



BWV

Bildungsverband

PROXIMUS⁵

PRIVATKUNDEN



Versicherungsbedingungen und Tarife

Geprüfte Fachleute für Versicherungsvermittlung IHK
Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen
Geprüfte Fachwirte für Versicherungen und Finanzen

PROXIMUS

PRIVATKUNDEN

Versicherungsbedingungen
und Tarife

5



PROXIMUS

5

PRIVATKUNDEN

Versicherungsbedingungen und Tarife

- Geprüfter Fachmann
für Versicherungsvermittlung IHK
- Geprüfte Fachfrau
für Versicherungsvermittlung IHK

▪ Kaufmann für Versicherungen

- Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen
 - Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen
-

- Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen
- Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen

Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWW) e. V.

– HERAUSGEBER –

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der -
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über  <https://www.dnb.de/> abrufbar.

Herausgeber

Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e. V.
Arabellastraße 29, 81925 München

Autorenteam

Die inhaltliche Erarbeitung des vorliegenden Werkes erfolgte durch Experten
aus der Branche.

Redaktion

Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e. V.,
München

Lektorat

Eva Römer, München

Designkonzeption, Satz und Herstellung

SOFAROBOTNIK GbR, Augsburg und München

Druck und Bindung

Druckerei Joh. Walch GmbH & Co KG, Augsburg

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung, die nicht aus- drücklich vom Urhebergesetz zugelassen ist,
bedarf der vorherigen Zustimmung des Berufsbildungs- werks der Deutschen
Versicherungswirtschaft (BWV) e. V., München.

Jegliche unzulässige Nutzung des Werkes berechtigt das Berufsbildungswerk
der Deutschen Versiche- rungswirtschaft (BWV) e. V. zum Schadenersatz
gegen den oder die jeweiligen Nutzer.

Bei jeder autorisierten Nutzung des Werkes ist die folgende Quellenangabe an
branchenüblicher Stelle vorzunehmen:

© *Auflage 2022 Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.
V., München*

Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text und Abbildungen
verwendet wurde, können weder Autoren noch Herausgeber und Redaktion

für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.

Zur besseren Lesbarkeit haben wir weitgehend auf geschlechtsspezifische Doppelnennungen verzichtet.

ISBN 978-3-00-071702-4

Danksagung

Dank an unser Expertenteam

Unser außerordentlicher Dank gilt den Experten, die ehrenamtlich an der Erarbeitung von Proximus 5 mitgewirkt haben. Tatkräftig und engagiert brachten sie ihr profundes Fachwissen ein und ermöglichten so die erfolgreiche Veröffentlichung der Publikation.

Bauer, Rainer
Bertram, Petra
Beyer, Dagmar
Bloch, Marko
Block, Ralf
Brinkmann, Heiko
Brose, Rüdiger
Foitzik, Rainer
Füllemann, Stefan
Gebert, Andreas
Glaser, Jochen
Griebing-Faust, Thomas
Grill, Elisabeth
Hartmann, Cornelia
Herrmann, Markus A.
Hock, Michael
Holzheimer, Michael
Hopf, Christian
Irmer, Wolfgang S.
Kirschbaum, Alexander
Knapp, Oliver Marcus
Kreutzmann, Andreas
Linssen, Manfred
Lohmar, Guido
Lubahn, Michael
Lukas, Katharina
Luksch, Andreas
Meier, Raphael
Müller, Laurin
Niebuhr, Jürgen

Perk, Thomas
Pieper, Stephan
Rochel, Marion
Röschlein, Hans-Jürgen
Rostek, Sonja
Santowski, Darius
Schäfer, Veit
Schenk, Markus
Scheuermann, Andrea
Schneider, Peter
Schoeber, Michael
Scholz, Simone
Schwarz, Hans-Joachim
Schwarzer, Wolfgang
Stangl, Ludwig
Toprak, Rasim
Trepte, Uwe
Wähnke, Frank
Walcher, Harald
Werner, Frank
Wingler, Walter
Wübbenhorst, Henrike

Weiterer Dank und Hinweise

Grundlage der in diesem Werk verwendeten Allgemeinen Vertragsbedingungen sind die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. veröffentlichten und uns freundlicherweise überlassenen unverbindlichen Muster-Vertragsbedingungen zum Stichtag 01.07.2021 für die Ausbildungssparten Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht, Kraftfahrt, Rechtsschutz, Leben, Unfall und Reise. Wir danken dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) für die Bereitstellung ihrer Musterbedingungen als Grundlage für die im vorliegenden Werk abgedruckten allgemeinen Vertragsbedingungen. Diese wurden gemäß Ausbildungskriterien angepasst und weichen daher teilweise von den Musterbedingungen des GDV ab. Sie bezwecken nicht, Vorgaben für tatsächlich verwendete Vertragsbedingungen zu setzen, sondern dienen lediglich zu Ausbildungszwecken.

Die Musterbedingungen des GDV sind unter  www.gdv.de kostenlos abrufbar. Jede Veröffentlichung dieser Musterbedingungen bedarf der vorherigen Zustimmung des GDV.

Wir danken dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV) für die Bereitstellung der Musterbedingungen als Grundlage und Quelle für dieses Werk in der Ausbildungssparte Krankenversicherung. Die PKV-Musterbedingungen wurden für unsere Musterversicherung, die Proximus Versicherung AG (bzw. die Proximus Krankenversicherung AG), gemäß Ausbildungskriterien angepasst. Wir verweisen daher auf die unverbindlichen Musterbedingungen auf den Internetseiten des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. (🌐 www.pkv.de) und weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Musterbedingungen urheberrechtlich durch den Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. geschützt sind. Jede Verwertung bedarf der vorherigen Zustimmung des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V.

Wir bedanken uns bei den Unternehmen der Versicherungsbranche, die uns ihre Versicherungsbedingungen oder einzelne Abschnitte daraus für das vorliegende Werk zur Verfügung gestellt haben.

Kapitelüberblick

HINWEISE ZUR NUTZUNG

HAUSRAT/GLAS

WOHNGEBÄUDE

HAFTPFLICHT

KRAFTFAHRT

RECHTSSCHUTZ

LEBEN

UNFALL

KRANKEN

REISE

FINANZANLAGEN

Inhalt

HINWEISE ZUR NUTZUNG

Vorwort und Informationen zu den bundeseinheitlichen Prüfungen

Auswirkungen von Proximus 5 auf Proximus Gewerbekunden

Informationen zur Sachkundeprüfung Geprüfter Fachmann/Geprüfte Fachfrau für Versicherungsvermittlung IHK

Profil Proximus Versicherung AG

HAUSRAT/GLAS

BEDINGUNGEN

Allgemeine Hausrat Versicherungsbedingungen (VHB 2021 - Versicherungssummenmodell)

Was kann zusätzlich zu den Allgemeinen Hausrat - Versicherungsbedingungen (VHB 2021 - Versicherungssummenmodell) - vereinbart werden?

Allgemeine Bedingungen für die Glasversicherung (AGIB 2021)

TARIFE & MATERIALIEN

Tarif Hausrat (Basis VHB 2021)

Tarif Glasversicherung (Basis AGIB 2021)

Antrag auf Hausrat- und Glasversicherung - Auszug

WOHNGEBÄUDE

BEDINGUNGEN

Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedingungen für Privatkunden (VGB 2021 Privat - Wert 1914 „Gleitender Neuwert“)

Was kann zusätzlich zu den Allgemeinen Wohngebäude Versicherungsbedingungen für Privatkunden (VGB 2021 Privat - Wert 1914 „Gleitender Neuwert“) vereinbart werden?

TARIFE & MATERIALIEN

Tarif Wohngebäude (Basis VGB 2021)

Antrag auf Wohngebäude- und Glasversicherung - Auszug

Vertragsspiegel Wohngebäudeversicherung

Ermittlung der Versicherungssumme 1914 für Wohngebäude

HAFTPFLICHT

BEDINGUNGEN

Überblick Haftpflichtversicherung

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung privater Risiken 2021

Teil A: Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung

Teil B: Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

TARIFE & MATERIALIEN

Tarif für Private Haftpflichtrisiken (Prämien ohne Versicherungssteuer)

Antrag auf Private Haftpflichtrisiken - Auszug

Vertragsspiegel Private Haftpflichtrisiken

KRAFTFAHRT

BEDINGUNGEN

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB 2021)

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

B Wann beginnt der Versicherungsschutz? Wie ist der vorläufige Versicherungsschutz geregelt?

C Wie ist die Zahlung der Prämie geregelt?

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs?

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

F Wie sind die Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen geregelt?

G Wie sind Laufzeit und Kündigung des Vertrages geregelt? Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeugs oder Wagniswegfall?

H Was haben Sie bei Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen und Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen zu beachten?¹²⁴

I Wie funktioniert das Schadenfreiheitsrabatt-System?

J Wann ändert sich die Prämie aufgrund tariflicher Maßnahmen?

K Wann ändert sich die Prämie aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Umstands?

L Welche Möglichkeiten haben Sie bei Meinungsverschiedenheiten und welche Gerichte sind zuständig?

M Wann ändern sich die Bedingungen?

TARIFE & MATERIALIEN

Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System

Anhang 2: Tabellen zu den Typklassen

Anhang 3: Tabellen zu den Regionalklassen

Tarif zur Kraftfahrtversicherung

Auszug aus dem Verzeichnis der amtlichen Kennzeichen mit den Zuordnungen der Zulassungsbezirke zu den Regionalklassen

Auszug aus dem Typklassenverzeichnis Pkw

Antrag auf Kraftfahrzeugversicherung - Auszug

Vertragsspiegel Kraftfahrtversicherung

RECHTSSCHUTZ

BEDINGUNGEN

Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2021)

TARIFE & MATERIALIEN

Prämientarif Rechtsschutz

Antrag auf Rechtsschutz - Auszug

Vertragsspiegel Rechtsschutz

LEBEN

BEDINGUNGEN

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b aa EStG (Basisrente)

Allgemeine Bedingungen für die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung zur Rentenversicherung gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b aa EStG (Basisrente)

Allgemeine Bedingungen für eine Rentenversicherung mit Auszahlung des Deckungskapitals bei Tod als Altersvorsorgevertrag im Sinne des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) („Zulagen-Rente“)

Allgemeine Bedingungen für die kapitalbildende Lebensversicherung

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit sofort beginnender Rentenzahlung

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung mit Indexorientierung

Allgemeine Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung

Allgemeine Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung
Hybrid

Allgemeine Bedingungen für die Nichtraucher- und Raucher-
Risikolebensversicherung

Allgemeine Bedingungen für die Berufsunfähigkeitsversicherung

Allgemeine Bedingungen für die Grundfähigkeitenversicherung

Besondere Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

Besondere Bedingungen für die Unfalltod-Zusatzversicherung

Allgemeine Bedingungen für die Hinterbliebenenrenten-
Zusatzversicherung

Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz

Besondere Bedingungen für die planmäßige Erhöhung der Beiträge und
Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung

TARIFE & MATERIALIEN

Erläuterung zu den Tarifen

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung gemäß § 10 Absatz 1
Nr. 2 Buchstabe b aa EStG (Basisrente) mit Garantieleistung nach -
Tarif S 10

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung nach dem AltZertG
(„Zulagen-Rente“) nach Tarif S 20

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung mit aufgeschobener
Rentenzahlung mit Garantieleistung nach Tarif S 30

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung mit Garantieleistung nach Tarif S 31

Beiträge und Leistungen einer fondsgebundenen Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht nach Tarif S 32

Beiträge und Leistungen einer Risikolebensversicherung nach Tarif S 3315

Beiträge und Leistungen zur kapitalbildenden Lebensversicherung nach Tarif S 34

Beiträge und Leistungen einer Berufsunfähigkeitsversicherung nach Tarif S 35

Antrag auf Abschluss einer Renten-, Berufsunfähigkeits- oder Risikolebensversicherung – Auszug

Vertragsspiegel Lebensversicherung

Allgemeines Glossar für den Bereich Leben

UNFALL

BEDINGUNGEN

Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2022)

TARIFE & MATERIALIEN

Tarifauszug zur Einzel-Unfallversicherung

Antrag auf Unfallversicherung – Auszug

Vertragsspiegel Unfallversicherung

KRANKEN

BEDINGUNGEN

Allgemeine Versicherungsbedingungen - bestehend aus
Musterbedingungen und Tarifbedingungen

Bedingungsteil MB / KK 2009 für die Krankheitskostenversicherung und
für die Krankenhaustagegeldversicherung

Bedingungsteil MB / KT 2009 für die Krankentagegeldversicherung

Bedingungsteil MB/PPV 2022 für die private Pflegepflichtversicherung

Bedingungsteil MB / GEPV 2022 für die staatlich geförderte Pflege-
versicherung

Bedingungsteil MB / EPV 2017 für Ergänzungsversicherungen zur
privaten und zur sozialen Pflegepflichtversicherung - Auszug

Bedingungsteil MB / ST 2009 für den Standardtarif - Auszug

Bedingungsteil AVB / BT 2009 für den Basistarif

Bedingungsteil AVB / NLT 2013 für den Notlagentarif

TARIFE & MATERIALIEN

Annahmerichtlinien der Proximus Krankenversicherung AG - Auszug

Tabellarische Übersichten der zu ersetzenden Leistungshöhen und
Summenbegrenzungen sämtlicher Tarife

Tarife der Krankheitskostenvollversicherung

Tarife des Krankentagegeldes

Tarife der Krankenergänzungsversicherung

Antrag auf Krankenversicherung - Auszug

Vertragsspiegel Krankenversicherung

REISE

BEDINGUNGEN

Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung 2021 (AT-Reise 2021)

Besondere Versicherungsbedingungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021)

Besondere Versicherungsbedingungen für die Reiseabbruchversicherung (VB-Reiseabbruch 2021)

Besondere Versicherungsbedingungen für die Reisegepäckversicherung (VB-Reisegepäck 2021)

TARIFE & MATERIALIEN

Auszug aus dem Tarif Reiseversicherung

Antrag auf Reiserücktritt-, Reiseabbruch- und Reisegepäckversicherung

FINANZANLAGEN

BEDINGUNGEN

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Bond Invest, PROXIMUS Global Invest, PROXIMUS Balance Invest, PROXIMUS Strategic Invest, PROXIMUS Ethic Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Bond Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Bond Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Global Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Global Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Balance Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Balance Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Strategic Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Strategic Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Ethic Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Ethic Invest (Stand: 01.04.2022)

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Cash Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Cash Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Cash Invest (Stand: 01.04.2022)

TARIFE & MATERIALIEN

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Real Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Real Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Real Invest (Stand: 01.04.2022)

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Euro Indexx 49 Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Euro Indexx 49 Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Euro Indexx 49 Invest (Stand: 01.04.2022)

Vorwort und Informationen zu den bundeseinheitlichen Prüfungen

Getragen vom Ziel einer bundesweit nach einheitlichen Standards erfolgenden Aus- und Weiterbildung hat das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e. V. ein Ausbildungsunternehmen, die Proximus Versicherung AG (vgl. Profil), ins Leben gerufen.

Das vorliegende Werk stellt die Bedingungen und Tarife dieses Ausbildungsunternehmens dar.

Proximus 5 wurde von Experten aus der Versicherungswirtschaft unter Koordination des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e. V. im Rahmen eines breit angelegten Projektes erstellt. Die Ersteller von Proximus 5 sind Kollegen unseres Wirtschaftszweiges und als Ausbilder, Dozenten, Fachbereichsleiter und Lehrer an Berufsschulen oder als Studienleiter für die Fachwirtfortbildung tätig.

Proximus 5 dient als einheitliches Bedingungswerk für die überbetriebliche Aus- und Weiterbildung sowie für die Vorbereitung und Durchführung von bundeseinheitlichen Prüfungen.

Geprüfter Fachmann für Versicherungsvermittlung IHK / Geprüfte Fachfrau für Versicherungsvermittlung IHK

Termin	Juli 2023
---------------	-----------

Die für den schriftlichen Teil der Sachkundeprüfung relevanten Seiten sind S. XV zu entnehmen. Für Berechnungen relevante Werte sind weiterhin in den Aufgaben zum schriftlichen Prüfungsteil angegeben bzw. auf den Informationsseiten zur Prüfung einsehbar. Im praktischen Prüfungsteil kann der Teilnehmer unternehmensspezifische Unterlagen, Bedingungen und Tarife heranziehen.

Dies gilt auch für Nachfolger der oben genannten Qualifikation.

Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen / Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen

Das vorliegende Bedingungswerk Proximus 5 gilt grundsätzlich für Auszubildende mit Ausbildungsbeginn Sommer 2022 und später.

Termin	Die genauen Zeitpunkte der ersten Anwendung für die IHK-Prüfungen werden auf den Internetseiten www.kvf-
---------------	--

guide.bwv.de kommuniziert.

Von den zuständigen Gremien der zentralen Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen (AkA) wurde festgelegt, dass den IHK-Prüfungen nach ÄVO 2014 ausschließlich Proximus 4 und den IHK-Prüfungen nach VO 2022 (neues Berufsbild) ausschließlich Proximus 5 zugrunde zu legen ist.

Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen / Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen

Termin Der Zeitpunkt der ersten Anwendung in der Prüfung wird auf den Internetseiten  www.bwv.de kommuniziert.

Soweit den Prüfungsaufgaben keine anderen Informationsquellen beigelegt sind, ist bei der Bearbeitung der Aufgaben dieses Bedingungsnetz zugrunde zu legen.

Weitere Informationen zu Proximus 5 finden Sie auf unserer Internetseite  www.bwv.de.

Gutes kann noch besser werden: Deshalb bitten wir Sie um Ihre Rückmeldung – senden Sie Ihre Erfahrungen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu Proximus 5 an folgende E-Mail-Adresse: proximus@bwv.de.

Unser herzlicher Dank gilt allen, die durch ihre Mitwirkung zur Umsetzung des vorliegenden Bedingungsnetzes beigetragen haben.

Allen Nutzern von Proximus 5 wünschen wir viel Freude und Erfolg in Ausbildung und Prüfung!

München, im Juli 2022

Auswirkungen von Proximus 5 auf Proximus Gewerbekunden 1

Das vorliegende Werk Proximus 5 stellt die Bedingungen und Tarife des Ausbildungsunternehmens für Privatkunden dar. In einem weiteren Band, Proximus Gewerbekunden 1, sind die Bedingungen rund um den Bereich des gewerblichen Geschäfts des Ausbildungsunternehmens erschienen.

Proximus 5 hat an manchen Stellen Auswirkungen auf Proximus Gewerbekunden 1.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht, welche Textstellen davon betroffen sind und wie zu verfahren ist. Weitere aktuelle Informationen zu Proximus 5 finden Sie auf unserer Internetseite www.bwv.de.

Sparte	Auswirkungen von Proximus 5 auf Proximus Gewerbekunden 1
Sach	Zusatzbedingungen zur Glasversicherung für gewerbliche Objekte auf Seite 70 der Proximus-Bedingungen für Gewerbekunden: diese Zusatzbedingungen sind nicht mehr notwendig, da in den AGIB 2021 (Proximus 5) gewerblich genutzte Scheiben mitversichert sind.
	Klausel für die Glasversicherung auf Seite 112 der Proximus-Bedingungen für Gewerbekunden: im Hinweissfeld wird auf die AGIB 2014 in Proximus 3 Bezug genommen. Der Bezug ändert sich mit Proximus 5 auf die AGIB 2021.
	Klausel PK 0753 (10) Werbeanlagen auf Seite 112 der Proximus-Bedingungen für Gewerbekunden: Punkt 3 muss mit Proximus 5 neu lauten: Abweichend von Ziffer 2.2.1 AGIB 2021 sind, soweit nichts anderes vereinbart, Schäden durch Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines

	Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung mitversichert.
Kraftfahrt	Zusatzbedingungen zur Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung für gewerblich genutzte Fahrzeuge (Proximus KfzGew. 2016) auf Seite 348 der Proximus-Bedingungen für Gewerbekunden: • hier wird auf die AKB 2014 in Proximus 3 Bezug genommen. Der Bezug ändert sich mit Proximus 5 auf die AKB 2021.
	Sonderbedingungen zur Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Kfz-Handel und -Handwerk (Proximus KfzSBHH) auf Seite 351 der Proximus-Bedingungen für Gewerbekunden: • hier wird auf die AKB 2014 in Proximus 3 Bezug genommen. Der Bezug ändert sich mit Proximus 5 auf die AKB 2021.
Unfall	Besondere Bedingungen für die Gruppen-Unfallversicherungen von Seite 390 bis einschl. 396 der Proximus-Bedingungen für Gewerbekunden: • in den Bedingungen wird auf die AUB 2014 in Proximus 3 Bezug genommen. Der Bezug ändert sich mit Proximus 5 auf die AUB 2021.
	Ziffer 11 (Sofortleistungen bei Schwerverletzungen) und Ziffer 15 (keine Minderung bei Sofortleistung und Zusatzleistungen) in den Besonderen Bedingungen für die Proximus Gruppen-Unfallversicherungen Proximus 2015 auf Seite 390 und 392 der Proximus-Bedingungen für Gewerbekunden: Mit Bezug auf die AUB 2021 in Proximus 5 ergeben sich folgende Änderungen: • Inhaltsverzeichnis zu Ziffer 11: aus Sofortleistung bei Schwerverletzungen wird Soforthilfe

- Inhaltsverzeichnis zu Ziffer 15: aus keine Minderung bei Sofortleistung und Zusatzleistungen wird keine Minderung bei Soforthilfe und Zusatzleistungen
- Überschrift zu Ziffer 11: aus Sofortleistung bei Schwerverletzungen ergibt sich eine neue Überschrift: Soforthilfe
- Überschrift zu Ziffer 15: aus keine Minderung bei Sofortleistung und Zusatzleistungen ergibt sich eine neue Überschrift: keine Minderung bei Soforthilfe und Zusatzleistungen
- zu Ziffer 11: Streichung des kompletten Textes und Einfügung des folgenden Textes: Abweichend von Ziffer 2.3.2 Proximus AUB 2021 wird die Höhe der Soforthilfe aus der Summe von 5.000 € und den unter Ziffer 2.3.1 Proximus AUB 2021 genannten Prozentsätzen ermittelt.
- zu Ziffer 15: Streichung des kompletten Textes und Einfügen des folgenden Textes: Bei der Soforthilfe nach Punkt 11 und den Zusatzleistungen nach Punkt 9 bis 13 findet eine Minderung der Leistungen wegen Krankheiten oder Gebrechen nicht statt.

Ziffer 26 (Verlängerung der Kündigungsfrist nach einem Versicherungsfall) in den Besonderen Bedingungen für die Gruppen-Unfallversicherungen Proximus 2015 auf Seite 393 der Proximus-Bedingungen für Gewerbekunden:

- in Ziffer 26 wird auf Ziffer 10.3 in den AUB 2014 Bezug genommen. Der Bezug ändert sich mit Proximus 5 auf die Ziffer 10.4 in den AUB 2021.

Ziffer 4 (Wann endet der Vertrag?) und Ziffer 6 (Welche Besonderheiten gelten für Minderjährige?) in den Besonderen Bedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung mit und ohne Namensangabe Seite 394 der Proximus-Bedingungen für Gewerbekunden:

- in Ziffer 4 wird auf Ziffer 10.2.3 in den AUB 2014 Bezug genommen. Der Bezug ändert sich mit Proximus 5 auf die

Ziffer 10.3.3 in den AUB 2021.

- in Ziffer 6 wird auf die Ziffern 6.1 und 6.11 in den AUB 2014 Bezug genommen. Der Bezug ändert sich mit Proximus 5 auf die Ziffern 6.1 und 11.6 in den AUB 2021.

Informationen zur Sachkundeprüfung Geprüfte Fachleute für Versicherungsvermittlung IHK

Um die Verbindlichkeit und Transparenz der für alle Prüfungsteilnehmer maßgeblichen Lerninhalte und Lernziele zu stärken, haben sich der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. und das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e. V. auf einen Rahmenplan mit Lernzielen verständigt. Diese Dokumentation der prüfungsrelevanten Lernziele und -inhalte ist für ein zielgerichtetes Arbeiten mit diesem Bedingungswerk hilfreich. Der Rahmenplan steht kostenlos zum Download unter  www.bwv.de zur Verfügung.

Nach dem Rahmenplan gelten nicht alle im vorliegenden Bedingungswerk enthaltenen Seiten. Aus diesem Grunde führen wir die Seiten auf, die für die Vorbereitung auf den schriftlichen Prüfungsteil relevant sind.

Profil

Profil Proximus Versicherung AG –
über 135 Jahre Erfahrung (Weitere
Angaben, Rechtliche Auslegung der
Proximus Gruppe)

Hausrat/Glas

Allgemeine Hausrat
Versicherungsbedingungen (alle
Bedingungsseiten der Sparte
Hausrat/Glas),
Tarif: 1. Hausratsversicherung, 1.1
Kein Abzug

Wohngebäude

Allgemeine Wohngebäude
Versicherungsbedingungen für
Privatkunden (alle Bedingungsseiten
der Sparte Wohngebäude),
Tarif Wohngebäudeversicherungen

nach den VGB 2021,
Tarif Feuerrohbauversicherung,
Ermittlungsbogen (Ermittlung der
Versicherungssumme 1914 für
Wohngebäude)

Haftpflcht

Alle Bedingungsseiten der Sparte
Haftpflcht,
Versicherungssummen,
Tarifgruppen,
Allgemeine Hinweise für die Single-
Versicherung

Kraftfahrt

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-
Versicherung (AKB 2021) (alle
Bedingungsseiten der Sparte
Kraftfahrt)
Tabellen zum
Schadenfreiheitsrabatt-System,
Tabellen zu den Typklassen,
Tabellen zu den Regionalklassen

Rechtsschutz

Allgemeine Bedingungen für die
Rechtsschutzversicherung (ARB
2021) (alle Bedingungsseiten der
Sparte Rechtsschutz),
Prämientarif Rechtsschutz
(Dauernachlass – Prämien)

Leben

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b aa EstG (Basisrente) (alle Bedingungsseiten der Sparte Leben),
Zusatzversicherungen,
Beiträge und Leistungen einer fondsgebundenen Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht nach Tarif S 32,
Allgemeines Glossar für den Bereich Leben

Unfall

Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2022) (alle Bedingungsseiten der Sparte Unfallversicherungsbedingungen),
Tarifauszug zur Einzel-Unfallversicherung (Versicherungsumfang - Ratenzahlung)

Kranken

Bedingungsteil MB/KK 2009 bis
Bedingungsteil MB/PPV 2022 (ohne Tarifbedingungen für die Pflegeversicherung),
Bedingungsteil MB/GEPV 2022 bis

MB/ST 2009 (ohne Tarifbedingungen
für den Standardtarif),
Bedingungsteil AVB/BT 2009 für den
Basistarif,
Bedingungsteil AVB / NLT 2013 für
den Notlagentarif,
Gebührenrahmen für Ärzte und
Zahnärzte (GOÄ/GOZ),
Anwartschaftsvereinbarung,
Auslandsreisekrankenversicherung

Es ist trotzdem ratsam, für das Gesamtverständnis in einer Sparte einen Blick in die Tarife sowie die Anwendungsbeispiele bzw. Annahmerichtlinien zu werfen.

Profil Proximus Versicherung AG – über 135 Jahre Erfahrung

Historie

1885	Gründung der Dresdner Feuerversicherung AG mit den Geschäftszweigen: Feuer-, Transport- und Haftpflichtversicherung
1924	Übernahme der Chemnitzer Lebensversicherung AG - (gegründet 1910)
1945	Verlegung des Gesellschaftssitzes nach München
1951	Fusion der Chemnitzer Lebensversicherung AG mit der Düsseldorfer Lebensversicherung AG neuer Name: - Proximus Lebensversicherung AG
1951	Gründung der Proximus Versicherung AG. Umfirmierung der Dresdner Feuerversicherung AG in Proximus Allgemeine Versicherung AG und Aufnahme des Geschäftszweiges Kraftfahrtversicherung
1965	Bestandsübernahme der Ambrosia Lebensversicherung AG (gegründet 1930)
1968	Aufnahme des Geschäftszweiges Unfallversicherung
1970	Gründung der Proximus Krankenversicherung AG als Tochter der Proximus Versicherung AG und der Proximus Lebensversicherung AG
1985	Gründung der Allgemeinen Deutschen Rechtsschutzversicherung AG gemeinsam mit fünf anderen Versicherern
1988	Kauf der Süddeutschen Handelsbank AG
1988	Gründung der Proximus Bausparkasse AG
1990	Gründung der Proximus Assicurazioni S. p. A., Italien
1991	Übernahme der Mehrheitsanteile der Allgemeinen - Deutschen Rechtsschutzversicherung AG und Umbenennung zur Proximus Rechtsschutz Versicherung AG
1992	Gründung weiterer Gesellschaften in Belgien,

	Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Polen
1998	Gründung der Proximus Invest GmbH
2008	Gründung der Proximus Kreditversicherung AG und - Umbenennung der Proximus Bausparkasse AG in Proximus Bauspar AG
2014	Gründung der Proximus Vertriebs-GmbH

Adressen der Konzerngesellschaften

Proximus Versicherung AG

Proximus-Platz 1, 80333 München

Proximus Allgemeine Versicherung AG

Proximus-Platz 1, 80333 München

Proximus Krankenversicherung AG

Proximus-Allee 6 – 8, 80333 München

Proximus Lebensversicherung AG

Proximus-Platz 1, 80333 München

Proximus Rechtsschutz Versicherung AG

Proximus-Platz 1, 80333 München

Proximus Kreditversicherung AG

Proximus-Allee 7a, 80333 München

Süddeutsche Handelsbank AG

Proximus-Allee 7 – 9, 80333 München

Proximus Invest GmbH

Proximus-Allee 4, 80333 München

Proximus Bauspar AG

Proximus-Allee 3 – 5, 80333 München

Proximus Vertriebs-GmbH

Proximus-Allee 2, 80333 München

Filialnetz

Landesdirektion Nord

22297 Hamburg

Landesdirektion Ost

10333 Berlin

Landesdirektion Süd
70583 Stuttgart
Landesdirektion West
50117 Köln
30 Bezirksdirektionen

Weitere Betriebsstätten

Kunden-Service-Center Hannover
30625 Hannover
Leistungszentrum für die Krankenversicherung
44139 Dortmund
Proximus Akademie
34117 Kassel

Konzernstruktur Proximus Versicherung AG

Proximus Versicherung AG

100 % Anteil an der Proximus Allgemeine Versicherung AG
100 % Anteil an der Proximus Lebensversicherung AG
100 % Anteil an der Proximus Kreditversicherung AG
100 % Anteil an allen Auslandsgesellschaften
100 % Anteil an der Proximus Vertriebs-GmbH
70 % Anteil an der Proximus Rechtsschutz Versicherung AG
70 % Anteil an der Proximus Invest GmbH
50 % Anteil an der Proximus Krankenversicherung AG
10 % Anteil an der Proximus Bauspar AG
10 % Anteil an der Süddeutschen Handelsbank AG

Proximus Lebensversicherung AG

80 % Anteil an der Proximus Bauspar AG
60 % Anteil an der Süddeutschen Handelsbank AG
50 % Anteil an der Proximus Krankenversicherung AG
25 % Anteil an der Proximus Invest GmbH

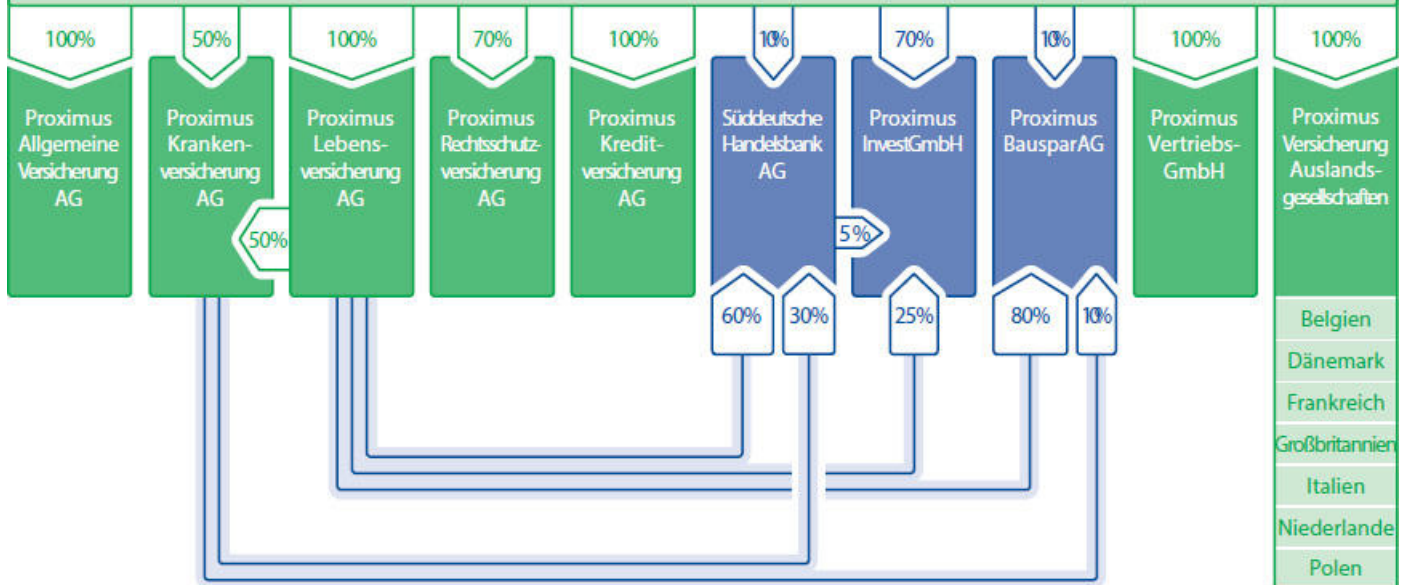
Proximus Krankenversicherung AG

30 % Anteil an der Süddeutschen Handelsbank
10 % Anteil an der Proximus Bauspar AG

Süddeutsche Handelsbank AG

5 % Anteil an der Proximus Invest GmbH

Proximus Versicherung AG



Profil Proximus Versicherung AG – über 135 Jahre Erfahrung (Weitere Angaben, Rechtliche Auslegung der Proximus Gruppe)

Weitere Angaben

Sitz: München, 3 HR B 62384711 AG, München

Gerichtsstand: München

USt-IdNr.: DE199998888333

VersSt-Nr.: 1234/110/00011

Zum 31.12.2021 waren 8.296 Mitarbeiter bei der Proximus Gruppe beschäftigt, davon waren 584 Auszubildende. Hinzu kommen 3.058 selbstständige Handelsvertreter, die ausschließlich für die Proximus Versicherungsgesellschaften vermitteln. Es bestehen zu 287 Maklern und Mehrfachvermittlern Geschäftsbeziehungen.

Darüber hinaus unterhält die Süddeutsche Handelsbank AG einen eigenen Versicherungsvermittlungsdienst in der Rechtsform einer GmbH, welcher ausschließlich für die Gesellschaften der Proximus Gruppe vermittelt. Die Süddeutsche Handelsbank AG fungiert als Verwahrstelle der Proximus Invest GmbH.

Die Hauptgeschäftsfelder der Proximus Gruppe sind die Lebens-, Kranken-, Kraftfahrt- und Haftpflichtversicherung. Die Lebensversicherung erzielt 50 % des gesamten Beitragsvolumens.

Die Versicherungsgesellschaften der Proximus Gruppe sind u. a. Mitglied

- des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)
- des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV-Verband, auch Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung)
- des Arbeitgeberverbandes der Versicherungsunternehmen in Deutschland e. V. (AGV)
- des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e. V.
- des Versicherungsombudsmann e. V.
- der Verkehrsopferhilfe e. V.
- der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e. V. (DGVFM)

- der Deutschen Kernreaktor-Versicherungsgemeinschaft (DKVG)
- der Pharma-Rückversicherungs-Gemeinschaft

Die Finanzdienstleistungsunternehmen der Proximus Gruppe sind u. a. Mitglied

- des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. (BdB)
- des Bundesverbandes Investment und Asset Management e. V. (BVI)
- der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB)

Die Versicherungsgesellschaften sind

- dem Regressverzichtsabkommen der Deutschen Feuerversicherer (RVA),
- dem Teilungsabkommen Mieterregress,
- dem Code of Conduct,
- dem Verhaltenscodex für den Vertrieb und
- der Auskunftsstelle über den
Versicherungs-/Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in
Deutschland e. V. (AVAD) als Teilnehmer

beigetreten.

Rechtliche Auslegung der Proximus Gruppe

Die Gesellschaften der Proximus Gruppe nehmen im Falle der Einlösung der Erstprämie an, dass für den Begriff „unverzüglich“ eine Dauer von 3 Tagen anzusetzen ist, es sei denn, dass besondere Umstände eine spätere Zahlung entschuldigen.

Ergebnisse der Proximus Gruppe (Gesamt)

Versicherung	2021	2020	2019
Gebuchte Beiträge, brutto, selbst abgeschlossenes Geschäft (in Mio. EUR)	9.555	9.349	9.201
Aufwendungen für Versicherungsfälle, brutto (in Mio. EUR)	8.623	8.601	8.005
Kapitalanlagen (in Mrd. EUR)	58,4	57,6	57,3
Verträge (in Mio. Stück)	9,93	9,77	9,41
Finanzdienstleistungen			

Proximus Bauspar AG Bausparsumme (in Mio. EUR)	4.792	4.796	4.792
Bauspareinlage (in Mio. EUR)	784	779	774
Bilanzsumme (in Mio. EUR)	911	908	905
Süddeutsche Handelsbank AG Bilanzsumme (in Mio. EUR)	3.340	3.334	3.327
Proximus Invest GmbH Fondsvermögen (in Mio. EUR)	7.801	7.665	7.583
Vermögensanlagen der Proximus Gruppe (in Mrd. EUR)	80,7	80,3	73,9

Kennzahlen Proximus Lebensversicherung AG	2021	2020	2019
Beitragseinnahmen (in Mio. EUR)	4.561	4.559	4.577
Anzahl Verträge (in Mio.)	5,1	5,1	5,3
Bestand VSu (in Mio. EUR)	145.631	145.627	146.211
Eigenkapitalquote			
Nettoverzinsung	2,5	2,7	2,8

Kennzahlen Proximus Krankenversicherung AG	2021	2020	2019
Beitragseinnahmen (in Mio. EUR)	519,5	517	513
Aufwendungen für Versicherungsfälle, brutto,(in Mio. EUR)	432	431	429
Versicherte Personen (in Tsd.)	493	487	482
Deckungsrückstellung (in Mio. EUR)	441	425	421
Stand RfB (in Mio. EUR)	312	308	308
RfB-Quote	60,05	59,4	59,6
Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote	10,6	10,5	10,8
Nettoverzinsung in Prozent	2,7	2,7	2,8

HAUSRAT/GLAS

BEDINGUNGEN

Allgemeine Hausrat Versicherungsbedingungen (VHB 2021 -
Versicherungssummenmodell)

Was kann zusätzlich zu den Allgemeinen
Hausrat Versicherungsbedingungen
(VHB 2021 - Versicherungssummenmodell) vereinbart werden?

Allgemeine Bedingungen für die Glasversicherung (AGIB 2021)

TARIFE & MATERIALIEN

Tarif Hausrat (Basis VHB 2021)

Tarif Glasversicherung (Basis AGIB 2021)

Antrag auf Hausrat- und Glasversicherung - Auszug

Vertragsspiegel Hausratversicherung

Allgemeine Hausrat Versicherungsbedingungen (VHB 2021 – Versicherungssummenmodell)

(Stand: 31.12.2021)

- 1 Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefahren sind zusätzlich versicherbar? Welche Schäden sind versichert?
- 2 Welche generellen Ausschlüsse gibt es?
- 3 Was ist unter Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?
- 4 Was ist unter Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?
- 5 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?
- 6 Was ist unter Naturgefahren (Sturm, Hagel und weitere Naturgefahren) zu verstehen? Welche Schäden sind versichert? Welche Schäden sind hier nicht versichert?
- 7 Welche Sachen sind versichert?
- 8 Was gehört zum Hausrat?
- 9 Was gehört nicht zum Hausrat?
- 10 Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen?
- 11 Was gilt für Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen im Versicherungsvertrag?
- 12 Was ist unter der Außenversicherung zu verstehen? Was beinhaltet sie?
- 13 Welche Kosten sind versichert?
- 14 Was sind der Versicherungswert und die Versicherungssumme? Was sind die Grundlagen der Anpassung der Versicherungssumme?
- 15 Wann beginnt der Versicherungsschutz? Wie ist die Prämienzahlung geregelt?
- 16 Was gilt bei einem Wohnungswechsel?
- 17 Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was gilt bei einer Unterversicherung?
- 18 Was sind Wertsachen? Was sind Wertschutzschränke? Welche Entschädigungsgrenzen gelten für Wertsachen?
- 19 Welche Regeln gelten für das Sachverständigenverfahren?
- 20 Wann wird die Entschädigung gezahlt und wie wird sie verzinst?

- 21 Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (zusätzliche Obliegenheiten) haben Sie vor dem Versicherungsfall zu erfüllen?
- 22 Welche Obliegenheiten haben Sie bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen?
- 23 Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr?
- 24 Was gilt für wiederherbeigeschaffte Sachen?
- 25 Wann fällt das versicherte Interesse weg und was geschieht dann mit dem Vertrag?
- 26 Wann können Sie oder wir nach dem Versicherungsfall kündigen?
- 27 Wann beginnt und endet der Vertrag?
- 28 Was gilt für Erklärungen, Anzeigen und Anschriftenänderung?
- 29 Welches Gericht ist örtlich zuständig?
- 30 Welches Recht ist anzuwenden?
- 31 Welche Embargobestimmung gilt?

1 Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefahren sind zusätzlich versicherbar? Welche Schäden sind versichert?

Wir entschädigen für versicherte Sachen, die durch folgende Ereignisse (Gefahren) zerstört oder beschädigt werden oder infolge solcher Ereignisse abhandenkommen (Versicherungsfall):

1.1 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung;

1.2 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder dem Versuch einer solchen Tat;

1.3 Leitungswasser;

1.4 Naturgefahren

1.4.1 Sturm, Hagel;

1.4.2 soweit zusätzlich vereinbart: die weiteren Naturgefahren (Elementargefahren) Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch.

2 Welche generellen Ausschlüsse gibt es?

2.1 Ausschluss Krieg

Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

2.2 Ausschluss Innere Unruhen

Nicht versichert sind Schäden durch Innere Unruhen. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

2.3 Ausschluss Kernenergie

Nicht versichert sind Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

3 Was ist unter Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines

Luftfahrzeuges zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?

3.1 Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

3.2 Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.

Auch Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlusschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten können Blitzschlagschäden sein. Das ist der Fall, wenn über diese Schäden hinaus auf dem Grundstück des Versicherungsortes der Einschlag eines Blitzes zumindest durch Spuren nachweisbar ist.

3.3 Überspannung durch Blitz

Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung, Überstrom oder Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten entsteht.

3.4 Explosion

Explosion ist eine plötzlich verlaufende Kraftäußerung, die auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruht.

Die Explosion eines Behälters (*Kessel, Rohrleitung usw.*) liegt nur unter besonderen Voraussetzungen vor. Die Wandung muss in einem solchen Umfang zerrissen werden, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Reaktion hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

3.5 Verpuffung

Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung, die im Gegensatz zur Explosion mit geringerer Intensität verläuft und bei der in der Regel kein Explosionsknall entsteht.

3.6 Implosion

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdrucks.

3.7 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung

Versichert ist der Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges. Gleiches gilt für den Anprall oder Absturz seiner Teile oder seiner Ladung.

3.8 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind

3.8.1 Schäden durch Erdbeben. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

3.8.2 Sengschäden. Versicherungsschutz besteht aber, wenn Sengschäden durch eine versicherte Gefahr nach Ziffer 3.1 bis Ziffer 3.7 verursacht wurden.

3.8.3 Schäden an Verbrennungsmotoren durch die im Verbrennungsraum der Maschine auftretenden Explosionen. Ferner Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern entstehen, und zwar durch den in ihnen auftretenden Gasdruck. Versicherungsschutz besteht aber, wenn diese Schäden Folge eines versicherten Schadenereignisses nach Ziffer 3.1 bis Ziffer 3.7 sind.

4 Was ist unter Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?

4.1 Einbruchdiebstahl

Einbruchdiebstahl ist in folgenden Fällen gegeben:

4.1.1 Unberechtigtes Eindringen in einen Raum eines Gebäudes

Das liegt vor, wenn der Dieb in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt, mit falschem Schlüssel oder mit Hilfe von anderen Werkzeugen eindringt.

Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wurde.

Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind.

4.1.2 Aufbrechen eines Behältnisses in einem Raum eines Gebäudes

Das liegt vor, wenn der Dieb das in einem Raum befindliche Behältnis aufbricht. Das gilt auch, wenn er das Behältnis mit falschem Schlüssel oder mit Hilfe von anderen Werkzeugen öffnet.

Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wurde.

Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind.

4.1.3 Einschleichen oder Verborgenen halten

Das liegt vor, wenn der Dieb Sachen aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes entwendet, in das er sich zuvor eingeschlichen oder in dem er sich verborgen gehalten hatte.

4.1.4 Gewaltsame Sicherung des Diebesgutes

Der Dieb wird in einem Raum eines Gebäudes auf frischer Tat angetroffen und wendet Gewalt an, um sich den Besitz gestohlener Sachen zu erhalten. Eine Androhung von Gewalt mit Gefahr für Leib oder Leben ist der Anwendung von Gewalt gleichzusetzen.

4.1.5 Unberechtigtes Eindringen mit richtigem Schlüssel

Dies liegt in folgenden Fällen vor:

4.1.5.1 Der Dieb dringt in den Raum eines Gebäudes mit einem richtigen Schlüssel ein oder öffnet dort damit ein Behältnis. Den richtigen Schlüssel hat sich der Dieb vorher durch Einbruchdiebstahl oder Raub nach Ziffer 4.3 beschafft. Der Einbruchdiebstahl oder Raub dieses Schlüssels kann auch außerhalb des Versicherungsortes erfolgt sein.

4.1.5.2 Der Dieb dringt in einen Raum eines Gebäudes mit einem richtigen Schlüssel ein. Den richtigen Schlüssel hat sich der Dieb vorher durch Diebstahl beschafft. Dabei haben weder Sie noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht. Der Diebstahl dieses Schlüssels kann auch außerhalb des Versicherungsortes erfolgt sein.

4.2 Vandalismus nach einem Einbruch

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter, wie in Ziffer 4.1.1 oder Ziffer 4.1.5 beschrieben, in den Versicherungsort eindringt und dort versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

4.3 Raub

Raub ist in folgenden Fällen gegeben:

4.3.1 Anwendung von Gewalt

Der Räuber wendet gegen Sie Gewalt an, um Ihren Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten.

Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl).

4.3.2 Androhung einer Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben

Sie geben Sachen heraus oder lassen sich diese wegnehmen, weil der Räuber eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben androht. Dabei soll die angedrohte Gewalttat innerhalb des Versicherungsortes verübt werden.

4.3.3 Wegnahme nach Verlust der Widerstandskraft

Ihnen werden versicherte Sachen weggenommen, weil Ihre Widerstandskraft ausgeschaltet war. Der Verlust der Widerstandskraft muss seine Ursache in der Beeinträchtigung Ihres körperlichen Zustands haben. Diese Beeinträchti-

gung muss unmittelbar vor der Wegnahme bestanden haben und durch einen Unfall oder eine sonstige nicht verschuldete Ursache *wie z. B. eine Ohnmacht oder ein Herzinfarkt* entstanden sein.

4.3.4 Ihnen stehen Personen gleich, die mit Ihrer Zustimmung in der Wohnung anwesend sind.

4.4 Nicht versicherte Schäden

4.4.1 Nicht versicherte Schäden bei Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub

Versicherungsschutz besteht nicht für Schäden, die durch weitere Naturgefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdbeben, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch) verursacht werden.

Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

4.4.2 Nicht versicherte Schäden bei Raub

Sachen, die erst auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, sind nicht versichert. Geschieht dies allerdings innerhalb des Versicherungsortes, an dem die Tathandlungen nach Ziffer 4.3.1 bis Ziffer 4.3.3 verübt werden, sind diese Sachen versichert.

5 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?

5.1 Versicherte Gefahren und Schäden

Unter die Gefahr Leitungswasser fallen Leitungswasserschäden (Ziffer 5.2) und Bruchschäden (Ziffer 5.3).

5.2 Leitungswasserschäden

Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus:

5.2.1 Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen,

5.2.2 den mit diesen Rohren bzw. Schläuchen verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen,

5.2.3 Heizungs- oder Klimaanlageanlagen,

5.2.4 Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,

5.2.5 Wasserbetten oder Aquarien.

Als Leitungswasser gelten auch Betriebsflüssigkeiten aus Heizungs- oder Klimaanlageanlagen sowie Wasserdampf. Ausgenommen davon sind die Flüssigkeiten, die zur Energieerzeugung bestimmt sind.

5.3 Bruchschäden

Soweit die folgenden Rohre und Installationen zum versicherten Hausrat gehören, sind folgende Bruchschäden innerhalb von Gebäuden versichert:

5.3.1 Frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren

5.3.1.1 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen Schläuchen;

5.3.1.2 von Heizungs- oder Klimaanlageanlagen;

5.3.1.3 von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen.

Das setzt voraus, dass diese Rohre nach Ziffer 5.3.1 kein Bauteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

5.3.2 Frostbedingte Bruchschäden an folgenden Installationen

5.3.2.1 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche;

5.3.2.2 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Heizungs- oder Klimaanlageanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper einschließlich der Bodenplatte.

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

5.4 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen – es sei denn, im Folgenden sind solche genannt – Schäden durch

5.4.1 Plansch- oder Reinigungswasser;

5.4.2 Schwamm;

5.4.3 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

5.4.4 Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;

5.4.5 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Ziffer 5.2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;

5.4.6 Öffnen der Sprinkler- oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der Wasserlösch- oder Berieselungsanlage.

Nicht versichert sind Schäden an

5.4.7 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind (Rohbauten). Dies gilt auch für die in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

5.4.8 dem Inhalt eines Aquariums, die dadurch entstehen, dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist.

6 Was ist unter Naturgefahren (Sturm, Hagel und weitere Naturgefahren) zu verstehen? Welche Schäden sind versichert? Welche Schäden sind hier nicht versichert?

6.1 Sturm

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach der Beaufortskala (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km pro Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, wird Sturm unterstellt, wenn Sie einen der folgenden Sachverhalte nachweisen:

6.1.1 Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet.

6.1.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, nur durch Sturm entstanden sein. Das gilt auch für Gebäude, die baulich mit dem versicherten Gebäude verbunden sind.

6.2 Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

6.3 Versicherte Sturm-/Hagelereignisse

Versichert sind nur Schäden, die wie folgt entstehen:

6.3.1 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf versicherte Sachen oder auf Gebäude ein, in denen sich versicherte Sachen befinden. Daraus entstehende Folgeschäden an versicherten Sachen sind versichert.

6.3.2 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, die mit dem versicherten Gebäude baulich verbunden sind.

6.3.3 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

6.3.4 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich

versicherte Sachen befinden. Daraus entstehende Folgeschäden an versicherten Sachen sind versichert.

6.3.5 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude baulich verbunden sind.

6.3.6 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude, die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

6.4 Weitere Naturgefahren (Elementargefahren), soweit zusätzlich vereinbart

Der Versicherungsschutz beginnt nach Ablauf der Wartezeit von einem Monat ab dem beantragten Versicherungsbeginn.

6.4.1 Überschwemmung

Überschwemmung ist die Überflutung von Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser. Dies gilt nur, wenn

6.4.1.1 eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern,

6.4.1.2 Witterungsniederschläge
oder

6.4.1.3 ein Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche als Folge von Ziffer 6.4.1.1 oder Ziffer 6.4.1.2
die Überflutung verursacht haben.

6.4.2 Rückstau

Rückstau liegt vor, wenn Wasser aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt. Dies gilt nur, wenn

6.4.2.1 eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern
oder

6.4.2.2 Witterungsniederschläge
den Rückstau verursacht haben.

6.4.3 Erdbeben

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird.

Erdbeben wird unterstellt, wenn Sie einen der folgenden Sachverhalte nachweisen:

6.4.3.1 Die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens hat in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet.

6.4.3.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein.

6.4.4 Erdsenkung

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen.

6.4.5 Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

6.4.6 Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

6.4.7 Lawinen

Lawinen sind Schnee- oder Eismassen, die an Berghängen niedergehen.

6.4.8 Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und von Gasen.

6.5 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen – es sei denn, im Folgenden sind solche genannt – Schäden durch

6.5.1 Sturmflut;

6.5.2 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen. Dies gilt nicht, wenn diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

6.5.3 Grundwasser, soweit nicht infolge von Witterungsniederschlägen oder Ausuferung von oberirdischen Gewässern an die Erdoberfläche gedrungen;

6.5.4 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; dies gilt nicht, soweit diese Gefahren durch ein versichertes Erdbeben ausgelöst wurden;

6.5.5 Trockenheit oder Austrocknung.

Nicht versichert sind Schäden an

6.5.6 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind (Rohbauten). Dies gilt auch für die in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen.

6.5.7 Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Ausgenommen hiervon sind Antennenanlagen und Markisen nach Ziffer 8.3.3.

7 Welche Sachen sind versichert?

Versichert ist der gesamte Hausrat innerhalb des im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsortes.

Hausrat, der anlässlich eines – auch unmittelbar bevorstehenden – Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und bei dieser Gelegenheit zerstört oder beschädigt wird oder abhandenkommt, ist versichert.

Hausrat außerhalb des im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsortes ist nur im Rahmen der Außenversicherung nach Ziffer 12 versichert. Er ist auch versichert, soweit dies zusätzlich vereinbart ist.

8 Was gehört zum Hausrat?

8.1 Zum Hausrat gehören alle Sachen, die Ihrem Haushalt zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen.

8.2 Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür gelten besondere Voraussetzungen und Entschädigungsgrenzen nach Ziffer 18.

8.3 Ferner gehören zum Hausrat

8.3.1 alle in das Gebäude eingefügten Sachen (*z. B. Einbaumöbel und Einbauküchen*). Dies gilt aber nur, wenn Sie diese als Mieter oder Wohnungseigentümer auf Ihre Kosten beschafft oder übernommen haben. Sie müssen aufgrund dessen hierfür die Gefahr tragen;

8.3.2 Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig vorgefertigt und lediglich mit geringem Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse angepasst worden sind;

8.3.3 privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die ausschließlich der versicherten Wohnung nach Ziffer 10 dienen. Diese müssen sich auf dem Grundstück befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt;

8.3.4 selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher (auch Rasenmähroboter), Go-Karts, Pedelecs (mit einer elektromotorischen

Tretunterstützung bis 25 km/h und einer max. Motor-Nenndauerleistung von 250 W, soweit eine etwaig vorhandene motorbetriebene Anfahr- oder Schiebehilfe technisch auf max. 6 km/h beschränkt ist), Modell- und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht versicherungspflichtig sind;

8.3.5 Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte;

8.3.6 Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen;

8.3.7 Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die folgenden Personen ausschließlich zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken dienen: Ihnen oder einer Person, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt. Handelswaren und Musterkollektionen sind hiervon ausgeschlossen;

8.3.8 Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Wohnungen nach Ziffer 10.1 gehalten werden (*z. B. Fische, Katzen, Vögel*).

8.4 Zum Hausrat gehört auch fremdes Eigentum nach Ziffer 8.1 bis Ziffer 8.3, das sich in Ihrem Haushalt befindet. Das gilt nicht für Sachen von Mietern bzw. Ihren Untermietern nach Ziffer 9.5.

9 Was gehört nicht zum Hausrat?

Nicht zum Hausrat gehören

9.1 Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Ziffer 8.3.1 genannt;

9.2 vom Gebäudeeigentümer eingebrachte oder in sein Eigentum übergegangene Sachen, für die er die Gefahr trägt.

Sofern diese Sachen danach durch den Mieter oder Wohnungseigentümer ersetzt werden, auch höher- oder geringerwertige, sind diese ebenfalls nicht versichert;

9.3 Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit nicht unter Ziffer 8.3.4 genannt;

9.4 Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versicherungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht unter Ziffer 8.3.4 bis Ziffer 8.3.6 genannt;

9.5 Hausrat Ihres Mieters und Untermieters in Ihrer Wohnung, es sei denn, dieser wurde dem Mieter oder Untermieter von Ihnen überlassen;

9.6 Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versicherungsvertrag (z. B. für Schmucksachen und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente bzw. Jagd- und Sportwaffen) versichert sind;

9.7 elektronisch gespeicherte Daten und Programme. Kosten für die technische Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private Nutzung bestimmten Daten und Programmen sind nur versichert, soweit dies zusätzlich vereinbart ist.

10 Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen?

Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung. Zur Wohnung gehören

10.1 diejenigen Räume, die Wohnzwecken dienen und eine selbstständige Lebensführung ermöglichen. Dies sind die ausschließlich von Ihnen privat genutzten Flächen eines Gebäudes.

Ihrer Nutzung steht eine Nutzung durch Personen, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben, gleich.

Räume, die ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt werden, gehören nicht zur Wohnung. Davon ausgenommen sind Räume, die ausschließlich über die Wohnung zu betreten sind (sog. Arbeitszimmer in der Wohnung);

10.2 Loggien, Balkone sowie an das Gebäude unmittelbar anschließende Terrassen. Gleiches gilt für ausschließlich von Ihnen zu privaten Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden einschließlich Garagen. Diese müssen sich auf dem Grundstück befinden, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet. Ihrer Nutzung steht eine Nutzung durch Personen, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben, gleich;

10.3 gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in dem Hausrat bestimmungsgemäß vorgehalten wird (z. B. ausgewiesene Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller, Waschkeller). Diese müssen sich auf demselben Grundstück befinden, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet;

10.4 privat genutzte Garagen, soweit sich diese in der Nähe des Versicherungsortes befinden und im Antrag benannt worden sind.

11 Was gilt für Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen im Versicherungsvertrag?

Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschädigung oder der Betrag, den Sie je Versicherungsfall selbst zu tragen haben. Eine Entschädigungsgrenze begrenzt die Entschädigungshöhe je Versicherungsfall nach oben.

Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen können individuell vereinbart werden. Sie können sich je nach versicherter Gefahr und Versicherungsleistung voneinander unterscheiden.

12 Was ist unter der Außenversicherung zu verstehen? Was beinhaltet sie?

12.1 Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung

Außerhalb des Versicherungsortes besteht für versicherte Sachen weltweit Versicherungsschutz unter folgenden Voraussetzungen:

12.1.1 Die Sachen sind Ihr Eigentum oder dienen Ihrem Gebrauch. Dies gilt auch für Sachen der mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen;

12.1.2 Die Sachen befinden sich nur vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes. Zeiträume von mehr als 3 Monaten gelten nicht als vorübergehend.

12.2 Unselbstständiger Hausstand während Ausbildung und Freiwilligendiensten

Halten Sie sich oder eine mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person länger außerhalb der Wohnung auf, besteht Versicherungsschutz während:

12.2.1 der Ausbildung / des Studiums;

12.2.2 eines freiwilligen Wehrdienstes;

12.2.3 eines sonstigen gesetzlichen Freiwilligendienstes (z. B. *Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst*).

Das gilt unabhängig von der Dauer des Aufenthalts, solange die Person keinen eigenen Hausstand gründet.

12.3 Versicherte Gefahren

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Außenversicherung gegen die versicherten Gefahren und Schäden gemäß Ziffer 3 bis Ziffer 6 mit den jeweiligen Ausschlüssen.

12.3.1 Besonderheit bei Raub

Droht der Räuber eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben nach Ziffer 4.3.2 an, besteht Außenversicherungsschutz nur unter folgender Voraussetzung:

Die angedrohte Gewalttat soll an Ort und Stelle verübt werden.

Dies gilt auch, wenn der Raub an Personen begangen wird, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben.

Sachen, die erst auf Verlangen des Räubers herangeschafft werden, sind nicht versichert.

12.3.2 Besonderheit bei Naturgefahren

Für Schäden durch Naturgefahren besteht Versicherungsschutz nur innerhalb von Gebäuden.

12.4 Entschädigungsgrenzen

Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist insgesamt auf 10 % der Versicherungssumme zuzüglich Vorsorge (Ziffer 17.2), höchstens auf 10.000 € begrenzt.

13 Welche Kosten sind versichert?

Wir ersetzen folgende Kosten, die infolge eines Versicherungsfalles erforderlich und tatsächlich angefallen sind:

13.1 Aufräumungskosten

Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen aufzuräumen. Dies schließt Aufwendungen ein, um zerstörte und beschädigte Sachen wegzuräumen, zum nächsten Ablagerungsplatz abzutransportieren und sie zu vernichten.

13.2 Bewegungs- und Schutzkosten

Das sind Kosten, die entstehen, um andere Sachen zu bewegen, zu verändern oder zu schützen. Voraussetzung ist, dass diese Maßnahmen dazu dienen, versicherte Sachen wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen.

13.3 Hotelkosten

Das sind Kosten, die entstehen, um eine Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. *Frühstück*) vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass die ansonsten ständig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde und Ihnen die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist.

Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder bewohnbar ist. Dies gilt längstens für die Dauer von 100 Tagen. Die Entschädigung ist pro Tag auf 1 ‰ der Versicherungssumme zuzüglich Vorsorge (Ziffer 17.2) begrenzt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

13.4 Transport- und Lagerkosten

Das sind Kosten, die entstehen, um versicherten Hausrat zu transportieren und zu lagern. Voraussetzung ist, dass die Wohnung unbenutzbar wurde und

Ihnen auch die Lagerung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist.

Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar ist. Dies gilt längstens für die Dauer von 100 Tagen.

13.5 Schlossänderungskosten

Das sind Kosten, die entstehen, um Schlossänderungen vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass Schlüssel für Türen der Wohnung oder für dort befindliche Wertschutzschränke durch einen Versicherungsfall abhandengekommen sind.

13.6 Bewachungskosten

Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen zu bewachen, wenn die Wohnung unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten.

Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen wieder voll gebrauchsfähig sind. Dies gilt längstens für die Dauer von 48 Stunden.

13.7 Reparaturkosten für Gebäudeschäden

Das sind Kosten, die entstehen, weil Gebäudeschäden im Bereich der Wohnung repariert werden müssen. Dies setzt voraus, dass die Schäden durch Einbruchdiebstahl, Raub oder dem Versuch einer solchen Tat entstanden sind.

Schäden innerhalb der Wohnung, die durch Vandalismus nach einem Einbruch oder einem Raub verursacht wurden, zählen ebenfalls dazu.

13.8 Reparaturkosten für Leitungswasserschäden in Wohnungen

Das sind Kosten, die entstehen, weil Leitungswasserschäden an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten repariert werden müssen. Dies setzt voraus, dass der Schaden in einer gemieteten oder in Sondereigentum befindlichen Wohnung entstanden ist.

13.9 Kosten für provisorische Maßnahmen

Das sind Kosten, die für provisorische Maßnahmen entstehen, um versicherte Sachen zu schützen.

14 Was sind der Versicherungswert und die Versicherungssumme? Was sind die Grundlagen der Anpassung der Versicherungssumme?

14.1 Versicherungswert

Der Versicherungswert bildet die Grundlage für die Berechnung der Entschädigung.

14.1.1 Versicherungswert ist der Neuwert. Das ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen.

14.1.2 Für Kunstgegenstände nach Ziffer 18.1.4 und Antiquitäten nach Ziffer 18.1.5 ist der Versicherungswert der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen.

14.1.3 Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu verwenden, ist der Versicherungswert der gemeine Wert. Das ist der Betrag, den Sie dafür bei einem Verkauf erzielen können.

14.1.4 Ist die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge nach Ziffer 18.3 begrenzt, werden höchstens diese berücksichtigt.

14.2 Versicherungssumme

Die Versicherungssumme wird vertraglich vereinbart. Sie soll dem Versicherungswert nach Ziffer 14.1 ohne Berücksichtigung einer Vorsorge (Ziffer 17.2) entsprechen.

14.3 Grundlagen der Anpassung von Versicherungssumme und Prämie

Es gelten folgende Grundlagen:

14.3.1 Wir passen den Versicherungsschutz an die Entwicklung der Verbraucherpreise an. Wir verändern hierzu die Versicherungssumme.

Für die Anpassung wird der Index „Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne die normalerweise nicht in der Wohnung gelagerten Güter“ verwendet. Dieser ist Bestandteil des Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI). Maßgebend ist der jeweils für den Monat September vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Index.

Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der Index im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat.

Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma berücksichtigt.

Die neue Versicherungssumme verändert sich jeweils mit Beginn einer jeden Versicherungsperiode. Sie wird auf volle 100 € aufgerundet. Wir geben Ihnen die neue Versicherungssumme bekannt.

14.3.2 Aus der neuen Versicherungssumme ergibt sich die neue Prämie.

14.3.3 Sie können der Anpassung der Versicherungssumme durch Erklärung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) widersprechen. Dies muss innerhalb

eines Monats geschehen, nachdem Ihnen die Mitteilung über die neue Versicherungssumme zugegangen ist. Um die Frist zu wahren, genügt es, den Widerspruch rechtzeitig abzusenden. Damit wird die Anpassung nicht wirksam.

15 Wann beginnt der Versicherungsschutz? Wie ist die Prämienzahlung geregelt?

15.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne von Ziffer 15.2 zahlen. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlungen oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie.

15.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

15.2.1 Die im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein genannten Beginn. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.

15.2.2 Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst zu diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolgen der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht haben.

15.2.3 Zahlen Sie die Prämie nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

16 Was gilt bei einem Wohnungswechsel?

16.1 Umzug in eine neue Wohnung

Wechseln Sie die Wohnung, geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens 2 Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug

beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht werden.

16.2 Mehrere Wohnungen

Bewohnen Sie neben der neuen weiterhin Ihre bisherige Wohnung (Doppelwohnsitz), geht der Versicherungsschutz nicht über. Für eine Übergangszeit von 2 Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

16.3 Umzug ins Ausland

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens 2 Monate nach Umzugsbeginn.

16.4 Anzeige der neuen Wohnung

16.4.1 Ein Wohnungswechsel muss uns spätestens bei Umzugsbeginn angezeigt werden. Dabei ist die neue Wohnfläche in Quadratmetern anzugeben.

16.4.2 Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, ist uns mitzuteilen, ob auch in der neuen Wohnung entsprechende Sicherungen vorhanden sind. Die Anzeige muss in Textform (*z. B. E-Mail, Telefax oder Brief*) erfolgen.

16.4.3 Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder der Wert des Hausrats, kann das zu Unterversicherung führen, wenn der Versicherungsschutz nicht angepasst wird.

16.5 Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht

16.5.1 Mit Umzugsbeginn gelten die Tarifbestimmungen, die am Ort der neuen Wohnung gültig sind.

16.5.2 Wenn sich die Prämie aufgrund veränderter Prämiensätze erhöht, können Sie den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn die Selbstbeteiligung erhöht wird.

Kündigen Sie, müssen Sie das in Textform (*z. B. E-Mail, Telefax oder Brief*) tun. Dafür haben Sie einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung Zeit. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang bei uns. Die Kündigung wird einen Monat, nachdem sie uns zugegangen ist, wirksam.

16.5.3 Uns steht im Fall einer Kündigung die Prämie nur in bisheriger Höhe und zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung zu.

16.6 Aufgabe einer gemeinsamen Ehwohnung

Im Fall einer Trennung von Ehegatten gilt Folgendes:

16.6.1 Ziehen Sie aus der gemeinsamen Eheswohnung aus und bleibt der Ehegatte dort zurück, gelten als Versicherungsort beide Wohnungen: die bisherige Eheswohnung und Ihre neue Wohnung. Dies gilt solange, bis der Versicherungsvertrag geändert wird, längstens bis zum Ablauf von 3 Monaten nach der auf den Auszug folgenden Hauptfälligkeit der Prämie. Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in Ihrer neuen Wohnung.

16.6.2 Wenn Sie und Ihr Ehegatte Versicherungsnehmer sind und einer von Ihnen aus der Eheswohnung auszieht, sind Versicherungsort ebenfalls beide Wohnungen: die bisherige Eheswohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt solange, bis der Versicherungsvertrag geändert wird, längstens bis zum Ablauf von 3 Monaten nach der auf den Auszug folgenden Hauptfälligkeit der Prämie. Danach erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.

16.6.3 Wenn Sie und Ihr Ehegatte Versicherungsnehmer sind und Sie beide in neue Wohnungen ziehen, gilt Ziffer 16.6.2 entsprechend. Nach Ablauf der Frist von 3 Monaten nach der auf den Auszug folgenden Hauptfälligkeit der Prämie erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

16.7 Lebensgemeinschaften, eingetragene Lebenspartnerschaften

Ziffer 16.6 gilt auch für eheähnliche Lebensgemeinschaften und eingetragene Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort gemeldet sind.

17 Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was gilt bei einer Unterversicherung?

17.1 Wir ersetzen

17.1.1 bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen den Versicherungswert nach Ziffer 14.1 zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung angerechnet;

17.1.2 bei beschädigten Sachen die erforderlichen Reparaturkosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Wir ersetzen außerdem eine Wertminderung, die durch die Reparatur nicht ausgeglichen wird. Ersetzt wird aber höchstens der Versicherungswert nach Ziffer 14.1 zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung angerechnet;

17.1.3 bei beschädigten Sachen, deren Gebrauchsfähigkeit nicht beeinträchtigt ist (Schönheitsschaden), einen Betrag, der dem Minderwert entspricht. Das setzt voraus, dass Ihnen eine Nutzung dieser Sache ohne Reparatur zumutbar ist.

17.2 Vorsorge

Die Versicherungssumme (Ziffer 14.2) erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von 10 %.

17.3 Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist.

17.4 Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers

Die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter Kosten ist je Versicherungsfall auf die zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles geltende Versicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag nach Ziffer 17.2 begrenzt.

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten (Aufwendungsersatz gemäß § 83 VVG), die auf Weisung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.

Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag für die Entschädigung versicherter Sachen und versicherter Kosten ausgeschöpft, gilt Folgendes:

Versicherte Kosten nach Ziffer 13 werden darüber hinaus bis zu 10 % der Versicherungssumme zuzüglich Vorsorge (Ziffer 17.2) ersetzt.

17.5 Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme (Ziffer 14.2) zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert nach Ziffer 14.1, besteht eine Unterversicherung. In diesem Fall kann die Entschädigung nach Ziffer 17.1 und Ziffer 17.2 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt werden:

$$\text{Entschädigung} = \frac{\text{Schadenbetrag} \times \text{Versicherungssumme}}{\text{Versicherungswert}} \quad (\text{zuzüglich Vorsorge})$$

17.6 Versicherte Kosten

Versicherte Kosten nach Ziffer 13 werden ersetzt, wenn sie nachweislich tatsächlich angefallen sind. Dabei werden die jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen berücksichtigt.

Die Erstattung von versicherten Kosten nach Ziffer 13 wird nach der gleichen Berechnungsformel in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert gekürzt. Das schließt auch Schadenabwendungs-, Schadenminderungs- (Aufwendungsersatz gemäß § 83 VVG) und Schadenermittlungskosten ein.

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten (Aufwendungsersatz gemäß § 83 VVG), die auf unsere Weisung entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.

17.7 Selbstbeteiligung

Im Versicherungsfall wird die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung abgezogen.

18 Was sind Wertsachen? Was sind Wertschutzschränke? Welche Entschädigungsgrenzen gelten für Wertsachen?

18.1 Wertsachen

Versicherte Wertsachen nach Ziffer 8.2 sind:

18.1.1 Bargeld sowie auf Karten oder sonstige Datenträger geladene Geldbeträge;

18.1.2 Urkunden einschließlich Sparbüchern und sonstigen Wertpapieren;

18.1.3 Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin;

18.1.4 Pelze, handgeknüpfte Teppiche, Gobelins und Kunstgegenstände (*z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken*) sowie nicht in Ziffer 18.1.3 genannte Sachen aus Silber;

18.1.5 Antiquitäten, die über 100 Jahre alt sind, mit Ausnahme von Möbelstücken.

18.2 Wertschutzschränke

18.2.1 Wertschutzschränke sind Sicherheitsbehältnisse, die durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle anerkannt sind.

18.2.2 Zusätzlich gilt:

Freistehende Wertschutzschränke müssen ein Mindestgewicht von 200 kg aufweisen.

Bei geringerem Gewicht müssen sie nach den Herstellervorschriften fachmännisch verankert oder in der Wand oder im Fußboden bündig eingelassen sein.

18.3 Entschädigungsgrenzen

18.3.1 Wertsachen werden je Versicherungsfall bis 20 % der Versicherungssumme entschädigt, sofern nichts anderes vereinbart ist.

18.3.2 Für Wertsachen außerhalb eines verschlossenen Wertschutzschranks nach Ziffer 18.2 gelten folgende Entschädigungsgrenzen je Versicherungsfall, höchstens jedoch der jeweils vereinbarte Betrag:

18.3.2.1 1.500 € insgesamt für Bargeld und auf Karten oder sonstige Datenträger geladene Geldbeträge mit Ausnahme von Münzen, deren Versicherungswert den Nennbetrag übersteigt;

18.3.2.2 3.000 € insgesamt für Urkunden einschließlich Sparbüchern und sonstigen Wertpapieren;

18.3.2.3 20.000 € insgesamt für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin.

19 Welche Regeln gelten für das Sachverständigenverfahren?

19.1 Feststellung der Schadenhöhe

Sie können nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Sie und wir auch gemeinsam vereinbaren.

19.2 Weitere Feststellungen

Sie und wir können vereinbaren, das Sachverständigenverfahren auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall auszudehnen.

19.3 Verfahren vor der Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

19.3.1 Jede Partei hat in Textform (z. B. *E-Mail, Telefax oder Brief*) einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere Partei in Textform (z. B. *E-Mail, Telefax oder Brief*) auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Dabei muss sie den von ihr benannten Sachverständigen angeben. Der zweite Sachverständige muss innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt werden. Wenn das nicht geschieht, kann die auffordernde Partei den Sachverständigen durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In unserer Aufforderung müssen wir Sie auf diese Folge hinweisen.

19.3.2 Wir dürfen folgende Personen nicht als Sachverständigen benennen:

19.3.2.1 Ihre Mitbewerber,

19.3.2.2 Personen, die mit Ihnen in dauernder Geschäftsverbindung stehen,

19.3.2.3 Personen, die bei Ihren Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.

19.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform (*z. B. E-Mail, Telefax oder Brief*) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung nach Ziffer 19.3.2 gilt auch für seine Benennung. Wenn sich die Sachverständigen nicht einigen, wird der Obmann durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. Dies geschieht auf Antrag einer der beiden Parteien.

19.4 Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

19.4.1 ein Verzeichnis der abhandengekommenen, der zerstörten und der beschädigten versicherten Sachen mit den dazugehörigen Versicherungswerten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

19.4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

19.4.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

19.4.4 die versicherten Kosten.

Wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist, muss zudem der Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles enthalten sein.

19.5 Verfahren nach der Feststellung

Jeder Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, übergeben wir sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die darin streitig gebliebenen Punkte. Die Feststellungen der Sachverständigen bilden dabei die Grenzen für den Entscheidungsspielraum des Obmanns. Seine Entscheidung übermittelt der Obmann beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen bzw. des Obmanns sind für die Vertragsparteien verbindlich. Sie sind unverbindlich, wenn nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.

Aufgrund von verbindlichen Feststellungen berechnen wir die Entschädigung.

Wenn die Feststellungen unverbindlich sind, trifft das Gericht eine verbindliche Feststellung.

Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

19.6 Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte.

19.7 Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden Ihre Obliegenheiten nicht berührt.

20 Wann wird die Entschädigung gezahlt und wie wird sie verzinst?

20.1 Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn wir den Anspruch dem Grund und der Höhe nach abschließend festgestellt haben.

Sie können einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der voraussichtlich mindestens zu zahlen ist.

20.2 Verzinsung

Für die Verzinsung gelten folgende Regelungen, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

20.2.1 Entschädigung

Sie ist ab dem Tag der Schadenmeldung zu verzinsen. Dies gilt nicht, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats geleistet wurde.

20.2.2 Zinssatz

Der Zinssatz liegt 1 % unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 247 BGB), mindestens aber bei 4 % und höchstens bei 6 % Zinsen pro Jahr.

Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

20.3 Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach Ziffer 20.1 und Ziffer 20.2.1 gilt: Nicht zu berücksichtigen ist der Zeitraum, für den wegen Ihres Verschuldens die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

20.4 Aufschiebung der Zahlung

Wir können die Zahlung aufschieben, solange

20.4.1 Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen;

20.4.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen Sie oder Ihren Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

21 Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (zusätzliche Obliegenheiten) haben Sie vor dem Versicherungsfall zu erfüllen?

21.1 Sicherheitsvorschriften in der kalten Jahreszeit

Als vertraglich vereinbarte, zusätzliche Obliegenheiten gelten folgende Sicherheitsvorschriften:

Sie haben in der kalten Jahreszeit die Wohnung nach Ziffer 10 zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren.

Alternativ sind dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

21.2 Folgen einer Obliegenheitsverletzung

Verletzen Sie eine der in Ziffer 21.1 genannten Obliegenheiten, gilt unter den Voraussetzungen nach § 28 VVG Folgendes: Wir sind berechtigt zu kündigen. Außerdem können wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

22 Welche Obliegenheiten haben Sie bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen?

22.1 Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

22.1.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

22.1.2 uns den Schadeneintritt, nachdem Sie von ihm Kenntnis erlangt haben, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

22.1.3 unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

22.1.4 unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, haben Sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

22.1.5 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

22.1.6 uns und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen einzureichen;

22.1.7 das Schadenbild solange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch uns freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu

dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch uns aufzubewahren;

22.1.8 uns soweit möglich unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

22.1.9 von uns angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billigerweise zugemutet werden kann;

22.1.10 für zerstörte oder abhandengekommenen Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhandengekommenen Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

22.2 Steht das Recht auf unsere vertragliche Leistung einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten (gemäß Ziffer 22.1.1 bis Ziffer 22.1.10) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

22.3 Folgen einer Obliegenheitsverletzung

Verletzen Sie eine Obliegenheit gemäß Ziffer 22.1, gilt unter den Voraussetzungen nach § 28 VVG Folgendes: Wir können ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

23 Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr?

23.1 Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung nach § 23 VVG kann insbesondere in den folgenden Fällen vorliegen:

23.1.1 Es ändert sich ein Umstand, nach dem wir vor Vertragsschluss gefragt haben.

23.1.2 Anlässlich eines Wohnungswechsels nach Ziffer 16 ändert sich ein Umstand, nach dem im Antrag gefragt worden ist.

23.1.3 Die ansonsten ständig bewohnte Wohnung bleibt länger als 60 Tage oder über eine für den Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt.

Sie ist zudem auch nicht beaufsichtigt oder in geeigneter Weise gesichert. Beaufsichtigt ist eine Wohnung dann, wenn sich während der Nacht eine dazu berechnete volljährige Person darin aufhält.

23.1.4 Vereinbarte Sicherungen wurden beseitigt, vermindert oder sind in nicht gebrauchsfähigem Zustand. Das gilt auch bei einem Wohnungswechsel.

23.2 Folgen einer Gefahrerhöhung

Die Folgen einer Gefahrerhöhung sind in den §§ 24 ff. VVG geregelt.

24 Was gilt für wiederherbeigeschaffte Sachen?

24.1 Anzeigepflicht

Erlangen Sie oder wir Kenntnis über den Verbleib abhandengekommener Sachen, muss dies dem Vertragspartner unverzüglich angezeigt werden.

Die Anzeige muss in Textform (*z. B. E-Mail, Telefax oder Brief*) erfolgen.

24.2 Entschädigung

Haben Sie den Besitz einer abhandengekommenen Sache wiedererhalten, so gilt für die Entschädigung dieser Sache:

24.2.1 Vor Zahlung der abschließenden Entschädigung

Sie behalten den Anspruch auf die Entschädigung.

Das setzt voraus, dass Sie uns die Sache innerhalb von 2 Wochen zur Verfügung stellen.

Andernfalls ist eine zwischenzeitlich geleistete Entschädigung für diese Sache zurückzuzahlen. Das gilt auch für eine anteilig geleistete Entschädigung.

24.2.2 Nach Zahlung der abschließenden Entschädigung

Sie können innerhalb von 2 Wochen nach Empfang unserer Aufforderung wählen, die Entschädigung zurückzuzahlen und die Sache zu behalten. Andernfalls gelten folgende Regelungen:

24.2.2.1 Bei Entschädigung der Sache in voller Höhe des Versicherungswertes können Sie uns die Sache zur Verfügung stellen. Dieses Wahlrecht müssen Sie innerhalb von 2 Wochen nach Empfang unserer Aufforderung ausüben. Tun Sie das nicht, geht das Wahlrecht auf uns über.

24.2.2.2 Bei Entschädigung der Sache in bedingungsgemäß anteiliger Höhe des Versicherungswerts müssen Sie diese im Einvernehmen mit uns öffentlich meistbietend verkaufen lassen.

Wir erhalten von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten höchstens den Anteil, den wir bereits für die Sache entschädigt haben.

24.3 Beschädigte Sachen

Behalten Sie wiederherbeigeschaffte Sachen und sind diese beschädigt worden, können Sie auch die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der

Reparaturkosten verlangen oder behalten.

24.4 Mögliche Rückerlangung

Ist es Ihnen möglich, den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurückzuerlangen, ohne dass Sie davon Gebrauch machen, gilt die Sache als zurückerhalten.

24.5 Übertragung der Rechte

Müssen Sie uns zurückerlangte Sachen zur Verfügung stellen, gilt:

Sie haben uns den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die Ihnen an diesen Sachen zustehen.

24.6 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, haben Sie die gleichen Rechte und Pflichten wie bei Zurückerlangung des Wertpapiers.

Sie können die Entschädigung jedoch behalten, soweit Ihnen bei der Rückabwicklung durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

25 Wann fällt das versicherte Interesse weg und was geschieht dann mit dem Vertrag?

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem wir vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt haben.

25.1 Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und dauerhafte Auflösung des versicherten Hausrates

25.1.1 nach Ihrer Aufnahme in eine stationäre Pflegeeinrichtung;

25.1.2 nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.

25.2 Das Versicherungsverhältnis endet bei Ihrem Tod zum Zeitpunkt unserer Kenntniserlangung über die vollständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch 2 Monate nach Ihrem Tod, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie Sie.

26 Wann können Sie oder wir nach dem Versicherungsfall kündigen?

26.1 Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Textform (*z. B. E-Mail, Telefax oder Brief*) zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

26.2 Kündigung durch Sie

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung mit ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

26.3 Kündigung durch uns

Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

27 Wann beginnt und endet der Vertrag?

27.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

27.2 Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens 3 Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist.

27.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

27.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss uns spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

28 Was gilt für Erklärungen, Anzeigen und Anschriftenänderung?

28.1 Form, zuständige Stelle

Die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegenüber uns erfolgen, sind in Textform (z. B. *E-Mail, Telefax oder Brief*) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

Erklärungen und Anzeigen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.

28.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 3 Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer uns nicht angezeigten Änderung Ihres Namens.

28.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift Ihres Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Ziffer 28.2 entsprechend Anwendung.

29 Welches Gericht ist örtlich zuständig?

29.1 Klagen gegen uns

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung oder Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Verlegen Sie jedoch nach Vertragsschluss Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung, Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

29.2 Klagen gegen Sie

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach Ihrem Sitz, dem Sitz Ihrer Niederlassung oder nach Ihrem Wohnsitz; fehlt ein solcher, nach Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt.

Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

30 Welches Recht ist anzuwenden?

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

31 Welche Embargobestimmung gilt?

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Was kann zusätzlich zu den Allgemeinen Hausrat - Versicherungsbedingungen (VHB 2021 – Versicherungssummenmodell) vereinbart werden?

PK 7110 Fahrraddiebstahl

PK 7112 Datenrettungskosten

PK 7213 Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung

PK 7215 Schäden durch Naturgefahren an Hausrat im Freien

PK 7610 Sicherheitsvorschriften (zusätzliche Obliegenheiten)

PK 7710 Selbstbehalt bei ungekürzter Hausrat-Versicherungssumme

PK 7712 Kein Abzug wegen Unterversicherung

PK 7110 Fahrraddiebstahl

1. In Erweiterung zu Ziffer 4.1 VHB 2021 sind Fahrräder auch gegen Diebstahl versichert. Die Regelungen zur Außenversicherung nach Ziffer 12 gelten entsprechend.

Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie zusammen mit dem Fahrrad abhandengekommen sind.

Einzuhalten sind folgende Obliegenheiten:

1.1 Sie müssen das Fahrrad durch ein verkehrsübliches Schloss gegen Diebstahl sichern, wenn Sie es nicht zur Fortbewegung einsetzen. Sogenannte „Rahmenschlösser“ zählen nicht zu den verkehrsüblichen Schlössern.

1.2 Ist das Fahrrad nicht in Gebrauch, haben Sie nach Möglichkeit einen gemeinschaftlichen Fahrradabstellraum zu nutzen. Sie müssen dort das Fahrrad durch ein verkehrsübliches Schloss gegen Diebstahl sichern.

1.3 Sie haben geeignete Unterlagen, die den Erwerb und die Identität (Hersteller, Marke und Rahmennummer) des Fahrrads belegen, zu beschaffen und aufzubewahren. Soweit dies unverhältnismäßig oder für Sie unzumutbar ist, können Sie die Entschädigung nur verlangen, wenn Sie die Merkmale des Fahrrads anderweitig nachweisen können.

1.4 Sie haben den Diebstahl unverzüglich der Polizei anzuzeigen. Darüber hinaus haben Sie uns einen Nachweis darüber zu erbringen, dass das Fahrrad

nicht innerhalb von 3 Wochen seit der Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde.

1.5 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen

Verletzten Sie eine dieser Obliegenheiten, können wir nach § 28 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

2. Die Entschädigungsgrenze ist je Versicherungsfall auf 1 % der Versicherungssumme nach Ziffer 14.2 VHB 2021 zuzüglich Vorsorge (Ziffer 17.2) begrenzt. Eine andere Entschädigungsgrenze kann vereinbart werden.

PK 7112 Datenrettungskosten

1. Datenrettungskosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen und notwendigen Kosten für die technische Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten Daten und Programmen. Dies gilt, wenn diese zumindest auch privat genutzt werden. Eine Wiederbeschaffung gilt dabei nicht als Wiederherstellung.

Voraussetzung ist, dass die Daten durch eine Substanzbeschädigung des Datenträgers verloren gegangen, beschädigt oder nicht mehr verfügbar sind.

Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen Wiederherstellung.

2. Ausschlüsse

2.1 Nicht ersetzt werden Wiederherstellungskosten für Daten und Programme in folgenden Fällen:

2.1.1 Sie sind zur Nutzung der Daten oder Programme nicht berechtigt (*z. B. Raubkopien*).

2.1.2 Sie halten die Daten oder Programme auf einem Sicherungs- oder Installationsmedium vor.

2.2 Wir leisten keine Entschädigung für die Kosten eines erneuten Lizenzerwerbs.

3. Wir ersetzen die Datenrettungskosten bis zu einem Betrag von 500 €.

PK 7213 Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung

Soweit Hausrat auch außerhalb der ständigen Wohnung versichert ist, gilt abweichend von Ziffer 8 VHB 2021:

Nicht versichert sind

1. In Zweitwohnungen in ständig bewohnten Gebäuden:

- 1.1 Bargeld sowie auf Karten oder sonstige Datenträger geladene Geldbeträge;
 - 1.2 Urkunden einschließlich Sparbüchern und sonstigen Wertpapieren;
 - 1.3 Schmucksachen, Edelsteine und Perlen;
 - 1.4 Briefmarken, Münzen und Medaillen;
 - 1.5 alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin;
 - 1.6 Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins;
 - 1.7 Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken).
2. In nicht ständig bewohnten Gebäuden wie z. B. Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und Weinberghäusern zusätzlich zu Ziffer 1.1 bis Ziffer 1.7:
- 2.1 Schusswaffen;
 - 2.2 Foto- und optische Apparate;
 - 2.3 Antiquitäten, die über 100 Jahre alt sind, mit Ausnahme von Möbelstücken.

Was kann zusätzlich zu den Allgemeinen Hausrat Versicherungsbedingungen (VHB 2021 – Versicherungssummenmodell) vereinbart werden?

PK 7215 Schäden durch Naturgefahren an Hausrat im Freien

Abweichend von Ziffer 6.5.7 VHB 2021 wird für versicherte Sachen außerhalb von Gebäuden, aber innerhalb des Versicherungsortes nach Ziffer 10 VHB 2021 Entschädigung geleistet.

PK 7610 Sicherheitsvorschriften (zusätzliche Obliegenheiten)

- 1. Für die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung aufhält, müssen alle Schließvorrichtungen und vereinbarten Sicherungen betätigt werden. Vereinbarte Einbruchmeldeanlagen sind einzuschalten. Dies gilt nicht, wenn die Wohnung nur für sehr kurze Zeit verlassen wird. Dazu gehört z. B. *der Gang zum häuslichen Briefkasten oder zur Mülltonne.*
- 2. Alle Schließvorrichtungen, vereinbarten Sicherungen und Einbruchmeldeanlagen müssen in gebrauchsfähigem Zustand erhalten werden. Störungen, Mängel und Schäden sind unverzüglich zu beseitigen.
- 3. Verletzten Sie eine dieser Obliegenheiten, können wir nach § 28 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

PK 7710 Selbstbehalt bei ungekürzter Hausrat-Versicherungssumme

Der bedingungsgemäß als ersatzpflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Das gilt nicht für Aufwendungsersatz, der auf unsere Weisung angefallen ist.

Für den Fall, dass mehrere Selbstbeteiligungen zum Tragen kommen, wird einmalig die höchste Selbstbeteiligung berücksichtigt.

PK 7712 Kein Abzug wegen Unterversicherung

1. Unterversicherungsverzicht

Unterversicherungsverzicht bedeutet, dass wir im Schadenfall auf den Einwand einer Unterversicherung verzichten.

Eine Unterversicherung besteht, wenn die vereinbarte Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert (siehe Ziffer 14.1 VHB 2021) ist. Das kann dazu führen, dass wir die Entschädigung wegen Unterversicherung nach Ziffer 17.5 VHB 2021 kürzen. Mit dem Verzicht erfolgt bei der Entschädigungsberechnung nach Ziffer 17.4 VHB 2021 kein Abzug, wenn die Entschädigungshöhe die vereinbarte Versicherungssumme inklusive des Vorsorgebetrags nicht übersteigt.

Wir verzichten auf den Einwand einer Unterversicherung nach Ziffer 17.5 VHB 2021, wenn folgende Voraussetzung vorliegt:

Es besteht kein weiterer Hausratversicherungsvertrag ohne Unterversicherungsverzicht für denselben Versicherungsort.

2. Kündigung des Unterversicherungsverzichts

Sie und wir können den Unterversicherungsverzicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende der Versicherungsperiode in Textform (*z. B. E-Mail, Telefax oder Brief*) kündigen.

Kündigen wir, können Sie den Vertrag zum Ende der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Dafür haben Sie nach Zugang unserer Erklärung einen Monat Zeit.

3. Wohnungswechsel bei vereinbartem Unterversicherungsverzicht

Wechseln Sie die Wohnung, geht ein bisher vereinbarter Unterversicherungsverzicht auf die neue Wohnung über.

Verändert sich die Versicherungssumme der neuen Wohnung, gilt:

Der Unterversicherungsverzicht besteht bis zu 2 Monate nach Umzugsbeginn fort. In dieser Zeit muss der Vertrag an die tatsächliche Versicherungssumme angepasst werden. Der Unterversicherungsverzicht entfällt nach Ablauf dieser Frist, wenn bis dahin keine Anpassung erfolgt ist.

Allgemeine Bedingungen für die Glasversicherung (AGLB 2021)

- 1 Was ist der Versicherungsfall?
- 2 Welche Schäden und Gefahren sind nicht versichert?
- 3 Welche generellen Ausschlüsse gibt es?
- 4 Welche Sachen sind versichert? Was ist zusätzlich versicherbar?
Welche Sachen sind nicht versichert?
- 5 Welche Kosten sind versichert? Welche Kosten können zusätzlich versichert werden?
- 6 Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen?
- 7 Wann beginnt der Versicherungsschutz? Wie ist die Prämienzahlung geregelt?
- 8 Was sind die Grundlagen der Anpassung von Versicherungsschutz und Prämie?
- 9 In welcher Form erfolgt die Entschädigung?
- 10 Was ist unter einer Entschädigung als Geldleistung zu verstehen?
- 11 Wann wird eine Geldleistung gezahlt und wie wird sie verzinst?
- 12 Was gilt bei einem Wohnungswechsel?
- 13 Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr?
- 14 Welche Obliegenheiten haben Sie bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles?
- 15 Wann können Sie oder wir nach dem Versicherungsfall kündigen?
- 16 Wann beginnt und endet der Vertrag?
- 17 Was gilt für Erklärungen, Anzeigen und Anschriftenänderung?
- 18 Welches Gericht ist örtlich zuständig?
- 19 Welches Recht ist anzuwenden?
- 20 Welche Embargobestimmung gilt?

1 Was ist der Versicherungsfall?

Wir entschädigen für versicherte Sachen, die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden.

2 Welche Schäden und Gefahren sind nicht versichert?

2.1 Nicht versichert sind folgende Schäden:

2.1.1 Oberflächen oder Kanten werden beschädigt (z. B. durch Schrammen, Kratzer, Muschelausbrüche);

2.1.2 Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen werden undicht.

2.2 Nicht versichert ist der Bruch durch folgende Gefahren, soweit für diese Gefahren anderweitiger Versicherungsschutz besteht:

2.2.1 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

2.2.2 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder dem Versuch einer solchen Tat;

2.2.3 Leitungswasser;

2.2.4 Sturm, Hagel;

2.2.5 weitere Naturgefahren (Elementargefahren) wie Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch.

3 Welche generellen Ausschlüsse gibt es?

3.1 Ausschluss Krieg

Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

3.2 Ausschluss Innere Unruhen

Nicht versichert sind Schäden durch Innere Unruhen. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

3.3 Ausschluss Kernenergie

Nicht versichert sind Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

4 Welche Sachen sind versichert? Was ist zusätzlich versicherbar? Welche Sachen sind nicht versichert?

4.1 Versicherte Sachen

Versichert sind folgende im Versicherungsschein bezeichnete Sachen:

4.1.1 Fertig eingesetzte oder montierte Glasscheiben, Platten und Spiegel aus Glas (Gebäude- und Mobiliarverglasung), Glaskeramikkochflächen;

4.1.2 künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

4.2 Zusätzlich versicherbar

Nur durch zusätzliche Vereinbarung können folgende fertig eingesetzte oder montierte Sachen mitversichert werden:

4.2.1 Scheiben und Platten aus Kunststoff;

4.2.2 Platten aus Glaskeramik;

4.2.3 Glasbausteine und Profilbaugläser;

4.2.4 Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff;

4.2.5 Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen;

4.2.6 Aquarien/Terrarien;

4.2.7 sonstige Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind.

4.3 Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind

4.3.1 optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und Handspiegel;

4.3.2 Photovoltaikanlagen;

4.3.3 Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte sind (*z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten und Monitoren, Displays von Tablets und Smartphones*);

4.3.4 Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind;

4.3.5 Sachen in gewerblich genutzten Räumen.

5 Welche Kosten sind versichert? Welche Kosten können zusätzlich versichert werden?

5.1 Versicherte Kosten

Wir ersetzen folgende Kosten, die infolge eines Versicherungsfalles erforderlich und tatsächlich angefallen sind:

5.1.1 für das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen);

5.1.2 um versicherte Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz abzutransportieren und sie zu vernichten (Entsorgungskosten);

5.1.3 für zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. *Kran- oder Gerüstkosten*);

5.1.4 um Sachen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z. B. *Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.*), zu beseitigen und wiederanzubringen.

Die Entschädigung für versicherte Kosten nach Ziffer 5.1.3 und Ziffer 5.1.4 ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

5.2 Zusätzlich versicherbar

Liegt eine entsprechende zusätzliche Vereinbarung vor, ersetzen wir folgende Kosten, die infolge eines Versicherungsfalles erforderlich und tatsächlich angefallen sind:

5.2.1 um Anstriche, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacke und Folien auf den versicherten Sachen zu erneuern;

5.2.2 um Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen zu beseitigen.

6 Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen?

Der Versicherungsort sind die im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden.

Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, besteht dieser nur innerhalb des Versicherungsortes.

7 Wann beginnt der Versicherungsschutz? Wie ist die Prämienzahlung geregelt?

7.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne von Ziffer 7.2 zahlen. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlungen oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie.

7.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

7.2.1 Die im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des

Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.

7.2.2 Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst zu diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolgen der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht haben.

7.2.3 Zahlen Sie die Prämie nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

8 Was sind die Grundlagen der Anpassung von Versicherungsschutz und Prämie?

Es gelten folgende Grundlagen:

8.1 Wir passen den Versicherungsschutz an die Preisentwicklung für Verglasungsarbeiten an. Die Prämie verändert sich entsprechend.

Für eine Prämienanpassung werden die Preisindizes für Verglasungsarbeiten verwendet. Maßgebend sind die für den Monat Mai vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Indizes.

Bei Wohnungen, Ein- und Mehrfamiliengebäude gilt der Index für Wohngebäude insgesamt.

Für gewerbliche Risiken gilt das Mittel aus den Indizes für Wohngebäude insgesamt, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude.

Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres entsprechend dem Prozentsatz, um den sich das jeweilige Mittel der Preisindizes im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat.

Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet.

8.2 Bei einer Prämienerrhöhung nach Ziffer 8.1 können Sie durch Erklärung in Textform (*z. B. E-Mail, Telefax oder Brief*) mit Wirkung zum Erhöhungszeitpunkt kündigen. Wir müssen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinweisen. Diese Mitteilung muss Ihnen mindestens einen Monat, bevor die neue Prämie wirksam wird, zugegangen sein.

Sie müssen innerhalb eines Monats kündigen, nachdem Ihnen die Mitteilung über die Prämienerrhöhung zugegangen ist. Um die Frist zu wahren, genügt es, die Kündigung rechtzeitig abzusenden. Damit wird die Erhöhung nicht wirksam.

9 In welcher Form erfolgt die Entschädigung?

Die Entschädigung erfolgt als Geldleistung.

10 Was ist unter einer Entschädigung als Geldleistung zu verstehen?

10.1 Geldleistung

10.1.1 Im Versicherungsfall erbringen wir eine Geldleistung in ortsüblicher Höhe. Diese umfasst Aufwendungen, um zerstörte oder beschädigte Sachen nach Ziffer 4 zu entsorgen, sie in gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen, an den Schadenort zu liefern und zu montieren.

10.1.2 Von der Geldleistung ausgenommen sind besondere Aufwendungen, die erforderlich sind, um den Schadenort zu erreichen (*z. B. für Gerüste und Kräne*). Das Gleiche gilt für besondere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Einsetzen einer Scheibe (*z. B. Anstriche, De- und Remontage von Vergitterungen*).

Solche Aufwendungen ersetzen wir nur in der vereinbarten Höhe.

10.1.3 Wir ersetzen nicht:

10.1.3.1 Aufwendungen, um unbeschädigte Sachen an entschädigte Sachen anzugleichen (*z. B. Farbe und Struktur*);

10.1.3.2 Aufwendungen, die durch fertigungsbedingte Abweichungen der Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen.

10.1.4 Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist. Sie wird nicht ersetzt, wenn Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.

10.2 Notverglasung / Notverschalung

Sie können das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und Notverschalungen nach Ziffer 5.1.1) selbst in Auftrag geben. Diese erforderlichen Aufwendungen können Sie als versicherte Kosten geltend machen.

10.3 Kosten

10.3.1 Für die Berechnung der versicherten Kosten nach Ziffer 5 ist der Zeitpunkt des Versicherungsfalles maßgeblich. Dabei werden die jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen berücksichtigt.

10.3.2 Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist. Sie wird nicht ersetzt, wenn Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.

10.4 Unterversicherung

Eine Unterversicherung liegt vor, wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die für die Prämienberechnung maßgebliche Wohnfläche von den tatsächlichen Verhältnissen abweicht und deshalb die Prämie zu niedrig bemessen wurde.

Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschädigung im Verhältnis der gezahlten Prämie zu der tatsächlich zu zahlende Prämie nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

$$\text{Entschädigung} = \frac{\text{Schadenbetrag} \times \text{gezahlte Versicherungsprämie}}{\text{tatsächlich zu zahlende Versicherungsprämie}}$$

Die Erstattung von versicherten Kosten nach Ziffer 5 wird nach der gleichen Berechnungsformel in dem Verhältnis von gezahlter Versicherungsprämie zur tatsächlich zu zahlenden Versicherungsprämie gekürzt.

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten (Aufwendungsersatz gemäß § 83 VVG), die auf unsere Weisung entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.

10.5 Restwerte

Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsleistung angerechnet.

11 Wann wird eine Geldleistung gezahlt und wie wird sie verzinst?

11.1 Fälligkeit der Geldleistung

Eine Geldleistung wird fällig, wenn wir den Anspruch dem Grund und der Höhe nach abschließend festgestellt haben.

Sie können einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der voraussichtlich mindestens zu zahlen ist.

11.2 Verzinsung

Für die Verzinsung gelten folgende Regelungen, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

11.2.1 Geldleistung

Sie ist ab dem Tag der Schadenmeldung zu verzinsen. Dies gilt nicht, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats geleistet wurde.

11.2.2 Zinssatz

Der Zinssatz liegt 1 % unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 247 BGB), mindestens aber bei 4 % und höchstens bei 6 % Zinsen pro Jahr.

Die Zinsen werden zusammen mit der Geldleistung fällig.

11.3 Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach Ziffer 11.1 und Ziffer 11.2.1 gilt: Nicht zu berücksichtigen ist der Zeitraum, für den wegen Ihres Verschuldens die Geldleistung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

11.4 Aufschiebung der Zahlung

Wir können die Zahlung aufschieben, solange

11.4.1 Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen;

11.4.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen Sie oder Ihre Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

12 Was gilt bei einem Wohnungswechsel?

12.1 Umzug in eine neue Wohnung

Wechseln Sie die Wohnung, geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens 2 Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht werden.

12.2 Mehrere Wohnungen

Bewohnen Sie neben der neuen weiterhin Ihre bisherige Wohnung (Doppelwohnsitz), geht der Versicherungsschutz nicht über. Für eine Übergangszeit von 2 Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

12.3 Umzug ins Ausland

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens 2 Monate nach Umzugsbeginn.

12.4 Anzeige der neuen Wohnung

12.4.1 Ein Wohnungswechsel muss uns spätestens bei Umzugsbeginn angezeigt werden. Dabei ist die neue Wohnfläche in Quadratmetern anzugeben.

12.4.2 Verändert sich nach dem Wohnungswechsel ein für die Prämienberechnung erforderlicher Umstand, nach dem im Antrag gefragt wurde, kann das zu einer Unterversicherung führen. Der Versicherungsschutz muss in diesem Fall angepasst werden.

12.5 Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht

12.5.1 Mit Umzugsbeginn gelten die Tarifbestimmungen, die am Ort der neuen Wohnung gültig sind.

12.5.2 Wenn sich die Prämie aufgrund veränderter Prämiensätze erhöht, können Sie den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn die Selbstbeteiligung erhöht wird.

Kündigen Sie, müssen Sie das in Textform (*z. B. E-Mail, Telefax oder Brief*) tun. Dafür haben Sie einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung Zeit. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang bei uns. Die Kündigung wird einen Monat, nachdem sie bei uns zugegangen ist, wirksam.

12.5.3 Uns steht im Fall einer Kündigung die Prämie nur in bisheriger Höhe und zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung zu.

12.6 Aufgabe einer gemeinsamen Ehwohnung

12.6.1 Ziehen Sie aus der gemeinsamen Ehwohnung aus und bleibt Ihr Ehegatte dort zurück, gelten als Versicherungsort beide Wohnungen: die bisherige Ehwohnung und Ihre neue Wohnung. Dies gilt solange, bis der Versicherungsvertrag geändert wird, längstens bis zum Ablauf von 3 Monaten nach der auf den Auszug folgenden Hauptfälligkeit der Prämie. Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in Ihrer neuen Wohnung.

12.6.2 Wenn Sie und Ihr Ehegatte Versicherungsnehmer sind und einer von Ihnen aus der Ehwohnung auszieht, sind Versicherungsort ebenfalls beide Wohnungen: die bisherige Ehwohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt solange, bis der Versicherungsvertrag geändert wird, längstens bis zum Ablauf von 3 Monaten nach der auf den Auszug folgenden Hauptfälligkeit der Prämie. Danach erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.

12.6.3 Wenn Sie und Ihr Ehegatte Versicherungsnehmer sind und Sie beide in neue Wohnungen ziehen, gilt Ziffer 12.6.2 entsprechend.

Nach Ablauf der Frist von 3 Monaten nach der auf den Auszug folgenden Hauptfälligkeit der Prämie erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

12.7 Lebensgemeinschaften, eingetragene Lebenspartnerschaften

Ziffer 12.6 gilt auch für eheähnliche Lebensgemeinschaften und eingetragene Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort gemeldet sind.

13 Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr?

13.1 Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung nach § 23 VVG kann insbesondere in den folgenden Fällen vorliegen:

13.1.1 Es ändert sich ein Umstand, nach dem wir vor Vertragsschluss gefragt haben.

13.1.2 Die Wohnung ist länger als 60 Tage unbewohnt.

13.1.3 Das Gebäude steht dauernd oder vorübergehend leer.

13.2 Folgen einer Gefahrerhöhung

Die Folgen einer Gefahrerhöhung sind in den §§ 24 ff. VVG geregelt.

14 Welche Obliegenheiten haben Sie bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen?

14.1 Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

14.1.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

14.1.2 uns den Schadeneintritt, nachdem Sie von ihm Kenntnis erlangt haben, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

14.1.3 unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

14.1.4 unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, haben Sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

14.1.5 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

14.1.6 uns und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen einzureichen;

14.1.7 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch uns freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (*z. B. durch Fotos*) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch uns aufzubewahren;

14.1.8 soweit möglich, uns unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

14.1.9 von uns angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billigerweise zugemutet werden kann.

14.2 Steht das Recht auf unsere vertragliche Leistung einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten (gemäß Ziffer 14.1.1. bis 14.1.9) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

14.3 Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzen Sie diese Obliegenheiten nach Ziffer 14.1, gilt unter den Voraussetzungen nach § 28 VVG Folgendes: Wir können ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

15 Wann können Sie oder wir nach dem Versicherungsfall kündigen?

15.1 Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen.

Die Kündigung ist in Textform (*z. B. E-Mail, Telefax oder Brief*) zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

15.2 Kündigung durch Sie

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung mit ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

15.3 Kündigung durch uns

Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

16 Wann beginnt und endet der Vertrag?

16.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

16.2 Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens 3 Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

16.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss uns spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

17 Was gilt für Erklärungen, Anzeigen und Anschriftenänderung?

17.1 Form, zuständige Stelle

Die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegenüber uns erfolgen, sind in Textform (*z. B. E-Mail, Telefax oder Brief*) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

Erklärungen und Anzeigen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.

17.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung

gilt 3 Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer uns nicht angezeigten Änderung Ihres Namens.

17.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift Ihres Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Ziffer 17.2 entsprechend Anwendung.

18 Welches Gericht ist örtlich zuständig?

18.1 Klagen gegen uns

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung oder Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Verlegen Sie nach Vertragsschluss Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung, Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

18.2 Klagen gegen Sie

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach Ihrem Sitz, dem Sitz Ihrer Niederlassung oder Ihrem Wohnsitz; fehlt ein solcher, nach Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt.

Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

19 Welches Recht ist anzuwenden?

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

20 Welche Embargobestimmung gilt?

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder

Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Tarif Hausrat (Basis VHB 2021)

0. Allgemein

0.1 Mindestjahresprämie

Die Mindestjahresprämie (ohne Versicherungsteuer) darf auch bei Gewährung von

Nachlässen (z. B. *Dauernachlass*, *Nachlass für Zahlungsweise*) nicht unterschritten werden.

Sie beträgt: 40 €

Monatliche Zahlungsweise ist nur bei Vereinbarung eines SEPA-Lastschriftmandats möglich. Die Mindestrate beträgt in diesem Fall 5 €.

0.2 Dauernachlass

Die Vertragsdauer darf höchstens 3 Jahre betragen.

Bei vereinbarter 3-jähriger Laufzeit beträgt der Dauernachlass 10 %

0.3 Ratenzahlung

Als Versicherungsperiode gilt der Zeitraum eines Jahres.

Wird die Jahresprämie in Raten entrichtet, so verringert sich die Prämie wie folgt:

- bei monatlicher Zahlung (nur bei Lastschriftverfahren) um 0 %
- bei vierteljährlicher Zahlung um 2 %
- bei halbjährlicher Zahlung um 3 %
- bei jährlicher Zahlung um 5 %

0.4 Versicherungsteuer

Den im Tarif genannten Prämien und Zuschlägen ist die Versicherungsteuer hinzuzurechnen.

Sie beträgt in 2021 16,15 %

1. Hausratversicherung

Der Tarif gilt für die Versicherung von Hausrat in ständig und nicht ständig bewohnten Wohnungen sowie im Rahmen der Außenversicherung gegen die

Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus, Leitungswasser, Sturm und Hagel. Der Ausschluss einzelner Gefahren ist nicht möglich.

1.1 Kein Abzug wegen Unterversicherung (Klausel 7712)

wird gewährt bei mindestens 650 € Versicherungssumme pro m² Wohnfläche. Die Versicherungssumme ist auf 100 € aufzurunden.

Anmerkung:

Wohnfläche ist die Grundfläche einer Wohnung einschließlich Hobbyräume; ausgenommen sind jedoch Treppen, Kellerräume und Speicherräume (soweit nicht zu Wohn- und Hobbyzwecken ausgebaut), Balkone, Loggien und Terrassen.

1.2 Selbstbehalt bei ungekürzter Hausrat-Versicherungssumme (Klausel 7710)

Wird eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500 € je Versicherungsfall vereinbart, so kann die Tarifprämie (einschließlich aller Zuschläge) um 20 % reduziert werden.

1.3 Tarifzoneneinteilung

Tarifzoneneinteilung 01067 – 24615			
01067 - 01326 Zone 1	06791 - 06791 Zone 1	16225 - 16277 Zone 3	21522 - 21523 Zone 2
01327 - 01471 Zone 2	06792 - 06885 Zone 2	16278 - 16320 Zone 2	21524 - 21628 Zone 3
01472 - 01474 Zone 1	06886 - 07317 Zone 1	16321 - 16865 Zone 3	21629 - 21634 Zone 4
01475 - 01557 Zone 2	07318 - 07342 Zone 2	16866 - 16867 Zone 2	21635 - 21645 Zone 3
01558 - 01619 Zone 1	07343 - 07348 Zone 1	16868 - 16927 Zone 3	21646 - 21679 Zone 4
01620 - 01689 Zone 2	07349 - 07355 Zone 2	16928 - 17032 Zone 2	21680 - 22040 Zone 3
01690 - 01876 Zone 1	07356 - 07406 Zone 1	17033 - 17038 Zone 4	22041 - 22843 Zone 6
01877 - 01944 Zone 2	07407 - 07553 Zone 2	17039 - 17165 Zone 2	22844 - 22868 Zone 5

01945 - 02624 Zone 1	07554 - 07742 Zone 1	17166 - 17234 Zone 3	22869 - 22884 Zone 4
02625 - 02707 Zone 2	07743 - 07750 Zone 2	17235 - 17247 Zone 2	22885 - 22957 Zone 5
02708 - 02732 Zone 1	07751 - 08106 Zone 1	17248 - 17251 Zone 3	22958 - 22960 Zone 3
02733 - 02735 Zone 2	08107 - 08208 Zone 2	17252 - 17388 Zone 2	22961 - 23551 Zone 5
02736 - 02828 Zone 1	08209 - 08279 Zone 1	17389 - 17488 Zone 3	23552 - 23568 Zone 3
02829 - 02898 Zone 2	08280 - 08296 Zone 2	17489 - 17494 Zone 2	23569 - 23569 Zone 4
02899 - 02905 Zone 1	08297 - 08300 Zone 1	17495 - 18180 Zone 3	23570 - 23610 Zone 3
02906 - 02999 Zone 2	08301 - 08370 Zone 2	18181 - 18245 Zone 2	23611 - 23618 Zone 2
03000 - 03057 Zone 3	08371 - 08411 Zone 1	18246 - 18257 Zone 3	23619 - 23622 Zone 5
03058 - 03099 Zone 2	08412 - 08467 Zone 2	18258 - 18272 Zone 2	23623 - 23626 Zone 2
03100 - 03115 Zone 1	08468 - 09127 Zone 1	18273 - 18310 Zone 3	23627 - 23628 Zone 3
03116 - 03197 Zone 2	09128 - 09129 Zone 2	18311 - 19052 Zone 2	23629 - 23718 Zone 2
03198 - 03237 Zone 1	09130 - 09404 Zone 1	19053 - 19064 Zone 5	23719 - 23729 Zone 5
03238 - 03253 Zone 2	09405 - 09543 Zone 2	19065 - 19068 Zone 3	23730 - 23794 Zone 2
03254 - 04415 Zone 3	09544 - 09547 Zone 1	19069 - 19078 Zone 2	23795 - 23846 Zone 5
04416 -	09548 -	19079 -	23847 -

04602 Zone 2	09556 Zone 2	19204 Zone 3	23857 Zone 3
04603 - 04642 Zone 1	09557 - 09578 Zone 1	19205 - 19369 Zone 2	23858 - 23878 Zone 5
04643 - 04667 Zone 2	09579 - 09598 Zone 2	19370 - 19416 Zone 3	23879 - 23922 Zone 3
04668 - 04837 Zone 1	09599 - 10114 Zone 1	19417 - 20094 Zone 2	23923 - 23965 Zone 2
04838 - 04859 Zone 2	10115 - 12528 Zone 5	20095 - 21216 Zone 6	23966 - 23971 Zone 3
04860 - 04894 Zone 1	12529 - 12554 Zone 2	21217 - 21334 Zone 4	23972 - 24102 Zone 2
04895 - 06107 Zone 2	12555 - 12624 Zone 5	21335 - 21375 Zone 2	24103 - 24118 Zone 3
06108 - 06178 Zone 4	12625 - 12626 Zone 3	21376 - 21378 Zone 4	24119 - 24142 Zone 2
06179 - 06365 Zone 2	12627 - 14466 Zone 5	21379 - 21394 Zone 2	24143 - 24160 Zone 3
06366 - 06405 Zone 1	14467 - 15710 Zone 3	21395 - 21396 Zone 4	24161 - 24533 Zone 2
06406 - 06555 Zone 2	15711 - 15805 Zone 2	21397 - 21422 Zone 2	24534 - 24557 Zone 3
06556 - 06617 Zone 1	15806 - 15867 Zone 3	21423 - 21446 Zone 4	24558 - 24581 Zone 5
06618 - 06666 Zone 2	15868 - 15889 Zone 2	21447 - 21464 Zone 2	24582 - 24597 Zone 2
06667 - 06711 Zone 1	15890 - 15906 Zone 3	21465 - 21480 Zone 5	24598 - 24600 Zone 5
06712 - 06772 Zone 2	15907 - 15935 Zone 2	21481 - 21508 Zone 3	24601 - 24609 Zone 2
06773 - 06773 Zone 1	15936 - 15937 Zone 3	21509 - 21513 Zone 5	24610 - 24612 Zone 5

06774 - 06790 Zone 2	15938 - 16224 Zone 2	21514 - 21521 Zone 3	24613 - 24615 Zone 2
Tarifzoneneinteilung 24616 – 49564			
24616 - 24619 Zone 5	26215 - 26218 Zone 2	32839 - 33097 Zone 1	39517 - 39618 Zone 1
24620 - 24622 Zone 2	26219 - 26315 Zone 4	33098 - 33601 Zone 2	39619 - 39628 Zone 2
24623 - 24624 Zone 5	26316 - 26505 Zone 2	33602 - 33757 Zone 3	39629 - 39637 Zone 1
24625 - 24625 Zone 2	26506 - 26555 Zone 3	33758 - 34116 Zone 2	39638 - 40209 Zone 2
24626 - 24630 Zone 5	26556 - 26570 Zone 2	34117 - 34211 Zone 4	40210 - 40666 Zone 5
24631 - 24631 Zone 2	26571 - 26654 Zone 3	34212 - 34413 Zone 2	40667 - 40698 Zone 4
24632 - 24633 Zone 5	26655 - 26669 Zone 2	34414 - 34430 Zone 1	40699 - 41060 Zone 3
24634 - 24634 Zone 2	26670 - 26688 Zone 4	34431 - 34433 Zone 2	41061 - 42102 Zone 4
24635 - 24636 Zone 5	26689 - 26735 Zone 2	34434 - 34453 Zone 1	42103 - 42476 Zone 3
24637 - 24637 Zone 2	26736 - 26756 Zone 3	34454 - 35509 Zone 2	42477 - 42488 Zone 2
24638 - 24643 Zone 5	26757 - 26758 Zone 4	35510 - 35575 Zone 3	42489 - 42498 Zone 3
24644 - 24648 Zone 2	26759 - 26788 Zone 3	35576 - 36165 Zone 2	42499 - 42548 Zone 2
24649 - 24767 Zone 5	26789 - 26918 Zone 4	36166 - 36166 Zone 1	42549 - 44134 Zone 3
24768 - 24936 Zone 2	26919 - 27210 Zone 2	36167 - 36178 Zone 2	44135 - 44531 Zone 5

24937 - 24954 Zone 3	27211 - 27497 Zone 3	36179 - 36204 Zone 1	44532 - 45524 Zone 4
24955 - 25334 Zone 2	27498 - 27498 Zone 4	36205 - 36207 Zone 2	45525 - 45656 Zone 3
25335 - 25347 Zone 4	27499 - 27567 Zone 6	36208 - 36279 Zone 1	45657 - 45878 Zone 4
25348 - 25354 Zone 3	27568 - 27606 Zone 5	36280 - 36281 Zone 2	45879 - 45963 Zone 5
25355 - 25357 Zone 4	27607 - 27748 Zone 3	36282 - 36303 Zone 1	45964 - 46235 Zone 4
25358 - 25363 Zone 3	27749 - 27776 Zone 4	36304 - 36380 Zone 2	46236 - 46281 Zone 5
25364 - 25367 Zone 4	27777 - 27803 Zone 3	36381 - 36398 Zone 4	46282 - 46324 Zone 4
25368 - 25369 Zone 3	27804 - 28194 Zone 2	36399 - 36403 Zone 2	46325 - 46445 Zone 3
25370 - 25375 Zone 4	28195 - 28789 Zone 5	36404 - 37072 Zone 1	46446 - 47050 Zone 4
25376 - 25420 Zone 3	28790 - 29220 Zone 3	37073 - 37153 Zone 2	47051 - 47440 Zone 5
25421 - 25478 Zone 4	29221 - 29613 Zone 2	37154 - 37212 Zone 1	47441 - 48142 Zone 4
25479 - 25481 Zone 5	29614 - 30158 Zone 3	37213 - 37411 Zone 2	48143 - 48248 Zone 2
25482 - 25485 Zone 4	30159 - 30822 Zone 5	37412 - 37433 Zone 1	48249 - 48290 Zone 3
25486 - 25487 Zone 5	30823 - 31007 Zone 4	37434 - 37440 Zone 2	48291 - 48300 Zone 2
25488 - 25523 Zone 4	31008 - 31072 Zone 2	37441 - 38153 Zone 1	48301 - 48316 Zone 3
25524 - 25540 Zone 3	31073 - 31078 Zone 1	38154 - 38161 Zone 2	48317 - 48328 Zone 2

25541 - 25547 Zone 4	31079 - 31274 Zone 2	38162 - 38164 Zone 1	48329 - 48335 Zone 3
25548 - 25556 Zone 3	31275 - 31541 Zone 4	38165 - 38169 Zone 2	48336 - 48340 Zone 2
25557 - 25559 Zone 2	31542 - 31546 Zone 2	38170 - 38175 Zone 1	48341 - 48345 Zone 3
25560 - 25574 Zone 3	31547 - 31551 Zone 3	38176 - 38270 Zone 2	48346 - 48355 Zone 2
25575 - 25575 Zone 2	31552 - 31581 Zone 2	38271 - 38349 Zone 1	48356 - 48360 Zone 3
25576 - 25584 Zone 3	31582 - 31654 Zone 3	38350 - 38639 Zone 2	48361 - 48365 Zone 2
25585 - 25586 Zone 2	31655 - 31831 Zone 2	38640 - 38819 Zone 1	48366 - 48479 Zone 3
25587 - 25589 Zone 3	31832 - 31839 Zone 4	38820 - 39103 Zone 2	48480 - 48484 Zone 4
25590 - 25590 Zone 2	31840 - 31867 Zone 2	39104 - 39163 Zone 3	48485 - 48487 Zone 3
25591 - 25692 Zone 3	31868 - 32048 Zone 1	39164 - 39166 Zone 1	48488 - 48492 Zone 4
25693 - 25812 Zone 4	32049 - 32311 Zone 2	39167 - 39170 Zone 2	48493 - 48498 Zone 3
25813 - 26168 Zone 2	32312 - 32583 Zone 3	39171 - 39174 Zone 1	48499 - 48526 Zone 4
26169 - 26179 Zone 4	32584 - 32608 Zone 2	39175 - 39364 Zone 2	48527 - 49123 Zone 3
26180 - 26196 Zone 2	32609 - 32656 Zone 3	39365 - 39417 Zone 1	49124 - 49355 Zone 2
26197 - 26214 Zone 3	32657 - 32838 Zone 2	39418 - 39516 Zone 2	49356 - 49564 Zone 3

Tarifzoneinteilung 49565 – 74905

49565 - 49623 Zone 2	55442 - 55456 Zone 2	60311 - 61117 Zone 6	66386 - 66481 Zone 2
49624 - 49625 Zone 4	55457 - 55468 Zone 1	61118 - 61129 Zone 3	66482 - 66483 Zone 1
49626 - 49631 Zone 2	55469 - 55575 Zone 2	61130 - 61168 Zone 4	66484 - 66662 Zone 2
49632 - 49634 Zone 4	55576 - 55577 Zone 1	61169 - 61249 Zone 3	66663 - 66848 Zone 3
49635 - 49660 Zone 2	55578 - 55607 Zone 2	61250 - 63064 Zone 4	66849 - 66916 Zone 1
49661 - 49823 Zone 4	55608 - 55617 Zone 1	63065 - 63109 Zone 6	66917 - 67058 Zone 2
49824 - 49831 Zone 3	55618 - 55623 Zone 2	63110 - 63449 Zone 5	67059 - 67097 Zone 3
49832 - 49834 Zone 4	55624 - 55626 Zone 1	63450 - 63499 Zone 4	67098 - 67104 Zone 2
49835 - 49837 Zone 3	55627 - 55742 Zone 2	63500 - 63504 Zone 5	67105 - 67145 Zone 3
49838 - 49842 Zone 4	55743 - 56067 Zone 1	63505 - 63511 Zone 4	67146 - 67164 Zone 2
49843 - 49843 Zone 3	56068 - 56111 Zone 2	63512 - 63516 Zone 5	67165 - 67166 Zone 3
49844 - 49845 Zone 4	56112 - 56153 Zone 1	63517 - 63532 Zone 4	67167 - 67239 Zone 2
49846 - 50125 Zone 3	56154 - 56252 Zone 2	63533 - 63537 Zone 5	67240 - 67245 Zone 3
50126 - 50666 Zone 5	56253 - 56268 Zone 1	63538 - 63653 Zone 4	67246 - 67257 Zone 2
50667 - 51370 Zone 6	56269 - 56337 Zone 2	63654 - 63678 Zone 3	67258 - 67268 Zone 3
51371 - 51544 Zone 3	56338 - 56409 Zone 1	63679 - 63682 Zone 2	67269 - 67353 Zone 2

51545 - 51569 Zone 2	56410 - 56592 Zone 2	63683 - 63738 Zone 3	67354 - 67359 Zone 3
51570 - 51579 Zone 3	56593 - 56597 Zone 3	63739 - 64282 Zone 1	67360 - 67372 Zone 2
51580 - 51597 Zone 2	56598 - 56753 Zone 2	64283 - 64384 Zone 2	67373 - 67376 Zone 3
51598 - 51642 Zone 3	56754 - 56766 Zone 1	64385 - 64389 Zone 1	67377 - 67377 Zone 1
51643 - 52061 Zone 2	56767 - 56811 Zone 2	64390 - 64394 Zone 2	67378 - 67432 Zone 2
52062 - 52133 Zone 5	56812 - 56868 Zone 1	64395 - 64396 Zone 1	67433 - 67453 Zone 1
52134 - 53110 Zone 4	56869 - 57071 Zone 2	64397 - 64406 Zone 2	67454 - 67458 Zone 2
53111 - 53423 Zone 3	57072 - 57367 Zone 1	64407 - 64408 Zone 1	67459 - 67465 Zone 3
53424 - 53603 Zone 2	57368 - 57517 Zone 2	64409 - 64520 Zone 2	67466 - 67479 Zone 2
53604 - 53618 Zone 3	57518 - 57626 Zone 3	64521 - 64624 Zone 3	67480 - 67546 Zone 1
53619 - 53638 Zone 2	57627 - 57631 Zone 2	64625 - 64710 Zone 2	67547 - 67582 Zone 2
53639 - 54289 Zone 3	57632 - 57638 Zone 3	64711 - 64806 Zone 1	67583 - 67589 Zone 1
54290 - 54346 Zone 2	57639 - 57640 Zone 2	64807 - 65182 Zone 2	67590 - 67676 Zone 2
54347 - 54410 Zone 1	57641 - 57641 Zone 3	65183 - 65231 Zone 3	67677 - 67713 Zone 1
54411 - 54423 Zone 2	57642 - 58088 Zone 2	65232 - 65238 Zone 2	67714 - 67730 Zone 2
54424 -	58089 -	65239 -	67731 -

54426 Zone 1	58238 Zone 3	65306 Zone 5	67805 Zone 1
54427 - 54469 Zone 2	58239 - 58255 Zone 4	65307 - 65427 Zone 2	67806 - 68158 Zone 2
54470 - 54528 Zone 1	58256 - 58506 Zone 3	65428 - 65438 Zone 3	68159 - 68518 Zone 3
54529 - 54530 Zone 2	58507 - 58729 Zone 2	65439 - 65450 Zone 5	68519 - 68752 Zone 2
54531 - 54549 Zone 1	58730 - 58738 Zone 4	65451 - 65509 Zone 3	68753 - 68765 Zone 1
54550 - 55217 Zone 2	58739 - 59062 Zone 2	65510 - 65557 Zone 2	68766 - 68793 Zone 2
55218 - 55231 Zone 1	59063 - 59173 Zone 3	65558 - 65588 Zone 1	68794 - 68798 Zone 1
55232 - 55245 Zone 2	59174 - 59226 Zone 4	65589 - 65622 Zone 2	68799 - 69426 Zone 2
55246 - 55256 Zone 3	59227 - 59347 Zone 2	65623 - 65626 Zone 1	69427 - 69433 Zone 1
55257 - 55285 Zone 1	59348 - 59367 Zone 3	65627 - 65628 Zone 2	69434 - 69436 Zone 2
55286 - 55293 Zone 2	59368 - 59386 Zone 4	65629 - 65718 Zone 1	69437 - 69468 Zone 1
55294 - 55429 Zone 1	59387 - 59422 Zone 3	65719 - 65928 Zone 5	69469 - 70172 Zone 2
55430 - 55434 Zone 2	59423 - 59456 Zone 4	65929 - 65936 Zone 6	70173 - 74888 Zone 1
55435 - 55441 Zone 1	59457 - 60310 Zone 2	65937 - 66385 Zone 3	74889 - 74905 Zone 2
Tarifzoneneinteilung 74906 – 99999			
74906 - 74908 Zone 1	93167 - 93169 Zone 2	94545 - 94546 Zone 3	96182 - 96183 Zone 1
74909 -	93170 -	94547 -	96184 -

74911 Zone 2	93184 Zone 1	94547 Zone 2	96184 Zone 2
74912 - 74914 Zone 1	93185 - 93185 Zone 2	94548 - 94549 Zone 3	96185 - 96187 Zone 1
74915 - 74927 Zone 2	93186 - 93188 Zone 1	94550 - 94555 Zone 2	96188 - 96190 Zone 2
74928 - 74930 Zone 1	93189 - 93194 Zone 2	94556 - 94556 Zone 3	96191 - 97436 Zone 1
74931 - 74935 Zone 2	93195 - 93198 Zone 1	94557 - 94565 Zone 2	97437 - 97439 Zone 2
74936 - 74936 Zone 1	93199 - 93308 Zone 2	94566 - 94568 Zone 3	97440 - 97460 Zone 1
74937 - 75014 Zone 2	93309 - 93412 Zone 1	94569 - 94571 Zone 2	97461 - 97463 Zone 2
75015 - 76130 Zone 1	93413 - 94031 Zone 2	94572 - 94573 Zone 3	97464 - 97474 Zone 1
76131 - 76274 Zone 2	94032 - 94050 Zone 1	94574 - 94578 Zone 2	97475 - 97487 Zone 2
76275 - 76725 Zone 1	94051 - 94064 Zone 2	94579 - 95027 Zone 3	97488 - 97490 Zone 1
76726 - 76828 Zone 2	94065 - 94071 Zone 3	95028 - 95477 Zone 1	97491 - 97492 Zone 2
76829 - 76845 Zone 1	94072 - 94077 Zone 2	95478 - 95481 Zone 2	97493 - 97493 Zone 1
76846 - 76854 Zone 2	94078 - 94080 Zone 3	95482 - 95504 Zone 1	97494 - 97496 Zone 2
76855 - 76869 Zone 1	94081 - 94088 Zone 2	95505 - 95508 Zone 2	97497 - 97499 Zone 1
76870 - 76876 Zone 2	94089 - 94093 Zone 3	95509 - 95513 Zone 1	97500 - 97501 Zone 2
76877 - 76890 Zone 1	94094 - 94117 Zone 2	95514 - 95514 Zone 2	97502 - 97502 Zone 1

76891 - 77651 Zone 2	94118 - 94120 Zone 3	95515 - 95518 Zone 1	97503 - 97504 Zone 2
77652 - 79097 Zone 1	94121 - 94132 Zone 2	95519 - 95614 Zone 2	97505 - 97513 Zone 1
79098 - 79182 Zone 2	94133 - 94135 Zone 3	95615 - 95642 Zone 1	97514 - 97515 Zone 2
79183 - 80330 Zone 1	94136 - 94136 Zone 2	95643 - 95658 Zone 2	97516 - 97518 Zone 1
80331 - 82007 Zone 2	94137 - 94138 Zone 1	95659 - 95665 Zone 1	97519 - 97519 Zone 2
82008 - 84065 Zone 1	94139 - 94139 Zone 2	95666 - 95679 Zone 2	97520 - 97521 Zone 1
84066 - 84068 Zone 2	94140 - 94141 Zone 1	95680 - 95681 Zone 1	97522 - 97522 Zone 2
84069 - 84081 Zone 1	94142 - 94147 Zone 3	95682 - 95685 Zone 2	97523 - 97530 Zone 1
84082 - 84084 Zone 2	94148 - 94150 Zone 2	95686 - 95687 Zone 1	97531 - 97531 Zone 2
84085 - 91248 Zone 1	94151 - 94151 Zone 3	95688 - 95690 Zone 2	97532 - 97538 Zone 1
91249 - 91256 Zone 2	94152 - 94156 Zone 2	95691 - 95691 Zone 1	97539 - 97615 Zone 2
91257 - 91274 Zone 1	94157 - 94160 Zone 3	95692 - 95693 Zone 2	97616 - 98526 Zone 1
91275 - 91277 Zone 2	94161 - 94162 Zone 2	95694 - 95694 Zone 1	98527 - 98529 Zone 2
91278 - 91280 Zone 1	94163 - 94163 Zone 3	95695 - 95696 Zone 2	98530 - 98738 Zone 1
91281 - 91281 Zone 2	94164 - 94165 Zone 2	95697 - 95697 Zone 1	98739 - 98748 Zone 2
91282 - 92236 Zone 1	94166 - 94166 Zone 1	95698 - 95705 Zone 2	98749 - 99083 Zone 1

92237 - 92282 Zone 2	94167 - 94168 Zone 2	95706 - 96105 Zone 1	99084 - 99099 Zone 2
92283 - 92283 Zone 1	94169 - 94208 Zone 3	96106 - 96109 Zone 2	99100 - 99101 Zone 1
92284 - 92317 Zone 2	94209 - 94404 Zone 2	96110 - 96125 Zone 1	99102 - 99188 Zone 2
92318 - 92420 Zone 1	94405 - 94446 Zone 1	96126 - 96128 Zone 2	99189 - 99197 Zone 1
92421 - 93046 Zone 2	94447 - 94480 Zone 2	96129 - 96150 Zone 1	99198 - 99309 Zone 2
93047 - 93132 Zone 1	94481 - 94485 Zone 3	96151 - 96151 Zone 2	99310 - 99422 Zone 1
93133 - 93137 Zone 2	94486 - 94512 Zone 2	96152 - 96165 Zone 1	99423 - 99427 Zone 2
93138 - 93141 Zone 1	94513 - 94521 Zone 3	96166 - 96166 Zone 2	99428 - 99733 Zone 1
93142 - 93151 Zone 2	94522 - 94525 Zone 1	96167 - 96175 Zone 1	99734 - 99816 Zone 2
93152 - 93157 Zone 1	94526 - 94535 Zone 2	96176 - 96177 Zone 2	99817 - 99999 Zone 1
93158 - 93160 Zone 2	94536 - 94537 Zone 3	96178 - 96180 Zone 1	
93161 - 93166 Zone 1	94538 - 94544 Zone 2	96181 - 96181 Zone 2	

2. Prämien/Zuschläge je 1.000 € Versicherungssumme (ohne Versicherungsteuer)

2.1 Grundprämie

2.1.1 Hausrat in ständig bewohnten Wohnungen

Hauptwohnungen in Zone	‰
H I	1,70
H II	2,00
H III	2,30
H IV	2,70
H V	3,20
H VI	3,90

2.1.2 Hausrat in nicht ständig bewohnten Wohnungen in einem ständig bewohnten Gebäude

Zweit-/Ferienwohnungen in Zone	‰
H I	3,00
H II	4,00
H III	5,00
H IV	6,00
H V	7,00
H VI	8,00

Anm.: Antragsannahme nur bei Vereinbarung der Klausel 7213 möglich.

2.1.3 Hausrat in nicht ständig bewohnten Wohnungen in einem nicht ständig bewohnten Gebäude

Wochenend-/Ferien-/Land-/Jagd-/ Garten-/Weinberghäuser sowie Zweit-/Ferienwohnungen	‰
innerhalb eines geschlossenen Wohngebietes	15,00
außerhalb eines geschlossenen Wohngebietes	25,00

Anm.: Antragsannahme nur bei Vereinbarung der Klausel 7213 möglich.

2.2 Prämien für zusätzliche Einschlüsse

je 1.000 € Versicherungssumme Hausrat (ohne Versicherungsteuer)

2.2.1 Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Wertsachen (Ziffer 18.3.1 VHB 2021) von 20 %

Tarifzonen						
auf	H I	H II	H III	H IV	H V	H VI
25 %	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70
30 %	0,40	0,60	0,90	1,00	1,10	1,20
35 %	0,60	0,90	1,30	1,50	1,65	1,85
40 %	0,80	1,10	1,50	1,70	1,95	2,20
45 %	0,90	1,20	1,60	1,80	2,05	2,40
50 %	1,00	1,30	1,80	2,10	2,40	2,80

Nachlass für Einbruchmeldeanlagen

Wird die Wohnung durch eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage zusätzlich gesichert, so kann der Prämienzuschlag für die Erhöhung der Entschädigungsgrenzen für Wertsachen wie folgt reduziert werden:

Bei Einbruchmeldeanlagen mit

- örtlicher Alarmgabe ohne automatisches Wähl- und Ansagegerät bzw. digitales Wähl- und Übertragungsgerät um 25 %
- örtlicher Alarmgabe mit zusätzlichem Wähl- und Ansagegerät bzw. digitalem Wähl- und Übertragungsgerät um 40 %
- Anschluss an die Hauptmeldezentrale eines VdS-anerkannten Wach- und Sicherheitsunternehmens oder einer Polizeidienststelle um 60 %

2.2.2 Klausel 7110 – Einschluss von Fahrraddiebstahl

Entschädigungsgrenze je 1 % der Versicherungssumme Hausrat

Tarifzonen					
H I	H II	H III	H IV	H V	H VI
0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80

2.2.3 Klausel 7112 – Datenrettungskosten

Entschädigungsgrenze 500 € 0,02 ‰

2.2.4 Klausel 7215 – Schäden durch Naturgefahren an Hausrat im Freien (auf Anfrage)

2.3 Zuschläge

2.3.1 Länger als 60 Tage ununterbrochen unbewohnt

für jeden angefangenen weiteren Monat 1,00 ‰

2.3.2 Gefahrerhöhung

durch feuergefährliche Betriebe innerhalb
des Gebäudes 1,00 ‰

3. Einschluss weiterer Naturgefahren (Elementargefahren)

3.1 Voraussetzung für die Risikoübernahme

- bestehende oder gleichzeitig beantragte Hausratversicherung
- Versicherungssumme mind. 650 € je m² Wohnfläche

3.2 Wartezeit

Der Versicherungsschutz beginnt nach Ablauf der Wartezeit von einem Monat ab dem beantragten Versicherungsbeginn.

3.3 Selbstbeteiligung

Es gilt eine Selbstbeteiligung von 500 € je Versicherungsfall. Dies gilt nicht für Aufwendungsersatz, der auf Weisung des Versicherers angefallen ist.

3.4 Keine Risikoübernahme

- Wochenend-, Ferien-, Gartenhäuser, Zweitwohnungen
- 2 oder mehr Vorschäden in den letzten 10 Jahren

3.5 Eine vorläufige Deckung wird nicht gewährt.

3.6 Tarifzoneneinteilung für den Einschluss weiterer Naturgefahren (Elementargefahren)

Zoneneinteilung auf PLZ-Basis				
Zone I	Postleitzahlengebiete, soweit nicht unter Tarifzone II aufgeführt und bei keinem Vorschaden in den letzten 10 Jahren			0,20 ‰
Zone II	Folgende Postleitzahlengebiete oder bei einem Vorschaden in den letzten 10 Jahren			0,50 ‰
	PLZ von bis	PLZ von bis	PLZ von bis	

Zoneinteilung auf PLZ-Basis					
	04626 - 04639 07580 08248 08265 - 08267 08393 08451 - 08459 71083 - 71101	71111 71126 71149 - 71159 72070 - 72149 72181 72336 - 72519 72531 - 72532	72539 - 72555 72585 72654 72760 - 72829 78554 - 78570 78580 - 78589 78592	78597 - 78603 79539 - 79639 88515 88605 88631 88637	

Tarif Glasversicherung (Basis AGIB 2021)

Tarif gilt in Verbindung mit einer Hausrat- oder
Wohngebäudeversicherung

0. Allgemein

0.1 Mindestjahresprämie

Die Mindestjahresprämie (ohne Versicherungsteuer) darf auch bei Gewährung von Nachlässen (z. B. *Dauernachlass*, *Nachlass für Zahlungsweise*) nicht unterschritten werden.

Sie beträgt: 20 €

Monatliche Zahlungsweise ist nur bei Vereinbarung eines SEPA-Lastschriftmandats möglich. Die Mindestrate beträgt in diesem Fall 5 €.

0.2 Dauernachlass

Die Vertragsdauer darf höchstens 3 Jahre betragen.

Bei vereinbarter 3-jähriger Laufzeit beträgt der Dauernachlass 10 %

0.3 Ratenzahlung

Als Versicherungsperiode gilt der Zeitraum eines Jahres.

Wird die Jahresprämie in Raten entrichtet, so verringert sich die Prämie wie folgt:

- bei monatlicher Zahlung (nur bei Lastschriftverfahren) um 0 %
- bei vierteljährlicher Zahlung um 2 %
- bei halbjährlicher Zahlung um 3 %
- bei jährlicher Zahlung um 5 %

0.4 Versicherungsteuer

Den im Tarif genannten Prämien und Zuschlägen ist die Versicherungsteuer hinzuzurechnen. Sie beträgt in 2021 19 %

1. Grundprämien ohne Versicherungsteuer für Gebäude- und Mobiliarverglasungen

Die Prämienhöhe für alle versicherten Verglasungen hängt von der Art der Wohnung (Wohnung im Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus) und von der m2-Wohnfläche der Wohnung oder des Einfamilienhauses ab.

1.1 Einfamilienhaus (Einzel- oder Reihenhaus, Doppelhaushälfte)

Wohnfläche in m2	bis 60	bis 80	bis 100	bis 120	bis 140	bis 160	bis 200	bis 250	bis 300	darüber
Prämie €	36	48	60	65	71	77	96	120	140	auf Anfrage

1.2 Wohnung im Mehrfamilienhaus

Wohnfläche in m2	bis 40	bis 60	bis 80	bis 100	bis 120	bis 140	bis 160	bis 200	bis 250	bis 300	darüber
Prämie €	20	27	36	43	49	57	62	78	96	115	auf Anfrage

2. Besonders zu beantragende Sachen

2.1 Aquarien/Terrarien bis 500 Liter Inhalt Prämie je Stück 10 €

2.2 Aquarien/Terrarien über 500 Liter Inhalt Prämie je Stück 20 €

2.3 Künstlerisch bearbeitete Scheiben bis 500 €,

Sonderkosten für Gerüste und Kräne bis 500 €

sowie Beseitigung von Hindernissen bis 500 € prämienfrei mitversichert
je weitere 100 € 5 €

**2.4 Gesondert versicherte Sachen gemäß Ziffer 4.2.1 bis Ziffer 4.2.5
und Ziffer 4.2.7** auf Anfrage

2.5 Gesondert versicherte Kosten gemäß Ziffer 5.2 auf Anfrage

Antrag auf Hausrat- und Glasversicherung - Auszug



Vermittler/Vermittler-Nr.

Versicherungsschein-Nr.

Antragseingang

Antragsnummer

Zutreffendes bitte ankreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder **Nichtbeantwortung** gelten als **Verneinung**.

Antragsteller/
Versicherungs-
nehmer

Anrede ☐ Herr ☐ Frau

Besondere Anredetitel

Geburtsname

Name

Vorname

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

Geburtsort

Postleitzahl, Wohnort

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung)

Branche

☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ öffentlicher Dienst

Telefon (privat)

Telefon (geschäftlich)

Telefon (mobil)

E-Mail

Vermittlerklausel, Kontaktdaten, Kommunikation:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter der Proximus Versicherung AG und der mich betreuende Vermittler meine Kontaktdaten aus diesem Antrag für die Kommunikation im Rahmen der regelmäßigen Kundenbetreuung nutzen dürfen. Erfasst sind neben allen meinen Versicherungsvertrag betreffenden Kontakten auch solche, die auf die inhaltliche Änderung, insbesondere Verlängerung, Ausweitung oder Ergänzung des bestehenden Vertragsverhältnisses sowie auf den Neuabschluss weiterer Verträge bei der Proximus Versicherung AG gerichtet sind. Die Einwilligung nach diesem Absatz kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag auch in Teilen streichen oder jederzeit widerrufen.

Besondere
Vereinbarungen
bzw.
Bemerkungen

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Besondere Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Gesellschaft.

Allgemeine Angaben

- Sind Sie ☐ Mieter oder ☐ Eigentümer
☐ einer Wohnung ☐ eines Einfamilien-/Reihenhauses ☐ oder eines Mehrfamilienhauses?
- Ist die Wohnung länger als 60 Tage ununterbrochen unbewohnt oder unbeaufsichtigt? ☐ nein ☐ ja
- Handelt es sich um ☐ eine ständig bewohnte Wohnung/Einfamilienhaus ☐ eine Zweit-/Ferienwohnung in einem ständig bewohnten Gebäude ☐ eine Zweit-/Ferienwohnung in einem nicht ständig bewohnten Gebäude
innerhalb oder außerhalb eines geschlossenen Wohngebietes?
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

- Wie wird die Wohnung genutzt? ☐ Eigennutzung ☐ Vermietung als Ferienwohnung, -haus
- Handelt es sich um eine Wohngemeinschaft? ☐ ja ☐ nein Namen der Mitbewohner
- ☐ Garagen außerhalb des Versicherungsgrundstückes sind vorhanden.

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Zahlungsweise
Nachlass

☐ jährlich 5% ☐ halbjährlich 3% ☐ vierteljährlich 2% ☐ monatlich 0%

Vertragsdauer

Versicherungsbeginn

Versicherungsablauf

Die Verträge verlängern sich stillschweigend nach Ablauf der vereinbarten Dauer jeweils von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf der anderen

1.000 €					2.000 €				
		2	0				2	0	

jeweils von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von 3 Jahren wird ein Dauernachlass von 10 % gewährt.

Vorversicherungen / Vorschäden

Besteht oder bestand für Sie oder andere Mitglieder Ihres Haushaltes schon eine Hausrat- oder Glasversicherung? ☐ nein ☐ ja

Wurde die Hausrat- o. Glasversicherung gekündigt? ☐ nein ☐ ja, durch Antragsteller ☐ ja, durch Versicherer

Versicherer Vers.-Nummer Ablauf

Sind in den letzten 5 Jahren Schäden eingetreten, auch wenn hierfür keine Leistung erfolgte? ☐ ja ☐ nein Anzahl der Schäden

Schadenjahr Schadenhöhe Schadenursache

Schadenjahr Schadenhöhe Schadenursache

Hausratversicherung

Unterversicherungsverzicht Wir verzichten, die Entschädigung wegen Unterversicherung zu kürzen, wenn die Versicherungssumme wie folgt ermittelt wird (vgl. Klausel 7712)

m² Wohnfläche
(bitte immer angeben) x =

Von mir frei errechnete Versicherungssumme

Tarifzone ☐ HI ☐ HII ☐ HIII ☐ HIV ☐ HV ☐ HVI

Grundprämiensatz in ‰
nach Ziffer 2.1 Tarif Hausrat

Zutreffendes ist anzukreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder **Nichtbeantwortung** gelten als **Verneinung**.

Prämiensätze für zusätzliche Einschlüsse in ‰ nach Ziffer 2.2 Tarif Hausrat:

Prämiensätze
in ‰

☐ Wertsachen: Die Entschädigung ist begrenzt auf 20 % der Versicherungssumme.	
☐ Erhöhung auf (max. 50 %)	
☐ Klausel 7110 Mitversicherung von Fahrrädern gegen einfachen Diebstahl mit ☐ 1 % ☐ 2 % ☐ 3 % ☐ 4 % oder % der Versicherungssumme	
☐ Gefahrerhöhung durch vorübergehendes Unbewohntsein über die Dauer von 60 Tagen hinaus	
☐ Gefahrerhöhung durch feuergefährliche Betriebe innerhalb des Gebäudes	
☐ Klausel 7112 Datenrettungskosten	
☐ Einschluss weiterer Naturgefahren (gilt nur für ständig bewohnte Wohnungen)	
Sind in den letzten 10 Jahren Schäden angefallen? ☐ nein ☐ ja, Schadendatum, Schadenhergang,	
Gesamtprämiensatz in ‰	

Nettojahresprämie in €
(Mindestjahresprämie 40 €)

Versicherungssumme x Gesamtprämiensatz =

☐ Klausel 7710 Selbstbehalt: Wird eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500 € je Versicherungsfall vereinbart, reduziert sich die Tarifprämie um 20 %.

-

=

☐ Dauernachlass (3 Jahre 10 %)

-

=

☐ Abschlag gemäß Zahlungsweise

-

=

Nettoprämie gemäß Zahlungsweise =

Versicherungsteuer

+

€

Bruttoprämie gemäß Zahlungsweise

=

€

Glasversicherung Versichert sind Gebäude- und Mobiliarverglasungen bei Bruchschäden fürNettojahresprämie in €
(Mindestjahresprämie 20 €)

☐ Wohnung im Mehrfamilienhaus	Wohnfläche in m ²	€
☐ Einfamilienhaus (Einzel- oder Reihenhäuser, Doppelhaushälfte)	Wohnfläche in m ²	€
Erweiterungen des Versicherungsschutzes gegen Prämienzuschlag:		
☐ Aquarien/Terrarien	☐ bis 500 Liter Stück	☐ über 500 Liter Stück
		+ €
Zusätzlich sind bis jeweils 500 € je Schadenfall prämienfrei mitversichert:		
1. Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel, -platten	Erhöhung auf € je Schadenfall	+ €
2. Sonderkosten für Gerüste und Kräne	Erhöhung auf € je Schadenfall	+ €
3. Beseitigung von Hindernissen wie z. B. Schutzgitter	Erhöhung auf € je Schadenfall	+ €
☐ Sonstige versicherte Sachen/Kosten (Prämie auf Anfrage)		+ €
Nettojahresprämie in €		= €
☐ Dauernachlass (3 Jahre 10 %)		- €
		= €
☐ Abschlag gemäß Zahlungsweise		- €
		= €
Nettoprämie gemäß Zahlungsweise		= €
Versicherungsteuer		+ €
Bruttoprämie gemäß Zahlungsweise		= €

**SEPA-Last-
schriftmandat**

Ich ermächtige die Proximus Versicherung AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Proximus Versicherung AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zahlungsempfänger: Proximus Versicherung AG
Gläubiger-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Name, Vorname: Antragsteller

Name, Vorname: Kontoinhaber
(falls vom Antragsteller abweichend)

Anschrift: Kontoinhaber

BIC

IBAN

Name des Kreditinstitutes

Datum/Unterschrift: Antragsteller

Datum/Unterschrift: Kontoinhaber

Hinweis

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die Proximus Versicherung AG über den Einzug unterrichten.

Widerrufsrecht	Sie können Ihren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nähere Hinweise können Sie den „Versicherungsinformationen“ entnehmen. Eine Belehrung über das Widerrufsrecht sowie die Rechtsfolgen des Widerrufs erhalten Sie mit dem Versicherungsschein.
-----------------------	---

Daten- verarbeitung	Mit der Datenverarbeitung durch den Versicherer bin ich einverstanden.
--------------------------------	--

Empfangs- bestätigung	Ich habe die diesem Vertrag zugrunde liegenden Produkt- und Kundeninformationen, das Merkblatt zur Datenverarbeitung, die Versicherungsbedingungen und die Klauseln erhalten. Eine Durchschrift ist mir nach Unterzeichnung ausgehändigt worden. Von den Hinweisen habe ich Kenntnis genommen.
----------------------------------	--

Belehrung über vorvertragliche Anzeigepflicht nach § 19 Versicherungs- vertragsgesetz	Bitte beachten Sie, dass Sie gemäß § 19 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) verpflichtet sind, dem Versicherer bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes von Bedeutung sind und nach denen in Textform gefragt wird, nach bestem Wissen sorgfältig, wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Bitte beantworten Sie unsere Fragen unbedingt zutreffend und vollständig, da wir sonst von dem Vertrag zurücktreten oder den Vertrag vorzeitig kündigen können und Sie dann Ihren Versicherungsschutz gefährden. Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Die Rechtsfolgen bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht habe ich gelesen.
--	---

Datum/Unterschrift Antragsteller
(bei Minderjährigen Mitunterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Datum/Unterschrift Vermittler

Vertragsspiegel Hausratversicherung

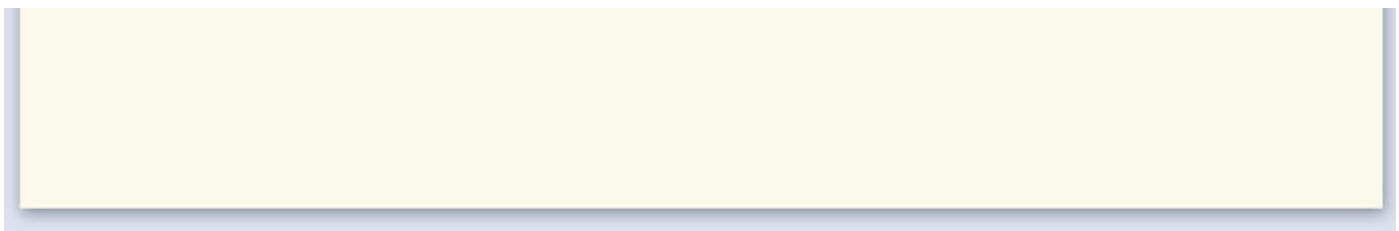


Antragsteller/ Versicherungs- nehmer	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Ehepartner/ eingetragener Lebenspartner/ Partner in häuslicher Gemeinschaft	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Kinder	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Anschrift					
Versicherungsort					

Versicherungs- nachweis	Versicherungsnummer		Versicherungssumme	
	Bedingungen		Klauseln	
	Beginn		Zahlungsweise	
	Ablauf		Prämie/Rate (netto)	
	Fälligkeit		Prämienkonto	
	Versicherte Gefahren		Selbstbeteiligung	
	Wohnfläche (m²)		besondere Gefahrenverhältnisse	
	zusätzliche Einschlüsse			

Gebäude- und Mobiliar- verglasung	Wohnfläche (m²)	
	Gebäudetyp	
	besondere Gegenstände	

Schadenquote der letzten 5 Jahre Leistungsfälle	Datum	Beschreibung	Besondere Hinweise	Leistungsbetrag



WOHNGEBÄUDE

BEDINGUNGEN

Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedingungen für Privatkunden (VGB 2021 Privat – Wert 1914 „Gleitender Neuwert“)

Was kann zusätzlich zu den Allgemeinen Wohngebäude Versicherungsbedingungen für Privatkunden (VGB 2021 Privat – Wert 1914 „Gleitender Neuwert“) vereinbart werden?

TARIFE & MATERIALIEN

Tarif Wohngebäude (Basis VGB 2021)

Antrag auf Wohngebäude- und Glasversicherung – Auszug

Vertragsspiegel Wohngebäudeversicherung

Ermittlung der Versicherungssumme 1914 für Wohngebäude

Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedingungen für Privatkunden (VGB 2021 Privat – Wert 1914 „Gleitender Neuwert“)

(Stand: 31.12.2021)

- 1 Welche Gefahren sind versicherbar? Welche Schäden sind versichert?
- 2 Welche generellen Ausschlüsse gibt es?
- 3 Was ist unter Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?
- 4 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?
- 5 Was ist unter Naturgefahren (Sturm, Hagel und weitere Naturgefahren) zu verstehen? Welche Schäden sind versichert? Welche Schäden sind hier nicht versichert?
- 6 Welche Sachen sind versichert?
- 7 Was versteht man unter Gebäuden, Gebäudebestandteilen, Gebäudezubehör, Terrassen und weiteren Grundstücksbestandteilen? Welche Sachen sind nicht versichert und welche zusätzlich versicherbar?
- 8 Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen?
- 9 Was gilt für Selbstbeteiligungen im Versicherungsvertrag?
- 10 Welche Regelungen gelten für Wohnungs- und Teileigentum?
- 11 Welche Kosten sind versichert?
- 12 Was ist unter den Aufräumungs- und Abbruchkosten und den Bewegungs- und Schutzkosten zu verstehen?
- 13 Was ist unter Mietausfall und Mietwert zu verstehen? In welchem Umfang sind sie versichert?
- 14 Welche Versicherungswerte gibt es? Was ist die Versicherungssumme?
- 15 Wie wird die Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung ermittelt? Was ist der Unterversicherungsverzicht?
- 16 Wie wird die Prämie in der Gleitenden Neuwertversicherung ermittelt?

- 17 Was sind die Grundlagen der Anpassung von Versicherungsschutz und Prämie?
- 18 Wie wird die Entschädigung ermittelt?
- 19 Welche Regeln gelten für das Sachverständigenverfahren?
- 20 Wann wird die Entschädigung gezahlt und wie wird sie verzinst?
- 21 Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (zusätzliche Obliegenheiten) haben Sie vor dem Versicherungsfall zu erfüllen?
- 22 Welche Obliegenheiten haben Sie bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen?
- 23 Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr?
- 24 Welche Besonderheiten gelten bei Kündigungen und angemeldeten Realrechten?
- 25 Was gilt, wenn versicherte Sachen veräußert werden?
- 26 Wann können Sie oder wir nach dem Versicherungsfall kündigen?
- 27 Wann beginnt der Versicherungsschutz? Wie ist die Prämienzahlung geregelt?
- 28 Wann beginnt und endet der Vertrag?
- 29 Was gilt für Erklärungen, Anzeigen und Anschriftenänderung?
- 30 Welches Gericht ist örtlich zuständig?
- 31 Welches Recht ist anzuwenden?
- 32 Welche Embargobestimmung gilt?

1 Welche Gefahren sind versicherbar? Welche Schäden sind versichert?

Wir entschädigen für versicherte Sachen, die durch folgende Ereignisse (Gefahren) zerstört oder beschädigt werden oder infolge solcher Ereignisse abhandenkommen (Versicherungsfall):

1.1 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung;

1.2 Leitungswasser;

1.3 Naturgefahren

1.3.1 Sturm, Hagel;

1.3.2 die weiteren Naturgefahren (Elementargefahren) wie Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch.

Jede der Gefahrengruppen nach Ziffer 1.1, Ziffer 1.2 und Ziffer 1.3.1 kann auch einzeln versichert werden. Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) nach Ziffer 1.3.2 können ausschließlich in Verbindung mit einer oder mehreren unter Ziffer 1.1, Ziffer 1.2 und Ziffer 1.3.1 genannten Gefahren versichert werden.

2 Welche generellen Ausschlüsse gibt es?

2.1 Ausschluss Krieg

Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

2.2 Ausschluss Innere Unruhen

Nicht versichert sind Schäden durch Innere Unruhen. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

2.3 Ausschluss Kernenergie

Nicht versichert sind Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

3 Was ist unter Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?

3.1 Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

3.2 Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.

3.3 Überspannung durch Blitz

Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung, Überstrom oder Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten entsteht.

3.4 Explosion

Explosion ist eine plötzlich verlaufende Kraftäußerung, die auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruht.

Die Explosion eines Behälters (*Kessel, Rohrleitung usw.*) liegt nur unter besonderen Voraussetzungen vor. Die Wandung muss in einem solchen Umfang zerrissen werden, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Reaktion hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

3.5 Verpuffung

Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung, die im Gegensatz zur Explosion mit geringerer Intensität verläuft und bei der in der Regel kein Explosionsknall entsteht.

3.6 Implosion

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdrucks.

3.7 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung

Versichert ist der Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges. Gleiches gilt für den Anprall oder Absturz seiner Teile oder seiner Ladung.

3.8 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind

3.8.1 Schäden durch Erdbeben. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

3.8.2 Sengschäden. Versicherungsschutz besteht aber, wenn Sengschäden durch eine versicherte Gefahr nach Ziffer 3.1 bis Ziffer 3.7 verursacht wurden.

3.8.3 Schäden an Verbrennungsmotoren durch die im Verbrennungsraum der Maschine auftretenden Explosionen. Ferner Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern entstehen, und zwar durch den in ihnen auftretenden Gasdruck. Versicherungsschutz besteht aber, wenn diese Schäden Folge eines versicherten Schadenereignisses nach Ziffer 3.1 bis Ziffer 3.7 sind.

4 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?

4.1 Versicherte Gefahren und Schäden

Unter die Gefahr Leitungswasser fallen:

4.1.1 Leitungswasserschäden;

4.1.2 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden;

4.1.3 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden.

4.2 Leitungswasserschäden

Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus:

4.2.1 Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen;

4.2.2 den mit diesen Rohren bzw. Schläuchen verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen;

4.2.3 Heizungs- oder Klimaanlageanlagen;

4.2.4 Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen;

4.2.5 Wasserbetten oder Aquarien.

Als Leitungswasser gelten auch Betriebsflüssigkeiten aus Heizungs- oder Klimaanlageanlagen sowie Wasserdampf. Ausgenommen davon sind die Flüssigkeiten, die zur Energieerzeugung bestimmt sind.

4.3 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

Versichert sind innerhalb von Gebäuden:

4.3.1 Frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren

4.3.1.1 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen Schläuchen;

4.3.1.2 von Heizungs- oder Klimaanlageanlagen;

4.3.1.3 von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen.

Das setzt voraus, dass diese Rohre nach Ziffer 4.3.1 kein Bauteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

4.3.2 Frostbedingte Bruchschäden an folgenden Installationen

4.3.2.1 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche;

4.3.2.2 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Heizungs- oder Klimaanlageanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper einschließlich der Bodenplatte.

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

4.4 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden

Versichert sind außerhalb von Gebäuden frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an Rohren von Heizungs- oder Klimaanlageanlagen.

Dies gilt, soweit

4.4.1 diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und

4.4.2 die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und

4.4.3 Sie die Gefahr dafür tragen.

4.5 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen – es sei denn, im Folgenden sind solche genannt – Schäden durch

4.5.1 Regenwasser aus Fallrohren;

4.5.2 Plansch- oder Reinigungswasser;

4.5.3 Schwamm;

4.5.4 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

4.5.5 Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;

4.5.6 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Ziffer 4.2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;

4.5.7 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

4.5.8 Öffnen der Sprinkler- oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der Wasserlösch- oder Berieselungsanlage;

4.5.9 Sturm, Hagel.

Nicht versichert sind Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind (Rohbauten). Dies gilt auch für die in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen.

5 Was ist unter Naturgefahren (Sturm, Hagel und weitere Naturgefahren) zu verstehen? Welche Schäden sind versichert?

Welche Schäden sind hier nicht versichert?

5.1 Sturm

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach der Beaufortskala (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km pro Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, wird Sturm unterstellt, wenn Sie einen der folgenden Sachverhalte nachweisen:

5.1.1 Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet.

5.1.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, nur durch Sturm entstanden sein. Das gilt auch für Gebäude, die baulich mit dem versicherten Gebäude verbunden sind.

5.2 Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

5.3 Versicherte Sturm-/Hagelereignisse

Versichert sind nur Schäden, die wie folgt entstehen:

5.3.1 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf versicherte Sachen oder auf Gebäude ein, in denen sich versicherte Sachen befinden. Daraus entstehende Folgeschäden an versicherten Sachen sind versichert.

5.3.2 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, die mit dem versicherten Gebäude baulich verbunden sind.

5.3.3 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

5.3.4 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden. Daraus entstehende Folgeschäden an versicherten Sachen sind versichert.

5.3.5 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude baulich verbunden sind.

5.3.6 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude, die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

5.4 Weitere Naturgefahren (Elementargefahren), soweit zusätzlich vereinbart

Der Versicherungsschutz beginnt nach Ablauf der Wartezeit von einem Monat ab dem beantragten Versicherungsbeginn.

5.4.1 Überschwemmung

Überschwemmung ist die Überflutung von Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser. Dies gilt nur, wenn

5.4.1.1 eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern,

5.4.1.2 Witterungsniederschläge

oder

5.4.1.3 ein Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche als Folge von Ziffer 5.4.1.1 oder Ziffer 5.4.1.2

die Überflutung verursacht haben.

5.4.2 Rückstau

Rückstau liegt vor, wenn Wasser aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt. Dies gilt nur, wenn

5.4.2.1 eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern

oder

5.4.2.2 Witterungsniederschläge

den Rückstau verursacht haben.

5.4.3 Erdbeben

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird.

Erdbeben wird unterstellt, wenn Sie einen der folgenden Sachverhalte nachweisen:

5.4.3.1 Die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens hat in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet.

5.4.3.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein.

5.4.4 Erdsenkung

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen.

5.4.5 Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

5.4.6 Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

5.4.7 Lawinen

Lawinen sind Schnee- oder Eismassen, die an Berghängen niedergehen.

5.4.8 Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und von Gasen.

5.5 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen – es sei denn, im Folgenden sind solche genannt – Schäden durch

5.5.1 Sturmflut;

5.5.2 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen. Dies gilt nicht, wenn diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

5.5.3 Grundwasser, soweit nicht infolge von Witterungsniederschlägen oder Ausuferung von oberirdischen Gewässern an die Erdoberfläche gedrungen;

5.5.4 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies gilt nicht, soweit diese Gefahren durch ein versichertes Erdbeben ausgelöst wurden;

5.5.5 Trockenheit oder Austrocknung.

Nicht versichert sind Schäden an nicht bezugsfertigen Gebäuden und Gebäudeteilen sowie an Sachen, die sich darin befinden.

6 Welche Sachen sind versichert?

Versicherte Sachen sind:

6.1 die im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude,

6.2 deren Gebäudebestandteile,

6.3 deren Gebäudezubehör,

6.4 Terrassen auf dem Versicherungsgrundstück, die unmittelbar an das Gebäude anschließen.

Weitere Grundstücksbestandteile sind nur versichert, soweit dies ausdrücklich vereinbart ist.

7 Was versteht man unter Gebäuden, Gebäudebestandteilen, Gebäudezubehör, Terrassen und weiteren Grundstücksbestandteilen? Welche Sachen sind nicht versichert und welche zusätzlich versicherbar?

7.1 Gebäude

Gebäude sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke. Sie müssen gegen äußere Einflüsse schützen können und im Sinne dieser Versicherungsbedingungen für die überwiegende Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sein.

7.2 Gebäudebestandteile

Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbstständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäude gefertigt und mit einem großen Einbauaufwand an das Gebäude angepasst sind. Dazu gehören nicht Anbaumöbel oder Anbauküchen, die serienmäßig vorgefertigt sind.

7.3 Gebäudezubehör

Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befinden oder außen am Gebäude angebracht sind.

Sie müssen der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versicherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör gelten auch Müllboxen sowie Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück.

7.4 Terrassen und weitere Grundstücksbestandteile

Terrassen sind befestigte Flächen, die für den Aufenthalt im Freien vorgesehen sind.

Als weitere Grundstücksbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks fest verbundenen Sachen (sofern gesondert vereinbart gemäß Ziffer 7.6.2).

7.5 Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind

7.5.1 Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige Installationen (z. B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung);

7.5.2 alle in das Gebäude nachträglich eingefügten Sachen, die ein Mieter oder ein Wohnungseigentümer

7.5.2.1 auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat
und

7.5.2.2 für die er die Gefahr trägt.

Werden Sachen dagegen nur ersetzt, sind diese Sachen, auch höher- oder geringerwertige, versichert.

Eine anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist von Ihnen nachzuweisen.

7.5.3 Elektronisch gespeicherte Daten und Programme

Kosten für die Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten Daten und Programmen sind nur versichert, soweit dies zusätzlich im Versicherungsvertrag vereinbart ist.

7.6 Zusätzlich versicherbar

Nur durch zusätzliche Vereinbarung können folgende Sachen mitversichert werden:

7.6.1 Nachträglich eingefügte Sachen des Mieters/Wohnungseigentümers

Abweichend von Ziffer 7.5.2 sind alle in das Gebäude eingefügten Sachen versichert, die ein Mieter oder ein Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt.

7.6.2 Folgende weitere Grundstücksbestandteile auf dem Versicherungsgrundstück:

7.6.2.1 Carports;

7.6.2.2 Gewächs- und Gartenhäuser;

7.6.2.3 Grundstückseinfriedungen (auch Hecken);

7.6.2.4 Hof- und Gehwegbefestigungen;

7.6.2.5 Hundehütten;

7.6.2.6 Masten- und Freileitungen;

7.6.2.7 Wege- und Gartenbeleuchtungen,

7.6.2.8 sonstige Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind.

8 Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen?

Der Versicherungsort ist das Versicherungsgrundstück. Das Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke, auf dem das versicherte Gebäude steht. Stehen auf einem Flurstück mehrere Gebäude, ist derjenige Teil des Flurstücks Versicherungsort, der durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung ausschließlich zu dem/den versicherten Gebäude(n) gehört.

9 Was gilt für Selbstbeteiligungen im Versicherungsvertrag?

Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschädigung oder der Betrag, den Sie je Versicherungsfall selbst zu tragen haben. Selbstbeteiligungen können individuell vereinbart werden. Sie können sich je nach versicherter Gefahr und Versicherungsleistung voneinander unterscheiden. Im Versicherungsschein werden sie jeweils ausgewiesen.

10 Welche Regelungen gelten für Wohnungs- und Teileigentum?

10.1 Bei Verträgen mit Wohnungseigentümergeinschaften gilt:

Wenn wir wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei sind, bleiben wir den übrigen Wohnungseigentümern zur Leistung verpflichtet.

Das gilt für deren Sondereigentum und deren Miteigentumsanteile.

10.2 Nicht oder teilweise entschädigt wird der Miteigentumsanteil desjenigen, gegenüber dem wir ganz oder teilweise leistungsfrei sind.

Die übrigen Wohnungseigentümer können dennoch Entschädigung für diesen Miteigentumsanteil verlangen. Das setzt voraus, dass diese zusätzliche Entschädigung verwendet wird, um das gemeinschaftliche Eigentum wiederherzustellen.

Der Wohnungseigentümer, gegenüber dem wir ganz oder teilweise leistungsfrei sind, muss uns diese zusätzliche Entschädigung ersetzen.

10.3 Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Ziffer 10.1 und Ziffer 10.2 entsprechend.

11 Welche Kosten sind versichert?

Wir ersetzen folgende Kosten, die infolge eines Versicherungsfalles erforderlich und tatsächlich angefallen sind:

11.1 Aufräumungs- und Abbruchkosten

11.2 Bewegungs- und Schutzkosten

Der Ersatz versicherter Kosten nach Ziffer 11.1 und Ziffer 11.2 ist je Versicherungsfall begrenzt:

In der Gleitenden Neuwertversicherung (Ziffer 14.1.1) auf 5 % der Versicherungssumme Wert 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (Ziffer 17.2);

In der Gleitenden Zeitwertversicherung und der Versicherung zum gemeinen Wert (Ziffer 14.1.2 und Ziffer 14.1.3) auf 5 % der Versicherungssumme.

12 Was ist unter den Aufräumungs- und Abbruchkosten und den Bewegungs- und Schutzkosten zu verstehen?

12.1 Aufräumungs- und Abbruchkosten

Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen aufzuräumen und abzurechen. Dies schließt Aufwendungen ein, um Schutt und sonstige Reste dieser Sachen wegzuräumen, zum nächsten Ablagerungsplatz abzutransportieren, sie abzulagern und zu vernichten.

12.2 Bewegungs- und Schutzkosten

Das sind Kosten, die entstehen, um andere Sachen zu bewegen, zu verändern oder zu schützen. Erstattet werden sie, wenn diese Maßnahmen dazu dienen, versicherte Sachen wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen.

13 Was ist unter Mietausfall und Mietwert zu verstehen? In welchem Umfang sind sie versichert?

13.1 Mietausfall, Mietwert

Wir ersetzen

13.1.1 den Mietausfall, wenn Mieter von Wohnräumen wegen eines Versicherungsfalles zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt haben. Das schließt die fortlaufenden Betriebskosten im Sinne des Mietrechts ein;

13.1.2 den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen, die Sie selbst bewohnen. Das schließt die fortlaufenden Betriebskosten im Sinne des Mietrechts ein.

Voraussetzung für den Ersatz des Mietwerts ist, dass Ihnen wegen eines Versicherungsfalles nicht zugemutet werden kann, zumindest Teile der Wohnung zu nutzen;

13.1.3 auch einen durch öffentlich-rechtliche Wiederherstellungsbeschränkungen verursachten Mietausfall nach Ziffer 13.1.1 bzw. Mietwert nach Ziffer 13.1.2.

13.2 Zeitraum für Mietausfall oder Mietwert

13.2.1 Mietausfall oder Mietwert werden für den Zeitraum ersetzt, in dem Räume nicht benutzbar sind, höchstens aber für 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles.

13.2.2 Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie Sie die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögern.

13.3 Gewerblich genutzte Räume

Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietausfalls oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden.

14 Welche Versicherungswerte gibt es? Was ist die Versicherungssumme?

14.1 Vereinbarte Versicherungswerte

Der Versicherungswert bildet die Grundlage für die Berechnung der Entschädigung.

Der für das Gebäude vereinbarte Versicherungswert gilt auch für Gebäudezubehör und weitere Grundstücksbestandteile nach Ziffer 7.3 und Ziffer 7.4.

Als Versicherungswert können der Gleitende Neuwert, der Gleitende Zeitwert oder der Gemeine Wert vereinbart werden.

14.1.1 Gleitender Neuwert

14.1.1.1 Der Gleitende Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand herzustellen. Maßgebend ist der ortsübliche Neubauwert. Dazu gehören Architektenhonorare sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. Der Gleitende Neuwert wird ausgedrückt in Preisen des Jahres 1914.

Kann eine Sache wegen Technologiefortschritts in derselben Art und Güte nicht mehr oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand wiederhergestellt werden, umfasst der Gleitende Neuwert auch Aufwendungen für Ersatzgüter. Diese müssen den zu ersetzenden Sachen möglichst nahekommen.

14.1.1.2 Im Gleitenden Neuwert berücksichtigt sind:

Mehrkosten durch öffentlich-rechtliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass versicherte und vom Schaden betroffene Sachen

wegen öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden können.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der unverzüglich veranlassten Wiederherstellung.

14.1.1.3 Wir passen den Versicherungsschutz nach Ziffer 14.1.1.1 an die Baukostenentwicklung an (Ziffer 17). Insoweit besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsüblichen Neubauwerts zum Zeitpunkt der unverzüglich nach dem Versicherungsfall veranlassten Wiederherstellung.

14.1.1.4 Wenn sich durch bauliche Maßnahmen innerhalb der laufenden Versicherungsperiode der Wert des Gebäudes erhöht, besteht auch insoweit Versicherungsschutz bis zum Schluss dieser Periode.

14.1.2 Gleitender Zeitwert

Der Gleitende Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes, ermittelt nach Ziffer 14.1.1, abzüglich einer Wertminderung insbesondere durch Alter und Abnutzungsgrad.

14.1.3 Gemeiner Wert

Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial.

14.2 Abweichender Versicherungswert bei dauerhaft entwerteten Gebäuden

Auch wenn Gleitender Neuwert oder Gleitender Zeitwert vereinbart ist, kann der Gemeine Wert Versicherungswert sein. Das ist dann der Fall, wenn das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist. Eine dauerhafte Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist.

14.3 Versicherungssumme

14.3.1 Die Versicherungssumme wird zwischen Ihnen und uns vereinbart. Sie soll dem Versicherungswert entsprechen.

14.3.2 Ist zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme geringer als der Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (Ziffer 18.8).

14.3.3 Ist Gemeiner Wert vereinbart, sind Sie für die zutreffende Höhe der Versicherungssumme verantwortlich.

15 Wie wird die Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung ermittelt? Was ist der Unterversicherungsverzicht?

15.1 Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung

Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert (Ziffer 14.1.1) zu ermitteln. Dieser wird in den Preisen des Jahres 1914 ausgedrückt (Versicherungssumme „Wert 1914“).

Die Versicherungssumme gilt unter folgenden Voraussetzungen als richtig ermittelt:

15.1.1 Sie haben die Fragen im Antrag nach Größe, Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zutreffend beantwortet

und

15.1.2 wir haben nach diesen Angaben die Versicherungssumme „Wert 1914“ berechnet.

15.2 Geltung und Umfang des Unterversicherungsverzichts

15.2.1 Wenn die Versicherungssumme „Wert 1914“ nach Ziffer 15.1 ermittelt und nach Ziffer 14.1.1 vereinbart wird, gilt ein Unterversicherungsverzicht. Wir verzichten dann auf einen Abzug wegen Unterversicherung. Das gilt auch für die Kosten und den Mietausfall.

15.2.2 Ein Abzug wegen Unterversicherung erfolgt jedoch, wenn nach Vertragsschluss wertsteigernde bauliche Maßnahmen zu Veränderungen der nach Ziffer 15.1 ermittelten Versicherungssumme führen und uns dies nicht unverzüglich angezeigt wurde.

Kein Abzug wegen Unterversicherung erfolgt aber, wenn die wertsteigernden baulichen Maßnahmen in der Versicherungsperiode vorgenommen wurden, in der ein Versicherungsfall eingetreten ist.

15.2.3 Haben Sie die Antragsfragen nach Ziffer 15.1 nicht zutreffend beantwortet und wurde dadurch die Versicherungssumme „Wert 1914“ zu niedrig bemessen, gilt der Unterversicherungsverzicht nach Ziffer 15.2.1 nicht. Dadurch können wir auch einen Abzug wegen Unterversicherung vornehmen.

Unsere Rechte nach den Regelungen Ihrer Anzeigepflichten oder der Anzeigepflichten Ihres Vertreters bis zum Vertragsschluss bleiben davon unberührt.

16 Wie wird die Prämie in der Gleitenden Neuwertversicherung ermittelt?

Grundlagen der Berechnung der Prämie sind

16.1 die Versicherungssumme „Wert 1914“,

16.2 der Prämienatz

sowie

16.3 der Anpassungsfaktor.

Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet durch die Multiplikation dieser Werte.

17 Was sind die Grundlagen der Anpassung von Versicherungsschutz und Prämie?

Es gelten folgende Grundlagen:

17.1 Wird der Versicherungsschutz nach Ziffer 14.1.1.3 angepasst, verändert sich die Prämie. Dazu kommt es, wenn sich der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert.

17.2 Der Anpassungsfaktor verändert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode. Er erhöht oder vermindert sich entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert haben.

Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt.

Bei dieser Anpassung wird die Änderung des Baupreisindex zu 80 % und die des Tariflohnindex zu 20 % berücksichtigt. Bei der Berechnung der Veränderungsraten zum Vorjahr und der anschließenden Gewichtung beider Veränderungsraten wird jeweils auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine 5 oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

18 Wie wird die Entschädigung ermittelt?

18.1 Gleitende Neuwertversicherung

18.1.1 Wir ersetzen

18.1.1.1 bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten nach Ziffer 14.1.1.1 zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Das schließt Mehrkosten nach Ziffer 14.1.1.2 ein. Architektenhonorare sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten gehören auch zur Entschädigung;

18.1.1.2 bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die erforderlichen Reparaturkosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Wir ersetzen außerdem eine Wertminderung, die durch die Reparatur nicht

ausgeglichen wird. Ersetzt wird aber höchstens der Versicherungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

18.1.1.3 bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen den Wiederbeschaffungspreis für Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

18.1.2 Wenn wegen öffentlich-rechtlicher Vorschriften technisch noch brauchbare Sachsubstanz der versicherten Sachen für die Wiederherstellung nicht verwendet werden darf, dann erhalten Sie eine entsprechende Entschädigung nach Ziffer 18.1.1.

Das setzt voraus, dass

18.1.2.1 die behördlichen Anordnungen nicht vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden

oder

18.1.2.2 die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften ganz oder teilweise untersagt war.

18.1.3 Preissteigerungen zwischen dem Versicherungsfall und der Wiederherstellung werden entschädigt, wenn die Wiederherstellung innerhalb von 3 Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt wird.

18.1.4 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung nach Ziffer 18.1.1 angerechnet.

18.2 Gleitender Zeitwert

18.2.1 Wir ersetzen

18.2.1.1 bei zerstörten Gebäuden den Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles nach Ziffer 14.1.1 abzüglich der Wertminderung insbesondere durch Alter und Abnutzungsgrad;

18.2.1.2 bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die erforderlichen Reparaturkosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Wir ersetzen außerdem eine Wertminderung, die durch die Reparatur nicht ausgeglichen wird. Ersetzt wird aber höchstens der Zeitwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

18.2.1.3 bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen den Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Davon abgezogen wird die Wertminderung insbesondere durch Alter und Abnutzung.

18.2.2 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung nach Ziffer 18.2.1 angerechnet.

18.3 Gemeiner Wert

Ist ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet, werden versicherte Sachen zum erzielbaren Verkaufspreis ohne den Grundstücksanteil entschädigt.

18.4 Kosten

Versicherte Kosten nach Ziffer 12 werden ersetzt, wenn sie nachweislich tatsächlich angefallen sind. Dabei werden die jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen berücksichtigt.

18.5 Mietausfall, Mietwert

Wir ersetzen den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende des vereinbarten Zeitraums nach Ziffer 13.2.

18.6 Neuwertanteil

In der Gleitenden Neuwertversicherung erwerben Sie den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden nach Ziffer 18.2 übersteigt (Neuwertanteil), nur unter folgenden Voraussetzungen:

18.6.1 Sie stellen sicher, dass Sie die Entschädigung verwenden werden, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen, und

18.6.2 die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ist innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt.

Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, genügt es, das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu errichten.

Sie müssen den Neuwertanteil zurückzahlen, wenn Sie verschuldet haben, dass die Sache nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft wurde.

18.7 Gesamtentschädigung, Kosten auf unsere Weisung

In der Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen nach Ziffer 6, versicherte Kosten nach Ziffer 12 und versicherten Mietausfall bzw. Mietwert nach Ziffer 13 je Versicherungsfall auf den für den Zeitpunkt des Versicherungsfalles geltenden Versicherungswert begrenzt.

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten (Aufwendungsersatz gemäß § 83 VVG), die auf unsere Weisung entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.

18.8 Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung

Für die Fälle von Ziffer 15.2.2 und Ziffer 15.2.3 gilt für die Prüfung der Unterversicherung Folgendes:

Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert, besteht eine Unterversicherung. In diesem Fall wird die Entschädigung nach Ziffer 18.1 bis Ziffer 18.3 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert gekürzt. Es gilt folgende Berechnungsformel:

$$\text{Entschädigung} = \frac{\text{Schadenbetrag} \times \text{Versicherungssumme (Wert 1914)}}{\text{Versicherungswert 1914}}$$

Die Erstattung von versicherten Kosten nach Ziffer 12 und des versicherten Mietausfalles bzw. Mietwertes nach Ziffer 13 wird nach der gleichen Berechnungsformel in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert gekürzt.

18.9 Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist.

18.10 Selbstbeteiligung

Selbstbeteiligungen werden in der vereinbarten Höhe von der Entschädigung abgezogen.

19 Welche Regeln gelten für das Sachverständigenverfahren?

19.1 Feststellung der Schadenhöhe

Sie können nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Sie und wir auch gemeinsam vereinbaren.

19.2 Weitere Feststellungen

Sie und wir können vereinbaren, das Sachverständigenverfahren auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall auszudehnen.

19.3 Verfahren vor der Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

19.3.1 Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere Partei in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder

Brief) auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Dabei muss sie den von ihr benannten Sachverständigen angeben. Der zweite Sachverständige muss innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt werden. Wenn das nicht geschieht, kann die auffordernde Partei den Sachverständigen durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In unserer Aufforderung müssen wir Sie auf diese Folge hinweisen.

19.3.2 Wir dürfen folgende Personen nicht als Sachverständigen benennen:

19.3.2.1 Ihre Mitbewerber;

19.3.2.2 Personen, die mit Ihnen in dauernder Geschäftsverbindung stehen;

19.3.2.3 Personen, die bei Ihren Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.

19.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform (z. B. *E-Mail, Telefax oder Brief*) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung nach Ziffer 19.3.2 gilt auch für seine Benennung. Wenn sich die Sachverständigen nicht einigen, wird der Obmann durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. Dies geschieht auf Antrag einer der beiden Parteien.

19.4 Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

19.4.1 ein Verzeichnis der abhandengekommenen, der zerstörten und der beschädigten versicherten Sachen mit den dazugehörigen Versicherungswerten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

19.4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

19.4.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

19.4.4 die versicherten Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert.

Wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist, muss zudem der Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles enthalten sein.

19.5 Verfahren nach der Feststellung

Jeder Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, übergeben wir sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die darin streitig gebliebenen Punkte. Die Feststellungen der Sachverständigen bilden dabei die Grenzen für den Entscheidungsspielraum des Obmanns. Seine Entscheidung übermittelt der Obmann beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen bzw. des Obmanns sind für die Vertragsparteien verbindlich. Sie sind unverbindlich, wenn nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.

Aufgrund von verbindlichen Feststellungen berechnen wir die Entschädigung.

Wenn die Feststellungen unverbindlich sind, trifft das Gericht eine verbindliche Feststellung.

Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

19.6 Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte.

19.7 Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden Ihre Obliegenheiten nicht berührt.

20 Wann wird die Entschädigung gezahlt und wie wird sie verzinst?

20.1 Fälligkeit der Entschädigung

20.1.1 Die Entschädigung wird fällig, wenn wir den Anspruch dem Grund und der Höhe nach abschließend festgestellt haben.

Sie können einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der voraussichtlich mindestens zu zahlen ist.

20.1.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem Sie nachgewiesen haben, dass Sie die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt haben.

20.2 Rückzahlung des Neuwertanteils

Sie sind zur Rückzahlung der nach Ziffer 20.1.2 geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge Ihres Verschuldens nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. Das gilt auch für Zinsen, die wir nach Ziffer 20.3.2 gezahlt haben.

20.3 Verzinsung

Für die Verzinsung gelten folgende Regelungen, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

20.3.1 Entschädigung

Sie ist ab der Anzeige des Schadens zu verzinsen. Dies gilt nicht, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats geleistet wurde.

20.3.2 Über den Zeitwertschaden hinausgehender Teil der Entschädigung

Dieser ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem Sie die Sicherstellung für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nachgewiesen haben.

20.3.3 Zinssatz

Der Zinssatz liegt 1 % unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 247 BGB), mindestens aber bei 4 % und höchstens bei 6 % Zinsen pro Jahr.

Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

20.4 Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach Ziffer 20.1 und Ziffer 20.3.1 und Ziffer 20.3.2 gilt: Nicht zu berücksichtigen ist der Zeitraum, für den wegen Ihres Verschuldens die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

20.5 Aufschiebung der Zahlung

Wir können die Zahlung aufschieben, solange

20.5.1 Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen;

20.5.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen Sie oder Ihren Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

20.5.3 eine gesetzlich vorgesehene Mitwirkung des Realgläubigers nicht erfolgte.

21 Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (zusätzliche Obliegenheiten) haben Sie vor dem Versicherungsfall zu erfüllen?

21.1 Sicherheitsvorschriften

Als vertraglich vereinbarte, zusätzliche Obliegenheiten gelten folgende Sicherheitsvorschriften:

21.1.1 Versicherte Sachen sind stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten. Dies gilt insbesondere für wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen.

Mängel oder Schäden an diesen Sachen müssen unverzüglich beseitigt werden.

21.1.2 Nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile müssen zu jeder Jahreszeit genügend häufig kontrolliert werden.

Außerdem sind dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

21.1.3 In der kalten Jahreszeit müssen alle Gebäude und Gebäudeteile beheizt werden. Dies ist genügend häufig zu kontrollieren.

Alternativ sind dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

21.1.4 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden gilt:

21.1.4.1 Bei rückstaugefährdeten Räumen müssen Rückstausicherungen funktionsbereit gehalten werden.

21.1.4.2 Die Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück müssen frei gehalten werden.

21.2 Folgen einer Obliegenheitsverletzung

Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine der in Ziffer 21.1 genannten Obliegenheiten, sind wir zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei (gemäß § 28 VVG).

22 Welche Obliegenheiten haben Sie bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen?

22.1 Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

22.1.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

22.1.2 uns den Schadeneintritt, nachdem Sie von ihm Kenntnis erlangt haben, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

22.1.3 unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

22.1.4 unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, haben Sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

22.1.5 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

22.1.6 uns und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen einzureichen;

22.1.7 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch uns freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch uns aufzubewahren;

22.1.8 soweit möglich, uns unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges unserer Leistungspflicht erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

22.1.9 von uns angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billigerweise zugemutet werden kann.

22.2 Steht das Recht auf unsere vertragliche Leistung einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten (gemäß Ziffer 22.1.1 bis Ziffer 22.1.9) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

22.3 Folgen einer Obliegenheitsverletzung

Verletzen Sie eine Obliegenheit gemäß Ziffer 22.1, gilt unter den Voraussetzungen nach § 28 VVG Folgendes: Wir können ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

23 Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr?

23.1 Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung (nach § 23 VVG) kann insbesondere in den folgenden Fällen vorliegen:

23.1.1 Es ändert sich ein Umstand, nach dem wir vor Vertragsschluss gefragt haben.

23.1.2 Das Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes wird nicht mehr genutzt.

23.1.3 Am Gebäude werden Baumaßnahmen durchgeführt, in deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird.

23.1.4 Baumaßnahmen am Gebäude führen dazu, dass es überwiegend unbenutzbar wird.

23.1.5 In dem Gebäude wird ein Gewerbebetrieb aufgenommen.

23.1.6 Das Gebäude wird nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt.

23.2 Folgen einer Gefahrerhöhung

Die Folgen einer Gefahrerhöhung sind in den §§ 24ff. VVG geregelt.

24 Welche Besonderheiten gelten bei Kündigungen und angemeldeten Realrechten?

Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch Sie für die Gefahrengruppe Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Verpuffung; Implosion; Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung in folgenden Fällen wirksam:

24.1 Sie haben mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mehr mit dem Grundpfandrecht belastet war,
oder

24.2 Sie haben mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen, dass der Realgläubiger der Kündigung zugestimmt hat.
Dies gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall.

25 Was gilt, wenn versicherte Sachen veräußert werden?

25.1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

25.1.1 Veräußern Sie die versicherte Sache, tritt der Erwerber an Ihrer Stelle in den Versicherungsvertrag ein. Dies geschieht zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs. Bei Immobilien erfolgt dieser zum Datum des Grundbucheintrags.

Ab diesem Zeitpunkt übernimmt der Erwerber Ihre Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsverhältnis.

25.1.2 Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie als Gesamtschuldner. Das gilt für die Prämie der Versicherungsperiode, in welcher der Eigentumsübergang erfolgt.

25.1.3 Wir müssen den Eintritt des Erwerbers in den Versicherungsvertrag erst gegen uns gelten lassen, wenn wir hiervon Kenntnis erlangen.

25.2 Kündigungsrechte

25.2.1 Wir sind berechtigt, gegenüber dem Erwerber den Versicherungsvertrag zu kündigen. Dabei müssen wir eine Frist von einem Monat einhalten.

Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn wir es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis von der Veräußerung ausüben.

25.2.2 Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder mit Wirkung zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Textform (z. B. *E-Mail, Telefax oder Brief*) zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn er es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausübt. Fehlt dem Erwerber die Kenntnis, dass eine Versicherung besteht, erlischt das Kündigungsrecht einen Monat, nachdem er die Kenntnis erlangt hat.

25.2.3 Im Falle der Kündigung nach Ziffer 25.2.1 und Ziffer 25.2.2 haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie.

25.2.4 Im Falle der Kündigung nach Ziffer 25.2.1. und Ziffer 25.2.2 erhält der Veräußerer seinen unverbrauchten Prämienanteil erstattet.

25.3 Anzeigepflichten

25.3.1 Die Veräußerung ist uns vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform (z. B. *E-Mail, Telefax oder Brief*) anzuzeigen.

25.3.2 Ist die Anzeige unterblieben, sind wir nicht verpflichtet, im Versicherungsfall zu leisten.

Dies gilt nur, wenn die folgenden Voraussetzungen beide vorliegen:

Der Versicherungsfall ist später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eingetreten, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen.

Wir weisen nach, dass wir den bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätten.

25.3.3 Abweichend von Ziffer 25.3.2 sind wir in folgenden Fällen verpflichtet zu leisten:

Uns war die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt, zu dem uns die Anzeige hätte zugehen müssen.

Zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles war die Frist für eine Kündigung durch uns bereits abgelaufen, und wir hatten nicht gekündigt.

26 Wann können Sie oder wir nach dem Versicherungsfall kündigen?

26.1 Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen.

Die Kündigung ist in Textform (z. B. *E-Mail, Telefax oder Brief*) zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der

Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

26.2 Kündigung durch Sie

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung mit ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

26.3 Kündigung durch uns

Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

27 Wann beginnt der Versicherungsschutz? Wie ist die Prämienzahlung geregelt?

27.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne von Ziffer 27.2 zahlen. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlungen oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie.

27.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

27.2.1 Die im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein genannten Beginn. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.

27.2.2 Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst zu diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolgen der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht haben.

27.2.3 Zahlen Sie die Prämie nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

28 Wann beginnt und endet der Vertrag?

28.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

28.2 Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens 3 Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist.

28.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

28.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss uns spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

29 Was gilt für Erklärungen, Anzeigen und Anschriftenänderung?

29.1 Form, zuständige Stelle

Die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegenüber uns erfolgen, sind in Textform (z. B. *E-Mail, Telefax oder Brief*) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

Erklärungen und Anzeigen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.

29.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 3 Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall, dass Sie uns Ihre Namensänderung nicht angezeigt haben.

29.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Ziffer 29.2 entsprechend Anwendung.

30 Welches Gericht ist örtlich zuständig?

30.1 Klagen gegen uns

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung oder Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Verlegen Sie jedoch nach Vertragsschluss Ihren Sitz, den Sitz ihrer Niederlassung, Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

30.2 Klagen gegen Sie

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach Ihrem Sitz, dem Sitz Ihrer Niederlassung oder Ihrem Wohnsitz; fehlt ein solcher, nach Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt.

Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

31 Welches Recht ist anzuwenden?

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

32 Welche Embargobestimmung gilt?

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick auf den

Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Was kann zusätzlich zu den Allgemeinen Wohngebäude Versicherungsbedingungen für Privatkunden (VGB 2021 Privat – Wert 1914 „Gleitender Neuwert“) vereinbart werden?

PK 7165 Fahrzeuganprall durch Straßen- oder Schienenfahrzeuge
PK 7166 Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes
PK 7167 Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen
PK 7168 Datenrettungskosten
PK 7260 Bruchschäden an weiteren Zuleitungsrohren auf dem Versicherungsgrundstück
PK 7261 Bruchschäden an Zuleitungsrohren außerhalb des Versicherungsgrundstücks
PK 7262 Weitere Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück
PK 7263 Ableitungsrohre außerhalb des Versicherungsgrundstücks
PK 7264 Sonstiges Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile
PK 7265 Armaturen
PK 7361 Gebäudebeschädigungen an Zwei- und Mehrfamilienhäusern durch unbefugte Dritte
PK 7362 Dekontamination von Erdreich
PK 7363 Beseitigung umgestürzter Bäume
PK 7364 Wasserverlust
PK 7366 Graffitischäden
PK 7367 Behördlich nicht vorgeschriebene energetische Modernisierung
PK 7761 Selbstbehalt
PK 7799 Wohnflächenmodell

PK 7165 Fahrzeuganprall durch Straßen- oder Schienenfahrzeuge

Ziffer 1.1 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Wir entschädigen für Fahrzeuganprall.

Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Gebäuden

1.1 durch Straßenfahrzeuge, die nicht von Ihnen bzw. von Bewohnern oder Besuchern des Gebäudes gelenkt wurden,
oder

1.2 durch Schienenfahrzeuge.

2. Wir entschädigen für versicherte Sachen, die

2.1 durch Fahrzeuganprall zerstört oder beschädigt werden
oder

2.2 infolgedessen abhandenkommen.

3. Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Grundstückseinfriedungen (auch Hecken), Straßen und Wegen.

PK 7166 Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes

1. Ziffer 4.3.1 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

Versichert sind frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Regenfallrohren, soweit sie innerhalb des Gebäudes verlaufen.

2. Ziffer 4.5.1 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

Versichert sind Schäden, die durch Wasser entstehen, welches aus innerhalb des Gebäudes verlaufenden Regenfallrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist.

PK 7167 Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen

Ziffer 11 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Mitversichert sind die erforderlichen Kosten, die tatsächlich angefallen sind, um Verstopfungen von Ableitungsrohren zu beseitigen.

Dies gilt für Ableitungsrohre

1.1 innerhalb versicherter Gebäude
sowie

1.2 außerhalb versicherter Gebäude auf dem Versicherungsgrundstück.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

PK 7168 Datenrettungskosten

Ziffer 11 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Versichert sind die Kosten für die technische Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten Daten (maschinenlesbare Informationen) und Programmen.

Dabei müssen alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

1.1 An dem Datenträger muss ein versicherter Sachschaden eingetreten sein.

1.2 Die Kosten sind infolge eines Versicherungsfalles am Versicherungsort tatsächlich entstanden.

1.3 Die Kosten sind für die technische Wiederherstellung erforderlich.

1.4 Die Kosten dienen nicht der Wiederbeschaffung.

1.5 Die Daten und Programme dienen ausschließlich der privaten Nutzung.

2. Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen Wiederherstellung.

3. Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für

3.1 Daten und Programme, zu deren Nutzung Sie nicht berechtigt sind (z. B. *Raubkopien*);

3.2 Programme und Daten, die auf einem Rücksicherungs- oder Installationsmedium gespeichert sind und Ihnen zur Verfügung stehen;

3.3 die Kosten eines neuen Lizenzerwerbs.

4. Entschädigungsgrenzen

Wir ersetzen die Datenrettungskosten bis zu einem Betrag von 2.000 €.

PK 7260 Bruchschäden an weiteren Zuleitungsrohren auf dem Versicherungsgrundstück

Ziffer 4.4 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Versichert sind frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an Rohren von Heizungs- und Klimaanlageanlagen, die nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen.

Dies gilt, soweit

1.1 sich diese Rohre außerhalb des Gebäudes auf dem Versicherungsgrundstück befinden
und

1.2 Sie die Gefahr dafür tragen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

PK 7261 Bruchschäden an Zuleitungsrohren außerhalb des Versicherungsgrundstücks

Ziffer 4.4 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Versichert sind außerhalb des Versicherungsgrundstücks frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an Rohren von Heizungs- und Klimaanlageanlagen.

Dies gilt, soweit

1.1 diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen

und

1.2 Sie die Gefahr dafür tragen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

PK 7262 Weitere Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück

Ziffer 4.4 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung außerhalb versicherter Gebäude auf dem Versicherungsgrundstück.

Dies gilt, soweit

1.1 diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und

1.2 Sie die Gefahr dafür tragen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

3. Im Rahmen der Klausel 7799 ist die Entschädigung auf 5.000 € begrenzt.

PK 7263 Ableitungsrohre außerhalb des Versicherungsgrundstücks

Ziffer 4.4 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Wasserableitungsrohren, die außerhalb des Versicherungsgrundstücks verlegt sind.

Dies gilt, soweit

1.1 diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und

1.2 Sie die Gefahr dafür tragen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

3. Im Rahmen der Klausel 7799 ist die Entschädigung auf 5.000 € begrenzt.

PK 7264 Sonstiges Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile

Zu Ziffer 7.6.2. VGB 2021 wird vereinbart:

1. Mitversichert sind Carports, Gewächs- und Gartenhäuser, Grundstückseinfriedungen (auch Hecken), Hof und Gehwegbefestigungen, Hundehütten, Masten- und Freileitungen, Wege- und Gartenbeleuchtungen

sowie sonstige Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind und sich auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück befinden.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

3. Im Rahmen der Klausel 7799 ist die Entschädigung auf 5.000 € begrenzt.

PK 7265 Armaturen

Ziffer 4.3.2 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Wir ersetzen auch sonstige Bruchschäden an Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse).

Nicht versichert sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen.

2. Ist wegen eines Rohrbruchs nach Ziffer 4.3.1 VGB 2021 der Austausch einer Armatur technisch erforderlich, ersetzen wir auch die dafür entstehenden Kosten.

3. Die Entschädigung ist auf 500 € begrenzt.

PK 7361 Gebäudebeschädigungen an Zwei- und Mehrfamilienhäusern durch unbefugte Dritte

Ziffer 11 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Wir ersetzen auch die erforderlichen und tatsächlich angefallenen Kosten, die aus folgendem Grund entstanden sind:

Ein unbefugter Dritter ist in ein Zwei- oder Mehrfamilienhaus eingebrochen, eingestiegen oder mit falschen Schlüsseln oder anderen Werkzeugen eingedrungen. Das gilt auch, wenn er es versucht hat.

Versichert sind Kosten, um Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und Schutzgittern zu beseitigen. Das gilt nur, soweit sie dem allgemeinen Gebrauch der Hausgemeinschaft unterliegen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall wie folgt begrenzt:

2.1 In der Gleitenden Neuwertversicherung (Ziffer 14.1.1 VGB 2021) ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf 5 % der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (max. 10.000 €) begrenzt.

2.2 In den Fällen der Ziffern 14.1.2 und 14.1.3 VGB 2021 ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf 5 % der Versicherungssumme (max. 10.000 €) begrenzt.

2.3 Im Rahmen der Klausel 7799 ist die Entschädigung auf 10.000 € begrenzt.

PK 7362 Dekontamination von Erdreich

Ziffer 11 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Wir ersetzen auch die erforderlichen und tatsächlich angefallenen Dekontaminationskosten. Das sind Kosten, die aufgrund von behördlichen Anordnungen infolge eines Versicherungsfalles entstehen. Ersetzt werden Kosten, um

1.1 das Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen, zu dekontaminieren oder auszutauschen;

1.2 den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und abzulagern oder zu vernichten;

1.3 insoweit den Zustand des Grundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzustellen.

2. Die Kosten werden ersetzt, soweit die behördlichen Anordnungen alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:

2.1 Sie sind aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen waren.

2.2 Sie betreffen eine Kontamination, die nachweislich durch diesen Versicherungsfall entstanden ist.

2.3 Sie sind innerhalb von 9 Monaten seit dem Versicherungsfall ergangen.

3. Ist das Erdreich bereits kontaminiert und wird es durch den Versicherungsfall zusätzlich verunreinigt, gilt Folgendes:

Es werden nur die Aufwendungen ersetzt, die über die Beseitigung der bestehenden Kontamination hinausgehen. Unerheblich ist dabei, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre.

4. Nicht ersetzt werden Aufwendungen wegen sonstiger behördlicher Anordnungen oder wegen sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen.

5. Die Kosten nach Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten nach Ziffer 11 VGB 2021.

6. Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich zu melden, wenn Sie eine behördliche Anordnung erhalten. Das müssen Sie auch dann unverzüglich tun, wenn längere Rechtsbehelfsfristen bestehen.

Verletzen Sie diese Obliegenheit, haben wir folgende Rechte: Wir können nach § 28 VVG ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

7. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall wie folgt begrenzt:

7.1 In der Gleitenden Neuwertversicherung (Ziffer 14.1.1 VGB 2016) ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf 2 % der Versicherungssumme 1914,

multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (max. 20.000 €) begrenzt.

7.2 In den Fällen der Ziffern 14.1.2 und 14.1.3 VGB 2016 ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf 2 % der Versicherungssumme (max. 20.000 €) begrenzt.

7.3 Im Rahmen der Klausel 7799 ist die Entschädigung auf 20.000 € begrenzt.

PK 7363 Beseitigung umgestürzter Bäume

Ziffer 11 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

Wir ersetzen die erforderlichen und tatsächlich angefallenen Kosten, um Bäume des Versicherungsgrundstücks oder deren Teile zu entfernen, abzutransportieren und zu entsorgen.

Folgende Voraussetzungen müssen alle erfüllt sein:

1. Es sind Bäume des Versicherungsgrundstücks.
2. Diese Bäume sind durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzt, abgeknickt oder derart beschädigt, dass sie entfernt werden müssen.
3. Eine natürliche Regeneration dieser Bäume ist nicht zu erwarten.

Bereits abgestorbene Bäume sind nicht versichert.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 € begrenzt.

PK 7364 Wasserverlust

Ziffer 11 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Wir ersetzen die Kosten für den Mehrverbrauch von Frischwasser, der wegen eines Versicherungsfalles entsteht und den das Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung stellt.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 € begrenzt.

PK 7366 Graffiti Schäden

Ziffer 11 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Wir ersetzen auch die erforderlichen und tatsächlich angefallenen Kosten, um Schäden durch Graffiti zu beseitigen.

Ein Graffitischaden liegt vor, wenn ein unbefugter Dritter Außenseiten von versicherten Sachen durch Farbe oder Lacke verunstaltet.

2. Sie sind verpflichtet, den Schaden unverzüglich uns und der Polizei anzuzeigen.

Verletzen Sie diese Obliegenheit, haben wir folgende Rechte:

Wir können nach § 28 VVG ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

3. Sie und wir können verlangen, dass der Versicherungsschutz für Graffiti mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode entfällt.

Das müssen Sie in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) erklären und dabei eine Frist von 3 Monaten zum Ende der laufenden Versicherungsperiode einhalten.

4. Machen wir von diesem Recht Gebrauch, können Sie den gesamten Vertrag zum Ende der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Dafür haben Sie einen Monat Zeit, nachdem Ihnen unsere Erklärung zugegangen ist.

5. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungsperiode auf 10.000 € begrenzt.

6. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung in Höhe von 500 € gekürzt.

PK 7367 Behördlich nicht vorgeschriebene energetische Modernisierung

Ziffer 11 VGB 2021 wird wie folgt erweitert:

1. Wir ersetzen bei der Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Gebäudeteile auch die tatsächlich angefallenen Mehrkosten für energetische Modernisierungen, die behördlich nicht vorgeschrieben sind.

Sie werden ersetzt, soweit sie

1.1 dem Stand der Technik für Neubauten entsprechen
und

1.2 nicht bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles veranlasst wurden.

2. Die Entschädigung einschließlich der Folgekosten (Ziffer 11 VGB 2021) und des Mietausfalls (Ziffer 13 VGB 2021) ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000 €.

PK 7761 Selbstbehalt

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt von 500 € gekürzt. Dies gilt nicht für Aufwendungsersatz, der auf unsere Weisung angefallen ist.

PK 7799 Wohnflächenmodell

1. Versicherungsumfang

Abweichend von Ziffer 14 VGB 2021 gelten hinsichtlich des Versicherungsumfangs folgende Bestimmungen:

1.1 Neubauwert

Versichert ist der ortsübliche Neubauwert der im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

Wir passen den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung an (Ziffer 2).

Wenn sich durch bauliche Maßnahmen ein an der Prämienberechnung zugrunde liegender Umstand (Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und/oder sonstige vereinbarte Merkmale) innerhalb der Versicherungsperiode werterhöhend verändert, besteht bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode auch insoweit Versicherungsschutz.

1.2 Gemeiner Wert

Bei Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet sind, ist nur noch der erzielbare Verkaufspreis ohne Grundstücksanteile versichert (Gemeiner Wert). Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn die Gebäude für ihren Zweck nicht mehr zu verwenden sind.

2. Ermittlung und Anpassung der Prämie

Abweichend von Ziffer 16 VGB 2021 und Ziffer 17 VGB 2021 gelten hinsichtlich der Ermittlung und Anpassung der Prämie folgende Bestimmungen:

2.1 Ermittlung der Prämie

Grundlagen der Ermittlung der Prämie sind Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung, Nutzung oder sonstige vereinbarte Merkmale, die für die Prämienberechnung erheblich sind, sowie der Anpassungsfaktor (Ziffer 2.2). Die Grundprämie errechnet sich aus der Wohn- und Nutzfläche multipliziert mit der Prämie je m² Wohn- und Nutzfläche. Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet durch Multiplikation der vereinbarten Grundprämie mit dem Anpassungsfaktor.

2.2 Anpassung der Prämie

2.2.1 Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes (Ziffer 1) gemäß der Erhöhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors.

2.2.2 Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für das in diesem Jahr beginnende Versicherungsjahr entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert haben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung wird die Änderung des Baupreisindex zu 80 % und die des

Tariflohnindex zu 20 % berücksichtigt, und zwar der jeweilige Index auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet.

Der Anpassungsfaktor wird auf 2 Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet. Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine 5 oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

2.2.3 Bei der Berechnung des Prozentsatzes, um den sich der Anpassungsfaktor ändert, werden auch sämtliche Anpassungen seit Vertragsbeginn, die aufgrund von einem oder mehreren Ihrer Widersprüche unterblieben sind, berücksichtigt. Eine nur teilweise Berücksichtigung unterbliebener Anpassungen ist nicht möglich. Sie werden damit so gestellt, als ob seit Vertragsbeginn keinerlei Widersprüche erfolgt wären.

2.3 Sie können einer Erhöhung der Prämie innerhalb eines Monats, nach dem Ihnen die Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. In diesem Fall wird bei Eintritt des Versicherungsfalles die Entschädigung (einschließlich Kosten und Mietausfall) nur anteilig gezahlt. Über den jeweils geltenden Anteil werden Sie informiert.

3. Nachträgliche Änderung eines Prämienmerkmals

3.1 Ändert sich nachträglich ein der Prämienberechnung zugrunde liegender Umstand und würde sich dadurch eine höhere Prämie ergeben, können wir die höhere Prämie ab Anzeige der Änderung verlangen.

3.2 Fallen Umstände, für die eine höhere Prämie vereinbart ist, nachträglich weg, sind wir verpflichtet, die Prämie zu dem Zeitpunkt herabzusetzen, zu dem wir hiervon Kenntnis erlangt haben. Das Gleiche gilt, sofern solche prämienrelevanten Umstände ihre Bedeutung verloren haben oder ihr Vorliegen von Ihnen nur irrtümlich angenommen wurde.

4. Entschädigungsberechnung

Abweichend von Ziffer 18 VGB 2021 gelten hinsichtlich der Entschädigungsberechnung folgende Bestimmungen:

4.1 Im Versicherungsfall sind Grundlage der Entschädigungsberechnung

4.1.1 bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten für das im Versicherungsvertrag in seiner konkreten Ausgestaltung (Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung oder sonstiger vereinbarter Merkmale, die für die Prämienberechnung erheblich sind) beschriebene Gebäude

(einschließlich der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles;

4.1.2 bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten in der im Versicherungsvertrag beschriebenen konkreten Ausgestaltung (Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung oder sonstige vereinbarte Merkmale, die für die Prämienberechnung erheblich sind) bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch die ortsüblichen Wiederherstellungskosten;

4.1.3 bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand.

4.1.4 Restwerte werden angerechnet.

4.2 Entschädigungsberechnung bei Gemeinem Wert

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (Gemeiner Wert) entschädigt.

4.3 Angezeigte bauliche Veränderungen

Für die Höhe der Entschädigung werden die nach Vertragsschluss gemäß Ziffer 3 angezeigten Veränderungen an den versicherten Gebäuden berücksichtigt.

4.4 Abweichende Bauausgestaltung

4.4.1 Sind im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die im Versicherungsvertrag beschriebenen Gebäude in der konkreten Bauausgestaltung geringerwertig beschaffen, so sind wir nicht verpflichtet, mehr als den tatsächlich eingetretenen Schaden zum ortsüblichen Neubauwert zu ersetzen.

4.4.2 Sollte im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die konkrete Bauausgestaltung hingegen höherwertig sein, werden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten bzw. die notwendigen Reparaturkosten nur auf der Grundlage des im Versicherungsvertrag in seiner konkreten Bauausgestaltung (Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung oder sonstige vereinbarte Merkmale, die für die Prämienberechnung erheblich sind) beschriebenen Gebäudes ersetzt. Unberührt bleiben die Vorschriften über den Umfang und die Anpassung des Versicherungsschutzes, die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht und der Gefahrerhöhung im Rahmen der Bestimmungen des VVG.

4.5 Kosten

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten ist der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen.

4.6 Mietausfall, Mietwert

Wir ersetzen den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit.

4.7 Mehrwertsteuer

4.7.1 Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind; das Gleiche gilt, wenn Sie Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt haben.

4.7.2 Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten und versicherten Mietausfalles bzw. Mietwertes gilt Ziffer 4.7.1 entsprechend.

4.8 Entschädigung bei Widerspruch gegen Prämienanpassung

Widersprechen Sie einer Erhöhung der Prämie, die vor Eintritt des Versicherungsfalles hätte wirksam werden sollen, wird die Entschädigung in dem Verhältnis gekürzt, wie sich die zuletzt berechnete Jahresprämie zu der Jahresprämie verhält, die Sie ohne Widerspruch gegen jede seit Vertragsbeginn erfolgte Anpassung zu zahlen gehabt hätten.

4.9 Wiederherstellung und Wiederbeschaffung

In der Neuwertversicherung erwerben Sie den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald Sie innerhalb von 3 Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellen, dass Sie die Entschädigung verwenden werden, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden. Sie sind zur Rückzahlung des entschädigten Neuwertanteiles an uns verpflichtet, wenn Sie die auf den Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen verwenden.

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Ziffer 4.1.1, Ziffer 4.1.2 und Ziffer 4.1.3 abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. Ziffer 4.7 gilt entsprechend.

Tarif Wohngebäude (Basis VGB 2021)

0. Allgemein

0.1 Mindestjahresprämie

Die Mindestjahresprämie (ohne Versicherungsteuer) darf auch bei Gewährung von

Nachlässen (z. B. *Dauernachlass*, *Nachlass für Zahlungsweise*) nicht unterschritten werden.

Sie beträgt: 40 €

Monatliche Zahlungsweise ist nur bei Vereinbarung eines SEPA-Lastschriftmandats möglich. Die Mindestrate beträgt in diesem Fall 5 €.

0.2 Dauernachlass

Die Vertragsdauer darf höchstens 3 Jahre betragen.

Bei vereinbarter 3-jähriger Laufzeit beträgt der Dauernachlass 10 %

0.3 Ratenzahlung

Als Versicherungsperiode gilt der Zeitraum eines Jahres.

Wird die Jahresprämie in Raten entrichtet, so verringert sich die Prämie wie folgt:

- bei monatlicher Zahlung (nur bei Lastschriftverfahren) um 0 %
- bei vierteljährlicher Zahlung um 2 %
- bei halbjährlicher Zahlung um 3 %
- bei jährlicher Zahlung um 5 %

0.4 Versicherungsteuer

Den im Tarif genannten Prämien und Zuschlägen ist die Versicherungsteuer hinzuzurechnen. Sie beträgt 2021

- mit Einschluss von Feuer 16,34 %
- ohne Einschluss von Feuer 19,00 %
- nur Feuer 13,20 %

0.5 Anpassungsfaktor

- ab 1. Januar 2018: 17,87
- ab 1. Januar 2019:
- ab 1. Januar 2020:
- ab 1. Januar 2021:
- ab 1. Januar 2022:
- ab 1. Januar 2023:

1. Wohngebäudeversicherung nach den VGB 2021

Der Tarif gilt für die Versicherung normaler Wagnisse und ist anzuwenden für Gebäude, die mindestens zu 50 % Wohnzwecken dienen einschließlich dazugehöriger Garagen und unbedeutender Nebengebäude (z. B. *Gartenhäuser*).

Anmerkung:

Wohnfläche ist die Grundfläche einer Wohnung einschließlich Hobbyräume; ausgenommen sind jedoch Treppen, Kellerräume und Speicherräume (soweit nicht zu Wohn- und Hobbyzwecken ausgebaut), Balkone, Loggien und Terrassen.

1.1 Tarifzoneneinteilung für die Leitungswasserversicherung Zoneneinteilung auf PLZ-Basis

PLZ von bis	Zone	PLZ von bis	Zone	PLZ von bis	Zone
01067 - 04938	1	24214	1	25591 - 25799	2
06108 - 06132	2	24217	2	25813 - 25866	3
06179 - 06456	1	24220	1	25868	2
06458	2	24223 - 24226	2	25869 - 25878	3
06463 - 06469	1	24229	1	25879	2

06484 - 06507	2	24232 - 24238	2	25881 - 25999	3
06526 - 06809	1	24239 - 24244	1	26121 - 26160	2
06842 - 06849	2	24245	2	26169	3
06862 - 09669	1	24247	1	26180 - 26215	2
10115 - 12527	2	24248 - 24250	2	26219	3
12529	1	24251	1	26316 - 26389	2
12555 - 12623	2	24253	2	26409	3
12625	1	24254	1	26419	2
12627 - 14199	2	24256 - 24257	2	26427	3
14467 - 17509	1	24259	1	26434 - 26441	2
18055 - 18147	2	24306 - 24329	2	26446	3
18181 - 19417	1	24340 - 24369	1	26452	2
20095 - 21149	3	24376 - 24395	2	26465 - 26474	3
21217 - 21279	2	24398	1	26486	2
21335 - 21371	1	24399 - 24409	2	26487 - 26489	3
21376	2	24534 - 24539	1	26506 - 26553	2
21379 - 21394	1	24558 - 24576	2	26556	3
21395	2	24582 -	1	26571 -	2

		24594		26670	
21397 - 21409	1	24598 - 24610	2	26676 - 26683	3
21423 - 21445	2	24613	1	26689	2
21447 - 21449	1	24616 - 24620	2	26721 - 26725	3
21465	2	24622	1	26736 - 27333	2
21481 - 21502	1	24623 - 24629	2	27336	1
21509	2	24631	1	27337 - 27449	2
21514 - 21529	1	24632	2	27472 - 27478	3
21614 - 21739	2	24634	1	27498	2
21745 - 22769	3	24635 - 24643	2	27499 - 27638	3
22844 - 22956	2	24644 - 24647	1	27711 - 27809	2
22958 - 22959	1	24649	2	28195 - 28779	3
22961 - 23626	2	24768 - 24802	1	28790 - 28879	2
23627 - 23628	1	24803	2	29221 - 29699	1
23629 - 23845	2	24805 - 24816	1	30159 - 31008	2
23847	1	24817	2	31020	3
23858 - 23869	2	24819	1	31028 - 31749	2
23879 - 23948	1	24837 - 25554	2	31785 - 31812	3

23966 - 23970	2	25557	1	31832	2
23972 - 23999	1	25560 - 25573	2	31840 - 31863	3
24103 - 24118	2	25575	1	31867 - 31868	2
24119	1	25576 - 25584	2		
24143 - 24159	2	25585	1		
24161	1	25587 - 25588	2		
24211	2	25590	1		

PLZ von bis	Zone	PLZ von bis	Zone	PLZ von bis	Zone
32049 - 32052	3	38458 - 38464	2	48734 - 49090	3
32105 - 32108	2	38465 - 38559	1	49124 - 49356	2
32120 - 32609	3	38640 - 38729	2	49377 - 49401	3
32657 - 33829	2	38820 - 38899	1	49406	2
34117 - 34329	4	39104 - 39130	2	49413	3
34346 - 34355	2	39164 - 39649	1	49419	2
34359 - 34399	4	40210 - 40670	4	49424 - 49439	3
34414	2	40699 - 41334	3	49448	2
34431	3	41352 - 41363	4	49451	3
34434 - 34439	2	41366 - 41379	3	49453	2

34454 - 34639	4	41460 - 41569	4	49456	3
35037 - 35043	2	41747 - 42399	3	49457 - 49459	2
35066	4	42477	2	49477 - 49549	3
35075 - 35085	2	42489	3	49565 - 49610	2
35088	4	42499	2	49624	3
35091 - 35096	2	42549 - 42579	3	49626	2
35099	4	42651 - 42719	2	49632	3
35102	2	42781 - 42799	3	49635 - 49638	2
35104 - 35110	4	42853 - 42899	2	49661 - 49699	3
35112	2	42929 - 44388	3	49716 - 49849	2
35114 - 35116	4	44532 - 44581	2	50126 - 50389	3
35117	2	44623 - 45359	3	50667 - 51149	4
35119	4	45468 - 45481	4	51371 - 51519	3
35216 - 35282	2	45525 - 45772	2	51545	2
35285	4	45879 - 45899	3	51570	3
35287 - 35469	2	45964 - 45968	2	51580 - 51597	2
35510 - 35519	3	46045 - 46149	3	51598	3
35576 -	2	46236 -	2	51643 -	2

35768		46286		52249	
35781 - 35799	3	46325 - 47669	3	52349 - 52459	3
36037 - 36103	4	47798 - 47839	4	52477 - 52499	2
36110	2	47877 - 47929	3	52511 - 53534	3
36115 - 36289	4	48143 - 48167	4	53539	2
36304 - 36358	2	48231 - 48249	2	53545 - 53859	3
36364	4	48268 - 48282	3	53879 - 53909	2
36367 - 36369	2	48291 - 48336	2	53913	3
36381 - 36396	3	48341	3	53919 - 54528	2
36399	2	48346 - 48351	2	54529	3
36404 - 36469	1	48356	3	54531 - 54589	2
37073 - 37199	2	48361	2	54595 - 54610	3
37213 - 37299	4	48366 - 48432	3	54611	2
37308 - 37359	1	48455 - 48465	2	54612 - 54689	3
37412 - 38159	2	48477	3	55116 - 55131	4
38162	3	48480	2	55218 - 55425	3
38165	2	48485	3	55430 - 55432	2
38170 - 38173	3	48488	2	55435 -	3

				55437	
38176	2	48493 - 48496	3	55442 - 55452	2
38179	1	48499 - 48531	2	55457 - 55459	3
38226 - 38268	2	48565 - 48629	3	55469 - 55571	2
38271 - 38329	3	48653	2	55576 - 55578	3
38350 - 38388	2	48683 - 48712	3	55583 - 55596	2
38440 - 38448	1	48720 - 48727	2	55597 - 55599	3

PLZ von bis	Zone	PLZ von bis	Zone	PLZ von bis	Zone
55606	2	63869 - 63879	3	71292 - 71299	3
55608	1	63897 - 63939	4	71332 - 71540	2
55618 - 55621	2	64283 - 64589	3	71543	3
55624 - 55626	1	64625 - 64658	4	71546 - 71711	2
55627 - 55629	2	64665	3	71717	3
55743 - 55779	1	64668 - 64689	4	71720 - 72189	2
56068 - 56133	3	64711 - 66352	3	72202 - 72229	3
56154 - 56254	2	66359 - 66459	2	72250 - 72417	2
56269	3	66482 - 66509	3	72419	3
56271	2	66538 -	2	72458 -	2

		66589		72475	
56276	3	66606 - 66649	1	72477	3
56281 - 56299	2	66663 - 66862	2	72479	2
56305 - 56317	3	66869 - 66871	1	72488 - 72519	3
56321 - 56337	2	66877 - 66882	2	72525 - 74081	2
56338 - 56379	3	66885 - 66887	1	74172 - 74211	3
56410 - 56479	2	66892 - 66894	2	74214	2
56564 - 56567	3	66901 - 66916	1	74219 - 74235	3
56575	2	66917 - 66999	3	74238	2
56579 - 56599	3	67059 - 67071	2	74239 - 74259	3
56626 - 56648	2	67098	4	74321	2
56651 - 56659	3	67105 - 67141	2	74336	3
56727 - 56745	2	67146 - 67161	4	74343	2
56746	3	67165 - 67166	2	74348	3
56751 - 57339	2	67167 - 67169	4	74354 - 74357	2
57368 - 57614	3	67227	1	74360 - 74363	3
57627 - 57629	2	67229	4	74366 - 74372	2
57632 - 57641	3	67240 - 67245	2	74374	3
57642 -	2	67246 - 67256	4	74376 -	2

59609				74379		
59755 - 61479	3		67258 - 67259	2	74382	3
63065 - 63075	4		67269 - 67283	4	74385	2
63110 - 63329	2		67292 - 67308	3	74388 - 74389	3
63450 - 63486	3		67310 - 67319	4	74391 - 74395	2
63500	2		67346	1	74397	3
63505	3		67354 - 67435	2	74399 - 74821	2
63512	2		67454	4	74831	3
63517 - 63526	3		67459	2	74834 - 74858	2
63533	2		67466 - 67475	4	74861	3
63538 - 63674	3		67480 - 67551	2	74862 - 74869	2
63679	2		67574 - 67599	3	74889	4
63683 - 63776	3		67655 - 67707	2	74906	3
63785	4		67714 - 67729	3	74909	4
63791 - 63814	3		67731 - 67737	2	74912	3
63820	4		67742 - 67759	1	74915 - 74927	4
63825 - 63831	3		67806 - 67823	3	74928	2
63834 - 63843	4		67824 - 67829	2	74930	3
63846	3		68159 - 69412	4	74931 - 74934	4
63849 - 63853	4		69427 - 69429	2	74936	3

63856 - 63860	3	69434 - 69436	4	74937 - 75015	4
63863	4	69437 - 69439	2	75031	3
63864 - 63867	3	69469 - 69518	4	75038 - 75045	4
63868	4	70173 - 71287	2	75050	3

PLZ von bis	Zone	PLZ von bis	Zone	PLZ von bis	Zone
75053 - 75059	4	83413	2	84552	3
75172 - 75181	2	83416	3	84553	2
75196 - 75391	3	83417	2	84555	1
75392	2	83435 - 83489	3	84556 - 84558	2
75394 - 75449	3	83512	2	84559	1
76131 - 76327	4	83527	1	84561	2
76332	3	83530 - 83533	2	84562 - 84565	1
76337 - 76479	4	83536	1	84567 - 84568	2
76530 - 76534	3	83539 - 83544	2	84570	1
76547 - 76709	4	83546	1	84571	2
76726 - 76835	2	83547 - 83553	2	84573 - 84574	1
76846 - 76848	3	83555	1	84576 - 85057	2
76855 - 76889	2	83556	2	85072	3
76891	3	83558 -	1	85077	2

		83559			
77652 - 77756	4	83561	2	85080	3
77761	2	83562	1	85084 - 85088	2
77767 - 77770	4	83564 - 83565	2	85092 - 85104	3
77773 - 77776	2	83567	1	85107	2
77781 - 77978	4	83569 - 84036	2	85110 - 85117	3
78048 - 78126	2	84048	3	85119	2
78132	4	84051 - 84066	2	85120 - 85122	3
78136 - 79117	2	84069	3	85123	1
79183 - 79879	3	84072 - 84082	2	85125	3
80331 - 82069	2	84085	3	85126	2
82110	1	84088	2	85128 - 85139	3
82131	2	84089 - 84091	3	85221 - 85778	2
82140	1	84092	2	86150 - 86199	1
82152 - 82166	2	84094	3	86200 - 86497	2
82178 - 82194	1	84095	2	86498	1
82205 - 82211	2	84097	3	86500 - 86519	2
82216 - 82223	1	84098 - 84104	2	86529	1
82229 - 82237	2	84106	3	86551 - 86559	2

82239 - 82256	1	84107 - 84137	2	86561 - 86565	1
82266 - 82269	2	84140	3	86567 - 86570	2
82272 - 82278	1	84144 - 84189	2	86571	1
82279	2	84307 - 84389	3	86573 - 86577	2
82281 - 82296	1	84405 - 84416	2	86579	1
82297	2	84419	1	86609	2
82299	1	84424 - 84427	2	86633	1
82319 - 82346	2	84428 - 84431	1	86637 - 86641	2
82347	1	84432 - 84435	2	86643	1
82349	2	84437	1	86647 - 86663	2
82362 - 82409	1	84439	2	86666 - 86669	1
82418 - 82435	2	84453 - 84478	1	86672	2
82436	1	84489	2	86673	1
82438 - 83313	2	84494	1	86674 - 86675	2
83317	3	84503 - 84533	2	86676	1
83324 - 83362	2	84539	1	86678 - 86695	2
83364	3	84543	2	86697	1
83365 - 83379	2	84544 - 84546	1	86698 - 86700	2

83395 - 83410	3	84547 - 84550	2	86701	1
------------------	---	------------------	---	-------	---

PLZ von bis	Zone	PLZ von bis	Zone	PLZ von bis	Zone
86703 - 86704	2	88605 - 88631	3	94447 - 94469	4
86706	1	88633	2	94474 - 94481	3
86707 - 86759	2	88634 - 88639	3	94486 - 94491	4
86807 - 86825	1	88662 - 90491	2	94496 - 94501	3
86830	2	90513 - 90522	3	94505 - 94508	4
86833 - 86842	1	90530	2	94513 - 94518	3
86845 - 86853	2	90537 - 90579	3	94522	2
86854	1	90584	2	94526 - 94527	4
86856 - 86859	2	90587 - 90592	3	94529	3
86860 - 86862	1	90596 - 90602	2	94530 - 94533	4
86863	2	90607 - 90619	3	94535 - 94538	3
86865	1	90762 - 91058	2	94539 - 94541	4
86866 - 86868	2	91074 - 91099	3	94542 - 94545	3
86869 - 86871	1	91126 - 91189	2	94547	4
86872	2	91207 - 91489	3	94548	3

86874 - 86875	1	91522 - 91592	2	94550 - 94551	4
86877	2	91593	3	94553	2
86879	1	91595 - 91604	2	94554	4
86899 - 86949	2	91605	3	94556	3
86956 - 86972	1	91607 - 91611	2	94557	4
86974	2	91613	3	94559	2
86975 - 86980	1	91614 - 91617	2	94560 - 94563	4
86981	2	91619	3	94565 - 94568	3
86983 - 86989	1	91620 - 91793	2	94569 - 94571	4
87435 - 87452	2	91795	3	94572	3
87459	1	91796 - 91802	2	94574	4
87463 - 87480	2	91804	3	94575	3
87484	1	91805 - 91807	2	94577	4
87487 - 87493	2	91809	3	94579	3
87494 - 87496	1	92224	2	95028 - 95032	2
87497 - 87569	2	92237 - 92281	3	95100	3
87600 - 87679	1	92283	2	95111 - 95152	2
87700	3	92284 - 92289	3	95158 - 95173	3
87719 - 87789	1	92318 -	2	95176 -	2

		92334		95185	
88045 - 88099	2	92339	3	95186	3
88131 - 88145	1	92342 - 92369	2	95188 - 95194	2
88147	2	92421 - 92559	3	95195	3
88149 - 88179	1	92637	2	95197	2
88212 - 88339	2	92648 - 92676	3	95199	3
88348	3	92681	4	95213 - 95239	2
88353	2	92685 - 92702	3	95326 - 95369	3
88356	3	92703	4	95444 - 95448	2
88361 - 88364	2	92705 - 92715	3	95460 - 95473	3
88367	3	92717	4	95478	4
88368 - 88379	2	92718 - 92729	3	95482 - 95503	3
88400	3	93047 - 93059	2	95505 - 95508	4
88410	2	93073 - 94269	3	95509 - 95632	3
88416 - 88480	3	94315 - 94419	2	95643 - 95652	4
88481	2	94424	3	95659	3
88483 - 88527	3	94428 - 94437	2	95666 - 95679	4
88529	2	94439	3	95680	3

PLZ von bis	Zone

95682 - 95685	4
95686	3
95688 - 95689	4
95691	3
95692	4
95694	3
95695	4
95697	3
95698 - 95704	4
95706 - 95709	3
96047 - 96052	2
96103 - 96142	3
96145	2
96146 - 96231	3
96237 - 96242	2
96247 - 96250	3
96253	2
96257 - 96268	3
96269 - 96271	2
96272	3
96274	2
96275 - 96277	3
96279	2
96317 - 96369	3
96450 - 96489	2
96515 - 96529	1
97070 - 97084	4
97199 - 97526	3

97528	4
97529 - 97539	3
97616 - 97659	4
97688 - 97723	3
97724	4
97725 - 97859	3
97877	2
97892	3
97896 - 97900	2
97901 - 97906	4
97907	3
97909	4
97922 - 97999	2
98527 - 98749	1
99084 - 99099	2
99100	1
99102	2
99189 - 99195	1
99198	2
99310 - 99998	1

1.2 Tarifzoneneinteilung für die Sturm-/Hagelversicherung

Zoneneinteilung auf PLZ-Basis

PLZ von bis	Zone		PLZ von bis	Zone		PLZ von bis	Zone
01067 - 16949	1		56856 - 56859	1		83435 - 83489	1
17033 - 17036	2		56861	2		83512 - 83569	2
17039	1		56862 - 57648	1		83607	1
17087 - 17091	2		58089 - 59609	2		83620	2
17094 - 17099	1		59755 - 65936	1		83623 - 83739	1
17109 - 17219	2		66111 - 67489	2		84028 - 84036	2
17235 - 17237	1		67547 - 67599	1		84048	1
17248	2		67655 - 67829	2		84051 - 84066	2
17252 - 17379	1		68159 - 68723	1		84069	1
17389 - 19306	2		68753	2		84072 - 84082	2
19309 - 19357	1		68766 - 68789	1		84085	1
19370 - 27313	2		68794	2		84088	2
27318	1		68799 - 72534	1		84089 - 84091	1
27321	2		72535	2		84092	2
27324	1		72537 - 72587	1		84094	1
27327 - 27330	2		72589	2		84095	2

27333 - 27336	1	72622 - 73337	1	84097	1
27337 - 28879	2	73340	2	84098 - 84104	2
29221 - 32289	1	73342 - 74939	1	84106	1
32312 - 32549	2	75015	2	84107 - 84579	2
32584 - 32602	1	75031	1	85049 - 85072	1
32609	2	75038 - 75045	2	85077	2
32657 - 39649	1	75050	1	85080	1
40210 - 51597	2	75053 - 75059	2	85084 - 85088	2
51598	1	75172 - 75449	1	85092 - 85104	1
51643 - 53539	2	76131 - 76327	2	85107	2
53545 - 53579	1	76332	1	85110 - 85117	1
53604	2	76337 - 76359	2	85119	2
53619	1	76437 - 76599	1	85120 - 85122	1
53639 - 54689	2	76646 - 76891	2	85123	2
55116 - 55437	1	77652 - 79879	1	85125	1
55442 - 55452	2	80331 - 82054	2	85126	2
55457 - 55499	1	82057	1	85128 - 85139	1
55543 - 55571	2	82061 - 82346	2	85221 - 86579	2

55576 - 55578	1	82347	1	86609	1
55583 - 55596	2	82349	2	86633 - 86637	2
55597 - 55599	1	82362 - 82549	1	86641	1
55606 - 55779	2	83022 - 83313	2	86643 - 86647	2
56068 - 56648	1	83317	1	86650 - 86655	1
56651 - 56659	2	83324 - 83362	2	86657	2
56727 - 56745	1	83364	1	86660 - 86663	1
56746	2	83365 - 83379	2	86666 - 86674	2
56751 - 56766	1	83395 - 83410	1	86675	1
56767 - 56769	2	83413	2	86676 - 86679	2
56812 - 56829	1	83416	1	86681 - 86694	1
56841 - 56850	2	83417	2	86695 - 86697	2

PLZ von bis	Zone	PLZ von bis	Zone
86698 - 86700	1	94548	1
86701	2	94550 - 94554	2
86703 - 86704	1	94556	1
86706 - 86707	2	94557 - 94563	2
86709 - 86807	1	94565 - 94568	1
86825 - 86859	2	94569 - 94571	2
86860 - 86862	1	94572	1

86863 - 86868	2	94574	2
86869	1	94575	1
86871 - 86874	2	94577	2
86875	1	94579 - 99998	1
86877 - 86949	2		
86956 - 86972	1		
86974	2		
86975 - 86980	1		
86981	2		
86983 - 87679	1		
87700 - 87789	2		
88045 - 88379	1		
88400	2		
88410	1		
88416 - 88499	2		
88512	1		
88515	2		
88518	1		
88521 - 88527	2		
88529 - 88719	1		
89073 - 89555	2		
89558	1		
89561 - 89619	2		
90402 - 94136	1		
94137	2		
94139	1		
94140	2		

94142 - 94164	1		
94166	2		
94167 - 94269	1		
94315 - 94469	2		
94474 - 94481	1		
94486 - 94491	2		
94496 - 94501	1		
94505 - 94508	2		
94513 - 94518	1		
94522 - 94527	2		
94529	1		
94530 - 94533	2		
94535 - 94538	1		
94539 - 94541	2		
94542 - 94545	1		
94547	2		

1.3 Tarifzoneneinteilung für den Einschluss weiterer Naturgefahren (Elementargefahren)

Zoneneinteilung auf PLZ-Basis				
Zone I	Postleitzahlengebiete, soweit nicht unter Tarifzone II aufgeführt und bei keinem Vorschaden in den letzten 10 Jahren			
Zone II	Folgende Postleitzahlengebiete oder bei einem Vorschaden in den letzten 10 Jahren			
	PLZ von bis	PLZ von bis	PLZ von bis	PLZ von bis
	04626 - 04639	71111	72539 - 72555	78597 - 78603
	07580	71126	72585	79539 - 79639
	08248	71149 - 71159	72654	88515
	08265 - 08267	72070 - 72149	72760 - 72829	88605
	08393	72181	78554 - 78570	88631
	08451 - 08459	72336 - 72519	78580 - 78589	88637
	71083 - 71101	72531 - 72532	78592	

1.4 Bauweise der Gebäude

Bauartklassen (BAK)

Klasse	Außenwände	Dacheindeckung
I	Massiv (Mauerwerk, Beton)	hart (z. B. Ziegel, Schiefer, Betonplatten, Metall, gesandete Dachpappe)
II	Stahl- oder Holzfachwerk mit Stein- oder Glasfüllung, Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion mit Wandplattenverkleidung aus nicht brennbarem Material (z. B. Profilblech, Asbestzement)	
III	Holz, Holzfachwerk mit Lehmfüllung, Holzkonstruktion mit Verkleidung jeglicher Art, Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion mit Wandplattenverkleidung aus Holz oder Kunststoff, Gebäude mit einer oder mehreren offenen Seiten	
IV	wie Klasse I oder II	weich (z. B. vollständige oder teilweise Eindeckung mit Holz, Ried, Schilf, Stroh o. Ä.)
V	wie Klasse III	
	Bei gemischter Bauweise gilt die ungünstigere, wenn auf diese ein Anteil von mehr als 25 % entfällt.	

Fertighausgruppe (FHG)

Gruppe	Außenwände	Dacheindeckung
1	In allen Teilen – einschließlich der tragenden Konstruktion – aus feuerbeständigen Bauteilen (massiv)	hart (z. B. Ziegel, Schiefer, Betonplatten, Metall, Asbestzementplatten, gesandete Dachpappe)
2	Fundament massiv, tragende Konstruktion aus Stahl, Holz, Leichtbauteilen oder dergleichen, außen mit feuerhemmenden bzw. nicht brennbaren Baustoffen verkleidet	

	<i>(z. B. Putz, Klinkersteine, Gipsplatten, Profilblech, kein Kunststoff)</i>	
3	wie Gruppe 2, jedoch ohne feuerhemmende Ummantelung bzw. Verkleidung	

Der Tarifgrundprämiensatz gilt für die Bauartklasse I, II und für die Fertighäuser der Gruppe 1.

Für die anderen Bauartklassen und Fertighausgruppen wird in der Feuerversicherung ein Zuschlag berechnet.

2. Prämien / Zuschläge je 1.000 M / € Versicherungssumme (ohne Versicherungsteuer)

2.1 Grundprämie

	F	LW Tarifzonen				St/Hg Tarifzonen		Elementar Tarifzonen	
		I	II	III	IV	I	II	I	II
Haus der Bauartklasse I, II oder der Fertighausgruppe 1	0,20	0,30	0,35	0,40	0,45	0,25	0,30	0,20	0,50

2.2 Zuschläge zur Grundprämie für besondere Gefahrenverhältnisse

	F	LW	St/Hg
2.2.1 Andere Bauweise	0,15	-	-
• Fertighäuser der Gruppe 2 und 3	0,80	-	-
• Holz- und ähnliche Gebäude mit harter Dachung (BAK III)	2,10	-	-
• Gebäude aus Stein usw. mit weicher Dachung (BAK IV)	2,85	-	-
• Gebäude aus Holz usw. mit weicher Dachung (BAK V)			
2.2.2 Ferien- und Wochenendhäuser oder sonstige nicht ständig bewohnte Gebäude	0,55	0,05	-
2.2.3 Schwimmbecken im Gebäude	-	0,15	-

2.3 Prämien für zusätzliche Einschlüsse

jeweils aus der Gebäudeversicherungssumme zu berechnen (in ‰)

	F	LW	St/Hg
2.3.1 Klausel 7167 - Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen, je 1 % der Versicherungssumme*	-	0,10	-
2.3.2 Klausel 7168 - Datenrettungskosten in der Privatversicherung bis 2.000 €		0,05	
2.3.3 Klausel 7260 - Frost- und sonstige Bruchschäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die auf dem	-	0,10	-

Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, je 1 % der Versicherungssumme*			
2.3.4 Klausel 7261 – Frost- und sonstige Bruchschäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die außerhalb des Versicherungsgrundstücks verlegt sind, und der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, je 1 % der Versicherungssumme*	-	0,10	-
2.3.5 Klausel 7264 – Weiteres Zubehör sowie sonstige Grundstücksbestandteile, je 1 % der Versicherungssumme* Anmerkung: einzeln deklarieren (z.B. <i>Gartenhäuser, Einfriedungen, Carports</i>)	0,10		
2.3.6 Klausel 7361 – Gebäudebeschädigungen an Zwei- und Mehrfamilienhäusern, die dadurch entstehen, dass unbefugte Dritte in das Gebäude einbrechen, einsteigen oder eindringen, bis 5 % der Versicherungssumme*	0,09		
2.3.7 Klausel 7362 – Kosten für die Dekontamination von Erdreich Versichert sind die Untersuchung, der Aushub, der Transport und die Ablagerung bzw. Vernichtung des kontaminierten Erdreichs und die Wiederherstellung des Grundstücks, je 2 % der Versicherungssumme*, max. 20.000 €	0,15		
2.3.8 Klausel 7363 – Aufräumungskosten für Bäume bis 2.000 €	0,05		
2.3.9 Klausel 7366 – Graffitischäden Kosten für die Beseitigung von Graffiti, max. 10.000 €, Selbstbeteiligung von 500 € je Versicherungsfall	0,10		

* Bei Gleitender Neuwertversicherung: multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktor.

2.4 Weitere Einschlüsse (auf Anfrage)

2.4.1 Klausel 7165 – Fahrzeuganprall	auf Anfrage
2.4.2 Klausel 7166 – Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes	
2.4.3 Klausel 7262 – Weitere Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück	
2.4.4 Klausel 7263 – Ableitungsrohre außerhalb des	

Versicherungsgrundstücks	
2.4.5 Klausel 7265 – sonstige Bruchschäden an Armaturen bis 500 €	
2.4.6 Klausel 7364 – Wasserverlust bis 500 €	
2.4.7 Klausel 7367 – Behördlich nicht vorgeschriebene energetische Modernisierung bis 10.000 €	
2.4.8 In das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ersetzte – Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und hierfür die Gefahr trägt (Ziffer 7.6.1 VGB 2021)	

3. Nachlässe in Prozent der Tarifprämie

3.1 Neubaurabatt

Für Neubauten gewähren wir auf die Tarifprämie (einschließlich aller Zuschläge) einen Neubaurabatt in Höhe von 20 %. Er entfällt mit dem Ende des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Gebäude 10 Jahre alt wird. 20 %

3.2 Mehrfamilienhausrabatt

Für Mehrfamilienhäuser mit einer Versicherungssumme ab 50.000 M/1914 gewähren wir auf die Tarifprämie (einschließlich aller Zuschläge) einen Mehrfamilienhausrabatt in Höhe von 10 %

3.3 Rabatt wegen Selbstbeteiligung (Klausel 7761)

Wird je versicherte Gefahr eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500 € je Versicherungsfall vereinbart, reduziert sich die Tarifprämie (einschließlich aller Zuschläge) um einen Rabatt in Höhe von 20 %

4. Feuerrohbauversicherung

Bei einer 3-jährigen Vertragsdauer sind in der Feuerversicherung während der Zeit des Rohbaus das Gebäude und die zu seiner Fertigstellung notwendigen auf dem Baugrundstück befindlichen Baustoffe, soweit der VN die Gefahr dafür trägt, bis zur Fertigstellung, längstens jedoch für 12 Monate, prämienfrei versichert. Wird Versicherungsschutz gegen Leitungswasser-,

Sturm/Hagel- und weitere Elementarschäden beantragt, tritt dieser frühestens in Kraft, wenn das Gebäude bezugsfertig ist.

5. Gefahrerhöhung

Durch gewerbliche Teilnutzung bis zu 50 % 1,3 ‰

6. Einschluss weiterer Naturgefahren (Elementargefahren)

6.1 Voraussetzung für die Risikoübernahme

- bestehende oder gleichzeitig beantragte Wohngebäudeversicherung

6.2 Wartezeit

- Der Versicherungsschutz beginnt nach Ablauf der Wartezeit von einem Monat ab dem beantragten Versicherungsbeginn.

6.3 Selbstbeteiligung

Es gilt eine Selbstbeteiligung von 500 € je Versicherungsfall.
Dies gilt nicht für Aufwendungsersatz, der auf Weisung des Versicherers angefallen ist.

6.4 Keine Risikoübernahme

- Wochenend-, Ferien-, Gartenhäuser, Zweitwohnungen
- 2 oder mehr Vorschäden in den letzten 10 Jahren

6.5 Eine vorläufige Deckung wird nicht gewährt.

6.6 Für die Tarifzoneneinteilung wird auf Ziffer 1.3 und für die Grundprämie auf Ziffer 2.1 des Tarifes verwiesen.

Antrag auf Wohngebäude- und Glasversicherung - Auszug



Vermittler/Vermittler-Nr.

Versicherungsschein-Nr.

Antragseingang
 Antragsnummer

Zutreffendes bitte ankreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder **Nichtbeantwortung** gelten als **Verneinung**.

**Antragsteller/
Versicherungs-
nehmer**

Anrede ☐ Herr ☐ Frau

Besondere Anredetitel

Name

Geburtsname

Vorname

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

Geburtsort

Postleitzahl, Wohnort

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung)

Branche

☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ öffentlicher Dienst

Telefon (privat)

Telefon (geschäftlich)

Telefon (mobil)

E-Mail

Vermittlerklausel, Kontaktdaten, Kommunikation:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter der Proximus Versicherung AG und der mich betreuende Vermittler meine Kontaktdaten aus diesem Antrag für die Kommunikation im Rahmen der regelmäßigen Kundenbetreuung nutzen dürfen. Erfasst sind neben allen meinen Versicherungsvertrag betreffenden Kontakten auch solche, die auf die inhaltliche Änderung, insbesondere Verlängerung, Ausweitung oder Ergänzung des bestehenden Vertragsverhältnisses sowie auf den Neuabschluss weiterer Verträge bei der Proximus Versicherung AG gerichtet sind. Die Einwilligung nach diesem Absatz kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag auch in Teilen streichen oder jederzeit widerrufen.

**Besondere
Vereinbarungen
bzw.
Bemerkungen**

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Besondere Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Gesellschaft.

Allgemeine Angaben

1. Vers.-Grundstück ☐ wie Anschrift

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

2. Gebäude/Nutzungsart

ständig bewohntes

☐ Ein-/Zweifamilienhaus

☐ Mehrfamilienhaus

☐ Ferien-/Wochenendhaus

☐ nicht ständig bewohntes Haus

☐ Garagen auf dem Versicherungsgrundstück

☐ sonstige Nebengebäude auf dem Versicherungsgrundstück

3. Bauart/Baujahr

☐ Normalklasse

☐ Stein mit weicher Dachung

☐ Fertighaus

☐ Holz mit weicher Dachung

☐ Holz mit harter Dachung

Baujahr

4. Gebäudeausstattung

Lw-Netz/Heizung:

☐ neu

☐ Schwimmbecken

☐ Klimaanlage, Wärmepumpe, Solarheizung

Dach:

☐ neu

☐ gut erhalten

☐ erneuert

☐ reparaturbedürftig

☐ Fußboden-, Wand-, Deckenheizung

☐ gut erhalten

☐ erneuert

☐ reparaturbedürftig

5. Nutzung

☐ durch Eigentümer

☐ durch Mieter

☐ gewerbliche Teilnutzung von %

**Zahlungsweise
Nachlass**

☐ jährlich
5 %

☐ halbjährlich
3 %

☐ vierteljährlich
2 %

☐ monatlich
0 %

Vertragsdauer

Versicherungsbeginn

Versicherungsablauf

Die Verträge verlängern sich stillschweigend nach Ablauf der vereinbarten Dauer

- 0:00 Uhr -

- 24:00 Uhr -

jeweils von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.

			2	0								2	0				
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

Bei einer Vertragsdauer von 3 Jahren wird ein Dauernachlass von 10 % gewährt.

Vorversicherungen / Vorschäden

Bestehen oder bestanden bereits eine Wohngebäude- oder Glasversicherung? ☐ nein ☐ ja _____

Wurde die Wohngebäude- oder Glasversicherung gekündigt? ☐ nein ☐ ja, durch Antragsteller ☐ ja, durch Versicherer

Versicherer _____ Vers.-Nummer _____ Ablauf _____

Sind in den letzten 5 Jahren Schäden eingetreten, auch wenn hierfür keine Leistung erfolgte? ☐ ja ☐ nein Anzahl der Schäden _____

Schadenjahr _____ Schadenhöhe _____ Schadenursache _____

Schadenjahr _____ Schadenhöhe _____ Schadenursache _____

Bitte nur beantworten, wenn weitere Naturgefahren (Elementargefahren) versichert werden sollen:

Sind auf dem Versicherungsgrundstück an zu versichernden Sachen innerhalb der letzten 10 Jahre bereits weitere Naturgefahren (Elementargefahren) angefallen, auch wenn keine Versicherung hierfür bestand?

☐ nein ☐ ja, Schadendatum, Schadenhergang, Schadenhöhe in € _____

Wohngebäudeversicherung

Das Gebäude soll gegen folgende Gefahren versichert werden:

☐ Feuer ☐ Leitungswasser ☐ Sturm/Hagel ☐ weitere Naturgefahren (Elementargefahren)

☐ Feuerrohbauversicherung, wenn das Gebäude noch nicht fertiggestellt ist; voraussichtlicher Fertigstellungstermin: _____
Das Gebäude ist für die Zeit des Rohbaus, längstens 12 Monate, prämienfrei gegen Feuer versichert.

Zutreffendes ist anzukreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder **Nichtbeantwortung** gelten als **Verneinung**.

Grundprämiensätze in ‰ nach Ziffer 2.1 Tarif Wohngebäude:

☐ F _____ ☐ LW _____ ☐ St/H _____ ☐ weitere Naturgefahren _____ Gesamt: _____ ‰

Zuschläge zur Grundprämie für besondere Gefahrenverhältnisse

Andere Bauweise

- | | |
|--|--|
| ☐ Fertighäuser der Gruppe 2 und 3:
0,15 ‰ Zuschlag für die Gefahr F | ☐ Gebäude aus Holz usw. mit weicher Dachung (BAK V):
2,85 ‰ Zuschlag für die Gefahr F |
| ☐ Holz- und ähnliche Gebäude mit harter Dachung (BAK III):
0,80 ‰ Zuschlag für die Gefahr F | ☐ Ferien- und Wochenendhäuser oder sonstige nicht ständig bewohnte Gebäude:
0,55 ‰ Zuschlag für die Gefahr F
0,05 ‰ Zuschlag für die Gefahr LW |
| ☐ Gebäude aus Stein usw. mit weicher Dachung (BAK IV):
2,10 ‰ Zuschlag für die Gefahr F | ☐ Schwimmbecken im Gebäude:
0,15 ‰ Zuschlag für die Gefahr LW |

Prämiensätze für zusätzliche Einschlüsse in ‰ nach Ziffer 2.3 Tarif Wohngebäude:

Prämiensätze

- | | |
|--|---------|
| ☐ Klausel 7167 Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen bis 1 % oder _____ % der Versicherungssumme* | _____ ‰ |
| ☐ Klausel 7168 Datenrettungskosten in der Privatversicherung | _____ ‰ |
| ☐ Klausel 7260 Weitere Zuleitungsrohre auf dem Grundstück bis 1 % oder _____ % der Versicherungssumme* | _____ ‰ |
| ☐ Klausel 7261 Weitere Zuleitungsrohre außerhalb des Grundstücks bis 1 % oder _____ % der Versicherungssumme* | _____ ‰ |
| ☐ Klausel 7264 Weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile bis 1 % oder _____ % der Versicherungssumme* | _____ ‰ |
| ☐ Klausel 7361 Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte an Zwei- und Mehrfamilienhäusern bis 5 % der Versicherungssumme* | _____ ‰ |
| ☐ Klausel 7362 Kosten für die Dekontamination von Erdreich bis 2 % oder _____ % der Versicherungssumme*, max. 20.000 € | _____ ‰ |
| ☐ Klausel 7363 Aufräumungskosten für Bäume bis 2.000 € | _____ ‰ |
| ☐ Klausel 7366 Graffiti-schäden max. 10.000 €; Selbstbeteiligung 500 € je Versicherungsfall | _____ ‰ |
| ☐ weitere Klauseln (Prämien auf Anfrage): _____ | _____ ‰ |
| Gesamtprämiensatz | _____ ‰ |

*Bei Gleitender Neuwertversicherung: multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktor.

Versicherungssumme 1914 _____ Mark × Gesamtprämiensatz _____ ‰

= Jahresprämie 1914 Mark × Anpassungsfaktor = Nettojahresprämie in € (Mindestjahresprämie 40 €)

☐ Nettojahresprämie in €	=	€
☐ Neubaurabatt	-	€
	=	€
☐ Mehrfamilienhausrabatt	-	€
	=	€
☐ Rabatt wegen Selbstbeteiligung (Klausel 7761)	-	€
	=	€
☐ Dauernachlass (3 Jahre 10 %)	-	€
	=	€
☐ Abschlag gemäß Zahlungsweise	-	€
	=	€
Nettoprämie gemäß Zahlungsweise	=	€
Versicherungsteuer	+	€
Bruttoprämie gemäß Zahlungsweise	=	€

Glasversicherung

Versichert sind Gebäude- und Mobiliарverglasungen bei Bruchschäden für

Nettojahresprämie in €
(Mindestjahresprämie 20 €)

ein Einfamilienhaus (Einzel- oder Reihenhäuser, Doppelhaushälfte) mit _____ m² Wohnfläche		€
Zusätzlich sind bis jeweils 500 € je Schadenfall prämienfrei mitversichert:		
1. Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel, -platten	Erhöhung auf _____ € je Schadenfall	+ _____ €
2. Sonderkosten für Gerüste und Kräne	Erhöhung auf _____ € je Schadenfall	+ _____ €
3. Beseitigung von Hindernissen wie z. B. Schutzgitter	Erhöhung auf _____ € je Schadenfall	+ _____ €
☐ Sonstige versicherte Sachen/Kosten (Prämie auf Anfrage) _____		+ _____ €
Nettojahresprämie in €	=	€
☐ Dauernachlass (3 Jahre 10 %)	-	€
	=	€
☐ Abschlag gemäß Zahlungsweise	-	€
	=	€
Nettoprämie gemäß Zahlungsweise	=	€
Versicherungsteuer	+	€

Bruttoprämie gemäß Zahlungsweise

=

€

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Proximus Versicherung AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Proximus Versicherung AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zahlungsempfänger: Proximus Versicherung AG
Gläubiger-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Name, Vorname: Antragsteller

Name, Vorname: Kontoinhaber
(falls vom Antragsteller abweichend)

Anschrift: Kontoinhaber

BIC

IBAN

Name des Kreditinstitutes

Datum/Unterschrift: Antragsteller

Datum/Unterschrift: Kontoinhaber

Hinweis

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die Proximus Versicherung AG über den Einzug unterrichten.

Widerrufsrecht

Sie können Ihren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nähere Hinweise können Sie den „Versicherungsinformationen“ entnehmen. Eine Belehrung über das Widerrufsrecht sowie die Rechtsfolgen des Widerrufs erhalten Sie mit dem Versicherungsschein.

Datenverarbeitung

Mit der Datenverarbeitung durch den Versicherer bin ich einverstanden.

Empfangsbestätigung

Ich habe die diesem Vertrag zugrunde liegenden Produkt- und Kundeninformationen, das Merkblatt zur Datenverarbeitung, die Versicherungsbedingungen und die Klauseln erhalten. Eine Durchschrift ist mir nach Unterzeichnung ausgehändigt worden. Von den Hinweisen habe ich Kenntnis genommen.

Belehrung über vorvertragliche Anzeigepflicht nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz

Bitte beachten Sie, dass Sie gemäß § 19 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) verpflichtet sind, dem Versicherer bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes von Bedeutung sind und nach denen in Textform gefragt wird, nach bestem Wissen sorgfältig, wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten.
Bitte beantworten Sie unsere Fragen unbedingt zutreffend und vollständig, da wir sonst von dem Vertrag zurücktreten oder den Vertrag vorzeitig kündigen können und Sie dann Ihren Versicherungsschutz gefährden.

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Die Rechtsfolgen bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht habe ich gelesen.

Datum/Unterschrift Antragsteller

(bei Minderjährigen Mitunterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Datum/Unterschrift Vermittler

Vertragsspiegel Wohngebäudeversicherung

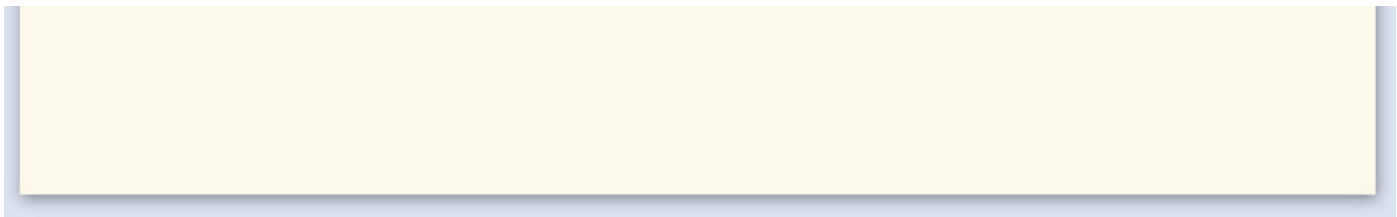


Antragsteller/ Versicherungs- nehmer	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Ehepartner/ eingetragener Lebenspartner/ Partner in häuslicher Gemeinschaft	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Kinder	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Anschrift					
Versicherungsort					

Versicherungs- nachweis	Versicherungsnummer		Versicherungssumme	
	Bedingungen		Klauseln	
	Beginn		Zahlungsweise	
	Ablauf		Prämie/Rate (netto)	
	Fälligkeit		Prämienkonto	
	Versicherte Gefahren		VS 1914 (Ermittlungsbogen)	
	Gebäudetyp		Baujahr	
	Wohnfläche (m²)		besondere Gefahrenverhältnisse	
	zusätzliche Einschlüsse		Selbstbeteiligung	
	Hypothekendarlehen			

Gebäude- und Mobiliar- verglasung	Wohnfläche (m²)	
	Gebäudetyp	
	Besondere Gegenstände	

Schadenquote der letzten 5 Jahre Leistungsfälle	Datum	Beschreibung	Besondere Hinweise	Leistungsbetrag



Ermittlung der Versicherungssumme 1914 für Wohngebäude

nach Wohnfläche und Ausstattungsmerkmalen (nur für Ein- und Zweifamilienhäuser der Bauartklassen I und II oder Fertighausgruppe 1, die mindestens zu 50 % Wohnzwecken dienen)



Vermittler/Vermittler-Nr.	Versicherungsschein-Nr.	Antragseingang	
		Antragsnummer	

Antragsteller/ Versicherungs- nehmer	Anrede ☐ Herr ☐ Frau	Besondere Anredetitel	
	Name	Geburtsname	
	Vorname	Staatsangehörigkeit	Geburtsdatum
	Straße, Haus-Nr.	Geburtsort	
	Postleitzahl, Wohnort		
	Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung)	Branche	
	☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ öffentlicher Dienst		
Telefon (privat)	Telefon (geschäftlich)	Telefon (mobil)	E-Mail
Versicherungsgrundstück (nur angeben, wenn abweichend von der oben stehenden Anschrift)			

1. Ermittlung des Gebäudetyps

Auch für Reihenhäuser, Häuser in Hanglage und mit anderen als den eingezeichneten Dachneigungen. Anzukreuzen ist der am ehesten passende Gebäudetyp, wenn das Gebäude nicht eindeutig zuzuordnen ist.

Wert 1914

EG = Erdgeschoss

OG = Obergeschoss

DG = Dachgeschoss

ohne
Unterkellerung



☐ Flachdach
EG

160



☐ Flachdach
EG+OG

160



☐ DG nicht
ausgebaut
EG

160



☐ DG
ausgebaut
EG

140



☐ DG nicht
ausgebaut
EG+OG

140



☐ DG
ausgebaut
EG+OG

130

M

mit Unterkellerung
(auch Teil-
unterkellerung)



☐ Flachdach
EG

190



☐ Flachdach
EG+OG

190



☐ DG nicht
ausgebaut
EG

190



☐ DG
ausgebaut
EG

165



☐ DG nicht
ausgebaut
EG+OG

165



☐ DG
ausgebaut
EG+OG

150

M

Wert 1914
pro m² Wohnfläche
in Mark (M)

2. Ermittlung der Bauausführungen und -ausstattungen

Der für den jeweiligen Gebäudetyp angegebene Wert berücksichtigt folgende übliche Bauausführungen und -ausstattungen: Wert 1914

Außenwände mit gefugtem Mauerwerk, Putz, Verkleidung oder Verblendsteinen; Parkett-, Teppich- oder Fliesenböden; Doppelfenster oder Isolierverglasung; Nassräume und Küche gefliest; Bad / Dusche; Zentralheizung und zentrale Warmwasserversorgung

	Bauausführung			Innenausbau			Installation		
	Dach	Außenwände	Decken/Wände	Fußböden	Fenster	Türen	Sanitär	Heizung	
Zuschläge Wert 1914 pro m ² Wohnfläche in Mark (M)	Naturschieferdach, Kupferdach ☐ 4	Naturstein-, Keramik-, Kunststeinverkleidung, Handstrich-Klinker ☐ 5	Stuckarbeiten, Edelholzverkleidungen ☐ 6	Natursteinböden, Parkett- oder Teppichböden in hochwertiger Qualität ☐ 4	Leichtmetall- oder Holz-sprossen-fenster ☐ 4	Edelholz-türen ☐ 3	hochwertige sanitäre Einrichtungen ☐ 6	Wärmepumpe, Solaranlagen, Fußboden- und Deckenheizung ☐ 6	+ M
Abschläge Wert 1914 pro m ² Wohnfläche in Mark (M)				PVC-Böden auf Estrich ☐ 3	einfaches Fensterglas ☐ 3		ohne Bad / Dusche ☐ 4	Ofenheizung ☐ 4	- M

3. Wert 1914 pro m² Wohnfläche

Summe der Werte 1914 = M

4. Ermittlung der Wohnfläche

	Wohnfläche	Gewerbliche Nutzfläche
4.1 Wohnfläche Dachgeschoss	m ²	m ²
4.2 Wohnfläche Obergeschoss	m ²	m ²
4.3 Wohnfläche Erdgeschoss	m ²	m ²
4.4 Wohnfläche gesamt	m ² +	m ² = m ²
4.5 Wohnfläche Kellergeschoss	m ² +	m ² = m ²

Anmerkung: Wohnfläche ist die Grundfläche einer Wohnung einschließlich Hobbyräume; ausgenommen sind jedoch Treppen, Kellerräume und Speicherräume (soweit nicht zu Wohn- und Hobbyzwecken ausgebaut), Balkone, Loggien und Terrassen.

5. Ermittlung der Versicherungssumme 1914

Wohnfläche gemäß Ziffer 4.4	m ² × Wert 1914 gemäß Ziffer 3	M = M
Wohnfläche Keller gemäß Ziffer 4.5	m ² × Zuschlag für Wohnflächenausbau	15 M = + M

Garagen außerhalb des Wohngebäudes:

☐ Keine

1 Garage

☐ 700 M

2 Garagen

☐ 1400 M

3 Garagen

☐ 2100 M

+ M

weitere werterhöhende Umstände (hinzurechnen sind Nebengebäude, weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile)

Nebengebäude (wenn privat, aber nicht zu Wohnzwecken genutzt)

Sonstiges, und zwar:

Neubauwert

im Jahr

Baupreisindex (des zuvor genannten Jahres)

× 100 ÷ = + M

× 100 ÷ = + M

6. Versicherungssumme 1914

Endergebnis: Versicherungssumme 1914 = M

Die Versicherungssumme 1914 ist auf volle 100 M aufzurunden = M

Dieser Ermittlungsbogen ist Bestandteil des Vertrages. Eine Kopie hat der Antragsteller/Versicherungsnehmer erhalten.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragsstellers/Versicherungsnehmers (VN)

HAFTPFLICHT

BEDINGUNGEN

Überblick Haftpflichtversicherung

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung privater Risiken 2021

Teil A: Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung

Teil B: Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

TARIFE & MATERIALIEN

Tarif für Private Haftpflichtrisiken (Prämien ohne Versicherungssteuer)

Antrag auf Private Haftpflichtrisiken - Auszug

Vertragsspiegel Private Haftpflichtrisiken

Überblick Haftpflichtversicherung

Teil A: Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung

Abschnitt 1 Privathaftpflichtversicherung

1. Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Risiko)
2. Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen)
3. Versicherungsschutz, Versicherungsfall, Embargobestimmung
4. Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers
5. Begrenzungen der Leistungen (Versicherungssumme, Serienschaden, Selbstbeteiligung)
6. Besondere Regelungen für einzelne private Risiken (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse)
7. Allgemeine Ausschlüsse
8. Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen)
9. Vorsorgeversicherung
10. Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers
11. Forderungsausfallrisiko
12. Neuwertentschädigung

Abschnitt 2 Hundehalter-Haftpflichtversicherung

1. Versichertes Risiko und versicherte Personen
2. Schäden im Ausland
3. Mietsachschäden durch Hunde
4. Vermögensschäden

Abschnitt 3 Pferdehalter-Haftpflichtversicherung

1. Versichertes Risiko
2. Mitversicherte Risiken

3. Schäden im Ausland
4. Mietsachschäden
5. Vermögensschäden

Abschnitt 4 Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung

1. Versichertes Risiko
2. Mitversicherte Risiken
3. Sonstige mitversicherte Risiken

Abschnitt 5 Bauherren-Haftpflichtversicherung

1. Planung, Bauleitung und Bauausführung durch Dritte
2. Schäden im Ausland
3. Bauen in Eigenleistung

Abschnitt 6 Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung

1. Versichertes Risiko
2. Rettungskosten
3. Vorsätzliche Verstöße
4. Gemeingefahren
5. Eingeschlossene Schäden
6. Schäden im Ausland
7. Vermögensschäden

Abschnitt 7 Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

1. Abtretungsverbot
2. Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf die Prämie (Prämienregulierung)
3. Prämienangleichung und Kündigungsrecht nach Prämienangleichung

Teil B: Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

Abschnitt 1 Beginn des Versicherungsschutzes

1. Beginn des Versicherungsschutzes
2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
3. Fälligkeit der Folgeprämie
4. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
5. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
6. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Abschnitt 2 Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

1. Dauer und Ende des Vertrages
2. Wegfall des versicherten Risikos
3. Kündigung nach Versicherungsfall
4. Mehrfachversicherung

Abschnitt 3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
2. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
3. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
4. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Abschnitt 4 Weitere Bestimmungen

1. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
2. Verjährung
3. Zuständiges Gericht
4. Anzuwendendes Recht
5. Schiedsgerichtsvereinbarungen
6. Begriffsbestimmung

Privathaftpflichtversicherung

Mit dieser Untergliederung zu einigen Ziffern soll das Auffinden wichtiger Inhalte zur Privathaftpflicht erleichtert werden.

6. Besondere Regelungen für einzelne private Risiken

(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse)

- 6.1 Haushalt und Familie
- 6.2 Nebenberufliche Tätigkeiten, ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenarbeit, fachpraktischer Unterricht und Praktika
- 6.3 Haus- und Grundbesitz
- 6.4 Vermietung von Immobilien im Inland
- 6.5 Schäden an fremdem überlassenem Eigentum
- 6.6 Schlüsselverlust
- 6.7 Sportausübung
- 6.8 Waffen und Munition
- 6.9 Tiere

- 6.10 Gebrauch von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern
- 6.11 Gebrauch von Luftfahrzeugen
- 6.12 Gebrauch von Wassersportfahrzeugen
- 6.13 Gebrauch von Kitesportgeräten, Strandseglern und Eisseglern
- 6.14 Gebrauch von Modellfahrzeugen
- 6.15 Schäden im Ausland
- 6.16 Vermögensschäden
- 6.17 Übertragung elektronischer Daten
- 6.18 Ansprüche aus Diskriminierungen, Benachteiligungen, Ungleichbehandlungen
- 6.19 Allgemeines Umweltrisiko
- 6.20 Abwässer
- 6.21 Gewässerschäden
- 6.22 Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)

7. Allgemeine Ausschlüsse

- 7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
- 7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen
- 7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander
- 7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen
- 7.5 Verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag
- 7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen
- 7.7 Asbest
- 7.8 Gentechnik
- 7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen
- 7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminierung
- 7.11 Übertragung von Krankheiten
- 7.12 Senkungen, Erdbeben, Überschwemmungen
- 7.13 Strahlen
- 7.14 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhänger
- 7.15 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung
- 7.16 Verantwortliche Betätigung in Vereinigungen aller Art

8. Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen)

9. Vorsorgeversicherung

10. Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers

11. Forderungsausfallrisiko

11.1 Gegenstand der mitversicherten Forderungsausfalldeckung

11.2 Leistungsvoraussetzungen

11.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung

11.4 Räumlicher Geltungsbereich

11.5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko

12. Neuwertentschädigung

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung privater Risiken 2021

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung:

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nachträge. Die nachfolgenden Abschnitte haben nur Gültigkeit, wenn Versicherungsschutz für diese Risiken vereinbart worden ist und im Versicherungsschein oder den Nachträgen dokumentiert wurde.

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung.

- Abschnitt 1 gilt für die allgemeinen und besonderen Risiken zur privaten Haftpflichtversicherung (Privathaftpflichtversicherung/PHV 2021)
- Abschnitt 2 gilt für die Hundehalter-Haftpflichtversicherung
- Abschnitt 3 gilt für die Pferdehalter-Haftpflichtversicherung
- Abschnitt 4 gilt für die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
- Abschnitt 5 gilt für die Bauherren-Haftpflichtversicherung
- Abschnitt 6 gilt für die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
- (Anlagenrisiko – Anlagen zur Lagerung von Heizöl)

Die in Abschnitt 7 enthaltenen gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Prämienregulierung und zur Prämienangleichung.

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.

- Abschnitt 1 regelt den Beginn des Versicherungsschutzes und die Prämienzahlung
- Abschnitt 2 regelt Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
- Abschnitt 3 und 4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestimmungen

Teil A: Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung

Abschnitt 1 Privathaftpflichtversicherung

1. Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Risiko)

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privatperson und nicht aus den Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes oder Amtes.

2. Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen)

Die Regelungen für die mitversicherten Personen gelten bis auf Ziffer 2.1.5 nicht bei einer Versicherung von Einzelpersonen (Single-Tarif).

2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1.1 des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers;

2.1.2 der Kinder, konkret:

- ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),
- bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder sich innerhalb von 12 Monaten unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (als berufliche Erstausbildung gilt: Ausbildung und/oder Studium, auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang, Anerkennungsjahr, jedoch nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Eine sich innerhalb von 12 Monaten anschließende zweite Ausbildung (Ausbildung oder Studium) ist ebenfalls mitversichert. Bei Ableistung des freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen;

2.1.3 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung, unabhängig vom Lebensalter.

Falls das in 2.1.4 genannte zusätzliche Risiko versichert werden soll, kann durch besondere Vereinbarung der Versicherungsschutz im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt erweitert werden:

2.1.4 des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese entsprechend Ziffern 2.1.2 und 2.1.3:

- Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein.
- Der mitversicherte Partner muss unter der Anschrift des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet sein.
- Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen den Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen.
- Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch die Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Partner.
- Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den überlebenden Partner und dessen Kinder Ziffer 10 sinngemäß;

2.1.5 der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt;

2.1.6 von alleinstehenden, unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Angehörigen i.S.v. Ziffer 7.4.1, solange diese im gemeinsamen Haushalt mit dem Versicherungsnehmer leben und von der Pflegekasse eine Pflegebedürftigkeit von mindestens Pflegegrad II festgestellt wurde. Die Mitversicherung bleibt bei direkt anschließendem Aufenthalt in einem Pflegeheim bestehen, sofern nicht durch einen anderen Vertrag Versicherungsschutz besteht;

2.1.7 von im Haushalt des Versicherungsnehmers aufgenommenen Gast- und Austauschkindern sowie Au-Pairs während der Dauer des Gastaufenthaltes, maximal für ein Jahr.

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpflicht-Versicherungsvertrag, so entfällt der Versicherungsschutz aus dem hier abgeschlossenen Vertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall zur Regulierung an, so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen des vereinbarten Versicherungsumfanges.

2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend anzuwenden.

2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die mitversicherten Personen.

2.4 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Personen verantwortlich.

3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall, Embargobestimmung

3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, der zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

- auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung,
- wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können,

- wegen Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges,
- auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung,
- auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung,
- wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

3.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

4. Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen 14 Tagen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer

zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsgemäßen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

5 Begrenzungen der Leistungen (Versicherungssumme, Serienschaden, Selbstbeteiligung)

Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

5.1 Die Versicherungssumme beträgt je nach gewähltem Tarif für Personen, Sach- und Vermögensschäden 15.000.000 € bzw. 30.000.000 €.

5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.

5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des Versicherers mit einem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung).

Auch wenn die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprüche abgezogen. Ziffer 5.1 Satz 1 bleibt unberührt.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche verpflichtet.

5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

6. Besondere Regelungen für einzelne private Risiken (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse)

Ziffer 6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne private Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken geltenden besonderen Ausschlüsse.

Soweit Ziffer 6 keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf die in Ziffer 6 geregelten Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen Anwendung (*z. B. Ziffer 4 – Leistungen der Versicherung oder Ziffer 7 – Allgemeine Ausschlüsse*).

6.1 Haushalt und Familie

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

6.1.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (*z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige*);

6.1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII (Gesetzliche Unfallversicherung) handelt;

6.1.3 als gerichtlich bestellter Betreuer von Angehörigen i. S. v. Ziffer 7.4.1;

6.1.4 aus der Beaufsichtigung von bis zu 5 zur Betreuung übernommenen minderjährigen Kindern im eigenen Haushalt oder im Haushalt der betreuten Kinder („Tagesmutter“), auch außerhalb der Wohnung, *z. B. beim Spielen, bei Ausflügen usw.* Werden mehr als 5 Kinder zur Betreuung übernommen, entfällt die Mitversicherung; es gelten dann die Bestimmungen zur Vorsorgeversicherung gemäß Ziffer 9. Mitversichert sind die gesetzlichen Haftpflichtansprüche der zu betreuenden Kinder gegen die Aufsichtsperson.

Nicht versichert ist

- die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommen von Sachen der betreuten Kinder,
- die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Tagesmutter, wenn hierfür besondere Räume angemietet oder angekauft werden (gewerbliches Betriebsstättenrisiko);

6.1.5 aus der Beschädigung oder Zerstörung von ärztlich verordneten medizinischen Hilfsmitteln, die von Krankenkassen, Diakoniestationen etc. für therapeutische oder diagnostische Zwecke (*z. B. Blutdruckmessgeräte, Inhaliergeräte, Absauggeräte etc.*) zur Verfügung gestellt werden.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß, übermäßiger Beanspruchung und Abhandenkommen;

6.1.6 Schadenregulierung bei Ansprüchen gegen minderjährige Kinder

6.1.6.1 Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktsunfähigkeit von mitversicherten Kindern berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht. Die Höchstersatzleistung beträgt in diesen Fällen 100.000 € je Versicherungsfall, begrenzt auf 200.000 € für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

Dies gilt nicht, wenn

- der Geschädigte selbst aufsichtspflichtig war oder
- von einem Aufsichtspflichtigen Schadenersatz erlangt werden kann oder
- eine Leistungspflicht aus einem anderen Versicherungsvertrag (**z. B. Sachversicherung**) besteht.

6.1.6.2 Hiervon ausgenommen sind jedoch Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern bzw. privaten Versicherern oder Arbeitgebern aus übergegangenem Recht.

6.1.7 Der Versicherer leistet auf Antrag des Versicherungsnehmers aus der Privathaftpflichtversicherung gem. Teil A, Abschnitt 1 – teilweise abweichend von den Ziffern 3.1 und 4.1 – auch dann, wenn der Versicherungsnehmer einem Dritten im Rahmen eines Gefälligkeitsverhältnisses (**z. B. unentgeltliche Hilfe beim Umzug**) einen Schaden zufügt. Der Versicherer wird sich dem Geschädigten gegenüber nicht auf einen stillschweigenden Haftungsverzicht berufen.

Dies gilt nicht, soweit ein anderer Versicherer oder ein Sozialversicherungsträger leistungspflichtig ist.

- Die Höchstleistung je Versicherungsfall beträgt 100.000 €, begrenzt auf 200.000 € für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
- Die Regulierung des Schadens erfolgt auf Antrag des Versicherungsnehmers, der geschädigte Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte ableiten.

6.2 Nebenberufliche Tätigkeiten, ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenarbeit, fachpraktischer Unterricht und Praktika

6.2.1 Nebenberufliche Tätigkeiten

Versichert ist – abweichend von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 1 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeiten bis zu einem Jahresgesamtumsatz von maximal 12.000 €, sofern

hierfür kein Versicherungsschutz durch eine andere Haftpflichtversicherung besteht.

Bei dieser selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeit muss es sich handeln um

- Flohmarkt- und Basarverkauf,
- Änderungsschneiderei, Handarbeiten,
- Zeitungs-, Zeitschriften- und Prospektzustellung,
- Annahme von Sammelbestellungen,
- Markt- und Meinungsforschung, Daten- und Texterfassung,
- die Erteilung von Nachhilfe- und Musikunterricht sowie Fitnesskursen,
- den Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Bekleidung, Schmuck, Kunsthandwerk.

Hierbei dürfen keine Angestellten beschäftigt werden.

Sofern der Jahresgesamtumsatz den o. g. Betrag übersteigt, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Es greifen auch nicht die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung gemäß Ziffer 9.

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn

- die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;
- die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;
- die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er

zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

6.2.2 Ehrenamtliche Tätigkeit und Freiwilligenarbeit

Versichert ist - abweichend von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 1 und teilweise abweichend von Ziffer 7.16 - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen Engagements. Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass die vorgenannten Tätigkeiten unentgeltlich erfolgen oder steuerfreie Einnahmen nach dem Einkommensteuergesetz für diese erzielt werden.

Hierunter fällt insbesondere die Mitarbeit

- in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, Kirchen- und Jugendarbeit,
- in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden,
- bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen oder gleichartig organisierten Gruppen.

Nicht versichert sind hingegen die Gefahren bei der Ausübung von

- leitenden Ehrenämtern (**z. B. Mitglieder eines Vereinsvorstandes**),
- öffentlichen oder hoheitlichen Ehrenämtern (**z. B. Gemeinderatsmitglied**),
- wirtschaftlichen oder anderen sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter (**z. B. Betriebs- oder Personalrat**).

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann oder ein Dritter zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist;

6.2.3 Fachpraktischer Unterricht und Praktika

Versichert ist ebenfalls die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Schul-, Berufs-, Studienpraktika und am fachpraktischen Unterricht.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beschädigung oder Zerstörung von Ausbildungsgegenständen, die zur Verfügung bzw. bereitgestellt werden.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß, übermäßiger Beanspruchung und Abhandenkommens.

6.3 Haus- und Grundbesitz

6.3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber

- einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer) einschließlich Ferien-/Wochenendwohnungen,
- eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses,
- eines im Inland gelegenen Zweifamilienhauses,
- eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses,

sofern sie vom Versicherungsnehmer selbst bewohnt und ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen, Carports, Kfz-Stellplätze und Gärten sowie eines Schrebergartens.

Bei Sondereigentümern sind Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Eigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums versichert. Die Ersatzpflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

6.3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die in 6.3.1 genannten Risiken auch auf die gesetzliche Haftpflicht

6.3.2.1 aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (**z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen**). Das gilt auch für die durch Vertrag vom Versicherungsnehmer ausschließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher übernommene gesetzliche Haftpflicht für Verkehrssicherungspflichten des Vertragspartners;

6.3.2.2 aus der Vermietung einer Einliegerwohnung und/oder aus der Vermietung einzelner Wohnräume innerhalb der selbst bewohnten Wohnung bzw. des selbst bewohnten Einfamilienhauses;

6.3.2.3 aus der Vermietung einer Wohnung innerhalb des selbst bewohnten Zweifamilienhauses;

6.3.2.4 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, An-/Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabarbeiten) bis zu einer Bausumme von 200.000 € je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung gemäß Ziffer 9. Die zeitliche Begrenzung in Ziffer 9.3.5 findet keine Anwendung;

6.3.2.5 als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

6.3.2.6 der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;

6.3.2.7 abweichend von Ziffer 1 aus dem Betrieb einer privat/gewerblich genutzten Solar- oder/und Photovoltaikanlage. Voraussetzung hierfür ist, dass

- die Anlage im Eigentum des Versicherungsnehmers steht und
- sich die Anlage auf dem Grundstück oder Gebäude befindet, das nach Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.3.1 versichert ist.

6.3.3 Mitversichert sind Schäden, für die der Versicherungsnehmer als Vermieter eines nach Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.3.2.2 und 6.3.2.3 versicherten Risikos für Schadenfälle aufgrund von Diskriminierung, Benachteiligung oder Ungleichbehandlung verantwortlich gemacht wird – vgl. Ziffer 6.18.1.

6.4 Vermietung von Immobilien im Inland

Falls besonders vereinbart, ist in Ergänzung zum Versicherungsschutz zu Ziffer 6.3 die gesetzliche Haftpflicht mitversichert

- als Inhaber von vermietetem Sondereigentum/Teileigentum;
- aus der gelegentlichen Vermietung mitversicherter Ferienhäuser bzw. von Ferienwohnungen;
- aus der Vermietung von Garagen, Carports und Kfz-Stellplätzen, die zu versicherten Immobilien gehören;
- aus der Vermietung von Garagen

jeweils einschließlich der zugehörigen (Schreber-)Gärten.

6.5 Schäden an fremdem überlassenem Eigentum

6.5.1 Mietsachschäden an zu privaten Zwecken gemieteten Räumen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Mietsachschäden ausschließlich an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.

6.5.1.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,

- Glasschäden (auch Schäden an Scheiben und Platten aus Kunststoff, **z. B. Plexiglas**), soweit sich der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen hiergegen besonders versichern können,
- Schäden infolge von Schimmelbildung.

6.5.2 Mietsachschäden am Inventar der Reiseunterkunft

6.5.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung oder Zerstörung von beweglichen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und -häusern, Schiffskabinen, Schlafwagen, Zugabteilen anlässlich von Aufhalten auf Reisen.

6.5.2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

- wegen Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger Beanspruchung;
- wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen.

6.5.3 Gemietete, geliehene, geleaste, gepachtete, unentgeltlich überlassene bewegliche Sachen

Soweit kein anderer Versicherungsschutz besteht, ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers versichert aus der Beschädigung oder Zerstörung von gemieteten (außerhalb der Reiseunterkunft), geliehenen, gepachteten, geleasteten oder gefälligkeitshalber überlassenen fremden beweglichen Sachen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß, übermäßiger Beanspruchung und Abhandenkommen. Die Höchstersatzleistung beträgt je Versicherungsfall 15.000 €, begrenzt auf 30.000 € für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

Es gilt eine Selbstbeteiligung von 100 € je Schadenfall.

6.6 Schlüsselverlust

6.6.1 Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 6.5.3 - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (auch elektronischen Zugangsberechtigungskarten und elektronischen Türöffnern), die im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit, beruflich, dienstlich, privat oder im Rahmen eines Mietverhältnisses überlassen wurden und - soweit nachstehend nicht etwas anderes bestimmt ist - aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Bei Sondereigentümern sind auch Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer mitversichert, die wegen des Verlustes von Schlüsseln der im Gemeinschaftseigentum stehenden Schlösser bzw. Schließanlagen gegen den Versicherten erhoben werden.

In diesen Fällen erstreckt sich die Ersatzpflicht nicht auf den Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers bzw. Mitversicherten am Gemeinschaftseigentum.

6.6.2 Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlössern sowie vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und – falls erforderlich – einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

6.6.3 Ausgeschlossen bleiben

- Haftpflichtansprüche aus dem Abhandenkommen von Schlüsseln, die Versicherte im Rahmen einer selbstständigen oder freiberuflichen oder leitenden ehrenamtlichen Tätigkeit verwenden.
- Haftpflichtansprüche aus dem Verlust von Tresor-, Schließfach- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen (**z. B. Pkw**).
- die Folgeschäden, die sich aus dem Schlüsselverlust ergeben (**z. B. Einbruch**).

6.6.4 Die Höchstersatzleistung beträgt je Versicherungsfall 100.000 €, begrenzt auf 200.000 € für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. Diese Höchstersatzleistung gilt insgesamt für das Abhandenkommen von Schlüsseln (privat, dienstlich, ehrenamtlich).

6.7 Sportausübung

6.7.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Ausübung von Sport.

6.7.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

- einer jagdlichen Betätigung,
- der Teilnahme an Pferde- oder Kraftfahrzeugrennen sowie der Vorbereitung hierzu (Training).

6.7.3 Besonderheiten für Radfahrer (auch Pedelecs bis 25 km/h):

Versichert sind Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer als Radfahrer. Als Fahrräder gelten auch Pedelecs bis zu einer Geschwindigkeit

von 25 km/h, und zwar unabhängig davon, ob eine Anfahrhilfe besteht.

Versichert sind auch Schäden, die der Versicherungsnehmer bei einem Radrennen (**z. B. Straßenrundfahrt, Triathlon**) oder dem Training dazu verursacht. Voraussetzungen für den Versicherungsschutz sind allerdings:

- Das Training und die Teilnahme am Wettkampf erfolgen privat;
- eine Lizenz oder eine andere vergleichbare Startberechtigung ist für die Teilnahme am Wettkampf nicht erforderlich.
- Kein Versicherungsschutz besteht, soweit Versicherungsschutz aus einem anderen Versicherungsvertrag (**z. B. Vereinshaftpflichtversicherung**) besteht.

6.8 Waffen und Munition

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind der Besitz und der Gebrauch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen.

6.9 Tiere

Versichert sind Schäden, für die der Versicherungsnehmer als Halter oder Hüter der folgenden Tiere verantwortlich gemacht wird:

- zahme Haustiere (**z. B. Hauskatzen**),
- gezähmte Kleintiere (**z. B. Hamster, Meerschweinchen, Singvögel**),
- Bienen.

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist allerdings, dass der Versicherungsnehmer das Tier weder zu gewerblichen noch zu landwirtschaftlichen Zwecken hält.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist ferner die gesetzliche Haftpflicht als Halter oder Hüter von Hunden, Rindern, Pferden oder sonstigen Reit- und Zugtieren sowie von wilden Tieren.

Abweichend hiervon ist jedoch versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

- als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde,
- als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde,
- als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken,

soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht. Die Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer sind nur versichert, soweit es sich um Personenschäden handelt.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Flurschäden anlässlich der Weidehaltung – einschließlich dem Auf- und Abtrieb – von privat gehaltenem Kleinvieh (**z. B. Schweine, Schafe, Ziegen**). Diese sind ebenfalls als zahme Haustiere anzusehen.

6.10 Gebrauch von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern

6.10.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.14 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von folgenden nicht versicherungspflichtigen Fahrzeugen und Anhängern:

- nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;
- Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit (**z. B. motorgetriebener Rollstuhl**);
- selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit (**z. B. Schneeräumgerät, Kehrmaschine, Aufsitzrasenmäher, Mähroboter**);
- Kraftfahrzeug-Anhänger, die den Vorschriften über das Zulassungsverfahren nicht unterliegen.

6.10.2 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt:

Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von unberechtigten Fahrern gebraucht werden.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von einem Fahrer benutzt werden, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt bei Teil B Abschnitt 3 Ziffer 4 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

6.10.3 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht beim Be- und Entladen des selbst genutzten – auch versicherungspflichtigen – Kraftfahrzeugs. Die Höchstersatzleistung beträgt in diesen Fällen 1.500 € je Versicherungsfall. Nicht versichert sind Schäden am Ladegut und am selbst genutzten Kraftfahrzeug.

6.11 Gebrauch von Luftfahrzeugen

6.11.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Gebrauch der folgenden Luftfahrzeuge verursacht werden, soweit sie nicht versicherungspflichtig sind:

- Flugmodelle, die dazu bestimmt sind, innerhalb geschlossener Wohnräume betrieben zu werden (*z. B. batteriebetriebene Hubschrauber*);
- Flugmodelle, unbemannte Ballone und Drachen, die nicht durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden und deren Fluggewicht maximal 5 kg beträgt. Dazu zählen *z. B. Flugmodelle, Segelflugmodelle, Kinderdrachen, Lenkdrachen*;
- Multikopter (Drohnen) bis maximal 250 g Fluggewicht.

6.11.2 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz aus einem anderen Versicherungsvertrag (*z. B. Luftfahrt-Haftpflichtversicherung*) hat.

6.11.3 Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Gebrauch versicherungspflichtiger Luftfahrzeuge verursacht werden, soweit der Versicherungsnehmer nicht als deren Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer (sondern *z. B. als Passagier*) in Anspruch genommen wird.

6.12 Gebrauch von Wassersportfahrzeugen

6.12.1 Soweit kein anderer Versicherungsschutz besteht, ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers versichert wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von folgenden Wasserfahrzeugen:

- fremde und eigene Ruder-, Paddel-, Schlauchboote, Kanu, Kajak, Kanadier und vergleichbare Wassersportfahrzeuge ohne Motor (auch ohne Hilfs- und Außenbordmotoren) oder Treibsätze;
- fremde und eigene Windsurfbretter;

- fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren (z. B. *Motorboote, Wassermotorräder, Jet-Ski, Boote mit Hilfs- und Außenbordmotor*), wenn der Versicherungsnehmer diese nur gelegentlich gebraucht und für das Führen des Bootes kein Führerschein erforderlich ist;
- fremde Segelboote ohne Motor (auch ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder Treibsätze.

6.12.2 Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Gebrauch von Wasserfahrzeugen verursacht werden, soweit der Versicherungsnehmer nicht als deren Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer (sondern z. B. *als Passagier*) in Anspruch genommen wird.

6.13 Gebrauch von Kitesportgeräten, Strandsegeln und Eisseglern

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von fremden und eigenen Kitesportgeräten, Strandsegeln, Eisseglern (jeweils ohne Motor), unter der Voraussetzung, dass

- die Kite- bzw. Segelfläche maximal 15 m² und
- bei Kitesportgeräten die Seillänge maximal 30 m beträgt.

6.14 Gebrauch von Modellfahrzeugen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von ferngelenkten Modellfahrzeugen zu Lande und zu Wasser.

6.15 Schäden im Ausland

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle unter folgenden Voraussetzungen:

6.15.1 Der Versicherungsfall ereignet sich bei einem zeitlich unbegrenzten Aufenthalt in den EU-Staaten (auch außereuropäische EU-Gebiete), in der Schweiz, in Norwegen, Island, Andorra, San Marino, Monaco oder Liechtenstein oder

6.15.2 der Versicherungsfall ereignet sich bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt von bis zu 2 Jahren in allen anderen Staaten.

6.15.3 Versichert sind hierbei auch Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer aus § 110 SGB VII (Gesetzliche Unfallversicherung) und die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder

Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern gem. Ziffer 6.3.1 bis zu einer Dauer von 2 Jahren.

Der Versicherungsschutz in den Fällen 6.15.2 und 6.15.3 entfällt, sobald die tatsächliche Dauer des Auslandsaufenthaltes die genannten Zeiten überschreitet. Ist der Auslandsaufenthalt von Beginn an für eine Dauer geplant, die über die genannten Zeiten hinausgehen soll, so besteht von Anfang an kein Versicherungsschutz. Aufenthalte in Deutschland von bis zu 3 Monaten (**z. B. Urlaub**) gelten nicht als Unterbrechung des Auslandsaufenthaltes.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eurobetrag bei einem in der europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

6.16 Vermögensschäden

6.16.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind.

6.16.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Vermögensschäden

6.16.2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

6.16.2.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

6.16.2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

6.16.2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

6.16.2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

6.16.2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

6.16.2.7 aus Rationalisierung und Automatisierung;

6.16.2.8 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

6.16.2.9 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

6.16.2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

6.16.2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

6.16.2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch **z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen**;

6.16.2.13 aus Schäden durch ständige Emissionen (**z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen**).

6.17 Übertragung elektronischer Daten

6.17.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, **z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger**.

Dies gilt ausschließlich für Schäden aus

6.17.1.1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

6.17.1.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen

- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen, sowie
- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrektur Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

6.17.1.3 der Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch.

Für 6.17.1.1 bis 6.17.1.3 gilt:

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -Techniken (**z. B. Virens Scanner, Firewall**) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Teil B Abschnitt 3 Ziffer 4 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

6.17.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:

- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
- Bereithaltung fremder Inhalte, **z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing**;
- Betrieb von Datenbanken.

6.17.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen.

Ziffer 5.3 findet insoweit keine Anwendung.

6.17.4 Für Versicherungsfälle im Ausland besteht – insoweit abweichend von Ziffer 6.15 – Versicherungsschutz ausschließlich, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.

6.17.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

6.17.5.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst

- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ Datennetze eingreift (**z. B. Hacker-Attacken**),
- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern (**z. B. Software-Viren, Trojanische Pferde**);

6.17.5.2 Ansprüche, die in engem Zusammenhang stehen mit

- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen (**z. B. Spamming**),
- Dateien (**z. B. Cookies**), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;

6.17.5.3 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (**z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen**) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. Ziffer 2.3 findet keine Anwendung.

6.17.6 Versicherungssumme

Die Höchstersatzleistung für Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektronischer Daten beträgt je Versicherungsfall 15.000.000 €, begrenzt auf 30.000.000 € für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

6.18 Ansprüche aus Diskriminierungen, Benachteiligungen, Ungleichbehandlungen

6.18.1 Versichert sind Schäden – insoweit abweichend von Ziffer 7.10 – für die der Versicherungsnehmer wegen einer Diskriminierung, Benachteiligung oder Ungleichbehandlung in einem der folgenden Fälle verantwortlich gemacht wird:

- als Dienstherr einer in seinem Privathaushalt tätigen Person,
- als Vermieter gemäß Ziffer 6.3.2.2 und 6.3.2.3,
- als Vermieter gemäß Ziffer 6.4 (soweit vereinbart).

In den genannten Fällen hat der Versicherungsnehmer auch für die Begründung und Beendigung von Vertragsverhältnissen Versicherungsschutz.

Gründe für eine Benachteiligung gemäß § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sind:

- die Rasse,
- die ethnische Herkunft,
- das Geschlecht,
- die Religion oder Weltanschauung,
- eine Behinderung,

- das Alter,
- die sexuelle Identität.

6.18.2 Der Versicherungsfall tritt mit der erstmaligen Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungsnehmer während der Dauer des Versicherungsvertrages ein. Im Sinne dieses Vertrags ist ein Haftpflichtanspruch geltend gemacht worden, wenn gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer zu haben.

6.18.3 Neben der Anspruchserhebung muss auch die zugrunde liegende Benachteiligung während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages erfolgt sein.

6.18.4 Dies gilt ausschließlich für Ansprüche nach deutschem Recht, insbesondere dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Soweit diese Ansprüche gerichtlich verfolgt werden, besteht Versicherungsschutz ausschließlich, wenn sie vor deutschen Gerichten geltend gemacht werden.

6.18.5 Keinen Versicherungsschutz hat der Versicherungsnehmer in folgenden Fällen:

- Eine mitversicherte Person nach 2.1.1 bis 2.1.7 macht Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer geltend.
- Der Versicherungsnehmer hat den Schaden durch eine wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt, **z. B. durch wissentliches Abweichen von einem Gesetz oder von Weisungen.**
- Es handelt sich um einen Personenschaden wegen eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit im Sinne des Sozialgesetzbuches VII.

6.18.6 Über den unter 6.18.1 bis 6.18.4 beschriebenen Umfang hinaus hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungsschutz.

6.19 Allgemeines Umweltrisiko

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.

Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn diese durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verursacht werden, die sich im Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet haben.

6.20 Abwässer

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals sowie alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

6.21 Gewässerschäden

6.21.1 Umfang des Versicherungsschutzes

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare und mittelbare Folgen einer nachteiligen Veränderung der Wasserbeschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden).

Versichert sind Gewässerschäden als Inhaber:

- von Klär-, Sicker- oder Abwassergruben, die ausschließlich für häusliche Abwässer privat genutzt werden;
- von Behältnissen, die ein Fassungsvermögen von maximal 100 Liter oder Kilogramm haben (Kleingebinde). Das Gesamtfassungsvermögen aller vorhandenen Kleingebinde darf allerdings nicht mehr als 1.000 Liter oder Kilogramm betragen. **Beispiele für Kleingebinde: Farbeimer, Benzinkanister etc.**

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass sich die Anlagen auf dem Grundstück des vom Versicherungsnehmer selbst genutzten Ein-/Zweifamilienhauses bzw. Wochenend-/Ferienhaus befinden.

Wenn mit den Anlagen die o.g. Beschränkungen überschritten werden, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 9).

6.21.2 Rettungskosten

Aufwendungen für Maßnahmen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens erbracht hat oder erbringen ließ (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer maximal bis zur Höhe der Versicherungssumme übernommen.

Auf Weisungen des Versicherers aufgewandte Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten werden auch über die Versicherungssumme hinaus vom Versicherer übernommen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

6.21.3 Ausschlüsse

6.21.3.1 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. Abschnitt 1 Ziffer 2.3 findet keine Anwendung.

6.21.3.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignisse, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen.

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6.22 Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)

Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG) ist eine:

- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
- Schädigung des Bodens.

6.22.1 Versichert sind - abweichend von Abschnitt 1 Ziffer 3.1 - den Versicherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß USchadG, soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages

- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasteten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

6.22.2 Versichert sind im Umfang von 6.22.1 die im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie eintretenden Versicherungsfälle. Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer betreffenden Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

6.22.3 Ausschlüsse

6.22.3.1 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. Abschnitt 1 Ziffer 2.3 findet keine Anwendung.

6.22.3.2 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden,

- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen,
- für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B. **Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung**) Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können.

7. Allgemeine Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten folgende Ausschlüsse vom Versicherungsschutz:

7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

Ziffer 2.3 findet keine Anwendung.

7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren

Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

Ziffer 2.3 findet keine Anwendung.

7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander

Ausgeschlossen sind Ansprüche

7.3.1 des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.4 benannten Personen gegen die mitversicherten Personen,

7.3.2 zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,

7.3.3 zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versicherungsvertrages.

Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer

7.4.1 aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören.

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG) oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind);

7.4.2 von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

7.4.3 von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

7.4.4 von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine offene Handelsgesellschaft,

Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

7.4.5 von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

7.4.6 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

Die Ausschlüsse unter 7.4.2 bis 7.4.6 erstrecken sich auch auf Ansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

Insgesamt gilt zu Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 7.3 und 7.4: Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialleistungsträgern, privaten Krankenversicherern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern sowie Rückgriffsansprüche anderer Versicherer (§ 86 VVG) wegen Personenschäden und Sachschäden an Gebäuden, die beim Versicherungsnehmer durch Mitversicherte, bei mitversicherten Personen durch den Versicherungsnehmer oder andere Mitversicherte verursacht werden.

7.5 Verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

7.7 Asbest

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.8 Gentechnik

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

7.8.1 gentechnische Arbeiten,

7.8.2 gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

7.8.3 Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminierung

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

7.11 Übertragung von Krankheiten

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche entstehen durch

- Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
- Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.13 Strahlen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit energiereichen ionisierten Strahlen (**z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen**) stehen.

7.14 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhänger

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht.

Ziffer 2.3 findet keine Anwendung.

7.15 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch eine ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung herbeigeführt haben.

Ziffer 2.3 findet keine Anwendung.

7.16 Verantwortliche Betätigung in Vereinigungen aller Art

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art.

8. Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen)

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, mit Ausnahme versicherungspflichtiger Hunde.

8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

9. Vorsorgeversicherung

9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrages ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sofort versichert.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Prämienrechnung für die folgende Versicherungsperiode erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach

Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine angemessene Prämie zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe der Prämie innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 9.1 bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gegeben, sofern nicht geringere Summen vertraglich vereinbart sind.

9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für

9.3.1 Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

9.3.2 Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Multikoptern (Drohnen) über 250 g Fluggewicht;

9.3.3 Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

9.3.4 Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, mit Ausnahme versicherungspflichtiger Hunde;

9.3.5 Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind;

9.3.6 Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit;

9.3.7 neu hinzukommende Personen bei Vereinbarung einer Single-Versicherung.

10. Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers

Nach dem Tod des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz für die mitversicherten Personen gem. Teil A, Abschnitt 1, Ziffern 2.1.1 bis 2.1.7 bis zum nächsten Termin der Prämienfälligkeit fort. Wird die nächste Prämienrechnung durch den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner beglichen, so wird dieser Versicherungsnehmer.

11. Forderungsausfallrisiko

11.1 Gegenstand der mitversicherten Forderungsausfalldeckung

11.1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder eine gemäß Teil A, Abschnitt 1, Nr. 2 mitversicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) und der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genommene Dritte seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen kann, weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des schadenersatzpflichtigen Dritten festgestellt worden ist und die Durchsetzung der Forderung gegen ihn gescheitert ist.

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur Folge hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist (schädigender Dritter).

11.1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadenersatzpflichtige Dritte im Rahmen und Umfang der Privat-Haftpflichtversicherung sowie dieser Bestimmung zum Forderungsausfall Versicherungsschutz zu gewähren hätte. Vermögensschäden sind in der Forderungsausfallversicherung allerdings nicht versichert. Im Rahmen der Forderungsausfalldeckung finden für die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat oder den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat.

Mitversichert sind - abweichend von Teil A, Abschnitt 1, Nr. 6.9 - gesetzliche Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft des Schädigers als privater Halter von Hunden oder Pferden.

11.2 Leistungsvoraussetzungen

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer gemäß A Abschnitt 1 Nr. 2 mitversicherten Person leistungspflichtig, wenn

11.2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island, Andorra, San Marino, Monaco oder Liechtenstein festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Länder binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte;

11.2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person nachweist, dass

- eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat,
- eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadenersatzpflichtige Dritte in den letzten 3 Jahren die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder
- ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde und

11.2.3 die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung des Titels auf den Versicherer mitzuwirken.

11.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung

11.3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung.

11.3.2 Dabei ist die Entschädigungsleistung je Versicherungsfall für alle Personen- und Sachschäden auf die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. Das gilt auch, wenn den Schaden mehrere zahlungsunfähige Außenstehende verursacht haben. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres ist auf das Doppelte der Versicherungssumme begrenzt.

11.3.3 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.

11.4 Räumlicher Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Teil A, Abschnitt 1, 6.15 – für Schadenersatzansprüche aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts anlässlich von Schadenereignissen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island, Andorra, San Marino, Monaco oder Liechtenstein eintreten.

11.5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko

11.5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an

- Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen, Kraftfahrzeug-Anhängern;

- Immobilien. Dieser Ausschluss gilt allerdings nicht für folgende Immobilien: im Inland gelegenes Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Wochenend-/Ferienhaus oder Sondereigentum, sofern die Immobilie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken benutzt und selbst bewohnt wird;
- Sachen, die der schadenersatzpflichtige Dritte aufgrund eines Miet-, Leasing-, Pacht-, Leih- oder Verwahrungsvertrages erlangt hat;
- Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person zuzurechnen sind.

11.5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

- Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung (**z. B. Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten**),
- Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsübergangs,
- Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden,
- Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz ein anderer Versicherer (**z. B. Hausratversicherer**), ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähnliche Ansprüche von Dritten handelt.

12. Neuwertentschädigung

Der Versicherer leistet auf Wunsch des Versicherungsnehmers für Sachschäden Schadenersatz zum Neuwert. Die Höchstentschädigung ist auf 3.000 € je Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt. Der beschädigte/zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der Beschädigung/Zerstörung nicht älter als 12 Monate ab Kaufdatum sein. Der Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungsnehmer. Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, besteht lediglich Anspruch auf Zeitwertentschädigung.

Ausgeschlossen von der Neuwertentschädigung bleiben Schäden an:

- elektronischen Geräten (*z. B. mobile Kommunikationsmittel jeglicher Art, Computer jeglicher Art, auch tragbare Computersysteme, tragbare Musik- und Videowiedergabegeräte, E-Book-Reader*),
- Film- und Fotoapparaten einschließlich Objektive,
- Brillen jeder Art,
- Ferngläsern.

Abschnitt 2 Hundehalter-Haftpflichtversicherung

Die Ziffern 3, 4, 5, 7, 8, 9 aus Teil A, Abschnitt 1 sind Vertragsbestandteil.

1. Versichertes Risiko und versicherte Personen

1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter von Hunden zu privaten - nicht gewerblichen oder landwirtschaftlichen - Zwecken.

1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters gegen den Versicherungsnehmer.

1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter von Welpen ab der Geburt bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Voraussetzung ist, dass die Welpen und das Muttertier im Besitz des Versicherungsnehmers sind und das Muttertier bei Proximus Versicherung AG versichert ist.

2. Schäden im Ausland

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hundehalters wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle unter folgenden Voraussetzungen:

2.1 Der Versicherungsfall ereignet sich bei einem zeitlich unbegrenzten Aufenthalt in den EU-Staaten (auch außereuropäische EU-Gebiete), in der Schweiz, in Norwegen, Island, Andorra, San Marino, Monaco, Liechtenstein oder

2.2 bei einem Aufenthalt von bis zu 2 Jahren in allen anderen Staaten.

Der Versicherungsschutz entfällt, sobald die tatsächliche Dauer des Auslandsaufenthaltes die genannten Zeiten überschreitet. Ist der Auslandsaufenthalt von Beginn an für eine Dauer geplant, die über die

genannten Zeiten hinausgehen soll, so besteht von Anfang an kein Versicherungsschutz. Aufenthalte in Deutschland von bis zu 3 Monaten (**z. B. Urlaub**) gelten nicht als Unterbrechung des Auslandsaufenthaltes.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eurobetrag bei einem in der europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3. Mietsachschäden durch Hunde

3.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Hundehalter aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Weitere Schäden an gemieteten, geliehenen Sachen fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

3.2 Ausgeschlossen sind

Haftpflichtansprüche wegen

- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;
 - Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;
 - Glasschäden (auch Schäden an Scheiben und Platten aus Kunststoff, **z. B. Plexiglas**), soweit sich der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen hiergegen besonders versichern können.
-

4. Vermögensschäden

Mitversichert sind Vermögensschäden gemäß Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.16.

Abschnitt 3 Pferdehalter-Haftpflichtversicherung

(**z. B. Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel**)

Die Ziffern 3, 4, 5, 7, 8, 9 aus Teil A, Abschnitt 1 sind Vertragsbestandteil.

1. Versichertes Risiko

1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter des /der im Antrag angegebenen Tieres/Tiere als Reit- und Zugtier zu privaten – nicht zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen – Zwecken.

1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters gegen den Versicherungsnehmer.

Zur Prämienberechnung müssen sämtliche vorhandene Tiere derselben Gattung angegeben werden.

1.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Deckschäden und Ansprüche durch die Teilnahme an Pferderennen sowie die Vorbereitungen hierzu (Training).

2. Mitversicherte Risiken

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1 aus Flurschäden;

2.2 aus dem Betrieb von Kutschen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Besitz und der privaten Nutzung von Pferdefuhrwerken oder Kutschen für bis zu 8 Personen, sofern sich das Pferdefuhrwerk oder die Kutsche in einem technisch einwandfreien Zustand befindet und die Fahrsicherheit gewährleistet ist;

2.3 aus dem gelegentlichen, unentgeltlichen Verleih des Pferdes an einen dritten Reittiernutzer; eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche des Reittiernutzers gegen den Versicherungsnehmer;

2.4 aus der Teilnahme an Reitturnieren, Geschicklichkeitswettbewerben oder Reiterspielen;

2.5 aus dem Halten von Fohlen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter von Fohlen ab der Geburt bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Voraussetzung ist, dass die Fohlen und das Muttertier im Besitz des Versicherungsnehmers sind und das Muttertier bei Proximus Versicherung AG versichert ist.

3. Schäden im Ausland

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhalters wegen im Ausland eingetretener Versicherungsfälle unter folgenden Voraussetzungen:

3.1 Der Versicherungsfall ereignet sich bei einem zeitlich unbegrenzten Aufenthalt in den EU-Staaten (auch außereuropäische EU-Gebiete), in der Schweiz, in Norwegen, Island, Andorra, San Marino, Monaco, Liechtenstein oder

3.2 der Versicherungsfall ereignet sich bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt von bis zu 2 Jahren in allen anderen Staaten.

Der Versicherungsschutz entfällt, sobald die tatsächliche Dauer des Auslandsaufenthaltes die genannten Zeiten überschreitet. Ist der Auslandsaufenthalt von Beginn an für eine Dauer geplant, die über die genannten Zeiten hinausgehen soll, so besteht von Anfang an kein Versicherungsschutz. Aufenthalte in Deutschland von bis zu 3 Monaten (**z. B. Urlaub**) gelten nicht als Unterbrechung des Auslandsaufenthaltes.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eurobetrag bei einem in der europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

4 Mietsachschäden

4.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Tierhalter aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen (einschließlich Pferdeboxen) in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Weitere Schäden an gemieteten, geliehenen Sachen fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

4.2 Ausgeschlossen sind

Haftpflichtansprüche wegen

- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;
- Glasschäden (auch Schäden an Scheiben und Platten aus Kunststoff, **z. B. Plexiglas**), soweit sich der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen hiergegen besonders versichern können.

5. Vermögensschäden

Mitversichert sind Vermögensschäden gemäß Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.16.

Abschnitt 4 Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung

Die Ziffern 3, 4, 5, 7, 8, 9 aus Teil A, Abschnitt 1 sind Vertragsbestandteil.

1. Versichertes Risiko

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus- und/oder Grundstücksbesitzer – nicht jedoch von Luftlandeplätzen –, **z. B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nießbraucher** für das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebene Gebäude oder Grundstück, einschließlich dem Miteigentum an dazugehörigen Gemeinschaftsanlagen (**z. B. Zuwege zur öffentlichen Straße, Zuwege zu einem gemeinschaftlichen Wäschetrockenplatz, dieser selbst, sonstige Wohnwege, Garagenhöfe und Stellplätze für Müllgefäße**).

Die Ersatzpflicht erstreckt sich bei Schäden an der Gemeinschaftsanlage nicht auf den Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers.

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (**z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen, Bürgersteigen und Fahrbahnen**).

2. Mitversicherte Risiken

2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (**z. B. Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Grabearbeiten**) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 200.000 € je Bauvorhaben.

Wenn dieser Betrag überschritten ist, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorge-Versicherung (Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 9). Die zeitliche Begrenzung in Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 9.3.4 findet keine Anwendung.

2.1.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

2.1.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtung erhoben werden. Das Gleiche gilt für Personen, die diese Verrichtung gefälligkeitshalber ausführen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII (Gesetzliche Unfallversicherung) handelt;

2.1.4 des Zwangs- oder Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft;

2.1.5 des Nießbrauchers, dem der Versicherungsnehmer den Nießbrauch am versicherten Grundstück eingeräumt hat. Erlangt der Nießbraucher Versicherungsschutz aus einem anderen fremden Haftpflichtversicherungsvertrag, so entfällt insoweit der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtansprüche des Nießbrauchers gegen den Versicherungsnehmer;

2.1.6 als Inhaber und aus dem Betrieb einer geothermischen Anlage zur Erzeugung von Wärme und Warmwasser für ein mitversichertes Gebäude;

2.1.7 als Inhaber und aus dem Betrieb von thermischen und photovoltaischen Solaranlagen, von Blockheizkraftwerken sowie von Wind- und Wasserkraftanlagen, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen und mit dem versicherten Grundstück fest verbunden sind.

2.2 Eingeschlossen ist die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

2.3 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Mieter, Pächter oder Leasingnehmer aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Weitere Schäden an gemieteten, gepachteten, geleasteten Sachen fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

2.4 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;
 - Glasschäden (auch Schäden an Scheiben und Platten aus Kunststoff, z. B. *Plexiglas*), soweit sich der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen hiergegen besonders versichern können.
-

3. Sonstige mitversicherte Risiken

3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus in den EU-Staaten (auch außereuropäische EU-Gebiete), in der Schweiz, in Norwegen, Island, Andorra, San Marino, Monaco oder Liechtenstein vorkommenden Versicherungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eurobetrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3.2 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern (gilt auch für Teileigentümer) im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) gilt:

3.2.1 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer/Teileigentümer.

3.2.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

3.2.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.

3.2.4 Eingeschlossen sind – abweichend von Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 7.3

- Ansprüche eines einzelnen Wohnungs-/Teileigentümers gegen den Verwalter,
- Ansprüche eines einzelnen Wohnungs-/Teileigentümers gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, gegenseitige Ansprüche von Wohnungs-/Teileigentümern bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.

3.2.5 Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

3.3 Mitversichert ist der Gebrauch von Kraftfahrzeug und Kraftfahrzeug-Anhängern gemäß Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.10.1 und 6.10.2.

3.4 Mitversichert sind Vermögensschäden gemäß Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.16.

3.5 Mitversichert sind Umweltschäden gemäß Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.19.

3.6 Mitversichert sind Gewässerschäden gemäß Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.21.

Abschnitt 5 Bauherren-Haftpflichtversicherung

Die Ziffern 3, 4, 5, 7, 8, 9 aus Teil A, Abschnitt 1 sind Vertragsbestandteil.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Selbsthilfe bei der Planung/Bauleitung.

1. Planung, Bauleitung und Bauausführung durch Dritte

Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und Bauausführung an einen Dritten vergeben sind.

1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr für das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebene Bauvorhaben.

1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundbesitzer für das zu bebauende Grundstück und das zu errichtende Bauwerk einschließlich der gesetzlichen Haftpflicht aus dem Miteigentum an dazugehörenden Gemeinschaftsanlagen (*z. B. Zuwege zur öffentlichen Straße, Zuwege zu einem gemeinschaftlichen Wäschetrockenplatz, dieser selbst, sonstige Wohnwege, Garagenhöfe und Stellplätze für Müllgefäße*).

Die Ersatzpflicht erstreckt sich bei Schäden an der Gemeinschaftsanlage nicht auf den Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers.

1.3 Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens 2 Jahre nach Versicherungsbeginn.

1.4 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.12 aus Abschnitt 1 – Ansprüche wegen Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), Erschütterungen infolge Rammarbeiten oder Erdbeben.

Hinsichtlich Sachschäden und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden gilt dies jedoch nur, falls diese an einem Grundstück und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen entstehen und es sich hierbei nicht um das Baugrundstück selbst handelt.

1.5 Mitversichert ist der Gebrauch von Kraftfahrzeug und Kraftfahrzeug-Anhängern gemäß Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.10.1 und 6.10.2.

1.6 Mitversichert sind Vermögensschäden gemäß Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.16.

1.7 Mitversichert sind Umweltschäden gemäß Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.19.

1.8 Mitversichert sind Gewässerschäden gemäß Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.21.

1.9 Schäden an geliehenen, gemieteten, geleasteten und gepachteten Sachen für das Bauvorhaben bleiben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

2. Schäden im Ausland

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus in den EU-Staaten (auch außereuropäische EU-Gebiete), in der Schweiz, in Norwegen, Island, Andorra, San Marino, Monaco oder Liechtenstein vorkommenden Versicherungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eurobetrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3. Bauen in Eigenleistung

Falls folgende zusätzliche Risiken versichert werden sollen, kann durch besondere Vereinbarung der Versicherungsschutz im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt erweitert werden:

3.1 Bauausführung

3.1.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Ausführung der Bauarbeiten oder eines Teiles dieser Arbeiten mit eigener Leistung (auch Selbst- und Nachbarschaftshilfe bei der Bauausführung).

3.1.2 Hierbei mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, die sie in Ausführung dieser Verrichtungen verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII (Gesetzliche Unfallversicherung) handelt.

Schäden an geliehenen, gemieteten, geleasteten und gepachteten Sachen für das Bauvorhaben bleiben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

3.2 Planung und/oder Bauleitung

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Übernahme der Planung und/oder Bauleitung (nicht der Bauausführung).

Abschnitt 6 Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung

Die Ziffern 3, 4, 5, 7, 8 aus Teil A, Abschnitt 1 sind Vertragsbestandteil.

1. Versichertes Risiko

1.1 Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden).

Prämienfrei mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Behältnissen bis 100 Liter bzw. Kilogramm Fassungsvermögen (Kleingebinde), sofern das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 1.000 Liter bzw. Kilogramm nicht übersteigt, und aus der Verwendung dieser Stoffe.

1.2 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat, für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden. Das Gleiche gilt für Personen, die diese Verrichtungen gefälligkeitshalber ausführen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers oder bei der Verrichtung vorübergehender betrieblicher Tätigkeiten auf einer gemeinsamen Betriebsstätte gemäß Sozialgesetzbuch Teil VII (Gesetzliche Unfallversicherung) handelt.

2. Rettungskosten

2.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens erbracht hat

oder erbringen ließ (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen.

2.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

3. Vorsätzliche Verstöße

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

4. Gemeingefahren

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

5. Eingeschlossene Schäden

Eingeschlossen sind – auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (gemäß Ziffer 1 dieser Bedingungen) ausgetreten sind. Dies gilt auch bei allmählichem Eindringen der Stoffe in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst.

6. Schäden im Ausland

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus in den EU-Staaten (auch außereuropäische EU-Gebiete), in der Schweiz, in Norwegen, Island, Andorra, San Marino, Monaco oder Liechtenstein vorkommenden Versicherungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eurobetrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

7. Vermögensschäden

Mitversichert sind Vermögensschäden gemäß Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 6.16.

Abschnitt 7 Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

1. Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

2. Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf die Prämie (Prämienregulierung)

2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Prämienrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Prämienunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der Veränderung

berichtigt (Prämienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbetrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 3.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen der Mindestprämie werden berücksichtigt.

2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe der für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Prämie verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Prämienregulierung statt. Eine vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlte Prämie wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Mitteilung der erhöhten Prämie erfolgten.

2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre.

3. Prämienangleichung und Kündigungsrecht nach Prämienangleichung

3.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämienangleichung. Soweit die Prämien nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Prämienangleichung statt. Mindestbeträge unterliegen unabhängig von der Art der Prämienrechnung der Prämienangleichung.

3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch 5 teilbare ganze Zahl ab.

Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahresprämie um den sich aus Ziffer 3.2

ergebenden Prozentsatz zu verändern (Prämienangleichung). Die veränderte Folgejahresprämie wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Prämienrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten 5 Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 3.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer die Folgejahresprämie nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

3.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 3.2 oder 3.3 unter 5 %, entfällt eine Prämienangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

3.5 Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung gemäß Ziffer 3.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Prämienenerhöhung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Prämienenerhöhung zugehen.

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

Teil B: Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

Abschnitt 1 Beginn des Versicherungsschutzes

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne von Ziffer 2 zahlt.

Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlungen oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie.

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

2.1 Die im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.

2.2 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

2.3 Zahlt der Versicherungsnehmer die Prämie nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3. Fälligkeit der Folgeprämie

3.1 Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraumes fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

3.2 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens (**z. B. Zinsen, Kosten**) zu verlangen.

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 14 Tage betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 3.3 und 3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

3.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.2 Satz 3 darauf hingewiesen wurde.

3.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.2 Satz 3 darauf hingewiesen hat.

4. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass die Prämie nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des SEPA-Lastschriftmandates zu verlangen. Der

Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

5. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Prämienzahlung verlangen.

6. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

Abschnitt 2 Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

1. Dauer und Ende des Vertrages

1.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

1.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 3 Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündigung zugegangen ist.

1.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

1.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

2. Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht die Prämie zu, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

3. Kündigung nach Versicherungsfall

3.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

- vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit der Schadenersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zulässig.

3.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4. Mehrfachversicherung

4.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

4.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

4.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Abschnitt 3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

1.2 Rücktritt

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Im Falle des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. Wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat, besteht kein Versicherungsschutz.

Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

1.3 Prämienänderung oder Kündigungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffern 1.2 und 1.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände zur Begründung seiner Erklärung anzugeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 1.2 und 1.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 1.2 und 1.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

1.4 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Falle der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefährdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres als besonders gefährdrohend.

3. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

3.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.

3.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

3.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn gegen den Versicherungsnehmer wegen des den Anspruch begründenden Schadenereignisses ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

3.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsgebühren auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

3.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

4. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

4.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

4.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunft- oder Aufklärungspflicht zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 4.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Abschnitt 4 Weitere Bestimmungen

1. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

1.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines

eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 3 Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

1.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 1.2 entsprechende Anwendung.

2. Verjährung

2.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

2.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

3. Zuständiges Gericht

3.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

3.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthaltes zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

3.3 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit

für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

4. Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

5. Schiedsgerichtsvereinbarungen

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Versicherungsfalles beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht:

- Das Schiedsgericht besteht aus mindestens 3 Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähigung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehören.
 - Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermöglicht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarungen festgelegt sein.
 - Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In seiner Begründung sind die die Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben.
 - Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen.
-

6. Begriffsbestimmung

Versicherungsjahr: Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von 12 Monaten. Dies entspricht der laufenden-Versicherungsperiode.

Tarif für Private Haftpflichtrisiken (Prämien ohne Versicherungsteuer)

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung Privater Risiken (PHV 2021) mit den Abschnitten 1 – 6 (Proximus Versicherung)

Versicherungssummen:

Versicherungssummen in Euro	
je Versicherungsfall pauschal Alternative A	
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden	15 Mio.
je Versicherungsfall pauschal Alternative B	
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden	30 Mio.
Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Zweifache dieser Versicherungssummen. Sonstige Begrenzungen der Versicherungssumme ergeben sich aus den Bedingungen.	

Tarifgruppen:

- Familien-Versicherung
- Single-Versicherung

Allgemeine Hinweise für die Single-Versicherung:

Eine Single-Versicherung kann nur abgeschlossen werden und bestehen bleiben, wenn der Versicherungsnehmer alleinstehend ist und nicht in häuslicher Gemeinschaft mit einem mit Erstwohnsitz bei ihm gemeldeten ehe- oder nichtehelichen Lebenspartner wohnt.

Die Leistungen gelten entsprechend der Familien-Versicherung, jedoch nur für den Versicherungsnehmer.

Ratenzahlung:

Als Versicherungsperiode gilt der Zeitraum eines Jahres.

Wird die Jahresprämie in Raten entrichtet, so verringert sich die Prämie wie folgt:

bei monatlicher Zahlung (nur bei SEPA- um 0 %

Lastschriftmandat)

bei vierteljährlicher Zahlung um 2 %

bei halbjährlicher Zahlung um 3 %

bei jährlicher Zahlung um 5 %.

Kurzfristige Versicherungen:

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Für kurzfristige Versicherungen oder vorübergehende Erweiterungen des Versicherungsschutzes werden berechnet:

Bei einer Dauer

- bis zu einem Monat 25 %
- bis zu 3 Monaten 50 %
- bis zu 6 Monaten 75 %
- bis zu einem Jahr 100 %

der Jahresprämie.

Dauernachlass:

für Verträge mit 3-jähriger Laufzeit 10 %.

Versicherungsteuer:

Die genannten Prämien in Euro sind Jahresprämien **ohne** die gesetzliche Versicherungsteuer (= Jahresnettoprämien).

Die Versicherungsteuer beträgt zzt. 19 %.

Privat-Haftpflicht (Abschnitt 1)		
Versicherungssumme	Alternative A Prämie	Alternative B Prämie
Familien-Versicherung		
ohne Selbstbehalt	90,60	95,50
mit 150 € Selbstbehalt	66,70	72,50
Single-Versicherung (Singles, unabhängig vom Alter)		
ohne Selbstbehalt	63,00	66,00

mit 150 € Selbstbehalt	48,00	50,00
Für Angehörige des öffentlichen Dienstes (ohne Amtshaftpflicht) Familien-Versicherung		
ohne Selbstbehalt	81,50	85,60
mit 150 € Selbstbehalt	58,30	63,80
Zusatzrisiken – Zuschlag zur Privat-Haftpflichtversicherung Zuschläge gemäß Abschnitt 1, Ziffer 6.4 bei Vermietung		
je Garage/Carport/Kfz-Stellplatz	6,00	6,60
Ferien-/Wochenendhäuser oder Ferien-/Wochenend- wohnungen je Haus/Wohnung	18,00	21,00
Eigentumswohnungen je Wohnung	18,00	21,00

Hundehalter-Haftpflicht (Abschnitt 2)

Versicherungssumme	Alternative A Prämie	Alternative B Prämie
je Hund	93,20	96,80

Pferdehalter-Haftpflicht (Abschnitt 3)

Versicherungssumme	Alternative A Prämie	Alternative B Prämie
je Tier (Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel usw.)	145,00	151,00

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht (Abschnitt 4)

Für Objekte, die ausschließlich oder mind. zu 50 % zu Wohnzwecken dienen.
Die Prämie ist für jedes Objekt getrennt zu berechnen.

Versicherungssumme	Alternative A Prämie	Alternative B Prämie
Wohnhäuser, auch Gemeinschaft von Wohnungseigentümern in		

Eigentumswohnanlagen		
Einfamilienhaus	40,00	46,00
Zweifamilienhaus	64,00	69,20
Zusatzprämie je weitere Wohnung	24,00	26,00
Wenn Teile der Gebäudefläche gewerblich genutzt werden, erhöht sich die Prämie je an- gefangene 50 m² gewerblich genutzter Fläche um	22,00	27,00
Unbebaute Grundstücke (gesamte Fläche)		
bis 2.000 m²	16,50	20,00
bis 10.000 m²	69,60	83,50
über 10.000 m², je angefangene 1.000 m²	7,00	8,40
Bauherren-Haftpflicht (Abschnitt 5) Einmalprämie für maximal 2 Jahre Bauzeit		
Versicherungssumme	Alternative A Prämie	Alternative B Prämie
Grundrisiko bei einer Bausumme		
bis 250.000 € je Bauvorhaben	91,00	96,80
bis 500.000 € je Bauvorhaben	181,40	190,60
bis 750.000 € je Bauvorhaben	283,20	294,70
bis 1.000.000 € je Bauvorhaben	342,50	350,00
über 1.000.000 €	Direktionsanfrage	
Zusatzrisiken		
Bauen mit eigener Leistung (Selbsthilfe bei der Bauausführung, Planung, Bauleitung)		
• Bauausführung	1,15	1,20

Zuschlag je angefangene 1.000 € vom Wert der Eigenleistung einschl. Nachbarschaftshilfe		
Planung und/oder Bauleitung Zuschlag für die Übernahme der Planung und/oder Bauleitung durch den Bauherrn je 1.000 € Bausumme	0,6	0,7

Gewässerschaden-Haftpflicht (Abschnitt 6)

Anlagenrisiko (Anlagen zur Lagerung von Heizöl)

Auch bei einer gewerblichen Nutzung von bis zu 50 %

Die Prämien sind für jeden Tank-Lagerbehälter gesondert zu berechnen. Batterietanks gelten als ein Tank.

Versicherungssumme	Alternative A Prämie	Alternative B Prämie
Oberirdische Behälter (auch Kellertanks)		
bis 5 m ³	73,60	79,00
bis 10 m ³	93,60	99,80
bis 20 m ³	124,80	132,90
bis 30 m ³	171,80	180,50
bis 50 m ³	266,50	276,10
Unterirdische Behälter		
bis 5 m ³	107,70	117,70
bis 10 m ³	137,30	146,10
bis 20 m ³	183,90	203,80
bis 30 m ³	245,40	260,50
bis 50 m ³	401,40	416,30

1 Tonne entspricht 1 m³ bzw. 1.000 Litern (bei der Prämienberechnung bleibt das spezifische Gewicht des jeweiligen Stoffes außer Acht).

Ein TÜV-Zeugnis ist bei allen ober- oder unterirdischen Tankanlagen von mehr als 10 m³ (in Wasserschutzgebieten mehr als 1 m³) nötig.

Antrag auf Private Haftpflichtrisiken - Auszug



Vermittler/Vermittler-Nr.

Versicherungsschein-Nr.

Antragseingang

Antragsnummer

Zutreffendes bitte ankreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder **Nichtbeantwortung** gelten als **Verneinung**.

Antragsteller/
Versicherungs-
nehmer

Anrede ☐ Herr ☐ Frau

Besondere Anredetitel

Name

Geburtsname

Vorname

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

Geburtsort

Postleitzahl, Wohnort

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung)

Branche

☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ öffentlicher Dienst

Telefon (privat)

Telefon (geschäftlich)

Telefon (mobil)

E-Mail

Vermittlerklausel, Kontaktdaten, Kommunikation:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter der Proximus Versicherung AG und der mich betreuende Vermittler meine Kontaktdaten aus diesem Antrag für die Kommunikation im Rahmen der regelmäßigen Kundenbetreuung nutzen dürfen. Erfasst sind neben allen meinen Versicherungsvertrag betreffenden Kontakten auch solche, die auf die inhaltliche Änderung, insbesondere Verlängerung, Ausweitung oder Ergänzung des bestehenden Vertragsverhältnisses sowie auf den Neuabschluss weiterer Verträge bei der Proximus Versicherung AG gerichtet sind. Die Einwilligung nach diesem Absatz kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag auch in Teilen streichen oder jederzeit widerrufen.

Besondere
Vereinbarungen
bzw.
Bemerkungen

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Besondere Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Gesellschaft.

Haftpflicht-
versicherung

Es gelten:

- die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung privater Risiken 2021 (PHV 2021 Proximus Versicherung AG)
- die für den vereinbarten Versicherungsschutz jeweils zutreffenden Abschnitte der Ziffern 1 - 6

Versicherungs-
summen

☐ A 15.000.000 €

pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

☐ B 30.000.000 €

pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssummen.

Vorversicherung /
Vorschäden

Bestehen oder bestanden für den beantragten Versicherungsumfang in den letzten 5 Jahren Haftpflichtversicherungen für private Risiken?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, welche Haftpflichtversicherung besteht oder bestand?

Bei welcher Gesellschaft?

gekündigt zum von / vom ☐ Gesellschaft ☐ Versicherungsnehmer

Sind bereits früher Schäden eingetreten?

☐ ja ☐ nein

Anzahl der Schäden in den letzten 5 Jahren

Schadenhöhe insgesamt in €

Wurden bereits Versicherungen abgelehnt?

☐ ja ☐ nein

Antragsfragen zu **A** bis **F** bitte genau beantworten.

Versicherungsumfang (bitte eintragen bzw. ankreuzen)

A Privat-Haftpflicht/PHV 2021 - Abschnitt 1

Partner der nichtehelichen Lebensgemeinschaft

☐ Familien-Versicherung mit 150 € Selbstbeteiligung ☐ Ja ☐ Nein

☐ Single-Versicherung mit 150 € Selbstbeteiligung ☐ Ja ☐ Nein

☐ Für Angehörige des öffentlichen Dienstes, Familien-Versicherung mit 150 € Selbstbeteiligung ☐ Ja ☐ Nein

Ergänzung des Versicherungsschutzes
nur möglich, wenn auch die Privat-Haftpflicht besteht

☐ Zuschlag für Vermietung von im Inland gelegenen ...

	Anzahl	Prämie in €
☐ Garagen, Carports, Kfz-Stellplätzen	_____	_____
Art / Anschrift	_____	

☐ Ferien-/Wochenendhäusern oder -wohnungen	_____	_____
Art / Anschrift	_____	

☐ Eigentumswohnungen	_____	_____
Anschrift	_____	

B Hunde-halter-Haftpflicht/PHV 2021 - Abschnitt 2

Rasse der Hunde	Anzahl	Prämie in €
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

C Pferde-halter-Haftpflicht/PHV 2021 - Abschnitt 3

☐ Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel	Anzahl	Prämie in €
	_____	_____

D Haus-und Grundbesitzer-Haftpflicht/PHV 2021 - Abschnitt 4

Liegt der Flächenanteil einer vorhandenen gewerblichen Teilnutzung bei maximal 50 %?

☐ Ja ☐ Nein

Nutzung/Objektbezeichnung

Prämie in € _____

☐ Einfamilienhaus
☐ Zweifamilienhaus
☐ weitere Wohnung
☐ Zusatzprämie für gewerbliche Nutzung

Anschrift des Grundstücks

☐ unbebautes Grundstück
Größe des Grundstücks _____

Art/Anschrift des Grundstücks

E Bauherren-Haftpflicht/PHV 2021 - Abschnitt 5

Die Versicherung erlischt 2 Jahre nach Baubeginn.

Bausumme in € _____

Bauen mit eigener Leistung

a) Eigenleistung einschließlich Nachbarschaftshilfe

☐ Ja, Wert € _____
☐ Nein

b) Übernahme der Planung und/oder Bauleitung (nicht Bauausführung) durch den Bauherrn

☐ Ja ☐ Nein

F Gewässer-schaden-Haftpflicht für private Öltanks/PHV 2021 - Abschnitt 6

Liegt der Flächenanteil einer vorhandenen gewerblichen Teilnutzung bei maximal 50 %?

☐ Ja ☐ Nein

Sind Ihnen bestehende oder beseitigte Verunreinigungen des Bodens und /oder des Wassers, auch Grundwasser, bekannt?

☐ Ja (Sanierungsnachweis beifügen) ☐ Nein

Wie wird das Grundstück heute genutzt?

Wie wurde das Grundstück früher genutzt?

Art / Anschrift

☐ unterirdischer Behälter Einbaujahr _____ Anzahl _____

Fassungsvermögen _____ Herstellungsjahr _____ letzte Prüfung bis _____ m³ _____ am _____

☐ oberirdischer Behälter Einbaujahr _____ Anzahl _____ (auch Kellertanks)

Fassungsvermögen Herstellungsjahr Letzte Prüfung
bis _____ m³ _____ am _____

Bei einer Vertragsdauer von 3 Jahren wird ein Dauernachlass von 10 % gewährt.

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Proximus Versicherung AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Proximus Versicherung AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zahlungsempfänger: Proximus Versicherung AG
Gläubiger-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Name, Vorname: Antragsteller

Name, Vorname: Kontoinhaber
(falls vom Antragsteller abweichend)

Anschrift: Kontoinhaber

BIC

IBAN

Name des Kreditinstitutes

Datum/Unterschrift: Antragsteller

Datum/Unterschrift: Kontoinhaber

Hinweis

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die Proximus Versicherung AG über den Einzug unterrichten.

Widerrufsrecht

Sie können Ihren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nähere Hinweise können Sie den „Versicherungsinformationen“ entnehmen. Eine Belehrung über das Widerrufsrecht sowie die Rechtsfolgen des Widerrufs erhalten Sie mit dem Versicherungsschein.

Datenverarbeitung

Mit der Datenverarbeitung durch den Versicherer bin ich einverstanden.

Empfangsbestätigung

Ich habe die diesem Vertrag zugrunde liegenden Produkt- und Kundeninformationen, das Merkblatt zur Datenverarbeitung, die Versicherungsbedingungen und die Klauseln erhalten. Eine Durchschrift ist mir nach Unterzeichnung ausgehändigt worden. Von den Hinweisen habe ich Kenntnis genommen.

Datum/Unterschrift Antragsteller
(bei Minderjährigen Mitunterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Datum/Unterschrift Vermittler

Versicherungsnachweis	Versicherungsnummer		
	Bedingungen		
	Vertragsbeginn		
	Vertragsablauf		
	Zahlungsweise		
	Prämie		
	Fälligkeit		
	Prämienkonto		
	Versicherungssumme	Personenschäden	
		Sachschäden	
		Vermögensschäden	
	Produkte	Privat-Haftpflichtversicherung	
		Hundehalter-Haftpflichtversicherung	
		Pferdehalter-Haftpflichtversicherung	
		Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung	
		Bauherren-Haftpflichtversicherung	
		Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung	
	Zusatzrisiken		
Anmerkungen			

KRAFTFAHRT

BEDINGUNGEN

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB 2021)

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

B Wann beginnt der Versicherungsschutz? Wie ist der vorläufige Versicherungsschutz geregelt?

C Wie ist die Zahlung der Prämie geregelt?

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs?

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

F Wie sind die Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen geregelt?

G Wie sind Laufzeit und Kündigung des Vertrages geregelt? Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeugs oder Wagniswegfall?

H Was haben Sie bei Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen und Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen zu beachten?

I Wie funktioniert das Schadenfreiheitsrabatt-System?

J Wann ändert sich die Prämie aufgrund tariflicher Maßnahmen?

K Wann ändert sich die Prämie aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Umstands?

L Welche Möglichkeiten haben Sie bei Meinungsverschiedenheiten und welche Gerichte sind zuständig?

M Wann ändern sich die Bedingungen?

TARIFE & MATERIALIEN

Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System

Anhang 2: Tabellen zu den Typklassen

Anhang 3: Tabellen zu den Regionalklassen

Tarif zur Kraftfahrtversicherung

Auszug aus dem Verzeichnis der amtlichen Kennzeichen mit den Zuordnungen der Zulassungsbezirke zu den Regionalklassen

Auszug aus dem Typklassenverzeichnis Pkw

Antrag auf Kraftfahrzeugversicherung - Auszug

Vertragsspiegel Kraftfahrtversicherung

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB 2021)

(Stand: 31.12.2021)

Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrages folgende Versicherungsarten:

- Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1) mit Kfz-Umweltschadenversicherung (A.5)
- Kaskoversicherung (A.2)
- Autoschutzbrief (A.3)
- Fahrerschutz-Versicherung (A.4)

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge abgeschlossen.

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben.

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch.

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?

- *Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen anderen geschädigt*

A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeugs

- a. Personen verletzt oder getötet werden,
- b. Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen,
- c. Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen (reine Vermögensschäden), und deswegen gegen Sie

oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts geltend gemacht werden.

Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z. B. das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen.

- ***Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche***

A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in Geld.

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbegründet sind.

- ***Regulierungsvollmacht***

A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben.

- ***Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten Fahrzeugen***

A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz besteht.

Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet.

- ***Mitversicherung fremder gemieteter Fahrzeuge im Ausland (Mallorca-Police)***

A.1.1.6 Versichert sind auch Schäden, die Sie oder Ihr Ehegatte oder Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Lebenspartner als Fahrer eines fremden, versicherungspflichtigen Fahrzeugs (**z. B. Mietwagen**) auf einer Reise im Ausland verursachen. Wir leisten im Anschluss an die Haftpflichtversicherung des fremden Fahrzeugs bis zur Höhe der vertraglich vereinbarten Deckungssumme. Die Regelung gilt nicht, wenn das versicherte

Fahrzeug ein Wohnwagenanhänger oder ein Anhänger ist.

Als Ausland gilt der Geltungsbereich gemäß Ziffer A.1.4.1 ohne Deutschland.

A.1.2 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Personen (mitversicherte Personen):

- a. den Halter des Fahrzeugs,
- b. den Eigentümer des Fahrzeugs,
- c. den Fahrer des Fahrzeugs,
- d. die technische Aufsicht für Fahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion,
- e. den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablösung oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleitet,
- f. Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird,
- g. den Halter, Eigentümer, Fahrer, die technische Aufsicht oder den Beifahrer eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs,
- h. die berechtigte Begleitperson im Rahmen des begleiteten Fahrens,
- i. berechtigte Insassen, soweit nicht anderweitig Haftpflichtversicherungsschutz besteht. Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weiteren Insassen), die sich mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten in oder auf dem versicherten Fahrzeug befinden oder in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Beförderung beim Gebrauch des Fahrzeugs tätig werden.

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig gegen uns erheben.

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

• Höchstzahlung

A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungssummen können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger gelten die gesetzlichen Mindestversicherungssummen.

- **Übersteigen der Versicherungssummen**

A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst eintreten.

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

- **Versicherungsschutz in Europa und in der EU**

A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den geografischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrages.

- **Internationale Versicherungskarte**

A.1.4.2 Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte ausgehändigt, erstreckt sich Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungsumfanges gilt A.1.4.1 Satz 2.

A.1.5 Was ist nicht versichert?

- **Vorsatz**

A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen.

- **Genehmigte Rennen**

A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrtsportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung nach D.2.2 dar.

- **Beschädigung des versicherten Fahrzeugs**

A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs.

- **Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen**

A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers oder eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. Wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ohne gewerbliche Absicht ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung abgeschleppt wird, besteht für dabei am abgeschleppten Fahrzeug verursachte Schäden Versicherungsschutz.

- **Beschädigung von beförderten Sachen**

A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden.

Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (**z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche**). Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung dienen, besteht außerdem Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs zum Zwecke des persönlichen Gebrauchs üblicherweise mit sich führen (**z. B. Reisegepäck, Reiseproviant**). Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter Insassen.

- **Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person**

A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie **z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden**.

- **Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen**

A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen.

- **Vertragliche Ansprüche**

A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.

- **Schäden durch Kernenergie**

A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?

- **Ihr Fahrzeug**

A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust infolge eines Ereignisses nach A.2.2 (Teilkasko) oder A.2.3 (Vollkasko). Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch dessen unter A.2.1.2 und A.2.1.3 als mitversichert aufgeführte Fahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile).

- **Prämienfrei mitversicherte Teile**

A.2.1.2 Soweit in A.2.1.3 nicht anders geregelt, sind folgende Fahrzeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör des versicherten Fahrzeugs, wenn straßenverkehrsrechtlich zulässig, ohne Mehrprämie mitversichert:

a. fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile,

b. fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug angebautes oder im Fahrzeug unter Verschluss verwahrtes Fahrzeugzubehör, das ausschließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient (**z. B. Schonbezüge, Pannenbergwerkzeug**) und nach allgemeiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus angesehen wird,

c. im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die zur Behebung von Betriebsstörungen des Fahrzeugs üblicherweise mitgeführt werden (**z. B. Sicherungen und Leuchtmittel**),

d. Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestimmungsgemäß gebraucht werden oder mit dem abgestellten Fahrzeug so fest verbunden sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht möglich ist,

e. Planen, Gestelle für Planen (Spiegel), Aufbauten (ohne Spezialaufbauten),

f. folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile:

- ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung,
- Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze,

- nach (a) bis (f) mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör während einer Reparatur.
- *Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte Teile*

A.2.1.3 Die nachfolgend unter (a) bis (e) aufgeführten Teile sind ohne Prämienzuschlag bis zu einem Gesamtneuwert der Teile von 10.000 € (brutto) mitversichert, wenn sie im Fahrzeug fest eingebaut oder am Fahrzeug fest angebaut und straßenverkehrsrechtlich zulässig sind:

- a. Radio- und sonstige Audiosysteme, Video-, technische Kommunikations- und Leitsysteme (**z. B. fest eingebaute Navigationssysteme**),
- b. zugelassene Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder Karosserie (Tuning), die der Steigerung der Motorleistung, des Motordrehmoments oder der Veränderung des Fahrverhaltens dienen oder zu einer Wertsteigerung des Fahrzeugs führen,
- c. individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und -beschriftungen sowie besondere Oberflächenbehandlungen,
- d. Beiwagen und Verkleidungen bei Krafträdern, Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern, Trikes, Quads und Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen,
- e. Spezialaufbauten (**z. B. Kran-, Tank-, Silo-, Kühl- und Thermoaufbauten**) und Spezialeinrichtungen (**z. B. für Werkstattwagen, Messfahrzeuge, Krankenwagen**).

Ist der Gesamtneuwert der unter (a) bis (e) aufgeführten Teile höher als die genannte Wertgrenze, ist der übersteigende Wert nur mitversichert, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.

Bis zur genannten Wertgrenze verzichten wir auf eine Kürzung der Entschädigung wegen Unterversicherung.

- ***Nicht versicherbare Gegenstände***

A.2.1.4 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, insbesondere solche, deren Nutzung nicht ausschließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient (**z. B. Mobiltelefone und mobile Navigationsgeräte, auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung, Reisegepäck, persönliche Gegenstände der Insassen**).

A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch

die nachfolgenden Ereignisse:

- **Brand und Explosion**

A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

- **Entwendung**

A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Diebstahl und Raub.

Unterschlagung ist hingegen nicht versichert.

Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wird (**z. B. Reparatuer, Hotelangestellter**). Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht (**z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige**).

- **Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Lawinen, Muren, Erdrutsch, Erdfall**

A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Lawinen, Muren, Erdrutsch oder Erdfall auf das Fahrzeug. Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. Lawinen sind an Berghängen oder von Hausdächern niedergehende große Eis- oder Schneemassen. Muren sind an Berghängen abgehende Geröll-, Schlamm- oder Gesteinsmassen. Unter einem Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen zu verstehen. Ein Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Bodens über natürlichen Hohlräumen. Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlassstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.

- **Zusammenstoß mit Tieren**

A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren aller Art.

- **Glasbruch**

A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Folgeschäden sind nicht versichert. Wir ersetzen jedoch die durch den Glasbruch bedingten Reinigungskosten. Als Verglasung gelten Glas- und Kunststoffscheiben (**z. B. Front-, Heck-, Dach-, Seiten- und Trennscheiben**), Spiegelglas, Abdeckungen von Leuchten sowie Leuchtmittel. Nicht zur Verglasung gehören Glas- und Kunststoffteile von Mess-, Assistenz-, Kamera- und Informationssystemen, Solarmodulen, Displays sowie Monitoren.

Bei Bruch des Scheinwerferglases ersetzen wir auch die Leuchtmittel, wenn dies erforderlich ist. Bei einer reinen Glasbruchschadenreparatur (kein Austausch der Scheibe) verzichten wir auf den Einbehalt einer vereinbarten Selbstbeteiligung.

- **Kurzschlusschäden an der Verkabelung**

A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss. Folgeschäden sind bis zu einem Betrag von 10.000 € versichert.

- **Tierbissschäden**

A.2.2.7 Versichert sind Tierbissschäden an Kabeln, Schläuchen, Leitungen, Dämmmatten und Achsmanschetten. Folgeschäden sind bis zu einem Betrag von 10.000 € versichert.

A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse:

- **Ereignisse der Teilkasko**

A.2.3.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2.

- **Unfall**

A.2.3.2 Versichert sind Schäden am Fahrzeug durch Unfall. Als Unfall gilt ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.

Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden aufgrund eines Brems- oder Betriebsvorgangs oder reine Bruchschäden. Dazu zählen **z. B. Schäden am Fahrzeug durch rutschende Ladung, Abnutzung, Verwindung, Bedienungsfehler oder Überbeanspruchung des Fahrzeugs und Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug ohne Einwirkung von außen.**

- **Mut- oder böswillige Handlungen**

A.2.3.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen, die in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. Als berechtigt sind insbesondere Personen anzusehen, die vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wurden (*z. B. Reparatuer, Hotelangestellter*) oder in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten stehen (*z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige*).

A.2.3.4 Versichert sind Schäden am Fahrzeug durch einen Unfall, der durch eine Manipulation der Fahrzeugsoftware durch einen unberechtigten Dritten (*Hackerangriff, Cyberangriff*) verursacht wurde.

A.2.4 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist, *z. B. des Leasinggebers als Eigentümer des Fahrzeugs*, auch für diese Person.

A.2.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

- *Versicherungsschutz in Europa und in der EU*

A.2.5.1 Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geografischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

- *Veränderung des Geltungsbereichs*

A.2.5.2 Durch eine gesonderte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns kann der Geltungsbereich erweitert oder eingeschränkt werden.

A.2.6 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?

- *Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert*

A.2.6.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren, gilt A.2.7.1.

- *Neupreisentschädigung bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust*

A.2.6.2 Bei Personenkraftwagen (ausgenommen Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermiet-Pkw) zahlen wir den Neupreis des Fahrzeugs gemäß A.2.11, wenn innerhalb von 12 Monaten nach dessen Erstzulassung ein Totalschaden, eine Zerstörung oder ein Verlust eintritt. Wir erstatten den

Neupreis auch, wenn bei einer Beschädigung innerhalb von 18 Monaten nach der Erstzulassung die erforderlichen Kosten der Reparatur mindestens 80 % des Neupreises betragen. Voraussetzung ist, dass sich das Fahrzeug bei Eintritt des Schadenereignisses im Eigentum dessen befindet, der es als Neufahrzeug vom Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller erworben hat. Ein vorhandener Restwert des Fahrzeugs wird abgezogen. Als Neufahrzeug gelten auch Fahrzeuge, die für einen Zeitraum von bis zu 5 Tagen auf den Kraftfahrzeughersteller oder -händler zugelassen waren und zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs eine Laufleistung von nicht mehr als 500 km aufgewiesen haben.

A.2.6.3 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausgehende Neupreiseschädigung nur in der Höhe, in der gesichert ist, dass die Entschädigung innerhalb von 2 Jahren nach ihrer Feststellung für die Reparatur des Fahrzeugs oder den Erwerb eines anderen Fahrzeugs verwendet wird.

- *Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Restwert und Neupreis?*

A.2.6.4 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen.

A.2.6.5 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses bezahlen müssen.

A.2.6.6 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder zerstörten Zustand.

A.2.6.7 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs aufgewendet werden muss. Wird der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, gilt der Preis für ein vergleichbares Nachfolgemodell. Maßgeblich ist jeweils die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag des Schadenereignisses abzüglich orts- und marktüblicher Nachlässe.

A.2.7 Was zahlen wir bei Beschädigung?

- *Reparatur*

A.2.7.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:

- a. Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert, zahlen wir die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts

nach A.2.6.5, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A.2.7.1.b.

b. Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert, zahlen wir die erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe A.2.6.5 und A.2.6.6).

Beachten Sie auch die Regelung zur Neupreiseschädigung in A.2.6.2. und A.2.6.7.

- **Abschleppen**

A.2.7.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten Werkstatt. Das gilt nur, soweit einschließlich unserer Leistungen wegen der Beschädigung des Fahrzeugs nach A.2.7.1 die Obergrenze nach A.2.7.1.a oder A.2.7.1.b nicht überschritten wird.

Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, diese Kosten zu übernehmen.

- **Abzug neu für alt**

A.2.7.3 Werden bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht oder wird das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert, nehmen wir keinen Abzug vor.

A.2.8 Wann erstatten wir Sachverständigenkosten?

Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.9 Wann erstatten wir Mehrwertsteuer?

Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.10 Welche zusätzlichen Regelungen gelten bei Entwendung?

- **Wiederauffinden des Fahrzeugs**

A.2.10.1 Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der Schadenanzeige in Textform wieder aufgefunden und können Sie innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen das Fahrzeug wieder in Besitz nehmen, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet.

A.2.10.2 Wird das Fahrzeug in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) von seinem regelmäßigen Standort aufgefunden, zahlen wir für dessen Abholung die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer) vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zu dem Fundort.

- **Eigentumsübergang nach Entwendung**

A.2.10.3 Sind Sie nicht nach A.2.10.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet, werden wir dessen Eigentümer.

A.2.10.4 Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung (z. B. nach D.1, E.1 oder E.3 oder wegen grober Fahrlässigkeit nach A.2.16.1 Satz 2) gekürzt und wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt Folgendes: Ihnen steht ein Anteil am erzielbaren Veräußerungserlös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im Zusammenhang mit der Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der Anteil entspricht der Quote, um die wir Ihre Entschädigung gekürzt haben.

A.2.11 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?

Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahrzeugs nach A.2.6.7.

A.2.12 Wie wird eine Selbstbeteiligung berücksichtigt?

Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben.

A.2.13 Was ersetzen wir nicht? Was ist mit Rest- und Altteilen?

- **Was wir nicht ersetzen**

A.2.13.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und Verschleißreparaturen. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden wie Verlust von Treibstoff und Betriebsmittel (z. B. Öl, Kühlflüssigkeit), Wertminderung, Zulassungskosten, Überführungskosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.

- **Rest- und Altteile**

A.2.13.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung angerechnet.

A.2.14 Wann ist unsere Zahlung fällig?

A.2.14.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von 2 Wochen.

A.2.14.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenanzeige feststellen, können Sie einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlangen.

A.2.14.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. Aus diesem Grund zahlen wir die Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der Schadenanzeige in Textform.

A.2.15 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, wenn Sie nicht selbst gefahren sind?

Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistungen nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das Schadenereignis grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat. Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück, sondern nur bei vorsätzlicher Verursachung.

Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, der Mieter oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt.

A.2.16 Was ist nicht versichert?

• Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit

A.2.16.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt werden.

Bei grob fahrlässiger Herbeiführung von Schäden sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Wir verzichten jedoch in der Kaskoversicherung auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Schadens. Ausgenommen von diesem Verzicht sind:

- die grob fahrlässige Ermöglichung der Entwendung des Fahrzeugs oder seiner Teile und
- Schäden, die Sie selbst herbeiführen infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel.

- **Genehmigte Rennen**

A.2.16.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.2.2 dar.

- **Reifenschäden**

A.2.16.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstörte Reifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Reifen aufgrund eines Ereignisses beschädigt oder zerstört werden, das gleichzeitig andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden bei dem versicherten Fahrzeug verursacht hat.

- **Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt**

A.2.16.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

- **Schäden durch Kernenergie**

A.2.16.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.2.17 Sachverständigenverfahren bei Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe

A.2.17.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens einschließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten entscheidet ein Sachverständigenausschuss.

A.2.17.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von 2 Wochen nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser von dem jeweils anderen bestimmt.

A.2.17.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann, der vor Beginn des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden soll. Einigt sich der Ausschuss nicht über die Person des Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen geschätzten Beträgen liegen.

A.2.17.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen.

A.3 Autoschutzbrief – Hilfe für unterwegs als Service oder Kostenerstattung

A.3.1 Was ist versichert?

Wir erbringen nach Eintritt der in A.3.5 bis A.3.8 genannten Schadenereignisse die dazu im Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder erstatten die von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.

A.3.2 Wer ist versichert?

Versicherungsschutz besteht für Sie, den berechtigten Fahrer und die berechtigten Insassen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

A.3.3 Welches Fahrzeug ist versichert?

Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug sowie ein mitgeführter Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger.

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geografischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt ist.

A.3.5 Welche Hilfe erhalten Sie bei Panne oder Unfall?

Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener Kraft nicht fortsetzen, erbringen wir die unten aufgeführten Leistungen.

- ***Was versteht man unter Panne oder Unfall?***

A.3.5.1 Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen. Unfall ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.

- ***Wiederherstellung der Fahrbereitschaft***

A.3.5.2 Wir sorgen für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für diese Leistung beläuft sich einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten und verwendeten Kleinteile auf 300 €.

- **Abschleppen des Fahrzeugs**

A.3.5.3 Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sorgen wir für das Abschleppen des Fahrzeugs einschließlich Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für diese Leistung beläuft sich auf 300 €; hierauf werden durch den Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeugs entstandene Kosten angerechnet.

- **Bergen des Fahrzeugs**

A.3.5.4 Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für die Bergung des Fahrzeugs einschließlich Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.

- **Falschbetankung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel**

A.3.5.5 Haben Sie Ihr Fahrzeug mit falschem Kraftstoff betankt oder ungeeignete Betriebsmittel verwendet, ersetzen wir zusätzlich zu den Leistungen bei einer Panne die Kosten bis zu einer Höhe von insgesamt 300 € für das Entfernen des falschen Kraftstoffes oder des ungeeigneten Betriebsmittels aus allen betroffenen Bauteilen des Fahrzeugs. Folgeschäden aller Art sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Als Falschbetankung gilt, wenn ein Fahrzeug mit Benzinmotor mit Dieselmotorkraftstoff oder ein Fahrzeug mit Dieselmotor mit Benzin betankt wird.

A.3.6 Welche zusätzliche Hilfe erhalten Sie bei Panne, Unfall oder Diebstahl ab 50 km Entfernung?

Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs an einem Ort, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir die nachfolgenden Leistungen, wenn das Fahrzeug weder am Schadentag noch am darauffolgenden Tag wieder fahrbereit gemacht werden kann oder es gestohlen worden ist:

- **Weiter- oder Rückfahrt**

A.3.6.1 Folgende Fahrtkosten werden erstattet:

- a. Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland oder
- b. eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des Geltungsbereichs nach A.3.4 und
- c. eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland,

d. eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom Zielort zum Schadenort, wenn das Fahrzeug dort fahrbereit gemacht worden ist.

Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 2. Klasse, bei größerer Entfernung bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse oder der Liegewagenkosten jeweils einschließlich Zuschlägen.

- **Übernachtung**

A.3.6.2 Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Übernachtungsmöglichkeit und übernehmen die Kosten für höchstens 3 Übernachtungen. Wenn Sie die Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 in Anspruch nehmen, zahlen wir nur eine Übernachtung. Sobald das Fahrzeug Ihnen wieder fahrbereit zur Verfügung steht, besteht kein Anspruch auf weitere Übernachtungskosten. Wir übernehmen die Kosten bis höchstens 50 € je Übernachtung und Person.

- **Mietwagen**

A.3.6.3 Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir übernehmen anstelle der Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 oder Übernachtung nach A.3.6.2 die Kosten des Mietwagens, bis Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht, jedoch höchstens für 7 Tage und höchstens 50 € je Tag.

- **Fahrzeugunterstellung**

A.3.6.4 Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchführung des Transports in einer Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei behilflich und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für 2 Wochen.

- **Taxifahrten**

A.3.6.5 Müssen Sie zusätzliche Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Taxi unternehmen, übernehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten bis zu einer Höhe von höchstens 50 €.

A.3.7 Welche Hilfe erhalten Sie bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise?

Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar oder stirbt der Fahrer auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug an einem Ort, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir die unten genannten Leistungen. Als

unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht bereits innerhalb der letzten 6 Wochen vor Beginn der Reise (erstmalig oder zum wiederholten Mal) aufgetreten ist.

- *Was versteht man unter einer Reise?*

A.3.7.1 Eine Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend 6 Wochen. Als Ihr ständiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet sind und sich überwiegend aufhalten.

- *Krankenrücktransport*

A.3.7.2 Müssen Sie oder eine mitversicherte Person infolge Erkrankung an Ihren ständigen Wohnsitz zurücktransportiert werden, sorgen wir für die Durchführung des Rücktransports und übernehmen dessen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktransports müssen medizinisch notwendig sein. Unsere Leistung erstreckt sich auch auf die Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese behördlich vorgeschrieben ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum Rücktransport entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Übernachtungskosten, jedoch höchstens für 3 Übernachtungen bis zu je 50 € pro Person.

- *Rückholung von Kindern*

A.3.7.3 Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren infolge einer Erkrankung oder des Todes des Fahrers weder von Ihnen noch von einem anderen berechtigten Insassen betreut werden, sorgen wir für deren Abholung und Rückfahrt mit einer Begleitperson zu Ihrem Wohnsitz und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wir erstatten dabei die Bahnkosten 2. Klasse einschließlich Zuschlägen sowie die Kosten für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 €.

- *Fahrzeugabholung*

A.3.7.4 Kann das versicherte Fahrzeug infolge einer länger als 3 Tage andauernden Erkrankung oder infolge des Todes des Fahrers weder von diesem noch von einem Insassen zurückgefahren werden, sorgen wir für die Verbringung des Fahrzeugs zu Ihrem ständigen Wohnsitz und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 0,50 € je Kilometer zwischen Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. Außerdem erstatten wir in jedem Fall die bis zur Abholung der berechtigten Insassen entstehenden und durch den Fahrerausfall bedingten Übernachtungskosten, jedoch höchstens für 3 Übernachtungen bis zu je 50 € pro Person.

A.3.8 Welche zusätzlichen Leistungen erhalten Sie bei einer Auslandsreise?

Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach A.3.4 ohne Deutschland), der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir zusätzlich folgende Leistungen:

A.3.8.1 Bei Panne und Unfall

- **Ersatzteilversand**

a. Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft werden, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellstmöglichem Wege erhalten, und übernehmen alle entstehenden Versandkosten.

- **Fahrzeugtransport**

a. Wir sorgen für den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten an Ihren Wohnsitz, wenn

- das Fahrzeug an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von 3 Werktagen fahrbereit gemacht werden kann und
- die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der Kaufpreis für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug.

Wir übernehmen unter diesen Voraussetzungen auch die Kosten für die Feststellung der voraussichtlichen Reparaturkosten bis 50 €.

- **Mietwagen**

a. Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Mieten Sie ein Fahrzeug nach A.3.6.3 an, übernehmen wir die Kosten hierfür, bis Ihr Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht, unabhängig von der Dauer bis zu einem Betrag von 300 €.

- **Fahrzeugverzollung und -verschrottung**

a. Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Verzollung und übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten.

A.3.8.2 Bei Fahrzeugdiebstahl

- **Fahrzeugunterstellung**

a. Wird das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefunden und muss es bis zur Durchführung des Rücktransports oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt werden, übernehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für 2 Wochen.

- **Mietwagen**

a. Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Mieten Sie ein Fahrzeug nach A.3.6.3 an, übernehmen wir die Kosten hierfür, bis Ihr Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht, unabhängig von der Dauer bis zu einem Betrag von 300 €.

- **Fahrzeugverzollung und -verschrottung**

a. Muss das Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Verzollung und übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten.

A.3.8.3 Im Todesfall

Im Fall Ihres Todes auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland sorgen wir nach Abstimmung mit den Angehörigen für die Bestattung im Ausland oder für die Überführung nach Deutschland und übernehmen die Kosten. Diese Leistung gilt nicht bei Tod einer mitversicherten Person.

A.3.8.4 Telefonkosten

Für Telefongespräche, die Sie oder ein berechtigter Insasse anlässlich einer erstattungspflichtigen Schutzbriefleistung im Ausland von dort mit uns führen, erstatten wir die nachgewiesenen Kosten bis insgesamt 50 €.

A.3.9 Was ist nicht versichert?

- **Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit**

A.3.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

- **Genehmigte Rennen**

A.3.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer

Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.2.2 dar.

- *Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt*

A.3.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

- *Schäden durch Kernenergie*

A.3.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

- *Schäden durch Erkrankungen*

A.3.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Ereignis, aufgrund dessen der Versicherer in Anspruch genommen wird (Schadenfall), durch eine Erkrankung verursacht wurde, die innerhalb von 6 Wochen vor Beginn der Reise mit dem versicherten Fahrzeug erstmalig oder zum wiederholten Male aufgetreten ist.

A.3.10 Anrechnung ersparter Aufwendungen

Haben Sie sich aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne das Schadenereignis hätten aufwenden müssen, können wir diese von unserer Zahlung abziehen.

A.3.11 Verpflichtung Dritter

A.3.11.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Vertrages oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein zur Leistung oder zur Hilfe verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen vor.

A.3.11.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns, sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A.3.11.1 zur Leistung verpflichtet.

A.4 Fahrerschutz-Versicherung – wenn der Fahrer verletzt oder getötet wird

A.4.1 Was ist versichert?

Versichert sind Personenschäden des berechtigten Fahrers, die dadurch entstehen, dass er durch einen Unfall beim Lenken des versicherten

Fahrzeugs verletzt oder getötet wird. Ein Unfall liegt vor, wenn der Fahrer durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Zum Lenken des Fahrzeugs gehört z. B. nicht das Ein- und Aussteigen oder das Be- und Entladen.

A.4.2 Wer ist versichert?

Versichert ist der berechtigte Fahrer des Fahrzeugs. Berechtigter Fahrer ist eine Person, die mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten das Fahrzeug lenkt. Im Todesfall des Fahrers sind seine Hinterbliebenen bezüglich ihrer gesetzlichen Unterhaltsansprüche mitversichert.

A.4.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben in der Fahrerschutz-Versicherung Versicherungsschutz in den geografischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

A.4.4 Was leisten wir in der Fahrerschutz-Versicherung?

- **Was zahlen wir?**

A.4.4.1 Wir zahlen für den Personenschaden des berechtigten Fahrers wie ein Haftpflichtversicherer. Dabei leisten wir nach deutschem Recht und nach den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen bis zu einer Höhe von 12 Mio. € je Schadenfall z. B.

- Verdienstausschlag,
- behindertengerechte Umbaumaßnahmen (z. B. von Haus, Wohnung und Fahrzeug),
- Hinterbliebenenrente (z. B. Witwen- oder Waisenrente),
- Schmerzensgeld

Voraussetzung für die Zahlung von Schmerzensgeld ist ein Krankenhausaufenthalt von mindestens 5 Tagen.

Wir erbringen unsere Leistungen unabhängig davon, ob Sie den Unfall selbst verschuldet haben oder nicht, z. B. auch bei höherer Gewalt.

- **Vorrangige Leistungspflicht Dritter**

A.4.4.2 Ist im Schadenfall ein Dritter dem berechtigten Fahrer gegenüber aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen zur Leistung verpflichtet (z. B. Unfallgegner, Krankenkasse, Rentenversicherungsträger, Arbeitgeber), gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen vor,

wenn und soweit sie für ihn in zumutbarer Weise durchsetzbar sind. Andernfalls treten wir ihm gegenüber in Vorleistung.

A.4.5 Wann ist unsere Zahlung fällig?

A.4.5.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Leistung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von 2 Wochen.

A.4.5.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch die Höhe der Leistung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenanzeige in Textform feststellen, können Sie einen angemessenen Vorschuss auf die Leistung verlangen.

A.4.6 Was ist nicht versichert?

- ***Straftat***

A.4.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die dem Fahrer dadurch zustoßen, dass er vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht.

- ***Psychische Reaktionen***

A.4.6.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.

- ***Schäden an der Bandscheibe***

A.4.6.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis diese Gesundheitsschäden überwiegend (d. h. zu mehr als 50 %) verursacht.

- ***Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit***

A.4.6.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die der Fahrer vorsätzlich herbeiführt. Wir leisten grundsätzlich, wenn der Versicherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt wird. Wir sind jedoch berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen, wenn Sie den Versicherungsfall infolge des Konsums von Alkohol oder anderer berauschender Mittel herbeiführen.

- ***Ansprüche Dritter***

A.4.6.5 Ansprüche Dritter (z. B. Versicherer, Sozialversicherungsträger, Arbeitgeber) gegen uns sind ausgeschlossen.

- ***Genehmigte Rennen***

A.4.6.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.2.2 dar.

- *Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt*

A.4.6.7 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

- *Schäden durch Kernenergie*

A.4.6.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.5 Kfz-Umweltschadenversicherung – für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadengesetz

Die Umwelthaftpflichtversicherung ist Bestandteil des Vertrages über die Kfz-Haftpflichtversicherung.

A.5.1 Was ist versichert?

- *Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt.*

A.5.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung von Umweltschäden nach dem Umweltschadengesetz (USchadG) frei, die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) verursacht worden sind.

- *Begründete und unbegründete Ansprüche*

A.5.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadengesetz begründet, leisten wir Ersatz in Geld.

A.5.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadengesetz unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind.

- *Regulierungsvollmacht*

A.5.1.4 Im Rahmen der Umweltschadenversicherung nach dem Umweltschadengesetz sind wir bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten.

A.5.2 Wer ist versichert?

Die Regelungen unter A.1.2 gelten entsprechend.

A.5.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

Die Höhe der für Umweltschäden im Sinne des Umweltschadengesetzes vereinbarten Versicherungssumme beträgt pauschal

5 Mio. € pro Versicherungsfall, höchstens jedoch 10 Mio. € pro Versicherungsjahr. Diese Versicherungssumme ist unsere Höchstleistung für die in einem Versicherungsjahr angefallenen Schadenereignisse unabhängig von deren Anzahl.

A.5.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz gemäß A.1.1 besteht außerhalb des Anwendungsbereichs des Umweltschadengesetzes auch in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße Anwendung findet.

Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten.

A.5.5 Was ist nicht versichert?

- *Vorsatz, Schäden durch Kernenergie*

A.5.5.1 Die Regelungen A.1.5.1 (Vorsatz) und A.1.5.9 (Kernenergie) der AKB 2021 gelten entsprechend.

- *Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden*

A.5.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

- **Ausbringungsschäden**

A.5.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften.

- **Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen**

A.5.5.4 Nicht versichert sind Schäden durch bewusste Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen.

- **Vertragliche Ansprüche**

A.5.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen.

B Wann beginnt der Versicherungsschutz? Wie ist der vorläufige Versicherungsschutz geregelt?

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versicherungsscheins.

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne von Ziffer C.1.1 zahlen. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlungen oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie gemäß Ziffer C.1.2 und C.1.3.

B.2 Wie ist der vorläufige Versicherungsschutz geregelt?

Bevor die Prämie gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen vorläufigen Versicherungsschutz:

- *Kfz-Haftpflichtversicherung und Autoschutzbrief*

B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nennen wir Ihnen bei elektronischer Versicherungsbestätigung die Versicherungsbestätigungs-Nummer, haben Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim Autoschutzbrief vorläufigen Versicherungsschutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Zeitpunkt.

- *Kaskoversicherung und Fahrerschutz-Versicherung*

B.2.2 In der Kaskoversicherung und in der Fahrerschutz-Versicherung haben Sie vorläufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.

- *Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz*

B.2.3 Sobald Sie die erste oder einmalige Prämie nach C.1.1 gezahlt haben, geht der vorläufige in den endgültigen Versicherungsschutz über.

- *Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes*

B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und Sie die im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Prämie nicht unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt haben. Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz; dies gilt nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben.

- *Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes*

B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz jederzeit zu kündigen. Unsere Kündigung wird erst nach Ablauf von 2 Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen wirksam.

- *Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch Widerruf*

B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz, endet der vorläufige Versicherungsschutz mit

dem Zugang Ihrer Widerrufserklärung bei uns.

- *Prämie für vorläufigen Versicherungsschutz*

B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben wir Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil der Prämie.

C Wie ist die Zahlung der Prämie geregelt?

C.1 Wie ist die Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie geregelt?

- *Rechtzeitige Zahlung*

C.1.1 Die im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.

- *Nicht rechtzeitige Zahlung*

C.1.2 Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst zu diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolgen der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht haben.

C.1.3 Zahlen Sie die Prämie nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

C.2 Wie ist die Zahlung der Folgeprämie geregelt?

- *Rechtzeitige Zahlung*

C.2.1 Eine Folgeprämie ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen.

- **Nicht rechtzeitige Zahlung**

C.2.2 Zahlen Sie eine Folgeprämie nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, die rückständige Prämie zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und Zinsen) innerhalb von 2 Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Prämien noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir die Kündigung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, wird die Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.

Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Was ist, wenn die Zahlung bei Fahrzeugwechsel nicht rechtzeitig erfolgt?

Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie die für Sie günstigeren Regelungen zur Folgeprämie nach C.2.2 bis C.2.4 an. Außerdem berufen wir uns nicht auf den rückwirkenden Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes nach B.2.4. Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als 6 Monate vergangen,
- Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.

Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen.

C.4 Wo ist die Zahlungsperiode geregelt?

Prämien für Ihre Versicherung müssen Sie entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode bezahlen. Die Zahlungsperiode ist die Versicherungsperiode nach § 12 Versicherungsvertragsgesetz. Welche Zahlungsperiode Sie mit uns vereinbart haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Die Laufzeit des Vertrages, die sich von der Zahlungsperiode unterscheiden kann, ist in Abschnitt G geregelt.

C.5 Wie ist Ihre Prämienpflicht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung?

Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Versicherungsvertrages zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf die Prämie für die Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben unberührt.

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs?

D.1 Bei allen Versicherungsarten

- *Vereinbarter Verwendungszweck*

D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen Zweck verwendet werden.

- *Berechtigte Fahrer*

D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

- *Fahren nur mit Fahrerlaubnis*

D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem

dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

- *Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen*

D.1.4 Der Fahrer darf ein mit einem Wechselkennzeichen zugelassenes Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur benutzen, wenn das Wechselkennzeichen vollständig angebracht ist. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzen lassen, wenn das Wechselkennzeichen vollständig angebracht ist.

D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung

- *Alkohol und andere berauschende Mittel*

D.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

Hinweis: Auch in der Kasko-, Schutzbrief- und Fahrerschutz-Versicherung besteht für solche Fahrten nach A.2.16.1, A.3.9.1 und A.4.6.4 kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz.

- *Nicht genehmigte Rennen*

D.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazugehörigen Übungsfahrten verwendet werden, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen) und die behördlich nicht genehmigt sind.

Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind in allen Versicherungsarten gemäß A.1.5.2, A.2.16.2, A.3.9.2 und A.4.6.6 vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

D.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

Ist der Fahrer 17 Jahre alt (begleitetes Fahren), darf das Fahrzeug nicht ohne die vorgeschriebene Begleitung gefahren werden. Außerdem darf die Begleitperson nicht durch den Genuss alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in ihrer Aufgabe beeinträchtigt sein.

D.4 Zusätzlich in der Fahrerschutz-Versicherung

Der Fahrer muss während der Fahrt einen vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt haben, es sei denn, das Nichtanlegen ist gesetzlich erlaubt.

D.5 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

- *Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung*

D.5.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 bis D.4 geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung aus D.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder Eigentümer gegenüber nicht von der Leistungspflicht befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentümer als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.

D.5.2 Abweichend von D.5.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.

- *Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung*

D.5.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.5.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000 € beschränkt. Außerdem gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.

Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise leistungsfrei sind.

D.5.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene Straftat erlangt, sind wir vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei.

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1 Bei allen Versicherungsarten

- **Anzeigepflicht**

E.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.

E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies und den Fortgang des Verfahrens (**z. B. Strafbefehl, Bußgeldbescheid**) unverzüglich anzuzeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.

- **Aufklärungspflicht**

E.1.3 Sie sind verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schadenereignisses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass Sie unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses wahrheitsgemäß und vollständig beantworten müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforderlichen Weisungen zu befolgen und die von uns angeforderten Nachweise vorzulegen.

- **Schadenminderungspflicht**

E.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.

Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.

E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung

- **Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen**

E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs anzuzeigen.

- **Anzeige von Kleinschäden**

E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500 € beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.

- *Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen*

E.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z. B. *Klage, Mahnbescheid*), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen.

E.2.4 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu überlassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen, dem Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen müssen.

- *Bei drohendem Fristablauf*

E.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens 2 Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf einlegen.

E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

- *Anzeige des Versicherungsfalles bei Entwendung des Fahrzeugs*

E.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie abweichend von E.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform anzuzeigen. Ihre Schadenanzeige muss von Ihnen unterschrieben sein.

- *Einholen unserer Weisung*

E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs haben Sie unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und diese zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. Dies gilt auch für mitversicherte Teile.

- *Anzeige bei der Polizei*

E.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Wildschaden den Betrag von 500 €, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzuzeigen.

E.4 Zusätzlich beim Autoschutzbrief

- *Einholen unserer Weisung*

E.4.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen haben Sie unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

- *Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepflicht*

E.4.2 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspflicht zu gestatten, Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und die behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz von der Schweigepflicht zu entbinden.

E.5 Zusätzlich in der Fahrerschutz-Versicherung

E.5.1 Ärztliche Untersuchung, Gutachten, Entbindung von der Schweigepflicht

Nach einem Unfall sind Sie verpflichtet,

- a. unverzüglich einen Arzt hinzuzuziehen,
- b. den ärztlichen Anordnungen nachzukommen,
- c. die Unfallfolgen möglichst zu mindern,
- d. darauf hinzuwirken, dass von uns angeforderte Berichte und Gutachten alsbald erstellt werden.

E.5.2 Gurtpflicht

Der Fahrer muss während der Fahrt einen vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt haben, es sei denn, das Nichtanlegen ist gesetzlich erlaubt.

E.6 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadenversicherung

- *Anzeigepflicht*

E.6.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung nach dem USchadG führen könnte, soweit zumutbar, sofort anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben worden sind.

- *Aufklärungspflicht*

E.6.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über:

- die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zuständige Behörde,
 - behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens Ihnen gegenüber,
 - die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,
 - den Erlass eines Mahnbescheids,
 - eine gerichtliche Streitverkündung,
 - die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.
- *Besondere Schadenminderungspflicht*

E.6.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden.

E.6.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit uns abzustimmen.

E.6.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung durch uns bedarf es nicht.

E.6.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

E.7 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

- *Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung*

E.7.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.5 geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

E.7.2 Abweichend von E.7.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.

- *Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung*

E.7.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.7.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2.500 € beschränkt.

E.7.4 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach E.1.3 und E.1.4 vorsätzlich und in besonders schwerwiegender Weise verletzt (insbesondere bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unterlassener Hilfeleistung, bewusst wahrheitswidrigen Angaben uns gegenüber), erweitert sich die Leistungsfreiheit auf einen Betrag von höchstens je 5.000 €.

- *Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung*

E.7.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.

- *Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstreitigkeiten*

E.7.6 Verletzen Sie vorsätzlich Ihre Anzeigepflicht nach E.2.1 oder E.2.3 oder Ihre Pflicht nach E.2.4 und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung,

die über den Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, sind wir außerdem von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollständig frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Pflichten sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

- **Mindestversicherungssummen**

E.7.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten nach E.1 und E.2, gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.

F Wie sind die Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen geregelt?

- **Pflichten mitversicherter Personen**

F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinngemäße Anwendung.

- **Ausübung der Rechte**

F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts anderes geregelt ist. Eine andere Regelung ist das Geltendmachen von Ansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversicherung nach A.1.2 und in der Fahrerschutz-Versicherung nach A.4.2.

- **Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen**

F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen.

Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: Mitversicherten Personen gegenüber können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des Mitversicherten vorliegen oder wenn diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. Sind wir zur Leistung verpflichtet, gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland

geltenden gesetzlichen Mindestversicherungssummen. Entsprechendes gilt, wenn wir trotz Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem geschädigten Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie bleibt auch in diesen Ausnahmefällen bestehen.

G Wie sind Laufzeit und Kündigung des Vertrages geregelt? Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeugs oder Wagniswegfall?

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

- *Vertragsdauer*

G.1.1 Die vereinbarte Vertragsdauer können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

- *Automatische Verlängerung*

G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrages deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag, z. B. dem 1. Januar eines jeden Jahres, beginnen zu lassen.

- *Versicherungskennzeichen*

G.1.3 Der Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug, das ein Versicherungskennzeichen führen muss (**z. B. Mofa**), endet mit dem Ablauf des Verkehrsjahres, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das Verkehrsjahr läuft vom 1. März bis Ende Februar des Folgejahres.

- *Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr*

G.1.4 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag kündigen?

- *Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres*

G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht.

- *Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes*

G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei uns wirksam.

- *Kündigung nach einem Schadenereignis*

G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen.

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrages, wirksam werden soll.

- *Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs*

G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Kenntnis, zu kündigen. Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder spätestens zum Ablauf des Vertrages endet.

G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung ab und legt er bei der Zulassungsbehörde eine Versicherungsbestätigung vor, gilt dies automatisch als Kündigung des übergegangenen Vertrages. Die Kündigung wird zum Beginn der neuen Versicherung wirksam.

- *Kündigung bei Prämienerrhöhung*

G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Pämienanpassungsrechts nach J.1 bis J.3 die Prämie, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung der Prämienenerhöhung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Prämienenerhöhung wirksam geworden wäre. Wir teilen Ihnen die Prämienenerhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zusätzlich machen wir bei einer Prämienenerhöhung den Unterschied zwischen bisheriger und neuer Prämie kenntlich.

- *Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs*

G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach L.5 und erhöht sich die Prämie dadurch um mehr als 10 %, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

- *Kündigung bei Veränderung der Tarifstruktur*

G.2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach J.6, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung der Änderung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen Monat vor Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

- *Kündigung bei Bedingungsänderung*

G.2.10 Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung nach N Gebrauch, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bedingungsänderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens 6 Wochen vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag kündigen?

- *Kündigung zum Ablauf*

G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht.

- *Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes*

G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf von 2 Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

- *Kündigung nach einem Schadenereignis*

G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen.

Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

- *Kündigung bei Nichtzahlung der Folgeprämie*

G.3.4 Haben Sie eine ausstehende Folgeprämie zuzüglich Kosten und Zinsen trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C.2.2 nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist gezahlt, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C.2.4).

- *Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs*

G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D verletzt, können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.

- *Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs*

G.3.6 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach L.5, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nachweisen, dass die Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht,

wird die Kündigung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

- **Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs**

G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach G.7 können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündigung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von der Veräußerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam.

G.4 Wie können die einzelnen Versicherungsarten gekündigt werden?

G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht-, Kasko-, Autoschutzbrief und Fahrerschutz-Versicherung sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündigung eines dieser Verträge berührt das Fortbestehen anderer nicht.

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses zu einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug zu kündigen.

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Verträgen nur einen und teilen Sie uns innerhalb von 2 Wochen nach Zugang unserer Kündigung mit, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen ungekündigten Verträge nicht einverstanden sind, gilt die gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug als gekündigt. Dies gilt entsprechend für uns, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen.

G.4.4 Kündigen Sie oder wir nur den Autoschutzbrief, gelten G.4.2 und G.4.3 nicht.

G.4.5 G.4.1 und G.4.2 finden entsprechende Anwendung, wenn in einem Vertrag mehrere Fahrzeuge versichert sind.

G.5 Wie sind Form und Zugang der Kündigung geregelt?

Jede Kündigung muss in Textform erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht.

G.6 Wie erfolgt die Prämienabrechnung nach Kündigung?

Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Prämie anteilig zu.

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?

- *Übergang der Versicherung auf den Erwerber*

G.7.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber über. Dies gilt nicht für die Kfz-Fahrschutz-Versicherung.

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, die Prämie entsprechend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrages verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die SF-Klasse des Erwerbers, die entsprechend seinem bisherigen Schadenverlauf ermittelt wird. Die neue Prämie gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der Versicherung folgt.

G.7.3. Die Prämie für die laufende Zahlungsperiode können wir entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.

- *Anzeige der Veräußerung*

G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, droht unter den Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetzes der Verlust des Versicherungsschutzes.

- *Kündigung des Vertrages*

G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 und G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann können wir die Prämie nur von Ihnen verlangen.

- *Zwangsversteigerung*

G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwenden, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.

G.8 Bis wann steht uns die Prämie bei Wagniswegfall zu? (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)

Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen.

H Was haben Sie bei Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen und Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen zu beachten?

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?

- ***Ruheversicherung***

H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll es zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der Vertrag nicht beendet.

H.1.2 Der Vertrag geht in eine prämienfreie Ruheversicherung über, wenn die Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mitteilt, es sei denn, die Außerbetriebsetzung beträgt weniger als 2 Wochen oder Sie verlangen die uneingeschränkte Fortführung des bisherigen Versicherungsschutzes.

H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen (**z. B. Mofas**), Wohnwagenanhänger sowie bei Verträgen mit ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr.

- ***Umfang der Ruheversicherung***

H.1.4 Mit der prämienfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen während der Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränkten Versicherungsschutz. Der Ruheversicherungsschutz umfasst

- die Kfz-Haftpflichtversicherung,
- die Teilkaskoversicherung, wenn für das Fahrzeug im Zeitpunkt der Außerbetriebsetzung eine Voll- oder eine Teilkaskoversicherung bestand.

- ***Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung***

H.1.5 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet, das Fahrzeug in einem Einstellraum (**z. B. einer Einzel- oder Sammelgarage**) oder auf einem umfriedeten Abstellplatz (**z. B. einem geschlossenen Hofraum**) nicht nur vorübergehend abzustellen und das Fahrzeug außerhalb dieser Räumlichkeiten nicht zu gebrauchen. Verletzen Sie diese Pflicht, sind wir unter den Voraussetzungen nach D.4 leistungsfrei.

- ***Wiederanmeldung***

H.1.6 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außerbetriebsetzung), lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. Das Ende der Außerbetriebsetzung haben Sie uns unverzüglich anzuzeigen.

- *Ende des Vertrages und der Ruheversicherung*

H.1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Monate nach der Außerbetriebsetzung, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

H.1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der Ruheversicherung mit einer Versicherungsbestätigung eines anderen Versicherers wieder an, haben wir das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den anderen Versicherer zur Aufhebung des Vertrages aufzufordern.

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?

H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, gewähren wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des auf dem amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).

H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach H.1.4 und H.1.5.

H.2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz, wenn diese Fahrten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren oder wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung durchgeführt werden.

H.3 Was gilt bei Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen?

- *Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim Autoschutzbrief*

H.3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim Autoschutzbrief besteht Versicherungsschutz auch für Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kennzeichen. Dies gilt nicht für Fahrten, für die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden muss.

- *Was sind Zulassungsfahrten?*

H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren innerhalb des für den Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Zulassungsbezirks ausgeführt werden. Das sind Rückfahrten von der Zulassungsbehörde nach Entfernung der Stempelplakette, bis zum Ablauf des Tages der Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges. Außerdem sind Fahrten zur Durchführung der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung oder Zulassung versichert, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein ungestempeltes Kennzeichen zugeteilt hat.

I Wie funktioniert das Schadenfreiheitsrabatt-System?

I.1 Wie erfolgt die Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)?

In der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung richten sich die Einstufung Ihres Vertrages in eine SF-Klasse und der sich daraus ergebende Prämiensatz nach Ihrem Schadenverlauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1. Dies gilt nicht für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen, Sonderfahrzeuge jeder Art, Elektrofahrzeuge (ausgenommen Pkw), Anhänger, Auflieger, Wechselaufbauten, Kraftfahrzeuge, die ein Ausfuhrkennzeichen, ein rotes oder ein Kurzzeitkennzeichen führen, Selbstfahrervermietfahrzeuge, Busse, Abschleppwagen und Stapler in der Vollkaskoversicherung sowie Quads.

I.2 Wie erfolgt die Ersteinstufung?

I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0

Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die SF-Klasse 0 eingestuft.

I.2.2 Sondereinstufung eines Pkw in SF-Klasse ½, 1 oder 3

I.2.2.1 Sonderersteinstufung in SF-Klasse ½ aufgrund Führerschein

Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6., wird er in die SF-Klasse ½ eingestuft, wenn Sie seit mindestens 3 Jahren eine Fahrerlaubnis für Pkw oder Krafträder besitzen, die von einem

Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erteilt oder nach I.2.5 gleichgestellt ist.

I.2.2.2 Sonderersteinstufigung in SF-Klasse 1 bei Zweitwagen

Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die SF-Klasse 1 eingestuft, wenn

- auf Sie, Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner bereits ein Pkw zugelassen, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 1 eingestuft ist, und
- Sie seit mindestens einem Jahr eine Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw oder von Krafträdern besitzen, die von einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erteilt wurde, oder nach I.2.5 gleichgestellt ist.

I.2.2.3 Sondereinstufung in SF-Klasse 3 bei Zweitwagen und Fahreralter mindestens 23 Jahre

Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die SF-Klasse 3 eingestuft, wenn

- auf Sie, Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in SF-Klasse 3 eingestuft ist, und
- Sie seit mindestens einem Jahr eine Fahrerlaubnis für Pkw oder Krafträder besitzen, die von einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erteilt wurde oder nach I.2.5 gleichgestellt ist, und
- der hinzukommende Pkw ausschließlich von Ihnen und Ihrem Ehepartner, Ihrem eingetragenen Lebenspartner oder Ihrem mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner gefahren wird und Sie und der jeweilige Fahrer mindestens das 23. Lebensjahr vollendet haben. Liegen diese Voraussetzungen nicht mehr vor, wird der Vertrag ab diesem Zeitpunkt in diejenige SF-Klasse eingestuft, die sich ergeben hätte, wenn der Vertrag bei Beginn nach I.2.2.2 eingestuft worden wäre.

I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversicherung in der Vollkaskoversicherung

Ist das versicherte Fahrzeug ein Pkw, ein Kraftrad oder ein Campingfahrzeug und schließen Sie neben der Kfz-Haftpflichtversicherung eine

Vollkaskoversicherung mit einer Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G.1.2), können Sie verlangen, dass die Einstufung nach dem Schadenverlauf der Kfz-Haftpflichtversicherung erfolgt.

Dies gilt nicht, wenn für das versicherte Fahrzeug oder für ein Vorfahrzeug im Sinne von I.6.1.1 innerhalb der letzten 12 Monate vor Abschluss der Vollkaskoversicherung bereits eine Vollkaskoversicherung bestanden hat; in diesem Fall übernehmen wir den Schadenverlauf der Vollkaskoversicherung nach I.6.

I.2.4 Führerscheinsonderregelung

Hat Ihr Vertrag für einen Pkw oder ein Kraftrad in der SF-Klasse 0 begonnen, stufen wir ihn auf Ihren Antrag besser ein, sobald Sie 3 Jahre im Besitz einer Fahrerlaubnis für Pkw oder Krafträder sind und folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und
- Ihre Fahrerlaubnis ist von einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgestellt worden oder diesen nach I.2.5. gleichgestellt.

I.2.5 Gleichgestellte Fahrerlaubnisse

Fahrerlaubnisse aus Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sind im Rahmen der SF-Ersteinstufung Fahrerlaubnissen aus einem Mitgliedsstaat des EWR gleichgestellt, wenn diese nach den Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung ohne weitere theoretische oder praktische Fahrprüfung umgeschrieben werden können oder nach Erfüllung der Auflagen umgeschrieben sind.

I.3 Wie erfolgt die jährliche Neueinstufung?

Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines jeden Jahres nach seinem Schadenverlauf im vergangenen Kalenderjahr neu ein. Bei einem Schadenereignis ist der Tag der Schadenmeldung maßgeblich dafür, welchem Kalenderjahr der Schaden zugeordnet wird.

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung

Die Neueinstufung gilt ab der ersten Prämienfälligkeit im neuen Kalenderjahr.

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf

Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und hat der Versicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen bestanden,

wird Ihr Vertrag in die nächst bessere SF-Klasse nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft.

I.3.3 Besserstufung bei Saisonkennzeichen

Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zugelassen (siehe H.2), nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrages eine Besserstufung nach I.3.2 nur vor, wenn die Saison mindestens 6 Monate beträgt.

I.3.4 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klassen 3, 1, ½, 0 oder M

I.3.4.1 Besserstufung nach SF 1 nach einem vollen Kalenderjahr aus der SF-Klasse 1/2, 0 oder M

Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag aus der SF-Klasse ½, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die SF-Klasse 1 ein.

I.3.4.2 Besserstufung nach einem halben Kalenderjahr aus der SF-Ersteinstufung 3, 1, 1/2 oder 0

Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres mit einer Einstufung nach I.2 in SF-Klasse 3, 1, 1/2 oder 0 begonnen und bestand bis zum 31. Dezember mindestens 6 Monate Versicherungsschutz, wird er bei schadenfreiem Verlauf zum 1. Januar des folgenden Kalenderjahres wie folgt eingestuft:

- von SF-Klasse 3 nach SF-Klasse 4
- von SF-Klasse 1 nach SF-Klasse 2
- von SF-Klasse ½ nach SF-Klasse 1
- von Klasse 0 nach SF-Klasse ½

I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf

Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, wird er nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zurückgestuft. Maßgeblich ist der Tag der Schadenmeldung bei uns.

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?

I.4.1 Schadenfreier Verlauf

I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrages liegt vor, wenn der Versicherungsschutz von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununterbrochen bestanden hat und uns in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet worden ist, für das wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zählen nicht Kosten für Gutachter, Rechtsberatung und Prozesse.

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils als schadenfrei, wenn

- a. wir nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen untereinander oder mit Sozialversicherungsträgern oder wegen der Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachversicherung Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden oder
- b. wir Rückstellungen für das Schadenereignis in den 3 auf die Schadenmeldung folgenden Kalenderjahren auflösen, ohne eine Entschädigung geleistet zu haben, oder
- c. der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung uns unsere Entschädigung in vollem Umfang erstattet oder
- d. wir in der Vollkaskoversicherung für ein Schadenereignis, das unter die Teilkaskoversicherung fällt, Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden oder
- e. Sie Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch nehmen, weil eine Person mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung für das Schadenereignis zwar in vollem Umfang haftet, Sie aber gegenüber dem Haftpflichtversicherer keinen Anspruch haben, weil dieser den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.

I.4.1.3 Ein Schaden, der ausschließlich öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadengesetz auslöst, ohne auch private Rechte zu verletzen, die von der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gedeckt sind, führt nicht zu einer Rückstufung.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf

I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrages liegt vor, wenn Sie uns während eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse melden, für die wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden müssen. Hiervon ausgenommen sind die Fälle nach I.4.1.2.

I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als schadenfrei, leisten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschädigungen oder bilden Rückstellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren Vertrag zum 1. Januar des dann folgenden Kalenderjahres zurück.

I.5 Wie können Sie eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung vermeiden?

I.5.1 Freiwillige Erstattung der Entschädigung

Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung und in der Vollkaskoversicherung vermeiden, wenn Sie uns unsere Entschädigung freiwillig, also ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung, erstatten. Erstatten Sie uns die Entschädigung in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung innerhalb von 6 Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrag bzw. Ihr Vollkaskoversicherungsvertrag als schadenfrei behandelt.

Um Ihnen zur Erstattung Gelegenheit zu geben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der Schadenregulierung über die Höhe unserer Entschädigung, wenn diese nicht mehr als 500 € beträgt.

Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die Höhe des Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen wir danach im Zuge einer Wiederaufnahme der Schadenregulierung eine weitere Entschädigung leisten, führt dies nicht zu einer Erhöhung des Erstattungsbetrags.

I.5.2 Rabattschutz

Sie können für die Kfz-Haftpflicht- und für die Vollkaskoversicherung einen Rabattschutz vereinbaren. Ein Rabattschutz für die Vollkaskoversicherung ist jedoch nur in Verbindung mit einem Rabattschutz für die Kfz-Haftpflichtversicherung möglich.

- **Voraussetzungen**

I.5.2.1

- Sie haben bei uns einen Pkw versichert, der in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung mindestens in der SF-Klasse 4 eingestuft ist, und
- Sie haben in den letzten 24 Monaten maximal je einen Schaden zur Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung gemeldet. Dies gilt nicht bei Fahrzeugwechsel, wenn für den bisherigen Vertrag bereits der Rabattschutz vereinbart war.

- **Versichertes Risiko**

I.5.2.2 Wenn Sie den Rabattschutz mit uns vereinbart haben, wird pro Versicherungsjahr und Versicherungsart, für die der Rabattschutz abgeschlossen wurde, ein belastender Schaden bei der Ermittlung der Versicherungsprämie so behandelt, als sei er nicht gemeldet worden. Der Zeitpunkt der Schadenmeldung ist maßgeblich dafür, welchem Versicherungsjahr der Schaden zugerechnet wird. Der Zeitpunkt des Schadenereignisses ist maßgeblich dafür, ob Versicherungsschutz besteht.

- **Prämienberechnung**

I.5.2.3 Die Prämie für den Rabattschutz entspricht einem im Tarif festgelegten Prozentsatz der Prämie der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. Bei Anpassung der Prämie in der Kfz-Haftpflicht- oder Vollkaskoversicherung ändert sich die Prämie des Rabattschutzes entsprechend.

- **Laufzeit und Kündigung**

I.5.2.4 Der Rabattschutz wird für die Dauer des Versicherungsjahres abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens einen Monat vor Ablauf in Textform gekündigt wird.

I.5.2.5 Endet der Rabattschutz zur Kfz-Haftpflichtversicherung, z. B. durch Kündigung, oder entfällt er rückwirkend, z. B. weil die Abschlussvoraussetzungen nicht erfüllt waren, gilt die Rechtsfolge auch für den Rabattschutz zur Vollkaskoversicherung.

I.5.2.6 Mit der Beendigung der Kfz-Haftpflicht- oder Vollkaskoversicherung endet der Rabattschutz für die jeweilige Versicherungsart, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Gleiches gilt, wenn das Fahrzeug veräußert wird.

I.5.2.7 Endet der Rabattschutz, ist die dadurch erreichte SF-Klasse Ausgangspunkt für die künftige Besser- oder Rückstufung des Vertrages.

- **Bescheinigung beim Wechsel des Versicherers**

I.5.2.8 Endet der Versicherungsvertrag, wird dem Nachversicherer auf dessen Anfrage die SF-Klasse bestätigt, die sich ohne den Rabattschutz ergibt.

I.6 Wie ist die Übernahme eines Schadenverlaufs geregelt?

I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?

Der Schadenverlauf eines anderen Vertrages – auch wenn dieser bei einem anderen Versicherer bestanden hat – wird auf den Vertrag des versicherten Fahrzeugs unter den Voraussetzungen nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden Fällen übernommen:

- **Fahrzeugwechsel**

I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen Fahrzeugs angeschafft.

- **Rabatt-Tausch**

I.6.1.2 Sie besitzen neben dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes Fahrzeug und veräußern dieses oder setzen es ohne Ruheversicherung außer Betrieb und beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs.

I.6.1.3 Sie versichern ein weiteres Fahrzeug, das überwiegend von demselben Personenkreis benutzt werden soll wie das bereits versicherte, und beantragen, dass der Schadenverlauf von dem bisherigen auf das weitere Fahrzeug übertragen wird.

- **Schadenverlauf einer anderen Person**

I.6.1.4 Das Fahrzeug einer anderen Person wurde überwiegend von Ihnen gefahren und Sie beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs.

- **Versichererwechsel**

I.6.1.5 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer zu uns gewechselt.

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?

Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Voraussetzungen:

- **Fahrzeuggruppe**

I.6.2.1 Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf übertragen wird, gehören derselben Fahrzeuggruppe an, oder das Fahrzeug, von dem der Schadenverlauf übernommen wird, gehört einer höheren Fahrzeuggruppe an als das Fahrzeug, auf das übertragen wird.

a. Untere Fahrzeuggruppe:

Pkw, Leichtkrafträder, Krafträder, Campingfahrzeuge, Lieferwagen, Gabelstapler, Kranken- und Leichenwagen.

b. Mittlere Fahrzeuggruppe:

Taxen, Mietwagen, Lkw und Zugmaschinen im Werkverkehr.

c. Obere Fahrzeuggruppe:

Lkw und Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr, Kraftomnibusse sowie Abschleppwagen.

Eine Übertragung ist zudem möglich von einem Lieferwagen auf einen Lkw oder eine Zugmaschine im Werkverkehr oder von einem Pkw mit 7 bis 9 Plätzen einschließlich Mietwagen und Taxen auf einen Kraftomnibus.

- **Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung**

I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und in der Vollkaskoversicherung nur zusammen.

- **Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs von einer anderen Person nach I.6.1.4**

I.6.2.3 Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person nur für den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person überwiegend von Ihnen gefahren wurde, und unter folgenden Voraussetzungen:

- a. Es handelt sich bei der anderen Person um Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner, Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner, ein Elternteil, Ihr Kind oder Ihren Arbeitgeber;
- b. Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person überwiegend von Ihnen gefahren wurde, glaubhaft; hierzu gehört insbesondere
 - eine schriftliche Erklärung von Ihnen und der anderen Person; ist die andere Person verstorben, ist die Erklärung durch Sie ausreichend,
 - die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nachweis dafür, dass Sie für den entsprechenden Zeitraum im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren;
- c. die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs an Sie einverstanden und gibt damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf;
- d. die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei der Übernahme nicht mehr als 12 Monate zurück.

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf den Schadenverlauf aus?

- **Im Jahr der Übernahme**

I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertragsbeendigung, Veräußerung, Wagniswegfall) gilt:

- a. Beträgt die Unterbrechung höchstens 6 Monate, übernehmen wir den Schadenverlauf, als wäre der Versicherungsschutz nicht unterbrochen worden.
- b. Beträgt die Unterbrechung mehr als 6 und höchstens 12 Monate, übernehmen wir den Schadenverlauf, wie er vor der Unterbrechung bestand.
- c. Beträgt die Unterbrechung mehr als 12 Monate, ziehen wir beim Schadenverlauf für jedes weitere angefangene Kalenderjahr seit der Unterbrechung ein schadenfreies Jahr ab.

d. Beträgt die Unterbrechung mehr als 7 Jahre, übernehmen wir den schadenfreien Verlauf nicht. Die Einstufung erfolgt nach I.2.

Sofern neben einer Rückstufung aufgrund einer Unterbrechung von mehr als einem Jahr gleichzeitig eine Rückstufung aufgrund einer Schadenmeldung zu erfolgen hat, ist zunächst die Rückstufung aufgrund des Schadens, danach die Rückstufung aufgrund der Unterbrechung vorzunehmen.

- **Im Folgejahr nach der Übernahme**

I.6.3.2 In dem auf die Übernahme folgenden Kalenderjahr richtet sich die Einstufung des Vertrages nach dessen Schadenverlauf und danach, wie lange der Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr der Übernahme bestand:

a. Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme mindestens 6 Monate, wird der Vertrag entsprechend seines Verlaufs so eingestuft, als hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden.

b. Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme weniger als 6 Monate, unterbleibt eine Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs.

I.6.4 Wann wird der Schadenverlauf nach Betriebsübergang übernommen?

Haben Sie einen Betrieb und dessen zugehörige Fahrzeuge übernommen, übernehmen wir den Schadenverlauf dieser Fahrzeuge unter folgenden Voraussetzungen:

- Der bisherige Betriebsinhaber ist mit der Übernahme des Schadenverlaufs durch Sie einverstanden und gibt damit den Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf,
- Sie machen glaubhaft, dass sich durch die Übernahme des Betriebes die bisherige Risikosituation nicht verändert hat.

I.7 Wie erfolgt die Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs?

I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung können nur zusammen abgegeben werden.

I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrages stufen wir diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrages nach I.2 bekommen hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der SF-Klasse M, bleibt diese Einstufung bestehen.

I.7.3 Wir sind berechtigt, die Mehrprämie aufgrund der Umstellung Ihres Vertrages nachzuerheben.

I.8 Wie erfolgen Auskünfte über den Schadenverlauf?

I.8.1 Auskünfte vom Vorversicherer

Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs folgende Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen:

- Art und Verwendung des Fahrzeugs,
- Beginn und Ende des Vertrages für das Fahrzeug,
- Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung,
- Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich noch nicht auf dessen letzte Neueinstufung ausgewirkt haben,
- ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von 3 Jahren nach deren Bildung aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen geleistet worden sind, und
- ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Auskünfte erteilt worden sind.

I.8.2 Auskünfte an den Nachversicherer

Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrages in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei einem anderen Versicherer, sind wir berechtigt und verpflichtet, diesem auf Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und dem versicherten Fahrzeug nach I. 8.1 zu geben.

Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. Sondereinstufungen – mit Ausnahme der Regelung nach I.2.2.1 und I.2.2.2 – werden nicht berücksichtigt.

Sondereinstufungen aufgrund der Regelungen nach I.2.2.3 werden so bestätigt, als wäre der Vertrag bei Beginn nach I.2.2.2 eingestuft worden.

J Wann ändert sich die Prämie aufgrund tariflicher Maßnahmen?

J.1 Wie ist die Typklasse geregelt?

Richtet sich die Versicherungsprämie nach dem Typ Ihres Fahrzeugs, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen, welcher Typklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrages zugeordnet worden ist.

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen erhöht oder verringert hat. Ändert sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen, kann dies zu einer Zuordnung in eine andere Typklasse führen. Die damit verbundene Prämienänderung wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam.

Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 2 entnehmen.

J.2 Wie ist die Regionalklasse geregelt?

Richtet sich die Versicherungsprämie nach dem Wohnsitz des Halters, wird Ihr Fahrzeug einer Regionalklasse zugeordnet. Maßgeblich ist der Wohnsitz, den uns die Zulassungsbehörde zu Ihrem Fahrzeug mitteilt. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welcher Regionalklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrages zugeordnet worden ist.

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang sich der Schadenbedarf der Region, in welcher der Wohnsitz des Halters liegt, im Verhältnis zu allen Regionen erhöht oder verringert hat. Ändert sich der Schadenbedarf Ihrer Region im Verhältnis zu dem aller Regionen, kann dies zu einer Zuordnung in eine andere Regionalklasse führen. Die damit verbundene Prämienänderung wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam.

Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 3 entnehmen.

J.3 Wann sind wir berechtigt, den Tarif zu ändern?

Wir sind berechtigt und verpflichtet, jährlich die Prämien für bestehende Verträge in der Kfz-Haftpflichtversicherung und der Kaskoversicherung zu überprüfen. Dabei berücksichtigen wir ausschließlich die seit der Festsetzung der bisherigen Prämien eingetretene und voraussichtlich im nächsten Versicherungsjahr zu erwartende Schaden- und Kostenentwicklung; der Ansatz für Gewinn sowie die Tarifstruktur bleiben unverändert. Wir wenden die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik an.

Ergibt die Überprüfung eine gesunkene Schaden- und Kostenentwicklung, sind wir verpflichtet, Ihre Prämie entsprechend abzusenken.

Ergibt die Überprüfung eine gestiegene Schaden- und Kostenentwicklung, sind wir berechtigt, Ihre Prämie entsprechend anzuheben. Diese Anhebung ist begrenzt auf die Höhe der Prämie für neu abzuschließende Verträge mit gleicher Tarifstruktur und gleichem Versicherungsumfang.

Die Prämienänderung wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam.

J.4 Welches Kündigungsrecht haben Sie?

Führt eine Änderung nach J.1 bis J.3 in der Kfz-Haftpflichtversicherung zu einer Prämienerrhöhung, so haben Sie nach G.2.7 ein Kündigungsrecht. Werden mehrere Änderungen gleichzeitig wirksam, so besteht Ihr Kündigungsrecht nur, wenn die Änderungen in Summe zu einer Prämienerrhöhung führen.

Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend.

J.5 Was geschieht bei einer gesetzlichen Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haftpflichtversicherung?

In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, die Prämie zu erhöhen, sobald wir aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer EU-Richtlinie dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang oder die Versicherungssummen zu erhöhen.

J.6 Wann dürfen wir das SF-Klassen-System ändern?

Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für SF-Klassen nach Abschnitt I und Anhang 1 zu ändern, wenn ein unabhängiger Treuhänder bestätigt, dass die geänderten Bestimmungen den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik entsprechen. Die geänderten Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam.

In diesem Fall haben Sie nach G.2.9 ein Kündigungsrecht.

K Wann ändert sich die Prämie aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Umstands?

K.1 Wann ändert sich der Schadenfreiheitsrabatt?

Ihre Prämie kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsrabatt-System nach Abschnitt I ändern.

K.2 Wann ändern sich die Merkmale der Prämienberechnung?

- *Welche Änderungen werden berücksichtigt?*

K.2.1 Ändert sich während der Laufzeit des Vertrages ein im Versicherungsschein aufgeführtes Merkmal zur Prämienberechnung, berechnen wir die Prämie neu. Dies kann zu einer Prämien senkung oder zu einer Prämien erhöhung führen.

- *Auswirkung auf die Prämie*

K.2.2 Die neue Prämie gilt ab dem Tag der Änderung.

K.2.3 Ändert sich die im Versicherungsschein aufgeführte Jahresfahrleistung, gilt abweichend von K.2.2 die neue Prämie rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres.

K.3 Was ist, wenn sich die Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels ändert?

Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird dadurch Ihr Fahrzeug einer anderen Regionalklasse zugeordnet, richtet sich die Prämie ab der Ummeldung bei der Zulassungsbehörde nach der neuen Regionalklasse.

K.4 Welche Mitteilungspflichten haben Sie bezüglich der Merkmale zur Prämienberechnung?

- *Anzeige von Änderungen*

K.4.1 Die Änderung eines im Versicherungsschein aufgeführten Merkmals zur Prämienberechnung müssen Sie uns unverzüglich anzeigen.

- *Überprüfung der Merkmale zur Prämienberechnung*

K.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berücksichtigten Merkmale zur Prämienberechnung zutreffen. Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen.

- *Folgen von unzutreffenden Angaben*

K.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Prämienberechnung gemacht oder Änderungen nicht angezeigt und ist deshalb eine zu niedrige Prämie berechnet worden, gilt rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres die Prämie, die den tatsächlichen Merkmalen zur Prämienberechnung entspricht.

K.4.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb eine zu niedrige Prämie berechnet worden, ist zusätzlich zur Prämienhöhung eine Vertragsstrafe in Höhe einer Jahresprämie zu zahlen, die bei richtigen Angaben hätte berechnet werden müssen.

- *Folgen von Nichtangaben*

K.4.5 Kommen Sie unserer Aufforderung schuldhaft nicht nach, Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen, sind wir berechtigt, die Prämie rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres nach den für Sie ungünstigsten Annahmen zu berechnen, wenn

- wir Sie in Textform auf die dann zu zahlende Prämie und die dabei zugrunde gelegten Annahmen hingewiesen haben
- und Sie auch innerhalb einer von uns gesetzten Antwortfrist von mindestens 4 Wochen die zur Überprüfung der Prämienrechnung angeforderten Bestätigungen oder Nachweise nicht nachreichen.

K.5 Was ist, wenn sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs ändert?

Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art und Verwendung des Fahrzeugs, müssen Sie uns dies anzeigen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung des Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und Anhänger als Einheit, wobei das höhere Wagnis maßgeblich ist.

Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach G.3.6 kündigen oder die Prämie ab der Änderung anpassen.

Erhöhen wir die Prämie um mehr als 10 %, haben Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.8.

L Welche Möglichkeiten haben Sie bei Meinungsverschiedenheiten und welche Gerichte sind zuständig?

L.1 Welche Möglichkeiten haben Sie?

- ***Versicherungsombudsmann***

L.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden:

Ombudsmann e.V.

Postfach 080632

10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Tel.: 0800 3696000

Fax: 0800 3699000

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu überprüfen.

- ***Versicherungsaufsicht***

L.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Tel.: 0228 4108-0

Fax: 0228 4108-1550

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

- *Rechtsweg*

L.1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Hinweis: Beachten Sie bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens in der Kaskoversicherung das Sachverständigenverfahren nach A.2.17.

L.2 Welche Gerichtsstände sind zuständig?

- *Wenn Sie uns verklagen*

L.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
- dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.

- *Wenn wir Sie verklagen*

L.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebes befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.
- *Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt*

L.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach M.2.2 das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.

M Wann ändern sich die Bedingungen?

M.1 In welchen Fällen dürfen wir die Bedingungen ändern?

Wir sind berechtigt, einzelne Regelungen dieser Bedingungen mit Wirkung für bestehende Verträge zu ändern oder zu ergänzen, wenn

- ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geändert wird, auf der einzelne Bedingungen des Vertrages beruhen,
- sich die höchstrichterliche Rechtsprechung ändert und dies unmittelbare Auswirkungen auf den Versicherungsvertrag hat,
- ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die an deren Stelle treten, oder
- die Kartellbehörde oder die Versicherungsaufsichtsbehörde einzelne Bedingungen durch bestandskräftigen Verwaltungsakt als mit dem geltenden Recht nicht vereinbar erklärt und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelung enthalten, die an deren Stelle tritt.

Dies gilt nur, soweit die einzelnen geänderten Bedingungen unmittelbar betroffen sind.

Diese Berechtigung zur Änderung oder Ergänzung haben wir in den Fällen der o.g. gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung auch dann, wenn es sich um inhaltsgleiche Bedingungen eines anderen Versicherers handelt.

Wir dürfen Bedingungen nur ändern oder ergänzen, wenn die Schließung einer durch die genannten Änderungsanlässe entstandenen Vertragslücke zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist oder das bei Vertragsschluss vereinbarte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist.

M.2 Wann werden Bedingungsänderungen wirksam?

Die nach M.1 zulässigen Änderungen teilen wir Ihnen schriftlich mit und erläutern sie. Sie finden Anwendung, wenn wir Ihnen die Änderung spätestens 6 Wochen vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und Sie schriftlich über Ihr Kündigungsrecht nach G.2.10 belehrt haben.

Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System

1 Pkw

1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze

Dauer des schadenfreien, ununterbrochenen Verlaufs	SF- Klasse	Beitragssatz in %	
		Kfz-Haftpflicht	Vollkasko
50 und mehr Kalenderjahre	SF 50	14	18
49 Kalenderjahre	SF 49	15	19
48 Kalenderjahre	SF 48	15	20
47 Kalenderjahre	SF 47	15	20
46 Kalenderjahre	SF 46	16	20
45 Kalenderjahre	SF 45	16	20
44 Kalenderjahre	SF 44	16	21
43 Kalenderjahre	SF 43	16	21
42 Kalenderjahre	SF 42	16	21
41 Kalenderjahre	SF 41	17	22
40 Kalenderjahre	SF 40	17	22
39 Kalenderjahre	SF 39	17	22
38 Kalenderjahre	SF 38	17	22
37 Kalenderjahre	SF 37	17	23
36 Kalenderjahre	SF 36	18	23
35 Kalenderjahre	SF 35	18	23
34 Kalenderjahre	SF 34	18	24
33 Kalenderjahre	SF 33	19	24
32 Kalenderjahre	SF 32	19	25
31 Kalenderjahre	SF 31	19	25
30 Kalenderjahre	SF 30	20	25
29 Kalenderjahre	SF 29	20	26
28 Kalenderjahre	SF 28	20	26
27 Kalenderjahre	SF 27	21	27

1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze

Dauer des schadenfreien, ununterbrochenen Verlaufs	SF- Klasse	Beitragssatz in %	
		Kfz-Haftpflicht	Vollkasko
26 Kalenderjahre	SF 26	21	27
25 Kalenderjahre	SF 25	21	28
24 Kalenderjahre	SF 24	22	28
23 Kalenderjahre	SF 23	22	29
22 Kalenderjahre	SF 22	23	30
21 Kalenderjahre	SF 21	24	30
20 Kalenderjahre	SF 20	24	31
19 Kalenderjahre	SF 19	25	31
18 Kalenderjahre	SF 18	25	32
17 Kalenderjahre	SF 17	26	33
16 Kalenderjahre	SF 16	27	34
15 Kalenderjahre	SF 15	28	35
14 Kalenderjahre	SF 14	29	35
13 Kalenderjahre	SF 13	29	36
12 Kalenderjahre	SF 12	30	37
11 Kalenderjahre	SF 11	32	38
10 Kalenderjahre	SF 10	33	39
9 Kalenderjahre	SF 9	34	41
8 Kalenderjahre	SF 8	36	42
7 Kalenderjahre	SF 7	37	43
6 Kalenderjahre	SF 6	39	45
5 Kalenderjahre	SF 5	41	46
4 Kalenderjahre	SF 4	43	48
3 Kalenderjahre	SF 3	46	49
2 Kalenderjahre	SF 2	49	51
1 Kalenderjahr	SF 1	52	53
-	SF ½	65	60

1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze

Dauer des schadenfreien, ununterbrochenen Verlaufs	SF- Klasse	Beitragssatz in %	
		Kfz-Haftpflicht	Vollkasko
–	0	85	66
–	M	111	88

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw der Kfz-Haftpflichtversicherung

SF-Klasse im Schadenjahr	Rückstufung bei			
	1 Schaden	2 Schaden	3 Schaden	4 Schaden
SF 50	SF 25	SF 11	SF 4	M
SF 49	SF 25	SF 11	SF 4	M
SF 48	SF 25	SF 11	SF 4	M
SF 47	SF 24	SF 11	SF 4	M
SF 46	SF 24	SF 10	SF 3	M
SF 45	SF 23	SF 10	SF 3	M
SF 44	SF 23	SF 10	SF 3	M
SF 43	SF 22	SF 10	SF 3	M
SF 42	SF 22	SF 9	SF 3	M
SF 41	SF 21	SF 9	SF 3	M
SF 40	SF 20	SF 9	SF 3	M
SF 39	SF 20	SF 8	SF 2	M
SF 38	SF 19	SF 8	SF 2	M
SF 37	SF 19	SF 8	SF 2	M
SF 36	SF 18	SF 7	SF 1	M
SF 35	SF 18	SF 7	SF 1	M
SF 34	SF 17	SF 7	SF 1	M
SF 33	SF 17	SF 6	SF 1	M
SF 32	SF 16	SF 6	SF 1	M

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw der Kfz-Haftpflichtversicherung

SF 31	SF 16	SF 6	SF 1	M
SF 30	SF 15	SF 5	SF 1	M
SF 29	SF 14	SF 5	SF 1	M
SF 28	SF 14	SF 5	SF 1	M
SF 27	SF 13	SF 4	SF ½	M
SF 26	SF 13	SF 4	SF ½	M
SF 25	SF 12	SF 4	SF ½	M
SF 24	SF 12	SF 3	SF ½	M
SF 23	SF 11	SF 3	SF ½	M
SF 22	SF 10	SF 3	SF ½	M
SF 21	SF 10	SF 2	SF ½	M
SF 20	SF 9	SF 2	SF ½	M
SF 19	SF 9	SF 1	SF ½	M
SF 18	SF 8	SF 1	SF ½	M
SF 17	SF 7	SF 1	SF ½	M
SF 16	SF 7	SF 1	SF ½	M
SF 15	SF 6	SF 1	SF ½	M
SF 14	SF 6	SF 1	SF ½	M
SF 13	SF 5	SF ½	0	M
SF 12	SF 4	SF ½	0	M
SF 11	SF 4	SF ½	0	M
SF 10	SF 3	SF ½	0	M
SF 9	SF 3	SF ½	0	M
SF 8	SF 2	SF ½	0	M
SF 7	SF 1	0	M	M
SF 6	SF 1	0	M	M
SF 5	SF 1	0	M	M
SF 4	SF ½	0	M	M

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw der Kfz-Haftpflichtversicherung

SF 3	SF ½	M	M	M
SF 2	SF ½	M	M	M
SF 1	SF ½	M	M	M
SF ½	0	M	M	M
0	M	M	M	M
M	M	M	M	M

1.3 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw der Vollkaskoversicherung

SF-Klasse im Schadenjahr	Rückstufung bei			
	1 Schaden	2 Schaden	3 Schaden	4 Schaden
SF 50	SF 39	SF 25	SF 16	M
SF 49	SF 35	SF 22	SF 14	M
SF 48	SF 34	SF 21	SF 13	M
SF 47	SF 33	SF 21	SF 13	M
SF 46	SF 32	SF 20	SF 12	M
SF 45	SF 31	SF 20	SF 12	M
SF 44	SF 31	SF 19	SF 11	M
SF 43	SF 30	SF 18	SF 10	M
SF 42	SF 29	SF 18	SF 10	M
SF 41	SF 28	SF 17	SF 10	M
SF 40	SF 27	SF 17	SF 10	M
SF 39	SF 27	SF 16	SF 9	M
SF 38	SF 26	SF 16	SF 9	M
SF 37	SF 25	SF 15	SF 8	M
SF 36	SF 24	SF 14	SF 7	M
SF 35	SF 24	SF 14	SF 7	M
SF 34	SF 23	SF 13	SF 7	M

1.3 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw der Vollkaskoversicherung

SF 33	SF 22	SF 13	SF 7	M
SF 32	SF 21	SF 12	SF 6	M
SF 31	SF 21	SF 11	SF 5	M
SF 30	SF 20	SF 11	SF 5	M
SF 29	SF 19	SF 10	SF 4	M
SF 28	SF 18	SF 10	SF 4	M
SF 27	SF 17	SF 9	SF 3	M
SF 26	SF 17	SF 8	SF 3	M
SF 25	SF 16	SF 8	SF 3	M
SF 24	SF 15	SF 7	SF 2	M
SF 23	SF 14	SF 7	SF 2	M
SF 22	SF 14	SF 6	SF 1	M
SF 21	SF 13	SF 5	SF 1	M
SF 20	SF 12	SF 5	SF 1	M
SF 19	SF 11	SF 4	SF ½	M
SF 18	SF 10	SF 4	SF ½	M
SF 17	SF 10	SF 3	SF ½	M
SF 16	SF 9	SF 2	SF ½	M
SF 15	SF 8	SF 2	SF ½	M
SF 14	SF 7	SF 1	0	M
SF 13	SF 7	SF 1	0	M
SF 12	SF 6	SF 1	0	M
SF 11	SF 5	SF ½	0	M
SF 10	SF 4	SF ½	0	M
SF 9	SF 3	SF ½	0	M
SF 8	SF 3	SF ½	0	M
SF 7	SF 2	0	M	M
SF 6	SF 1	0	M	M

1.3 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw der Vollkaskoversicherung

SF 5	SF 1	0	M	M
SF 4	SF ½	0	M	M
SF 3	SF ½	M	M	M
SF 2	SF ½	M	M	M
SF 1	0	M	M	M
SF ½	0	M	M	M
0	M	M	M	M
M	M	M	M	M

2 Zweiräder und Quads

2.1 Einstufung von Zweiräder und Quads in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze

Dauer des schadenfreien, ununterbrochenen Verlaufs	SF-Klasse	Beitragssatz in %	
		Kfz-Haftpflicht	Vollkasko
20 Kalenderjahre	SF 20	20	27
19 Kalenderjahre	SF 19	21	27
18 Kalenderjahre	SF 18	21	28
17 Kalenderjahre	SF 17	21	28
16 Kalenderjahre	SF 16	22	28
15 Kalenderjahre	SF 15	22	29
14 Kalenderjahre	SF 14	23	30
13 Kalenderjahre	SF 13	23	30
12 Kalenderjahre	SF 12	24	31
11 Kalenderjahre	SF 11	24	32
10 Kalenderjahre	SF 10	25	33
9 Kalenderjahre	SF 9	26	34
8 Kalenderjahre	SF 8	27	35
7 Kalenderjahre	SF 7	28	36
6 Kalenderjahre	SF 6	29	38

2.1 Einstufung von Zweiräder und Quads in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze

5 Kalenderjahre	SF 5	31	40
4 Kalenderjahre	SF 4	33	43
3 Kalenderjahre	SF 3	36	46
2 Kalenderjahre	SF 2	40	49
1 Kalenderjahr	SF 1	45	55
-	SF ½	61	76
-	0	83	100
-	M	129	116

2.2 Rückstufung im Schadenfall bei Zweirädern und Quads der Kfz-Haftpflichtversicherung

SF-Klasse im Schadenjahr	Rückstufung bei		
	1 Schaden	2 Schaden	3 Schaden
SF 20	SF 5	SF ½	M
SF 19	SF 2	SF ½	M
SF 18	SF 2	SF ½	M
SF 17	SF 2	SF ½	M
SF 16	SF 2	SF ½	M
SF 15	SF 1	0	M
SF 14	SF 1	0	M
SF 13	SF 1	0	M
SF 12	SF 1	0	M
SF 11	SF 1	0	M
SF 10	SF 1	0	M
SF 9	SF 1	0	M
SF 8	SF 1	0	M
SF 7	SF ½	M	M
SF 6	SF ½	M	M

2.2 Rückstufung im Schadenfall bei Zweirädern und Quads der Kfz-Haftpflichtversicherung

SF 5	SF ½	M	M
SF 4	SF ½	M	M
SF 3	SF ½	M	M
SF 2	SF ½	M	M
SF 1	0	M	M
SF ½	M	M	M
0	M	M	M
M	M	M	M

2.3 Rückstufung im Schadenfall bei Zweirädern und Quads der Vollkaskoversicherung

SF-Klasse im Schadenjahr	Rückstufung bei		
	1 Schaden	2 Schaden	3 Schaden
SF 20	SF 9	SF 4	M
SF 19	SF 8	SF 4	M
SF 18	SF 8	SF 4	M
SF 17	SF 8	SF 4	M
SF 16	SF 7	SF 3	M
SF 15	SF 7	SF 3	M
SF 14	SF 7	SF 3	M
SF 13	SF 6	SF 3	M
SF 12	SF 6	SF 3	M
SF 11	SF 5	SF 2	M
SF 10	SF 5	SF 2	M
SF 9	SF 4	SF 2	M
SF 8	SF 4	SF 2	M
SF 7	SF 3	SF 1	M
SF 6	SF 3	SF 1	M

2.3 Rückstufung im Schadenfall bei Zweirädern und Quads der Vollkaskoversicherung

SF 5	SF 2	SF 1	M
SF 4	SF 2	SF 1	M
SF 3	SF 1	SF ½	M
SF 2	SF 1	SF ½	M
SF 1	SF ½	M	M
SF ½	0	M	M
0	M	M	M
M	M	M	M

3 Campingfahrzeuge

3.1 Einstufung von Campingfahrzeugen in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze

Dauer des schadenfreien, ununterbrochenen Verlaufs	SF-Klasse	Beitragssatz in %	
		Kfz-Haftpflicht	Vollkasko
10 Kalenderjahre	SF 10	45	35
9 Kalenderjahre	SF 9	50	35
8 Kalenderjahre	SF 8	50	35
7 Kalenderjahre	SF 7	50	40
6 Kalenderjahre	SF 6	55	40
5 Kalenderjahre	SF 5	55	40
4 Kalenderjahre	SF 4	55	45
3 Kalenderjahre	SF 3	60	50
2 Kalenderjahre	SF 2	70	55
1 Kalenderjahr	SF 1	70	60
-	SF ½	70	60
-	0	100	100
-	M	200	130

3.2 Rückstufung im Schadenfall bei Campingfahrzeugen der Kfz-Haftpflichtversicherung

SF-Klasse im Schadenjahr	Rückstufung bei		
	1 Schaden	2 Schaden	3 Schaden
SF 10	SF 2	0	M
SF 9	SF 2	0	M
SF 8	SF 1	0	M
SF 7	SF 1	0	M
SF 6	SF 1	0	M
SF 5	SF ½	0	M
SF 4	SF ½	0	M
SF 3	SF ½	0	M
SF 2	0	M	M
SF 1	0	M	M
SF ½	0	M	M
0	M	M	M
M	M	M	M

3.3 Rückstufung im Schadenfall bei Campingfahrzeugen der Vollkaskoversicherung

SF-Klasse im Schadenjahr	Rückstufung bei		
	1 Schaden	2 Schaden	3 Schaden
SF 10	SF 3	SF ½	M
SF 9	SF 1	0	M
SF 8	SF 1	0	M
SF 7	SF ½	0	M
SF 6	SF ½	0	M
SF 5	SF ½	0	M
SF 4	SF ½	0	M

3.3 Rückstufung im Schadenfall bei Campingfahrzeugen der Vollkaskoversicherung

SF 3	SF ½	0	M
SF 2	0	M	M
SF 1	0	M	M
SF ½	0	M	M
0	M	M	M
M	M	M	M

Anhang 2: Tabellen zu den Typklassen

Für Pkw gelten die folgenden Typklassen:

1 Kfz-Haftpflichtversicherung		
Typklasse	Schadenbedarfs-Indexwerte	
	von	bis unter
10	0,0	49,5
11	49,5	61,9
12	61,9	71,6
13	71,6	79,8
14	79,8	86,6
15	86,6	92,0
16	92,0	97,7
17	97,7	103,7
18	103,7	110,4
19	110,4	118,0
20	118,0	125,4
21	125,4	133,3
22	133,3	144,0
23	144,0	165,4
24	165,4	196,0
25	196,0	und mehr

2 Vollkaskoversicherung		
Typklasse	Schadenbedarfs-Indexwerte	
	von	bis unter
10	0,0	39,5
11	39,5	53,1
12	53,1	62,7

2 Vollkaskoversicherung

Typklasse	Schadenbedarfs-Indexwerte	
	von	bis unter
13	62,7	69,0
14	69,0	74,3
15	74,3	80,2
16	80,2	88,3
17	88,3	96,8
18	96,8	105,5
19	105,5	116,5
20	116,5	125,2
21	125,2	135,9
22	135,9	145,3
23	145,3	156,2
24	156,2	169,6
25	169,6	184,3
26	184,3	206,3
27	206,3	232,3
28	232,3	276,4
29	276,4	330,1
30	330,1	377,5
31	377,5	438,7
32	438,7	516,6
33	516,6	696,7
34	696,7	und mehr

3 Teilkaskoversicherung

Typklasse	Schadenbedarfs-Indexwerte	
	von	bis unter

3 Teilkaskoversicherung		
10	0,0	36,4
11	36,4	47,5
12	47,5	56,3
13	56,3	65,3
14	65,3	75,2
15	75,2	87,5
16	87,5	97,2
17	97,2	109,7
18	109,7	122,2
19	122,2	133,6
20	133,6	147,8
21	147,8	166,4
22	166,4	183,6
23	183,6	210,9
24	210,9	241,7
25	241,7	271,8
26	271,8	306,7
27	306,7	354,9
28	354,9	416,5
29	416,5	487,0
30	487,0	628,8
31	628,8	763,9
32	763,9	975,5
33	975,5	und mehr

Anhang 3: Tabellen zu den Regionalklassen

Für Pkw gelten die folgenden Regionalklassen:

1 Kfz-Haftpflichtversicherung		
Regionalklasse	Schadenbedarfs-Indexwerte	
	von	bis unter
1	0,0	84,7
2	84,7	90,7
3	90,7	93,6
4	93,6	95,8
5	95,8	98,3
6	98,3	100,8
7	100,8	103,9
8	103,9	106,9
9	106,9	111,1
10	111,1	115,4
11	115,4	120,0
12	120,0	und mehr

2 Vollkaskoversicherung		
Regionalklasse	Schadenbedarfs-Indexwerte	
	von	bis unter
1	0,0	86,8
2	86,8	93,2
3	93,2	98,0
4	98,0	102,0
5	102,0	107,0
6	107,0	112,6
7	112,6	119,2

2 Vollkaskoversicherung

8	119,2	127,4
9	127,4	und mehr

3 Teilkaskoversicherung

Regionalklasse	Schadenbedarfs-Indexwerte	
	von	bis unter
1	0,0	64,1
2	64,1	71,7
3	71,7	77,4
4	77,4	83,1
5	83,1	89,4
6	89,4	95,2
7	95,2	104,5
8	104,5	113,8
9	113,8	137,4
10	137,4	154,1
11	154,1	174,7
12	174,7	190,9
13	190,9	214,6
14	214,6	244,5
15	244,5	und mehr

Tarif zur Kraftfahrtversicherung

Nachlässe und Zuschläge für individuelle Tarifmerkmale			
Tarifmerkmale	Kfz-Haftpflicht	Vollkasko	Teilkasko
Fahrzeugalter-Nachlass/-Zuschlag			
bis 1 Jahr	- 10 %	–	–
über 1 – 3 Jahre	- 5 %	–	–
über 3 – 7 Jahre	–	–	–
über 7 – 12 Jahre	+ 5 %	–	+ 5 %
über 12 – 20 Jahre	+ 8 %	–	+ 10 %
über 20 Jahre	- 10 %	–	–
Fahrleistungs-Nachlass/-Zuschlag			
bis 9.000 km	- 15 %	- 15 %	- 15 %
über 9.000 – 12.000 km	- 10 %	- 10 %	- 10 %
über 12.000 – 15.000 km	–	–	–
über 15.000 – 20.000 km	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %
über 20.000 – 25.000 km	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %
über 25.000 – 30.000 km	+ 15 %	+ 15 %	+ 15 %
über 30.000 km	+ 20 %	+ 20 %	+ 20 %
Ein-/Zweifamilienhaus · Eigentumswohnung	- 10 %	- 5 %	- 15 %
Garagen-Nachlass	- 10 %	- 5 %	- 15 %
Einzel-/Partner-Nachlass	- 10 %	- 5 %	- 5 %
Familien-Nachlass	- 5 %	- 5 %	- 5 %
Rabattschutz	+ 25 %	+ 25 %	–

Beispiel:

Situation:

Der VN hat seinen Pkw (VW) veräußert und als Folgefahrzeug einen Pkw (BMW) erworben. Das Fahrzeug ist 2 Jahre alt. Es soll ca. 22.000 km im Jahr gefahren werden. Das Kfz soll in einer Garage geparkt werden.

Welche Zuschläge bzw. Nachlässe sind zu berücksichtigen?

Lösung:

Tarifprämie KH (gegeben)	880,00 €
Nachlass für Fahrzeugalter 2 Jahre	5 %
Zuschlag für Fahrleistung bis 25.000 km	10 %
Nachlass für Garagennutzung	10 %

Berechnung:

Tarifprämie	880,00 €
- 5 % Nachlass Fahrzeugalter	44,00 €
=	836,00 €
+ 10 % Zuschlag Fahrleistung	83,60 €
=	919,60 €
- 10 % Nachlass Garage	91,96 €
= Gesamtprämie netto	827,64 €

Abschläge für Zahlungsweise:

monatliche Zahlung	0 %
vierteljährliche Zahlung	2 %
halbjährliche Zahlung	3 %
jährliche Zahlung	5 %

Versicherungsteuer:

Den im Tarif genannten Prämien ist die aktuelle Versicherungsteuer hinzuzurechnen. Diese beträgt zzt. 19 %.

Autoschutzbrief

Die Jahresprämie für die Schutzbrief-Versicherung ohne Versicherungsteuer beträgt 12,30 €. Die Schutzbrief-Versicherung kann für Pkw, Krafträder und Campingfahrzeuge abgeschlossen werden. Zuschläge und Nachlässe werden nicht gewährt.

Fahrerschutz-Versicherung

Die Jahresprämie für die Fahrerschutz-Versicherung ohne

Versicherungsteuer beträgt 38,50 €. Der Fahrerschutz kann für Pkw, Krafträder und Campingfahrzeuge abgeschlossen werden. Zuschläge und Nachlässe werden nicht gewährt.

Auszug aus dem Verzeichnis der amtlichen Kennzeichen mit den Zuordnungen der Zulassungsbezirke zu den Regionalklassen

Kennz.	Zulassungsbezirk	KH	VK	TK
A	Augsburg	12	7	8
AA	Ostalbkreis	4	4	8
AB	Aschaffenburg	8	3	2
AC	Aachen	10	6	8
AE	Auerbach	4	4	7
AM	Amberg	11	4	7
AN	Ansbach	9	3	6
AUR	Aurich	2	1	5
AW	Ahrweiler	2	3	7
B	Berlin	12	9	10
BA	Bamberg	7	2	1
BAD	Baden-Baden	9	5	8
BAR	Barnim	3	3	7
BB	Böblingen	6	3	5
BC	Biberach	4	6	11
BGL	Berchtesgadener Land	7	8	10
BI	Bielefeld	9	2	2
BK	Backnang	4	3	5
BL	Zollernalbkreis	6	6	9
BM	Rhein-Erft-Kreis	6	3	7
BN	Bonn	8	5	7
BO	Bochum	10	3	4

Kennz.	Zulassungsbezirk	KH	VK	TK
BOT	Bottrop	9	3	4
BS	Braunschweig	4	3	4
BT	Bayreuth	11	3	4
BZ	Bautzen	2	4	9
C	Chemnitz	6	5	8
CO	Coburg	3	2	2
CB	Cottbus	1	3	9
CLP	Cloppenburg	4	2	7
COE	Coesfeld	2	1	5
CUX	Cuxhaven	2	2	7
CW	Calw	6	5	7
D	Düsseldorf	12	5	5
DA	Darmstadt	7	3	3
DD	Dresden	10	4	6
DE	Dessau-Rosslau	3	2	8
DEG	Deggendorf	8	8	12
DN	Düren	7	3	7
DO	Dortmund	10	4	4
DU	Duisburg	10	4	7
E	Essen	12	5	6
EA	Eisenach	3	2	7
ED	Erding	10	6	11
EF	Erfurt	4	3	6
EL	Emsland	2	2	8
ER	Erlangen	5	1	1

Kennz.	Zulassungsbezirk	KH	VK	TK
ERZ	Erzgebirgskreis	2	4	9
ES	Esslingen	3	3	5
EU	Euskirchen	4	3	9
F	Frankfurt am Main	12	5	3
FD	Fulda	4	2	4
FF	Frankfurt an der Oder	2	4	9
FL	Flensburg	2	2	6
FN	Bodenseekreis	6	5	7
FO	Forchheim	8	3	4
FR	Freiburg	3	6	7
FS	Freising	8	7	10
FT	Frankenthal (Pfalz)	5	2	2
FÜ	Fürth	12	3	2
G	Gera	8	3	7
GAP	Garmisch-Partenkirchen	7	9	13
GE	Gelsenkirchen	12	4	5
GF	Gifhorn	6	4	8
GG	Groß-Gerau	8	3	3
GI	Gießen	7	3	5
GM	Oberbergischer Kreis	8	3	7
GÖ	Göttingen	6	3	2
GP	Göppingen	4	4	5
GR	Görlitz	1	6	11
GT	Gütersloh	6	1	2
H	Hannover	9	5	4

Kennz.	Zulassungsbezirk	KH	VK	TK
HA	Hagen	11	5	4
HB	Hansestadt Bremen	7	4	5
HD	Heidelberg	7	3	3
HE	Helmstedt	2	4	8
HG	Hochtaunuskreis	9	5	5
HH	Hansestadt Hamburg	12	7	7
HI	Hildesheim	3	2	4
HL	Hansestadt Lübeck	9	4	4
HN	Heilbronn	10	4	4
HO	Hof	11	5	4
HRO	Hansestadt Rostock	2	2	7
HS	Heinsberg	3	4	9
HST	Hansestadt Stralsund	2	1	7
HVL	Havelland	3	3	8
HX	Höxter	2	2	8
HZ	Harz	2	3	9
IN	Ingolstadt	12	4	3
IZ	Steinburg	1	2	7
J	Jena	5	3	6
JE	Wittenberg	2	5	11
JÜL	Düren	7	3	7
K	Köln	11	6	9
KA	Karlsruhe	9	4	7
KE	Kempten	12	6	7
KF	Kaufbeuren	12	8	12

Kennz.	Zulassungsbezirk	KH	VK	TK
KH	Bad Kreuznach	5	3	4
KI	Kiel	4	3	4
KK	Viersen	5	3	7
KL	Kaiserslautern	6	3	4
KN	Konstanz	4	4	7
KO	Koblenz	5	2	4
KR	Krefeld	9	4	7
KS	Kassel	12	5	3
L	Leipzig	9	7	8
LA	Landshut	11	6	8
LAU	Nürnberger Land	8	3	5
LB	Ludwigsburg	7	3	5
LD	Landau	6	4	5
LEV	Leverkusen	9	4	5
LG	Lüneburg	1	1	7
LI	Lindau	7	5	5
LL	Landsberg am Lech	8	7	10
LM	Limburg-Weilburg	7	5	8
LÖ	Lörrach	2	4	7
LU	Ludwigshafen	10	3	2
M	München	12	7	5
MA	Mannheim	10	5	4
MB	Miesbach	11	8	11
MD	Magdeburg	7	4	7
MG	Möchengladbach	10	5	7

Kennz.	Zulassungsbezirk	KH	VK	TK
MH	Mülheim an der Ruhr	11	4	5
MK	Märkischer Kreis	2	3	9
MQ	Saalekreis	4	3	9
MS	Münster	2	1	1
MTK	Main-Taunus-Kreis	9	2	2
MZ	Mainz	8	2	2
N	Nürnberg	12	4	2
NB	Neubrandenburg	1	2	9
NE	Rhein-Kreis Neuss	6	3	7
NF	Nordfriesland	1	3	9
NK	Neunkirchen an der Saar	8	4	5
NR	Neuwied	9	3	6
OA	Oberallgäu	8	7	8
OB	Oberhausen	10	4	6
OF	Offenbach	12	6	4
OH	Ostholstein	2	4	8
OL	Oldenburg	7	1	2
OS	Osnabrück	5	2	2
P	Potsdam	9	4	6
PA	Passau	10	7	10
PB	Paderborn	4	1	4
PF	Pforzheim	12	7	7
PI	Pinneberg	8	3	3
PS	Pirmasens	5	3	7
R	Regensburg	9	5	5

Kennz.	Zulassungsbezirk	KH	VK	TK
RA	Rastatt	7	5	9
RE	Recklinghausen	9	2	3
RH	Roth	7	3	7
RO	Rosenheim	10	6	8
RT	Reutlingen	5	5	7
RW	Rottweil	2	5	10
S	Stuttgart	9	5	4
SH	Schleswig-Holstein	1	3	9
SHA	Schwäbisch-Hall	2	3	8
SHL	Suhl	6	3	6
SI	Siegen	6	3	3
SK	Saalekreis	4	3	9
SM	Schmalkalden-Meiningen	2	3	6
SN	Schwerin	2	2	7
SP	Speyer	6	3	4
ST	Steinfurt	3	1	5
SW	Schweinfurt	10	3	2
SZ	Salzgitter	7	2	5
TBB	Main-Tauber-Kreis	4	6	10
TÖL	Bad Tölz-Wolfratshausen	9	7	10
TR	Trier	3	4	7
TÜ	Tübingen	3	5	7
UE	Uelzen	1	4	8
UL	Ulm	11	7	9
UM	Uckermark	1	3	11

Kennz.	Zulassungsbezirk	KH	VK	TK
UN	Unna	7	2	3
V	Vogtlandkreis	4	4	7
VB	Vogelsbergkreis	1	4	9
W	Wuppertal	12	5	5
WB	Wittenberg	2	5	11
WE	Weimar	2	3	6
WI	Wiesbaden	12	5	4
WOB	Wolfsburg	5	5	7
WÜ	Würzburg	10	5	1
WZ	Wetzlar	10	5	4
Z	Zwickau	3	4	8
WOB	Wolfsburg	8	4	7
WÜ	Würzburg	10	5	1
WW	Westerwald	6	4	9
Z	Zwickau	3	4	9

Auszug aus dem Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Fahrzeugversicherung

(Stand: 09. September 2021)

KW	PS	CCM	Typ (Verkaufsbezeichnung)	HSN	TSN	Klasse KH VK TK		
AUDI								
90	122		8X (A1 1.4 TFSI)	0588	ANX	15	16	17
110	149		GY (A3 Sportback 35 TFSI)	0588	BUD	14	20	21
110	149		B8 (A4 Avant 1.4 TFSI)	0588	BFR	13	21	22
110	149		B8 (A4 Avant 2.0 / 35 TDI)	0588	BFU	16	23	24
150	203		F2 (A6 Avant 40 TDI)	0588	BNE	14	24	24
169	229		F3 (Q3 45 TFSI Quattro)	0588	BOX	14	20	23
150	203		FY (Q5 40 TDI Quattro)	0588	BQW	16	24	26
158	214		GE (E-Tron 50 Quattro)	0588	BPG	20	27	25
BMW								
110	149		F1H (118D)	0005	CWP	17	23	24
147	199		1C (220D COUPE)	0005	BSP	20	26	26
135	183		G3C (420i COUPE)	0005	DAS	18	26	26
141	191		UKL-L (X1 SDRIVE 20i)	0005	CCA	17	21	23
195	265		G3X (X3 30D XDRIVE)	0005	CQR	16	24	25
180	244		3C (428i CABRIO)	0005	BTB	16	27	28
145	197		G4Z (Z4 SDRIVE 28i)	0005	CTG	12	21	21
75	101		BMW1-1 (i3 / iES)	0005	BSI	15	16	16
CITROEN								
121	164		S (DS3 1.6 T)	3001	ASH	13	16	20
133	180		3 (C4 Spacetourer 1.6)	3001	AZU	17	21	20
133	180		A (C5 Aircross 1.6 Hybrid)	1889	ACO	18	24	22

KW	PS	CCM	Typ (Verkaufsbezeichnung)	HSN	TSN	Klasse KH VK TK		
96	130		B (C4 1.5 HDI)	1889	ACV	15	20	19
110	149		R (C5 Kombi 2.0 HDI)	3001	AOL	19	19	21
FIAT								
88	119		199 (FIAT 500L 1.4)	1727	ABG	17	18	18
88	119		356 (TIPO FLH 1.4)	1727	AHT	18	18	19
125	169		334 (500X 1.4T 4X4)	1727	AAH	19	17	17
43	58		FA1 (FIAT 500E)	1727	AVN	13	18	16
96	130		356 (TIPO STH 1.6 D)	1727	AWE	18	18	23
FORD								
114	154		J2K (Puma M-Hybrid 1.0)	8566	BUD	14	21	24
74	100		DEH (FOCUS STH 1.0)	8566	BOX	14	21	24
74	100		JHH (Fiesta 1.0)	8566	BOF	16	18	20
118	160		BA7 (MONDEO FLH 1.5)	8566	BIU	18	23	25
134	182		DXA (C-MAX 1.5)	8566	BKY	18	19	22
74	100		DYB (FOCUS TURNIER 1.0)	8566	BEW	17	15	18
77	104		DXA (C-MAX 1.5 TDCI)	8566	BKV	18	17	21
114	154		DEH (FOCUS TURNIER M-HYBRID 1.0)	8566	BUE	13	20	23
HONDA								
95	129		FC (CIVIC 1.0)	7100	ADH	14	22	24
88	119		FC (CIVIC STH 1.6 CDTI)	7100	ADU	14	22	24
75	101		GK (JAZZ 1.3)	7100	ACV	16	20	21
96	130		RU (HR-V 1.5)	7100	ACT	17	21	21
107	145		RW (CR-V HYBRID 2.0 4WD)	7100	AEE	16	23	24
127	172		RW (CR-V 1.5)	7100	ADY	16	23	24

KW	PS	CCM	Typ (Verkaufsbezeichnung)	HSN	TSN	Klasse KH VK TK		
65	88		ZE2 (INSIGHT HYBRID 1.3)	7100	ABM	20	19	18
188	255		NA 1 (NSX Cabrio)	7100	489	23	34	32
JAGUAR								
110	149		DF (E-PACE D150 AWD)	1590	AHG	22	24	22
132	179		DC (F-PACE 20D)	1590	AEY	23	25	25
250	339		QQ6 (F-TYPE Roadster 3.0)	1590	ACJ	13	28	26
147	199		JA (XE 20T)	1590	ADR	19	24	23
132	179		JB (XF Sportbrake 20D AWD)	1590	AGX	20	27	25
KIA								
88	119		CD (CEED 1.0)	1260	AFH	13	19	20
118	160		CD (CEED SW 1.5)	1260	AFL	13	18	20
100	135		CD (X-CEED 1.6 CRDI)	1260	AFC	14	20	21
66	89		YB (RIO 1.4 CRDI)	8253	AGZ	14	17	19
81	110		PSEV (E-SOUL)	8253	AFD	19	21	20
77	104		DE (NIRO 1.6 HYBRID)	8253	AGL	18	21	21
104	141		QLE (SPORTAGE 1.7 CRDI)	1260	AEG	17	19	22
100	135		YB (STONIC 1.6 CRDI)	8253	AHT	14	15	18
LAND ROVER								
132	179		LC (DISCOVERY SPORT 2.0TD)	1590	AET	22	22	22
150	203		LY (RANGE ROVER VELAR D200 AWD)	1590	AJR	23	31	32
110	149		LZ (RANGE ROVER EVOQUE D150)	1590	AIF	22	25	24
147	199		LE (DEFENDER D200)	1590	AIS	22	27	27
155	210		LA (DISCOVERY 3.0 TD)	1590	AAZ	21	20	23
MAZDA								

KW	PS	CCM	Typ (Verkaufsbezeichnung)	HSN	TSN	Klasse KH VK TK		
121	164		KF (CX-5 2.0)	7118	AHC	17	27	30
90	122		DM (CX-30 2.0 Hybrid)	7118	AIC	15	20	22
81	110		DR (Mazda MX-30)	7118	All	14	22	19
89	121		DJ1 (CX-3 2.0)	7118	AHM	16	20	24
129	175		GH (Mazda 6 Kombi 2.2 D)	7118	AFV	16	23	25
85	115		DJ1 (CX-3 1.8 D AWD)	7118	AHT	18	21	24
132	179		DM (CW-30 2.0)	7118	AID	15	20	22
132	179		BPE (Mazda 3 STH 2.0)	7118	AAD	16	24	24
MERCEDES-BENZ								
155	210		204 (C 250 CABRIO)	1313	FHT	16	24	24
140	190		F2A (A 220 4 Matic)	1313	HVP	13	22	23
Fortsetzung MERCEDES-BENZ								
125	169		212 (E 220 CDI)	1313	BGT	23	24	24
115	156		204 K (C 180 T-Modell)	1313	EII	16	21	20
118	160		R1ES (E 200 D T-Modell)	1313	HQQ	17	24	25
145	197		204 X (EQC 400 4 Matic)	1313	HXW	21	28	27
155	210		245 G (GLA 250)	1313	DZI	17	21	20
145	197		204 X (GLC 200 Coupe)	1313	HZX	19	23	23
MITSUBISHI								
52	70		A00 (SPACE STAR 1.2)	7431	AAW	16	18	20
140	190		V80 (PAJERO 3.2 DI Diesel)	7107	AEY	22	20	22
110	149		CW0 (OUTLANDER 2.2 DI-D 4WD)	7107	AET	18	23	26
109	148		GK0 (ECLIPSE CROSS 2.2 DI-D)	7107	AFQ	18	25	26
110	149		GA0 (ASX 1.8 DI-D)	7107	ACZ	19	21	24
NISSAN								

KW	PS	CCM	Typ (Verkaufsbezeichnung)	HSN	TSN	Klasse KH VK TK		
117	159		J11 (Qashqai 1.3)	1329	ALP	14	20	23
72	97		K13 (Micra 1.2)	1329	AFW	16	15	15
90	122		ZE1 (Leaf)	1329	ALE	18	23	20
86	116		F15 (Juke 1.0)	1329	AFF	19	15	16
96	130		T32 (X-Trail 1.6 DCI)	1329	AIB	20	24	24
OPEL								
66	89		S-D (CORSA-E 1.4)	0035	BCB	17	16	16
103	140		J-A (MOKKA-B 1.4T)	0035	BAY	17	18	18
96	130		P7 MONOCAB C (CROSSLAND X 1.2)	0035	BJB	15	19	20
110	149		B-K (ASTRA-K SPORTS TOURER 1.4)	0035	BHV	13	19	19
125	169		Z-B (INSIGNIA-B GRAND SPORT 2.0 CDTI 4X4)	0035	BKS	17	24	24
88	119		Z (GRANDLAND X 1.6 CDTI)	0035	BLB	19	20	21
85	115		S-D (ADAM 1.0)	0035	BCU	13	15	16
92	125		B-K (ASTRA-K 1.4)	0035	BGG	14	19	20
PEUGEOT								
53	72		P (108 1.0)	3003	AZQ	14	16	16
96	130		L (308 SW 1.2T)	3003	ATM	15	20	21
96	130		C (2008 1.2)	3003	AVR	16	17	18
121	164		M (5008 1.6)	3003	AYK	18	21	20
121	164		C (208 1.6)	3003	AVO	15	20	23
PORSCHE								
257	349		982 (718 CAYMAN S 2.5)	0583	AJM	13	28	27
140	190		Y1A (TAYCAN CT 4S)	0583	ANI	19	28	30

KW	PS	CCM	Typ (Verkaufsbezeichnung)	HSN	TSN	Klasse KH VK TK		
185	251		95B (MACAN 2.0)	0583	AJG	22	27	26
218	296		9YA (CAYENNE 3.0 D)	0583	AKR	22	28	29
220	299		982 (718 BOXSTER 2.0)	0583	AJH	13	26	27
RENAULT								
54	73		R (CLIO GRANDTOUR 1.2)	3333	BAU	18	16	16
Fortsetzung RENAULT								
51	69		AG (ZOE)	3333	BMT	17	17	15
96	130		RJB (CAPTURE 1.3)	3333	BMV	19	20	20
110	149		RFB (MEGANE GRANDTOUR GT 1.6 DCI)	3333	BGX	18	22	23
120	163		RFE (KADJAR 1.6)	3333	BGY	21	21	22
SEAT								
110	149		5FP (ATECA 1.4 TSI)	7593	AMN	12	16	29
66	89		KJ (IBIZA 1.0 NG)	7593	ANN	13	16	18
110	149		KL (LEON 1.5 TSI HYBRID)	7593	AQN	13	20	21
130	176		7N (ALHAMBRA 2.0 TDI)	7593	AHP	20	21	21
140	190		KL (LEON SPORTSTOURER 2.0 TSI)	7593	APZ	12	21	19
ŠKODA								
77	104		5J (Fabia 1.4 TDI)	8004	AOS	13	16	20
140	190		NS (Kodiaq 2.0 TDI 4X4)	8004	ASD	12	20	24
110	149		NW (Kamiq 1.5 TSI)	8004	AUG	14	17	20
140	190		NX (Octavia Kombi 2.0 TSI 4X4)	8004	AVB	12	20	19
140	190		NU (Karoq 2.0 TSI 4X4)	8004	ATK	13	21	20
SUZUKI								
95	129		AZ (SWIFT SPORT HYBRID 1.4)	7102	AFE	14	18	21

KW	PS	CCM	Typ (Verkaufsbezeichnung)	HSN	TSN	Klasse KH VK TK		
103	140		LY (VITARA 1.4 ALLRAD)	8306	ACJ	15	19	20
103	140		JY (SX4 1.4)	8306	ACK	16	18	21
72	97		ZE1HE (SWACE KOMBI Hybrid 1.8)	8306	ACU	17	23	24
136	184		XA5P (ACROSS 2.5 PHEV)	7102	AFJ	17	27	30
TOYOTA								
73	99		XP13M (YARIS 1.3)	5013	AHF	16	17	18
112	152		ZE1HE (COROLLA TS HYBRID 2.0)	5013	AMX	15	20	22
85	115		AX1T (C-HR 1.2 AWD)	5013	ALA	17	20	24
129	175		XA5 (RAV4 2.0 AWD)	5013	AMR	16	23	25
85	115		ZE1HE-TMG (COROLLA TS 1.2)	5013	ANK	17	22	21
VOLKSWAGEN								
132	179		3C (PASSAT Variant 1.8 TSI)	0603	BRV	13	19	21
70	95		AW (POLO VI 1.0 TSI)	0603	CDS	12	17	19
81	110		CS (TAIGO 1.0 TSI)	0603	CQO	12	18	17
70	95		C1 (T-CROSS 1.0 TSI)	0603	CJG	12	15	17
110	149		AUV (GOLF VII SPORTSVAN 1.4 TSI)	0603	BMX	13	19	20
110	149		A1 (T-ROC Cabrio 1.5 TSI)	0603	CKX	14	18	18
96	130		CDV (Golf VIII Variant 1.5 TSI)	0603	COH	13	20	19
85	115		1T (TOURAN 2.0 TDI)	0603	CJM	16	19	21
VOLVO								
140	190		M (V40 CROSS COUNTRY 2.0 D4)	9101	BAQ	14	19	21
187	254		L (XC90 T5 AWD)	9101	BDJ	21	25	26
173	235		U (XC60 D5 AWD)	9101	BJE	19	21	22
Fortsetzung VOLVO								

KW	PS	CCM	Typ (Verkaufsbezeichnung)	HSN	TSN	Klasse KH VK TK		
184	250		Z (S60 T5)	9101	BOE	15	21	21
140	190		Z (V60 D4)	9101	BMA	14	21	21

Antrag auf Kraftfahrzeugversicherung - Auszug



Vermittler/Vermittler-Nr. _____ Versicherungsschein-Nr. _____ Antragseingang _____
 _____ Antragsnummer _____

Zutreffendes bitte ankreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder **Nichtbeantwortung** gelten als **Verneinung**.

**Antragsteller/
Versicherungs-
nehmer**

Anrede ☐ Herr ☐ Frau

Besondere Anredetitel _____

Name _____

Geburtsname _____

Vorname _____

Staatsangehörigkeit _____

Geburtsdatum _____

Straße, Haus-Nr. _____

Geburtsort _____

Postleitzahl, Wohnort _____

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung) _____

Branche _____

☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ öffentlicher Dienst

Telefon (privat) _____

Telefon (geschäftlich) _____

Telefon (mobil) _____

E-Mail _____

Vermittlerklausel, Kontaktdaten, Kommunikation:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter der Proximus Versicherung AG und der mich betreuende Vermittler meine Kontaktdaten aus diesem Antrag für die Kommunikation im Rahmen der regelmäßigen Kundenbetreuung nutzen dürfen. Erfasst sind neben allen meinen Versicherungsvertrag betreffenden Kontakten auch solche, die auf die inhaltliche Änderung, insbesondere Verlängerung, Ausweitung oder Ergänzung des bestehenden Vertragsverhältnisses sowie auf den Neuabschluss weiterer Verträge bei der Proximus Versicherung AG gerichtet sind. Die Einwilligung nach diesem Absatz kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag auch in Teilen streichen oder jederzeit widerrufen.

**Besondere
Vereinbarungen
bzw.
Bemerkungen**

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Besondere Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Gesellschaft.

Antragsgrund

- ☐ allgem. Kennzeichen ☐ Neuversicherung ☐ Wiederinkraftsetzung ☐ Änderung Zahlungsdaten
☐ rotes Kennzeichen ☐ Fahrzeugwechsel ☐ Änderung Deckung ☐ Angebot
☐ Kurzzeitkennzeichen ☐ SFR-Übertragung ☐ Änderungsantrag

Zahlungsweise

Nachlass: ☐ jährlich 5% ☐ halbjährlich 3% ☐ vierteljährlich 2% ☐ monatlich 0%

Vertragsdauer

Von VBK/VB abweichender **Versicherungsbeginn** ____ . ____ . 20 ____ 0:00 Uhr

Versicherungsablauf ____ . ____ . 20 ____ 24:00 Uhr

Beginn des Versicherungsschutzes ☐ ab Tag der Zulassung/Zuteilung

oder ☐ am: ____ . ____ . 20 ____ (mind. am Tag der Zulassung/Zuteilung)

Ende des Versicherungsschutzes bei rotem Kennzeichen am: ____ . ____ . 20 ____ oder bei Kurzzeitkennzeichen nach ____ Tagen

Bei der **Dauer von weniger als 1 Jahr** ☐ Vertragsverlängerung (G.1 AKB)

Fahrzeugdaten

Kennzeichen		Fahrzeughersteller		Typ/Ausführung bei Pkw (falls Typschl.-Nr. unbekannt)	
Leistung in kW		Schlüssel-Nr. für Hersteller (Marke) und Typ		Fahrzeugart	
Erstzulassung		Saisonkennzeichen gültig von _____. 20____ bis _____. 20____		Fzg-Ident.-Nr. (mind. 8 Stellen)	
Hubraum bei Kraftrad	 cm ³			Bei Krädern über 20.000 € Neuwert Kaufpreis in € inkl. MwSt angeben	 €
Gesamtneuwert bei Camping- fahrzeugen in € inkl. MwSt.		Zuschlagspflichtige Sonderausstattung (über 10.000 €); ggf. auf Beiblatt			
		und Anfrage Direktion			
		Rechnungsvorlage im Schadenfall			

Vorfahrzeug

Kennzeichen		☐ ab-/umgemeldet am: _____. _____. 20____	
		☐ verkauft am: _____. _____. 20____	Versicherungsschein-Nummer
		☐ weiterversichert bei der Proximus Versicherung AG	

**Schaden-
freiheitsrabatt**

☐ Versichererwechsel	Wer hat den Vertrag gekündigt?	☐ VN/Antragsteller	☐ Versicherer	☐ ungekündigt
VS-Nr.		Name des Vor-Versicherungsunternehmens		
Anzahl schadenfreie Kalenderjahre am 01.01. des Beginnjahres	Haftpflcht	Vollkasko	Anzahl gemeldeter Schäden seit 01.01. bis jetzt	Haftpflcht
☐ Zweitwagenregelung mit Einstufung in SF 1				Vollkasko
☐ Zweitwagenregelung mit Einstufung in SF 3				
	☐ Führerscheinregelung mit Einstufung in SF ½	gültiger Führerschein Klasse		seit:
	☐ Rabattübertragung von einem anderen Fahrzeug			
	☐ Rabattübertragung von einer anderen Person			
	☐ Rabattübertragung mit mehreren Verträgen (Rabatt- Tausch)			

TarifmerkmaleVerwendungs-
zweck: private
Nutzung

Wohneigentum und / oder Garage	Datum des Fahrzeugerwerbs	
☐ selbstbewohntes Ein-/Zweifamilienhaus		
☐ selbstbewohnte Eigentumswohnung	falls abweichend v. Erstzulassung	
Fahrzeugnutzkerkreis	km-Leistung pro Jahr (in Tausend)	
☐ VN und Partner		
☐ Familie mit Kind unter 16 Jahre	km-Stand bei Antragstellung (in Tausend)	

**Deckungs-
umfang**

Haftpflcht	Nettojahresprämie in €
☐ Haftpflicht mit 100 Mio. € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden (max. 8 Mio € je getötete oder verletzte Person)	
☐ Gesetzliche Mindestdeckungssummen	
Schutzbrief	
☐ Autoschutzbrief einschließen	
Fahrerschutz	
☐ Fahrerschutz-Versicherung einschließen	
Kasko	
☐ Vollkasko	☐ Teilkasko
☐ 150 € SB ☐ 300 € SB ☐ 500 € SB ☐ 1.000 € SB ☐ 2.500 € SB ☐ 5.000 € SB	☐ 150 € SB
	☐ 300 € SB
einschl. Teilkasko	☐ 500 € SB
☐ ohne SB ☐ 150 € SB ☐ 500 € SB ☐ 1.000 € SB ☐ 2.500 € SB ☐ 5.000 € SB	☐ ohne Selbstbeteiligung

Rabattschutz

☐ Rabattschutz einschließen

Gesamtjahresnettoprämie in €

Datum/Unterschrift Antragsteller
(bei Minderjährigen Mitunterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Datum/Unterschrift Vermittler

Vertragsspiegel Kraftfahrtversicherung



Antragsteller/
Versicherungs-
nehmer

Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
------	---------	--------------	-------	---

Halter

Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
------	---------	--------------	-------	---

Anschrift

--	--	--	--	--

Versicherungs-
nachweis

Versicherungsschein-Nr.				
-------------------------	--	--	--	--

Bedingungen				
-------------	--	--	--	--

Beginn				
--------	--	--	--	--

Ablauf				
--------	--	--	--	--

Zahlungsweise				
---------------	--	--	--	--

Prämie	Haftpflicht			
	Kasko			
	Schutzbrief			
	Gesamt			

Fälligkeit				
------------	--	--	--	--

Deckungssummen				
Haftpflicht				

Vollkasko / SB				
----------------	--	--	--	--

Teilkasko / SB				
----------------	--	--	--	--

Schutzbrief				
-------------	--	--	--	--

Rabatt-Grundjahr (KH / VK)				
-------------------------------	--	--	--	--

Rabattschutz				
--------------	--	--	--	--

SF-Klasse	Haftpflicht			
	Vollkasko			

Fahrzeugdaten	Kfz-Kennzeichen			
	Art			
	KW / PS			
	Hersteller- und Typschlüssel			
	Fz.-Identifizierungs- nummer			
	Datum Erstzulassung			
	Datum Erwerb			
	Typklasse			

Regionalklasse	Haftpflicht			
		Kasko		
	Haftpflicht			
		Kasko		

individuelle Tarifmerkmale	Datum Erst- zulassung / Fz.-Alter			
	Jahres-Fahrleistung (km)			
	EFH / ZFH / Eigentumswohnung			

Garage

Einzel- /
Partnernutzung

Familie / Kind unter
16 Jahren

RECHTSSCHUTZ

BEDINGUNGEN

Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2021)

Tarife & Materialien

Prämientarif Rechtsschutz

Antrag auf Rechtsschutz - Auszug

Vertragsspiegel Rechtsschutz

Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2021)

(Stand: Juli 2021)

1. Welche Aufgaben übernimmt die Rechtsschutzversicherung?

2. Welchen Rechtsschutz haben Sie?

- 2.1 Welche Personen und Lebensbereiche sind versichert?
- 2.2 In welchen Rechtsbereichen sind Sie versichert (Leistungsarten)?
- 2.3 Leistungsumfang
- 2.4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Versicherungsschutz

3. Was ist nicht versichert?

- 3.1 Zeitliche Ausschlüsse
- 3.2 Inhaltliche Ausschlüsse
- 3.3 Einschränkung unserer Leistungspflicht
- 3.4 Ablehnung des Versicherungsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit/Stichentscheidverfahren

4. Was müssen Sie beachten?

- 4.1 Verhalten im Versicherungsfall/Erfüllung von Obliegenheiten
- 4.2 Weitere besondere Verhaltensregeln/Obliegenheiten
- 4.3 Besonderheiten im Verkehrs-Rechtsschutz beim Kauf eines weiteren Fahrzeugs
- 4.4 Besonderheiten im Fahrer-Rechtsschutz bei Fahrzeugkauf

5. In welchen Ländern sind Sie versichert?

- 5.1 Hier haben Sie Versicherungsschutz
- 5.2 Hier haben Sie Versicherungsschutz mit Einschränkungen

6. Wann beginnt und endet Ihre Rechtsschutzversicherung?

- 6.1 Beginn des Versicherungsschutzes
- 6.2 Dauer und Ende des Vertrages

7. Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie eine Prämie nicht rechtzeitig bezahlen?

- 7.1 Prämie und Versicherungsteuer
- 7.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
- 7.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie
- 7.4 Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
- 7.5 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
- 7.6 Prämienanpassung

7.7 Änderung wesentlicher Umstände der Prämienfestsetzung

8. Wann verjähren Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag?

8.1 Gesetzliche Verjährung

8.2 Die Verjährung wird ausgesetzt

9. Welches Recht ist anzuwenden und wo ist der Gerichtsstand?

9.1 Anzuwendendes Recht

9.2 Klagen gegen das Versicherungsunternehmen

9.3 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Die ARB 2021 sind nach dem Bausteinprinzip aufgebaut. Die Klauseln sind den einzelnen Vertragsarten (Privat, Beruf, Verkehr und Wohnen) durch den nachfolgenden Buchstabenschlüssel zugeordnet. Klauseln bzw. Abschnitte, die für alle Vertragsarten einschlägig sind, haben die Zuordnung A:

- | | | | |
|-------------|---|-----------|----|
| • Allgemein | A | • Verkehr | Vk |
| • Beruf | B | • Fahrer | D |
| • Privat | P | • Wohnen | W |

In der Praxis erhält der Versicherungsnehmer nur den Teil der Bedingungen, für dessen Produkt er sich entschieden hat, z. B. beim Privat-Rechtsschutz nur alles mit der Buchstaben-Kennung A und P.

1. Welche Aufgaben übernimmt die Rechtsschutzversicherung?

A

Sie möchten Ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen. Wir erbringen die dafür erforderlichen Leistungen. Der Umfang unserer Leistungen ist im Versicherungsantrag, im Versicherungsschein und in diesen Versicherungsbedingungen beschrieben.

2. Welchen Rechtsschutz haben Sie? A

Sie haben folgenden Bereich (Vertragsform) versichert: A

- Privat-Rechtsschutz, P
- Berufs-Rechtsschutz, B
- Verkehrs-Rechtsschutz, Vk

- Fahrer-Rechtsschutz, D
- Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz. W

2.1 Welche Personen und Lebensbereiche sind versichert? A

Sie können wählen, welche Personen mitversichert sein sollen. Die Proximus bietet Ihnen die Single- und die Familien-Varianten an – welche Variante Sie versichert haben, steht in Ihrem Versicherungsschein:

2.1.1 Single-Variante

In dieser Variante sind nur Sie als unser Versicherungsnehmer versichert.

2.1.2 Familien-Variante

In dieser Variante sind neben Ihnen als unser Versicherungsnehmer mitversichert:

- Ehepartner/Lebenspartner

Mitversichert sind auch Ihr Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner, egal wo dieser wohnt, oder Ihr Partner, der mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei Ihnen mit Erstwohnsitz gemeldet ist. Ist Ihr Partner in einer Pflegeeinrichtung untergebracht, ist er auch mitversichert.

- Kinder

Mitversichert sind Ihre Kinder und die Kinder Ihres Partners (leibliche Kinder, Adoptiv-, Pflege-, Stiefkinder).

Für volljährige, unverheiratete Kinder gilt: Die Mitversicherung endet mit der Heirat oder nach dem Abschluss ihres Studiums oder ihrer Ausbildung, sobald diese zu arbeiten beginnen. Dies ist der Fall, wenn:

- die Kinder zum ersten Mal eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und
- sie dabei ein eigenes Einkommen erzielen.

(Z. B.: Ihre Tochter wohnt während des Studiums nicht bei Ihnen. Dennoch ist sie bei Ihnen mitversichert. Folgt nach dem Studium eine Arbeitslosigkeit, besteht die Mitversicherung weiterhin. Beginnt sie nach ihrem Studium eine Festanstellung in einer Firma, dann ist sie nicht mehr bei Ihnen mitversichert und benötigt einen eigenen Rechtsschutz.)

Sind Ihre Kinder in einer Pflegeeinrichtung untergebracht, sind diese immer mitversichert.

2.1.3 Ansprüche Dritter nach Tod oder Verletzung des Versicherungsnehmers/der mitversicherten Person

Wenn Sie oder eine mitversicherte Person verletzt oder getötet werden, gilt: Versichert sind auch Ansprüche, die folgende Personen kraft Gesetzes dann geltend machen können:

- der mitversicherte Ehe- oder Lebenspartner
- eine andere Person aus dem Kreis der Kinder, Eltern und Geschwister

Z. B.: Sie werden bei einem Verkehrsunfall getötet. Ihre Kinder machen Ansprüche auf Unterhalt gegen den Unfallgegner geltend.

Diese Personen sind unter den folgenden Voraussetzungen auch als Nebenkläger vor einem deutschen Strafgericht versichert:

- Der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ist durch eine Straftat getötet worden. Diese Straftat ist im Rechtsschutz für Opfer von Gewalttaten enthalten (siehe Ziffer 2.2.12).

Z. B.: Sie werden bei einem Raubüberfall getötet. Ihre Kinder treten im Strafprozess als Nebenkläger auf.

2.1.4 Rechtsstellung mitversicherter Personen und Widerspruchsrecht des Versicherungsnehmers

Alle für Sie geltenden Regelungen gelten sinngemäß auch für mitversicherte Personen.

Für die Erfüllung der Obliegenheiten gilt: Sie bleiben neben den mitversicherten Personen für die Erfüllung verantwortlich. Mehr zu den Obliegenheiten finden Sie in Ziffer 4.

Wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt, können Sie dem widersprechen.

Ausnahme: Sie können nicht widersprechen, wenn es sich um Ihren ehelichen oder eingetragenen Lebenspartner handelt.

2.1.5 Versicherte Lebensbereiche A

Im Privat-Rechtsschutz: P

Sie haben Versicherungsschutz für Ihren **privaten** Bereich. Sie haben hier **keinen** Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer der folgenden Tätigkeiten wahrnehmen: eine gewerbliche Tätigkeit,

- eine freiberufliche Tätigkeit,
- eine sonstige selbstständige Tätigkeit.

Wann liegt eine sonstige selbstständige Tätigkeit vor?

Wenn Einkünfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden oder werden sollen, die keine Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit (**z. B. Löhne**

oder Gehälter) oder Einkünfte aus Rente sind.

Versicherungsschutz haben Sie und die in Ihrem Vertrag mitversicherten Personen (**siehe 2.1.2**) auch, wenn Sie am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, und zwar

- als Fahrgast,
- als Fußgänger oder
- als Radfahrer.

Folgende Leistungsarten sind versichert:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (**siehe 2.2.1**)
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (**siehe 2.2.4**)
- Steuer-Rechtsschutz (**siehe 2.2.5**)
- Sozial-Rechtsschutz (**siehe 2.2.6**)
- Verwaltungs-Rechtsschutz (**siehe 2.2.7**)
- Straf-Rechtsschutz (**siehe 2.2.9**)
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (**siehe 2.2.10**)
- Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (**siehe 2.2.11**)
- Opfer-Rechtsschutz (**siehe 2.2.12**)
- Cyber-Rechtsschutz (**siehe 2.2.13**)

Folgende Ausschlüsse sind unter anderem zu beachten:

- Grundstückserwerb (**siehe 3.2.2**)
- Handelsgesellschaften (**siehe 3.2.5**)
- Urheberrechte (**siehe 3.2.6**)
- Kartellrecht (**siehe 3.2.7**)
- Erwerb, Veräußerung und Finanzierung (z. B. von Wertpapieren; **siehe 3.2.8**)
- Darlehen und Glücksspiel (**siehe 3.2.9**)
- Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (**siehe 3.2.10**)
- Lebenspartner untereinander (**siehe 3.2.18**)
- Teilnutzungsrecht (**siehe 3.2.23**)

Folgende Bereiche sind mit einem extra Baustein zu versichern und nicht im Privat-Rechtsschutz enthalten:

- Berufs-Rechtsschutz,
- Verkehrs-Rechtsschutz,
- Fahrer-Rechtsschutz,
- Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz.

Im Berufs-Rechtsschutz: B

Sie haben Versicherungsschutz für Ihre berufliche, nichtselbstständige Tätigkeit (*z. B. als Arbeitnehmer, Beamter, Richter*).

Folgende Leistungsarten sind versichert:

- Arbeits-Rechtsschutz (*siehe 2.2.2*)
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (*siehe 2.2.8*)

Folgende Ausschlüsse sind unter anderem zu beachten:

- kollektives Arbeits- und Dienstrecht (*siehe 3.2.4*)
- Handelsgesellschaften oder Anstellungsverträge (*siehe 3.2.5*)
- Urheberrechte (*siehe 3.2.6*)
- Kartellrecht (*siehe 3.2.7*)
- Erwerb, Veräußerung und Finanzierung (*z. B. von Wertpapieren; siehe 3.2.8*)
- Darlehen und Glücksspiel (*siehe 3.2.9*)

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als

- Eigentümer,
- Halter,
- Erwerber,
- Leasingnehmer/Mieter,
- Fahrer

von Motorfahrzeugen sowie Anhängern.

Der Verkehrs-Rechtsschutz und der Fahrer-Rechtsschutz sind mit einem extra Baustein zu versichern.

Im Verkehrs-Rechtsschutz: Vk

Im Verkehrsbereich haben Sie die Möglichkeit, lediglich ein Fahrzeug oder aber alle Fahrzeuge zu versichern.

Single-Tarif

Versichern Sie ein Fahrzeug, so bezieht sich der Rechtsschutz auf das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug (motorgetrieben) sowie einen Anhänger.

Sie sind versichert als Fahrer, Insasse, Halter, Eigentümer, Leasingnehmer dieses Fahrzeuges sowie Anhängers.

Mieten Sie ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug sowie dessen Anhänger, gilt: Sie sind als Fahrer, Insasse, Mieter versichert.

Der Erwerb eines Fahrzeugs ist ausschließlich nach Ziffer 4.3 (Fahrzeugwechsel) versichert.

Möchten Sie mehrere Fahrzeuge versichern oder sind Sie nicht alleinstehend (weil etwa Kinder in Ihrem Haushalt leben), so steht Ihnen der Verkehrs-Rechtsschutz Familien-Tarif zur Verfügung.

Familien-Tarif

Versichern Sie alle Fahrzeuge, so sind Sie und die mitversicherten Personen versichert als Fahrer, Insasse, Halter, Eigentümer, Erwerber, Leasingnehmer von motorgetriebenen Landfahrzeugen sowie deren Anhänger. Diese Fahrzeuge müssen im Versicherungsschein genannt sein.

Mieten Sie ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug sowie dessen Anhänger, gilt: Sie und die mitversicherten Personen sind als Fahrer, Insasse, Mieter versichert.

(Wenn der Versicherungsnehmer mehrere Fahrzeuge und/oder mitversicherte Personen absichern möchte, muss der Familien-Tarif gewählt werden.)

Zusätzlich zu den oben genannten versicherten Personen sind mitversichert:

- alle Personen als berechnigte Fahrer der im Single- oder Familien-Tarif versicherten Fahrzeuge,
- alle Personen als berechnigte Insassen der im Single- oder Familien-Tarif versicherten Fahrzeuge.

Ist der Eigentümer oder Halter des versicherten Fahrzeugs nicht mit dem Versicherungsnehmer identisch, sind außerdem mitversichert:

- der Eigentümer,
- der Halter.

Außerdem sind Sie und die ggf. mitversicherten Personen als Teilnehmer am öffentlichen Verkehr versichert:

- wenn Sie ein fremdes Fahrzeug fahren
- als Fußgänger, Radfahrer und bei sportlichen Betätigungen,
- wenn Sie als Fahrgast, Passagier oder Insasse unterwegs sind.

Bitte beachten Sie:

Dies gilt für Fahrzeuge, die privat und/oder für die nichtselbstständige Tätigkeit genutzt werden.

Nicht versichert ist Folgendes:

Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten, ausgeübten oder beendeten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit wahr.

Folgende Leistungsarten sind versichert:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (*siehe 2.2.1*)
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (*siehe 2.2.4*)
- Steuer-Rechtsschutz (*siehe 2.2.5*)
- Verwaltungs-Rechtsschutz (*siehe 2.2.7*)
- Straf-Rechtsschutz (*siehe 2.2.9.2*)
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (*siehe 2.2.10*)
- Folgende Ausschlüsse sind unter anderem zu beachten:
- Abwehr von Schadenersatzansprüchen (*siehe 3.2.3*)
- Halt- und Parkverstöße (*siehe 3.2.16*)
- Lebenspartner untereinander (*siehe 3.2.18*)

Im Fahrer-Rechtsschutz: D

Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen, bei der Teilnahme im öffentlichen Verkehr

- als Fahrer eines fremden Kraftfahrzeuges, Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.

Fremd sind solche Fahrzeuge oder Anhänger, wenn diese weder

- Ihnen gehören noch
- auf Sie zugelassen sind oder
- mit einem Versicherungskennzeichen auf Ihren Namen versehen sind.

Versicherungsschutz haben Sie auch, wenn Sie am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, und zwar

- als Fahrgast,
- als Fußgänger oder
- als Radfahrer.

Folgende Leistungsarten sind versichert:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (*siehe 2.2.1*)
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (*siehe 2.2.4*)
- Verwaltungs-Rechtsschutz (*siehe 2.2.7*)
- Straf-Rechtsschutz (*siehe 2.2.9.2*)
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (*siehe 2.2.10*)

Folgende Ausschlüsse sind unter anderem zu beachten:

- Abwehr von Schadenersatzansprüchen (*siehe 3.2.3*)
- Halt- und Parkverstöße (*siehe 3.2.16*)

Im Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz: W

Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile in folgenden Eigenschaften nutzen, und zwar als

- Eigentümer,
- Vermieter,
- Verpächter,
- Mieter,
- Pächter,
- sonstiger Nutzungsberechtigter.

Die Eigenschaften und das Grundstück, Gebäude oder der Gebäudeteil müssen im Versicherungsschein angegeben sein. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen.

Wenn Sie das im Versicherungsschein bezeichnete, selbst genutzte Wohnobjekt wechseln, geht der Versicherungsschutz auf das neue Wohnobjekt über und umfasst auch Versicherungsfälle,

- die erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Wohnobjekt eintreten oder
- die sich auf das neue Wohnobjekt beziehen und vor dessen geplantem oder tatsächlichem Bezug eintreten.

Folgende Leistungsarten sind versichert:

- Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (*siehe 2.2.3*)
- Steuer-Rechtsschutz (*siehe 2.2.5*)

Folgende Ausschlüsse sind unter anderem zu beachten:

- Grundstückserwerb (*siehe 3.2.2*)
- steuerliche Bewertung von Grundstücken (*siehe 3.2.12*)
- Enteignungsangelegenheiten (*siehe 3.2.15*)
- Lebenspartner untereinander (*siehe 3.2.18*)

2.2 In welchen Rechtsbereichen sind Sie versichert (Leistungsarten)? A

Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz folgende Leistungsarten:

2.2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz P, Vk, D

für die Durchsetzung Ihrer Schadenersatzansprüche.

Solche Schadenersatzansprüche dürfen allerdings nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen Rechts an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen. (*Dingliche Rechte sind Rechte, die gegenüber jedermann wirken und von jedem respektiert werden müssen, z. B. Eigentum.*)

(*Das bedeutet z. B., dass wir Schadenersatzansprüche wegen der Beschädigung eines Fernsehers gegen den Schädiger abdecken, nicht aber Ansprüche bei einer mangelhaften Fernsehreparatur. Diese sind über den Vertrags-Rechtsschutz nach 2.2.4 versichert.*) P

(*Das bedeutet z. B., dass wir Schadenersatzansprüche wegen eines Autounfalles gegen den Unfallgegner abdecken, nicht aber Ansprüche bei einer mangelhaften Handwerkerleistung – wie aus einer Autoreparatur. Diese sind über den Vertrags-Rechtsschutz nach 2.2.4 versichert.*) Vk, D

2.2.2 Arbeits-Rechtsschutz, B

um Ihre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus

- Arbeitsverhältnissen,
- öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich dienstrechtlicher und versorgungsrechtlicher Ansprüche.

2.2.3 Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz, W

um Ihre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus

- Miet- und Pachtverhältnissen (*z. B. Streitigkeiten wegen Mieterhöhung*),

- sonstigen Nutzungsverhältnissen (*z. B. Streitigkeit um ein Wohnrecht*),
- dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile betreffen (*z. B. Streitigkeit um den Verlauf der Grundstücksgrenze*).

2.2.4 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht, P, Vk

um Ihre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten. (*Ein Schuldverhältnis besteht z. B. zwischen Käufer und Verkäufer. Ein Streit über ein dingliches Recht kann z. B. zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer auf Herausgabe einer Sache bestehen.*)

Dieser Versicherungsschutz gilt nicht, soweit es sich um eine Angelegenheit aus folgenden Bereichen handelt:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (*siehe 2.2.1*),
- Arbeits-Rechtsschutz (*z. B. Streit aus oder um Ihr Arbeitsverhältnis*) (*siehe 2.2.2*) oder
- Wohnungs- oder Grundstücks-Rechtsschutz (*z. B. Streit aus Ihrem Mietverhältnis oder wenn Sie als Eigentümer oder Besitzer eines Grundstücks oder Gebäudes betroffen sind*) (*siehe 2.2.3*).

Im Verkehrs- und Fahrer-Rechtsschutz gilt: Vk, D

Es besteht auch Versicherungsschutz für Verträge, mit denen Sie Kraftfahrzeuge und Anhänger zur Eigennutzung erwerben wollen, auch wenn diese später nicht auf Sie zugelassen werden.

Ausnahme: Sie haben keinen Versicherungsschutz im Vertrags- und Sachenrecht, wenn Sie Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr sind (*z. B.: Streit um eine Taxirechnung*). Dies ist nur über den Privat-Rechtsschutz versicherbar.

2.2.5 Steuer-Rechtsschutz, P, Vk, W

um Ihre rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit Steuern und Abgaben vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten wahrzunehmen, und in Ein-/Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren vorangehen (*z. B. Streitigkeiten mit dem zuständigen Finanzamt wegen nicht anerkannter Werbungskosten*).

2.2.6 Sozial-Rechtsschutz, P

um Ihre rechtlichen Interessen vor deutschen Sozialgerichten wahrzunehmen, und in Ein-/Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren vorangehen. (*Auseinandersetzung mit einem Sozialversicherungsträger, z. B. mit der Berufsgenossenschaft, wegen eines Wegeunfalles.*)

2.2.7 Verwaltungs-Rechtsschutz, P, V k, D

um Ihre rechtlichen Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten wahrzunehmen (*z. B. Wiedererlangung der Fahrerlaubnis*);

um Ihre rechtlichen Interessen in nicht verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsgerichten wahrzunehmen und in Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren vorangehen (*z. B. Streitigkeiten wegen der Vergabe von Kita-Plätzen oder Bafög-Streitigkeiten*).

Ausnahme: Nicht versichert sind Streitigkeiten über den Zugang zum Hochschulstudium. Dazu zählen vor allem alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Berechtigung und der Zulassung zum Hochschulstudium (*z. B. Streitigkeiten wegen der Vergabe von Studienplätzen*).

2.2.8 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz B

für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren (*Disziplinarrecht: Es geht um Dienstvergehen von z. B. Beamten oder Soldaten; Standesrecht: berufsrechtliche Belange von freien Berufen, z. B. von Ärzten oder Rechtsanwälten*).

2.2.9 Straf-Rechtsschutz P, Vk, D

2.2.9.1 Straf-RS für nicht verkehrsrechtliche Vergehen P

Versicherungsschutz besteht

für die Verteidigung, wenn Ihnen ein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird. (*Vergehen sind Straftaten, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr oder Geldstrafe bedroht sind.*)

Sie haben Versicherungsschutz unter **folgenden Voraussetzungen:**

- Das Vergehen ist vorsätzlich **wie auch** fahrlässig nach dem Gesetz strafbar, und
- Ihnen wird ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen.

Wird Ihnen jedoch ein vorsätzliches Verhalten vorgeworfen, erhalten Sie zunächst keinen Versicherungsschutz. Wenn Sie nicht wegen vorsätzlichen Verhaltens verurteilt werden, erhalten Sie rückwirkend Versicherungsschutz. Ändert sich der Vorwurf während des Verfahrens auf fahrlässiges Verhalten, besteht ab diesem Zeitpunkt Versicherungsschutz.

In folgenden Fällen haben Sie also keinen Versicherungsschutz:

- Ihnen wird ein **Verbrechen** vorgeworfen (Straftat, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist),

- Ihnen wird ein **Vergehen** vorgeworfen, das nur vorsätzlich begangen werden kann (*z. B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug*).

Dabei ist es egal, ob der Vorwurf berechtigt ist oder wie das Strafverfahren ausgeht.

2.2.9.2 Straf-RS für verkehrsrechtliche Vergehen Vk, D

Versicherungsschutz besteht

für die Verteidigung, wenn Ihnen ein verkehrsrechtliches Vergehen vorgeworfen wird (Straftat, die die Verletzung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr unter Strafe stellt und im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr oder Geldstrafe bedroht ist).

Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskräftig fest, dass Sie das Vergehen **vorsätzlich** begangen haben. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, uns die entstandenen Kosten zu erstatten.

Sie haben **keinen** Versicherungsschutz, wenn Ihnen ein **Verbrechen** vorgeworfen wird (Straftat, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist).

2.2.10 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz P, Vk, D

für Ihre Verteidigung, wenn Ihnen eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen wird. (*Z. B.: Sie verstoßen gegen die Gurtpflicht oder verursachen unzulässigen Lärm.*)

2.2.11 Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht P

für einen Rat oder eine Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes in Familien-, Lebenspartnerschafts- und erbrechtlichen Angelegenheiten.

2.2.12 Opfer-Rechtsschutz P

als Nebenkläger für eine erhobene öffentliche Klage vor einem deutschen Strafgericht. Voraussetzung ist, dass Sie oder eine mitversicherte Person als **Opfer einer Gewaltstraftat** verletzt wurden.

Eine Gewaltstraftat liegt vor bei Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, schwerer Verletzung der körperlichen Unversehrtheit und der persönlichen Freiheit sowie bei Mord und Totschlag.

(*Dem Versicherungsnehmer wird z. B. durch einen Räuber die Geldbörse weggerissen – der Versicherungsnehmer stürzt schwer und erleidet einen irreparablen Hirnschaden.*)

Sie haben Versicherungsschutz für die Beistandsleistung eines Rechtsanwaltes im:

- Ermittlungsverfahren,
- Nebenklageverfahren,
- für den Antrag nach § 1 Gewaltschutzgesetz,
- für den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich nach § 46 a Ziffer 1 Strafgesetzbuch in nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten.

Sie haben zusätzlich Versicherungsschutz für die außergerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch und dem Opferentschädigungsgesetz.

Aber nur unter **folgenden Voraussetzungen**:

- Sie sind nebenklageberechtigt und
- wurden durch eine der oben genannten Straftaten verletzt und
- es sind dadurch dauerhafte Körperschäden eingetreten.

2.2.13 Cyber-Rechtsschutz P

für die außergerichtliche Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen durch einen Rechtsanwalt, wenn Ihnen als Privatperson ein Urheberrechtsverstoß im Internet vorgeworfen wird. (*Z. B.: Sie werden wegen des Herunterladens von Musik aus dem Internet abgemahnt*).

Hierfür tragen wir die Kosten bis zu 1.000 € für einen Versicherungsfall pro Versicherungsjahr.

Der Ausschluss unter Ziffer 3.2.6 greift hier nicht;

für die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes, wenn Sie eine Strafanzeige wegen Schädigung Ihrer Online-Reputation (eine über das Internet verbreitete Verletzung Ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts) oder wegen Identitätsmissbrauchs im Internet (ungenehmigte oder missbräuchliche Nutzung Ihrer persönlichen Daten) erstatten wollen.

Hierfür tragen wir die Kosten bis zu 1.000 € pro Versicherungsjahr.

(*Z. B.: Sie werden in einem Gruppen-Chat beleidigt oder es wurden widerrechtlich Fotos von Ihnen im Internet veröffentlicht*)

2.3 Leistungsumfang A

Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen, damit Sie Ihre Interessen im nachfolgend erläuterten Umfang wahrnehmen können.

Den Prämien liegt eine Versicherungssumme von 1.000.000 € je Rechtsschutzfall zugrunde. Zusätzlich werden für Strafkautionen bis zu 200.000 € als Darlehen bereitgestellt.

Zahlungen für Sie selbst und für mitversicherte Personen in demselben Versicherungsfall rechnen wir zusammen. Dies gilt auch für Zahlungen

aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.

2.3.1 Leistungsumfang im **Inland** A

Wir übernehmen folgende Kosten:

2.3.1.1 Um Ihnen eine einvernehmliche Konfliktbeilegung zu ermöglichen, tragen wir die Kosten bis zu 1.500 € je Mediation (Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mit Hilfe eines Mediators freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konfliktes anstreben), jedoch nicht mehr als 3.000 € für alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten Mediationsverfahren. Der Mediator kann von uns benannt oder aber auch von Ihnen im Abstimmung mit der anderen Partei bestimmt werden.

Die Mediation kann in Anwesenheit der Beteiligten, telefonisch oder auch online erfolgen.

Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, übernehmen wir anteilig die Kosten für Sie und die versicherten Personen.

Für die Tätigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich.

2.3.1.2 Die Vergütung **eines** Rechtsanwaltes, der Ihre Interessen vertritt. (*Wenn Sie mehr als einen Rechtsanwalt beauftragen, tragen wir die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht. Auch Mehrkosten aufgrund eines Anwaltswechsels tragen wir nicht.*)

Wir erstatten maximal die gesetzliche Vergütung eines Rechtsanwaltes, der am Ort des zuständigen Gerichtes ansässig ist oder wäre. Die gesetzliche Vergütung richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.

Wohnen Sie mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt?

Dann übernehmen wir bei Ihrer gerichtlichen Streitigkeit weitere anwaltliche Kosten, und zwar bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines anderen Rechtsanwaltes, der nur den Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zuständigen Gerichtes führt (*sogenannter Korrespondenzanwalt*).

Dies gilt nur für die erste Instanz.

Ausnahme: Im Straf-, Ordnungswidrigkeiten- sowie Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz tragen wir diese weiteren Kosten **nicht**. P, B, Vk, D

Wenn sich die Tätigkeit des Anwaltes auf die folgenden Leistungen beschränkt, dann tragen wir je Versicherungsfall Kosten von höchstens 250 €: A

- Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriftlichen Rat,
- er gibt Ihnen eine Auskunft oder

- erarbeitet für Sie ein Gutachten.

2.3.1.3 Wir übernehmen Ihre Kosten für einen öffentlich bestellten, technischen Sachverständigen oder eine rechtsfähige, technische Sachverständigenorganisation (**z. B. TÜV oder DEKRA**), Vk, D

- in Fällen der Verteidigung in einem verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren oder
- wenn Sie Ihre rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturverträgen von Kraftfahrzeugen und Anhängern wahrnehmen.

2.3.1.4 Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten auch P, Vk, W

- im Steuer-Rechtsschutz (**siehe 2.2.5**) für Angehörige der steuerberatenden Berufe (**z. B. Steuerberater**),
- in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (**siehe 2.2.11**) für Notare.

2.3.2 Leistungsumfang im **Ausland** A

2.3.2.1 Bei einem Versicherungsfall im Ausland tragen wir die Kosten für einen Rechtsanwalt, der für Sie am zuständigen Gericht im Ausland tätig wird. Dies kann sein entweder:

- ein am Ort des zuständigen Gerichtes ansässiger, **ausländischer** Rechtsanwalt oder
- ein Rechtsanwalt in Deutschland.

Den Rechtsanwalt in Deutschland vergüten wir so, als wäre der Rechtsstreit am Ort seines Anwaltsbüros in Deutschland.

Diese Vergütung ist begrenzt auf die gesetzliche Vergütung.

Ist ein ausländischer Rechtsanwalt für Sie tätig und wohnen Sie mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht (**im Ausland**) entfernt?

Dann übernehmen wir **zusätzlich** die Kosten eines Rechtsanwaltes an Ihrem Wohnort. Diesen Rechtsanwalt bezahlen wir dann bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der den Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zuständigen Gerichtes führt (**sogenannter Korrespondenzanwalt**).

Dies gilt nur für die erste Instanz.

Wenn sich die Tätigkeit des Anwaltes auf die folgenden Leistungen beschränkt, dann tragen wir je Versicherungsfall Kosten von höchstens 250

€: A

- Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriftlichen Rat,
- er gibt Ihnen eine Auskunft oder
- er erarbeitet für Sie ein Gutachten.

Haben Sie einen Versicherungsfall, der aufgrund eines Verkehrsunfalles im **europäischen Ausland** eingetreten ist, und haben Sie daraus Ansprüche? VK, D

Dann muss zunächst eine Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. mit der Entschädigungsstelle im Inland erfolgen. Erst wenn diese Regulierung erfolglos geblieben ist, tragen wir auch Kosten für eine Rechtsverfolgung im Ausland.

Die zusätzlichen Kosten der Regulierung im Inland übernehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gebühren.

2.3.2.2 Wir tragen die übliche Vergütung eines im Ausland ansässigen Sachverständigen. Dies tun wir, wenn Sie Ersatzansprüche wegen der im Ausland eingetretenen Beschädigung eines Kraftfahrzeuges oder eines Anhängers geltend machen wollen. VK, D

2.3.2.3 Wir tragen Ihre Kosten für eine Reise zu einem ausländischen Gericht, wenn: A

- Sie dort als Beschuldigter oder Prozesspartei erscheinen müssen und
- Sie Rechtsnachteile nur durch Ihr persönliches Erscheinen vermeiden können.

Wir übernehmen die tatsächlich entstehenden Kosten bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze.

2.3.2.4 Wir sorgen für die Übersetzung der Unterlagen, wenn dies notwendig ist, um Ihre rechtlichen Interessen im Ausland wahrzunehmen. Wir übernehmen dabei auch die Kosten, die für die Übersetzung anfallen. A

2.3.2.5 Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten auch für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte. A

2.3.2.6 Wenn Sie diese Kosten in fremder Währung bezahlt haben, erstatten wir Ihnen diese in Euro. Als Abrechnungsgrundlage benutzen wir den Wechselkurs des Tages, an dem Sie die Kosten vorgestreckt haben. A

2.3.3 Darüber hinaus leisten wir im **In- und Ausland** Folgendes: A

2.3.3.1 Wir tragen

- die Gerichtskosten, einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden,
- die Kosten des Gerichtsvollziehers und
- die Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehörden, die Ihnen von der Behörde in Rechnung gestellt werden.

2.3.3.2 Wir übernehmen die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens. Und zwar bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstünden. Versicherungsschutz für Mediation besteht nur nach 2.3.1.1 und beschränkt sich auf das Inland.

2.3.3.3 Wir übernehmen die Anwalts- und Gerichtskosten Ihres Prozessgegners, wenn Sie zur Erstattung dieser Verfahrenskosten aufgrund gerichtlicher Festsetzung verpflichtet sind.

2.3.3.4 Wir erstatten die von uns zu tragenden Kosten, wenn Sie nachweisen, dass Sie

- zu deren Zahlung verpflichtet sind oder
- diese Kosten bereits gezahlt haben.

2.3.3.5 Um Sie vorübergehend von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen, zahlen wir für Sie – wenn nötig – eine Kautions. Dies geschieht in Form eines zinslosen Darlehens bis 200.000 €.

2.4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Versicherungsschutz A

Sie haben Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist.

Diesen Anspruch haben Sie aber nur, wenn der Versicherungsfall nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor dessen Ende eingetreten ist.

Der Versicherungsfall ist:

2.4.1 im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (*siehe 2.2.11*) das Ereignis, das zur Änderung Ihrer Rechtslage oder der Rechtslage einer mitversicherten Person geführt hat; P

2.4.2 im Schadenersatz-Rechtsschutz das erste Ereignis, bei dem der Schaden eingetreten ist oder eingetreten sein soll; P, Vk, D

2.4.3 soweit keine andere Regelung besteht, der Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein anderer (*z. B. der Gegner oder ein Dritter*) gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften verstoßen hat oder verstoßen haben soll. A

2.4.4 Wenn sich Ihr Versicherungsfall über einen Zeitraum erstreckt, ist dessen Beginn maßgeblich. A

2.4.5 Sind mehrere Versicherungsfälle für Ihren Anspruch auf Versicherungsschutz ursächlich, ist der erste entscheidend. Wenn dieser erste Versicherungsfall innerhalb der Vertragslaufzeit eintritt, erhalten Sie Versicherungsschutz. Wenn dieser erste Versicherungsfall vor Vertragsbeginn eingetreten ist, haben Sie keinen Anspruch auf Versicherungsschutz. A

3. Was ist nicht versichert? A

3.1 Zeitliche Ausschlüsse A

3.1.1 Für die Leistungsarten

- Arbeits-Rechtsschutz und B
- Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz W
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht P, Vk, D
- Steuer-Rechtsschutz P, Vk, W
- Sozial-Rechtsschutz P
- Verwaltungs-Rechtsschutz P, Vk, D

besteht Versicherungsschutz erst nach Ablauf von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn. **(Das ist die sogenannte Wartezeit. Während der Wartezeit besteht kein Versicherungsschutz.)**

Es besteht keine Wartezeit für die Risiken, die bei einem Vorversicherer (Mitbewerber) abgedeckt waren, wenn der Rechtsschutzvertrag ohne zeitliche Unterbrechung an den bei einem Vorversicherer beendeten Rechtsschutzvertrag anschließt.

Eine Wartezeit besteht auch dann nicht, wenn das konkrete Risiko über einen anderen Rechtsschutzvertrag bei der Proximus Rechtsschutz Versicherung AG mindestens 3 Monate versichert war und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung fortgesetzt wird **(z. B. bei Umstellung eines bereits versicherten Risikos auf neue Bedingungen oder bei Vorversicherung der betreffenden Risiken im Vertrag eines Elternteiles).**

3.1.2 Sie melden uns einen Versicherungsfall, sind aber zu diesem Zeitpunkt länger als 3 Jahre für den betroffenen Bereich nicht mehr bei uns versichert. A

3.1.3 Im Steuer-Rechtsschutz (*siehe 2.2.5*) liegen die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die Festsetzung Ihrer Abgaben (*z. B. Steuern, Gebühren*) vor Vertragsbeginn. P, Vk, W

3.2 Inhaltliche Ausschlüsse A

In folgenden Fällen haben Sie **keinen** Versicherungsschutz:

3.2.1 Jede Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang mit A

- Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben, A
- Nuklearschäden und genetischen Schäden. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden aus einer medizinischen Behandlung. A
- Bergbauschäden und Beeinträchtigungen aufgrund von bergbaubedingten Immissionen (*das sind Einwirkungen wie z. B. Erschütterungen*) an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. W

3.2.2 Jede Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang mit P, W

- dem Kauf oder Verkauf eines Grundstücks, das bebaut werden soll,
- der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils, das sich in Ihrem Eigentum oder Besitz befindet oder das Sie erwerben oder in Besitz nehmen möchten,
- der genehmigungs-/anzeigepflichtigen baulichen Veränderung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils. Dieses Grundstück, Gebäude oder Gebäudeteil befindet sich in Ihrem Eigentum oder Besitz, oder Sie möchten es erwerben oder in Besitz nehmen.

Auch bei der **Finanzierung** eines der unter 3.2.2 genannten Vorhaben oder bei Erwerbsverträgen, die eine Herstellungsverpflichtung enthalten (Stichwort „schlüsselfertiges Bauen“), haben Sie keinen Versicherungsschutz.

3.2.3 Sie wollen Schadenersatzansprüche abwehren. (*Z. B.: Sie haben einen Verkehrsunfall, und der Gegner will Schadenersatz von Ihnen. Dies ist nicht durch die Rechtsschutzversicherung, sondern im Rahmen der Haftpflichtversicherung versichert.*) A

Ausnahme: Der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (*Z. B.: Der Vermieter eines Mietfahrzeuges verlangt Schadenersatz wegen*

verspäteter Rückgabe. Dies ist aufgrund des Mietvertrages über den Vertrags-Rechtsschutz versichert.)

3.2.4 Streitigkeiten aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht (z. B. das *Mitbestimmungsrecht in Unternehmen und Betrieben*). B

3.2.5 Streitigkeiten aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen (z. B. *Geschäftsführer einer GmbH oder Vorstände einer Aktiengesellschaft*). P, B

3.2.6 Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-/Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. P, B

3.2.7 Streitigkeiten aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht. P, B

3.2.8 Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von P, B

- Wertpapieren im Sinnes des Wertpapierhandelsgesetzes (z. B. *Aktien, Rentenwerte, Fondsanteile*),
- Wertrechten, die Wertpapieren gleichstehen,
- Bezugsrechten oder
- Beteiligungen (z. B. *an Kapitalanlagemodellen, stillen Gesellschaften, Genossenschaften*),
- Gebäuden oder Gebäudeteilen, welche nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden oder genutzt werden sollen.

Ausgenommen hiervon sind:

- Güter zum eigenen Ge- oder Verbrauch,
- Gebäude oder Gebäudeteile, soweit diese zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden oder genutzt werden sollen.

3.2.9 Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit P, B

- der Vergabe von Darlehen,
- Spiel- oder Wettverträgen oder
- Gewinnzusagen.

3.2.10 Streitigkeiten aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechts. P

Ausnahme: Sie haben Beratungs-Rechtsschutz (*siehe 2.2.11*) vereinbart.

3.2.11 Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen. A

3.2.12 Streitigkeiten wegen W

- der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen oder
- Erschließungs- und sonstiger Anliegerabgaben.

Ausnahme: Es handelt sich um laufend erhobene Gebühren für die Grundstücksversorgung.

3.2.13 Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr A

- vor Verfassungsgerichten oder
- vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen (*z. B. dem Europäischen Gerichtshof*).

Ausnahme: Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr als Bediensteter internationaler oder supranationaler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen. B

3.2.14 Jede Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über Ihr Vermögen eröffnet wurde oder eröffnet werden soll (*z. B. Zwangsversteigerung des Fahrzeuges infolge Ihres Insolvenzantrages*). A

3.2.15 Streitigkeiten W

- in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs-Angelegenheiten,
- in Angelegenheiten, die im Baugesetzbuch geregelt sind.

3.2.16 Gegen Sie wird ein Ordnungswidrigkeits- bzw. Verwaltungsverfahren wegen eines Halte- oder Parkverstoßes geführt. Vk, D

3.2.17 Es bestehen Streitigkeiten A

- von Mitversicherten gegen Sie,
- von Mitversicherten untereinander.

3.2.18 Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (*nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen Geschlechts*) untereinander, wenn diese Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft stehen. Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist. P, W

3.2.19 Ansprüche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie übertragen oder sind auf Sie übergegangen, nachdem ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist. *(Z. B.: Ihr Arbeitskollege hat einen Verkehrsunfall und überträgt seine Schadenersatzansprüche auf Sie. Diese wollen Sie gegenüber dem Unfallgegner geltend machen. Dies ist nicht versichert.)* A

3.2.20 Sie wollen die Ansprüche eines anderen geltend machen oder Sie sollen für Verbindlichkeiten eines anderen einstehen. *(Z. B.: Ihr Arbeitskollege kauft ein Fahrzeug. Sie bürgen für den Darlehensvertrag mit dem Autoverkäufer. Streitigkeiten aus dem Bürgschaftsvertrag sind nicht versichert.)* A

3.2.21 Sie haben in den Leistungsarten nach 2.2.1 bis 2.2.8 den Versicherungsfall **vorsätzlich und rechtswidrig** herbeigeführt.

Wird dies erst später bekannt, sind Sie verpflichtet, die von uns erbrachten Leistungen zurückzuzahlen. A

3.2.22 Jegliche Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgeübten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit. A

3.2.23 Sie wollen Interessen wahrnehmen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Teilnutzungsrechten (*Timesharing*) an: P

- Grundstücken,
- Gebäuden,
- Gebäudeteilen.

3.3 Einschränkung unserer Leistungspflicht A

Wir können folgende Kosten **nicht** erstatten: A

3.3.1 Kosten, die Sie übernommen haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein. A

3.3.2 Kosten, die bei einer gütlichen Einigung entstanden sind und die nicht dem Verhältnis des von Ihnen angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen. *(Z. B.: Sie verlangen Schadenersatz in Höhe von 10.000 €. In einem Vergleich mit dem Gegner erlangen Sie einen Betrag von 8.000 € = 80 % des angestrebten Ergebnisses. In diesem Fall übernehmen wir 20 % der entstandenen Kosten – nämlich für den Teil, den Sie nicht durchsetzen konnten.)* Dies bezieht sich auf die **gesamten Kosten der Streitigkeit**. A

Ausnahme: Es ist gesetzlich eine andere Kostenregelung vorgeschrieben.

3.3.3 Sie einigen sich auch über unstrittige oder nicht versicherte Ansprüche. In diesem Fall zahlen wir die darauf entfallenden Kosten nicht. A

3.3.4 Von den von uns zu tragenden Kosten ziehen wir die vereinbarte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall ab. A

Ausnahme: Hängen mehrere Versicherungsfälle zeitlich und ursächlich zusammen, ziehen wir zu Ihren Gunsten die Selbstbeteiligung nur einmal ab.

3.3.5 Kosten von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (*z. B. Kosten eines Gerichtsvollziehers*), A

- die aufgrund der 4. oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen,
- die später als 5 Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden (*Vollstreckungstitel sind z. B. ein Vollstreckungsbescheid und ein Urteil*).

3.3.6 Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art, bei denen vom Gericht eine Geldstrafe oder Geldbuße unter 250 € verhängt wurde. P, Vk, D

3.3.7 Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde. A

3.4 Ablehnung des Versicherungsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit/Stichentscheidverfahren A

3.4.1 Wir können den Versicherungsschutz **ablehnen**, wenn unserer Auffassung nach

3.4.1.1 die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen nach 2.2.1 bis 2.2.7 **keine hinreichende Aussicht auf Erfolg** hat oder

3.4.1.2 Sie Ihre rechtlichen Interessen **mutwillig** wahrnehmen wollen. Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn die voraussichtlich entstehenden Kosten in einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg stehen. In diesem Fall können wir nicht zahlen, weil die berechtigten Interessen der Versichertengemeinschaft beeinträchtigt würden.

Die Ablehnung müssen wir Ihnen in diesen Fällen unverzüglich schriftlich mitteilen, und zwar mit Begründung. (*„Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.*)

3.4.2 Was geschieht, wenn wir eine Leistungspflicht nach 3.4.1 ablehnen und Sie damit **nicht** einverstanden sind?

In diesem Fall können Sie den für Sie tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt veranlassen, eine begründete Stellungnahme abzugeben, und

zwar zu folgenden Fragen:

- Besteht eine hinreichende Aussicht auf Erfolg und
- steht die Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg?

Die Kosten für diese Stellungnahme übernehmen wir.

Die Entscheidung des Rechtsanwaltes ist für Sie und uns bindend, es sei denn, dass diese Entscheidung offenbar von der tatsächlichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht.

3.4.3 Für die Stellungnahme können wir Ihnen eine Frist von mindestens einem Monat setzen. Damit der Rechtsanwalt die Stellungnahme abgeben kann, müssen Sie ihn vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage unterrichten. Außerdem müssen Sie die Beweismittel angeben. Wenn Sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, entfällt Ihr Versicherungsschutz.

Wir sind verpflichtet, Sie auf diese mit dem Fristablauf verbundenen Rechtsfolgen (***Verlust des Versicherungsschutzes***) hinzuweisen.

4. Was müssen Sie beachten? A

4.1 Verhalten im Versicherungsfall/Erfüllung von Obliegenheiten

Obliegenheiten bezeichnen sämtliche Verhaltensregeln, die Sie und die versicherten Personen beachten müssen, um den Anspruch auf Versicherungsschutz zu erhalten.

4.1.1 Was müssen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen?

4.1.1.1 Sie müssen uns den Versicherungsfall **unverzüglich** mitteilen, ggf. auch telefonisch. (*„Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben möglich.“*)

4.1.1.2 Sie müssen

- uns **vollständig und wahrheitsgemäß** über **sämtliche** Umstände des Versicherungsfalles unterrichten und
- alle Beweismittel angeben und
- uns auf Verlangen Unterlagen zur Verfügung stellen.

4.1.1.3 Kostenverursachende Maßnahmen müssen Sie nach Möglichkeit mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist. (*Bsp. für kostenverursachende Maßnahmen: die Beauftragung eines Rechtsanwaltes, Erhebung einer Klage oder Einlegung eines Rechtsmittels*)

4.1.1.4 Bei Eintritt des Versicherungsfalles müssen Sie – soweit möglich – dafür sorgen, dass Schaden vermieden bzw. verringert wird (*entsprechend § 82 Versicherungsvertragsgesetz. § 82 bestimmt z. B. in Absatz 1: „Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.“*).

D. h., Sie müssen die Kosten für die Rechtsverfolgung (z. B. *Rechtsanwalts-, Gerichtskosten, Kosten der Gegenseite*) so **gering wie möglich** halten. Hierzu sollten Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt fragen.

Sie müssen Weisungen von uns **befolgen**, soweit das für Sie zumutbar ist. Außerdem müssen Sie Weisungen von uns **einholen**, wenn die Umstände dies gestatten.

4.1.2 Wir bestätigen Ihnen den Umfang des Versicherungsschutzes, der für den konkreten Versicherungsfall besteht.

Ergreifen Sie jedoch Maßnahmen zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen,

- **bevor** wir den Umfang des Versicherungsschutzes bestätigt haben, und
- entstehen durch solche Maßnahmen Kosten?

Dann tragen wir nur **die Kosten**, die wir bei einer Bestätigung des Versicherungsschutzes **vor** Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen gehabt hätten.

4.1.3 Den Rechtsanwalt können **Sie** auswählen (*freie Anwaltswahl*).

Wir wählen den Rechtsanwalt aus,

- wenn Sie das verlangen oder
- wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und uns die umgehende Beauftragung eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint.

Wenn **wir** den Rechtsanwalt auswählen, beauftragen wir ihn in Ihrem Namen. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes sind wir nicht verantwortlich.

4.1.4 Sie müssen nach der Beauftragung des Rechtsanwaltes Folgendes tun:
Ihren Rechtsanwalt

- vollständig und wahrheitsgemäß unterrichten,
- die Beweismittel angeben,
- die möglichen Auskünfte erteilen,
- die notwendigen Unterlagen beschaffen und
uns auf Verlangen Auskunft über den Stand Ihrer Angelegenheit geben.

4.1.5 Wenn Sie eine der in 4.1.1 und 4.1.4 genannten Obliegenheiten **vorsätzlich** verletzen, **verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz**.

Bei **grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit** sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. *(Bsp. für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)*

Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufklärungspflicht **nach** Eintritt des Versicherungsfalles verletzen, kann auch dies zum vollständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies setzt jedoch voraus, dass wir Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (**z. B. Brief oder E-Mail**) über diese Pflichten informiert haben.

Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheiten nicht grob fahrlässig verletzt haben.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgendem Fall bestehen:

Sie weisen nach, dass die Obliegenheitsverletzung nicht die Ursache war

- für den Eintritt des Versicherungsfalles,
- für die Feststellung des Versicherungsfalles oder
- für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistung. *(Z. B.: Sie haben die Einlegung des Rechtsmittels mit uns nicht abgestimmt. Bei nachträglicher Prüfung hätten wir jedoch auch bei rechtzeitiger Abstimmung die Kostenübernahme bestätigt.)*

Der Versicherungsschutz bleibt **nicht** bestehen, wenn Sie Ihre Obliegenheit **arglistig** verletzt haben.

4.1.6 Sie müssen sich bei der Erfüllung der Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von Ihnen beauftragten Rechtsanwaltes zurechnen lassen. *(Z. B.: Ihr Anwalt unterrichtet uns nicht rechtzeitig. Dann behandeln wir Sie so, als hätten Sie selbst uns nicht rechtzeitig informiert.)*

Dies gilt, wenn Ihr Rechtsanwalt die Abwicklung des Versicherungsfalles uns gegenüber übernimmt.

4.1.7 Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistungen können Sie nur mit unserem schriftlichen Einverständnis abtreten. *(„Abtreten“ heißt: Sie übertragen Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistungen, die Sie uns gegenüber haben, auf Ihren Rechtsanwalt oder eine andere Person.)*

4.1.8 Wenn ein anderer (**z. B. Ihr Prozessgegner**) Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung erstatten muss, dann geht dieser Anspruch auf uns über. Aber nur dann, wenn wir die Kosten bereits beglichen haben.

Sie müssen uns die Unterlagen aushändigen, die wir benötigen, um diesen Anspruch durchzusetzen. Bei der Durchsetzung des Anspruchs müssen Sie auch mitwirken, wenn wir das verlangen.

Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen und wir deshalb diese Kosten von Dritten nicht erstattet bekommen, dann müssen wir über die geleisteten Kosten hinaus keine weiteren Kosten mehr erstatten. Wenn Sie **grob fahrlässig** gehandelt haben, sind wir berechtigt, die Kosten in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Sie müssen beweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. (*Bsp. für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße*).

4.1.9 Hat Ihnen ein anderer (z. B. Ihr Prozessgegner) Kosten der Rechtsverfolgung erstattet und wurden diese zuvor von uns gezahlt? Dann müssen Sie **uns** diese Kosten zurückzahlen.

4.2 Weitere besondere Verhaltensregeln/Obliegenheiten **Vk, D**

Im Verkehrs- und Fahrer-Rechtsschutz gilt:

Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Der Fahrer muss bei Eintritt des Versicherungsfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.
- Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu führen.
- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoßen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß nichts wussten. D. h., die Personen haben **ohne Verschulden** oder höchstens **leicht fahrlässig** gehandelt. Wenn der Verstoß **grob fahrlässig** war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (*Bsp. für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die allgemein übliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.*)

Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fällen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der Verstoß nicht ursächlich war für

- den Eintritt des Versicherungsfalles,
- die Feststellung des Versicherungsfalles oder
- den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

4.3 Besonderheiten im Verkehrs-Rechtsschutz bei Kauf eines weiteren Kraftfahrzeugs VK

Erwerben Sie ein weiteres Kraftfahrzeug oder einen Anhänger, so besteht ab Kauf für dieses Kraftfahrzeug/Anhänger ohne Wartezeit Versicherungsschutz. Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb dieses Kraftfahrzeugs haben Sie versichert. Voraussetzung ist, dass Sie uns innerhalb eines Monats nach Aufforderung zur Beitragsrechnung das Fahrzeug melden.

4.4 Besonderheiten im Fahrer-Rechtsschutz bei Fahrzeugkauf D

Lassen Sie ein Fahrzeug auf sich zu oder versichern eines im eigenen Namen, wandelt sich Ihr Versicherungsschutz in einen Verkehrs-Rechtsschutz um. Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb des Kraftfahrzeuges haben Sie versichert.

5. In welchen Ländern sind Sie versichert? A

5.1 Hier haben Sie Versicherungsschutz

Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Gericht oder eine Behörde in folgenden Gebieten gesetzlich zuständig ist oder wäre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen:

- in Europa,
- in den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres (= der asiatische Teil der Türkei, Syrien, Libanon, Israel, Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko),
- auf den Kanarischen Inseln,
- auf Madeira,
- auf den Azoren.

Ausnahme: Haben Sie Steuer-, Sozial- oder Opfer-Rechtsschutz (*siehe 2.2.5, 2.2.6, 2.2.12*) versichert, gilt dieser nur vor deutschen Gerichten.

5.2 Hier haben Sie Versicherungsschutz mit Einschränkungen

Für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen **außerhalb** des Geltungsbereichs nach 5.1 tragen wir die Kosten bis zu einem Höchstbetrag

von 100.000 €.

5.2.1 Dies tun wir unter **folgenden** Voraussetzungen:

- Ihr Versicherungsfall muss dort während eines höchstens 12-wöchigen Aufenthaltes eingetreten sein.
- Der Versicherungsschutz darf nicht auf deutsche Gerichte beschränkt sein (*siehe Ausnahme zu 5.1*).
- Sie nehmen nicht Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerungen von dinglichen Rechten wahr.

5.2.2 Soweit Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz auch bei privaten Verträgen, die über das Internet abgeschlossen werden.

6. Wann beginnt und endet Ihre Rechtsschutzversicherung?

A

6.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zahlen (*siehe 7.2*).

Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt (*d. h. sie gilt in jedem Fall*).

6.2 Dauer und Ende des Vertrages

6.2.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

6.2.2 Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht gekündigt wird. Kündigen können sowohl Sie als auch wir. Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens 3 Monate vor dem Ablauf der Vertragszeit zugehen.

6.2.3 Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren können Sie den Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns spätestens 3 Monate vor Ablauf des jeweiligen Jahres zugehen.

6.2.4 Ist der Versicherungsschutz nicht mehr nötig, weil sich die äußeren Umstände geändert haben? (**Z. B.: Sie teilen uns mit, dass Sie kein Auto mehr haben.**)

Dann gilt Folgendes (sofern nichts anderes vereinbart ist):

6.2.4.1 Der Vertrag endet, sobald wir erfahren haben, dass sich die äußeren Umstände geändert haben. Prämien stehen uns nur anteilig bis zu diesem Zeitpunkt zu.

6.2.4.2 Der Versicherungsschutz besteht über Ihren Tod hinaus bis zum Ende der Versicherungsperiode. Dies gilt, wenn die Prämie am Todestag gezahlt war und die Versicherung nicht aus sonstigen Gründen beendet ist. Wenn die nächste fällige Prämie bezahlt wird, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Derjenige, der die Prämie gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag verlangen, dass der Versicherungsvertrag vom Todestag an beendet wird.

6.2.5 Kündigung nach Versicherungsfall

6.2.5.1 Wenn wir Ihren Versicherungsschutz ablehnen, obwohl wir zur Leistung verpflichtet sind, können Sie den Vertrag vorzeitig kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem Sie unsere Ablehnung erhalten haben.

6.2.5.2 Sind mindestens 2 Versicherungsfälle innerhalb von 12 Monaten eingetreten und besteht für diese Versicherungsschutz? In diesem Fall können sowohl Sie als auch wir den Vertrag vorzeitig kündigen.

Wann müssen **Sie** oder wir kündigen? Die Kündigung muss uns bzw. Ihnen innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht für den 2. Versicherungsfall bestätigt haben. Die Kündigung muss in Textform (**z. B. Brief oder E-Mail**) erfolgen.

Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung wirksam, sobald sie uns zugeht. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, spätestens jedoch am Ende des Versicherungsjahres.

Unsere Kündigung wird einen Monat, nachdem Sie sie erhalten haben, wirksam.

6.2.6 Versichererwechsel

Damit Sie bei einem Versichererwechsel möglichst keine Nachteile haben, haben Sie uns gegenüber Anspruch auf Versicherungsschutz in folgenden Fällen (**dies gilt abweichend von den Regelungen unter 3.1.2 bis 3.1.3**):

- Der Versicherungsfall ist in unserer Vertragslaufzeit eingetreten.

- Der Versicherungsfall liegt zwar in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers, der Anspruch wird aber erstmals später als 3 Jahre nach Beendigung der Vorversicherung geltend gemacht. Die Meldung beim Vorversicherer darf jedoch nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt worden sein. (*Bsp. für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.*)
- Der Versicherungsfall im Steuer-Rechtsschutz (z. B. **Steuerbescheid**) fällt in unsere Vertragslaufzeit, die Grundlagen für Ihre Steuer- oder Abgabensfestsetzung sind, aber in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetreten. (*Z. B.: Sie erhalten in unserer Vertragslaufzeit einen Steuerbescheid, der ein Steuerjahr in der Vertragszeit des Vorversicherers betrifft.*)

Voraussetzung für Versicherungsschutz ist in allen eben genannten Fällen, dass

- Sie bei Ihrer vorherigen Versicherung gegen dieses Risiko versichert waren und
- der Wechsel zu uns lückenlos erfolgt ist.

In diesen Fällen haben Sie Versicherungsschutz in genau dem Umfang, den Sie bei Ihrem Vorversicherer versichert hatten, höchstens jedoch im Umfang des von Ihnen mit uns geschlossenen Vertrages.

7. Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie eine Prämie nicht rechtzeitig bezahlen? A

7.1 Prämie und Versicherungsteuer

7.1.1 Prämienzahlung und Versicherungsperiode

Die Prämien können Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich bezahlen. Die Dauer der Versicherungsperiode beträgt, unabhängig von der Zahlungsweise, ein Jahr.

7.1.2 Versicherungsteuer

Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungsteuer. Diese haben Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu bezahlen.

7.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

7.2.1 Die im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.

7.2.2 Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst zu diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolgen der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht haben.

7.2.3 Zahlen Sie die Prämie nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

7.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie

7.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraums fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

7.3.2 Verzug und Zahlungsfrist

Wenn Sie eine Folgeprämie nicht rechtzeitig bezahlen, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 14 Tage betragen.

Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn sie folgende Informationen enthält:

- Die ausstehenden Prämien, die Zinsen und die Kosten müssen im Einzelnen beziffert sein und
- die Rechtsfolgen müssen angegeben sein, die nach Ziffer 11.3.3 mit der Fristüberschreitung verbunden sind.

7.3.3 Verlust des Versicherungsschutzes und Kündigung

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist den angemahnten Betrag nicht bezahlt haben,

- besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,

- können wir den Vertrag kündigen, ohne eine Frist einzuhalten. Wenn Sie nach unserer Kündigung innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag bezahlen, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und Ihrer Zahlung besteht kein Versicherungsschutz.

7.4 Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Wenn wir die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie der Einziehung nicht widersprechen.

Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn die fällige Prämie ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann und Sie nach einer Aufforderung in Textform unverzüglich zahlen.

Wenn Sie es zu vertreten haben, dass die fällige Prämie nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig eine andere Zahlungsweise zu verlangen.

Sie müssen allerdings erst dann zahlen, wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefordert haben.

7.5 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir nur Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem Zeitraum des Versicherungsschutzes entspricht.

7.6 Prämienanpassung

7.6.1 Warum nehmen wir eine Prämienanpassung vor?

Die Prämien sind Ihre Gegenleistung für unser Leistungsversprechen. Wir benötigen die Prämien, damit wir unsere Leistungsverpflichtungen in allen versicherten Schadenfällen erfüllen können. Wir prüfen deshalb jährlich, ob die Prämie wegen einer Veränderung des Schadensbedarfes anzupassen ist.

Die Ermittlung des Veränderungswertes (**siehe 7.6.2**) kann dazu führen, dass die Prämie erhöht oder gesenkt wird oder in der bisherigen Höhe bestehen bleibt.

7.6.2 Ermittlung des Veränderungswertes als Grundlage der Prämienanpassung

Der ermittelte Veränderungswert ist maßgeblich für die Frage, ob die Prämie in der bisherigen Höhe bestehen bleibt.

7.6.2.1 Statistische Ermittlung durch einen unabhängigen Treuhänder

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahres einen **Veränderungswert** für die Prämienanpassung. Der Treuhänder legt bei seiner Ermittlung die Daten einer möglichst großen Zahl von Unternehmen, die die

Rechtsschutzversicherung anbieten, zugrunde, sodass der von ihm ermittelte Wert den gesamten Markt der Rechtsschutzversicherung bestmöglich widerspiegelt.

Der Ermittlung des Veränderungswerts liegt folgende Fragestellung (**Berechnungsmethode**) zugrunde:

Um wie viel Prozent hat sich im letzten Kalenderjahr der Bedarf für Zahlungen (*d. h. das Produkt von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen*) gegenüber dem vorletzten Kalenderjahr (*Bezugsjahre*) erhöht oder vermindert?

(Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten Versicherungsfälle, geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. Mit anderen Worten: Die Schadenhäufigkeit gibt an, für wie viel Prozent der versicherten Verträge ein Schaden gemeldet worden ist. Um den Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres zu berechnen, werden alle in diesem Jahr erledigten Versicherungsfälle betrachtet. Die Summe der insgesamt geleisteten Zahlungen für diese Versicherungsfälle wird durch deren Anzahl geteilt.)

Veränderungen, die aus Leistungsverbesserungen (*z. B. Einschluss einer neuen Leistungsart*) herrühren, berücksichtigt der Treuhänder nur, wenn die Leistungsverbesserungen in beiden Vergleichsjahren zum Leistungsinhalt gehörten.

Der Treuhänder ermittelt den Veränderungswert getrennt für folgende **Vertragsgruppen**:

- Verkehrs- und Fahrer-Rechtsschutz,
- Privat- und Berufs-Rechtsschutz sowie Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz.

Innerhalb jeder Vertragsgruppe wird der Veränderungswert getrennt für Verträge mit und ohne Selbstbeteiligung ermittelt. Die so ermittelten Veränderungswerte gelten jeweils einheitlich für alle in der Gruppe zusammengefassten Verträge mit bzw. ohne Selbstbeteiligung.

Der Treuhänder **rundet** einen nicht durch 2,5 teilbaren Veränderungswert auf die nächst geringere positive durch 2,5 teilbare Zahl ab (*z. B. wird 8,4 % auf 7,5 % abgerundet*) bzw. auf die nächst größere negative durch 2,5 teilbare Zahl auf (*z. B. wird -8,4 % auf -7,5 % aufgerundet*). Veränderungswerte im Bereich von -5 % bis +5 % werden nicht gerundet.

7.6.2.2 Ermittlung aufgrund unternehmenseigener Zahlen

Auf der Grundlage unserer unternehmenseigenen Zahlen ermitteln wir bis zum 1. Juli eines jeden Jahres den für unser Unternehmen individuellen Veränderungswert. Dabei wenden wir die für die Ermittlung durch den unabhängigen Treuhänder geltenden Regeln (*siehe 7.6.2.1*) entsprechend an.

7.6.3 Welches ist der für die Anpassung der Prämie maßgebliche Veränderungswert?

Grundsatz: Für die Prämienanpassung (*Erhöhung oder Senkung*) ist grundsätzlich der Veränderungswert maßgeblich, den der unabhängige Treuhänder ermittelt hat (*siehe 7.6.2.1*).

Ausnahme: Wir vergleichen unseren unternehmensindividuellen Veränderungswert mit dem vom Treuhänder nach 7.6.2.1 ermittelten Wert. Unser unternehmensindividueller Wert ist dann für die Prämienanpassung maßgeblich, wenn dieser Vergleich ergibt, dass

- unser Wert unter dem vom Treuhänder ermittelten Wert liegt und
- dies auch in den 2 letzten Kalenderjahren zutraf, in denen eine Prämienanpassung zulässig war.

Die zu betrachtenden Kalenderjahre müssen nicht notwendig unmittelbar aufeinanderfolgen.

7.6.4 Unterbleiben einer Prämienanpassung

Bei Veränderungswerten (*siehe 7.6.2.1*) im Bereich von -5 % bis +5 % werden die Prämien nicht angepasst. Dieser Veränderungswert wird bei der Ermittlung der Voraussetzungen für die nächste Prämienanpassung mit berücksichtigt. (*Dies geschieht, indem das Bezugsjahr so lange beibehalten wird, bis die 5 %-Grenze erreicht wird. Es wird immer der Bedarf für Zahlungen aus dem jeweiligen Vorjahr mit dem Bedarf für Zahlungen aus dem „festgehaltenen“ Bezugsjahr verglichen.*)

Unabhängig von der Höhe des Veränderungswertes unterbleibt eine Prämienanpassung bei Verträgen, bei denen seit dem Versicherungsbeginn noch nicht 12 Monate abgelaufen sind.

7.6.5 Erhöhung oder Senkung der Prämie

Wenn der maßgebliche Veränderungswert +5 % oder mehr beträgt, sind wir berechtigt, die Prämie entsprechend zu **erhöhen**. Die angepasste Prämie darf nicht höher sein als die für Neuverträge geltende Tarifprämie.

Wenn der maßgebliche Veränderungswert -5 % oder weniger beträgt, sind wir verpflichtet, die Prämie entsprechend zu **senken**.

7.6.6 Wann wird die Prämienanpassung wirksam?

Die Prämienanpassung wird zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf unsere Mitteilung über die Prämienanpassung folgt. Sie gilt für alle Prämien, die nach unserer Mitteilung ab einschließlich 1. Oktober fällig werden.

In der Mitteilung weisen wir Sie auf Ihr außerordentliches Kündigungsrecht hin (**siehe 7.6.7**).

7.6.7 Ihr außerordentliches Kündigungsrecht

Wenn sich die Prämie erhöht, können Sie den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Sie können frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, an dem die Prämienenerhöhung wirksam wird (**siehe 7.6.6**). Ihre Kündigung muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem Ihnen unsere Mitteilung über die Prämienanpassung zugegangen ist.

Wenn sich die Prämie ausschließlich wegen einer Erhöhung der Versicherungsteuer erhöht, steht Ihnen das Recht zur außerordentlichen Kündigung nicht zu.

7.7 Änderung wesentlicher Umstände der Prämienfestsetzung

7.7.1 Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der eine höhere als die vereinbarte Versicherungsprämie rechtfertigt, können wir von da ab diese höhere Prämie verlangen. Denn damit sichern wir eine höhere Gefahr ab. (**Z. B.: Sie haben bisher einen Fahrer-Rechtsschutz und kaufen sich ein Fahrzeug (siehe 4.4), oder Sie haben einen Verkehrs-Rechtsschutz für ein Fahrzeug und kaufen sich ein weiteres.**)

Wenn wir diese höhere Gefahr auch gegen eine höhere Prämie nicht versichern können, müssen wir die Absicherung gegen diese Gefahr ausschließen.

In folgenden Fällen können Sie den Versicherungsvertrag kündigen:

- Ihre Prämie erhöht sich um mehr als 10 % oder
- wir lehnen die Absicherung der höheren Gefahr ab.

In diesen Fällen können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen unsere Mitteilung zugegangen ist, ohne eine Frist kündigen. In unserer Mitteilung müssen wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinweisen.

Nachdem wir von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erhalten haben, müssen wir unser Recht auf Prämienänderung innerhalb eines Monats ausüben.

7.7.2 Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der eine niedrigere als die vereinbarte Versicherungsprämie rechtfertigt, können wir von da ab nur noch diese niedrigere Prämie verlangen. Sie müssen uns diesen Umstand innerhalb von 2 Monaten anzeigen. Wenn Sie uns nach Ablauf von 2 Monaten

informieren, wird Ihre Versicherungsprämie erst zu dem Zeitpunkt herabgesetzt, zu dem Sie uns informiert haben.

7.7.3 Wenn wir Sie auffordern, uns die zur Prämienberechnung erforderlichen Angaben zu machen, müssen Sie uns diese innerhalb eines Monats zuschicken. Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, können wir den Versicherungsvertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen. Es sei denn, Sie weisen uns nach, dass Sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. *(Bsp. für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)*

In folgenden Fällen haben Sie **keinen** Versicherungsschutz:

- Sie machen innerhalb der Frist vorsätzlich falsche Angaben.
- Sie unterlassen vorsätzlich erforderliche Angaben.
- Der Versicherungsfall tritt später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, zu dem Sie uns über die Gefahrerhöhung hätten informieren müssen. Ihr Versicherungsschutz entfällt **nicht**, wenn uns die zur Prämienberechnung erforderlichen Angaben bereits bekannt waren.

Wenn Sie **grob fahrlässig Angaben verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht** haben, können wir den Umfang unserer Leistungen kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis.

Sie müssen nachweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. *(Bsp. für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)*

Ausnahme: In folgenden Fällen haben Sie trotzdem Versicherungsschutz:

- Sie weisen uns nach, dass die Veränderung weder den Eintritt des Versicherungsfalles beeinflusst noch den Umfang unserer Leistung erhöht hat.
- Die Frist für unsere Kündigung ist abgelaufen und wir haben nicht gekündigt.

Die soeben beschriebenen Regelungen werden nicht angewandt, wenn

- die Veränderung so unerheblich ist, dass diese nicht zu einer Erhöhung der Prämien führen würde, oder
- ersichtlich ist, dass diese Veränderung mitversichert sein soll.

8. Wann verjähren Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag?

A

8.1 Gesetzliche Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

8.2 Die Verjährung wird ausgesetzt

Wenn Sie einen Anspruch aus Ihrem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet haben, ist die Verjährung ausgesetzt. Die Aussetzung wirkt von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht. *(D. h. bei der Berechnung der Verjährungsfrist berücksichtigen wir zu Ihren Gunsten den Zeitraum von der Meldung bis zum Eintreffen unserer Entscheidung bei Ihnen nicht).*

9. Welches Recht ist anzuwenden und wo ist der Gerichtsstand? A

9.1 Anzuwendendes Recht

Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

9.2 Klagen gegen das Versicherungsunternehmen

Wenn Sie uns verklagen wollen, können Sie die Klage an folgenden Orten einreichen:

- am Sitz des Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren Vertrag zuständigen Niederlassung
- oder auch am Gericht Ihres Wohnsitzes. Haben Sie keinen Wohnsitz, können Sie die Klage am Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes einreichen.

9.3 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Wenn wir Sie verklagen müssen, können wir die Klage an folgenden Orten einreichen:

- am Gericht Ihres Wohnsitzes. Haben Sie keinen Wohnsitz, können wir die Klage am Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes einreichen.
- Wenn Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, am Sitz unseres Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren Vertrag zuständigen Niederlassung.

Prämientarif Rechtsschutz

(Stand: Juli 2021)

Dauernachlass

Die Vertragsdauer darf höchstens 3 Jahre betragen. Bei vereinbarter 3-jähriger Laufzeit beträgt der Dauernachlass 10 %.

Ratenzahlung

Als Versicherungsperiode gilt der Zeitraum eines Jahres.

Wird die Jahresprämie in Raten entrichtet, so verringert sich die Prämie wie folgt:

- bei monatlicher Zahlung (nur bei Lastschriftverfahren) um 0 %
- bei vierteljährlicher Zahlung um 2 %
- bei halbjährlicher Zahlung um 3 %
- bei jährlicher Zahlung um 5 %.

Versicherungsteuer

Den im Tarif genannten Prämien und Zuschlägen ist die Versicherungsteuer hinzuzurechnen. Sie beträgt zzt. 19 %.

Annahmerichtlinien

Die bei den jeweiligen Vertragsarten genannten Voraussetzungen zur Versicherbarkeit dienen als allgemeine Richtlinien. Die Fachabteilung behält sich unabhängig davon eine eventuelle Ablehnung nach individueller Risikoprüfung vor.

Es können nur Versicherungsverträge mit Versicherungsnehmern abgeschlossen werden, die ihren ständigen Wohn- oder Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Verträge, die vom Vorversicherer wegen eines ungünstigen Schadenverlaufes gekündigt wurden, dürfen nicht geworben werden.

Ersatzanträge zu Verträgen, die sich im Mahnverfahren befinden, werden erst angenommen, wenn der Prämienrückstand vom Versicherungsnehmer beglichen wurde.

Bei Ersatzanträgen, Vertragserweiterungen und -verlängerungen muss stets der aktuelle Tarif zugrunde gelegt werden.

Vertragsbeginn/Vertragsdauer

Frühester Versicherungsbeginn kann der Tag nach der Antragstellung sein. Ein rückwirkender Beginn ist nicht möglich. Anträge sind unverzüglich einzureichen.

Ohne Datum gilt der Eingang des Antrages im zuständigen Proximus-Standort als Versicherungsbeginn.

Mit Minderjährigen dürfen nur Einjahresverträge abgeschlossen werden.

Versicherungsnehmer

Versicherungsnehmer darf nur eine einzige natürliche Person sein. Rechtsschutz-Anträge für 2 oder mehr Versicherungsnehmer (*z. B. Eheleute, Geschwister*) können nicht angenommen werden.

Tarifgruppen

Tarifgruppe N: Normaltarif

Tarifgruppe B: Beamte, Angestellte im öffentlichen Dienst

Bei jeder Antragsaufnahme sind der Arbeitgeber und die Dienststelle des Versicherungsnehmers zu benennen.

Allgemeine Hinweise für Single-Tarife

Ein Single-Tarif kann nur abgeschlossen werden, wenn der Versicherungsnehmer alleinstehend ist und nicht in häuslicher Gemeinschaft mit einem mit Erstwohnsitz bei ihm gemeldeten ehe- oder nichtehelichen Lebenspartner wohnt.

Was passiert, wenn der Versicherungsnehmer heiratet oder eine nichteheliche Lebensgemeinschaft begründet?

Heiratet der Versicherungsnehmer oder begründet er eine eingetragene oder nichteheliche Lebenspartnerschaft, kann er verlangen, dass sein Versicherungsschutz rückwirkend ab dem Zeitpunkt der veränderten Lebenssituation in die vereinbarte Form des Rechtsschutzes für Familien umgewandelt wird.

Die rückwirkende Anpassung des Vertrages muss spätestens 6 Monate nach Eintritt der veränderten Lebenssituation beantragt werden. Später ist eine Anpassung nur noch mit Wirkung für die Zukunft zum aktuellen Tarif möglich.

Im Falle der rückwirkenden Anpassung des Vertrages besteht der Versicherungsschutz für den mitversicherten Lebenspartner ohne Wartezeit.

Prämien

Die Prämien des Tarifes sind Jahresprämien in Euro ohne gesetzliche Versicherungsteuer. Nebengebühren werden nicht erhoben.

Monatliche Zahlungsweise kann nur in Verbindung mit dem SEPA-Lastschriftmandat vereinbart werden. Entfällt diese Voraussetzung, gilt vierteljährliche Zahlungsweise als vereinbart.

Privat-Rechtsschutz (P)

Versicherte Leistungsarten

- Schadenersatz-RS
- RS im Vertrags- und Sachenrecht
- Steuer-RS
- Sozial-RS
- Verwaltungs-RS
- Straf-RS
- Ordnungswidrigkeiten-RS
- Beratungs-RS im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht
- Opfer-RS
- Cyber-RS

Prämien	Tarifgruppe	ohne SB	150 € SB	250 € SB
Privat-Rechtsschutz für Familien	N/B	195,00	139,00	124,00
Privat-Rechtsschutz für Singles	N/B	165,00	118,00	106,00

Berufs-Rechtsschutz (B)

für die Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten

Versicherte Leistungsarten

- Arbeits-RS (auch als Arbeitgeber von Hauspersonal; bei öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen für dienst- und versorgungsrechtliche Ansprüche)
- Disziplinar- und Standes-RS

--	--	--	--	--

Prämien	Tarifgruppe	ohne SB	150 € SB	250 € SB
Berufs-Rechtsschutz für Familien				
• in Verbindung mit Privat-RS (als Ergänzung)	N/B	36,00	29,00	25,00
• als Einzelrisiko	N/B	89,00	71,00	62,00
Berufs-Rechtsschutz für Singles				
• in Verbindung mit Privat-RS (als Ergänzung)	N/B	30,00	24,00	21,00
• als Einzelrisiko		75,00	60,00	53,00

VERKEHRSSBEREICH

Verkehrs-Rechtsschutz (Vk)

Versicherte Leistungsarten

- Schadenersatz-RS (als Fahrer fremder Fahrzeuge nicht für Ansprüche wegen Beschädigung des benutzten Fahrzeuges)
- RS im Vertrags- und Sachenrecht
- Steuer-RS
- Verwaltungs-RS
- Straf-RS
- Ordnungswidrigkeiten-RS

Prämien	Tarifgruppe	ohne SB	150 € SB	250 € SB
Verkehrs-Rechtsschutz für Familien ¹				
• Pkw, Wohnmobil, Campingfahrzeug, Quad, Trike, Krafträder mit Versicherungskennzeichen, Krafträder mit amtlichen Kennzeichen, Anhänger (auch Wohnwagen)	N	180,00	135,00	120,00
	B	160,00	125,00	110,00
Verkehrs-Rechtsschutz für Singles ²				
• Pkw, Wohnmobil,	N	106,00	79,00	71,00

Campingfahrzeug, Quad, Trike	B	85,00	66,00	58,00
• Kraftrad mit Versicherungskennzeichen	N/B	97,00	76,00	68,00
• Kraftrad mit amtlichem Kennzeichen	N/B	113,00	96,00	81,00
• Anhänger (auch Wohnwagen)	N/B	27,00	21,00	19,00
• Motorboot	N/B	142,00	112,00	100,00
• Hubschrauber	N/B	336,00	242,00	206,00

1) Die Prämie gilt pauschal für alle versicherten Fahrzeuge.

2) Die Prämie berechnet sich pro versichertem Fahrzeug.

Fahrer-Rechtsschutz (D)

Versicherte Leistungsarten

- Schadenersatz-RS
- RS im Vertrags- und Sachenrecht (bei Fahrzeugkauf)
- Steuer-RS
- Verwaltungs-RS
- Straf-RS
- Ordnungswidrigkeiten-RS

Prämien	Tarifgruppe	ohne SB	150 € SB	250 € SB
Fahrer-Rechtsschutz	N	76,00	53,00	47,00
	B	65,00	46,00	41,00

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (W)

Allgemeine Hinweise

Für jedes zu versichernde Objekt muss die Anschrift angegeben werden. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen bzw. Stellplätze sind in den Versicherungsschutz eingeschlossen, auch wenn diese nicht zum selben Mietvertrag gehören wie der versicherte Erstwohnsitz.

Die Vermietung (auch Untervermietung) von bis zu 3 Zimmern in der vom Versicherungsnehmer selbst bewohnten und im Wohnungs- und Grundstücks-RS versicherten Wohneinheit (**z. B. an Studenten**) ist prämienfrei eingeschlossen, wenn es sich nicht um eine Wohneinheit, sondern um einzelne Zimmer handelt.

Alle Wohneinheiten eines Gebäudes können nur einheitlich mit bzw. ohne Selbstbeteiligung versichert werden.

Versicherungsschutz besteht auch für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Kauf von Genossenschaftsanteilen (anstelle Hinterlegung einer Kautions).

Nicht versicherbar

Nicht versicherbar sind nicht selbst genutzte Ferienwohnungen sowie Eigentümergemeinschaften als Gesamtheit.

Besondere Hinweise

Als Wohneinheit gilt eine gemietete oder vermietete oder vom Eigentümer selbst genutzte Wohnung (auch einzelne Zimmer). Auch Einfamilienhäuser gelten als eine Wohneinheit. Dabei zählt eine etwa vorhandene Einliegerwohnung als zusätzliche Wohneinheit. Mietfrei überlassene Wohnungen (*z. B. unentgeltliches Wohnrecht*) sind zu behandeln wie vermietete Wohneinheiten.

Als Jahresbruttomiete/-pacht gilt die Jahresmiete/-pacht zuzüglich der vereinbarten, an den Vermieter/Verpächter zu zahlenden Nebenkosten (***z. B. für Strom und Heizung***). Achtung: Falsche Angaben führen zur Unterversicherung.

Der Eigentümer, Vermieter oder Verpächter kann keine Auswahl von Einheiten treffen, er muss vielmehr alle Einheiten seines Gebäudes oder Grundstückes innerhalb eines Vertrages versichern. Auch die vom Grundstückseigentümer selbst bewohnten Einheiten oder gewerbliche Einheiten sind prämienpflichtig.

Der Eigentümer/Vermieter mehrerer Eigentumswohnungen innerhalb eines Gebäudes muss alle ihm gehörenden Einheiten versichern.

Wie wirkt sich die Erhöhung der Jahresbruttomiete auf die Prämie aus?

Jeweils zur Prämienhauptfälligkeit erhält der Versicherungsnehmer bei vermieteten Objekten einen Meldebogen, auf dem die aktuelle Jahresbruttomiete/-pacht abgefragt wird. Nach diesen Angaben erfolgt dann die Berechnung der Prämie für das nächste Versicherungsjahr.

Versicherte Leistungsarten

- Wohnungs- und Grundstücks-RS
- Steuer-RS

--	--	--	--	--

Prämien	Tarifgruppe	ohne SB	150 € SB	250 € SB
zu Wohnzwecken dienende Objekte				
Selbst bewohnte Einheit ¹ Eigentümer eines Einfamilienhauses bzw. einer Wohneinheit im eigenen Mehrfamilienhaus; Wohnungseigentümer; Mieter, Pächter oder Nutzungsberechtigter in Verbindung mit Privat- und/oder Berufs-RS (als Ergänzung)	N/B	65,00	47,00	43,00
Einzelrisiko	N/B	142,00	98,00	89,00
Vermieter/Verpächter von Einheiten Vermieter/Verpächter einer Einliegerwohnung im selbst bewohnten Einfamilienhaus	N/B	65,00	47,00	43,00
Vermieter/Verpächter von Wohneinheiten in % der Jahresbruttomiete ²	N/B	7,00 %	5,00 %	4,00 %
Mindestprämie	N/B	153,00	122,00	103,00

1) Die gleiche Prämie gilt auch für die vom Versicherungsnehmer selbst bewohnte Zweitwohnung oder für eine von einem mitversicherten Familienmitglied bewohnte Wohnung (z. B. am auswärtigen Arbeits-, Schul- oder Universitätsort). Je Objekt ist eine eigene Prämie zu entrichten.

2) Jahresbruttomiete/-pacht = Entgelt lt. Miet-/Pachtvertrag für die Gebrauchsüberlassung inkl. Nebenkosten (z. B. Heizung, Müllabfuhr) sowie Miete für mitversicherte Garagen/Kfz-Abstellplätze.

Prämien	Tarifgruppe	ohne SB	150 € SB	250 € SB
Garagen, Abstellplätze,				

Bootsanliegeplätze (soweit nicht bei den Wohneinheiten mitversichert)				
Eigentümer, Mieter, Pächter oder Nutzungsberechtigter je Einheit	N/B	49,00	37,00	32,00
Vermieter oder Verpächter je Einheit	N/B	54,00	43,00	38,00

Antrag auf Rechtsschutz - Auszug



Vermittler/Vermittler-Nr.

Versicherungsschein-Nr.

Antragseingang

Antragsnummer

Zutreffendes bitte ankreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder **Nichtbeantwortung** gelten als **Verneinung**.

**Antragsteller/
Versicherungs-
nehmer**

Anrede ☐ Herr ☐ Frau

Besondere Anredetitel

Name

Geburtsname

Vorname

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

Geburtsort

Postleitzahl, Wohnort

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung)

Branche

☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ öffentlicher Dienst

Telefon (privat)

Telefon (geschäftlich)

Telefon (mobil)

E-Mail

Vermittlerklausel, Kontaktdaten, Kommunikation:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter der Proximus Rechtsschutz Versicherung AG und der mich betreuende Vermittler meine Kontaktdaten aus diesem Antrag für die Kommunikation im Rahmen der regelmäßigen Kundenbetreuung nutzen dürfen. Erfasst sind neben allen meinen Versicherungsvertrag betreffenden Kontakten auch solche, die auf die inhaltliche Änderung, insbesondere Verlängerung, Ausweitung oder Ergänzung des bestehenden Vertragsverhältnisses sowie auf den Neuabschluss weiterer Verträge bei der Proximus Rechtsschutz Versicherung AG gerichtet sind. Die Einwilligung nach diesem Absatz kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag auch in Teilen streichen oder jederzeit widerrufen.

**Besondere
Vereinbarungen
bzw.
Bemerkungen**

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Besondere Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Gesellschaft.

**Familien-
angehörige**

Vorname, ggf. abweichender Nachname

Geburtsdatum

Berufliche Tätigkeit

☐ Ehepartner/eingetragener Lebenspartner/
Partner in häuslicher Gemeinschaft

☐ Kind

☐ Kind

☐ Kind

Vorversicherung

☐ keine Vorversicherung

Bei welcher/welchen Gesellschaft(en) ist oder war der Antragsteller/
(Ehe-)Partner rechtsschutzversichert?

Vertragsnummer

Wann endet(e) der Vertrag?

Wurde der Rechtsschutzvertrag durch die Gesellschaft beendet? ☐ ja ☐ nein

**Zahlungsweise
Nachlass**

☐ jährlich
5%

☐ halbjährlich
3%

☐ vierteljährlich
2%

☐ monatlich
0%

Vertragsdauer

Versicherungsbeginn
- 0:00 Uhr -

Versicherungsablauf
- 24:00 Uhr -

Die Verträge verlängern sich stillschweigend nach Ablauf der vereinbarten Dauer
jeweils von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf der anderen

			2	0					2	0	
--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	--

Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von 3 Jahren wird ein Dauernachlass von 10 % gewährt.

Selbst-
beteiligung ☐ ohne ☐ 150 € ☐ 250 €

Privat-
Rechtsschutz (P) ☐ Familie ☐ Single

Nettojahresprämie in €

Berufs-
Rechtsschutz (B) ☐ Familie ☐ Single

Nettojahresprämie in €

Verkehrs-
Rechtsschutz
(Vk) ☐ Familie ☐ Single

Kennzeichen

Nettojahresprämie in €

☐ PKW, Wohnmobil, Campingfahrzeug, Quad, Trike

☐ Krafträder mit Versicherungskennzeichen

☐ Krafträder mit amtlichem Kennzeichen

☐ Anhänger (auch Wohnwagen)

Fahrer-
Rechtsschutz (D)

Nettojahresprämie in €

Wohnungs- und
Grundstücks-
Rechtsschutz (W)

☐ Selbstbewohnte Wohneinheit

☐ Vermieter/Verpächter einer Einliegerwohnung im selbstbewohnten Einfamilienhaus

☐ Vermieter/Verpächter von Wohneinheiten in % der Jahresbruttomiete

☐ Garagen, Abstellplätze, Bootsanlegeplätze

Prämien-
berechnung

Gesamtjahresnettoprämie in €

Dauernachlass (3 Jahre 10 %) in €

Abschlag gemäß Zahlungsweise in €

Netto-Prämie gemäß Zahlungsweise

Versicherungsteuer in €

Bruttoprämie gemäß Zahlungsweise in €

**Belehrung über
vorvertragliche
Anzeigepflicht
nach § 19
Versicherungs-
vertragsgesetz**

Bitte beachten Sie, dass Sie gemäß § 19 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) verpflichtet sind, dem Versicherer bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes von Bedeutung sind und nach denen in Textform gefragt wird, nach bestem Wissen sorgfältig, wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten.
Bitte beantworten Sie unsere Fragen unbedingt zutreffend und vollständig, da wir sonst von dem Vertrag zurücktreten oder den Vertrag vorzeitig kündigen können und Sie dann Ihren Versicherungsschutz gefährden.
Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Die Rechtsfolgen bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht habe ich gelesen.

**SEPA-Last-
schriftmandat**

Ich ermächtige die Proximus Versicherung AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Proximus Versicherung AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Zahlungsempfänger: Proximus Rechtsschutz Versicherung AG
Gläubiger-ID: xx

Name, Vorname: Antragsteller

Name, Vorname: Kontoinhaber
(falls vom Antragsteller abweichend)

Anschrift: Kontoinhaber

BIC

IBAN

Name des Kreditinstitutes

Datum/Unterschrift: Antragsteller

Datum/Unterschrift: Kontoinhaber

Hinweis

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die Proximus Rechtsschutz Versicherung AG über den Einzug unterrichten.

**Daten-
verarbeitung**

Mit der Datenverarbeitung durch den Versicherer bin ich einverstanden.

**Empfangs-
bestätigung**

Ich habe die diesem Vertrag zugrunde liegenden Produkt- und Kundeninformationen, das Merkblatt zur Datenverarbeitung, die Versicherungsbedingungen und die Klauseln erhalten. Eine Durchschrift ist mir nach Unterzeichnung ausgehändigt worden.
Von den Hinweisen habe ich Kenntnis genommen.

Widerrufsrecht

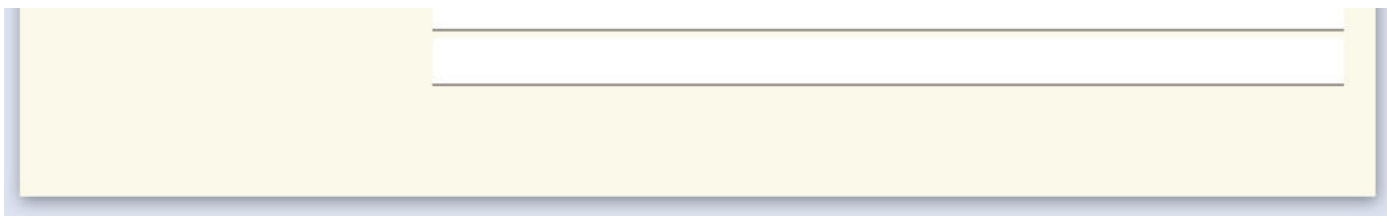
Sie können Ihren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nähere Hinweise können Sie den „Versicherungsinformationen“ entnehmen. Eine Belehrung über das Widerrufsrecht sowie die Rechtsfolgen des Widerrufs erhalten Sie mit dem Versicherungsschein.

Datum/Unterschrift Antragsteller

(bei Minderjährigen Mitunterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Datum/Unterschrift Vermittler





LEBEN

BEDINGUNGEN

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b aa EStG (Basisrente)

Allgemeine Bedingungen für die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung zur Rentenversicherung gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b aa EStG (Basisrente)

Allgemeine Bedingungen für eine Rentenversicherung mit Auszahlung des Deckungskapitals bei Tod als Altersvorsorgevertrag im Sinne des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) („Zulagen-Rente“)

Allgemeine Bedingungen für die kapitalbildende Lebensversicherung

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit sofort beginnender Rentenzahlung

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung mit Indexorientierung

Allgemeine Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung

Allgemeine Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung Hybrid

Allgemeine Bedingungen für die Nichtraucher- und Raucher-Risikolebensversicherung

Allgemeine Bedingungen für die Berufsunfähigkeitsversicherung

Allgemeine Bedingungen für die Grundfähigkeitenversicherung

Besondere Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

Besondere Bedingungen für die Unfalltod-Zusatzversicherung

Allgemeine Bedingungen für die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung

Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz

Besondere Bedingungen für die planmäßige Erhöhung der Beiträge und Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung

TARIFE & MATERIALIEN

Erläuterung zu den Tarifen

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b aa EStG (Basisrente) mit Garantieleistung nach - Tarif S 10

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung nach dem AltZertG („Zulagen-Rente“) nach Tarif S 20

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung mit Garantieleistung nach Tarif S 30

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung mit Garantieleistung nach Tarif S 31

Beiträge und Leistungen einer fondsgebundenen Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht nach Tarif S 32

Beiträge und Leistungen einer Risikolebensversicherung nach Tarif S 33

Beiträge und Leistungen zur kapitalbildenden Lebensversicherung nach Tarif S 34

Beiträge und Leistungen einer Berufsunfähigkeitsversicherung nach
Tarif S 35

Antrag auf Abschluss einer Renten-, Berufsunfähigkeits- oder
Risikolebensversicherung - Auszug

Vertragsspiegel Lebensversicherung

Allgemeines Glossar für den Bereich Leben

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b aa EStG (Basisrente)

Leistung

- 1 Welche Leistungen erbringen wir?
- 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
- 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
- 4 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht bei Zusatzversicherungen und welche Folgen hat ihre Verletzung?
- 5 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
- 6 Wer erhält die Leistung?

Beitrag

- 7 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
- 8 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Kündigung und Beitragsfreistellung

- 9 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen, und welche Leistungen erbringen wir?
- 10 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?
- 11 Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag vereinbart?

Sonstige Vertragsbestimmungen

- 12 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
- 13 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?
- 14 Welche Informationen erhalten Sie während der Vertragslaufzeit?
- 15 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
- 16 Wo ist der Gerichtsstand?
- 17 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

1. Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistung ab Rentenzahlungsbeginn

1.1 Wenn Sie den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn erleben, zahlen wir Ihnen die vereinbarte Rente in gleichbleibender Höhe, solange Sie leben. Rentenzahlungen dürfen frühestens mit Vollendung Ihres 62. Lebensjahres beginnen. Die Rente zahlen wir jeweils zum Ersten eines Monats (Fälligkeitstag).

1.2 Wir können bis zu 12 Monatsrenten zu einer Auszahlung zusammenfassen, falls die monatliche Rente bei Rentenzahlungsbeginn weniger als 15 € beträgt.

1.3 Eine einmalige Leistung statt der Renten können Sie nicht verlangen. Wir sind allerdings berechtigt, zu Rentenzahlungsbeginn eine sog. Kleinbetragsrente im Sinne von § 10 Absatz 1 Nr. 2 Sätze 3 u. 4 i. V. m. § 93 Absatz 3 Satz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) abzufinden. Nach dessen derzeitiger Fassung ist eine Kleinbetragsrente eine Rente, die bei gleichmäßiger Verrentung des gesamten zu Rentenzahlungsbeginn zur Verfügung stehenden Kapitals eine monatliche Rente ergibt, die 1 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigt. Dabei sind bei der Berechnung dieses Betrages alle Basisrentenverträge insgesamt zu berücksichtigen, die Sie bei unserem Unternehmen abgeschlossen haben. Mit der Abfindung endet der Vertrag.

1.4 Die Regelungen in Ziffer 1.3 gelten auch, wenn nach dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn ein Versorgungsausgleich durchgeführt wird und sich dadurch die Rente auf eine Kleinbetragsrente verringert.

Keine Leistung bei Tod

1.5 Bei Ihrem Tod erbringen wir keine Leistung, und der Vertrag endet.

Grundlagen für die Berechnung der Leistung

1.6 Für die Berechnung der vereinbarten Leistungen haben wir die Lebenserwartung nach der der Versicherungsaufsicht angezeigten Sterbetafel Proximus 07/21 und den bei Vertragsabschluss geltenden Höchstrechnungs-zins zugrunde gelegt.

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung

1.7 Es kann sich eine Leistung aus der Überschussbeteiligung ergeben (siehe Ziffer 2).

2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

Sie erhalten gemäß § 153 Versicherungsvertragsgesetz eine Überschussbeteiligung.

2.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 2.2),
- wie Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffern 2.3 und 2.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem Vertrag zuordnen (Ziffern 2.5 und 2.6),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages nicht garantieren können (Ziffer 2.7) und
- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffern 2.8 und 2.9).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

2.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrages am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. Rentenversicherungen, Risikolebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen*) zu

Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt?

2.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihr Vertrag ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

2.3.1 Laufende Überschussanteile

Alle Hauptversicherungen erhalten zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des zweiten Versicherungsjahres, einen Zinsüberschuss auf das Deckungskapital des abgelaufenen Versicherungsjahres. Zuzahlungen erhöhen ab Zahlungseingang das Deckungskapital und werden dadurch am Zinsüberschuss beteiligt.

Hauptversicherungen mit laufender Beitragszahlung erhalten außerdem während der Beitragszahlung zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, erstmals bei Beginn der Versicherung, einen Kostenüberschuss auf den Kostenbeitragsteil der in einem Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge und einen Risikoüberschuss auf den jeweiligen Risikobeitragsanteil der in einem Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge. Zuzahlungen sind keine laufenden Beiträge.

2.3.2 Schlussüberschuss

Zusätzlich zu den Überschussanteilen nach Ziffer 2.3.1 kann bei Ihrer Hauptversicherung - außer bei Einmalbeitragsversicherungen - zum vereinbarten Versicherungsende ein Schlussüberschussanteil in Prozent der Bemessungsgrundlage hinzukommen. Bei Rückkauf oder Tod in den letzten 5 Jahren der Versicherungsdauer erhalten Sie einen Schlussüberschussanteil für Ihre Hauptversicherung, wenn der Versicherungsbeginn zu diesem Zeitpunkt mindestens 5 Jahre zurückliegt. Bemessungsgrundlage ist die Summe aus dem Deckungskapital und dem ggf. vorhandenen Überschussguthaben abzüglich der Summe der bis dahin gezahlten laufenden Beiträge (ohne Stückkosten und ohne Rabatte). Übersteigt die Summe der bis dahin gezahlten laufenden Beiträge (ohne Stückkosten und ohne Rabatte) das Deckungskapital, so besteht die Bemessungsgrundlage aus dem ggf. vorhandenen Überschussguthaben. Haben Sie Zuzahlungen geleistet, wird

die Bemessungsgrundlage außerdem um das Deckungskapital, das aus den Zuzahlungen resultiert, gekürzt.

Die Beteiligung am Schlussüberschuss ist vom Kapitalmarkt abhängig und kann null Euro betragen.

2.3.3 Die zugeteilten laufenden Überschussanteile werden verzinslich angesammelt und bei Vertragsbeendigung zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt. Ein möglicher Schlussüberschuss gemäß Ziffer 2.3.2 und Ihre Beteiligung an den Bewertungsreserven (siehe Ziffer 2.5) werden bei Beendigung des Vertrages zugeteilt und zusammen mit den Versicherungsleistungen ausgezahlt.

2.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird, und setzt die entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt.

Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem Vertrag zu?

2.5 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt.

Die Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch für den Beginn einer Rentenzahlung sowie während der Rentenzahlung jeweils für das Ende eines Versicherungsjahres.

2.6 Bei Erleben des vereinbarten Rentenzahlungsbeginns gilt Folgendes:

Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu. Auch **während des Rentenbezuges** werden wir Sie entsprechend an den Bewertungsreserven beteiligen.

Genaue Informationen zum Verteilungsmechanismus finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

2.7 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Kapitalmarkts, des versicherten Risikos und der Kosten.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

2.8 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

2.9 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages.

3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe Ziffer 7.2, Ziffer 7.3 und Ziffer 8).

4 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht bei Zusatzversicherungen und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

4.1 Bei Einschluss einer Zusatzversicherung sind Sie bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform (***z. B. Papierform oder E-Mail***) gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die

Umstände, die für unsere Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform stellen.

4.2 Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie so behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

4.3 Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

- von der Zusatzversicherung zurücktreten,
- die Zusatzversicherung kündigen,
- die Zusatzversicherung ändern oder
- die Zusatzversicherung wegen arglistiger Täuschung anfechten können.

Rücktritt

4.4 Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird, können wir von der Zusatzversicherung zurücktreten. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn weder eine vorsätzliche noch eine grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls wir die Zusatzversicherung – möglicherweise zu anderen Bedingungen (***z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz***) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

4.5 Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz aus der Zusatzversicherung. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgender Voraussetzung trotzdem bestehen:

Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorstehend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist.

4.6 Wenn die Zusatzversicherung durch Rücktritt aufgehoben wird, endet sie. Das zu diesem Zeitpunkt vorhandene Deckungskapital Ihrer Zusatzversicherung verwenden wir zur Erhöhung Ihrer Rente aus der Hauptversicherung. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung

4.7 Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist, können wir die Zusatzversicherung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

4.8 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir die Zusatzversicherung – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

4.9 Wenn wir die Zusatzversicherung kündigen, wandelt sie sich in eine beitragsfreie Versicherung um.

Vertragsänderung

4.10 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir die Zusatzversicherung – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten (Ziffer 4.4 Satz 3 und Ziffer 4.8), werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 7.2 Satz 3) Vertragsbestandteil.

4.11 Sie können die Zusatzversicherung innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsänderung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

- wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag zu einer Zusatzversicherung um mehr als 10 % erhöhen oder
- wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Vertragsänderung hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

4.12 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

4.13 Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

4.14 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

4.15 Nach Ablauf von 5 Jahren seit Vertragsschluss erlöschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist 10 Jahre.

Anfechtung

4.16 Wir können eine Zusatzversicherung auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrages durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist. Ziffer 4.6 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung

4.17 Die (Ziffern 4.1 und 4.16) gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz der Zusatzversicherung nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung vorgenommen wird. Die Fristen nach Ziffer 4.15 beginnen mit der Änderung oder Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

Erklärungsempfänger

4.18 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur Vertragsänderung sowie zur Anfechtung üben wir durch eine schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen

gegenüber abgeben. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Tod ein aus einer Zusatzversicherung Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins als bevollmächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzunehmen.

5 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

5.1 Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein Zeugnis über den Tag Ihrer Geburt sowie die Auskunft nach Ziffer 13 vorgelegt werden.

5.2 Vor jeder Rentenzahlung können wir auf unsere Kosten eine amtliche Bescheinigung darüber verlangen, dass Sie noch leben.

5.3 Ihr Tod muss uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden. Außerdem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter und Geburtsort vorgelegt werden.

5.4 Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes tragen Sie die damit verbundene Gefahr.

6 Wer erhält die Leistung?

6.1 Als unser Versicherungsnehmer erhalten Sie die Leistung. Die Leistungen aus einer ggf. vereinbarten Hinterbliebenenabsicherung erhalten die von Ihnen benannten steuerlich zulässigen Hinterbliebenen.

6.2 Die Ansprüche aus diesem Vertrag sind nicht vererblich, nicht übertragbar, nicht beleihbar, nicht veräußerbar und nicht kapitalisierbar. Sie können sie daher nicht abtreten oder verpfänden und unbeschadet von Ziffer 6.1 auch keinen Bezugsberechtigten benennen. Auch die Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft ist ausgeschlossen. Eine Änderung dieser Verfügungsbeschränkungen ist ebenfalls ausgeschlossen.

7 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

7.1 Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Vereinbarung in einem Betrag (Einmalbeitrag), monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen.

7.2 Den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) nach Zugang des Versicherungsscheins zahlen,

jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

7.3 Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (Ziffer 7.2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und
- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

7.4 Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen.

7.5 Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

7.6 Der Einschluss von Zusatzversicherungen ist nur möglich, wenn mehr als 50 % der Beiträge auf Ihre Altersversorgung entfallen.

7.7 Durch eine freiwillige Zuzahlung von mindestens 1.000 € bis zur maximalen steuerlichen Höchstbeitragsgrenze inkl. der laufenden Beitragszahlung können Sie einmal pro Kalenderjahr Ihre Altersrente erhöhen. Die Zuzahlungen gelten als Einmalbeiträge. Für sie gelten die zum Zeitpunkt des Einganges der Zuzahlungen aktuellen Rechnungsgrundlagen. Eine Erhöhung eventueller eingeschlossener Zusatzversicherungen erfolgt nicht.

8 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Erster Beitrag oder Einmalbeitrag

8.1 Wenn Sie den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können wir von Ihnen die Kosten für ärztliche Untersuchungen im Rahmen einer Gesundheitsprüfung verlangen. Wir sind

nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

8.2 Ist der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

8.3 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wochen betragen.

8.4 Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

8.5 Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen.

Im Fall der Kündigung wandelt sich der Vertrag in eine beitragsfreie Versicherung entsprechend Ziffer 10.1 und 10.2 um.

8.6 Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
- wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraumes, wird die Kündigung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der

Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz.

9 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen, und welche Leistungen erbringen wir?

Kündigung

9.1 Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 7.2 Satz 3) in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) kündigen. Nach dem Rentenzahlungsbeginn können Sie nicht mehr kündigen.

9.2 Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen, wenn die verbleibende Rente mindestens 600 € jährlich beträgt. Ist diese Rente niedriger, hat das zur Folge, dass Ihre Teilkündigung unwirksam ist. Wenn Sie in diesem Fall Ihren Vertrag beenden wollen, müssen Sie diesen ganz kündigen. Es erfolgt keine Auszahlung eines Rückkaufswertes bei Kündigung.

9.3 Bei Kündigung (Voll- oder Teilkündigung gemäß Ziffer 9.1 bzw. 9.2) wandelt sich der Vertrag ganz oder teilweise in einen beitragsfreien Vertrag mit herabgesetzter Rente um. Für die Bemessung der herabgesetzten beitragsfreien Rente gilt Ziffer 10. Eine Versicherung gegen Einmalbeitrag wird unverändert fortgeführt. Ein Anspruch auf die Auszahlung eines Rückkaufswerts besteht nicht.

9.4 Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages sind wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 11.2) nur geringe Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den Folgejahren erreichen die Mittel für die Bildung einer beitragsfreien Rente nicht unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge. Nähere Informationen zur beitragsfreien Rente und ihrer Höhe können Sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unseren jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

Keine Beitragsrückzahlung

9.5 Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

10 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?

10.1 Anstelle einer Kündigung nach Ziffer 9 können Sie zu dem dort genannten Termin in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) verlangen, ganz oder teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir die vereinbarte Rente ganz oder teilweise auf eine beitragsfreie Rente herab. Diese wird nach folgenden Gesichtspunkten berechnet:

- nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik,
- für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode und mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation,
- unter Zugrundelegung des Betrages des Deckungskapitals, das sich bei gleichmäßiger Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze (siehe Ziffer 11.2 Satz 4) angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten 5 Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte Beitragszahlungsdauer kürzer als 5 Jahre, verteilen wir diese Kosten auf die Beitragszahlungsdauer.

10.2 Der aus Ihrem Vertrag für die Bildung der beitragsfreien Rente zur Verfügung stehende Betrag mindert sich um rückständige Beiträge.

10.3 Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages sind wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 11.2) nur geringe Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der gezahlten Beiträge für die Bildung einer beitragsfreien Rente zur Verfügung. Nähere Informationen zur beitragsfreien Rente und ihrer Höhe können Sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unseren jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

10.4 Eine teilweise Beitragsfreistellung können Sie nur verlangen, wenn die verbleibende Rente mindestens 600 € beträgt und die beitragsfreie Rente den Mindestbetrag von 60 € erreicht.

11 Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag vereinbart?

11.1 Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten (Ziffer 11.2), Verwaltungskosten (Ziffer 11.3) und anlassbezogene Kosten (Ziffer 11.5). Die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die Verwaltungskosten haben wir in den Beitrag einkalkuliert und müssen von

Ihnen daher nicht gesondert gezahlt werden. Die anlassbezogenen Kosten sind von Ihnen zusätzlich zum Beitrag zu entrichten.

11.2 Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen für den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Vertriebskosten ***z. B. die Kosten für die Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwendungen.***

Wir belasten Ihren Vertrag mit Abschluss- und Vertriebskosten in Form

- eines festen jährlichen oder monatlichen Eurobetrages,
- eines festen jährlichen Prozentsatzes des Deckungskapitals zuzüglich bereits zugeteilter Überschussanteile,
- eines festen Prozentsatzes jedes Beitrags sowie jeder Zuzahlung,
- eines festen Prozentsatzes der vereinbarten Beitragssumme sowie jeder Zuzahlung.

Wir wenden auf Ihren Vertrag das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung an. Dies bedeutet, dass wir die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten heranziehen. Dies gilt jedoch nicht für den Teil der ersten Beiträge, der für Leistungen im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebes in der jeweiligen Versicherungsperiode und aufgrund von gesetzlichen Regelungen für die Bildung einer Deckungsrückstellung bestimmt ist. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, dass in der Anfangszeit Ihres Vertrages nur geringe Beträge zur Bildung der beitragsfreien Rente vorhanden sind (siehe Ziffern 9 und 10). Nähere Informationen zu den beitragsfreien Rentenleistungen sowie ihren jeweiligen Höhen können Sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unseren jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

11.3 Die Verwaltungskosten sind die Kosten für die laufende Verwaltung Ihres Vertrages.

11.3.1 Wir belasten Ihren Vertrag vor Beginn der Rentenzahlung mit Verwaltungskosten in Form

- eines festen jährlichen oder monatlichen Eurobetrages,

- eines festen jährlichen Prozentsatzes des Deckungskapitals zuzüglich bereits zugeteilter Überschussanteile,
- eines festen Prozentsatzes jedes gezahlten Beitrags sowie jeder Zuzahlung,
- eines festen Prozentsatzes der vereinbarten Beitragssumme sowie jeder Zuzahlung.

11.3.2 Wir belasten Ihren Vertrag ab Beginn der Rentenzahlung mit Verwaltungskosten in Form

- eines festen jährlichen oder monatlichen Eurobetrages,
- eines festen jährlichen Prozentsatzes des Deckungskapitals zuzüglich bereits zugeteilter Überschussanteile,
- eines festen Prozentsatzes der gezahlten Leistung.

Höhe der Kosten

11.4 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der Verwaltungskosten können Sie dem Produktinformationsblatt entnehmen.

Anlassbezogene Kosten

11.5 Zusätzlich sind von Ihnen bei folgenden Anlässen Kosten zu entrichten:

- bei Ehescheidung oder Aufhebung einer eingetragenen Lebensgemeinschaft im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich die vom Gericht aufgrund der Teilungsordnung festgelegten Eurobeträge.

Sonstige Kosten

11.6 Über die Ziffern 11.1 bis 11.5 hinaus belasten wir Sie nur dann mit Kosten, wenn dies nach gesetzlichen Vorschriften ausdrücklich zulässig ist.

Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

12.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (**z. B. Setzen einer Zahlungsfrist**) mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt

bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen.

12.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Ziffer 12.1 entsprechend.

13 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

13.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns hierfür notwendige Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

13.2 Notwendige Informationen im Sinne von Ziffer 13.1 sind beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder die ausländische Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie der Verbraucherinformationen über die geltenden Steuerinformationen entnehmen.

13.3 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes:

Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

13.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Ziffern 13.1 und 13.2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben.

14 Welche Informationen erhalten Sie während der Vertragslaufzeit?

Wir informieren Sie jährlich über

- die Verwendung der gezahlten Beiträge,
- die Höhe des für die Leistungserbringung zur Verfügung stehenden Deckungskapitals zuzüglich bereits zugeteilter Überschussanteile, nicht garantierter Schlussüberschüsse und nicht garantierter Beteiligung an Bewertungsreserven (Gesamtkapital),
- die im abgelaufenen Beitragsjahr angefallenen tatsächlichen Kosten sowie
- die erwirtschafteten Erträge.

Bis zum Beginn der Auszahlungsphase informieren wir Sie außerdem jährlich über das nach Abzug der Kosten zu Beginn der Rentenzahlung voraussichtlich zur Verfügung stehende Gesamtkapital.

Mit der jährlichen Information werden wir Sie auch darüber unterrichten, ob und wie wir ethische, soziale und ökologische Belange bei der Verwendung der gezahlten Beiträge berücksichtigen.

15 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

16 Wo ist der Gerichtsstand?

16.1 Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die für den Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes maßgeblich.

16.2 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

16.3 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes in das Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

17 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

17.1 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsmann

17.2 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632 • 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

17.3 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (***z. B. über eine Webseite oder per E-Mail***) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

17.4 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

17.6 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Wie Sie uns erreichen, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

Allgemeine Bedingungen für die Hinterbliebenenrenten-- Zusatzversicherung zur Rentenversicherung gemäß § 10 - Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b aa EStG (Basisrente)

- 1 Welche Leistungen erbringen wir?
- 2 Was geschieht, wenn die mitversicherte Person stirbt?
- 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung für die Zusatzversicherung?
- 4 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen /-Stoffen?
- 5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?
- 6 Was gilt bei Ehescheidung bzw. bei Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft?
- 7 Was gilt, wenn der Anspruch auf Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag entfällt?
- 8 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

1 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistung bei Tod der versicherten Person

1.1 Sie sind die versicherte Person. Wenn die mitversicherte Person (das ist die Person, für die nach Ihrem Tod die Hinterbliebenenrente gezahlt werden soll) zum Zeitpunkt Ihres Todes noch lebt, zahlen wir die vereinbarte Hinterbliebenenrente an die mitversicherte Person, solange diese lebt. Mitversicherte Person ist die im Versicherungsschein genannte Person. Das muss Ihr Ehegatte bzw. Ihr eingetragener Lebenspartner im Sinnes des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG) sein oder Ihr Kind, für das Sie Anspruch auf Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag nach § 32 Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes (EStG) haben. Der Anspruch auf Waisenrente darf längstens für den Zeitraum bestehen, in dem der Rentenberechtigte die Voraussetzungen für die Berücksichtigung als Kind im Sinne des § 32 EStG erfüllt.

Wir zahlen die Hinterbliebenenrente an den gleichen Fälligkeitstagen, die für die Zahlung der Rente aus der Hauptversicherung vereinbart waren (siehe Ziffer 1.1 Satz 3 der Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversicherung), erstmals an dem Fälligkeitstag, der Ihrem Tod folgt.

Grundlagen für die Berechnung der Leistung

1.2 Für die Berechnung der vereinbarten Leistungen haben wir die Lebenserwartung nach der der Versicherungsaufsicht angezeigten Sterbetafel Proximus 07/21 und den bei Vertragsabschluss geltenden Höchstrechnungszins zugrunde gelegt.

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung

1.3 Es kann sich eine Leistung aus der Überschussbeteiligung ergeben (siehe Ziffer 3).

2 Was geschieht, wenn die mitversicherte Person stirbt?

2.1 Wenn die mitversicherte Person (das ist die Person, für die nach Ihrem Tod die Hinterbliebenenrente gezahlt werden soll) vor Ihnen stirbt, erbringen wir keine Leistung aus der Zusatzversicherung, und diese endet.

2.2 Wenn die mitversicherte Person nach Ihnen stirbt, endet der Anspruch auf die Hinterbliebenenrente, und die Zusatzversicherung endet.

3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung für die Zusatzversicherung?

Sie erhalten gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes eine Überschussbeteiligung.

3.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 3.2),
- wie Ihre Zusatzversicherung an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffern 3.3 und 3.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrer Zusatzversicherung zuordnen (Ziffern 3.5 und 3.6),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihrer Zusatzversicherung nicht garantieren können (Ziffer 3.7) und
- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffern 3.8 und 3.9).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

3.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihrer Zusatzversicherung am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. Rentenversicherungen, Risikolebensversicherungen*) zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihre Zusatzversicherung an dem Überschuss beteiligt?

3.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihre Zusatzversicherung ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

3.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird, und setzt die

entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt.

Ihre Zusatzversicherung erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrer Zusatzversicherung zu?

3.5 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt.

Die Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch

- für den Zeitpunkt der Beendigung Ihrer Zusatzversicherung vor Zahlung einer Hinterbliebenenrente,
- für den Beginn der Zahlung einer Hinterbliebenenrente sowie
- während der Zahlung einer Hinterbliebenenrente jeweils für das Ende eines Versicherungsjahres.

3.6 Bei Beginn der Zahlung einer Hinterbliebenenrente gilt Folgendes:

Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu. Auch während des Rentenbezuges werden wir Sie entsprechend an den Bewertungsreserven beteiligen.

Genaue Informationen zum Verteilungsmechanismus finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

3.7 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Kapitalmarkts, des versicherten Risikos und der Kosten.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

3.8 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

3.9 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihrer Zusatzversicherung.

4 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen /-Stoffen?

4.1 Grundsätzlich leisten wir unabhängig davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Wir leisten auch dann, wenn Sie in Ausübung des Polizei- oder Wehrdienstes oder bei inneren Unruhen gestorben sind.

4.2 Sterben Sie in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen, ist unsere Leistung eingeschränkt. In diesem Fall vermindert sich die Hinterbliebenenrente auf den Betrag, den wir aus dem für den Todestag berechneten Rückkaufswert Ihrer Zusatzversicherung erbringen können. Unsere Leistung vermindert sich nicht, wenn Sie in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen sterben, denen Sie während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen Sie nicht aktiv beteiligt waren.

4.3 In folgenden Fällen vermindern sich unsere Leistungen auf die in Ziffer 4.2 Satz 2 und 3 genannten Leistungen: Sie sterben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit

- dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder
- dem vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

Der Einsatz bzw. das Freisetzen muss dabei darauf gerichtet gewesen sein, das Leben einer Vielzahl von Personen zu gefährden. Unsere Leistungen vermindern sich nicht, wenn Sie in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen sterben, denen Sie während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen Sie nicht aktiv beteiligt waren.

5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

5.1 Bei Ihrer vorsätzlichen Selbsttötung zahlen wir die vereinbarte Hinterbliebenenrente, wenn seit Abschluss der Zusatzversicherung 3 Jahre vergangen sind.

5.2 Bei Ihrer vorsätzlichen Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht kein Versicherungsschutz. In diesem Fall vermindert sich die Hinterbliebenenrente auf den Betrag, den wir aus dem für den Todestag berechneten Rückkaufswert Ihrer Zusatzversicherung erbringen können.

Wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit selbst getötet haben, besteht Versicherungsschutz.

5.3 Wenn unsere Leistungspflicht durch eine Änderung der Zusatzversicherung erweitert oder deren Versicherungsschutz wiederhergestellt wird, beginnt die Dreijahresfrist bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

6 Was gilt bei Ehescheidung bzw. bei Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft?

6.1 Wenn Ihr Ehegatte bzw. Ihr eingetragener Lebenspartner mitversicherte Person (das ist die Person, für die nach Ihrem Tod die Hinterbliebenenrente gezahlt werden soll) ist und Ihre Ehe geschieden bzw. Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben wird, endet die Zusatzversicherung zum auf den Monat der rechtskräftigen Scheidung bzw. der rechtskräftigen Aufhebung Ihrer eingetragenen Lebenspartnerschaft folgenden Monatsersten. Die Ehescheidung bzw. die Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ist uns mit einem amtlichen Dokument nachzuweisen.

6.2 Einen aus Ihrer Zusatzversicherung vorhandenen Betrag verwenden wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zur Erhöhung der Leistungen aus der Hauptversicherung.

7 Was gilt, wenn der Anspruch auf Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag entfällt?

7.1 Wenn Ihr Kind mitversicherte Person (das ist die Person, für die nach Ihrem Tod die Hinterbliebenenrente gezahlt werden soll) ist und Ihr Anspruch auf Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag nach § 32 Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes (EStG) nachträglich entfällt, endet die Zusatzversicherung zum auf den Monat des bestandskräftigen Fortfalls folgenden Monatsersten.

7.2 Einen aus Ihrer Zusatzversicherung vorhandenen Betrag verwenden wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zur Erhöhung der Leistungen aus der Hauptversicherung.

8 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

8.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Hauptversicherung eine Einheit. Sie können die Zusatzversicherung ohne die Hauptversicherung nicht fortsetzen. Wenn die Hauptversicherung endet, endet auch die Zusatzversicherung. Dies gilt nicht bei Ihrem Tod (siehe Ziffer 1).

8.2 Die Zusatzversicherung ist so gestaltet, dass stets mehr als 50 % der Beiträge auf Ihre Hauptversicherung entfallen.

8.3 Wenn Sie für Ihre Zusatzversicherung laufende Beiträge – also keinen Einmalbeitrag – zahlen, können Sie die Zusatzversicherung allein ganz oder teilweise in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) kündigen. In diesem Fall setzen wir die versicherte Hinterbliebenenrente entsprechend ganz oder teilweise auf eine beitragsfreie Rente herab.

Die beitragsfreie Hinterbliebenenrente errechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Der aus Ihrer Zusatzversicherung für die Bildung der beitragsfreien Rente zur Verfügung stehende Betrag mindert sich um rückständige Beiträge.

8.4 Eine vollständige oder teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für die Zusatzversicherung ist nur möglich, wenn die beitragsfreie Hinterbliebenenrente und ggf. die verbleibende beitragspflichtige Hinterbliebenenrente mindestens 600 € jährlich beträgt. Wird einer der Mindestbeträge nicht erreicht, endet die Zusatzversicherung. Einen aus Ihrer Zusatzversicherung vorhandenen Betrag verwenden wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zur Erhöhung der Leistungen aus der Hauptversicherung.

8.5 Wenn Sie die Hauptversicherung ganz oder teilweise in einen beitragsfreien Vertrag umwandeln, wandelt sich auch die Zusatzversicherung ganz oder teilweise in einen beitragsfreien Vertrag mit herabgesetzter Hinterbliebenenrente um. Das Verhältnis zwischen der Rente der Hauptversicherung und der Hinterbliebenenrente bleibt dabei unverändert. Die Ziffern 8.3 und 8.4 gelten entsprechend.

8.6 Soweit in diesen Allgemeine Bedingungen nichts anderes geregelt ist, gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß.

Allgemeine Bedingungen für eine Rentenversicherung mit Auszahlung des Deckungskapitals bei Tod als - Altersvorsorgevertrag im Sinne des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) („Zulagen-Rente“)

- 1 Welche Leistungen erbringen wir?
- 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
- 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
- 4 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
- 5 Wer erhält die Leistung?
- 6 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
- 7 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?
- 8 Wie verwenden wir die staatlichen Zulagen?
- 9 Wann können Sie Ihren Vertrag zur Auszahlung des Rückkaufswertes kündigen?
- 10 Wann können Sie Ihren Vertrag zur Übertragung des gebildeten Kapitals auf einen anderen Vertrag kündigen?
- 11 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?
- 12 Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag vereinbart?
- 13 Wie können Sie gebildetes Kapital für eine selbstgenutzte Wohnung verwenden?
- 14 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
- 15 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?
- 16 Welche Informationen erhalten Sie während der Vertragslaufzeit?
- 17 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
- 18 Wo ist der Gerichtsstand?
- 19 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

1 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistung ab Rentenzahlungsbeginn

1.1 Wenn Sie den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn erleben, zahlen wir die vereinbarte Rente, solange Sie leben. Die Rente ist unabhängig vom Geschlecht berechnet. Wir zahlen Ihnen die vereinbarte Rente in gleichbleibender Höhe jeweils zum Ersten eines Monats (Fälligkeitstag).

Rentenzahlungen dürfen frühestens mit Vollendung Ihres 62. Lebensjahres beginnen. Wenn Sie vor Vollendung des 62. Lebensjahres Altersrente aus einem gesetzlichen Alterssicherungssystem beziehen, können Sie eine verminderte Rente auch schon vorher in Anspruch nehmen. Dies setzt voraus, dass zu diesem Zeitpunkt die gezahlten Beiträge und die staatlichen Zulagen zur Bildung der Rente zur Verfügung stehen.

1.2 Wir können bis zu 12 Monatsrenten zu einer Auszahlung zusammenfassen, falls die monatliche Rente bei Rentenzahlungsbeginn weniger als 50 € beträgt.

1.3 Wenn die monatliche Rente bei Rentenzahlungsbeginn die nach § 93 Absatz 3 Sätze 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) festgelegte Kleinbetragsrente nicht übersteigt, können wir die Rente gegen Auszahlung des zum Rentenzahlungsbeginn zur Verfügung stehenden Kapitals abfinden; in diesem Fall endet der Vertrag. Dabei sind bei der Berechnung der Rente alle Altersvorsorgeverträge insgesamt zu berücksichtigen, die Sie bei unserem Unternehmen abgeschlossen haben. Eine Abfindung erfolgt nicht, wenn die Leistung nur aufgrund einer Teilkapitalauszahlung gemäß Ziffer 1.4 auf eine Kleinbetragsrente sinkt.

Sollten wir beabsichtigen, die Rente gegen Auszahlung des zum Rentenzahlungsbeginn zur Verfügung stehenden Kapitals abzufinden, teilen wir Ihnen dies vorab mit. In diesem Fall können Sie verlangen, dass wir die Abfindung erst zum 1. Januar des darauffolgenden Jahres an Sie zahlen. Wir reservieren den Abfindungsbetrag dann bis zum Auszahlungszeitpunkt kostenfrei und unverzinst. Ihr Antrag auf Verschiebung der Auszahlung muss uns in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) innerhalb von einem Monat ab Zugang unserer Mitteilung zugehen.

Diese Regelungen gelten auch, wenn nach dem Beginn der Auszahlungsphase ein Versorgungsausgleich durchgeführt wird und sich dadurch die Rente auf eine Kleinbetragsrente verringert.

1.4 Sie können verlangen, dass wir zum Rentenzahlungsbeginn einmalig bis zu 30 % des zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Kapitals an Sie zahlen (Teilkapitalauszahlung), wenn Sie diesen Termin erleben. Dies führt zu einer Verringerung der Rentenleistungen. Ihr Antrag auf Teilkapitalauszahlung muss uns spätestens einen Monat vor dem Fälligkeitstag der ersten Rente (Ziffer 1.1) vorliegen.

1.5 Sie können mit uns bei Rentenzahlungsbeginn eine gesonderte Auszahlung der ab Rentenzahlungsbeginn anfallenden Zinsen und Erträge vereinbaren.

Unsere Leistung bei Tod

1.6 Wenn Sie vor dem Rentenzahlungsbeginn sterben, zahlen wir das Deckungskapital. Das Deckungskapital bilden wir, indem wir die gezahlten Beiträge und die uns zugeflossenen staatlichen Zulagen abzüglich der tariflichen Kosten mit dem Rechnungszins (Ziffer 1.11) verzinsen.

1.7 Wenn Sie mit uns eine Rentengarantiezeit vereinbart haben und Sie nach dem Rentenzahlungsbeginn sterben, gilt Folgendes:

Wir zahlen die vereinbarte Rente auch bei Ihrem Tod bis zum Ende der Rentengarantiezeit. (*Z. B.: Haben Sie eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren vereinbart und Sie sterben 3 Jahre nach Rentenzahlungsbeginn, zahlen wir noch 7 Jahre lang die vereinbarte Rente.*)

Wenn Sie mit uns keine Rentengarantiezeit vereinbart haben oder Sie nach Ablauf der Rentengarantiezeit sterben, erbringen wir bei Ihrem Tod keine Leistung, und der Vertrag endet.

Übertragung der Todesfalleistung auf einen anderen Vertrag

1.8 Die Todesfalleistung aus Ihrem Altersvorsorgevertrag kann bei Ihrem Tod auf einen auf den Namen Ihres überlebenden Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartners lautenden Altersvorsorgevertrag übertragen werden, soweit Ihr Ehegatte bzw. Ihr eingetragener Lebenspartner aus diesem Vertrag anspruchsberechtigt ist. Dies setzt zusätzlich voraus, dass Sie und Ihr Ehegatte bzw. Ihr eingetragener Lebenspartner im Zeitpunkt des Todes nicht dauernd getrennt gelebt haben und Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat haben, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist (§ 93 EStG). Der Altersvorsorgevertrag Ihres Ehegatten bzw. Ihres eingetragenen Lebenspartners kann bei uns oder einem anderen Anbieter bestehen, er muss zertifiziert sein und auf den Namen Ihres Ehegatten bzw. Ihres eingetragenen Lebenspartners lauten. Handelt es sich dabei um einen Vertrag bei einem anderen Anbieter, muss Ihr Ehegatte bzw. Ihr eingetragener Lebenspartner uns die Zertifizierung dieses Vertrages nachweisen. Diese Übertragung ist kostenlos.

Umwandlung der Todesfalleistung in eine lebenslange Hinterbliebenenrente

1.9 Die Todesfallleistung kann bei Ihrem Tod auch gezahlt werden in Form einer lebenslangen Rente an Ihren überlebenden Ehegatten bzw. Ihren eingetragenen Lebenspartner oder in Form einer abgekürzten Leibrente an Ihre überlebenden Kinder, für die Ihnen zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalles ein Anspruch auf Kindergeld oder ein Freibetrag nach § 32 Absatz 6 EStG zugestanden hätte, ausgezahlt werden. Weitere Voraussetzung ist, dass Ihr Ehegatte bzw. Ihr eingetragener Lebenspartner beziehungsweise Ihre Kinder aus diesem Vertrag anspruchsberechtigt sind. Der Anspruch auf Waisenrente ist auf den Zeitraum begrenzt, in dem der Rentenberechtigte die Voraussetzungen für die Berücksichtigung als Kind nach § 32 EStG erfüllt. Für die Ermittlung der Rente wird der dann für Neuverträge gültige Tarif verwendet.

Beitragserhaltungsgarantie

1.10 Wir garantieren, dass zum Rentenzahlungsbeginn (Beginn der Auszahlungsphase) mindestens die bis dahin gezahlten Beiträge und die uns zugeflossenen staatlichen Zulagen für die vereinbarten Leistungen zur Verfügung stehen. Sofern Sie gemäß Ziffer 13 Kapital für eine selbst genutzte Wohnung verwenden oder wir im Rahmen eines Versorgungsausgleichs bei Ehescheidung oder bei Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft Kapital entnehmen müssen, verringert sich diese Garantie entsprechend.

Sofern eine Zusatzversicherung zur Absicherung der verminderten Erwerbsfähigkeit oder Dienstunfähigkeit oder der Hinterbliebenen eingeschlossen ist, werden wir die auf die Deckung dieses Risikos entfallenden Beiträge von der Garantie abziehen, höchstens jedoch 20 % der Gesamtbeiträge.

Grundlagen für die Berechnung der Leistung

1.11 Für die Berechnung der vereinbarten Leistungen haben wir die Lebenserwartung nach der der Versicherungsaufsicht angezeigten Sterbetafel Proximus 07/21 und den bei Vertragsabschluss geltenden Höchstrechnungszins zugrunde gelegt.

1.12 Es kann sich eine Leistung aus der Überschussbeteiligung ergeben.

2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

Sie erhalten gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes eine Überschussbeteiligung.

2.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann

auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 2.2),
- wie Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffern 2.3 und 2.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem Vertrag zuordnen (Ziffer 2.5 und 2.6),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages nicht garantieren können (Ziffer 2.7) und
- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffern 2.8 und 2.9).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

2.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrages am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. Rentenversicherungen, Risikolebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen*) zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt?

2.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihr Vertrag ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

2.3.1 Laufende Überschussanteile

Alle Hauptversicherungen erhalten zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des zweiten Versicherungsjahres, einen Zinsüberschuss auf das Deckungskapital des abgelaufenen Versicherungsjahres. Zuzahlungen erhöhen ab Zahlungseingang das Deckungskapital und werden dadurch am Zinsüberschuss beteiligt.

Hauptversicherungen mit laufender Beitragszahlung erhalten außerdem während der Beitragszahlung zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, erstmals bei Beginn der Versicherung, einen Kostenüberschuss auf den Kostenbeitragsteil der in einem Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge und einen Risikoüberschuss auf den jeweiligen Risikobeitragsanteil der in einem Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge. Zuzahlungen sind keine laufenden Beiträge.

2.3.2 Schlussüberschuss

Zusätzlich zu den Überschussanteilen nach Ziffer 2.3.1 kann bei Ihrer Hauptversicherung - außer bei Einmalbeitragsversicherungen - zum vereinbarten Versicherungsende ein Schlussüberschussanteil in Prozent der Bemessungsgrundlage hinzukommen. Bei Rückkauf oder Tod in den letzten 5 Jahren der Versicherungsdauer erhalten Sie einen Schlussüberschussanteil für Ihre Hauptversicherung, wenn der Versicherungsbeginn zu diesem Zeitpunkt mindestens 5 Jahre zurückliegt. Bemessungsgrundlage ist die Summe aus dem Deckungskapital und dem ggf. vorhandenen Überschussguthaben abzüglich der Summe der bis dahin gezahlten laufenden Beiträge (ohne Stückkosten und ohne Rabatte). Übersteigt die Summe der bis dahin gezahlten laufenden Beiträge (ohne Stückkosten und ohne Rabatte) das Deckungskapital, so besteht die Bemessungsgrundlage aus dem ggf. vorhandenen Überschussguthaben. Haben Sie Zuzahlungen geleistet, wird die Bemessungsgrundlage außerdem um das Deckungskapital, das aus den Zuzahlungen resultiert, gekürzt.

Die Beteiligung am Schlussüberschuss ist vom Kapitalmarkt abhängig und kann null Euro sein.

2.3.3 Die zugeteilten laufenden Überschussanteile werden verzinslich angesammelt und bei Vertragsbeendigung zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt. Ein möglicher Schlussüberschuss gemäß Ziffer 2.3.2 und Ihre Beteiligung an den Bewertungsreserven (Ziffer 2.5) werden bei Beendigung des Vertrages zugeteilt und zusammen mit den Versicherungsleistungen ausgezahlt.

2.3.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird, und setzt die entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt.

Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem Vertrag zu?

2.4 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt.

Die Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch für den Beginn einer Rentenzahlung sowie während der Rentenzahlung jeweils für das Ende eines Versicherungsjahres.

2.5 Bei Erleben des vereinbarten Rentenzahlungsbeginns gilt Folgendes:

Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu. Auch **während des Rentenbezuges** werden wir Sie entsprechend an den Bewertungsreserven beteiligen.

Genaue Informationen zum Verteilungsmechanismus finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als

Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

2.6 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Kapitalmarkts, des versicherten Risikos und der Kosten.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

2.7 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

2.8 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages.

3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe Ziffer 6.2, Ziffer 6.3 sowie Ziffer 7).

4 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

4.1 Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein Zeugnis über den Tag Ihrer Geburt sowie die Auskunft nach Ziffer 15 vorgelegt werden.

4.2 Wenn Sie eine vorgezogene Altersrente nach Ziffer 1.1 Satz 5 vor Vollendung des 62. Lebensjahres beantragen, müssen Sie uns den Bescheid über den Bezug einer Rente aus einem gesetzlichen Alterssicherungssystem vorlegen.

4.3 Vor jeder Rentenzahlung können wir auf unsere Kosten eine amtliche Bescheinigung darüber verlangen, dass Sie noch leben.

4.4 Ihr Tod muss uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden. Außerdem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter und Geburtsort vorgelegt werden. Dies gilt auch, wenn für den Todesfall keine Leistung vereinbart wurde.

4.5 Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Ziffern 4.1 bis 4.4 genannten Pflichten nicht erfüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

4.6 Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt die empfangsberechtigte Person die damit verbundene Gefahr.

5 Wer erhält die Leistung?

5.1 Als unser Versicherungsnehmer erhalten Sie die Leistung.

Bezugsberechtigung

5.2 Für die Leistung im Todesfall können Sie uns widerruflich eine andere Person benennen, die nach Ihrem Tod die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtigter).

Sie können dieses Bezugsrecht jederzeit widerrufen. Nach Ihrem Tod kann das Bezugsrecht nicht mehr widerrufen werden. Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns von Ihnen in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) angezeigt worden sind.

Keine Abtretung, Verpfändung und Übertragung von Forderungen oder Rechten

5.3 Die Abtretung von Forderungen und Rechten aus dem Vertrag sowie deren Verpfändung sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist ferner jede sonstige Übertragung von Forderungen oder Rechten aus dem Vertrag an Dritte, *wie z. B. die Einräumung von Bezugsrechten zugunsten Dritter* – mit Ausnahme von Bezugsrechten nach Ziffer 5.2.

6 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

6.1 Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Vereinbarung monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen.

6.2 Den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) nach Zugang des Versicherungsscheins zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

6.3 Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (Ziffer 6.2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und
- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

6.4 Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen.

6.5 Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

7 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Erster Beitrag

7.1 Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können wir von Ihnen die Kosten für ärztliche Untersuchungen im Rahmen einer Gesundheitsprüfung verlangen. Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

7.2 Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) oder durch einen

auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

7.3 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wochen betragen.

7.4 Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, vermindert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

7.5 Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen.

Im Fall der Kündigung wandelt sich der Vertrag in eine beitragsfreie Versicherung entsprechend Ziffern 11.1 und 11.2 um.

7.6 Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
- wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraumes, wird die Kündigung unwirksam, und der Vertrag besteht fort.

8 Wie verwenden wir die staatlichen Zulagen?

Die uns zugeflossenen staatlichen Zulagen werden wir Ihrem Vertrag unverzüglich gutschreiben und zur Erhöhung der Leistung verwenden. Diese errechnet sich nach Ihrem am Erhöhungstermin erreichten Alter, der restlichen Laufzeit bis zum vereinbarten Auszahlungsbeginn und dem bei Abschluss des

Vertrages gültigen Tarif. Erhöhungstermin ist der Erste des Monats, der auf den Eingang der Zulage bei uns folgt.

Soll die Erhöhung nach dem jeweils gültigen Tarif erfolgen, ist dies besonders deutlich herauszustellen.

Wenn wir staatliche Zulagen zurückzahlen müssen, reduzieren sich die Leistungen entsprechend.

9 Wann können Sie Ihren Vertrag zur Auszahlung des Rückkaufswertes kündigen?

Kündigung

9.1 Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffern 6.2 und 6.3) in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) kündigen. Nach dem Beginn der Auszahlungsphase können Sie nicht mehr kündigen.

Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen, wenn die verbleibende Rente mindestens 25 € beträgt. Bei teilweiser Kündigung gelten die folgenden Regelungen nur für den gekündigten Vertragsteil:

Auszahlungsbetrag

9.2 Nach Ihrer Kündigung erhalten Sie von uns den Auszahlungsbetrag. Der Auszahlungsbetrag besteht aus

- dem Rückkaufswert (Ziffern 9.3 und 9.5)
- vermindert um den Abzug (Ziffer 9.4) sowie
- der Überschussbeteiligung (Ziffer 9.6).

Von dem Auszahlungsbetrag werden uns die folgenden Beträge abgezogen:

- Beitragsrückstände sowie
- von Ihnen zurückzuzahlende staatliche Förderungen (Zulagen und Steuerermäßigungen).

Rückkaufswert

9.3 Der Rückkaufswert ist nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) das nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode berechnete Deckungskapital des Vertrages unter Berücksichtigung der Abschluss- und Vertriebskosten gemäß Ziffer 12.

Sofern Sie gemäß Ziffer 13 Kapital für eine selbstgenutzte Wohnung verwendet haben oder wir im Rahmen eines Versorgungsausgleichs bei Ehescheidung oder bei Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft Kapital entnehmen mussten, wird dies bei der Berechnung des Rückkaufswertes berücksichtigt.

Abzug

9.4 Von dem nach Ziffer 9.3 ermittelten Wert nehmen wir einen Abzug in Höhe von 100 € vor.

Der Abzug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Dies ist im Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug für angemessen, weil mit ihm die Veränderung der Risikolage des verbleibenden Versicherungsbestandes ausgeglichen wird. Zudem wird damit ein Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund Ihrer Kündigung von uns vorgenommene Abzug wesentlich niedriger liegen muss, wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass der Abzug überhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfällt er.

Herabsetzung des Rückkaufswertes im Ausnahmefall

9.5 Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, den nach Ziffer 9.3 ermittelten Wert angemessen herabzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, insbesondere durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befristet.

Überschussbeteiligung

9.6 Für die Ermittlung des Zahlungsbetrages setzt sich die Überschussbeteiligung zusammen aus:

- den Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Überschussanteilen, soweit sie nicht in dem nach den Ziffern 9.3 bis 9.5 berechneten Betrag enthalten sind,
- dem Schlussüberschussanteil nach Ziffer 2.3.2 und
- den Ihrem Vertrag gemäß Ziffer 2.6 zuzuteilenden Bewertungsreserven, soweit bei Kündigung vorhanden.

9.7 Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile haben. Der Rückkaufswert erreicht erst nach einem bestimmten Zeitraum die Summe der gezahlten Beiträge und der uns zugeflossenen staatlichen Zulagen, da aus diesen auch Abschluss- und Vertriebskosten sowie Kosten für die Verwaltung

des gebildeten Kapitals finanziert werden und der oben erwähnte Abzug erfolgt. Nähere Informationen zum Rückkaufswert vor und nach dem Abzug und darüber, in welchem Ausmaß er garantiert ist, können Sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unseren jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

Darüber hinaus führt die Kündigung steuerlich zu einer schädlichen Verwendung Ihres Altersvorsorgevermögens. Ihnen gewährte staatliche Förderungen sind zurückzuzahlen.

Keine Beitragsrückzahlung

9.8 Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

10 Wann können Sie Ihren Vertrag zur Übertragung des gebildeten Kapitals auf einen anderen Vertrag kündigen?

Kündigung

10.1 Sie können Ihren Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalendervierteljahres in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) kündigen, um das gebildete Kapital (Ziffer 10.2) auf einen anderen Altersvorsorgevertrag, der eine Sparkomponente im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) enthält, übertragen zu lassen. Die Frist zur Kündigung zum Beginn der Auszahlungsphase verkürzt sich auf 14 Tage, wenn wir Sie nicht spätestens 6 Monate vor Beginn der Rentenzahlung über die Form und Höhe der vorgesehenen Auszahlungen sowie die in der Auszahlungsphase anfallenden Kosten informiert haben. Der andere Altersvorsorgevertrag im Sinne des Satzes 1 kann auch ein Altersvorsorgevertrag nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 und 3 AltZertG sein. Dieser Vertrag muss zertifiziert sein und auf Ihren Namen lauten. Er kann bei uns oder einem anderen Anbieter bestehen. Nach Beginn der Auszahlungsphase ist eine Übertragung des gebildeten Kapitals nicht mehr möglich. Ein Anspruch auf eine Kapitalübertragung auf einen Altersvorsorgevertrag, der ausschließlich eine Darlehenskomponente enthält, besteht nicht.

10.2 Das gebildete Kapital entspricht dem nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation berechneten Deckungskapital Ihres Vertrages. Es erhöht sich um bereits zugeteilte Überschussanteile, den übertragungsfähigen Wert aus Schlussüberschussanteilen sowie den nach § 153 Absatz 1 und 3 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) zuzuteilenden Bewertungsreserven.

Berechnungstichtag ist das Ende des Kalendervierteljahres, zu dem Sie Ihren Vertrag wirksam gekündigt haben.

Sofern Sie gemäß Ziffer 13 Kapital für eine selbst genutzte Wohnung verwendet haben oder wir im Rahmen eines Versorgungsausgleichs bei Ehescheidung oder bei Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft Kapital entnehmen mussten, wird dies bei der Berechnung des Übertragungswertes berücksichtigt.

Beitragsrückstände werden von dem Übertragungswert abgezogen.

10.3 Wenn Sie Ihren Vertrag zur Übertragung des gebildeten Kapitals kündigen, kann das für Sie Nachteile haben. Das gebildete Kapital erreicht erst nach einem bestimmten Zeitraum die Summe der gezahlten Beiträge und uns zugeflossenen staatlichen Zulagen, da aus diesen auch Abschluss- und Vertriebskosten sowie Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals finanziert werden.

10.4 Im Falle der Übertragung des gebildeten Kapitals entstehen Ihnen Kosten in Höhe von 100 €, die vom gebildeten Kapital abgezogen werden.

10.5 Wir übertragen das Kapital direkt auf den neuen Altersvorsorgevertrag. Hierzu müssen Sie uns bei Kündigung mitteilen, auf welchen Vertrag das Kapital übertragen werden soll. Wenn es sich dabei um einen Vertrag bei einem anderen Anbieter handelt, müssen Sie uns die Zertifizierung dieses Vertrages nachweisen. Sie können nicht verlangen, dass wir das Kapital an Sie zahlen.

11 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?

11.1 Sie können vor Rentenzahlungsbeginn jederzeit in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) verlangen, zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 6.2 Satz 3) von der Beitragszahlungspflicht befreit zu werden (Ruhe des Vertrages). In diesem Fall setzen wir die vereinbarte Rente auf eine beitragsfreie Rente herab. Diese wird nach folgenden Gesichtspunkten berechnet:

- nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik,
- für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode und
- unter Zugrundelegung des Rückkaufswertes nach Ziffer 9.3.

11.2 Der aus Ihrem Vertrag für die Bildung der beitragsfreien Rente zur Verfügung stehende Betrag mindert sich um rückständige Beiträge.

11.3 Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für Sie Nachteile haben. Der für die Bildung einer beitragsfreien Rente zur Verfügung stehende Betrag erreicht erst nach einem bestimmten Zeitraum die Summe der gezahlten Beiträge und der uns zugeflossenen Zulagen, da aus diesen auch die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals finanziert werden. Nähere Informationen zur beitragsfreien Rente und ihrer Höhe können Sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unseren jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

11.4 Ihren Vertrag können Sie jederzeit durch Fortsetzung der Beitragszahlung wieder in Kraft setzen.

11.5 Die Beitragserhaltungsgarantie gemäß Ziffer 1.10 gilt auch bei einer Beitragsfreistellung und bezieht sich auf die gezahlten Beiträge und die zugeflossenen staatlichen Zulagen.

12 Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag vereinbart?

12.1 Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten (Ziffer 12.2), Verwaltungskosten (Ziffer 12.3) und anlassbezogene Kosten (Ziffer 12.5). Die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die Verwaltungskosten haben wir in den Beitrag einkalkuliert und müssen von Ihnen daher nicht gesondert gezahlt werden. Die anlassbezogenen Kosten sind von Ihnen zusätzlich zum Beitrag zu entrichten.

12.2 Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen für den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Vertriebskosten die Kosten für die Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwendungen.

Wir belasten Ihren Vertrag mit Abschluss- und Vertriebskosten in Form

- eines festen jährlichen oder monatlichen Eurobetrages,
- eines festen jährlichen Prozentsatzes des Deckungskapitals zuzüglich bereits zugeteilter Überschussanteile,
- eines festen Prozentsatzes jedes Beitrags sowie jeder Zuzahlung,
- eines festen Prozentsatzes der vereinbarten Beitragssumme sowie jeder Zuzahlung.

Wir verteilen die Abschluss- und Vertriebskosten in gleichmäßigen Jahresbeträgen über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren, aber nicht länger als bis zum Rentenzahlungsbeginn. Von Zulagen und Zuzahlungen ziehen wir die Abschluss- und Vertriebskosten jeweils einmalig zum Zeitpunkt des Zuflusses ab.

Wenn Sie Kapital aus einem anderen Altersvorsorgevertrag in diesen Altersvorsorgevertrag übertragen (siehe Ziffer 10), werden bei der Berechnung der Abschluss- und Vertriebskosten 50 % des übertragenen, im Zeitpunkt der Übertragung des nach § 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes steuerlich geförderten Kapitals berücksichtigt.

12.3 Die Verwaltungskosten sind die Kosten für die laufende Verwaltung Ihres Vertrages.

12.3.1 Wir belasten Ihren Vertrag vor Beginn der Rentenzahlung mit Verwaltungskosten in Form

- eines festen jährlichen oder monatlichen Eurobetrages,
- eines festen jährlichen Prozentsatzes des Deckungskapitals zuzüglich bereits zugeteilter Überschussanteile,
- eines festen Prozentsatzes jedes gezahlten Beitrags sowie jeder Zuzahlung,
- eines festen Prozentsatzes der vereinbarten Beitragssumme sowie jeder Zuzahlung.

12.3.2 Wir belasten Ihren Vertrag ab Beginn der Rentenzahlung mit Verwaltungskosten in Form

- eines festen jährlichen oder monatlichen Eurobetrages,
- eines festen jährlichen Prozentsatzes des Deckungskapitals zuzüglich bereits zugeteilter Überschussanteile,
- eines festen Prozentsatzes der gezahlten Leistung.

Höhe der Kosten

12.4 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der Verwaltungskosten können Sie dem Produktinformationsblatt entnehmen.

Anlassbezogene Kosten

12.5 Zusätzlich sind von Ihnen bei folgenden Anlässen Kosten zu entrichten:

- der Abzug in Höhe von 100 € bei Kündigung Ihres Vertrages und Auszahlung des Rückkaufswertes (siehe Ziffer 9.4),

- bei Kündigung Ihres Vertrages und Übertragung des gebildeten Kapitals auf einen anderen Vertrag (siehe Ziffer 10.4),
- bei Auszahlung eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrages nach § 92a EStG,
- bei Ehescheidung oder Aufhebung einer eingetragenen Lebensgemeinschaft im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich die vom Gericht aufgrund der Teilungsordnung festgelegten Eurobeträge.

Sonstige Kosten

12.6 Über die Ziffern 12.1 bis 12.5 hinaus belasten wir Sie nur dann mit Kosten, wenn dies nach gesetzlichen Vorschriften ausdrücklich zulässig ist.

13 Wie können Sie gebildetes Kapital für eine selbstgenutzte Wohnung verwenden?

13.1 Sie können bis zum Rentenzahlungsbeginn mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres verlangen, dass das gebildete Kapital (siehe Ziffer 10.2) teilweise für eine Verwendung als Altersvorsorge-Eigenheimbetrag im Sinne des Einkommensteuergesetzes (EStG) ausgezahlt wird. Bei einer teilweisen Entnahme muss das verbleibende, durch Zulagen oder zusätzlichen Sonderausgabenabzug geförderte Restkapital mindestens den in § 92a EStG genannten Betrag betragen. Zudem gelten für die Auszahlung aus diesem Vertrag die in § 92a EStG genannten Mindestbeträge. Dies führt zu einer Verringerung bzw. zum Wegfall des gebildeten Kapitals und der vereinbarten Leistungen. Im Falle einer Rückzahlung werden das gebildete Kapital und die vereinbarten Leistungen sowie die Höhe der Garantie nach Ziffer 1.11 neu berechnet. Die Berechnung der vereinbarten Leistungen erfolgt jeweils nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik.

13.2 Einzelheiten und Erläuterungen zum Altersvorsorge-Eigenheimbetrag finden Sie in den Steuerhinweisen im Anhang zum Versicherungsschein.

14 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

14.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (**z. B. Setzen einer Zahlungsfrist**) mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt

bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen.

14.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Ziffer 14.1 entsprechend.

15 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

15.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns hierfür notwendige Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

15.2 Notwendige Informationen im Sinne von Ziffer 15.1 sind beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers

maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder die ausländische Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie der Verbraucherinformationen über die geltenden Steuerinformationen entnehmen.

15.3 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes:

Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

15.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Ziffern 15.1 und 15.2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben.

16 Welche Informationen erhalten Sie während der Vertragslaufzeit?

16.1 Wir informieren Sie jährlich über

- die Verwendung der gezahlten Beiträge und der uns zugeflossenen staatlichen Zulagen,
- die Höhe des bisher gebildeten Kapitals (siehe Ziffer 10.2),
- die im abgelaufenen Beitragsjahr angefallenen tatsächlichen Kosten sowie
- die erwirtschafteten Erträge.

Bis zum Beginn der Auszahlungsphase informieren wir Sie außerdem jährlich über das nach Abzug der Kosten zu Beginn der Rentenzahlung voraussichtlich zur Verfügung stehende Gesamtkapital.

Mit der jährlichen Information werden wir Sie auch darüber unterrichten, ob und wie wir ethische, soziale und ökologische Belange bei der Verwendung der gezahlten Beiträge berücksichtigen.

16.2 Wir informieren Sie spätestens 3 Monate vor dem vertraglich vereinbarten Beginn der Rentenzahlung über die Form und Höhe der vorgesehenen Auszahlungen sowie die während der Rentenzahlung anfallenden Kosten.

17 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

18 Wo ist der Gerichtsstand?

18.1 Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die für den Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich.

Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder die für den Vertrag zuständige Niederlassung haben.

18.2 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder die für den Vertrag zuständige Niederlassung haben.

18.3 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts in das Ausland, sind für Klagen aus dem Vertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

18.4 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäischen Union, nach Island, Norwegen oder in die Schweiz, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

19 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

19.1 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsman

19.2 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsman für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsman e. V.

Postfach 080632 • 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsman.de

Internet: www.versicherungsombudsman.de

Der Ombudsman für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

19.3 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (*z. B. über eine Webseite oder per E-Mail*) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsman weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

19.4 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

19.5 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

19.6 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Wie Sie uns erreichen, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

Allgemeine Bedingungen für die kapitalbildende Lebensversicherung

Leistung

- 1 Welche Leistungen erbringen wir?
- 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
- 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
- 4 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen / -Stoffen?
- 5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?
- 6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?
- 7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
- 8 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
- 9 Wer erhält die Leistung?

Beitrag

- 10 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
- 11 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Kündigung und Beitragsfreistellung

- 12 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistungen erbringen wir?
- 13 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Folgen hat dies auf unsere Leistungen?
- 14 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?

Sonstige Vertragsbestimmungen

- 15 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
- 16 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?
- 17 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?
- 18 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
- 19 Wo ist der Gerichtsstand?
- 20 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

Variante

- Kapitalversicherung auf den Todes- und Erlebensfall

Unsere Leistung zum vereinbarten Ablauftermin oder bei Tod der versicherten Person

1.1 Wenn die versicherte Person (das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist) den vereinbarten Ablauftermin erlebt oder wenn sie vor diesem Termin stirbt, zahlen wir die vereinbarte Versicherungssumme.

Variante

- Kapitalversicherung mit festem Auszahlungszeitpunkt, Termfixversicherung

Unsere Leistung zum vereinbarten Ablauftermin oder bei Tod der versicherten Person

1.2 Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme zu dem vereinbarten Ablauftermin, unabhängig davon, ob die versicherte Person diesen Zeitpunkt erlebt. Die Beitragszahlung endet, wenn die versicherte Person stirbt, spätestens mit Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer.

2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

2.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 2.2),
- wie Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffern 2.3 und 2.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem Vertrag zuordnen (Ziffern 2.5 und 2.6),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages nicht garantieren können (Ziffer 2.7) und
- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffern 2.8 und 2.9).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

2.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrages am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. Kapitalversicherungen auf den Todes- und Erlebensfall*) zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt?

2.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihr Vertrag ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

2.3.1 Laufende Überschussanteile

Alle Hauptversicherungen erhalten zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des zweiten Versicherungsjahres, einen Zinsüberschuss auf das Deckungskapital des abgelaufenen Versicherungsjahres. Zuzahlungen erhöhen ab Zahlungseingang das Deckungskapital und werden dadurch am Zinsüberschuss beteiligt.

Hauptversicherungen mit laufender Beitragszahlung erhalten außerdem während der Beitragszahlung zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, erstmals bei Beginn der Versicherung, einen Kostenüberschuss auf den Kostenbeitragsteil der in einem Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge und einen Risikoüberschuss auf den jeweiligen Risikobeitragsanteil der in einem Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge. Zuzahlungen sind keine laufenden Beiträge.

2.3.2 Schlussüberschuss

Zusätzlich zu den Überschussanteilen nach Ziffer 2.3.1 kann bei Ihrer Hauptversicherung - außer bei Einmalbeitragsversicherungen - zum vereinbarten Versicherungsende ein Schlussüberschussanteil in Prozent der Bemessungsgrundlage hinzukommen. Bei Rückkauf oder Tod in den letzten 5 Jahren der Versicherungsdauer erhalten Sie einen Schlussüberschussanteil für Ihre Hauptversicherung, wenn der Versicherungsbeginn zu diesem Zeitpunkt mindestens 5 Jahre zurückliegt. Bemessungsgrundlage ist die Summe aus dem Deckungskapital und dem ggf. vorhandenen Überschussguthaben abzüglich der Summe der bis dahin gezahlten laufenden Beiträge (ohne Stückkosten und ohne Rabatte). Übersteigt die Summe der bis dahin gezahlten laufenden Beiträge (ohne Stückkosten und ohne Rabatte) das Deckungskapital, so besteht die Bemessungsgrundlage aus dem ggf. vorhandenen Überschussguthaben. Haben Sie Zuzahlungen geleistet, wird die Bemessungsgrundlage außerdem um das Deckungskapital, das aus den Zuzahlungen resultiert, gekürzt.

Die Beteiligung am Schlussüberschuss ist vom Kapitalmarkt abhängig und kann auch null Euro betragen.

2.3.3 Die zugeteilten laufenden Überschussanteile werden verzinslich angesammelt und bei Vertragsbeendigung zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt. Ein möglicher Schlussüberschuss gemäß Ziffer 2.3.2 und Ihre Beteiligung an den Bewertungsreserven (siehe Ziffer 2.5) werden bei Beendigung des Vertrages zugeteilt und zusammen mit den Versicherungsleistungen ausgezahlt.

2.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird, und setzt die entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt.

Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem Vertrag zu?

2.5 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt.

Die Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch für den Zeitpunkt der Beendigung eines Vertrages.

2.6 Bei Beendigung des Vertrages (durch Tod, Kündigung oder Erleben des vereinbarten Ablauftermins) gilt Folgendes:

Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu.

Genaue Informationen zum Verteilungsmechanismus finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

2.7 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Kapitalmarkts, des versicherten Risikos und der Kosten.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

2.8 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

2.9 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages.

3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe Ziffer 10.2, Ziffer 10.3 und Ziffer 11).

4 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen /-Stoffen?

4.1 Grundsätzlich leisten wir unabhängig davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Wir leisten auch dann, wenn die versicherte Person in Ausübung des Polizei- oder Wehrdienstes oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

4.2 Stirbt die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegesischen Ereignissen, ist unsere Leistung eingeschränkt. In diesem Fall vermindert sich die Auszahlung auf den für den Todestag berechneten Rückkaufswert (siehe Ziffern 12.3 bis Ziffer 12.5) zuzüglich der Überschussbeteiligung (siehe Ziffer 12.6). Unsere Leistung vermindert sich nicht, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegesischen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

4.3 In folgenden Fällen vermindern sich unsere Leistungen auf die in Ziffer 4.2 Satz 2 und Ziffer 4.2 Satz 3 genannten Leistungen: Die versicherte Person stirbt in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit

- dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder
- dem vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

Der Einsatz bzw. das Freisetzen muss dabei darauf gerichtet gewesen sein, das Leben einer Vielzahl von Personen zu gefährden. Unsere Leistung vermindert sich nicht, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

5.1 Bei vorsätzlicher Selbsttötung erbringen wir eine für den Todesfall vereinbarte Leistung, wenn seit Abschluss des Vertrages 3 Jahre vergangen sind.

5.2 Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht kein Versicherungsschutz. In diesem Fall zahlen wir den für den Todestag berechneten Rückkaufswert Ihres Vertrages (siehe Ziffern 12.3 bis Ziffer 12.5) zuzüglich der Überschussbeteiligung (siehe Ziffer 12.6).

5.3 Wenn uns nachgewiesen wird, dass sich die versicherte Person in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit selbst getötet hat, besteht Versicherungsschutz.

5.3 Wenn unsere Leistungspflicht durch eine Änderung des Vertrages erweitert wird oder der Vertrag wiederhergestellt wird, beginnt die Dreijahresfrist bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

6.1 Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme, in Textform stellen.

6.2 Soll das Leben einer anderen Person versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen – zu wahrheitsgemäßer und vollständiger Beantwortung der

Fragen verpflichtet.

6.3 Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

6.4 Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

- vom Vertrag zurücktreten,
- den Vertrag kündigen,
- den Vertrag ändern oder
- den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten können.

Rücktritt

6.5 Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird, können wir vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn weder eine vorsätzliche noch eine grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

6.6 Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgender Voraussetzung trotzdem bestehen:

Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorstehend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist.

6.7 Wenn der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben wird, zahlen wir den Rückkaufswert gemäß Ziffern 12.3 bis Ziffer 12.5; die Regelung des Ziffer 12.3 Satz 2 bis Ziffer 12.3 Satz 3 gilt nicht. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung

6.8 Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

6.9 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

6.10 Wenn wir den Vertrag kündigen, wandelt er sich nach Maßgabe der Ziffer 13 in einen beitragsfreien Vertrag um.

Vertragsänderung

6.11 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten (Ziffer 6.5 Satz 3 und Ziffer 6.9), werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 10.2 Satz 3) Vertragsbestandteil.

6.12 Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsänderung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

- wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder
- wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Vertragsänderung hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

6.13 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

6.14 Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

6.15 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht,

die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

6.16 Nach Ablauf von 5 Jahren seit Vertragsschluss erlöschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist 10 Jahre.

Anfechtung

6.17 Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrages durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicherten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Ziffer 6.7 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung des Vertrages

6.18 Die Ziffern 6.1 bis Ziffer 6.17 gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung vorgenommen wird. Die Fristen nach Ziffer 6.16 beginnen mit der Änderung oder Wiederherstellung des Vertrages bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

Erklärungsempfänger

6.19 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur Vertragsänderung sowie zur Anfechtung üben wir durch eine schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber abgeben. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins als bevollmächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzunehmen.

7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

7.1 Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten Person sowie die Auskunft nach Ziffer 16 vorgelegt werden.

7.2 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden. Außerdem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter und Geburtsort vorgelegt werden. Zusätzlich muss uns eine ausführliche ärztliche oder amtliche Bescheinigung über die Todesursache vorgelegt werden. Aus der Bescheinigung müssen sich Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ergeben.

7.3 Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die Kosten hierfür muss diejenige Person tragen, die die Leistung beansprucht.

7.4 Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Ziffern 7.1 bis Ziffer 7.3 genannten Pflichten nicht erfüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

7.5 Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt die empfangsberechtigte Person die damit verbundenen Gefahren und Kosten.

8 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

8.1 Wir können Ihnen den Versicherungsschein in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) übermitteln. Stellen wir diesen als Dokument in Papierform aus, dann liegt eine Urkunde vor. Sie können die Ausstellung als Urkunde verlangen.

8.2 Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nachweist.

9 Wer erhält die Leistung?

9.1 Als unser Versicherungsnehmer können Sie bestimmen, wer die Leistung erhält. Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

Bezugsberechtigung

9.2 Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine andere Person benennen, die die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtigter).

Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, erwirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des Versicherungsfalles. Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt des Versicherungsfalles jederzeit widerrufen.

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert werden.

Abtretung und Verpfändung

9.3 Sie können das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt des Versicherungsfalles grundsätzlich ganz oder teilweise an Dritte abtreten und verpfänden, soweit derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

Anzeige

9.4 Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechtes (Ziffer 9.2) sowie die Abtretung und die Verpfändung (Ziffer 9.3) sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als unser Versicherungsnehmer. Es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits zuvor Verfügungen (**z. B. unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Verpfändung**) getroffen haben.

10 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

10.1 Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Vereinbarung in einem Betrag (Einmalbeitrag) monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen.

10.2 Den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) nach Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

10.3 Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (siehe Ziffer 9.2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und
- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

10.4 Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen.

10.5 Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

11 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Erster Beitrag oder Einmalbeitrag

11.1 Wenn Sie den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können wir von Ihnen die Kosten für ärztliche Untersuchungen im Rahmen einer Gesundheitsprüfung verlangen. Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

11.2 Ist der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

11.3 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wochen betragen.

11.4 Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

11.5 Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen.

11.6 Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
- wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündigung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz.

12 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistungen erbringen wir?

Kündigung

12.1 Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 10.2 Satz 3) in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) kündigen.

Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen, wenn die verbleibende Versicherungssumme mindestens 20.000 € oder der verbleibende Beitrag 240 € jährlich beträgt. Bei teilweiser Kündigung gelten die folgenden Regelungen nur für den gekündigten Vertragsteil.

Auszahlungsbetrag

12.2 Nach Kündigung zahlen wir

- den Rückkaufswert (Ziffer 12.3 und Ziffer 12.5),
- die Überschussbeteiligung (Ziffer 12.6).

Beitragsrückstände werden von dem Auszahlungsbetrag abgezogen.

Rückkaufswert

12.3 Der Rückkaufswert ist nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) das nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode berechnete Deckungskapital des Vertrages. Bei einem Vertrag mit laufender Beitragszahlung ist der Rückkaufswert mindestens jedoch der Betrag des Deckungskapitals, das sich bei gleichmäßiger Verteilung der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten 5 Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte Beitragszahlungsdauer kürzer als 5 Jahre, verteilen wir diese Kosten auf die Beitragszahlungsdauer. In jedem Fall beachten wir die aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze (siehe Ziffer 14.2).

Abzug

12.4 Den Abzug einer Stornogebühr nehmen wir nicht vor.

Herabsetzung des Rückkaufswertes im Ausnahmefall

12.5 Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, den nach Ziffer 12.3 Satz 1 bis Ziffer 12.3 Satz 3 ermittelten Wert angemessen herabzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, insbesondere durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befristet.

Überschussbeteiligung

12.6 Für die Ermittlung des Zahlungsbetrages setzt sich die Überschussbeteiligung zusammen aus:

- den Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Überschussanteilen, soweit sie nicht in dem nach den Ziffern 12.3 bis Ziffer 12.5 berechneten Betrag enthalten sind,
- dem Schlussüberschussanteil nach Ziffer 2.3 und
- den Ihrem Vertrag gemäß Ziffer 2.6 zuzuteilenden Bewertungsreserven, soweit bei Kündigung vorhanden.

12.7 Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 14) nur der Mindestwert gemäß Ziffer 12.3 Satz 3 als Rückkaufswert vorhanden. Der Rückkaufswert erreicht auch in den Folgejahren nicht unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge. Nähere Informationen zum Rückkaufswert vor und nach Abzug und darüber, in welchem Ausmaß er garantiert ist, können Sie dem Anhang zum

Versicherungsschein und unseren jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

Keine Beitragsrückzahlung

12.8 Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

13 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Folgen hat dies auf unsere Leistungen?

13.1 Anstelle einer Kündigung nach Ziffer 12 können Sie zu dem dort genannten Termin in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) verlangen, ganz oder teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir die vereinbarte Versicherungssumme ganz oder teilweise auf eine beitragsfreie Versicherungssumme herab. Diese wird nach folgenden Gesichtspunkten berechnet:

- nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation,
- für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode und
- unter Zugrundelegung des Rückkaufswertes nach Ziffer 12.3.

13.2 Der aus Ihrem Vertrag für die Bildung der beitragsfreien Versicherungssumme zur Verfügung stehende Betrag mindert sich um rückständige Beiträge.

Den Abzug einer Stornogebühr nehmen wir nicht vor.

13.3 Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 14) nur der Mindestwert gemäß Ziffer 12.3 Satz 2 zur Bildung einer beitragsfreien Versicherungssumme vorhanden. Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der gezahlten Beiträge für die Bildung einer beitragsfreien Versicherungssumme zur Verfügung. Nähere Informationen zur beitragsfreien Versicherungssumme und ihrer Höhe können Sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unserem jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

13.4 Haben Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht verlangt und erreicht die nach Ziffer 13.1 zu berechnende beitragsfreie Versicherungssumme den Mindestbetrag von 500 € nicht, erhalten Sie den Auszahlungsbetrag nach Ziffer 12.2, und der Vertrag endet. Eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht können Sie nur verlangen, wenn

der fortzuzahlende Beitrag mindestens 20 € monatlich beträgt und die beitragsfreie Versicherungssumme den Mindestbetrag von 500 € erreicht.

14 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?

14.1 Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten sowie übrige Kosten.

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen für den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Vertriebskosten die Kosten für die Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwendungen. Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere die Verwaltungskosten.

Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der übrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwaltungskosten können Sie dem Versorgungsvorschlag entnehmen.

14.2 Wir wenden auf Ihren Vertrag das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung an. Dies bedeutet, dass wir die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten heranziehen. Dies gilt jedoch nicht für den Teil der ersten Beiträge, der für Leistungen im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebes in der jeweiligen Versicherungsperiode und aufgrund von gesetzlichen Regelungen für die Bildung einer Deckungsrückstellung bestimmt ist. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

14.3 Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden über die gesamte Beitragszahlungsdauer verteilt, die übrigen Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit.

14.4 Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, dass in der Anfangszeit Ihres Vertrages nur geringe Beträge für einen Rückkaufswert oder zur Bildung der beitragsfreien Versicherungssumme vorhanden sind (siehe Ziffer 12 und Ziffer 13). Nähere Informationen zu den Rückkaufswerten und beitragsfreien Versicherungssummen sowie ihren jeweiligen Höhen können Sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unserem jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

15 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

15.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (**z. B. Setzen einer Zahlungsfrist**) mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen.

15.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Ziffer 15.1 entsprechend.

16 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

16.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

16.2 Notwendige Informationen im Sinne von Ziffer 16.1 sind beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder die ausländische Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie dem Versicherungsschein und unserem jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

16.3 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes:

Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

16.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Ziffern 15.1 und 15.2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben.

17 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

17.1 In folgenden Fällen stellen wir Ihnen zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung:

Dienstleistung:	Höhe der Gebühr:
Vom Zahlungspflichtigen zu vertretende fehlgeschlagene Lastschriftabbuchung	10,00 €
Mahngebühr nach § 38 VVG	7,50 €
Adressen-Recherche aufgrund nicht angezeigter Anschriftenänderung	15,00 €
Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines	20,00 €
Bestätigung einer Abtretung oder Verpfändung an den Abtretungsempfänger	20,00 €
Wechsel des Versicherungsnehmers	15,00 €
Vertragsänderungen mit Neuberechnung von Beitrag, vereinbarter Versicherungsleistung oder der Laufzeit	15,00 €
Einzelermächtigung zur Schweigepflichtsentbindung	15,00 €

Der Zinssatz für Verzugszinsen richtet sich nach der Situation am Kapitalmarkt. Er liegt jedoch höchstens 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Nicht gezahlte Gebühren, Kosten und Verzugszinsen verrechnen wir mit Ihren Überschussanteilen bzw. dem Deckungskapital.

17.2 Wir haben uns bei der Bemessung der Gebühren an dem bei uns regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemessung zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, entfällt die jeweilige Gebühr. Sofern Sie uns nachweisen, dass die jeweilige Gebühr der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

18 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

19 Wo ist der Gerichtsstand?

19.1 Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

19.2 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

19.3 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes in das Ausland, sind für Klagen aus dem Vertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

20 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

20.1 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsmann

20.2 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632 • 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

20.3 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (*z. B. über eine Webseite oder per E-Mail*) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

20.4 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

20.5 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

20.6 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Wie Sie uns erreichen, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit sofort beginnender Rentenzahlung

Leistung

- 1 Welche Leistungen erbringen wir?
- 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
- 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
- 4 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
- 5 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
- 6 Wer erhält die Leistung?

Beitrag

- 7 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
- 8 Was geschieht, wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Kündigung

- 9 Wann ist eine Kündigung/Kapitalentnahme möglich?

Sonstige Vertragsbestimmungen

- 10 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
- 11 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?
- 12 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
- 13 Wo ist der Gerichtsstand?
- 14 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

1 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistung ab Rentenzahlungsbeginn

Ab dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn zahlen wir die vereinbarte Rente, solange die versicherte Person (das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist) lebt. Wir zahlen die Rente je nach Vereinbarung jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich an den vereinbarten Fälligkeitstagen.

Sie können die Abfindung der Rentengarantiezeit beantragen. Statt den Rentenzahlungen während der Rentengarantiezeit erhalten Sie als

Gegenwert eine Kapitalleistung in Form einer einmaligen abgezinsten Zahlung. Für diese Leistung können Sie von uns einen Vorschlag anfordern.

Unsere Leistung bei Tod der versicherten Person

1.1 Wenn Sie mit uns eine Rentengarantiezeit vereinbart haben, zahlen wir die vereinbarte Rente auch bei Tod der versicherten Person bis zum Ende der Rentengarantiezeit. *(Z. B.: Haben Sie eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren vereinbart und die versicherte Person stirbt 3 Jahre nach Rentenzahlungsbeginn, zahlen wir noch 7 Jahre lang die vereinbarte Rente.)*

Stirbt die versicherte Person innerhalb der Rentengarantiezeit, wird die Rente bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit an den Bezugsberechtigten weiter gezahlt. Diese Leistung kann auf Antrag auch durch eine einmalige abgezinsten Zahlung abgefunden werden. Für diese Leistung können Sie von uns einen Vorschlag für eine abgezinsten Zahlung anfordern.

Wenn Sie mit uns keine Rentengarantiezeit vereinbart haben oder die versicherte Person nach Ablauf der Rentengarantiezeit stirbt, erbringen wir bei Tod der versicherten Person keine Leistung, und der Vertrag endet.

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung

1.2 Es kann sich eine Leistung aus der Überschussbeteiligung ergeben (siehe Ziffer 2).

2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

2.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 2.2),
- wie Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffern 2.3 und 2.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem Vertrag zuordnen (Ziffer 2.5),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages nicht garantieren können (Ziffer 2.6) und
- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffern 2.7 und 2.8).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

2.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrages am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. sofort beginnende Rentenversicherungen, Risikolebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen*) zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt?

2.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihr Vertrag ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

Die möglichen Überschüsse und eine Beteiligung an den Bewertungsreserven (siehe Ziffer 2.5) werden jeweils zum Jahrestag des tatsächlichen

Rentenbeginns zugeteilt und in Form einer nicht garantierten zusätzlichen Rente gezahlt.

Diese zusätzliche Rente kann aufgrund der möglichen Schwankungen der Bewertungsreserven und einer möglichen Änderung der Überschussbeteiligung steigen oder sinken – sie kann auch komplett entfallen.

2.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird, und setzt die entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt.

Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem Vertrag zu?

2.5 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt.

Die Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich jeweils für das Ende eines Versicherungsjahres. Wir teilen Ihrem Vertrag den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu.

Genaue Informationen zum Verteilungsmechanismus finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

2.6 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Kapitalmarkts, des versicherten Risikos und der Kosten.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

2.7 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

2.8 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages.

3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe Ziffern 7 und 8).

4 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

4.1 Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten Person sowie die Auskunft nach Ziffer 11 vorgelegt werden.

4.2 Vor jeder Rentenzahlung können wir auf unsere Kosten eine amtliche Bescheinigung darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

4.3 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden. Außerdem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter und Geburtsort vorgelegt werden. Dies gilt auch, wenn für den Todesfall keine Leistung vereinbart wurde. Wenn eine Leistung für den Todesfall vereinbart wurde, muss uns zusätzlich eine ausführliche ärztliche oder amtliche Bescheinigung über die Todesursache vorgelegt werden. Aus der Bescheinigung müssen sich Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ergeben.

4.4 Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die Kosten hierfür muss diejenige Person tragen, die die Leistung beansprucht.

4.5 Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Ziffern 4.1 bis 4.4 genannten Pflichten nicht erfüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

4. Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt die empfangsberechtigte Person die damit verbundenen Gefahren und Kosten.

5 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

5.1 Wir können Ihnen den Versicherungsschein in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) übermitteln. Stellen wir Ihnen diesen als Dokument in Papierform aus, dann liegt eine Urkunde vor. Sie können die Ausstellung als Urkunde verlangen.

5.2 Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nachweist.

6 Wer erhält die Leistung?

6.1 Als unser Versicherungsnehmer können Sie bestimmen, wer die Leistung erhält. Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

Bezugsberechtigung

6.2 Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine andere Person benennen, die die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtigter).

Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, erwirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles. Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles jederzeit widerrufen. Wenn wir Renten zahlen, tritt mit jeder Fälligkeit einer Rente ein eigener Versicherungsfall ein.

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung

zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert werden.

Abtretung und Verpfändung

6.3 Sie können das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles grundsätzlich ganz oder teilweise an Dritte abtreten und verpfänden, soweit derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

Anzeige

6.4 Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechtes (Ziffer 6.2) sowie die Abtretung und die Verpfändung (Ziffer 6.3) sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als unser Versicherungsnehmer. Es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits zuvor Verfügungen (**z. B. unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Verpfändung**) getroffen haben.

7 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

7.1 Den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) nach Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

7.2 Sie haben den Einmalbeitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (Ziffer 7.1) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des Einmalbeitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und
- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den fälligen Einmalbeitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt.

7.3 Sie müssen den Einmalbeitrag auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen.

8 Was geschieht, wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen?

8.1 Wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

8.2 Ist der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

9 Wann ist eine Kündigung / Kapitalentnahme möglich?

9.1 Eine Kündigung ist ausgeschlossen. Die Rückzahlung der Einmalbeiträge können Sie nicht verlangen, außer bei Widerruf.

9.2 Sie können eine Kapitalentnahme zum Schluss der Versicherungsperiode oder mit einer Frist von einem Monat zum nächsten Rentenzahlungstermin nutzen. Sie können Ihrem Vertrag Kapital bis zur Höhe des für diesen Zeitpunkt gültigen Rückkaufswerts entnehmen. Die Rückkaufswerte können Sie den vorvertraglichen Informationen entnehmen. Bei einer Kapitalentnahme reduziert sich die vereinbarte Rente. Eine teilweise Kapitalentnahme ist nur möglich, wenn die verbleibende garantierte Rente nicht unter einen Mindestbetrag von jährlich 300 € sinkt. Bei Unterschreitung dieser Mindestgrenze müssen Sie das komplette Kapital entnehmen. Ihre Versicherung erlischt damit.

10 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

10.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (**z. B. Setzen einer Zahlungsfrist**) mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen.

10.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Ziffer 10.1 entsprechend.

11 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

11.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

11.2 Notwendige Informationen im Sinne von Ziffer 11.1 sind beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder die ausländische Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie dem Versicherungsschein und unserem jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

11.3 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes:

Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

11.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Ziffern 11.1 und 11.2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben.

12 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

13 Wo ist der Gerichtsstand?

13.1 Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

13.2 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

13.3 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewählten Aufenthaltes in das Ausland, sind für Klagen aus dem Vertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

14 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

14.1 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsman

14.2 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsman für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsman e. V.

Postfach 080632 • 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsman.de

Internet: www.versicherungsombudsman.de

Der Ombudsman für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

14.3 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (*z. B. über eine Webseite oder per E-Mail*) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

14.4 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

14.5 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

14.6 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Wie Sie uns erreichen, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung

Leistung

- 1 Welche Leistungen erbringen wir?
- 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
- 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
- 4 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?
- 5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?
- 6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?
- 7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
- 8 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
- 9 Wer erhält die Leistung?

Beitrag

- 10 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
- 11 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Kündigung und Beitragsfreistellung

- 12 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistungen erbringen wir?
- 13 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?
- 14 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?

Sonstige Vertragsbestimmungen

- 15 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
- 16 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?
- 17 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?
- 18 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
- 19 Wo ist der Gerichtsstand?
- 20 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

Unsere Leistung ab Rentenzahlungsbeginn

1.1 Wenn die versicherte Person (das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist) den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn erlebt, zahlen wir die vereinbarte Rente, solange die versicherte Person lebt. Wir zahlen die Rente je nach Vereinbarung jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich an den vereinbarten Fälligkeitstagen. Die Höhe der Rente wird zum Zeitpunkt des Rentenbeginns aus dem zum Rentenbeginn vorhandenen Deckungskapital nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den zu diesem Zeitpunkt maßgebenden Rechnungsgrundlagen berechnet.

1.2 Sie können verlangen, dass wir statt der Renten eine einmalige Leistung (Kapitalabfindung) zum Fälligkeitstag der ersten Rente zahlen. Dazu muss die versicherte Person diesen Termin erleben. Ihr Antrag auf Kapitalabfindung muss uns spätestens einen Monat vor dem Fälligkeitstag der ersten Rente vorliegen. Mit Zahlung der Kapitalabfindung endet der Vertrag.

Unsere Leistung bei Tod der versicherten Person

1.3 Wenn die versicherte Person vor dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn stirbt, zahlen wir die bis zum Todestag gezahlten Beiträge ohne Beiträge für etwa eingeschlossene Zusatzversicherungen zurück, und der Vertrag endet.

1.4 Wenn Sie mit uns eine Rentengarantiezeit vereinbart haben und die versicherte Person nach dem Rentenzahlungsbeginn stirbt, gilt Folgendes:

Wir zahlen die vereinbarte Rente auch bei Tod der versicherten Person bis zum Ende der Rentengarantiezeit. *(Z. B.: Haben Sie eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren vereinbart und die versicherte Person stirbt 3 Jahre nach Rentenzahlungsbeginn, zahlen wir noch 7 Jahre lang die vereinbarte Rente.)*

Wenn Sie mit uns keine Rentengarantiezeit vereinbart haben oder die versicherte Person nach Ablauf der Rentengarantiezeit stirbt, erbringen wir bei Tod der versicherten Person keine Leistung, und der Vertrag endet.

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung

1.5 Es kann sich eine Leistung aus der Überschussbeteiligung ergeben (siehe Ziffer 2).

2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

2.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 2.2),
- wie Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffern 2.3 und 2.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem Vertrag zuordnen (Ziffern 2.5 und 2.6),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages nicht garantieren können (Ziffer 2.7) und
- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffern 2.8 und 2.9).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

2.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrages am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. Rentenversicherungen, Risikolebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen*) zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt?

2.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihr Vertrag ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

2.3.1 Laufende Überschussanteile vor Rentenzahlungsbeginn

Alle Hauptversicherungen erhalten jeweils zu Beginn eines Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des zweiten Versicherungsjahres, einen laufenden Zinsüberschuss zugeteilt. Bemessungsgrundlage ist das zum jeweiligen Zuteilungszeitpunkt vorhandene Deckungskapital.

Alle Hauptversicherungen mit laufender Beitragszahlung erhalten außerdem während der Beitragszahlung zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, erstmals bei Beginn der Versicherung, einen Kostenüberschuss auf den Kostenbeitragsteil der in einem Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge.

Die zugeteilten laufenden Überschussanteile werden verzinslich angesammelt. Bei Beendigung des Vertrages durch Kündigung oder Tod, spätestens jedoch zu Beginn der Rentenzahlung, wird das Ansammlungsguthaben fällig und zur Erhöhung der Versicherungsleistung bzw. des Rückkaufswertes verwendet.

Im Falle einer Kapitalabfindung anstelle einer Rentenzahlung wird das Ansammlungsguthaben ausgezahlt.

Die laufenden Überschussanteilsätze sind vom Kapitalmarkt abhängig und können auch null Euro betragen. Die genaue Höhe wird jeweils ein Jahr im Voraus festgelegt und im Geschäftsbericht veröffentlicht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

2.3.2 Schlussüberschuss vor Rentenzahlungsbeginn

Zusätzlich zu den Überschussanteilen nach Ziffer 2.3.1 kann bei Ihrer Hauptversicherung – außer bei Einmalbeitragsversicherungen – zum vereinbarten Rentenzahlungsbeginn bzw. bei Rückkauf durch Kündigung oder Tod in den letzten 5 Jahren vor dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn ein Schlussüberschuss fällig werden.

Er wird zur Erhöhung der Versicherungsleistung bzw. des Rückkaufswertes verwendet bzw. – im Falle einer Kapitalabfindung – ausgezahlt.

Bemessungsgrundlagen sind hier das vorhandene Deckungskapital in den jeweiligen Versicherungsjahren und die in diesen Jahren jeweils geltenden Schlussüberschussanteilsätze.

Die Schlussüberschussanteilsätze sind vom Kapitalmarkt abhängig und können auch null Euro betragen. Die genaue Höhe wird jeweils ein Jahr im Voraus festgelegt und im Geschäftsbericht veröffentlicht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

2.3.3 Laufende Überschussanteile nach Rentenzahlungsbeginn

Auch während der Rentenzahlungszeit können für alle Hauptversicherungen noch Überschüsse und eine Beteiligung an den Bewertungsreserven (siehe Ziffer 2.6) fällig werden. Diese werden jeweils zum Jahrestag des tatsächlichen Rentenbeginns zugeteilt und in Form einer nicht garantierten zusätzlichen Rente gezahlt.

Diese zusätzliche Rente kann aufgrund der möglichen Schwankungen der Bewertungsreserven und einer möglichen Änderung der Überschussbeteiligung steigen oder sinken - sie kann auch komplett entfallen.

Sofern Sie statt einer Rentenzahlung eine Kapitalabfindung gewählt haben, entfallen die laufenden Überschussanteile nach Rentenzahlungsbeginn.

2.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird, und setzt die entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt.

Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem Vertrag zu?

2.5 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt.

Die Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch

- für den Zeitpunkt der Beendigung eines Vertrages vor Rentenzahlungsbeginn,
- für den Beginn einer Rentenzahlung sowie
- während der Rentenzahlung jeweils für das Ende eines Versicherungsjahres.

2.6 Bei Beendigung der Ansparphase (durch Tod, Kündigung oder Erleben des vereinbarten Rentenzahlungsbeginns) gilt Folgendes: Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu. Auch während des Rentenbezuges werden wir Sie entsprechend an den Bewertungsreserven beteiligen.

Genaue Informationen zum Verteilungsmechanismus finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

2.7 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Kapitalmarkts, des versicherten Risikos und der Kosten.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

2.8 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

2.9 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages.

3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere

Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe Ziffer 10.2, 10.3 sowie Ziffer 11).

4 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

4.1 Grundsätzlich leisten wir unabhängig davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Wir leisten auch dann, wenn die versicherte Person (das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist) in Ausübung des Polizei- oder Wehrdienstes oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

4.2 Stirbt die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen, ist unsere Leistung eingeschränkt. In diesem Fall vermindert sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung auf den für den Todestag berechneten Rückkaufswert (siehe Ziffer 12.3 bis 12.6), ohne den dort vorgesehenen Abzug.

Eine für den Todesfall vereinbarte Rentenleistung vermindert sich auf den Betrag, den wir aus dem für den Todestag berechneten Rückkaufswert erbringen können. Unsere Leistungen vermindern sich nicht, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

4.3 In folgenden Fällen vermindern sich unsere Leistungen auf die in Ziffer 4.2 Sätze 2 und 3 genannten Leistungen: Die versicherte Person stirbt in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit

- dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder
- dem vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

Der Einsatz bzw. das Freisetzen muss dabei darauf gerichtet gewesen sein, das Leben einer Vielzahl von Personen zu gefährden. Unsere Leistungen vermindern sich nicht, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

5.1 Bei vorsätzlicher Selbsttötung erbringen wir eine für den Todesfall vereinbarte Leistung, wenn seit Abschluss des Vertrages 3 Jahre vergangen sind.

5.2 Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht kein Versicherungsschutz. In diesem Fall zahlen wir den für den Todestag berechneten Rückkaufswert Ihres Vertrages (siehe Ziffern 12.3 bis 12.6)

- ohne den dort vorgesehenen Abzug,
- allerdings nicht mehr als eine für den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung.

Wenn für den Todesfall eine Rentenleistung vereinbart wurde, vermindern sich diese Rentenleistungen auf den Betrag, den wir aus dem für den Todestag berechneten Rückkaufswert erbringen können. Wenn uns nachgewiesen wird, dass sich die versicherte Person (das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist) in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit selbst getötet hat, besteht Versicherungsschutz.

5.3 Wenn unsere Leistungspflicht durch eine Änderung des Vertrages erweitert wird oder der Vertrag wiederhergestellt wird, beginnt die Dreijahresfrist bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

6.1 Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform stellen.

6.2 Soll das Leben einer anderen Person versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen – zu wahrheitsgemäßer und vollständiger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

6.3 Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

1 Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

- vom Vertrag zurücktreten,
- den Vertrag kündigen,
- den Vertrag ändern oder
- den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten können.

Rücktritt

6.5 Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird, können wir vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn weder eine vorsätzliche noch eine grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

6.6 Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgender Voraussetzung trotzdem bestehen:

Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorstehend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist.

6.7 Wenn der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben wird, zahlen wir den Rückkaufswert gemäß Ziffer 12.3 bis 12.5; die Regelung Ziffer 12.3

Sätze 2 bis 4 gilt nicht. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung

6.8 Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

6.9 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

6.10 Wenn wir den Vertrag kündigen, wandelt er sich nach Maßgabe des Ziffer 13 in einen beitragsfreien Vertrag um.

Vertragsänderung

6.11 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten (Ziffer 6.5 Satz 3 und Ziffer 6.9), werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 10.2 Satz 3) Vertragsbestandteil.

6.12 Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsänderung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

- wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder
- wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Vertragsänderung hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

6.13 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

6.14 Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

6.15 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Ziffer 6.1 nicht verstrichen ist.

6.16 Nach Ablauf von 5 Jahren seit Vertragsschluss erlöschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist 10 Jahre.

Anfechtung

6.17 Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrages durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicherten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Ziffer 6.7 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung des Vertrages

6.18 Ziffer 6.1 bis 6.17 gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung vorgenommen wird. Die Fristen nach Ziffer 6.16 beginnen mit der Änderung oder Wiederherstellung des Vertrages bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

Erklärungsempfänger

6.19 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur Vertragsänderung sowie zur Anfechtung üben wir durch eine schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber abgeben. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheines als bevollmächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzunehmen.

7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

7.1 Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten Person sowie die Auskunft nach Ziffer 16 vorgelegt werden.

7.2 Vor jeder Rentenzahlung können wir auf unsere Kosten eine amtliche Bescheinigung darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

7.3 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden. Außerdem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter und Geburtsort vorgelegt werden.

7.4 Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Ziffer 7.1 bis 7.3 genannten Pflichten nicht erfüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

7.5 Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt die empfangsberechtigte Person die damit verbundenen Gefahren und Kosten.

8 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

8.11 Wir können Ihnen den Versicherungsschein in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) übermitteln. Stellen wir diesen als Dokument in Papierform aus, dann liegt eine Urkunde vor. Sie können die Ausstellung als Urkunde verlangen.

8.2 Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nachweist.

9 Wer erhält die Leistung?

1 Als unser Versicherungsnehmer können Sie bestimmen, wer die Leistung erhält. Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

Bezugsberechtigung

9.2 Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine andere Person benennen, die die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtigter).

Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, erwirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles. Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles jederzeit widerrufen. Wenn wir Renten zahlen, tritt mit jeder Fälligkeit einer Rente ein eigener Versicherungsfall ein.

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert werden.

Abtretung und Verpfändung

9.3 Sie können das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles grundsätzlich ganz oder teilweise an Dritte abtreten und verpfänden, soweit derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

Anzeige

9.4 Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechtes (Ziffer 9.2) sowie die Abtretung und die Verpfändung (Ziffer 9.3) sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als unser Versicherungsnehmer. Es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits zuvor Verfügungen (**z. B. unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Verpfändung**) getroffen haben.

10 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

10.1 Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Vereinbarung in einem Betrag (Einmalbeitrag) monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen.

10.2 Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) nach Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungsperiode umfasst bei Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

10.3 Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (Ziffer 10.2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die

Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und
- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

10.4 Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen.

10.5 Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

11 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Erster Beitrag oder Einmalbeitrag

11.1 Wenn Sie den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

11.2 Ist der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

11.3 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wochen betragen.

11.4 Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

11.5 Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen.

11.6 Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
- wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündigung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz.

12 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistungen erbringen wir?

Kündigung

12.1 Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 10.2 Satz 3) in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) kündigen. Nach dem Rentenzahlungsbeginn können Sie nicht mehr kündigen.

Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen, wenn die verbleibende Rente mindestens 600 € pro Jahr und der Beitrag mindestens 20 € monatlich beträgt. Bei teilweiser Kündigung gelten die folgenden Regelungen nur für den gekündigten Vertragsteil.

Auszahlungsbetrag

12.2 Wir zahlen nach Kündigung

- den Rückkaufswert (Ziffer 12.3 und 12.5) sowie
- die Überschussbeteiligung (Ziffer 12.6).

Beitragsrückstände werden von dem Auszahlungsbetrag abgezogen.

Rückkaufswert

12.3 Der Rückkaufswert ist nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) das nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode berechnete Deckungskapital des Vertrages. Bei einem Vertrag mit laufender Beitragszahlung ist der Rückkaufswert, mindestens jedoch der Betrag des Deckungskapitals, das sich bei gleichmäßiger Verteilung der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten 5 Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte Beitragszahlungsdauer kürzer als 5 Jahre, verteilen wir diese Kosten auf die Beitragszahlungsdauer. In jedem Fall beachten wir die aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze (siehe Ziffer 14.2 Satz 4).

Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrages nach Ziffer 12.2 legen wir jedoch höchstens die bei Tod fällig werdende Leistung zugrunde. Wenn ein Restbetrag vorhanden ist, bilden wir hieraus nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik eine beitragsfreie Rente. Diese wird nur dann fällig, wenn die versicherte Person den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn erlebt. Wird die beitragsfreie Mindestrente von jährlich 600 € nicht erreicht, legen wir den vollen Rückkaufswert zugrunde.

Abzug

12.4 Den Abzug einer Stornogebühr nehmen wir nicht vor.

Herabsetzung des Rückkaufswertes im Ausnahmefall

12.5 Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, den nach Ziffer 12.3 ermittelten Wert angemessen herabzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, insbesondere durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befristet.

Überschussbeteiligung

12.6 Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrages setzt sich die Überschussbeteiligung zusammen aus:

- den Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Überschussanteilen, soweit sie nicht in dem nach den Ziffer 12.3 bis 12.5 berechneten Betrag enthalten sind,
- dem Schlussüberschussanteil nach Ziffer 2.3.2 und

- den Ihrem Vertrag gemäß Ziffer 2.6 zuzuteilenden Bewertungsreserven, soweit bei Kündigung vorhanden.

12.7 Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 14) nur der Mindestwert gemäß Ziffer 12.3 Satz 2 als Rückkaufswert vorhanden. Der Rückkaufswert erreicht auch in den Folgejahren nicht unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge. Nähere Informationen zum Rückkaufswert vor und nach dem Abzug und darüber, in welchem Ausmaß er garantiert ist, können Sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unseren jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

Umwandlung in einen beitragsfreien Vertrag bei Kündigung

12.8 Wenn keine Leistung für den Todesfall vor dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn vereinbart ist, gilt Folgendes: Der Vertrag wandelt sich bei Kündigung nach Ziffer 12.1 ganz oder teilweise in einen beitragsfreien Vertrag mit herabgesetzter Rente um. Voraussetzung dafür ist, dass die beitragsfreie Rente und die gegebenenfalls verbleibende beitragspflichtige Rente die in Ziffer 13.3 genannten Mindestbeträge erreichen. Für die Bemessung der herabgesetzten beitragsfreien Rente gilt Ziffer 13.1. Bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestbeträge erhalten Sie den Rückkaufswert, und der Vertrag endet.

Keine Beitragsrückzahlung

12.9 Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

13 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?

13.1 Anstelle einer Kündigung nach Ziffer 12 können Sie zu dem dort genannten Termin in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) verlangen, von der Beitragszahlungspflicht ganz oder teilweise befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir die vereinbarte Rente ganz oder teilweise auf eine beitragsfreie Rente herab. Diese wird nach folgenden Gesichtspunkten berechnet:

- nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation,
- für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode und
- unter Zugrundelegung des Rückkaufswertes nach Ziffer 12.3.

13.2 Der aus Ihrem Vertrag für die Bildung der beitragsfreien Rente zur Verfügung stehende Betrag mindert sich um rückständige Beiträge.

Den Abzug einer Stornogebühr nehmen wir nicht vor.

13.3 Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 14) nur der Mindestwert gemäß Ziffer 12.3 Satz 2 zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der gezahlten Beiträge für die Bildung einer beitragsfreien Rente zur Verfügung. Nähere Informationen zur beitragsfreien Rente und ihrer Höhe können Sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unserem jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

13.4 Haben Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht verlangt, und erreicht die nach Ziffer 13.1 zu berechnende beitragsfreie Rente den Mindestbetrag von jährlich 600 € nicht, erhalten Sie den Auszahlungsbetrag nach Ziffer 12.2, und der Vertrag endet. Eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht können Sie nur verlangen, wenn der fortzuzahlende Beitrag mindestens 20 € monatlich beträgt.

14 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?

14.1 Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten sowie übrige Kosten.

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen für den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Vertriebskosten die Kosten für die Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwendungen. Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere die Verwaltungskosten.

Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der übrigen Kosten sind Ihnen vor Antragstellung bekannt gegeben worden. Außerdem können sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unseren jährlichen Informationsschreiben entnommen werden.

14.2 Wir wenden auf Ihren Vertrag das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung an. Dies bedeutet, dass wir die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten heranziehen. Dies gilt jedoch nicht für den Teil der ersten Beiträge, der für

Leistungen im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode und aufgrund von gesetzlichen Regelungen für die Bildung einer Deckungsrückstellung bestimmt ist. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

14.3 Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden über die gesamte Beitragszahlungsdauer verteilt, die übrigen Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit.

14.4 Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, dass in der Anfangszeit Ihres Vertrages nur der Mindestwert gemäß Ziffer 12.3 Satz 2 für einen Rückkaufswert oder zur Bildung der beitragsfreien Rente vorhanden ist (siehe Ziffern 12 und 13). Nähere Informationen zu den Rückkaufswerten und beitragsfreien Rentenleistungen sowie ihren jeweiligen Höhen können Sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unseren jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

15 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

15.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (**z. B. Setzen einer Zahlungsfrist**) mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Vertrag für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

15.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Ziffer 15.1 entsprechend.

16 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

16.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder

- auf Nachfrage

unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

16.2 Notwendige Informationen im Sinne von Ziffer 16.1 sind beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder die ausländische Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie dem Versicherungsschein und unserem jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

16.3 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes:

Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

16.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Ziffer 16.1 und 16.2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben.

17 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

17.1 In folgenden Fällen stellen wir Ihnen zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung:

Dienstleistung:	Höhe der Gebühr:
Vom Zahlungspflichtigen zu vertretende fehlgeschlagene Lastschriftabbuchung	10,00 €

Mahngebühr nach § 38 VVG	7,50 €
Adressen-Recherche aufgrund nicht angezeigter - Anschriftenänderung	15,00 €
Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines	20,00 €
Bestätigung einer Abtretung oder Verpfändung an den Abtretungsempfänger	20,00 €
Wechsel des Versicherungsnehmers	15,00 €
Vertragsänderungen mit Neuberechnung von Beitrag, vereinbarter Versicherungsleistung oder der Laufzeit	15,00 €

Der Zinssatz für Verzugszinsen richtet sich nach der Situation am Kapitalmarkt. Er liegt jedoch höchstens 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Nicht gezahlte Gebühren, Kosten und Verzugszinsen verrechnen wir mit Ihren Überschussanteilen bzw. dem Deckungskapital.

17.2 Wir haben uns bei der Bemessung der Gebühren an dem bei uns regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemessung zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, entfällt die jeweilige Gebühr. Sofern Sie uns nachweisen, dass die jeweilige Gebühr der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

18 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

19 Wo ist der Gerichtsstand?

19.1 Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

19.2 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

19.3 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts in das Ausland, sind für Klagen aus dem Vertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

20 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

20.1 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsmann

20.2 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632 • 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

20.3 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (***z. B. über eine Webseite oder per E-Mail***) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

20.4 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

20.5 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

20.6 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Wie Sie uns erreichen, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit -aufgeschobener Rentenzahlung mit Indexorientierung

Leistung

- 1 Was sind die besonderen Merkmale einer Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung mit Indexorientierung?
- 2 Welche Leistungen erbringen wir?
- 3 Wie sind Beitragsverwendung, Kosten-entnahmen, Wertsicherungskonzept und die Wertermittlung der Anteile ausgestaltet?
- 4 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
- 5 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
- 6 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?
- 7 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?
- 8 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
- 9 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
- 10 Wer erhält die Leistung?
- 11 Wann können die Beiträge und Leistungen angepasst werden?

Beitrag

- 12 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
- 13 Was geschieht, wenn wir einen Beitrag nicht rechtzeitig einziehen können?

Kündigung und Beitragsfreistellung

- 14 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistungen erbringen wir?
- 15 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?
- 16 Wie werden die Kosten Ihres Vertrags verrechnet?

Fonds und indexorientierte Kapitalanlage

- 17 Was geschieht, wenn die Anlage in Anteilen an der indexorientierten Kapital-anlage eingestellt oder sie aufgelöst wird?
- 18 Was geschieht, wenn die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen eingestellt oder ein Fonds aufgelöst wird?

Sonstige Vertragsbestimmungen

- 19 Wie können Sie den Wert Ihres Vertrags erfahren?
- 20 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
- 21 Welche Auskunftspflichten haben Sie?
- 22 Welche Kosten und Abgaben stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung und welche tarifabhängigen Begrenzungen gelten?
- 23 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
- 24 Wo ist der Gerichtsstand?
- 25 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

1 Was sind die besonderen Merkmale einer Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung mit Indexorientierung?

1.1 Sie ist eine Rentenversicherung mit aufgeschobener, lebenslanger Rentenzahlung. Sie bietet Ihnen für den Erlebensfall Versicherungsschutz unter unmittelbarer Beteiligung an der Wertentwicklung eines bei uns eingerichteten Sondervermögens (Anlagestock). Der Anlagestock wird gesondert von unserem übrigen Vermögen geführt und in Anteilen an der indexorientierten Kapitalanlage (IOK) angelegt. Guthabenteile legen wir aber auch in unserem übrigen Vermögen an. Um die garantierte Mindestrente (siehe Ziffer 2.4) oder das garantierte Mindestkapital (siehe Ziffer 2.5) erbringen zu können bzw. die für den Vertrag anfallenden Verwaltungskosten zu decken, teilen wir das Deckungskapital zwischen diesen Anlageformen entsprechend dem Wertsicherungskonzept (siehe Ziffer 3.3) laufend neu auf.

Mit Beginn der Rentenzahlung entnehmen wir dem Anlagestock die auf Ihren Vertrag entfallenden Anteile an der IOK und legen den zugehörigen Geldwert in unserem übrigen Vermögen an. Die Bindung an die IOK entfällt; die Höhe der lebenslangen Rente ist dann nicht mehr von der Wertentwicklung der IOK beeinflusst.

1.2 Sie haben vor Beginn der Rentenzahlung die Chance, insbesondere bei Kurssteigerungen der IOK, einen Wertzuwachs zu erzielen; bei Kursrückgängen tragen Sie im Gegenzug auch das Risiko der Wertminderung. Wertminderungen können auch bei unplanmäßigen Veränderungen der IOK (siehe Ziffer 17 und Ziffer 18) entstehen; ***beispielsweise kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Rücknahme der Anteile aussetzen. Bei Werten, die nicht in Euro geführt werden, können Schwankungen der Währungskurse den Wert der Anlage zusätzlich beeinflussen.*** Das bedeutet, dass die lebenslange Rente je nach Entwicklung der Vermögenswerte des

Anlagestocks höher oder niedriger ausfallen wird. Für die Berechnung der lebenslangen Rente steht als Deckungskapital zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung jedoch mindestens die Summe der gezahlten Beiträge zu Ihrer Rentenversicherung zur Verfügung (garantierter Beitragserhalt zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung).

1.3 Wir berechnen die Höhe der lebenslangen Rente erst bei Beginn der Rentenzahlung

- aus dem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Deckungskapital (einschließlich zugeteilten Überschussguthaben) und
- unter Verwendung der Rechnungsgrundlagen, die bei Beginn der Rentenzahlung für Neuabschlüsse vergleichbarer Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung gelten (siehe Ziffer 2.3).

Da für die Verrentung die für Neuabschlüsse geltenden Rechnungsgrundlagen verwendet werden (siehe Ziffer 2.3), fällt durch die zugeteilte Überschussbeteiligung die lebenslange Rente nicht zwingend höher aus als die garantierte Mindestrente nach Ziffer 2.4.

1.4 Die Berechnung der lebenslangen Rente erst zum Beginn der Rentenzahlung mit dann maßgeblichen Rechnungsgrundlagen eröffnet die Chance auf eine höhere Rente als bei konventionellen Rentenversicherungen. Eine erhebliche Veränderung der Rechnungsgrundlagen kann jedoch auch dazu führen, dass zugeteilte Überschussguthaben zum Beginn der Rentenzahlung ganz oder teilweise zur Sicherung der garantierten Mindestrente herangezogen werden müssen. Dies gilt nicht, wenn Sie die Kapitalleistung (siehe Ziffer 2.9) wählen. Die garantierte Mindestrente bleibt jedoch stets garantiert.

1.5 Das Deckungskapital ist die Summe des Wertes des Sicherungskapitals und des Anteildeckungskapitals. Den Wert der Anteile ermitteln wir börsentäglich dadurch, dass die Anzahl der Ihrem Vertrag zugeordneten Anteile mit dem Wert eines Anteils multipliziert wird. Der Wert der Anteile wird auf Basis der Kurse der darin enthaltenen Vermögenswerte börsentäglich festgestellt. Dabei ermitteln wir den Wert für jeden Teil des Anteildeckungskapitals getrennt.

Indexorientierte Kapitalanlage (IOK)

1.6 Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kapitalleistung zu erhöhen, da ein Teil der Beiträge in unsere indexorientierte Kapitalanlage (IOK) investiert wird. Unsere Anlagespezialisten kümmern sich um die Verteilung der Gelder und orientieren sich an dividendenstarken Unternehmen aus dem bekannten Index STOXX (R) Global Select Dividend 100 Net Return (Euro) (ISIN

US26063Y1120). Ihre Erträge werden anteilig jeden Monat gesichert (Wachstumssicherung) und erhöhen so Ihre garantierte Kapitalleistung zum Rentenbeginn.

1.7 Die IOK ist eine speziell auf die Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung mit Indexorientierung zugeschnittene Kapitalanlage, die zusammen mit dem Sicherungskapital zur Sicherstellung des garantierten Mindestkapitals zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung und der garantierten Mindestrente bzw. zur Deckung der für den Vertrag anfallenden Verwaltungskosten dient. Das Anlagekonzept der IOK soll einen möglichen Wertverlust der darin enthaltenen Anteile innerhalb eines festgelegten Sicherungszeitraums begrenzen. Der Sicherungszeitraum umfasst jeweils einen Monat. Innerhalb der IOK schichten wir das Kapital zu diesem Zweck laufend marktabhängig um. Zusätzlich erfolgen Sicherungsgeschäfte.

Wachstumssicherung

1.8 10 % eines laufenden Wertzuwachses der IOK werden monatlich als Ertrag automatisch gesichert: Sie erhöhen das garantierte Mindestkapital (siehe Ziffer 2.5). Ein laufender Wertzuwachs ist die in einem Kalendermonat der Aufschubdauer gegebene positive Wertentwicklung der ihrem Vertrag zugeordneten Anteile an der IOK. Ob eine positive Wertentwicklung vorliegt, ermitteln wir durch Vergleich des Wertes zu Beginn eines jeden Monats mit dem Wert zu Beginn des vorangegangenen Monats.

Kosten der IOK

1.9 Die Kosten der IOK setzen sich zusammen aus Kosten für ihre Verwaltung sowie die IOK-interne Umschichtung und Kosten für Sicherungsgeschäfte. Diese Kosten sowie zusätzlich von Dritten in Rechnung gestellte Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten, bankübliche Kosten für die Verwahrung von Wertpapieren sowie die im Zusammenhang mit den Kosten für die Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehenden Steuern gehen zu Lasten der IOK.

Zusatzversicherungen

1.10 Der Einschluss von Zusatzversicherungen ist nicht möglich.

2 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistung ab Beginn der Rentenzahlung

Lebenslange Rente

2.1 Wenn die versicherte Person – das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist – den Beginn der Rentenzahlung erlebt, zahlen wir eine Rente, solange die versicherte Person lebt. Wir zahlen die Rente je nach Vereinbarung jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich zu den vereinbarten Fälligkeitstagen.

Berechnung der lebenslangen Rente

2.2 Zum Beginn der Rentenzahlung berechnen wir aus dem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen

- Deckungskapital zuzüglich
- der zugeteilten Schlussüberschussanteile sowie
- der zugeteilten Bewertungsreserven

oder einer etwaigen zugeteilten Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven eine ab diesem Zeitpunkt garantierte lebenslange Rente. Maßgeblich für die Wertermittlung der Anteile an der IOK ist der Börsentag, der dem 15. des Monats vor Beginn der Rentenzahlung vorausgeht. Maßgeblich für die Anzahl der Anteile ist der Tag des Beginns der Rentenzahlung.

Ob und in welcher Höhe Schlussüberschussanteile und eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven zugeteilt werden, richtet sich ausschließlich nach dem Überschussverteilungsplan für den Zeitraum, in den der Beginn der Rentenzahlung fällt. Schlussüberschussanteile und eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven können ganz oder teilweise entfallen. Für die Zuteilung von Bewertungsreserven werden nur die Bewertungsreserven berücksichtigt, die nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zum Zuteilungszeitpunkt zu berücksichtigen sind (maßgebende Bewertungsreserven). Der rechnerische Betrag der maßgebenden Bewertungsreserven kann sich von dem der tatsächlichen Bewertungsreserven unterscheiden, der Höhe nach jederzeit ändern, auch starken Schwankungen unterliegen und sogar ganz entfallen. Die Höhe der zu zahlenden Rente muss unseren Bestimmungen über Kosten und tarifabhängige Begrenzungen nach Ziffer 22 entsprechen. Anderenfalls zahlen wir eine Kapitalleistung entsprechend Ziffer 2.9, und der Vertrag endet.

2.3 Bei der Berechnung verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Beginn der Rentenzahlung für Neuabschlüsse vergleichbarer Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung gelten.

Vergleichbare Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung sind solche, die

- ab Beginn der Rentenzahlung eine lebenslange garantierte Rente und eine Leistung bei Tod vorsehen,
- keine weiteren Zusatzleistungen im Rentenbezug vorsehen,
- keine Risikoprüfung für den Rentenbezug vorsehen und
- ab Beginn der Rentenzahlung Regelungen zur Überschussbeteiligung vorsehen, die denen Ihrer Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung inhaltlich entsprechen.

Wenn wir zum Beginn der Rentenzahlung keine vergleichbaren Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung anbieten, werden wir für die Berechnung der lebenslangen Rente die Rechnungsgrundlagen verwenden, die wir zu diesem Zeitpunkt für eine vergleichbare Rentenversicherung mit sofort beginnender Rentenzahlung für das Neugeschäft zugrunde legen würden. Diese Rechnungsgrundlagen werden wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik und unter der Voraussetzung ermitteln, dass sie nach den jeweils gültigen aufsichtsrechtlichen Rechtsnormen und sonstigen Bestimmungen bzw. den offiziellen Stellungnahmen der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) oder den Stellungnahmen einer vergleichbaren unabhängigen Organisation für die Berechnung der Deckungsrückstellung von neu abzuschließenden vergleichbaren Versicherungen die gebotenen Rechnungsgrundlagen bei entsprechenden Neuabschlüssen darstellen.

Garantierte Mindestrente

2.4 Wenn die lebenslange Rente nach Ziffer 2.2 geringer ist als die im Versicherungsschein genannte garantierte Rente, zahlen wir Ihnen stattdessen diese garantierte Mindestrente. Wenn die zu zahlende garantierte Mindestrente den Mindestbetrag nach unseren Bestimmungen über Kosten und tarifabhängige Begrenzungen nach Ziffer 22 nicht erreicht, zahlen wir eine Kapitalleistung entsprechend Ziffer 2.9, und der Vertrag endet.

Garantiertes Mindestkapital zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung

2.5 Für die Berechnung der lebenslangen Rente nach Ziffer 2.2 steht als Deckungskapital zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung mindestens zur Verfügung:

- die Summe der gezahlten Beiträge zu Ihrer Rentenversicherung (garantierter Beitragserhalt zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung) zuzüglich
- vorhandener Erträge aus der Wachstumssicherung zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung (Ziffer 2.6) zuzüglich
- vorhandener Bonusbeiträge (Ziffer 2.7; siehe Bestimmungen zur Überschussbeteiligung nach Ziffer 4.3.1).

Ein darüber hinausgehendes Deckungskapital können wir nicht garantieren. Die tatsächlich zum Beginn der Rentenzahlung geltenden Rechnungsgrundlagen, die für die Berechnung der lebenslangen Rente maßgeblich sind, sind nicht bekannt. Sollten sich diese im Vergleich zu den bei Vertragsabschluss geltenden Rechnungsgrundlagen ungünstiger darstellen – in Form eines niedrigeren Rechnungszinses oder deutlich gestiegener Lebenserwartung – können sich niedrigere Werte ergeben.

Wachstumssicherung zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung

2.6 Durch Kurssteigerungen der Anteile an der indexorientierten Kapitalanlage (IOK) vor Beginn der Rentenzahlung können Wertzuwächse erzielt werden. Wir prüfen monatlich, ob ein Wertzuwachs vorhanden ist. Hierzu vergleichen wir den Wert der Ihrem Vertrag zugeordneten Anteile an der IOK am ersten Börsentag des jeweils aktuellen Kalendermonats mit deren Wert am ersten Börsentag des vorangegangenen Kalendermonats. Ein Wertzuwachs liegt vor, wenn der Wert am Monatsende höher ist als am Monatsbeginn. In diesem Fall erhöht sich das garantierte Mindestkapital zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung um 10 % des jeweiligen Wertzuwachses (Wachstumssicherung zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung). Durch die Wachstumssicherung erhöht sich die garantierte Mindestrente (Ziffer 2.4) nicht.

Bonusbeiträge zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung

2.7 Das garantierte Mindestkapital erhöht sich vor Beginn der Rentenzahlung um Bonusbeiträge nach den Bestimmungen zur Überschussbeteiligung nach Ziffer 4.3.1. Durch Bonusbeiträge erhöht sich die garantierte Mindestrente (Ziffer 2.4) nicht.

Garantierte Rentensteigerung

2.8 Wenn Sie eine Steigerung der Renten nach Beginn der Rentenzahlung vereinbart haben, erhöht sich die jeweils erreichte garantierte Rente jährlich

um den vereinbarten Prozentsatz. Die erste Erhöhung erfolgt zu Beginn des zweiten Jahres der Rentenzahlung.

Kapitalleistung

2.9 Sie können verlangen, dass wir statt der Renten das vorhandene Deckungskapital als einmalige Leistung (Kapitalleistung) zum Fälligkeitstag der ersten Rente zahlen, wenn die versicherte Person diesen Termin erlebt. Voraussetzung ist, dass uns der Antrag auf Kapitalleistung spätestens 2 Monate vor dem Fälligkeitstag der ersten Rente vorliegt. Mit Zahlung der Kapitalleistung endet der Vertrag. Die Kapitalleistung erbringen wir auf Basis des Wertes des Deckungskapitals (siehe Ziffer 1.5). Maßgeblich für die Wertermittlung der Anteile ist der Börsentag, der dem 15. des Monats vor Kapitalleistung vorausgeht. Maßgebend für die Feststellung der Anzahl der Anteile ist der Termin der Kapitalleistung. Mindestens erbringen wir jedoch die garantierte Kapitalleistung (siehe Ziffer 2.5 Satz 2).

Unsere Leistung bei Tod der versicherten Person

Leistung bei Tod vor Beginn der Rentenzahlung

2.10 Wenn die versicherte Person vor Beginn der Rentenzahlung stirbt, zahlen wir das an dem dem Todesmonat folgenden Monatsersten vorhandene Deckungskapital, mindestens aber die Summe der bis dahin gezahlten Beiträge und Zuzahlungen. Beitragsanteile für etwaige Bonusbeiträge (siehe Ziffer 2.7) werden hierbei nicht berücksichtigt. Für die Berechnung der Todesfallleistung ermitteln wir die Werte des Anteildeckungskapitals zum letzten Börsentag vor dem 15. des Monats des Todesfalls. Liegt uns die Meldung des Todesfalls erst nach diesem Zeitpunkt vor, ist der nächste Börsentag nach Eingang der Meldung maßgeblich. Das Sicherungskapital ermitteln wir zum auf den Todesfallmonat folgenden Monatsersten. Für die Feststellung der Anzahl der jeweiligen Anteile ist der Todestag maßgeblich.

Leistung bei Tod nach Beginn der Rentenzahlung

2.11 Wenn die versicherte Person nach Beginn der Rentenzahlung stirbt, zahlen wir das für den Todesfall vereinbarte Kapital abzüglich der bis zum Tod gezahlten garantierten Renten (verbleibendes Kapital bei Tod). Wenn Sie mit uns keine Leistung bei Tod vereinbart haben, erbringen wir keine Leistung, und der Vertrag endet.

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung

2.12 Entscheidend für den Gesamtertrag des Vertrags vor Beginn der Rentenzahlung ist die Entwicklung des Anlagestocks. Darüber hinaus

beteiligen wir Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (siehe Ziffer 4).

Rechnungsgrundlagen

2.13 Das Sicherungskapital wird mit dem zum Vertragsabschluss gültigen Höchstrechnungszins jährlich verzinst.

2.14 Zur Berechnung der garantierten Mindestrente (Ziffer 2.4) verwenden wir die Rechnungsgrundlagen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.

2.15 Für die Berechnung der lebenslangen Rente zum Beginn der Rentenzahlung gilt Ziffer 2.3.

3 Wie sind Beitragsverwendung, Kostenentnahmen, Wertsicherungskonzept und die Wertermittlung der Anteile ausgestaltet?

Beitragsabhängige Kosten

3.1 Wir führen Ihre Beiträge und Zuzahlungen nach Abzug der für die Beitragskalkulation tariflich festgelegten Abschluss- und beitragsabhängigen Verwaltungskosten dem Deckungskapital entsprechend dem Wertsicherungskonzept (Ziffer 3.3) zum Zeitpunkt der Beitragsfälligkeit zu.

Deckungskapitalabhängige Verwaltungskosten

3.2 Die tariflich festgelegten, nicht beitragsabhängigen Verwaltungskosten entnehmen wir zu Beginn eines jeden Monats anteilig dem Sicherungskapital und dem Anteildeckungskapital (siehe Ziffer 1.5).

Wertsicherungskonzept

3.3 Das Deckungskapital setzt sich aus dem Sicherungskapital und dem Anteildeckungskapital zusammen. Das Anteildeckungskapital besteht aus Anteilen an der IOK (siehe Ziffer 1.5). Jeweils zum Ersten eines Monats werden das Deckungskapital sowie die zu diesem Zeitpunkt fälligen Beiträge gemäß einem festgelegten Wertsicherungskonzept nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf die genannten Deckungskapitale derart aufgeteilt, dass das garantierte Mindestkapital zum voraussichtlichen Rentenbeginn erbracht bzw. die anfallenden Verwaltungskosten gedeckt werden können. Die Aufteilung ist **z. B. abhängig von der Höhe des Deckungskapitals, der verbleibenden Zeit bis zum voraussichtlichen Rentenbeginn und von den jeweiligen Kursentwicklungen der Anteilseinheiten**. Bei der ersten Aufteilung zu Versicherungsbeginn wird der

für das Anteildeckungskapital bestimmte Wert statt in den genannten Anteilen für einen Monat in einem geldmarktnahen Fonds angelegt. Die Kursentwicklung der IOK kann dazu führen, dass Teile des Anteildeckungskapitals in das Sicherungskapital umgeschichtet werden, wenn dies erforderlich ist, um das garantierte Mindestkapital dauerhaft zu sichern oder um Verwaltungskosten zu decken. Die Aufteilung erfolgt in der Form, dass die Summe aus dem Sicherungskapital zuzüglich der bis zum Monatsende anfallenden rechnungsmäßigen Zinsen und dem Wert des zum Monatsende mindestens erwarteten Anteildeckungskapitals der IOK mindestens dem Barwert des garantierten Mindestkapitals zum Ende des Monats entspricht. Dabei berücksichtigen wir nur bis dahin gezahlte Beiträge und vorhandene Erträge aus der Wachstumssicherung sowie vorhandene Bonusbeiträge. Bei der Bestimmung des Barwerts werden zum Teil auch zukünftig aus dem Deckungskapital zu entnehmende Kosten berücksichtigt. Wurde das Kapital einmal dem Sicherungskapital zugeteilt, verbleibt es dort bis zum Beginn der Rentenzahlung. Eine Umschichtung in die IOK kann insoweit nicht mehr erfolgen. Das Deckungskapital kann vollständig im Sicherungskapital, aber auch vollständig im Anteildeckungskapital investiert sein.

Wertermittlung der im Anlagestock geführten Anteile

3.4 Der Geldwert der Ihrem Vertrag zugeordneten Anteile im Anlagestock ergibt sich durch Multiplikation der Anzahl der Anteile mit dem Wert eines Anteils. Der Wert eines Anteils richtet sich nach der Wertentwicklung der jeweils zugrunde liegenden Vermögenswerte. Dabei wird der von uns börsentäglich ermittelte Anteilswert zugrunde gelegt. Für die Bewertung ist der Börsentag maßgebend, der mit dem jeweiligen Zeitpunkt der Zuführung bzw. der Entnahme zusammenfällt oder ihm folgt.

3.5 Soweit die Erträge aus den im Anlagestock enthaltenen Anteilen nicht ausgeschüttet werden, fließen sie unmittelbar der IOK zu und erhöhen damit den Wert der Anteile.

4 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

4.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 4.2),

- wie Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffern 4.3 und 4.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem Vertrag zuordnen (Ziffern 4.5 und 4.6),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages nicht garantieren können (Ziffer 4.7) und
- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffern 4.8 und 4.9).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

4.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrages am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. Kapitalversicherungen auf den Todes- und Erlebensfall*) zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt?

4.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihr Vertrag ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

4.3.1 Laufende Überschussanteile

Alle Hauptversicherungen erhalten zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des zweiten Versicherungsjahres, einen Zinsüberschuss auf das Deckungskapital des abgelaufenen Versicherungsjahres. Zuzahlungen erhöhen ab Zahlungseingang das Deckungskapital und werden dadurch am Zinsüberschuss beteiligt.

Hauptversicherungen mit laufender Beitragszahlung erhalten außerdem während der Beitragszahlung zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, erstmals bei Beginn der Versicherung, einen Kostenüberschuss auf den Kostenbeitragsteil der in einem Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge und einen Risikoüberschuss auf den jeweiligen Risikobeitragsanteil der in einem Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge. Zuzahlungen sind keine laufenden Beiträge.

4.3.2 Schlussüberschuss

Zusätzlich zu den Überschussanteilen nach Ziffer 4.3.1 kann bei Ihrer Hauptversicherung - außer bei Einmalbeitragsversicherungen - zum vereinbarten Versicherungsende ein Schlussüberschussanteil in Prozent der Bemessungsgrundlage hinzukommen. Bei Rückkauf oder Tod in den letzten 5 Jahren der Versicherungsdauer erhalten Sie einen Schlussüberschussanteil für Ihre Hauptversicherung, wenn der Versicherungsbeginn zu diesem Zeitpunkt mindestens 5 Jahre zurückliegt. Bemessungsgrundlage ist die Summe aus dem Deckungskapital und dem ggf. vorhandenen Überschussguthaben abzüglich der Summe der bis dahin gezahlten laufenden Beiträge (ohne Stückkosten und ohne Rabatte). Übersteigt die Summe der bis dahin gezahlten laufenden Beiträge (ohne Stückkosten und ohne Rabatte) das Deckungskapital, so besteht die Bemessungsgrundlage aus dem ggf. vorhandenen Überschussguthaben. Haben Sie Zuzahlungen geleistet, wird die Bemessungsgrundlage außerdem um das Deckungskapital, das aus den Zuzahlungen resultiert, gekürzt.

Die Beteiligung am Schlussüberschuss ist vom Kapitalmarkt abhängig und kann auch null Euro betragen.

4.3.3 Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die

Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen. Ein möglicher Schlussüberschuss gemäß Ziffer 4.3.2 und Ihre Beteiligung an den Bewertungsreserven (siehe Ziffer 4.5) werden bei Beendigung des Vertrages zugeteilt und zusammen mit den Versicherungsleistungen ausgezahlt.

4.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird, und setzt die entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt.

Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem Vertrag zu?

4.5 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt.

Die Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch für den Zeitpunkt der Beendigung eines Vertrages.

4.6 Bei Beendigung des Vertrages (durch Tod, Kündigung oder Erleben des vereinbarten Ablauftermins) gilt Folgendes:

Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu.

Genaue Informationen zum Verteilungsmechanismus finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

4.7 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Kapitalmarkts, des versicherten Risikos und der Kosten.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

4.8 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

4.9 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages.

5 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe Ziffer 12.2, Ziffer 12.3 und Ziffer 13.2).

6 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

6.1 Grundsätzlich leisten wir unabhängig davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Wir leisten auch dann, wenn die versicherte Person – das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist – in Ausübung des Polizei- oder Wehrdienstes oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

6.2 Stirbt die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegesischen Ereignissen, ist unsere Leistung eingeschränkt. In diesem Fall vermindert sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung auf den für den Todestag berechneten Rückkaufswert (siehe Ziffer 14.4 bis Ziffer 14.7), ohne den dort vorgesehenen

Abzug und unter Berücksichtigung der Abschlusskosten in voller Höhe. Maßgeblich bei der Ermittlung des Rückkaufswerts ist für die Anteile der IOK der letzte Börsentag vor dem 15. des Monats des Todesfalls. Wenn uns die Meldung des Todesfalls erst nach diesem Zeitpunkt zugeht, ist der nächste Börsentag nach Eingang der Meldung maßgeblich. Für die Feststellung der Anzahl der Anteile der IOK ist der Todestag maßgeblich. Ziffer 14.6 gilt entsprechend. Unsere Leistungen vermindern sich nicht, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

6.3 In folgenden Fällen vermindern sich unsere Leistungen auf die in Ziffer 6.2 Satz 2 genannte Leistung: Die versicherte Person stirbt in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit

- dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder
- dem vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

Der Einsatz bzw. das Freisetzen muss dabei darauf gerichtet gewesen sein, das Leben einer Vielzahl von Personen zu gefährden. Unsere Leistungen vermindern sich nicht, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

7 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

7.1 Bei vorsätzlicher Selbsttötung erbringen wir eine für den Todesfall vereinbarte Leistung, wenn seit Abschluss des Vertrags 3 Jahre vergangen sind.

7.2 Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht kein Versicherungsschutz. In diesem Fall zahlen wir den für den Todestag berechneten Rückkaufswert Ihres Vertrags (siehe Ziffer 14.4 bis Ziffer 14.7), ohne den dort vorgesehenen Abzug und unter Berücksichtigung der Abschlusskosten in voller Höhe. Maßgeblich bei der Ermittlung des Rückkaufswerts ist für die Anteile der IOK der letzte Börsentag vor dem 15. des Monats des Todesfalls. Geht uns die Meldung des Todesfalls erst nach diesem Zeitpunkt zu, ist der nächste Börsentag nach Eingang der Meldung

maßgeblich. Für die Feststellung der Anzahl der Anteile an der IOK als Basis für deren Wert ist der Todestag maßgeblich. Ziffer 14.6 gilt entsprechend. Wenn uns nachgewiesen wird, dass sich die versicherte Person – das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist – in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit selbst getötet hat, besteht Versicherungsschutz.

7.3 Wenn unsere Leistungspflicht durch eine Änderung des Vertrags erweitert wird oder der Vertrag nach Ziffer 15.4 wiederhergestellt wird, beginnt die Dreijahresfrist bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

8 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

8.1 Werden Leistungen aus dem Vertrag beansprucht, können wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten Person – das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist – sowie die Auskunft nach Ziffer 21 vorgelegt werden.

8.2 Vor jeder Rentenzahlung können wir auf unsere Kosten eine amtliche Bescheinigung darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

8.3 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden. Außerdem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter und Geburtsort vorgelegt werden. Dies gilt auch, wenn für den Todesfall keine Leistung vereinbart wurde. Wenn für den Todesfall eine Leistung vereinbart wurde, muss uns zusätzlich eine ausführliche ärztliche oder amtliche Bescheinigung über die Todesursache vorgelegt werden. Aus der Bescheinigung müssen sich Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ergeben.

8.4 Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die Kosten hierfür muss diejenige Person tragen, die die Leistung beansprucht.

8.5 Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Ziffern 7.1 bis Ziffer 7.4 genannten Pflichten nicht erfüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

8.6 Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt die empfangsberechtigte Person die damit verbundene Gefahr.

9 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

9.1 Wir können Ihnen den Versicherungsschein in Textform (*z. B. Papierform oder E-Mail*) übermitteln. Stellen wir Ihnen diesen als Dokument in Papierform aus, dann liegt eine Urkunde vor. Sie können die Ausstellung als Urkunde verlangen.

9.2 Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nachweist.

10 Wer erhält die Leistung?

10.1 Als unser Versicherungsnehmer können Sie bestimmen, wer die Leistung erhält. Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

Bezugsberechtigung

10.2 Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine andere Person benennen, die die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtigter). Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, erwirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles. Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles jederzeit widerrufen. Wenn wir Renten zahlen, tritt mit jeder Fälligkeit einer Rente ein eigener Versicherungsfall ein. Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert werden.

Abtretung und Verpfändung

10.3 Sie können das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles grundsätzlich ganz oder teilweise an Dritte abtreten und verpfänden, soweit derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

Anzeige

10.4 Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (Ziffer 10.2) sowie die Abtretung und die Verpfändung (Ziffer 10.3) sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform (*z. B. Papierform oder E-Mail*) angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte

sind im Regelfall Sie als unser Versicherungsnehmer. Es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits zuvor Verfügungen (**z. B. unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Verpfändung**) getroffen haben.

11 Wann können die Beiträge und Leistungen angepasst werden?

11.1 Wir sind zu einer Neufestsetzung des vereinbarten Beitrags berechtigt, wenn

- sich der Leistungsbedarf nicht nur vorübergehend und nicht voraussehbar gegenüber den Rechnungsgrundlagen des vereinbarten Beitrags geändert hat,
- der nach den berichtigten Rechnungsgrundlagen neu festgesetzte Beitrag angemessen und erforderlich ist, um die dauernde Erfüllung der Leistung zu gewährleisten, und
- ein unabhängiger Treuhänder die Rechnungsgrundlagen und die vorstehenden Voraussetzungen überprüft und bestätigt hat.

Eine Neufestsetzung des Beitrags ist insoweit ausgeschlossen, als die Leistungen zum Zeitpunkt der Erst- oder Neukalkulation unzureichend kalkuliert waren und ein ordentlicher und gewissenhafter Aktuar dies insbesondere anhand der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren statistischen Kalkulationsgrundlagen hätte erkennen müssen.

11.2 Sie können verlangen, dass anstelle einer Erhöhung des Beitrags nach Ziffer 10.1 die Leistungen entsprechend herabgesetzt werden. Bei einem beitragsfreien Vertrag sind wir unter den Voraussetzungen der Ziffer 10.1 zur Herabsetzung der Leistungen berechtigt.

11.3 Die Neufestsetzung des Beitrags und die Herabsetzung der Leistungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung oder der Herabsetzung und der hierfür maßgeblichen Gründe an Sie folgt.

12 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

12.1 Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Vereinbarung in einem Betrag (Einmalbeitrag) monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen.

12.2 Den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten,

im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

12.3 Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (Ziffer 12.2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und
- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

12.4 Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen.

12.5 Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

13 Was geschieht, wenn wir einen Beitrag nicht rechtzeitig einziehen können?

Erster Beitrag oder Einmalbeitrag

13.1 Können wir den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig einziehen, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können wir von Ihnen die Kosten für ärztliche Untersuchungen im Rahmen einer Prüfung der Gesundheits- und sonstigen Risikoverhältnisse (Gesundheitsprüfung) verlangen. Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

13.2 Ist der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben.

Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

13.3 Können wir einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig einziehen, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wochen betragen.

13.4 Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

13.5 Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen.

13.6 Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
- wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündigung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz, der sich nach den Regelungen von Ziffer 15 (Leistungen bei Beitragsfreistellung) berechnet.

14 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistungen erbringen wir?

Kündigung

14.1 Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum nächsten oder einem folgenden Monatsersten in Textform (*z. B. Papierform oder E-Mail*) kündigen. Nach dem Beginn der Rentenzahlung können Sie nicht mehr kündigen. Die Kündigung

wird zu dem von Ihnen angegebenen Kündigungstermin wirksam. Wenn Sie einen davon abweichenden oder keinen Zeitpunkt genannt haben oder der angegebene Kündigungstermin bereits verstrichen ist, gilt als Kündigungstermin der nächste Monatserste nach Vorliegen Ihres Kündigungsschreibens.

14.2 Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen, wenn das verbleibende Deckungskapital nicht unter den Mindestbetrag sinkt, der in unseren Bestimmungen über Kosten und tarifabhängige Begrenzungen nach Ziffer 22 festgelegt ist. Ist das verbleibende Deckungskapital niedriger, hat dies zur Folge, dass Ihre Teilkündigung unwirksam ist. Wenn Sie in diesem Fall Ihren Vertrag beenden wollen, müssen Sie diesen also ganz kündigen. Bei teilweiser Kündigung gelten die folgenden Regelungen nur für den gekündigten Vertragsteil. Bei einer teilweisen Kündigung verringert sich das für die Bildung der Rente zur Verfügung stehende Deckungskapital. Die garantierte Mindestrente (siehe Ziffer 2.4) und das garantierte Mindestkapital werden zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung (siehe Ziffer 2.5) im gleichen Verhältnis herabgesetzt, wie sich das Deckungskapital durch die Teilkündigung verringert. Gleiches gilt für die mindestens zu zahlende Todesfallleistung (siehe Ziffer 2.15).

Auszahlungsbetrag

14.3 Nach Kündigung zahlen wir

- den Rückkaufswert (Ziffern 14.4 und 14.6)
- vermindert um den Abzug (Ziffer 14.5),
- zuzüglich der Überschussbeteiligung (Ziffer 14.7).

Beitragsrückstände werden von dem Auszahlungsbetrag abgezogen. Öffentliche Abgaben (**z. B. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge**), die von uns für Ihren Vertrag abzuführen sind, werden ebenfalls von dem Auszahlungsbetrag abgezogen (siehe Ziffer 22).

Auszahlung des Rückkaufswertes

14.4 Bei Kündigung zahlen wir – soweit vorhanden – den Rückkaufswert nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG). Dieser entspricht nicht der Summe der von Ihnen gezahlten Beiträge, sondern dem Deckungskapital zum Wirksamkeitstermin der Kündigung nach Ziffer 14.1. Stichtag für die Anzahl der Anteile ist der Wirksamkeitstermin der Kündigung nach Ziffer 14.1. Stichtag für die Bewertung der Anteile ist der Börsentag, der dem 15. des Monats vor dem Wirksamkeitstermin der Kündigung vorausgeht. Wenn uns Ihr

Kündigungsschreiben nach diesem Zeitpunkt vorliegt, ist Stichtag der nächste Börsentag nach Eingang Ihres Kündigungsschreibens.

Herabsetzung des Rückkaufswertes im Ausnahmefall

14.5 Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, den Teil des nach Ziffer 14.4 berechneten Betrags, der dem Sicherungskapital entspricht, angemessen herabzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, insbesondere durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befristet.

Überschussbeteiligung

14.6 Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach Ziffer 14.3 setzt sich die Überschussbeteiligung zusammen aus

- den Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Überschussanteilen, soweit sie nicht bereits in dem nach den Ziffern 14.4 bis 14.6 berechneten Betrag enthalten sind,
- dem Schlussüberschussanteil nach den Bestimmungen zur Überschussbeteiligung nach Ziffer 4.3.2 dieser Bedingungen und
- den Ihrem Vertrag nach Ziffer 4.5 zuzuteilenden Bewertungsreserven oder einer etwaigen Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven, soweit bei Kündigung vorhanden.

14.7 Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrags können wir bei Kündigung in der Regel deutlich weniger als die gezahlten Beiträge zahlen, da

- dem Deckungskapital nur die um die Abschlusskosten sowie um die beitragsabhängigen Verwaltungskosten verminderten Beitragsteile zufließen (siehe Ziffer 3.1),
- dem Deckungskapital monatlich die deckungskapitalabhängigen Verwaltungskosten entnommen werden (siehe Ziffer 3.2).

Wenn wir im Ausnahmefall von unserem Recht nach Ziffer 14.6 Gebrauch machen, kann sich ein geringerer Wert ergeben. Auch in den Folgejahren kann der Rückkaufswert insbesondere wegen der Abhängigkeit von der Kursentwicklung der Anteile an der IOK niedriger sein als die Summe der gezahlten Beiträge.

Nähere Informationen zum Rückkaufswert vor und nach dem Abzug und darüber, in welchem Ausmaß er garantiert ist, können Sie Ihrem

Informationspaket unter Ziffer III.3 (Ergänzende Versicherungsinformation „Rückkaufswerte, beitragsfreie Versicherungsleistungen sowie das Ausmaß, in dem diese Leistungen garantiert sind“) und dem Versicherungsschein entnehmen.

Keine Beitragsrückzahlung

14.8 Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

15 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?

Beitragsfreistellung

15.1 Anstelle einer Kündigung nach Ziffer 14.1 können Sie zu dem dort genannten Termin in Textform (*z. B. Papierform oder E-Mail*) verlangen, ganz oder teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir die garantierte Mindestrente herab. Das dafür zur Verfügung stehende Deckungskapital mindert sich um rückständige Beiträge. Wenn Sie Ihren Vertrag innerhalb der ersten 10 Jahre ab Vertragsabschluss vollständig beitragsfrei stellen, verringert sich der garantierte Beitragserhalt zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung (siehe Ziffer 2.6) auf 90 % der Summe der gezahlten Beiträge. Der garantierte Beitragserhalt zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung verringert sich entsprechend anteilig, wenn Sie Ihren Vertrag innerhalb der ersten 10 Jahre ab Vertragsabschluss teilweise beitragsfrei stellen.

15.2 Haben Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht verlangt und erreicht das nach Beitragsfreistellung vorhandene Deckungskapital den Mindestwert nach unseren Bestimmungen über Kosten und tarifabhängige Begrenzungen nach Ziffer 22 nicht, erhalten Sie den Auszahlungsbetrag nach Ziffer 14.3, und der Vertrag endet. Eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht können Sie nur verlangen, wenn der verbleibende Beitrag nicht unter den Mindestbetrag sinkt, der in unseren Bestimmungen über Kosten und tarifabhängige Begrenzungen nach Ziffer 22 festgelegt ist.

15.3 Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrags ist der Wert des Deckungskapitals nach Beitragsfreistellung in der Regel deutlich niedriger als die gezahlten Beiträge,

- da dem Deckungskapital nur die um die Abschlusskosten sowie um die beitragsabhängigen Verwaltungskosten verminderten Beitragsteile zufließen (siehe Ziffer 3.1) und
- dem Deckungskapital monatlich die deckungskapitalabhängigen Verwaltungskosten entnommen werden (siehe Ziffer 3.4).

Wenn wir im Ausnahmefall von unserem Recht nach Ziffer 14.6 Gebrauch machen, kann sich ein geringerer Wert ergeben. Auch in den Folgejahren kann der Wert des Deckungskapitals nach Beitragsfreistellung insbesondere wegen der Abhängigkeit von der Kursentwicklung der Anteile an der IOK niedriger sein als die gezahlten Beiträge.

Nähere Informationen zu den beitragsfreien Leistungen und ihrer Höhe im Fall einer vollständigen Beitragsfreistellung können Sie Ihrem Informationspaket unter Ziffer III.3 (Ergänzende Versicherungsinformation „Rückkaufswerte, beitragsfreie Versicherungsleistungen sowie das Ausmaß, in dem diese Leistungen garantiert sind“) und dem Versicherungsschein entnehmen. Bei teilweiser Beitragsfreistellung hängt die Höhe der herabgesetzten Leistungen von der Höhe des verbleibenden Beitrags und vom Zeitpunkt der Vertragsumstellung ab. Sofern Sie eine teilweise Beitragsfreistellung wünschen, werden wir Ihnen die Höhe der herabgesetzten Leistungen auf Anfrage mitteilen.

16 Wie werden die Kosten Ihres Vertrags verrechnet?

16.1 Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten sowie übrige Kosten. Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen für den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Vertriebskosten die Kosten für die Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwendungen. Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere die Verwaltungskosten. Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der übrigen Kosten sind Ihnen vor Antragsstellung bekannt gegeben worden. Außerdem können sie den Anhang zum Versicherungsschein und unseren jährlichen Informationsschreiben entnommen werden.

16.2 Bei laufender Beitragszahlung wird ein Teil der Abschlusskosten von uns vorfinanziert; zu ihrer Gegenfinanzierung werden bei der Beitragskalkulation höchstens 25 ‰ der Beitragssumme gleichmäßig über einen Zeitraum von

5 Jahren, höchstens jedoch über die vereinbarte Beitragszahlungsdauer, verteilt und den Beiträgen entnommen. Bei der Bildung der Beitragssumme werden die bis zum voraussichtlichen Altersrentenbeginn zu zahlenden Beiträge - maximal jedoch die in den ersten 30 Jahren zu zahlenden Beiträge - berücksichtigt.

16.3 Bei einem Einmalbeitrag (siehe Ziffer 12.1) werden die Abschlusskosten diesem entnommen.

16.4 Die übrigen Kosten entnehmen wir teilweise während der gesamten Beitragszahlungsdauer, teilweise während der gesamten Vertragslaufzeit.

16.5 Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, dass in der Anfangszeit Ihres Vertrags nur geringe Beträge für einen Rückkaufswert oder zur Bildung der beitragsfreien Leistungen vorhanden sind (siehe Ziffer 14 und Ziffer 15). Nähere Informationen zu den Rückkaufswerten und beitragsfreien Leistungen sowie ihren jeweiligen Höhen können Sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unserem jährlichen Informationsschreiben entnehmen.

17 Was geschieht, wenn die Anlage in Anteilen an der indexorientierten Kapitalanlage eingestellt oder sie aufgelöst wird?

Sollten wir die Anlage in Anteilen an der IOK zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, werden wir Sie über diese unplanmäßigen Veränderungen unverzüglich schriftlich informieren. Soweit Ihre laufende Beitragszahlung von dieser Änderung betroffen sein wird, werden wir Ihnen als Ersatz ein anderes Anlagekonzept oder einen Investmentfonds vorschlagen (Ersatzfonds). Der Ersatzfonds soll dabei in Anlageziel und Anlagepolitik der IOK weitgehend entsprechen und für die Abbildung des Wertsicherungskonzeptes (siehe Ziffer 3.3) geeignet sein. Sofern Sie unserem Vorschlag innerhalb von 4 Wochen nach unserer Information nicht widersprechen, werden wir Ihre hiervon betroffenen Anlagebeiträge ab dem von uns genannten Termin frühestens nach Ablauf dieser Frist in den Ersatzfonds investieren. Im Fall eines Widerspruchs werden wir den Vertrag in eine konventionelle Rentenversicherung umwandeln, da in diesem Fall die Voraussetzungen für die Durchführung des Wertsicherungskonzeptes entfallen. Bei einer kurzfristigen Einstellung der IOK werden wir die Beiträge, die vor Ablauf dieser Vierwochenfrist fällig werden, in den von uns vorgeschlagenen Ersatzfonds investieren. Sollte die IOK aufgelöst werden, gelten diese Regeln entsprechend. In diesem Fall wird

jedoch auch der Wert des Deckungskapitals auf den Ersatzfonds übertragen. Gleiches gilt für einen nochmaligen Austausch des Anlagekonzeptes.

18 Was geschieht, wenn die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen eingestellt oder ein Fonds aufgelöst wird?

18.1 Sollte die IOK aufgelöst worden und eine Übertragung des Deckungskapitals in einen Investmentfonds erfolgt sein (siehe Ziffer 17), gilt das Folgende:

Sollte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Ausgabe von Anteilen des Investmentfonds zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, werden wir Sie über diese unplanmäßigen Veränderungen unverzüglich schriftlich informieren. Soweit Ihre laufende Beitragszahlung von dieser Änderung betroffen sein wird, werden wir Ihnen als Ersatz einen neuen Fonds vorschlagen. Der neue Fonds soll dabei in Anlageziel und Anlagepolitik dem bisherigen Fonds weitgehend entsprechen. Sofern Sie unserem Vorschlag innerhalb von 4 Wochen nach unserer Information nicht widersprechen, werden wir Ihre hiervon betroffenen Anlagebeiträge ab dem von uns genannten Termin frühestens nach Ablauf dieser Frist in diesen neuen Fonds investieren. Im Fall eines Widerspruchs müssen Sie uns einen anderen, neuen Fonds aus unserem Fondsangebot benennen. Die jeweils aktuelle Liste der Fonds, die Sie Ihrem Vertrag zugrunde legen können, ist bei uns jederzeit erhältlich. Kosten für Sie entstehen hierbei nicht. Bei einer kurzfristigen Einstellung der Ausgabe von Fondsanteilen werden wir die Beiträge, die vor Ablauf dieser Vierwochenfrist fällig werden, in den von uns vorgeschlagenen Ersatzfonds investieren.

18.2 Sollte der neue Fonds aufgelöst oder mit einem anderen Fonds zusammengelegt werden, gelten die Regeln des Ziffer 18.1 entsprechend. Sofern aus der Auflösung Zahlungen zu späteren Zeitpunkten resultieren, werden wir diese nach Ihrer zum jeweiligen Rückzahlungszeitpunkt aktuellen Aufteilung der Beiträge in den zu diesem Zeitpunkt gewählten Fonds anlegen.

18.3 Wenn die Rücknahme von Anteilen eines in Ihrem Vertrag enthaltenen Fonds ausgesetzt oder endgültig eingestellt wird, kann bei Leistung oder Kündigung der Rücknahmepreis zur Ermittlung des Wertes einer Anteilseinheit nicht angesetzt werden, da wir die Anteile nicht an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückgeben können. In diesen Fällen werden wir den Wert einer Anteilseinheit anhand des aktuellen Preises am Kapitalmarkt ermitteln. Dieser kann aufgrund der verminderten Veräußerbarkeit der Fondsanteile geringer sein als der zuletzt von der

Kapitalverwaltungsgesellschaft gestellte Rücknahmepreis. Diese Wertminderung kann auch zu einem Totalverlust führen. Ziffer 18.1 gilt entsprechend; insbesondere werden wir Sie über eine Aussetzung oder endgültige Einstellung der Rücknahme unverzüglich schriftlich informieren.

18.4 Treten bei einem in Ihrem Vertrag enthaltenen Fonds andere erhebliche Änderungen ein, die wir nicht beeinflussen können und die die unveränderte Fortführung dieses Vertrags unmöglich machen, sind wir berechtigt, den betroffenen Fonds durch einen anderen Fonds zu ersetzen. Solche erheblichen Änderungen können *beispielsweise eintreten, wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft Kosten einführt oder erhöht, die uns beim Fondseinkauf bzw. -verkauf belasten, ihre vertraglichen Pflichten erheblich verletzt oder bei Beendigung der Kooperation mit der entsprechenden Fondsgesellschaft.* Eine erhebliche Änderung kann sich auch aus Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen ergeben. Ziffer 18.1 bis Ziffer 18.3 gelten entsprechend. Darüber hinaus können wir einen Fonds ersetzen, wenn das Fondsvolumen über alle bei uns bestehenden Verträge mit Fondsbindung zwischen 2 Bilanzstichtagen weniger als 100.000 € beträgt. Ziffer 18.1 gilt entsprechend.

19 Wie können Sie den Wert Ihres Vertrags erfahren?

19.1 Sie erhalten jährlich von uns eine Mitteilung, der Sie den Wert Ihrer Anteile am Anteildeckungskapital sowie den Wert des Sicherungskapitals entnehmen können. Den Wert des Anteildeckungskapitals nennen wir in Anteilen und in Euro.

19.2 Auf Wunsch teilen wir Ihnen den Wert Ihres Vertrags jederzeit mit.

20 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

20.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (**z. B. Setzen einer Zahlungsfrist**) mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Vertrag für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

20.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Ziffer 20.1 entsprechend.

21 Welche Auskunftspflichten haben Sie?

21.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfügung stellen. Ihre Auskunftspflicht gilt entsprechend für Angaben zu Umständen dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben.

21.2 Notwendige Informationen im Sinne von Ziffer 21.1 sind beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder die ausländische Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie der „Verbraucherinformation über die geltenden Steuerregelungen“ entnehmen.

21.3 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes:

Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

21.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß Ziffer 21.1 und Ziffer 21.2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben.

22 Welche Kosten und Abgaben stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung und welche tarifabhängigen Begrenzungen gelten?

22.1 In folgenden Fällen stellen wir Ihnen zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung:

Dienstleistung:	Höhe der Gebühr:
Vom Zahlungspflichtigen zu vertretende fehlgeschlagene Lastschriftabbuchung	10,00 €
Mahngebühr nach § 38 VVG	7,50 €
Adressen-Recherche aufgrund nicht angezeigter - Anschriftenänderung	15,00 €
Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines	20,00 €
Bestätigung einer Abtretung oder Verpfändung an den Abtretungsempfänger	20,00 €
Wechsel des Versicherungsnehmers	15,00 €
Vertragsänderungen mit Neuberechnung von Beitrag, vereinbarter Versicherungsleistung oder der Laufzeit	15,00 €

Der Zinssatz für Verzugszinsen richtet sich nach der Situation am Kapitalmarkt. Er liegt jedoch höchstens 5 Prozentpunkte über dem Basissatz nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Nicht gezahlte Gebühren, Kosten und Verzugszinsen verrechnen wir mit Ihren Überschussanteilen bzw. dem Deckungskapital.

22.2 Wir haben uns bei der Bemessung der Pauschale an dem bei uns regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemessung zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern Sie uns nachweisen, dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

23 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

24 Wo ist der Gerichtsstand?

24.1 Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die für den Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

24.2 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

24.3 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts in das Ausland, sind für Klagen aus dem Versicherungsvertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

25 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

25.1 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsman

25.2 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsman für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsman e. V.

Postfach 080632 • 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsman.de

Internet: www.versicherungsombudsman.de

Der Ombudsman für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

25.3 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (*z. B. über eine Webseite oder per E-Mail*) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer

Beschwerde auch online an die Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

25.4 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

25.5 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

25.6 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Wie Sie uns erreichen, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

Allgemeine Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung

Leistung

- 1 Was ist eine fondsgebundene Rentenversicherung?
- 2 Welche Leistungen erbringen wir?
- 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
- 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
- 5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?
- 6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?
- 7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
- 8 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
- 9 Wer erhält die Leistung?

Beitrag

- 10 Wie verwenden wir Ihre Beiträge?
- 11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
- 12 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Besonderheiten der Fondsanlage

- 13 Wie können Sie Fonds wechseln?
- 14 Was geschieht bei unplanmäßigen Veränderungen der Fonds?

Kündigung/Beitragsfreistellung/Umwandlung

- 15 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistungen erbringen wir?
- 16 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?
- 17 Unter welchen Voraussetzungen können Sie Ihre fondsgebundene Rentenversicherung in eine auf Euro lautende Rentenversicherung umwandeln?
- 18 Wie verteilen wir die Kosten Ihres Vertrages?

Sonstige Vertragsbestimmungen

- 19 Wie können Sie den Wert Ihrer Versicherung erfahren?
- 20 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
- 21 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?
- 22 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

- 23** Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
- 24** Wo ist der Gerichtsstand?
- 25** An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

1 Was ist eine fondsgebundene Rentenversicherung?

1.1 Die fondsgebundene Rentenversicherung bietet vor Rentenzahlungsbeginn Versicherungsschutz unter unmittelbarer Beteiligung an der Wertentwicklung eines Sondervermögens (Anlagestock). Der Anlagestock besteht aus Anteilen von Fonds, an die die Leistungen aus Ihrem Vertrag gebunden sind, und wird gesondert von unserem sonstigen Vermögen angelegt. Die auf Ihren Vertrag anfallenden Anteileinheiten bilden das fondsgebundene Deckungskapital.

Mit Rentenzahlungsbeginn entnehmen wir dem Anlagestock die auf Ihren Vertrag entfallenden Anteile und legen deren Wert in unserem sonstigen Vermögen an. Anteile von Investmentfonds werden mit dem Rücknahmepreis angesetzt.

1.2 Soweit die Erträge aus den im Anlagestock enthaltenen Vermögenswerten nicht ausgeschüttet werden, fließen sie unmittelbar dem Anlagestock zu und erhöhen damit den Wert der Anteileinheiten. Erträge, die ausgeschüttet werden, und Steuererstattungen rechnen wir in Anteileinheiten um und schreiben sie den einzelnen Versicherungsverträgen gut.

1.3 Da die Entwicklung der Vermögenswerte des Anlagestocks nicht vorausszusehen ist, können wir vor Rentenzahlungsbeginn die Höhe der Rente nicht garantieren. Sie haben die Chance, insbesondere bei Kurssteigerungen der Wertpapiere des Anlagestocks, einen Wertzuwachs zu erzielen; bei Kursrückgängen tragen Sie im Gegenzug auch das Risiko der Wertminderung. Wertminderungen bis hin zum Totalverlust können auch bei unplanmäßigen Veränderungen der Fonds (siehe Ziffer 14) entstehen, beispielsweise kann die Kapitalanlagegesellschaft die Rücknahme der Anteile aussetzen. Bei Werten, die nicht in Euro geführt werden, können Schwankungen der Währungskurse den Wert der Anlage zusätzlich beeinflussen. Das bedeutet, dass die Rente je nach Entwicklung der Vermögenswerte des Anlagestocks höher oder niedriger ausfallen wird.

1.4 Die Höhe der Rente ist vom Wert des Deckungskapitals abhängig. Das Deckungskapital ergibt sich aus der Anzahl der auf Ihren Vertrag entfallenden Anteileinheiten. Den Wert des fondsgebundenen Deckungskapitals ermitteln

wir dadurch, dass wir die Anzahl der auf Ihren Vertrag entfallenden Anteileinheiten mit dem am jeweiligen Stichtag ermittelten Wert einer Anteileinheit multiplizieren.

2 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistungen ab Rentenzahlungsbeginn

2.1 Wenn die versicherte Person (das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist) den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn erlebt, zahlen wir die gemäß Ziffer 2.2 ermittelte Rente, solange die versicherte Person lebt. Wir zahlen die Rente je nach Vereinbarung jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich an den vereinbarten Fälligkeitstagen.

2.2 Die Höhe der Rente wird aus dem zum Rentenzahlungsbeginn vorhandenen Wert des Deckungskapitals (siehe Ziffer 1.4) und dem vereinbarten Rentenfaktor ermittelt. Die Höhe des Deckungskapitals ermitteln wir am letzten Börsentag vor Beginn der Rentenzahlung. Der garantierte Rentenfaktor gibt an, wie viel Rente wir Ihnen je 10.000 € Deckungskapital, das zu Rentenzahlungsbeginn in Ihrem Vertrag vorhanden ist, zahlen. Sollte zum Zeitpunkt des Rentenzahlungsbeginns der aktuelle Rentenfaktor über dem garantierten Rentenfaktor liegen, verwenden wir den dann aktuellen Rentenfaktor. Ergibt sich bei Rentenzahlungsbeginn eine Jahresrente von unter 600 €, wird anstelle einer Rente eine Kapitalabfindung gemäß Ziffer 2.3 erbracht.

2.3 Sie können verlangen, dass wir statt der Renten eine einmalige Leistung (Kapitalabfindung) zum Fälligkeitstag der ersten Rente zahlen. Dazu muss die versicherte Person diesen Termin erleben. Ihr Antrag auf Kapitalabfindung muss uns spätestens 2 Börsentage vor dem Fälligkeitstag der ersten Rente vorliegen. Mit Zahlung der Kapitalabfindung endet der Vertrag.

Unsere Leistung bei Tod der versicherten Person

2.4 Wenn die versicherte Person vor dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn stirbt, zahlen wir den Wert des Deckungskapitals. Dabei erfolgt die Ermittlung des Wertes des Deckungskapitals zum zweiten Börsentag nach Eingang der Meldung des Todesfalles.

2.5 Wenn Sie mit uns eine Rentengarantiezeit vereinbart haben und die versicherte Person nach dem Rentenzahlungsbeginn stirbt, gilt Folgendes:

Wir zahlen die ermittelte Rente bis zum Ende der Rentengarantiezeit. Wenn Sie mit uns keine Rentengarantiezeit vereinbart haben oder die versicherte

Person nach Ablauf der Rentengarantiezeit stirbt, erbringen wir bei Tod der versicherten Person keine Leistung, und der Vertrag endet.

Art unserer Leistung

2.6 Die Leistungen erbringen wir grundsätzlich in Geld. Sie können jedoch abweichend hiervon die Kapitalabfindung nach Ziffer 2.3 in Anteileinheiten des Anlagestocks verlangen.

Über dieses Wahlrecht werden wir Sie unterrichten, sobald uns Ihr Antrag auf Kapitalabfindung vorliegt. Ihr Wahlrecht können Sie dann innerhalb einer Frist von 14 Tagen ausüben. Liegt uns innerhalb dieser Frist kein entsprechender Antrag vor, leisten wir die Kapitalabfindung in Geld. Einen Deckungskapitalwert von unter 1.000 € leisten wir immer in Euro. Bei Übertragung der Anteileinheiten fällt eine Gebühr in Höhe von 50 € an. Die Verrechnung der Gebühr erfolgt über die Reduzierung der Fondsanteile. Bruchteile von Fondsanteilen erbringen wir in Euro.

Als Stichtag zur Ermittlung des Wertes des Deckungskapitals für die Kapitalabfindung legen wir den letzten Börsentag vor Beginn der Rentenzahlung zugrunde.

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung

2.7 Es kann sich eine Leistung aus der Überschussbeteiligung ergeben (siehe Ziffer 3). Entscheidend für den Gesamtertrag des Vertrages ist bis zum Rentenzahlungsbeginn aber die Wertentwicklung des Anlagestocks (siehe Ziffer 1.1).

3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

3.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 3.2),
- wie Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffern 3.3 und 3.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem Vertrag zuordnen (Ziffern 3.5 und 3.6),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages nicht garantieren können (Ziffer 3.7) und

- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffern 3.8 und 3.9).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

3.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrages am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. Kapitalversicherungen auf den Todes- und Erlebensfall*) zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt?

3.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihr Vertrag ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

3.3.1 Laufende Überschussanteile

Alle Hauptversicherungen erhalten zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des zweiten Versicherungsjahres, einen Zinsüberschuss auf das Deckungskapital des abgelaufenen Versicherungsjahres. Zuzahlungen erhöhen ab Zahlungseingang das Deckungskapital und werden dadurch am Zinsüberschuss beteiligt.

Hauptversicherungen mit laufender Beitragszahlung erhalten außerdem während der Beitragszahlung zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres, erstmals bei Beginn der Versicherung, einen Kostenüberschuss auf den Kostenbeitragsteil der in einem Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge und einen Risikoüberschuss auf den jeweiligen Risikobeitragsanteil der in einem Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge. Zuzahlungen sind keine laufenden Beiträge.

3.3.2 Schlussüberschuss

Zusätzlich zu den Überschussanteilen nach Ziffer 3.3.1 kann bei Ihrer Hauptversicherung - außer bei Einmalbeitragsversicherungen - zum vereinbarten Versicherungsende ein Schlussüberschussanteil in Prozent der Bemessungsgrundlage hinzukommen. Bei Rückkauf oder Tod in den letzten 5 Jahren der Versicherungsdauer erhalten Sie einen Schlussüberschussanteil für Ihre Hauptversicherung, wenn der Versicherungsbeginn zu diesem Zeitpunkt mindestens 5 Jahre zurückliegt. Bemessungsgrundlage ist die Summe aus dem Deckungskapital und dem ggf. vorhandenen Überschussguthaben abzüglich der Summe der bis dahin gezahlten laufenden Beiträge (ohne Stückkosten und ohne Rabatte). Übersteigt die Summe der bis dahin gezahlten laufenden Beiträge (ohne Stückkosten und ohne Rabatte) das Deckungskapital, so besteht die Bemessungsgrundlage aus dem ggf. vorhandenen Überschussguthaben. Haben Sie Zuzahlungen geleistet, wird die Bemessungsgrundlage außerdem um das Deckungskapital, das aus den Zuzahlungen resultiert, gekürzt.

Die Beteiligung am Schlussüberschuss ist vom Kapitalmarkt abhängig und kann auch null Euro betragen.

Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen. Ein möglicher Schlussüberschuss gemäß Ziffer 3.3.2 und Ihre Beteiligung an den Bewertungsreserven (siehe Ziffer 3.5) werden bei Beendigung des Vertrages zugeteilt und zusammen mit den Versicherungsleistungen ausgezahlt.

3.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird, und setzt die entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt.

Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem Vertrag zu?

3.5 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt.

Die Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch für den Zeitpunkt der Beendigung eines Vertrages.

3.6 Bei Beendigung des Vertrages (durch Tod, Kündigung oder Erleben des vereinbarten Ablauftermins) gilt Folgendes:

Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu.

Genaue Informationen zum Verteilungsmechanismus finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

3.7 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind.

Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Kapitalmarkts, des versicherten Risikos und der Kosten.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

3.8 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

3.9 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages.

4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe Ziffern 11.2, 11.3 und 12).

5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

5.1 Bei vorsätzlicher Selbsttötung erbringen wir eine für den Todesfall vereinbarte Leistung, wenn seit Abschluss des Vertrages 3 Jahre vergangen sind.

5.2 Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht kein Versicherungsschutz. In diesem Fall zahlen wir den für den Todestag berechneten Rückkaufswert Ihres Vertrages (siehe Ziffern 15.3 und 15.4)

- ohne den dort vorgesehenen Abzug,
- allerdings nicht mehr als eine für den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung.

Wenn für den Todesfall eine Rentenleistung vereinbart wurde, vermindern sich diese Rentenleistungen auf den Betrag, den wir aus dem für den Todestag berechneten Rückkaufswert erbringen können.

Wenn uns nachgewiesen wird, dass sich die versicherte Person in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit selbst getötet hat, besteht Versicherungsschutz.

5.3 Wenn unsere Leistungspflicht durch eine Änderung des Vertrages erweitert wird oder der Vertrag wiederhergestellt wird, beginnt die

Dreijahresfrist bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

6.1 Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform stellen.

6.2 Soll das Leben einer anderen Person versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen – zu wahrheitsgemäßer und vollständiger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

1 Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

6.3 Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

- vom Vertrag zurücktreten,
- den Vertrag kündigen,
- den Vertrag ändern oder
- den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten können.

Rücktritt

6.5 Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird, können wir vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn weder eine vorsätzliche noch eine grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls wir den Vertrag – möglicherweise zu

anderen Bedingungen – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

6.6 Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgender Voraussetzung trotzdem bestehen:

Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorstehend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist.

6.7 Wenn der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben wird, zahlen wir den Rückkaufswert gemäß Ziffern 15.3 und 15.4; die Regelung des Ziffer 15.3 Satz 2 bis 3 gilt nicht. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung

6.8 Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

6.9 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

6.10 Wenn wir den Vertrag kündigen, wandelt er sich in einen beitragsfreien Vertrag um (siehe Ziffern 16.2 bis 16.4).

Vertragsänderung

6.11 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten (Ziffern 6.5 Satz 3 und 6.9), werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 11.2 Satz 3) Vertragsbestandteil.

6.12 Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsänderung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

- wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder
- wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Vertragsänderung hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

6.13 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

6.14 Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

6.15 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

6.16 Nach Ablauf von 5 Jahren seit Vertragsschluss erlöschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist 10 Jahre.

Anfechtung

6.17 Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrages durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicherten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Ziffer 6.7 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung

6.18 Die Ziffern 6.1 bis 6.17 gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung vorgenommen wird. Die Fristen nach

Ziffer 6.16 beginnen mit der Änderung oder Wiederherstellung des Vertrages bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

Erklärungsempfänger

6.19 Wir üben unsere Rechte durch eine schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber abgeben. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheines als bevollmächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzunehmen.

7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

7.1 Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten Person sowie die Auskunft nach Ziffer 21 vorgelegt werden.

7.2 Vor jeder Rentenzahlung können wir auf unsere Kosten eine amtliche Bescheinigung darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

7.3 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden. Außerdem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter und Geburtsort vorgelegt werden. Dies gilt auch, wenn für den Todesfall keine Leistung vereinbart wurde. Wenn eine Leistung für den Todesfall vor dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn vereinbart wurde, muss uns zusätzlich eine ausführliche ärztliche oder amtliche Bescheinigung über die Todesursache vorgelegt werden. Aus der Bescheinigung müssen sich Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ergeben.

7.4 Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die Kosten hierfür muss diejenige Person tragen, die die Leistung beansprucht.

7.5 Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Ziffern 7.1 bis 7.3 genannten Pflichten nicht erfüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

7.6 Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt die empfangsberechtigte Person die damit verbundenen Gefahren und Kosten.

8 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

8.1 Wir können Ihnen den Versicherungsschein in Textform übermitteln. Stellen wir diesen als Dokument in Papierform aus, dann liegt eine Urkunde vor. Sie können die Ausstellung als Urkunde verlangen.

8.2 Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nachweist.

9 Wer erhält die Leistung?

9.1 Als unser Versicherungsnehmer können Sie bestimmen, wer die Leistung erhält. Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

Bezugsberechtigung

9.2 Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine andere Person benennen, die die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtigter).

Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, erwirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles. Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles jederzeit widerrufen. Wenn wir Renten zahlen, tritt mit jeder Fälligkeit einer Rente ein eigener Versicherungsfall ein.

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert werden.

Abtretung und Verpfändung

9.3 Sie können das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles grundsätzlich ganz oder teilweise an Dritte abtreten und verpfänden, soweit derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

Anzeige

9.4 Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (Ziffer 9.2) sowie die Abtretung und die Verpfändung (Ziffer 9.3) sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Schriftform (d. h. durch ein eigenhändig unterschriebenes Schriftstück) angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als unser Versicherungsnehmer. Es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits zuvor Verfügungen (*z. B. unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Verpfändung*) getroffen haben.

10 Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

10.1 Wir führen Ihre Beiträge, soweit sie nicht zur Deckung von Kosten bestimmt sind, dem Anlagestock (siehe Ziffer 1.1) zu und rechnen sie zum Zeitpunkt der Beitragsfälligkeit in Anteileneinheiten des gewählten Fonds um. Wenn Sie mehrere Fonds gewählt haben, teilen wir den anzulegenden Betrag gleichmäßig auf die von Ihnen gewählten Fonds auf.

Bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag sowie bei beitragsfreien Versicherungen entnehmen wir die für die Deckung von Kosten bestimmten Beträge ebenfalls zum Stichtag dem Deckungskapital.

10.2 Bei Versicherungen gegen Einmalbetrag und beitragsfreien Versicherungen kann die in Ziffer 10.1 genannte monatliche Entnahme der Beträge, die für die Deckung von Kosten bestimmt sind, bei extrem ungünstiger Entwicklung der im Anlagestock enthaltenen Werte dazu führen, dass das gesamte Deckungskapital vor Rentenbeginn aufgebraucht ist und der Versicherungsschutz damit endet. In einem solchen Fall werden wir Sie rechtzeitig darauf hinweisen und Ihnen Maßnahmen vorschlagen, wie Sie den Versicherungsschutz aufrechterhalten können.

11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

11.1 Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Vereinbarung in einem Betrag (Einmalbeitrag) monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen.

11.2 Den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

11.3 Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (Ziffer 11.2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und
- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

11.4 Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen.

11.5 Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

12 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Erster Beitrag oder Einmalbeitrag

12.1 Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können wir von Ihnen die Kosten für ärztliche Untersuchungen im Rahmen einer Gesundheitsprüfung verlangen. Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

12.2 Ist der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

12.3 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wochen betragen.

12.4 Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich

bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

12.5 Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen.

12.6 Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
- wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraumes, wird die Kündigung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz, der sich nach den Regelungen von Ziffer 16 (Leistungen bei Beitragsfreistellung) berechnet.

13 Wie können Sie Fonds wechseln?

13.1 Sie können vor Rentenzahlungsbeginn das Deckungskapital Ihres Vertrages in andere Fonds, die wir jeweils hierfür anbieten, umschichten (shiften). Die Umschichtung führen wir mit einer Frist von 2 Börsentagen durch, sobald uns Ihr Antrag in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) vorliegt. Ihre künftigen Beiträge legen wir dann in den von Ihnen gewählten Fonds an, wenn Sie uns nichts anderes mitgeteilt haben. Sie können während der Aussetzung und bei endgültiger Einstellung der Rücknahme von Fondsanteilen nicht umschichten.

13.2 Sie können vor Rentenzahlungsbeginn auch bestimmen, dass wir nur Ihre künftigen Beiträge in anderen von uns angebotenen Fonds anlegen (switchen). Die Änderung erfolgt zu dem von Ihnen angegebenen Termin bzw. dem darauffolgenden Börsentag, frühestens jedoch zum zweiten Börsentag nach Eingang des Antrags auf Übertragung bei uns. Haben Sie keinen

Zeitpunkt genannt, ist der zweite Börsentag maßgebend, der auf den Eingang Ihres Schreibens folgt.

14 Was geschieht bei unplanmäßigen Veränderungen der Fonds?

14.1 Wenn die Kapitalanlagegesellschaft die Ausgabe von Anteilen eines in Ihrem Vertrag enthaltenen Fonds beschränkt, aussetzt oder endgültig einstellt, informieren wir Sie.

Ist Ihre laufende Beitragszahlung von dieser Änderung betroffen, werden wir Ihnen als Ersatz einen neuen Fonds vorschlagen. Der neue Fonds soll dabei in Anlageziel und Anlagepolitik dem bisherigen Fonds weitgehend entsprechen (Ersatzfonds). Sofern Sie unserem Vorschlag nicht innerhalb von 4 Wochen nach unserer Information widersprechen, werden wir Ihre für die Anlage vorgesehenen Beitragsteile ab dem von uns genannten Termin in den Ersatzfonds anlegen.

Im Fall eines Widerspruchs müssen Sie uns einen anderen Ersatzfonds aus unserem Fondsangebot benennen. Die jeweils aktuelle Liste der Fonds, die für Ihren Vertrag in Frage kommen, ist bei uns jederzeit erhältlich.

Wenn wir Sie nicht rechtzeitig informieren können, weil die Ausgabe von Fondsanteilen kurzfristig beschränkt, ausgesetzt oder endgültig eingestellt worden ist, werden wir Ihre für die Anlage vorgesehenen Beitragsteile in den von uns vorgeschlagenen Ersatzfonds anlegen. Sie haben das Recht, einen Fondswechsel nach Ziffer 13 durchzuführen.

14.2 Wenn die Kapitalanlagegesellschaft einen Fonds auflöst, gelten die Regeln der Ziffer 14.1 entsprechend. Sofern aus der Auflösung des Fonds Zahlungen zu späteren Zeitpunkten resultieren, werden wir diese gemäß Ihrer zum jeweiligen Rückzahlungszeitpunkt aktuellen Aufteilung der Beiträge in den zu diesem Zeitpunkt gewählten Fonds anlegen.

14.3 Wenn die Kapitalanlagegesellschaft einen Fonds mit einem anderen Fonds zusammenlegt, gelten die Regeln der Ziffer 14.1 für zukünftige Anlagebeträge entsprechend. In diesem Fall wird jedoch auch der vorhandene Wert des Fondsguthabens auf den Ersatzfonds übertragen.

14.4 Wenn die Rücknahme von Anteilen eines in Ihrem Vertrag enthaltenen Fonds ausgesetzt oder endgültig eingestellt wird, informieren wir Sie.

Bei Leistung oder Rückkauf kann der Rücknahmepreis zur Ermittlung des Wertes einer Anteileinheit nicht angesetzt werden, da wir die Anteile nicht an die Kapitalanlagegesellschaft zurückgeben können. In diesen Fällen bieten wir an, die entsprechenden Anteileinheiten anstelle der sonst vorgesehenen Geldleistung auf ein Depot Ihrer Wahl zu übertragen. Nehmen Sie dieses

Angebot nicht an, werden wir den Wert einer Anteilseinheit anhand des aktuellen Preises am Kapitalmarkt ermitteln. Der Preis kann aufgrund der verminderten Veräußerbarkeit der Fondsanteile geringer sein als der zuletzt von der Kapitalanlagegesellschaft gestellte Rücknahmepreis. Diese Wertminderung kann auch zu einem Totalverlust führen.

Ein Fondswechsel gemäß Ziffer 13.1 ist während der Aussetzung und bei endgültiger Einstellung der Rücknahme von Fondsanteilen durch die Kapitalanlagegesellschaft nicht möglich.

14.5 Treten darüber hinaus bei einem in Ihrem Vertrag enthaltenen Fonds erhebliche Änderungen ein, die wir nicht beeinflussen können und die die unveränderte Fortführung dieses Vertrages unmöglich machen, sind wir berechtigt, den betroffenen Fonds durch einen anderen Fonds zu ersetzen. Eine erhebliche Änderung kann sich auch aus Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen ergeben. Ziffern 14.1 bis 14.4 gelten entsprechend.

15 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistungen erbringen wir?

Kündigung

15.1 Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 11.2 Satz 3) in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) kündigen. Nach dem Rentenzahlungsbeginn können Sie nicht mehr kündigen.

Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen, wenn der fortzuzahlende Beitrag monatlich mindestens 25 € beträgt. Bei teilweiser Kündigung gelten die folgenden Regelungen nur für den gekündigten Vertragsteil.

Auszahlungsbetrag

15.2 Wenn für den Todesfall eine Leistung vereinbart ist, zahlen wir nach Kündigung

- den Rückkaufswert (Ziffer 15.3)
- vermindert um den Abzug (Ziffer 15.4) sowie
- die Überschussbeteiligung (Ziffer 15.5).

Beitragsrückstände werden von dem Auszahlungsbetrag abgezogen.

Rückkaufswert

15.3 Bei Kündigung zahlen wir nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) den Rückkaufswert. Der Rückkaufswert ist das zum Kündigungstermin vorhandene Deckungskapital (siehe Ziffer 1.4). Den Wert des Deckungskapitals ermitteln wir zu dem Börsentag, der mit dem von Ihnen angegebenen Kündigungstermin zusammenfällt bzw. ihm folgt. Bei einem Vertrag mit laufender Beitragszahlung ist der Rückkaufswert mindestens der Betrag des Deckungskapitals, das sich bei gleichmäßiger Verteilung der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten 5 Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte Beitragszahlungsdauer kürzer als 5 Jahre, verteilen wir diese Kosten auf die Beitragszahlungsdauer. In jedem Fall beachten wir die aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze (siehe Ziffer 18.2 Satz 3).

Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrages nach Ziffer 15.2 legen wir jedoch höchstens die bei Tod fällig werdende Leistung zugrunde. Wenn ein Restbetrag vorhanden ist, bilden wir hieraus nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik eine beitragsfreie Rente. Diese wird nur dann fällig, wenn die versicherte Person den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn erlebt. Wird die beitragsfreie Mindestrente von 600 € pro Jahr nicht erreicht, legen wir den vollen Rückkaufswert zugrunde.

Abzug

15.4 Den Abzug einer Stornogebühr nehmen wir nicht vor.

Überschussbeteiligung

15.5 Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrages setzt sich die Überschussbeteiligung zusammen aus:

- den Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Überschussanteilen, soweit sie nicht in dem nach Ziffer 15.3 berechneten Betrag enthalten sind,
- dem Schlussüberschussanteil nach Ziffer 3.3.3 und
- den Ihren Vertrag gemäß Ziffer 3.3.2 zuzuteilenden Bewertungsreserven, soweit bei Kündigung vorhanden.

15.6 Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 18) nur ein geringer Rückkaufswert vorhanden. Der Rückkaufswert erreicht auch in den Folgejahren nicht unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge.

Keine Beitragsrückzahlung

15.7 Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

16 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?

16.1 Anstelle einer Kündigung nach Ziffer 15 können Sie zu dem dort genannten Termin in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) verlangen, von der Beitragszahlungspflicht ganz oder teilweise befreit zu werden.

In diesem Fall setzen wir die vereinbarte Rente ganz oder teilweise auf eine beitragsfreie Rente herab. Diese wird nach folgenden Gesichtspunkten berechnet:

- nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation,
- für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode und
- unter Zugrundelegung des Rückkaufswertes nach Ziffer 15.3.

16.2 Der Wert des Deckungskapitals (siehe Ziffer 1.4) Ihres Vertrages mindert sich um rückständige Beiträge.

Den Abzug einer Stornogebühr nehmen wir nicht vor.

16.3 Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist das Deckungskapital nach Beitragsfreistellung in der Regel deutlich niedriger als die Summe der gezahlten Beiträge, da aus diesen auch Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 18) sowie Verwaltungskosten finanziert werden und der oben erwähnte Abzug erfolgt. Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der gezahlten Beiträge als Deckungskapital zur Verfügung.

16.4 Haben Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht verlangt und erreicht das Deckungskapital den Mindestbetrag von 2.500 € nicht, erhalten Sie den Auszahlungsbetrag nach Ziffer 15.3. Eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht können Sie nur verlangen, wenn der fortzuzahlende Beitrag mindestens 25 € monatlich beträgt.

16.5 Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

17 Unter welchen Voraussetzungen können Sie Ihre fondsgebundene Rentenversicherung in eine auf Euro lautende - Rentenversicherung umwandeln?

17.1 Sie können Ihre fondsgebundene Rentenversicherung vor Rentenzahlungsbeginn in eine von uns zu diesem Zeitpunkt angebotene, auf

Euro lautende Rentenversicherung umwandeln. Dies müssen Sie mit einer Frist von einem Monat zum Schluss einer jeden Versicherungsperiode in Schriftform bei uns beantragen. Die Umwandlung ist frühestens zum Ende des ersten Versicherungsjahres möglich.

17.2 Bei der Umwandlung bleiben Ihre Beitragszahlungsweise und die Höhe Ihres Beitrags unverändert. Auch der bisher vorgesehene Rentenzahlungsbeginn ändert sich nicht. Die Leistungen berechnen wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik auf Basis des neuen Tarifs. Dabei legen wir den Geldwert des Deckungskapitals gemäß Ziffer 1.4 zugrunde, der sich an dem von Ihnen angegebenen Termin bzw. dem nächstfolgenden Börsentag, frühestens jedoch zum zweiten Börsentag nach Eingang des Antrags auf Übertragung bei uns, errechnet.

18 Wie verteilen wir die Kosten Ihres Vertrages?

18.1 Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten sowie übrige Kosten.

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen für den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Vertriebskosten die Kosten für die Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwendungen. Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere die Kosten für die laufende Verwaltung.

Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der übrigen Kosten sind Ihnen vor Antragstellung bekannt gegeben worden. Außerdem können sie dem Anhang zum Versicherungsschein und unseren jährlichen Informationsschreiben entnommen werden.

18.2 Wir wenden auf Ihren Vertrag das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung an. Dies bedeutet, dass wir die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten heranziehen. Dies gilt jedoch nicht für den Teil der ersten Beiträge, der für Leistungen im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode und, aufgrund von gesetzlichen Regelungen, für die Bildung einer Deckungsrückstellung bestimmt ist. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

18.3 Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden über die gesamte Beitragszahlungsdauer verteilt, die übrigen Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit.

18.4 Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, dass in der Anfangszeit Ihres Vertrages nur geringe Beträge für einen Rückkaufswert oder zur Bildung der beitragsfreien Rente vorhanden sind (siehe Ziffern 15 und 16). Nähere Informationen zu den Rückkaufswerten und beitragsfreien Rentenleistungen sowie ihren jeweiligen Höhen können Sie dem Anhang im Versicherungsschein entnehmen.

19 Wie können Sie den Wert Ihrer Versicherung erfahren?

19.1 Zum Ende eines jeden Versicherungsjahres erhalten Sie von uns eine Mitteilung, der Sie den Wert der Anteileinheiten sowie den Wert des Deckungskapitals Ihrer Versicherung entnehmen können; der Wert des Deckungskapitals wird in Anteileinheiten und als (Geld)-Betrag aufgeführt.

19.2 Auf Wunsch teilen wir Ihnen den Wert Ihres Vertrages jederzeit mit.

20 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

20.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (**z. B. Setzen einer Zahlungsfrist**) mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Vertrag für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

20.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Ziffer 20.1 entsprechend.

21 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

21.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,

- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

21.2 Notwendige Informationen im Sinne von Ziffer 21.1 sind beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers

maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder die ausländische Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz.

21.3 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes:

Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

21.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Ziffern 21.1 und 21.2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben.

22 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

22.1 In folgenden Fällen stellen wir Ihnen zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung:

Dienstleistung:	Höhe der Gebühr:
Vom Zahlungspflichtigen zu vertretende fehlgeschlagene Lastschriftabbuchung	10,00 €

Mahngebühr nach § 38 VVG	7,50 €
Adressen-Recherche aufgrund nicht angezeigter Anschriftenänderung	15,00 €
Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines	20,00 €
Bestätigung einer Abtretung oder Verpfändung an den Abtretungsempfänger	20,00 €
Wechsel des Versicherungsnehmers	15,00 €
Vertragsänderungen mit Neuberechnung von Beitrag, vereinbarter Versicherungsleistung oder der Laufzeit	15,00 €

Der Zinssatz für Verzugszinsen richtet sich nach der Situation am Kapitalmarkt. Er liegt jedoch höchstens 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Nicht gezahlte Gebühren, Kosten und Verzugszinsen verrechnen wir mit Ihren Überschussanteilen bzw. dem Deckungskapital.

Folgende Optionen sind kostenfrei:

- Fondswechsel für künftige Beiträge (switchen),
- Übertragung von Deckungskapital in einen anderen Fonds (shiften).

22.2 Wir haben uns bei der Bemessung der Pauschalen an dem bei uns regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemessung zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern Sie uns nachweisen, dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

23 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

24 Wo ist der Gerichtsstand?

24.1 Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz liegt. Wenn Sie eine natürliche Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren

Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes maßgeblich.

24.2 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

24.3 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts in das Ausland, sind für Klagen aus dem Vertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

25 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

25.1 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsmann

25.2 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632 • 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

25.3 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (***z. B. über eine Webseite oder per E-Mail***) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

25.4 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als

Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

25.6 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

25.7 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Wie Sie uns erreichen, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

Allgemeine Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung Hybrid

Leistung

- 1 Was sind die besonderen Merkmale einer fondsgebundenen Rentenversicherung Hybrid?
- 2 Welche Leistungen erbringen wir?
- 3 Wie sind Beitragsverwendung, Kosten-entnahmen, Wertsicherungskonzept und die Wertermittlung der Anteile ausgestaltet?
- 4 Welche weiteren Wahlrechte haben Sie?
- 5 Wann können Sie Ihren Vertrag an Ihren persönlichen Bedarf anpassen?
- 6 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
- 7 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
- 8 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?
- 9 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?
- 10 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht, und welche Folgen hat ihre Verletzung?
- 11 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
- 12 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
- 13 Wer erhält die Leistung?
- 14 Wann können die Beiträge und Leistungen angepasst werden?

Beitrag

- 15 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
- 16 Was geschieht, wenn wir einen Beitrag nicht rechtzeitig einziehen können?

Kündigung und Beitragsfreistellung

- 17 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen, und welche Leistungen erbringen wir?
- 18 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?
- 19 Wie werden die Kosten Ihres Vertrags verrechnet?

Anlagekonzepte und Investmentfonds

20 Wie kann der Wert der Anteile an den Anlagekonzepten und Investmentfonds zum Beginn der Rentenzahlung gesichert werden?

21 Was geschieht, wenn die Ausgabe oder Rücknahme von Investmentfondsanteilen eingestellt oder ein Investmentfonds aufgelöst wird?

22 Was geschieht, wenn die Anlage in Anteilen an den Anlagekonzepten eingestellt wird oder Anlagekonzepte aufgelöst werden?

Sonstige Vertragsbestimmungen

23 Wie können Sie den Wert Ihres Vertrags erfahren?

24 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

25 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

26 Welche Kosten und Abgaben stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung, und welche tarifabhängigen Begrenzungen gelten?

27 Wann müssen uns gegenüber versicherungsvertragliche Ansprüche spätestens geltend gemacht werden?

28 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

29 Wo ist der Gerichtsstand?

30 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

Bedingungsanpassung

31 Wann können diese Bedingungen angepasst werden?

Spezielles Glossar für die fondsgebundene Rentenversicherung Hybrid

1 Was sind die besonderen Merkmale einer fondsgebundenen Rentenversicherung Hybrid?

1.1 Es handelt sich um eine fondsgebundene Rentenversicherung Hybrid mit aufgeschobener, lebenslanger Rentenzahlung zum voraussichtlichen Rentenbeginn. Sie bietet Ihnen für den Erlebensfall Versicherungsschutz unter unmittelbarer Beteiligung an der Wertentwicklung eines bei uns eingerichteten Sondervermögens (Anlagestock). Der Anlagestock wird gesondert von unserem übrigen Vermögen geführt und in Anteilen an den gewählten Anlagekonzepten und Investmentfonds getrennt angelegt. Guthabenteile legen wir aber auch in unserem übrigen Vermögen an. Um die garantierte Rente oder garantierte Kapitalleistung erbringen zu können bzw. die für den Vertrag anfallenden Verwaltungskosten zu decken, teilen wir das

Deckungskapital zwischen diesen Anlageformen entsprechend dem Wertsicherungskonzept (siehe Ziffer 3.5) laufend neu auf.

Mit Beginn der Rentenzahlung entnehmen wir dem Anlagestock die auf Ihren Vertrag entfallenden Anteile an den Anlagekonzepten und Investmentfonds und legen den zugehörigen Geldwert in unserem übrigen Vermögen an, sofern Sie keine kapitalmarktorientierte Rentenphase vereinbart haben. Die Fondsbindung bzw. die Bindung an die Anlagekonzepte entfällt; die Höhe der lebenslangen Rente ist dann nicht mehr von der Wertentwicklung der Anlagekonzepte bzw. Investmentfonds abhängig.

1.2 Sie haben vor Beginn der Rentenzahlung die Chance, insbesondere bei Kurssteigerungen der Wertpapiere des Anlagestocks, einen Wertzuwachs zu erzielen; bei Kursrückgängen tragen Sie im Gegenzug auch das Risiko der Wertminderung. Wertminderungen bis hin zum Totalverlust können auch bei unplanmäßigen Veränderungen der Investmentfonds (siehe Ziffer 21) und der Anlagekonzepte (siehe Ziffer 22) entstehen; **beispielsweise kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Rücknahme der Anteile aussetzen.** Bei Werten, die nicht in Euro geführt werden, können Schwankungen der Währungskurse den Wert der Anlage zusätzlich beeinflussen. Das bedeutet, dass die Rente je nach Entwicklung der Vermögenswerte des Anlagestocks höher oder niedriger ausfallen wird.

Eine Mindestleistung in Form einer garantierten Rente bzw. einer garantierten Kapitalleistung nach Ziffer 2.4 garantieren wir erst zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung. Vor diesem Zeitpunkt können wir keine Leistung garantieren. Ansprüche uns gegenüber sind, soweit sie über eine Mindestleistung hinausgehen der Höhe nach begrenzt auf den Betrag, den wir von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die auf Ihren Vertrag entfallenden Anteile an den gewählten Investmentfonds erhalten.

1.3 Wir berechnen die Höhe der lebenslangen Rente erst bei Beginn der Rentenzahlung

- aus dem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Deckungskapital (einschließlich zugeteilter Überschussanteile) und
- unter Verwendung der Rechnungsgrundlagen, die bei Beginn der Rentenzahlung für Neuabschlüsse vergleichbarer Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung gelten (siehe Ziffer 2.3).

Da für die Verrentung die für Neuabschlüsse geltenden Rechnungsgrundlagen verwendet werden, erhöht sich durch die zugeteilten Überschussanteile nicht zwingend die beitragsabhängige Mindestleistung nach Ziffer 2.4.

1.4 Das Deckungskapital ist die Summe des Wertes des Sicherungskapitals und des Anteildeckungskapitals. Den Wert der Anteile ermitteln wir börsentäglich dadurch, dass die Anzahl der Ihrem Vertrag zugeordneten Anteile mit dem Wert eines Anteils multipliziert wird. Der Wert der Anteile wird auf Basis der Kurse der darin enthaltenen Vermögenswerte börsentäglich festgestellt. Dabei ermitteln wir den Wert für jeden Teil des Anteildeckungskapitals getrennt.

Wertsicherungsfonds

1.5 Der Wertsicherungsfonds ist ein Anlagekonzept, das zusammen mit dem Sicherungskapital zur Sicherstellung der von uns garantierten Mindestleistung bzw. zur Deckung der für den Vertrag anfallenden Verwaltungskosten dient. Der Wertsicherungsfonds soll einen möglichen Wertverlust der darin enthaltenen Anteile innerhalb eines festgelegten Sicherungszeitraums begrenzen. Der Sicherungszeitraum umfasst jeweils einen Monat.

Innerhalb des Wertsicherungsfonds schichten wir das Kapital zu diesem Zweck laufend marktabhängig um. Zusätzlich erfolgen Sicherungsgeschäfte.

Kosten des Wertsicherungsfonds

1.6 Die Kosten des Wertsicherungsfonds setzen sich zusammen aus den Kosten für die zugrunde liegenden Anlagekonzepte und Investmentfonds, Kosten für die wertsicherungsfondsinterne Umschichtung und Kosten für Sicherungsgeschäfte. Diese Kosten sowie zusätzlich von Dritten in Rechnung gestellte Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten, bankübliche Kosten für die Verwahrung von Wertpapieren sowie die im Zusammenhang mit den Kosten für die Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehenden Steuern gehen zu Lasten des Wertsicherungsfonds.

Kosten der weiteren Anlagekonzepte und Investmentfonds

1.7 Die Kosten der weiteren Anlagekonzepte und Investmentfonds sowie zusätzlich von Dritten in Rechnung gestellte Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten, bankübliche Kosten für die Verwahrung von Wertpapieren sowie die im Zusammenhang mit den Kosten für die Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehenden Steuern gehen zu Lasten der weiteren Anlagekonzepte und Investmentfonds. Diese Kosten sind in den Verwaltungskosten enthalten.

2 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistung ab Beginn der Rentenzahlung

Lebenslange Rente

2.1 Wenn die versicherte Person – das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist – den Beginn der Rentenzahlung erlebt, zahlen wir eine Rente, solange die versicherte Person lebt. Wir zahlen die Rente je nach Vereinbarung jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich zu den vereinbarten Fälligkeitstagen.

Berechnung der lebenslangen Rente

1 Zum Beginn der Rentenzahlung berechnen wir aus dem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen

- Deckungskapital zuzüglich
- der zugeteilten Schlussüberschussanteile sowie
- der zugeteilten Bewertungsreserven oder einer etwaigen zugeteilten Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven

eine ab diesem Zeitpunkt garantierte lebenslange Rente.

Maßgeblich für die Wertermittlung der Anteile an den Anlagekonzepten sowie der Investmentfondsanteile ist der Börsentag, der dem 15. des Monats vor Beginn der Rentenzahlung vorausgeht. Maßgeblich für die Anzahl der Anteile ist der Tag des Beginns der Rentenzahlung.

Ob und in welcher Höhe Schlussüberschussanteile und eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven zugeteilt werden, richtet sich ausschließlich nach dem Überschussverteilungsplan für den Zeitraum, in den der in Betracht kommende Zuteilungszeitpunkt fällt. Schlussüberschussanteile und eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven können ganz oder teilweise entfallen.

Für die Zuteilung von Bewertungsreserven werden nur die Bewertungsreserven berücksichtigt, die nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zum Zuteilungszeitpunkt zu berücksichtigen sind (maßgebende Bewertungsreserven). Der rechnerische Betrag der maßgebenden Bewertungsreserven kann sich von dem der tatsächlichen Bewertungsreserven unterscheiden, der Höhe nach jederzeit ändern, auch starken Schwankungen unterliegen und sogar ganz entfallen.

Die Höhe der zu zahlenden Rente muss mindestens bei monatlicher Zahlung 25,00 €, bei vierteljährlicher Zahlung 75,00 €, bei halbjähriger Zahlung 150,00 € und bei jährlicher Zahlung 300,00 € betragen. Anderenfalls zahlen wir eine Kapitalleistung entsprechend Ziffer 2.13, und der Vertrag endet.

2.3 Bei der Berechnung der lebenslangen Rente verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Beginn der Rentenzahlung für Neuabschlüsse vergleichbarer Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung gelten.

Vergleichbare Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung sind solche, die

- ab Beginn der Rentenzahlung eine lebenslange garantierte Rente und eine Leistung bei Tod vorsehen,
- keine weiteren Zusatzleistungen im Rentenbezug vorsehen,
- keine Risikoprüfung für den Rentenbezug vorsehen und
- ab Beginn der Rentenzahlung Regelungen zur Überschussbeteiligung vorsehen, die denen Ihrer Rentenversicherung inhaltlich entsprechen.

Wenn wir zum Beginn der Rentenzahlung keine vergleichbaren Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung anbieten, werden wir für die Berechnung der lebenslangen Rente die Rechnungsgrundlagen verwenden, die wir zu diesem Zeitpunkt für eine vergleichbare Rentenversicherung mit sofort beginnender Rentenzahlung für das Neugeschäft zugrunde legen würden. Diese Rechnungsgrundlagen werden wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik und unter der Voraussetzung ermitteln, dass sie nach den jeweils gültigen aufsichtsrechtlichen Rechtsnormen und sonstigen Bestimmungen bzw. den offiziellen Stellungnahmen der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) – oder den Stellungnahmen einer vergleichbaren unabhängigen Organisation – für die Berechnung der Deckungsrückstellung von neu abzuschließenden vergleichbaren Versicherungen die gebotenen Rechnungsgrundlagen bei entsprechenden Neuabschlüssen darstellen.

Die tatsächlich zum Beginn der Rentenzahlung geltenden Rechnungsgrundlagen, die für die Berechnung der lebenslangen Rente maßgeblich sind, sind nicht bekannt. Sollten sich diese im Vergleich zu den bei Vertragsabschluss geltenden Rechnungsgrundlagen ungünstiger darstellen – in Form eines niedrigeren Rechnungszinses oder deutlich gestiegener Lebenserwartung – können sich niedrigere Werte ergeben.

Beitragsabhängige Mindestleistung

2.4 Im Vertrag ist eine beitragsabhängige Mindestleistung in Form einer garantierten Rente bzw. einer garantierten Kapitalleistung vereinbart. Die garantierte Rente zahlen wir Ihnen mindestens in der in Ihrem Versicherungsschein genannten Höhe, die maßgeblich vom gewählten Garantieniveau (Ziffer 2.5) abhängt.

Garantieniveau

2.5 Bei Vertragsabschluss können Sie festlegen, wie viel Prozent der Beitragssumme (ohne Beitragsanteile für eingeschlossene Zusatzversicherungen) zum voraussichtlichen Rentenbeginn zur Bildung der garantierten Rente zur Verfügung stehen sollen.

Für künftige Beiträge können Sie das Garantieniveau während der Beitragszahlungsdauer jeweils zum Ersten eines Monats im Rahmen der von uns bei Vertragsabschluss angebotenen Garantieniveaus neu festlegen, d. h. erhöhen oder reduzieren. Für in der Vergangenheit gezahlte Beiträge können Sie das Garantieniveau jedoch nicht ändern; deshalb bleibt die jeweils erreichte beitragsabhängige Mindestleistung von einer Änderung des Garantieniveaus unberührt.

Voraussetzung ist, dass uns der Antrag auf Änderung des Garantieniveaus spätestens einen Monat vor dem gewünschten Änderungstermin vorliegt. Andernfalls erfolgt die Änderung des Garantieniveaus erst am nächstfolgenden Monatsersten.

Die sich aus Garantieniveau und Beitragssumme ergebende Rente oder Kapitalleistung garantieren wir zum voraussichtlichen Rentenbeginn (beitragsabhängige Mindestleistung). Die Beitragssumme errechnet sich aus den während der Beitragszahlungsdauer zu zahlenden künftigen Beiträgen (ohne Beitragsanteile für eingeschlossene Zusatzversicherungen); hinzukommen eventuelle Zuzahlungen nach Ziffer 4.2.

Mindestens zu zahlende Rente

2.6 Wenn die lebenslange Rente nach Ziffer 2.2 geringer ist als die garantierte Rente nach Ziffer 2.4, zahlen wir Ihnen die garantierte Rente nach Ziffer 2.4. Die Höhe dieser Rente garantieren wir für die Dauer der Rentenzahlung.

Wenn diese Rente die in Ziffer 2.2 genannten Mindestrenten nicht erreicht, zahlen wir eine Kapitalleistung entsprechend Ziffer 2.13, und der Vertrag endet.

Kapitalmarktabhängige Mindestleistung

2.7 Sie können bei Vertragsabschluss mit uns vereinbaren, dass wir zum voraussichtlichen Rentenbeginn und während einer Verlängerungsphase eine von der Deckungskapitalentwicklung abhängige Mindestleistung garantieren. Dabei wird jeweils zum Ersten eines Monats der erreichte Prozentsatz auf das Deckungskapital angewendet. Von diesem Wert wird das für die Sicherung der erreichten beitragsabhängigen Mindestleistung zum voraussichtlichen Rentenbeginn erforderliche Deckungskapital sowie ein eventuell für eine bereits vorhandene kapital marktabhängige Mindestleistung zum

voraussichtlichen Rentenbeginn erforderliches Deckungskapital abgezogen. Der verbleibende Betrag steht zum voraussichtlichen Rentenbeginn mindestens als Deckungskapital für die Berechnung der Renten nach Ziffer 2.2 und Ziffer 2.6 zur Verfügung. Dies gilt entsprechend auch während einer Verlängerungsphase.

Der Prozentsatz der kapitalmarktabhängigen Mindestleistung steigt ab Vertragsbeginn, längstens bis 5 Jahre vor dem voraussichtlichen Rentenbeginn, monatlich linear von null % auf bis zu 70 % und bleibt dann unverändert.

Diese Mindestleistung hängt von der Kapitalmarktentwicklung ab. D. h. diese Mindestleistung erbringen wir nur dann, wenn über das Deckungskapital der vorhandenen Mindestleistung hinaus und unter Berücksichtigung des erreichten Prozentsatzes eine positive Differenz verbleibt. Andernfalls erbringen wir keine kapitalmarktabhängige Mindestleistung.

Eine am Ersten eines Monats vorhandene kapitalmarktabhängige Mindestleistung berücksichtigen wir im Rahmen des Wertsicherungskonzeptes (siehe Ziffer 3.5).

Flexibler Beginn der Rentenzahlung

2.8 Der Beginn der Rentenzahlung ist flexibel:

Voraussichtlicher Beginn der Rentenzahlung

2.9 Im Versicherungsschein nennen wir Ihnen den vereinbarten voraussichtlichen Rentenbeginn.

Voraussetzung für den Beginn der Rentenzahlung zu diesem Termin ist, dass uns der Antrag hierzu spätestens einen Monat vor dem voraussichtlichen Rentenbeginn vorliegt. Anderenfalls beginnt automatisch die Verlängerungsphase (Ziffer 2.11).

Frühestmöglicher Beginn der Rentenzahlung

2.10 Sie können bereits während der Abrufphase zu Beginn jedes Monats vorzeitig die Rentenzahlung abrufen. In diesem Fall zahlen wir die verminderte Rente erstmals zum Abruftermin, wenn die versicherte Person diesen Termin erlebt. In diesem Fall verringert sich die garantierte Rente nach Ziffer 2.4 nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik.

Voraussetzung für den Abruf der vorzeitigen Rentenzahlung ist, dass uns der Antrag hierzu spätestens einen Monat vor dem gewünschten Termin vorliegt. Anderenfalls beginnt die Rentenzahlung erst am nächstfolgenden Monatsersten.

Die Abrufphase dauert höchstens 5 Jahre. Beginn und Ende der Abrufphase sowie die Renten zu den jeweiligen Jahrestagen können Sie dem

Versicherungsschein entnehmen. Die Höhe der Renten zu den monatlichen Abrufterminen zwischen den Jahrestagen ermitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsätzen.

Wenn Sie die Rentenzahlung vorzeitig abrufen, enden zum Abruftermin noch eingeschlossene Zusatzversicherungen.

Spätestmöglicher Beginn der Rentenzahlung

2.11 Wenn Sie die Rentenzahlung nicht zum voraussichtlichen Rentenbeginn abgerufen haben, verlängert sich die Aufschubdauer automatisch bis zum Ende der Verlängerungsphase. Ist bei Ihrem Vertrag eine laufende Beitragszahlung bis zum voraussichtlichen Rentenbeginn vereinbart, verlängert sich entsprechend auch die Beitragszahlungsdauer.

Sie können während der Verlängerungsphase zu Beginn jedes Monats die Rentenzahlung abrufen. In diesem Fall zahlen wir die hinausgeschobene Rente erstmals zum Abruftermin, wenn die versicherte Person diesen Termin erlebt. Bei laufender Beitragszahlung erhöht sich die beitragsabhängige Mindestleistung in Form einer garantierten Rente nach Ziffer 2.4 in Abhängigkeit vom gewählten Garantieniveau nach Ziffer 2.5. Die mindestens zu zahlende Rente nach Ziffer 2.6 berechnen wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik neu. Dabei bleibt sie mindestens so hoch wie ursprünglich vereinbart.

Voraussetzung für den Abruf der hinausgeschobenen Rentenzahlung ist, dass uns der Antrag hierzu spätestens einen Monat vor dem gewünschten Termin vorliegt. Anderenfalls beginnt die hinausgeschobene Rentenzahlung erst am nächstfolgenden Monatsersten.

Die Verlängerungsphase dauert längstens bis zum 85. Geburtstag der versicherten Person. Beginn und Ende der Verlängerungsphase sowie die Renten zu den jeweiligen Jahrestagen, können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

Spätestens zum voraussichtlichen Rentenbeginn enden eingeschlossene Zusatzversicherungen. Dies gilt auch, wenn Sie den Rentenbeginn in die Verlängerungsphase hinausschieben. Die Beiträge für die Zusatzversicherungen entfallen.

Garantierte Rentensteigerung

2.12 Wenn Sie eine Steigerung der Renten nach Beginn der Rentenzahlung vereinbart haben, erhöht sich die jeweils erreichte garantierte Rente jährlich um den vereinbarten Prozentsatz. Die erste Erhöhung erfolgt zu Beginn des zweiten Jahres der Rentenzahlung.

Kapitalleistung

2.13 Sie können verlangen, dass wir statt der Renten eine einmalige Leistung (Kapitalleistung) zum Fälligkeitstag der ersten Rente zahlen, wenn die versicherte Person diesen Termin erlebt.

Voraussetzung ist, dass uns der Antrag auf Kapitalleistung spätestens 2 Monate vor dem Fälligkeitstag der ersten Rente vorliegt.

Mit Zahlung der Kapitalleistung endet der Vertrag. Die Kapitalleistung erbringen wir auf Basis des Wertes des Deckungskapitals (siehe Ziffer 1.4). Maßgeblich für die Wertermittlung der Anteile ist der Börsentag, der dem 15. des Monats vor Kapitalleistung vorausgeht. Maßgebend für die Feststellung der Anzahl der Anteile ist der Termin der Kapitalleistung. Mindestens erbringen wir jedoch die garantierte Kapitalleistung.

Unsere Kapitalleistung bei einer schweren Krankheit (Dread-Disease-Option)

2.14 Bei Eintritt einer schweren Krankheit der versicherten Person während der Aufschubdauer können Sie vor Beginn der Rentenzahlung eine Kapitalleistung in Höhe des Deckungskapitals (siehe Ziffer 1.4) verlangen.

Der Antrag auf die Leistung muss uns zusammen mit dem Nachweis der schweren Krankheit spätestens am Tag vor dem gewünschten Auszahlungstermin vorliegen. Der Auszahlungstermin darf nicht später als 2 Jahre nach Eintritt der schweren Krankheit liegen. Die Kapitalleistung zahlen wir auf Basis des am letzten Monatsersten vor dem Auszahlungstermin vorhandenen Deckungskapitals.

Mit Zahlung der Kapitalleistung endet der Vertrag. Schwere Erkrankungen im Sinne dieser Bedingungen, die auf Ihre Kosten fachärztlich nachgewiesen werden müssen, sind:

- **Herzinfarkt**

Irreversibler Untergang eines Teils des Herzmuskels durch akuten Verschluss eines Herzkranzgefäßes. Die Diagnose muss gesichert sein durch typische Brustschmerzen, Erhöhung der herzmuskelspezifischen Laborwerte (Enzyme) und durch frische, für einen Herzinfarkt typische EKG-Veränderungen. Ausgeschlossen sind sogenannte stumme Herzinfarkte.

- **Multiple Sklerose**

Entmarkungskrankheit des Zentralnervensystems mit irreversiblen typischen neurologischen Ausfällen und typischen Krankheitsherden, nachgewiesen durch entsprechende bildgebende Untersuchungstechniken.

- **Schlaganfall**

Schlaganfallereignis durch eine Hirnblutung oder einen Hirninfarkt infolge Verschlusses oder Ruptur eines Hirngefäßes oder infolge einer Embolie aus

anderen Körperorganen. Der Schlaganfall muss zum plötzlichen Auftreten bleibender neurologischer Ausfallerscheinungen geführt haben. Die neurologische Schädigung muss nachweislich während mindestens 6 Wochen nach dem Schlaganfall andauert haben und ihre Dauerhaftigkeit prognostiziert werden.

- Nierenversagen

Dauerhaftes Versagen der Funktion beider Nieren (terminale Niereninsuffizienz), das eine Dauerdialyse oder eine Nierentransplantation erfordert.

- Blindheit

Vollständiges und nicht korrigierbares Fehlen des Augenlichts beidseitig. Als Blindheit gilt auch, wenn die Sehschärfe auf keinem Auge, auch nicht bei beidäugiger Prüfung, mehr als 1/50 beträgt.

- Hörverlust

Vollständiger und nicht korrigierbarer Verlust des Gehörs beidseitig. Einem Hörverlust gleichgesetzt wird eine Hörminderung um mindestens 90 % ohne Korrekturmöglichkeit mit einem Hörgerät.

- Querschnittslähmung

Schädigung des Rückenmarks mit vollständiger und dauerhafter Lähmung beider Beine.

Unsere Leistung bei Tod der versicherten Person

Leistung bei Tod vor Beginn der Rentenzahlung

2.15 Wenn die versicherte Person vor Beginn der Rentenzahlung stirbt, zahlen wir das an dem dem Todesmonat folgenden Monatsersten vorhandene Deckungskapital. Wir zahlen mindestens aber die Summe der bis dahin gezahlten Beiträge und Zuzahlungen, wenn Sie dies mit uns vereinbart haben. Beitragsanteile für eingeschlossene Zusatzversicherungen werden hierbei nicht berücksichtigt.

Dabei erfolgt die Ermittlung der Werte des Anteildeckungskapitals zum letzten Börsentag vor dem 15. des Monats des Todesfalls. Liegt uns die Meldung des Todesfalls erst nach diesem Zeitpunkt vor, ist der nächste Börsentag nach Eingang der Meldung maßgeblich. Das Sicherungskapital ermitteln wir zum auf den Todesfallmonat folgenden Monatsersten. Für die Feststellung der Anzahl der jeweiligen Anteile ist der Todestag maßgeblich.

Leistung bei Tod nach Beginn der Rentenzahlung

2.16 Wenn die versicherte Person nach Beginn der Rentenzahlung stirbt, zahlen wir das für den Todesfall vereinbarte Kapital abzüglich der bis zum Tod gezahlten garantierten Renten (verbleibendes Kapital bei Tod).

Wenn Sie mit uns keine Leistung bei Tod vereinbart haben, erbringen wir keine Leistung, und der Vertrag endet.

Die Höhe der vereinbarten Leistung bei Tod können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung

2.17 Entscheidend für den Gesamtertrag des Vertrags vor Beginn der Rentenzahlung ist die Entwicklung des Anlagestocks. Darüber hinaus beteiligen wir Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (siehe Ziffer 6).

Rechnungsgrundlagen

2.18 Das Sicherungskapital wird mit einem Zins von 0,15 % jährlich verzinst.

2.19 Zur Berechnung der garantierten Rente nach Ziffer 2.4 verwenden wir die Rechnungsgrundlagen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, d. h. den Rechnungszins von 0,7 % jährlich und eine aus der Sterbetafel DAV 2004 R abgeleitete unternehmenseigene Mischtafel, die der Aufsichtsbehörde angezeigt wurde.

Wenn die garantierte Rente durch Zuzahlung oder außerplanmäßige Beitragserhöhung erhöht wird, können abweichende Rechnungsgrundlagen zur Anwendung kommen. Diese nennen wir Ihnen in Ziffer 4.2 und Ziffer 4.14.

2.20 Wenn Sie mit uns eine Leistung bei Tod nach Ziffer 2.15 Satz 2 vereinbart haben, verwenden wir als Rechnungsgrundlagen für die Kalkulation dieser Leistung eine aus der Sterbetafel DAV 2008 T abgeleitete unternehmenseigene Mischtafel, die der Aufsichtsbehörde angezeigt wurde.

Art unserer Leistung

2.21 Die Leistung erbringen wir in Euro, sofern nicht der Anspruchsberechtigte das Wahlrecht nach Ziffer 4.3 ausübt.

3 Wie sind Beitragsverwendung, Kostenentnahmen, Wertsicherungskonzept und die Wertermittlung der Anteile ausgestaltet?

Verwendung von laufenden Beiträgen

3.1 Bei Verträgen gegen laufende Beitragszahlung führen wir Ihre Beiträge nach Abzug der für die Beitragskalkulation tariflich festgelegten Abschluss- und beitragsabhängigen Verwaltungskosten dem Deckungskapital entsprechend dem Wertsicherungskonzept (Ziffer 3.5) zum Zeitpunkt der Beitragsfälligkeit zu.

Verwendung eines Einmalbeitrags

3.2 Bei Verträgen gegen Einmalbeitrag führen wir diesen nach Abzug der für die Beitragskalkulation tariflich festgelegten Abschluss- und beitragsabhängigen Verwaltungskosten dem Deckungskapital entsprechend dem Wertsicherungskonzept (Ziffer 3.5) zum Zeitpunkt der Beitragsfälligkeit zu.

Verwendung von Zuzahlungen

3.3 Für die Verwendung von Zuzahlungen nach Ziffer 4.2 gelten Ziffer 3.2 und Ziffern 3.4 bis Ziffer 3.7 entsprechend.

Nicht beitragsabhängige Verwaltungskosten

3.4 Die tariflich festgelegten, nicht beitragsabhängigen Verwaltungskosten entnehmen wir zu Beginn eines jeden Monats anteilig dem Sicherungskapital und dem Anteildeckungskapital (Ziffer 1.4).

Wertsicherungskonzept

3.5 Das Deckungskapital setzt sich aus dem Sicherungskapital und dem Anteildeckungskapital zusammen. Das Anteildeckungskapital wiederum setzt sich aus Anteilen an den gewählten Anlagekonzepten und Investmentfonds zusammen.

Jeweils zum Ersten eines Monats werden das Deckungskapital sowie die zu diesem Zeitpunkt fälligen Beiträge, eventuelle Zuzahlungen nach Ziffer 4.2 sowie zugeteilte laufende Überschussanteile nach den Bestimmungen zur Überschussbeteiligung nach Ziffer 6.3 gemäß einem festgelegten Wertsicherungskonzept nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf die genannten Deckungskapitalien derart aufgeteilt, dass die beitragsabhängige bzw. eine kapitalmarktabhängige Mindestleistung zum voraussichtlichen Rentenbeginn erbracht bzw. die anfallenden Verwaltungskosten gedeckt werden können. Die Aufteilung ist ***z. B. abhängig von der Höhe des Deckungskapitals und der erreichten Mindestleistung, der verbleibenden Zeit bis zum voraussichtlichen Rentenbeginn und von den jeweiligen Kursentwicklungen der Anteilseinheiten.***

Bei der ersten Aufteilung zu Versicherungsbeginn wird der für das Anteildeckungskapital bestimmte Wert statt in den genannten Anteilen für

einen Monat in einem geldmarktnahen Investmentfonds angelegt.

Die Kursentwicklung des Wertsicherungsfonds kann dazu führen, dass im Sicherungskapital bzw. im Teildeckungskapital des Wertsicherungsfonds Kapital vorhanden ist, das nicht zur Sicherstellung einer erreichten Mindestleistung bzw. zur Deckung der Verwaltungskosten benötigt wird. Dieses Kapital wird ggf. nach der gewählten Aufteilung in die gewählten Anlagekonzepte und Investmentfonds investiert. Umgekehrt werden Teile des Teildeckungskapitals der Anlagekonzepte und Investmentfonds in das Sicherungskapital bzw. in das Teildeckungskapital des Wertsicherungsfonds umgeschichtet, wenn dies ***z. B. aufgrund der Kursentwicklung des Wertsicherungsfonds oder der Ausübung der Option zur Änderung des Garantieniveaus nach Ziffer 2.5 erforderlich ist, um die erreichte Mindestleistung dauerhaft zu sichern.***

Die Aufteilung erfolgt in der Form, dass die Summe aus dem Sicherungskapital zuzüglich dessen Verzinsung bis zum Monatsende mit einem Zinssatz von 0,7 % (in der Verlängerungsphase jedoch abweichend davon mit einem Zinssatz von 0,15 %) und dem Wert des zum Monatsende mindestens erwarteten Teildeckungskapitals des Wertsicherungsfonds mindestens dem Barwert der jeweils erreichten Mindestleistung zum Ende des Monats entspricht. Der Barwert wird mit einem Zinssatz von jährlich 0,7 % berechnet, wobei zum Teil auch zukünftig aus dem Deckungskapital zu entnehmende Kosten berücksichtigt werden.

Wurde das Kapital einmal dem Sicherungskapital zugeteilt, verbleibt es dort grundsätzlich bis zum Beginn der Rentenzahlung. Soweit jedoch das Kapital den mit einem Zinssatz von 3 % berechneten Barwert der Mindestleistung überschreitet, kann insoweit weiterhin eine Umschichtung in die Teildeckungskapitalien des Wertsicherungsfonds bzw. der gewählten Anlagekonzepte und Investmentfonds erfolgen.

Falls sich das Teildeckungskapital aus mehr als einem Anlagekonzept oder Investmentfonds zusammensetzt, erfolgt eine Entnahme aus dem jeweiligen Teildeckungskapital im Rahmen des Wertsicherungskonzeptes im Verhältnis des Werts der Anteile der Anlagekonzepte bzw. Investmentfonds am Teildeckungskapital der Anlagekonzepte bzw. Investmentfonds.

Das Deckungskapital kann vollständig im Sicherungskapital, aber auch vollständig im Teildeckungskapital des Wertsicherungsfonds investiert sein.

Wertermittlung der im Anlagestock geführten Anteile

3.6 Der Geldwert der Ihrem Vertrag zugeordneten Anteile im Anlagestock ergibt sich durch Multiplikation der Anzahl der Anteile mit dem Wert eines Anteils. Der Wert eines Anteils richtet sich nach der Wertentwicklung der

jeweils zugrundeliegenden Vermögenswerte. Werden Eurobeträge dem Anlagestock zugeführt bzw. entnommen, wird bei der Umrechnung der Eurobeträge in Anteile an Anlagekonzepten bzw. Investmentfonds bzw. umgekehrt der Rücknahmepreis der Anteile am Anlagekonzept bzw. Investmentfonds der entsprechende von uns börsentäglich ermittelte Anteilswert zugrunde gelegt. Dabei ist für die Bewertung der Börsentag maßgebend, der mit dem jeweiligen Zeitpunkt der Zuführung bzw. der Entnahme zusammenfällt oder ihm folgt.

3.7 Soweit die Erträge aus den im Anlagestock enthaltenen Anteilen nicht ausgeschüttet werden, fließen sie unmittelbar den Anlagekonzepten und Investmentfonds zu und erhöhen damit den Wert der jeweiligen Anteile. Mit den ausgeschütteten Erträgen eines Anlagekonzepts oder Investmentfonds erwerben wir Anteile des gleichen Anlagekonzepts oder Investmentfonds, die wir unverzüglich im Verhältnis des zum Ausschüttungszeitpunkt vorhandenen Teildeckungskapitals des gleichen Anlagekonzepts oder Investmentfonds Ihrem Vertrag anteilig gutschreiben.

4 Welche weiteren Wahlrechte haben Sie?

4.1 Zu den genannten Zeitpunkten haben Sie folgende Wahlrechte:

Wahlrechte vor Beginn der Rentenzahlung

Zuzahlung

4.2 Bei Verträgen gegen laufende Beitragszahlung können Sie während der vereinbarten Beitragszahlungsdauer bis zum Beginn der Abrufphase, längstens bis 5 Jahre vor dem voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung, zu jedem Monatsersten weitere Beiträge (Zuzahlungen) zahlen. Eine Zuzahlung muss mindestens 200,00 € und darf maximal je Versicherungsjahr 10.000,00 € betragen.

Zuzahlungen zu anderen Zeitpunkten oder außerhalb der genannten Beträge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung mit uns.

Für Zuzahlungen gelten die von Ihnen gewählten Anlagekonzepte und Investmentfonds entsprechend.

Jede Zuzahlung erhöht die beitragsabhängige Mindestleistung nach Ziffer 2.4. Dabei wird die Zuzahlung mit dem zum Zuzahlungszeitpunkt jeweils gültigen Garantieniveau nach Ziffer 2.5 bewertet. Für diese Berechnung verwenden wir grundsätzlich die bei Vertragsabschluss zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen (siehe Ziffern 2.18 bis 2.20).

Wir sind – um die dauernde Erfüllbarkeit der Leistungen zu sichern – jedoch berechtigt, die Rechnungsgrundlagen zugrunde zu legen, die zum

Erhöhungszeitpunkt beim Neuabschluss von Versicherungen verwendet werden, die derselben Versicherungsart wie Ihr Vertrag angehören (berichtigte Rechnungsgrundlagen). Voraussetzung für die Verwendung berichtigter Rechnungsgrundlagen ist, dass diese nach den jeweils gültigen aufsichtsrechtlichen Rechtsnormen und sonstigen Bestimmungen bzw. den offiziellen Stellungnahmen der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) die gebotenen Rechnungsgrundlagen bei entsprechenden Neuabschlüssen darstellen. Über die Einführung berichtigter Rechnungsgrundlagen werden wir Sie zusammen mit der Erhöhungsmitteilung informieren. Bereits erfolgte Erhöhungen der Leistungen durch Zuzahlungen bleiben von der Berichtigung der Rechnungsgrundlagen unberührt.

Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben, erhöht sich deren Leistung durch eine Zuzahlung nicht.

Übertragung von Investmentfondsanteilen bei einer Kapitalleistung

4.3 Vor Beginn der Rentenzahlung kann der Anspruchsberechtigte bei einer Kapitalleistung statt der Auszahlung in Euro verlangen, dass wir die Anteile der von ihm gewählten Investmentfonds übertragen, sofern die Anteile tatsächlich übertragbar sind.

Ob dies der Fall ist oder nicht, kann den betreffenden Fondsinformationen entnommen werden. Anteile an den Anlagekonzepten sind generell nicht übertragbar. Voraussetzung für die Übertragung der Investmentfondsanteile ist, dass der Anspruchsberechtigte das Wahlrecht

- bei Kündigung mit dem Kündigungsschreiben,
- bei Wahl der Kapitalleistung nach Ziffer 2.13 bis zum vorletzten Börsentag, der dem 15. des Monats vor dem Fälligkeitstag der ersten Rente vorausgeht,
- bei Tod der versicherten Person – das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist – mit der Meldung des Todesfalls ausübt.

Wenn der Anspruchsberechtigte die Übertragung von Investmentfondsanteilen verlangt, entstehen Übertragungskosten. Dadurch verringert sich die Anzahl der zu übertragenden Investmentfondsanteile. Erreicht der Wert des Deckungskapitals den Mindestbetrag von 3.000,00 € nicht, erbringen wir die Kapitalleistung in Euro.

Einschluss von Zusatzversicherungen

4.4 Sie können verlangen, dass wir in Ihren Vertrag eine

- Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung,

- Unfalltod-Zusatzversicherung oder
- Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung

einschließen, wenn wir eine solche zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Ihrer Rentenversicherung angeboten und sich die gültigen Rechnungsgrundlagen seither nicht geändert haben.

Der Einschluss kann von einer Gesundheits- und Risikoprüfung abhängen.

Voraussetzung für den Einschluss ist, dass uns der Antrag hierzu spätestens einen Monat vor dem gewünschten Einschlussstermin vorliegt.

Für eingeschlossene Zusatzversicherungen gelten die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Ihrer Rentenversicherung gültigen Rechnungsgrundlagen, Tarife, Versicherungsbedingungen und das zum Einschluss maßgebliche rechnungsmäßige Alter der versicherten Person.

Umwandlung in einen anderen Rentenversicherungstarif

4.5 Sie können einmalig verlangen, dass Ihr gesamter Vertrag in eine von uns zu diesem Zeitpunkt für den Neuzugang angebotene Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung umgewandelt.

Die Umwandlung ist jeweils zum Ersten eines Monats vor Beginn der Rentenzahlung möglich. Voraussetzung ist, dass wir eine solche Rentenversicherung zum gewünschten Zeitpunkt für den Neuzugang anbieten und uns der Antrag auf Umwandlung spätestens einen Monat vor dem gewünschten Termin vorliegt. Andernfalls erfolgt die Umwandlung erst am nächstfolgenden Monatsersten.

Bei der Umwandlung bleiben die bisherige Beitragshöhe, die Beitragszahlungsweise und der voraussichtliche Rentenbeginn unverändert. Sie können zum Umwandlungszeitpunkt eine Zuzahlung nach Ziffer 4.2 leisten.

Die Leistungen der neuen Rentenversicherung berechnen wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik auf Basis des neuen Tarifs und der für Neuverträge gültigen Rechnungsgrundlagen sowie unter Anrechnung des zum Umwandlungstermin vorhandenen Deckungskapitals.

Bei der Umwandlung können Sie den bisherigen Versicherungsschutz aus einer eingeschlossenen Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung weiter aufrechterhalten. Die Beitragshöhe für die Zusatzversicherung berechnen wir auf Basis des neuen Tarifs und der für Neuverträge gültigen Rechnungsgrundlagen, unter Anrechnung des zum Umwandlungstermin vorhandenen Deckungskapitals, des zum Umwandlungstermin erreichten rechnungsmäßigen Alters der versicherten Person, der restlichen Beitragszahlungsdauer und unserer Annahmeentscheidung bei der ursprünglichen Versicherung.

Nach erfolgter Umwandlung ist keine weitere Umwandlung mehr möglich.

4.6 Ab der Umwandlung gelten die Allgemeinen und Besonderen Bedingungen für den neuen Tarif. Bei Vertragsabschluss vereinbarte besondere vertragliche Vereinbarungen und Erklärungen bleiben weiter gültig.

Fondswechsel

4.7 Sie können vor Beginn der Rentenzahlung verlangen, dass in Anlagekonzepten und Investmentfonds anzulegende Beitragsteile, soweit diese nach dem Wertsicherungskonzept (siehe Ziffer 3.5) zur Verfügung stehen, künftig vollständig oder teilweise in andere von uns für diese Rentenversicherung angebotene Anlagekonzepte und Investmentfonds angelegt werden (switchen).

Dies gilt nicht für den Wertsicherungsfonds.

4.8 Sie können verlangen, dass der vorhandene Wert des in den Anlagekonzepten und Investmentfonds angelegten Teildeckungskapitals vollständig oder teilweise in andere von uns für diese Rentenversicherung angebotene Anlagekonzepte und Investmentfonds übertragen wird (shiften), soweit dies im Rahmen der Umschichtung nach dem Wertsicherungskonzept (siehe Ziffer 3.5) möglich ist. Hierzu wird der zu übertragende Wert des Teildeckungskapitals der Anlagekonzepte und Investmentfonds ermittelt und in Anteile der anderen Anlagekonzepte und Investmentfonds umgewandelt. Sie können während der Aussetzung und bei endgültiger Einstellung der Rücknahme von Investmentfondsanteilen nicht umschichten.

Dies gilt nicht für den Wertsicherungsfonds.

Die Übertragung erfolgt zu dem von Ihnen gewünschten Termin. Sie erfolgt frühestens zum ersten Börsentag nach Eingang des Antrags auf Übertragung, sofern uns der Antrag bis 12 Uhr mittags des jeweiligen Tages zugeht. Bei einem Zugang nach 12 Uhr mittags erfolgt die Übertragung frühestens zum zweiten Börsentag nach Eingang des Antrags.

Für jeden Wechsel nach Ziffer 4.7 und Ziffer 4.8 entstehen Kosten in Höhe von 20,00 €.

Teilkapitalentnahme

4.9 Sie können vor Beginn der Rentenzahlung zum Ersten eines Monats eine Teilkapitalentnahme verlangen, wenn die versicherte Person diesen Termin erlebt.

Voraussetzung ist, dass uns der Antrag auf Teilkapitalentnahme spätestens einen Monat vor dem gewünschten Termin vorliegt. Andernfalls erfolgt die Teilkapitalentnahme am nächstfolgenden Monatsersten.

Die Teilkapitalentnahme erbringen wir auf Basis des Werts des Deckungskapitals. Maßgebend für die Wertermittlung der Anteile ist der Börsentag, der dem 15. des Monats vor dem Auszahlungstermin der Teilkapitalentnahme vorausgeht. Maßgebend für die Feststellung der Anzahl der Anteile ist der Auszahlungstermin.

Den Entnahmebetrag entnehmen wir dem zum Auszahlungstermin vorhandenen Deckungskapital. Die erreichte beitragsabhängige und eine kapitalmarktabhängige Mindestleistung werden im gleichen Verhältnis herabgesetzt, wie sich das Deckungskapital durch die Teilkapitalentnahme verringert. Gleiches gilt für eine mindestens zu zahlende Todesfallleistung, wenn diese vereinbart ist (siehe Ziffer 2.15). Das vereinbarte Garantieniveau (siehe Ziffer 2.5) bleibt unverändert.

Wenn die vereinbarte Beitragszahlungsdauer zum Zeitpunkt der Teilkapitalentnahme noch nicht abgelaufen ist, müssen Sie nach der Entnahme die Beiträge in unveränderter Höhe zahlen.

Eine Teilkapitalentnahme können Sie nur verlangen, wenn der Entnahmebetrag mindestens 1.000,00 € beträgt und der verbleibende Wert des Deckungskapitals 3.000,00 € erreicht.

Nach einer Teilkapitalentnahme informieren wir Sie über die Höhe der herabgesetzten Leistung in einem Nachtrag zum Versicherungsschein.

Einschluss und Änderung planmäßiger Beitragserhöhung

4.10 Ist bei Ihrem Vertrag eine laufende Beitragszahlung vereinbart, können Sie einmalig zum Beginn eines Versicherungsjahres verlangen, dass bei Ihrem Vertrag

- eine planmäßige Erhöhung des Beitrags eingeschlossen oder
- der vereinbarte Prozentsatz einer vorhandenen planmäßigen Erhöhung des Beitrags erhöht wird.

Sie können zum Beginn eines Versicherungsjahres verlangen, dass der vereinbarte Prozentsatz einer vorhandenen planmäßigen Erhöhung des Beitrags verringert wird.

Wenn Sie eine Zusatzversicherung eingeschlossen haben, hängen der Einschluss einer planmäßigen Erhöhung und die Erhöhung des vereinbarten Prozentsatzes einer vorhandenen planmäßigen Erhöhung des Beitrags von einer Gesundheitsprüfung ab.

4.11 Nähere Informationen zur planmäßigen Beitragserhöhung erhalten Sie in den Besonderen Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung und variabler Mindestleistung mit planmäßiger Erhöhung der Beiträge und Leistungen.

Außerplanmäßige Beitragserhöhung

4.12 Ist bei Ihrem Vertrag eine laufende Beitragszahlung vereinbart, können Sie bis spätestens 5 Jahre vor dem frühestmöglichen Beginn der Rentenzahlung (siehe Ziffer 2.10) zum nächsten Fälligkeitstermin verlangen, dass der Beitrag für Ihre Rentenversicherung und für eine Beitragsbefreiung im Rahmen einer eingeschlossenen Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung um bis zu 20 % des Vorjahresbeitrags erhöht wird, höchstens jedoch auf einen Jahresbeitrag von 3.000,00 €.

In den ersten 5 Jahren ab Versicherungsbeginn können Sie Ihren Beitrag auch um über 20 % des Vorjahresbeitrags erhöhen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Erstbeitrag noch 10 % des erhöhten Beitrags ausmacht. Der erhöhte Jahresbeitrag darf 3.000,00 € nicht übersteigen.

4.13 Wenn Sie eine planmäßige Erhöhung des Beitrags eingeschlossen haben, wird der dabei vereinbarte Prozentsatz bei der maximalen außerplanmäßigen Erhöhung nach Ziffer 4.12 in Abzug gebracht.

4.14 Außerplanmäßige Beitragserhöhungen erhöhen die beitragsabhängige Mindestleistung nach Ziffer 2.4 und die Leistung aus der Beitragsbefreiung im Rahmen einer eingeschlossenen Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung. Dabei wird die Beitragserhöhung mit dem zum Erhöhungszeitpunkt jeweils gültigen Garantieniveau nach Ziffer 2.5 bewertet. Für diese Berechnung verwenden wir grundsätzlich die bei Vertragsabschluss zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen (siehe Ziffern 2.18 bis 2.20).

Wir sind – um die dauernde Erfüllbarkeit der Leistungen zu sichern – jedoch berechtigt, die Rechnungsgrundlagen zugrunde zu legen, die zum Erhöhungszeitpunkt beim Neuabschluss von Versicherungen verwendet werden, die derselben Versicherungsart wie Ihr Vertrag angehören (berichtigte Rechnungsgrundlagen). Voraussetzung für die Verwendung berichtigter Rechnungsgrundlagen ist, dass diese nach den jeweils gültigen aufsichtsrechtlichen Rechtsnormen und sonstigen Bestimmungen bzw. den offiziellen Stellungnahmen der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) die gebotenen Rechnungsgrundlagen bei entsprechenden Neuabschlüssen darstellen. Über die Einführung berichtigter Rechnungsgrundlagen werden wir Sie zusammen mit der Erhöhungsmitteilung informieren. Bereits erfolgte Erhöhungen der Leistungen durch Zuzahlungen bleiben von der Berichtigung der Rechnungsgrundlagen unberührt.

4.15 Mit Ausnahme der Beitragsbefreiung im Rahmen einer eingeschlossenen Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung bewirkt eine außerplanmäßige Beitragserhöhung keine Erhöhung von Beiträgen und Leistungen aus

eingeschlossenen Zusatzversicherungen – z. B. der Rente aus einer *Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung*.

Wahlrechte zum Beginn der Rentenzahlung

Änderung, Einschluss oder Ausschluss bezüglich der Leistung für den Todesfall

4.16 Zum Beginn der Rentenzahlung können Sie verlangen, dass

- für den Todesfall ein Kapital vereinbart wird (siehe Ziffer 2.16) oder
- ein für den Todesfall vereinbartes Kapital im Rahmen der tariflichen Bestimmungen erhöht oder verringert wird oder
- ein für den Todesfall vereinbartes Kapital ausgeschlossen wird.

Voraussetzung für die Änderung ist, dass uns der Antrag hierzu spätestens 2 Monate vor dem Beginn der Rentenzahlung vorliegt.

Einschluss einer Hinterbliebenenrenten–Zusatzversicherung

4.17 Sie können zum Beginn der Rentenzahlung verlangen, dass zum Fälligkeitstermin der ersten Rente (Einschlussstermin) eine Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung für eine namentlich zu nennende mitversicherte Person eingeschlossen wird, sofern keine Todesfallleistung nach Rentenbeginn vereinbart war oder Sie eine bestehende ausschließen.

Voraussetzung für die Änderung ist, dass uns der Antrag hierzu spätestens 2 Monate vor dem Beginn der Rentenzahlung vorliegt.

Sollte die mitversicherte Person vor dem Einschlussstermin sterben, gilt das Recht auf Einschluss der Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung als nicht ausgeübt.

Haben Sie den Einschluss einer Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung verlangt, können Sie die Rentenzahlung vor dem gewählten Einschlussstermin nicht mehr abrufen. Dies gilt nicht, wenn Sie Ihre Entscheidung für den Einschluss widerrufen.

Wenn Sie zum Beginn der Rentenzahlung eine Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung einschließen, müssen Sie für diese keinen gesonderten Beitrag zahlen. Stattdessen berücksichtigen wir den Einschluss bei der Berechnung der versicherten Leistungen. Hierdurch vermindert sich die nach Ziffer 2.1 zu zahlende Rente. Die neuen Leistungen berechnen wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik unter Berücksichtigung des zum Einschlussstermin erreichten rechnungsmäßigen Alters der versicherten Person(en) sowie den bei Einschluss gültigen Rechnungsgrundlagen und Tarifen.

Die Hinterbliebenenrente darf die verbleibende Altersrente nicht übersteigen. Außerdem müssen beide Renten die in Ziffer 2.2 genannten Mindestbeträge erreichen. Andernfalls ist der Einschluss einer Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung nicht möglich.

Wenn die mitversicherte Person nach Beginn der Hinterbliebenenrentenzahlung stirbt, erbringen wir keine weiteren Leistungen und die Versicherung endet.

Teilkapitalauszahlung

4.18 Sie können zum Beginn der Rentenzahlung eine teilweise Kapitalleistung (Teilkapitalauszahlung) verlangen, wenn die versicherte Person diesen Termin erlebt.

Voraussetzung ist, dass uns der Antrag auf Teilkapitalauszahlung spätestens 2 Monate vor dem Beginn der Rentenzahlung vorliegt.

Die Teilkapitalauszahlung erbringen wir auf Basis des Wertes des Deckungskapitals (siehe Ziffer 1.4). Maßgeblich für die Wertermittlung der Anteile ist der Börsentag, der dem 15. des Monats vor Teilkapitalauszahlung vorausgeht. Maßgebend für die Feststellung der Anzahl der Anteile ist der Termin der Teilkapitalauszahlung.

Die Teilkapitalauszahlung entnehmen wir dem Deckungskapital. Dadurch verringert sich eine garantierte Rente nach Ziffer 2.4 nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Über die Höhe einer herabgesetzten garantierten Rente informieren wir Sie.

Eine Teilkapitalentnahme können Sie nur verlangen, wenn der Entnahmebetrag mindestens 1.000,00 € beträgt und die herabgesetzte Rente den in Ziffer 2.2 genannten Werten entspricht.

Vereinbarung einer kapitalmarktorientierten Rentenphase

4.19 Sie können zum Beginn der Rentenzahlung verlangen, dass der Vertrag auch während der Rentenphase kapitalmarktorientiert fortgeführt wird, sofern wir dies bei Beginn der Rentenzahlung anbieten.

Voraussetzung ist, dass uns der Antrag hierzu spätestens 2 Monate vor dem Beginn der Rentenzahlung vorliegt.

Die Rente berechnen wir dann nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik neu.

Wahlrechte nach Beginn der Rentenzahlung

Teilkapitalentnahme

4.20 Wenn Sie mit uns eine Leistung für den Tod nach Beginn der Rentenzahlung nach Ziffer 2.16 vereinbart haben, können Sie ab dem Beginn des sechsten Rentenbezugsjahres jederzeit zu einem Fälligkeitstermin der

Rentenzahlung verlangen, dass wir einen Teil des Deckungskapitals zahlen (Teilkapitalentnahme). Eine Teilkapitalentnahme können Sie jedoch längstens bis zum Beginn des Rentenbezugsjahres verlangen, in dem im Todesfall letztmalig eine Todesfallleistung erfolgt.

Voraussetzung für die Teilkapitalentnahme ist, dass uns der Antrag hierzu spätestens 2 Monate vor dem gewünschten Termin der Kapitalentnahme vorliegt.

Sie können eine Teilkapitalentnahme nur verlangen, wenn der Entnahmebetrag mindestens 1.000,00 € beträgt. Der Höchstentnahmebetrag entspricht dem – auf das Deckungskapital beschränkten – für den Todesfall vereinbarten Kapital unter Abzug der bereits gezahlten Renten.

4.21 Von dem Kapitalentnahmebetrag nehmen wir einen Abzug in Höhe von 2,0 % vor.

Der Abzug erhöht sich auf 4,5 %, wenn der Referenzzins (Ziffer 4.23) um mindestens 0,5 Prozentpunkte höher liegt als dessen durchschnittlicher Wert der jeweils letzten 10 Kalenderjahre.

4.22 Der Referenzzins entspricht dem Null-Kupon-Euro-Zinsswapsatz mit einer Laufzeit von 10 Jahren, der von der Deutschen Bundesbank monatlich veröffentlicht wird.

Wenn dieser Referenzzins nicht mehr veröffentlicht werden sollte, verwenden wir als maßgeblichen neuen Referenzzins fortan den Zinssatz, den die Bundesbank stattdessen veröffentlicht. Wird ein solcher nicht veröffentlicht, legen wir einen Ersatzreferenzzins fest. Diesen wählen wir so, dass er nach unserer Einschätzung dem Null-Kupon-Euro-Zinsswapsatz mit einer Laufzeit von 10 Jahren weitgehend entspricht.

4.23 Nach einer Teilkapitalentnahme berechnen wir die Rente und die Todesfallleistung nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik aus dem Ihrem Vertrag noch verbleibenden Kapital zum Teilkapitalentnahmezeitpunkt neu. Die erste neu berechnete Rente zahlen wir zum Zeitpunkt der Teilkapitalentnahme.

5 Wann können Sie Ihren Vertrag an Ihren persönlichen Bedarf anpassen?

Erhöhung des Versicherungsschutzes (persönliches Anpassungsrecht)

5.1 Sie können den Versicherungsschutz zu Ihrem Vertrag ohne erneute Prüfung der Gesundheits- und sonstigen Risikoverhältnisse (Gesundheitsprüfung) erhöhen. Die Erhöhung ist nach Eintritt folgender

Lebensereignisse bei der versicherten Person – das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist – möglich:

- Heirat,
- Ehescheidung bzw. Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft,
- Geburt eines Kindes oder Adoption eines minderjährigen Kindes,
- Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit nach Abschluss einer staatlich anerkannten beruflichen oder akademischen Ausbildung,
- Wechsel in eine selbstständige Tätigkeit als Hauptberuf,
- Wegfall der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung bei Handwerkern und Selbstständigen,
- erstmalige Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch das Bruttojahresarbeitseinkommen aus nichtselbstständiger Tätigkeit,
- Erhöhung des Bruttojahresarbeitseinkommens bei nichtselbstständiger Tätigkeit um mindestens 10 % innerhalb eines Jahres,
- bei Selbstständigen eine nachhaltige Steigerung des Gewinns vor Steuern um mindestens 10 % jährlich in den letzten 3 Jahren,
- Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung einer selbst bewohnten Immobilie (Kaufpreis mindestens 50.000,00 €),
- Kürzung der gesetzlichen Rentenanwartschaften durch Gesetz,
- Wegfall oder Kürzung einer berufsbedingten, insbesondere berufsständischen oder betrieblichen Altersversorgung.

Sie müssen die Erhöhung innerhalb von 6 Monaten nach Eintritt des Ereignisses unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises in Textform – **z. B. Papierform oder E-Mail** – beantragen. Ansonsten ist gegebenenfalls eine Gesundheitsprüfung erforderlich.

Wenn mehrere Verträge mit persönlichem Anpassungsrecht auf das Leben der versicherten Person bestehen, können Sie nur einen Vertrag erhöhen. Diesen müssen Sie bei der ersten Erhöhung benennen. Die übrigen Verträge können Sie dann nicht erhöhen.

5.2 Die Erhöhung des ursprünglichen Vertrags erfolgt durch einen zusätzlichen, neuen Vertrag. Für diesen gelten die dann gültigen Rechnungsgrundlagen, Tarife, Versicherungsbedingungen und das dann maßgebliche rechnungsmäßige Alter der versicherten Person. Die

Rentenzahlung des neuen Vertrags darf nicht später als 11 Monate nach Rentenbeginn des ursprünglichen Vertrags beginnen.

5.3 Wenn nichts anderes vereinbart wird, gelten für den zusätzlichen, neuen Vertrag die vertraglichen Vereinbarungen und Erklärungen einschließlich des Bezugsrechts sowie die Annahmeentscheidung des ursprünglichen Vertrags. Bei dem ursprünglichen Vertrag eingeschlossene Zusatzversicherungen werden nicht erhöht.

5.4 Die Rente des zusätzlichen neuen Vertrags darf die Mindestrente des dann gültigen Tarifs nicht unterschreiten.

5.5 Ihr Recht auf Erhöhung endet, wenn

- die versicherte Person das 50. Lebensjahr vollendet hat,
- die restliche Aufschubdauer des ursprünglichen Vertrags 12 Jahre unterschreitet,
- der ursprüngliche Vertrag beitragsfrei gestellt wird oder
- bei dem ursprünglichen Vertrag mit vereinbarter Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung Berufsunfähigkeit eingetreten ist. Nach Eintritt der Berufsunfähigkeit noch durchgeführte Erhöhungen entfallen rückwirkend.

6 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

6.1 Ihr Vertrag ist an der Wertentwicklung des Anlagestocks unmittelbar beteiligt (siehe Ziffer 1.1). Darüber hinaus ist Ihr Vertrag grundsätzlich überschussberechtig. Umfang und Bemessungsgrundlagen der Überschussbeteiligung richten sich nach der jeweils zum Zeitpunkt einer Zuteilung geltenden Fassung der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen, derzeit § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG). Die Überschussbeteiligung umfasst nach der derzeitigen Fassung des § 153 VVG eine Beteiligung an den Überschüssen und an den Bewertungsreserven. Die Überschüsse und die Bewertungsreserven ermitteln wir nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und veröffentlichen sie jährlich im Geschäftsbericht. Die Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen (Ziffer 6.4).

Wir erläutern Ihnen,

- wie wir die Überschussbeteiligung für die Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit ermitteln (Ziffer 6.2)

- wie die Überschussbeteiligung Ihres konkreten Vertrags erfolgt (Ziffer 6.3) und
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren können und diese auch null Euro sein kann (Ziffer 6.4).

6.2 Wie ermitteln wir die Überschussbeteiligung für die Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit?

Dazu erklären wir Ihnen,

- aus welchen Quellen die Überschüsse stammen (Ziffer 6.2.1),
- wie wir mit diesen Überschüssen verfahren (Ziffer 6.2.2), und
- wie Bewertungsreserven entstehen und wir diese zuordnen (Ziffer 6.2.3).

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrags an den Überschüssen ergeben sich hieraus noch nicht.

6.2.1 Überschüsse können aus 3 verschiedenen Quellen entstehen:

- den Kapitalerträgen (Ziffer 6.2.1.1),
- dem Risikoergebnis (Ziffer 6.2.1.2) und
- dem übrigen Ergebnis (Ziffer 6.2.1.3).

Wir beteiligen unsere Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit an diesen Überschüssen; dabei beachten wir die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung.

6.2.1.1 Kapitalerträge

Von den Nettoerträgen der nach dieser Verordnung maßgeblichen Kapitalanlagen erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt mindestens den dort genannten prozentualen Anteil. In der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsverordnung sind grundsätzlich 90 % vorgeschrieben. Aus diesem Betrag werden zunächst die Mittel entnommen, die für die garantierte Leistung benötigt werden. Die verbleibenden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer.

6.2.1.2 Risikoergebnis

Weitere Überschüsse entstehen insbesondere, wenn die tatsächliche Lebensdauer der Versicherten kürzer ist, als die bei der Tarifikalkulation zugrunde gelegte. In diesem Fall müssen wir weniger Renten als ursprünglich angenommen zahlen und können daher die Versicherungsnehmer an dem entstehenden Risikoergebnis beteiligen. An diesen Überschüssen werden die

Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsverordnung grundsätzlich zu mindestens 90 % beteiligt.

6.2.1.3 Übriges Ergebnis

Am übrigen Ergebnis werden die Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsverordnung grundsätzlich zu mindestens 50 % beteiligt. Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können beispielsweise entstehen, wenn

- die Kosten niedriger sind, als bei der Tarifikalkulation angenommen,
- wir andere Einnahmen als aus dem Versicherungsgeschäft haben, **z. B. Erträge aus Dienstleistungen, die wir für andere Unternehmen erbringen.**

6.2.2 Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu oder schreiben sie unmittelbar den überschussberechtigten Verträgen gut (Direktgutschrift).

Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dient dazu, Schwankungen der Überschüsse auszugleichen. Sie darf grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon nach § 140 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) abweichen. Dies dürfen wir, soweit die Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt. Nach der derzeitigen Fassung des § 140 VAG können wir im Interesse der Versicherten die Rückstellung für Beitragsrückerstattung heranziehen:

- zur Abwendung eines drohenden Notstandes,
- um unvorhersehbare Verluste aus den überschussberechtigten Verträgen auszugleichen, die auf allgemeine Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind, oder
- um die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse angepasst werden müssen.

Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung danach zum Verlustausgleich oder zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heranziehen, belasten wir die Versichertenbestände verursachungsorientiert.

6.2.3 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen, die für künftige Leistungen vorgesehen sind, über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen im Geschäftsbericht ausgewiesen sind. Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch für den Zeitpunkt der Beendigung eines Vertrags vor Rentenbeginn, für den

Beginn einer Rentenzahlung sowie während einer Rentenzahlung jeweils für das Ende eines Versicherungsjahres. Die Bewertungsreserven, die nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu (Ziffer 6.3.1).

6.3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung Ihres Vertrags?

6.3.1 Wir haben gleichartige Versicherungen (**z. B. Rentenversicherung, Risikoversicherung**) zu Abrechnungsverbänden zusammengefasst und teilweise nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Abrechnungsverbände Untergruppen (Überschussverbände) gebildet. Abrechnungsverbände bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen. Die Überschüsse verteilen wir auf die einzelnen Abrechnungs- und Überschussverbände nach einem verursachungsorientierten Verfahren, und zwar in dem Maß, wie die Abrechnungs- und Überschussverbände zur Entstehung von Überschüssen beigetragen haben.

Ihr Vertrag erhält Anteile an den Überschüssen desjenigen Abrechnungs- und Überschussverbands, die in Ihrem Versicherungsschein genannt sind. Wenn bei der Ermittlung der lebenslangen Rente nach Ziffer 2.2 andere Rechnungsgrundlagen als bei der Berechnung der garantierten Rente nach Ziffer 2.4 zur Anwendung kommen, ordnen wir Ihren Vertrag dem für Neuabschlüsse vergleichbarer Rentenversicherungen (siehe Ziffer 2.3) entsprechenden Überschussverband zu. Diesen teilen wir Ihnen mit Beginn der Rentenzahlung mit.

Die Mittel für die Überschussanteile werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen. Die Höhe der Überschussanteilsätze legen wir jedes Jahr fest. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie auf unserer Homepage einsehen.

Haben ein Abrechnungs- und Überschussverband nicht zur Entstehung von Überschüssen beigetragen, bekommen sie keine Überschüsse zugewiesen.

6.3.2 Bei Beendigung des Vertrags durch Tod, Kündigung oder bei Erleben des Beginns der Rentenzahlung gilt Folgendes: Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven entsprechend den jeweils geltenden gesetzlichen (§ 153 VVG) und aufsichtsrechtlichen Regelungen zu. Auch während des Rentenbezuges werden wir Sie entsprechend an den Bewertungsreserven beteiligen. Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

6.4 Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?
Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor ist die Entwicklung des Kapitalmarkts. Aber auch die Entwicklung des versicherten Risikos und der Kosten sind von Bedeutung. Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden und kann sogar null Euro betragen. Über die Entwicklung Ihrer Überschussbeteiligung werden wir Sie jährlich unterrichten.

7 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz. Ihr Versicherungsschutz beginnt um 12 Uhr mittags an dem im Versicherungsschein genannten Tag. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe Ziffern 15.2, 15.3 und 16.2).

8 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC- Waffen/-Stoffen?

8.1 Grundsätzlich leisten wir unabhängig davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Wir leisten auch dann, wenn die versicherte Person – das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist – in Ausübung des Polizei- oder Wehrdienstes oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

8.2 Stirbt die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegesischen Ereignissen, ist unsere Leistung eingeschränkt. In diesem Fall vermindert sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung auf den für den Todestag berechneten Rückkaufswert (siehe Ziffern 17.4 bis 17.7) ohne den dort vorgesehenen Abzug und unter Berücksichtigung der Abschlusskosten in voller Höhe.

Maßgeblich bei der Ermittlung des Rückkaufswerts ist für die Anteile der Anlagekonzepte und Investmentfonds der letzte Börsentag vor dem 15. des Monats des Todesfalls. Wenn uns die Meldung des Todesfalls erst nach diesem Zeitpunkt zugeht, ist der nächste Börsentag nach Eingang der Meldung maßgeblich. Für die Feststellung der Anzahl der Anteile, der Anlagekonzepte und Investmentfonds ist der Todestag maßgeblich. Ziffer 17.6 gilt entsprechend.

Unsere Leistungen vermindern sich nicht, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

8.3 In folgenden Fällen vermindern sich unsere Leistungen auf die in Ziffer 8.2 Satz 2 genannte Leistung: Die versicherte Person stirbt in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit

- dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder
- dem vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

Der Einsatz bzw. das Freisetzen muss dabei darauf gerichtet gewesen sein, das Leben einer Vielzahl von Personen zu gefährden. Unsere Leistungen vermindern sich nicht, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

9 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

9.1 Bei vorsätzlicher Selbsttötung erbringen wir eine für den Todesfall vereinbarte Leistung, wenn seit Abschluss des Vertrags 3 Jahre vergangen sind.

9.2 Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht kein Versicherungsschutz. In diesem Fall zahlen wir den für den Todestag berechneten Rückkaufswert Ihres Vertrags (siehe Ziffern 17.4 bis 17.7) ohne den dort vorgesehenen Abzug und unter Berücksichtigung der Abschlusskosten in voller Höhe.

Maßgeblich bei der Ermittlung des Rückkaufswerts ist für die Anteile der Anlagekonzepte und Investmentfonds der letzte Börsentag vor dem 15. des Monats des Todesfalls. Geht uns die Meldung des Todesfalls erst nach diesem Zeitpunkt zu, ist der nächste Börsentag nach Eingang der Meldung maßgeblich. Für die Feststellung der Anzahl der Anteile an den Anlagekonzepten und Investmentfonds als Basis für den Wert der jeweiligen Kapitalanlage ist der Todestag maßgeblich. Ziffer 17.6 gilt entsprechend.

Wenn uns nachgewiesen wird, dass sich die versicherte Person – das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist – in einem die

freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit selbst getötet hat, besteht Versicherungsschutz.

9.3 Wenn unsere Leistungspflicht durch eine Änderung des Vertrags erweitert wird oder der Versicherungsschutz nach Ziffer 18.5 wiederhergestellt wird, beginnt die Dreijahresfrist bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

10 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht, und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

10.1 Bei Einschluss einer Zusatzversicherung sind Sie bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform – **z. B. Papierform oder E-Mail** – gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entscheidung, die Zusatzversicherung überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform stellen.

10.2 Soll das Leben einer anderen Person versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen – zu wahrheitsgemäßer und vollständiger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

10.3 Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie beantwortet, und wenn diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie so behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

10.4 Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

- von der Zusatzversicherung zurücktreten,
- die Zusatzversicherung kündigen,
- die Zusatzversicherung ändern oder
- die Zusatzversicherung wegen arglistiger Täuschung anfechten können.

Rücktritt

10.5 Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird, können wir von der Zusatzversicherung zurücktreten. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn weder eine vorsätzliche noch eine grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls wir die Zusatzversicherung – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

10.6 Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz aus der Zusatzversicherung. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht aus der Zusatzversicherung unter folgender Voraussetzung trotzdem bestehen: Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorstehend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist.

10.7 Wenn die Zusatzversicherung durch Rücktritt aufgehoben wird, zahlen wir deren Rückkaufswert nach den Ziffern 17.4 bis 17.7 ohne den dort genannten Abzug und unter Berücksichtigung der Abschlusskosten in voller Höhe. Darüber hinaus zahlen wir den Teil des laufenden Beitrags für die Zusatzversicherung zurück, der auf den Teil der laufenden Versicherungsperiode nach Wirksamwerden der Rücktrittserklärung entfällt. Die Rückzahlung der gesamten Beiträge für die Zusatzversicherung können Sie nicht verlangen.

Kündigung

10.8 Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist, können wir die Zusatzversicherung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Wir verzichten auf unser Kündigungsrecht, wenn weder Sie noch die versicherte Person – das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist – die Anzeigepflichtverletzung zu vertreten haben.

10.9 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir die Zusatzversicherung – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

10.10 Wenn wir die Zusatzversicherung kündigen, wandelt sie sich nach Maßgabe von Ziffer 18 in eine beitragsfreie Versicherung um.

Vertragsänderung

10.11 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir die Zusatzversicherung – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten (Ziffer 10.5 Satz 3 und Ziffer 10.9), werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben weder Sie noch die versicherte Person die Anzeigepflichtverletzung zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil; auf dieses Recht verzichten wir.

10.12 Sie können die Zusatzversicherung innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsänderung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

- wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder
- wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Vertragsänderung hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

10.13 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform – **z. B. Papierform oder E-Mail** – auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

10.14 Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

10.15 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

10.16 Nach Ablauf von 5 Jahren seit Abschluss der Zusatzversicherung erlöschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall aus der Zusatzversicherung vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist 10 Jahre.

Anfechtung

10.17 Wir können eine Zusatzversicherung auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme der Zusatzversicherung durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicherten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Ziffer 10.5 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung des Vertrags

10.18 Die Ziffern 10.1 bis 10.17 gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung vorgenommen wird. Die Fristen nach Ziffer 10.16 beginnen mit der Änderung oder Wiederherstellung des Vertrags bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

Erklärungsempfänger

10.19 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur Vertragsänderung sowie zur Anfechtung üben wir durch eine schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber abgeben. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vorhanden, oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins als bevollmächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzunehmen.

11 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

11.1 Werden Leistungen aus dem Vertrag beansprucht, können wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten Person – das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist – vorgelegt werden.

11.12 Vor jeder Rentenzahlung können wir auf unsere Kosten eine amtliche Bescheinigung darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

11.13 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich – d. h. ohne schuldhaftes Zögern – mitgeteilt werden. Außerdem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter und Geburtsort vorgelegt werden. Dies gilt auch, wenn für den Todesfall keine Leistung vereinbart wurde. Wenn für den Todesfall eine Leistung vereinbart wurde, muss uns zusätzlich eine ausführliche ärztliche oder amtliche Bescheinigung über die Todesursache vorgelegt werden. Aus der Bescheinigung müssen sich Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ergeben.

11.14 Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die Kosten hierfür muss diejenige Person tragen, die die Leistung beansprucht.

11.15 Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Ziffern 11.1 bis 11.4 genannten Pflichten nicht erfüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

11.16 Unsere Leistungen überweisen wir der empfangsberechtigten Person auf ihre Kosten. Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums „SEPA“ (dieser umfasst derzeit die Europäische Union, Island, Norwegen, die Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Staat Vatikanstadt, Andorra und San Marino) trägt die empfangsberechtigte Person die damit verbundene Gefahr.

11.17 Bei Leistungen in Fondsanteilen hat uns die empfangsberechtigte Person ein Depot mitzuteilen, auf das wir die Anteile übertragen können. Für Kosten und Gefahrtragung gilt Ziffer 11.6 entsprechend.

12 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

12.1 Wir können Ihnen den Versicherungsschein in Textform – **z. B. Papierform oder E-Mail** – übermitteln. Stellen wir Ihnen diesen als Dokument in Papierform aus, dann liegt eine Urkunde vor. Sie können die Ausstellung als Urkunde verlangen.

12.2 Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nachweist.

13 Wer erhält die Leistung?

13.1 Als unser Versicherungsnehmer können Sie bestimmen, wer die Leistung erhält. Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

Bezugsberechtigung

13.2 Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine andere Person benennen, die die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtigter), wenn der Versicherungsfall eintritt.

Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, erwirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalls. Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalls jederzeit widerrufen.

Wenn wir Renten zahlen, tritt mit jeder Fälligkeit einer Rente ein eigener Versicherungsfall ein.

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert werden.

Abtretung und Verpfändung

13.3 Sie können das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalls grundsätzlich ganz oder teilweise an Dritte abtreten und verpfänden, soweit derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

Anzeige

13.4 Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (Ziffer 13.2) sowie die Abtretung und die Verpfändung (Ziffer 13.3) sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform - **z. B. Papierform oder E-Mail** - angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als unser Versicherungsnehmer. Es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits zuvor Verfügungen (**z. B. unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Verpfändung**) getroffen haben.

14 Wann können die Beiträge und Leistungen angepasst werden?

14.1 Wir sind zu einer Neufestsetzung des vereinbarten Beitrags berechtigt, wenn

- sich der Leistungsbedarf nicht nur vorübergehend und nicht voraussehbar gegenüber den Rechnungsgrundlagen des vereinbarten Beitrags geändert hat,
- der nach den berechtigten Rechnungsgrundlagen neu festgesetzte Beitrag angemessen und erforderlich ist, um die dauernde Erfüllbarkeit der Leistung zu gewährleisten, und
- ein unabhängiger Treuhänder die Rechnungsgrundlagen und die vorstehenden Voraussetzungen überprüft und bestätigt hat.

Eine Neufestsetzung des Beitrags ist insoweit ausgeschlossen, als die Leistungen zum Zeitpunkt der Erst- oder Neukalkulation unzureichend kalkuliert waren und ein ordentlicher und gewissenhafter Aktuar dies insbesondere anhand der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren statistischen Kalkulationsgrundlagen hätte erkennen müssen.

14.2 Sie können verlangen, dass anstelle einer Erhöhung des Beitrags nach Ziffer 14.1 die Leistungen entsprechend herabgesetzt werden. Bei einem beitragsfreien Vertrag sind wir unter den Voraussetzungen von Ziffer 14.1 zur Herabsetzung der Leistungen berechtigt.

14.3 Die Neufestsetzung des Beitrags und die Herabsetzung der Leistungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung oder der Herabsetzung und der hierfür maßgeblichen Gründe an Sie folgt.

15 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

15.1 Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Vereinbarung in einem Beitrag (Einmalbeitrag), monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen.

15.2 Den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

15.3 Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (siehe Ziffer 15.2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und
- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

15.4 Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen.

15.5 Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

16 Was geschieht, wenn wir einen Beitrag nicht rechtzeitig einziehen können?

Erster Beitrag oder Einmalbeitrag

16.1 Wenn Sie den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können wir von Ihnen die Kosten für ärztliche Untersuchungen im Rahmen einer Gesundheitsprüfung verlangen. Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

16.2 Ist der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (***z. B. Papierform, E-Mail***) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

16.3 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wochen betragen.

16.4 Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

16.5 Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen.

16.6 Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
- wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraumes, wird die Kündigung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz.

17 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen, und welche Leistungen erbringen wir?

Kündigung

17.1 Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum nächsten oder einem folgenden Monatsersten in Textform – **z. B. Papierform oder E-Mail** – kündigen. Nach dem Beginn der Rentenzahlung können Sie nicht mehr kündigen.

Die Kündigung wird zu dem von Ihnen angegebenen Kündigungstermin wirksam. Wenn Sie einen davon abweichenden oder keinen Zeitpunkt genannt haben oder der angegebene Kündigungstermin bereits verstrichen ist, gilt als Kündigungstermin der nächste Monatserste nach Vorliegen Ihres Kündigungsschreibens.

17.2 Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen, wenn das verbleibende Deckungskapital nicht unter den Mindestbetrag von 3.000,00 € sinkt. Ist das verbleibende Deckungskapital niedriger, hat dies zur Folge, dass Ihre Teilkündigung unwirksam ist. Wenn Sie in diesem Fall Ihren Vertrag beenden wollen, müssen Sie diesen also ganz kündigen. Bei teilweiser Kündigung gelten die folgenden Regelungen nur für den gekündigten Vertragsteil.

Bei einer teilweisen Kündigung verringert sich das für die Bildung der Rente zur Verfügung stehende Deckungskapital. Die erreichte beitragsabhängige

und eine kapitalmarktabhängige Mindestleistung werden im gleichen Verhältnis herabgesetzt, wie sich das Deckungskapital durch die Teilkündigung verringert. Das vereinbarte Garantieniveau bleibt unverändert.

Auszahlungsbetrag

17.3 Nach Kündigung zahlen wir

- den Rückkaufswert (Ziffer 17.4 und Ziffer 17.6)
- vermindert um den Abzug (Ziffer 17.5)
- zuzüglich der Überschussbeteiligung (Ziffer 17.7).

Beitragsrückstände werden von dem Auszahlungsbetrag abgezogen.

Öffentliche Abgaben (**z. B. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge**), die von uns für Ihren Vertrag abzuführen sind, werden ebenfalls von dem Auszahlungsbetrag abgezogen (Ziffer 26.3).

Auszahlung des Rückkaufswertes

17.4 Bei Kündigung zahlen wir – soweit vorhanden – den Rückkaufswert nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG). Dieser entspricht nicht der Summe der von Ihnen gezahlten Beiträge, sondern dem Deckungskapital zum Wirksamkeitstermin der Kündigung nach Ziffer 17.1.

Stichtag für die Anzahl der Anteile ist der Wirksamkeitstermin der Kündigung nach Ziffer 17.1. Stichtag für die Bewertung der Anteile ist der Börsentag, der dem 15. des Monats vor dem Wirksamkeitstermin der Kündigung vorausgeht. Wenn uns Ihr Kündigungsschreiben nach diesem Zeitpunkt vorliegt, ist Stichtag der nächste Börsentag nach Eingang Ihres Kündigungsschreibens.

Abzug

17.5 Von dem nach Ziffer 17.4 ermittelten Wert nehmen wir bei Kündigung des gesamten Vertrags einen Abzug in Höhe von 50 € vor. Dieser Abzug erhöht sich für jedes volle Jahr der Restlaufzeit ab Wirksamwerden der Kündigung bis 10 Jahre vor dem voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung um 0,375 % der erreichten beitragsabhängigen Mindestleistung, höchstens jedoch um 1,5 % der erreichten beitragsabhängigen Mindestleistung bei laufender Beitragszahlung bzw. 0,75 % bei Einmalbeiträgen. Der Abzug entfällt, wenn sich der Vertrag zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung in der Abruf- oder Verlängerungsphase befindet. Den Abzug entnehmen wir dem Deckungskapital.

Bei teilweiser Kündigung erfolgt ein anteiliger Abzug nach Satz 2; der Abzug von 50 € nach Satz 1 unterbleibt.

Der Abzug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Dies ist von uns nachzuweisen. Wir halten diesen Abzug für angemessen, weil mit dem Abzug die Veränderung der Risikolage des verbleibenden Versichertenbestandes ausgeglichen und damit ein Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen wird. Wenn Sie uns nachweisen, dass aufgrund Ihrer Kündigung der von uns vorgenommene Abzug in Ihrem Fall wesentlich niedriger liegen muss, wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass der Abzug in Ihrem Fall überhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfällt er.

Herabsetzung des Rückkaufswertes im Ausnahmefall

17.6 Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, den Teil des nach Ziffer 17.4 berechneten Betrags, der dem Sicherungskapital entspricht, angemessen herabzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, insbesondere durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befristet.

Überschussbeteiligung

17.7 Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach Ziffer 17.3 setzt sich die Überschussbeteiligung zusammen aus:

- den Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Überschussanteilen, soweit sie nicht bereits in dem nach den Ziffern 17.4 bis 17.6 berechneten Betrag enthalten sind,
- dem Schlussüberschussanteil und
- den Ihrem Vertrag nach Ziffer 6.3 zuzuteilenden Bewertungsreserven oder einer etwaigen Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven, soweit bei Kündigung vorhanden.

17.8 Den Rückkaufswert zahlen wir in Euro, wahlweise anteilig in Anteilen der gewählten Investmentfonds. Eine Übertragung von Anteilen aus den Anlagekonzepten können Sie nicht verlangen.

17.9 Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrags können wir bei Kündigung in der Regel deutlich weniger als die gezahlten Beiträge zahlen, da

- dem Deckungskapital nur die um die Abschlusskosten sowie um die beitragsabhängigen Verwaltungskosten verminderten Beitragsteile zufließen (Ziffern 3.1 bis 3.3),

- dem Deckungskapital monatlich die nicht beitragsabhängigen Verwaltungskosten entnommen werden (Ziffer 3.4) und
- gegebenenfalls der in Ziffer 17.5 genannte Abzug erfolgt.

Wenn wir im Ausnahmefall von unserem Recht nach Ziffer 17.6 Gebrauch machen, kann sich ein geringerer Wert ergeben. Auch in den Folgejahren kann der Rückkaufswert insbesondere wegen der Abhängigkeit von der Kursentwicklung der Anteile an den Anlagekonzepten und Investmentfonds niedriger sein als die Summe der gezahlten Beiträge.

Keine Beitragsrückzahlung

17.10 Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

18 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?

Beitragsfreistellung

18.1 Anstelle einer Kündigung nach Ziffer 17.1 können Sie zu dem dort genannten Termin in Textform – **z. B. Papierform oder E-Mail** – verlangen, ganz oder teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir die beitragsabhängige Mindestleistung herab. Das dafür zur Verfügung stehende Deckungskapital mindert sich um rückständige Beiträge. Der Abzug nach Ziffer 17.5 wird nicht vorgenommen.

Wenn Sie Ihren Vertrag innerhalb der ersten 10 Jahre ab Vertragsabschluss vollständig beitragsfrei stellen, verringert sich die erreichte beitragsabhängige Mindestleistung, die mehr als 90 % der Summe der gezahlten Beiträge beträgt, auf 90 % der Summe der gezahlten Beiträge. Die erreichte beitragsabhängige Mindestleistung verringert sich entsprechend anteilig, wenn Sie Ihren Vertrag innerhalb der ersten 10 Jahre ab Vertragsabschluss teilweise beitragsfrei stellen.

18.2 Haben Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht verlangt und erreicht das nach Beitragsfreistellung vorhandene Deckungskapital den Mindestwert in Höhe von 3.000,00 € nicht, erhalten Sie den Auszahlungsbetrag nach Ziffer 17.3, und der Vertrag endet. Der Abzug nach Ziffer 17.5 wird nicht vorgenommen. Eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht können Sie nur verlangen, wenn der verbleibende Beitrag nicht unter den Mindestbetrag in Höhe von 3.000,00 € sinkt.

18.3 Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrags ist der Wert des Deckungskapitals

nach Beitragsfreistellung in der Regel deutlich niedriger als die gezahlten Beiträge,

- da dem Deckungskapital nur die um die Abschlusskosten sowie um die beitragsabhängigen Verwaltungskosten verminderten Beitragsteile zufließen (Ziffern 3.1 bis 3.3) und
- dem Deckungskapital monatlich die nicht beitragsabhängigen Verwaltungskosten entnommen werden (Ziffer 3.4).

Wenn wir im Ausnahmefall von unserem Recht nach Ziffer 17.6 Gebrauch machen, kann sich ein geringerer Wert ergeben. Auch in den Folgejahren kann der Wert des Deckungskapitals nach Beitragsfreistellung insbesondere wegen der Abhängigkeit von der Kursentwicklung der Anteile an den Anlagekonzepten und der Investmentfonds niedriger sein als die gezahlten Beiträge.

Bei teilweiser Beitragsfreistellung hängt die Höhe der herabgesetzten Leistungen von der Höhe des verbleibenden Beitrags und vom Zeitpunkt der Vertragsumstellung ab. Sofern Sie eine teilweise Beitragsfreistellung wünschen, werden wir Ihnen die Höhe der herabgesetzten Leistungen auf Anfrage mitteilen.

18.4 Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, enden eingeschlossene Zusatzversicherungen ohne Rückzahlung von Beiträgen zum Zeitpunkt der Umwandlung des Vertrags in einen beitragsfreien.

Wiederherstellung des Versicherungsschutzes

18.5 Sie können innerhalb von 2 Jahren nach Beitragsfreistellung die Beitragszahlung wieder aufnehmen. Eine etwa erforderliche Prüfung der Gesundheits- und sonstigen Risikoverhältnisse (Gesundheitsprüfung) bleibt unberührt.

Bei Beitragsfreistellung während gesetzlicher Elternzeit können Sie die Beitragszahlung für Ihren Vertrag und für eine eingeschlossene Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung bis zum Ende der gesetzlichen Elternzeit ohne Gesundheitsprüfung wieder aufnehmen, spätestens jedoch bis zum Ablauf von 3 Jahren nach Beitragsfreistellung. Das Ende der gesetzlichen Elternzeit müssen Sie uns nachweisen.

Auf die beitragsfreie Zeit entfallende Beiträge können Sie in einem Betrag nachzahlen. Stattdessen können Sie eine garantierte Rente nach Ziffer 2.4 herabsetzen, den voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung hinausschieben oder höhere laufende Beiträge zahlen.

19 Wie werden die Kosten Ihres Vertrags verrechnet?

19.1 Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschlusskosten sowie übrige Kosten.

Zu den Abschlusskosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen für den Versicherungsvermittler. Die übrigen Kosten umfassen die Kosten für die Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwendungen und die Kosten für die laufende Verwaltung.

19.2 Bei laufender Beitragszahlung wird ein Teil der Abschlusskosten von uns vorfinanziert; zu ihrer Gegenfinanzierung werden bei der Beitragskalkulation höchstens 25 ‰ der Beitragssumme gleichmäßig über einen Zeitraum von 5 Jahren, höchstens jedoch über die vereinbarte Beitragszahlungsdauer, verteilt und den Beiträgen entnommen.

Bei der Bildung der Beitragssumme werden die bis zum voraussichtlichen Rentenbeginn zu zahlenden Beiträge - maximal jedoch die in den ersten 30 Jahren zu zahlenden Beiträge - berücksichtigt.

19.3 Bei einem Einmalbeitrag (siehe Ziffer 15.1) und Zuzahlungen (siehe Ziffer 4.2) werden die Abschlusskosten diesen entnommen.

19.4 Die übrigen Kosten entnehmen wir teilweise während der gesamten Beitragszahlungsdauer, teilweise während der gesamten Vertragslaufzeit.

19.5 Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, dass in der Anfangszeit Ihres Vertrags nur geringe Beträge für einen Rückkaufswert oder zur Bildung der beitragsfreien Leistungen vorhanden sind (Ziffern 17 und 18). Nähere Informationen zu den Rückkaufswerten und beitragsfreien Leistungen sowie ihren jeweiligen Höhen können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

20 Wie kann der Wert der Anteile an den Anlagekonzepten und Investmentfonds zum Beginn der Rentenzahlung gesichert werden?

3 Jahre vor dem voraussichtlichen Rentenbeginn, frühestens jedoch 5 Jahre nach Vertragsbeginn und 3 Jahre vor Ende der Beitragszahlungsdauer bei laufender Beitragszahlung, erhalten Sie von uns rechtzeitig und automatisch ein schriftliches Angebot für ein aktives Ablaufmanagement. Hierbei schichten wir die gewählten Anlagekonzepte und Investmentfonds in interne Anlagekonzepte (Sicherheitsoptimierte Kapitalanlage) um. Dadurch werden die Risiken einer Wertminderung aufgrund von Kursrückgängen in den letzten Jahren vor Beginn der Rentenzahlung reduziert. Zusätzliche Kosten entstehen

Ihnen hierbei nicht. Sie können jederzeit in Textform – z. B. *Papierform oder E-Mail* – das Ablaufmanagement aussetzen oder wieder aufnehmen.

21 Was geschieht, wenn die Ausgabe oder Rücknahme von Investmentfondsanteilen eingestellt oder ein Investmentfonds aufgelöst wird?

21.1 Sollte eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die Ausgabe von Anteilen eines in Ihrem Vertrag enthaltenen Investmentfonds zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, werden wir Sie über diese unplanmäßigen Veränderungen unverzüglich schriftlich informieren.

Soweit Ihre laufende Beitragszahlung von dieser Änderung betroffen sein wird, werden wir Ihnen als Ersatz einen neuen Investmentfonds vorschlagen. Der neue Investmentfonds soll dabei in Anlageziel und Anlagepolitik dem bisherigen Fonds weitgehend entsprechen (Ersatzinvestmentfonds). Sofern Sie unserem Vorschlag innerhalb von 4 Wochen nach unserer Information nicht widersprechen, werden wir Ihre hiervon betroffenen Anlagebeiträge ab dem von uns genannten Termin frühestens nach Ablauf dieser Frist in den Ersatzinvestmentfonds investieren.

Im Fall eines Widerspruchs müssen Sie uns einen anderen Ersatzinvestmentfonds aus unserem Investmentfondsangebot benennen. Die jeweils aktuelle Liste der Investmentfonds, die Sie Ihrem Vertrag zugrunde legen können, ist bei uns jederzeit erhältlich. Kosten für Sie entstehen hierbei nicht.

Bei einer kurzfristigen Einstellung der Ausgabe von Investmentfondsanteilen werden wir die Beiträge, die vor Ablauf dieser Vierwochenfrist fällig werden, in den von uns vorgeschlagenen Ersatzinvestmentfonds investieren. Sie haben das Recht, für diese Beiträge einen kostenfreien Investmentfondswechsel nach Ziffer 4.7 und Ziffer 4.8 durchzuführen.

21.2 Sollte ein Investmentfonds aufgelöst oder mit einem anderen Investmentfonds zusammengelegt werden, gelten die Regeln nach Ziffer 21.1 entsprechend. Sofern aus der Auflösung Zahlungen zu späteren Zeitpunkten resultieren, werden wir diese nach Ihrer zum jeweiligen Rückzahlungszeitpunkt aktuellen Aufteilung der Beiträge in den zu diesem Zeitpunkt gewählten Anlagekonzepten und Investmentfonds anlegen.

21.3 Wenn die Rücknahme von Anteilen eines in Ihrem Vertrag enthaltenen Investmentfonds ausgesetzt oder endgültig eingestellt wird, kann bei Leistung oder Kündigung der Rücknahmepreis zur Ermittlung des Wertes einer Anteilseinheit nicht angesetzt werden, da wir die Anteile nicht an die

Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückgeben können. In diesen Fällen werden wir den Wert einer Anteilseinheit anhand des aktuellen Preises am Kapitalmarkt ermitteln. Dieser kann aufgrund der verminderten Veräußerbarkeit der Investmentfondsanteile geringer sein, als der zuletzt von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gestellte Rücknahmepreis. Diese Wertminderung kann auch zu einem Totalverlust führen.

Ziffer 21.1 gilt entsprechend; insbesondere werden wir Sie über eine Aussetzung oder endgültige Einstellung der Rücknahme unverzüglich schriftlich informieren.

Ein Investmentfondswechsel nach Ziffer 4.7 und Ziffer 4.8 ist während der Aussetzung oder bei endgültiger Einstellung der Rücknahme von Investmentfondsanteilen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht möglich.

21.4 Treten bei einem in Ihrem Vertrag enthaltenen Investmentfonds andere erhebliche Änderungen ein, die wir nicht beeinflussen können, und die die unveränderte Fortführung dieses Vertrags unmöglich machen, sind wir berechtigt, den betroffenen Investmentfonds durch einen anderen Investmentfonds zu ersetzen. Solche erheblichen Änderungen können ***beispielsweise eintreten, wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft Kosten einführt oder erhöht, die uns beim Fondseinkauf bzw. –verkauf belasten***, ihre vertraglichen Pflichten erheblich verletzt oder bei Beendigung der Kooperation mit der entsprechenden Fondsgesellschaft. Eine erhebliche Änderung kann sich auch aus Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen ergeben. Ziffern 21.1 bis 21.3 gelten entsprechend.

Darüber hinaus können wir einen Investmentfonds ersetzen, wenn das Fondsvolumen über alle bei uns bestehenden Verträge mit Fondsbindung zwischen 2 Bilanzstichtagen weniger als 100.000 € beträgt. Ziffer 21.1 gilt entsprechend.

21.5 Bis auf den Fall der Aussetzung oder endgültigen Einstellung der Rücknahme von Investmentfondsanteilen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (Ziffer 21.3) können Sie kostenfrei einen Investmentfondswechsel nach Ziffer 4.7 und Ziffer 4.8 durchführen.

22 Was geschieht, wenn die Anlage in Anteilen an den Anlagekonzepten eingestellt wird oder Anlagekonzepte aufgelöst werden?

22.1 Sollten wir die Anlage in Anteilen an den Anlagekonzepten zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, werden wir Sie über diese

unplanmäßigen Veränderungen unverzüglich schriftlich informieren.

Soweit Ihre laufende Beitragszahlung von dieser Änderung betroffen sein wird, werden wir Ihnen als Ersatz ein anderes Anlagekonzept oder einen Investmentfonds vorschlagen. Das andere Anlagekonzept oder der Investmentfonds soll dabei in Anlageziel und Anlagepolitik dem bisherigen Anlagekonzept weitgehend entsprechen (Ersatzinvestmentfonds). Sofern Sie unserem Vorschlag innerhalb von 4 Wochen nach unserer Information nicht widersprechen, werden wir Ihre hiervon betroffenen Anlagebeiträge ab dem von uns genannten Termin frühestens nach Ablauf dieser Frist in den Ersatzinvestmentfonds investieren.

Im Fall eines Widerspruchs müssen Sie uns einen anderen Ersatzinvestmentfonds aus unserem Angebot an Anlagekonzepten und Investmentfonds benennen. Die jeweils aktuelle Liste der Anlagekonzepte und Investmentfonds, die Sie Ihrem Vertrag zugrunde legen können, ist bei uns jederzeit erhältlich. Kosten für Sie entstehen hierbei nicht. Ein Widerspruch gegen den Wechsel des Wertsicherungsfonds ist nicht möglich.

Bei einer kurzfristigen Einstellung der Anlagekonzepte werden wir die Beiträge, die vor Ablauf dieser Vierwochenfrist fällig werden, in den von uns vorgeschlagenen Ersatzinvestmentfonds investieren. Sie haben das Recht, für diese Beiträge einen kostenfreien Fondswechsel durchzuführen. Sollten die Anlagekonzepte aufgelöst werden, gelten diese Regeln entsprechend. In diesem Fall wird jedoch auch der Wert des Deckungskapitals auf den Ersatzinvestmentfonds übertragen.

22.2 In jedem Fall können Sie aber – kostenfrei – einen Wechsel in einen von uns angebotenen Investmentfonds durchführen. Dies gilt nicht für einen Wechsel des Wertsicherungsfonds.

23 Wie können Sie den Wert Ihres Vertrags erfahren?

23.1 Sie erhalten jährlich von uns eine Mitteilung, der Sie den Wert Ihrer Anteile am Anteildeckungskapital sowie den Wert des Sicherungskapitals entnehmen können. Den Wert des Teildeckungskapitals der gewählten Anlagekonzepte und Investmentfonds nennen wir in Anteilen und in Euro.

23.2 Auf Wunsch teilen wir Ihnen den Wert Ihres Vertrags jederzeit mit.

24 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

24.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich – d. h. ohne schuldhaftes Zögern – mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile

entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung – **z. B. Setzen einer Zahlungsfrist** – mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Vertrag für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

24.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Ziffer 24.1 entsprechend.

25 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

25.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich – d. h. ohne schuldhaftes Zögern – zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

25.2 Notwendige Informationen im Sinne von Ziffer 25.1 sind insbesondere Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder die ausländische Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie der „Verbraucherinformation über die geltenden Steuerregelungen“ entnehmen.

25.3 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an

die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

25.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß Ziffer 25.1 und Ziffer 25.2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben.

26 Welche Kosten und Abgaben stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung, und welche tarifabhängigen Begrenzungen gelten?

Kosten und Abgaben

26.1 Falls uns aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht, stellen wir Ihnen pauschal die zusätzlichen Kosten gesondert in Rechnung.

Dienstleistung:	Höhe der Gebühr:
Vom Zahlungspflichtigen zu vertretende fehlgeschlagene Lastschriftabbuchung	10,00 €
Mahngebühr nach § 38 VVG	7,50 €
Adressen-Recherche aufgrund nicht angezeigter - Anschriftenänderung	15,00 €
Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines	20,00 €
Bestätigung einer Abtretung oder Verpfändung an den Abtretungsempfänger	20,00 €
Wechsel des Versicherungsnehmers	15,00 €
Vertragsänderungen mit Neuberechnung von Beitrag, vereinbarter Versicherungsleistung oder der Laufzeit	15,00 €

Der Zinssatz für Verzugszinsen richtet sich nach der Situation am Kapitalmarkt. Er liegt jedoch höchstens 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Nicht gezahlte Gebühren, Kosten und Verzugszinsen verrechnen wir mit Ihren Überschussanteilen bzw. dem Deckungskapital.

Wir können Kosten in angemessener Weise neu festlegen. Über künftige Änderungen werden wir Sie jeweils schriftlich unterrichten.

26.2 Wir haben uns bei der Bemessung der Pauschale an dem bei uns regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemessung zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern sie uns nachweisen, dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

Tarifabhängige Begrenzungen

26.3 Für Ihren Vertrag gelten bestimmte tarifabhängige Begrenzungen. Wir können Begrenzungen in angemessener Weise neu festlegen. Über künftige Änderungen werden wir Sie jeweils schriftlich unterrichten.

27 Wann müssen uns gegenüber versicherungsvertragliche Ansprüche spätestens geltend gemacht werden?

27.1 Ansprüche aus Ihrem Vertrag verjähren innerhalb der gesetzlichen Frist von 3 Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Anspruchserhebende von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

27.2 Wenn der Anspruchserhebende die Verjährungsfrist verstreichen lässt, ohne die Ansprüche gerichtlich geltend zu machen, sind diese ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Ansprüche, soweit wir diese bereits anerkannt haben.

28 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

29 Wo ist der Gerichtsstand?

29.1 Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die für den Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist

der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

29.2 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

29.3 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts in das Ausland, sind für Klagen aus dem Versicherungsvertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben. Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

30 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

30.1 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsmann

30.2 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632 • 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

30.3 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (*z. B. über eine Webseite oder per E-Mail*) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

30.4 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

30.5 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

30.6 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Wie Sie uns erreichen, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

31 Wann können diese Bedingungen angepasst werden?

31.1 Ist eine Bestimmung in unseren Versicherungsbedingungen durch höchststrichterliche Entscheidung oder durch bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir sie durch eine neue Regelung ersetzen, wenn

- dies zur Fortführung des Vertrags notwendig ist, oder
- das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde.

Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt.

31.2 Die neue Regelung nach Ziffer 30.1 wird 2 Wochen, nachdem wir Ihnen die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe mitgeteilt haben, Vertragsbestandteil.

31.3 Sollte eine Bestimmung dieses Bedingungswerks ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Spezielles Glossar für die fondsgebundene Rentenversicherung Hybrid

Kurze Erläuterung einiger wichtiger Begriffe

Diese Erläuterung ist nicht abschließend. Für den Vertragsinhalt sind nur die Versicherungsbedingungen maßgeblich.

Anlagekonzepte sind sogenannte interne Fonds nach § 124 Absatz 2 Nummer 1 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Dabei bilden wir aus dem zugehörigen Deckungskapital rechnerisch Anteile am gewählten Anlagekonzept.

Das **Anteildeckungskapital** setzt sich aus Anteilen an den gewählten Anlagekonzepten und Investmentfonds zusammen.

Das **Hybrid-Deckungskapital** des Vertrags besteht aus dem Sicherungskapital (konventionelles Deckungskapital) und dem Anteildeckungskapital (Anteile an den gewählten Anlagekonzepten und Investmentfonds). Die Aufteilung des Deckungskapitals erfolgt nach einem festgelegten Verfahren (siehe Wertsicherungskonzept).

Garantieniveau: Von Ihnen festgelegter Prozentsatz Ihrer Beitragszahlungen, der zur Bestimmung der beitragsabhängigen Mindestleistung herangezogen wird. Für künftige Beiträge können Sie das Garantieniveau im Rahmen der von uns bei Vertragsabschluss angebotenen Garantieniveaus ändern, d. h. erhöhen oder reduzieren.

Beitragsabhängige Mindestleistung: Aus der Summe der planmäßig bis zum voraussichtlichen Rentenbeginn zu zahlenden Beiträge und eventueller freiwilliger Zuzahlungen wird unter Berücksichtigung des für die jeweiligen Beiträge zum Zeitpunkt der Beitragszahlung bzw. Zuzahlung geltenden Garantieniveaus mit den tariflichen Rechnungsgrundlagen eine garantierte Rente bzw. eine garantierte Kapitalleistung berechnet.

Erreichte beitragsabhängige Mindestleistung: Die Summe aus den bis zu einem bestimmten Termin gezahlten Beiträgen und eventueller freiwilliger Zuzahlungen, wobei bei der Ermittlung der Rente die jeweiligen Beiträge bzw. Zuzahlungen mit dem zum Zeitpunkt der Beitragszahlung geltenden Garantieniveau und den tariflichen Rechnungsgrundlagen berücksichtigt werden.

Kapitalmarktabhängige Mindestleistung: Ist eine kapitalmarktabhängige Mindestleistung vereinbart, wird jeweils zum Ersten eines Monats der erreichte Prozentsatz auf das Deckungskapital angewendet. Von diesem Wert wird das für die Sicherung der erreichten beitragsabhängigen Mindestleistung

zum voraussichtlichen Rentenbeginn erforderliche Deckungskapital sowie ein eventuell für eine bereits vorhandene kapitalmarktabhängige Mindestleistung zum voraussichtlichen Rentenbeginn erforderliches Deckungskapital abgezogen. Mindestens der verbleibende Betrag des Deckungskapitals steht zum voraussichtlichen Rentenbeginn für die Berechnung der Rente zur Verfügung. Der Prozentsatz der kapitalmarktabhängigen Mindestleistung steigt ab Vertragsbeginn, längstens bis 5 Jahre vor dem voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung, monatlich linear von null % bis zu 70 % und bleibt dann unverändert.

Das **Sicherungskapital** ist der Teil des Deckungskapitals Ihres Vertrags, der im Rahmen des Wertsicherungskonzeptes in unserem übrigen Vermögen geführt wird (konventionelles Deckungskapital).

Der **Wertsicherungsfonds** ist ein Anlagekonzept, das zusammen mit dem Sicherungskapital zur Sicherstellung der von uns garantierten Leistungen dient. Der Wertsicherungsfonds soll einen möglichen Wertverlust der darin enthaltenen Anteile innerhalb eines festgelegten Sicherungszeitraums begrenzen. Der Sicherungszeitraum umfasst einen Monat. Als Absicherungsniveau des Wertsicherungsfonds wird ein fester Prozentsatz des Wertes des vorangehenden Monatsersten definiert.

Wertsicherungskonzept: Zur Sicherstellung der für den Fall des Erlebens des voraussichtlichen Rentenbeginns garantierten beitragsabhängigen Mindestleistung bzw. zur Deckung der anfallenden Verwaltungskosten werden wir Teile des Wertes des Vertrags als Sicherungskapital, Teile im Wertsicherungsfonds und Teile als Anlagekonzept bzw. Fondsanlage führen. Die Aufteilung der Werte des Vertrags vor Rentenbeginn erfolgt nach einem festgelegten Verfahren.

Allgemeine Bedingungen für die Nichtraucher- und -Raucher-Risikolebensversicherung

Leistung

- 1 Welche Leistungen erbringen wir?
- 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
- 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
- 4 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen /-Stoffen?
- 5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?
- 6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?
- 7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
- 8 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
- 9 Wer erhält die Leistung?
- 10 Unter welchen Voraussetzungen können Sie die - Risikolebensversicherung in eine kapitalbildende Versicherung umwandeln?

Beitrag

- 11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
- 12 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Kündigung und Beitragsfreistellung

- 13 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen oder kündigen?
- 14 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?

Sonstige Vertragsbestimmungen

- 15 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
- 16 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?
- 17 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?
- 18 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
- 19 Wo ist der Gerichtsstand?
- 20 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

1.1 Wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer stirbt, zahlen wir die vereinbarte Versicherungssumme.

1.2 In diesem Tarif wird zwischen Nichtrauchern und Rauchern unterschieden. Nichtraucher ist, wer in den letzten 12 Monaten vor Vertragsabschluss weder Zigaretten noch Zigarren, Pfeife oder sonstigen Tabak unter Feuer konsumiert hat und auch künftig nicht beabsichtigt zu rauchen.

1.3 Wird die versicherte Person nach Abschluss Raucher, sind Sie – neben der versicherten Person – dazu verpflichtet, uns unverzüglich darüber zu informieren, damit eine Einstufung nach dem Rauchertarif mit dem erforderlichen Beitrag erfolgen kann.

1.4 Von dem Zeitpunkt der Änderung des Nichtraucherstatus an wird noch für 2 Monate Versicherungsschutz nach der bisherigen Versicherungssumme geboten. Tritt nach Ablauf dieser Frist der Leistungsfall ein, ohne dass eine Änderungsanzeige erfolgt, vermindert sich die Versicherungssumme im Verhältnis des erforderlichen zum bisherigen Beitrag.

1.5 Es kann sich eine Leistung aus der Überschussbeteiligung ergeben (siehe Ziffer 2).

2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

2.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 1.2),
- wie Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffern 1.3 und 1.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem Vertrag zuordnen (Ziffern 1.5 und 1.6),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages nicht garantieren können (Ziffer 1.7) und
- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffern 1.8 und 1.9).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

2.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und

aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrages am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. Rentenversicherungen, Risikolebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen*) zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt?

2.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihr Vertrag ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

2.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird, und setzt die entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt.

Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des

Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem Vertrag zu?

2.5 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt.

Da in der Risikolebensversicherung keine oder allenfalls geringfügige Beträge zur Verfügung stehen, um Kapital zu bilden, entstehen auch keine oder nur geringfügige Bewertungsreserven. Dennoch entstehende Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch für den Zeitpunkt der Beendigung eines Vertrages.

2.6 Bei Beendigung Ihres Vertrages (durch Tod oder Kündigung) gilt Folgendes: Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

2.7 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Todesfallrisikos, des Kapitalmarkts und der Kosten.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

2.8 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

2.9 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages.

3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe Ziffer 11.2, Ziffer 11.3 und Ziffer 12).

4 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen /-Stoffen?

4.1 Grundsätzlich leisten wir unabhängig davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Wir leisten auch dann, wenn die versicherte Person in Ausübung des Polizei- oder Wehrdienstes oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

4.2 Stirbt die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen, besteht kein Versicherungsschutz. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres leisten wir, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

4.3 In folgenden Fällen besteht kein Versicherungsschutz: Die versicherte Person stirbt in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit

- dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder
- dem vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

Der Einsatz bzw. das Freisetzen muss dabei darauf gerichtet gewesen sein, das Leben einer Vielzahl von Personen zu gefährden. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie

während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

5.1 Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten wir, wenn seit Abschluss des Vertrages 3 Jahre vergangen sind.

5.2 Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht kein Versicherungsschutz.

Wenn uns nachgewiesen wird, dass sich die versicherte Person in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit selbst getötet hat, besteht Versicherungsschutz.

5.3 Wenn unsere Leistungspflicht durch eine Änderung des Vertrages erweitert wird oder der Vertrag wiederhergestellt wird, beginnt die Dreijahresfrist bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

6.1 Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform stellen.

6.2 Soll das Leben einer anderen Person versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen – zu wahrheitsgemäßer und vollständiger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

6.3 Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

6.4 Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

- vom Vertrag zurücktreten,
- den Vertrag kündigen,
- den Vertrag ändern oder
- den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten können.

Rücktritt

6.5 Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird, können wir vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn weder eine vorsätzliche noch eine grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

6.6 Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgender Voraussetzung trotzdem bestehen: Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorstehend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist.

6.7 Wenn der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben wird, erlischt die Versicherung. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung

6.8 Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

6.9 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

Vertragsänderung

6.10 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten (siehe Ziffer 6.5 Satz 3 und Ziffer 6.9), werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 11.2 Satz 3) Vertragsbestandteil.

6.11 Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsänderung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

- wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder
- wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Vertragsänderung hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

6.12 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

6.13 Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

6.14 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

6.15 Nach Ablauf von 5 Jahren seit Vertragsschluss erlöschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte

auch nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist 10 Jahre.

Anfechtung

6.16 Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrages durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicherten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Ziffer 6.7 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung / Wiederherstellung der Versicherung

6.17 Die Ziffer 6.1 bis Ziffer 6.17 gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung vorgenommen wird. Die Fristen nach Ziffer 6.16 beginnen mit der Änderung oder Wiederherstellung des Vertrages bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

Erklärungsempfänger

6.18 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur Vertragsänderung sowie zur Anfechtung üben wir durch eine schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber abgeben. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheines als bevollmächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzunehmen.

7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

7.1 Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein sowie die Auskunft nach Ziffer 16 vorgelegt werden.

7.2 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden. Außerdem müssen uns vorgelegt werden:

- eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter und Geburtsort,
- eine ausführliche ärztliche oder amtliche Bescheinigung über die Todesursache. Aus der Bescheinigung müssen sich Beginn und Verlauf

der Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ergeben.

7.3 Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die Kosten hierfür muss diejenige Person tragen, die die Leistung beansprucht.

7.4 Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Ziffern 7.1 bis Ziffer 7.3 genannten Pflichten nicht erfüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

7.5 Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt der Empfangsberechtigte die damit verbundene Gefahr.

8 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

8.1 Wir können Ihnen den Versicherungsschein in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) übermitteln. Stellen wir diesen als Dokument in Papierform aus, dann liegt eine Urkunde vor. Sie können die Ausstellung als Urkunde verlangen.

8.2 Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nachweist.

9 Wer erhält die Leistung?

9.1 Als unser Versicherungsnehmer können Sie bestimmen, wer die Leistung erhält. Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie; sind Sie versicherte Person, leisten wir bei Ihrem Tod an Ihre Erben.

Bezugsberechtigung

9.2 Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine andere Person benennen, die die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtigter).

Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, erwirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des Versicherungsfalles. Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt des Versicherungsfalles jederzeit widerrufen.

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert werden.

Abtretung und Verpfändung

9.3 Sie können das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt des Versicherungsfalles grundsätzlich ganz oder teilweise an Dritte abtreten und verpfänden, soweit derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

Anzeige

9.4 Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechtes (Ziffer 9.2) sowie die Abtretung und die Verpfändung (Ziffer 9.3) sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Schriftform angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als unser Versicherungsnehmer. Es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits zuvor Verfügungen (**z. B. unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Verpfändung**) getroffen haben.

10 Unter welchen Voraussetzungen können Sie die Risikolebensversicherung in eine kapitalbildende Versicherung umwandeln?

Eine Risikolebensversicherung mit gleichbleibender Versicherungssumme können Sie jederzeit, spätestens jedoch zum Ende des zehnten Versicherungsjahres, ohne erneute Gesundheitsprüfung in eine kapitalbildende Lebensversicherung mit gleicher oder geringerer Versicherungssumme umwandeln.

Bei Versicherungsdauern bis zu 10 Jahren müssen Sie die Umwandlung spätestens 3 Monate vor Ablauf der Risikolebensversicherung ausüben.

11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

11.1 Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Vereinbarung in einem Beitrag (Einmalbeitrag) monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen.

11.2 Den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) nach Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils

zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

11.3 Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (siehe Ziffer 11.2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und
- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

11.4 Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen.

11.5 Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

12 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Erster Beitrag oder Einmalbeitrag

12.1 Wenn Sie den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können wir von Ihnen die Kosten für ärztliche Untersuchungen im Rahmen einer Gesundheitsprüfung verlangen. Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

12.2 Ist der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

12.3 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wochen betragen.

12.4 Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

12.5 Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen.

12.6 Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
- wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraumes, wird die Kündigung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz.

13 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen oder kündigen?

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung

13.1 Sie können jederzeit in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) verlangen, zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 11.2 Satz 3) ganz oder teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir die vereinbarte Versicherungssumme ganz oder teilweise auf eine beitragsfreie Summe herab. Diese wird nach folgenden Gesichtspunkten berechnet:

- nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation
- für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode.

Abzug

13.2 Den Abzug einer Stornogebühr nehmen wir nicht vor.

13.3 Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages sind wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 14) keine Mittel für die Bildung einer beitragsfreien Versicherungssumme vorhanden. Auch in den Folgejahren stehen wegen der benötigten Risikobeiträge gemessen an den gezahlten Beiträgen keine oder nur geringe Mittel für die Bildung einer beitragsfreien Versicherungssumme zur Verfügung. Nähere Informationen zur beitragsfreien Versicherungssumme und ihrer Höhe können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

13.4 Haben Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht verlangt und erreicht die nach Ziffer 13.1 zu berechnende beitragsfreie Versicherungssumme den Mindestbetrag von 20.000 € nicht, erhalten Sie statt der beitragsfreien Versicherungssumme – sofern vorhanden – den Rückkaufswert entsprechend § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), und der Vertrag endet. Eine teilweise Befreiung von der Beitragspflicht können Sie nur verlangen, wenn die verbleibende beitragspflichtige Versicherungssumme mindestens 20.000 € beträgt.

13.5 Der Rückkaufswert mindert sich um rückständige Beiträge. Den Abzug einer Stornogebühr nehmen wir nicht vor.

Kündigung

13.6 Wenn Sie laufende Beiträge zahlen, können Sie Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 11.2 Satz 3) in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) kündigen.

13.7 Wenn Sie laufende Beiträge zahlen, können Sie Ihre Versicherung auch teilweise kündigen. Allerdings ist dies nur möglich, wenn die verbleibende beitragspflichtige Versicherungssumme mindestens 20.000 € beträgt. Ist diese Versicherungssumme niedriger, hat das zur Folge, dass Ihre Teilkündigung unwirksam ist. Wenn Sie in diesem Fall Ihre Versicherung beenden wollen, müssen Sie diese also ganz kündigen.

13.8 Mit Ihrer vollständigen oder teilweisen Kündigung wandelt sich Ihre Risikolebensversicherung ganz oder teilweise in eine beitragsfreie Versicherung gemäß Ziffern 13.1 bis Ziffer 13.3 um. Erreicht bei Ihrer

vollständigen Kündigung die beitragsfreie Versicherungssumme den in Ziffer 13.4 genannten Mindestbetrag nicht, erhalten Sie statt der beitragsfreien Versicherungssumme – soweit vorhanden – den Rückkaufswert gemäß Ziffer 13.4 und 13.5. In diesem Fall endet der Vertrag.

14 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?

14.1 Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten sowie übrige Kosten.

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen für den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Vertriebskosten die Kosten für die Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwendungen. Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere die Verwaltungskosten.

Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der übrigen Kosten können Sie der Kundeninformation bzw. der Anlage zu Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

14.2 Wir wenden auf Ihren Vertrag das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung an. Dies bedeutet, dass wir die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten heranziehen. Dies gilt jedoch nicht für den Teil der ersten Beiträge, der für Leistungen im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode und aufgrund von gesetzlichen Regelungen für die Bildung einer Deckungsrückstellung bestimmt ist. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

14.3 Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden über die gesamte Beitragszahlungsdauer verteilt, die übrigen Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit.

14.4 Die beschriebene Kostenverrechnung hat wirtschaftlich zur Folge, dass in der Anfangszeit Ihres Vertrages nur geringe Beträge für einen Rückkaufswert vorhanden sind. Nähere Informationen zu den Rückkaufswerten sowie ihren jeweiligen Höhen können Sie den Kundeninformationen und der Ihnen im Antragsverfahren ausgehändigten Garantiewerttabelle entnehmen.

15 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

15.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (**z. B. Setzen einer Zahlungsfrist**) mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Vertrag für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

15.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Ziffer 15.1 entsprechend.

16 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

16.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

16.2 Notwendige Informationen im Sinne von Ziffer 16.1 sind beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers

maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder die ausländische Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburtsort und der

Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie den Kundeneinformationen entnehmen.

16.3 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

16.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Ziffer 16.1 und Ziffer 16.2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben.

17 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

17.1 In folgenden Fällen stellen wir Ihnen zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung:

Dienstleistung:	Höhe der Gebühr:
Vom Zahlungspflichtigen zu vertretende fehlgeschlagene Lastschriftabbuchung	10,00 €
Mahngebühr nach § 38 VVG	7,50 €
Adressen-Recherche aufgrund nicht angezeigter - Anschriftenänderung	15,00 €
Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines	20,00 €
Bestätigung einer Abtretung oder Verpfändung an den Abtretungsempfänger	20,00 €
Wechsel des Versicherungsnehmers	15,00 €
Vertragsänderungen mit Neuberechnung von Beitrag, vereinbarter Versicherungsleistung oder der Laufzeit	15,00 €

Der Zinssatz für Verzugszinsen richtet sich nach der Situation am Kapitalmarkt. Er liegt jedoch höchstens 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Nicht gezahlte Gebühren, Kosten und Verzugszinsen verrechnen wir mit Ihren Überschussanteilen bzw. dem Deckungskapital.

17.2 Wir haben die Abgaben und Gebühren anhand des bei uns regelmäßig entstehenden Aufwandes orientiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemessung zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern Sie uns nachweisen, dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

18 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

19 Wo ist der Gerichtsstand?

19.1 Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die für den Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

19.2 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

19.3 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäischen Union, nach Island, Norwegen oder in die Schweiz, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

20 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

20.1 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsmann

20.2 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632 • 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

20.3 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (*z. B. über eine Webseite oder per E-Mail*) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

20.4 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

20.5 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

20.6 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Wie Sie uns erreichen, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

Allgemeine Bedingungen für die Berufsunfähigkeitsversicherung

Leistung

- 1 Welche Leistungen erbringen wir?
- 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
- 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
- 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
- 5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
- 6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?
- 7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
- 8 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?
- 9 Was gilt nach Anerkennung der Berufsunfähigkeit?
- 10 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten im Rahmen der Nachprüfung?
- 11 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
- 12 Wer erhält die Leistung?

Beitrag

- 13 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
- 14 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Kündigung und Beitragsfreistellung

- 15 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen?
- 16 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?

Sonstige Vertragsbestimmungen

- 17 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
- 18 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?
- 19 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?
- 20 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
- 21 Wo ist der Gerichtsstand?
- 22 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

Unsere Leistung bei Berufsunfähigkeit

1.1 Wird die versicherte Person (das ist die Person, auf deren Berufsfähigkeit die Versicherung abgeschlossen ist) während der Versicherungsdauer berufsunfähig (siehe Ziffer 2.1 oder 2.2), erbringen wir folgende Leistungen:

1.1.1 Wir zahlen die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente, längstens für die vereinbarte Leistungsdauer.

1.1.2 Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht für die Berufsunfähigkeitsversicherung, längstens für die vereinbarte Leistungsdauer.

1.2 Die Versicherungsdauer ist der Zeitraum, innerhalb dessen Versicherungsschutz besteht. Mit Leistungsdauer wird der Zeitraum bezeichnet, bis zu dessen Ablauf eine während der Versicherungsdauer anerkannte Leistung längstens erbracht wird.

Unsere Leistung bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit

1.3 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer berufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit (siehe Ziffer 2.4 bis 2.8), ohne dass Berufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 2.1 oder 2.2 vorliegt, erbringen wir folgende Leistungen:

1.3.1 Wir zahlen eine Berufsunfähigkeitsrente, längstens für die vereinbarte Leistungsdauer

- in Höhe von 100 % der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente bei mindestens drei Pflegepunkten,
- in Höhe von 70 % der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente bei zwei Pflegepunkten,
- in Höhe von 40 % der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente bei einem Pflegepunkt.

1.3.2 Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht für die Berufsunfähigkeitsversicherung, längstens für die vereinbarte Leistungsdauer.

Weitere Regelungen zu unseren Leistungen

1.4 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rentenzahlung entsteht mit Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eingetreten ist. Sie müssen uns die Berufsunfähigkeit in Textform (*z. B. Papierform oder E-Mail*) mitteilen. Wird uns die Berufsunfähigkeit später als 3 Monate nach ihrem Eintritt mitgeteilt, entsteht der Anspruch auf die Leistung erst mit Beginn des

Monates der Mitteilung. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn die verspätete Mitteilung nicht verschuldet worden ist. Der Anspruch auf eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente wegen einer höheren Anzahl an Pflegepunkten entsteht frühestens mit Beginn des Monats, in dem uns die Erhöhung der Pflegepunkte mitgeteilt wird.

1.5 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente endet,

- wenn Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen nicht mehr vorliegt,
- wenn die versicherte Person stirbt oder
- die vereinbarte Leistungsdauer abläuft.

1.6 Bis zur Entscheidung über die Leistungspflicht müssen Sie die Beiträge in voller Höhe weiter entrichten; wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungspflicht zurückzahlen.

1.7 Der Versicherungsschutz besteht weltweit.

1.8 Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

1.9 Es kann sich eine Leistung aus der Überschussbeteiligung ergeben (siehe Ziffer 3).

Anfangshilfe

1.10 Wenn erstmals eine Rente wegen Berufsunfähigkeit fällig wird, zahlen wir zusätzlich einen Betrag in Höhe von 3 garantierten Monatsrenten.

Wiedereingliederungshilfe

1.11 Wenn die versicherte Person mindestens 2 Jahre ununterbrochen berufsunfähig im Sinne dieser Bedingungen war, und unsere Leistungspflicht entfällt (siehe Ziffer 6.4 und 6.5), weil die versicherte Person die zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit wieder aufnimmt, eine andere berufliche Tätigkeit aufnimmt oder bei ihr eine Berufsunfähigkeit von mindestens 50 % nicht mehr vorliegt, zahlen wir einen einmaligen Betrag in Höhe von 6 garantierten Monatsrenten (Wiedereingliederungshilfe). Die Wiedereingliederungshilfe können Sie mehrmals erhalten, wenn bei der versicherten Person die Voraussetzungen dafür jeweils erneut erfüllt sind und Versicherungsschutz besteht. Dies gilt nicht, wenn bei der versicherten Person erneut eine Berufsunfähigkeit aufgrund derselben medizinischen Ursache eintritt.

Ausbauoption

1.12 Sie können den bestehenden Versicherungsschutz Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung ohne erneute Prüfung der Gesundheits- und sonstigen Risikoverhältnisse (Gesundheitsprüfung), sofern die Höchstgrenzen nicht bereits ausgeschöpft wurden, nach Eintritt folgender Lebensereignisse bei der versicherten Person gegen einen Mehrbeitrag erweitern:

- Heirat,
- Ehescheidung bzw. Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft,
- Geburt eines Kindes oder Adoption eines minderjährigen Kindes,
- erstmaliger Abschluss einer staatlich anerkannten beruflichen Qualifikation (Berufsausbildung oder Studium),
- Abschluss einer staatlich anerkannten akademischen Weiterbildung (**z. B. Facharztausbildung, Bachelor, Promotion, Master**). Voraussetzung ist, dass die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit ausübt,
- Wechsel in eine selbstständige Tätigkeit als Hauptberuf,
- Wegfall der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung bei Handwerkern und Selbstständigen,
- erstmalige Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch das Bruttojahresarbeitseinkommen aus nichtselbstständiger Tätigkeit,
- Erhöhung des Bruttojahresarbeitseinkommens bei nichtselbstständiger Tätigkeit um mindestens 10 % innerhalb eines Jahres bei demselben Arbeitgeber,
- Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung einer selbst bewohnten Immobilie (Kaufpreis mindestens 50.000 €),
- Kürzung der gesetzlichen Rentenanwartschaften durch Gesetz.

Die Ausbauoption beinhaltet das Recht, die Berufsunfähigkeitsrente um maximal 100 % der ursprünglich beantragten Jahresrente auf maximal 30.000 € zu erhöhen, sofern

- eine angemessene Relation zum Einkommen nicht überschritten wird (d. h. die gesamte Jahresrente einschließlich Erhöhung und einschließlich anderweitig bestehender Berufsunfähigkeitsanwartschaften darf 60 % des derzeitigen regelmäßigen Bruttojahresarbeitseinkommens der versicherten Person nicht übersteigen),

- die Gesamtjahresrente aus allen Neuabschlüssen und bestehenden Verträgen der letzten 5 Jahre bei uns nicht mehr als 30.000 € beträgt,
- die Erhöhungen im Rahmen der Tarifbestimmungen erfolgen,
- die Inanspruchnahme der Option innerhalb der Beitragszahlungsdauer erfolgt,
- keine Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung der versicherten Person vorgelegen hat und die versicherte Person aus gesundheitlichen Gründen uneingeschränkt berufstätig ist und uns dieses in Textform – **z. B. Papierform oder E-Mail** – bestätigt.

Ist die versicherte Person Beamter des öffentlichen Dienstes kann die Berufsunfähigkeitsrente um maximal 100 % der ursprünglich beantragten Jahresrente auf maximal 12.000 € erhöht werden. Die vorstehend genannten Voraussetzungen für eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die Gesamtjahresrente aus allen Neuabschlüssen und bestehenden Verträgen der letzten 5 Jahre bei uns nicht mehr als 12.000 € beträgt.

Dieses Optionsrecht müssen Sie innerhalb von 6 Monaten nach Eintritt eines der genannten Ereignisse ausüben. Entsprechende Nachweise müssen Sie bei Ausübung der Option bei uns einreichen. Das Optionsrecht erlischt spätestens mit Vollendung des 50. Lebensjahres der versicherten Person.

2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen?

Berufsunfähigkeit

2.1 Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverschädigung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich mindestens 6 Monate ununterbrochen ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, nicht mehr zu mindestens 50 % ausüben kann und auch keine andere Tätigkeit ausübt, die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. Der bisherigen Lebensstellung entspricht nur eine Tätigkeit, die in ihrer Vergütung und sozialen Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau der bislang ausgeübten Tätigkeit absinkt.

2.2 Ist die versicherte Person 6 Monate ununterbrochen infolge Krankheit, Körperverschädigung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, zu mindestens 50 % außerstande gewesen, ihren

zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, auszuüben, und hat sie in dieser Zeit auch keine andere Tätigkeit ausgeübt, die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht, gilt die Fortdauer dieses Zustandes als Berufsunfähigkeit.

2.3 Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben aus und werden später Leistungen wegen Berufsunfähigkeit beantragt, kommt es bei der Anwendung der Ziffern 2.1 und 2.2 darauf an, dass die versicherte Person außerstande ist, eine Tätigkeit auszuüben, zu der sie aufgrund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit

2.4 Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich auf Dauer für die in Ziffer 2.6 genannten gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens täglich der Hilfe einer anderen Person bedarf.

2.5 Ist die versicherte Person 6 Monate ununterbrochen pflegebedürftig mindestens mit einem Pflegepunkt im Rahmen des Bewertungsmaßstabs (Ziffern 2.6 bis 2.8) gewesen, gilt die Fortdauer dieses Zustandes als Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit. Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen.

2.6 Bewertungsmaßstab für die Einstufung des Pflegefalls ist die Art und der Umfang der erforderlichen täglichen Hilfe durch eine andere Person. Die Bestimmung der Pflegepunkte orientiert sich nicht an den gesetzlichen Vorgaben des SGB XI. Bei der Bewertung wird die nachstehende Punktetabelle zugrunde gelegt:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim

- Fortbewegen im Zimmer 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls – die Unterstützung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- Aufstehen und Zubettgehen 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder in das Bett gelangen kann.

- An- und Auskleiden 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei Benutzung krankengerechter Kleidung – sich nicht ohne Hilfe einer anderen Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße – nicht ohne Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Waschen, Kämmen oder Rasieren 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von einer anderen Person gewaschen, gekämmt oder rasiert werden muss, da sie selbst nicht mehr fähig ist, die dafür erforderlichen Körperbewegungen auszuführen.

- Verrichten der Notdurft 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel verrichten kann oder
- weil der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die durch die Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen ausgeglichen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft keine Pflegebedürftigkeit vor.

2.7 Der Pflegefall wird nach der Anzahl der Punkte eingestuft.

Unabhängig von der Bewertung aufgrund der Punktetabelle zahlen wir 70 % der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente, wenn die versicherte Person wegen einer seelischen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere gefährdet und deshalb täglicher Beaufsichtigung bedarf.

Unabhängig von der Bewertung aufgrund der Punktetabelle zahlen wir 100 % der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente, wenn die versicherte Person dauernd bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seelischen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichtigung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

2.8 Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstufung. Vorübergehende Besserungen bleiben ebenfalls unberücksichtigt. Eine Erkrankung oder Besserung gilt dann nicht als vorübergehend, wenn sie nach 6 Monaten noch anhält.

Berufsunfähigkeit bei Dienstunfähigkeit

2.9 Bei Beamten gilt abweichend von Ziffer 2.1 Folgendes:

Ist die versicherte Person Beamter des öffentlichen Dienstes, so gilt sie als vollständig berufsunfähig, wenn sie - vor Erreichen der gesetzlich vorgesehenen Altersgrenze - aufgrund eines amtsärztlichen Zeugnisses, wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit entlassen bzw. wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wird. Bei Vorliegen der allgemeinen Dienstunfähigkeit in Verbindung mit einer Versetzung in den Ruhestand, verzichten wir auf eine konkrete Verweisung gemäß Ziffer 2.1.

3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

3.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 2.2),
- wie Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffern 3.3 und 3.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem Vertrag zuordnen (Ziffern 3.5 und 3.6),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages nicht garantieren können (Ziffer 3.7) und
- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffern 3.8 und 3.9).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

3.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit

insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrages am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. Rentenversicherungen, Risikolebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen*) zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt?

3.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihr Vertrag ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

3.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird, und setzt die entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt.

Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem Vertrag zu?

3.5 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt.

Da in der Berufsunfähigkeitsversicherung keine oder allenfalls geringfügige Beträge zur Verfügung stehen, um Kapital zu bilden, entstehen auch keine oder nur geringfügige Bewertungsreserven. Dennoch entstehende Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch

- für den Zeitpunkt der Beendigung Ihres Vertrages vor dem Eintritt einer Berufsunfähigkeit,
- für den Beginn einer Rentenzahlung wegen Berufsunfähigkeit sowie
- während einer Rentenzahlung wegen Berufsunfähigkeit jeweils für das Ende eines Versicherungsjahres.

3.6 Bei Beendigung Ihres Vertrages vor dem Eintritt einer Berufsunfähigkeit oder bei Beginn einer Rentenzahlung wegen Berufsunfähigkeit gilt Folgendes:

Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu. Auch während des Rentenbezuges werden wir Sie entsprechend an den Bewertungsreserven beteiligen.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen jeweils als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

3.7 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Todesfallrisikos, des Kapitalmarkts und der Kosten.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

3.8 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

3.9 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages.

4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe Ziffern 13.2, 13.3 und Ziffer 14).

5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, auf welcher Ursache die Berufsunfähigkeit beruht. Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn die Berufsunfähigkeit verursacht ist:

5.1 durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat durch die versicherte Person;

5.2 durch innere Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat;

5.3 durch folgende von der versicherten Person vorgenommene Handlungen:

- absichtliche Herbeiführung von Krankheit,
- absichtliche Herbeiführung von mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls,
- absichtliche Selbstverletzung oder
- versuchte Selbsttötung.

Wir werden jedoch leisten, wenn uns nachgewiesen wird, dass die versicherte Person diese Handlungen in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen hat;

5.4 durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versicherungsnehmer vorsätzlich die Berufsunfähigkeit der versicherten Person herbeigeführt haben;

5.5 durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen derart gefährden, dass zur Abwehr der Gefährdung eine Katastrophenschutzbehörde oder vergleichbare Behörde tätig wurde;

5.6 unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse. Unsere Leistungen sind nicht ausgeschlossen, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegesischen Ereignissen berufsunfähig wird, denen sie während eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war;

5.7 unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu gefährden. Unsere Leistungen sind nicht ausgeschlossen, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegesischen Ereignissen berufsunfähig wird, denen sie während eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

6.1 Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform stellen.

6.2 Soll eine andere Person für den Fall einer Berufsunfähigkeit versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen – zu wahrheitsgemäßer und vollständiger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

6.3 Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

6.4 Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

- vom Vertrag zurücktreten,
- den Vertrag kündigen,
- den Vertrag ändern oder
- den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten können.

Rücktritt

6.5 Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird, können wir vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn weder eine vorsätzliche noch eine grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

6.6 Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgender Voraussetzung trotzdem bestehen: Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorstehend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist.

6.7 Wenn der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben wird, zahlen wir den Rückkaufswert gemäß Ziffer 15.5. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung

6.8 Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

6.9 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

6.10 Wenn wir den Vertrag kündigen, wandelt er sich in einen beitragsfreien Vertrag um (siehe Ziffer 15).

Vertragsänderung

6.11 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten (siehe Ziffern 6.5 Satz 3 und 6.9), werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffern 13.2 und 13.3) Vertragsbestandteil.

6.12 Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsänderung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

- wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder
- wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Vertragsänderung hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

6.13 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

6.14 Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

6.15 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

6.16 Nach Ablauf von 5 Jahren seit Vertragsschluss erlöschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist 10 Jahre.

Anfechtung

6.17 Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrages durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicherten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Ziffer 6.7 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung / Wiederherstellung der Versicherung

6.18 Die Ziffern 6.1 bis 6.17 gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung vorgenommen wird. Die Fristen nach Ziffer 6.16 beginnen mit der Änderung oder Wiederherstellung des Vertrages bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

Erklärungsempfänger

6.19 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur Vertragsänderung sowie zur Anfechtung üben wir durch eine schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber abgeben. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins als bevollmächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzunehmen.

7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

7.1 Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, müssen uns auf Kosten des Anspruchserhebenden folgende Auskünfte, die zur Feststellung unserer Leistungspflicht erforderlich sind, gegeben und Nachweise vorgelegt werden:

7.1.1 ein Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten Person;

7.1.2 eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufsunfähigkeit;

7.1.3 ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegenwärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens der versicherten Person sowie über den Grad der Berufsunfähigkeit oder über die Pflegepunkte;

7.1.4 eine Beschreibung des zuletzt ausgeübten Berufs der versicherten Person, deren Stellung und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit sowie über danach eingetretene Veränderungen;

7.1.5 Angaben über Einkommen aus beruflicher Tätigkeit;

7.1.6 bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit zusätzlich eine Bescheinigung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, über Art und Umfang der Pflege;

7.1.7 eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Krankenanstalten, Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen, bei denen die versicherte Person in Behandlung war, ist oder – sofern bekannt – sein wird;
- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungsträger oder sonstiger Versorgungsträger, bei denen die versicherte Person ebenfalls Leistungen wegen Berufsunfähigkeit geltend machen könnte;
- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber der versicherten Person.

Darüber hinaus können wir verlangen, dass uns die Auskunft nach Ziffer 18 vorgelegt wird.

7.2 Wir können außerdem auf unsere Kosten weitere ärztliche Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige Nachweise – auch über die wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre Veränderungen – verlangen, insbesondere zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen.

7.3 Wird eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente wegen einer höheren Anzahl an Pflegepunkten verlangt, gelten die Ziffern 7.1 und 7.2 sinngemäß.

7.4 Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des

Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn Sie eine der genannten Pflichten nicht erfüllen, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

7.5 Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums trägt die empfangsberechtigte Person die damit verbundene Gefahr.

8 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?

8.1 Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns beigezogenen Unterlagen erklären wir in Textform (*z. B. Papierform oder E-Mail*), ob und in welchem Umfang wir eine Leistungspflicht anerkennen.

8.2 Wir können unsere Leistungspflicht einmalig zeitlich befristet anerkennen, wenn hierfür ein sachlicher Grund besteht, den wir Ihnen mitteilen werden. Bis zum Ablauf der Frist ist dieses Anerkenntnis für uns bindend.

9 Was gilt nach Anerkennung der Berufsunfähigkeit?

Nachprüfung

9.1 Wenn wir unsere Leistungspflicht unbefristet anerkannt haben oder sie gerichtlich festgestellt worden ist, sind wir berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit oder die Pflegepunkte nachzuprüfen. Dabei können wir erneut prüfen, ob die versicherte Person eine andere Tätigkeit im Sinne von Ziffer 2 ausübt, wobei neu erworbene berufliche Fähigkeiten zu berücksichtigen sind.

9.2 Zur Nachprüfung können wir jederzeit sachdienliche Auskünfte anfordern und einmal jährlich verlangen, dass sich die versicherte Person durch von uns beauftragte Ärzte umfassend untersuchen lässt. Hierbei anfallende Kosten sind von uns zu tragen. Die Bestimmungen der Ziffern 7.2 und 7.3 gelten entsprechend.

Mitteilungspflicht

9.3 Sie müssen uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen, wenn sich die Berufsunfähigkeit oder die Pflegebedürftigkeit mindern oder wegfallen oder eine berufliche Tätigkeit wieder aufgenommen wird bzw. sich ändert.

Leistungsfreiheit

9.4 Wir sind leistungsfrei, wenn wir feststellen, dass die in Ziffer 1 und Ziffer 2 genannten Voraussetzungen der Leistungspflicht entfallen sind und wir Ihnen diese Veränderung in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) darlegen. Unsere Leistungen können wir mit Ablauf des dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen einstellen. Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie auch die Beiträge wieder zahlen.

9.5 Liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor und hat sich die Art des Pflegefalls geändert oder sein Umfang gemindert, setzen wir unsere Leistungen herab oder stellen sie ein. Ziffer 9.4 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend, wenn wir unsere Leistungen einstellen.

10 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten im Rahmen der Nachprüfung?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach Ziffer 9 von Ihnen, der versicherten Person oder dem Ansprucherhebenden vorsätzlich nicht erfüllt wird, leisten wir nicht. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir durch gesonderte Mitteilung in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.

Weisen Sie nach, dass die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig verletzt worden ist, bleibt unsere Leistungspflicht bestehen. Die Ansprüche bleiben auch bestehen, soweit Sie uns nachweisen, dass die Verletzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist. Das gilt nicht, wenn die Mitwirkungspflicht arglistig verletzt wird.

Wenn die Mitwirkungspflicht später erfüllt wird, sind wir ab Beginn des laufenden Monats nach Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung verpflichtet.

11 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

11.1 Wir können Ihnen den Versicherungsschein in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) übermitteln. Stellen wir diesen als Dokument in Papierform aus, dann liegt eine Urkunde vor. Sie können die Ausstellung als Urkunde verlangen.

11.2 Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nachweist.

12 Wer erhält die Leistung?

12.1 Als unser Versicherungsnehmer können Sie bestimmen, wer die Leistung erhält. Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an die versicherte Person.

Bezugsberechtigung

12.2 Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine andere Person benennen, die die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtigter).

Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, erwirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles. Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles jederzeit widerrufen. Wenn wir Renten zahlen, tritt mit jeder Fälligkeit einer Rente ein eigener Versicherungsfall ein.

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert werden.

Abtretung und Verpfändung

12.3 Sie können das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles grundsätzlich ganz oder teilweise an Dritte abtreten und verpfänden, soweit derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

Anzeige

12.4 Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (Ziffer 12.2) sowie die Abtretung und die Verpfändung (Ziffer 12.3) sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als unser Versicherungsnehmer. Es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits zuvor Verfügungen (**z. B. unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Verpfändung**) getroffen haben.

13 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

13.1 Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Vereinbarung in einem Betrag (Einmalbeitrag), monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen.

13.2 Den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) nach Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

13.3 Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (Ziffer 13.2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und
- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

13.4 Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen.

13.5 Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

14 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Erster Beitrag oder Einmalbeitrag

14.1 Wenn Sie den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können wir von Ihnen die Kosten für ärztliche Untersuchungen im Rahmen einer Gesundheitsprüfung verlangen. Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

14.2 Ist der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

14.3 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wochen betragen.

14.4 Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

14.5 Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen.

14.6 Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
- wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraumes, wird die Kündigung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz.

15 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen?

Kündigung

15.1 Wenn Sie laufende Beiträge, also keinen Einmalbeitrag zahlen, können Sie Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 13.2 Satz 3) in Schriftform (d. h. durch ein eigenhändig unterschriebenes Schriftstück) kündigen. Nach dem Beginn der Zahlung von Renten wegen Berufsunfähigkeit können Sie nicht mehr kündigen.

15.2 Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen, wenn die verbleibende Berufsunfähigkeitsrente mindestens 50 € monatlich beträgt. Ist diese Rente niedriger, hat das zur Folge, dass Ihre Teilkündigung unwirksam ist. Wenn Sie in diesem Fall Ihren Vertrag beenden wollen, müssen Sie diesen also ganz kündigen.

Keine Beitragsrückzahlung

15.3 Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

16 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?

16.1 Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten sowie übrige Kosten.

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen für den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Vertriebskosten die Kosten für die Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwendungen. Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere die Kosten für die laufende Verwaltung.

16.2 Wir wenden auf Ihren Vertrag das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung an. Dies bedeutet, dass wir die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten heranziehen. Dies gilt jedoch nicht für den Teil der ersten Beiträge, der für Leistungen im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebes in der jeweiligen Versicherungsperiode und aufgrund von gesetzlichen Regelungen für die Bildung einer Deckungsrückstellung bestimmt ist. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

16.3 Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden über die gesamte Beitragszahlungsdauer verteilt, die übrigen Kosten über die gesamte

Vertragslaufzeit.

17 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

17.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (**z. B. Setzen einer Zahlungsfrist**) mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Vertrag für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

17.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Ziffer 17.1 entsprechend.

18 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

18.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

18.2 Notwendige Informationen im Sinne von Ziffer 18.1 sind beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder die ausländische Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburtsort und der

Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie den Kundeneinformationen entnehmen.

18.3 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

18.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Ziffern 18.1 und 18.2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben.

19 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

19.1 In folgenden Fällen stellen wir Ihnen pauschal zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung:

Dienstleistung:	Höhe der Gebühr:
Vom Zahlungspflichtigen zu vertretende fehlgeschlagene Lastschriftabbuchung	10,00 €
Mahngebühr nach § 38 VVG	7,50 €
Adressen-Recherche aufgrund nicht angezeigter Anschriftenänderung	15,00 €
Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines	20,00 €
Bestätigung einer Abtretung oder Verpfändung an den Abtretungsempfänger	20,00 €

Der Zinssatz für Verzugszinsen richtet sich nach der Situation am Kapitalmarkt. Er liegt jedoch höchstens 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Nicht gezahlte Gebühren, Kosten und Verzugszinsen verrechnen wir mit dem Deckungskapital bzw. stellen diese gesondert in Rechnung.

19.2 Wir haben uns bei der Bemessung der Pauschalen an dem bei uns regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemessung zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern Sie uns

nachweisen, dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

20 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

21 Wo ist der Gerichtsstand?

21.1 Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die für den Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

21.2 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

21.3 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes in das Ausland, sind für Klagen aus dem Vertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

22 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

22.1 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsmann

22.2 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:
Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632 • 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsbundsmann.de

Internet: www.versicherungsbundsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

22.3 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (*z. B. über eine Webseite oder per E-Mail*) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsbundsmann weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

22.4 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

22.5 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

22.6 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Wie Sie uns erreichen, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

Allgemeine Bedingungen für die Berufsunfähigkeitsversicherung

Allgemeine Bedingungen für die Grundfähigkeitenversicherung

Leistung

- 1 Welche Leistung erbringen wir?
- 2 Wann liegt der Verlust einer Grundfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit im Sinne dieser Bedingungen vor?
- 3 Wann liegt eine schwere psychische Erkrankung im Sinne dieser Bedingungen vor?
- 4 Wann liegt eine schwere Krankheit im Sinne dieser Bedingungen vor?
- 5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
- 6 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Vorvertragliche und laufende Anzeigepflichten und Mitwirkungspflichten bei Eintritt eines Leistungsfalls

- 7 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat Ihre Verletzung?
- 8 Was ist zu beachten, wenn Leistungen verlangt werden?
- 9 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten?

Nachprüfung der Leistungspflicht

- 10 Was gilt für die Nachprüfung des Verlusts einer Grundfähigkeit, der Pflegebedürftigkeit oder einer schweren psychischen Erkrankung?
- 11 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?

Überschussbeteiligung

- 12 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

Kosten

- 13 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?
- 14 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

Änderungen des Vertrages bzw. der Beiträge

- 15 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen?
- 16 Was gilt bei Beitragsfreistellung und welche weiteren Möglichkeiten haben Sie bei Zahlungsschwierigkeiten?
- 17 Was gilt für die dynamische Erhöhung Ihrer Versicherung?

- 18 Wann können Sie Ihre versicherten Leistungen erhöhen?
- 19 Wann können Sie den versicherten Umfang Ihrer Leistungen ändern?
- 20 Wann können Sie Ihre Vertragsdauer verlängern?

Sonstige Vertragsbestimmungen

- 21 Wer erhält die Versicherungsleistung?
- 22 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
- 23 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?
- 24 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
- 25 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?
- 26 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
- 27 Wo ist der Gerichtsstand?
- 28 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

Die Grundfähigkeitenversicherung ist eine Versicherung mit Schutz im Fall des Verlusts von Grundfähigkeiten.

Grundfähigkeiten sind wichtige Fähigkeiten für alltägliche Tätigkeiten. Neben dem Sehen, Sprechen und Hören gehören dazu auch Fähigkeiten wie **z. B. das Heben und Tragen von Gegenständen**. Sie können auch einen Schutz für den Eintritt schwerer psychischer Erkrankungen und für den Eintritt schwerer Krankheiten in Ihren Vertrag einschließen. Alle wichtigen Informationen zu Ihrer Versicherung finden Sie auf den nächsten Seiten.

Beachten Sie bitte auch: In diesen Versicherungsbedingungen beschreiben wir Ihnen unsere Leistungen und wie diese geregelt sind. Ihr Vertrag muss nicht alle Leistungen umfassen. Welche Leistungen Sie mit uns vereinbart haben, finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

In diesen Bedingungen beschreiben wir unter anderem Grundfähigkeiten, Pflegebedürftigkeit, schwere psychische Erkrankungen und schwere Krankheiten. Dabei sind diese Begriffe immer so zu verstehen, wie wir sie in diesen Bedingungen definieren. Mehr dazu finden Sie in Ziffer 2 – 4.

Noch ein Hinweis für Sie: Wir unterscheiden die **versicherte Person** und den **Versicherungsnehmer** voneinander. Sie sind Versicherungsnehmer, wenn Sie den Vertrag abgeschlossen haben. Wenn Sie sich selbst versichert haben, sind Sie gleichzeitig auch die versicherte Person. Sie können auch eine andere Person versichert haben. Dann sind Sie Versicherungsnehmer, und die Person, für die Sie diesen Vertrag abgeschlossen haben, ist die versicherte Person.

1 Welche Leistungen erbringen wir?

1.1 Den Umfang des Versicherungsschutzes vereinbaren Sie mit uns bei Vertragsabschluss. Sie können den Umfang im Verlauf des Vertrags auch ändern, indem Sie eine Wechseloption nach Ziffer 19 ausüben. Der Versicherungsschutz kann diese Leistungen beinhalten:

- Schutz bei Verlust einer Grundfähigkeit in den Grundfähigkeitenpaketen „Basis“, „Plus“ und „Premium“,
- Schutz bei Pflegebedürftigkeit,
- Schutz bei Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung,
- Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit.

Welchen Schutz Sie mit uns vereinbart haben, finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Wie wir den Verlust einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit, schwere psychische Erkrankungen und schwere Krankheiten im Sinne dieser Bedingungen definieren, finden Sie in Ziffer 2 - 4.

1.2 Die Leistungen aus dem **Schutz bei Verlust einer Grundfähigkeit** erhalten Sie, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind:

- Die versicherte Person verliert innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer voraussichtlich dauerhaft eine Grundfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen. Wann dies der Fall ist und was in diesem Zusammenhang „dauerhaft“ bedeutet, beschreiben wir in Ziffer 2.1 und Ziffer 2.2.
- Die verlorene Grundfähigkeit ist in dem Grundfähigkeitenpaket „Basis“, „Plus“ oder „Premium“ enthalten, das Sie mit uns vereinbart haben. Näheres zu den Grundfähigkeitenpaketen „Basis“, „Plus“ und „Premium“ finden Sie in Ziffer 1.6 bis Ziffer 1.8 und in Ziffer 2.2. Welches Grundfähigkeitenpaket Sie mit uns vereinbart haben, finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

In diesem Fall erbringen wir folgende Leistungen:

1.2.1 Wir befreien Sie von der Pflicht zur Beitragszahlung für die Grundfähigkeitsversicherung, d.h., Sie müssen keine Beiträge mehr zahlen. Dies gilt ab dem nächsten Fälligkeitstermin für eine Beitragszahlung nach dem Zeitpunkt, ab dem die versicherte Person die Grundfähigkeit verloren hat.

1.2.2 Wir zahlen Ihnen die vereinbarte monatliche, vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Rente.

Sie erhalten die genannten Leistungen unabhängig vom gewählten Grundfähigkeitenpaket auch, wenn

- die versicherte Person innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer pflegebedürftig im Sinne dieser Bedingungen wird (**Schutz bei Pflegebedürftigkeit**). Was wir unter Pflegebedürftigkeit im Sinne dieser Bedingungen verstehen, beschreiben wir in Ziffer 2.3.

Haben Sie den **Schutz bei Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung** mit uns vereinbart, so erhalten Sie die genannten Leistungen ebenfalls, wenn

- bei der versicherten Person innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer eine schwere psychische Erkrankung im Sinne dieser Bedingungen eintritt. Was wir unter einer schweren psychischen Erkrankung im Sinne dieser Bedingungen verstehen, beschreiben wir in Ziffer 3. Ob Sie den Schutz mit uns vereinbart haben, finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.
- Die Zahlweise der Rente finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Die Rente zahlen wir immer zu Beginn einer Rentenzahlungsperiode. Eine Rentenzahlungsperiode ist bei jährlicher Rentenzahlweise der Zeitraum zwischen 2 aufeinanderfolgenden Stammtagen. Bei halbjährlicher, vierteljährlicher oder monatlicher Zahlweise unterteilen wir diesen Zeitraum in halbe oder Vierteljahre oder in Monate. Beginnt die Zahlung der Rente an einem Termin, der nicht Beginn einer Rentenzahlungsperiode ist, so zahlen wir die erste Rente anteilig für den Rest dieser Rentenzahlungsperiode.

Liegt der Verlust der Grundfähigkeit nicht mehr vor, stellen wir die genannten Leistungen ein. Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie auch wieder Beiträge zahlen. Dasselbe gilt, wenn keine Pflegebedürftigkeit oder keine schwere psychische Erkrankung mehr vorliegt.

Bitte beachten Sie: Die Leistungen aus dem Schutz bei Verlust einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit und schwerer psychischer Erkrankung erhalten Sie höchstens bis zum Ende der verbleibenden Leistungsdauer. Die Versicherungs- und Leistungsdauer finden Sie im Versicherungsschein.

Näheres dazu, wie lange wir die Leistungen zahlen, finden Sie in Ziffer 1.11.

1.3 Die unter Ziffer 2.2 beschriebene Rentenleistung zahlen wir nicht mehrfach, sondern immer nur wegen einer Ursache. Das Vorliegen mehrerer Ursachen erhöht nicht die versicherte Leistung. Sie erhalten also aus dem Schutz bei Verlust einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit und/oder schwerer psychischer Erkrankung insgesamt nur einmal die versicherte

Rentenleistung. Das gilt auch für den Fall, dass der Verlust mehrerer Grundfähigkeiten vorliegt.

1.4 Die Leistungen aus dem **Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit** erhalten Sie, wenn

- bei der versicherten Person innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer eine schwere Krankheit im Sinne dieser Bedingungen eintritt und
- Sie den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit mit uns vereinbart haben.

Was wir unter einer schweren Krankheit im Sinne dieser Bedingungen verstehen, beschreiben wir in Ziffer 4. Ob Sie den Schutz mit uns vereinbart haben, finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

In diesem Fall zahlen wir Ihnen eine einmalige Leistung in Höhe der garantierten versicherten Rente des Schutzes bei Verlust einer Grundfähigkeit für ein Jahr. Sollten Sie mit uns den Sofortbonus als Art der Überschussverwendung vereinbart haben, zahlen wir Ihnen zusätzlich einen entsprechenden Sofortbonus. Näheres dazu finden Sie in Ziffer 12.3.1.

Nachdem wir diese einmalige Leistung gezahlt haben, endet der Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit. Er kann auch nicht erneut eingeschlossen werden. Wir zahlen die Leistung aus dem Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit somit nur einmalig innerhalb der Vertragsdauer Ihrer Grundfähigkeitsversicherung.

1.5 Aus dem Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit haben Sie erst 14 Tage nach der ärztlichen Diagnose Anspruch auf die Leistung. Wenn die versicherte Person innerhalb dieser 14 Tage verstirbt, haben Sie keinen Anspruch auf die Leistung.

1.6 Falls Sie das Grundfähigkeitenpaket „**Basis**“ mit uns vereinbart haben, erhalten Sie Leistungen, wenn die versicherte Person eine dieser Grundfähigkeiten voraussichtlich dauerhaft verliert:

- Sehen
- Hören
- Sprechen
- Gehen
- Treppen steigen
- Stehen
- Knien/Bücken

- Heben/Tragen
- Intellekt
- eigenverantwortliches Handeln.

Was wir genau unter diesen Grundfähigkeiten verstehen, beschreiben wir in Ziffer 2.2.1 bis Ziffer 2.2.10.

1.7 Falls Sie das Grundfähigkeitenpaket „**Plus**“ mit uns vereinbart haben, sind alle Grundfähigkeiten des Grundfähigkeitenpakets „Basis“ versichert. Zusätzlich erhalten Sie Leistungen, wenn die versicherte Person eine dieser Grundfähigkeiten voraussichtlich dauerhaft verliert:

- Armgebrauch
- Händegebrauch
- Sitzen
- Gleichgewichtssinn.

Was wir genau unter diesen Grundfähigkeiten verstehen, beschreiben wir in Ziffer 2.2.11 bis Ziffer 2.2.14.

1.8 Falls Sie das Grundfähigkeitenpaket „**Premium**“ mit uns vereinbart haben, sind alle Grundfähigkeiten der Grundfähigkeitenpakete „Basis“ und „Plus“ versichert. Zusätzlich erhalten Sie Leistungen, wenn die versicherte Person eine dieser Grundfähigkeiten voraussichtlich dauerhaft verliert:

- Schreiben
- Tippen
- Bildschirmtätigkeit
- Autofahren
- Mobilität.

Was wir genau unter diesen Grundfähigkeiten verstehen, beschreiben wir in Ziffer 2.2.15 bis Ziffer 2.2.19.

1.9 Für den Schutz bei Verlust einer Grundfähigkeit, den Schutz bei Pflegebedürftigkeit und den Schutz bei Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung gilt:

Bis wir entschieden haben, ob wir Ihren Antrag auf Leistung anerkennen, stunden wir Ihre Beiträge zinslos. Das bedeutet, Sie müssen zunächst keine Beiträge zahlen. Wenn wir die Leistung nicht anerkennen, müssen Sie die gestundeten Beiträge nachzahlen. Falls Sie den Betrag nicht auf einmal bezahlen möchten, können wir auch vereinbaren, dass Sie ihn in Raten über

maximal 24 Monate bezahlen. Sie können die Raten monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich zahlen. Wenn auch dies für Sie schwierig ist, sprechen Sie uns bitte an. Unter Umständen gibt es weitere Möglichkeiten, Ihnen die Nachzahlung der gestundeten Beiträge zu erleichtern. Dazu gehört auch die Möglichkeit, dass wir die gestundeten Beiträge durch eine Änderung Ihres Vertrages verrechnen. In diesem Fall müssen Sie die Beiträge nicht nachzahlen. Dabei erhöhen wir nach Rücksprache mit Ihnen entweder Ihren künftig zu zahlenden Beitrag oder wir setzen die versicherten Leistungen herab. Die herabgesetzten Leistungen dürfen jedoch die beitragsfreien Mindestsummen nicht unterschreiten. Über die Auswirkungen der Vertragsänderung informieren wir Sie gerne.

1.10 Für

- den Schutz bei Verlust einer Grundfähigkeit,
- den Schutz bei Pflegebedürftigkeit und
- den Schutz bei Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung

haben Sie ab diesem Zeitpunkt Anspruch auf die Leistungen:

- Der Monat, nachdem der Verlust der Grundfähigkeit, die Pflegebedürftigkeit bzw. die schwere psychische Erkrankung eingetreten ist.
- Frühestens aber zum Beginn des jeweiligen Schutzes. Dies gilt insbesondere, wenn Sie weitere Grundfähigkeiten oder den Schutz bei Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung erst nach Vertragsbeginn mit uns vereinbaren.

Wir leisten auch rückwirkend. Wir zahlen die Leistungen für die Zeit, für die Sie den Verlust der Grundfähigkeit, die Pflegebedürftigkeit oder die schwere psychische Erkrankung nachweisen. Voraussetzung ist, dass Sie uns den jeweiligen Versicherungsfall in Textform melden.

Auch bei rückwirkenden Leistungen gilt, dass wir keine gleichzeitigen Leistungen wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder schwerer psychischer Erkrankung zahlen.

1.11 Die Zahlung der Rente wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder schwerer psychischer Erkrankung beenden wir in diesen Fällen:

- Die Leistungsdauer ist abgelaufen.
- Die versicherte Person ist verstorben.

Außerdem beenden wir unsere Leistungen, wenn die versicherte Person die Voraussetzungen aus Ziffer 1.2 nicht mehr erfüllt. Das bedeutet:

- Die versicherte Person erhielt Leistungen wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit und der Verlust der Grundfähigkeit liegt nicht mehr vor oder
- die versicherte Person erhielt Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit und es besteht nun keine Pflegebedürftigkeit mehr oder
- die versicherte Person erhielt Leistungen wegen einer schweren psychischen Erkrankung und es liegt nun keine schwere psychische Erkrankung mehr vor.

In den 3 zuvor genannten Fällen müssen Sie dann auch wieder Beiträge zahlen. Näheres dazu, wie wir unsere Leistung bei einer Nachprüfung unserer Leistungspflicht einstellen, finden Sie in Ziffer 10.

Wenn bei der versicherten Person wegen der ursprünglichen Ursache erneut ein Verlust derselben Grundfähigkeit vorliegt, leisten wir wieder bis zum Ende der Leistungsdauer. Das ist selbst dann der Fall, wenn die Versicherungsdauer bereits abgelaufen ist. Dies gilt entsprechend für die Leistung bei Pflegebedürftigkeit und die Leistung bei Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung.

1.12 Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten Leistungen erhalten Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteiligung (siehe Ziffer 12).

1.13 Der Versicherungsschutz aus der Grundfähigkeitsversicherung besteht weltweit.

1.14 Wenn Sie Fragen zu Ihrem Vertrag haben, helfen wir Ihnen gerne. Wir beantworten außerdem gerne Fragen

- zum Umfang Ihres Versicherungsschutzes,
- zu den eingeschlossenen Zusatzleistungen sowie
- zu möglichen Optionen.

Wenn Sie eine Leistung beantragen, geben wir Ihnen auf Wunsch Auskunft,

- wie Sie eine Leistung beantragen,
- welche Unterlagen Sie uns einreichen müssen und
- wie Sie den Verlust einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit, eine schwere psychische Erkrankung oder eine schwere Krankheit nachweisen können.

2 Wann liegt der Verlust einer Grundfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit im Sinne dieser Bedingungen vor?

Ihr Schutz bei Verlust einer Grundfähigkeit hängt davon ab, welches Grundfähigkeitenpaket Sie mit uns vereinbart haben. Die Information hierüber finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Im Folgenden beschreiben wir die versicherten Grundfähigkeiten der Pakete „Basis“, „Plus“ und „Premium“. Außerdem definieren wir für die einzelnen Grundfähigkeiten, wann ein Verlust vorliegt und wir somit leisten.

2.1 Grundsätzliches, das für alle versicherten Grundfähigkeiten gilt:

2.1.1 Wir leisten, wenn der Verlust einer versicherten Grundfähigkeit innerhalb der Versicherungsdauer voraussichtlich dauerhaft eintritt. Was wir unter dem Verlust einer Grundfähigkeit verstehen, beschreiben wir in Ziffer 2.2. Der Verlust ist voraussichtlich dauerhaft, wenn gilt:

- Der Verlust der versicherten Grundfähigkeit besteht voraussichtlich länger als 12 Monate ununterbrochen.

Wenn Sie das Grundfähigkeitenpaket „Plus“ oder „Premium“ mit uns vereinbart haben, gilt abweichend:

Der Verlust der versicherten Grundfähigkeit besteht voraussichtlich länger als 6 Monate ununterbrochen.

Außerdem müssen sämtliche dieser Bedingungen erfüllt sein:

- Der Beginn des genannten Zeitraums liegt innerhalb der Versicherungsdauer Ihrer Grundfähigkeitsversicherung.
- Die versicherte Grundfähigkeit geht wegen einer körperlichen Ursache verloren. Dazu zählen auch organische und neurologische Erkrankungen.
- Wenn Sie
 - Ihren Versicherungsschutz nachträglich um eine Grundfähigkeit erweitern und
 - danach eine Leistung wegen des Verlusts der neu hinzugekommenen Grundfähigkeit beantragen, gilt außerdem:
 - Der Verlust der Grundfähigkeit darf erst nach der Erweiterung des Versicherungsschutzes eingetreten sein. Genaueres dazu finden Sie in Ziffer 6.
- Wenn Sie

- Ihren Versicherungsschutz nachträglich vom Grundfähigkeitenpaket „Basis“ auf „Plus“ oder „Premium“ erweitern und
- der Verlust einer im Grundfähigkeitenpaket „Basis“ versicherten Grundfähigkeit vor der Erweiterung des Versicherungsschutzes eintritt, gilt zudem:
- Der Verlust dieser Grundfähigkeit ist weiterhin nur dann voraussichtlich dauerhaft, wenn er voraussichtlich länger als 12 Monate ununterbrochen besteht. Genaueres dazu finden Sie in Ziffer 6 und Ziffer 20.

2.1.2 Wir leisten auch, wenn sämtliche dieser Bedingungen erfüllt sind:

- Der Verlust der versicherten Grundfähigkeit liegt bereits seit 12 Monaten ununterbrochen vor. Wenn Sie das Grundfähigkeitenpaket „Plus“ oder „Premium“ mit uns vereinbart haben, gilt abweichend: Der Verlust der versicherten Grundfähigkeit liegt bereits seit 6 Monaten ununterbrochen vor.
- Der Beginn dieses Zeitraums liegt dabei innerhalb der Versicherungsdauer Ihrer Grundfähigkeitsversicherung. Insbesondere liegt auch der Beginn des Verlusts der Grundfähigkeit innerhalb der Versicherungsdauer.
- Der Verlust der Grundfähigkeit dauert weiterhin an.
- Die versicherte Grundfähigkeit ging wegen einer körperlichen Ursache verloren. Dazu zählen auch organische und neurologische Erkrankungen.
- Wenn Sie
 - Ihren Versicherungsschutz nachträglich um eine Grundfähigkeit erweitern und
 - danach eine Leistung wegen des Verlusts der neu hinzugekommenen Grundfähigkeit beantragen, gilt außerdem:
 - Der Beginn des genannten Zeitraums muss nach dem Zeitpunkt der Erweiterung des Versicherungsschutzes liegen. Insbesondere muss auch der Beginn des Verlusts der Grundfähigkeit nach diesem Zeitpunkt liegen. Genaueres dazu finden Sie in Ziffer 6.
- Wenn Sie

- Ihren Versicherungsschutz nachträglich vom Grundfähigkeitenpaket „Basis“ auf „Plus“ oder „Premium“ erweitern, und
- der Verlust einer im Grundfähigkeitenpaket „Basis“ versicherten Grundfähigkeit vor der Erweiterung des Versicherungsschutzes eintritt, gilt zudem:
- Der Verlust dieser Grundfähigkeit muss weiterhin seit bereits 12 Monaten ununterbrochen vorliegen. Genaueres dazu finden Sie in Ziffer 6 und Ziffer 20.

In diesem Fall gilt die Grundfähigkeit ab Beginn dieses Zeitraums als voraussichtlich dauerhaft verloren. Wir leisten dann rückwirkend mit Ablauf des Monats, in dem der Zeitraum von 6 oder 12 Monaten begonnen hat. Auch bei späterer Meldung leisten wir rückwirkend für die nachgewiesene Zeit des Verlusts der Grundfähigkeit.

2.1.3 Bei folgenden Grundfähigkeiten leisten wir auch dann, wenn der Verlust der Grundfähigkeit auf einer psychischen Beeinträchtigung beruht:

- Intellekt (siehe Ziffer 2.2.9),
- eigenverantwortliches Handeln (siehe Ziffer 2.2.10).

2.1.4 Um eine Leistung wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit zu erhalten, müssen Sie den Verlust der Grundfähigkeit durch ärztliche Befunde belegen. Dazu müssen Sie uns folgende Nachweise durch nachvollziehbare Bescheinigungen vorlegen:

- Ein Nachweis eines Facharztes der jeweiligen Fachrichtung über den Verlust der Grundfähigkeit.
- Durch denselben Facharzt erstellte Befundberichte, welche die Ursachen und Veränderungen aufzeigen, die zum Verlust der Grundfähigkeit führen.

Für die Untersuchungen und Befunde muss gelten: Es wurden der aktuelle medizinische Wissensstand sowie jeweils gängige und anerkannte Testverfahren berücksichtigt.

Näheres zu den genauen Nachweisen bei den einzelnen Grundfähigkeiten beschreiben wir in Ziffer 2.2.

2.1.5 Schwerer Unfall im Grundfähigkeitenpaket „Premium“

Wenn Sie das Grundfähigkeitenpaket „Premium“ mit uns vereinbart haben, leisten wir außerdem bei einem schweren Unfall, der wie folgt definiert ist:

Ein schwerer Unfall führt zu einer der unten aufgeführten Beeinträchtigungen durch einen Unfall. Ein schwerer Unfall muss der Definition eines Unfalls entsprechen. Das bedeutet, dass die Gesundheitsschädigung durch ein plötzlich von außen auf den Körper der versicherten Person einwirkendes Ereignis entsteht.

Ein Unfall ist schwer, wenn mindestens einer der folgenden Fälle 2.1.5.1 bis 2.1.5.3 zutrifft. Dabei müssen im jeweiligen Fall alle Voraussetzungen erfüllt sein:

2.1.5.1 Vollständiger und voraussichtlich permanenter Verlust der Gebrauchsfähigkeit mindestens eines Arms oder eines Beins oberhalb des Hand- oder Fußgelenks.

2.1.5.2 Schwere Kopfverletzung mit irreversibler Hirnschädigung und voraussichtlich permanenten neurologischen Ausfällen. Diese müssen mit neurologischen Methoden nachgewiesen werden.

2.1.5.3 Tiefe Bewusstlosigkeit von mindestens 96 Stunden ohne jegliche Reaktion auf äußere Reize oder innere Bedürfnisse. Wurde der Zustand als künstliches Koma im Rahmen der medizinischen Behandlung herbeigeführt oder kommt durch Verlängerung eines komatösen Zustands aus therapeutischen Gründen zustande, gilt: Die Dauer dieses Zustands muss abweichend mindestens eine Woche betragen.

Die Diagnose muss durch einen Arzt für Neurologie oder Chirurgie nachgewiesen werden.

Liegt ein schwerer Unfall vor, erkennen wir unsere Leistungspflicht wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit an.

Wie in Ziffer 10 beschrieben, dürfen wir im weiteren Verlauf das Vorliegen des Verlusts einer Grundfähigkeit der versicherten Person nachprüfen. Liegt kein Verlust einer Grundfähigkeit (siehe Ziffer 2.2) und keine Pflegebedürftigkeit (siehe Ziffer 2.3) vor, stellen wir unsere Leistung ein. Dies gilt insbesondere, wenn wir wegen eines schweren Unfalls im Zusammenhang mit einem Koma leisten. Sobald die versicherte Person aus dem Koma erwacht, prüfen wir, ob weiterhin eine Leistungspflicht vorliegt.

Wichtig: Wenn Sie Ihren Versicherungsschutz nachträglich auf das Grundfähigkeitenpaket „Premium“ erweitern, so gilt:

- Der schwere Unfall muss sich nach dem Zeitpunkt der Erweiterung des Versicherungsschutzes ereignet haben.

2.2 Versicherte Grundfähigkeiten der einzelnen Pakete

Versicherte Grundfähigkeiten bei den Paketen „Basis“, „Plus“ und „Premium“

2.2.1 Sehen – Verlust der Sehfähigkeit

Ein Verlust der Sehfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr sehen kann.

Das bedeutet:

- Je Auge verbleibt eine Sehschärfe von höchstens 3/60 (0,05), oder
- das Gesichtsfeld je Auge beträgt höchstens 15 Grad vom Zentrum in alle Richtungen.

Sie müssen die jeweilige Einschränkung durch Befundberichte eines Augenfacharztes belegen. Ein Verlust der Sehfähigkeit liegt nicht vor, wenn gilt: Diese Einschränkungen können durch die Verwendung einer Sehhilfe vermieden werden. Sehhilfen können z. B. eine Brille oder Kontaktlinsen sein.

2.2.2 Hören – Verlust der Hörfähigkeit

Ein Verlust der Hörfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr hören kann.

Das bedeutet:

- Je Ohr besteht nur noch ein Hörvermögen von höchstens 20 %.

Sie müssen die Einschränkung durch Messung mittels Tonaudiogramm belegen. Die Messung muss ein Hals-Nasen-Ohren-Facharzt durchgeführt haben.

Ein Verlust der Hörfähigkeit liegt nicht vor, wenn gilt: Diese Einschränkung kann durch die Verwendung geeigneter Hilfsmittel vermieden werden. Ein Hilfsmittel kann z. B. ein Hörgerät sein.

2.2.3 Sprechen – Verlust des Sprechvermögens

Ein Verlust des Sprechvermögens liegt vor, wenn sich die versicherte Person in ihrem sozialen Umfeld gegenüber einem unbeteiligten Dritten nicht mehr verbal verständlich machen kann.

Das bedeutet:

- Die versicherte Person kann keine verständlichen Worte mehr formen und aussprechen oder
- die gesprochenen Worte ergeben keinen Sinn mehr (sogenannte Wernicke-Aphasie).

Der Verlust muss nach erfolgtem Spracherwerb eintreten und auf einer körperlichen Ursache beruhen. Sie müssen die Einschränkung belegen, indem ein Facharzt die Einschränkung durch wissenschaftlich anerkannte Testverfahren bestätigt. Ein solches Testverfahren ist z. B. der Aachener Aphasie-Test.

2.2.4 Gehen – Verlust der Fähigkeit des Gehens

Ein Verlust der Fähigkeit des Gehens liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr gehen kann.

Das bedeutet:

- Die versicherte Person kann keine Entfernung von 400 Meter über einen festen, ebenen Boden gehend zurücklegen,
- ohne sich abzustützen oder zu setzen.

Sie müssen die Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

Ein Verlust der Fähigkeit des Gehens liegt nicht vor, wenn gilt: Diese Einschränkung kann durch die Verwendung zumutbarer Hilfsmittel vermieden werden. Hilfsmittel können z. B. ein Gehstock oder eine Prothese sein. Nicht zu den Hilfsmitteln zählen jedoch Unterarmstützen und Rollatoren.

2.2.5 Treppen steigen – Verlust der Fähigkeit des Treppensteigens

Ein Verlust der Fähigkeit des Treppensteigens liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr Treppen steigen kann.

Das bedeutet:

- Die versicherte Person kann keine (baurechtlich nach DIN 18065 zulässige) Treppe mit 12 Stufen gleichen Abstands von normaler Stufenhöhe (ca. 20 cm) hinauf- und hinabsteigen,
- ohne eine Pause von mindestens einer Minute machen zu müssen.

Sie müssen die Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

Ein Verlust der Fähigkeit des Treppensteigens liegt nicht vor, wenn gilt: Diese Einschränkung kann durch die Verwendung zumutbarer Hilfsmittel vermieden werden. Hilfsmittel können z. B. ein Handlauf oder Prothesen sein.

2.2.6 Stehen – Verlust der Fähigkeit des Stehens

Ein Verlust der Fähigkeit des Stehens liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr stehen kann.

Das bedeutet:

- Die versicherte Person ist auch mit Veränderung der Körperhaltung nicht mehr in der Lage, 10 Minuten frei zu stehen,

- ohne sich dabei abzustützen.

Sie müssen die Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

Ein Verlust der Fähigkeit des Stehens liegt nicht vor, wenn gilt: Diese Einschränkung kann durch die Verwendung zumutbarer Hilfsmittel vermieden werden. Ein Hilfsmittel kann z. B. eine Prothese sein. Unterarmgehstützen zählen nicht zu den Hilfsmitteln.

2.2.7 Knien/Bücken – Verlust der Fähigkeit des Kniens oder Bückens

Ein Verlust der Fähigkeit des Kniens oder Bückens liegt vor, wenn sich die versicherte Person wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr knien oder bücken kann.

Das bedeutet:

- Die versicherte Person ist nicht mehr in der Lage, sich eigenständig auf den Boden zu knien, d.h., mit einem oder beiden Knien den Boden zu berühren, oder
- sie ist nicht mehr in der Lage, sich soweit mit gebeugten Knien zu bücken, dass sie mit den Fingerspitzen den Boden berühren kann, und
- danach wieder eigenständig aufzustehen.

Sie müssen die Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

2.2.8 Heben/Tragen – Verlust der Fähigkeit des Hebens und Tragens

Ein Verlust der Fähigkeit des Hebens und Tragens liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr heben und tragen kann.

Das bedeutet:

- Die versicherte Person ist nicht mehr in der Lage, mit beiden Händen ein Gewicht von 5 kg von einem Tisch zu heben und
- 5 Meter weit über einen festen, ebenen Boden zu tragen.

Sie müssen die Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

2.2.9 Intellekt – Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit

Ein Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit liegt vor, wenn die geistige Leistungsfähigkeit (Auffassung, Konzentration, Orientierung, Gedächtnis, Handlungsplanung) der versicherten Person so stark beeinträchtigt ist, dass

- sie nicht mehr in der Lage ist, alltagsrelevante Tätigkeiten auszuführen.

Alltagsrelevante Tätigkeiten sind z. B.

- Selbstorganisation,
- Körperhygiene,
- Selbstversorgung,
- Einkaufen,
- Putzen und
- Zubereitung von Essen.

Die Beeinträchtigung kann z. B. durch eine Demenz, Schizophrenie oder Psychose verursacht sein. Sie müssen die Einschränkung durch fachärztliche Befundberichte belegen. Dazu muss ein Facharzt psychometrische Tests durchgeführt haben. Diese Tests müssen

- allgemein anerkannt sein und
- die geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person prüfen.

Die Ergebnisse der Tests müssen im Bereich der unteren 10 % der Bevölkerung liegen.

Ausdrücklich vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist dieser Fall: Der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit ist im Zusammenhang entstanden mit einem Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

2.2.10 Eigenverantwortliches Handeln – Verlust der Entscheidungsfähigkeit (Betreuung)

Ein Verlust der Entscheidungsfähigkeit liegt vor, wenn für die versicherte Person eine gesetzliche Betreuung angeordnet wird.

Das bedeutet: Ein deutsches Gericht hat anhand eines psychiatrischen Gutachtens entschieden, dass

- die versicherte Person wegen einer Einschränkung ihrer psychointellektuellen Leistungsfähigkeit mindestens 12 Monate lang ununterbrochen gesetzlich betreut werden muss.

Wenn Sie das Grundfähigkeitenpaket „Plus“ oder „Premium“ mit uns vereinbart haben, gilt abweichend:

- Die versicherte Person muss wegen einer Einschränkung ihrer psychointellektuellen Leistungsfähigkeit mindestens 6 Monate lang ununterbrochen gesetzlich betreut werden.

Ausdrücklich vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist dieser Fall: Der Verlust der Entscheidungsfähigkeit ist im Zusammenhang entstanden mit einem Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

Zusätzlich versicherte Grundfähigkeiten bei den Paketen „Plus“ und „Premium“

2.2.11 Armgebrauch – Verlust der Fähigkeit des Armgebrauchs auf Schulterhöhe

Ein Verlust der Fähigkeit des Armgebrauchs liegt vor, wenn gilt: Die versicherte Person kann wegen einer körperlichen Ursache ihren linken oder ihren rechten Arm nicht mehr auf Schulterhöhe gebrauchen.

Das bedeutet: Die versicherte Person kann

- den linken oder den rechten Arm nicht mehr bis auf Schulterhöhe heben und mindestens 10 Sekunden halten,
- um diesen in Schulterhöhe einzusetzen, z. B. um ein Glas in ein Regal zu stellen oder ein Fenster zu schließen.

Sie müssen die Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

2.2.12 Händegebrauch – Verlust der Fähigkeit des Gebrauchs einer Hand

Ein Verlust der Fähigkeit des Gebrauchs einer Hand liegt vor, wenn gilt: Die versicherte Person kann wegen einer körperlichen Ursache ihre linke oder ihre rechte Hand nicht mehr gebrauchen.

Das bedeutet:

- Die versicherte Person kann die rechte oder die linke Hand nicht mehr für alltägliche Verrichtungen einsetzen.
- Alltägliche Verrichtungen sind z. B.: Eine Flasche mit Schraubverschluss schließen und wieder öffnen, einen Schraubendreher oder eine Schere benutzen, ein Türschloss mit einem Schlüssel öffnen.

Sie müssen die Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

2.2.13 Sitzen – Verlust der Fähigkeit des Sitzens

Ein Verlust der Fähigkeit des Sitzens liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr sitzen kann.

Das bedeutet:

- Auch mit Veränderung der Sitzhaltung oder Abstützen auf Armlehnen ist die versicherte Person nicht mehr in der Lage, 20 Minuten zu sitzen.

Sie müssen die Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

2.2.14 Gleichgewichtssinn – Verlust des Gleichgewichtssinnes

Ein Verlust des Gleichgewichtssinnes liegt vor, wenn der Gleichgewichtssinn der versicherten Person wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr oder nur noch stark gestört funktioniert.

Das bedeutet: Der Gleichgewichtssinn ist so stark beeinträchtigt, dass die versicherte Person nicht mehr ohne „stark erhöhte Unfallgefahr“

- Leitern mit einer Arbeitshöhe von einem Meter besteigen kann oder
- auf Gerüsten in einer Arbeitshöhe von einem Meter arbeiten kann.

„Stark erhöhte Unfallgefahr“ ist dabei definiert als Kategorie B – D nach arbeitsmedizinischer Beurteilung der Gefährdungskategorien. Sie müssen die Störung mittels neurologischer Untersuchungen durch einen Facharzt belegen. Dabei müssen anerkannte Testverfahren angewendet werden.

Ausdrücklich vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind diese Fälle:

- Alle Fälle von Gleichgewichtsstörungen wegen psychischer Erkrankungen sowie
- alle Fälle eines Verlusts des Gleichgewichtssinnes, der im Zusammenhang mit einem Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten entstanden ist.

Zusätzlich versicherte Grundfähigkeiten im Paket „Premium“

2.2.15 Schreiben – Verlust der Schreibfähigkeit

Ein Verlust der Schreibfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr schreiben kann.

Das bedeutet:

- Die versicherte Person kann weder mit der rechten noch mit der linken Hand mindestens 5 dreisilbige Wörter in Druckbuchstaben schreiben,

- sodass ein unbeteiligter Dritter sie lesen kann.

Sie müssen die Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

2.2.16 Tippen – Verlust der Fähigkeit, auf einer Tastatur zu tippen

Ein Verlust der Fähigkeit zu tippen liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr auf einer Tastatur tippen kann.

Das bedeutet:

- Die versicherte Person ist nicht mehr in der Lage, eine Minute ohne Pause zielgerichtet mit einem Finger zu tippen.
- Zielgerichtet heißt z. B., eine vorgegebene Reihe von Buchstaben tippen zu können.

Sie müssen die Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

2.2.17 Bildschirmtätigkeit – Verlust der Fähigkeit zur Bildschirmtätigkeit

Ein Verlust der Fähigkeit zur Bildschirmtätigkeit liegt vor, wenn gilt: Die versicherte Person ist wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr in der Lage, von einem Bildschirm abzulesen.

Das bedeutet:

- Die versicherte Person ist nicht mehr in der Lage, für einen Zeitraum von mehr als 2 Stunden Wörter und Symbole an einem Bildschirm zu erkennen.
- Dabei sind die jeweils aktuell gültigen BG-Richtlinien zum Arbeitsschutz an Bildschirmarbeitsplätzen einzuhalten.

Sie müssen die Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen.

Ein Verlust der Fähigkeit zur Bildschirmtätigkeit liegt nicht vor, wenn gilt: Diese Einschränkung kann durch die Verwendung geeigneter Hilfsmittel vermieden werden. Hilfsmittel können z. B. eine Brille, Kontaktlinsen oder die Verwendung der Bildschirmlupe sein.

2.2.18 Autofahren – Verlust der Fähigkeit des Führens eines Kraftfahrzeugs oder Verlust der Fähigkeit zum Ein- oder Aussteigen in oder aus einem Pkw

Ein Verlust der Fähigkeit zum Autofahren liegt vor, wenn gilt: Die versicherte Person kann wegen einer körperlichen Ursache keine Personenkraftwagen oder keine Krafträder im Straßenverkehr mehr führen.

Das bedeutet:

- Der versicherten Person wurde nachweislich aus gesundheitlichen Gründen die Fahrerlaubnis entzogen oder nicht erteilt.

Dies muss ein verkehrsmedizinisches Gutachten bestätigen.

Ausdrücklich vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind diese Fälle:

- Der versicherten Person wurde die Fahrerlaubnis aufgrund des Konsums von Drogen oder aufgrund des Missbrauchs von Alkohol oder Medikamenten entzogen.
- Die versicherte Person ist wegen einer psychischen Erkrankung nicht in der Lage, einen Personenkraftwagen oder ein Kraftrad zu führen.

Ein Verlust der Fähigkeit zum Autofahren liegt auch vor, wenn gilt: Die versicherte Person kann wegen einer körperlichen Ursache nicht mehr in einen Personenkraftwagen ein- oder aussteigen.

Das bedeutet, dass die versicherte Person

- nicht mehr in der Lage ist, ohne ein Hilfsmittel wie Umsetz- oder Aufrichthilfe in einen Personenkraftwagen mit normaler Einstiegshöhe ein- oder auszusteigen.
- Ein erhöhter oder niedriger Einstieg (wie z. B. bei einem SUV oder Sportwagen) zählt im Sinne dieser Regelung nicht zur normalen Einstiegshöhe.

Sie müssen diese Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

Ein Verlust der Fähigkeit zum Ein- oder Aussteigen liegt nicht vor, wenn gilt: Diese Einschränkung kann durch die Verwendung geeigneter Hilfsmittel vermieden werden. Hilfsmittel können z. B. ein Gehstock oder eine Prothese sein.

2.2.19 Mobilität – Verlust der Fähigkeit zum Fahrradfahren oder Verlust der Fähigkeit zur Nutzung des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs

Ein Verlust der Fähigkeit zum Fahrradfahren liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer motorischen Ursache nicht mehr auf einem Fahrrad fahren kann.

Das bedeutet: Die versicherte Person ist ausschließlich aufgrund von motorischen Einschränkungen nicht mehr in der Lage,

- sich auf ein Fahrrad zu setzen und damit auf ebener Strecke auf einem für Radwege üblichen Bodenbelag zu fahren und
- auf diese Weise eine Strecke von einem Kilometer innerhalb von 10 Minuten auf dem Fahrrad zurückzulegen.

Sie müssen diese Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

Ein Verlust der Fähigkeit zum Fahrradfahren liegt nicht vor, wenn gilt: Die versicherte Person ist in der Lage, statt mit einem Fahrrad mit einem Therapie-/Sessel-Dreirad zu fahren.

Ausdrücklich vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Fälle, bei denen der Verlust der Fähigkeit zum Fahrradfahren auf einer anderen Ursache als motorischen Einschränkungen basiert.

Ein Verlust der Fähigkeit zur Nutzung des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs liegt vor, wenn gilt: Die versicherte Person kann den öffentlichen Personennah- und -fernverkehr aufgrund einer motorischen Ursache nicht mehr nutzen.

Das bedeutet: Die versicherte Person ist aufgrund motorischer Einschränkungen nicht mehr in der Lage,

- ohne fremde Hilfe in eines der Transportmittel des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs ein- oder aus diesen auszusteigen oder durch sie befördert zu werden.

Transportmittel des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs sind **z. B. Bahn, Straßenbahn, Bus, U-Bahn oder S-Bahn.**

Zur Beurteilung des Verlusts der Grundfähigkeit wird eine maximale planmäßige Reisedauer von 2 Stunden zugrunde gelegt.

Sie müssen diese Einschränkung durch Befundberichte eines Facharztes belegen. Diese müssen bestätigen, dass die Beschwerden, die zu den motorischen Einschränkungen führen, durch entsprechende krankhafte Befunde erklärbar sind.

Ein Verlust der Fähigkeit zur Nutzung des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs liegt nicht vor, wenn gilt: Diese Einschränkung kann durch die Verwendung geeigneter Hilfsmittel vermieden werden. Hilfsmittel können z. B. Gehhilfen, Haltegriffe oder reservierte Sitze für Menschen mit Mobilitätseinschränkung sein. Dabei ist nicht relevant, ob die versicherte

Person selbst in Besitz der Hilfsmittel ist, oder ob diese durch den Transportdienstleister bereitgestellt oder bedient werden. Bitte beachten Sie: Eine Bedienung durch das Personal wird dabei nicht als fremde Hilfe angesehen.

2.3 Vorliegen von Pflegebedürftigkeit

2.3.1 Pflegebedürftigkeit ist unabhängig von Ihrem gewählten Grundfähigkeitenpaket immer mitversichert.

2.3.2 Wir leisten, wenn die versicherte Person innerhalb der Versicherungsdauer pflegebedürftig wird.

Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn jede der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Die versicherte Person benötigt für mindestens 4 der in Ziffer 2.3 beschriebenen 9 Tätigkeiten die Hilfe einer anderen Person.
- Die versicherte Person benötigt die Hilfe täglich und in erheblichem Umfang auch bei Einsatz technischer und medizinischer Hilfsmittel. Der notwendige Hilfebedarf ist weiter unten in Einzelheiten beschrieben.
- Die Hilfebedürftigkeit ist die Folge von Krankheit, Körperverschwendung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall.
- Dieser Zustand wird voraussichtlich länger als 6 Monate andauern.
- Der Beginn dieses Zeitraums liegt dabei innerhalb der Versicherungsdauer Ihrer Grundfähigkeitenversicherung.

Sie müssen die Pflegebedürftigkeit und den Grund für die Pflegebedürftigkeit durch ärztliche Befunde belegen.

2.3.3 Bei den 9 Tätigkeiten handelt es sich um:

- **Fortbewegen im Zimmer**

Hilfebedarf besteht, wenn die versicherte Person die Unterstützung einer anderen Person benötigt, um sich

- an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort
- auf ebener Oberfläche
- von Zimmer zu Zimmer

fortzubewegen und der versicherten Person das Treppensteigen nicht oder nur mit Stützen oder Festhalten der versicherten Person möglich ist. Kein

Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen einer Gehhilfe, eines Rollstuhls oder anderer technischer Hilfsmittel das Fortbewegen ermöglicht.

- **Aufstehen und Positionswechsel**

Hilfebedarf besteht, wenn die versicherte Person die Unterstützung einer anderen Person benötigt, um

- von einer erhöhten Sitzfläche (wie Bettkante, Stuhl, Sessel, Bank, Toilette) aufzustehen und
- sich auf einen Rollstuhl, Toilettenstuhl, Sessel oder ähnliches umsetzen und
- sich nicht oder nur kurz selbstständig in einer Sitzposition halten kann.

Zusätzlich kann die versicherte Person nur durch Hilfsmittel oder Reichen der Hand ihre Lage im Bett verändern.

Kein Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen eines Pflegebettes, einer Krücke, eines speziellen Griffes oder anderer technischer Hilfsmittel das Aufstehen und den Positionswechsel ermöglicht.

- **An- und Auskleiden**

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person sich nicht ohne Hilfe einer anderen Person den Ober- und Unterkörper an- oder auskleiden kann.

Kein Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen krankengerechter Kleidung, Schuhlöffel, Knöpfhilfe oder anderer Hilfsmittel das An- und Auskleiden ermöglicht. Das Reichen der Kleidung und die Kontrolle des Sitzes der Kleidung gelten nicht als Hilfebedarf.

- **Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken**

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nicht ohne fremde Hilfe

- bereits vorbereitete essfertige und mundgerecht zubereitete Nahrung essen und
- bereitstehende Getränke aufnehmen kann.

Kein Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße oder anderer technischer Hilfsmittel das Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken ermöglicht.

- **Waschen**

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person sich nicht ausreichend allein waschen kann. Sie muss sich so waschen können, dass ein akzeptables Maß an Körperhygiene gewahrt bleibt.

Das bedeutet, dass die versicherte Person

- beim Waschen und Abtrocknen des Intimbereichs und
- bei der Durchführung des Dusch- oder Wannenbades einschließlich des Waschens der Haare

nur einen begrenzten Teil der Aktivitäten selbstständig durchführen kann.

Kein Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen von Wannengriffen, einem Wannenlift oder anderer technischer Hilfsmittel das Waschen ermöglicht.

Die Unfähigkeit, ins Badezimmer zu gelangen, gilt nicht als Hilfebedarf.

● **Verrichten der Notdurft**

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Notdurft nicht allein verrichten kann. Mögliche Gründe sind:

- Sie ist nicht in der Lage, sich nach dem Stuhlgang allein zu säubern.
- Sie kann ihre Notdurft nur in eine Bettschüssel verrichten.
- Sie kann ihren Darm und/oder ihre Blase nur mit fremder Hilfe entleeren.

Kein Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen von speziellen Griffen, einer Toilette mit Duschfunktion oder anderer technischer Hilfsmittel das Verrichten der Notdurft ermöglicht.

Besteht eine Inkontinenz des Darms oder der Blase, so gilt zusätzlich: Es muss geprüft werden, ob die Inkontinenz des Darms und/oder der Blase durch die Verwendung von Hilfsmitteln ausgeglichen werden kann. Wenn Hilfsmittel verwendet werden können, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft kein Hilfebedarf vor. Diese Hilfsmittel können z. B. sein:

- Windeln,
- spezielle Einlagen,
- Katheter oder
- Kolostomiebeutel.

Die Einschränkung gilt nur, wenn die versicherte Person die Hilfsmittel allein anwenden kann. Benötigt sie dabei die Hilfe einer anderen Person, gilt diese Einschränkung nicht.

● **Kommunizieren**

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nicht mehr in der Lage ist, mit anderen Personen zu kommunizieren. Das bedeutet:

- Die versicherte Person kann elementare Bedürfnisse nur noch durch nonverbale Reaktionen (wie Mimik, Gestik, Lautäußerungen) mitteilen.
- Hilfebedarf liegt auch vor, wenn sämtliche der folgenden Punkte zutreffen:
- Die versicherte Person äußert von sich aus keine elementaren Bedürfnisse, und
- die versicherte Person antwortet auf Ansprache oder Fragen lediglich in wenigen Worten oder sie weicht im Gespräch in aller Regel vom Gesprächsinhalt ab und
- die versicherte Person zeigt keine Eigeninitiative zur Kontaktaufnahme zu Personen innerhalb und außerhalb des direkten Umfeldes und
- die versicherte Person benötigt personelle Unterstützung während der Kontaktaufnahme, z. B. bei der Nutzung von Kommunikationshilfen (wie Telefon bedienen und halten, Brief- oder Mailkontakt).

● **Denkvermögen**

Hilfebedarf liegt vor, wenn sich die versicherte Person ihrer selbst und ihrer Umgebung nicht mehr bewusst ist. Das heißt, die versicherte Person benötigt bei beiden der folgenden Tätigkeiten den ganzen Tag Hilfe in Form von Erinnern und/oder Auffordern:

- Beim Treffen geeigneter Entscheidungen zur eigenen Sicherheit und zum Wohlbefinden und beim Ausführen und Steuern von Alltagshandlungen. Die Hilfe wird benötigt, da die versicherte Person die Reihenfolge einzelner Handlungsschritte oder einzelne, notwendige Schritte regelmäßig vergisst.

- Beim Planen und Strukturieren des Tagesablaufs und über den Tag hinaus und bei der Auswahl der Durchführung von Freizeitaktivitäten.

Hilfebedarf liegt auch vor, wenn die versicherte Person nicht mehr in der Lage ist, sämtliche der folgenden Tätigkeiten auszuführen:

- Personen aus dem näheren Umfeld (wie Familienangehörige) zu erkennen und sich an kurz zurückliegende Ereignisse oder Beobachtungen zu erinnern.
- Sich in ihrer gewohnten häuslichen und außerhäuslichen Umgebung zurechtzufinden und dortige Risiken und Gefahren zu erkennen.
- Sich auch unter Nutzung äußerer Orientierungshilfen zeitlich zu orientieren und Tageszeiten mit regelmäßigen Ereignissen (wie Mittagessen) zu erkennen.
- Einfache Sachverhalte, Informationen sowie Aufforderungen zu verstehen, wenn diese nicht wiederholt und erläutert werden.

● **Umgang mit Emotionen**

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nicht mehr allein mit Emotionen, Wahrnehmungen, Gefühlen sowie Risiken und Gefahren umgehen kann.

Dies ist der Fall, wenn die versicherte Person mindestens zweimal wöchentlich

- Hilfe einer anderen Person beim Einschlafen, Weiterschlafen und bei der Bewältigung von motorisch geprägten Verhaltensauffälligkeiten (wie ständiges Aufstehen oder zielloses Umhergehen) benötigt oder
- verbal oder physisch aggressiv gegenüber sich selbst, anderen Personen oder Gegenständen wird und Unterstützung (wie bei der Körperpflege oder der Nahrungsaufnahme) ablehnt oder
- unter Angstattacken oder Wahnvorstellungen leidet, d.h., sie fühlt sich verfolgt/bedroht/bestohlen und hat starke Ängste, oder
- antriebslos oder schwer depressiv ist, d.h., sie bringt keine Eigeninitiative für Aktivitäten oder Kommunikation auf und wirkt apathisch.

2.3.4 Pflegebedürftigkeit liegt auch vor, wenn die versicherte Person unter schweren Hirnleistungsstörungen (schwere Demenz) leidet, die diese Bedingungen erfüllen:

- Die Ursache für die schweren Hirnleistungsstörungen ist ein Unfall oder eine Erkrankung.
- Als Folge der Hirnleistungsstörungen benötigt die versicherte Person Unterstützung bei den oben genannten Tätigkeiten oder kontinuierliche Beaufsichtigung. Ohne Beaufsichtigung würde sie sich oder andere sonst erheblich gefährden.
- Die schwere Demenz ist charakterisiert durch einen Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erinnerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Ein Facharzt der Neurologie muss die Diagnose der schweren Demenz bestätigen. Hierzu ist eine ausführliche Befunderhebung mit körperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und die Verwendung psychometrischer Tests notwendig. Es muss mindestens ein Schweregrad 6 („Schwere kognitive Leistungseinbußen“), ermittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 6) vorliegen. Es kann auch eine alternative, anerkannte Demenzbeurteilungsskala verwendet werden. Dann muss ein entsprechender Schweregrad festgestellt werden.

Wir können Wiederholungsuntersuchungen fordern, um die Diagnose zu bestätigen.

2.3.5 Die versicherte Person gilt auch als pflegebedürftig, wenn jede der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Die versicherte Person ist länger als 6 Monate so hilflos gewesen, dass sie für mindestens 4 der in Ziffer 2.3.3 genannten 9 Verrichtungen die Hilfe einer anderen Person benötigte.
- Sie benötigte die Hilfe täglich und in erheblichem Umfang, auch bei Einsatz technischer und medizinischer Hilfsmittel.
- Die Hilfebedürftigkeit ist die Folge von Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall.
- Dieser Zustand dauert auch nach Ablauf des Zeitraums von 6 Monaten an.
- Der Beginn dieses Zeitraums liegt dabei innerhalb der Versicherungsdauer Ihrer Grundfähigkeitsversicherung.

Die versicherte Person gilt dann von Beginn der Pflegebedürftigkeit an als pflegebedürftig. Wir leisten in diesem Fall rückwirkend mit Ablauf des Monats, in dem der Zeitraum von 6 Monaten begonnen hat. Bei späterer Meldung leisten wir rückwirkend für die nachgewiesene Zeit der Pflegebedürftigkeit.

2.3.6 Ausdrücklich vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist dieser Fall: Die Pflegebedürftigkeit ist im Zusammenhang entstanden mit einem Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

3 Wann liegt eine schwere psychische Erkrankung im Sinne dieser Bedingungen vor?

3.1 Leistungen wegen des Eintritts einer schweren psychischen Erkrankung können Sie nur erhalten, wenn Sie diesen Schutz mit uns vereinbart haben. Die Information dazu finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Im Folgenden beschreiben wir, wann eine schwere psychische Erkrankung im Sinne dieser Bedingungen vorliegt.

3.2 Wir leisten, wenn bei der versicherten Person eine der in den Ziffern 3.3 bis Ziffer 3.5 aufgeführten schweren psychischen Erkrankungen innerhalb der Versicherungsdauer eintritt und vorliegt. Die Diagnosestellung und der Beginn der psychischen Erkrankung müssen dabei innerhalb der Versicherungsdauer Ihrer Grundfähigkeitsversicherung liegen. Fügen Sie den Schutz bei schweren psychischen Erkrankungen nachträglich hinzu, muss der Beginn nach dem Zeitpunkt dieser Erweiterung liegen.

Wir leisten jeweils rückwirkend ab Beginn der schweren psychischen Erkrankung.

3.3 Schwere Depressive Episode

Eine schwere depressive Episode liegt vor, wenn alle dieser Voraussetzungen erfüllt sind:

- Es liegen **alle** typischen Symptome einer Depression vor. Diese sind:
 - durchgehend gedrückte Stimmung,
 - Verlust von Interesse oder Freude sowie
 - Verminderung des Antriebs und erhöhte Ermüdbarkeit.
- Es liegen **mindestens 4** weitere häufige Symptome schwerer Depressionen vor, wobei 2 davon besonders ausgeprägt sind. Diese sind:
 - verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit,

- vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen,
- Schuldgefühle oder Gefühl der Wertlosigkeit,
- negative und pessimistische Zukunftsaussichten,
- Suizidgedanken,
- Schlafstörungen und
- verminderter Appetit.

Für die schwere depressive Episode muss außerdem gelten:

- Die schwere depressive Episode besteht bereits mindestens 12 Monate anhaltend seit Diagnosestellung und
- in diesem Zeitraum fand mindestens ein stationärer Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik aufgrund der Erkrankung statt.

Wir leisten auch, wenn eine schwere depressive Episode vorliegt und gilt:

- Die versicherte Person wurde wegen dieser schweren psychischen Erkrankung bereits für mindestens 8 Wochen in einer psychiatrischen Klinik ununterbrochen stationär behandelt.

3.4 Rezidivierende depressive Störung mit gegenwärtig schwerer Episode

Eine rezidivierende depressive Störung liegt vor, wenn Depressionen wiederholt in Episoden auftreten. Dabei ist die gegenwärtige Episode schwer, wenn sie einer schweren depressiven Episode entspricht.

Welche Kriterien für eine Depression und für eine schwere depressive Episode vorliegen müssen, beschreiben wir in Ziffer 3.3.

Für die rezidivierende depressive Störung mit gegenwärtig schwerer Episode muss außerdem gelten:

- Die Gesamtdauer der bisherigen schweren Episoden beträgt ab Diagnosestellung bereits mindestens 12 Monate,
- der zeitliche Abstand zwischen den Episoden beträgt nie mehr als 6 Monate und
- in diesem Zeitraum fand mindestens ein stationärer Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik aufgrund der Erkrankung statt.

Wir leisten auch, wenn eine rezidivierende depressive Störung mit gegenwärtig schwerer Episode vorliegt und gilt:

- Die versicherte Person wurde wegen dieser schweren psychischen Erkrankung bereits für mindestens 8 Wochen in einer psychiatrischen

Klinik ununterbrochen stationär behandelt.

3.5 Psychose des Schizophrenen Formenkreises, chronisch oder mit mindestens zwei Schüben

Eine Psychose des Schizophrenen Formkreises liegt vor, wenn eines dieser Symptome eindeutig vorliegt:

- Gedankenlautwerden, -eingung, -entzug, -ausbreitung,
- Kontroll- oder Beeinflussungswahn,
- kommentierende oder dialogisierende Stimmen,
- anhaltender, kulturell unangemessener oder unrealistischer Wahn.

Für die Psychose des Schizophrenen Formenkreises muss außerdem gelten:

- Die Psychose besteht bereits mindestens 12 Monate anhaltend seit Diagnosestellung und
- in diesem Zeitraum fand mindestens ein stationärer Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik aufgrund der Erkrankung statt.

Wir leisten auch, wenn eine Psychose des Schizophrenen Formenkreises vorliegt und gilt:

- Die versicherte Person wurde wegen dieser schweren psychischen Erkrankung bereits für mindestens 8 Wochen in einer psychiatrischen Klinik ununterbrochen stationär behandelt.

3.6 Um Leistungen wegen einer schweren psychischen Erkrankung zu erhalten, müssen Sie uns nachweisen:

Ein Facharzt für Psychiatrie hat eine der in den Ziffern 3.3 bis Ziffer 3.5 aufgeführten schweren psychischen Erkrankungen nachweislich

- anhand psychopathologischer Befunderhebungen inklusive einer Klassifikation der Erkrankung belegt und
- hierauf basierend leitliniengerecht diagnostiziert sowie
- unter ein leitliniengerechtes therapeutisches Regime gestellt.

3.7 Ausdrücklich vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist dieser Fall: Die schwere psychische Erkrankung ist im Zusammenhang entstanden mit

- Konsum oder Abhängigkeit von Drogen oder Betäubungsmitteln oder
- Missbrauch oder Abhängigkeit von Alkohol oder Medikamenten.

4 Wann liegt eine schwere Krankheit im Sinne dieser Bedingungen vor?

4.1 Leistungen wegen des Eintritts einer schweren Krankheit können Sie nur erhalten, wenn Sie diesen Schutz mit uns vereinbart haben. Die Information hierüber finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

4.2 Wenn Sie den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit mit uns vereinbart haben, ist der Eintritt dieser schweren Krankheiten versichert:

- Krebs
- Herzinfarkt
- Schlaganfall
- Multiple Sklerose.

In den Ziffern 4.4 bis Ziffer 4.7 beschreiben wir, wann eine dieser 4 schweren Krankheiten im Sinne dieser Bedingungen vorliegt.

Die Diagnosestellung, der Beginn und erste Symptome der schweren Krankheit müssen innerhalb der Versicherungsdauer Ihrer Grundfähigkeitsversicherung liegen. Fügen Sie den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit nachträglich hinzu, gilt außerdem: Der Beginn der schweren Krankheit und der Zeitpunkt der Diagnosestellung müssen nach dem Zeitpunkt dieser Erweiterung liegen. Ebenso dürfen keine Symptome der schweren Krankheit bereits vor diesem Zeitpunkt auftreten.

Bitte beachten Sie auch die Regelung zur sechsmonatigen Wartezeit bei Krebs (siehe Ziffer 4.4).

4.3 Aus dem Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit haben Sie erst 14 Tage nach der ärztlichen Diagnose Anspruch auf die Leistung. Wenn die versicherte Person innerhalb dieser 14 Tage verstirbt, haben Sie keinen Anspruch auf die Leistung.

4.4 Krebs

Wir leisten, wenn bei der versicherten Person eine Krebserkrankung der hier beschriebenen Art auftritt.

Krebs bezeichnet eine bösartige Gewebsneubildung mit bereits aufgetretenem unkontrolliertem Wachstum, Vermehrung von Tumorzellen und Einwanderung in gesundes Gewebe sowie dessen Zerstörung. Krebs im Sinne dieser Vertragsbedingungen beinhaltet auch Leukämien, bösartige Tumore des Lymphsystems (Lymphome), Morbus Hodgkin und maligne Erkrankungen des Knochenmarks.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind:

- Alle Krebserkrankungen, für die innerhalb der ersten 6 Monate nach Beginn des Versicherungsschutzes für schwere Krankheiten gilt: Die Krebserkrankung wird in diesem Zeitraum diagnostiziert, oder in diesem Zeitraum treten bereits Krebs Symptome auf. Ebenso zahlen wir nach Erhöhung des Schutzes keine Leistung für den erhöhten Teil, wenn gilt: Die Diagnose erfolgt innerhalb der ersten 6 Monate nach der Erhöhung, oder in diesem Zeitraum treten bereits Krebs Symptome auf.
- Carcinoma in situ, d.h. alle prämaligen Erkrankungen oder nicht-invasiven Krebserkrankungen (z. B. CIN-1 bis CIN-3 bei Gebärmutterhalsveränderungen, Krebserkrankungen im Stadium 0)
- Früher Prostatakrebs nach der TNM-Klassifikation T1aNOMO und T1bNOMO
- Früher Blasenkrebs nach der TNM-Klassifikation T1aNOMO und T1bNOMO
- Maligne Melanome der Haut nach der TNM-Klassifikation T1aNOMO, T1bNOMO und T2aNOMO
- Hyperkeratosen, Basaliome und Spinaliome
- Alle Tumorerkrankungen im Stadium I, wenn für die Behandlung weder eine Strahlen- noch eine Chemotherapie erforderlich ist. Ein Facharzt muss die Notwendigkeit einer Strahlen- oder Chemotherapie bestätigen.

Ein qualifizierter Onkologe oder Pathologe muss die Diagnose anhand eines feingeweblichen Nachweises erstellen. Der feingewebliche Nachweis kann nicht ersetzt werden durch Testverfahren, die lediglich auf diesen Nachweisen beruhen:

- Zirkulierende Tumorzellen oder
- Tumor-assoziierte Moleküle in Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Urin oder Stuhl.

Hinsichtlich der Stadieneinteilungen und Klassifikationen gelten die TNM-Klassifikation nach UICC/AJCC und die Klassifikation für Lymphomerkkrankungen nach Ann Arbor.

4.5 Herzinfarkt

Wir leisten, wenn bei der versicherten Person ein Herzinfarkt der hier beschriebenen Art auftritt.

Ein Herzinfarkt bezeichnet ein Absterben eines Teils des Herzmuskels infolge einer Obstruktion der Blutzufuhr zum Herzmuskel (Myokard).

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind:

- Angina Pectoris
- Nicht-ST-Strecken-Hebungsinfarkte (non-STEMI).

Ein Kardiologe muss die Diagnose und den Zeitpunkt des Auftretens nach

- den Regeln der deutschen Gesellschaft für Kardiologie bzw.
- den entsprechenden in einem anderen anerkannten Staat angewandten Regeln stellen bzw. feststellen und belegen. Insbesondere müssen nachgewiesen werden:
- Typische klinische Symptome (**z. B. charakteristische Brustschmerzen**),
- frische, typische EKG-Veränderungen sowie
- erhöhte herzspezifische Marker (Troponin I, Troponin T oder CK-MB).

4.6 Schlaganfall

Wir leisten, wenn bei der versicherten Person ein Schlaganfall der hier beschriebenen Art und mit den hier genannten Folgen auftritt.

Ein Schlaganfall bezeichnet eine plötzlich auftretende Schädigung des Gehirns, die durch eine akute Minderdurchblutung oder eine Hirnblutung hervorgerufen wird, z. B.:

- Hirninfarkt
- Zerebraler Insult
- Apoplektischer Insult
- Apoplex
- Gehirnschlag.

Beide führen zu einem Blut- und Sauerstoffmangel und somit zu einem Absterben von Gehirnzellen, was neurologische Störungen nach sich zieht.

Eines dieser Symptome muss vorliegen:

- Halbseitige Lähmungen (Hemiplegie/Hemiparese)
- Sprachstörungen (Aphasie)
- Sehstörungen
- Schluckstörungen
- Epilepsie
- Einschränkung der alltäglichen Fähigkeiten auf unter 60 Punkte nach dem Barthel-Index (Index zur Bewertung von alltäglichen Fähigkeiten).

Das Symptom oder die Symptome müssen hierbei erfüllen:

- Es hat über mindestens 3 Monate ununterbrochen vorgelegen,
- es ist nach dem jeweils aktuellen medizinischen Wissensstand nicht behebbar und
- es wird voraussichtlich mindestens 3 Jahre fortbestehen.

Die Diagnose muss ein Neurologe, Internist oder Intensivmediziner mittels CCT oder MRT bestätigen.

Wir leisten nicht bei vorübergehenden neurologischen Ausfallerscheinungen, z. B. im Rahmen

- einer transitorischen ischämischen Attacke (TIA) oder
- einer schweren Migräne mit entsprechenden neurologischen Defiziten.

4.7 Multiple Sklerose

Wir leisten, wenn bei der versicherten Person eine Multiple Sklerose der hier beschriebenen Art und mit den hier genannten Folgen auftritt.

Multiple Sklerose ist eine das zentrale Nervensystem betreffende, chronisch fortschreitende, neurologische Erkrankung. Die Diagnose einer Multiplen Sklerose muss ein Facharzt für Neurologie nach den McDonald Kriterien in der Revision von 2017 stellen.

Voraussetzung für einen Anspruch auf Leistung nach diesen Vertragsbedingungen ist:

- Entsprechende neurologische Symptome liegen nachweislich vor.
- Diese Symptome rufen organische Beeinträchtigungen hervor, **z. B.: Beeinträchtigungen des Sehnervs, des Hirnstamms oder des Rückenmarks für einen ununterbrochenen Zeitraum von 6 Monaten.**

Psychische Folgen wie **z. B. Einschränkungen der Konzentration** sind vom Versicherungsschutz ausgenommen.

In folgendem Fall leisten wir eine Teilzahlung in Höhe von 50 % der vereinbarten Versicherungssumme, maximal jedoch 20.000 €:

- Es liegt eine Multiple Sklerose nach den McDonald Kriterien in der Revision von 2017 vor,
- bei der jedoch keine der beschriebenen neurologischen Symptome nachgewiesen wurden.

Bei künftigen Leistungen aus dem Schutz bei schweren Krankheiten wird die erbrachte Teilzahlung immer von der Leistung abgezogen. Das gilt für diese

Möglichkeiten:

4.7.1 Das Vollbild der chronisch voranschreitenden Multiplen Sklerose mit den beschriebenen Voraussetzungen und Symptomen wird nachgewiesen oder

4.7.2 die Voraussetzungen für eine andere durch diese Versicherung abgedeckte schwere Krankheit (keine Multiple Sklerose) sind erfüllt.

5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

5.1 Wir leisten in der Regel unabhängig davon, wie es zum Leistungsfall gekommen ist. Im Folgenden finden Sie Ausnahmen davon. Im Einzelfall können wir mit Ihnen auch darüber hinaus noch weitere Leistungsausschlüsse vereinbaren. Diese finden Sie in Ihren individuellen Vertragsunterlagen.

5.2 Der Verlust einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit, schwere psychische Erkrankungen und schwere Krankheiten können verschiedene Ursachen haben. Haben Sie den jeweiligen Schutz mit uns vereinbart, leisten wir bei diesen Ursachen nicht:

- Bei inneren Unruhen, wenn die versicherte Person aufseiten der Unruhestifter teilgenommen hat. Innere Unruhen sind beispielsweise gewalttätige Demonstrationen oder bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen.
- Bei kriegerischen Ereignissen. Wir leisten aber bei dieser Ausnahme: Der Versicherungsfall tritt in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen ein, an denen die versicherte Person nicht aktiv beteiligt war. Diese Ausnahme gilt aber nur bei kriegerischen Ereignissen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Wir leisten ebenfalls bei dieser Ausnahme: Der Versicherungsfall tritt während rein humanitärer Hilfeleistungen oder friedenssichernder oder friedenserhaltender Maßnahmen außerhalb der territorialen Grenzen der NATO-Mitgliedstaaten ein. Dies gilt nur, wenn die versicherte Person als Mitglied der deutschen Bundeswehr, Polizei, Bundespolizei oder anderer staatlich beauftragter Organisationen daran teilnimmt. Der Einsatz muss mit Mandat der NATO, UN oder OSZE oder einer humanitären Hilfsorganisation erfolgt sein.
- Bei dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen. Außerdem bei dem vorsätzlichen Einsatz oder dem vorsätzlichen Freisetzen von radioaktiven, biologischen oder chemischen

Stoffen. Diese beiden Ausnahmen gelten nur in diesem Fall: Der Einsatz oder das Freisetzen sind darauf gerichtet, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu gefährden. Außerdem muss der Einsatz oder das Freisetzen dazu führen, dass insgesamt ein unvorhersehbar hoher Bedarf an Versicherungsleistungen entsteht. Diese nicht vorhersehbare Veränderung zu den Rechnungsgrundlagen führt dazu, dass wir voraussichtlich nicht mehr alle zugesagten Leistungen erbringen können. Ein unabhängiger Treuhänder muss bestätigen, dass ein solcher Fall vorliegt.

- Bei absichtlich herbeigeführtem Verlust einer Grundfähigkeit, jeweils selbst herbeigeführter Pflegebedürftigkeit, schwerer psychischer Erkrankung oder schwerer Krankheit, absichtlicher Selbstverletzung oder versuchter Selbsttötung. Wir leisten aber, wenn die versicherte Person die Tat in einem Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen hat. *(Z. B.: Die versicherte Person konnte bei der Tat ihre Handlungen nicht mehr bewusst steuern, etwa durch eine schwere Geisteskrankheit. Diese schwere Geisteskrankheit muss durch ärztliche Befunde nachgewiesen werden.)*
- Bei der vorsätzlichen Ausführung oder dem strafbaren Versuch eines Verbrechens oder Vergehens durch die versicherte Person. Fahrlässige und grob fahrlässige Verstöße sind davon nicht betroffen. Dies gilt beispielsweise für fahrlässige und grob fahrlässige Verstöße im Straßenverkehr.
- Wenn Sie vorsätzlich den Verlust einer Grundfähigkeit, die Pflegebedürftigkeit, eine schwere psychische Erkrankung oder eine schwere Krankheit der versicherten Person herbeigeführt haben.
- Bei Strahlung, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen gefährdet oder schädigt. Die Gefährdung durch die Strahlung muss sehr hoch sein: Um diese abzuwehren und zu bekämpfen, muss eine Katastrophenschutzbehörde oder eine vergleichbare Einrichtung tätig geworden sein.

6 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere

Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe Ziffer 23).

Fügen Sie einen Schutz erst nachträglich hinzu (siehe Ziffer 20), beginnt Ihr Versicherungsschutz für den hinzugefügten Schutz erst mit Abschluss der neuen Vertragskomponente. Das ist in der Regel der Fall, wenn Sie den entsprechenden Nachtrag zu Ihrem Versicherungsschein erhalten haben.

7 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat Ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

7.1 Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind. Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform stellen.

7.2 Soll eine andere Person für den Fall einer Grundunfähigkeit versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen – zu wahrheitsgemäßer und vollständiger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

7.3 Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

7.4 Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

- vom Vertrag zurücktreten,
- den Vertrag kündigen,
- den Vertrag ändern oder
- den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten können.

Rücktritt

7.5 Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird, können wir vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn weder eine vorsätzliche noch eine grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

7.6 Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgender Voraussetzung trotzdem bestehen: Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorstehend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist.

7.7 Wenn der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben wird, können Sie die Rückzahlung der Beiträge nicht verlangen.

Kündigung

7.8 Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

7.9 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

7.10 Wenn wir den Vertrag kündigen, wandelt er sich in einen beitragsfreien Vertrag nach Maßgabe der Ziffer 16 um.

Vertragsänderung

7.11 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten (siehe Ziffer 7.5 Satz 3 und Ziffer 7.9), werden die anderen Bedingungen auf unser

Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode (siehe Ziffer 23.2 Satz 3) Vertragsbestandteil.

7.12 Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsänderung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

- wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder
- wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Vertragsänderung hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

7.13 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

7.14 Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

7.15 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

7.16 Nach Ablauf von 5 Jahren seit Vertragsschluss erlöschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist 10 Jahre.

Anfechtung

7.17 Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrages durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der

versicherten Person (das ist die Person, auf deren Berufsfähigkeit die Versicherung abgeschlossen ist), können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Ziffer 7.7 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung / Wiederherstellung der Versicherung

7.18 Die Ziffern 7.1 bis Ziffer 7.17 gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung vorgenommen wird. Die Fristen nach Ziffer 7.16 beginnen mit der Änderung oder Wiederherstellung des Vertrages bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

Erklärungsempfänger

7.19 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur Vertragsänderung sowie zur Anfechtung üben wir durch eine schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber abgeben. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins als bevollmächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzunehmen.

8 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

8.1 Bei Verlust einer Grundfähigkeit oder Eintritt der Pflegebedürftigkeit der versicherten Person

8.1.1 Wenn Sie Leistungen wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit verlangen, müssen Sie uns den Verlust der Grundfähigkeit in Textform melden. Ebenso müssen Sie uns den Eintritt der Pflegebedürftigkeit in Textform melden, wenn Sie Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit verlangen. Bitte schicken Sie uns darüber hinaus diese Unterlagen:

- Eine Darstellung der Ursache für den Verlust der Grundfähigkeit oder den Eintritt der Pflegebedürftigkeit.
- Ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person momentan behandeln oder behandelt oder untersucht haben. In diesen Berichten müssen Ursache, Beginn, Art, Verlauf und die voraussichtliche Dauer des Leidens beschrieben sein. Die Berichte müssen die Art und den Umfang des Verlusts der Grundfähigkeit oder der Pflegebedürftigkeit umfassen.

- Bei Verlust einer Grundfähigkeit eine Darstellung der Beschwerden und Einschränkungen. Außerdem weitere Nachweise, wie sie in Ziffer 2.2 für die einzelnen Grundfähigkeiten beschrieben werden.
- Bei Pflegebedürftigkeit eine Bescheinigung der Person oder Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist. Die Bescheinigung muss Art und Umfang der Pflege beinhalten.

8.1.2 Die Kosten für die einzureichenden Unterlagen zahlt derjenige, der die Leistung beansprucht.

8.2 Bei Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung der versicherten Person

8.2.1 Wenn Sie Leistungen wegen des Eintritts einer schweren psychischen Erkrankung verlangen, müssen Sie uns den Eintritt der schweren psychischen Erkrankung in Textform melden. Bitte schicken Sie uns darüber hinaus diese Unterlagen:

- Eine Darstellung über Art und Umfang der schweren psychischen Erkrankung,
- ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person momentan behandeln oder behandelt oder untersucht haben. In diesen Berichten müssen Ursache, Beginn, Art, Verlauf und die voraussichtliche Dauer des Leidens beschrieben sein. Die Berichte müssen auch umfassen: Die ärztliche Diagnose und Klassifikation sowie die ärztliche Indikation (medizinische Maßnahme) der schweren psychischen Erkrankung anhand psychopathologischer Befunderhebungen,
- Nachweise über stationäre Aufenthalte in einer psychiatrischen Klinik wegen der schweren psychischen Erkrankung.

8.2.2 Die Kosten für die einzureichenden Unterlagen zahlt derjenige, der die Leistung beansprucht.

8.3 Bei Eintritt einer schweren Krankheit der versicherten Person

8.3.1 Wenn Sie Leistungen wegen des Eintritts einer schweren Krankheit verlangen, müssen Sie uns den Eintritt der schweren Krankheit in Textform melden. Bitte schicken Sie uns darüber hinaus diese Unterlagen:

- Die ärztliche Diagnose der schweren Krankheit oder die ärztliche Indikation (medizinische Maßnahme),
- den Operationsbericht für die Operation der jeweiligen schweren Krankheit, sofern eine Operation durchgeführt wurde.

8.3.2 Medizinische Verfahren müssen die ärztliche Diagnose bestätigen. Diese Verfahren können sein:

- Klinische Untersuchungen,
- radiologische Untersuchungen,
- histologische Untersuchungen oder
- zytologische Untersuchungen.

Zusätzlich müssen Sie uns Unterlagen über Laboruntersuchungen vorlegen. Mehr dazu finden Sie in Ziffer 8.4.

8.3.3 Die Kosten für die einzureichenden Unterlagen zahlt derjenige, der die Leistung beansprucht.

8.4 Weitere Nachweise

8.4.1 Die ärztlichen Nachweise und Bescheinigungen muss ein in der EU niedergelassener Arzt erstellen. Dies gilt für die Nachweise und Bescheinigungen

- zum Verlust und zum Fortbestehen des Verlusts der Grundfähigkeit (siehe Ziffer 8.1),
- zum Eintritt und zum Fortbestehen der Pflegebedürftigkeit (siehe Ziffer 8.1),
- zum Eintritt und zum Fortbestehen einer schweren psychischen Erkrankung (siehe Ziffer 8.2) und
- zum Eintritt einer schweren Krankheit (siehe Ziffer 8.3).

Die Nachweise müssen in deutscher Sprache geschrieben sein, oder Sie müssen den Nachweisen eine Übersetzung ins Deutsche beifügen. Diese Übersetzung muss ein vor Gericht zugelassener Übersetzer erstellt haben.

Wenn wir eine Anreise der versicherten Person aus dem Ausland für erforderlich halten, übernehmen wir die Anreise- und Aufenthaltskosten. Diese Kosten müssen mit uns abgestimmt sein. Wir werden im Einzelfall prüfen, ob wir von den genannten Anforderungen abweichen und beispielsweise auf eine Anreise verzichten können. Wir werden insbesondere auf die Anreise verzichten, wenn die versicherte Person nicht transportfähig ist.

8.4.2 Wir können außerdem weitere ärztliche Untersuchungen durch Ärzte verlangen, die wir beauftragen. Wir können auch weitere notwendige Nachweise anfordern, dazu gehören besonders auch zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen. Die Kosten dafür zahlen wir. Wenn eine ärztliche

Begutachtung der versicherten Person notwendig ist, gilt: Wir können verlangen, dass die erforderlichen Untersuchungen in Deutschland oder bei einem Arzt in einer deutschen Botschaft durchgeführt werden. Dies gilt besonders, wenn sich die versicherte Person im Ausland aufhält. Die Kosten für die Untersuchung und die üblichen Kosten für Reise und Übernachtung zahlen wir.

8.4.3 Bei der Prüfung eines Antrags auf Leistung benötigen wir regelmäßig Auskünfte anderer Personen oder Institutionen. Das können sein:

- Ärzte,
- Krankenhäuser, psychiatrische Kliniken und sonstige Krankenanstalten oder
- Alten- und Pflegeheime,

bei denen die versicherte Person in Behandlung oder in Pflege war oder sein wird. Außerdem

- Pflegepersonen,
- andere Personenversicherer und gesetzliche Krankenkassen,
- Berufsgenossenschaften und
- Behörden.

Wir können verlangen, dass die versicherte Person diese Personen und Institutionen ermächtigt, uns Auskunft zu erteilen.

Die versicherte Person kann diese Ermächtigung auch bei Vertragsabschluss erteilen. In diesem Fall werden wir sie informieren, bevor wir eine solche Auskunft einholen. Die versicherte Person kann der Einholung der Auskunft widersprechen. Außerdem kann die versicherte Person jederzeit verlangen, dass wir für jede einzelne Auskunft ihre Einwilligung einholen. Durch das Einholen der einzelnen Einwilligungen kann ein besonderer Aufwand bei der Bearbeitung des Antrags auf Leistung entstehen. In diesem Fall können wir von Ihnen verlangen, uns die damit verbundenen Kosten zu zahlen.

Die versicherte Person kann die erforderlichen Erhebungen zudem auch selbst anstellen.

Wenn uns die versicherte Person

- die genannte Ermächtigung oder Einwilligung im Einzelfall nicht erteilt und
- die benötigten Auskünfte auch nicht selbst beschafft,

kann dies zu einer Verletzung der Mitwirkungspflichten bei der Bearbeitung des Antrags auf Leistung führen.

8.4.4 Grundsätzlich muss die versicherte Person ärztliche Anordnungen nicht befolgen, um Leistungen wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder einer schweren psychischen Erkrankung zu erhalten.

Die versicherte Person ist jedoch verpflichtet, zur Verringerung des Schadens beizutragen. Dies bedeutet: Sie muss sich allen zumutbaren ärztlichen und medizinischen Maßnahmen unterziehen, die die Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit verbessern oder wiederherstellen. Dies gilt für Maßnahmen, die den Verlust der Grundfähigkeit, die Pflegebedürftigkeit oder die schwere psychische Erkrankung mindern. Zumutbar sind Untersuchungen und Behandlungen,

- bei denen ein Arzt einen Schaden für Leben oder Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen kann,
- mit denen keine besonderen Schmerzen verbunden sind und
- die keinen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeuten. Immer zumutbar sind damit
- Maßnahmen der medizinischen Grundversorgung (*z. B. Blutkontrollen, Physiotherapie, Behandlung von Allergien*) und
- die Verwendung allgemein gebräuchlicher medizinisch-technischer Hilfsmittel (*z. B. Prothesen, Seh- oder Hörhilfen, Stützstrümpfe*) sowie
- logopädische Maßnahmen.

Bei Leistungen wegen des Eintritts einer schweren psychischen Erkrankung gilt außerdem:

- Die versicherte Person ist verpflichtet, sich nach der Behandlungsleitlinie für die jeweilige schwere psychische Erkrankung behandeln zu lassen. Hierzu gehören beispielsweise auch Psychotherapien oder die Einnahme von Medikamenten. Dies gilt nur, wenn die Behandlungen wie zuvor beschrieben auch zumutbar sind.

Nicht unter diese Pflicht fallen Operationen. Ebenfalls nicht darunter fallen spezielle Therapien wie Chemo- oder Strahlentherapie oder medikamentöse Behandlungen mit regelmäßig unangemessen hohen Nebenwirkungen. Wenn die versicherte Person derartiger Maßnahmen ablehnt, beeinflusst dies unsere Leistungspflicht nicht.

9 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten?

9.1 Mitwirkungspflicht zum Zeitpunkt des Verlusts einer Grundfähigkeit sowie zum Zeitpunkt des Eintritts der Pflegebedürftigkeit, einer schweren psychischen Erkrankung und einer schweren Krankheit

Wir sind nicht verpflichtet zu leisten, solange Sie, die versicherte Person oder derjenige, der die Leistung beansprucht, eine Mitwirkungspflicht vorsätzlich nicht erfüllt. Dies gilt für die Mitwirkungspflichten nach Ziffer 8 und Ziffer 10. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht dürfen wir unsere Leistung kürzen. Die Kürzung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Verschuldens stehen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, werden wir unsere Leistung nicht kürzen.

Es ist möglich, dass die Verletzung der Mitwirkungspflicht den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls nicht beeinflusst. Ebenso ist es möglich, dass die Verletzung der Mitwirkungspflicht die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht nicht beeinflusst. In beiden Fällen stehen Ihnen weiter die Leistungen aus Ihrem Vertrag zu.

9.2 Mitwirkungspflicht während der Leistungspflicht

Wir sind nicht verpflichtet zu leisten, solange Sie, die versicherte Person oder derjenige, der die Leistung beansprucht, eine Mitwirkungspflicht vorsätzlich nicht erfüllt. Dies gilt für die Mitwirkungspflichten nach Ziffer 10. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht dürfen wir unsere Leistung kürzen. Die Kürzung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Verschuldens stehen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, werden wir unsere Leistung nicht kürzen. Es ist möglich, dass die Verletzung der Mitwirkungspflicht die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht nicht beeinflusst. Dann stehen Ihnen weiter die Leistungen aus Ihrem Vertrag zu.

Wird die Mitwirkungspflicht später erfüllt, leisten wir ab Beginn des dann laufenden Monats. Dies gilt, wenn sonst alle Voraussetzungen für die Leistung erfüllt sind. Wir dürfen nur dann vollständig oder teilweise nicht leisten, wenn wir Sie über die Konsequenzen informiert haben.

10 Was gilt für die Nachprüfung des Verlusts einer Grundfähigkeit, der Pflegebedürftigkeit oder einer schweren psychischen - Erkrankung?

10.1 Auch nachdem wir unsere Leistungspflicht anerkannt oder festgestellt haben, gilt: Wir dürfen im weiteren Verlauf das Fortbestehen des Verlusts der

Grundfähigkeit der versicherten Person erneut prüfen. Wir dürfen auch prüfen, ob die Pflegebedürftigkeit oder die schwere psychische Erkrankung weiter fortbesteht.

10.2 Um unsere Leistungspflicht zu prüfen, können wir

- jederzeit sachdienliche Auskünfte und
- einmal jährlich ärztliche Untersuchungen der versicherten Person verlangen. Die ärztlichen Untersuchungen werden durch Ärzte durchgeführt, die wir beauftragen. Die Kosten für die Auskünfte oder Untersuchungen zahlen wir.

Beachten Sie dazu bitte auch Ziffer 8.4.1.

10.3 Sie müssen uns unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen, wenn

- der Verlust der Grundfähigkeit nicht mehr gegeben ist oder
- keine Pflegebedürftigkeit mehr vorliegt oder
- die schwere psychische Erkrankung nicht mehr vorliegt.

10.4 Wenn wir die Leistung aus dem Schutz bei Verlust einer Grundfähigkeit beenden, informieren wir Sie in Textform. Das gilt, wenn kein Verlust einer Grundfähigkeit, keine Pflegebedürftigkeit oder keine schwere psychische Erkrankung mehr vorliegen. Ab diesem Zeitpunkt zahlen wir keine Rente mehr und Sie müssen wieder Beiträge zahlen. Wenn wir den Wegfall unserer Leistungspflicht im Rahmen einer Nachprüfung (siehe Ziffer 10.1) festgestellt haben, gilt abweichend: Unsere Leistungen enden 3 Monate, nachdem Sie unsere Mitteilung erhalten haben. Wenn es noch weitere Personen gibt, die Ansprüche auf Leistungen haben, informieren wir diese ebenfalls in Textform.

11 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?

11.1 Wir verpflichten uns, innerhalb von 3 Wochen, nachdem wir die Unterlagen bekommen haben,

- Sie über unsere Entscheidung zu unserer Leistungspflicht zu informieren oder
- weitere Unterlagen zum Prüfen von Ihnen anzufordern oder
- Ihnen mitzuteilen, dass wir weitere Schritte einleiten werden (*z. B., wenn wir ein neutrales Gutachten einholen*).

Solange wir Sie nicht über unsere Leistungspflicht informiert haben, teilen wir Ihnen mindestens alle 4 Wochen den aktuellen Stand mit.

11.2 Wir erkennen Leistungen wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder Eintritts einer schweren psychischen Erkrankung zeitlich unbefristet an.

Wir erkennen befristete Leistungen wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder Eintritts einer schweren psychischen Erkrankung nur in begründeten Einzelfällen an. Hierfür müssen einem endgültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen. Dies ist dann nur einmalig für maximal 12 Monate möglich.

Wir werden Ihnen die Gründe für ein befristetes Anerkenntnis in unserer Erklärung über die Leistungspflicht mitteilen. Gründe können etwa sein:

- Umstände, die für eine Beurteilung dafür maßgeblich sind, ob ein Leistungsfall vorliegt, ändern sich voraussichtlich.
- Die versicherte Person absolviert eine Rehabilitationsmaßnahme, oder eine solche Maßnahme ist geplant.

Wenn wir eine Leistung befristet anerkennen, zahlen wir sie für den anerkannten Zeitraum auf jeden Fall. Wir werden in diesem Zeitraum auch keine Nachprüfung durchführen. Wenn die Frist abgelaufen ist, werden wir über unsere Leistungspflicht neu entscheiden. Hierzu werden wir zu dem Zeitpunkt aktuelle Unterlagen (siehe Ziffer 8) vorab von Ihnen anfordern. Bitte reichen Sie diese Unterlagen vor Ablauf der Frist ein.

Stellt sich nach Ablauf der Frist heraus, dass keine Leistungspflicht vorliegt, werden wir die bis dahin gezahlten Leistungen nicht zurückfordern. Wir werden die Leistungen aus einem befristeten Anerkenntnis auch dann nicht zurückfordern, wenn kein Verlust einer Grundfähigkeit vorgelegen haben sollte. Dasselbe gilt für zeitlich befristete Anerkenntnisse für Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit oder wegen des Eintritts einer schweren psychischen Erkrankung.

12 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

12.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Ziffern erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 12.2),

- wie Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffer 12.3 und Ziffer 12.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem Vertrag zuordnen (Ziffer 12.5 und Ziffer 12.6),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages nicht garantieren können (Ziffer 12.7) und
- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffer 12.8 und Ziffer 12.9).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

12.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrages am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. Rentenversicherungen, Risikolebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen*) zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt?

12.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb

der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihr Vertrag ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

12.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird und setzt die entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt. Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem Vertrag zu?

12.5 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt. Da vor Eintritt einer Grundunfähigkeit keine oder allenfalls geringfügige Beträge zur Verfügung stehen, um Kapital zu bilden, entstehen auch keine oder nur geringfügigen Bewertungsreserven. Dennoch entstehende Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch

- für den Zeitpunkt der Beendigung Ihres Vertrages vor dem Eintritt einer Grundunfähigkeit,
- für den Beginn einer Rentenzahlung wegen Grundunfähigkeit sowie
- während einer Rentenzahlung wegen Grundunfähigkeit jeweils für das Ende eines Versicherungsjahres.

12.6 Bei Beendigung Ihres Vertrages vor dem Eintritt einer Grundunfähigkeit oder bei Beginn einer Rentenzahlung wegen Grundunfähigkeit gilt Folgendes:

Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu. Auch während des Rentenbezuges werden wir Sie entsprechend an den Bewertungsreserven beteiligen.

Genaue Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter dem Stichwort „Informationen zur Überschussbeteiligung“, die Ihnen als Anlage zum Versicherungsvorschlag und zum Versicherungsschein zur Verfügung gestellt werden.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

12.7 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Grundunfähigkeitsrisikos, des Kapitalmarkts und der Kosten. Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen. Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

12.8 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

12.9 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages.

13 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?

13.1 Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten sowie übrige Kosten.

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen für den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Vertriebskosten die Kosten für die Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwendungen. Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere die Verwaltungskosten. Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der übrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwaltungskosten können Sie dem Versorgungsvorschlag entnehmen.

13.2 Wir wenden auf Ihren Vertrag das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung an. Dies bedeutet, dass wir die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten heranziehen. Dies gilt jedoch nicht für den Teil der ersten Beiträge, der für Leistungen im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode und aufgrund von gesetzlichen Regelungen für die Bildung einer Deckungsrückstellung bestimmt ist. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

13.3 Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden über die gesamte Beitragszahlungsdauer verteilt, die übrigen Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit.

13.4 Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, dass in der Anfangszeit Ihres Vertrages nur geringe Beträge zur Bildung der beitragsfreien Fähigkeitenrente.

14 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

14.1 In folgenden Fällen stellen wir Ihnen pauschal zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung:

Dienstleistung:	Höhe der Gebühr:
Vom Zahlungspflichtigen zu vertretende fehlgeschlagene Lastschriftabbuchung	10,00 €
Mahngebühr nach § 38 VVG	7,50 €
Adressen-Recherche aufgrund nicht angezeigter Anschriftenänderung	15,00 €
Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines	20,00 €
Bestätigung einer Abtretung oder Verpfändung an den Abtretungsempfänger	20,00 €

Der Zinssatz für Verzugszinsen richtet sich nach der Situation am Kapitalmarkt. Er liegt jedoch höchstens 5 Prozentpunkte über dem Basiszins nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Nicht gezahlte Gebühren, Kosten und Verzugszinsen verrechnen wir mit dem Deckungskapital bzw. stellen diese gesondert in Rechnung.

14.2 Wir haben uns bei der Bemessung der Pauschale an dem bei uns regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemessung zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern Sie uns nachweisen, dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

15 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen?

15.1 Sie können Ihre Versicherung während der Beitragszahlungsdauer jederzeit für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode ganz oder teilweise kündigen. Eine Versicherungsperiode ist bei jährlich vereinbarter Beitragszahlweise der Zeitraum zwischen 2 aufeinanderfolgenden Stammtagen. Bei halbjährlicher, vierteljährlicher oder monatlicher Zahlweise unterteilen wir diesen Zeitraum in halbe oder Vierteljahre oder in Monate.

15.2 Bei einer Kündigung stellen wir Ihren Vertrag beitragsfrei. Bei einer nur teilweisen Kündigung reduzieren wir Ihren Beitrag. Näheres hierzu finden Sie jeweils in Ziffer 16.

Ein Rückkaufswert fällt nicht an.

15.3 Bei einer Kündigung haben Sie keinen Anspruch darauf, dass wir Ihnen Ihre Beiträge zurückzahlen.

16 Was gilt bei Beitragsfreistellung und welche weiteren Möglichkeiten haben Sie bei Zahlungsschwierigkeiten?

Sollte die Beitragszahlung einmal für Sie schwierig werden, wenden Sie sich bitte an uns. Wir können Ihnen verschiedene Lösungen anbieten.

16.1 Beitragsfreistellung

16.1.1 Sie können Ihre Beitragszahlung jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode einstellen. Ihren Wunsch teilen Sie uns bitte in Textform mit. Andernfalls müssten wir Sie zunächst mahnen (siehe Ziffer 22.2).

16.1.2 Bei Beitragsfreistellung wandeln wir Ihre Versicherung in eine beitragsfreie Versicherung mit reduzierten Leistungen um. Für die Berechnung der beitragsfreien Leistungen wenden wir anerkannte Regeln der Versicherungsmathematik an. Grundlage für die Festlegung der Leistungen sind die Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation. Haben Sie den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit mit uns vereinbart, entspricht die

reduzierte garantierte Einmalleistung aus diesem Schutz der reduzierten garantierten versicherten Jahresrente.

Für die Berechnung der beitragsfreien Leistungen legen wir mindestens diesen Betrag zugrunde:

- Der Betrag des Deckungskapitals, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der einmaligen Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten 5 Vertragsjahre ergibt.
- Hierbei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze für die Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 13).
- Den Betrag finden Sie auch in Ihren Vertragsunterlagen, beispielsweise in ihrem Versicherungsschein. Wir bezeichnen ihn dort als „garantiertes Guthaben“ und weisen ihn in der Garantiewerttabelle aus.

16.1.3 Den aus Ihrer Versicherung für die Bildung der beitragsfreien Leistungen zur Verfügung stehende Betrag mindern wir um

- rückständige Beiträge sowie um
- einen Abzug.

Die Erhebung dieses Abzugs vereinbaren wir auf der Grundlage dieser Allgemeinen Versicherungsbedingungen mit allen unseren Versicherungsnehmern. Den Abzug vereinbaren wir aus folgenden Gründen: Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, verändern sich Risiko und Ertrag im Bestand der restlichen Versicherten. Dies gleichen wir durch den Abzug aus. Außerdem nehmen wir damit einen Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vor. Haben Sie für Ihren Vertrag das Überschussystem Beitragsreduktion (siehe Ziffer 12.3.1) vereinbart, gilt zudem: Wir ziehen bereits unter Vorbehalt gewährte, aber noch nicht verdiente Überschüsse ab.

Die Höhe des Abzuges haben wir auf der Basis von pauschalen Annahmen bestimmt. Sie hängt auch davon ab, in welchem Vertragsjahr die Beitragsfreistellung erfolgt. Um den Abzug festzulegen, nehmen wir Folgendes an:

16.1.3.1 Bei einer Beitragsfreistellung entsteht ein höherer Aufwand für die Bearbeitung. Damit entstehen auch höhere Kosten als bei einem regulären Verlauf des Vertrags.

16.1.3.2 Wenn wir Versicherungsprodukte kalkulieren, gehen wir von diesen Annahmen aus: Die Risikogemeinschaft setzt sich gleichmäßig aus Versicherungsnehmern mit einem hohen und einem geringen Risiko zusammen. Die Erfahrungen zeigen, dass Personen mit einem geringen Risiko die Risikogemeinschaft eher verlassen als Personen mit einem hohen Risiko.

Der Abzug gleicht dies aus, damit der Versicherungsgemeinschaft kein Nachteil entsteht.

16.1.3.3 Mit dem vereinbarten Versicherungsschutz erhalten Sie von uns Garantien und Optionen. Dafür stellt der Bestand aller Versicherten einen Teil des erforderlichen Risikokapitals (Solvenzmittel) zur Verfügung. Auf diese Weise partizipiert Ihr Vertrag nach seinem Beginn an bereits vorhandenen Solvenzmitteln. Im Gegenzug muss Ihr Vertrag während der weiteren Laufzeit seinerseits Solvenzmittel zur Verfügung stellen. Wenn Sie den Vertrag beitragsfrei stellen, gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Bestand teilweise verloren. Der Abzug ist daher auch hierfür ein Ausgleich. Wenn wir die Optionen und Garantien über externes Kapital finanzieren würden, wäre dies wesentlich teurer.

16.1.3.4 Mit zunehmendem Alter erwarten wir eine größere Häufigkeit von Leistungsfällen. Dementsprechend müsste ein jährlich unterschiedlicher Beitrag in Rechnung gestellt werden. Der Ihrem Vertrag zugrunde liegende Tarif verteilt die Beiträge über die gesamte Laufzeit des Versicherungsvertrages so, dass Ihr Vertrag einen konstanten Bruttobeitrag vorsieht. Beitragsteile, die in einem Jahr zur Risikodeckung nicht benötigt werden, werden in einer Rückstellung zurückgestellt. Sie werden in den Jahren zur Finanzierung der Risikodeckung herangezogen, in denen der Beitrag wegen der größeren Häufigkeit von Leistungsfällen nicht ausreicht.

Das Überschusssystem „Beitragsreduktion“ (siehe Ziffer 12.3.1) ist diesem Mechanismus angepasst. Die Beteiligung an den Überschüssen ist als Prozentsatz der Beiträge definiert. Dadurch ergeben sich Überschussanteile, die von der Versichertengemeinschaft Ihrem Versicherungsvertrag vorfinanziert werden. Wird der Versicherungsvertrag unverändert fortgeführt, gleicht sich dies im Vertragsverlauf wieder aus.

Wenn Sie für Ihren Vertrag das Überschusssystem Beitragsreduktion vereinbart haben, gilt bei einer Änderung des Vertrages wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach § 138 Abs. 2 VAG: Es muss derjenige Teil der vorfinanzierten Überschüsse an die Versichertengemeinschaft wieder zurückgegeben werden, der zur Risikodeckung noch nicht verbraucht wurde.

Die Beweislast für die Angemessenheit des so bestimmten Abzugs tragen wir. Haben wir diesen Nachweis erbracht, können Sie uns nachweisen, dass die oben beschriebenen Annahmen ausnahmsweise nicht oder nur teilweise zutreffen. Ist dies bezogen auf Ihren Vertrag der Fall, erheben wir keinen oder nur einen entsprechend reduzierten Abzug.

Über die Höhe des Abzugs informieren wir Sie mit der Garantiewerttabelle. Sie finden diese Tabelle in Ihren Vertragsunterlagen, beispielsweise in Ihrem Versicherungsschein.

16.1.4 Eine Fortführung der Versicherung unter Freistellung von der Pflicht zur Beitragszahlung ist allerdings nur möglich, wenn

- die beitragsfreie Rente, gerechnet auf das Jahr, mindestens 300 € beträgt.

Bitte beachten Sie: Wird die Mindestrente nicht erreicht, erlischt die Versicherung.

16.2 Reduzierung des Beitrags

Anstatt die Beitragszahlung ganz einzustellen, können Sie den vereinbarten Beitrag auch immer zum nächsten Fälligkeitstermin reduzieren. Dabei setzen wir die versicherten Leistungen herab. Für die Berechnung der reduzierten Leistungen wenden wir anerkannte Regeln der Versicherungsmathematik an. Grundlage für die Festlegung der Leistungen sind die Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation. Haben Sie den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit mit uns vereinbart, entspricht die reduzierte garantierte Einmalleistung aus diesem Schutz der reduzierten garantierten versicherten Jahresrente.

Den in Ziffer 16.1.3 beschriebenen Abzug nehmen wir in diesem Fall anteilig vor. Die herabgesetzte jährliche versicherte Rente darf auch in diesem Fall 300 € nicht unterschreiten.

16.3 Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung oder Beitragserhöhung nach Reduzierung des Beitrags

16.3.1 Sie können

- innerhalb von 36 Monaten nach einer Reduzierung des Beitrags jederzeit den Beitrag wieder erhöhen bzw.
- innerhalb von 36 Monaten nach einer Beitragsfreistellung die Beitragszahlung wieder aufnehmen.

Der neue Beitrag darf aber nicht höher sein als der Beitrag vor Beginn der Beitragsfreistellung oder der Reduzierung des Beitrags. Eine solche Wiederinkraftsetzung oder Beitragserhöhung ist allerdings nur möglich, sofern sämtliche dieser Voraussetzungen im Sinne der Versicherungsbedingungen erfüllt sind:

- Bei der versicherten Person liegt kein Verlust einer Grundfähigkeit vor.
- Bei der versicherten Person liegt keine Pflegebedürftigkeit vor.
- Bei der versicherten Person liegt keine schwere psychische Erkrankung vor und es wurde auch keine derartige Diagnose gestellt. Dies muss nur erfüllt sein, wenn Sie diesen Schutz auch mit uns vereinbart haben.

- Bei der versicherten Person liegt keine schwere Krankheit vor. Dies muss nur erfüllt sein, wenn Sie diesen Schutz auch mit uns vereinbart haben.

In Ihrer Mitteilung zur gewünschten Beitragsfreistellung oder Reduzierung des Beitrags können Sie uns auch einen Termin nennen, zu dem die Wiederinkraftsetzung oder Beitragserhöhung automatisch erfolgt.

Für die Wiederinkraftsetzung und die Beitragserhöhung gilt in allen Fällen:

- Nehmen Sie die Beitragszahlung innerhalb von 6 Monaten nach Beginn der Beitragsfreistellung wieder auf, benötigen wir keine neue Gesundheitsprüfung.
- Auch wenn Sie innerhalb von 6 Monaten nach Beginn einer Reduzierung des Beitrags den Beitrag wieder erhöhen, benötigen wir keine neue Gesundheitsprüfung.
- Nach Ablauf dieser Frist müssen Sie eine neue Gesundheitsprüfung ablegen, wenn Sie die Beitragszahlung wieder aufnehmen oder den Beitrag erhöhen möchten.

Darüber, wie sich die Wiederaufnahme der Beitragszahlung oder die Beitragserhöhung auf Ihren Vertrag auswirken, werden wir Sie im Einzelfall informieren.

Wenn Sie nach einer beitragsfreien Zeit die Zahlungen wieder aufnehmen oder nach einer Reduzierung des Beitrags Ihren Beitrag wieder erhöhen, gilt: Sie können Ihre Versicherungsleistungen vor Beitragsfreistellung oder Reduzierung des Beitrags durch eine Erhöhung der zukünftig zu zahlenden Beiträge wiederherstellen. Falls Sie die zukünftigen Beiträge nicht erhöhen möchten, werden wir die Versicherungsleistungen neu ermitteln. Für die Berechnung der neuen Leistungen wenden wir anerkannte Regeln der Versicherungsmathematik an. Grundlage für die Festlegung der Leistungen sind die Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation. Haben Sie den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit mit uns vereinbart, entspricht die reduzierte garantierte Einmalleistung aus diesem Schutz der reduzierten garantierten versicherten Jahresrente.

16.3.2 Unter folgenden Umständen gilt die Wiederinkraftsetzung oder Beitragserhöhung rückwirkend zum jeweiligen Wirksamkeitstermin als nicht vereinbart:

- Die Wiederinkraftsetzung oder Beitragserhöhung erfolgt nach Verlust einer versicherten Grundfähigkeit oder
- die Wiederinkraftsetzung oder Beitragserhöhung erfolgt nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit oder

- die Wiederinkraftsetzung oder Beitragserhöhung erfolgt nach Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung, sofern Sie diesen Schutz mit uns vereinbart haben, oder
- die Wiederinkraftsetzung oder Beitragserhöhung erfolgt nach Eintritt einer schweren Krankheit, sofern Sie diesen Schutz mit uns vereinbart haben.

In diesem Fall erstatten wir Ihnen den Teil der Beiträge, der auf die Wiederinkraftsetzung oder die Beitragserhöhung entfällt.

16.4 Folgen einer Beitragsfreistellung oder Reduzierung des Beitrags

Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, können Sie finanzielle Nachteile haben. In der ersten Zeit des Vertrags verrechnen wir die einmaligen Abschluss- und Vertriebskosten. Deshalb sind zunächst nur geringe Beträge zur Bildung beitragsfreier Versicherungsleistungen vorhanden. Die beitragsfreien Leistungen erreichen möglicherweise noch nicht den Mindestwert für eine Beitragsfreistellung (siehe Ziffer 16.1.4). In diesem Fall erlischt Ihre Versicherung. Näheres zur Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten finden Sie in Ziffer 13.2.

Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge für die Bildung beitragsfreier Versicherungsleistungen zur Verfügung.

Nähere Informationen zur Höhe Ihrer beitragsfreien Versicherungsleistungen können Sie der Garantiewerttabelle entnehmen. Sie finden diese in Ihren Versicherungsunterlagen, beispielsweise in Ihrem Versicherungsschein.

16.5 Stundung

Sie können für den Zeitraum von höchstens 24 Monaten eine Stundung Ihrer Beiträge beantragen. Ihr vereinbarter Versicherungsschutz wird bei einer Stundung der Beiträge aufrechterhalten. Bitte teilen Sie uns Ihren Wunsch auf Stundung in Textform mit.

Eine Stundung Ihrer Beiträge ist nur möglich, sofern

- das Deckungskapital Ihres Vertrages bereits einen Wert in Höhe der zu stundenden Beiträge aufweist,
- zwischen dem Ende des Zeitraums der Stundung und dem Ende der Versicherungsdauer noch mindestens 5 Jahre liegen und
- Ihr Vertrag nicht im Zahlungsverzug ist.

Wir dürfen marktübliche Zinsen für die Stundung erheben. Die gestundeten Beiträge sowie die eventuell anfallenden Zinsen für die Stundung können Sie nach Ablauf des Zeitraums der Stundung

- entweder in einem Betrag an uns zahlen oder
- nach Vereinbarung innerhalb eines Zeitraumes von maximal 24 Monaten in halbjährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen Raten zurückzahlen. Bei einer ratierlichen Rückzahlung dürfen wir weitere marktübliche Stundungszinsen erheben.

Auf Wunsch können wir die Beträge auch durch eine Änderung Ihres Vertrages verrechnen. In diesem Fall müssen Sie die Beträge nicht nachzahlen. Dabei erhöhen wir nach Rücksprache mit Ihnen entweder Ihren künftig zu zahlenden Beitrag oder wir setzen die versicherten Leistungen herab. Falls jedoch die herabgesetzten Leistungen die beitragsfreien Mindestleistungen unterschreiten, erlischt Ihr Vertrag. Über die Auswirkungen der Vertragsänderung informieren wir Sie gerne.

17 Was gilt für die dynamische Erhöhung Ihrer Versicherung?

17.1 Dynamik Ihrer Grundfähigkeitsversicherung

17.1.1 Wenn Sie eine dynamische Erhöhung Ihrer Versicherung vereinbart haben, erhöhen sich Ihre Beiträge und Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Die Vereinbarungen zur dynamischen Erhöhung Ihres Vertrags finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Über weitere Einzelheiten informieren wir Sie gerne.

17.1.2 Bei dynamischer Erhöhung Ihres Beitrags erhöhen sich die Beiträge Ihrer Versicherung im vereinbarten Rhythmus jeweils um den vereinbarten Prozentsatz.

17.1.3 Bei dynamischer Erhöhung Ihrer Leistungen erhöht sich die versicherte Rente Ihrer Versicherung im vereinbarten Rhythmus jeweils um den vereinbarten Prozentsatz. Wenn Sie diesen Schutz mit uns vereinbart haben, erhöht sich dabei auch die versicherte Einmalleistung bei Eintritt einer schweren Krankheit um denselben Prozentsatz.

17.1.4 Die Erhöhungen des Beitrags und der Leistungen führen wir jeweils zum Stammtag durch. Die erste Erhöhung nach dem Beginn der Versicherung erfolgt dabei frühestens, nachdem ein volles Jahr vergangen ist.

17.1.5 Wir teilen Ihnen mit, wie sich bei vereinbarter Erhöhung des Beitrags die zugehörigen versicherten Leistungen erhöhen. Bei vereinbarter Erhöhung der Leistung teilen wir Ihnen mit, wie sich der zugehörige Beitrag erhöht.

Wenn Sie den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit mit uns vereinbart haben, gilt: Nach einer dynamischen Erhöhung Ihrer Versicherung beträgt die erhöhte garantierte Einmalleistung bei Eintritt einer schweren Krankheit weiterhin genau eine garantierte versicherte Jahresrente.

17.1.6 Für die Berechnung der Höhe der zusätzlichen Versicherungsleistungen oder des zusätzlichen Beitrags verwenden wir die zum Zeitpunkt der Erhöhung aktuellen Rechnungsgrundlagen. Diese Rechnungsgrundlagen legen wir jeweils zum Zeitpunkt der Erhöhung fest. Dabei berücksichtigen wir insbesondere:

- die Entwicklung der Lebenserwartung,
- die Rendite der Kapitalanlagen und
- die dann aktuellen Bestimmungen für die Kalkulation unserer Beiträge. Diese Bestimmungen ergeben sich aus Gesetzen und Verordnungen, beispielsweise aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).

Wir benachrichtigen Sie vor jeder Erhöhung.

17.1.7 Sie können innerhalb von 2 Monaten nach dem Termin der Erhöhung auf die Erhöhung des Beitrags oder der Leistungen verzichten.

17.1.8 Unterbliebene Erhöhungen können Sie mit unserer Zustimmung nachholen.

17.1.9 Wenn Sie Rentenleistungen aus Ihrer Versicherung erhalten, erfolgen keine weiteren Erhöhungen mehr. Dies ist der Fall bei Leistungen wegen Verlust einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung. Wenn keine Leistungspflicht mehr besteht und wir die Zahlung der Rente wieder einstellen, können Sie erneut einen Antrag auf dynamische Erhöhungen Ihres Vertrags stellen.

17.1.10 Wir führen die letzte Erhöhung spätestens ein Jahr vor Ablauf der Dauer der Beitragszahlung durch.

17.1.11 Unsere Leistungen betragen höchstens 250 % der Leistungen, die wir bei Beginn des Vertrags vereinbart haben. Wenn die versicherten Leistungen diese Grenze aufgrund von dynamischen Erhöhungen oder Nachversicherungen überschreiten würden, führen wir keine weiteren dynamischen Erhöhungen mehr durch.

17.1.12 Wir dürfen prüfen, ob die gesamten jährlichen Renten wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit oder wegen Invalidität in einem angemessenen Verhältnis zum Einkommen der versicherten Person stehen. Sie dürfen inklusive eines eventuellen Sofortbonus (siehe Ziffer 12.3) einen bestimmten

Prozentsatz des jährlichen Bruttoeinkommens nicht übersteigen. Dieser Prozentsatz beträgt bei jährlichen Renten

- 80 % des jährlichen Bruttoeinkommens.

Wenn die versicherte Rente diesen Grenzwert durch eine dynamische Erhöhung oder eine Nachversicherung überschreitet, setzen wir die dynamische Erhöhung aus.

17.2 Vereinbarung einer garantierten Steigerung der Rente im Leistungsbezug (Leistungsdynamik für die versicherte Rente)

17.2.1 Bei Vertragsabschluss können Sie eine garantierte Steigerung der Rente im Leistungsbezug vereinbaren. Das bedeutet:

Wenn Sie eine Rentenleistung wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder einer schweren psychischen Erkrankung erhalten, gilt:

- Wir erhöhen jährlich die Rente, die wir Ihnen zahlen.
- Die Erhöhungen finden zu jedem Stammtag statt, der auf den Beginn unserer Leistungspflicht folgt.
- Wir erhöhen die Renten um den vereinbarten Prozentsatz. Diesen finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Dabei erhöhen wir jeweils die bisherige, vor dem jeweiligen Stammtag gezahlte Rente.
- Die Beiträge für eine Grundfähigkeitsversicherung mit garantierter Steigerung der Rente im Leistungsbezug sind höher als diejenigen für eine solche ohne Steigerung.
- Wenn unsere Leistungspflicht wegfällt, endet die Zahlung der Rente (siehe Ziffer 1.11).
- Wenn später erneut ein Versicherungsfall eintritt, zahlen wir wieder die Rente in der ursprünglich vereinbarten Höhe. Diese steigt dann in den folgenden Jahren wieder durch die garantierte Steigerung der Rente im Leistungsbezug.
- Sie haben jedoch die Möglichkeit, die versicherten Leistungen gegen einen erhöhten Beitrag auf den Stand vor Wegfall der Leistungspflicht anzuheben. Für die Berechnung des erhöhten Beitrags wenden wir anerkannte Regeln der Versicherungsmathematik an.

Wir werden Sie informieren, wenn die garantierten Steigerungen beginnen und wenn wir die jährlichen Erhöhungen durchführen. Sie können den garantierten Erhöhungen der Rente nicht widersprechen.

17.2.2 Wenn Sie sowohl den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit als auch eine garantierte Steigerung der Rente im Leistungsbezug mit uns vereinbart haben, gilt:

- Die versicherte Einmalleistung bei Eintritt einer schweren Krankheit erhöht sich nicht durch die garantierten Steigerungen im Leistungsbezug.
 - Das heißt: Während Sie eine Rentenleistung erhalten, entspricht die versicherte Leistung bei Eintritt einer schweren Krankheit weiterhin der versicherten Leistung zu Beginn der Rentenzahlung.
-

18 Wann können Sie Ihre versicherten Leistungen erhöhen?

18.1 Anlassunabhängige Erhöhung

18.1.1 Sie können einmalig innerhalb der ersten 5 Versicherungsjahre Ihre versicherten Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen, ohne dass ein bestimmtes Ereignis vorliegt.

Nach einer Erhöhung der Leistungen schließen wir allerdings eine rückwirkende Leistung (siehe Ziffer 1.10) für die Erhöhung aus. Das heißt: Falls Sie eine Erhöhung vorgenommen haben und anschließend Rentenleistungen wegen eines Versicherungsfalls für einen Zeitraum vor der Erhöhung erhalten, nehmen wir die Erhöhung wieder zurück. Den auf die Erhöhung entfallenden Teil des Beitrags zahlen wir Ihnen zurück. Das gilt auch für die Einmalleistung bei Eintritt einer schweren Krankheit, wenn diese bereits vor dem Zeitpunkt der Erhöhung eingetreten ist. Wir zahlen Ihnen dann nur die versicherte Leistung, wie sie vor der Erhöhung bestand.

Diese Erhöhungsoption steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie Ihren Vertrag auf Grundlage einer umfassenden Gesundheitsprüfung abgeschlossen haben. Sie ist ausgeschlossen, wenn Sie vereinfachte Voraussetzungen für den Zugang genossen haben. Dies ist z. B. bei

- verkürzter Gesundheitsprüfung,
- einer Gesundheitserklärung,
- einer Dienstobliegenheitserklärung oder
- einer erweiterten Dienstobliegenheitserklärung der Fall.

18.1.2 Für die anlassunabhängige Erhöhung gelten diese Grenzen:

- Bei der Erhöhung muss sich die versicherte Rente inklusive eines eventuellen Sofortbonus
- um mindestens 300 € und um maximal 6.000 € pro Jahr erhöhen.
- Die gesamten bei uns versicherten Renten wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit inklusive eines eventuellen Sofortbonus dürfen nach der Erhöhung maximal 18.000 € pro Jahr betragen.

Wenn die versicherten Renten inklusive der Erhöhung mehr als 18.000 € pro Jahr betragen würden, können Sie die Erhöhung trotzdem beantragen. Wir werden Ihnen dann allerdings zusätzliche Gesundheitsfragen stellen. Die zusätzlichen Gesundheitsfragen sind die Fragen, die wir zu Vertragsbeginn für versicherte Renten von mehr als 18.000 € pro Jahr zusätzlich stellen. Das ist aber nur der Fall, wenn wir Ihnen diese Fragen nicht bereits zu Vertragsbeginn gestellt haben.

Ob und zu welchen Konditionen eine Erhöhung möglich ist, entscheiden wir dann auf Grundlage aller risikorelevanten Angaben. Es gilt in diesem Fall außerdem folgende abweichende Grenze:

- Die gesamten bei uns versicherten Renten wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit inklusive eines eventuellen Sofortbonus dürfen nach der Erhöhung maximal 30.000 € pro Jahr betragen.

18.2 Anlassabhängige Erhöhung

18.2.1 Bei folgenden nach Versicherungsbeginn eingetretenen Anlässen können Sie Ihre versicherten Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen:

18.2.1.1 Die versicherte Person heiratet oder begründet eine eingetragene Lebenspartnerschaft nach LPartG.

18.2.1.2 Die Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft der versicherten Person wird geschieden oder aufgelöst.

18.2.1.3 Ein Kind der versicherten Person wird geboren oder die versicherte Person adoptiert ein unterhaltsberechtigtes Kind.

18.2.1.4 Die versicherte Person erreicht die Volljährigkeit.

18.2.1.5 Die versicherte Person nimmt eine selbstständige berufliche Tätigkeit zum Haupterwerb auf. Eine Erhöhung aus diesem Anlass ist nur einmalig während der Vertragslaufzeit möglich.

18.2.1.6 Die versicherte Person erreicht einen akademischen Abschluss. Eine Erhöhung aus diesem Anlass ist nur einmalig während der Vertragslaufzeit möglich.

18.2.1.7 Die versicherte Person legt die Meisterprüfung ab oder schließt eine berufliche Qualifikation ab, die mit einer Gehaltserhöhung verbunden ist.

18.2.1.8 Die versicherte Person nimmt ein Darlehen zur Finanzierung einer selbst genutzten Immobilie im Wert von mindestens 50.000 € auf.

18.2.1.9 Das regelmäßige jährliche Bruttoeinkommen der versicherten Person erhöht sich um mindestens 10 % innerhalb eines Jahres.

18.2.1.10 Die versicherte Person ist selbstständig und es gilt: Ihr durchschnittlicher Gewinn vor Steuern der letzten 3 Jahre steigt um mindestens 30 % im Vergleich zum durchschnittlichen Gewinn vor Steuern der 3 davor liegenden Jahre.

18.2.1.11 Die versicherte Person nimmt ein Darlehen im gewerblichen Bereich in Höhe von mindestens 50.000 € auf.

Ihr Recht auf anlassabhängige Erhöhung können Sie nur unter dieser Bedingung ausüben: Sie müssen uns Ihren Wunsch auf anlassabhängige Erhöhung innerhalb von 6 Monaten nach Eintritt eines der genannten Anlässe anzeigen und entsprechende Nachweise vorlegen.

18.2.2 Für die anlassabhängige Erhöhung gelten folgende Grenzen:

- Bei der Erhöhung muss sich die versicherte Rente inklusive eines eventuellen Sofortbonus um mindestens 300 € und um maximal 6.000 € pro Jahr erhöhen.
- Die gesamten bei uns versicherten Renten wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit inklusive eines eventuellen Sofortbonus dürfen nach der Erhöhung maximal 30.000 € pro Jahr betragen.

18.2.3 Die anlassabhängigen Erhöhungen sind bis 15 Jahre vor dem vereinbarten Ablauf der Versicherungsdauer möglich. Beträgt die vereinbarte Versicherungsdauer weniger als 25 Jahre, gilt abweichend: Die anlassabhängigen Erhöhungen sind bis 10 Jahre nach Vertragsbeginn möglich.

18.3 Erhöhung bei Berufsstart

Bei erstmaliger Aufnahme einer zeitlich unbefristeten oder auf mindestens 2 Jahre befristeten beruflichen Tätigkeit nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung gilt: Studenten und Auszubildende können ihre versicherten Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen. Diese Erhöhung ist nur innerhalb der ersten 5 Jahre nach Vertragsabschluss möglich. Die versicherte Rente pro Jahr inklusive eines eventuellen Sofortbonus können Sie hierbei

- verdoppeln,

- aber maximal um 12.000 € erhöhen.

Die gesamten bei uns versicherten Renten wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit inklusive eines eventuellen Sofortbonus dürfen nach der Erhöhung maximal 18.000 € pro Jahr betragen. Wenn die versicherten Renten inklusive der Erhöhung mehr als 18.000 € pro Jahr betragen würden, können Sie die Erhöhung trotzdem beantragen. Wir werden Ihnen dann allerdings zusätzliche Gesundheitsfragen stellen. Die zusätzlichen Gesundheitsfragen sind die Fragen, die wir zu Vertragsbeginn für versicherte Renten von mehr als 18.000 € pro Jahr zusätzlich stellen.

Ob und zu welchen Konditionen eine Erhöhung möglich ist, entscheiden wir dann auf Grundlage aller risikorelevanten Angaben. In diesem Fall gilt außerdem abweichend folgende Grenze: Die gesamten bei uns versicherten Renten wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit inklusive eines eventuellen Sofortbonus dürfen nach der Erhöhung maximal 30.000 € pro Jahr betragen.

18.4 Zusätzliche Regelungen für alle Erhöhungen

18.4.1 Für die Erhöhungen aus den Ziffern 18.1. bis Ziffer 18.3 gelten die folgenden Voraussetzungen:

- Wir haben Ihnen noch keine Versicherungsleistungen aus Ihrem Vertrag gezahlt.
- Bei der versicherten Person liegt kein Verlust einer Grundfähigkeit vor.
- Bei der versicherten Person liegt keine Pflegebedürftigkeit vor.
- Bei der versicherten Person liegt keine schwere psychische Erkrankung vor und es wurde auch keine derartige Diagnose gestellt. Dies muss nur erfüllt sein, wenn Sie diesen Schutz auch mit uns vereinbart haben.
- Bei der versicherten Person liegt keine schwere Krankheit vor. Dies muss nur erfüllt sein, wenn Sie diesen Schutz auch mit uns vereinbart haben.

18.4.2 Unter folgenden Umständen gilt die Erhöhung rückwirkend zum Wirksamkeitstermin der Erhöhung als nicht vereinbart:

- Die Erhöhung erfolgt nach Verlust einer Grundfähigkeit oder
- die Erhöhung erfolgt nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit oder
- die Erhöhung erfolgt nach Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung, sofern Sie diesen Schutz mit uns vereinbart haben, oder
- die Erhöhung erfolgt nach Eintritt einer schweren Krankheit, sofern Sie diesen Schutz mit uns vereinbart haben.

In diesem Fall erstatten wir Ihnen den Teil der Beiträge, der auf die Erhöhung entfällt.

18.4.3 Wir dürfen prüfen, ob die gesamten jährlichen Renten wegen des Verlusts einer Grundfähigkeit oder wegen Invalidität in einem angemessenen Verhältnis zum Einkommen der versicherten Person stehen. Sie dürfen inklusive eines eventuellen Sofortbonus (siehe Ziffer 12.3) einen bestimmten Prozentsatz des jährlichen Bruttoeinkommens nicht übersteigen. Dieser Prozentsatz beträgt bei jährlichen Renten

- 80 % des jährlichen Bruttoeinkommens.

Wenn die versicherte Rente diesen Grenzwert überschreitet, erhalten Sie ein verändertes Angebot, bei dem diese Grenze beachtet wird.

18.4.4 Wenn Sie den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit mit uns vereinbart haben, erhöht sich die versicherte Einmalleistung im selben Verhältnis wie die versicherte Rente.

18.4.5 Die Erhöhungen der Leistung erhöhen Ihren Beitrag. Für die Berechnung der Höhe des zusätzlichen Beitrags verwenden wir die zum Zeitpunkt der Erhöhung aktuellen Rechnungsgrundlagen. Diese Rechnungsgrundlagen legen wir dann jeweils zum Zeitpunkt der Erhöhung fest. Dabei berücksichtigen wir insbesondere:

- die Entwicklung der Lebenserwartung,
- die Rendite der Kapitalanlagen und
- die dann aktuellen Bestimmungen für die Kalkulation unserer Beiträge. Diese Bestimmungen ergeben sich aus Gesetzen und Verordnungen, beispielsweise aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).

18.4.6 Wenn Sie eine Erhöhung vornehmen möchten, informieren Sie uns bitte in Textform.

19 Wann können Sie den versicherten Umfang Ihrer Leistungen ändern?

Sie können auch Ihren versicherten Umfang an Leistungen während der Laufzeit Ihres Vertrages wechseln. Das heißt, Sie können sowohl Ihr Grundfähigkeitenpaket ändern als auch den Schutz bei schwerer psychischer Erkrankung oder schwerer Krankheit hinzu- oder abwählen. Wann Sie das tun können und was dabei jeweils zu beachten ist, beschreiben wir Ihnen hier.

19.1 Erweiterung Ihres Umfangs an versicherten Leistungen

19.1.1 Unter einer Erweiterung des Umfangs an versicherten Leistungen verstehen wir:

- Wechsel vom Grundfähigkeitenpaket „Basis“ in „Plus“ oder „Premium“ sowie von „Plus“ in „Premium“,
- Hinzufügen des Schutzes bei Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung,
- Hinzufügen des Schutzes bei Eintritt einer schweren Krankheit.

19.1.2 Eine Erweiterung Ihres Grundfähigkeitenpakets können Sie innerhalb der ersten 5 Versicherungsjahre ohne erneute Gesundheitsprüfung durchführen.

In diesem Fall werden wir allerdings eine Wartezeit von 6 Monaten mit Ihnen vereinbaren. Die Wartezeit beginnt mit dem Zeitpunkt, den wir als Erweiterung des Grundfähigkeitenpakets mit Ihnen vereinbaren. Verliert die versicherte Person innerhalb der Wartezeit eine der neu hinzugenommenen Grundfähigkeiten, so erhalten Sie keine Leistung aus dem Schutz bei Verlust einer Grundfähigkeit. In diesem Fall gilt die Erweiterung des Umfangs an versicherten Leistungen rückwirkend zum Wirksamkeitstermin der Erweiterung als nicht vereinbart. Es ist dann wieder der Umfang an Leistungen versichert, wie er vor dem Wechsel mit uns vereinbart war. Wir erstatten Ihnen den Teil der Beiträge zurück, der auf den erhöhtem Umfang an versicherten Leistungen entfällt. Dasselbe gilt auch, wenn der Verlust der Grundfähigkeit bereits zum Zeitpunkt des Wechsels vorlag.

Diese Einschränkung der Leistung gilt nicht, wenn der Verlust der Grundfähigkeit durch einen Unfall verursacht wurde. Ein Unfall ist ein plötzlich von außen auf den Körper der versicherten Person einwirkendes Ereignis, durch das die versicherte Person unfreiwillig in ihrer Gesundheit geschädigt wird. Der Unfall muss sich während der Versicherungsdauer und innerhalb der Wartezeit ereignet haben.

19.1.3 Sie können auch unabhängig von der Regelung in Ziffer 19.1.1.2 eine Erweiterung Ihres Grundfähigkeitenpakets bei uns beantragen. In diesem Fall führen wir eine erneute vollständige Gesundheitsprüfung durch. Wir entscheiden dann auf dieser Grundlage, ob und zu welchen Konditionen ein Wechsel möglich ist. Es fällt keine Wartezeit an.

19.1.4 Wenn Sie

- den Schutz bei Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung oder
- den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit

hinzufügen möchten, führen wir eine erneute vollständige Gesundheitsprüfung durch. Wenn Sie den Schutz innerhalb der ersten 5 Versicherungsjahre hinzufügen, gilt abweichend: Wir stellen Ihnen nur die Frage, die wir zu Vertragsbeginn für den jeweiligen Schutz zusätzlich gestellt hätten.

Wir entscheiden dann auf Grundlage aller risikorelevanten Angaben, ob und zu welchen Konditionen ein Hinzufügen möglich ist.

19.1.5 Erweiterungen Ihres Umfangs an versicherten Leistungen ohne oder nur mit eingeschränkten Gesundheitsfragen stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn gilt: Sie haben Ihren Vertrag auf Grundlage einer umfassenden Gesundheitsprüfung abgeschlossen. Sie ist ausgeschlossen, wenn Sie vereinfachte Voraussetzungen für den Zugang genossen haben. Dies ist z. B. bei

- verkürzter Gesundheitsprüfung,
- einer Gesundheitserklärung,
- einer Dienstobliegenheitserklärung oder
- einer erweiterten Dienstobliegenheitserklärung

der Fall. Dann ist eine Erweiterung Ihres Umfangs an versicherten Leistungen nur mit einer vollständigen Gesundheitsprüfung möglich.

19.1.6 Für die Erweiterungen Ihres Umfangs an versicherten Leistungen gelten die folgenden Voraussetzungen:

- Sie zahlen noch Beiträge für Ihren Vertrag. Das heißt, Ihr Vertrag wurde weder planmäßig noch vorzeitig beitragsfrei gestellt.
- Wir haben Ihnen noch keine Versicherungsleistungen aus Ihrem Vertrag gezahlt.
- Bei der versicherten Person liegt kein Verlust einer Grundfähigkeit vor.
- Bei der versicherten Person liegt keine Pflegebedürftigkeit vor.
- Bei der versicherten Person liegt keine schwere psychische Erkrankung vor und es wurde auch keine derartige Diagnose gestellt. Dies muss nur erfüllt sein, wenn Sie diesen Schutz auch mit uns vereinbart haben oder durch den Wechsel hinzunehmen.
- Bei der versicherten Person liegt keine schwere Krankheit vor. Dies muss nur erfüllt sein, wenn Sie diesen Schutz auch mit uns vereinbart haben oder durch den Wechsel hinzunehmen.

Die Erweiterungen Ihres Umfangs an versicherten Leistungen sind bis 15 Jahre vor dem vereinbarten Ablauf der Versicherungsdauer möglich. Beträgt die vereinbarte Versicherungsdauer weniger als 25 Jahre, gilt abweichend: Die Erweiterungen sind bis 10 Jahre nach Vertragsbeginn möglich.

19.1.7 Eine Erweiterung des Umfangs an versicherten Leistungen erhöht Ihren Beitrag. Für die Berechnung der Höhe des zusätzlichen Beitrags verwenden wir die zum Zeitpunkt der Erhöhung aktuellen Rechnungsgrundlagen. Diese Rechnungsgrundlagen legen wir dann jeweils zum Zeitpunkt der Erhöhung fest. Dabei berücksichtigen wir insbesondere:

- die Entwicklung der Lebenserwartung,
- die Rendite der Kapitalanlagen und
- die dann aktuellen Bestimmungen für die Kalkulation unserer Beiträge. Diese Bestimmungen ergeben sich aus Gesetzen und Verordnungen, beispielsweise aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).

19.2 Reduktion Ihres Umfangs an versicherten Leistungen

19.2.1 Unter einer Reduktion des Umfangs an versicherten Leistungen verstehen wir:

- Wechsel vom Grundfähigkeitenpaket „Premium“ in „Plus“ oder „Basis“ sowie von „Plus“ in „Basis“,
- Abwahl des Schutzes bei Eintritt einer schweren psychischen Erkrankung,
- Abwahl des Schutzes bei Eintritt einer schweren Krankheit.

19.2.2 Sie können den Umfang an versicherten Leistungen immer zum nächsten Fälligkeitstermin Ihres Beitrags reduzieren. Die Reduktion Ihres Umfangs an versicherten Leistungen ist jedoch nur bis 15 Jahre vor dem vereinbarten Ablauf der Versicherungsdauer möglich. Beträgt die vereinbarte Versicherungsdauer weniger als 25 Jahre, gilt abweichend: Die Reduktionen sind bis 10 Jahre nach Vertragsbeginn möglich.

Voraussetzung ist, dass Sie noch Beiträge für Ihren Vertrag zahlen. Andernfalls ist eine Reduktion nicht möglich.

19.2.3 Eine Reduktion des Umfangs an versicherten Leistungen reduziert auch Ihren Beitrag. Für die Berechnung des reduzierten Beitrags wenden wir anerkannte Regeln der Versicherungsmathematik an. Wir verwenden die zum Zeitpunkt der Reduktion aktuellen Rechnungsgrundlagen. Diese Rechnungsgrundlagen legen wir dann jeweils zum Zeitpunkt der Reduktion fest. Dabei berücksichtigen wir insbesondere:

- die Entwicklung der Lebenserwartung,
- die Rendite der Kapitalanlagen und
- die dann aktuellen Bestimmungen für die Kalkulation unserer Beiträge. Diese Bestimmungen ergeben sich aus Gesetzen und Verordnungen, beispielsweise aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).

19.2.4 Den aus Ihrer Versicherung für die Berechnung des Beitrags bereits zur Verfügung stehenden Betrag mindern wir um einen Abzug. Die Erhebung dieses Abzugs vereinbaren wir auf der Grundlage dieser Allgemeinen Versicherungsbedingungen mit allen unseren Versicherungsnehmern. Den Abzug vereinbaren wir aus folgenden Gründen: Wenn Sie den Umfang Ihrer versicherten Leistungen reduzieren, verändern sich Risiko und Ertrag im Bestand der restlichen Versicherten. Dies gleichen wir durch den Abzug aus. Außerdem nehmen wir damit einen Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vor. Haben Sie für Ihren Vertrag das Überschusssystem Beitragsreduktion (siehe Ziffer 12.3.1) vereinbart, gilt zudem: Wir ziehen anteilig bereits unter Vorbehalt gewährte, aber noch nicht verdiente Überschüsse ab.

Die Höhe des Abzuges haben wir auf der Basis von pauschalen Annahmen bestimmt. Sie hängt auch davon ab, in welchem Vertragsjahr die Reduktion erfolgt. Um den Abzug festzulegen, nehmen wir Folgendes an:

19.2.4.1 Bei einer Reduktion entsteht ein höherer Aufwand für die Bearbeitung. Damit entstehen auch höhere Kosten als bei einem regulären Verlauf des Vertrags.

19.2.4.2 Wenn wir Versicherungsprodukte kalkulieren, gehen wir von diesen Annahmen aus: Die Risikogemeinschaft setzt sich gleichmäßig aus Versicherungsnehmern mit einem hohen und einem geringen Risiko zusammen. Die Erfahrungen zeigen, dass Personen mit einem geringen Risiko ihre Leistungen eher reduzieren als Personen mit einem hohen Risiko. Der Abzug gleicht dies aus, damit der Versicherungsgemeinschaft kein Nachteil entsteht.

19.2.4.3 Mit dem vereinbarten Versicherungsschutz erhalten Sie von uns Garantien und Optionen. Dafür stellt der Bestand aller Versicherten einen Teil des erforderlichen Risikokapitals (Solvenzmittel) zur Verfügung. Auf diese Weise partizipiert Ihr Vertrag nach seinem Beginn an bereits vorhandenen Solvenzmitteln. Im Gegenzug muss Ihr Vertrag während der weiteren Laufzeit seinerseits Solvenzmittel zur Verfügung stellen. Wenn Sie den Umfang an versicherten Leistungen reduzieren, gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Bestand teilweise verloren. Der Abzug ist daher auch hierfür

ein Ausgleich. Wenn wir die Optionen und Garantien über externes Kapital finanzieren würden, wäre dies wesentlich teurer.

19.2.4.4 Mit zunehmendem Alter erwarten wir eine größere Häufigkeit von Leistungsfällen. Dementsprechend müsste ein jährlich unterschiedlicher Beitrag in Rechnung gestellt werden. Der Ihrem Vertrag zugrunde liegende Tarif verteilt die Beiträge über die gesamte Laufzeit des Versicherungsvertrages so, dass Ihr Vertrag einen konstanten Bruttobeitrag vorsieht. Beitragsteile, die in einem Jahr zur Risikodeckung nicht benötigt werden, werden in einer Rückstellung zurückgestellt. Sie werden in den Jahren zur Finanzierung der Risikodeckung herangezogen, in denen der Beitrag wegen der größeren Häufigkeit von Leistungsfällen nicht ausreicht.

Das Überschusssystem Beitragsreduktion (siehe Ziffer 12.3.1) ist diesem Mechanismus angepasst. Die Beteiligung an den Überschüssen ist als Prozentsatz der Beiträge definiert. Dadurch ergeben sich Überschussanteile, die von der Versichertengemeinschaft Ihrem Versicherungsvertrag vorfinanziert werden. Wird der Versicherungsvertrag unverändert fortgeführt, gleicht sich dies im Vertragsverlauf wieder aus.

Wenn Sie für Ihren Vertrag das Überschusssystem Beitragsreduktion vereinbart haben, gilt bei einer Änderung des Vertrages wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach § 138 Abs. 2 VAG: Es muss anteilig derjenige Teil der vorfinanzierten Überschüsse an die Versichertengemeinschaft wieder zurückgegeben werden, der zur Risikodeckung noch nicht verbraucht wurde.

Die Beweislast für die Angemessenheit des so bestimmten Abzugs tragen wir. Haben wir diesen Nachweis erbracht, können Sie uns nachweisen, dass die oben beschriebenen Annahmen ausnahmsweise nicht oder nur teilweise zutreffen. Ist dies bezogen auf Ihren Vertrag der Fall, erheben wir keinen oder nur einen entsprechend reduzierten Abzug.

Über die Höhe des Abzugs informieren wir Sie in Ihren Vertragsunterlagen, beispielsweise in Ihrem Versicherungsschein. Die Höhe ist unter anderem abhängig davon, wie hoch die Reduzierung Ihres Beitrags durch die Reduktion des Umfangs an versicherten Leistungen ausfällt.

19.2.5 Wenn Sie Ihren Umfang an versicherten Leistungen reduzieren, können Sie finanzielle Nachteile haben. Bereits verrechnete einmalige Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 13) erstatten wir nicht zurück. Wir informieren Sie gerne.

19.3 Regelungen für alle Änderungen Ihres Umfangs an versicherten Leistungen

19.3.1 Bei allen Änderungen Ihres Umfangs an versicherten Leistungen bleibt die Höhe der versicherten Leistungen stets unverändert. Die versicherte Rente bleibt nach dem Wechsel gleich, ebenso Ihre versicherte Einmalleistung, wenn Sie den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit mit uns vereinbart haben.

Fügen Sie den Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit hinzu, entspricht die garantierte versicherte Einmalleistung immer der garantierten versicherten Rente für ein Jahr.

Ihren Beitrag passen wir wie beschrieben an.

19.3.2 Bitte beachten Sie, dass wir wie in Ziffer 14 beschrieben eine Gebühr für eine Reduktion des Umfangs Ihrer versicherten Leistungen erheben.

19.3.3 Bitte teilen Sie uns Ihren Wunsch auf Wechsel des Umfangs an versicherten Leistungen in Textform mit.

20 Wann können Sie Ihre Vertragsdauer verlängern?

20.1 Bei Verlängerung der gesetzlichen Lebensarbeitszeit können Sie die Laufzeit Ihres Vertrags ohne erneute Gesundheitsprüfung verlängern. Bestehende Zuschläge und Ausschlüsse bleiben bestehen.

Sie müssen uns den Wunsch auf Verlängerung innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung in Textform mitteilen.

20.2 Für die Option auf Verlängerung der Laufzeit Ihres Vertrags gelten diese Voraussetzungen:

- Wir haben Ihnen noch keine Versicherungsleistungen aus Ihrem Vertrag gezahlt.
- Bei der versicherten Person liegt kein Verlust einer Grundfähigkeit vor.
- Bei der versicherten Person liegt keine Pflegebedürftigkeit vor.
- Bei der versicherten Person liegt keine schwere psychische Erkrankung vor und es wurde auch keine derartige Diagnose gestellt. Dies muss nur erfüllt sein, wenn Sie diesen Schutz auch mit uns vereinbart haben.
- Bei der versicherten Person liegt keine schwere Krankheit vor. Dies muss nur erfüllt sein, wenn Sie diesen Schutz auch mit uns vereinbart haben.
- Ihr Vertrag wurde nicht vorzeitig beitragsfrei gestellt.

Die Verlängerung der Laufzeit ist zudem nur bis 5 Jahre vor dem vereinbarten Ablauf der aktuellen Versicherungsdauer möglich.

20.3 Für die Verlängerung der verschiedenen Laufzeiten Ihres Vertrags gilt:

- Sie können den Vertrag maximal um die auf die versicherte Person zutreffende tatsächliche Verlängerung der Lebensarbeitszeit verlängern.
- Versicherungs- und Leistungsdauer werden um dieselbe Anzahl Monate verlängert.
- Haben Sie eine durchgehende Dauer der Beitragszahlung mit uns vereinbart, verlängert sich diese um dieselbe Anzahl Monate wie die Versicherungsdauer.
- Haben Sie eine abgekürzte Dauer der Beitragszahlung mit uns vereinbart und diese Dauer ist noch nicht abgelaufen, so gilt: Sie haben die Wahl, ob die Dauer der Beitragszahlung ebenfalls verlängert werden soll. Falls ja, verlängert sich diese um dieselbe Anzahl Monate wie die Versicherungsdauer.
- Ist Ihre Versicherung bereits planmäßig beitragsfrei, so wird sie weiterhin beitragsfrei fortgesetzt.
- Fällt das Ende der Dauer der Beitragszahlung oder die Leistungsdauer nicht auf einen Zahlungstermin, dann gilt: Die letzte Beitrags- oder Rentenzahlung erfolgt nur entsprechend anteilig für die Dauer der letzten Zahlungsperiode.

20.4 Sie haben die Wahl, ob bei der Verlängerung entweder der aktuelle Beitrag oder die aktuelle Höhe der Leistungen beibehalten werden soll. Für die Berechnung der neuen Leistungen oder des neuen Beitrags wenden wir anerkannte Regeln der Versicherungsmathematik an. Wir verwenden die zum Zeitpunkt der Verlängerung bereits für den Vertrag geltenden Rechnungsgrundlagen.

Wenn Ihr Vertrag bereits planmäßig beitragsfrei ist, gilt abweichend: Sie können auch einen einmaligen Betrag zahlen, um die bisherigen Leistungen beizubehalten, wie sie vor der Verlängerung bestanden. Andernfalls reduzieren wir wie beschrieben die Leistungen. Für die Berechnung des einmaligen Betrags verwenden wir ebenfalls die zum Zeitpunkt der Verlängerung für den Vertrag geltenden Rechnungsgrundlagen.

21 Wer erhält die Versicherungsleistung?

21.1 Leistungsempfänger

21.1.1 Die Leistung erbringen wir an Sie als unseren Vertragspartner. Falls Sie eine andere Person als bezugsberechtigt bestimmt haben, leisten wir an diese Person.

21.1.2 Wir leisten gegen Vorlage des Versicherungsscheins. Wir werden aber nicht an den Inhaber des Versicherungsscheins leisten, wenn wir an seiner Berechtigung zweifeln.

21.2 Bezugsberechtigung

21.2.1 Sie können eine Person oder Personengruppe als bezugsberechtigt benennen.

21.2.2 Bis der Versicherungsfall eintritt, können Sie das Bezugsrecht auch widerrufen oder andere Personen als bezugsberechtigt einsetzen.

21.2.3 Sie können auch bestimmen, dass ein von Ihnen benannter Bezugsberechtigter die Ansprüche aus dem Vertrag sofort und unwiderruflich erwerben soll. In diesem Fall werden wir Ihnen schriftlich bestätigen, dass Sie das Bezugsrecht nicht mehr widerrufen können. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben, können Sie das Bezugsrecht nur noch ändern, wenn die von Ihnen begünstigte Person zustimmt.

21.2.4 Bitte informieren Sie uns in Textform, wenn Sie ein Bezugsrecht einräumen oder widerrufen. Nur dann sind Ihre Änderungen wirksam.

21.3 Abtretung – Verpfändung

Ansprüche aus der Grundfähigkeitsversicherung können Sie nicht abtreten oder verpfänden.

22 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

22.1 Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Vereinbarung in einem Betrag (Einmalbeitrag) monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen.

22.2 Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungsperiode umfasst bei Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

22.3 Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (Ziffer 22.2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und
- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

22.4 Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen.

22.5 Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

23 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Erster Beitrag oder Einmalbeitrag

23.1 Wenn Sie den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können wir von Ihnen die Kosten für ärztliche Untersuchungen im Rahmen einer Gesundheitsprüfung verlangen. Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

23.2 Ist der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (*z. B. Papierform, E-Mail*) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

23.3 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wochen betragen.

23.4 Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

23.5 Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir

können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen.

23.6 Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
- wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündigung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz.

24 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

24.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (**z. B. Setzen einer Zahlungsfrist**) mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Vertrag für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

24.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Ziffer 24.1 entsprechend.

25 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

25.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich – d. h. ohne schuldhaftes Zögern – zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

25.2 Notwendige Informationen im Sinne von Ziffer 25.1 sind beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder die ausländische Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

25.3 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.

25.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Ziffern 25.1 und Ziffer 25.2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben.

26 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

27 Wo ist der Gerichtsstand?

27.1 Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die für den Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische

Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

27.2 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

27.3 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts in das Ausland, sind für Klagen aus dem Vertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben. Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

28 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

28.1 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsmann

28.2 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632 • 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

28.3 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (***z. B. über eine Webseite oder per E-Mail***) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

28.4 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

28.5 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

28.6 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Wie Sie uns erreichen, können Sie den Kundeninformationen entnehmen.

Besondere Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

- 1 Welche Leistungen erbringen wir?
- 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
- 3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
- 4 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
- 5 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?
- 6 Was gilt nach Anerkennung der Berufsunfähigkeit?
- 7 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten im Rahmen der Nachprüfung?
- 8 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung für Ihre Zusatzversicherung?
- 9 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

1 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistung bei Berufsunfähigkeit

1.1 Wird die versicherte Person (das ist die Person, auf deren Berufsfähigkeit die Versicherung abgeschlossen ist) während der Versicherungsdauer dieser Zusatzversicherung berufsunfähig (siehe Ziffer 2.1 oder 2.2), erbringen wir folgende Leistungen:

1.1.1 Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht für die Hauptversicherung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen, längstens für die vereinbarte Leistungsdauer.

1.1.2 Wir zahlen die Berufsunfähigkeitsrente, wenn diese mitversichert ist, längstens für die vereinbarte Leistungsdauer.

1.2 Die Versicherungsdauer ist der Zeitraum, innerhalb dessen Versicherungsschutz besteht. Mit Leistungsdauer wird der Zeitraum bezeichnet, bis zu dessen Ablauf eine während der Versicherungsdauer anerkannte Leistung längstens erbracht wird.

Unsere Leistung bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit

1.3 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer dieser Zusatzversicherung berufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit (siehe

Ziffern 2.4 bis 2.8), ohne dass Berufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 2.1 oder 2.2 vorliegt, erbringen wir folgende Versicherungsleistungen:

1.3.1 Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht für die Hauptversicherung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen, längstens für die vereinbarte Leistungsdauer.

1.3.2 Wir zahlen eine Berufsunfähigkeitsrente, wenn diese mitversichert ist, längstens für die vereinbarte Leistungsdauer

- in Höhe von 100 % der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente bei mindestens drei Pflegepunkten,
- in Höhe von 70 % der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente bei zwei Pflegepunkten,
- in Höhe von 40 % der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente bei einem Pflegepunkt.

Weitere Regelungen zu unseren Leistungen

1.4 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rentenzahlung entsteht mit Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eingetreten ist. Sie müssen uns die Berufsunfähigkeit in Textform (*z. B. Papierform oder E-Mail*) mitteilen. Wird uns die Berufsunfähigkeit später als 3 Monate nach ihrem Eintritt mitgeteilt, entsteht der Anspruch auf die Leistung erst mit Beginn des Monats der Mitteilung. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn die verspätete Mitteilung nicht verschuldet worden ist. Der Anspruch auf eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente wegen einer höheren Anzahl an Pflegepunkten entsteht frühestens mit Beginn des Monats, in dem uns die Erhöhung der Pflegepunkte mitgeteilt wird.

1.5 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente endet,

- wenn Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen nicht mehr vorliegt,
- wenn die versicherte Person stirbt,
- die vereinbarte Leistungsdauer abläuft.

1.6 Bis zur Entscheidung über die Leistungspflicht müssen Sie die Beiträge in voller Höhe weiter entrichten; wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungspflicht zurückzahlen.

1.7 Der Versicherungsschutz besteht weltweit.

1.8 Renten zahlen wir monatlich im Voraus.

1.9 Es kann sich eine Leistung aus der Überschussbeteiligung ergeben (siehe Ziffer 8).

Anfangshilfe

1.10 Wenn erstmals eine Rente wegen Berufsunfähigkeit fällig wird, zahlen wir zusätzlich einen Betrag in Höhe von 3 garantierten Monatsrenten.

Wiedereingliederungshilfe

1.11 Wenn die versicherte Person mindestens 2 Jahre ununterbrochen berufsunfähig im Sinne dieser Bedingungen war, und unsere Leistungspflicht entfällt (siehe Ziffer 6.4 und 6.5), weil die versicherte Person die zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit wieder aufnimmt, eine andere berufliche Tätigkeit aufnimmt oder bei ihr eine Berufsunfähigkeit von mindestens 50 % nicht mehr vorliegt, zahlen wir einen einmaligen Betrag in Höhe von 6 garantierten Monatsrenten (Wiedereingliederungshilfe). Die Wiedereingliederungshilfe können Sie mehrmals erhalten, wenn bei der versicherten Person die Voraussetzungen dafür jeweils erneut erfüllt sind und Versicherungsschutz besteht. Dies gilt nicht, wenn bei der versicherten Person erneut eine Berufsunfähigkeit aufgrund derselben medizinischen Ursache eintritt.

Ausbauoption

1.12 Sie können den bestehenden Versicherungsschutz Ihrer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ohne erneute Prüfung der Gesundheits- und sonstigen Risikoverhältnisse (Gesundheitsprüfung), sofern die Höchstgrenzen nicht bereits ausgeschöpft wurden, nach Eintritt folgender Lebensereignisse bei der versicherten Person gegen einen Mehrbeitrag erweitern:

- Heirat,
- Ehescheidung bzw. Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft,
- Geburt eines Kindes oder Adoption eines minderjährigen Kindes,
- erstmaliger Abschluss einer staatlich anerkannten beruflichen Qualifikation (Berufsausbildung oder Studium),
- Abschluss einer staatlich anerkannten akademischen Weiterbildung (**z. B. Facharztausbildung, Bachelor, Promotion, Master**). Voraussetzung ist, dass die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit ausübt.
- Wechsel in eine selbstständige Tätigkeit als Hauptberuf,

- Wegfall der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung bei Handwerkern und Selbstständigen,
- erstmalige Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch das Bruttojahresarbeitseinkommen aus nichtselbstständiger Tätigkeit,
- Erhöhung des Bruttojahresarbeitseinkommens bei nichtselbstständiger Tätigkeit um mindestens 10 % innerhalb eines Jahres bei demselben Arbeitgeber,
- Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung einer selbst bewohnten Immobilie (Kaufpreis mindestens 50.000 €),
- Kürzung der gesetzlichen Rentenanwartschaften durch Gesetz.

Die Ausbauoption beinhaltet das Recht, die Berufsunfähigkeitsrente um maximal 100 % der ursprünglich beantragten Jahresrente auf maximal 30.000 € zu erhöhen, sofern

- eine angemessene Relation zum Einkommen nicht überschritten wird (d. h. die gesamte Jahresrente einschließlich Erhöhung und einschließlich anderweitig bestehender Berufsunfähigkeitsanwartschaften darf 60 % des derzeitigen regelmäßigen Bruttojahresarbeitseinkommens der versicherten Person nicht übersteigen),
- die Gesamtjahresrente aus allen Neuabschlüssen und bestehenden Verträgen der letzten 5 Jahre bei uns nicht mehr als 30.000 € beträgt,
- die Erhöhungen im Rahmen der Tarifbestimmungen erfolgen,
- die Inanspruchnahme der Option innerhalb der Beitragszahlungsdauer erfolgt,
- keine Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung der versicherten Person vorgelegen hat und die versicherte Person aus gesundheitlichen Gründen uneingeschränkt berufstätig ist und uns dieses in Textform – **z. B. Papierform oder E-Mail** – bestätigt.

Ist die versicherte Person Beamter des öffentlichen Dienstes kann die Berufsunfähigkeitsrente um maximal 100 % der ursprünglich beantragten Jahresrente auf maximal 12.000 € erhöht werden. Die vorstehend genannten Voraussetzungen für eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die Gesamtjahresrente aus allen Neuabschlüssen und bestehenden Verträgen der letzten 5 Jahre bei uns nicht mehr als 12.000 € beträgt.

Dieses Optionsrecht müssen Sie innerhalb von 6 Monaten nach Eintritt eines der genannten Ereignisse ausüben. Entsprechende Nachweise müssen Sie bei Ausübung der Option bei uns einreichen. Das Optionsrecht erlischt spätestens mit Vollendung des 50. Lebensjahres der versicherten Person.

2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen?

Berufsunfähigkeit

2.1 Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverschüttung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich mindestens 6 Monate ununterbrochen ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, nicht mehr zu mindestens 50 % ausüben kann und auch keine andere Tätigkeit ausübt, die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. Der bisherigen Lebensstellung entspricht nur eine Tätigkeit, die in ihrer Vergütung und sozialen Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau der bislang ausgeübten Tätigkeit absinkt.

2.2 Ist die versicherte Person 6 Monate ununterbrochen infolge Krankheit, Körperverschüttung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, zu mindestens 50 % außerstande gewesen, ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, auszuüben und hat sie in dieser Zeit auch keine andere Tätigkeit ausgeübt, die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht, gilt die Fortdauer dieses Zustandes als Berufsunfähigkeit.

2.3 Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben aus und werden später Leistungen wegen Berufsunfähigkeit beantragt, kommt es bei der Anwendung der Ziffern 2.1 und 2.2 darauf an, dass die versicherte Person außerstande ist, eine Tätigkeit auszuüben, zu der sie aufgrund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit

2.4 Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverschüttung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich auf Dauer für die in Ziffer 2.6 genannten gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens täglich der Hilfe einer anderen Person bedarf.

2.5 Ist die versicherte Person 6 Monate ununterbrochen pflegebedürftig mindestens mit einem Pflegepunkt im Rahmen des Bewertungsmaßstabs (Ziffern 2.6 bis 2.8) gewesen, gilt die Fortdauer dieses Zustandes als Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit. Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen.

2.6 Bewertungsmaßstab für die Einstufung des Pflegefalls ist die Art und der Umfang der erforderlichen täglichen Hilfe durch eine andere Person. Die Bestimmung der Pflegepunkte orientiert sich nicht an den gesetzlichen Vorgaben des SGB XI. Bei der Bewertung wird die nachstehende Punktetabelle zugrunde gelegt:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim

- Fortbewegen im Zimmer 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls – die Unterstützung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- Aufstehen und Zubettgehen 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder in das Bett gelangen kann.

- An- und Auskleiden 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei Benutzung krankengerechter Kleidung – sich nicht ohne Hilfe einer anderen Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße – nicht ohne Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Waschen, Kämmen oder Rasieren 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von einer anderen Person gewaschen, gekämmt oder rasiert werden muss, da sie selbst nicht mehr fähig ist, die dafür erforderlichen Körperbewegungen auszuführen.

- Verrichten der Notdurft 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die durch die Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen ausgeglichen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft keine Pflegebedürftigkeit vor.

2.7 Der Pflegefall wird nach der Anzahl der Punkte eingestuft.

Unabhängig von der Bewertung aufgrund der Punktetabelle zahlen wir 70 % der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente, wenn die versicherte Person wegen einer seelischen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere gefährdet und deshalb täglicher Beaufsichtigung bedarf.

Unabhängig von der Bewertung aufgrund der Punktetabelle zahlen wir 100 % der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente, wenn die versicherte Person dauernd bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seelischen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichtigung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

2.8 Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstufung. Vorübergehende Besserungen bleiben ebenfalls unberücksichtigt. Eine Erkrankung oder Besserung gilt dann nicht als vorübergehend, wenn sie nach 6 Monaten noch anhält.

Berufsunfähigkeit bei Dienstunfähigkeit

2.9 Bei Beamten gilt abweichend von Ziffer 2.1 Folgendes:

Ist die versicherte Person Beamter des öffentlichen Dienstes, so gilt sie als vollständig berufsunfähig, wenn sie - vor Erreichen der gesetzlich vorgesehenen Altersgrenze - aufgrund eines amtsärztlichen Zeugnisses, wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit entlassen bzw. wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wird. Bei Vorliegen der allgemeinen Dienstunfähigkeit in Verbindung mit einer Versetzung in den Ruhestand, verzichten wir auf eine konkrete Verweisung gemäß Ziffer 2.1.

3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, auf welcher Ursache die Berufsunfähigkeit beruht. Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn die Berufsunfähigkeit verursacht ist

3.1 durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat durch die versicherte Person;

3.2 durch innere Unruhen, sofern die versicherte Person aufseiten der Unruhestifter teilgenommen hat;

3.3 durch folgende von der versicherten Person vorgenommene Handlungen:

- absichtliche Herbeiführung von Krankheit,
- absichtliche Herbeiführung von mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls,
- absichtliche Selbstverletzung oder
- versuchte Selbsttötung.

Wir werden jedoch leisten, wenn uns nachgewiesen wird, dass die versicherte Person diese Handlungen in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen hat;

3.4 durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versicherungsnehmer vorsätzlich die Berufsunfähigkeit der versicherten Person herbeigeführt haben;

3.5 durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen derart gefährden, dass zur Abwehr der Gefährdung eine Katastrophenschutzbehörde oder vergleichbare Behörde tätig wurde;

3.6 unmittelbar oder mittelbar durch Kriegereignisse. Unsere Leistungen sind nicht ausgeschlossen, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen berufsunfähig wird, denen sie während eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war;

3.7 unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu gefährden. Unsere Leistungen sind nicht ausgeschlossen, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen berufsunfähig wird, denen sie während eines Aufenthalts

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

4 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

4.1 Wird eine Leistung aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung beansprucht, müssen uns auf Kosten des Anspruchserhebenden folgende Auskünfte, die zur Feststellung unserer Leistungspflicht erforderlich sind, gegeben und Nachweise vorgelegt werden:

4.1.1 ein Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten Person;

4.1.2 eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufsunfähigkeit;

4.1.3 ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegenwärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens der versicherten Person sowie über den Grad der Berufsunfähigkeit oder über die Pflegepunkte;

4.1.4 eine Beschreibung des zuletzt ausgeübten Berufs der versicherten Person, deren Stellung und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit sowie über danach eingetretene Veränderungen;

4.1.5 Angaben über Einkommen aus beruflicher Tätigkeit;

4.1.6 bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit zusätzlich eine Bescheinigung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, über Art und Umfang der Pflege;

4.1.7 eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Krankenanstalten, Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen, bei denen die versicherte Person in Behandlung war, ist oder – sofern bekannt – sein wird,
- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungsträger oder sonstiger Versorgungsträger, bei denen die versicherte Person ebenfalls Leistungen wegen Berufsunfähigkeit geltend machen könnte,
- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber der versicherten Person.

4.2 Wir können außerdem auf unsere Kosten weitere ärztliche Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige Nachweise – auch über die wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre Veränderungen – verlangen, insbesondere zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen.

4.3 Wird eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente wegen einer höheren Anzahl an Pflegepunkten verlangt, gelten die Ziffern 4.1 und 4.2 sinngemäß.

4.4 Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn Sie eine der genannten Pflichten nicht erfüllen, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

4.5 Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt die empfangsberechtigte Person die damit verbundene Gefahr.

5 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?

5.1 Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns beigezogenen Unterlagen erklären wir in Textform (***z. B. Papierform oder E-Mail***), ob und in welchem Umfang wir eine Leistungspflicht anerkennen.

5.2 Wir können unsere Leistungspflicht einmalig zeitlich befristet anerkennen, wenn hierfür ein sachlicher Grund besteht, den wir Ihnen mitteilen werden. Bis zum Ablauf der Frist ist dieses Anerkenntnis für uns bindend.

6 Was gilt nach Anerkennung der Berufsunfähigkeit?

Nachprüfung

6.1 Wenn wir unsere Leistungspflicht unbefristet anerkannt haben oder sie gerichtlich festgestellt worden ist, sind wir berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit oder die Pflegepunkte nachzuprüfen. Dabei können wir erneut prüfen, ob die versicherte Person eine andere Tätigkeit im Sinne von Ziffer 2 ausübt, wobei neu erworbene berufliche Fähigkeiten zu berücksichtigen sind.

6.2 Zur Nachprüfung können wir jederzeit sachdienliche Auskünfte anfordern und einmal jährlich verlangen, dass sich die versicherte Person durch von uns beauftragte Ärzte umfassend untersuchen lässt. Hierbei anfallende Kosten sind von uns zu tragen. Die Bestimmungen der Ziffern 4.2 und 4.3 gelten entsprechend.

Mitteilungspflicht

6.3 Sie müssen uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen, wenn sich die Berufsunfähigkeit oder die Pflegebedürftigkeit mindern oder wegfallen oder eine berufliche Tätigkeit wiederaufgenommen wird bzw. sich ändert.

Leistungsfreiheit

6.4 Wir sind leistungsfrei, wenn wir feststellen, dass die in Ziffer 1 und Ziffer 2 genannten Voraussetzungen der Leistungspflicht entfallen sind und wir Ihnen diese Veränderung in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) darlegen. Unsere Leistungen können wir mit Ablauf des dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen einstellen. Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie auch die Beiträge wieder zahlen. Ist keine Berufsunfähigkeitsrente mitversichert, muss die Beitragszahlung zu Beginn des darauffolgenden Beitragszahlungsabschnitts wieder aufgenommen werden.

6.5 Liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor und hat sich die Art des Pflegefalls geändert oder sein Umfang gemindert, setzen wir unsere Leistungen herab oder stellen sie ein. Ziffer 6.4 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend, wenn wir unsere Leistungen einstellen.

7 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten im Rahmen der Nachprüfung?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach Ziffer 6 von Ihnen, der versicherten Person oder dem Ansprucherhebenden vorsätzlich nicht erfüllt wird, leisten wir nicht. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir durch gesonderte Mitteilung in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.

Weisen Sie nach, dass die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig verletzt worden ist, bleibt unsere Leistungspflicht bestehen. Die Ansprüche aus der Zusatzversicherung bleiben auch bestehen, soweit Sie uns nachweisen, dass die Verletzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist. Das gilt nicht, wenn die Mitwirkungspflicht arglistig verletzt wird.

Wenn die Mitwirkungspflicht später erfüllt wird, sind wir ab Beginn des laufenden Monats nach Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung verpflichtet.

8 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung für Ihre Zusatzversicherung?

8.1 Wir beteiligen Sie an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro betragen. In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen,

- wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Ziffer 8.2),
- wie Ihre Zusatzversicherung an dem Überschuss beteiligt wird (Ziffern 8.3 und 8.4),
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrer Zusatzversicherung zuordnen (Ziffern 8.5 und 8.6),
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihrer Zusatzversicherung nicht garantieren können (Ziffer 8.7) und
- wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Ziffern 8.8 und 8.9).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens und wie verwenden wir diesen?

8.2 Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir nach handelsund aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihrer Zusatzversicherung am Überschuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (*z. B. Risikolebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen*) zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen.

Wie wird Ihre Zusatzversicherung an dem Überschuss beteiligt?

8.3 Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestandsgruppen Gewinnverbände.

Ihre Zusatzversicherung ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeordnet. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Gewinnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht insoweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung.

8.4 Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird, und setzt die entsprechenden Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die Verteilung verursachungsorientiert erfolgt.

Ihre Zusatzversicherung erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrer Zusatzversicherung zu?

8.5 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt.

Da vor Eintritt einer Berufsunfähigkeit keine oder allenfalls geringfügige Beträge zur Verfügung stehen, um Kapital zu bilden, entstehen auch keine oder nur geringfügige Bewertungsreserven. Dennoch entstehende Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an.

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch

- für den Zeitpunkt der Beendigung Ihrer Zusatzversicherung vor dem Eintritt einer Berufsunfähigkeit,
- für den Beginn einer Rentenzahlung wegen Berufsunfähigkeit sowie
- während einer Rentenzahlung wegen Berufsunfähigkeit jeweils für das Ende eines Versicherungsjahres.

8.6 Bei Beendigung Ihrer Zusatzversicherung vor dem Eintritt einer Berufsunfähigkeit oder bei Beginn einer Rentenzahlung wegen Berufsunfähigkeit gilt Folgendes:

Wir teilen Ihrer Zusatzversicherung dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu. Auch während des Rentenbezuges werden wir Sie entsprechend an den Bewertungsreserven beteiligen.

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?

8.7 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbesondere die Entwicklung des Berufsunfähigkeitsrisikos, des Kapitalmarkts und der Kosten.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?

8.8 Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

8.9 Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen wir die Überschussbeteiligung Ihrer Zusatzversicherung.

9 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

9.1 Die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie abgeschlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Spätestens wenn der Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet, bei Rentenversicherungen spätestens mit dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn, endet die Zusatzversicherung.

9.2 Wenn Sie für Ihre Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung laufende Beiträge, also keinen Einmalbeitrag zahlen, können Sie die Zusatzversicherung allein ganz oder teilweise in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) kündigen. In den letzten 5 Versicherungsjahren vor Ablauf der Hauptversicherung, bei Rentenversicherungen in den letzten 5 Jahren vor dem vereinbarten Rentenbeginn, kann die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung nur zusammen mit der Hauptversicherung gekündigt werden. Einen Rückkaufswert aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung – soweit vorhanden – erhalten Sie nur, wenn Sie die Zusatzversicherung zusammen mit der Hauptversicherung kündigen.

9.3 Eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, für die keine Beiträge mehr zu zahlen sind (beitragsfreie Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung), können Sie nur zusammen mit der Hauptversicherung kündigen.

9.4 Die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung können Sie nur zusammen mit der Hauptversicherung in eine beitragsfreie Versicherung umwandeln, und nur dann, wenn die beitragsfreie Mindestrente von 50 € pro Monat erreicht wird. Das Verhältnis zwischen der Berufsunfähigkeitsrente und der Leistung aus der Hauptversicherung wird durch die Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung nicht verändert. Die beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente errechnen wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode. Wird die Mindestrente nicht erreicht, verwenden wir das durch die Beitragsfreistellung zur Verfügung stehende Kapital nach Abzug gemäß Ziffer 9.5 zur Erhöhung der beitragsfreien Leistung der Hauptversicherung.

9.5 Der Rückkaufswert nach den Ziffern 9.2 und 9.3 bzw. der aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung für die Bildung der beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente zur Verfügung stehende Betrag nach Ziffer 9.4 mindert sich um rückständige Beiträge.

9.6 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der Hauptversicherung gelten die Ziffern 9.2 bis 9.5 entsprechend.

9.7 Erbringen wir Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, berechnen wir die Leistung aus der Hauptversicherung (Rückkaufswert, beitragsfreie Versicherungsleistung und Überschussbeteiligung der Hauptversicherung) so, als ob Sie den Beitrag unverändert weitergezahlt hätten.

9.8 Ansprüche aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, die auf bereits vor der Kündigung oder Beitragsfreistellung der Hauptversicherung

eingetretener Berufsunfähigkeit beruhen, werden durch Kündigung oder Beitragsfreistellung der Hauptversicherung nicht berührt.

9.9 Ansprüche aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung können Sie nicht abtreten oder verpfänden.

9.10 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß Anwendung.

Besondere Bedingungen für die Unfalltod-Zusatzversicherung

- 1 Welche Leistungen erbringen wir?
- 2 Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingungen?
- 3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
- 4 Welche Rolle spielen Erkrankungen und Gebrechen der versicherten Person?
- 5 Was ist nach dem Unfalltod der versicherten Person zu beachten?
- 6 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?
- 7 Welche Besonderheit gilt für die Überschussbeteiligung?
- 8 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

1 Welche Leistungen erbringen wir?

1.1 Stirbt die versicherte Person (das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen ist) an den Folgen eines Unfalls, zahlen wir die vereinbarte Zusatzversicherungssumme, wenn Unfall und Tod während der Versicherungsdauer dieser Zusatzversicherung eingetreten sind.

Zwischen dem Unfall und dem Tod darf nicht mehr als ein Jahr vergangen sein. Die Versicherungsdauer ist der Zeitraum, innerhalb dessen Versicherungsschutz besteht.

1.2 Bei einer Erhöhung der Zusatzversicherungssumme nach Eintritt des Unfalls bleibt die zum Unfallzeitpunkt vereinbarte Zusatzversicherungssumme für Leistungen aufgrund dieses Unfalls maßgeblich.

2 Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingungen?

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsbeschädigung erleidet.

3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

3.1 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

3.2 Unter den Versicherungsschutz fallen jedoch nicht:

3.2.1 Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.

3.2.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder es versucht.

3.2.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind; Unfälle durch innere Unruhen, wenn die versicherte Person aufseiten der Unruhestifter teilgenommen hat.

3.2.4 Unfälle der versicherten Person

- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit dieser nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;
- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit;
- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

3.2.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

3.2.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.

3.2.7 Gesundheitsschädigungen durch Strahlen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn es sich um Folgen eines unter diesen Vertrag fallenden Unfallereignisses handelt.

3.2.8 Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicherten Person.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Eingriffe oder Heilmaßnahmen, auch strahlendiagnostische und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.

3.2.9 Infektionen.

Infektionen sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie durch Haut- oder Schleimhautverletzungen, die als solche geringfügig sind, verursacht wurden und durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper gelangen. Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind, gilt Ziffer 3.8 Satz 2 entsprechend.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Krankheitserreger durch eine unter diesen Vertrag fallende Unfallverletzung in den Körper gelangt sind, sowie für Tollwut und Wundstarrkrampf.

3.2.10 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn es sich um Folgen eines unter diesen Vertrag fallenden Unfallereignisses handelt.

3.2.11 Unfälle infolge psychischer Reaktionen, gleichgültig, wodurch diese verursacht sind.

3.2.12 Selbsttötung, und zwar auch dann, wenn die versicherte Person die Tat in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen hat.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn jener Zustand durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis hervorgerufen wurde.

3.2.13 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen verursacht sind, sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben einer Vielzahl von Personen zu gefährden.

4 Welche Rolle spielen Erkrankungen und Gebrechen der versicherten Person?

Haben neben dem Unfall Krankheiten oder Gebrechen zur Herbeiführung des Todes mitgewirkt, vermindert sich unsere Leistung entsprechend dem Anteil der Mitwirkung. Beträgt der Anteil der Mitwirkung weniger als 25 %, unterbleibt die Minderung.

5 Was ist nach dem Unfalltod der versicherten Person zu beachten?

5.1 Der Unfalltod der versicherten Person ist uns unverzüglich – möglichst innerhalb von 48 Stunden – mitzuteilen. An Unterlagen sind uns die

notwendigen Nachweise zum Unfallhergang und zu den Unfallfolgen einzureichen.

5.2 Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige weitere Nachweise und Auskünfte verlangen.

5.3 Uns ist das Recht zu verschaffen, ggf. eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. Wird die Zustimmung zur Obduktion verweigert, sind wir von unserer Leistungspflicht befreit, es sei denn, dieses Verhalten ist ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht.

5.4 Wird vorsätzlich die Mitteilungs- und Aufklärungspflicht (Ziffern 5.1 und 5.2) verletzt, sind wir von unserer Leistungspflicht befreit. Bei grob fahrlässigem Verhalten sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir durch gesonderte Mitteilung in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. Wenn uns nachgewiesen wird, dass die Mitteilungs- oder Aufklärungspflicht nicht grob fahrlässig verletzt worden ist, bleibt unsere Leistungspflicht bestehen. Wir bleiben auch zur Leistung verpflichtet, soweit uns nachgewiesen wird, dass die Verletzung der Mitteilungs- bzw. Aufklärungspflicht ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist. Dies gilt nicht, wenn die Obliegenheit arglistig verletzt wird.

6 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?

Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats zu erklären, ob und in welcher Höhe wir einen Anspruch anerkennen. Die Frist beginnt, sobald uns die notwendigen Nachweise und Auskünfte vorliegen.

7 Welche Besonderheit gilt für die Überschussbeteiligung?

Die Zusatzversicherung ist nicht überschussberechtigt.

8 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

8.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie abgeschlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Wenn der Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet, endet auch die

Zusatzversicherung. Bei Versicherungen mit Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung besteht die Unfalltod-Zusatzversicherung auch dann fort, wenn die Hauptversicherung wegen Berufsunfähigkeit der versicherten Person beitragsfrei wird.

8.2 Wird die Leistung der Hauptversicherung herabgesetzt, vermindert sich auch der Versicherungsschutz aus der Zusatzversicherung entsprechend. Sollte sich dabei die Zusatzversicherungssumme stärker als die Leistung aus der Hauptversicherung vermindern, können Sie innerhalb von 3 Monaten verlangen, dass die Zusatzversicherungssumme gegen Zahlung eines Einmalbeitrags soweit erhöht wird, dass ihr bisheriges Verhältnis zur Leistung aus der Hauptversicherung wiederhergestellt wird.

8.3 Wenn Sie für Ihre Zusatzversicherung laufende Beiträge, also keinen Einmalbeitrag zahlen, können Sie die Zusatzversicherung allein in Textform (**z. B. Papierform, E-Mail**) kündigen. Eine Zusatzversicherung, für die keine Beiträge mehr zu zahlen sind (beitragsfreie Zusatzversicherung, Zusatzversicherung gegen Einmalbeitrag), können Sie nur zusammen mit der Hauptversicherung kündigen.

8.4 Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, haben Sie weder Anspruch auf einen Rückkaufswert noch auf eine beitragsfreie Leistung.

8.5 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß Anwendung.

Allgemeine Bedingungen für die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung

- 1 Welche Leistungen erbringen wir?
- 2 Was geschieht, wenn die mitversicherte Person stirbt?
- 3 Welche Besonderheiten gelten für die Überschussbeteiligung?
- 4 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

1 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistung bei Tod der versicherten Person

1.1 Wenn die mitversicherte Person (das ist die Person, für die nach dem Tode der versicherten Person die Hinterbliebenenrente gezahlt werden soll) zum Zeitpunkt des Todes der versicherten Person noch lebt, zahlen wir die vereinbarte Hinterbliebenenrente. Wir zahlen die Hinterbliebenenrente, solange die mitversicherte Person lebt. Wir zahlen die Hinterbliebenenrente an den gleichen Fälligkeitstagen, die für die Zahlung der Rente aus der Hauptversicherung vereinbart waren (siehe Ziffer 1.1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung), erstmals an dem Fälligkeitstag, der auf den Tod der versicherten Person folgt.

1.2 Wenn die versicherte Person vor dem Rentenzahlungsbeginn der Hauptversicherung stirbt (gilt nicht für Rentenversicherung mit sofort beginnender Rentenzahlung), zahlen wir eine anteilige Hinterbliebenenrente für die Zeit von dem auf den Tod folgenden Monatsersten bis zum ersten Fälligkeitstag.

1.3 Wenn die versicherte Person nach dem Rentenzahlungsbeginn der Hauptversicherung stirbt, und für diese eine Rentengarantiezeit vereinbart ist, zahlen wir die Hinterbliebenenrente erst nach Ablauf der Rentengarantiezeit. *(Z. B.: Haben Sie eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren vereinbart und die versicherte Person stirbt 3 Jahre nach Rentenbeginn, zahlen wir zunächst noch 7 Jahre lang die vereinbarte Rente und dann die Hinterbliebenenrente.)*

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung

1.4 Wir beteiligen Sie an den Überschüssen und an den Bewertungsreserven (siehe Ziffer 3).

2 Was geschieht, wenn die mitversicherte Person stirbt?

2.1 Wenn die mitversicherte Person vor der versicherten Person stirbt, erbringen wir keine Leistung aus der Zusatzversicherung, und diese endet.

2.2 Wenn die mitversicherte Person nach der versicherten Person stirbt, endet der Anspruch auf die Hinterbliebenenrente, und die Zusatzversicherung endet.

3 Welche Besonderheiten gelten für die Überschussbeteiligung?

3.1 Sie erhalten gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) eine Überschussbeteiligung. Dafür gelten die Regelungen zur Überschussbeteiligung in den Allgemeinen Bedingungen Ihrer Hauptversicherung. Nachfolgend erläutern wir Ihnen die Besonderheiten der Überschussbeteiligung dieser Zusatzversicherung.

3.2 Wichtigster Einflussfaktor für die Höhe der Überschussbeteiligung ist vor Zahlung der Hinterbliebenenrente die Entwicklung des versicherten Risikos und der Kosten.

Überschüsse entstehen insbesondere, wenn die Aufwendungen für das Todesfallrisiko und die Kosten sich günstiger entwickeln als bei der Tarifikalkulation zugrunde gelegt. Wenn wir weniger Leistungen zahlen als angenommen, werden wir die Versicherungsnehmer an diesen Überschüssen beteiligen.

3.3 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen im Geschäftsbericht ausgewiesen sind. Da vor Zahlung der Hinterbliebenenrente keine oder allenfalls geringfügige Beträge zur Verfügung stehen, um Kapital zu bilden, entstehen auch keine oder nur geringfügige Bewertungsreserven. Soweit Bewertungsreserven überhaupt entstehen, ermitteln wir deren Höhe jährlich neu und ordnen den ermittelten Wert den Verträgen nach einem verursachungsorientierten Verfahren anteilig rechnerisch zu. Zusätzlich ermitteln wir die Höhe der Bewertungsreserven auch

- für den Zeitpunkt der Beendigung Ihres Vertrages vor Zahlung der Hinterbliebenenrente,
- für den Rentenzahlungsbeginn sowie

- während einer Rentenzahlung jeweils für das Ende eines Versicherungsjahres.
-

4 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

4.1 Die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie abgeschlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden.

4.2 Wenn Sie für Ihre Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung laufende Beiträge, also keinen Einmalbeitrag zahlen, können Sie die Zusatzversicherung allein ganz oder teilweise in Textform (**z. B. Papierform oder E-Mail**) kündigen. Einen Rückkaufswert aus der Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung – soweit vorhanden – erhalten Sie nur, wenn Sie die Zusatzversicherung zusammen mit der Hauptversicherung kündigen.

4.3 Soweit in diesen Besonderen Bedingungen nichts anderes vereinbart ist, gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß.

Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz

- 1 Was ist vorläufig versichert?
- 2 Unter welchen Voraussetzungen besteht vorläufiger Versicherungsschutz?
- 3 Wann beginnt und endet der vorläufige Versicherungsschutz?
- 4 In welchen Fällen ist der vorläufige Versicherungsschutz ausgeschlossen?
- 5 Was kostet Sie der vorläufige Versicherungsschutz?
- 6 Wie ist das Verhältnis zur beantragten Versicherung, und wer erhält die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz?

1 Was ist vorläufig versichert?

1.1 Der vorläufige Versicherungsschutz erstreckt sich auf die für den Todesfall beantragten Kapitalleistungen aus der Risikoversicherung und der kapitalbildenden Lebensversicherung als Hauptversicherung zu jedem Antrag.

1.2 Aufgrund des vorläufigen Versicherungsschutzes zahlen wir die beantragte Versicherungssumme.

1.3 Wir zahlen jedoch höchstens 100.000 €, auch wenn Sie höhere Leistungen beantragt haben. Diese Begrenzung gilt auch dann, wenn mehrere Anträge auf das Leben derselben Person bei uns gestellt worden sind.

2 Unter welchen Voraussetzungen besteht vorläufiger Versicherungsschutz?

Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist Voraussetzung für den vorläufigen Versicherungsschutz, dass

2.1 der beantragte Versicherungsbeginn nicht später als 2 Monate nach der Unterzeichnung des Antrags liegt;

2.2 uns eine Ermächtigung zum Beitragseinzug erteilt worden ist;

2.3 Sie das Zustandekommen der beantragten Versicherung nicht von einer besonderen Bedingung abhängig gemacht haben;

- 2.4** Ihr Antrag nicht von den von uns gebotenen Tarifen und Bedingungen abweicht;
 - 2.5** die versicherte Person bei Unterzeichnung des Antrags das 7. Lebensjahr schon und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat;
 - 2.6** frühere Anträge der versicherten Person von uns nicht abgelehnt, nicht zurückgestellt wurden oder nicht zu erschwerten Bedingungen (Mehrbeitrag oder Ausschlussklausel) zustande gekommen sind;
 - 2.7** frühere Verträge durch uns nicht wegen Nichtzahlung oder Zahlungsrückständen gekündigt wurden;
 - 2.8** wir bei früheren Verträgen keinen Rücktritt bzw. keine Anfechtung erklärt haben.
-

3 Wann beginnt und endet der vorläufige Versicherungsschutz?

- 3.1** Der vorläufige Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag, an dem Ihr Antrag bei uns eingeht.
- 3.2** Der vorläufige Versicherungsschutz endet, wenn
 - 3.2.1** 2 Monate nach Unterzeichnung des Antrags vergangen sind;
 - 3.2.2** der Versicherungsschutz aus der beantragten Hauptversicherung begonnen hat;
 - 3.2.3** Sie Ihren Antrag angefochten oder zurückgenommen haben;
 - 3.2.4** Sie von Ihrem Widerrufsrecht nach § 8 VVG Gebrauch gemacht haben;
 - 3.2.5** Sie einer Ihnen gemäß § 5 Abs. 1 und 2 VVG mitgeteilten Abweichung des Versicherungsscheines von Ihrem Antrag widersprochen haben;
 - 3.2.6** der Einzug des Einlösungsbeitrags aus von Ihnen zu vertretenden Gründen nicht möglich war oder dem Einzug widersprochen worden ist, sofern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben;
 - 3.2.7** wir Ihren Antrag abgelehnt oder zurückgestellt haben;
 - 3.2.8** Sie den Vertrag über die Hauptversicherung oder einen weiteren Vertrag über den vorläufigen Versicherungsschutz mit einem anderen Versicherer schließen. Über den Vertragsschluss mit einem anderen Versicherer haben Sie uns unverzüglich zu informieren.

4 In welchen Fällen ist der vorläufige Versicherungsschutz ausgeschlossen?

4.1 Unsere Leistungspflicht ist - soweit nichts anderes vereinbart ist - ausgeschlossen für die Versicherungsfälle aufgrund von Ursachen (Krankheiten, Beschwerden oder Gesundheitsstörungen), nach denen im Antrag gefragt ist und von denen die versicherte Person oder der Versicherungsnehmer vor seiner Unterzeichnung Kenntnis hatte, auch wenn diese im Antrag angegeben wurden. Wir sind jedoch dann leistungspflichtig, wenn uns nachgewiesen wird, dass diese Ursachen für den Eintritt des Versicherungsfalles nur mitursächlich geworden sind.

4.2 Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn uns nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist.

4.3 Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem und mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen, soweit die versicherte Person aufseiten der Unruhestifter teilgenommen hat, entfällt unsere Leistungspflicht.

4.4 Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen entfällt unsere Leistungspflicht, sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben einer Vielzahl von Personen zu gefährden.

5 Was kostet Sie der vorläufige Versicherungsschutz?

Für den vorläufigen Versicherungsschutz erheben wir keinen gesonderten Beitrag. Erbringen wir aber Leistungen aufgrund des vorläufigen Versicherungsschutzes, behalten wir ein Entgelt ein. Das Entgelt entspricht dem Beitrag für das erste Versicherungsjahr des beantragten Versicherungsvertrages. Bei Einmalbeitragsversicherungen ist dies der einmalige Beitrag. Wir berechnen jedoch nicht mehr als den Tarifbeitrag für die Höchstsumme gemäß Ziffer 1.2.

6 Wie ist das Verhältnis zur beantragten Versicherung, und wer erhält die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz?

6.1 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen und Besonderen Bedingungen für die beantragte Versicherung Anwendung, einschließlich derjenigen für eine mitbeantragte Unfalltod-Zusatzversicherung. Dies gilt insbesondere für die dort enthaltenen Einschränkungen und Ausschlüsse.

6.2 Haben Sie im Antrag ein Bezugsrecht festgelegt, gilt dieses auch für die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz.

Besondere Bedingungen für die planmäßige Erhöhung der Beiträge und Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung

- 1 Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige Erhöhung der Beiträge?
- 2 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und Versicherungsleistungen?
- 3 Wie berechnen wir die erhöhten Leistungen?
- 4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die Erhöhung der Versicherungsleistungen?
- 5 Wann entfallen die Erhöhungen?

1 Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige Erhöhung der Beiträge?

1.1 Die Beiträge für diesen Vertrag einschließlich etwaiger Zusatzversicherungen erhöhen sich jeweils im selben Verhältnis, in dem sich der an Ihrem Wohnort geltende Höchstbeitrag in der Deutschen Rentenversicherung erhöht.

Alternativ kann eine gleichbleibende Steigerung zwischen 2 und 10 % p. a. auf den Beitrag des Vorjahres gewählt werden.

1.2 Jede Beitragserhöhung führt zu einer Erhöhung der Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung.

1.3 Die Beiträge erhöhen sich bis zum Ablauf der Beitragszahlungsdauer, jedoch nicht länger als bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres der versicherten Person.

Ein bereits begonnenes, aber noch nicht vollendetes Lebensjahr wird hinzugerechnet, falls davon mehr als 6 Monate vergangen sind.

2 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und Versicherungsleistungen?

2.1 Die Erhöhungen der Beiträge und der Leistungen erfolgen jeweils zu dem Jahrestag des Versicherungsbeginns, der auf eine Erhöhung des

Höchstbeitrags in der Deutschen Rentenversicherung folgt oder mit ihr zusammenfällt.

2.2 Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine Mitteilung über die Erhöhung. Der Versicherungsschutz aus der jeweiligen Erhöhung beginnt am Erhöhungstermin.

3 Wie berechnen wir die erhöhten Leistungen?

3.1 Wir errechnen die Erhöhung der Leistungen nach dem am Erhöhungstermin erreichten Alter der versicherten Person(en), der restlichen Beitragszahlungsdauer, dem bei Abschluss des Vertrages gültigen Tarif und den ursprünglichen Annahmebedingungen. Die Leistungen erhöhen sich nicht im gleichen Verhältnis wie die Beiträge.

3.2 Haben Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen, erhöhen wir deren Leistungen im selben Verhältnis wie die Leistungen der Hauptversicherung.

4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die Erhöhung der Versicherungsleistungen?

4.1 Alle im Rahmen des Versicherungsvertrages getroffenen Vereinbarungen, auch die Bestimmung des Bezugsberechtigten, gelten für die Erhöhung der Leistungen.

4.2 Die Erhöhung der Leistungen aus dem Versicherungsvertrag setzt die Fristen in den Paragraphen der Allgemeinen und Besonderen Bedingungen für die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht und der Selbsttötung nicht erneut in Lauf.

5 Wann entfallen die Erhöhungen?

5.1 Eine Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum Ende des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin widersprechen oder den ersten erhöhten Beitrag nicht innerhalb von 2 Monaten nach dem Erhöhungstermin zahlen.

5.2 Entfallene Erhöhungen können Sie mit unserer Zustimmung nachholen.

5.3 Ist die Erhöhung dreimal hintereinander entfallen, erfolgt keine weitere Erhöhung.

5.4 Haben Sie in Ihren Vertrag eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit eingeschlossen, erhöhen sich die Beiträge nicht, solange Ihre Beitragszahlungspflicht wegen Berufsunfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit ganz oder teilweise entfällt.

Erläuterung zu den Tarifen

Allgemeine Tarifbestimmungen

Der Mindestbeitrag beträgt bei Risikolebens-, Kapitalbildenden- und Rentenversicherungen 240 € p. a. und bei fondsgebundenen Versicherungen 300 € p. a. bei Verträgen mit laufender Beitragszahlung.

Für die Zulagenrenten gilt diese Regelung nicht.

Bei Einmalbeitrags-Versicherungen beträgt der Mindestbeitrag 5.000 €.

Berechnung des Eintrittsalters

Eintrittsalter = Beginn **minus** Geburtsjahr

Abschlusskosten

Diese sind mit 2,5 % in der Nettobeitragssumme enthalten und werden auf 5 Jahre verteilt.

Rechnungszins

In unseren Tarifen ist der gesetzliche Höchstzinssatz entsprechend § 2 der Deckungsrückstellungsverordnung berücksichtigt.

Stückkosten

Stückkosten betragen bei :

- | | |
|-----------------------------|------|
| • Jährlicher Zahlung | 24 € |
| • Halbjährlicher Zahlung | 12 € |
| • Vierteljährlicher Zahlung | 6 € |
| • Monatlicher Zahlung | 2 € |

Die Stückkosten sind feste einmalige Kosten, die für jeden Vertrag unabhängig von der Ausgestaltung des Vertrages anfallen. Die Stückkosten unterliegen nicht der nachstehend beschriebenen Beitrags-Nachkalkulation.

Beitragskalkulation

Die Beiträge wurden auf Basis einer jährlichen Beitragszahlung kalkuliert. Bei unterjährigen Zahlungsweisen ist eine Nachkalkulation mit den nachfolgenden Umrechnungsfaktoren erforderlich:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Halbjährliche Zahlung | 1,9607843 |
| • Vierteljährliche Zahlung | 3,8834951 |
| | 11,4285710 |

- Monatliche Zahlung

Ausgenommen von dieser Regelung sind fondsgebundene Rentenversicherungen und die Zulagenrente.

Bei diesen beiden Produkten erfolgte die Beitragskalkulation auf der Basis einer monatlichen Zahlungsweise.

Zusatzversicherungen

Die Zusatzversicherungen bilden mit der Hauptversicherung eine Einheit. Folgende Zusatzversicherungen können eingeschlossen werden in den jeweiligen Schichten:

X = Einschluss möglich

* = Außer bei einer Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung mit Indexorientierung, einer Berufsunfähigkeitsversicherung und einer Grundfähigkeitenversicherung

	Produkte der 1. Schicht	Produkte der 2. Schicht	Produkte der 3. Schicht*
Unfalltod-Zusatzversicherung			X
Berufsunfähigkeits--Zusatzversicherung	X		X
Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung	X		X

Erstellung von Versorgungsvorschlägen

Für folgende Tarife sind Versorgungsvorschläge bei unserem Kunden-Service-Center in Hannover anzufordern:

- Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung zur Rentenversicherung gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b aa EStG
- Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung mit Indexorientierung
- Fondsgebundene Rentenversicherung Hybrid
- Grundfähigkeitenversicherung
- Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
- Unfalltod-Zusatzversicherung
- Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b aa EStG (Basisrente) mit Garantieleistung nach Tarif S 10

Aufgeschobene Rentenversicherung ohne Todesfalleistung (Basisrente)

Rentenbeginnalter 63 Jahre bis 67 Jahre

Vorgabe: Beitrag von jährlich 1.200 € einschließlich Stückkosten

Zugrunde liegende Bedingungen:

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b aa EStG (Basisrente)

Überschussbeteiligung:

- während der Aufschubzeit: verzinsliche Ansammlung
- während des Rentenbezuges: variable Gewinnrente

Alle Werte in €

	Lebenslange mtl. Leibrente			
	Rentenbeginnalter 63		Rentenbeginnalter 67	
EA	garantiert	gesamt	garantiert	gesamt
20	200,67	426,09	245,83	559,67
21	195,25	407,42	239,75	536,17
22	189,83	389,91	233,75	513,83
23	184,50	371,75	227,75	492,33
24	179,17	355,01	221,83	471,00
25	173,92	338,92	215,92	450,42
26	168,75	323,17	210,08	430,49
27	163,58	307,58	204,33	411,50
28	158,50	293,09	198,58	393,50
29	153,42	279,25	192,83	375,67
30	148,33	264,91	187,17	359,00
31	143,33	252,08	181,58	342,41
32	138,42	238,75	176,00	325,17

33	133,50	226,42	170,50	309,66
34	128,58	214,66	165,00	294,67
35	123,75	202,67	159,50	280,09
36	118,92	191,58	154,08	266,33
37	114,17	180,75	148,67	252,00
38	109,42	170,17	143,33	238,75
39	104,67	160,01	138,00	226,08
40	100,00	150,17	132,67	214,00
41	95,33	140,92	127,42	201,59
42	90,75	132,00	122,25	190,25
43	86,17	123,26	117,00	179,00
44	81,58	114,50	111,83	168,08
45	77,00	106,17	106,75	157,75
46	72,50	98,42	101,58	147,50
47	68,08	90,66	96,50	137,92
48	63,58	83,16	91,50	128,59
49	59,17	76,25	86,42	119,18
50	54,83	69,42	81,42	110,50

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung nach dem AltZertG („Zulagen-Rente“) nach Tarif S 20

Aufgeschobene Rentenversicherung ohne Todesfalleistung (Zulagenrente)

- Rentenbeginnalter 63 Jahre bis 67 Jahre
- Rentengarantiezeit 10 Jahre

Vorgabe: Konstanter Eigenbeitrag (ohne Zulage) von jährlich 1.200 € einschließlich Stückkosten

Zugrunde liegende Bedingungen:

Allgemeine Bedingungen für eine Rentenversicherung mit Auszahlung des Deckungskapitals bei Tod als Altersvorsorgevertrag im Sinne des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes

Überschussbeteiligung:

- während der Aufschubzeit: verzinsliche Ansammlung
- während des Rentenbezuges: variable Gewinnrente

Alle Werte in €

	Max. Kapitalabfindung (30 %)				Lebenslange mtl. Leibrente			
	Rentenbeginnalter 63		Rentenbeginnalter 67		Rentenbeginnalter 63		Rentenbeginnalter 67	
EA	garantiert	gesamt	garantiert	gesamt	garantiert	gesamt	garantiert	gesamt
20	15.480,00	35.327,40	16.920,00	42.403,50	211,75	453,43	259,75	591,77
21	15.120,00	33.702,30	16.560,00	40.533,30	205,50	433,29	252,75	566,77
22	14.760,00	32.151,30	16.200,00	38.731,50	199,42	414,00	245,83	542,71
23	14.400,00	30.657,90	15.840,00	36.994,80	193,42	395,46	239,00	519,51
24	14.040,00	29.220,30	15.480,00	35.321,70	187,50	377,52	232,25	497,21
25	13.680,00	27.824,10	15.120,00	33.710,10	181,58	357,28	225,58	471,95
26	13.320,00	26.480,10	14.760,00	32.157,60	175,75	340,54	219,00	451,12
27	12.960,00	25.199,70	14.400,00	30.663,00	170,08	324,55	212,50	431,12
28	12.600,00	23.955,60	14.040,00	29.211,90	164,42	309,17	206,00	411,48
29	12.240,00	22.747,50	13.680,00	27.825,90	158,75	294,03	199,67	392,74
30	11.880,00	21.597,30	13.320,00	26.481,00	153,25	279,49	193,33	374,60
31	11.520,00	20.491,50	12.960,00	25.197,30	147,83	265,62	187,17	357,16
32	11.160,00	19.417,50	12.600,00	23.951,70	142,42	252,19	181,00	340,20
33	10.800,00	18.385,20	12.240,00	22.753,20	137,08	238,98	174,92	323,84
34	10.440,00	17.382,60	11.880,00	21.600,00	131,75	226,32	168,92	308,09
35	10.080,00	16.430,10	11.520,00	20.491,20	126,58	214,32	163,00	292,81
36	9.720,00	15.504,90	11.160,00	19.414,50	121,42	202,49	157,08	278,06
37	9.360,00	14.606,10	10.800,00	18.379,80	116,25	191,00	151,25	263,66
38	9.000,00	13.753,50	10.440,00	17.384,70	111,25	180,10	145,50	249,92

39	8.640,00	12.925,50	10.080,00	16.428,60	106,25	169,54	139,83	236,78
40	8.280,00	12.130,50	9.720,00	15.500,70	101,33	159,24	134,17	223,72
41	7.920,00	11.358,90	9.360,00	14.609,10	96,42	149,46	128,58	211,25
42	7.560,00	10.618,50	9.000,00	13.753,20	91,58	139,89	123,08	199,30
43	7.200,00	9.909,00	8.640,00	12.921,90	86,83	130,63	117,58	187,51
44	6.840,00	9.219,60	8.280,00	12.123,90	82,08	121,76	112,17	176,41
45	6.480,00	8.559,30	7.920,00	11.358,30	77,42	113,17	106,83	165,38
46	6.120,00	7.917,60	7.560,00	10.623,90	72,75	104,82	101,58	155,03
47	5.760,00	7.303,20	7.200,00	9.902,10	68,17	96,72	96,25	144,78
48	5.400,00	6.706,50	6.840,00	9.218,70	63,58	88,88	91,08	134,94
49	5.040,00	6.305,20	6.480,00	8.555,10	59,57	80,04	85,92	125,53
50	4.680,00	5.852,70	6.120,00	7.918,80	55,96	73,14	80,83	116,37

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung mit Garantieleistung nach Tarif S 30

Aufgeschobene Rentenversicherung mit Beitragsrückgewähr

Rentenbeginnalter 63 Jahre bis 67 Jahre

Rentengarantiezeit 10 Jahre

Vorgabe: Beitrag von jährlich 1.200 € einschließlich Stückkosten

Zugrunde liegende Bedingungen:

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung

Überschussbeteiligung:

- während der Aufschubzeit: verzinsliche Ansammlung
- während des Rentenbezuges: nicht garantierte zusätzliche Rente

Alle Werte in €

	Kapitalabfindung				Lebenslange mtl. Leibrente			
	Rentenbeginnalter 63		Rentenbeginnalter 67		Rentenbeginnalter 63		Rentenbeginnalter 67	
EA	garantiert	gesamt	garantiert	gesamt	garantiert	gesamt	garantiert	gesamt
20	63.585,00	135.476,00	71.581,00	163.674,00	194,33	414,00	236,58	541,00
21	61.670,00	129.112,00	69.571,00	156.294,00	189,08	395,83	230,75	518,41
22	59.765,00	122.974,00	67.571,00	149.188,00	183,83	378,32	224,92	496,59
23	57.896,00	117.103,00	65.583,00	142.274,00	178,67	361,43	219,08	475,24
24	56.038,00	111.338,00	63.631,00	135.652,00	173,50	344,66	213,33	454,83
25	54.216,00	105.827,00	61.715,00	129.280,00	168,42	328,76	207,67	435,09
26	52.431,00	100.620,00	59.811,00	123.107,00	163,42	313,58	202,00	415,75
27	50.655,00	95.527,00	57.917,00	117.125,00	158,42	298,76	196,33	397,00
28	48.890,00	90.601,00	56.084,00	111.421,00	153,42	284,34	190,83	379,09
29	47.160,00	85.853,00	54.238,00	105.902,00	148,50	270,34	185,25	361,67
30	45.441,00	81.341,00	52.452,00	100.622,00	143,58	257,00	179,83	345,00
31	43.758,00	76.971,00	50.653,00	95.518,00	138,75	244,09	174,33	328,75
32	42.084,00	72.749,00	48.913,00	90.685,00	133,92	231,50	169,00	313,33
33	40.447,00	68.712,00	47.185,00	85.966,00	129,17	219,51	163,67	298,17
34	38.820,00	64.814,00	45.467,00	81.379,00	124,42	207,68	158,33	283,33
35	37.228,00	61.091,00	43.761,00	76.968,00	119,75	196,50	153,00	269,16
36	35.646,00	57.499,00	42.114,00	72.829,00	115,08	185,58	147,83	255,67
37	34.100,00	54.048,00	40.454,00	68.725,00	110,50	175,16	142,58	242,16
38	32.563,00	50.748,00	38.829,00	64.845,00	105,92	165,08	137,42	229,51
39	31.037,00	47.543,00	37.238,00	61.112,00	101,33	155,25	132,33	217,16
40	29.545,00	44.466,00	35.659,00	57.511,00	96,83	145,74	127,25	205,25

41	28.064,00	41.509,00	34.091,00	54.037,00	92,33	136,58	122,17	193,67
42	26.593,00	38.662,00	32.558,00	50.724,00	87,83	127,66	117,17	182,59
43	25.156,00	35.984,00	31.035,00	47.530,00	83,42	119,34	112,17	171,76
44	23.730,00	33.337,00	29.547,00	44.465,00	79,00	110,99	107,25	161,41
45	22.339,00	30.851,00	28.070,00	41.539,00	74,67	103,09	102,33	151,41
46	20.957,00	28.440,00	26.604,00	38.701,00	70,33	95,49	97,42	141,75
47	19.586,00	26.127,00	25.149,00	35.949,00	66,00	88,00	92,50	132,25
48	18.249,00	23.940,00	23.729,00	33.334,00	61,75	81,00	87,67	123,17
49	16.922,00	21.821,00	22.342,00	30.850,00	57,50	74,09	82,92	114,50
50	15.606,00	19.794,00	20.944,00	28.414,00	53,25	67,50	78,08	105,91

Beiträge und Leistungen einer Rentenversicherung mit Garantieleistung nach Tarif S 31

Sofort beginnende Rentenversicherung mit Rentengarantiezeit gegen Einmalbeitrag

- Eintrittsalter 50 bis 70 Jahre
- Rentengarantiezeit 10 Jahre oder 20 Jahre

Vorgabe: Beitrag von einmalig 100.000 € einschließlich Stückkosten

Zugrunde liegende Bedingungen:

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit sofort beginnender Rentenzahlung

Überschussbeteiligung: nicht garantierte zusätzliche Rente

Erhöhung der Gesamtrente jährlich um 0,75 % ab dem zweiten Jahr (zzt.)

Alle Werte in €

	Garantierte mtl. Altersrente	
EA	RGZ* 10 Jahre	RGZ* 20 Jahre
50	260,50	258,17
51	265,17	262,58
52	270,08	267,17
53	275,33	272,00
54	280,75	277,00
55	286,50	282,33
56	292,50	287,83
57	298,92	293,58
58	305,67	299,58
59	312,75	305,83
60	320,25	312,42
61	328,25	319,25
62	336,67	326,33
63	345,67	333,67

64	355,17	341,25
65	365,33	349,08
66	376,17	357,08
67	387,67	365,25
68	400,00	373,42
69	413,00	381,58
70	426,92	389,67

*RGZ = Rentengarantiezeit

Beiträge und Leistungen einer fondsgebundenen Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht nach Tarif S 32

Fondsgebundene Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht

- Rentenbeginnalter 67 Jahre
- Rentengarantiezeit 10 Jahre

Vorgabe: Beitrag von jährlich 1.200 € einschließlich Stückkosten

Zugrunde liegende Bedingungen:

Allgemeine Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung

Überschussbeteiligung gemäß Risikoklasse:

- sicherheitsorientiert (2 %) PROXIMUS Bond Invest WKN / ISIN: MI261105 / DE0026112005
- renditeorientiert (4 %) PROXIMUS Balance Invest WKN / ISIN: MI1104 / DE0011041980
- chancenorientiert (6 %) PROXIMUS Global Invest WKN / ISIN: WI2311 / DE0023111977

Alle Werte in €

	Risikoklasse: sicherheitsorientiert		Risikoklasse: renditeorientiert		Risikoklasse: chancenorientiert	
	Kapitalabfindung Rentenbeginnalter 67	Lebenslange - Leibrente Rentenbeginnalter 67	Kapitalabfindung Rentenbeginnalter 67	Lebenslange Leibrente Rentenbeginnalter 67	Kapitalabfindung Rentenbeginnalter 67	Lebenslange Leibrente Rentenbeginnalter 67
EA	einmalig	monatlich	einmalig	monatlich	einmalig	monatlich
20	239.810,00	1.242,25	445.578,00	2.308,00	613.230,00	3.176,42
21	225.179,00	1.167,33	411.520,00	2.133,08	561.549,00	2.911,17
22	211.374,00	1.096,67	379.978,00	1.971,33	514.126,00	2.667,08
23	199.257,00	1.034,58	352.599,00	1.830,67	473.206,00	2.457,08
24	187.782,00	975,67	327.106,00	1.699,83	435.455,00	2.262,58
25	176.895,00	920,00	303.373,00	1.577,50	400.615,00	2.083,50
26	166.573,00	867,17	281.290,00	1.464,33	368.486,00	1.918,08
27	156.788,00	816,92	260.721,00	1.358,25	338.823,00	1.765,08
28	147.512,00	769,25	241.576,00	1.259,67	311.457,00	1.624,25
29	138.722,00	724,00	223.751,00	1.167,83	286.206,00	1.493,92
30	130.388,00	681,33	207.158,00	1.082,33	262.908,00	1.373,75
31	122.491,00	640,58	191.710,00	1.002,67	241.412,00	1.262,58
32	115.021,00	602,25	177.374,00	928,75	221.653,00	1.160,33
33	107.940,00	565,75	164.029,00	859,67	203.413,00	1.066,17
34	101.228,00	531,17	151.604,00	795,50	186.585,00	979,00
35	94.864,00	498,33	140.032,00	735,58	171.052,00	898,50
36	88.831,00	467,25	129.261,00	679,92	156.721,00	824,17
37	83.112,00	437,58	119.236,00	627,92	143.499,00	755,67

38	77.691,00	409,67	109.898,00	579,42	131.295,00	692,08
39	72.552,00	382,92	101.208,00	534,17	120.036,00	633,75
40	67.678,00	357,75	93.116,00	492,25	109.647,00	579,67
41	63.062,00	333,75	85.584,00	452,92	100.062,00	529,67
42	58.683,00	310,92	78.571,00	416,42	91.216,00	483,58
43	54.534,00	289,42	72.044,00	382,42	83.055,00	440,83
44	50.610,00	269,00	65.986,00	350,83	75.554,00	401,50
45	46.891,00	249,58	60.347,00	321,08	68.630,00	365,17
46	43.365,00	231,17	55.096,00	293,67	62.242,00	331,58
47	40.023,00	213,50	50.208,00	267,83	56.346,00	300,58
48	36.853,00	196,75	45.656,00	244,00	50.905,00	272,00
49	33.849,00	180,83	41.417,00	221,50	45.883,00	245,42
50	31.000,00	166,00	37.471,00	200,58	41.250,00	221,08

Beiträge und Leistungen einer Risikolebensversicherung nach Tarif S 33

Risikolebensversicherung

Versicherungsdauer (VD) 15 Jahre oder Endalter 60

Vorgabe: Beitrag von jährlich 1.200 € einschließlich Stückkosten

Zugrunde liegende Bedingungen:

Allgemeine Bedingungen für Nichtraucher- und Raucher-- Risikolebensversicherungen

Überschussbeteiligung: Beitragsverrechnung (zzt. 30 %)

Alle Werte in €

EA	Risikoklasse: Nichtraucher Garantierte Versicherungssumme		Risikoklasse: Raucher Garantierte Versicherungssumme	
	VD 15 Jahre	Endalter 60	VD 15 Jahre	Endalter 60
20	2.121.429,00	747.170,00	1.485.000,00	320.216,00
21	2.160.000,00	733.333,00	1.431.325,00	312.632,00
22	2.160.000,00	720.000,00	1.381.395,00	303.836,00
23	2.121.429,00	707.143,00	1.305.495,00	296.259,00
24	2.084.211,00	690.698,00	1.224.742,00	287.651,00
25	2.048.276,00	675.000,00	1.142.308,00	279.529,00
26	1.980.000,00	660.000,00	1.060.714,00	271.233,00
27	1.885.714,00	642.162,00	965.854,00	262.832,00
28	1.773.134,00	625.263,00	873.529,00	254.390,00
29	1.650.000,00	609.231,00	792.000,00	246.473,00
30	1.542.857,00	591.045,00	707.143,00	238.076,00
31	1.414.286,00	573.913,00	635.294,00	230.233,00
32	1.291.304,00	557.746,00	565.714,00	222.056,00
33	1.176.238,00	540.000,00	501.266,00	214.440,00
34	1.070.270,00	523.348,00	446.617,00	206.609,00
35	965.854,00	505.532,00	397.324,00	198.995,00

36	873.529,00	488.889,00	353.571,00	191.613,00
37	781.579,00	471.429,00	314.286,00	184.186,00
38	707.143,00	453.435,00	280.189,00	177.049,00
39	635.294,00	436.765,00	250.105,00	169.957,00
40	571.154,00	421.277,00	223.308,00	162.963,00
41	514.286,00	404.082,00	200.000,00	156.110,00
42	464.063,00	388.235,00	179.186,00	149.434,00
43	418.310,00	372.414,00	161.194,00	143.133,00
44	378.344,00	357.831,00	145.232,00	137.024,00
45	343.353,00	343.353,00	131.126,00	131.126,00
46	311.811,00	330.000,00	118.563,00	125.581,00
47	282.185,00	316.800,00	107.220,00	120.243,00
48	255.484,00	303.836,00	96.664,00	115.116,00
49	229.787,00	291.892,00	86.905,00	110.204,00
50	205.536,00	279.529,00	77.799,00	105.506,00

Beiträge und Leistungen zur kapitalbildenden - Lebensversicherung nach Tarif S 34

Kapitallebensversicherung auf den Todes- und Erlebensfall

Endalter 63 Jahre oder 67 Jahre

Vorgabe: Beitrag von jährlich 1.200 € einschließlich Stückkosten

Zugrunde liegende Bedingungen:

Allgemeine Bedingungen für die kapitalbildende Lebensversicherung

Überschussbeteiligung: verzinsliche Ansammlung

Alle Werte in €

	Ablaufleistung			
	Endalter 63		Endalter 67	
EA	garantiert	gesamt	garantiert	gesamt
20	59.727	130.881	65.923	156.167
21	57.998	124.859	64.134	149.266
22	56.285	119.042	62.342	142.519
23	54.570	113.366	60.584	136.061
24	52.886	107.958	58.835	129.791
25	51.213	102.693	57.101	123.766
26	49.560	97.650	55.389	117.940
27	47.893	92.688	53.678	112.261
28	46.262	87.972	52.002	106.841
29	44.654	83.425	50.319	101.584
30	43.060	79.027	48.662	96.505
31	41.474	74.779	47.017	91.590
32	39.919	70.714	45.392	86.872
33	38.364	66.766	43.794	82.329
34	36.845	62.995	42.214	77.966

35	35.336	59.358	40.660	73.767
36	33.849	55.862	39.113	69.715
37	32.383	52.500	37.583	65.808
38	30.934	49.271	36.092	62.086
39	29.498	46.163	34.602	58.475
40	28.089	43.186	33.137	55.016
41	26.694	40.322	31.697	51.696
42	25.316	37.572	30.277	48.514
43	23.961	34.937	28.871	45.445
44	22.626	32.415	27.495	42.517
45	21.309	29.994	26.133	39.699
46	20.007	27.668	24.795	37.006
47	18.726	25.441	23.476	34.420
48	17.462	23.308	22.172	31.938
49	16.214	21.261	20.891	29.563
50	14.983	19.299	19.628	27.286

Beiträge und Leistungen einer Berufsunfähigkeitsversicherung nach Tarif S 35

Berufsunfähigkeitsversicherung

Endalter 63 Jahre oder 67 Jahre

Vorgabe: Beitrag von jährlich 1.200 € einschließlich Stückkosten

Zugrunde liegende Bedingungen:

Allgemeine Bedingungen für die Berufsunfähigkeitsversicherung

Berufsgruppe:

- kaufmännische Berufe = Normaltarif
- akademische Berufe = 20 % Abschlag auf den Normaltarif
- handwerkliche Berufe = 30 % Zuschlag auf den Normaltarif

Dienstunfähigkeit:

Absicherung der Dienstunfähigkeit bei Beamten, Soldaten 50 % Zuschlag auf den Normaltarif

Überschussbeteiligung: Bonusrente (zzt. 43 %)

Alle Werte in €

	mtl. BU-Rente			
	Endalter 63		Endalter 67	
EA	garantiert	gesamt	garantiert	gesamt
20	2.064,58	2.952,35	1.456,92	2.083,40
21	2.016,42	2.883,48	1.421,17	2.032,27
22	1.969,58	2.816,50	1.385,92	1.981,87
23	1.924,17	2.751,56	1.351,50	1.932,65
24	1.879,42	2.687,57	1.317,75	1.884,38
25	1.834,92	2.623,94	1.284,25	1.836,48
26	1.790,92	2.561,02	1.251,08	1.789,04
27	1.747,42	2.498,81	1.218,33	1.742,21
28	1.704,42	2.437,32	1.186,00	1.695,98
29	1.662,17	2.376,90	1.154,17	1.650,46
30	1.620,58	2.317,43	1.122,92	1.605,78

31	1.580,00	2.259,40	1.092,25	1.561,92
32	1.540,50	2.202,92	1.062,25	1.519,02
33	1.502,42	2.148,46	1.033,00	1.477,19
34	1.465,75	2.096,02	1.004,58	1.436,55
35	1.430,25	2.045,26	977,00	1.397,11
36	1.396,17	1.996,52	950,00	1.358,50
37	1.362,92	1.948,98	923,67	1.320,85
38	1.330,50	1.902,62	897,75	1.283,78
39	1.298,58	1.856,97	872,25	1.247,32
40	1.267,00	1.811,81	847,00	1.211,21
41	1.235,92	1.767,37	822,08	1.175,57
42	1.205,17	1.723,39	797,42	1.140,31
43	1.174,83	1.680,01	773,08	1.105,50
44	1.145,08	1.637,46	749,08	1.071,18
45	1.116,17	1.596,12	725,67	1.037,71
46	1.088,25	1.556,20	702,83	1.005,05
47	1.063,92	1.521,41	681,58	974,66
48	1.042,33	1.490,53	661,67	946,19
49	1.020,64	1.459,12	643,17	919,73
50	1.001,88	1.427,19	626,58	896,01

Antrag auf Abschluss einer Renten-, Berufsunfähigkeits- oder Risiko- lebensversicherung - Auszug

Vermittler/Vermittler-Nr.

Versicherungsschein-Nr.

Antragseingang

Antragsnummer

Zutreffendes bitte ankreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder **Nichtbeantwortung** gelten als **Verneinung**.

**Antragsteller/
Versicherungs-
nehmer**

Anrede ☐ Herr ☐ Frau

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung)

☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ öffentlicher Dienst

Telefon (privat)

Telefon (geschäftlich)

Besondere Anredetitel

Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Geburtsort

Branche

Steuer-Identifikations-Nr.

(zwingend bei sofort beginnender Rente und in der Basisversorgung)

Telefon (mobil)

E-Mail

Vermittlerklausel, Kontaktdaten, Kommunikation:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter der Proximus Lebensversicherung AG und der mich betreuende Vermittler meine Kontaktdaten aus diesem Antrag für die Kommunikation im Rahmen der regelmäßigen Kundenbetreuung nutzen dürfen. Erfasst sind neben allen meinen Versicherungsvertrag betreffenden Kontakten auch solche, die auf die inhaltliche Änderung, insbesondere Verlängerung, Ausweitung oder Ergänzung des bestehenden Vertragsverhältnisses sowie auf den Neuabschluss weiterer Verträge bei der Proximus Lebensversicherung AG gerichtet sind. Die Einwilligung nach diesem Absatz kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag auch in Teilen streichen oder jederzeit widerrufen.

**Besondere
Vereinbarungen
bzw.
Bemerkungen**

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Besondere Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Gesellschaft.

**Zu versichernde
Person**

(nicht wieder-
holen, wenn mit
Antragsteller
identisch)

Anrede ☐ Herr ☐ Frau

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung)

Besondere Anredetitel

Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Geburtsort

☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ öffentlicher Dienst

Branche

**Vorsorge- und
Vermögensplan**
(bitte nur eine
Auswahl treffen)

☐ Basis-Rente (nachgelagert Kohortenbesteuerung der Renten)

☐ Zulagen-Rente (nachgelagert volle Besteuerung der Rente)

Der beantragte Versicherungsschutz ist dem beigefügten Angebot vom zu entnehmen.

Antrag auf
(bitte nur eine
Auswahl treffen)

☐ **Fondsgebundene Rentenversicherung**

Tarif	Rentenzahlweise
	☐ 1/12 ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 1/1
Versicherungsbeginn	Versicherungsablauf
Endalter für die Beitragszahlung	☐ Rentengarantiezeit
Jahre	Jahre
vorgesehene Rente	Kapitalabfindung
€	€

☐ **Private Rentenversicherung**

(einschließlich Basis-Rente und Zulagen-Rente)

Tarif	Rentenzahlweise
	☐ 1/12 ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 1/1
Versicherungsbeginn	vorgesehener Rentenbeginn
Endalter für die Beitragszahlung	☐ Rentengarantiezeit
Jahre	Jahre
vorgesehene Rente	Kapitalabfindung
€	€

**Überschuss-
verwendung**

vor Rentenbeginn

Anlage in den ausgewählten Fonds

☐ **sicherheitsorientiert**

PROXIMUS Bond Invest WKN /
ISIN: MI261105 /
DE0026112005

☐ **renditeorientiert**

PROXIMUS Balance Invest
WKN / ISIN: MI1104 /
DE0011041980

☐ **chancenorientiert**

PROXIMUS Global Invest WKN /
ISIN: WI2311 / DE0023111977

nach Rentenbeginn

Dynamische Gewinnrente

☐ Erhöhte Startrente

vor Rentenbeginn

Verzinsliche Ansammlung

nach Rentenbeginn

Dynamische Gewinnrente

☐ Erhöhte Startrente

☐ Variable Gewinnrente

☐ Dynamische Gewinnrente

Antrag auf

☐ **Risikolebensversicherung**

Tarif	Versicherungssumme
Versicherungsbeginn	Versicherungsablauf
Endalter für die Versicherung	☐ Nichtraucher
Jahre	☐ Raucher

**Überschuss-
verwendung**

Beitragsverrechnung

☐ **Kapitalbildende Lebensversicherung**

Tarif	Versicherungssumme
Versicherungsbeginn	Versicherungsablauf
Endalter für die Versicherung	Endalter für die Beitragszahlung
Jahre	Jahre

Verzinsliche Ansammlung

Antrag auf
Zusatz-
versicherung

☐ **Unfalltod-Zusatzversicherung (UZV)**

Versicherungssumme:

☐ **Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung (HRZ)**

% der Altersrente

Mitversichernde Person:

geboren am:

Dynamik

Dynamikform: AV-Anpassung entsprechend der Besonderen Bedingungen für die planmäßige Erhöhung der Beiträge und Leistungen

☐ Abweichend lineare dynamische Anpassung mit einer gleichbleibenden Steigerung um % (mind. 2 % / max. 10 %) des Beitrags

☐ keine dynamische Anpassung gewünscht

Zahlungsweise

Beitragszahlung

☐ jährlich

☐ halbjährlich

☐ vierteljährlich

☐ monatlich

☐ einmalig

Beitrag gemäß Zahlungsweise

€

**Leistungs-
empfänger**
(bitte nur eine
Verfügung treffen)

Basis-Rente

1. Erlebensfall

☐ Versicherungsnehmer

2. Todesfall

- ☐ Ehegatte bzw. eingetragener Lebenspartner, mit dem der Versicherte im Zeitpunkt seines Todes verheiratet ist
- ☐ Kinder, für die der versicherten Person oder deren Ehegatten Kindergeld oder ein Freibetrag nach § 32 EStG zum Zeitpunkt des Todes zustand

☐ eine andere Person

Name und Anschrift

Privat- und Zulagen-Rente

1. Erlebensfall

- ☐ Versicherungsnehmer
- ☐ der Versicherte

2. Todesfall

- ☐ Versicherungsnehmer
- ☐ Ehegatte, mit dem der Versicherte im Zeitpunkt seines Todes verheiratet ist
- ☐ eheliche bzw. gesetzlich gleichgestellte Kinder des Versicherten
- ☐ Die kindergeldberechtigten Kinder nach § 32 Abs. 3 und 4 EStG
- ☐ Eltern des Versicherten; falls der Versicherte im Zeitpunkt seines Todes verheiratet ist, der Ehegatte

☐ eine andere Person

Name und Anschrift

Gilt für die Zulagen-Rente: Die Auswahl eines Todesfallbezugsrechtes, das nicht den in gültiger in Ehe lebenden Ehepartner bzw. nicht die kindergeldberechtigten Kinder nach § 32 Abs. 3 und 4 berücksichtigt, ist zulagenschädlich.

**Antrag auf
Berufsunfähig-
keitsversicherung**
(Privatversorgung)

Tarif

garantierte monatliche BU-Rente

Versicherungsbeginn

Versicherungsablauf

€

☐ Anstelle der Berufsunfähigkeit soll die Dienstunfähigkeit versichert werden.

**Leistungs-
empfänger**

Bezugsberechtigt bei Berufsunfähigkeit ist der Versicherte.

**Überschuss-
verwendung**

Bonussystem

**Berufs-
unfähigkeits-
Zusatzvers.**

- ☐ Einschluss als Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung nur mit Beitragsbefreiung
- ☐ Einschluss als Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit der vorgeschriebenen garantierten monatlichen BU-Rente und Beitragsbefreiung

Angaben zur Risikobeurteilung des Versicherten (VI)

Wird einer der nachfolgend genannten Tarife beantragt, so ist die Erklärung zur Gesundheit zwingend erforderlicher Bestandteil dieses Antrages.

- Fonds-Rente mit Zusatzversicherung und/oder Todesfallleistung
- Konventionelle Rentenversicherung mit Zusatzversicherung und/oder Todesfallleistung
- Risikolebensversicherung (ggf. mit Zusatzversicherung)
- Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung

Angaben zur Risikobeurteilung des Versicherten

1. Wie groß und wie schwer sind Sie?

cm kg

2. Sind oder waren Sie in den letzten 5 Jahren in Beratung, Behandlung und Untersuchung bei Ärzten, Heilpraktikern, Physio-, Psycho- oder sonstigen nicht ärztlichen Therapeuten wegen Krankheiten oder Unfallfolgen

a) des Herzens, des Kreislaufs, der Blutgefäße, der Atemorgane (z. B. Asthma, Allergien), des Magens, der Speiseröhre, des Darms, der Leber, der Bauchspeicheldrüse, der Galle, der Milz, der Nieren, der Harnwege, der Blase, der Geschlechtsorgane?

☐ nein ☐ ja

b) des Stoffwechsels (z. B. Diabetes/Zucker, Cholesterin, Gicht), der Schilddrüse, des Blutes, Tumor-, Bindegewebe- oder entzündliche Gelenkserkrankungen, Infektions-, Geschlechts-, Tropenkrankheiten?

☐ nein ☐ ja

c) der Psyche, des Gehirns oder des Nervensystems (z. B. Depressionen, Psychotherapien, Essstörungen, Suizidversuch)?

☐ nein ☐ ja

d) der Sinnesorgane/Ohren, der Haut (z. B. Allergien) oder der Augen?

☐ nein ☐ ja

(ggf. Dioptrienwerte Dioptrienwert links Dioptrienwert rechts)

e) des Rückens, der Wirbelsäule, der Bandscheiben, des Bewegungsapparates, der Knochen, Gelenke, Muskeln, Bänder oder Sehnen?

☐ nein ☐ ja

f) aufgrund des Konsums von Alkohol, Nikotin, Drogen oder Medikamenten?

☐ nein ☐ ja

3. Sind Sie besonderen Gefahren ausgesetzt

3.1 im Beruf (z. B. Explosion, Strahlung)?

☐ nein ☐ ja, welchen

3.2 in der Freizeit (z. B. Wettfahren, Flugsport)?

☐ nein ☐ ja, welchen

4. Beabsichtigen Sie einen Aufenthalt von mehr als 2 Monaten außerhalb Europas? ☐ nein ☐ ja, wo, wann, wie lange

5. Bestehen bereits Lebens-, Berufsunfähigkeits- bzw. Pflegeversicherungen oder sind solche beantragt?

☐ nein ☐ ja

6. Wurden Anträge zu erschwerten Bedingungen angenommen, zurückgestellt oder abgelehnt?

☐ nein ☐ ja, Art der Versicherung, Gesellschaft:

Lebens- und Erbschaftsversicherung

Zusätzliche Fragen bei einer jährlichen Berufsunfähigkeitsrente von mehr als 25.200 €:

1. Haben Sie für den Fall der Berufs- oder Dienstunfähigkeit Renten zu erwarten (ohne gesetzliche Rente)? ☐ nein ☐ ja, wie hoch, woher (z. B. betriebl. Altersversorgung)

2. Wie viel Prozent Ihres Bruttoeinkommens betragen diese Renten? _____ %

Erklärungen zum Gesundheitszustand

Bitte alle Fragen beantworten. Angaben, die Sie hier nicht machen möchten, sind unmittelbar und unverzüglich schriftlich nachzureichen.

Antrag ☐ ohne ärztliche Untersuchung ☐ mit ärztlicher Untersuchung, veranlasst am _____

Informationen zur Beitragszahlung

- ☐ Selbstzahler (per Rechnung)
☐ Antragsteller ist Beitragszahler und erteilt ein neues SEPA-Lastschriftmandat
☐ Antragsteller ist Beitragszahler und bestehendes SEPA-Lastschriftmandat zu folgender Bankverbindung soll genutzt werden:

IBAN _____ BIC _____

Bei Basisversorgung nicht zulässig:

- ☐ Beitragszahler ist **nicht** Antragsteller und stimmt der Abbuchung zu
(Bitte hier unterschreiben und angehängtes SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen)

Beitragszahler (Name, Vorname) _____ Datum/Unterschrift _____

Bankverbindung für Rentenzahlungen

Nur auszufüllen bei Abschluss einer **sofort beginnenden Rentenversicherung!**

Die Rente soll überwiesen werden an:

IBAN _____ BIC _____ Geldinstitut (Name und Ort) _____

Name, Vorname (Hinweis Basisversorgung: Antragsteller und Kontoinhaber müssen identisch sein!)

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (nicht für Basisversorgung auszufüllen)

Wirtschaftlich Berechtigter: Der Antragsteller gibt an, er handelt:

- ☐ auf eigene Veranlassung ☐ auf Veranlassung von (falls Vertragspartner und Beitragszahler nicht identisch sind, ist von einem abweichenden wirtschaftlichen Berechtigten auszugehen)

Name, Vorname _____ Geburtsdatum, Geburtsort _____

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer) _____ Staatsangehörigkeit _____

Angaben zur Steuerpflicht

- ☐ Der Antragsteller und der ggf. abweichend Berechtigte bestätigen, dass sie ausschließlich in Deutschland einkommensteuerpflichtig sind.

Diese Angaben sind zwingend erforderlich!

Der Antragsteller bzw. wirtschaftlich Berechtigter hat sich ausgewiesen durch **(auch bei Einzugsermächtigung vom eigenen Konto des Antragstellers):**

☐ Personalausweis Ausweisnummer _____ gültig bis _____ ausstellende Behörde _____
☐ Reisepass _____

Eine Kopie des Identifizierungsdokuments ist diesem Antrag beizufügen.

Der Antragsteller und die zu versichernde Person geben mit Unterzeichnung dieses Antrages die Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und die Schweigepflichtenbindungserklärung ab.

Sie umfassen:

1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die Proximus Lebensversicherung AG
2. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen außerhalb der Proximus Lebensversicherung AG
 - 2.1 Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)
 - 2.2 Datenweitergabe an Rückversicherungen
 - 2.3 Datenaustausch mit dem Hinweis- und Informationssystem (HIS)
 - 2.4 Datenweitergabe an selbstständige Vermittler
3. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten, wenn der Vertrag nicht zustande kommt.

Einwilligungen zur Bonitätsprüfung und zu Scorewerten sowie Meldung nach EStG

Sie können der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung jederzeit formlos und ohne Angabe von Gründen widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an die Proximus Lebensversicherung AG.

Dieser Antrag mit dem entsprechenden Versorgungsvorschlag und ggf. die Erklärung zur Gesundheit und zur finanziellen Situation werden Bestandteile des Versicherungsvertrages.

Informationen und weitere Hinweise zu Risiken der gewählten Fondsanlage finden Sie in Ihrem Versorgungsvorschlag.

Die Widerrufsbelehrung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Widerrufsrecht für den Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages. Sie stimmen zu, dass der Versicherungsschutz zu Ihrem Vertrag bereits vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Unterschriften

Vermittler / Vermittlerin

Ort / Datum

Unterschrift Antragsteller (bei Minderjährigen Mitunterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Unterschrift aller mitzuversichernden Personen bezogen auf alle obigen Erläuterungen (frühestens mit Alter 14 - ggf. gesetzlicher Vertreter)

Zu versichernde und mitzuversichernde Person(en) - ggf. gesetzliche Vertreter

Bestätigung des Dokumentenerhalts

Ich habe die „Übersicht zu den Bestimmungen und Informationen zum Vertrag“ und alle dort aufgelisteten Unterlagen

☐ elektronisch

☐ per Datenträger

☐ in Papierform erhalten.

Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung

Ich bestätige den Erhalt der abgedruckten Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen.

Ort / Datum

Unterschrift des Antragstellers

Zu versichernde Personen

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Proximus Versicherung AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Proximus Versicherung AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zahlungsempfänger: Proximus Lebensversicherung AG
Gläubiger-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Name, Vorname: Antragsteller

Name, Vorname: Kontoinhaber
(falls vom Antragsteller abweichend)

Anschrift: Kontoinhaber

BIC

IBAN

Name des Kreditinstitutes

Datum/Unterschrift: Antragsteller

Datum/Unterschrift: Kontoinhaber

Hinweis

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die Proximus Lebensversicherung AG über den Einzug unterrichten.

Widerrufsrecht

Sie können Ihren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nähere Hinweise können Sie den „Versicherungsinformationen“ entnehmen. Eine Belehrung über das Widerrufsrecht sowie die Rechtsfolgen des Widerrufs erhalten Sie mit dem Versicherungsschein.

Datenverarbeitung

Mit der Datenverarbeitung durch den Versicherer bin ich einverstanden.

Empfangsbestätigung

Ich habe die diesem Vertrag zugrunde liegenden Produkt- und Kundeninformationen, das Merkblatt zur Datenverarbeitung, die Versicherungsbedingungen und die Klauseln erhalten. Eine Durchschrift ist mir nach Unterzeichnung ausgehändigt worden. Von den Hinweisen habe ich Kenntnis genommen.

Belehrung über vorvertragliche Anzeigepflicht nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz

Bitte beachten Sie, dass Sie gemäß § 19 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) verpflichtet sind, dem Versicherer bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes von Bedeutung sind und nach denen in Textform gefragt wird, nach bestem Wissen sorgfältig, wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Bitte beantworten Sie unsere Fragen unbedingt zutreffend und vollständig, da wir sonst von dem Vertrag zurücktreten oder den Vertrag vorzeitig kündigen können und Sie dann Ihren Versicherungsschutz gefährden.

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Die Rechtsfolgen bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht habe ich gelesen.

Datum/Unterschrift Antragsteller

(bei Minderjährigen Mitunterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Datum/Unterschrift Vermittler

Vertragsspiegel Lebensversicherung



**Antragsteller/
Versicherungs-
nehmer**

Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	Sozialversiche- rungspflichtiges Einkommen Vorjahr	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
------	---------	--------------	-------	--	---

**Ehepartner/
eingetragener
Lebenspartner/
Partner in
häuslicher
Gemeinschaft**

Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	Sozialversiche- rungspflichtiges Einkommen Vorjahr	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
------	---------	--------------	-------	--	---

Kinder

Name	Vorname	Geburtsdatum
------	---------	--------------

Anschrift

--

	Tarif	Tarif	Tarif
Versicherungsnummer			
Versicherte Person, Geburtsdatum			
Mitversicherte Person, Geburtsdatum			
Bedingungen			
Beginn			
Ablauf			
Beitrag, netto			
Zahlungsweise			
Beitragszahlungsdauer			
Beitragskonto			
Mahnverfahren eingeleitet seit			
Versicherungssumme/Rente			
Überschussverwendung			
Aktueller Wertstand			
Fondssumme/- anteile/- Kurs			
Geflossene Zulage seit Vertragsbeginn			
Überschussguthaben (sofern vorhanden)			
Rentengarantiezeit (Jahre)			
Dynamikform			
Zusatzversicherungen			
Vorgemerkte Rechte (z. B. Abtretungen)			
Bezugsrechtsverfügung			
Erlebensfall			
Ablebensfall			
☐ widerruflich ☐ unwiderruflich ☐ Raucher	☐ widerruflich ☐ unwiderruflich ☐ Raucher	☐ widerruflich ☐ unwiderruflich ☐ Raucher	

☐ Nichtraucher

☐ Nichtraucher

☐ Nichtraucher

Anmerkungen

Allgemeines Glossar für den Bereich Leben

Kurze Erläuterung einiger wichtiger Begriffe

Diese Erläuterung ist nicht abschließend. Für den Vertragsinhalt sind nur die Versicherungsbedingungen maßgeblich.

Anlagestock: Bis zum Beginn der Rentenzahlung führen wir die auf Ihren Vertrag entfallenden Anteile an den von Ihnen gewählten Fonds in einer gesonderten Abteilung unseres Sicherungsvermögens, dem sog. Anlagestock. Mit Beginn der Rentenzahlung werden die auf Ihren Vertrag entfallenden Anteile dem Anlagestock entnommen und der Wert der Anteile in das allgemeine Sicherungsvermögen überführt.

Anteil/Anteilswert: Aus dem dem Anlagestock zuzuführenden Kapital bilden wir rechnerisch Anteile an den gewählten Anlagekonzepten oder legen diese in Anteilen an den gewählten Investmentfonds an. Der Wert einer Anteilseinheit (Anteilswert) richtet sich nach der Wertentwicklung der im Anlagestock gehaltenen Kapitalanlagen bzw. Investmentfondsanteile, er entspricht dem Wert der den gewählten Anlagekonzepten zuzurechnenden Wertpapiere oder – soweit es die von Ihnen gewählten Investmentfonds betrifft – dem Rücknahmepreis eines Anteils.

Aufschubdauer ist der Zeitraum vom Versicherungsbeginn bis zum voraussichtlichen Beginn der Rentenzahlung.

Beitragserhaltungsgarantie bedeutet bei steuerlich geforderten Altersvorsorgeverträgen (sog. Zulagen-Rente), dass zu Beginn der Auszahlungsphase mindestens die bis dahin gezahlten Beiträge und die zugeflossenen staatlichen Zulagen für die Leistung zur Verfügung stehen.

Die **beitragsfreie Versicherung** ist eine Versicherung, für die keine Beiträge mehr zu zahlen sind, *z. B. bei gezahltem Einmalbeitrag oder bei Umwandlung einer Versicherung in eine beitragsfreie Versicherung mit entsprechender Reduzierung der Versicherungssumme.*

Die **Beitragszahlungsdauer** ist der Zeitraum, für den Beiträge zu zahlen sind.

Als **Bewertungsreserven** bezeichnen wir den Wert, der entsteht, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen im Geschäftsbericht ausgewiesen sind.

Börsentage sind die Tage, an denen an einer bestimmten Börse Handel stattfindet.

Bei kapitalbildenden Lebensversicherungen und Rentenversicherungen wird aus den mit dem Rechnungszins verzinsten Sparbeiträgen ein **Deckungskapital** gebildet, das am Ende der Vertragslaufzeit die erforderliche Höhe erreicht, um

die vereinbarte Versicherungssumme oder garantierte Rente bzw. Kapitalabfindung erbringen zu können.

Die **Deckungsrückstellung** steht auf der Passivseite der Bilanz und bringt die aus sämtlichen Verträgen des Lebensversicherungsgeschäfts entstandenen finanziellen Verpflichtungen des Versicherers zum Ausdruck. Die Bildung der Deckungsrückstellung ist gesetzlich geregelt.

Direktgutschrift ist eine Möglichkeit der Zuteilung von Überschüssen. Bei ihr wird den Versicherungsverträgen die Beteiligung am Überschuss des Unternehmens direkt in dem Jahr gutgeschrieben, in dem sie tatsächlich auch entstanden ist.

Hybrid*-Rentenversicherungen: Hierbei hat der Kunde die Möglichkeit der gemischten Anlagekomponenten. Neben sicheren Zinserträgen oder Garantien kann er auch die Chancen am Kapitalmarkt nutzen.

Leistungsdauer bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Zeitraum, bis zu dessen Ablauf eine während der Versicherungsdauer anerkannte Leistung längstens erbracht wird.

Rechnungsgrundlagen sind die Grundlagen für die Kalkulation Ihres Vertrages. Diese sind in der Regel die Annahmen zur Entwicklung der versicherten Risiken, der Zinsen und der Kosten.

Mit dem Höchstrechnungs-zins, amtlich Höchstbetrag für den **Rechnungs-zins** oder Höchstzinssatz, legt das Bundesfinanzministerium den Zinssatz fest, den Versicherer bei der Berechnung der Deckungsrückstellungen höchstens verwenden dürfen.

Ein **Rentenfaktor** gibt an, welche lebenslange Rente sich zu einem bestimmten Rentenbeginn und für eine bestimmte Person je x Euro Wert des Deckungskapitals ergibt.

Rentengarantiezeit ist der Zeitraum, für den die vereinbarte Rente ab Rentenzahlungsbeginn in jedem Fall gezahlt wird, auch wenn die versicherte Person vorher stirbt.

Der **Rücknahmepreis** eines Anteils des gewählten Investmentfonds ist der Wert, zu dem wir den Anteil des Investmentfonds erwerben bzw. veräußern. Zu diesem Wert werden Anteile an dem Investmentfonds auch dem Anlagestock gutgeschrieben bzw. entnommen. In aller Regel entspricht der Rücknahmepreis dem Nettoinventarwert.

Die **Rückstellung für Beitragsrückerstattung** ist ein Posten in der Bilanz eines Versicherungsunternehmens, der die Beträge umfasst, die grundsätzlich für die Ausschüttung an die Versicherungsnehmer reserviert sind.

Eine **Sterbetafel** beziffert Sterbewahrscheinlichkeiten, die zur Kalkulation von Versicherungstarifen verwendet werden.

Versicherungsdauer ist der Zeitraum, innerhalb dessen der Versicherungsfall eintreten muss, damit ein Anspruch auf Leistungen entstehen kann.

Versicherungsperiode ist der Zeitabschnitt, für den die Zahlung des Beitrags vereinbart ist. Bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag beträgt die Versicherungsperiode ein Jahr.

Ein **Versicherungsschein** dokumentiert einen zustande gekommenen Versicherungsvertrag und wird vom Versicherungsunternehmen regelmäßig als Urkunde ausgestellt.

**Achtung: Für die fondsgebundene Rentenversicherung Hybrid finden Sie ein spezielles Glossar im Anschluss an die AVB.*

UNFALL

BEDINGUNGEN

Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2022)

TARIFE & MATERIALIEN

Tarifauszug zur Einzel-Unfallversicherung

Antrag auf Unfallversicherung - Auszug

Vertragsspiegel Unfallversicherung

Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2022)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Unfälle passieren im Haushalt, im Beruf und in der Freizeit. Dann hilft Ihre Unfallversicherung. Egal wo und wann sich der Unfall ereignet. Grundlage für Ihren Vertrag sind diese Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB) und – wenn mit Ihnen vereinbart – weitere Bedingungen.

Zusammen mit dem Antrag und dem Versicherungsschein legen diese den Inhalt Ihrer Unfallversicherung fest, sie sind wichtige Dokumente.

Bitte lesen Sie die AUB daher vollständig und gründlich durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. So können Sie auch später, besonders nach einem Unfall, alles Wichtige noch einmal nachlesen. Wenn ein Unfall passiert ist, benachrichtigen Sie uns bitte möglichst schnell. Wir klären dann mit Ihnen das weitere Vorgehen.

Auch wir als Versicherer kommen nicht ganz ohne Fachbegriffe aus. Diese sind nicht immer leicht verständlich. Wir möchten aber, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb erklären wir bestimmte Fachbegriffe. Wenn wir Beispiele verwenden, sind diese nicht abschließend.

Wer ist wer? Sie sind unser Versicherungsnehmer und damit unser Vertragspartner. Versicherte Person ist jeder, für den Sie Versicherungsschutz mit uns vereinbart haben. Das können Sie und andere Personen sein.

Ihre Unfallversicherung

Der Versicherungsumfang

1 Was ist versichert?

1.1. Grundsatz

1.2 Geltungsbereich

1.3 Definition Unfall

1.4 Was darüber hinaus als Unfall gilt

1.5 Gesundheitsschäden durch Strahlen und Infektionen bei Ausübung der beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit

1.6 Einschränkungen unserer Leistungspflicht

2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden? Welche Fristen und sonstigen Voraussetzungen gelten für die einzelnen Leistungsarten?

2.1 Invaliditätsleistung

2.2 Unfallrente 50/90

2.3 Soforthilfe

2.4 Tagegeld

2.5 Krankenhaustagegeld, Rooming-in, ambulante Operationen

2.6 Todesfallleistung

2.7 Kosten für kosmetische Operationen

2.8 Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze

2.9 Hilfs- und Pflegeleistungen (Assistance-Leistungen)

2.10 Bestimmungen für die prämienfreie Kinder-Vorsorge-Unfallversicherung

2.11 Bestimmungen für die Unfallversicherung mit Zuwachs von Leistung und Prämie

3 Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammentreffen?

3.1 Krankheiten und Gebrechen

3.2 Mitwirkung

4 Nicht versicherbare Personen

5 Was ist nicht versichert?

5.1 Ausgeschlossene Unfälle

5.2 Ausgeschlossene Gesundheitsschäden

6 Was müssen Sie bei einem Kinder-Tarif, bei Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung und bei altersbedingter Tarifänderung (Wechsel von Tarif 30 in Tarif 50) beachten?

6.1 Umstellung des Kinder-Tarifs

6.2 Änderung der Berufstätigkeit

6.3 Altersbedingte Tarifänderung (Wechsel von Tarif 30 in Tarif 50)

Der Leistungsfall

7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?

9 Wann sind die Leistungen fällig?

9.1 Erklärung über die Leistungspflicht

9.2 Fälligkeit der Leistung

9.3 Vorschüsse

9.4 Neubemessung des Invaliditätsgrades

Die Vertragsdauer

10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag?

10.1 Beginn des Versicherungsschutzes

10.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

10.3 Dauer und Ende des Vertrages

10.4 Kündigung nach Versicherungsfall

10.5 Versicherungsjahr

Die Versicherungsprämie

11 Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie eine Prämie nicht rechtzeitig bezahlen?

11.1 Prämie und Versicherungsteuer

11.2 Folgeprämie

11.3 Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

11.4 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

11.5 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

11.6 Prämienbefreiung bei der Versicherung von Kindern

Weitere Bestimmungen

12 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander?

12.1 Fremdversicherung

12.2 Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller

12.3 Übertragung und Verpfändung von Ansprüchen

13 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?

13.1 Vorvertragliche Anzeigepflicht

13.2 Mögliche Folgen einer Anzeigepflichtverletzung

13.3 Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

13.4 Anfechtung

13.5 Erweiterung des Versicherungsschutzes

14 Gestrichen

15 Wann verjähren die Ansprüche aus diesem Vertrag?

15.1 Gesetzliche Verjährung

15.2 Aussetzung der Verjährung

16 Welches Gericht ist zuständig?

16.1 Für Klagen gegen uns

16.2 Für Klagen gegen Sie

17 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

17.1 Anzeigen oder Erklärungen an uns

17.2 Änderungen Ihrer Anschrift

18 Welches Recht findet Anwendung?

Der Versicherungsumfang

1 Was ist versichert?

1.1 Grundsatz

Wir bieten den vereinbarten Versicherungsschutz bei Unfällen der versicherten Person.

1.2 Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht während der Wirksamkeit des Vertrages:

- weltweit
- rund um die Uhr.

1.3 Definition Unfall

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch

- ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis)
- unfreiwillig

eine Gesundheitsschädigung erleidet.

Als unfreiwillig gelten auch Gesundheitsschädigungen, die die versicherte Person bei der rechtmäßigen Verteidigung oder der Rettung von Menschenleben erleidet.

1.4 Was darüber hinaus als Unfall gilt

1.4.1 Erhöhte Kraftanstrengung

Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person durch eine erhöhte Kraftanstrengung

- ein Gelenk an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule verrenkt,
- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule zerrt oder zerreißt.

Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bänder noch Kapseln. Deshalb werden sie von dieser Regelung nicht erfasst.

Eine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, deren Muskeleinsatz über die normalen Handlungen des täglichen Lebens im Alltag, Beruf oder beim Sport hinausgeht. Maßgeblich sind dabei die individuellen körperlichen Verhältnisse der versicherten Person.

1.4.2 Oberschenkelhalsbruch

Als Unfall gilt auch ein Oberschenkelhalsbruch, unabhängig von seiner Ursache. Ein Oberschenkelhalsbruch in diesem Sinne ist jede hüftgelenksnahe Oberschenkelfraktur.

1.4.3 Zeckenstiche

Versicherungsschutz besteht auch für Infektionen, die durch Zeckenstiche übertragen werden.

Z. B.: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), Borreliose.

Bei einem Zeckenstich beginnen die Fristen für den Eintritt, die Feststellung und die Neubemessung der Invalidität sowie der Geltendmachung Ihrer sonstigen Leistungsansprüche nicht mit dem Unfall (Stich der Zecke), sondern erst mit der erstmaligen Diagnose der Infektion durch einen Arzt.

1.4.4 Impfschäden

Versicherungsschutz besteht auch für Impfschäden durch Impfungen gegen Infektionen. Ein Impfschaden ist eine über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehende Gesundheitsbeeinträchtigung.

1.4.5 Rettung von Menschenleben

Unser Versicherungsschutz umfasst auch Gesundheitsschädigungen bei rechtmäßiger Verteidigung oder bei Bemühungen zur Rettung von Menschenleben oder Sachen.

1.4.6 Tauchen

Versicherungsschutz besteht auch für Gesundheitsschädigungen beim Tauchen. Dies gilt auch für tauchtypische Gesundheitsschädigungen, wenn diese nicht durch einen Unfall verursacht sind (z. B. **Caissonkrankheit, Trommelfellverletzungen**).

1.4.7 Erfrieren, Ertrinken oder Ersticken

Unser Versicherungsschutz umfasst auch unfreiwillige Gesundheitsschädigungen durch

- Erfrieren,
- Ertrinken oder Ersticken unter Wasser.

1.4.8 Dämpfe, Gase oder sonstige schädliche Mittel

Versicherungsschutz besteht bei unfreiwilligen Gesundheitsschädigungen durch ausströmende

- Dämpfe,

- Gase oder
- sonstige schädliche Mittel (z. B. Säuren, Staubwolken oder Gifte).

Voraussetzung ist, dass die versicherte Person diesen Einwirkungen unfreiwillig und nicht andauernd ausgesetzt war.

Andauernd ist eine Einwirkung dann, wenn diese – auch mit Unterbrechungen – mehr als 7 Tage anhält.

1.5 Gesundheitsschäden durch Strahlen und Infektionen bei Ausübung der beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit

Bei Ausübung der beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit besteht unter nachfolgenden Voraussetzungen Versicherungsschutz auch für folgende Gesundheitsschäden:

1.5.1 Gesundheitsschäden durch Strahlen

Versicherungsschutz besteht für unfallbedingte Gesundheitsschäden durch

- Röntgenstrahlen,
- Laserstrahlen sowie
- künstlich erzeugte ultraviolette Strahlen.

Voraussetzung ist: Die versicherte Person hat diese in Ausübung ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit erlitten.

Kein Versicherungsschutz besteht für Gesundheitsschäden, die als Folge regelmäßigen Umgangs mit strahlenerzeugenden Apparaten eingetreten sind.

1.5.2 Infektionen

Versicherungsschutz besteht für Infektionen, wenn sich die versicherte Person in Ausübung ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit infiziert hat.

Voraussetzung ist: Die Krankheitserreger sind auf einem der nachfolgenden Wege in den Körper der versicherten Person gelangt:

- Beschädigung der Haut. Es muss mindestens die äußere Hautschicht durchtrennt sein.
- Plötzliches Eindringen infektiöser Substanzen in Auge, Mund oder Nase.

Anhauchen, Anniesen oder Anhusten reichen nicht aus, außer bei Infektionen mit Diphtherie und Tuberkulose.

1.6 Einschränkungen unserer Leistungspflicht

Für bestimmte Unfälle und Gesundheitsschädigungen können wir keine oder nur eingeschränkten Leistungen erbringen. Bitte beachten Sie daher die Regelungen zur Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen (Ziffer 3) und zu den Ausschlüssen (Ziffer 5).

2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden? Welche Fristen und sonstigen Voraussetzungen gelten für die einzelnen - Leistungsarten?

Im Folgenden beschreiben wir die verschiedenen Arten von Leistungen, die wir in der Unfallversicherung anbieten.

Es gelten immer nur die Leistungsarten, die Sie mit uns vereinbart haben und die in Ihrem Versicherungsschein und in dessen Nachträgen genannt sind.

2.1 Invaliditätsleistung

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung

2.1.1.1 Invalidität

Die versicherte Person hat eine Invalidität erlitten. Eine Invalidität liegt vor, wenn unfallbedingt

- die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit
- dauerhaft

beeinträchtigt ist.

Dauerhaft ist eine Beeinträchtigung, wenn

- sie voraussichtlich länger als 3 Jahre bestehen wird und
- eine Änderung dieses Zustands nicht zu erwarten ist.

2.1.1.2 Eintritt und ärztliche Feststellung der Invalidität

Die Invalidität ist innerhalb von 24 Monaten nach dem Unfall

- eingetreten und
- von einem Arzt schriftlich festgestellt worden.

Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung.

2.1.1.3 Geltendmachung der Invalidität

Sie müssen die Invalidität innerhalb von 24 Monaten nach dem Unfall bei uns geltend machen. Geltend machen heißt: Sie teilen uns mit, dass Sie von einer Invalidität ausgehen.

Versäumen Sie diese Frist, ist der Anspruch auf Invaliditätsleistung ausgeschlossen.

Nur in besonderen Ausnahmefällen lässt es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist versäumt haben.

Z. B.: Sie haben durch den Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten und waren deshalb nicht in der Lage, mit uns Kontakt aufzunehmen.

2.1.1.4 Keine Invaliditätsleistung bei Unfalltod im ersten Jahr

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung. In diesem Fall zahlen wir eine Todesfallleistung (Ziffer 2.6), sofern diese vereinbart ist.

2.1.2 Art und Höhe der Leistung

2.1.2.1 Berechnung der Invaliditätsleistung

Die Invaliditätsleistung erhalten Sie als einmalige Kapitalzahlung. Grundlagen für die Berechnung der Leistung sind die vereinbarte Versicherungssumme und der unfallbedingte Invaliditätsgrad.

2.1.2.2 Bemessung des Invaliditätsgrades

Der Invaliditätsgrad richtet sich nach der Gliedertaxe (Ziffer 2.1.2.2.1), sofern die betroffenen Körperteile oder Sinnesorgane dort genannt sind, ansonsten danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist (Ziffer 2.1.2.2.2).

Maßgeblich ist der unfallbedingte Gesundheitszustand, der spätestens am Ende des dritten Jahres nach dem Unfall erkennbar ist. Dies gilt sowohl für die erste als auch für spätere Bemessungen der Invalidität (Ziffer 9.4).

2.1.2.2.1 Gliedertaxe

Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit der folgenden Körperteile oder Sinnesorgane gelten ausschließlich die hier genannten Invaliditätsgrade:

- Arm 70 %
- Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
- Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
- Hand 55 %
- Daumen 20 %
- Zeigefinger 10 %
- andere Finger 5 %

• Bein über der Mitte des Oberschenkels	70 %
• Bein bis zur Mitte des Oberschenkels	60 %
• Bein bis unterhalb des Knies	50 %
• Bein bis zur Mitte des Unterschenkels	45 %
• Fuß	40 %
• große Zehe	5 %
• andere Zehen	2 %
• Niere	20 %
• Milz	10 %
• Auge	50 %
• Gehör auf einem Ohr	30 %
• Geruchssinn	10 %
• Geschmackssinn	5 %.

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil der genannten Invaliditätsgrade.

Z. B.: Ist ein Arm vollständig funktionsunfähig, ergibt das einen Invaliditätsgrad von 70 %. Ist er um ein Zehntel in seiner Funktion beeinträchtigt, ergibt das einen Invaliditätsgrad von 7 % (= ein Zehntel von 70 %).

2.1.2.2.2 Bemessung außerhalb der Gliedertaxe

Für andere Körperteile oder Sinnesorgane richtet sich der Invaliditätsgrad danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist.

Diese Bemessung erfolgt ausschließlich nach medizinischen Gesichtspunkten.

Maßstab ist eine durchschnittliche Person gleichen Alters und Geschlechts.

2.1.2.2.3 Minderung bei Vorinvalidität

Eine Vorinvalidität besteht, wenn betroffene Körperteile oder Sinnesorgane schon vor dem Unfall dauerhaft beeinträchtigt waren. Sie wird nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 2.1.2.2.2 bemessen.

Der Invaliditätsgrad mindert sich um diese Vorinvalidität.

Z. B.: Ist ein Arm vollständig funktionsunfähig, beträgt der Invaliditätsgrad 70 %. War dieser Arm schon vor dem Unfall um ein Zehntel in seiner Funktion beeinträchtigt, beträgt die Vorinvalidität 7 % (= ein Zehntel von 70 %). Diese 7 % Vorinvalidität werden abgezogen. Es verbleibt ein unfallbedingter Invaliditätsgrad von 63 %.

2.1.2.2.4 Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung mehrerer Körperteile oder Sinnesorgane

Durch einen Unfall können mehrere Körperteile oder Sinnesorgane beeinträchtigt sein. Dann werden die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet.

Mehr als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt.

Z. B.: Durch einen Unfall ist ein Arm vollständig funktionsunfähig (70 %) und ein Bein zur Hälfte in seiner Funktion beeinträchtigt (35 %). Auch wenn die Addition der Invaliditätsgrade 105 % ergibt, ist die Invalidität auf 100 % begrenzt.

2.1.2.3 Invaliditätsleistung bei Tod der versicherten Person

Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invalidität, zahlen wir eine Invaliditätsleistung unter folgenden Voraussetzungen:

- Die versicherte Person ist nicht unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach dem Unfall verstorben (Ziffer 2.1.1.4).
- Die sonstigen Voraussetzungen für die Invaliditätsleistung nach Ziffer 2.1.1 sind erfüllt.

Wir leisten nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

2.1.2.4 Unfallversicherung mit Progression

2.1.2.4.1 Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel U 225

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel vereinbart. Diese sind nur in den Tarifen 10 und 30 möglich. Der Invaliditätsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 3 ermittelt.

Ziffer 2.1 wird wie folgt ergänzt:

- Bei einem Invaliditätsgrad von über 25 % steigt die Invaliditätsleistung progressiv mit dem Invaliditätsgrad.
- Für den 25 % nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades ist Berechnungsgrundlage die im Versicherungsschein festgelegte Invaliditätssumme,

- für den 25 %, nicht aber 50 % übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die doppelte Invaliditätssumme,
- für den 50 % übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die dreifache Invaliditätssumme.

2.1.2.4.2 Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel U 350

Ziffer 2.1 wird wie folgt ergänzt:

- Bei einem Invaliditätsgrad von über 25 % steigt die Invaliditätsleistung progressiv mit dem Invaliditätsgrad.
- Für den 25 % nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades ist Berechnungsgrundlage die im Versicherungsschein festgelegte Invaliditätssumme,
- für den 25 %, nicht aber 50 % übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die dreifache Invaliditätssumme,
- für den 50 % übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die fünffache Invaliditätssumme.

2.1.2.4.3 Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel U 500

Ziffer 2.1 wird wie folgt ergänzt:

- Bei einem Invaliditätsgrad von über 25 % steigt die Invaliditätsleistung progressiv mit dem Invaliditätsgrad.
- Für den 25 % nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades ist Berechnungsgrundlage die im Versicherungsschein festgelegte Invaliditätssumme,
- für den 25 %, nicht aber 50 % übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die fünffache Invaliditätssumme,
- für den 50 % übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die siebenfache Invaliditätssumme.

2.2 Unfallrente 50 / 90

2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung

Der unfallbedingte Invaliditätsgrad beträgt mindestens 50 %.

Ab einem unfallbedingten Invaliditätsgrad von mindestens 90 % verdoppelt sich die monatliche Rente, es sei denn, zum Unfallzeitpunkt bestand Versicherungsschutz nach Tarif 50.

Es gelten die Bestimmungen der Ziffern 2.1.1 sowie 2.1.2.2.

2.2.2 Unfallrente bei Tod der versicherten Person

Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invalidität, zahlen wir eine Unfallrente unter folgenden Voraussetzungen:

- Die versicherte Person ist nicht unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach dem Unfall verstorben (Ziffer 2.1.1.4).
- Die sonstigen Voraussetzungen für die Invaliditätsleistung nach Ziffer 2.1.1 sind erfüllt.

Wir leisten nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre:

- Rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat.
- Bis zu dem Ende des Monats, in dem die versicherte Person verstorben ist.

2.2.3 Art und Höhe der Leistung

Die Unfallrente erhalten Sie als monatliche Zahlung in Höhe der im Versicherungsschein und in dessen Nachträgen vereinbarten Versicherungssumme.

2.2.4 Beginn und Dauer der Leistung

2.2.4.1 Wir zahlen die Unfallrente

- rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat und
- danach monatlich im Voraus.

2.2.4.2 Wir zahlen die Unfallrente bis zum Ende des Monats,

- in dem die versicherte Person stirbt oder
- wir Ihnen mitteilen, dass aufgrund einer Neubemessung nach Ziffer 9.4 der unfallbedingte Invaliditätsgrad unter 50 % gesunken ist.

Die Verdoppelung der Unfallrente entfällt zum Ende des Monats, wenn wir Ihnen mitteilen, dass aufgrund einer Neubemessung nach Ziffer 9.4 der unfallbedingte Invaliditätsgrad unter 90 % gesunken ist.

Wir sind berechtigt, zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug Lebensbescheinigungen anzufordern. Wenn Sie uns die Bescheinigung nicht unverzüglich zusenden, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit.

2.3 Soforthilfe

2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung

Wir zahlen bei den im Folgenden aufgeführten unfallbedingten Verletzungen der versicherten Person eine Soforthilfe:

- Bruch von
 - Becken 100 %
 - Schädeldach, Schädelbasis 75 %
 - Arm (einschl. Schulter), Bein (einschl. Hüfte) 75 %
 - Hand, Fuß 50 %
 - Wirbelsäule 50 %
 - Rippen (mindestens 3) 40 %
 - Kiefer, Jochbein, Felsenbein, Nasenbein 30 %
 - Brustbein 30 %
 - Schulterblatt, Schlüsselbein 20 %
 - Rippe, Finger, Zehen 10 %
- Verbrennungen, Verbrühungen, jeweils mindestens zweiten Grades und Verätzungen. Hierbei müssen jeweils mehr als 25 cm² der Hautoberfläche betroffen sein 70 %
- Verätzungen, perforierende (durchbohrende) Verletzung der Hornhaut des Auges
 - einseitig 20 %
 - beidseitig 50 %
- Quetschung eines inneren Organs 30 %
- Schädelhirntrauma, mindestens zweiten Grades 20 %

- Zerreiung oder Durchtrennung von 10 % Muskeln (nicht Muskelfaserriss), Sehnen, Bndern oder Kapseln an Gliedmaen oder Wirbelsule

2.3.2 Art und Hhe der Leistung

Die Hhe der Soforthilfe berechnen wir aus der Versicherungssumme und den unter Ziffer 2.3.1. genannten Prozentstzen. Sind durch den Unfall mehrere der aufgefhrten Verletzungen entstanden, so rechnen wir die entsprechenden Prozentstze fr die Leistung zusammen. Mehr als 100 % werden jedoch nicht bercksichtigt. Mehrere Verletzungen an einem Krperteil (Gliedmae) gelten als eine Verletzung.

Die Hhe der Leistung richtet sich in diesem Fall nach der eingetretenen Verletzung, fr die der hchste Prozentsatz festgelegt ist.

2.4 Tagegeld

2.4.1 Voraussetzungen fr die Leistung

Die versicherte Person ist unfallbedingt

- in ihrer Arbeitsfhigkeit beeintrchtigt und
- in rztlicher Behandlung.

2.4.2 Hhe und Dauer der Leistung

Grundlagen fr die Berechnung der Leistung sind

- die vereinbarte Versicherungssumme und
- der unfallbedingte Grad der Beeintrchtigung der Arbeitsfhigkeit.

Der Grad der Beeintrchtigung bemisst sich

- nach der Fhigkeit der versicherten Person, ihrem bis zu dem Unfall ausgebten Beruf weiter nachzugehen,
- nach der allgemeinen Fhigkeit der versicherten Person, Arbeit zu leisten, sofern sie zum Zeitpunkt des Unfalles nicht berufsttig war.

Das Tagegeld wird nach dem Grad der Beeintrchtigung abgestuft.

Z. B.: Bei einer Beeintrchtigung der Arbeitsfhigkeit von 100 % zahlen wir das vereinbarte Tagegeld in voller Hhe. Bei einem rztlich festgestellten Grad der Beeintrchtigung von 50 % zahlen wir die Hlfte des vereinbarten Tagegelds.

Wir zahlen das Tagegeld

- für die Dauer der ärztlichen Behandlung,
- längstens für ein Jahr ab dem Tag des Unfalles.

2.5 Krankenhaustagegeld, Rooming-in, ambulante Operation

2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung

Die versicherte Person

- ist unfallbedingt in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung. Zusätzlich zahlen wir für jeden Kalendertag der Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus (Rooming-in). Voraussetzung hierfür ist, dass das versicherte Kind zum Zeitpunkt des Unfalls das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte,
- unterzieht sich unfallbedingt einer ambulanten chirurgischen Operation. Eine ambulante chirurgische Operation ist ein Eingriff, der unter Vollnarkose oder Regionalanästhesie mindestens an einer ganzen Extremität erfolgt. Eine reine Wundversorgung fällt nicht hierunter.

Kuren oder Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.

2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung

Wir zahlen das vereinbarte Krankenhaustagegeld

- für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung, längstens für 3 Jahre ab dem Tag des Unfalles,
- für 7 Tage bei ambulanten chirurgischen Operationen.

2.6 Todesfallleistung

2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung

Die versicherte Person stirbt unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall.

Beachten Sie dazu die Verhaltensregeln nach Ziffer 7.5.

2.6.2 Art und Höhe der Leistung

Wir zahlen die Todesfallleistung in Höhe der im Versicherungsschein und dessen Nachträgen vereinbarten Versicherungssumme.

2.7 Kosten für kosmetische Operationen

2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung

Die versicherte Person hat sich einer kosmetischen Operation unterzogen, um eine unfallbedingte Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbilds zu

beheben.

Soweit Zähne betroffen sind, gehören nur Schneide- und Eckzähne zum äußeren Erscheinungsbild.

Die kosmetische Operation erfolgt

- durch einen Arzt,
- nach Abschluss der Heilbehandlung und
- bei Erwachsenen innerhalb von 3 Jahren nach dem Unfall, bei Minderjährigen vor Vollendung des 21. Lebensjahres.

Es besteht kein Anspruch, wenn ein Dritter (z. B. **Krankenkasse oder Haftpflichtversicherer**) zur Leistung verpflichtet ist. Es besteht jedoch ein Anspruch, wenn ein Dritter seine Leistungspflicht bestreitet.

2.7.2 Art und Höhe der Leistung

Wir erstatten nachgewiesene und nicht von Dritten übernommene

- Arzthonorare und sonstige Operationskosten,
- notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung in einem Krankenhaus,
- Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten.

Der Ersatz ist insgesamt je Unfall auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt.

2.8 Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze

2.8.1 Voraussetzungen für die Leistung

Der versicherten Person sind nach einem Unfall Kosten

- für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze von öffentlich- oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten oder
- für den ärztlich angeordneten Transport der verletzten Person zum Krankenhaus oder zur Spezialklinik

entstanden.

Wir zahlen den notwendigen Mehraufwand zur Rückkehr – auch aus dem Ausland – an den ständigen Wohnsitz.

Einem Unfall steht gleich, wenn ein solcher unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umständen zu vermuten war.

Es besteht kein Anspruch, wenn ein Dritter (z. B. **Krankenkasse oder Haftpflichtversicherer**) zur Leistung verpflichtet ist. Es besteht jedoch ein Anspruch, wenn ein Dritter seine Leistungspflicht bestreitet.

2.8.2 Art und Höhe der Leistung

Wir leisten Ersatz für nachgewiesene Kosten und Mehraufwand je Unfall bis zu 25.000 €.

2.9 Hilfs- und Pflegeleistungen (Assistance-Leistungen)

2.9.1 Was ist versichert?

Führt ein Unfall der versicherten Person zu einer Hilfsbedürftigkeit, erbringen wir als Versicherer im Rahmen des nachstehend beschriebenen Umfangs Hilfs- und Pflegeleistungen. Wir bedienen uns dazu qualifizierter Dienstleister.

Die Hilfs- und Pflegeleistungen werden ausschließlich über eine von uns beauftragte Hilfsorganisation und innerhalb von Deutschland erbracht.

2.9.2 Voraussetzungen für die Leistung

Die versicherte Person ist durch den Unfall in ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Sie bedarf daher für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe (Hilfsbedürftigkeit).

2.9.3 Umfang der Leistung

Wir ermitteln den durch den Unfall entstandenen individuellen Bedarf an Hilfs- und Pflegeleistungen aus Art und Umfang der Hilfsbedürftigkeit. Diesen Bedarf decken wir mit den in Ziffer 2.9.5 aufgeführten Leistungen.

2.9.4 Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch das Unfallereignis verursachten Hilfsbedürftigkeit mitgewirkt, schränken wir abweichend von Ziffer 3 AUB unsere Hilfs- und Pflegeleistungen nicht ein.

2.9.5 Welche Leistungen sind versichert?

Die folgenden Leistungen werden durch einen von uns beauftragten Dienstleister erbracht. Die Kosten hierfür übernehmen wir:

2.9.5.1 Erstgespräch

Der von uns beauftragte Dienstleister führt mit der versicherten Person bzw. ihren Angehörigen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt ein telefonisches Erstgespräch zur Feststellung der Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit sowie ggf. ein persönliches Gespräch zur Feststellung der Ressourcen des Hilfs- und Pflegebedürftigen und der Ermittlung der im Einzelnen zu erbringenden Leistungen und Termine.

2.9.5.2 Hilfsleistungen

2.9.5.2.1 Menüservice

Diese Leistung umfasst die Anlieferung von 7 Hauptmahlzeiten pro Woche an die versicherte Person nach vorheriger freier Auswahl aus dem angebotenen Menüsortiment. Die Menüs werden bei Bedarf für bis zu 6 Monate täglich warm angeliefert. Soweit dies örtlich nicht möglich ist, werden die Menüs wochenweise (7 Mahlzeiten, tiefgekühlt) angeliefert.

2.9.5.2.2 Einkäufe und Besorgungen

Unser Dienstleister kauft für die versicherte Person einmal wöchentlich bis zu 2 Stunden Waren des täglichen Bedarfs ein und erledigt notwendige Besorgungen. Hierzu zählen das Zusammenstellen des Einkaufszettels für Gegenstände des täglichen Bedarfs, das Einkaufen inkl. Arzneimittelbeschaffung und notwendiger Besorgungen, **z. B. Bankgänge**, die Unterbringung und Versorgung der eingekauften Lebensmittel, die Anleitung zur Beachtung von Genieß- und Haltbarkeit von Lebensmitteln und ggf. das Bringen von Wäsche zur Reinigung und das Abholen. Die Kosten für die eingekauften Lebensmittel und für die Gegenstände des täglichen Bedarfs sowie anfallende Gebühren trägt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person.

2.9.5.2.3 Begleitung bei Arzt- und Behördengängen

Unser Dienstleister bringt und begleitet die versicherte Person zu notwendigen Arzt-, Therapie- und Behördenterminen bis zu zweimal in der Woche in einem Umkreis von bis zu 25 Kilometern von ihrem Aufenthaltsort.

2.9.5.2.4 Wohnungsreinigung

Einmal wöchentlich wird bei Bedarf der übliche Lebensbereich der Wohnung (**z. B. Wohnraum, Bad, Toilette, Küche, Schlafraum**) der versicherten Person im üblichen Umfang gereinigt. Diese Leistung kann nur erbracht werden, wenn ein Zugang zur Wohnung gewährleistet ist und die Wohnung vor Beginn der Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit in einem ordnungsgemäßen Zustand war. Die Reinigung der Wohnung ist jeweils auf einen dreistündigen Zeitaufwand begrenzt.

2.9.5.2.5 Wäscheservice

Unser Dienstleister wäscht, trocknet und bügelt die Wäsche der versicherten Person bis zu einmal wöchentlich. Der zeitliche Aufwand ist auf wöchentlich 3 Stunden begrenzt.

Die Kosten für die Reinigung der Wäsche trägt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person.

2.9.5.2.6 Hausnotruf

Unser Dienstleister versorgt die versicherte Person mit einer Hausnotrufanlage, über die eine Rufzentrale 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Die Kosten für die Hausnotrufanlage übernehmen wir. Entstehende

Nebenkosten, z. B. für einen **Telefonanschluss**, trägt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person.

2.9.5.3 Organisation von Hilfsleistungen

Zusätzlich zu den in Ziffern 2.9.5.1 bis 2.9.5.2.6 aufgeführten Leistungen organisiert unser Dienstleister auf Ihren Wunsch die folgenden Hilfsleistungen:

2.9.5.3.1 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln

Die erforderlichen Pflegehilfsmittel (z. B. **Rollstuhl, Gehhilfen usw.**) werden der versicherten Person vermittelt. Die Kosten für die erforderlichen Pflegehilfsmittel trägt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person.

2.9.5.3.2 Vermittlung einer Tierbetreuung

Für die gewöhnlichen Haustiere der versicherten Person (z. B. **Hunde, Katzen, Fische, Vögel usw.**) wird eine Tierbetreuung vermittelt. Die Kosten für die Tierbetreuung trägt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person.

2.9.5.3.3 Gartenpflege, Kehrwochen- und Schneeräumdienst

Die Pflege des Gartens der versicherten Person sowie Kehrwochen- und Schneeräumdienste werden organisiert. Die Kosten für die Gartenpflege, Kehrwochen- und Schneeräumdienst trägt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person.

2.9.5.4 Pflegeleistungen

2.9.5.4.1 Grundpflege

Die versicherte Person erhält von unserem Dienstleister täglich bis zu 3 Stunden eine Grundpflege. Zur Grundpflege gehören Körperpflege einschließlich Teil- oder Ganzwaschungen, An- und Auskleiden, Hilfe beim Verrichten der Notdurft, Hilfe bei der Durchführung von Bewegungsübungen, Lagern und Betten, Zubereitung von Mahlzeiten und die Hilfe bei der Nahrungsaufnahme.

2.9.5.4.2 Pflegeberatung

Vor Aufnahme der Grundpflege findet einmalig eine Pflegeberatung im Rahmen eines persönlichen Gespräches statt: Zur Feststellung der Pflegeprobleme und der noch vorhandenen Fähigkeiten des Pflegebedürftigen, zur Planung der Pflegeeinsätze und zur Prüfung von erforderlichen Pflegehilfsmitteln. Die versicherte Person wird dabei auch zu möglichen Ansprüchen auf Leistungen aus der Pflegeversicherung oder Pflegekasse informiert und beraten.

2.9.5.4.3 Dauer der Leistung und Verhältnis zur sozialen Pflegeversicherung

- Unser Dienstleister erbringt die Hilfs- und Pflegeleistungen, solange die Voraussetzungen nach Ziffer 2.9.2 erfüllt sind, längstens für einen Zeitraum von 6 Monaten, vom Unfalltag an gerechnet. Tage von vollstationären Behandlungen rechnen wir nicht an.
- Wird ein Pflegegrad im Sinne der sozialen Pflegeversicherung anerkannt, hat dies Auswirkungen auf die Leistungen. Werden ausschließlich Sachleistungen gewählt, erbringen wir ergänzend zur sozialen Pflegeversicherung im Umfang von Ziffer 2.9.5 und 2.9.5.4.3 Hilfs- und Pflegeleistungen, soweit zusätzlicher Bedarf besteht.

Werden Geldleistungen gewählt, lässt sich der zusätzliche Bedarf nicht objektiv feststellen.

Unsere Leistungen enden dann insgesamt.

2.9.6 Hilfe und Pflege eines pflegebedürftigen Partners/Verwandten 1. Grades

2.9.6.1 Voraussetzungen und Umfang der Leistung

Unser Dienstleister erbringt die Hilfs- und Pflegeleistungen im Umfang von Ziffer 2.9.5 auch für Ehe-, Lebenspartner und Verwandte 1. Grades der versicherten Person, sofern und soweit die versicherte Person sie gepflegt hat und wegen des Unfalles hierzu nicht mehr in der Lage ist.

Es müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Die zu pflegende Person lebt in häuslicher Gemeinschaft mit der versicherten Person,
- für sie wurde ein Pflegegrad im Sinne der sozialen Pflegeversicherung anerkannt.

2.9.6.2 Dauer der Leistung

2.9.6.2.1 Unser Dienstleister erbringt die Leistungen nach Ziffer 2.9.5 ergänzend zu den Sachleistungen der sozialen Pflegeversicherung, solange die versicherte Person die Voraussetzungen nach Ziffer 2.9.6.1 erfüllt.

2.9.6.2.2 Hat die zu pflegende Person vor dem Unfall Geldleistungen aus der sozialen Pflegeversicherung erhalten, erbringt unser Dienstleister unsere Hilfs- und Pflegeleistungen bis zu einem Monat. Werden die Geldleistungen innerhalb dieses Zeitraumes auf Sachleistungen umgestellt, gilt Ziffer 2.9.6.2.4.

2.9.6.2.3 Wird für die versicherte Person ein Pflegegrad im Sinne der sozialen Pflegeversicherung anerkannt, enden die Leistungen 2 Monate nach der Anerkennung. Dies gilt auch bei Tod der versicherten Person.

2.9.6.2.4 Die Leistungen nach Ziffer 2.9.6 enden spätestens 6 Monate nach dem Unfall der versicherten Person.

2.10 Bestimmungen für die prämienfreie Kinder-Vorsorge-Unfallversicherung

2.10.1 Voraussetzungen für den Versicherungsschutz

Für während der Wirksamkeit des Vertrages neugeborene Kinder der versicherten Person gewähren wir für 6 Monate nach Vollendung der Geburt prämienfreien Versicherungsschutz. Dieser Versicherungsschutz verlängert sich um weitere 6 Monate, wenn Sie die Geburt während der ersten 6 Monate anzeigen.

2.10.2 Voraussetzungen für den Versicherungsschutz

Die Versicherungssummen betragen für:

- Invalidität mit progressiver Invaliditätsstaffel U 500 25.000,00 €
- bei Vollinvalidität 125.000,00 €
- Soforthilfe 1.000,00 €
- Krankenhaustagegeld 12,50 €
- Todesfallleistung 1.250,00 €
- kosmetische Operationen 10.000,00 €
- Kosten für Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze 25.000,00 €.

2.10.3 Keine Mehrfachversicherung durch mehrere Verträge

Bestehen bei uns mehrere Kinder-Vorsorge-Unfallversicherungen, gewähren wir die Leistungen nur aus einem dieser Verträge.

2.11 Bestimmungen für die Unfallversicherung mit Zuwachs von Leistung und Prämie

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, deren Summen und Prämie angepasst werden.

2.11.1 Die Versicherungssummen erhöhen sich jeweils um den Prozentsatz, um den sich der an Ihrem Wohnort geltende Höchstbeitrag in der Deutschen Rentenversicherung erhöht, mindestens aber um 5 %, maximal um 10 %. Die

Erhöhung erfolgt jeweils zum Beginn des Versicherungsjahres, das dem Stichtag der Anhebung des Höchstbeitrages folgt oder mit ihm übereinstimmt.

2.11.2 Dabei werden die Versicherungssummen wie folgt aufgerundet:

- für den Invaliditäts- und Todesfall auf volle 1.000 €,
- für die Versicherung der Kosten für kosmetische Operationen auf volle 100 €,
- für die Unfall-Rente auf volle 10 €,
- für die Soforthilfe auf volle 10 €,
- für Tagegeld und Krankenhaustagegeld auf volle 1 €.

2.11.3 Folgende Leistungsarten werden nicht erhöht:

- Kosten für Such-, Bergungs- und Rettungskosten
- Assistance-Leistungen

2.11.4 Die erhöhten Versicherungssummen gelten für alle nach dem Erhöhungstermin eintretenden Leistungsfälle. Die Regelungen über die Höchstversicherungssummen sind zu beachten.

2.11.5 Die Prämie erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungssummen.

2.11.6 Vor dem Erhöhungstermin erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung über die Erhöhung. Die Erhöhung entfällt, wenn Sie ihr innerhalb von 6 Wochen nach unserer Mitteilung schriftlich widersprechen. Auf die Frist werden wir Sie hinweisen.

2.11.7 Sie und wir können diese Zuwachsvereinbarung auch für die gesamte Restlaufzeit des Vertrages widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich spätestens 3 Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres vorliegen.

3 Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammentreffen?

3.1 Krankheiten und Gebrechen

Wir leisten ausschließlich für Unfallfolgen. Dies sind Gesundheitsschädigungen und ihre Folgen, die durch das Unfallereignis verursacht wurden.

Wir leisten nicht für Krankheiten oder Gebrechen.

3.2 Mitwirkung

Treffen Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammen, gilt Folgendes:

3.2.1 Entsprechend dem Umfang, in dem Krankheiten oder Gebrechen an der Gesundheitsschädigung oder ihren Folgen mitgewirkt haben (Mitwirkungsanteil), mindert sich

- bei den Leistungsarten Invaliditätsleistung und Unfallrente der Prozentsatz des Invaliditätsgrades,
- bei der Todesfallleistung und, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, bei den anderen Leistungsarten die Leistung selbst.

3.2.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, nehmen wir keine Minderung vor.

4 Nicht versicherbare Personen

4.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Pflegebedürftige mit einem Pflegegrad 4 oder höher im Sinne der sozialen Pflegeversicherung.

Sobald die versicherte Person die Voraussetzung erfüllt, endet für diese Person diese Versicherung.

4.2 Beiträge und Leistungen, die über diesen Zeitpunkt hinaus gezahlt wurden, werden zurückerstattet.

5 Was ist nicht versichert?

5.1 Ausgeschlossene Unfälle

Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:

5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Bewusstseinsstörungen sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.

Eine Bewusstseinsstörung liegt vor, wenn die versicherte Person in ihrer Aufnahme und Reaktionsfähigkeit so beeinträchtigt ist, dass sie den Anforderungen der konkreten Gefahrenlage nicht mehr gewachsen ist.

Ursachen für die Bewusstseinsstörung können sein:

- eine gesundheitliche Beeinträchtigung,
- die Einnahme von Medikamenten,
- Konsum von Alkohol, Drogen oder sonstiger Mittel.

Eine alkoholbedingte Bewusstseinsstörung liegt unwiderlegbar vor bei

- Führen von Kraftfahrzeugen ab 1,1 Promille Blutalkoholkonzentration,
- Fahren von Fahrrädern ab 1,6 Promille Blutalkoholkonzentration,
- allen sonstigen Unfällen ab 2,0 Promille Blutalkoholkonzentration.

Ausnahme: Die Bewusstseinsstörung oder der Anfall wurde durch ein Unfallereignis nach Ziffer 1.3 verursacht, für das nach diesem Vertrag Versicherungsschutz besteht.

In diesen Fällen gilt der Ausschluss nicht.

5.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind.

Ausnahme: Die versicherte Person wird auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen.

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht.

Der Versicherungsschutz erlischt dann am Ende des 7. Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Person aufhält.

Diese Ausnahme gilt nicht

- bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht,
- für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg,
- für Unfälle durch atomare, biologische oder chemische Waffen.

In diesen Fällen gilt der Ausschluss.

5.1.4 Unfälle der versicherten Person

- als Führer eines Luftfahrzeuges oder Luftsportgerätes, soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, z. B. Pilot, Gleitschirm- oder Drachenflieger, Fallschirmspringer.
- als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges, z. B. Funker, Bordmechaniker, Flugbegleiter
- bei beruflichen Tätigkeiten, die mit Hilfe eines Luftfahrzeuges ausgeübt werden, z. B. Luftfotograf, Sprühflüge zur Schädlingsbekämpfung.

5.1.5 Unfälle der versicherten Person durch die Teilnahme an Rennen mit Motorfahrzeugen.

Teilnehmer ist jeder Fahrer, Beifahrer oder Insasse des Motorfahrzeuges.

Rennen sind solche Wettfahrten oder dazugehörige Übungsfahrten, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.

5.2 Ausgeschlossene Gesundheitsschäden

Kein Versicherungsschutz besteht außerdem für folgende Gesundheitsschäden:

5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen.

Ausnahmen:

- Ein Unfallereignis nach Ziffer 1.3 hat diese Gesundheitsschäden überwiegend (d. h. zu mehr als 50 %) verursacht, und
- für dieses Unfallereignis besteht Versicherungsschutz nach diesem Vertrag.

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht.

5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind demnach Schäden, die Folge regelmäßigen Hantierens mit Röntgen- und Laserapparaten und Berufskrankheiten sind.

5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicherten Person. Als Heilmaßnahmen oder Eingriffe gelten auch strahlendiagnostische und -therapeutische Handlungen.

Ausnahme: Die Heilmaßnahmen oder Eingriffe waren durch einen Unfall nach Ziffer 1.3 oder 1.4 veranlasst und für diesen Unfall besteht Versicherungsschutz nach diesem Vertrag.

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht.

5.2.4 Infektionen

Infektionen sind ausgeschlossen mit Ausnahme der in Ziffer 1.5.2 beschriebenen Tätigkeiten.

Ausnahmen: Sie infizieren sich

- mit Tollwut oder Wundstarrkrampf oder

- weil die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen in den Körper gelangten, die nicht geringfügig sind. Geringfügig sind Unfallverletzungen, die ohne eine Infektion und deren Folgen keiner ärztlichen Behandlung bedürfen, oder
- durch unfallbedingte Heilmaßnahmen oder Eingriffe (siehe hierzu Ziffer 5.2.3 Ausnahme).

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht.

5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund (Eingang der Speiseröhre).

Ausnahme: Die versicherte Person hat zum Zeitpunkt des Unfalles das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet. Für diesen Fall gilt der Ausschluss nicht, es sei denn, die Vergiftung ist durch Nahrungsmittel verursacht.

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht.

5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.

Z. B. posttraumatische Belastungsstörung nach Beinbruch durch einen Verkehrsunfall, Angstzustände des Opfers einer Straftat.

5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche.

Ausnahmen:

- Sie sind durch eine gewaltsame, von außen kommende Einwirkung entstanden und
- für die Einwirkung besteht Versicherungsschutz nach diesem Vertrag.

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht.

6 Was müssen Sie bei einem Kinder-Tarif, bei Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung und bei altersbedingter Tarifänderung (Wechsel von Tarif 30 in Tarif 50) beachten?

6.1 Umstellung des Kinder-Tarifs

6.1.1 Nach Ablauf des Versicherungsjahres (Ziffer 10.5), in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet, stellen wir die Versicherung auf den bei Abschluss des Vertrages gültigen Erwachsenentarif um.

Dabei haben Sie folgendes Wahlrecht:

- Sie zahlen die bisherige Prämie und wir reduzieren die Versicherungssummen entsprechend oder
- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen und wir berechnen eine entsprechend höhere Prämie.

6.1.2 Wir werden Sie rechtzeitig über Ihr Wahlrecht informieren. Haben Sie bis spätestens 2 Monate nach Beginn des neuen Versicherungsjahres noch keine Wahl getroffen, führen wir den Vertrag mit reduzierten Versicherungssummen fort.

6.2 Änderung der Berufstätigkeit

Die Höhe der Prämie hängt maßgeblich von der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung der versicherten Person ab.

Grundlage für die Bemessung der Prämie ist das für Ihren Vertrag geltende Berufsgruppenverzeichnis (siehe Tarifauszug zur Einzelunfallversicherung).

6.2.1 Mitteilung der Berufsänderung

Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung der versicherten Person müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. Freiwilliger Wehrdienst, militärische Reserveübungen und befristete freiwillige soziale Dienste (z. B. Bundesfreiwilligendienst) fallen nicht darunter.

6.2.2 Auswirkungen der Berufsänderung

Errechnen sich bei gleichbleibender Prämie nach dem vereinbarten Tarif niedrigere Versicherungssummen, gelten diese nach Ablauf eines Monats ab der Änderung.

Die neuen Versicherungssummen errechnen sich anhand der folgenden Formel:

alter Prämienatz × Versicherungssumme

neuer Prämienatz

Errechnen sich dagegen höhere Versicherungssummen, gelten diese, sobald uns Ihre Mitteilung zugeht, spätestens jedoch nach Ablauf eines Monats ab der Änderung. Die gültigen Höchstversicherungssummen sind dabei zu berücksichtigen.

Auch die neu errechneten Versicherungssummen gelten für berufliche und außerberufliche Unfälle.

Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen Versicherungssummen bei erhöhter oder gesenkter Prämie weiter, sobald uns Ihre Mitteilung zugeht.

6.3 Altersbedingte Tarifänderung (Wechsel von Tarif 30 in Tarif 50)

Zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das 67. Lebensjahr vollendet, stellen wir bei der versicherten Person den Tarif 30 auf den Tarif 50 um.

Dabei haben Sie folgendes Wahlrecht:

- Sie zahlen die bisherige Prämie und wir berechnen die neuen Versicherungssummen unter Berücksichtigung der gültigen Höchstversicherungssummen entsprechend, oder
- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen unter Berücksichtigung der gültigen Höchstversicherungssummen und wir berechnen eine entsprechend neue Prämie.

Wir werden Sie rechtzeitig über Ihr Wahlrecht informieren. Haben Sie bis zum Beginn des Versicherungsjahres noch keine Wahl getroffen, behalten Sie die bisherigen Versicherungssummen unter Berücksichtigung der gültigen Höchstversicherungssummen und wir berechnen eine entsprechend neue Prämie.

Sie können das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Personen innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen.

Der Leistungsfall

7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

Ohne Ihre Mithilfe und die der versicherten Person können wir unsere Leistung nicht erbringen.

Im Folgenden beschreiben wir einige Verhaltensregeln (Obliegenheiten), die Sie oder die versicherte Person nach einem Unfall beachten müssen.

7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich zu einer Leistung führt, müssen Sie oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.

7.2 Sämtliche Angaben, um die wir Sie oder die versicherte Person bitten, müssen wahrheitsgemäß, vollständig und unverzüglich erteilt werden.

7.3 Wir beauftragen Ärzte, falls dies für die Prüfung unserer Leistungspflicht erforderlich ist.

Von diesen Ärzten muss sich die versicherte Person untersuchen lassen.

Wir tragen die notwendigen Kosten und den Verdienstausschlag, der durch die Untersuchung entsteht.

7.4 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise Auskünfte von

- Ärzten, die die versicherte Person vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben,
- anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden.

Sie oder die versicherte Person müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen Auskünfte zu erhalten.

Dazu kann die versicherte Person die Ärzte und die genannten Stellen ermächtigen, uns die Auskünfte direkt zu erteilen. Ansonsten muss die versicherte Person die Auskünfte selbst einholen und uns zur Verfügung stellen.

7.5 Führt der Unfall zum Tod der versicherten Person, so ist uns dies innerhalb von 48 Stunden zu melden.

Soweit zur Prüfung unserer Leistungspflicht erforderlich, ist uns das Recht zu verschaffen, eine Obduktion – durch einen von uns beauftragten Arzt – durchführen zu lassen.

7.6 Für die Hilfs- und Pflegeleistungen (Assistance-Leistungen) gilt zusätzlich:

7.6.1 Zu Beginn der Leistungserbringung sind wir über den aktuellen Gesundheitszustand der versicherten Person umfassend zu informieren. Auch während der Leistungserbringung sind uns Veränderungen des Gesundheitszustandes mitzuteilen. Dies gilt auch für die Personen, die gemäß Ziffer 2.9.6 unsere Leistungen erhalten.

7.6.2 Nach einem Unfall der versicherten Person, der zu einer Pflegebedürftigkeit im Sinne der sozialen Pflegeversicherung führen kann, sind beim zuständigen Versicherungsträger Leistungen unverzüglich zu beantragen.

7.6.3 Die Anerkennung eines Pflegegrades sowie der Bezug von Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung sind uns unverzüglich anzuzeigen.

8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?

Wenn Sie oder die versicherte Person eine der in Ziffer 7 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden

Verhältnis zu kürzen.

Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.

Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.

Das gilt für vorsätzliche und grob fahrlässige Obliegenheitsverletzungen, nicht aber, wenn Sie oder die versicherte Person die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

9 Wann sind die Leistungen fällig?

Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind.

9.1 Erklärung über die Leistungspflicht

Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Bei Invaliditätsleistung und Unfallrente beträgt die Frist 3 Monate.

Die Fristen beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen:

- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen. Beachten Sie dabei auch die Verhaltensregeln nach Ziffer 7,
- bei Invaliditätsleistung und Unfallrente zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit dies für die Bemessung des Invaliditätsgrades notwendig ist.

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir je Leistungsart bis zu 100 €.

Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.

9.2 Fälligkeit der Leistung

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von 14 Tagen.

9.3 Vorschüsse

Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse. Ein Vorschuss auf eine Unfallrente ist nicht möglich.

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden.

9.4 Neubemessung des Invaliditätsgrades

Nach der Bemessung des Invaliditätsgrades können sich Veränderungen des Gesundheitszustands ergeben.

Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich erneut ärztlich bemessen zu lassen.

Dieses Recht steht Ihnen und uns längstens bis zu 3 Jahren nach dem Unfall zu. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von 3 auf 5 Jahre.

- Wenn wir eine Neubemessung wünschen, teilen wir Ihnen dies zusammen mit der Erklärung über unsere Leistungspflicht mit.
- Wenn Sie eine Neubemessung wünschen, müssen Sie uns dies vor Ablauf der Frist mitteilen.

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits gezahlt haben, ist der Mehrbetrag mit 5 % jährlich zu verzinsen.

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Rentenzahlung (ab 90 %), als wir bereits erbracht haben, gilt diese erst ab dem Zeitpunkt der endgültigen Bemessung.

Die Vertragsdauer

10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag?

10.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne von Ziffer 10.2 zahlt. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlungen oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie.

10.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

Die im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.

Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolgen der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. Zahlt der Versicherungsnehmer die Prämie nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10.3 Dauer und Ende des Vertrages

10.3.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

10.3.2 Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht gekündigt wird. Kündigen können sowohl Sie als auch wir. Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens 3 Monate vor dem Ablauf der Vertragszeit zugehen.

10.3.3 Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren können Sie den Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns spätestens 3 Monate vor Ablauf des jeweiligen Jahres zugehen.

10.4 Kündigung nach Versicherungsfall

Sie oder wir können den Vertrag kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht haben oder wenn Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben. Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder Beendigung des Rechtsstreits zugegangen sein. Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung wirksam, sobald sie uns zugeht. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird; spätestens jedoch am Ende des Versicherungsjahres. Unsere Kündigung wird einen Monat, nachdem Sie sie erhalten haben, wirksam.

10.5 Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr dauert 12 Monate.

Ausnahme: Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

Die Versicherungsprämie

11 Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie eine Prämie nicht rechtzeitig bezahlen?

11.1 Prämie und Versicherungsteuer

11.1.1 Prämienzahlung und Versicherungsperiode

Die Prämien können Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich bezahlen.

Die Dauer der Versicherungsperiode beträgt, unabhängig von der Zahlungsweise, ein Jahr.

11.1.2 Versicherungsteuer

Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungsteuer. Diese haben Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu bezahlen.

11.2 Folgeprämie

11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraums fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

11.2.2 Verzug und Zahlungsfrist

Wenn Sie eine Folgeprämie nicht rechtzeitig bezahlen, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 14 Tage betragen.

Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn sie folgende Informationen enthält:

- Die ausstehenden Prämien, die Zinsen und die Kosten müssen im Einzelnen beziffert sein, und

- die Rechtsfolgen müssen angegeben sein, die nach Ziffer 11.2.3 mit der Fristüberschreitung verbunden sind.

11.2.3 Verlust des Versicherungsschutzes und Kündigung

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist den angemahnten Betrag nicht bezahlt haben,

- besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
- können wir den Vertrag kündigen, ohne eine Frist einzuhalten. Wenn Sie nach unserer Kündigung innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag bezahlen, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und Ihrer Zahlung besteht kein Versicherungsschutz.

11.3 Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Wenn wir die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie der Einziehung nicht widersprechen.

Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn die fällige Prämie ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann und Sie nach einer Aufforderung in Textform unverzüglich zahlen.

Wenn Sie es zu vertreten haben, dass die fällige Prämie nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig eine andere Zahlungsweise zu verlangen.

Sie müssen allerdings erst dann zahlen, wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefordert haben.

11.4 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Prämienzahlung verlangen.

11.5 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir nur Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem Zeitraum des Versicherungsschutzes entspricht.

11.6 Prämienbefreiung bei der Versicherung von Kindern

Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben und es sich bei den versicherten Kindern um leibliche, adoptierte oder Enkelkinder handelt, Sie bei Versicherungsbeginn das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, die

Versicherung nicht gekündigt war und Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht wurde, gilt Folgendes:

11.6.1 Wir führen die Versicherung mit dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Leistungsumfang bis zum Ablauf des Versicherungsjahres prämienfrei weiter, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

11.6.2 Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer Versicherungsnehmer, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Weitere Bestimmungen

12 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander?

12.1 Fremdversicherung

Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht ausschließlich Ihnen als Versicherungsnehmer zu. Das gilt auch, wenn die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen ist, die einem anderen zustoßen (Fremdversicherung).

Wir zahlen Leistungen aus dem Versicherungsvertrag auch dann an Sie aus, wenn der Unfall nicht Ihnen, sondern einer anderen versicherten Person zugefallen ist.

Sie sind neben der versicherten Person für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

12.2 Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller

Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.

12.3 Übertragung und Verpfändung von Ansprüchen

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können vor Fälligkeit ohne unsere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet werden.

13 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?

13.1 Vorvertragliche Anzeigepflicht

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die

Umstände, die für unsere Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir

- nach Ihrer Vertragserklärung,
- aber noch vor Vertragsannahme

in Textform stellen.

Soll eine andere Person als Sie selbst versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen – zu wahrheitsgemäßer und vollständiger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie so behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

13.2 Mögliche Folgen einer Anzeigepflichtverletzung

Eine Verletzung der Anzeigepflicht kann erhebliche Auswirkungen auf Ihren Versicherungsschutz haben. Wir können in einem solchen Fall

- vom Vertrag zurücktreten,
- den Vertrag kündigen,
- den Vertrag ändern oder
- den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten.

13.2.1 Rücktritt

Wird die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, können wir vom Vertrag zurücktreten.

Kein Rücktrittsrecht besteht, wenn

- weder eine vorsätzliche
- noch eine grob fahrlässige

Anzeigepflichtverletzung vorliegt.

Auch wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (z. B. höhere Prämie oder eingeschränkter Versicherungsschutz) auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht

unter folgender Voraussetzung bestehen:

Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Wird die Anzeigepflicht arglistig verletzt, entfällt unsere Leistungspflicht.

13.2.2 Kündigung

Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgte, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höhere Prämie oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

13.2.3 Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag möglicherweise zu anderen Bedingungen (**z. B. höhere Prämie oder eingeschränkter Versicherungsschutz**) auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen hin rückwirkend Vertragsbestandteil.

Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode (Ziffer 11.1.1) Vertragsbestandteil.

Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

- wir im Rahmen einer Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % erhöhen oder
- wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Vertragsänderung hinweisen.

13.3 Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen.

Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Monatsfrist noch nicht verstrichen ist.

Nach Ablauf von 5 Jahren seit Vertragsschluss erlöschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend machen.

Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist 10 Jahre.

13.4 Anfechtung

Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrages durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist.

Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil der Prämie zu, der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

13.5 Erweiterung des Versicherungsschutzes

Die Absätze 13.1. bis 13.4 gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz nachträglich erweitert wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung erforderlich ist.

14 Gestrichen

15 Wann verjähren die Ansprüche aus diesem Vertrag?

15.1 Gesetzliche Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

15.2 Aussetzung der Verjährung

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns geltend gemacht worden, ist die Verjährung gehemmt. Dies gilt von der Geltendmachung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

16 Welches Gericht ist zuständig?

16.1 Für Klagen gegen uns

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns sind folgende Gerichte zuständig:

- das Gericht am Sitz unseres Unternehmens oder unserer Niederlassung, die für Ihren Vertrag zuständig ist,
- das Gericht Ihres Wohnortes oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes.

16.2 Für Klagen gegen Sie

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie ist das Gericht Ihres Wohnortes oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, das Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes zuständig.

17 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

17.1 Anzeigen oder Erklärungen an uns

Anzeigen oder Erklärungen sollen an folgende Stellen gerichtet werden:

- an unsere Hauptverwaltung oder
- an die Landesdirektion, die für Sie zuständig ist. Welche Landesdirektion dies ist, ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein oder aus dessen Nachträgen.

17.2 Änderungen Ihrer Anschrift

Änderungen Ihrer Anschrift müssen Sie uns mitteilen.

Wenn Sie dies nicht tun und wir Ihnen gegenüber einer rechtlichen Erklärung abgeben wollen, gilt Folgendes:

Die Erklärung gilt 3 Tage nach der Absendung als zugegangen, wenn wir sie per Einschreiben an Ihre letzte uns bekannte Anschrift geschickt haben.

Das gilt auch, wenn Sie uns eine Änderung Ihres Namens nicht mitteilen.

18 Welches Recht findet Anwendung?

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Tarifauszug zur Einzel-Unfallversicherung

Versicherungsumfang

Unfälle innerhalb und außerhalb des Berufes, Unfälle des täglichen Lebens.

Aufnahmealter/versicherbarer Personenkreis

Tarif 10

Die Versicherung kann abgeschlossen werden für Kinder ab Geburt bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. Ziffer 6.1 AUB 2022 ist zu beachten.

Tarif 30

Vollzeitschutz für Personen vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 67. Lebensjahr.

Zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das 67. Lebensjahr vollendet, wird der Tarif automatisch in den Tarif 50 umgewandelt. Ziffer 6.2 und 6.3 AUB 2022 sind zu beachten.

Tarif 50

Für Rentner/Pensionäre oder gleichgestellte Senioren ab dem vollendeten 50. Lebensjahr.

Tarifbestimmungen für den Einschluss von Unfall-Tagegeld

- Unfall-Tagegeld ab 1. Tag; Abschluss für Selbstständige im Tarif 30 möglich.
- Unfall-Tagegeld ab 15. Tag; Abschluss für Selbstständige und Hausfrauen /-männer im Tarif 30 möglich.
- Unfall-Tagegeld ab 43. Tag; Abschluss für Selbstständige und Arbeitnehmer sowie Hausfrauen /-männer im Tarif 30 möglich.

Bei einem Wechsel der Beschäftigung bleibt das abgeschlossene Tagegeld unverändert, bis längstens die Umstellung in den Tarif 50 erfolgt. Mit der Umstellung in Tarif 50 entfällt das Tagegeld bedingungsgemäß.

Prämien

In der Unfallversicherung hängt die Höhe der Prämien von der beruflichen Tätigkeit ab, denn nicht in jedem Beruf ist das Gefahrenpotenzial gleich groß.

Zu versichernde Personen werden je nach ihrer Berufstätigkeit in die Gefahrengruppe A oder B eingestuft. Dabei ist es nicht von Belang, ob sie selbstständig, angestellt oder verbeamtet sind.

Für die korrekte Eingruppierung ist der momentan ausgeübte und nicht der erlernte Beruf maßgeblich.

Tätigkeiten wie freiwilliger Wehrdienst, militärische Reserveübungen und befristete soziale Dienste (z. B. **Bundesfreiwilligendienst**) ändern eine bestehende Gefahrengruppe nicht.

Der Übersichtlichkeit halber haben wir nur die männliche Berufsbezeichnung genannt. Sie gilt auch für Frauen.

————— **Auszug aus dem Berufsgruppenverzeichnis** —————

GEFAHRENGRUPPE A

Zur Gefahrengruppe A gehören Personen mit kaufmännischer oder verwaltender Berufstätigkeit im Innen- oder Außendienst, Personen mit leitender oder Aufsicht führender Tätigkeit im Betrieb oder auf Baustellen sowie Personen, die im Gesundheitswesen oder in der Schönheitspflege tätig sind, Schüler, Studenten, Arbeitsuchende und Hausmänner.

Zur Gefahrengruppe A gehören insbesondere folgende und vergleichbare Berufe:

- **Kaufmännische Berufe:** Manager, Unternehmer, Geschäftsführer, Kaufleute, Vertreter, Vermittler (z. B. für Banken, Versicherungen), Angestellte der freien Wirtschaft oder der Kirche, Ein- und Verkäufer, Disponenten, Informatiker, IT-/EDV-Fachleute
- **Geistes-, Natur-, Kunst-, Wirtschaftswissenschaftler:** Pädagogen, Physiker, Mathematiker, Juristen, Pastoren, Volks- und Betriebswirte
- **Darstellende und künstlerische Berufe:** Kunstmaler, Musiker, Schriftsteller, Schauspieler
- **Schönheitspflege:** Friseure, Kosmetiker
- **Gesundheitswesen:** Ärzte (auch in Ausbildung), Pfleger, Masseur, Zahntechniker
- **Öffentlicher Dienst:** Angestellte und Beamte ausschließlich mit Verwaltungsaufgaben

GEFAHRENGRUPPE B

Zur Gefahrengruppe B gehören Personen mit körperlicher oder handwerklicher Berufstätigkeit sowie Personen, die mit ätzenden, giftigen, leicht entzündlichen oder explosiblen Stoffen tätig sind. Hierbei erhöht sich die Prämie um 50 %.

Zur Gefahrengruppe B gehören insbesondere folgende und vergleichbare Berufe:

- **Verarbeitung und Produktion:** Baugeräteführer, Bauarbeiter, Betonbauer, Straßenbauer, Tiefbauarbeiter, Dachdecker, Fliesenleger, Gerüstbauer, Klempner, Schlosser, Maurer, Maler, Monteure, Anstreicher, Lackierer, Kfz-Mechaniker, Kfz-Schlosser, Kfz-Elektriker, Zimmerer, Elektriker, Schweißer, Schreiner, Installateure, Pflasterer, Metallarbeiter, Maschinenschlosser, Tischler, Werkzeugmacher, Produktionsarbeiter, Metallbauer, Heizungs-/Lüftungsbauer, Montagearbeiter, Dreher, Industriearbeiter
- **Nahrungs- und Genussmittel:** Bäcker, Fleischer, Brauer
- **Öffentlicher Dienst:** alle Tätigkeiten im Truppen-, Einsatz-, Polizei- oder Vollzugsdienst bei den Hoheitskräften der Bundesrepublik Deutschland, der Länder, Gemeinden und Kommunen, der Justiz und der Feuerwehr, die nicht unter Gefahrengruppe A aufgeführt sind, also nicht ausschließlich mit Verwaltungsaufgaben betraut sind
- **Gastronomie:** Kantinen- und Gastwirte, Kellner, Köche, Servicepersonal, Küchenhilfen
- **Dienstleistung:** Hausmeister
- **Land-/Forstwirtschaft:** Land-/Forstwirte, Landschaftspfleger, Gärtner, Winzer, Tierpfleger, Züchter, Förster, Jäger, Holzfäller
- **Verkehr:** Fahrlehrer, Chauffeure, Kraftfahrer, Busfahrer

Werden planmäßig oder regelmäßig, also nicht nur ausnahmsweise, Tätigkeiten nach Gefahrengruppen A und B ausgeübt, gilt Gefahrengruppe B.

Anfragepflichtige Berufe

Bei folgenden Berufen bzw. Tätigkeiten besteht eine Anfragepflicht bei der Landesdirektion:

- Berufstaucher, Piloten und beruflich fliegendes Personal

Nicht versichert werden Personen mit folgenden Berufstätigkeiten / Beschäftigungen:

- Artisten
- Berufs-, Vertrags- und Lizenzsportler
- Rennfahrer

- Sprengpersonal (einschließlich Munitionssuche und -räumung)
- Stuntmen
- Tierbändiger

Der Vertrag endet automatisch mit Aufnahme der nicht versicherbaren Berufstätigkeit/Beschäftigung. Die ab diesem Zeitpunkt gezahlten Prämien erstatten wir.

Die Mindestprämie, Gebühr

Die Mindestmonatsprämie beträgt 2,50 €, die Mindestjahresprämie 30 €. Eine Ausfertigungsgebühr für den Versicherungsschein wird nicht erhoben.

Ratenzahlung

Als Versicherungsperiode gilt der Zeitraum eines Jahres. Wird die Jahresprämie in Raten entrichtet, so verringert sich die Prämie wie folgt:

- bei monatlicher Zahlung (nur bei Lastschriftverfahren) um 0 %
- bei vierteljährlicher Zahlung um 2 %
- bei halbjährlicher Zahlung um 3 %
- bei jährlicher Zahlung um 5 %.

Junge-Leute-Nachlass

Personen, die nach dem Tarif 30 versichert sind und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten einen Junge-Leute-Nachlass in Höhe von 20 %. Der Nachlass endet zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das 25. Lebensjahr vollendet. Wir informieren den Versicherungsnehmer 2 Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres über den Wegfall des Junge-Leute-Nachlasses.

Personennachlass

Ab 3 Personen in einem Vertrag wird unabhängig vom abgeschlossenen Tarif ein Nachlass von 15 % gewährt.

Dauernachlass

Die Vertragslaufzeit darf höchstens 3 Jahre betragen. Bei einer 3-jährigen Vertragslaufzeit wird ein Dauernachlass von 10 % gewährt.

Versicherungsteuer

Den im Tarif genannten Prämien ist die gültige Versicherungsteuer hinzuzurechnen. Diese beträgt zzt. 19 %.

Höchstversicherungssummen			
Leistungsarten	Höchstversicherungssummen je Person in €		
	Tarif 10	Tarif 30	Tarif 50

Höchstversicherungssummen			
Invaliditätsleistung	750.000	750.000	250.000
• einfache Invaliditätsleistung	400.000	400.000	–
• Prog. Invaliditätsstaffel Modell225	250.000	250.000	–
• Prog. Invaliditätsstaffel Modell350	200.000	200.000	–
• Prog. Invaliditätsstaffel Modell500			
Unfallrente 50/90	3.000	3.000	2.000
Soforthilfe	5.000	5.000	3.000
Tagegeld	–	100	* –
Krankenhaustagegeld	50	100	25
Todesfalleistung	25.000	100.000	25.000
Kosten für kosmetische Operationen	25.000	25.000	25.000
Kosten für Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze	25.000	25.000	25.000

* bedeutet nicht möglich

** Bei Bestehen mehrerer Verträge bei unserer Gesellschaft ist die Mehrleistung auf 300.000 € begrenzt.

Auszug aus dem Tarif:

Voraussetzung für einen Vertragsabschluss ist der Abschluss

- einer Invaliditätsleistung in Höhe von mindestens 20.000 € oder
- einer Unfallrente in Höhe von mindestens 200 €.

Eine vereinbarte dynamische Anpassung ermöglicht nicht die Erhöhung über die genannten Höchstversicherungssummen hinaus: Weitere Anpassungen werden für die betreffenden Leistungsarten ausgesetzt.

Bei bedingungsgemäßen Umstellungen versicherter Tarife sind die jeweilig gültigen Höchstversicherungssummen zu berücksichtigen. Notwendige Summenreduzierungen auf die maximale Höchstversicherungssumme erfolgen automatisch.

Prämien zur Unfallversicherung p. a. ohne VST				
Versicherungssummen in €	Tarif 10 Kinder ab Geburt bis zum vollendeten 16. Lj.	Tarif 30 Vollzeitschutz für Personen ab dem vollendeten 16. Lj. bis zum vollendeten 67 Lj.		Tarif 50 Personen ab dem vollendeten 50. Lj.
		Gefahrengruppe A	Gefahrengruppe B	

Prämien zur Unfallversicherung p. a. ohne VST

Invalidität d. Unfall	0,80	1,32	1,98	2,10
• einfache	1,29	2,16	3,24	–
Invaliditätsleistung1.000,00	1,62	2,70	4,05	–
• mit Progression	1,76	2,94	4,41	–
Staffel Modell 2251.000,00				
Staffel Modell 3501.000,00				
Staffel Modell 5001.000,00				
Unfallrente 50 / 90 10,00	1,20	2,00	3,00	2,40
Soforthilfe 1.000,00	24,00	24,00	36,00	48,00
Tagegeld		10,60	15,90	
ab 1. Tag1,00	–	8,40	12,60	–
ab 15. Tag1,00	–	6,68	10,02	–
ab 43. Tag1,00	–			–
Krankenhaustagegeld 1,00	0,49	0,82	1,23	0,98
Todesfalleistung 1.000,00	0,99	1,66	2,49	1,99
Kosten für kosmetische Operationen 1.000,00	0,51	0,86	1,29	1,03
Assistance-Leistungen	–	40,00	60,00	86,52
Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze	bis 25.000 in allen Tarifen prämienfrei			

Unfallrente 50/90

Soforthilfe

--	--	--	--	--

Fortführung auf Seite 2

Leistungsarten	Person 1		Person 2		Person 3		Person 4	
	Vers.-Summe	Prämie	Vers.-Summe	Prämie	Vers.-Summe	Prämie	Vers.-Summe	Prämie
Tagegeld ab 1. Tag								
Tagegeld ab 15. Tag								
Tagegeld ab 43. Tag								
Krankenhaustagegeld								
Todesfalleistung								
Kosmetische Operationen								
Assistance								
Kosten für Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze	25.000 € prämienfrei		25.000 € prämienfrei		25.000 € prämienfrei		25.000 € prämienfrei	
Nettojahresprämie								
- ggf. Junge-Leute-Nachlass								
Zwischensumme								
Prämienberechnung	Gesamtnettojahresprämie aller versicherten Prämie							
	- Personennachlass							
	Zwischensumme							
	- Dauernachlass							
	Zwischensumme							
	- Abschlag gemäß Zahlungsweise							
	÷ Anzahl der Zahlungen							
	+ Versicherungsteuer							
Gesamtbruttoprämie gemäß Zahlungsweise in €								

Antragsfragen Leiden oder litten Sie an einer der folgenden Erkrankungen, Gebrechen oder Funktionsstörungen?

	Person 1		Person 2		Person 3		Person 4	
Pflegebedürftigkeit (ab Pflegegrad 1)	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein
Psychosen	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein
Morbus Parkinson	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein
Manische Depression	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein
Demenz	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein
Angeborene erhöhte Blutungsneigung (Bluter)	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein
Glasknochenkrankheit	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein
Ausgeprägte Osteoporose (Knochenschwund)	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein
Diabetes	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein
Sehbeeinträchtigung von mind. 6 Dioptrien	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein

Bei Vorliegen einer dieser Erkrankungen, Gebrechen oder Funktionsstörungen ist eine individuelle Risikoprüfung durch die Direktion erforderlich.

**Bezugs-
berechtigung
bei Tod durch
Unfall**

Für versicherte Person* soll widerruflich bezugsberechtigt sein: Vorname, Name, Geburtsdatum

1

2

3

4

* Bei der Versicherung von Minderjährigen ist die gesetzliche Erbfolge zu vereinbaren oder die Zustimmung des Vormundschaftsgerichtes

erforderlich.

Vertragsspiegel Unfallversicherung



Antragsteller/ Versicherungs- nehmer	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Ehepartner/ eingetragener Lebenspartner/ Partner in häuslicher Gemeinschaft	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Kinder	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Anschrift					

Versicherungs- nachweis	Versicherungsnummer	Zahlungsweise
	Bedingungen	Prämie
	Beginn	Fälligkeit
	Ablauf	Prämienkonto

Versicherte Personen	Person 1	Person 2	Person 3	Person 4
Vorname				
Name				
Geburtsdatum				
Berufliche Tätigkeit				
Gefahrengruppe				
Tarif				

Versicherungs- leistungen/ -summen	Person 1	Person 2	Person 3	Person 4
Invaliditätsleistungen				
Einfache Invaliditätsleistung				
225 Prog.				
350 Prog.				
500 Prog.				
Unfallrente 50/90				
Soforthilfe				
Tagegeld				
ab 1. Tag				
ab 15. Tag				
ab 43. Tag				
Krankenhaustagegeld				
Todesfallleistung				
Kosten für kosmetische Operationen				
Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungs- einsätze max. 25.000 € pro Versicherungsfall				
Assistance-Leistungen	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Dynamik				
Schriftwechsel der letzten 6 Monate				

Vorerkrankungen/Vorinvalidität/Gebrechen

Besondere Risiken durch Hobby/Beruf

KRANKEN

BEDINGUNGEN

Allgemeine Versicherungsbedingungen - bestehend aus
Musterbedingungen und Tarifbedingungen

Bedingungsteil MB / KK 2009 für die Krankheitskostenversicherung und
für die Krankenhaustagegeldversicherung

Bedingungsteil MB / KT 2009 für die Krankentagegeldversicherung

Bedingungsteil MB/PPV 2022 für die private Pflegepflichtversicherung

Bedingungsteil MB / GEPU 2022 für die staatlich geförderte Pflege-
versicherung

Bedingungsteil MB / EPV 2017 für Ergänzungsversicherungen zur
privaten und zur sozialen Pflegepflichtversicherung - Auszug

Bedingungsteil MB / ST 2009 für den Standardtarif - Auszug

Bedingungsteil AVB / BT 2009 für den Basistarif

Bedingungsteil AVB / NLT 2013 für den Notlagentarif

TARIFE & MATERIALIEN

Annahmerichtlinien der Proximus Krankenversicherung AG - Auszug

Tabellarische Übersichten der zu ersetzenden Leistungshöhen und
Summenbegrenzungen sämtlicher Tarife

Tarife der Krankheitskostenvollversicherung

Tarife des Krankentagegeldes

Tarife der Krankenergänzungsversicherung

Antrag auf Krankenversicherung - Auszug

Vertragsspiegel Krankenversicherung

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

Bedingungsteil MB / KK 2009 für die Krankheitskostenversicherung und für die Krankenhaustagegeldversicherung

Die AVB umfassen Musterbedingungen 2009 – MB / KK 2009 – des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (Stand: Januar 2022)

Tarifbedingungen für die Krankheitskostenversicherung (A, S, Z, KPT, AEV, SEV, ZEV, BA/BZ, BS, AKV) und für die Krankenhaustagegeldversicherung (KHT)

Der Versicherungsschutz

- 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
- 2 Beginn des Versicherungsschutzes
- 3 Wartezeiten
- 4 Umfang der Leistungspflicht
- 5 Einschränkung der Leistungspflicht
- 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen
- 7 Ende des Versicherungsschutzes

Pflichten des Versicherungsnehmers

- 8 Beitragszahlung
- 8 a Beitragsberechnung
- 8 b Beitragsanpassung
- 8 c Beitragsrückerstattung (Gewinnbeteiligung des Versicherungsnehmers)
- 9 Obliegenheiten
- 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
- 11 Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen gegen Dritte
- 12 Aufrechnung

Ende der Versicherung

- 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
- 14 Kündigung durch den Versicherer
- 15 Sonstige Beendigungsgründe

Sonstige Bestimmungen

- 16 Willenserklärungen und Anzeigen
- 17 Gerichtsstand
- 18 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

Der Versicherungsschutz

1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag genannte Ereignisse. Er erbringt, sofern vereinbart, damit unmittelbar zusammenhängende zusätzliche Dienstleistungen. Im Versicherungsfall erbringt der Versicherer

(a) in der Krankheitskostenversicherung Ersatz von Aufwendungen für Heilbehandlung und sonst vereinbarte Leistungen,

(b) in der Krankenhaustagegeldversicherung bei stationärer Heilbehandlung ein Krankenhaustagegeld.

(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall. Als Versicherungsfall gelten auch

(a) Untersuchung und medizinisch notwendige Behandlung wegen Schwangerschaft und die Entbindung,

(b) ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach gesetzlich eingeführten Programmen (gezielte Vorsorgeuntersuchungen),

(ba) die Versorgung in einem stationären Hospiz, sofern eine Krankheitskostenvollversicherung besteht (nicht bei Ergänzungsversicherungen zur gesetzlichen Krankenversicherung),

(bb) Zahnprophylaxe,

(bc) Impfungen, die jeweils aktuell von der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht empfohlen

werden, einschließlich Impfstoff. Ausgenommen sind Impfungen aus Anlass einer Auslandsreise oder aus beruflichen Gründen,

(c) Tod, soweit hierfür Leistungen vereinbart sind.

(3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, späteren schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

(4) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Heilbehandlung in Europa. Er kann durch Vereinbarung auf außereuropäische Länder ausgedehnt werden (vgl. aber Ziffer 15 Abs. 3). Während des ersten Monats eines vorübergehenden Aufenthaltes im außereuropäischen Ausland besteht auch ohne besondere Vereinbarung Versicherungsschutz. Muss der Aufenthalt wegen notwendiger Heilbehandlung über einen Monat hinaus ausgedehnt werden, besteht Versicherungsschutz, solange die versicherte Person die Rückreise nicht ohne Gefährdung ihrer Gesundheit antreten kann, längstens aber für weitere 2 Monate.

(4.1) Abweichend von Ziffer 1 Abs. 4 Sätze 3 und 4 besteht während der ersten 2 Monate eines vorübergehenden Aufenthaltes im außereuropäischen Ausland Versicherungsschutz ohne besondere Vereinbarung. Muss der Aufenthalt wegen notwendiger Heilbehandlung über 2 Monate hinaus ausgedehnt werden, besteht Versicherungsschutz, solange die versicherte Person die Rückreise nicht ohne Gefährdung ihrer Gesundheit antreten kann, längstens aber für weitere 2 Monate.

(5) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so setzt sich das Versicherungsverhältnis mit der Maßgabe fort, dass der Versicherer höchstens zu denjenigen Leistungen verpflichtet bleibt, die er bei einem Aufenthalt im Inland zu erbringen hätte.

(5.1) Die Versicherung kann auf Verlangen des Versicherungsnehmers insoweit auch im Rahmen einer Anwartschaftsversicherung fortgesetzt werden.

(6) Der Versicherungsnehmer kann die Umwandlung der Versicherung in einen gleichartigen Versicherungsschutz verlangen, sofern die versicherte Person die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit erfüllt. Der Versicherer nimmt den Antrag auf Umwandlung in angemessener Frist an. Die erworbenen Rechte bleiben erhalten; die nach den technischen Berechnungsgrundlagen gebildete Rückstellung für das mit dem Alter der versicherten Person wachsende Wagnis (Alterungsrückstellung) wird nach

Maßgabe dieser Berechnungsgrundlagen angerechnet. Soweit der neue Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann insoweit ein Risikozuschlag (Ziffer 8a Abs. 3 und 4) verlangt oder ein Leistungsausschluss vereinbart werden; ferner sind für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes Wartezeiten (Ziffer 3 Abs. 6) einzuhalten. Der Umwandlungsanspruch besteht bei Anwartschafts- und Ruhensversicherungen nicht, solange der Anwartschaftsgrund bzw. der Ruhensgrund nicht entfallen ist, und nicht bei befristeten Versicherungsverhältnissen. Die Umwandlung des Versicherungsschutzes aus einem Tarif, bei dem die Beiträge geschlechtsunabhängig kalkuliert werden, in einen Tarif, bei dem dies nicht der Fall ist, ist ausgeschlossen. Eine Umwandlung des Versicherungsschutzes in den Notlagentarif nach § 153 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) ist ebenfalls ausgeschlossen.

2 Beginn des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbesondere Zugang des Versicherungsscheines oder einer schriftlichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf von Wartezeiten. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretene Versicherungsfälle sind nur für den Teil von der Leistungspflicht ausgeschlossen, der in die Zeit vor Versicherungsbeginn oder in Wartezeiten fällt. Bei Vertragsänderungen gelten die Sätze 1 bis 3 für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.

(2) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge und ohne Wartezeiten ab Vollendung der Geburt, wenn am Tage der Geburt ein Elternteil mindestens 3 Monate beim Versicherer versichert ist und die Anmeldung zur Versicherung spätestens 2 Monate nach dem Tage der Geburt rückwirkend erfolgt. Der Versicherungsschutz darf nicht höher oder umfassender als der eines versicherten Elternteils sein.

(3) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im Zeitpunkt der Adoption noch minderjährig ist. Mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko ist die Vereinbarung eines Risikozuschlages bis zur einfachen Beitragshöhe zulässig.

3 Wartezeiten

(1) Die Wartezeiten rechnen vom Versicherungsbeginn an.

(2) Die allgemeine Wartezeit beträgt 3 Monate.

Sie entfällt

(a) bei Unfällen;

(b) für den Ehegatten oder den Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz einer mindestens seit 3 Monaten versicherten Person, sofern eine gleichartige Versicherung innerhalb zweier Monate nach der Eheschließung bzw. Eintragung der Lebenspartnerschaft beantragt wird.

(3) Die besonderen Wartezeiten betragen für Entbindung, Psychotherapie, Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie 8 Monate.

(4) Sofern der Tarif es vorsieht, können die Wartezeiten aufgrund besonderer Vereinbarung erlassen werden, wenn ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand vorgelegt wird.

(4.1) Die allgemeine Wartezeit kann erlassen werden, wenn dies gesondert gegenüber dem Versicherer beantragt und der darin geforderte ärztliche Untersuchungsbericht vorgelegt wird.

Geht der Untersuchungsbericht nicht innerhalb von 2 Wochen nach der Antragstellung ein, gilt der Antrag für den Abschluss einer Versicherung mit bedingungsgemäßen Wartezeiten. Die Kosten für den Untersuchungsbericht sind vom Antragsteller zu tragen. Der Bericht wird Eigentum der Proximus Krankenversicherung AG.

(5) Personen, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung oder aus einem anderen Vertrag über eine Krankheitskostenvollversicherung ausgeschieden sind, wird die nachweislich dort ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf die Wartezeiten angerechnet. Voraussetzung ist, dass die Versicherung spätestens 2 Monate nach Beendigung der Vorversicherung beantragt wurde und der Versicherungsschutz in Abweichung von Ziffer 2 Abs. 1 im unmittelbaren Anschluss beginnen soll. Entsprechendes gilt beim Ausscheiden aus einem öffentlichen Dienstverhältnis mit Anspruch auf Heilfürsorge.

(6) Bei Vertragsänderungen gelten die Wartezeitregelungen für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.

4 Umfang der Leistungspflicht

(1) Art und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif mit Tarifbedingungen.

(2) Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelassenen approbierten Ärzten und Zahnärzten frei. Soweit die Tarifbedingungen nichts anderes bestimmen, dürfen Heilpraktiker im Sinne des deutschen Heilpraktikergesetzes in Anspruch genommen werden.

(2.1) Bei Psychotherapie wird geleistet, wenn zur Psychotherapie ein niedergelassener approbierter Arzt mit einer Facharzt- oder Zusatzbezeichnung (*z. B. Psychiater und Psychotherapeut*) gewählt wird. Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für Psychotherapie durch andere Behandler.

Bei ambulanter und bei stationärer Psychotherapie wird nur geleistet, wenn und soweit der Versicherer vor der Behandlung eine schriftliche Zusage gegeben hat, abhängig vom Tarif, bis zu 50 Sitzungen im Kalenderjahr.

(2.2) Es können auch nicht niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten gewählt werden, die ansonsten die Voraussetzungen der Ziffer 4 Abs. 2 bzw. Ziffer 2 Abs. 1 erfüllen und die Behandlung in einem für die vertragsärztliche Versorgung zugelassenen medizinischen Versorgungszentrum oder einer ärztlich geleiteten Einrichtung erbringen und diese entsprechend der jeweils gültigen amtlichen Gebührenordnung abrechnen.

(2.3) Wird von einem nicht ortsansässigen Arzt Wegegeld oder Reiseentschädigung berechnet, so können diese Kosten nach Maßgabe des Weges gekürzt werden, den der nächsterreichbare, für die Behandlung zuständige Arzt zurücklegen müsste.

(2.4) Der Transport zur ambulanten Notfallbehandlung im Kranken- oder Rettungswagen sowie mit dem Rettungshubschrauber wird erstattet.

(3) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in Abs. 2 genannten Behandelnden verordnet, Arzneimittel außerdem aus der Apotheke bezogen werden.

(3.1) Nahrungsmittel, Stärkungsmittel, Mineralwässer, kosmetische Mittel, Mittel zur Hygiene und Körperpflege sowie Badezusätze gelten nicht als Arzneimittel.

(3.2) Als Heilmittel gelten

(a) physikalisch-medizinische Leistungen nach Abschnitt E des Gebührenverzeichnisses der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte und medizinische Bäder, wenn sie vom in eigener Praxis tätigen Masseur, Masseur und medizinischen Bademeister, Krankengymnasten oder Physiotherapeuten ausgeführt worden sind,

(b) Stimm-, Sprech- und Sprachübungsbehandlung, wenn sie vom Logopäden ausgeführt worden ist.

(c) Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für sonstige Leistungen (z. B. *Thermal-, Sauna- und ähnliche Bäder*) sowie Mehraufwendungen für Behandlung in der Wohnung der versicherten Person.

(3.3) Als Hilfsmittel gelten, soweit im Tarif nicht anders geregelt

(a) Bandagen, Bruchbänder, Einlagen zur Fußkorrektur, Gehstützen, Hörgeräte, Kompressionsstrümpfe, Kontaktlinsen, Korrekturschienen, Kunstglieder, Liege- und Sitzschalen, orthopädische Rumpf-, Arm- und Beinstützapparate, orthopädische Maßschuhe, orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen, Sprechgeräte (*elektronischer Kehlkopf*),

(b) Krankenfahrräder, Beatmungsgeräte, Sauerstoffgeräte, Absauggeräte, Pulsoximeter, Inhalationsgeräte, Geräte zur Schlafapnoebehandlung, Überwachungsmonitore für Säuglinge, Infusionspumpen, Ernährungspumpen, elektronische Lesehilfen, Blindenstock, Blindenleitgerät und Blindenführhund (einschließlich Orientierungs- und Mobilitätstraining), wenn und soweit der Versicherer vor dem Bezug eine schriftliche Leistungszusage gegeben hat. Nach Möglichkeit werden diese Hilfsmittel vom Versicherer vorrangig leihweise zum Gebrauch überlassen. Nicht mehr benötigte Hilfsmittel gemäß (b) sind auf Verlangen an den Versicherer herauszugeben,

(c) Aufwendungen für die Reparatur von Hilfsmitteln, ausgenommen an Sohlen und Absätzen von orthopädischen Maßschuhen, sind im Rahmen der vorstehenden Regelungen erstattungsfähig,

(d) Sehhilfen (*Brillengläser und -fassungen oder Kontaktlinsen*) werden bei einer Veränderung der Sehschärfe um mindestens 0,5 Dioptrien auf einem Auge, sonst alle 2 Jahre erstattet. Alternativ kann nach Ablauf von 4 Kalenderjahren seit Tarifbeginn eine Sehschärfenkorrektur (Lasik) erfolgen. Im Anschluss an diese besteht 5 Jahre kein Anspruch auf Sehhilfen.

(e) Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für alle anderen Hilfsmittel, medizinische Apparate und sanitäre Bedarfsartikel (z. B. *Heizkissen, Massagegeräte*) sowie für Gebrauch und Pflege von Hilfsmitteln.

(3.4) Kosten für den medizinisch notwendigen Hin- und Rücktransport oder die medizinisch notwendige Verlegung zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus im Kranken-, Unfall- oder Rettungswagen sowie mit dem Rettungshubschrauber werden übernommen.

(4) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte Person freie Wahl unter den öffentlichen und privaten Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen.

(4.1) Bei Verzicht auf die versicherten Leistungen Ein- oder Zweibettzimmer (sofern vereinbart) und privatärztliche Behandlung (sofern vereinbart) wird ein Ersatzkrankenhaustagegeld in Höhe von 50 € je Kalendertag des stationären Aufenthaltes gezahlt. Bei ausschließlichem Verzicht auf eine dieser versicherten Leistungen wird ein Ersatzkrankenhaustagegeld in Höhe von 25 € je Tag des stationären Aufenthaltes gezahlt.

(5) Für medizinisch notwendige stationäre Heilbehandlung in Krankenanstalten, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen oder Rekonvaleszenten aufnehmen, im Übrigen aber die Voraussetzungen von Abs. 4 erfüllen, werden die tariflichen Leistungen nur dann gewährt, wenn der Versicherer diese vor Beginn der Behandlung schriftlich zugesagt hat. Bei Tbc-Erkrankungen wird in vertraglichem Umfang auch für die stationäre Behandlung in Tbc-Heilstätten und Sanatorien geleistet.

(5.1) Die tariflichen Leistungen werden für Aufwendungen einer medizinisch notwendigen Weiterbehandlung nach einem Aufenthalt im Akutkrankenhaus erstattet, wenn die Proximus Krankenversicherung AG dies vorher schriftlich zugesagt hat. Voraussetzung ist, dass die Anschlussheilbehandlung vom Krankenhausarzt veranlasst wurde und innerhalb von 14 Tagen nach Entlassung aus dem Krankenhaus beginnt.

(6) Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt sind. Er leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als ebenso erfolgversprechend bewährt haben oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen; der Versicherer kann jedoch seine Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre.

(7) Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraussichtlich 2.000 € überschreiten werden, kann der Versicherungsnehmer in Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. Der Versicherer erteilt die Auskunft spätestens nach 4 Wochen; ist die Durchführung der Heilbehandlung dringend, wird die Auskunft unverzüglich, spätestens nach 2 Wochen erteilt. Der Versicherer geht dabei auf einen vorgelegten Kostenvoranschlag und andere Unterlagen

ein. Die Frist beginnt mit Eingang des Auskunftsverlangens beim Versicherer. Ist die Auskunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum Beweis des Gegenteils durch den Versicherer vermutet, dass die beabsichtigte medizinische Heilbehandlung notwendig ist.

(8) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die der Versicherer bei der Prüfung der Leistungspflicht über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen Kosten.

5 Einschränkung der Leistungspflicht

(1) Keine Leistungspflicht besteht

(a) für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von Unfällen und für Todesfälle, die durch Kriegsereignisse verursacht oder als Wehrdienstbeschädigung anerkannt und nicht ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind;

(b) für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren;

(ba) für insgesamt 3 ambulante oder stationäre Entziehungsmaßnahmen, für die anderweitig ein Anspruch auf Kostenerstattung oder Sachleistung nicht geltend gemacht werden kann, werden die tariflichen Leistungen gewährt, wenn der Versicherer dies vor Beginn der Maßnahme schriftlich zugesagt hat. Die Zusage kann von einer Begutachtung über die Erfolgsaussichten durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt abhängig gemacht werden;

(c) für Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker und in Krankenanstalten, deren Rechnungen der Versicherer aus wichtigem Grunde von der Erstattung ausgeschlossen hat, wenn der Versicherungsfall nach der Benachrichtigung des Versicherungsnehmers über den Leistungsausschluss eintritt. Sofern im Zeitpunkt der Benachrichtigung ein Versicherungsfall

schwebt, besteht keine Leistungspflicht für die nach Ablauf von 3 Monaten seit der Benachrichtigung entstandenen Aufwendungen;

(d) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Rehabilitationsträger, wenn der Tarif nichts anderes vorsieht;

(da) bei einer ärztlich verordneten Kur- bzw. Sanatoriumsbehandlung wird für Arzt, Kurmittelaufwendungen (*z. B. Heilmittel, Kurtaxe*) und Unterbringung für maximal bis zu 28 Tage innerhalb von 3 aufeinanderfolgenden Kalenderjahren ein Kurtagegeld von 40 €/Tag erstattet;

(e) für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die Einschränkung entfällt, wenn die versicherte Person dort ihren ständigen Wohnsitz hat oder während eines vorübergehenden Aufenthaltes durch eine vom Aufenthaltswort unabhängige Erkrankung oder einen dort eingetretenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird;

(f) für Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sachkosten werden tarifgemäß erstattet;

(g) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung.

(2) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. Stehen die Aufwendungen für die Heilbehandlung oder sonstigen Leistungen in einem auffälligen Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen, ist der Versicherer insoweit nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) Besteht auch Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder der gesetzlichen Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge oder Unfallfürsorge, so ist der Versicherer, unbeschadet der Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Krankenhaustagegeld, nur für die Aufwendungen leistungspflichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistungen notwendig bleiben.

(4) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen Anspruch gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.

6 Auszahlung der Versicherungsleistungen

(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm geforderten Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers.

(1.1) Kostenbelege sind in Urschrift einzureichen. Der Versicherer kann den Nachweis vorheriger Bezahlung verlangen. Hat sich ein anderer Krankenversicherer an den Kosten beteiligt, genügen Zweitschriften, auf denen der andere Versicherer den Erstattungsbetrag vermerkt hat.

(1.2) Rechnungen müssen enthalten: den Namen des behandelnden Arztes, der behandelten Person, die Behandlungszeit, die einzelnen Leistungen, die Angabe der angewendeten Gebührenordnung, die jeweiligen Gebühren- und Steigerungssätze und die Krankheitsbezeichnungen. Rezepte sind zusammen mit der dazugehörigen Arztrechnung, Rechnungen über Heil- und Hilfsmittel zusammen mit der Verordnung einzureichen.

Auf den Rezepten muss der Preis für die bezogenen Arzneimittel durch Stempelaufdruck der Apotheke mit Datumsangabe quittiert sein.

Beim Folgebezug einer Brille oder von Kontaktlinsen wegen veränderter Sehschärfe genügt die Angabe des Brechkraftwertes in der Optikerrechnung.

Bei stationärer Behandlung sind die Art der Unterkunft (Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer) und die Fallpauschalen nachzuweisen.

(1.3) Für die Zahlung des Krankenhaustagegeldes ist eine Bescheinigung/Rechnung der Krankenanstalt erforderlich, aus der Beginn und Ende der stationären Behandlung sowie die Krankheitsbezeichnungen hervorgehen.

(2) Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der Leistungen des Versicherers aus § 14 VVG.

(3) Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person zu leisten, wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Textform als Empfangsberechtigte für deren Versicherungsleistungen benannt hat. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur der Versicherungsnehmer die Leistung verlangen.

(4) Die in ausländischer Währung entstandenen Krankheitskosten werden zum Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet.

(4.1) Als Kurs des Tages gilt für gehandelte Währungen der amtliche Devisenkurs, Frankfurt/ Main, für nicht gehandelte Währungen der Kurs gemäß „Währungen der Welt“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, die versicherte Person weist durch Bankbeleg nach, dass sie die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben hat.

(5) Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen und für Übersetzungen können von den Leistungen abgezogen werden.

(6) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden. Das Abtretungsverbot nach Satz 1 gilt nicht für ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossene Verträge; gesetzliche Abtretungsverbote bleiben unberührt.

(6.1) Soweit die Proximus Krankenversicherung AG in einer für die versicherte Person ausgehändigten Krankenhaus-Card für Privatversicherte die Übernahme von Aufwendungen bei stationärem Krankenhausaufenthalt garantiert, gilt das Abtretungsverbot nicht.

7 Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

Pflichten des Versicherungsnehmers

8 Beitragszahlung

(1) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an berechnet. Er ist zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch in gleichen monatlichen Beitragsraten gezahlt werden, die jeweils bis zur Fälligkeit der Beitragsrate als gestundet gelten. Die Beitragsraten sind am Ersten eines jeden Monats fällig. Wird der Jahresbeitrag während des Versicherungsjahres neu festgesetzt, so ist der Unterschiedsbetrag vom Änderungszeitpunkt an bis zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres nachzuzahlen bzw. zurückzuzahlen.

(1.1) Beginnt die Versicherung nicht am Ersten eines Kalendermonats, ist für den ersten Vertragsmonat nur der anteilige Betrag der monatlichen Beitragsrate zu zahlen. Der erste Vertragsmonat beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn); er endet mit dem letzten Kalendertag dieses Monats. Die folgenden Vertragsmonate beginnen jeweils mit dem ersten Kalendertag. Diese Definition findet auch dann Anwendung, wenn Fristen und Termine, die in Tarifen geregelt sind, auf Vertragsmonate abstellen.

(2) Wird der Vertrag für eine bestimmte Zeit mit der Maßgabe geschlossen, dass sich das Versicherungsverhältnis nach Ablauf dieser bestimmten Zeit

stillschweigend um jeweils ein Jahr verlängert, sofern der Versicherungsnehmer nicht fristgemäß gekündigt hat, so kann der Tarif anstelle von Jahresbeiträgen Monatsbeiträge vorsehen. Diese sind am Ersten eines jeden Monats fällig.

(2.1) Der Beitrag wird bei Abschluss des Versicherungsvertrages nach dem Eintrittsalter der versicherten Person festgesetzt. Als Eintrittsalter gilt der Unterschied zwischen dem Jahr der Geburt und dem Jahr des Versicherungsbeginns.

(2.2) Bei Vorauszahlung der monatlichen Beitragsraten im Lastschriftverfahren bietet der Versicherer einen Beitragsnachlass von 5 % bei einer Vorauszahlung für 12 Monate, 3 % bei einer Vorauszahlung für 6 Monate und 2 % bei einer Vorauszahlung für 3 Monate.

(3) Wird der Versicherungsvertrag über eine der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung dienende Krankheitskostenversicherung (§ 193 Abs. 3 VVG) später als einen Monat nach Entstehen der Pflicht zur Versicherung beantragt, ist ein Beitragszuschlag in Höhe eines Monatsbeitrags für jeden weiteren angefangenen Monat der Nichtversicherung zu entrichten, ab dem sechsten Monat der Nichtversicherung für jeden weiteren angefangenen Monat der Nichtversicherung ein Sechstel des Monatsbeitrags. Kann die Dauer der Nichtversicherung nicht ermittelt werden, ist davon auszugehen, dass der Versicherte mindestens 5 Jahre nicht versichert war; Zeiten vor dem 1. Januar 2009 werden nicht berücksichtigt. Der Beitragszuschlag ist einmalig zusätzlich zum laufenden Beitrag zu entrichten. Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherer die Stundung des Beitragszuschlags verlangen, wenn den Interessen des Versicherers durch die Vereinbarung einer angemessenen Ratenzahlung Rechnung getragen werden kann. Der gestundete Betrag wird verzinst.

(4) Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist, sofern nicht anders vereinbart, unverzüglich nach Ablauf von 2 Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.

(5) Kommt der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Beitragsrate in Verzug, so werden die gestundeten Beitragsraten des laufenden Versicherungsjahres fällig. Sie gelten jedoch erneut als gestundet, wenn der rückständige Beitragsteil einschließlich der Beitragsrate für den am Tage der Zahlung laufenden Monat und die Mahnkosten entrichtet sind.

(6) Ist der Versicherungsnehmer bei einer der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung dienenden Krankheitskostenversicherung (§ 193 Abs. 3 VVG) mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für 2 Monate im Rückstand, mahnt ihn der Versicherer. Der Versicherungsnehmer hat für jeden

angefangenen Monat eines Beitragsrückstandes einen Säumniszuschlag von 1 % des Beitragsrückstandes sowie Mahnkosten zu entrichten. Ist der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszuschläge 2 Monate nach Zugang dieser Mahnung noch höher als der Beitragsanteil für einen Monat, mahnt der Versicherer unter Hinweis auf das mögliche Ruhen des Versicherungsvertrages ein zweites Mal. Ist der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszuschläge einen Monat nach Zugang der zweiten Mahnung höher als der Beitragsanteil für einen Monat, ruht der Versicherungsvertrag ab dem ersten Tag des nachfolgenden Monats. Solange der Versicherungsvertrag ruht, gilt die versicherte Person als im Notlagentarif nach § 153 VAG versichert. Es gelten insoweit die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den Notlagentarif (AVB/NLT) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Ruhen des Versicherungsvertrages tritt nicht ein oder endet, wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch ist oder wird. Unbeschadet davon wird der Vertrag ab dem ersten Tag des übernächsten Monats in dem Tarif fortgesetzt, in dem der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert war, wenn alle rückständigen Prämienanteile einschließlich der Säumniszuschläge und der Beitreibungskosten gezahlt sind. In den Fällen der Sätze 7 und 8 ist der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person so zu stellen, wie der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vor der Versicherung im Notlagentarif nach § 153 VAG stand, abgesehen von den während der Ruhenszeit verbrauchten Anteilen der Alterungsrückstellung. Während der Ruhenszeit vorgenommene Beitragsanpassungen und Änderungen der allgemeinen Versicherungsbedingungen in dem Tarif, in dem der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert war, gelten ab dem Tag der Fortsetzung der Versicherung in diesem Tarif.

Die Hilfebedürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nachzuweisen; der Versicherer kann in angemessenen Abständen die Vorlage einer neuen Bescheinigung verlangen.

(7) Bei anderen als den in Abs. 6 genannten Versicherungen kann die nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebeitrages unter den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VVG zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Ist ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt und wird der Versicherungsnehmer in Textform gemahnt, so ist er zur Zahlung der Mahnkosten verpflichtet, deren Höhe sich aus dem Tarif ergibt.

(8) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragslaufzeit beendet, steht dem Versicherer für diese Vertragslaufzeit nur derjenige Teil des Beitrags bzw. der Beitragsrate zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt aufgrund des § 19 Abs. 2 VVG oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer der Beitrag bzw. die Beitragsrate bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer zurück, weil der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt wird, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(9) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu entrichten.

8a Beitragsberechnung

(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des VAG und ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers festgelegt.

(2) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung des Versicherungsschutzes, wird das Geschlecht und das (die) bei Inkrafttreten der Änderung erreichte tarifliche Lebensalter (Lebensaltersgruppe) der versicherten Person berücksichtigt; dies gilt in Ansehung des Geschlechts nicht für Tarife, deren Beiträge geschlechtsunabhängig erhoben werden. Dabei wird dem Eintrittsalter der versicherten Person dadurch Rechnung getragen, dass eine Alterungsrückstellung gemäß den in den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen angerechnet wird. Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Leistungen des Versicherers wegen des Älterwerdens der versicherten Person ist jedoch während der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, soweit eine Alterungsrückstellung zu bilden ist.

(3) Bei Beitragsänderungen kann der Versicherer auch besonders vereinbarte Risikozuschläge entsprechend ändern.

(4) Liegt bei Vertragsänderungen ein erhöhtes Risiko vor, steht dem Versicherer für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes zusätzlich zum Beitrag ein angemessener Zuschlag zu. Dieser bemisst sich nach den für den Geschäftsbetrieb des Versicherers zum Ausgleich erhöhter Risiken maßgeblichen Grundsätzen.

8b Beitragsanpassung

(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen des Versicherers *z. B. wegen steigender Heilbehandlungskosten, einer häufigeren Inanspruchnahme medizinischer Leistungen oder aufgrund steigender Lebenserwartung* ändern. Dementsprechend vergleicht der Versicherer zumindest jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit den in den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten. Ergibt diese Gegenüberstellung für eine Beobachtungseinheit eines Tarifs eine Abweichung von mehr als dem gesetzlich oder tariflich festgelegten Vomhundertsatz, werden alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst. Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch eine betragsmäßig festgelegte Selbstbeteiligung angepasst und ein vereinbarter Risikozuschlag entsprechend geändert werden. Im Zuge einer Beitragsanpassung werden auch der für die Beitragsgarantie im Standardtarif erforderliche Zuschlag (Ziffer 19 Abs. 1 Satz 2) sowie der für die Beitragsbegrenzungen im Basistarif erforderliche Zuschlag (Ziffer 20 Satz 2) mit den jeweils kalkulierten Zuschlägen verglichen, und, soweit erforderlich, angepasst.

(1.1) Ergibt die Gegenüberstellung nach Absatz 1 Satz 2 bei den Versicherungsleistungen eine Abweichung

(a) von mehr als 10 %, müssen alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst werden;

(b) bei einer Abweichung von mehr als 5 % können alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst werden.

(c) Ergibt die Gegenüberstellung nach Absatz 1 Satz 2 bei der Sterbewahrscheinlichkeit eine Abweichung von mehr als 5 %, müssen alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und mit Zustimmung des Treuhänders angepasst werden.

(2) Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach übereinstimmender Beurteilung durch den Versicherer und den Treuhänder die Veränderung der Versicherungsleistungen als vorübergehend anzusehen ist.

(3) Beitragsanpassungen sowie Änderungen von Selbstbeteiligungen und evtl. vereinbarten Risikozuschlägen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Benachrichtigung des Versicherungsnehmers folgt.

8c Beitragsrückerstattung (Gewinnbeteiligung des Versicherungsnehmers)

(1) Von dem satzungsgemäß ermittelten Überschuss eines Geschäftsjahres (Kalenderjahres) werden mindestens 90 % einer Rückstellung zugeführt, die ausschließlich zugunsten der Versicherungsnehmer für Zwecke der Beitragsrückerstattung verwendet wird (Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung).

Der Versicherer kann außer der Auszahlung auch die Verwendung zur Beitragssenkung oder zur Abwendung bzw. Milderung von Beitragserhöhungen wählen. Welche Tarife oder Tarifkombinationen an der Beitragsrückerstattung teilnehmen und in welcher Höhe, wird vom Versicherer jährlich mit Zustimmung des Treuhänders entschieden.

(2) Wird für die vereinbarten Tarife eine Beitragsrückerstattung in Form der Auszahlung vorgesehen, besteht ein Anspruch für jede versicherte Person, wenn

(a) aus ihrer Versicherung für das Geschäftsjahr keine Versicherungsleistungen erbracht worden sind und

(b) ihre Versicherung während des ganzen Geschäftsjahres in dem betreffenden Tarifverband bestanden hat und am 30. Juni des Folgejahres noch immer besteht. Der Anspruch bleibt erhalten, wenn die Versicherung nach Ablauf des Geschäftsjahres durch Eintritt der Pflichtversicherung oder des Todes endet.

(c) Die Beiträge für das leistungsfrei verlaufende Kalenderjahr müssen entrichtet worden sein.

(3) Die Beitragsrückerstattung nach Absatz 2 kann nach der Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre, in denen die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt worden sind, gestaffelt werden.

(4) Eine Beitragsrückerstattung nach Absatz 2 erfolgt nicht vor dem 1. Juli des Folgejahres.

9 Obliegenheiten

- (1) Jede Krankenhausbehandlung ist binnen 10 Tagen nach ihrem Beginn anzuzeigen.
 - (2) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte versicherte Person (vgl. Ziffer 6 Abs. 3) haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist.
 - (3) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.
 - (4) Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Genesung hinderlich sind.
 - (5) Wird für eine versicherte Person bei einem weiteren Versicherer ein Krankheitskostenversicherungsvertrag abgeschlossen oder macht eine versicherte Person von der Versicherungsberechtigung in der gesetzlichen Krankenversicherung Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Versicherer von der anderen Versicherung unverzüglich zu unterrichten.
 - (6) Eine weitere Krankenhaustagegeldversicherung darf nur mit Einwilligung des Versicherers abgeschlossen werden.
 - (6.1) Die Erhöhung einer anderweitig bestehenden Krankenhaustagegeldversicherung bedarf ebenfalls der Einwilligung des Versicherers.
-

10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

- (1) Der Versicherer ist mit den in 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Anhang) vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in Ziffer 9 Abs. 1 bis 6 genannten Obliegenheiten verletzt wird.
- (2) Wird eine der in Ziffer 9 Abs. 5 und 6 genannten Obliegenheiten verletzt, so kann der Versicherer ein Versicherungsverhältnis, das nicht der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung (§ 193 Abs. 3 VVG) dient, unter der Voraussetzung des § 28 Abs. 1 VVG innerhalb eines Monats nach dem Bekanntwerden der Obliegenheitsverletzung ohne Einhaltung einer Frist auch kündigen.
- (3) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich.

11 Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen gegen Dritte

(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG, die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie Sach- und Dienstleistung) geleistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutreten.

(2) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen (ihren) Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vorsätzlich die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer aufgrund des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

12 Aufrechnung

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Gegen eine Forderung aus der Beitragspflicht kann jedoch ein Mitglied eines Versicherungsvereins nicht aufrechnen.

Ende der Versicherung

13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer

(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden Versicherungsjahres, frühestens aber zum Ablauf einer vereinbarten Vertragsdauer von bis zu 2 Jahren, mit einer Frist von 3 Monaten kündigen.

(1.1) Der Versicherungsvertrag ist zunächst auf die Dauer von 2 Versicherungsjahren abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Versicherungsjahr, wenn der Versicherungsnehmer ihn nicht fristgemäß nach Absatz 1 kündigt.

(1.2) Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (technischer Versicherungsbeginn); es endet am 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. Die folgenden Versicherungsjahre fallen mit dem Kalenderjahr zusammen.

(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.

(3) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig, so kann der Versicherungsnehmer binnen 3 Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht eine Krankheitskostenversicherung oder eine dafür bestehende Anwartschaftsversicherung rückwirkend zum Eintritt der Versicherungspflicht kündigen. Die Kündigung ist unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer den Eintritt der Versicherungspflicht nicht innerhalb von 2 Monaten nachweist, nachdem der Versicherer ihn hierzu in Textform aufgefordert hat, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Versäumung dieser Frist nicht zu vertreten. Macht der Versicherungsnehmer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, steht dem Versicherer der Beitrag nur bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht zu. Später kann der Versicherungsnehmer die Krankheitskostenversicherung oder eine dafür bestehende Anwartschaftsversicherung zum Ende des Monats kündigen, in dem er den Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. Dem Versicherer steht der Beitrag in diesem Fall bis zum Ende des Versicherungsvertrages zu. Der Versicherungspflicht steht gleich der gesetzliche Anspruch auf Familienversicherung oder der nicht nur vorübergehende Anspruch auf Heilfürsorge aus einem beamtenrechtlichen oder ähnlichen Dienstverhältnis.

(4) Hat eine Vereinbarung im Versicherungsvertrag zur Folge, dass bei Erreichen eines bestimmten Lebensalters oder bei Eintritt anderer dort genannter Voraussetzungen der Beitrag für ein anderes Lebensalter oder eine andere Altersgruppe gilt oder der Beitrag unter Berücksichtigung einer Alterungsrückstellung berechnet wird, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person

innen 2 Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt deren Inkrafttretens kündigen, wenn sich der Beitrag durch die Änderung erhöht.

(5) Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpassungsklausel oder vermindert er seine Leistungen gemäß Ziffer 18 Abs. 1, so kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei einer Beitragserhöhung kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis auch bis und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen.

(6) Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer die Anfechtung, den Rücktritt oder die Kündigung nur für einzelne versicherte Personen oder Tarife erklärt, innerhalb von 2 Wochen nach Zugang dieser Erklärung die Aufhebung des übrigen Teils der Versicherung zum Schlusse des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung des Versicherers zugegangen ist, bei Kündigung zu dem Zeitpunkt, in dem diese wirksam wird.

(7) Dient das Versicherungsverhältnis der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung (§ 193 Abs. 3 VVG), setzt die Kündigung nach den Abs. 1, 2, 4, 5 und 6 voraus, dass für die versicherte Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, der den Anforderungen an die Pflicht zur Versicherung genügt. Die Kündigung wird nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb von 2 Monaten nach der Kündigungserklärung nachweist, dass die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist; liegt der Zeitpunkt, zu dem die Kündigung ausgesprochen wurde, mehr als 2 Monate nach der Kündigungserklärung, muss der Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt erbracht werden.

(8) Bei Kündigung einer Krankheitskostenvollversicherung und gleichzeitigem Abschluss eines neuen substitutiven Vertrages (§ 195 Abs. 1 VVG) kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherer die kalkulierte Alterungsrückstellung der versicherten Person in Höhe des nach dem 31. Dezember 2008 ab Beginn der Versicherung im jeweiligen Tarif aufgebauten Übertragungswertes nach Maßgabe von § 146 Abs. 1 Nr. 5 VAG auf den neuen Versicherer überträgt. Dies gilt nicht für vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossene Verträge.

(9) Bestehen bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses Beitragsrückstände, kann der Versicherer den Übertragungswert bis zum vollständigen Beitragsausgleich zurückbehalten.

(10) Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für einzelne versicherte Personen, haben die versicherten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate nach der Kündigung abzugeben. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die betroffenen versicherten Personen von der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt haben.

(11) Soweit die Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, haben der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen das Recht, einen gekündigten Vertrag in Form einer Anwartschaftsversicherung fortzusetzen.

14 Kündigung durch den Versicherer

(1) In einer der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung dienenden Krankheitskostenversicherung (§ 193 Abs. 3 VVG) sowie in der substitutiven Krankheitskostenversicherung gemäß § 195 Abs. 1 VVG ist das ordentliche Kündigungsrecht ausgeschlossen. Dies gilt auch für eine Krankenhaustagegeldversicherung, die neben einer Krankheitskostenvollversicherung besteht.

(1.1) Eine Krankheitskostenvollversicherung liegt vor, wenn Tarife versichert sind, die Kostenerstattung für ambulante und stationäre Heilbehandlung vorsehen.

(1.2) Sofern im Tarif nichts anderes bestimmt ist, ist das ordentliche Kündigungsrecht auch für eine nicht substitutive Krankenversicherung, die als Ergänzungsversicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung kalkuliert ist, ausgeschlossen.

(2) Liegen bei einer Krankenhaustagegeldversicherung oder einer Krankheitskostenteilversicherung die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht vor, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis nur innerhalb der ersten 3 Versicherungsjahre mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Versicherungsjahres kündigen.

(2.1) Bei nachträglicher Erhöhung des Krankenhaustagegeldes kann der Versicherer die Vereinbarung über diese Erhöhung entsprechend Absatz 2 bis zum Ende des dritten Versicherungsjahres nach dem Umwandlungstermin kündigen.

(3) Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht bleiben unberührt.

- (4) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.
- (5) Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für einzelne versicherte Personen, gilt Ziffer 13 Abs. 10 Sätze 1 und 2 entsprechend.
-

15 Sonstige Beendigungsgründe

- (1) Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Die versicherten Personen haben jedoch das Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versicherungsnehmers abzugeben.
- (2) Beim Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versicherungsverhältnis.
- (3) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Staat als die in Ziffer 1 Abs. 5 genannten, endet insoweit das Versicherungsverhältnis, es sei denn, dass es aufgrund einer anderweitigen Vereinbarung fortgesetzt wird. Der Versicherer kann im Rahmen dieser anderweitigen Vereinbarung einen angemessenen Beitragszuschlag verlangen. Bei nur vorübergehender Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes in einen anderen Staat als die in Ziffer 1 Abs. 5 genannten kann verlangt werden, das Versicherungsverhältnis in eine Anwartschaftsversicherung umzuwandeln.

Sonstige Bestimmungen

16 Willenserklärungen und Anzeigen

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Textform.

17 Gerichtsstand

- (1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der

Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden.

(3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.

18 Änderungen der Allgemeinen - Versicherungsbedingungen

(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Verhältnisse des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird 2 Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.

19 Wechsel in den Standardtarif

- (1) Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass versicherte Personen seines Vertrages, die die in § 257 Abs. 2a Nr. 2, 2a und 2b SGB V in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung genannten Voraussetzungen erfüllen, in den Standardtarif mit Höchstbeitragsgarantie wechseln können. Zur Gewährleistung dieser Beitragsgarantie wird der in den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegte Zuschlag erhoben. Neben dem Standardtarif darf gemäß Ziffer 1 Abs. 5 und Ziffer 9 der Tarifbedingungen für den Standardtarif für eine versicherte Person keine weitere Krankheitskostenteil- oder -vollversicherung bestehen. Der Wechsel ist jederzeit nach Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen möglich; die Versicherung im Standardtarif beginnt zum Ersten des Monats, der auf den Antrag des Versicherungsnehmers auf Wechsel in den Standardtarif folgt.
- (2) Absatz 1 gilt nicht für ab dem 1. Januar 2009 abgeschlossene Verträge.
-

20 Wechsel in den Basistarif

Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass versicherte Personen seines Vertrages in den Basistarif mit Höchstbeitragsgarantie und Beitragsminderung bei Hilfebedürftigkeit wechseln können, wenn der erstmalige Abschluss der bestehenden Krankheitskostenvollversicherung ab dem 1. Januar 2009 erfolgte oder die versicherte Person das 55. Lebensjahr vollendet hat oder das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, aber die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt und diese Rente beantragt hat oder ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften bezieht oder hilfebedürftig nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch ist. Zur Gewährleistung dieser Beitragsbegrenzungen wird der in den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegte Zuschlag erhoben. Ziffer 19 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

Tarifbedingungen für die Beitragsentlastungsvereinbarung (BEV)

Die Tarifbedingungen gelten im Zusammenhang mit den MB / KK 2009

Sie können die Beitragsentlastungsvereinbarung ab dem Eintrittsalter 20 und spätestens bis zur Vollendung des 59. Lebensjahres der versicherten Person mit uns treffen.

1. Was ist vereinbart?

1.1 Wann und in welcher Höhe reduzieren wir den Monatsbeitrag der Krankheitskostenvollversicherung?

Ab Beginn des Monats, der auf die Vollendung des 65. Lebensjahres folgt, setzt die Beitragsentlastung aus dieser Vereinbarung ein: Der Monatsbeitrag, der für die Krankheitskostenvollversicherung der versicherten Person zu zahlen ist, wird um den vereinbarten monatlichen Entlastungsbetrag reduziert. Der Monatsbeitrag für die Beitragsentlastungsvereinbarung ist bis zum Ende der Vertragslaufzeit der Krankheitskostenvollversicherung zu entrichten.

1.2 Wie hoch kann der Entlastungsbetrag sein?

Sie können einen monatlichen Entlastungsbetrag in Stufen von jeweils 50 € vereinbaren. Diesen können Sie jederzeit bis zur Vollendung des 59. Lebensjahres der versicherten Person erhöhen. Der Entlastungsbetrag darf den zu zahlenden Beitrag für die Krankheitskostenvollversicherung der versicherten Person nicht übersteigen.

Sinkt der Monatsbeitrag für die Krankheitskostenvollversicherung unter den Entlastungsbetrag, setzen wir diesen zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls herab. Wir reduzieren den Entlastungsbetrag so weit, dass seine nächstliegende Stufe den Beitrag für die Krankheitskostenvollversicherung nicht mehr übersteigt. Wir rechnen die Alterungsrückstellung, die wir für den entfallenden Teil des Entlastungsbetrages gebildet haben, auf den verbleibenden Beitrag an. Dies gilt auch, wenn wir auf Ihren Wunsch den vereinbarten Entlastungsbetrag reduzieren.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

Bedingungsteil MB / KT 2009 für die Krankentagegeldversicherung

Die AVB umfassen Musterbedingungen 2009 – MB / KT 2009 – des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (Stand: Januar 2022)

Tarifbedingungen für die Krankentagegeldversicherung (KT)

Der Versicherungsschutz

- 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
- 1a Krankentagegeld während der Mutterschutzfristen und am Entbindungstag
- 2 Beginn des Versicherungsschutzes
- 3 Wartezeiten
- 4 Umfang der Leistungspflicht
- 5 Einschränkung der Leistungspflicht
- 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen
- 7 Ende des Versicherungsschutzes

Pflichten des Versicherungsnehmers

- 8 Beitragszahlung
- 8 a Beitragsberechnung
- 8 b Beitragsanpassung
- 9 Obliegenheiten
- 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
- 11 Anzeigepflicht bei Wegfall der Versicherungsfähigkeit
- 12 Aufrechnung

Ende der Versicherung

- 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
- 14 Kündigung durch den Versicherer
- 15 Sonstige Beendigungsgründe

Sonstige Bestimmungen

- 16 Willenserklärungen und Anzeigen
- 17 Gerichtsstand
- 18 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

Der Versicherungsschutz

1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz gegen Verdienstausschlag als Folge von Krankheiten oder Unfällen, soweit dadurch Arbeitsunfähigkeit verursacht wird. Er zahlt im Versicherungsfall für die Dauer einer Arbeitsunfähigkeit ein Krankentagegeld in vertraglichem Umfang.

(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen, in deren Verlauf Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund keine Arbeitsunfähigkeit und keine Behandlungsbedürftigkeit mehr bestehen. Eine während der Behandlung neu eingetretene und behandelte Krankheit oder Unfallfolge, in deren Verlauf Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird, begründet nur dann einen neuen Versicherungsfall, wenn sie mit der ersten Krankheit oder Unfallfolge in keinem ursächlichen Zusammenhang steht. Wird Arbeitsunfähigkeit gleichzeitig durch mehrere Krankheiten oder Unfallfolgen hervorgerufen, so wird das Krankentagegeld nur einmal gezahlt.

(3) Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn die versicherte Person ihre berufliche Tätigkeit nach medizinischem Befund vorübergehend in keiner Weise ausüben kann, sie auch nicht ausübt und keiner anderweitigen Erwerbstätigkeit nachgeht.

(4) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, späteren schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen mit Anhang, Tarif mit Tarifbedingungen) sowie den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

(5) Der Versicherungsnehmer kann die Umwandlung der Versicherung in einen gleichartigen Versicherungsschutz verlangen, sofern die versicherte Person die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit erfüllt. Der Versicherer nimmt einen Antrag auf Umwandlung in angemessener Frist an. Die erworbenen Rechte bleiben erhalten; die nach den technischen Berechnungsgrundlagen gebildete Rückstellung für das mit dem Alter der versicherten Person wachsende Wagnis (Alterungsrückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berechnungsgrundlagen angerechnet. Soweit der neue Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann insoweit ein Risikozuschlag (8a Abs. 3 und 4) verlangt oder ein Leistungsausschluss vereinbart werden; ferner sind für den hinzukommenden Teil des

Versicherungsschutzes Wartezeiten einzuhalten. Der Umwandlungsanspruch besteht bei Anwartschafts- und Ruhensversicherungen nicht, solange der Anwartschaftsgrund bzw. der Ruhensgrund nicht entfallen ist; mit Ausnahme einer Befristung nach § 196 VVG besteht der Umwandlungsanspruch auch nicht bei befristeten Versicherungsverhältnissen. Die Umwandlung des Versicherungsschutzes aus einem Tarif, bei dem die Beiträge geschlechtsunabhängig kalkuliert werden, in einen Tarif, bei dem dies nicht der Fall ist, ist ausgeschlossen.

(6) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Deutschland.

(7) Bei einem vorübergehenden Aufenthalt im europäischen Ausland wird für im Ausland akut eingetretene Krankheiten oder Unfälle das Krankentagegeld in vertraglichem Umfang für die Dauer einer medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung in einem öffentlichen Krankenhaus gezahlt. Für einen vorübergehenden Aufenthalt im außereuropäischen Ausland können besondere Vereinbarungen getroffen werden.

(8) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, wird für in diesem Staat akut eingetretene Krankheiten oder Unfälle das Krankentagegeld in vertraglichem Umfang für die Dauer einer medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung in einem öffentlichen Krankenhaus gezahlt.

1a Krankentagegeld während der Mutterschutzfristen und am Entbindungstag

(1) Versicherungsfall ist auch der Verdienstaussfall der weiblichen Versicherten, der während der Schutzfristen nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes sowie am Entbindungstag entsteht, wenn die Versicherte in diesem Zeitraum nicht oder nur eingeschränkt beruflich tätig ist. Für diesen Versicherungsfall gelten die Bestimmungen der Ziffer 1 und Ziffern 2 bis 18 sinngemäß, soweit sich aus den nachfolgenden Absätzen keine Abweichungen ergeben.

(2) Der Versicherer zahlt für die Dauer dieser Schutzfristen und am Entbindungstag ein Krankentagegeld in vertraglichem Umfang ungeachtet der Leistungsausschlüsse nach Ziffer 5. Soweit der versicherten Person in diesem Zeitraum ein Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach dem Sozialgesetzbuch Fünftes Buch oder nach dem Mutterschutzgesetz, auf

Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz oder auf einen anderen anderweitigen angemessenen Ersatz für den während dieser Zeit verursachten Verdienstausschlag zusteht, wird dieser auf das vereinbarte Krankentagegeld angerechnet. Wenn die versicherte Person während der gesetzlichen Mutterschutzfristen oder am Entbindungstag arbeitsunfähig mit Anspruch auf Bezug von Krankentagegeld ist oder wird, wird das Krankentagegeld nur einmal bis zur vereinbarten Höhe gezahlt.

(3) Das während der Mutterschutzfristen und am Entbindungstag gezahlte Krankentagegeld darf zusammen mit dem Mutterschaftsgeld nach dem Sozialgesetzbuch Fünftes Buch und nach dem Mutterschutzgesetz, dem Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und anderen Ersatzleistungen für den während dieser Zeit verursachten Verdienstausschlag das auf den Kalendertag umgerechnete, aus der beruflichen Tätigkeit herrührende Nettoeinkommen nicht übersteigen. Maßgebend für die Berechnung des Nettoeinkommens ist der Durchschnittsverdienst der letzten 12 Monate vor Beginn der Mutterschutzfrist nach § 3 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes.

(4) Der Eintritt und die Dauer der Schutzfristen nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes und der Tag der Entbindung sind durch den Versicherungsnehmer nachzuweisen. Dieser trägt etwaige Kosten des Nachweises.

(5) Die Wartezeit beträgt 8 Monate ab Versicherungsbeginn.

2 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbesondere Zugang des Versicherungsscheines oder einer schriftlichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf von Wartezeiten. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretene Versicherungsfälle sind nur für den Teil von der Leistungspflicht ausgeschlossen, der in die Zeit vor Versicherungsbeginn oder in Wartezeiten fällt. Bei Vertragsänderungen gelten die Sätze 1 bis 3 für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.

3 Wartezeiten

- (1) Die Wartezeiten rechnen vom Versicherungsbeginn an.
 - (2) Die allgemeine Wartezeit beträgt 3 Monate. Sie entfällt bei Unfällen.
 - (3) Die besonderen Wartezeiten betragen für Psychotherapie, Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie 8 Monate.
 - (4) Sofern der Tarif es vorsieht, können die Wartezeiten aufgrund besonderer Vereinbarung erlassen werden, wenn ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand vorgelegt wird.
 - (4.1) Die allgemeine Wartezeit kann erlassen werden, wenn dies auf einem besonderen Vordruck des Versicherers beantragt und der darin geforderte ärztliche Untersuchungsbericht vorgelegt wird.

Geht der Untersuchungsbericht nicht innerhalb von 2 Wochen nach der Antragstellung ein, gilt der Antrag für den Abschluss einer Versicherung mit bedingungsgemäßen Wartezeiten. Die Kosten für den Untersuchungsbericht sind vom Antragsteller zu tragen. Der Bericht wird Eigentum der Proximus Krankenversicherung AG.
 - (5) Personen, die aus der privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschieden sind, wird bis zur Höhe des bisherigen Krankentagegeld- oder Krankengeldanspruchs die nachweislich dort ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf die Wartezeiten angerechnet. Voraussetzung ist, dass die Versicherung spätestens 2 Monate nach Beendigung der Vorversicherung zusammen mit einer Krankheitskostenversicherung beantragt wurde und der Versicherungsschutz in Abweichung von Ziffer 2 im unmittelbaren Anschluss beginnen soll. Entsprechendes gilt beim Ausscheiden aus einem öffentlichen Dienstverhältnis mit Anspruch auf Heilfürsorge.
 - (5.1) Für die Anrechnung der Versicherungszeit kommt es nicht auf die Höhe des bisherigen Krankengeldanspruches an.

Die Regelung in Absatz 5 gilt entsprechend, wenn Personen mit Anspruch auf Heilfürsorge bzw. Beamte ihren Beruf aufgeben; in diesen Fällen wird die bisherige Dienstzeit auf die Wartezeiten angerechnet.
 - (1) Bei Vertragsänderungen gelten die Wartezeitenregelungen für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.
-

4 Umfang der Leistungspflicht

- (1) Höhe und Dauer der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif mit Tarifbedingungen.
- (2) Das Krankentagegeld darf zusammen mit sonstigen Krankentage- und Krankengeldern das auf den Kalendertag umgerechnete, aus der beruflichen

Tätigkeit herrührende Nettoeinkommen nicht übersteigen. Maßgebend für die Berechnung des Nettoeinkommens ist der Durchschnittsverdienst der letzten 12 Monate vor Antragstellung bzw. vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, sofern der Tarif keinen anderen Zeitraum vorsieht.

(2.1) Zahlungen jeder Art, die an die Stelle des Krankengeldes der gesetzlichen Krankenversicherung treten, sind dem Bezug von Krankengeld gleichgestellt.

(2.2) Nehmen Arbeitnehmer nach vollständiger Arbeitsunfähigkeit (Ziffer 1 Abs. 3) ihre berufliche Tätigkeit mit ärztlicher Zustimmung stufenweise auf, wird das Krankentagegeld für die Dauer der teilweisen Arbeitsunfähigkeit unter Abzug des während dieser Zeit erzielten Nettoeinkommens gezahlt, im Versicherungsfall jedoch längstens für 182 Tage.

(2.3) Bei Tarifen für Selbstständige und für freiberuflich Tätige gilt als Nettoeinkommen der Gewinn (§ 2 Abs. 2.1 Einkommensteuergesetz) aus der im Versicherungsantrag angegebenen Tätigkeit.

(3) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer unverzüglich eine nicht nur vorübergehende Minderung des aus der Berufstätigkeit herrührenden Nettoeinkommens mitzuteilen.

(4) Sinkt das durchschnittliche Nettoeinkommen der versicherten Person in einem Zeitraum von 12 Monaten unter die Höhe des dem Vertrage zugrunde gelegten Nettoeinkommens, kann der Versicherer, auch wenn der Versicherungsfall bereits eingetreten ist, das Krankentagegeld und den Beitrag entsprechend dem geminderten Nettoeinkommen herabsetzen.

Für einen Arbeitnehmer sind die letzten 12 Monate vor der Kenntniserlangung des Versicherers der maßgebende Zeitraum. Ist bei Kenntniserlangung des Versicherers bereits Arbeitsunfähigkeit eingetreten, ist auf die letzten 12 Monate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit als maßgebenden Zeitraum abzustellen.

Für selbstständig Tätige ist das letzte abgelaufene Kalenderjahr vor Kenntniserlangung des Versicherers der maßgebende Zeitraum. Ist bei Kenntniserlangung des Versicherers bereits Arbeitsunfähigkeit eingetreten, ist auf das letzte abgelaufene Kalenderjahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit als maßgebenden Zeitraum abzustellen.

Zeiten, in denen Arbeitsunfähigkeit oder ein Beschäftigungsverbot aufgrund von Schutzvorschriften bestand, bleiben dabei außer Betracht. Die Bestimmung des Nettoeinkommens richtet sich ungeachtet des Absatzes 2 nach den Tarifbedingungen. Die Herabsetzung des Krankentagegelds und des Beitrags werden von Beginn des zweiten Monats nach Zugang der Herabsetzungserklärung beim Versicherungsnehmer an wirksam. Bis zum

Zeitpunkt der Herabsetzung wird die Leistungspflicht im bisherigen Umfang auch für eine bereits eingetretene Arbeitsunfähigkeit nicht berührt.

(5) Die Zahlung von Krankentagegeld setzt voraus, dass die versicherte Person während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit durch einen niedergelassenen approbierten Arzt oder Zahnarzt bzw. im Krankenhaus behandelt wird.

(5.1) Es können auch nicht niedergelassene Ärzte oder Zahnärzte gewählt werden, die die Behandlung in einem für die vertragsärztliche Versorgung zugelassenen medizinischen Versorgungszentrum oder einer ärztlich geleiteten Einrichtung erbringen und diese entsprechend der jeweils gültigen amtlichen Gebührenordnung abrechnen.

(6) Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelassenen approbierten Ärzten und Zahnärzten frei.

(7) Eintritt und Dauer der Arbeitsunfähigkeit sind durch Bescheinigung des behandelnden Arztes oder Zahnarztes nachzuweisen. Etwaige Kosten derartiger Nachweise hat der Versicherungsnehmer zu tragen. Bescheinigungen von Ehegatten, Lebenspartnern gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kindern reichen zum Nachweis der Arbeitsunfähigkeit nicht aus.

(8) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte Person freie Wahl unter den öffentlichen und privaten Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen.

(9) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung in Krankenanstalten, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen oder Rekonvaleszenten aufnehmen, im Übrigen aber die Voraussetzungen von Abs. 8 erfüllen, werden die tariflichen Leistungen nur dann erbracht, wenn der Versicherer diese vor Beginn der Behandlung schriftlich zugesagt hat. Bei Tbc-Erkrankungen wird in vertraglichem Umfang auch bei stationärer Behandlung in Tbc-Heilstätten und -Sanatorien geleistet.

(10) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die der Versicherer bei der Prüfung der Leistungspflicht, für die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit oder einer Berufsunfähigkeit (vgl. Ziffer 15 Abs. 1 (b), eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils

betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen Kosten.

5 Einschränkung der Leistungspflicht

(1) Keine Leistungspflicht besteht bei Arbeitsunfähigkeit

(a) wegen solcher Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie wegen Folgen von Unfällen, die durch Kriegsereignisse verursacht oder als Wehrdienstbeschädigungen anerkannt und nicht ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind;

(b) wegen auf Vorsatz beruhender Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie wegen Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren;

(ba) für eine erstmalige Entziehungsmaßnahme, für die kein anderweitiger Anspruch bei Verdienstaussfall (*Krankengeld, Übergangsgeld, Krankentagegeld, Leistungen des Arbeitgebers oder Ähnliches*) besteht, wird das vereinbarte Krankentagegeld gezahlt, wenn der Versicherer dies vor Beginn der Maßnahme schriftlich zugesagt hat. Die Zusage kann von einer Begutachtung über die Erfolgsaussichten durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt abhängig gemacht werden;

(c) wegen Krankheiten und Unfallfolgen, die auf eine durch Alkoholgenuss bedingte Bewusstseinsstörung zurückzuführen sind;

(d) ausschließlich wegen Schwangerschaft, ferner wegen Schwangerschaftsabbruch, Fehlgeburt und Entbindung;

(e) während der gesetzlichen Beschäftigungsverbote für werdende Mütter und Wöchnerinnen in einem Arbeitsverhältnis (Mutterschutz). Diese befristete Einschränkung der Leistungspflicht gilt sinngemäß auch für selbstständig Tätige, es sei denn, dass die Arbeitsunfähigkeit in keinem Zusammenhang mit den unter (d) genannten Ereignissen steht;

(f) wenn sich die versicherte Person nicht an ihrem gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland aufhält, es sei denn, dass sie sich unbeschadet des Absatzes 2 in medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung befindet (vgl. Ziffer 4 Abs. 8 und 9). Wird die versicherte Person in Deutschland außerhalb ihres gewöhnlichen Aufenthalts arbeitsunfähig, so steht ihr das Krankentagegeld

auch zu, solange die Erkrankung oder Unfallfolge nach medizinischem Befund eine Rückkehr ausschließt;

(g) während Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie während Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Rehabilitationsträger, wenn der Tarif nichts anderes vorsieht;

(ga) ist im Verlaufe einer Arbeitsunfähigkeit eine stationäre medizinische Rehabilitation erforderlich, wird Krankentagegeld gezahlt, wenn und soweit der Versicherer zuvor eine schriftliche Zusage gegeben hat.

(2) Während des Aufenthaltes in einem Heilbad oder Kurort – auch bei einem Krankenhausaufenthalt – besteht keine Leistungspflicht. Die Einschränkung entfällt, wenn die versicherte Person dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder während eines vorübergehenden Aufenthaltes durch eine vom Aufenthaltswort unabhängige akute Erkrankung oder einen dort eingetretenen Unfall arbeitsunfähig wird, solange dadurch nach medizinischem Befund die Rückkehr ausgeschlossen ist.

6 Auszahlung der Versicherungsleistungen

(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm geforderten Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers.

(2) Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der Leistungen des Versicherers aus § 14 VVG.

(3) Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person zu leisten, wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Textform als Empfangsberechtigte für deren Versicherungsleistungen benannt hat. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur der Versicherungsnehmer die Leistung verlangen.

(4) Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen und für Übersetzung können von den Leistungen abgezogen werden.

(5) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden. Das Abtretungsverbot nach Satz 1 gilt nicht für ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossene Verträge; gesetzliche Abtretungsverbote bleiben unberührt.

7 Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet auch für schwebende Versicherungsfälle mit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses (Ziffern 13 bis 15). Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis gemäß Ziffer 14 Abs. 1, so endet der Versicherungsschutz für schwebende Versicherungsfälle erst am dreißigsten Tage nach Beendigung des Versicherungsverhältnisses. Endet das Versicherungsverhältnis wegen Wegfalls einer der im Tarif bestimmten Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit oder wegen Eintritts der Berufsunfähigkeit, so bestimmt sich die Leistungspflicht nach Ziffer 15 Abs. 1 (a) oder (b).

Pflichten des Versicherungsnehmers

8 Beitragszahlung

(1) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an berechnet. Er ist zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch in gleichen monatlichen Beitragsraten gezahlt werden, die jeweils bis zur Fälligkeit der Beitragsrate als gestundet gelten. Die Beitragsraten sind am Ersten eines jeden Monats fällig. Wird der Jahresbeitrag während des Versicherungsjahres neu festgesetzt, so ist der Unterschiedsbetrag vom Änderungszeitpunkt an bis zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres nachzuzahlen bzw. zurückzuzahlen.

(1.1) Beginnt die Versicherung nicht am Ersten eines Kalendermonats, ist für den ersten Vertragsmonat nur der anteilige Betrag der monatlichen Beitragsrate zu zahlen. Der erste Vertragsmonat beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn); er endet mit dem letzten Kalendertag dieses Monats. Die folgenden Vertragsmonate beginnen jeweils mit dem ersten Kalendertag. Diese Definition findet auch dann Anwendung, wenn Fristen und Termine, die in Tarifen geregelt sind, auf Vertragsmonate abstellen.

(2) Wird der Vertrag für eine bestimmte Zeit mit der Maßgabe geschlossen, dass sich das Versicherungsverhältnis nach Ablauf dieser bestimmten Zeit stillschweigend um jeweils ein Jahr verlängert, sofern der Versicherungsnehmer nicht fristgemäß gekündigt hat, so kann der Tarif anstelle von Jahresbeiträgen Monatsbeiträge vorsehen. Diese sind am Ersten eines jeden Monats fällig.

(2.1) Der Beitrag wird bei Abschluss des Versicherungsvertrages nach dem Eintrittsalter der versicherten Person festgesetzt. Als Eintrittsalter gilt der

Unterschied zwischen dem Jahr der Geburt und dem Jahr des Versicherungsbeginns.

(2.2) Bei Vorauszahlung der monatlichen Beitragsraten im Lastschriftverfahren bietet der Versicherer einen Beitragsnachlass von 5 % bei einer Vorauszahlung für 12 Monate, 3 % bei einer Vorauszahlung für 6 Monate und 2 % bei einer Vorauszahlung für 3 Monate.

(3) Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist, sofern nicht anders vereinbart, unverzüglich nach Ablauf von 2 Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.

(4) Kommt der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Beitragsrate in Verzug, so werden die gestundeten Beitragsraten des laufenden Versicherungsjahres fällig. Sie gelten jedoch erneut als gestundet, wenn der rückständige Beitragsteil einschließlich der Beitragsrate für den am Tage der Zahlung laufenden Monat und die Mahnkosten entrichtet sind.

(5) Nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebeitrages kann unter den Voraussetzungen der § 37 und § 38 VVG zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Ist ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt und wird der Versicherungsnehmer in Textform gemahnt, so ist er zur Zahlung der Mahnkosten verpflichtet, deren Höhe sich aus dem Tarif ergibt.

(6) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragslaufzeit beendet, steht dem Versicherer für diese Vertragslaufzeit nur derjenige Teil des Beitrags bzw. der Beitragsrate zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt aufgrund des § 19 Abs. 2 VVG oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer der Beitrag bzw. die Beitragsrate bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer zurück, weil der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt wird, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(7) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu entrichten.

8a Beitragsberechnung

(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers festgelegt.

(2) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung des Versicherungsschutzes, wird das Geschlecht und das (die) bei Inkrafttreten der Änderung erreichte tarifliche Lebensalter (Lebensaltersgruppe) der versicherten Person berücksichtigt; dies gilt in Ansehung des Geschlechts nicht für Tarife, deren Beiträge geschlechtsunabhängig erhoben werden. Dabei wird dem Eintrittsalter der versicherten Person dadurch Rechnung getragen, dass eine Alterungsrückstellung gemäß den in den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen angerechnet wird. Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Leistungen des Versicherers wegen des Alterwerdens der versicherten Person ist jedoch während der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, soweit eine Alterungsrückstellung zu bilden ist.

(3) Bei Beitragsänderungen kann der Versicherer auch besonders vereinbarte Risikozuschläge entsprechend ändern.

(4) Liegt bei Vertragsänderungen ein erhöhtes Risiko vor, steht dem Versicherer für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes zusätzlich zum Beitrag ein angemessener Zuschlag zu. Dieser bemisst sich nach den für den Geschäftsbetrieb des Versicherers zum Ausgleich erhöhter Risiken maßgeblichen Grundsätzen.

8b Beitragsanpassung

(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen des Versicherers ***z. B. wegen häufigerer Arbeitsunfähigkeit der Versicherten, wegen längerer Arbeitsunfähigkeitszeiten oder aufgrund steigender Lebenserwartung*** ändern. Dementsprechend vergleicht der Versicherer zumindest jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit den in den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten. Ergibt diese Gegenüberstellung für eine Beobachtungseinheit eines Tarifs eine Abweichung von mehr als dem gesetzlich oder tariflich festgelegten Vomhundertsatz, werden alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst. Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch ein vereinbarter Risikozuschlag entsprechend geändert werden.

(1.1) Ergibt die Gegenüberstellung nach Absatz 1 Satz 2 bei den Versicherungsleistungen eine Abweichung

- (a) von mehr als 10 %, müssen alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst werden;
 - (b) bei einer Abweichung von mehr als 5 % können alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst werden.
 - (c) Ergibt die Gegenüberstellung nach Absatz 1 Satz 2 bei der Sterbewahrscheinlichkeit eine Abweichung von mehr als 5 %, müssen alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und mit Zustimmung des Treuhänders angepasst werden.
- (2) Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach übereinstimmender Beurteilung durch den Versicherer und den Treuhänder die Veränderung der Versicherungsleistungen als vorübergehend anzusehen ist.
- (3) Beitragsanpassungen sowie Änderungen von evtl. vereinbarten Risikozuschlägen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Benachrichtigung des Versicherungsnehmers folgt.
-

9 Obliegenheiten

- (1) Die ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit ist dem Versicherer unverzüglich, spätestens aber innerhalb der im Tarif festgesetzten Frist, durch Vorlage eines Nachweises (Ziffer 4 Abs. 7) anzuzeigen. Bei verspätetem Zugang der Anzeige kann das Krankentagegeld bis zum Zugangstage nach Maßgabe der Ziffer 10 gekürzt werden oder ganz entfallen; eine Zahlung vor dem im Tarif vorgesehenen Zeitpunkt erfolgt jedoch nicht. Fortdauernde Arbeitsunfähigkeit ist dem Versicherer innerhalb der im Tarif festgesetzten Frist nachzuweisen. Die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ist dem Versicherer binnen 3 Tagen anzuzeigen.
- (1.1) Die Arbeitsunfähigkeit ist spätestens 3 Tage nach dem vereinbarten Leistungsbeginn anzuzeigen. Bei länger als 2 Wochen dauernder Arbeitsunfähigkeit muss der Nachweis unaufgefordert alle 2 Wochen erneuert werden, sofern ihn der Versicherer nicht in anderen Abständen anfordert.
- (2) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte versicherte Person (vgl. Ziffer 6 Abs. 3) haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfangs erforderlich ist. Die

geforderten Auskünfte sind auch einem Beauftragten des Versicherers zu erteilen.

(3) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.

(3.1) Die versicherte Person muss die Nachuntersuchung innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Aufforderung durchführen lassen. Verweigert sie die Nachuntersuchung, kann das Krankentagegeld für die Dauer der Weigerung entzogen werden.

(4) Die versicherte Person hat für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zu sorgen; sie hat insbesondere die Weisungen des Arztes gewissenhaft zu befolgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Genesung hinderlich sind.

(5) Jeder Berufswechsel der versicherten Person ist unverzüglich anzuzeigen.

(6) Der Neuabschluss einer weiteren oder die Erhöhung einer anderweitig bestehenden Versicherung mit Anspruch auf Krankentagegeld darf nur mit Einwilligung des Versicherers vorgenommen werden.

10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in Ziffer 9 Abs. 1 bis 6 genannten Obliegenheiten verletzt wird.

(2) Wird eine der in Ziffer 9 Abs. 5 und 6 genannten Obliegenheiten verletzt, so kann der Versicherer unter der Voraussetzung des § 28 Abs. 1 VVG innerhalb eines Monats nach dem Bekanntwerden der Obliegenheitsverletzung ohne Einhaltung einer Frist auch kündigen.

(3) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich.

11 Anzeigepflicht bei Wegfall der Versicherungsfähigkeit

Der Wegfall einer im Tarif bestimmten Voraussetzung für die Versicherungsfähigkeit oder der Eintritt der Berufsunfähigkeit (vgl. Ziffer 15 Abs. 1 (b) einer versicherten Person ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Erlangt der Versicherer von dem Eintritt dieses Ereignisses erst später Kenntnis, so sind beide Teile verpflichtet, die für die Zeit nach

Beendigung des Versicherungsverhältnisses empfangenen Leistungen einander zurückzugewähren.

(1) Der Bezug von Altersrente (vgl. Ziffer 15 (c)) ist dem Versicherer ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Im Übrigen gilt auch hier Satz 2 der obigen Bestimmung.

12 Aufrechnung

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Gegen eine Forderung aus der Beitragspflicht kann jedoch ein Mitglied eines Versicherungsvereins nicht aufrechnen.

Ende der Versicherung

13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer

(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden Versicherungsjahres mit einer Frist von 3 Monaten kündigen.

(1.1) Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn); es endet mit Ablauf des elften darauffolgenden Monats. Die folgenden Versicherungsjahre beginnen jeweils am Ersten des Monats, der auf den Ablauf des ersten Versicherungsjahres folgt.

(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.

(3) Wird eine versicherte Person in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig, so kann der Versicherungsnehmer binnen 3 Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht die Krankentagegeldversicherung oder eine dafür bestehende Anwartschaftsversicherung rückwirkend zum Eintritt der Versicherungspflicht kündigen. Die Kündigung ist unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer den Eintritt der Versicherungspflicht nicht innerhalb von 2 Monaten nachweist, nachdem der Versicherer ihn hierzu in Textform aufgefordert hat, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Versäumung dieser Frist nicht zu vertreten. Macht der Versicherungsnehmer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, steht dem Versicherer der Beitrag nur bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht zu. Später kann der Versicherungsnehmer die Krankentagegeldversicherung oder eine dafür

bestehende Anwartschaftsversicherung nur zum Ende des Monats kündigen, in dem er den Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. Dem Versicherer steht der Beitrag in diesem Fall bis zum Ende des Versicherungsvertrages zu. Der Versicherungspflicht steht gleich der gesetzliche Anspruch auf Familienversicherung oder der nicht nur vorübergehende Anspruch auf Heilfürsorge aus einem beamtenrechtlichen oder ähnlichen Dienstverhältnis.

(4) Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpassungsklausel oder vermindert er seine Leistungen gemäß Ziffer 18 Abs. 1 oder macht er von seinem Recht auf Herabsetzung gemäß Ziffer 4 Abs. 4 Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person innerhalb von 2 Monaten vom Zugang der Änderungsmitteilung an zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei einer Beitragserhöhung kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis auch bis und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen.

(5) Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer die Anfechtung, den Rücktritt oder die Kündigung nur für einzelne versicherte Personen oder Tarife erklärt, innerhalb von 2 Wochen nach Zugang dieser Erklärung die Aufhebung des übrigen Teils der Versicherung zum Schlusse des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung des Versicherers zugegangen ist, bei Kündigung zu dem Zeitpunkt, in dem diese wirksam wird.

(6) Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für einzelne versicherte Personen, haben die versicherten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate nach der Kündigung abzugeben. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die betroffenen versicherten Personen von der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt haben.

14 Kündigung durch den Versicherer

(1) Der Versicherer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden der ersten 3 Versicherungsjahre mit einer Frist von 3 Monaten kündigen, sofern kein gesetzlicher Anspruch auf einen Beitragszuschuss des Arbeitgebers besteht.

(1.1) Besteht kein gesetzlicher Anspruch auf einen Beitragszuschuss des Arbeitgebers, wurde jedoch eine Vorversicherung nach Ziffer 3 Abs. 5 angerechnet, so verzichtet der Versicherer während der ersten

3 Versicherungsjahre in Höhe des früheren Krankengeldanspruches auf sein ordentliches Kündigungsrecht.

(1.2) Bei nachträglicher Erhöhung des Krankentagegeldes kann der Versicherer die Vereinbarung über diese Erhöhung zum Ende des laufenden Versicherungsjahres oder zum Ende eines der folgenden 2 Versicherungsjahre mit einer Frist von 3 Monaten kündigen, sofern kein gesetzlicher Anspruch auf einen Beitragszuschuss des Arbeitgebers besteht.

(2) Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht bleiben unberührt.

(3) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen, Tarife oder auf nachträgliche Erhöhungen des Krankentagegeldes beschränkt werden.

(4) Der Versicherer kann, sofern der Versicherungsnehmer die Kündigung nur für einzelne versicherte Personen oder Tarife erklärt, innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Kündigung die Aufhebung des übrigen Teils der Versicherung zu dem Zeitpunkt verlangen, in dem diese wirksam wird. Das gilt nicht für den Fall der Ziffer 13 Abs. 3.

15 Sonstige Beendigungsgründe

(1) Das Versicherungsverhältnis endet hinsichtlich der betroffenen versicherten Personen

(a) bei Wegfall einer im Tarif bestimmten Voraussetzung für die Versicherungsfähigkeit zum Ende des Monats, in dem die Voraussetzung weggefallen ist. Besteht jedoch zu diesem Zeitpunkt in einem bereits eingetretenen Versicherungsfall Arbeitsunfähigkeit, so endet das Versicherungsverhältnis nicht vor dem Zeitpunkt, bis zu dem der Versicherer seine im Tarif aufgeführten Leistungen für diese Arbeitsunfähigkeit zu erbringen hat, spätestens aber 3 Monate nach Wegfall der Voraussetzung;

(b) mit Eintritt der Berufsunfähigkeit. Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person nach medizinischem Befund im bisher ausgeübten Beruf auf nicht absehbare Zeit mehr als 50 % erwerbsunfähig ist. Besteht jedoch zu diesem Zeitpunkt in einem bereits eingetretenen Versicherungsfall Arbeitsunfähigkeit, so endet das Versicherungsverhältnis nicht vor dem Zeitpunkt, bis zu dem der Versicherer seine im Tarif aufgeführten Leistungen für diese Arbeitsunfähigkeit zu erbringen hat, spätestens aber 3 Monate nach Eintritt der Berufsunfähigkeit;

(c) mit dem Bezug von Altersrente, spätestens, sofern tariflich vereinbart, mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Sofern eine Beendigung mit Vollendung des

65. Lebensjahres vereinbart ist, hat die versicherte Person das Recht, nach Maßgabe von § 196 VVG den Abschluss einer neuen Krankentagegeldversicherung zu verlangen;

(ca) spätestens mit Vollendung des 70. Lebensjahres. Es kann bis zum Ende des Monats, in dem das 75. Lebensjahr vollendet wird, fortgeführt werden, sofern weiterhin Versicherungsfähigkeit besteht. Die Fortführung ist gegenüber dem Versicherer spätestens bis zum Ablauf von 2 Monaten nach Vollendung des 70. Lebensjahres zu erklären. Bei Berufsunfähigkeit im Sinne von Absatz 1 (b) endet das fortgeführte Versicherungsverhältnis mit Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eingetreten ist;

(d) mit dem Tod. Beim Tode des Versicherungsnehmers haben die versicherten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versicherungsnehmers abzugeben;

(e) bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes in einen anderen Staat als die in Ziffer 1 Abs. 8 genannten, es sei denn, dass das Versicherungsverhältnis aufgrund einer anderweitigen Vereinbarung fortgesetzt wird.

(2) Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen haben das Recht, einen von ihnen gekündigten oder einen wegen Eintritts der Berufsunfähigkeit gemäß Absatz 1 (b) beendeten Vertrag nach Maßgabe des Tarifs in Form einer Anwartschaftsversicherung fortzusetzen, sofern mit einer Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit zu rechnen ist.

(2.1) Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses

Wird das Versicherungsverhältnis wegen Aufgabe einer Erwerbstätigkeit oder wegen Bezuges einer Berufsunfähigkeitsrente beendet, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis für die Dauer der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit oder die Dauer des Bezuges von Berufsunfähigkeitsrente hinsichtlich der betroffenen versicherten Person im Rahmen einer Anwartschaftsversicherung fortsetzen. Der Antrag auf diese Umwandlung des Versicherungsverhältnisses ist innerhalb von 2 Monaten seit Aufgabe einer Erwerbstätigkeit oder seit Bezug der Berufsunfähigkeitsrente, bei erst späterem Bekanntwerden des Ereignisses ab diesem Zeitpunkt zu stellen.

Bei Wechsel der beruflichen Tätigkeit hat der Versicherungsnehmer das Recht, die Fortsetzung der Versicherung hinsichtlich der betroffenen versicherten Person in demselben oder einem anderen Krankentagegeldtarif zu verlangen, soweit die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit erfüllt sind. Der Versicherer kann diese Weiterversicherung von besonderen Vereinbarungen abhängig machen.

Bei nur vorübergehendem Wegzug aus Deutschland kann der Versicherungsnehmer verlangen, das Versicherungsverhältnis im Rahmen einer Anwartschaftsversicherung fortzusetzen.

Sonstige Bestimmungen

16 Willenserklärungen und Anzeigen

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Textform.

17 Gerichtsstand

- (1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
 - (2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden.
 - (3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.
-

18 Änderungen der Allgemeinen - Versicherungsbedingungen

- (1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Verhältnisse des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen werden zu

Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird 2 Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

Bedingungsteil MB / PPV 2022 für die private Pflegepflichtversicherung

Die AVB umfassen Musterbedingungen 2022 – MB / PPV 2022 – des
Verbandes der Privaten Krankenversicherung (Stand: Januar 2022)
Tarifbedingungen für die Pflegeversicherung mit den Tarifstufen
PVN und PVB

Der Versicherungsschutz

- 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
- 2 Beginn des Versicherungsschutzes
- 3 Wartezeit
- 4 Umfang der Leistungspflicht
- 5 Einschränkung der Leistungspflicht
- 5a Leistungsausschluss
- 6 Auszahlung der Versicherungsleistung
- 7 Ende des Versicherungsschutzes

Pflichten des Versicherungsnehmers

- 8 Beitragszahlung
- 8a Beitragsberechnung
- 8b Beitragsänderungen
- 9 Obliegenheiten
- 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
- 11 Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen gegen Dritte
- 12 Aufrechnung

Ende der Versicherung

- 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
- 14 Kündigung durch den Versicherer
- 15 Sonstige Beendigungsgründe

Sonstige Bestimmungen

- 16 Willenserklärungen und Anzeigen
- 17 Gerichtsstand
- 18 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
- 19 Beitragsrückerstattung

1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherer leistet im Versicherungsfall in vertraglichem Umfang Ersatz von Aufwendungen für Pflege oder ein Pflegegeld sowie sonstige Leistungen. Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung einschließlich besonderer Komfortleistungen, für zusätzliche pflegerisch-betreuende Leistungen sowie für berechnungsfähige Investitions- und sonstige betriebsnotwendige Kosten sind nicht erstattungsfähig.

(2) Versicherungsfall ist die Pflegebedürftigkeit einer versicherten Person. Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, und mit mindestens der in Absatz 6 festgelegten Schwere bestehen.

Ein Versicherungsfall für Leistungen nach § 4 Abs. 14 i.V.m. § 3 Abs. 6 Pflegezeitgesetz liegt auch dann vor, wenn eine Erkrankung der versicherten Person im Sinne des § 3 Abs. 6 Pflegezeitgesetz besteht.

(3) Maßgeblich für das Vorliegen von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten sind die in den folgenden 6 Bereichen genannten pflegfachlich begründeten Kriterien:

1. Mobilität: Positionswechsel im Bett, Halten einer stabilen Sitzposition, Umsetzen, Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs, Treppensteigen;

2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld, örtliche Orientierung, zeitliche Orientierung, Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen, Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen, Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben, Verstehen von Sachverhalten und Informationen, Erkennen von Risiken und Gefahren, Mitteilen von elementaren Bedürfnissen, Verstehen von Aufforderungen, Beteiligen an einem Gespräch;

3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten, nächtliche Unruhe, selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten, Beschädigen von Gegenständen, physisch

aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen, verbale Aggression, andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten, Abwehr pflegerischer und anderer unterstützender Maßnahmen, Wahnvorstellungen, Ängste, Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage, sozial inadäquate Verhaltensweisen, sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen;

4. Selbstversorgung: Waschen des vorderen Oberkörpers, Körperpflege im Bereich des Kopfes, Waschen des Intimbereichs, Duschen und Baden einschließlich Waschen der Haare, An- und Auskleiden des Oberkörpers, An- und Auskleiden des Unterkörpers, mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken, Essen, Trinken, Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls, Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma, Bewältigen der Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma, Ernährung parenteral oder über Sonde, Bestehen gravierender Probleme bei der Nahrungsaufnahme bei Kindern bis zu 18 Monaten, die einen außergewöhnlich pflegeintensiven Hilfebedarf auslösen;

5. Bewältigung von und selbstständige Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen:

(a) in Bezug auf Medikation, Injektionen, Versorgung intravenöser Zugänge, Absaugen und Sauerstoffgabe, Einreibungen sowie Kälte- und Wärmeanwendungen, Messung und Deutung von Körperzuständen, körpernahe Hilfsmittel,

(b) in Bezug auf Verbandswechsel und Wundversorgung, Versorgung mit Stoma, regelmäßige Einmalkatheterisierung und Nutzung von Abfuhrmethoden, Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung,

(c) in Bezug auf zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung, Arztbesuche, Besuche anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen, zeitlich ausgedehnte Besuche medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen, Besuch von Einrichtungen zur Frühförderung bei Kindern sowie

(d) in Bezug auf das Einhalten einer Diät oder anderer krankheits- oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften;

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen, Ruhen und Schlafen, Sichbeschäftigen, Vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen, Interaktion mit Personen im direkten Kontakt, Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds.

Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten, die dazu führen, dass die Haushaltsführung nicht mehr ohne Hilfe bewältigt werden kann, werden bei den Kriterien der vorstehend genannten Bereiche berücksichtigt.

(4) Voraussetzung für die Leistungserbringung ist, dass die versicherte Person nach der Schwere der Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten einem Grad der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad) zugeordnet wird. Der Pflegegrad wird mit Hilfe eines pflegefachlich begründeten Begutachtungsinstruments ermittelt.

(5) Das Begutachtungsinstrument ist in 6 Module gegliedert, die den 6 Bereichen in Absatz 3 entsprechen. In jedem Modul sind für die in den Bereichen genannten Kriterien die in Anlage 1 zu § 15 Sozialgesetzbuch (SGB) – Elftes Buch (XI) – dargestellten Kategorien vorgesehen. Die Kategorien stellen die in ihnen zum Ausdruck kommenden verschiedenen Schweregrade der Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten dar. Den Kategorien werden in Bezug auf die einzelnen Kriterien pflegefachlich fundierte Einzelpunkte zugeordnet, die aus Anlage 1 zu § 15 SGB XI ersichtlich sind. In jedem Modul werden die jeweils erreichbaren Summen aus Einzelpunkten nach den in der Anlage 2 zu § 15 SGB XI festgelegten Punktbereichen gegliedert. Die Summen der Punkte werden nach den in ihnen zum Ausdruck kommenden Schweregraden der Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten wie folgt bezeichnet:

- 1.** Punktbereich 0: keine Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten,
- 2.** Punktbereich 1: geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten,
- 3.** Punktbereich 2: erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten,
- 4.** Punktbereich 3: schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
und
- 5.** Punktbereich 4: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.

Jedem Punktbereich in einem Modul werden unter Berücksichtigung der in ihm zum Ausdruck kommenden Schwere der Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten sowie der folgenden Gewichtung der Module die in der Anlage 2 zu § 15 SGB XI festgelegten, gewichteten Punkte zugeordnet. Die Module des Begutachtungsinstruments werden wie folgt gewichtet:

1. Mobilität mit 10 %,
2. kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie Verhaltensweisen und psychische Problemlagen zusammen mit 15 %,
3. Selbstversorgung mit 40 %,
4. Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen mit 20 %,
5. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte mit 15 %.

(6) Zur Ermittlung des Pflegegrads sind die bei der Begutachtung festgestellten Einzelpunkte in jedem Modul zu addieren und dem in der Anlage 1 zu § 15 SGB XI festgelegten Punktbereich sowie den sich daraus ergebenden gewichteten Punkten zuzuordnen. Den Modulen 2 und 3 ist ein gemeinsamer gewichteter Punkt zuzuordnen, der aus den höchsten gewichteten Punkten entweder des Moduls 2 oder des Moduls 3 besteht. Aus den gewichteten Punkten aller Module sind durch Addition die Gesamtpunkte zu bilden. Auf der Basis der erreichten Gesamtpunkte sind pflegebedürftige Personen in einen der nachfolgenden Pflegegrade einzuordnen:

1. ab 12,5 bis unter 27 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten,
2. ab 27 bis unter 47,5 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten,
3. ab 47,5 bis unter 70 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten,
4. ab 70 bis unter 90 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten,
5. ab 90 bis 100 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung.

(7) Pflegebedürftige mit besonderen Bedarfskonstellationen, die einen spezifischen, außergewöhnlich hohen Hilfebedarf mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung aufweisen, können aus pflegfachlichen Gründen dem Pflegegrad 5 zugeordnet werden, auch wenn ihre Gesamtpunkte unter 90 liegen.

(8) Bei der Begutachtung sind auch solche Kriterien zu berücksichtigen, die zu einem Hilfebedarf führen, für den Leistungen aus der Krankenversicherung vorgesehen sind. Dies gilt auch für krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen. Krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen sind Maßnahmen der Behandlungspflege, bei denen der behandlungspflegerische Hilfebedarf aus medizinisch-pflegerischen Gründen regelmäßig und auf Dauer untrennbarer

Bestandteil einer pflegerischen Maßnahme in den in Absatz 3 genannten 6 Bereichen ist oder mit einer solchen notwendig in einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang steht.

(9) Bei pflegebedürftigen Kindern wird der Pflegegrad durch einen Vergleich der Beeinträchtigungen ihrer Selbstständigkeit und ihrer Fähigkeiten mit altersentsprechend entwickelten Kindern ermittelt. Im Übrigen gelten die Absätze 4 bis 8 entsprechend.

(10) Pflegebedürftige Kinder im Alter bis zu 18 Monaten werden abweichend von den Absätzen 6, 7 und 9 Satz 2 wie folgt eingestuft:

1. ab 12,5 bis unter 27 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 2,
2. ab 27 bis unter 47,5 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 3,
3. ab 47,5 bis unter 70 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 4,
4. ab 70 bis 100 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 5.

(11) Der Versicherungsfall beginnt mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt oder durch einen Gutachter des medizinischen Dienstes der privaten Pflegepflichtversicherung. Er endet, wenn Pflegebedürftigkeit nicht mehr besteht. Der Versicherungsfall beginnt für Leistungen bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung (Ziffer 4 Abs. 14a und 14b) frühestens mit dem in der ärztlichen Bescheinigung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Pflegezeitgesetz angegebenen Zeitpunkt der Arbeitsverhinderung. Für Leistungen bei Pflegezeit der Pflegeperson nach § 4 Abs. 14 i.V.m. § 3 Abs. 6 Pflegezeitgesetz beginnt der Versicherungsfall frühestens mit der Freistellung nach § 3 Abs. 6 Pflegezeitgesetz.

(12) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, ergänzenden schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Bedingungsteil MB/PPV 2022 Tarif PV, Überleitungsregelungen) sowie den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere dem SGB XI. Wenn und soweit sich die gesetzlichen Bestimmungen ändern, werden die dem SGB XI gleichwertigen Teile der AVB gemäß Ziffer 18 geändert.

(13) Entfällt bei versicherten Personen der Tarfstufe PVB der Beihilfeanspruch, werden sie nach Tarfstufe PVN weiterversichert. Stellt der Versicherungsnehmer innerhalb von 6 Monaten seit dem Wegfall des Beihilfeanspruchs einen entsprechenden Antrag, erfolgt die Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne Risikoprüfung und Wartezeiten zum Ersten des Monats, in dem der Beihilfeanspruch entfallen ist. Werden versicherte Personen der Tarfstufe PVN beihilfeberechtigt, wird die Versicherung nach Tarfstufe PVB weitergeführt. Der Versicherungsnehmer und die versicherte

Person sind verpflichtet, dem Versicherer unverzüglich den Erwerb eines Beihilfeanspruchs anzuzeigen.

(14) Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

(15) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Pflege in der Bundesrepublik Deutschland, soweit sich nicht aus Ziffer 5 Abs. 1 etwas anderes ergibt.

2 Beginn des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (technischer Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages, nicht vor Zahlung des ersten Beitrags und nicht vor Ablauf der Wartezeit.

(2) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge ab Vollendung der Geburt, wenn am Tage der Geburt für einen Elternteil eine Versicherungsdauer von mindestens 3 Monaten erfüllt ist. Die Wartezeit nach Ziffer 3 gilt bei Neugeborenen als erfüllt, wenn am Tag der Geburt für einen Elternteil die Wartezeit gemäß Ziffer 3 erfüllt ist. Die Anmeldung zur Versicherung soll spätestens 2 Monate nach dem Tag der Geburt rückwirkend erfolgen.

(3) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im Zeitpunkt der Adoption noch minderjährig ist. Mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko ist, sofern nicht Beitragsfreiheit gemäß Ziffer 8 Abs. 2 bis 4 besteht sowie vorbehaltlich der Höchstbeitragsgarantie des Ziffer 8 Abs. 5, die Vereinbarung eines Risikozuschlages bis zur einfachen Beitragshöhe zulässig.

3 Wartezeit

(1) Die Wartezeit rechnet vom technischen Versicherungsbeginn (Ziffer 2 Abs. 1) an.

(2) Sie beträgt bei erstmaliger Stellung eines Leistungsantrages 2 Jahre, wobei das Versicherungsverhältnis innerhalb der letzten 10 Jahre vor Stellung des Leistungsantrages mindestens 2 Jahre bestanden haben muss.

(3) Für versicherte Kinder gilt die Wartezeit als erfüllt, wenn ein Elternteil sie erfüllt.

(4) Personen, die aus der sozialen Pflegeversicherung ausscheiden oder von einer privaten Pflegepflichtversicherung zu einer anderen wechseln, wird die

nachweislich dort ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf die Wartezeit angerechnet.

4 Umfang der Leistungspflicht

A. Leistungen bei häuslicher Pflege

(1) Versicherte Personen der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten bei häuslicher Pflege Ersatz von Aufwendungen für körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie für Hilfen bei der Haushaltsführung (häusliche Pflegehilfe) gemäß Nr. 1 des Tarifs PV. Der Anspruch umfasst pflegerische Maßnahmen in den in Ziffer 1 Abs. 3 genannten Bereichen. Leistungen der häuslichen Pflegehilfe werden auch erbracht, wenn die versicherte Person nicht in ihrem eigenen Haushalt gepflegt wird; keine Leistungspflicht besteht jedoch bei häuslicher Pflege in einer stationären Pflegeeinrichtung (Pflegeheim) oder in einer Einrichtung oder in Räumlichkeiten im Sinne des § 71 Abs. 4 SGB XI sowie im Krankenhaus. Für versicherte Personen im Sinne des § 145 SGB XI gelten die dort genannten Besitzstandsschutzregelungen.

Häusliche Pflegehilfe umfasst Leistungen, die darauf abzielen, Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten der versicherten Person so weit wie möglich durch pflegerische Maßnahmen zu beseitigen oder zu mindern und eine Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit zu verhindern. Bestandteil der häuslichen Pflegehilfe ist auch die pflegfachliche Anleitung von Pflegebedürftigen und Pflegepersonen. Pflegerische Betreuungsmaßnahmen umfassen Unterstützungsleistungen zur Bewältigung und Gestaltung des alltäglichen Lebens im häuslichen Umfeld, insbesondere

- 1.** bei der Bewältigung psychosozialer Problemlagen oder von Gefährdungen,
- 2.** bei der Orientierung, bei der Tagesstrukturierung, bei der Kommunikation, bei der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte und bei bedürfnisgerechten Beschäftigungen im Alltag sowie
- 3.** durch Maßnahmen zur kognitiven Aktivierung.

Die häusliche Pflegehilfe muss durch geeignete Pflegekräfte erbracht werden, die entweder von einer Pflegekasse der sozialen Pflegeversicherung oder bei ambulanten Pflegeeinrichtungen, mit denen die Pflegekasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, angestellt sind oder die als Einzelpflegekräfte die Voraussetzungen des § 71 Abs. 3 SGB XI erfüllen und deshalb von einer Pflegekasse der sozialen Pflegeversicherung nach § 77 Abs. 1 SGB XI oder einem privaten Versicherungsunternehmen, das die private

Pflegepflichtversicherung betreibt, anerkannt worden sind. Verwandte oder Verschwägerter der versicherten Person bis zum dritten Grad sowie Personen, die mit der versicherten Person in häuslicher Gemeinschaft leben, werden nicht als Einzelpflegekräfte anerkannt. Ein ambulanter Betreuungsdienst im Sinne des § 71 Abs. 1a SGB XI kann nur pflegerische Betreuungsleistungen und Hilfen bei der Haushaltsführung erbringen.

Mehrere versicherte Personen können häusliche Pflegehilfe gemeinsam in Anspruch nehmen.

(2) Anstelle von Aufwendungsersatz für häusliche Pflegehilfe gemäß Absatz 1 können versicherte Personen der Pflegegrade 2 bis 5 ein Pflegegeld gemäß Nr. 2 Abs. 1 des Tarifs PV beantragen. Der Anspruch setzt voraus, dass die versicherte Person mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechend die erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sicherstellt. Die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes wird während einer Verhinderungspflege nach Absatz 6 für bis zu 6 Wochen und während einer Kurzzeitpflege nach Absatz 10 für bis zu 8 Wochen je Kalenderjahr fortgewährt.

(3) Bestehen die Voraussetzungen für die Zahlung des Pflegegeldes nach Absatz 2 nicht für den vollen Kalendermonat, wird der Geldbetrag entsprechend gekürzt; dabei wird der Kalendermonat mit 30 Tagen angesetzt. Das Pflegegeld wird bis zum Ende des Kalendermonats geleistet, in dem die versicherte Person gestorben ist.

(3a) Versicherte Personen in stationären Einrichtungen im Sinne des § 71 Abs. 4 Nr. 1 SGB XI, in denen die Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung oder die soziale Teilhabe, die schulische Ausbildung oder die Erziehung von Menschen mit Behinderungen im Vordergrund des Einrichtungszwecks stehen (§ 43a SGB XI), haben Anspruch auf Pflegegeld gemäß Nr. 2 Abs. 1 des Tarifs PV anteilig für die Tage, an denen sie sich in häuslicher Pflege befinden. Dies gilt auch für versicherte Personen in Räumlichkeiten im Sinne des § 71 Abs. 4 Nr. 3 SGB XI, die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach Teil 2 des Sozialgesetzbuch (SGB) – Neuntes Buch (IX) erhalten.

(4) Versicherte Personen, die Pflegegeld nach Absatz 2 beziehen, sind verpflichtet,

(a) bei Pflegegrad 2 und 3 einmal halbjährlich,

(b) bei Pflegegrad 4 und 5 einmal vierteljährlich

eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit durch einen zugelassenen Pflegedienst, mit dem ein Versorgungsvertrag nach dem SGB XI besteht oder

der von Trägern der privaten Pflegepflichtversicherung anerkannt worden ist, oder, sofern dies durch einen zugelassenen Pflegedienst vor Ort nicht gewährleistet werden kann, durch eine von dem Träger der privaten Pflegepflichtversicherung beauftragte, jedoch von ihm nicht beschäftigte Pflegefachkraft abzurufen. Die Beratung kann auch durch von den Landesverbänden der Pflegekassen anerkannte Beratungsstellen mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz, Beratungspersonen der kommunalen Gebietskörperschaften, die die erforderliche pflegefachliche Kompetenz aufweisen sowie durch Pflegeberater der privaten Pflegepflichtversicherung gemäß Absatz 18 erfolgen. Aufwendungen für die Beratung werden gemäß Nr. 2 Abs. 2 des Tarifs PV erstattet. Ruft die versicherte Person die Beratung nicht ab, so wird das Pflegegeld angemessen gekürzt und im Wiederholungsfall die Zahlung eingestellt.

Versicherte Personen mit Pflegegrad 1 und versicherte Personen, die häusliche Pflegehilfe nach Absatz 1 beziehen, können halbjährlich einen Beratungsbesuch in Anspruch nehmen. Die Aufwendungen werden gemäß Nr. 2 Abs. 2 des Tarifs PV erstattet.

Eine Beratung durch einen Betreuungsdienst nach § 71 Abs. 1a SGB XI ist nicht erstattungsfähig.

(5) Nimmt die versicherte Person Aufwendungsersatz nach Absatz 1 nur teilweise in Anspruch, erhält sie unter den in Absatz 2 genannten Voraussetzungen daneben ein anteiliges Pflegegeld. Das Pflegegeld wird um den Prozentsatz vermindert, in dem die versicherte Person Aufwendungsersatz in Anspruch genommen hat. An die Entscheidung, in welchem Verhältnis sie Pflegegeld und Aufwendungsersatz in Anspruch nehmen will, ist die versicherte Person für die Dauer von 6 Monaten gebunden. Eine Minderung erfolgt insoweit nicht, als die versicherte Person Leistungen nach Nr. 7 Abs. 2 des Tarifs PV erhalten hat.

(6) Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen Gründen an der Pflege gehindert, werden Aufwendungen einer notwendigen Ersatzpflege für längstens 6 Wochen je Kalenderjahr gemäß Nr. 3 des Tarifs PV erstattet. Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson die versicherte Person vor der erstmaligen Verhinderung mindestens 6 Monate in ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat und zum Zeitpunkt der Verhinderung bei der versicherten Person mindestens Pflegegrad 2 vorliegt.

(7) Versicherte Personen haben gemäß Nr. 4 des Tarifs PV Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für Pflegehilfsmittel oder deren leihweise Überlassung, wenn und soweit die Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden der versicherten Person beitragen oder ihr eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen und die Versorgung notwendig

ist. Entscheiden sich versicherte Personen für eine Ausstattung des Pflegehilfsmittels, die über das Maß des Notwendigen hinausgeht, haben sie die Mehrkosten und die dadurch bedingten Folgekosten selbst zu tragen. § 33 Abs. 6 und 7 Sozialgesetzbuch (SGB) – Fünftes Buch (V) – gilt entsprechend.

Der Anspruch umfasst auch den Ersatz von Aufwendungen für die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Pflegehilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch.

Die Auszahlung der Versicherungsleistungen für Pflegehilfsmittel oder deren leihweise Überlassung kann von dem Versicherer davon abhängig gemacht werden, dass die versicherte Person sich das Pflegehilfsmittel anpassen oder sich selbst oder die Pflegeperson in deren Gebrauch ausbilden lässt.

Pflegefachkräfte können im Rahmen ihrer Leistungserbringung für häusliche Pflegehilfe nach Absatz 1 oder im Rahmen eines Beratungseinsatzes nach Absatz 4 konkrete Empfehlungen zur Pflegehilfsmittelversorgung nach Satz 1 abgeben, die Notwendigkeit und die Erforderlichkeit der Versorgung werden hierbei vermutet. Die Empfehlung darf bei der Antragstellung nicht älter als 2 Wochen sein.

Für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes der versicherten Person, **z. B. für technische Hilfen im Haushalt**, können gemäß Nr. 4 Abs. 3 des Tarifs PV subsidiär finanzielle Zuschüsse gezahlt werden, wenn dadurch im Einzelfall die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert oder eine möglichst selbstständige Lebensführung der versicherten Person wiederhergestellt wird.

Der Versicherer entscheidet über einen Antrag auf Pflegehilfsmittel oder Zuschüsse zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen spätestens bis zum Ablauf von 3 Wochen nach Antragseingang oder in Fällen, in denen der medizinische Dienst der privaten Pflegepflichtversicherung beteiligt wird, innerhalb von 5 Wochen nach Antragseingang. Kann der Versicherer diese Fristen nicht einhalten, teilt er dies unter Darlegung der Gründe rechtzeitig schriftlich mit. Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden Grundes, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt.

(7a) Versicherte pflegebedürftige Personen haben einen Anspruch auf einen pauschalen Zuschlag gemäß Nr. 13 des Tarifs PV, wenn

1. sie mit mindestens 2 und höchstens 11 weiteren Personen in einer ambulant betreuten Wohngruppe in einer gemeinsamen Wohnung zum Zweck der gemeinschaftlich organisierten pflegerischen Versorgung leben und davon mindestens 2 weitere pflegebedürftig sind,

2. sie Leistungen nach den Absätzen 1, 2, 5, 16 oder 17 beziehen; pflegebedürftige Personen in Pflegegrad 1 müssen diese Voraussetzung nicht erfüllen,

3. in der ambulant betreuten Wohngruppe eine Person durch die Mitglieder der Wohngruppe gemeinschaftlich beauftragt ist, unabhängig von der individuellen pflegerischen Versorgung allgemeine organisatorische, verwaltende, betreuende oder das Gemeinschaftsleben fördernde Tätigkeiten zu verrichten oder die Wohngruppenmitglieder bei der Haushaltsführung zu unterstützen, und

4. keine Versorgungsform einschließlich teilstationärer Pflege vorliegt, in der ein Anbieter der Wohngruppe oder ein Dritter den Pflegebedürftigen Leistungen anbietet oder gewährleistet, die dem im jeweiligen Rahmenvertrag nach § 75 Abs. 1 SGB XI für vollstationäre Pflege vereinbarten Leistungsumfang weitgehend entsprechen.

Leistungen nach Absatz 8 können zusätzlich zu diesem Zuschlag nur in Anspruch genommen werden, wenn sich aus den Feststellungen nach Ziffer 6 ergibt, dass die Pflege in einer ambulant betreuten Wohngruppe ohne teilstationäre Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt ist.

B. Teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege)

(8) Versicherte Personen der Pflegegrade 2 bis 5 haben bei teilstationärer Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, wenn häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder wenn dies zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist, Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für allgemeine Pflegeleistungen sowie für sonstige Leistungen gemäß Nr. 5 des Tarifs PV. Allgemeine Pflegeleistungen sind die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung für alle für die Versorgung der Pflegebedürftigen nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit erforderlichen Pflegeleistungen der Pflegeeinrichtung. Der Anspruch setzt voraus, dass stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) in Anspruch genommen werden. Das sind selbstständig wirtschaftende Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft gepflegt werden und ganztägig (vollstationär) oder tagsüber oder nachts (teilstationär) untergebracht und verpflegt werden können. Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung einschließlich besonderer Komfortleistungen, für zusätzliche pflegerisch-betreuende Leistungen sowie für betriebsnotwendige Investitions- und sonstige Kosten gemäß § 82 Abs. 2 SGB XI sind nicht erstattungsfähig.

(9) Versicherte Personen der Pflegegrade 2 bis 5 können Leistungen nach Absatz 8 zusätzlich zu den Leistungen nach den Absätzen 1, 2 und 5 in Anspruch nehmen, ohne dass eine Anrechnung auf diese Ansprüche erfolgt.

C. Kurzzeitpflege

(10) Kann häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht aus, besteht für versicherte Personen der Pflegegrade 2 bis 5 gemäß Nr. 6 des Tarifs PV Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für allgemeine Pflegeleistungen sowie sonstige Leistungen in einer vollstationären Einrichtung. Absatz 8 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Der Anspruch besteht auch in Einrichtungen, die stationäre Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation erbringen, wenn während einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege der versicherten Person erforderlich ist. Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden, haben in begründeten Einzelfällen Anspruch auf Kurzzeitpflege auch in geeigneten Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen und anderen geeigneten Einrichtungen, wenn die Pflege in einer zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint.

Die Leistungen werden

(a) für eine Übergangszeit im Anschluss an eine stationäre Behandlung der versicherten Person oder

(b) in sonstigen Krisensituationen, in denen vorübergehend häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist, erbracht.

Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf 8 Wochen pro Kalenderjahr beschränkt.

D. Vollstationäre Pflege und Pauschalleistungen für die Pflege von Menschen mit Behinderungen

(11) Versicherte Personen der Pflegegrade 2 bis 5 haben gemäß Nr. 7 Abs. 1 und 2 des Tarifs PV Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für allgemeine Pflegeleistungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung sowie sonstige Leistungen in vollstationären Einrichtungen. Absatz 8 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Erstattungsfähig ist gemäß Nr. 7 Abs. 3 des Tarifs PV auch ein von der vollstationären Pflegeeinrichtung berechnetes zusätzliches Entgelt, wenn die versicherte Person nach der Durchführung aktivierender oder rehabilitativer Maßnahmen in einen niedrigeren Pflegegrad zurückgestuft wurde oder keine Pflegebedürftigkeit mehr vorliegt.

Die vorübergehende Abwesenheit der versicherten Person aus der Pflegeeinrichtung unterbricht den Leistungsanspruch nicht, solange der Pflegeplatz bis zu 42 Tage im Kalenderjahr für die versicherte Person freigehalten wird; dieser Abwesenheitszeitraum verlängert sich bei

Krankenhausaufenthalt und Aufenthalt in Rehabilitationseinrichtungen um die Dauer dieser Aufenthalte.

Versicherte Personen mit Pflegegrad 1 haben Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für allgemeine Pflegeleistungen gemäß Nr. 7 Abs. 5 des Tarifs PV.

(12) Versicherte Personen in stationärer Pflege haben Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für zusätzliche Betreuung und Aktivierung, die über die nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht, gemäß Nr. 7 Abs. 4 des Tarifs PV. Versicherte Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen haben zudem Anspruch auf Ersatz von zusätzlichen Aufwendungen zur Pflegevergütung (Vergütungszuschlag) für die Unterstützung der Leistungserbringung durch zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal.

(12a) Versicherte Personen der Pflegegrade 2 bis 5 haben ab dem 1. Januar 2022 einen Anspruch auf einen Leistungszuschlag zur Begrenzung des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei vollstationärer Pflege gemäß Nr. 7 Abs. 6 des Tarifs PV.

E. Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen

(13) Für Pflegepersonen, die regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig sind und eine oder mehrere pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2 ehrenamtlich wenigstens 10 Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens 2 Tage in der Woche in ihrer häuslichen Umgebung pflegen, zahlt der Versicherer Beiträge an den zuständigen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung oder auf Antrag an die zuständige berufsständische Versorgungseinrichtung sowie an die Bundesagentur für Arbeit gemäß Nr. 8 des Tarifs PV. Die Feststellungen nach Ziffer 6 Abs. 2 umfassen dazu auch Ermittlungen, ob die Pflegeperson eine oder mehrere pflegebedürftige Personen wenigstens 10 Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens 2 Tage in der Woche, pflegt. Wird die Pflege eines Pflegebedürftigen von mehreren Pflegepersonen erbracht (Mehrfachpflege), wird zudem der Umfang der jeweiligen Pflegetätigkeit je Pflegeperson im Verhältnis zum Umfang der von den Pflegepersonen zu leistenden Pflegetätigkeit insgesamt (Gesamtpflegeaufwand) ermittelt. Dabei werden die Angaben der beteiligten Pflegepersonen zugrunde gelegt. Werden keine oder keine übereinstimmenden Angaben gemacht, erfolgt eine Aufteilung zu gleichen Teilen. Die Feststellungen zu den Pflegezeiten und zum Pflegeaufwand der Pflegeperson sowie bei Mehrfachpflege zum Einzel- und Gesamtpflegeaufwand trifft der Versicherer. Erholungsurlaub der Pflegeperson von bis zu 6 Wochen

im Kalenderjahr unterbricht die Beitragszahlung nicht. Üben mehrere Pflegepersonen die Pflege gemeinsam aus, richtet sich die Höhe des vom Versicherten zu entrichtenden Beitrags nach dem Verhältnis des Umfanges der jeweiligen Pflege Tätigkeit der Pflegeperson zum Umfang der Pflege Tätigkeit insgesamt.

Ferner meldet der Versicherte die Pflegepersonen zwecks Einbeziehung in den Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung an den zuständigen Unfallversicherungsträger.

Für Pflegepersonen, die eine oder mehrere pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2 ehrenamtlich wenigstens 10 Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens 2 Tage in der Woche in ihrer häuslichen Umgebung pflegen, zahlt der Versicherte Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit gemäß Nr. 8 des Tarifs PV.

F. Leistungen bei Pflegezeit der Pflegeperson und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung

(14) Für Pflegepersonen, die als Beschäftigte gemäß § 3 Pflegezeitgesetz von der Arbeitsleistung vollständig freigestellt werden oder deren Beschäftigung durch Reduzierung der Arbeitszeit zu einer geringfügigen Beschäftigung im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) – Viertes Buch (IV) – wird, zahlt der Versicherte nach Maßgabe von Nr. 9 Abs. 1 des Tarifs PV auf Antrag Zuschüsse zur Kranken- und Pflegepflichtversicherung.

(14a) Für Beschäftigte im Sinne des § 7 Abs. 1 Pflegezeitgesetz, die für kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 Pflegezeitgesetz für diesen Zeitraum keine Entgeltfortzahlung von ihrem Arbeitgeber und kein Kranken- oder Verletztengeld bei Erkrankung oder Unfall eines Kindes nach § 45 SGB V oder nach § 45 Abs. 4 Sozialgesetzbuch (SGB) – Siebtes Buch (VII) – beanspruchen können und nahe Angehörige nach § 7 Abs. 3 Pflegezeitgesetz der versicherten Person sind, zahlt der Versicherte einen Ausgleich für entgangenes Arbeitsentgelt (Pflegeunterstützungsgeld) für bis zu insgesamt 10 Arbeitstage nach Nr. 9 Abs. 2 des Tarifs PV.

(14b) Für landwirtschaftliche Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KVLG 1989, die an der Führung des Unternehmens gehindert sind, weil sie für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen (versicherte Person) in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherstellen, zahlt der Versicherte anstelle des Pflegeunterstützungsgeldes bis zu 10 Arbeitstage Betriebshilfe nach Nr. 9 Abs. 3 des Tarifs PV.

G. Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen

(15) Angehörige und sonstige an einer ehrenamtlichen Pflege Tätigkeit interessierte Personen können Schulungskurse besuchen. Diese dienen dem Ziel, soziales Engagement im Bereich der Pflege zu fördern und zu stärken, Pflege und Betreuung zu erleichtern und zu verbessern sowie pflegebedingte körperliche und seelische Belastungen zu mindern und ihrer Entstehung vorzubeugen. Die Kurse sollen Fertigkeiten für eine eigenständige Durchführung der Pflege vermitteln. Die Schulung soll auf Wunsch der Pflegeperson und der pflegebedürftigen Person auch in der häuslichen Umgebung der pflegebedürftigen Person stattfinden. Der Umfang der Leistungen des Versicherers ergibt sich aus Nr. 10 des Tarifs PV.

H. Angebote zur Unterstützung im Alltag und Anspruch auf einen Entlastungsbetrag

(16) Versicherte Personen in häuslicher Pflege haben Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für qualitätsgesicherte und entsprechend zertifizierte Leistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger und vergleichbar Nahestehender in ihrer Eigenschaft als Pflegenden sowie zur Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit der versicherten Personen bei der Gestaltung des Alltags gemäß Nr. 11 des Tarifs PV.

Der Ersatz der Aufwendungen erfolgt auch, wenn für Leistungen nach der Nr. 11 (a) bis (d) des Tarifs PV Mittel der Ersatzpflege (Absatz 6) eingesetzt werden.

(17) Soweit Versicherte mit mindestens Pflegegrad 2 in dem jeweiligen Kalendermonat keine Leistungen der häuslichen Pflegehilfe nach Nr. 1 des Tarifs PV bezogen haben, können sie Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag in Anspruch nehmen. Solche Leistungen werden auf den Anspruch des Versicherten auf häusliche Pflegehilfe angerechnet. Der verwendete Betrag darf je Kalendermonat nicht mehr als 40 % des für den jeweiligen Pflegegrad vorgesehenen Höchstleistungsbetrages für Leistungen der häuslichen Pflegehilfe betragen. Die Leistungen der häuslichen Pflegehilfe sind vorrangig abzurechnen. Im Rahmen der Kombinationsleistungen nach Absatz 5 gilt die Erstattung der Aufwendungen als Inanspruchnahme derjenigen Leistungen, die der versicherten Person bei häuslicher Pflege nach Nr. 1 des Tarifs PV zustehen. Bezieht die versicherte Person die Leistung nach Satz 1, so gilt die Beratungspflicht nach Absatz 4 entsprechend. Wenn die versicherte Person die Beratung nicht abrufen, gilt Absatz 4 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine Kürzung oder Entziehung in Bezug auf die Kostenerstattung nach Satz 1 erfolgt.

I. Pflegeberatung

(18) Versicherte Personen haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung bei der Auswahl und Inanspruchnahme von Versicherungs- und Sozialleistungen sowie sonstigen Hilfsangeboten, die auf die Unterstützung von Menschen mit Pflege-, Versorgungs- oder Betreuungsbedarf ausgerichtet sind.

Der Anspruch umfasst insbesondere

- (a)** die systematische Erfassung und Analyse des Hilfebedarfs unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Begutachtung nach Ziffer 6 Abs. 2 sowie, wenn die versicherte Person zustimmt, der Beratung nach Absatz 4,
- (b)** die Erstellung eines individuellen Pflege- und Hilfekonzepts mit den im Einzelfall erforderlichen Versicherungs- und Sozialleistungen und gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen oder sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfen,
- (c)** das Hinwirken auf die für die Durchführung des Pflege- und Hilfekonzepts erforderlichen Maßnahmen,
- (d)** die Überwachung der Durchführung des Pflege- und Hilfekonzepts und erforderlichenfalls eine Anpassung an eine veränderte Bedarfslage,
- (e)** bei besonders komplexen Fallgestaltungen die Auswertung und Dokumentation des Hilfeprozesses sowie
- (f)** die Information über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen.

Zur Sicherstellung des Anspruchs auf Pflegeberatung bedient sich der Versicherer entsprechend qualifizierter, unabhängiger Pflegeberater. Der Versicherer ist berechtigt, personenbezogene Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, für Zwecke der Pflegeberatung zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, soweit dies zur Durchführung der Pflegeberatung erforderlich ist. Dies umfasst auch die Übermittlung personenbezogener Daten an die vom Versicherer beauftragten Pflegeberater.

Versicherte Personen haben Anspruch darauf, dass der Versicherer ihnen unmittelbar nach Eingang eines Antrags auf Leistungen aus dieser Versicherung entweder

- (g)** unter Angabe einer Kontaktperson einen konkreten Beratungstermin anbietet, der spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang durchzuführen ist,
- oder

- (h)** einen Beratungsgutschein ausstellt, in dem Beratungsstellen benannt sind, bei denen er zu Lasten des Versicherers innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang eingelöst werden kann.

Dabei ist ausdrücklich auf die Möglichkeiten eines individuellen Pflege- und Hilfskonzepts hinzuweisen und über dessen Nutzen aufzuklären.

Die Pflegeberatung kann auf Wunsch der versicherten Person dort, wo die Pflege durchgeführt wird, oder telefonisch erfolgen, dies auch nach Ablauf der zuvor genannten Frist. Auf Wunsch der versicherten Person erfolgt die Pflegeberatung auch gegenüber ihren Angehörigen oder weiteren Personen oder unter deren Einbeziehung. Die Pflegeberatung kann auf Wunsch der versicherten Person durch barrierefreie digitale Angebote ergänzt werden und mittels barrierefreier digitaler Anwendungen erfolgen.

J. Förderung der Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen

Versicherte Personen, die Anspruch auf Leistungen nach Absatz 7a haben und die an der gemeinsamen Gründung einer ambulant betreuten Wohngruppe beteiligt sind, haben zusätzlich zu dem Betrag nach Nr. 13 des Tarifs PV einmalig zur altersgerechten und barrierearmen Umgestaltung der gemeinsamen Wohnung einen Anspruch auf einen Förderbetrag nach Nr. 14 des Tarifs PV. Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen zu stellen und die Gründung nachzuweisen. Die Umgestaltungsmaßnahme kann auch vor der Gründung und dem Einzug erfolgen. Der Anspruch endet mit Ablauf des Monats, in dem das Bundesversicherungsamt den Pflegekassen und dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. mitteilt, dass mit der Förderung eine Gesamthöhe von 30 Millionen € erreicht worden ist.

K. Digitale Pflegeanwendungen und ergänzende Unterstützungsleistungen

(19) Versicherte Personen haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für digitale Pflegeanwendungen. Digitale Pflegeanwendungen sind Anwendungen, die wesentlich auf digitalen Technologien beruhen und von den versicherten Personen oder in der Interaktion von versicherten Personen, Angehörigen und zugelassenen ambulanten Pflegeeinrichtungen genutzt werden, um Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten des Pflegebedürftigen zu mindern und einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit entgegenzuwirken, soweit die Aufwendungen für die Anwendung nicht wegen Krankheit oder Behinderung von der privaten Krankenversicherung oder anderen zuständigen Leistungsträgern zu tragen sind.

Der Versicherer entscheidet auf Antrag über die Notwendigkeit der Versorgung der versicherten Person mit einer digitalen Pflegeanwendung.

(20) Versicherte Personen haben bei der Nutzung digitaler Pflegeanwendungen Anspruch auf ergänzende Unterstützungsleistungen,

deren Erforderlichkeit das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nach § 78a Abs. 5 Satz 6 SGB XI festgestellt hat, durch zugelassene ambulante Pflegeeinrichtungen. Der Anspruch setzt voraus, dass die ergänzende Unterstützungsleistung für die Nutzung der digitalen Pflegeanwendung im Einzelfall erforderlich ist.

(21) Der Umfang der Leistungen des Versicherers nach Absatz 20 und 21 ergibt sich aus Nr. 15 des Tarifs PV.

5 Einschränkung der Leistungspflicht

(1) Keine Leistungspflicht besteht:

(a) solange sich versicherte Personen im Ausland aufhalten. Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt von bis zu insgesamt 6 Wochen im Kalenderjahr werden Pflegegeld gemäß Ziffer 4 Abs. 2 oder anteiliges Pflegegeld gemäß Ziffer 4 Abs. 5 sowie Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen und Leistungen bei Pflegezeit von Pflegepersonen jedoch weiter erbracht; der Anspruch auf Pflegegeld gemäß Ziffer 4 Abs. 2 oder anteiliges Pflegegeld nach Ziffer 4 Abs. 5 ruht nicht bei Aufenthalt der versicherten Person in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz. Aufwendungsersatz gemäß Ziffer 4 Abs. 1 wird nur geleistet, soweit die Pflegekraft, die ansonsten die Pflege durchführt, die versicherte Person während des vorübergehenden Auslandsaufenthaltes begleitet;

(b) soweit versicherte Personen Entschädigungsleistungen wegen Pflegebedürftigkeit unmittelbar nach § 35 Bundesversorgungsgesetz oder nach den Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder aus öffentlichen Kassen aufgrund gesetzlich geregelter Unfallversorgung oder Unfallfürsorge erhalten. Dies gilt auch, wenn vergleichbare Leistungen aus dem Ausland oder von einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung bezogen werden.

(2) Bei häuslicher Pflege entfällt die Leistungspflicht ferner:

(a) soweit versicherte Personen aufgrund eines Anspruchs auf häusliche Krankenpflege auch Anspruch auf Leistungen nach Ziffer 4 Abs. 1 Satz 1 haben. Pflegegeld nach Ziffer 4 Abs. 2 oder anteiliges Pflegegeld nach Ziffer 4 Abs. 5 in den ersten 4 Wochen der häuslichen Krankenpflege sowie Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen und Leistungen bei Pflegezeit von Pflegepersonen werden jedoch im tariflichen Umfang erbracht;

bei Pflegebedürftigen, die ihre Pflege durch von ihnen beschäftigte besondere Pflegekräfte sicherstellen und bei denen § 63b Abs. 6 Satz 1 Sozialgesetzbuch (SGB) – Zwölftes Buch (XII) – anzuwenden ist, wird das Pflegegeld gemäß Ziffer 4 Abs. 2 oder anteiliges Pflegegeld gemäß Ziffer 4 Abs. 5 auch über die ersten 4 Wochen hinaus weiter gezahlt;

während der Durchführung einer vollstationären Heilbehandlung im Krankenhaus sowie von stationären Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Kur- oder Sanatoriumsbehandlungen, für die Dauer des stationären Aufenthaltes in einer Einrichtung der Hilfe für die Pflege von Menschen mit Behinderungen gemäß Ziffer 4 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und während der Unterbringung aufgrund richterlicher Anordnung, es sei denn, dass diese ausschließlich auf Pflegebedürftigkeit beruht. Pflegegeld gemäß Ziffer 4 Abs. 2 oder anteiliges Pflegegeld gemäß Ziffer 4 Abs. 5 sowie Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen und Leistungen bei Pflegezeit von Pflegepersonen werden in den ersten 4 Wochen einer vollstationären Krankenhausbehandlung oder einer stationären Leistung zur medizinischen Rehabilitation jedoch weitergezahlt, dies gilt für das Pflegegeld nach Ziffer 4 Abs. 2 oder anteiliges Pflegegeld nach Ziffer 4 Abs. 5 auch bei einer Aufnahme in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 Abs. 2 SGB V; bei Pflegebedürftigen, die ihre Pflege durch von ihnen beschäftigte besondere Pflegekräfte sicherstellen und bei denen § 63b Abs. 6 Satz 1 SGB XII anzuwenden ist, wird das Pflegegeld gemäß Ziffer 4 Abs. 2 oder anteiliges Pflegegeld gemäß Ziffer 4 Abs. 5 auch über die ersten 4 Wochen hinaus weiter gezahlt;

(b) für Aufwendungen aus Pflege durch Pflegekräfte oder Einrichtungen, deren Rechnungen der Versicherer aus wichtigem Grunde von der Erstattung ausgeschlossen hat, wenn diese Aufwendungen nach der Benachrichtigung des Versicherungsnehmers über den Leistungsausschluss entstehen. Sofern im Zeitpunkt der Benachrichtigung ein Versicherungsfall schwebt, besteht keine Leistungspflicht für die nach Ablauf von 3 Monaten seit der Benachrichtigung entstandenen Aufwendungen. Findet der Pflegebedürftige innerhalb dieser 3 Monate keine andere geeignete Pflegekraft, benennt der Versicherer eine solche;

(c) für Aufwendungen für Pflegehilfsmittel oder deren leihweise Überlassung sowie digitale Pflegeanwendungen, soweit die Krankenversicherung oder andere zuständige Leistungsträger wegen Krankheit oder Behinderung für diese Hilfsmittel zu leisten haben.

(3) übersteigt eine Pflegemaßnahme das notwendige Maß oder ist die geforderte Vergütung nicht angemessen, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

(4) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen Anspruch gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.

5a Leistungsausschluss

Auf Leistungen besteht kein Anspruch, wenn sich Personen nach Deutschland begeben, um in einer privaten Pflegepflichtversicherung, in die sie aufgrund einer nach § 402 SGB V abgeschlossenen privaten Krankenversicherung oder aufgrund einer Versicherung im Basistarif gemäß § 193 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VG) aufgenommen worden sind, missbräuchlich Leistungen in Anspruch zu nehmen.

6 Auszahlung der Versicherungsleistung

(1) Der Versicherungsnehmer erhält die Leistungen auf Antrag. Die Leistungen werden ab Antragstellung erbracht, frühestens jedoch von dem Zeitpunkt an, in dem die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Wird der Antrag nicht in dem Kalendermonat gestellt, in dem die Pflegebedürftigkeit eingetreten ist, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, werden die Leistungen vom Beginn des Monats der Antragstellung an erbracht. In allen Fällen ist Voraussetzung, dass eine vorgesehene Wartezeit (vgl. Ziffer 3) erfüllt ist.

(2) Eintritt, Grad und Fortdauer der Pflegebedürftigkeit, die Eignung, Notwendigkeit und Zumutbarkeit von Maßnahmen zur Beseitigung, Minderung oder Verhütung einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit sind durch einen von dem Versicherer beauftragten Arzt oder durch einen Gutachter des medizinischen Dienstes der privaten Pflegepflichtversicherung festzustellen. Hierbei hat dieser auch konkrete Empfehlungen zur Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung abzugeben. Die Empfehlung gilt hinsichtlich Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln, die den Zielen gemäß Ziffer 4 Abs. 7 Satz 1 dienen, jeweils als entsprechender Leistungsantrag, sofern der Versicherungsnehmer bzw. die als empfangsberechtigt benannte versicherte Person zustimmt. Die Feststellungen nach Satz 1 enthalten ggf. auch solche nach Ziffer 4.7a Satz 2 zur teilstationären Pflege in ambulant betreuten Wohngruppen oder Ergebnisse der zu Leistungen der sozialen Sicherung von Pflegepersonen erhobenen Ermittlungen nach Ziffer 4 Abs. 13. Die Feststellungen zur Prävention und zur medizinischen Rehabilitation sind dabei in einer gesonderten Präventions- und Rehabilitationsempfehlung zu dokumentieren. Die Feststellung wird in angemessenen Abständen

wiederholt. Mit der Durchführung der Untersuchungen kann der medizinische Dienst der privaten Pflegepflichtversicherung beauftragt werden. Die Untersuchung erfolgt grundsätzlich im Wohnbereich der versicherten Person. Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich auch außerhalb ihres Wohnbereichs durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt oder den Gutachter des medizinischen Dienstes der privaten Pflegepflichtversicherung untersuchen zu lassen, wenn die gemäß Satz 1 erforderlichen Feststellungen im Wohnbereich nicht möglich sind. Erteilt die versicherte Person zu den Untersuchungen nicht ihr Einverständnis, kann der Versicherer die beantragten Leistungen verweigern oder einstellen. Die Untersuchung im Wohnbereich kann ausnahmsweise unterbleiben, wenn aufgrund einer eindeutigen Aktenlage das Ergebnis der medizinischen Untersuchung bereits feststeht.

Die Kosten der genannten Untersuchungen, Feststellungen und Ermittlungen trägt der Versicherer, es sei denn, es wird innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten erneut der Eintritt eines Versicherungsfalles behauptet, ohne dass der Versicherer seine Leistungspflicht anerkennt.

Die versicherte Person hat gegen den Versicherer Anspruch auf Übermittlung der schriftlichen Ergebnisse nach den Sätzen 1 und 2, der gesonderten Präventions- und Rehabilitationsempfehlung nach Satz 5 und einer auf die Präventions- und Rehabilitationsempfehlung bezogenen umfassenden und begründeten Stellungnahme des Versicherers.

(2a) Erfolgt die Leistungsmitteilung durch den Versicherer nicht innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Eingang des Antrages auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit oder wird eine der nachstehend in Satz 5 genannten Begutachtungsfristen nicht eingehalten, hat der Versicherte für jede begonnene Woche der Fristüberschreitung Anspruch auf eine zusätzliche Zahlung gemäß Nr. 12 des Tarifs PV. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Verzögerung nicht zu vertreten hat oder wenn sich die versicherte Person in vollstationärer Pflege befindet und bei ihr bereits mindestens erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten (mindestens Pflegegrad 2) festgestellt worden sind. Die Sätze 1 und 2 finden vom 1. November 2016 bis 31. Dezember 2017 keine Anwendung. Der Antrag gilt im Sinne von Satz 1 als eingegangen, wenn alle Unterlagen und Angaben, die der Versicherer beim Versicherten angefordert hat und die für die Beauftragung des Arztes oder des Gutachters des medizinischen Dienstes der privaten Pflegepflichtversicherung durch den Versicherer erforderlich sind, dort eingegangen sind. Befindet sich die versicherte Person in stationärer Krankenhaus-/Rehabilitationsbehandlung und liegen Hinweise vor, dass zur Sicherstellung der ambulanten oder stationären Weiterversorgung und

Betreuung eine Begutachtung in der Einrichtung erforderlich ist, beträgt die Begutachtungsfrist eine Woche nach Eingang des Antrags (§ 18 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 SGB XI); befindet sich die versicherte Person in stationärer Krankenhaus-/Rehabilitationsbehandlung und wurde gegenüber dem Arbeitgeber der Pflegeperson die Inanspruchnahme von Pflegezeit angekündigt (§ 18 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 SGB XI) bzw. wurde Familienpflegezeit mit dem Arbeitgeber der Pflegeperson vereinbart (§ 18 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 SGB XI), so beträgt die Begutachtungsfrist eine Woche nach Eingang des Antrags, dieselbe Frist gilt bei Hospiz- oder ambulanter Palliativversorgung (§ 18 Abs. 3 Satz 4 SGB XI); wird die versicherte Person häuslich ohne Palliativversorgung gepflegt und wurde gegenüber dem Arbeitgeber der Pflegeperson die Inanspruchnahme von Pflegezeit angekündigt oder wurde mit dem Arbeitgeber der Pflegeperson Familienpflegezeit vereinbart, so beträgt die Begutachtungsfrist 2 Wochen nach Eingang des Antrags (§ 18 Abs. 3 Satz 5 SGB XI). Bei versicherten Personen nach Satz 5 besteht jedoch kein Anspruch auf die Zusatzzahlung nach Satz 1, wenn der Versicherer innerhalb einer Woche (Satz 5 Halbsatz 1 und 2) bzw. 2 Wochen (Satz 5 Halbsatz 3) nach Antragseingang aufgrund einer VorabEinstufung eine vorläufige Leistungsentscheidung getroffen hat.

(3) Wenn und soweit im Rahmen der Feststellungen nach Absatz 2 eine Verringerung der Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten zu erwarten ist, können die Zuordnung zu einem Pflegegrad und die Bewilligung von Leistungen befristet werden und enden dann mit Ablauf der Frist. Die Befristung kann wiederholt werden und schließt Änderungen bei der Zuordnung zu einem Pflegegrad und bewilligter Leistungen nicht aus. Der Befristungszeitraum beträgt insgesamt höchstens 3 Jahre.

(4) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die erforderlichen Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers.

(5) Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person zu leisten, wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Textform als Empfangsberechtigte für deren Versicherungsleistungen benannt hat. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur der Versicherungsnehmer die Leistung verlangen.

(6) Von den Leistungen können die Kosten abgezogen werden, die dadurch entstehen, dass der Versicherer auf Verlangen des Versicherungsnehmers besondere Überweisungsformen wählt.

(7) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden. Das Abtretungsverbot nach Satz 1 gilt nicht für ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossene Verträge: gesetzliche Abtretungsverbote bleiben unberührt.

7 Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

Pflichten des Versicherungsnehmers

8 Beitragszahlung

(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ist für jede versicherte Person ein Beitrag zu zahlen. Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag und ist am Ersten eines jeden Monats fällig. Der Beitrag ist an die vom Versicherer bezeichnete Stelle zu entrichten.

(2) Kinder einer in der privaten Pflegepflichtversicherung versicherten Person sowie die Kinder von beitragsfrei versicherten Kindern sind beitragsfrei versichert, wenn sie

(a) nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 11 oder § 20 Abs. 3 SGB XI versicherungspflichtig sind,

(b) nicht nach § 22 SGB XI von der Versicherungspflicht befreit sind,

(c) keinen Anspruch auf Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung nach § 25 SGB XI haben,

(d) nicht hauptberuflich selbstständig erwerbstätig sind und

(e) kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV überschreitet; bei Abfindungen, Entschädigungen oder ähnlichen Leistungen (Entlassungsentschädigungen), die wegen Beendigung eines Arbeitsverhältnisses in Form nicht monatlich wiederkehrender Leistungen gezahlt werden, wird das zuletzt erzielte monatliche Arbeitsentgelt für die der Auszahlung folgenden Monate bis zu dem Monat berücksichtigt, in dem im Fall der Fortzahlung des Arbeitsentgelts die Höhe der gezahlten Entlassungsentschädigung erreicht worden wäre; bei Renten wird der Zahlungsbetrag ohne den auf Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil berücksichtigt; das Einkommen eines Kindes aus einem landwirtschaftlichen Unternehmen, in dem es Mitunternehmer ist, ohne als landwirtschaftlicher Unternehmer im Sinne des zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte zu gelten, bleibt außer Betracht.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 besteht Anspruch auf Beitragsfreiheit bei Kindern

(a) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,

(b) bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, wenn sie nicht erwerbstätig sind,

(c) bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes leisten; wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung einer gesetzlichen Dienstpflicht des Kindes unterbrochen oder verzögert, besteht die Beitragsfreiheit auch für einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum über das 25. Lebensjahr hinaus; dies gilt auch bei einer Unterbrechung für die Dauer von höchstens 12 Monaten durch den freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes, einen Freiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder einen vergleichbaren anerkannten Freiwilligendienst oder durch eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes; wird als Berufsausbildung ein Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule abgeschlossen, besteht die Versicherung bis zum Ablauf des Semesters fort, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres,

(d) ohne Altersgrenze, wenn sie wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung (§ 2 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) - Neuntes Buch (IX) außerstande sind, sich selbst zu unterhalten; Voraussetzung ist, dass die Behinderung zu einem Zeitpunkt vorlag, in dem das Kind innerhalb der Altersgrenzen nach Buchstaben (a), (b) oder (c) beitragsfrei versichert war oder die beitragsfreie Versicherung nur wegen einer Pflichtversicherung nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 11 SGB XI oder § 20 Abs. 3 SGB XI ausgeschlossen war.

Als Kinder im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten auch Stiefkinder und Enkel, die die versicherte Person überwiegend unterhält, sowie Personen, die mit der versicherten Person durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Kinder mit Eltern verbunden sind (Pflegekinder). Kinder, die mit dem Ziel der Annahme als Kind in die Obhut des Annehmenden aufgenommen sind und für die die zur Annahme erforderliche Einwilligung der Eltern erteilt ist, gelten als Kinder des Annehmenden und nicht als Kinder der leiblichen Eltern. Die Beitragsfreiheit nach Buchstaben (a), (b) und (c) bleibt bei Personen, die aufgrund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder Zivildienst leisten, für die Dauer des Dienstes bestehen.

- (4) Die Beitragsfreiheit nach den Absätzen 2 und 3 besteht auch dann, wenn die Eltern und das Kind bei unterschiedlichen privaten Versicherern versichert sind. Die Beitragsfreiheit für Kinder endet zum Ersten des Monats, in dem sie eine Erwerbstätigkeit aufnehmen.
- (5) Für versicherte Personen, die über eine ununterbrochene Vorversicherungszeit von mindestens 5 Jahren in der privaten Pflegepflichtversicherung oder in der privaten Krankenversicherung mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen verfügen, wird der zu zahlende Beitrag auf den jeweiligen Höchstbeitrag der sozialen Pflegeversicherung begrenzt; dieser bemisst sich nach dem durch Gesetz festgesetzten bundeseinheitlichen Beitragssatz und der Beitragsbemessungsgrenze gemäß § 55 Abs. 1 und 2 SGB XI. Für Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Pflegebedürftigkeit Anspruch auf Beihilfe oder auf freie Heilfürsorge haben, wird der Beitrag unter den Voraussetzungen des Satzes 1 auf 50 % des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung begrenzt.
- (6) Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist, sofern nicht anders vereinbart, unverzüglich nach Ablauf von 2 Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
- (7) Wird ein Beitrag nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherungsnehmer zum Ausgleich der Kosten verpflichtet, die dem Versicherer im Rahmen der Beitreibung entstehen.
- (8) Gerät der Versicherungsnehmer bei der privaten Pflegepflichtversicherung mit 6 oder mehr Monatsbeiträgen in Verzug, kann von der zuständigen Verwaltungsbehörde ein Bußgeld bis zu 2.500 € verhängt werden. Gerät der Versicherungsnehmer bei einer aufgrund besonderer Vereinbarung gemäß Ziffer 15 Abs. 3 abgeschlossenen Auslandsversicherung in Verzug, kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis unter den Voraussetzungen des § 38 WG kündigen.
- (9) Der Beitrag ist bis zum Ablauf des Tages zu zahlen, an dem das Versicherungsverhältnis endet.
-

8a Beitragsberechnung

- (1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe des § 110 SGB XI und ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers festgelegt.
- (2) Der erste Beitrag wird bei Abschluss des Versicherungsvertrages nach dem Eintrittsalter und dem Gesundheitszustand der versicherten Person

festgesetzt. Als Eintrittsalter gilt der Unterschied zwischen dem Jahr der Geburt und dem Jahr des Versicherungsbeginns.

(3) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung des Versicherungsschutzes, wird das bei Inkrafttreten der Änderung erreichte tarifliche Lebensalter der versicherten Person berücksichtigt. Dabei wird dem Eintrittsalter der versicherten Person dadurch Rechnung getragen, dass eine Alterungsrückstellung gemäß den in den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen angerechnet wird.

Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Leistungen des Versicherers wegen des Alterwerdens der versicherten Person ist jedoch während der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, soweit eine Alterungsrückstellung zu bilden ist.

(4) Bei Beitragsänderungen kann der Versicherer auch besonders vereinbarte Risikozuschläge entsprechend dem erforderlichen Beitrag ändern.

(5) Der Versicherer kann für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2022 für bestehende Vertragsverhältnisse über den Beitrag hinaus einen monatlichen Zuschlag zur Finanzierung pandemiebedingter Mehrausgaben nach Maßgabe des § 11 0a SGB XI (siehe Anhang) erheben.

8b Beitragsänderungen

(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen des Versicherers *z. B. aufgrund von Veränderungen der Pflegekosten, der Pflegedauern, der Häufigkeit von Pflegefällen, aufgrund steigender Lebenserwartung* ändern. Dementsprechend werden anhand einer Statistik der Pflegepflichtversicherung jährlich die erforderlichen mit den in den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten verglichen. Ergibt diese Gegenüberstellung eine Veränderung von mehr als 5 %, so werden die Beiträge überprüft und, soweit erforderlich sowie vorbehaltlich der Höchstbeitragsgarantie gemäß Ziffer 8 Abs. 5, mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders angepasst.

Ändert sich die vertragliche Leistungszusage des Versicherers aufgrund der dem Versicherungsverhältnis zugrundeliegenden gesetzlichen Bestimmungen (vgl. Ziffer 1 Abs. 12), ist der Versicherer berechtigt, die Beiträge im Rahmen der Höchstbeitragsgarantie mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders entsprechend dem veränderten Bedarf zu erhöhen oder zu verringern. Bei verringertem Bedarf ist der Versicherer zur Anpassung insoweit verpflichtet.

- (2) Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach übereinstimmender Beurteilung durch den Versicherer und den Treuhänder die Veränderung der Versicherungsleistungen als vorübergehend anzusehen ist.
- (3) Anpassungen nach Absatz 1 sowie Änderungen von evt. vereinbarten Risikozuschlägen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Benachrichtigung der Versicherungsnehmer folgt.
- (4) Sind die monatlichen Beiträge infolge der Höchstbeitragsgarantie gegenüber den nach den technischen Berechnungsgrundlagen notwendigen Beiträgen gekürzt, so können diese Beiträge abweichend von Absatz 1 bei einer Veränderung der Beitragsbemessungsgrenzen oder des Beitragssatzes in der sozialen Pflegeversicherung an den daraus sich ergebenden geänderten Höchstbeitrag angeglichen werden.
- (5) Angleichungen gemäß Absatz 4 an den geänderten Höchstbeitrag der sozialen Pflegeversicherung werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des geänderten Höchstbeitrags wirksam, sofern nicht mit Zustimmung des Treuhänders ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird.
-

9 Obliegenheiten

- (1) Eintritt, Wegfall und jede Minderung der Pflegebedürftigkeit sind dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. Anzuzeigen sind auch Änderungen in der Person und im Umfang der Pflegeetätigkeit einer Pflegeperson, für die der Versicherer Leistungen zur sozialen Sicherung gemäß Ziffer 4 Abs. 13 oder Leistungen bei Pflegezeit gemäß Ziffer 4 Abs. 14 erbringt.
- (2) Nach Eintritt des Versicherungsfalles gemäß Ziffer 1 Abs. 2 sind ferner anzuzeigen jede Krankenhausbehandlung, stationäre Leistung zur medizinischen Rehabilitation, Kur- oder Sanatoriumsbehandlung, jede Unterbringung aufgrund richterlicher Anordnung, das Bestehen eines Anspruchs auf häusliche Krankenpflege (Grund- und Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung) aus der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 37 SGB V sowie der Bezug von Leistungen gemäß Ziffer 5 Abs. 1 (b).
- (3) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte versicherte Person (vgl. Ziffer 6 Abs. 5) haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles, der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges sowie für die

Beitragseinstufung der versicherten Person erforderlich ist. Die Auskünfte sind auch einem Beauftragten des Versicherers zu erteilen.

(4) Der Versicherungsnehmer hat die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit durch beitragsfrei mitversicherte Kinder unverzüglich in Textform anzuzeigen.

(5) Der Abschluss einer weiteren privaten Pflegepflichtversicherung bei einem anderen Versicherer ist nicht zulässig. Tritt für eine versicherte Person Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung ein, ist der Versicherer unverzüglich in Textform zu unterrichten.

(6) Die versicherte Person ist verpflichtet, dem Versicherer die Ermittlung und Verwendung der individuellen Krankenversichertennummer gemäß § 290 SGB V zu ermöglichen.

10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

(1) Unbeschadet des Kündigungsrechtes gemäß Ziffer 14 Abs. 2 ist der Versicherer mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 WG vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn und solange eine der in Ziffer 9 Abs. 1 bis 5 genannten Obliegenheiten verletzt ist.

(2) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich.

(3) Entstehen dem Versicherer durch eine Verletzung der Pflichten nach Ziffer 9 Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 6 zusätzliche Aufwendungen, kann er vom Versicherungsnehmer oder von der als empfangsberechtigt benannten versicherten Person dafür Ersatz verlangen.

11 Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen gegen Dritte

(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 WG, die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie Sach- und Dienstleistung) geleistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutreten.

(2) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen (ihren) Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht

unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vorsätzlich die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer aufgrund des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

12 Aufrechnung

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Gegen eine Forderung aus der Beitragspflicht kann jedoch ein Mitglied eines Versicherungsvereins nicht aufrechnen.

Ende der Versicherung

13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer

(1) Endet die für eine versicherte Person bestehende Versicherungspflicht in der privaten Pflegepflichtversicherung, *z. B. wegen Eintritts der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung nach § 20 oder § 21 SGB XI, wegen Beendigung der privaten Krankenversicherung mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen oder wegen Beendigung einer der Pflicht zur Versicherung (§ 193 Abs. 3 VVG) genügenden privaten Krankenversicherung, deren Fortführung bei einem anderen Versicherer oder wegen Wegfall sonstiger die Versicherungspflicht der versicherten Person begründender Voraussetzungen*, so kann der Versicherungsnehmer die private Pflegepflichtversicherung dieser Person binnen 3 Monaten seit Beendigung der Versicherungspflicht rückwirkend zu deren Ende kündigen. Die Kündigung ist unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer den Eintritt der-

Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung nicht innerhalb von 2 Monaten nachweist, nachdem der Versicherer ihn hierzu in Textform aufgefordert hat, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Versäumung dieser Frist nicht zu vertreten. Macht der Versicherungsnehmer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, steht dem Versicherer der Beitrag nur bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung zu. Später kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis der betroffenen versicherten Person nur zum Ende des Monats kündigen, in dem er das Ende der Versicherungspflicht nachweist. Dem Versicherer steht der Beitrag in diesem Fall bis zum Ende des Versicherungsverhältnisses zu. Der Versicherungspflicht steht der gesetzliche Anspruch auf Familienversicherung gleich.

(2) Bei fortbestehender Versicherungspflicht wird eine Kündigung erst wirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb der Kündigungsfrist nachweist, dass die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist.

(3) Bei Kündigung des Versicherungsverhältnisses und gleichzeitigem Abschluss eines neuen Vertrages der privaten Pflegepflichtversicherung kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherer die für die versicherte Person kalkulierte Alterungsrückstellung in Höhe des Übertragungswertes nach Maßgabe von § 14 Abs. 6 Krankenversicherungsaufsichtsverordnung an den neuen Versicherer überträgt.

Bestehen bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses Beitragsrückstände, kann der Versicherer die zu übertragende Alterungsrückstellung bis zum vollständigen Beitragsausgleich zurückbehalten.

(4) Ein wegen Auslandsaufenthalt auf einer besonderen Vereinbarung gemäß Ziffer 15 Abs. 3 beruhendes Versicherungsverhältnis kann der Versicherungsnehmer zum Ende eines jeden Versicherungsjahres, frühestens aber zum Ablauf einer vereinbarten Vertragsdauer von bis zu 2 Jahren, mit einer Frist von 3 Monaten kündigen. Der Versicherungsnehmer kann ein Versicherungsverhältnis gemäß Satz 1 ferner auch unter den Voraussetzungen des § 205 Abs. 3 und 4 WG kündigen. Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden.

(5) Ein durch das Beitrittsrecht gemäß § 26a SGB XI begründetes Versicherungsverhältnis kann der Versicherungsnehmer ferner mit einer Frist von 2 Monaten zum Monatsende kündigen.

(6) Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (technischer Versicherungsbeginn); es endet am

31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. Die folgenden Versicherungsjahre fallen mit dem Kalenderjahr zusammen.

14 Kündigung durch den Versicherer

(1) Eine Beendigung der privaten Pflegepflichtversicherung durch Kündigung oder Rücktritt seitens des Versicherers ist nicht möglich, solange der Kontrahierungszwang gemäß § 110 Abs. 1 Nr. 1 Abs. 3 Nr. 1 SGB XI besteht. Bei einer Verletzung der dem Versicherungsnehmer bei Schließung des Vertrages obliegenden Anzeigepflicht kann der Versicherer jedoch, falls mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko ein Beitragszuschlag erforderlich ist, vom Beginn des Versicherungsvertrages an den höheren Beitrag verlangen. Ziffer 8 Abs. 5 bleibt unberührt.

(2) In den Fällen des Ziffer 9 Abs. 5, Ziffer 13 Abs. 1 sowie beim Wegfall des Kontrahierungszwanges gemäß Absatz 1 Satz 1 aus sonstigen Gründen kann der Versicherer die private Pflegepflichtversicherung auch seinerseits mit den für den Versicherungsnehmer geltenden Fristen und zu dem für diesen maßgeblichen Zeitpunkt kündigen. Später kann der Versicherer nur mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Versicherungsjahres (Ziffer 3 Abs. 6) kündigen.

(3) Bei einem wegen Auslandsaufenthalt auf einer besonderen Vereinbarung gemäß Ziffer 15 Abs. 3 beruhenden Versicherungsverhältnis verzichtet der Versicherer auf das ordentliche Kündigungsrecht. Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht bleiben unberührt. Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden.

15 Sonstige Beendigungsgründe

(1) Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Die versicherten Personen haben jedoch die Pflicht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen, wenn und solange für sie eine private Krankenversicherung mit Anspruch auf Kostenerstattung für allgemeine Krankenhausleistungen besteht. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versicherungsnehmers abzugeben.

(2) Bei Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versicherungsverhältnis.

(3) Das Versicherungsverhältnis endet mit der Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes des Versicherungsnehmers ins Ausland, es sei denn, dass insoweit eine besondere Vereinbarung getroffen wird. Ein diesbezüglicher Antrag ist spätestens innerhalb eines Monats nach Verlegung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltes zu stellen. Der Versicherer verpflichtet sich, den Antrag anzunehmen, falls er innerhalb der vorgenannten Frist gestellt wurde.

Für die Dauer der besonderen Vereinbarung ist der für die private Pflegepflichtversicherung maßgebliche Beitrag zu zahlen; die Leistungspflicht des Versicherers ruht gemäß Ziffer 5 Abs. 1 (a).

Für versicherte Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland beibehalten, gilt Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Bei Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes einer versicherten Person ins Ausland endet insoweit das Versicherungsverhältnis, es sei denn, dass eine besondere Vereinbarung getroffen wird. Absatz 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

Sonstige Bestimmungen

16 Willenserklärungen und Anzeigen

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Textform.

17 Gerichtsstand

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten eröffnet. Örtlich zuständig ist das Sozialgericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz oder Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen Aufenthaltsort hat. Steht der Versicherungsnehmer in einem Beschäftigungsverhältnis, kann er auch vor dem für den Beschäftigungsort zuständigen Sozialgericht klagen.

18 Änderungen der Allgemeinen - Versicherungsbedingungen

(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Verhältnisse des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird 2 Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.

19 Beitragsrückerstattung

Die aus dem „Abrechnungsverband private Pflegepflichtversicherung“ der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführten Mittel werden insbesondere zur Limitierung der Beiträge der versicherten Personen und zur Finanzierung von Leistungsverbesserungen verwendet.

Tarifbedingungen für die Pflegeversicherung mit den Tarifstufen PVN und PVB

Die Tarifbedingungen gelten im Zusammenhang mit den MB / PPV 2022

Leistungen der Versicherer

Tarifstufe PVN für versicherte Personen ohne Anspruch auf Beihilfe

Tarifstufe PVB für versicherte Personen mit Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge bei Pflegebedürftigkeit

1. Häusliche Pflege
2. Pflegegeld
3. Häusliche Pflege bei Verhinderung einer Pflegeperson (Ersatzpflege)
4. Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
5. Teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege)
6. Kurzzeitpflege
7. Vollstationäre Pflege und Pauschalleistungen für die Pflege von Menschen mit Behinderungen
8. Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen
9. Leistungen bei Pflegezeit der Pflegepersonen und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung
10. Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen
11. Angebote zur Unterstützung im Alltag und Anspruch auf einen Entlastungsbetrag
12. Zahlung bei Verzögerung der Leistungsmitteilung
13. Zusätzliche Leistungen für Versicherte in ambulant betreuten Wohngruppen
14. Förderung der Gründung ambulant betreuter Wohngruppen
15. Digitale Pflegeanwendungen und ergänzende Unterstützungsleistungen

Leistungen der Versicherer

Tarifstufe PVN für versicherte Personen ohne Anspruch auf Beihilfe

Die Tarifleistungen betragen 100 % der nach den Nummern 1-15 vorgesehenen Beträge.

Tarifstufe PVB für versicherte Personen mit Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge bei Pflegebedürftigkeit

Versicherungsfähig sind Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Pflegebedürftigkeit Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben.

Die Tarifleistungen betragen gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 SGB XI i. V. m. § 46 Abs. 2 und 3 Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) für

- 1.** Beihilfeberechtigte 50 %,
- 2.** Personen nach Nr. 1 mit 2 oder mehr berücksichtigungsfähigen Kindern 30 %,
- 3.** Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen mit Ausnahme der Waisen und für entpflichtete Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, denen nach § 46 Abs. 3 Satz 6 BBhV ein Beihilfebemessungssatz von 70 % zusteht, 30 %,
- 4.** bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige Ehegattinnen und Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner und beihilfeberechtigte Witwen und Witwer 30 %,
- 5.** bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige Kinder und beihilfeberechtigte Waisen 20 %, der in Tarifstufe PVN nach den Nummern 1-15 vorgesehenen Beiträge.

Sehen die Beihilfevorschriften eines Landes bei Zahlung eines Zuschusses in Höhe von mindestens 41 € aufgrund von Rechtsvorschriften oder eines Beschäftigungsverhältnisses zum Krankenversicherungsbeitrag der unter Nr. 1 bis 5 genannten Personen eine Absenkung des Beihilfebemessungssatzes vor, so erhöhen sich die Tarifleistungen um den der Absenkung entsprechenden Prozentsatz, höchstens jedoch um 20 Prozentpunkte.

Bei der leihweisen Überlassung von technischen Pflegehilfsmitteln werden diese entweder vom Träger der Beihilfe oder vom Versicherer zur Verfügung gestellt; die dem Versicherungsnehmer insoweit gegen den anderen Kostenträger zustehenden Ansprüche gehen auf den Träger der Beihilfe oder den Versicherer über, der das technische Pflegehilfsmittel bereitgestellt hat.

1. Häusliche Pflege

Die Aufwendungen für häusliche Pflegehilfe werden je Kalendermonat

- (a)** für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2 bis zu 724 €,
- (b)** für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3 bis zu 1.363 €,

- (c) für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4 bis zu 1.693 €,
 - (d) für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5 bis zu 2.095 €
- erstattet.

Erstattungsfähig sind die zwischen den Trägern des Pflegedienstes und den Leistungsträgern der sozialen Pflegeversicherung gemäß § 89 Abs. 1 SGB XI vereinbarten Vergütungen, soweit nicht die vom Bundesministerium für Gesundheit nach § 90 SGB XI erlassene Gebührenordnung für die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der hauswirtschaftlichen Versorgung der Pflegebedürftigen Anwendung findet. Zugelassene Pflegeeinrichtungen, die auf eine vertragliche Regelung der Pflegevergütung verzichten oder mit denen eine solche Regelung nicht zustande kommt, können den Preis für ihre ambulanten Leistungen unmittelbar mit der versicherten Person vereinbaren; es werden in diesem Fall jedoch höchstens 80 % der in Satz 1 vorgesehenen Beträge erstattet.

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

2. Pflegegeld

2.1 Das Pflegegeld beträgt je Kalendermonat

- (a) 316 € für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2,
- (b) 545 € für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3,
- (c) 728 € für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4,
- (d) 901 € für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5.

Das Pflegegeld wird in monatlichen Raten jeweils für den zurückliegenden Monat gezahlt.

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

2.2 Für die Beratung wird der von den Leistungsträgern der sozialen Pflegeversicherung oder der privaten Pflegepflichtversicherung anerkannte Betrag erstattet. Wurde für die beratende Stelle noch kein solcher Betrag vereinbart, werden für die Beratung in den Pflegegraden 1, 2 und 3 bis zu 23 €, in den Pflegegraden 4 und 5 bis zu 33 € erstattet.

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

3. Häusliche Pflege bei Verhinderung einer Pflegeperson (Ersatzpflege)

Aufwendungen werden im Einzelfall mit bis zu 1.612 € je Kalenderjahr erstattet.

Bei einer Ersatzpflege durch Pflegepersonen, die mit der versicherten Person bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder mit ihr in häuslicher Gemeinschaft leben, wird die Erstattung auf den Betrag des Pflegegeldes für den festgestellten Pflegegrad gemäß Nr. 2 Abs. 1 des Tarifs PV begrenzt. Zusätzlich können auf Nachweis notwendige Aufwendungen, die der Pflegeperson im Zusammenhang mit der Ersatzpflege entstanden sind, erstattet werden. Die Erstattungen nach den Sätzen 2 und 3 sind zusammen auf die in Satz 1 genannten Beträge begrenzt.

Wird die Ersatzpflege erwerbsmäßig ausgeübt, erfolgt die Erstattung in Höhe des in Satz 1 genannten Betrages.

Der Leistungsbetrag kann sich um bis zu 806 € auf insgesamt bis zu 2.418 € im Kalenderjahr erhöhen, soweit im Kalenderjahr für diesen Betrag noch keine Leistung nach Nr. 6 des Tarifs PV (Kurzzeitpflege) in Anspruch genommen wurde. Bei Inanspruchnahme des Erhöhungsbetrages vermindern sich die Leistungen nach Nr. 6 des Tarifs PV entsprechend. Wurde bei den Leistungen nach Nr. 6 des Tarifs PV bereits der Erhöhungsbetrag in Anspruch genommen, wird dieser auf die Leistungen der Ersatzpflege angerechnet, d. h. der Leistungsbetrag kann sich auch vermindern (vgl. Nr. 6 des Tarifs PV).

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

4. Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

Der Versicherer erstattet die im Pflegehilfsmittelverzeichnis der privaten Pflegepflichtversicherung aufgeführten Pflegehilfsmittel. Das Pflegehilfsmittelverzeichnis wird vom Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. regelmäßig unter Berücksichtigung des medizinisch-technischen Fortschritts, der pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse und der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts fortgeschrieben. Im Einzelfall sind Aufwendungen für im Pflegehilfsmittelverzeichnis nicht aufgeführte Pflegehilfsmittel nur dann erstattungsfähig, wenn die Voraussetzungen in Ziffer 4 Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 2 erfüllt sind und die Pflegehilfsmittel nicht wegen Krankheit oder Behinderung von der Krankenversicherung oder anderen zuständigen Leistungsträgern zu leisten sind. Dabei können Pflegehilfsmittel grundsätzlich nur im Hinblick auf solche Betätigungen beansprucht werden, die für die Lebensführung im häuslichen Umfeld erforderlich sind. Von der Erstattung aus der Pflegeversicherung ausgeschlossen sind Pflegehilfsmittel, die nicht allein oder jedenfalls schwerpunktmäßig der Pflege, sondern vorwiegend dem Behinderungsausgleich dienen.

4.1 Technische Pflegehilfsmittel werden in allen geeigneten Fällen vorrangig leihweise überlassen. Lehnen versicherte Personen die leihweise Überlassung

eines technischen Pflegehilfsmittels ohne zwingenden Grund ab, haben sie die Aufwendungen für das technische Pflegehilfsmittel in vollem Umfang selbst zu tragen.

Soweit Leihe nicht möglich ist, werden Aufwendungen für technische Pflegehilfsmittel zu 100 % erstattet. Dabei tragen Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, eine Selbstbeteiligung von 10 % der Aufwendungen, höchstens jedoch 25 € je Pflegehilfsmittel; in Härtefällen kann der Versicherer von der Selbstbeteiligung absehen.

4.2 Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel werden bis zu 40 € je Kalendermonat erstattet.

4.3 Die Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes sind auf 4.000 € je Maßnahme begrenzt.

Leben mehrere Pflegebedürftige in einer gemeinsamen Wohnung und dient der Zuschuss der Verbesserung des gemeinsamen Wohnumfeldes, ist der Zuschuss auf den Betrag begrenzt, der sich ergibt, wenn die Kosten der Maßnahme durch die Anzahl der zuschussberechtigten Bewohner geteilt wird. Dabei werden Kosten der Maßnahme von bis zu 16.000 € berücksichtigt. Satz 1 gilt entsprechend.

In Tarilstufe PVB werden die vorgesehenen Leistungen auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

5. Teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege)

Im Rahmen der gültigen Pflegesätze werden Aufwendungen für allgemeine Pflegeleistungen je Kalendermonat

- (a)** bei Pflegebedürftigen des Pflegegrades 2 bis zu 689 €,
 - (b)** bei Pflegebedürftigen des Pflegegrades 3 bis zu 1.298 €,
 - (c)** bei Pflegebedürftigen des Pflegegrades 4 bis zu 1.612 €,
 - (d)** bei Pflegebedürftigen des Pflegegrades 5 bis zu 1.995 €
- erstattet.

Im Rahmen des jeweiligen Höchstbetrages sind auch die Aufwendungen für die notwendige Beförderung der versicherten Person zu und von der Wohnung zur Einrichtung der Tagespflege oder der Nachtpflege sowie die Aufwendungen für Betreuung und für die in der Einrichtung notwendigen Leistungen der medizinischen Behandlungspflege erstattungsfähig.

Erstattungsfähig sind die zwischen den Trägern der Pflegeheime und den Leistungsträgern der sozialen Pflegeversicherung bzw. in den Pflegesatzkommissionen vereinbarten Pflegesätze. zugelassene Pflegeeinrichtungen, die auf eine vertragliche Regelung der Pflegevergütung

verzichten oder mit denen eine solche Regelung nicht zustande kommt, können den Preis für die allgemeinen Pflegeleistungen unmittelbar mit der versicherten Person vereinbaren; es werden in diesem Fall jedoch höchstens 80 % der in Satz 1 vorgesehenen Beträge erstattet.

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

6. Kurzzeitpflege

Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf 8 Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. Im Rahmen der gültigen Pflegesätze werden die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung sowie für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege bis zu einem Gesamtbetrag von 1.774 € pro Kalenderjahr ersetzt.

Nr. 5 Sätze 3 und 4 des Tarifs PV gilt entsprechend. Enthalten die Entgelte der Einrichtungen gemäß Ziffer 4 Abs. 10 Satz 4 Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung sowie für Investitionen, die nicht gesondert ausgewiesen sind, wird das erstattungsfähige Entgelt auf 60 % gekürzt. In begründeten Einzelfällen kann der Versicherer davon abweichende pauschale Abschläge vornehmen.

Der Leistungsbetrag kann sich um bis zu 1.612 € auf insgesamt bis zu 3.386 € im Kalenderjahr erhöhen, soweit im Kalenderjahr für diesen Betrag noch keine Leistung nach Nr. 3 des Tarifs PV (Ersatzpflege) in Anspruch genommen wurde. Bei Inanspruchnahme des Erhöhungsbetrages vermindern sich die Leistungen nach Nr. 3 des Tarifs PV entsprechend. Wurde bei den Leistungen nach Nr. 3 des Tarifs PV bereits der Erhöhungsbetrag in Anspruch genommen, wird dieser auf die Leistungen der Kurzzeitpflege angerechnet, d. h. der Leistungsbetrag kann sich auch vermindern (vgl. Nr. 3 des Tarifs PV).

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

7. Vollstationäre Pflege und Pauschalleistungen für die Pflege von Menschen mit Behinderungen

7.1 Bei vollstationären Pflegeeinrichtungen werden im Rahmen der gültigen Pflegesätze pflegebedingte Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und für medizinische Behandlungspflege pauschal

(a) für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2 in Höhe von 770 € je Kalendermonat,

(b) für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3 in Höhe von 1.262 € je Kalendermonat,

(c) für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4 in Höhe von 1.775 € je Kalendermonat,

(d) für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5 in Höhe von 2.005 € je Kalendermonat

erstattet.

Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung werden insoweit übernommen, als der jeweils nach Satz 1 zustehende Leistungsbetrag die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und für medizinische Behandlungspflege übersteigt.

Nr. 5 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

In Tarifstufe PVB werden die Beträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

7.2 Versicherten Personen der Pflegegrade 2 bis 5 werden bei Pflege in einer vollstationären Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 4 Nr. 1 SGB XI, in der die Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung oder die soziale Teilhabe, die schulische Ausbildung oder die Erziehung von Menschen mit Behinderungen im Vordergrund des Einrichtungszwecks stehen, die Aufwendungen gemäß Nr. 7 Abs. 1 Satz 1 mit einem Betrag in Höhe von 15 % der nach Teil 2 Kapitel 8 des SGB IX vereinbarten Vergütung, im Einzelfall höchstens 266 € je Kalendermonat, abgegolten. Satz 1 gilt auch für versicherte Personen der Pflegegrade 2 bis 5 in Räumlichkeiten im Sinne des § 71 Abs. 4 Nr. 3 SGB XI, die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach Teil 2 des SGB IX erhalten. Wird für die Tage, an denen die versicherte Person zu Hause gepflegt und betreut wird, anteiliges Pflegegeld beansprucht, gelten die Tage der An- und Abreise als volle Tage der häuslichen Pflege.

Nr. 5 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

In Tarifstufe PVB wird der Betrag auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

7.3 Erstattungsfähig gemäß Ziffer 4 Abs. 11 Satz 3 ist ein Betrag von 2.952 €.

In Tarifstufe PVB wird der Betrag auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

7.4 Erstattungsfähig sind die gemäß § 84 Abs. 8 und 9 SGB XI und § 85 Abs. 8 und 9 SGB XI vereinbarten Vergütungszuschläge.

In Tarifstufe PVB wird der Betrag auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

7.5 Für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 werden pflegebedingte Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und für medizinische Behandlungspflege pauschal in Höhe von 125 € je Kalendermonat erstattet.

Nr. 5 Satz 4 gilt entsprechend.

In Tarifstufe PVB wird der Betrag auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

7.6 Für versicherte Personen der Pflegegrade 2 bis 5,

- (a) die bis einschließlich 12 Monate Leistungen nach Ziffer 4 Abs. 11 beziehen, beträgt der Leistungszuschlag 5 %,
- (b) die seit mehr als 12 Monaten Leistungen nach Ziffer 4 Abs. 11 beziehen, beträgt der Leistungszuschlag 25 %.
- (c) die seit mehr als 24 Monaten Leistungen nach Ziffer 4 Abs. 11 beziehen, beträgt der Leistungszuschlag 45 %.
- (d) die seit mehr als 36 Monaten Leistungen nach Ziffer 4 Abs. 11 beziehen, beträgt der Leistungszuschlag 70 %

ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen.

Bei der Bemessung der Monate, in denen die versicherte Person Leistungen nach Ziffer 4 Abs. 11 bezieht, werden Monate, in denen nur für einen Teilzeitraum Leistungen nach Ziffer 4 Abs. 11 bezogen worden sind, berücksichtigt.

In Tarfstufe PVB wird der Betrag auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

8. Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen

Die Zahlung der Beiträge an den zuständigen Träger der Rentenversicherung oder an die zuständige berufsständische Versorgungseinrichtung erfolgt nach Maßgabe der §§ 3, 137, 166 und 170 Sozialgesetzbuch (SGB) – Sechstes Buch (VI) – in Abhängigkeit von der jährlich neu festzusetzenden Bezugsgröße, dem Pflegegrad und dem sich daraus ergebenden Umfang notwendiger Pflege Tätigkeit.

Die Zahlung der Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit erfolgt nach Maßgabe der §§ 26, 345, 347 und 349 Sozialgesetzbuch (SGB) – Drittes Buch (III).

In Tarfstufe PVB werden die Beiträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

9. Leistungen bei Pflegezeit der Pflegepersonen und kurzzeitiger - Arbeitsverhinderung

9.1 Die Zahlung der Zuschüsse zur Kranken- und Pflegepflichtversicherung erfolgt bei Freistellungen nach § 3 Pflegezeitgesetz nach Maßgabe von § 44a Abs. 1 SGB XI; ihrer Höhe nach sind sie begrenzt auf die Mindestbeiträge, die von freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Personen zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur sozialen Pflegeversicherung zu entrichten sind, und dort die tatsächlich gezahlten Beiträge nicht übersteigen.

In Tarifstufe PVB werden die Zuschüsse und Beiträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

9.2 Die Höhe des Pflegeunterstützungsgeldes bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung nach § 2 Pflegezeitgesetz richtet sich nach § 45 Abs. 2 Satz 3 bis 5 SGB V.

Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung aus dem Pflegeunterstützungsgeld werden nach Maßgabe der §§ 232b, 249c, 252 SGB V bzw. zur Krankenversicherung der Landwirte nach Maßgabe der §§ 48a, 49 KVLG 1989 gezahlt.

Die Zahlung der Zuschüsse zur Krankenversicherung für eine Versicherung bei einer privaten Krankenversicherung, bei der Postbeamtenkrankenkasse oder der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten erfolgt während der Dauer des Bezuges von Pflegeunterstützungsgeld nach Maßgabe von § 44a Abs. 4 SGB XI. Die Zuschüsse zu den Beiträgen belaufen sich auf den Betrag, der bei Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung als Arbeitgeberanteil nach § 249c SGB V aufzubringen wäre und dürfen die tatsächliche Höhe der Beiträge nicht übersteigen.

Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung aus dem Pflegeunterstützungsgeld werden nach Maßgabe der §§ 26, 345, 347, 349 SGB III gezahlt.

Die Beiträge zur Rentenversicherung aus dem Pflegeunterstützungsgeld werden nach Maßgabe der §§ 3, 137, 166, 173, 176, 191 SGB VI gezahlt.

Für Pflichtmitglieder in einem berufsständischen Versorgungswerk werden die Beiträge nach Maßgabe des § 44a Abs. 4 Satz 5 SGB XI gezahlt.

In Tarifstufe PVB werden die Zuschüsse und Beiträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

9.3 Landwirtschaftliche Unternehmer erhalten Betriebshilfe entsprechend § 9 KVLG 1989. Diese Kosten werden der landwirtschaftlichen Pflegekasse erstattet. Für privat pflegeversicherte landwirtschaftliche Unternehmer wird stattdessen ein pauschaler Betrag in Höhe von 200 € täglich für bis zu 10 Arbeitstage Betriebshilfe gezahlt.

In Tarifstufe PVB werden die Zahlungen auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

10. Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen

Soweit der Versicherer die Kurse nicht selbst oder gemeinsam mit anderen Krankenversicherern durchführt, erstattet er, entsprechend dem tariflichen Prozentsatz, die Aufwendungen für den Besuch eines Pflegekurses, der von einer anderen vom Versicherer beauftragten Einrichtung durchgeführt wird.

11. Angebote zur Unterstützung im Alltag und Anspruch auf einen Entlastungsbetrag

Zweckgebundene Aufwendungen für qualitätsgesicherte Leistungen zur Entlastung nahestehender Pflegepersonen sowie zur selbstbestimmten Entlastung des Alltags im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Leistungen

- (a) der teilstationären Pflege,
- (b) der Kurzzeitpflege,
- (c) der Pflegekräfte gemäß Ziffer 4 Abs. 1 Satz 7, in den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch nicht von Leistungen im Bereich der Selbstversorgung, oder
- (d) der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne von § 45a SGB XI

werden bis zu 125 € monatlich erstattet. Wird der Betrag nach Satz 1 in einem Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, kann der nicht verbrauchte Betrag in das folgende Kalenderhalbjahr übertragen werden.

In Tarilstufe PVB wird der jeweils zu zahlende Betrag auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

12. Zahlung bei Verzögerung der Leistungsmitteilung

Bei Verzögerung der Leistungsmitteilung nach Ziffer 6 Abs. 2a beträgt die Zusatzzahlung je begonnene Woche der Fristüberschreitung 70 €.

13. Zusätzliche Leistungen für Versicherte in ambulant betreuten Wohngruppen

Der monatliche pauschale Zuschlag für Versicherte in ambulant betreuten Wohngruppen nach Ziffer 4 Abs. 7a beträgt 214 €.

In Tarilstufe PVB wird der Vergütungszuschlag auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

14. Förderung der Gründung ambulant betreuter Wohngruppen

Der Anspruch des Versicherten beläuft sich auf den Betrag, der sich ergibt, wenn man den Höchstförderbetrag je Wohngruppe von 10.000 € durch die Anzahl der förderberechtigten Bewohner teilt, höchstens aber 2.500 €.

In Tarilstufe PVB wird der Vergütungszuschlag auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

15. Digitale Pflegeanwendungen und ergänzende Unterstützungsleistungen

Der Anspruch der versicherten Person beträgt für die Leistungen digitale Pflegeanwendungen und ergänzende Unterstützungsleistungen zusammen bis zu insgesamt 50 € im Monat des nach § 78a Abs. 1 SGB XI und § 89 Abs. 1 SGB XI vereinbarten Betrages.

Der Anspruch umfasst nur solche digitalen Pflegeanwendungen, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nach § 78a Abs. 3 SGB XI in das Verzeichnis für digitale Pflegeanwendungen aufgenommen worden sind. Entscheiden sich versicherte Personen für eine digitale Pflegeanwendung, deren Funktionen oder Anwendungsbereiche über die in das Verzeichnis für digitale Pflegeanwendungen aufgenommenen digitalen Pflegeanwendungen hinausgehen oder deren Kosten die Vergütungsbeträge nach § 78a Abs. 1 Satz 1 SGB XI übersteigen, haben sie die Mehrkosten selbst zu tragen. Der Versicherer informiert die versicherten Personen über die von ihnen zu tragenden Mehrkosten.

In Tarifstufe PVB wird der zu zahlende Betrag auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

Bedingungsteil MB / GEPV 2022 für die staatlich geförderte Pflegeversicherung

Die AVB umfassen Musterbedingungen 2022 – MB / GEPV 2022 – des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (Stand: Januar 2022)

Der Versicherungsschutz

- 1 Versicherungsfähigkeit
- 2a Besondere Mitwirkungspflichten des Versicherten
- 2b Hinweispflichten des Versicherers
- 3 Gegenstand und Umfang des Versicherungsschutzes
- 4 Beginn des Versicherungsschutzes
- 5 Wartezeit
- 6 Beginn und Umfang der Leistungspflicht
- 7 Auszahlung der Versicherungsleistungen
- 8 Ende des Versicherungsschutzes

Pflichten des Versicherungsnehmers

- 9 Beitragszahlung
- 10 Beitragsberechnung
- 11 Beitragsanpassung
- 12 Überschussbeteiligung
- 13 Erhalt der Förderfähigkeit
- 14 Obliegenheiten
- 15 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
- 16 Aufrechnung

Ende der Versicherung

- 17 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
- 18 Kündigung durch den Versicherer
- 19 Sonstige Beendigungsgründe

Sonstige Bestimmungen

- 20 Willenserklärungen und Anzeigen
- 21 Gerichtsstand
- 22 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
- 23 Ruhen bei Hilfebedürftigkeit
- 24 Kindernachversicherung
- 25 Mehrfachversicherung

Der Versicherungsschutz

1 Versicherungsfähigkeit

(1) Versicherungsfähig nach diesen Bedingungen sind Personen, die

- in der gesetzlichen Pflegeversicherung (soziale Pflegeversicherung und private Pflegepflichtversicherung) versichert sind und
- für diesen Vertrag eine Pflegevorsorgezulage gemäß § 126 SGB XI erhalten.

Die Ziffern 23 Abs. 2 Nr. 6, 24 und 26 Abs. 4 bleiben unberührt.

(2) Nicht versicherungsfähig sind Personen, die

- vor Abschluss des Versicherungsvertrags bereits Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit nach dem Vierten Kapitel des SGB XI aus der sozialen Pflegeversicherung oder gleichwertige Vertragsleistungen aus der privaten Pflegepflichtversicherung beziehen oder bezogen haben oder
- das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

2a Besondere Mitwirkungspflichten des Versicherten

(1) Bei Abschluss des Vertrages hat der Versicherte zu bestätigen, dass die Voraussetzungen der Versicherungsfähigkeit nach Nr. 1 vorliegen. Die Bestätigung erfolgt in Textform, soweit nicht eine andere Form vereinbart ist.

(2) Jede Änderung der Verhältnisse, die zu einem Wegfall der Versicherungsfähigkeit führt, insbesondere auch das Ende der Versicherung in der gesetzlichen Pflegeversicherung, ist dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen, es sei denn, es wurde eine erleichterte Form vereinbart.

2b Hinweispflichten des Versicherers

(1) Vergibt die zentrale Stelle nach § 128 Abs. 2 SGB XI die Zulagenummer für die geförderte ergänzende Pflegeversicherung auf Antrag des Versicherers

gemäß § 128 Abs. 1 Satz 3 SGB XI, teilt der Versicherer diese Zulagenummer dem Versicherungsnehmer in Textform mit. Die Mitteilung an den Versicherungsnehmer gilt gleichzeitig als Mitteilung an sämtliche mitversicherte Personen.

(2) Teilt die zentrale Stelle dem Versicherer mit, dass für eine versicherte Person kein Anspruch auf Zulage besteht, informiert der Versicherer hierüber innerhalb von einem Monat nach Eingang des entsprechenden Datensatzes unter Hinweis auf die Rechte nach Ziffer 25 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

3 Gegenstand und Umfang des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherer leistet im Versicherungsfall in vertraglichem Umfang ein Pflegemonatsgeld oder Pflegeetagegeld.

(2) Der Versicherungsfall liegt vor, wenn die versicherte Person pflegebedürftig im Sinne von § 14 SGB XI ist.

(3) Der Versicherungsfall beginnt mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit gemäß § 14 SGB XI; bei Versicherten der privaten Pflegepflichtversicherung sind die entsprechenden Feststellungen des Versicherers zugrunde zu legen, bei dem die private Pflegepflichtversicherung besteht. Der Versicherungsfall endet, wenn keine Pflegebedürftigkeit nach § 14 SGB XI mehr vorliegt.

(4) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, ergänzenden schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen mit Anhang, Tarif mit Tarifbedingungen) sowie den gesetzlichen Vorschriften.

(5) Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

(6) Der Versicherungsnehmer kann die Umwandlung der Versicherung nur in eine andere mit einer Pflegevorsorgezulage nach § 127 Abs. 1 SGB XI förderfähige Versicherung bei dem gleichen Versicherer verlangen. Die erworbenen Rechte bleiben bei der Umwandlung erhalten; die nach den technischen Berechnungsgrundlagen gebildete Rückstellung für das mit dem Alter der versicherten Person wachsende Wagnis (Alterungsrückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berechnungsgrundlagen angerechnet. Der Umwandlungsanspruch besteht bei Anwartschaftsversicherung und ruhender Versicherung solange nicht, wie der Anwartschaftsgrund bzw. der Ruhensgrund fortbesteht. Die Umwandlung einer nicht geförderten ergänzenden Pflegeversicherung in eine staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung kann nicht verlangt werden.

4 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbesondere durch Zugang des Versicherungsscheines oder einer schriftlichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf der vereinbarten Wartezeit nach Ziffer 5. An Stelle einer schriftlichen Annahmeerklärung kann eine erleichterte Form vereinbart werden. Bei Vertragsänderungen gilt Satz 1 für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.

5 Wartezeit

- (1) Die Wartezeit rechnet vom Versicherungsbeginn an.
 - (2) Die Wartezeit beträgt 5 Jahre, soweit nicht eine kürzere Wartezeit vereinbart ist.
 - (3) Bei Vertragsänderungen gelten die Wartezeitregelungen für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.
-

6 Beginn und Umfang der Leistungspflicht

- (1) Art und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif mit Tarifbedingungen. Das Pflegemonatsgeld beträgt bei Pflegegrad 5 mindestens 600 €. Bei Pflegegrad 1 beträgt das Pflegemonatsgeld mindestens 10 %, bei Pflegegrad 2 mindestens 20 %, bei Pflegegrad 3 mindestens 30 % und bei Pflegegrad 4 mindestens 40 % des Pflegemonatsgeldes des Pflegegrades 5. Wird ein Pflege tagegeld vereinbart, darf die Summe der monatlich erbrachten Tagegelder die vorgenannten Beträge nicht unterschreiten.
- (2) Das vereinbarte Pflegemonats- oder Pflege tagegeld wird gezahlt, wenn der Versicherungsfall nach Ziffer 3 Abs. 3 festgestellt wurde und die versicherte Person für diesen Versicherungsfall Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung für einen der Pflegegrade 1 bis 5 gemäß § 15 SGB XI oder nach den entsprechenden Versicherungsbedingungen in der privaten Pflege pflichtversicherung bezieht. Davon abweichend besteht die Leistungspflicht auch dann, wenn die Leistung der sozialen Pflegeversicherung nach § 34 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 SGB XI oder nach den

entsprechenden Versicherungsbedingungen in der privaten Pflegepflichtversicherung ruht. Für die Zuordnung einer versicherten Person zu einer der Pflegegrade 1 bis 5 sind die Feststellungen nach Ziffer 3 Abs. 3 verbindlich.

(3) Von der gesetzlichen Pflegeversicherung festgestellte pflegegradrelevante Änderungen der Pflegebedürftigkeit gemäß § 14 SGB XI sind dem Versicherer anzuzeigen.

(4) Die Versicherungsleistungen dürfen die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltende Höhe der Leistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) nicht überschreiten. Eine Dynamisierung bis zur Höhe der allgemeinen Inflationsrate ist zulässig.

7 Auszahlung der Versicherungsleistungen

(1) Der Versicherungsnehmer erhält die Leistungen auf Antrag. Voraussetzung ist, dass die vereinbarte Wartezeit (vgl. Ziffer 5) erfüllt ist. Die Leistungen werden vom Beginn der Leistungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung an erbracht. Sie werden jedoch frühestens ab dem Zeitpunkt ausbezahlt, in dem die Feststellungen nach Ziffer 3 Abs. 3 und der Beginn des Anspruchs auf Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung schriftlich nachgewiesen werden.

(2) Bei untermonatlichem Beginn oder Ende des Versicherungsfalls werden Pflegemonats- oder Pflegeitagegeld jeweils für den vollen Monat gezahlt.

(3) Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der Leistungen des Versicherers aus § 14 VVG.

(4) Das Pflegemonats- oder Pflegeitagegeld wird ohne Kostennachweis jeweils zum Ende eines jeden Monats gezahlt, in dem Pflegebedürftigkeit nach § 14 SGB XI besteht, soweit der Tarif mit Tarifbedingungen nichts Abweichendes regelt.

(5) Grundsätzlich wird an den Versicherungsnehmer geleistet. Etwas Anderes gilt nur dann, wenn der Versicherungsnehmer die versicherte Person in Textform oder in einer anderen vereinbarten erleichterten Form als Empfangsberechtigte benannt hat.

(6) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden. Das Abtretungsverbot nach Satz 1 gilt nicht für ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossene Verträge; gesetzliche Abtretungsverbote bleiben unberührt.

8 Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

Pflichten des Versicherungsnehmers

9 Beitragszahlung

(1) Der Beitrag ist, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, ein Monatsbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an berechnet. Er ist am Ersten eines jeden Monats fällig. Der Beitrag setzt sich aus einem Eigenanteil von mindestens 10 € und der Zulage in Höhe von 5 € zusammen. Der Zulagenanteil des Beitrags wird vom Versicherer bis zur Zahlung der Zulage durch die zentrale Stelle nach § 128 Abs. 2 SGB XI an den Versicherer gestundet.

(2) Der erste Beitrag ist, sofern nicht anders vereinbart, unverzüglich nach Ablauf von 2 Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. Die Erteilung eines Auftrags zum Beitragseinzug gilt als Zahlung des Beitrags, sofern die Lastschrift eingelöst und der Einlösung nicht widersprochen wird.

(3) Wird ein Beitrag nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherungsnehmer zum Ausgleich der Kosten verpflichtet, die dem Versicherer im Rahmen der Beitreibung entstehen.

(4) Nicht rechtzeitige Zahlung eines Beitrages kann unter den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VVG zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Ist ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt und wird der Versicherungsnehmer in Textform gemahnt, so ist er zur Zahlung der im Tarif mit Tarifbedingungen festgelegten Mahnkosten verpflichtet. Tritt der Versicherer vom Vertrag zurück, weil der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt wird, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(5) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode beendet, steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur der Teil des Beitrags bzw. der Beitragsrate zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

(6) Der Beitrag ist bis zum Ablauf des Tages zu zahlen, an dem das Versicherungsverhältnis endet.

(7) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu entrichten.

10 Beitragsberechnung

(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers festgelegt.

(2) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung des Versicherungsschutzes, wird das bei Inkrafttreten der Änderung erreichte tarifliche Lebensalter der versicherten Person berücksichtigt. Dabei wird dem Eintrittsalter der versicherten Person dadurch Rechnung getragen, dass eine Alterungsrückstellung gemäß den in den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen angerechnet wird. Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Leistungen des Versicherers wegen des Älterwerdens der versicherten Person ist jedoch ausgeschlossen, soweit eine Alterungsrückstellung zu bilden ist.

(3) Eine Gesundheitsprüfung findet nicht statt. Risikozuschläge werden nicht erhoben. Leistungsausschlüsse werden nicht vereinbart.

11 Beitragsanpassung

(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen des Versicherers, *z. B. aufgrund von Veränderungen der Pflegedauer, der Häufigkeit von Pflegefällen oder aufgrund steigender Lebenserwartung*, ändern. Dementsprechend vergleicht der Versicherer zumindest jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit den in den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten. Ergibt diese Gegenüberstellung für eine Beobachtungseinheit eine Abweichung von mehr als 5 %, werden alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders angepasst, wenn die Abweichung als nicht nur vorübergehend anzusehen ist. Ändert sich die vertragliche Leistungszusage des Versicherers aufgrund der dem Versicherungsverhältnis zugrundeliegenden gesetzlichen Bestimmungen, ist der Versicherer berechtigt, die Beiträge mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders entsprechend dem veränderten Bedarf zu erhöhen oder zu verringern. Bei verringertem Bedarf ist der Versicherer zur Anpassung insoweit

verpflichtet. Erhöht der Versicherer die Beiträge, hat der Versicherungsnehmer ein Sonderkündigungsrecht gemäß Ziffer 17 Abs. 4.

(2) Beitragsanpassungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Benachrichtigung des Versicherungsnehmers folgt.

12 Überschussbeteiligung

(1) Nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften wird aus dem Abrechnungsverband der staatlich geförderten ergänzenden Pflegeversicherung eine Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung gebildet, welche ausschließlich den Versicherungsnehmern zugutekommt. Dies kann in folgender Form geschehen:

(a) Limitierung von Beitragsanstiegen bei Beitragsanpassungen,

(b) Anrechnung auf den Beitrag,

(c) Erhöhung der Leistung oder

(d) Zuführung zur Alterungsrückstellung, wobei diese Beträge ab Vollendung des 65. Lebensjahres des Versicherten zur zeitlich unbefristeten Finanzierung der Mehrbeiträge aus Beitragserhöhungen oder eines Teils der Mehrbeiträge zu verwenden sind, soweit die vorhandenen Mittel für eine vollständige Finanzierung der Mehrbeiträge nicht ausreichen. Nicht verbrauchte Beträge sind mit Vollendung des 80. Lebensjahres des Versicherten zur Prämienenkung einzusetzen.

(2) Die Form und der Zeitpunkt der Verwendung erfolgt nach Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders.

13 Erhalt der Förderfähigkeit

Sollte der vereinbarte Beitrag für eine versicherte Person unter 15 € monatlich sinken (vgl. Ziffer 9 Abs. 1), setzt der Versicherer zum Erhalt der Förderfähigkeit den Beitrag neu fest und erhöht insoweit das Pflegemonats- oder Pflegetagegeld. Der Versicherer teilt dies dem Versicherungsnehmer in Textform mit. Der Versicherungsnehmer kann den Änderungen innerhalb von 2 Monaten nach Mitteilung widersprechen. In diesem Fall werden die Änderungen nicht wirksam und die Versicherungsfähigkeit (Ziffer 1 Abs. 1) entfällt mit der Folge, dass der Vertrag endet (Ziffer 19 Abs. 3). Für die Kindernachversicherung gilt Ziffer 24.

14 Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte versicherte Person (vgl. Ziffer 7 Abs. 5) haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfangs erforderlich ist. Die Auskünfte sind auch einem Beauftragten des Versicherers zu erteilen.

15 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

- (1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die in Ziffer 14 genannte Obliegenheit verletzt wird.
 - (2) Entstehen dem Versicherer durch eine Verletzung der Obliegenheit nach Ziffer 14 zusätzliche Aufwendungen, kann er vom Versicherungsnehmer dafür Ersatz verlangen.
 - (3) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich.
-

16 Aufrechnung

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Gegen eine Forderung aus der Beitragspflicht kann jedoch ein Mitglied eines Versicherungsvereins nicht aufrechnen.

Ende der Versicherung

17 Kündigung durch den Versicherungsnehmer

- (1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden Versicherungsjahres, frühestens aber zum Ablauf einer vereinbarten Vertragsdauer von bis zu 2 Jahren, mit einer Frist von 3 Monaten kündigen.
- (2) Ist der Versicherungsnehmer hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder würde er allein durch die Zahlung des

Beitrags hilfebedürftig, kann er die Versicherung binnen einer Frist von 3 Monaten nach Eintritt der Hilfebedürftigkeit rückwirkend zum Zeitpunkt ihres Eintritts kündigen. Die Hilfebedürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nachzuweisen. Für den Fall der Vereinbarung einer Ruhenszeit nach Ziffer 23 beginnt die Dreimonatsfrist mit dem Ende der Ruhenszeit, wenn Hilfebedürftigkeit weiter vorliegt. Später kann der Versicherungsnehmer die Versicherung zum Ende des Monats kündigen, in dem der Nachweis der Hilfebedürftigkeit vorgelegt wird.

(3) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden.

(4) Erhöht der Versicherer die Beiträge gemäß Ziffer 11 oder vermindert er seine Leistungen gemäß Ziffer 22 Abs. 1, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person innerhalb von 2 Monaten vom Zugang der Änderungsmitteilung an zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei einer Beitragserhöhung kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis auch bis und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen.

(5) Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer die Anfechtung, den Rücktritt oder die Kündigung nur für einzelne versicherte Personen erklärt, innerhalb von 2 Wochen nach Zugang dieser Erklärung die Aufhebung des übrigen Teils der Versicherung zum Schluss des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung des Versicherers zugegangen ist, bei Kündigung zu dem Zeitpunkt, in dem diese wirksam wird.

(6) Hat eine Vereinbarung im Versicherungsvertrag zur Folge, dass bei Erreichen eines bestimmten Lebensalters oder bei Eintritt anderer dort genannter Voraussetzungen der Beitrag für ein anderes Lebensalter oder eine andere Altersgruppe gilt oder der Beitrag unter Berücksichtigung einer Alterungsrückstellung berechnet wird, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person binnen 2 Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt deren Inkrafttretens kündigen, wenn sich der Beitrag durch die Änderung erhöht.

(7) Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für einzelne versicherte Personen, haben die versicherten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb von 2 Monaten nach der Kündigung abzugeben. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die betroffenen versicherten Personen von der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt haben.

18 Kündigung durch den Versicherer

- (1) Der Versicherer verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht.
 - (2) Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht bleiben unberührt.
 - (3) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden.
 - (4) Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für einzelne versicherte Personen, gilt Ziffer 17 Abs. 7 Sätze 1 und 2 entsprechend.
-

19 Sonstige Beendigungsgründe

(1) Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Die versicherten Personen haben jedoch das Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb von 2 Monaten nach dem Tode des Versicherungsnehmers abzugeben.

(2) Beim Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versicherungsverhältnis.

Das Versicherungsverhältnis endet, wenn eine der in Ziffer 1 Abs. 1 genannten Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit entfällt. Besteht kein Anspruch auf Pflegevorsorgezulage, da die zentrale Stelle nach § 128 Abs. 2 SGB XI die Pflegevorsorgezulage einem anderen Vertrag zugeteilt hat, bleibt das Versicherungsverhältnis abweichend von Satz 1 bestehen, wenn der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer innerhalb von 3 Monaten nach Zugang der Mitteilung über das Ermittlungsergebnis nach Ziffer 2b Abs. 2 Satz 2 nachweist, dass der andere Vertrag, für den die Pflegevorsorgezulage gewährt wurde, aufgehoben und der Antrag auf Zulage hierfür storniert wurde.

(3) Die §§ 37 und 38 VVG sowie Ziffer 9 Abs. 4 bleiben unberührt.

(4) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, endet das Versicherungsverhältnis, es sei denn, dass es aufgrund einer anderweitigen Vereinbarung fortgesetzt wird.

Sonstige Bestimmungen

20 Willenserklärungen und Anzeigen

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Textform, sofern nicht eine erleichterte Form vereinbart ist.

21 Gerichtsstand

- (1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
 - (2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden.
 - (3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.
-

22 Änderungen der Allgemeinen - Versicherungsbedingungen

- (1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Verhältnisse des Gesundheitswesens, können die Allgemeinen Versicherungsbedingungen den veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen. Ein unabhängiger Treuhänder muss die Voraussetzungen für die Änderungen vorher überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt haben. Die Änderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgebenden Gründe an den Versicherungsnehmer folgt. Vermindert der Versicherer die Leistungen, hat der Versicherungsnehmer ein Sonderkündigungsrecht gemäß Ziffer 17 Abs. 4.
- (2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen

Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrages notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird 2 Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.

(3) Ändern sich die gesetzlichen Voraussetzungen für die staatliche Förderung der geförderten ergänzenden Pflegeversicherung, ist der Versicherer berechtigt, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen nach Maßgabe des Absatzes 1 entsprechend anzupassen.

23 Ruhen bei Hilfebedürftigkeit

(1) Ist der Versicherungsnehmer hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder würde er allein durch die Zahlung des Beitrags hilfebedürftig, kann er den Versicherungsvertrag 3 Jahre ruhen lassen. Der Tarif mit Tarifbedingungen kann einen längeren Zeitraum vorsehen. Die Hilfebedürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nachzuweisen.

(2) In der Ruhenszeit gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen mit folgenden Änderungen fort:

1. Leistungen des Versicherers werden nicht erbracht; für während der Ruhenszeit eingetretene Versicherungsfälle besteht die Leistungspflicht erst nach Wiederaufleben der Versicherung.

2. Es sind keine Beiträge zu zahlen.

3. Der Lauf von Fristen und der Wartezeit nach Ziffer 5 wird nicht unterbrochen.

4. Die Ruhenszeit endet, wenn Hilfebedürftigkeit nicht mehr besteht, spätestens mit Ablauf der vereinbarten Laufzeit. Das Ende der Hilfebedürftigkeit ist unverzüglich anzuzeigen und auf Verlangen nachzuweisen.

5. Mit der Beendigung der Ruhenszeit tritt die ursprüngliche Versicherung wieder in Kraft. Als Beitrag ist der Neugeschäftsbeitrag zum erreichten Alter

unter Anrechnung der vor der Ruhenszeit aufgebauten Alterungsrückstellungen zu zahlen.

6. In Abweichung zu Ziffer 1 Abs. 1 ist der Anspruch auf Pflegevorsorgezulage während des Ruhens keine Voraussetzung für die Versicherungsfähigkeit.

24 Kindernachversicherung

(1) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne Wartezeit ab Vollendung der Geburt, wenn am Tag der Geburt ein Elternteil mindestens 3 Monate beim Versicherer versichert ist und die Anmeldung zur Versicherung spätestens 2 Monate nach dem Tag der Geburt rückwirkend erfolgt. Der Versicherungsschutz darf nicht höher oder umfassender als der eines versicherten Elternteils sein und nicht geringer als der Versicherungsschutz nach Ziffer 6 Abs. 1.

(2) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im Zeitpunkt der Adoption noch minderjährig ist.

(3) Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist der Anspruch auf Pflegevorsorgezulage keine Voraussetzung für die Versicherungsfähigkeit. Der Beitrag darf 15 € monatlich unterschreiten; eine Stundung gemäß Ziffer 9 Abs. 1 Satz 2 erfolgt nicht.

(4) Ab Vollendung des 18. Lebensjahres richtet sich die Versicherungsfähigkeit nach Ziffer 1. Liegt der Beitrag unter 15 € monatlich, gilt Ziffer 13. Werden in diesem Zeitpunkt bereits Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit nach dem Vierten Kapitel des SGB XI aus der sozialen Pflegeversicherung oder gleichwertige Vertragsleistungen aus der privaten Pflegepflichtversicherung bezogen, gilt abweichend von Satz 1 Absatz 3; Ziffer 13 findet keine Anwendung.

25 Mehrfachversicherung

Besteht für eine versicherte Person bei verschiedenen Versicherern Versicherungsverträge über die staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung, kann der Versicherungsnehmer vom Versicherer unter der Voraussetzung, dass der Versicherungsvertrag nicht als erster abgeschlossen wurde, die Stornierung des Antrags auf Pflegevorsorgezulage und die Aufhebung des Versicherungsvertrages verlangen. Stornierung und Aufhebung können nur zusammen verlangt werden. Der Versicherer bestätigt dem Versicherungsnehmer unverzüglich die Aufhebung des Vertrages und die

Stornierung des Antrags auf Zulage. Er kann im Fall der Aufhebung des Versicherungsvertrages und Stornierung des Antrags auf Zulage eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

26 Anwartschaft

(1) Für die Anwartschaftsversicherung gelten die Regelungen der Ziffern 1 bis 25, soweit sie nicht durch nachstehende Bestimmungen geändert oder ergänzt werden.

(2) Während der Anwartschaftsversicherung darf der Beitrag den Mindestbeitrag von 15 € (vgl. Ziffer 9 Abs. 1 Satz 3) unterschreiten. Eine Stundung gemäß Ziffer 9 Abs. 1 Satz 4 erfolgt nicht. Ein Antrag auf Zulage wird für den Zeitraum der Anwartschaftsversicherung nicht gestellt.

(3) Endet die Versicherungsfähigkeit, weil der Anspruch auf Pflegevorsorgezulage nach § 126 SGB XI in den Fällen des Ziffer 19 Abs. 3 Satz 2 entfällt, oder weil die Versicherung in der gesetzlichen Pflegeversicherung endet (vgl. Ziffer 1 Abs. 1), wird die beendete Versicherung auf Antrag des Versicherungsnehmers als Anwartschaft fortgesetzt. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat verlegt, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist. Der Antrag ist innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Versicherung oder der Verlegung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts zu stellen.

(4) In Abweichung zu Ziffer 1 Abs. 1 sind in der Anwartschaftsversicherung auch Personen versicherungsfähig, die keinen Anspruch auf Pflegevorsorgezulage haben.

(5) Durch den Abschluss einer Anwartschaftsversicherung erwirbt die versicherte Person das Recht, die Versicherung in der staatlich geförderten ergänzenden Pflegeversicherung in Kraft zu setzen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Der Beitrag nach Aufleben des Versicherungsschutzes richtet sich nach dem erreichten Alter unter Anrechnung vorhandener Alterungsrückstellungen.

(6) Für die Dauer der Anwartschaft ist monatlich ein Beitrag zu zahlen. Es besteht kein Anspruch auf Pflegevorsorgezulage nach § 127 Abs. 1 SGB XI.

(7) Bei einer Änderung der Beiträge in der der Anwartschaftsversicherung zugrunde liegenden staatlich geförderten ergänzenden Pflegeversicherung

gemäß Ziffer 11 werden die Beiträge für die Anwartschaftsversicherung zum selben Zeitpunkt neu festgesetzt.

(8) Für die Dauer der Anwartschaft besteht kein Anspruch auf Versicherungsleistungen. Während der Anwartschaft eingetretene Versicherungsfälle sind für den Teil von der Leistungspflicht ausgeschlossen, der in die Zeit der Anwartschaft fällt. Zeiten einer Anwartschaft werden auf die Wartezeit nach Ziffer 5 angerechnet.

(9) Die Anwartschaftsversicherung endet, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht mehr vorliegen. Die Versicherung wird in diesen Fällen rückwirkend zum Ersten des Monats, in dem der Versicherungsnehmer die Wiedererlangung der Förderfähigkeit nachweist, in der staatlich geförderten ergänzenden Pflegeversicherung fortgeführt.

27 Übergangsregelung

(1) Versicherte, bei denen am 31. Dezember 2016 die Voraussetzungen für einen Anspruch auf eine vertragliche Versicherungsleistung vorliegen, werden gemäß der nachfolgenden Tabelle einem Pflegegrad zugeordnet:

Einstufung am 31.12.2016	Einstufung ab 1.1.2017
Erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz ohne Pflegestufe	Pflegegrad 2
Pflegestufe I	Pflegegrad 2
Pflegestufe I und erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz	Pflegegrad 3
Pflegestufe II	Pflegegrad 3
Pflegestufe II und erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz	Pflegegrad 4
Pflegestufe III	Pflegegrad 4
Pflegestufe III und erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz	Pflegegrad 5

Pflegestufe III als Härtefall	Pflegegrad 5
Pflegestufe III und erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz, auch als Härtefall	Pflegegrad 5

(2) Der Versicherer teilt dem Versicherungsnehmer bzw. der als empfangsberechtigt benannten versicherten Person (Ziffer 7 Abs. 5) die Zuordnung nach Absatz 1 schriftlich mit. Weicht die Zuordnung des Versicherers von derjenigen der gesetzlichen Pflegeversicherung ab, gilt deren Zuordnung.

(3) Das Pflegemonats- oder Pflegetagegeld richtet sich nach dem ab 1. Januar 2017 gültigen Tarif. Es wird jedoch mindestens in der bisher bezogenen Höhe erbracht. Satz 2 gilt auch für den Fall, dass nachträglich festgestellt wird, dass am 31. Dezember 2016 ein Anspruch auf Leistung bestand. Satz 2 gilt nicht mehr, wenn die Pflegebedürftigkeit endet oder nach einer Umwandlung in eine gleichartige Versicherung nach Ziffer 3 Abs. 6.

(4) Sofern die gesetzliche Pflegeversicherung ab dem 1. Januar 2017 feststellt, dass bereits vor diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für die Einstufung in einen höheren Pflegegrad bestanden, als denjenigen, in den gesetzlich übergeleitet worden ist, richten sich die Leistungen aus dieser Versicherung ab dem Zeitpunkt, den die gesetzliche Pflegeversicherung festgestellt hat, für den Zeitraum vom 1. November bis zum 31. Dezember 2016 nach dem ab dem 1. Januar 2017 geltenden Tarif.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

Bedingungsteil MB / EPV 2017 für Ergänzungsversicherungen zur privaten und zur sozialen Pflegepflichtversicherung – Auszug

Die AVB umfassen Musterbedingungen 2017 – MB / EPV 2017 – des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (Stand: Januar 2022)

Tarifbedingungen für die Pflegeergänzungsversicherung (EPV)

Der Versicherungsschutz

- 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
 - 1a Begriff und Ermittlung der Pflegebedürftigkeit
 - 2 Beginn des Versicherungsschutzes
 - 3 Wartezeit
 - 4 Umfang der Leistungspflicht
 - 5 Einschränkung der Leistungspflicht

Der Versicherungsschutz

1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

- (1) Der Versicherer leistet im Versicherungsfall in vertraglichem Umfang ein Pflegegeld (Pflegekostenversicherung) oder ein Pflegegeld sowie sonstige im Tarif vorgesehene Leistungen. Er erbringt, sofern vereinbart, in der Pflegekostenversicherung damit unmittelbar zusammenhängende zusätzliche Dienstleistungen.
- (2) Versicherungsfall ist die Pflegebedürftigkeit einer versicherten Person nach Maßgabe von Ziffer 1a. Der Versicherungsfall beginnt mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Er endet, wenn Pflegebedürftigkeit nicht mehr besteht.
- (3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, ergänzenden schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen mit Anhang, Tarif mit Tarifbedingungen) sowie den gesetzlichen Vorschriften.
- (4) Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

(5) Der Versicherungsschutz erstreckt sich in der Pflegekostenversicherung und in der Pflegeetagegeldversicherung auf Pflege in der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus erstreckt er sich in der Pflegekostenversicherung auf Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Der Versicherer bleibt höchstens zu denjenigen Leistungen verpflichtet, die er auch bei Pflege in der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen hätte.

(6) Der Versicherungsnehmer kann die Umwandlung der Versicherung in einen gleichartigen Versicherungsschutz verlangen, sofern die versicherte Person die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit erfüllt. Der Versicherer nimmt einen Antrag auf Umwandlung in angemessener Frist an. Die erworbenen Rechte bleiben erhalten; die nach den technischen Berechnungsgrundlagen gebildete Rückstellung für das mit dem Alter der versicherten Person wachsende Wagnis (Alterungsrückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berechnungsgrundlagen angerechnet. Soweit der neue Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann insoweit ein Risikozuschlag (Ziffer 8a Abs. 3 und 4) verlangt oder ein Leistungsausschluss vereinbart werden; ferner ist für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes die Wartezeit (Ziffer 3 Abs. 3) einzuhalten. Der Umwandlungsanspruch besteht bei Anwartschafts- und Ruhensversicherungen nicht, solange der Anwartschaftsgrund bzw. der Ruhensgrund nicht entfallen ist, und nicht bei befristeten Versicherungsverhältnissen. Die Umwandlung des Versicherungsschutzes aus einem Tarif, bei dem die Beiträge geschlechtsunabhängig kalkuliert werden, in einen Tarif, bei dem dies nicht der Fall ist, ist ausgeschlossen.

1a Begriff und Ermittlung der Pflegebedürftigkeit

(1) Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Pflegebedürftigkeit besteht nur, soweit die versicherte Person die körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingten Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen kann. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, und mit mindestens der in Absatz 3 festgelegten Schwere bestehen.

(2) Maßgeblich für das Vorliegen von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten im Sinne des

Absatzes 1 Satz 1 ist die Beurteilung anhand folgender Kriterien:

(a) Mobilität: Positionswechsel im Bett, Halten einer stabilen Sitzposition, Umsetzen, Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs, Treppensteigen;

(b) Kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld, örtliche Orientierung, zeitliche Orientierung, Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen, Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen, Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben, Verstehen von Sachverhalten und Informationen, Erkennen von Risiken und Gefahren, Mitteilen von elementaren Bedürfnissen, Verstehen von Aufforderungen, Beteiligen an einem Gespräch;

(c) Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten, nächtliche Unruhe, selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten, Beschädigen von Gegenständen, physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen, verbale Aggression, andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten, Abwehr pflegerischer und anderer unterstützender Maßnahmen, Wahnvorstellungen, Ängste, Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage, sozial inadäquate Verhaltensweisen, sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen;

(d) Selbstversorgung: Waschen des vorderen Oberkörpers, Körperpflege im Bereich des Kopfes, Waschen des Intimbereichs, Duschen und Baden einschließlich Waschen der Haare, An- und Auskleiden des Oberkörpers, An- und Auskleiden des Unterkörpers, mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken, Essen, Trinken, Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls, Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma, Bewältigen der Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma, Ernährung parenteral oder über Sonde, Bestehen gravierender Probleme bei der Nahrungsaufnahme bei Kindern bis zu 18 Monaten, die einen außergewöhnlich pflegeintensiven Hilfebedarf auslösen;

(e) Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen:

(ea) in Bezug auf Medikation, Injektionen, Versorgung intravenöser Zugänge, Absaugen und Sauerstoffgabe, Einreibungen sowie Kälte- und Wärmeanwendungen, Messung und Deutung von Körperzuständen, körpernahe Hilfsmittel,

(eb) in Bezug auf Verbandswechsel und Wundversorgung, Versorgung mit Stoma, regelmäßige Einmalkatheterisierung und Nutzung von Abfuhrmethoden, Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung,

(ec) in Bezug auf zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung, Arztbesuche, Besuche anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen, zeitlich ausgedehnte Besuche medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen, Besuch von Einrichtungen zur Frühförderung bei Kindern sowie

(ed) in Bezug auf das Einhalten einer Diät oder anderer krankheits- oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften;

(f) Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen, Ruhen und Schlafen, Sichbeschäftigen, Vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen, Interaktion mit Personen im direkten Kontakt, Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds.

Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten, die dazu führen, dass die Haushaltsführung nicht mehr ohne Hilfe bewältigt werden kann, werden bei den Kriterien der unter a) bis f) genannten Bereiche berücksichtigt.

(3) Pflegebedürftige erhalten nach der Schwere der Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten einen Grad der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad). Der Pflegegrad wird mit Hilfe eines pflegfachlich begründeten Begutachtungsinstruments ermittelt. Nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 und Abs. 3 SGB XI werden für die in Absatz 2 genannten Bereiche Einzelpunkte ermittelt, gewichtet und zu Gesamtpunkten addiert. Auf der Basis der Gesamtpunkte werden Pflegebedürftige in einen der folgenden Pflegegrade eingeordnet:

- Pflegegrad 1 (ab 12,5 bis unter 27 Gesamtpunkte): geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten,
- Pflegegrad 2 (ab 27 bis unter 47,5 Gesamtpunkte): erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten,
- Pflegegrad 3 (ab 47,5 bis unter 70 Gesamtpunkte): schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten,
- Pflegegrad 4 (ab 70 bis unter 90 Gesamtpunkte): schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten,
- Pflegegrad 5 (ab 90 bis 100 Gesamtpunkte): schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung.

(4) Pflegebedürftige mit nach Maßgabe der Richtlinien des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen besonderen Bedarfskonstellationen, die einen spezifischen, außergewöhnlich hohen Hilfebedarf mit besonderen

Anforderungen an die pflegerische Versorgung aufweisen, können aus pflegfachlichen Gründen dem Pflegegrad 5 zugeordnet werden, auch wenn ihre Gesamtpunkte unter 90 liegen.

(5) Bei pflegebedürftigen Kindern wird der Pflegegrad durch einen Vergleich der Beeinträchtigungen ihrer Selbstständigkeit und ihrer Fähigkeiten mit altersentsprechend entwickelten Kindern ermittelt. Im Übrigen gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend.

(6) Pflegebedürftige Kinder im Alter bis zu 18 Monaten werden auf Basis ihrer Gesamtpunkte gemäß § 15 Abs. 7 SGB XI bis zur Vollendung des 18. Monats in den nächsthöheren Pflegegrad eingestuft.

2 Beginn des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbesondere Zugang des Versicherungsscheines oder einer schriftlichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf der Wartezeit. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretene Versicherungsfälle sind nur für den Teil von der Leistungspflicht ausgeschlossen, der in die Zeit vor Versicherungsbeginn oder in die Wartezeit fällt. Bei Vertragsänderungen gelten die Sätze 1 bis 3 für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.

(2) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge und ohne Wartezeit ab Vollendung der Geburt, wenn am Tage der Geburt ein Elternteil mindestens 3 Monate beim Versicherer versichert ist und die Anmeldung zur Versicherung spätestens 2 Monate nach dem Tage der Geburt rückwirkend erfolgt. Der Versicherungsschutz darf nicht höher oder umfassender als der eines versicherten Elternteils sein.

(3) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im Zeitpunkt der Adoption noch minderjährig ist. Mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko ist die Vereinbarung eines Risikozuschlages bis zur einfachen Beitragshöhe zulässig.

3 Wartezeit

(1) Die Wartezeit rechnet vom Versicherungsbeginn an.

(2) Die Wartezeit beträgt 3 Jahre.

(3) Bei Vertragsänderungen gelten die Wartezeitregelungen für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.

4 Umfang der Leistungspflicht

(1) Art und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif mit Tarifbedingungen.

(2) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die der Versicherer bei der Prüfung der Leistungspflicht eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen Kosten.

5 Einschränkung der Leistungspflicht

(1) Keine Leistungspflicht besteht

(a) für Versicherungsfälle, die durch Kriegsereignisse verursacht oder deren Ursachen als Wehrdienstbeschädigung anerkannt und nicht ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind;

(b) für Versicherungsfälle, die auf Vorsatz oder Sucht beruhen;

(c) vorbehaltlich der Regelung des Ziffer 1 Abs. 5, solange sich versicherte Personen im Ausland aufhalten, und zwar auch dann, wenn sie dort während eines vorübergehenden Aufenthaltes pflegebedürftig werden;

(d) soweit versicherte Personen Entschädigungsleistungen wegen Pflegebedürftigkeit unmittelbar nach § 35 des Bundesversorgungsgesetzes oder nach den Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder aus öffentlichen Kassen aufgrund gesetzlich geregelter Unfallversorgung oder Unfallfürsorge erhalten. Dies gilt auch,

wenn vergleichbare Leistungen aus dem Ausland oder von einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung bezogen werden;

(e) soweit ein Versicherter der gesetzlichen Krankenversicherung aufgrund eines Anspruchs auf häusliche Krankenpflege auch Anspruch auf Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung hat;

(f) während der Durchführung einer vollstationären Heilbehandlung im Krankenhaus sowie von stationären Rehabilitationsmaßnahmen, Kur- oder Sanatoriumsbehandlungen und während der Unterbringung aufgrund richterlicher Anordnung, es sei denn, dass diese ausschließlich auf Pflegebedürftigkeit beruht;

(g) bei Pflege durch Pflegekräfte oder Einrichtungen, deren Rechnungen der Versicherer aus wichtigem Grunde von der Erstattung ausgeschlossen hat, wenn der Versicherungsfall nach der Benachrichtigung des Versicherungsnehmers über den Leistungsausschluss eintritt. Sofern im Zeitpunkt der Benachrichtigung ein Versicherungsfall schwebt, besteht keine Leistungspflicht nach Ablauf von 3 Monaten seit der Benachrichtigung. Findet der Pflegebedürftige innerhalb dieser 3 Monate keine andere geeignete Pflegekraft, benennt der Versicherer eine solche;

(h) für Aufwendungen für Pflegehilfsmittel und technische Hilfen, soweit die Krankenversicherung oder andere zuständige Leistungsträger wegen Krankheit oder Behinderung für diese Hilfsmittel zu leisten haben.

(2) Übersteigt eine Pflegemaßnahme das medizinisch notwendige Maß oder ist die geforderte Vergütung nicht angemessen, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

(3) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen Anspruch gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.

Tarifbedingungen für das Pflegegeld (PET)

Die Tarifbedingungen gelten im Zusammenhang mit den MB / EPV 2017

1. Umfang der Leistungspflicht

(1) Die Leistungspflicht des Versicherers beginnt mit dem Beginn und endet mit dem Ende der Leistungspflicht des Trägers der Pflegepflichtversicherung gemäß SGB XI.

(2) Beginn und Fortdauer der Leistungspflicht des Trägers der Pflegepflichtversicherung sowie dessen Zuordnung der versicherten Person in einen der Pflegegrade sind nachzuweisen.

(3) Für häusliche, teilstationäre Pflege bzw. Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege werden insgesamt

(a) Pflegegrad 1: 10 %

(b) Pflegegrad 2: 30 %

(c) Pflegegrad 3: 60 %

(d) Pflegegrad 4: 90 %

(e) Pflegegrad 5: 100 %

des vereinbarten Tagessatzes gezahlt.

(4) Besteht mindestens Pflegegrad 3, entfällt die Beitragszahlungspflicht für die versicherte Person. Dieser Anspruch erlischt mit Ende des Monats, in dem für die versicherte Person nicht mehr Pflegegrad 3 oder ein höherer Pflegegrad festgestellt wird.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

Bedingungsteil MB / ST 2009 für den Standardtarif - Auszug

Die AVB umfassen Musterbedingungen 2009 – MB / ST 2009 – des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (Stand: Januar 2022)
[Tarifbedingungen für den Standardtarif \(ST\)](#)

Präambel

Der Versicherungsschutz

- 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
- 2–8 nicht abgedruckt
- 8a Beitragsberechnung, -begrenzung, -angleichung und -anpassung

Präambel

Aufnahme- und versicherungsfähig sind die in Nr. 1 TB/ST genannten Personen, wenn ihr substitutiver Krankenversicherungsvertrag in einem anderen Tarif als dem Standardtarif vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen worden ist. Der Standardtarif garantiert dem aufnahme- und versicherungsfähigen Privatversicherten, dass er als Einzelperson keinen höheren Beitrag zahlen muss als den Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV); Ehegatten und Lebenspartner zahlen unter bestimmten Voraussetzungen (siehe Ziffer 8a Abs. 2 MB/ST) insgesamt höchstens 150 v. H. dieses Höchstbeitrags. Für Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben, verringert sich der garantierte Höchstbeitrag für Einzelpersonen und Ehegatten und Lebenspartner beihilfesatzkonform, das heißt auf den vom Beihilfesatz nicht gedeckten Vom-Hundert-Anteil.

Das Leistungsversprechen des Standardtarifs ist dem der GKV vergleichbar und kann auch künftig angepasst werden (s. Nr. 10 TB/ST). Für Personen mit Beihilfeanspruch werden die den Leistungen der GKV vergleichbaren Leistungen des Standardtarifs in Höhe des vom Beihilfesatz nicht gedeckten Vom-Hundert-Anteils erbracht. Die im Standardtarif erstattungsfähigen Gebührensätze können durch Verträge zwischen dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. im Einvernehmen mit den Trägern der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften einerseits und den Kassenärztlichen bzw. Kassenzahnärztlichen

Vereinigungen und Kassenärztlichen bzw. Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigungen andererseits geändert werden.

Der in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen des Standardtarifs verwendete Begriff „Lebenspartner“ bezieht sich auf „Lebenspartner“ gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz in der bis 22. 12. 2018 geltenden Fassung.

Der Versicherungsschutz

1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag genannte Ereignisse. Er erbringt, sofern vereinbart, damit unmittelbar zusammenhängende zusätzliche Dienstleistungen. Im Versicherungsfall erbringt der Versicherer Ersatz von Aufwendungen für Heilbehandlung und sonst vereinbarte Leistungen.

(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall. Als Versicherungsfall gelten auch

(a) Untersuchung und notwendige Behandlung wegen Schwangerschaft und die Entbindung,

(b) ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach gesetzlich eingeführten Programmen (gezielte Vorsorgeuntersuchungen).

(3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, späteren schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen mit Anhang, Tarif mit Tarifbedingungen) sowie den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

(4) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Heilbehandlung in Europa. Er kann durch Vereinbarung auf außereuropäische Länder ausgedehnt werden (vgl. aber Ziffer 15 Abs. 3). Während des ersten Monats eines vorübergehenden Aufenthaltes im außereuropäischen Ausland besteht auch ohne besondere Vereinbarung Versicherungsschutz. Muss der Aufenthalt wegen notwendiger Heilbehandlung über einen Monat hinaus ausgedehnt werden, besteht

Versicherungsschutz, solange die versicherte Person die Rückreise nicht ohne Gefährdung ihrer Gesundheit antreten kann, längstens aber für weitere 2 Monate.

(5) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so setzt sich das Versicherungsverhältnis mit der Maßgabe fort, dass der Versicherer höchstens zu denjenigen Leistungen verpflichtet bleibt, die er bei einem Aufenthalt im Inland zu erbringen hätte.

(6) Der Versicherungsnehmer kann die Umwandlung der Versicherung in einen gleichartigen Versicherungsschutz verlangen, sofern die versicherte Person die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit erfüllt. Der Versicherer ist zur Annahme eines solchen Antrags verpflichtet. Die erworbenen Rechte bleiben erhalten; die nach den technischen Berechnungsgrundlagen gebildete Rückstellung für das mit dem Alter der versicherten Person wachsende Wagnis (Alterungsrückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berechnungsgrundlagen angerechnet. Soweit der neue Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann insoweit ein Risikozuschlag verlangt oder ein Leistungsausschluss vereinbart werden; ferner sind für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes Wartezeiten einzuhalten. Beantragen Personen, deren Aufnahme in den Standardtarif nach § 257 Abs. 2a Nr. 2c SGB V in der bis 31. Dezember 2008 geltenden Fassung erfolgte, die Umwandlung der Versicherung nach dem Standardtarif in einen gleichartigen Versicherungsschutz, wird außerdem der zuletzt festgestellte und dokumentierte Risikozuschlag zugrunde gelegt. Eine Umwandlung des Versicherungsschutzes in den Notlagentarif nach § 153 VAG ist ausgeschlossen.

2–8 nicht abgedruckt

8a Beitragsberechnung, -begrenzung, -angleichung und -anpassung

(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des VAG und ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers festgelegt.

(2) Der zu zahlende Beitrag ist für Einzelpersonen begrenzt auf die Höhe des Höchstbeitrages der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und für Ehegatten oder Lebenspartner insgesamt auf 150 v. H. des Höchstbeitrages der GKV, sofern das jährliche Gesamteinkommen der Ehegatten oder Lebenspartner die Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt. In die Beitragsbegrenzung wird bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres des Versicherten auch der Beitrag für eine Krankentagegeldversicherung einbezogen, soweit sie Leistungen von höchstens 70 v. H. der Beitragsbemessungsgrenze in der GKV frühestens ab dem 43. Tag einer Arbeitsunfähigkeit vorsieht.

Der Höchstbeitrag der GKV bemisst sich nach dem allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen vom 1. Januar des Vorjahres (§ 241 SGB V) und der Beitragsbemessungsgrenze (§ 223 Abs. 3 SGB V).

Für Personen mit Beihilfeanspruch sowie deren berücksichtigungsfähige Angehörige ist der zu zahlende Beitrag nach Satz 1 begrenzt auf den durch den Beihilfesatz nicht gedeckten Vom-Hundert-Anteil des Höchstbeitrages der GKV gemäß Satz 3. Der für die Beitragsbegrenzung maßgebliche Beihilfesatz ist der nach den jeweiligen Beihilfebestimmungen gültige Beihilfebemessungssatz; abweichende Beihilfebemessungssätze für einzelne Arten beihilfefähiger Aufwendungen bleiben hier außer Betracht.

Die Voraussetzungen für die Beitragsbegrenzung sind nachzuweisen.

Tarifbedingungen für den Standardtarif (ST)

Die Tarifbedingungen umfassen Tarifteil ST 2009 – des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (Stand: 2022)

Die Tarifbedingungen gelten im Zusammenhang mit den MB / ST 2009

Tarifstufen, Aufnahme- und Versicherungsfähigkeit, Nachweispflichten

(1) Der Standardtarif wird in 2 Tarifstufen angeboten:

- Tarifstufe STN
- Tarifstufe STB

(2) Aufnahme- und versicherungsfähig in Tarifstufe STN sind Personen, die bei Krankheit keinen Beihilfeanspruch nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen haben und die über eine Vorversicherungszeit von mindestens 10 Jahren in einem substitutiven Versicherungsschutz nach § 146 Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) verfügen, wenn sie

(a) das 65. Lebensjahr vollendet haben,

(b) das 55. Lebensjahr vollendet haben und ihr jährliches Gesamteinkommen (§ 16 SGB IV) die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V nicht übersteigt,

(c) vor Vollendung des 55. Lebensjahres eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen oder die Voraussetzungen für diese Rente erfüllen und sie beantragt haben und ihr jährliches Gesamteinkommen (§ 16 SGB IV) die Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 7 SGB V) nicht übersteigt. Aufnahmefähig sind auch deren Familienangehörige, die bei Versicherungspflicht des Standardtarifversicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nach § 10 SGB V familienversichert wären.

(3) Aufnahme- und versicherungsfähig in Tarifstufe STB sind Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben sowie deren im Sinne der Beihilfevorschriften des Bundes oder eines Bundeslandes berücksichtigungsfähige Angehörige, wenn sie über eine Vorversicherungszeit von mindestens 10 Jahren in einem substitutiven Versicherungsschutz (§ 146 Abs. 1 VAG) verfügen und die Voraussetzungen nach Absatz 2 (a) und (b) erfüllen. Außerdem sind in Tarifstufe STB Personen aufnahme- und versicherungsfähig, die über eine Vorversicherungszeit von mindestens 10 Jahren in einem substitutiven

Versicherungsschutz (§ 146 Abs. 1 VAG) verfügen und vor Vollendung des 55. Lebensjahres ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften beziehen und deren jährliches Gesamteinkommen (§ 16 SGB IV) die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V nicht übersteigt; dies gilt auch für deren Familienangehörige, die bei Versicherungspflicht des Standardtarifversicherten in der GKV nach § 10 SGB V familienversichert wären.

(4) Neben dem Standardtarif darf für eine versicherte Person keine weitere Krankheitskosten-Teil- oder -Vollversicherung bestehen oder abgeschlossen werden; auch nicht bei einem anderen Versicherungsunternehmen.

(5) Die Voraussetzungen für die Aufnahme- und Versicherungsfähigkeit müssen durch die Vorlage von Unterlagen nachgewiesen werden, z. B.:

- aktueller Einkommensteuerbescheid
- Nichtveranlagungsbescheinigung
- Rentenanspruch mit Eingangsbestätigung des Rentenversicherungsträgers
- Rentenbescheid bzw. Rentnerausweis
- Bestätigung über Ruhegehaltsbezug nach beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften
- Bestätigung der Beihilfestelle über Beihilfeberechtigung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen
- Bestätigung der Beihilfestelle über Berücksichtigungsfähigkeit von Angehörigen bei der Beihilfe
- Ernennungsurkunde über die Berufung in das Beamtenverhältnis.

(6) Ändert sich bei einem Versicherten mit Anspruch auf Beihilfe nach den Grundsätzen des öffentlichen Dienstes der Beihilfebemessungssatz oder entfällt der Beihilfeanspruch, so hat der Versicherungsnehmer Anspruch darauf, dass der Versicherer den Versicherungsschutz in der Tarifstufe STB des Standardtarifs so anpasst, dass dadurch der veränderte Beihilfebemessungssatz oder der weggefallene Beihilfeanspruch ausgeglichen wird. Wird der Antrag innerhalb von 6 Monaten nach der Änderung des Beihilfebemessungssatzes bzw. nach Fortfall des Beihilfeanspruchs gestellt, passt der Versicherer den Versicherungsschutz ohne erneute Risikoprüfung oder Wartezeiten zum Zeitpunkt der Änderung an. Bei nicht fristgemäßer Beantragung erfolgt die Anpassung des Versicherungsschutzes zum 1. des auf die Beantragung folgenden Monats. Soweit der Versicherungsschutz dann höher ist, kann der Versicherer insoweit

einen Risikozuschlag verlangen. Der sich mit dem Risikozuschlag ergebende Beitrag darf jedoch die Beitragsbegrenzung nach Ziffer 8a Abs. 2 MB/ST nicht übersteigen.

Werden versicherte Personen der Tarifstufe STN beihilfeberechtigt, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dies dem Versicherer innerhalb von 2 Monaten nach Erlangung des Beihilfeanspruchs anzuzeigen. Ab dem Zeitpunkt der Erlangung des Beihilfeanspruchs wird die Versicherung nach Tarifstufe STB weitergeführt.

Wird der Versicherer nicht fristgemäß informiert, erfolgt die Anpassung des Versicherungsschutzes zum Ersten des auf die Kenntnismeldung durch den Versicherer folgenden Monats.

(7) War zu Beginn der Versicherung das Risiko durch Vorerkrankungen erhöht, wird bei Versicherten nach Absatz 2 und 3 ein vereinbarter Risikozuschlag bei Fortbestehen der Risikoerhöhung in gleicher prozentualer Höhe auch im Standardtarif erhoben. Ist der Versicherungsschutz des Standardtarifs aber höher oder umfassender als der bisherige, kann insoweit ein Risikozuschlag verlangt werden; ferner sind für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes Wartezeiten einzuhalten. Ein zu Beginn der Versicherung vereinbarter Leistungsausschluss wird bei Fortbestehen der Risikoerhöhung in einen Risikozuschlag umgewandelt. Der sich mit dem Risikozuschlag ergebende Beitrag darf jedoch die Beitragsbegrenzung nach Ziffer 8a Abs. 2 MB/ST nicht übersteigen.

Personen, deren Aufnahme im Standardtarif nach § 257 Abs. 2a Nr. 2c SGB V in der bis 31. Dezember 2008 geltenden Fassung erfolgte, werden für die Dauer der Versicherung nach Tarifstufe STB nicht durch den bei Antragstellung festgestellten und dokumentierten Risikozuschlag belastet.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

Bedingungsteil AVB / BT 2009 für den Basistarif

Die AVB umfassen Bedingungsteil AVB / BT 2009 des Verbandes der Privaten Krankenversicherung

(Stand: Januar 2022)

Tarifbedingungen für den Basistarif (BT)

Allgemeine Versicherungsbedingungen 2009 für den Basistarif

Präambel

A. Aufnahme- und Versicherungsfähigkeit

B. Allgemeine Versicherungsbedingungen 2009 für den Basistarif (AVB / BT 2009) Ziffern 1-18

Der Versicherungsschutz

1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

2 Beginn des Versicherungsschutzes

3 Wartezeiten

4 Umfang der Leistungspflicht

5 Einschränkung der Leistungspflicht

6 Auszahlung der Versicherungsleistungen

7 Ende des Versicherungsschutzes

Pflichten des Versicherungsnehmers

8 Beitragszahlung

8a Beitragsberechnung und -begrenzung

8 b Beitragsanpassung

9 Obliegenheiten

10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

11 Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen gegen Dritte

12 Aufrechnung

Ende der Versicherung

13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer

14 Kündigung durch den Versicherer

15 Sonstige Beendigungsgründe

Sonstige Bestimmungen

- 16 Willenserklärungen und Anzeigen
- 17 Gerichtsstand
- 18 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

Präambel

Der Basistarif wird von den Unternehmen der privaten Krankenversicherung aufgrund gesetzlicher Verpflichtung und in einheitlicher Form angeboten und folgt den nachstehend aufgeführten, ebenfalls durch Gesetz vorgegebenen Rahmenbedingungen:

- Aufnahme- und versicherungsfähig im Basistarif sind ausschließlich die in Abschnitt A. Absätze 2 und 3 genannten Personen. Krankenversicherungsunternehmen unterliegen unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen einem Annahmewang. Eine Risikoprüfung wird durchgeführt, auch wenn für die Dauer der Versicherung im Basistarif keine Risikozuschläge erhoben werden.

Die Vertragsleistungen des Basistarifs sind in Art, Umfang und Höhe den Leistungen nach dem Dritten Kapitel des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, auf die ein Anspruch besteht, jeweils vergleichbar.

- Der Beitrag für den Basistarif darf den Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung nicht übersteigen. Für Personen mit Anspruch auf Beihilfe tritt an die Stelle des Höchstbeitrags der gesetzlichen Krankenversicherung ein Höchstbeitrag, der dem prozentualen Anteil des die Beihilfe ergänzenden Leistungsanspruchs für ambulante Heilbehandlung entspricht.

A. Aufnahme- und Versicherungsfähigkeit

(1) Der Basistarif wird als

Tarifestufe BTN ohne Selbstbehalt sowie mit Selbstbehalten von 300, 600, 900 oder 1.200 € sowie als

Tarifestufe BTB ohne Selbstbehalt sowie mit Selbstbehalten in Höhe des durch den Beihilfesatz für ambulante Heilbehandlung nicht gedeckten Prozentsatzes von 300, 600, 900 oder 1.200 € angeboten.

(2) Aufnahme- und versicherungsfähig in **Tarifestufe BTN** sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die nicht beihilfeberechtigt sind und auch keine vergleichbaren Ansprüche haben, wenn sie

(a) freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und den Abschluss des Versicherungsvertrages im Basistarif innerhalb von 6 Monaten nach Beginn der im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) vorgesehenen erstmaligen Wechselmöglichkeit im Rahmen ihres freiwilligen Versicherungsverhältnisses zum nächstmöglichen Termin beantragen;

(b) nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig sind und nicht zum Personenkreis nach a) gehören, keinen Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, keinen Anspruch auf laufende Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Sechsten und Siebten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) haben und noch keine private Krankheitskostenversicherung mit einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen vereinbart haben, die der Pflicht zur Versicherung genügt. Bei Empfängern von Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Sechsten und Siebten Kapitel des SGB XII gilt der Leistungsbezug bei Zeiten einer Unterbrechung von weniger als einem Monat als fortbestehend, wenn er vor dem 1. Januar 2009 begonnen hat;

(c) eine private Krankheitskostenvollversicherung mit einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen vereinbart haben und der Vertrag erstmals nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen wurde;

(d) eine private Krankheitskostenvollversicherung mit einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen vereinbart haben und dieser Vertrag vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde, wenn die zu versichernde Person das 55. Lebensjahr vollendet hat oder das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, aber die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt und diese Rente beantragt hat oder ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften bezieht oder hilfebedürftig nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) oder dem SGB XII ist;

(e) in der Zeit vom 1. Juli 2007 bis 31. Dezember 2008 als Personen ohne Versicherungsschutz in den modifizierten Standardtarif aufgenommen worden sind;

(f) im Standardtarif nach § 257 Abs. 2a SGB V in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung versichert sind.

Die Aufnahme- und Versicherungsfähigkeit der Personenkreise nach (d) bis (f) beschränkt sich auf den Basistarif des Versicherungsunternehmens, bei dem das bisherige Versicherungsverhältnis bestand.

(3) Aufnahme- und versicherungsfähig in **Tarifstufe BTB** sind Personen, die beihilfeberechtigt sind oder vergleichbare Ansprüche haben, sowie ihre bei der Beihilfe berücksichtigungsfähigen Angehörigen, wenn sie zu den in Absatz 2 genannten Personenkreisen gehören und ergänzenden beihilfekonformen Versicherungsschutz zur Erfüllung der Pflicht zur Versicherung benötigen.

B. Allgemeine Versicherungsbedingungen 2009 für den Basistarif (AVB / BT 2009) Ziffern 1–18

Der Versicherungsschutz

1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

(1) Im Basistarif bietet der Versicherer Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag genannte Ereignisse. Er erbringt im Versicherungsfall Ersatz von Aufwendungen für Heilbehandlung und sonst vereinbarte Leistungen. Der Versicherer ist berechtigt, anstelle des Aufwendungsersatzes auch die unmittelbare Abrechnung der medizinischen Versorgung mit dem jeweiligen Leistungserbringer vorzusehen.

Die Erstattungspflicht des Versicherers beschränkt sich nach Grund und Höhe auf ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungen.

(2) Der Versicherer bietet ferner Versicherungsschutz gegen Verdienstaufschlag als Folge von Krankheiten oder Unfällen, soweit dadurch Arbeitsunfähigkeit verursacht wird. Er zahlt im Versicherungsfall für die Dauer einer Arbeitsunfähigkeit ein Krankentagegeld.

(3) Versicherungsfall für die Leistungen nach Absatz 1 ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall. Als Versicherungsfall gelten auch

(a) Untersuchung und medizinisch notwendige Behandlung wegen Schwangerschaft und die Entbindung, ärztliche Beratung über Fragen der Empfängnisverhütung einschließlich Untersuchung und Verordnung von

empfangnisregelnden Mitteln, eine durch Krankheit erforderliche Sterilisation und ein nicht rechtswidriger Schwangerschaftsabbruch durch einen Arzt sowie medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft bei einer verheirateten versicherten Person,

(b) ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach gesetzlich eingeführten Programmen (gezielte Vorsorgeuntersuchungen) und Schutzimpfungen,

(c) medizinische Vorsorgeleistungen,

(d) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie Vorsorgeleistungen im Zusammenhang mit Behinderung oder Pflegebedürftigkeit,

(e) stationäre Versorgung in einem Hospiz.

(4) Versicherungsfall für die Leistungen nach Absatz 2 ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen, in deren Verlauf Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird. Der Versicherungsfall beginnt bei Krankenhausbehandlung oder Behandlung in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung mit deren Beginn, im Übrigen mit dem Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Er endet, wenn nach medizinischem Befund Arbeitsunfähigkeit und Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr bestehen, spätestens mit Ablauf der im Tarif genannten Höchstdauer. Eine während der Behandlung neu eingetretene und behandelte Krankheit oder Unfallfolge, in deren Verlauf Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird, begründet nur dann einen neuen Versicherungsfall, wenn sie mit der ersten Krankheit oder Unfallfolge in keinem ursächlichen Zusammenhang steht. Wird Arbeitsunfähigkeit gleichzeitig durch mehrere Krankheiten oder Unfallfolgen hervorgerufen, so wird das Krankentagegeld nur einmal gezahlt.

(5) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, späteren schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Bedingungsteil AVB/BT 2009, Tarif BT) sowie den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere dem Dritten Kapitel des SGB V, soweit auf die Leistungen ein Anspruch besteht, sowie den jeweils geltenden Richtlinien und Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 92 SGB V für die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung.

(6) Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

(7) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Heilbehandlung in der Bundesrepublik Deutschland. Unter den im Tarif genannten Voraussetzungen können auch Leistungserbringer in einem anderen Mitgliedstaat der

Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie in der Schweiz in Anspruch genommen werden. Anspruch auf Krankenhausleistungen besteht nur, wenn eine vorherige schriftliche Leistungszusage des Versicherers erteilt worden ist. Anspruch auf Krankentagegeld besteht nur für in einem der in Satz 2 genannten Länder akut eingetretene Krankheiten oder Unfälle und nur für die Dauer einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung in einem öffentlichen Krankenhaus unter Berücksichtigung von Karenzzeit und Höchstdauer.

(8) Der Versicherungsnehmer hat unter den Voraussetzungen und mit den Rechtsfolgen der §§ 204 Abs. 1 Nr. 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), 13 Abs. 2 Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) das Recht, für sich oder für die in seinem Vertrag versicherten Personen den Wechsel in einen anderen Tarif mit gleichartigem Versicherungsschutz zu verlangen. Im neuen Tarif können Risikozuschläge, die während der Dauer der Versicherung im Basistarif nicht erhoben werden, aktiviert werden. Ein Wechsel in den Notlagentarif nach § 153 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) ist ausgeschlossen.

(9) An eine gewählte Selbstbehaltstufe ist die versicherte Person 3 Jahre gebunden; der Wechsel in eine andere Selbstbehaltstufe kann frühestens mit einer Frist von 3 Monaten zum Ablauf der Dreijahresfrist beantragt werden. Durch einen zwischenzeitlichen Wechsel des Versicherers wird die Dreijahresfrist nicht berührt. Danach kann der Wechsel derselben Selbstbehaltstufe mit einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Ablauf eines Jahres beantragt werden. Wird durch den vereinbarten Selbstbehalt keine oder nur eine geringe Reduzierung des Beitrages erreicht, kann der Versicherungsnehmer jederzeit die Umstellung des Vertrages in den Basistarif ohne Selbstbehalt verlangen. Der Versicherer nimmt die Umstellung innerhalb von 3 Monaten vor.

2 Beginn des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbesondere Zugang des Versicherungsscheines oder einer schriftlichen Annahmeerklärung). Vor und nach Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretene Versicherungsfälle sind für den Teil von der Leistungspflicht ausgeschlossen, der in die Zeit vor Versicherungsbeginn fällt. Bei Vertragsänderungen gelten die Sätze 1 und 2 für den

hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes. Mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko ist die Vereinbarung eines Risikozuschlages zulässig; während der Dauer der Versicherung im Basistarif wird der Risikozuschlag nicht erhoben.

(2) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge und ohne Wartezeiten ab Vollendung der Geburt, wenn die Anmeldung zur Versicherung im Basistarif spätestens 2 Monate nach dem Tage der Geburt rückwirkend erfolgt.

(3) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im Zeitpunkt der Adoption noch minderjährig ist. Mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko ist die Vereinbarung eines Risikozuschlages bis zur einfachen Beitragshöhe zulässig; während der Dauer der Versicherung im Basistarif wird der Risikozuschlag nicht erhoben.

3 Wartezeiten

Die Wartezeiten entfallen.

4 Umfang der Leistungspflicht

(1) Art, Höhe, Umfang und Dauer der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif.

(2) Der versicherten Person steht die Wahl unter den Ärzten und Zahnärzten frei, die zur vertragsärztlichen bzw. -zahnärztlichen Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung zugelassen sind (Vertragsärzte bzw. Vertragszahnärzte). Die Mit- oder Weiterbehandlung durch einen anderen als den zuerst in Anspruch genommenen Vertragsarzt bzw. -zahnarzt ist nur zulässig aufgrund einer Überweisung mittels eines in der vertragsärztlichen bzw. -zahnärztlichen Versorgung geltenden Überweisungsscheins. Erfolgt die Inanspruchnahme des Vertragsarztes bzw. -zahnarztes aufgrund einer Überweisung gemäß Satz 2, ist vor Behandlungsbeginn der Überweisungsschein vorzulegen. Bei psychotherapeutischer Behandlung dürfen auch psychologische Psychotherapeuten sowie in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Anspruch genommen werden, die zur vertragsärztlichen Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung zugelassen sind. Bei medizinisch notwendiger ambulanter Heilbehandlung kann auch ein Krankenhaus, ein medizinisches Versorgungszentrum oder eine sonstige Einrichtung in

Anspruch genommen werden, wenn die Einrichtung zur vertragsärztlichen oder -zahnärztlichen Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung zugelassen ist und ihre Rechnungen nach der Gebührenordnung für Ärzte oder der Gebührenordnung für Zahnärzte erstellt.

(3) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in Absatz 2 Satz 1 genannten Leistungserbringern verordnet, Arzneimittel außerdem aus der Apotheke bezogen werden. Heilmittel dürfen nur von Therapeuten angewandt werden, die zur Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung zugelassen sind.

(3a) Der Versicherer erbringt im Versicherungsfall auch Ersatz von Aufwendungen für die Versorgung mit Medizinprodukten niedriger Risikoklasse, deren Hauptfunktion wesentlich auf digitalen Technologien beruht und die dazu bestimmt sind, bei den Versicherten oder in der Versorgung durch Leistungserbringer die Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder die Erkennung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen zu unterstützen (digitale Gesundheitsanwendungen) nach Maßgabe von Abschnitt I. des Tarifs BT. Die digitalen Gesundheitsanwendungen müssen von den in Absatz 2 genannten Leistungserbringern verordnet werden. Der Versicherer ist berechtigt, anstelle des Aufwendungsersatzes die digitalen Gesundheitsanwendungen auch selbst zur Verfügung zu stellen.

(4) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte Person Anspruch auf Behandlung in zugelassenen Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen nach Maßgabe von Abschnitt D. des Tarifs BT.

(5) Als Krankentagegeld ersetzt der Versicherer den durch Arbeitsunfähigkeit als Folge von Krankheit oder Unfall verursachten Verdienstausfall nach Maßgabe von Abschnitt F. des Tarifs BT.

(6) Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraussichtlich 2000 € überschreiten werden, kann der Versicherungsnehmer in Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. Der Versicherer erteilt die Auskunft spätestens nach 4 Wochen; ist die Durchführung der Heilbehandlung dringend, wird die Auskunft unverzüglich, spätestens nach 2 Wochen erteilt. Der Versicherer geht dabei auf einen vorgelegten Kostenvoranschlag und andere Unterlagen ein. Die Frist beginnt mit Eingang des Auskunftsverlangens beim Versicherer. Ist die Auskunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum Beweis des Gegenteils durch den Versicherer vermutet, dass die beabsichtigte medizinische Heilbehandlung notwendig ist.

(7) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die der Versicherer bei der Prüfung der Leistungspflicht eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen Kosten.

5 Einschränkung der Leistungspflicht

(1) Keine Leistungspflicht besteht

(a) für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von Unfällen und für Todesfälle, die durch Kriegsereignisse verursacht oder als Wehrdienstbeschädigung anerkannt und nicht ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind;

(b) für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Krankheiten, die sich die versicherte Person bei einem von ihr begangenen Verbrechen oder vorsätzlichen Vergehen oder durch eine medizinisch nicht indizierte Maßnahme (*z. B. Sterilisation, ästhetische Operationen, Tätowierungen, Piercings*) zugezogen hat. Beim Krankentagegeld gilt der Leistungsausschluss auch für Krankheiten und Unfallfolgen, die auf eine durch Alkoholgenuss bedingte Bewusstseinsstörung zurückzuführen sind;

(c) für Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte, psychologische Psychotherapeuten, in medizinischen Versorgungszentren und in Krankenanstalten, deren Rechnungen der Versicherer aus wichtigem Grunde von der Erstattung ausgeschlossen hat, wenn der Versicherungsfall nach der Benachrichtigung des Versicherungsnehmers über den Leistungsausschluss eintritt. Sofern im Zeitpunkt der Benachrichtigung ein Versicherungsfall schwebt, besteht keine Leistungspflicht für die nach Ablauf von 3 Monaten seit der Benachrichtigung entstandenen Aufwendungen;

(d) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Rehabilitationsträger, wenn der

Tarif nichts anderes vorsieht;

(e) für Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner i.S.v. § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sachkosten werden tarifgemäß erstattet;

(f) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung;

(g) für Krankentagegeld ferner auch bei Arbeitsunfähigkeit

(ga) ausschließlich wegen Schwangerschaft und Entbindung, wenn diese nicht im Krankenhaus erfolgt;

(gb) während der gesetzlichen Beschäftigungsverbote für werdende Mütter und Wöchnerinnen in einem Arbeitsverhältnis (Mutterschutz). Diese befristete Einschränkung gilt sinngemäß auch für selbstständig Tätige, es sei denn, dass die Arbeitsunfähigkeit in keinem Zusammenhang mit den unter (ga) genannten Ereignissen steht;

(gc) wenn die versicherte Person sich nicht an ihrem Wohnsitz in Deutschland aufhält, es sei denn, dass sie sich in medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung befindet (Ziffer 1 Abs. 7, Ziffer 4 Abs. 4);

(gd) wenn und soweit die versicherte Person Anspruch auf Arbeitsentgelt, Lohnersatzleistungen, Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen, Verletztengeld oder Übergangsgeld der gesetzlichen Unfallversicherung oder vergleichbare Leistungen hat;

(ge) vor dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit.

(2) Auf Leistungen besteht ferner auch dann kein Anspruch, wenn sich die versicherte Person in den Geltungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes begeben hat, um aufgrund einer Versicherung als bisher nicht versicherte Person (vgl. Abschnitt A. Abs. 2 c) missbräuchlich Leistungen in Anspruch zu nehmen.

(3) Besteht auch Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung, aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder der gesetzlichen Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge oder Unfallfürsorge, so ist der Versicherer, unbeschadet etwaiger Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Krankenhaustagegeld, nur für die Aufwendungen leistungspflichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistungen notwendig bleiben.

(4) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen Anspruch gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.

6 Auszahlung der Versicherungsleistungen

(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die folgenden Nachweise, die Eigentum des Versicherers werden, erbracht sind:

(a) Es sind Rechnungsoriginale oder deren beglaubigte Zweitschriften mit einer Bestätigung eines anderen Kostenträgers über die erbrachten Leistungen einzureichen.

(b) Die Belege der Leistungserbringer müssen Namen und Geburtsdatum der behandelten Person, die Krankheitsbezeichnung, die einzelnen ärztlichen oder zahnärztlichen Leistungen mit Bezeichnung und Nummer gemäß der angewandten Gebührenordnung, die gesondert berechnungsfähigen Entschädigungen und Auslagen sowie die jeweiligen Behandlungsdaten, ferner die Vertragsarztnummer sowie das Institutionskennzeichen des Krankenhauses enthalten.

(c) Arzneimittelverordnungen sollen zusammen mit der dazugehörigen Rechnung des Leistungserbringers eingereicht werden, es sei denn, dass der Leistungserbringer die Krankheitsbezeichnung auf der Verordnung vermerkt hat. Der Preis für die bezogenen Arzneimittel muss durch Stempelaufdruck der Apotheke mit Datumsangabe quittiert sein; außerdem muss die Pharmazentralnummer aufgedruckt werden. Rechnungen über Heil- und Hilfsmittel sind zusammen mit den Verordnungen der Leistungserbringer einzureichen, Hilfsmittelrechnungen müssen die Hilfsmittelnummern des Hilfsmittelverzeichnisses der gesetzlichen Krankenversicherung ausweisen. Die Verordnungen müssen den Namen der behandelten Person enthalten.

(d) Die nach (a) bis (c) geforderten Nachweise sollen spätestens bis zum 31. 03. des auf die Rechnungsstellung folgenden Jahres eingereicht werden.

(e) Der Anzeige der Arbeitsunfähigkeit ist das Original der ärztlichen Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Bezeichnung der Krankheit und der Nachweis über die Höhe des Nettoeinkommens beizufügen.

(2) Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der Leistungen des Versicherers aus § 14 VVG.

(3) Der Versicherer ist berechtigt, in vertraglichem Umfang unmittelbar an den Rechnungssteller zu leisten, wenn dieser ihm die den Anforderungen von Absatz 1 genügende Rechnung übersendet. Der vertragliche Anspruch des Versicherungsnehmers ist insoweit erfüllt.

(4) Reicht der Versicherungsnehmer die Rechnung zur Erstattung ein, ohne einen Nachweis darüber beizufügen, dass er die Forderung des

Rechnungstellers erfüllt hat, ist der Versicherer berechtigt, unmittelbar an den Rechnungsteller zu leisten. Der vertragliche Anspruch des Versicherungsnehmers ist insoweit erfüllt.

(5) Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person zu leisten, wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Textform als empfangsberechtigt für deren Versicherungsleistungen benannt hat. In diesem Fall ist die versicherte Person auch zur Erbringung des Nachweises gemäß Absatz 4 verpflichtet. Liegt keine Benennung nach Satz 1 vor, kann vorbehaltlich von Absatz 3 nur der Versicherungsnehmer die Leistung verlangen.

(6) Die in ausländischer Währung entstandenen Krankheitskosten werden zum Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet.

(7) Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen und für Übersetzungen können von den Leistungen abgezogen werden.

(8) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden. Das Abtretungsverbot nach Satz 1 gilt nicht für ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossene Verträge; gesetzliche Abtretungsverbote bleiben unberührt.

7 Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

Pflichten des Versicherungsnehmers

8 Beitragszahlung

(1) Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an berechnet. Der Beitrag ist am Ersten eines jeden Monats fällig.

(2) Der erste Beitrag ist, sofern nicht anders vereinbart, unverzüglich nach Ablauf von 2 Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.

(3) Ist der Versicherungsnehmer mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für 2 Monate im Rückstand, mahnt ihn der Versicherer. Der Versicherungsnehmer hat für jeden angefangenen Monat eines Beitragsrückstandes einen Säumniszuschlag von 1 % des Beitragsrückstandes sowie Mahnkosten von höchstens 5 € je Mahnung zu entrichten. Ist der

Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszuschläge 2 Monate nach Zugang dieser Mahnung noch höher als der Beitragsanteil für einen Monat, mahnt der Versicherer unter Hinweis auf das mögliche Ruhen des Versicherungsvertrages ein zweites Mal. Ist der Beitragsrückstand einschließlich der Säumniszuschläge einen Monat nach Zugang der zweiten Mahnung höher als der Beitragsanteil für einen Monat, ruht der Versicherungsvertrag ab dem ersten Tag des nachfolgenden Monats. Solange der Versicherungsvertrag ruht, gilt die versicherte Person als im Notlagentarif nach § 153 VAG versichert. Es gelten insoweit die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den Notlagentarif (AVB/NLT) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Ruhen des Versicherungsvertrages tritt nicht ein oder endet, wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch ist oder wird. Unbeschadet davon wird der Vertrag ab dem ersten Tag des übernächsten Monats in dem Tarif fortgesetzt, in dem der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert war, wenn alle rückständigen Prämienanteile einschließlich der Säumniszuschläge und der Beitreibungskosten gezahlt sind. In den Fällen der Sätze 7 und 8 ist der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person so zu stellen, wie der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vor der Versicherung im Notlagentarif nach § 153 VAG stand, abgesehen von den während der Ruhenszeit verbrauchten Anteilen der Alterungsrückstellung. Während der Ruhenszeit vorgenommene Beitragsanpassungen und Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen in dem Tarif, in dem der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert war, gelten ab dem Tag der Fortsetzung der Versicherung in diesem Tarif.

Die Hilfebedürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nachzuweisen; der Versicherer kann in angemessenen Abständen die Vorlage einer neuen Bescheinigung verlangen.

(4) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragslaufzeit beendet, steht dem Versicherer für diese Vertragslaufzeit nur derjenige Teil des Beitrags bzw. der Beitragsrate zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

(5) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu entrichten.

8a Beitragsberechnung und -begrenzung

(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des VAG und ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers festgelegt.

(2) Die Höhe des Tarifbeitrags richtet sich nach dem Versicherungsumfang, dem Geschlecht und dem Eintrittsalter der versicherten Person; dies gilt in Ansehung des Geschlechts nicht für Verträge über den Basistarif, dessen Beiträge geschlechtsunabhängig erhoben werden. Als Eintrittsalter gilt der Unterschied zwischen dem Jahr des Eintritts in den Basistarif und dem Geburtsjahr. Ist bei Abschluss des Basistarifes eine Alterungsrückstellung zu berücksichtigen, wird diese gemäß den in den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen angerechnet. Dabei darf der Beitrag eines Erwachsenen den halben Neugeschäftsbeitrag zum jüngsten Erwachsenenalter in der jeweils versicherten Tarifstufe nicht unterschreiten.

(3) Für Kinder und Jugendliche richtet sich der Beitrag nach dem jeweils vollendeten Lebensjahr. Von dem auf die Vollendung des 15. Lebensjahres folgenden Kalenderjahr an ist der Beitrag für Jugendliche (Frauen, Männer) und von dem auf die Vollendung des 20. Lebensjahres folgenden Kalenderjahr an der für Erwachsene (Frauen, Männer) der versicherten Leistungsstufe zu entrichten. Die Differenzierung des Beitrags für Jugendliche und Erwachsene nach dem Geschlecht gilt nicht für Verträge über den Basistarif, dessen Beiträge geschlechtsunabhängig erhoben werden.

(4) Risikozuschläge werden für die Dauer der Versicherung im Basistarif nicht erhoben.

(5) Der zu zahlende Beitrag ist für die versicherte Person begrenzt auf die Höhe des Höchstbeitrages der gesetzlichen Krankenversicherung. Dieser Höchstbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation des allgemeinen Beitragssatzes zuzüglich des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a Abs. 2 SGB V mit der jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Für Personen mit Anspruch auf Beihilfe oder mit vergleichbaren Ansprüchen sowie deren berücksichtigungsfähige Angehörige tritt an die Stelle des Höchstbeitrages der gesetzlichen Krankenversicherung ein Höchstbeitrag, der dem prozentualen Anteil des die Beihilfe ergänzenden Leistungsanspruchs für ambulante Heilbehandlung entspricht.

(6) Entsteht allein durch die Zahlung des Beitrags nach Absatz 5 Satz 1 oder 3 Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, vermindert sich der zu zahlende Beitrag für die Dauer der Hilfebedürftigkeit auf die Hälfte. Besteht unabhängig von der Höhe des zu zahlenden Beitrags Hilfebedürftigkeit nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, vermindert sich der Beitrag ebenfalls auf die Hälfte.

Die Hilfebedürftigkeit ist durch eine Bescheinigung des zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nachzuweisen; der Versicherer kann in angemessenen Abständen die Vorlage einer neuen Bescheinigung verlangen.

(7) Wenn und solange eine versicherte Person auf die Halbierung des Beitrags nach Absatz 6 angewiesen ist, kann der Versicherer verlangen, dass zum Basistarif abgeschlossene Zusatzversicherungen ruhen.

(8) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung des Versicherungsschutzes, wird das Geschlecht und das (die) bei Inkrafttreten der Änderung erreichte tarifliche Lebensalter (Lebensaltersgruppe) der versicherten Person berücksichtigt; dies gilt in Ansehung des Geschlechts nicht für Verträge über den Basistarif, dessen Beiträge geschlechtsunabhängig erhoben werden. Dabei wird dem Eintrittsalter der versicherten Person dadurch Rechnung getragen, dass eine Alterungsrückstellung gemäß den in den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen angerechnet wird. Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Leistungen des Versicherers wegen des Älterwerdens der versicherten Person ist jedoch während der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, soweit eine Alterungsrückstellung zu bilden ist.

(9) Wird der Versicherungsvertrag im Basistarif für eine versicherte Person später als einen Monat nach Entstehen der Pflicht zur Versicherung abgeschlossen, ist ein Beitragszuschlag in Höhe eines Monatsbeitrags für jeden weiteren Monat der Nichtversicherung zu entrichten, ab dem sechsten Monat der Nichtversicherung für jeden weiteren angefangenen Monat der Nichtversicherung ein Sechstel des Monatsbeitrags. Kann die Dauer der Nichtversicherung nicht ermittelt werden, ist davon auszugehen, dass die versicherte Person mindestens 5 Jahre nicht versichert war; Zeiten vor dem 1. Januar 2009 werden nicht berücksichtigt. Der Beitragszuschlag ist einmalig zusätzlich zum laufenden Beitrag zu entrichten und fällt nicht unter die Höchstbeitragsbegrenzung gemäß den Absätzen 5 und 6. Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherer die Stundung des Beitragszuschlags verlangen, wenn den Interessen des Versicherers durch die Vereinbarung einer angemessenen Ratenzahlung Rechnung getragen werden

kann. Der gestundete Betrag wird mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst.

8b Beitragsanpassung

(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen des Versicherers, z. B. *wegen steigender Heilbehandlungskosten, einer häufigeren Inanspruchnahme medizinischer Leistungen oder aufgrund steigender Lebenserwartung*, ändern. Dementsprechend werden zumindest jährlich die erforderlichen mit den in den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten verglichen. Dies geschieht jeweils getrennt für die Tarifstufen BTN und BTB anhand der Gemeinschaftsstatistik der den Basistarif anbietenden Versicherer gemäß den Festlegungen in den technischen Berechnungsgrundlagen. Ergibt diese Gegenüberstellung für eine Beobachtungseinheit eines Tarifs eine Abweichung von mehr als 5 %, werden alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst. Von einer solchen Beitragsanpassung wird abgesehen, wenn die Veränderung der Versicherungsleistungen als vorübergehend anzusehen ist.

Ändert sich die vertragliche Leistungszusage des Versicherers aufgrund der dem Versicherungsverhältnis zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen (vgl. Ziffer 1 Abs. 5), ist der Versicherer berechtigt, die Beiträge im Rahmen der Höchstbeitragsgarantie mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders entsprechend dem veränderten Bedarf zu erhöhen oder zu verringern. Bei verringertem Bedarf wird der Versicherer insoweit eine entsprechende Anpassung vornehmen.

(2) Sind die zu zahlenden Beiträge infolge der Höchstbeitragsgarantie gegenüber den nach den technischen Berechnungsgrundlagen notwendigen Beiträgen gekürzt, so können diese Beiträge abweichend von Absatz 1 bei einer Veränderung des Höchstbeitrags angeglichen werden.

(3) Beitragsanpassungen gemäß Absatz 1 werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Benachrichtigung des Versicherungsnehmers folgt; Beitragsangleichungen gemäß Absatz 2 werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des geänderten Höchstbeitrages wirksam.

9 Obliegenheiten

(1) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte versicherte Person (vgl. Ziffer 6 Abs. 5) haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist. Die geforderten Auskünfte sind auch einem Beauftragten des Versicherers zu erteilen.

(2) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen. Die versicherte Person muss die Nachuntersuchung innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Aufforderung durchführen lassen. Verweigert sie die Nachuntersuchung, kann das Krankentagegeld für die Dauer der Weigerung entzogen werden.

(3) Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens und die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zu sorgen; sie hat insbesondere die Weisungen des Arztes gewissenhaft zu befolgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Genesung hinderlich sind.

(4) Für den Bezug von Krankentagegeld

(a) ist die ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit dem Versicherer unverzüglich, spätestens aber ab dem 43. Tag, durch Vorlage eines Nachweises (Ziffer 6 Abs. 1) anzuzeigen. Bei verspätetem Zugang der Anzeige wird das Krankentagegeld erst vom Zugangstage an gezahlt, jedoch nicht vor dem 43. Tag. Bei länger als 2 Wochen fortdauernder Arbeitsunfähigkeit muss der Nachweis unaufgefordert alle 2 Wochen erneuert werden. Die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ist dem Versicherer binnen 3 Tagen anzuzeigen;

(b) darf der Neuabschluss einer weiteren oder die Erhöhung einer anderweitig bestehenden Versicherung mit Anspruch auf Krankentagegeld nur mit Einwilligung des Versicherers vorgenommen werden.

(5) Die versicherten Personen sind verpflichtet, gegenüber den in Ziffer 4 Abs. 2 bis 4 genannten Leistungserbringern unter Vorlage des vom Versicherer ausgehändigten Ausweises auf ihren Versicherungsschutz im Basistarif hinzuweisen.

Händigt der Versicherer der bei ihm versicherten Person statt des Ausweises eine elektronische Gesundheitskarte aus, ist deren Vorlage beim Leistungserbringer für die versicherte Person zwingend.

(6) Die versicherte Person ist verpflichtet, dem Versicherer die Ermittlung und Verwendung der individuellen Krankenversichertennummer gemäß § 290 SGB V zu ermöglichen.

10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

- (1)** Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in Ziffer 9 Abs. 1 bis 4 genannten Obliegenheiten verletzt wird.
 - (2)** Wird die in Ziffer 9 Abs. 5 genannte Obliegenheit verletzt, ist der Versicherer berechtigt, bei jedem zur Erstattung eingereichten Beleg vom Erstattungsbetrag einen Verwaltungskostenabschlag in Höhe von 5 €, höchstens 50 € im Kalenderjahr, abzuziehen.
 - (3)** Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich.
-

11 Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen gegen Dritte

- (1)** Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG, die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie Sach- und Dienstleistung) geleistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutreten.
- (2)** Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen (ihren) Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
- (3)** Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vorsätzlich die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
- (4)** Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer aufgrund des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

12 Aufrechnung

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Gegen eine Forderung aus der Beitragspflicht kann jedoch ein Mitglied eines Versicherungsvereins nicht aufrechnen.

Ende der Versicherung

13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer

(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden Versicherungsjahres, frühestens aber zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer von 18 Monaten, mit einer Frist von 3 Monaten kündigen. Das Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn). Werden weitere Personen in dem bestehenden Versicherungsverhältnis versichert, so endet ihr erstes Versicherungsjahr mit dem laufenden Versicherungsjahr des Versicherungsnehmers. Die weiteren Versicherungsjahre fallen mit denjenigen des Versicherungsnehmers zusammen.

(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.

(3) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig, so kann der Versicherungsnehmer binnen 3 Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht das Versicherungsverhältnis rückwirkend zum Eintritt der Versicherungspflicht kündigen. Die Kündigung ist unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer den Eintritt der Versicherungspflicht nicht innerhalb von 2 Monaten nachweist, nachdem der Versicherer ihn hierzu in Textform aufgefordert hat, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Versäumung dieser Frist nicht zu vertreten. Macht der Versicherungsnehmer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, steht dem Versicherer der Beitrag nur bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht zu. Später kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis zum Ende des Monats kündigen, in dem er den Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. Dem Versicherer steht der Beitrag in diesem Fall bis zum Ende des Versicherungsvertrages zu. Der Versicherungspflicht steht gleich der gesetzliche Anspruch auf Familienversicherung oder der nicht nur

vorübergehende Anspruch auf Heilfürsorge aus einem beamtenrechtlichen oder ähnlichen Dienstverhältnis.

(4) Hat eine Vereinbarung im Versicherungsvertrag zur Folge, dass bei Erreichen eines bestimmten Lebensalters oder bei Eintritt anderer dort genannter Voraussetzungen der Beitrag für ein anderes Lebensalter oder eine andere Altersgruppe gilt oder der Beitrag unter Berücksichtigung einer Alterungsrückstellung berechnet wird, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person binnen 2 Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt deren Inkrafttretens kündigen, wenn sich der Beitrag durch die Änderung erhöht.

(5) Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpassungsklausel, so kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei einer Beitragserhöhung kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis auch bis und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen.

(6) Die Kündigung nach den Absätzen 1, 2, 4 und 5 setzt voraus, dass für die versicherte Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, der den Anforderungen an die Pflicht zur Versicherung genügt. Die Kündigung wird nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb von 2 Monaten nach der Kündigungserklärung nachweist, dass die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist; liegt der Zeitpunkt, zu dem die Kündigung ausgesprochen wurde, mehr als 2 Monate nach der Kündigungserklärung, muss der Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt erbracht werden.

(7) Bei Kündigung des Versicherungsverhältnisses und gleichzeitigem Abschluss eines neuen, der Pflicht zur Versicherung genügenden Vertrages kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherer die kalkulierte Alterungsrückstellung der versicherten Person in Höhe des nach dem 1. Januar 2009 aufgebauten Übertragungswertes nach Maßgabe von § 146 Abs. 1 Nr. 5 VAG auf den neuen Versicherer überträgt.

(8) Bestehen bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses Beitragsrückstände, ist der Versicherer berechtigt, den Übertragungswert bis zum Ausgleich des Rückstandes zurückzubehalten.

(9) Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person haben das Recht, einen gekündigten Vertrag in Form einer Anwartschaftsversicherung fortzusetzen.

14 Kündigung durch den Versicherer

- (1) Das ordentliche Kündigungsrecht ist ausgeschlossen.
 - (2) Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht bleiben unberührt.
 - (3) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.
-

15 Sonstige Beendigungsgründe

- (1) Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Die versicherten Personen haben jedoch die Pflicht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versicherungsnehmers abzugeben.
- (2) Beim Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versicherungsverhältnis.
- (3) Gibt eine versicherte Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland auf, endet insoweit das Versicherungsverhältnis.
- (4) Entfällt eine der in Abschnitt A. Abs. 2 bestimmten Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit und entfällt damit auch die Pflicht zur Versicherung, endet das Versicherungsverhältnis zum Ende des Monats, in dem die Voraussetzung weggefallen ist.

Sonstige Bestimmungen

16 Willenserklärungen und Anzeigen

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Textform.

17 Gerichtsstand

- (1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
 - (2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden.
 - (3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.
-

18 Änderungen der Allgemeinen - Versicherungsbedingungen

- (1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Verhältnisse des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbedingungen des Basistarifs einschließlich des Tarifs BT den veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.
- (2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird 2 Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.

(3) Ändern sich die leistungsbezogenen Vorschriften des SGB V, ist der Versicherer berechtigt, die Leistungen des Basistarifs mit Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse, auch für den noch nicht abgelaufenen Teil des Versicherungsschutzes, nach den Vorgaben des insoweit beliehenden (§ 158 Abs. 2 VAG) Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V., entsprechend anzupassen. Dabei können auch im Tarif BT genannte betraglich festgelegte Zuzahlungen der versicherten Person, betraglich festgelegte Zuschüsse des Versicherers und erstattungsfähige Höchstbeträge bei Anhebung und bei Absenkung der entsprechenden Leistungsgrenzen der gesetzlichen Krankenversicherung angeglichen werden. Die im Basistarif erstattungsfähigen Gebührensätze können durch Verträge zwischen dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. im Einvernehmen mit den Trägern der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften einerseits und den Kassenärztlichen bzw. Kassenzahnärztlichen Vereinigungen oder den Kassenärztlichen bzw. Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigungen andererseits ganz oder teilweise abweichend geregelt werden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Tarifbedingungen für den Basistarif (BT)

Die Tarifbedingungen gelten im Zusammenhang mit den AVB/BT 2009

Leistungen des Versicherer

- A. Ambulante Heilbehandlung
- B. Maßnahmen nach Ziffer 1 Abs. 3a AVB / BT 2009
- C. Zahnbehandlung und -ersatz, Kieferorthopädie
- D. Stationäre Heilbehandlung
- E. Fahrkosten
- F. Krankentagegeld
- G. Mutterschaftsgeld
- H. Auslandsbehandlung
- I. Digitale Gesundheitsanwendungen
- J. Zuzahlungen und Selbstbehalte

Leistungen des Versicherers

Die **Höhe der Versicherungsleistungen** hängt davon ab, welcher Tarifestufe und welcher Leistungsstufe innerhalb der Tarifestufe die versicherte Person angehört. Die versicherbaren Leistungsstufen ergeben sich aus der Beitragstabelle.

Bei **Tarifestufe BTN** beträgt die Höhe der Versicherungsleistungen 100 % der Leistungszusage nach den Abschnitten A bis I.

Bei **Tarifestufe BTB** hängt die Höhe der Versicherungsleistungen von der **Leistungsstufe** ab, der die versicherte Person zugeordnet ist; die Zuordnung zu den verschiedenen Leistungsstufen wird bestimmt durch den für die versicherte Person geltenden Beihilfebemessungssatz. Beihilfebemessungssatz und Erstattungssatz des Basistarifs dürfen insgesamt 100 % nicht überschreiten.

A. Ambulante Heilbehandlung

1. Ärztliche Behandlung

(1) Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für ärztliche Leistungen einschließlich gezielter Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen durch Vertragsärzte, die für die vertragsärztliche Versorgung im

Bundemantelvertrag-Ärzte/Ersatzkassen bzw. einem diesen ersetzenden Nachfolgevertrag, dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab und den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt sind. Aufwendungen für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sind nur erstattungsfähig, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss diese in die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung einbezogen hat.

(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden bis zu den im Folgenden genannten Höchstsätzen zu 100 % ersetzt, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt vorzunehmen sind:

(a) 1,16-facher Satz der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) für Leistungen nach Abschnitt M sowie für die Leistung nach Ziffer 437 des Gebührenverzeichnisses der GOÄ,

(b) 1,38-facher Satz GOÄ für Leistungen nach den Abschnitten A, E und O des Gebührenverzeichnisses der GOÄ,

(c) 1,8-facher Satz GOÄ für alle übrigen Leistungen des Gebührenverzeichnisses der GOÄ.

Ersetzt werden auch Aufwendungen für pauschalierte Entgelte, wenn sie die Höchstsätze nach Satz 1 nicht übersteigen.

(3) Werden die Vergütungen für die ärztliche Behandlung gemäß Absatz 1 durch Verträge zwischen dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. im Einvernehmen mit den Trägern der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften einerseits und den Kassenärztlichen Vereinigungen oder der Kassenärztlichen Bundesvereinigung andererseits ganz oder teilweise abweichend geregelt, gelten die jeweils vertraglich vereinbarten Vergütungen.

2. Psychotherapie

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für ambulante Psychotherapie, wenn und soweit der Versicherer zuvor im Rahmen eines Konsiliar- und Gutachterverfahrens eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat. Leistungen werden nur für die in der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechend den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses in Abhängigkeit von bestimmten Diagnosen

(a) zugelassenen Verfahren

(b) bei Inanspruchnahme entsprechend qualifizierter Vertragsärzte oder zugelassener psychologischer Psychotherapeuten

(c) bis zum jeweils festgelegten Höchstumfang

zugesagt.

(2) Für die folgenden Maßnahmen ist eine Zusage ausgeschlossen:

Maßnahmen zur beruflichen Anpassung und Berufsförderung, Erziehungsberatung, Sexualberatung, körperbezogene Therapieverfahren, darstellende Gestaltungstherapie sowie heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen, für die die gesetzliche Krankenversicherung keine Leistungen vorsieht.

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt

(a) bei Ärzten bis zu den in Nr. 1 Abs. 2 und 3 genannten Höchstsätzen,

(b) bei Psychotherapeuten gemäß Ziffer 4 Abs. 2 Satz 2 AVB/BT 2009 bis zum 1,8-fachen des Gebührensatzes der Gebührenordnung für Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (GOP); Nr. 1 Abs. 3 gilt entsprechend.

3. Gestrichen

4. Soziotherapie

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für Soziotherapie entsprechend den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses, wenn die versicherte Person wegen schwerer psychischer Erkrankungen nicht in der Lage ist, ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen selbstständig in Anspruch zu nehmen und wenn dadurch Krankenhausbehandlung vermieden oder verkürzt wird, oder wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist. Voraussetzung ist eine vorherige schriftliche Leistungszusage des Versicherers. Die Verordnung muss durch einen von der Kassenärztlichen Vereinigung hierzu befugten Vertragsarzt erfolgen.

(2) Der Anspruch besteht für höchstens 120 Stunden innerhalb von 3 Jahren je Versicherungsfall. Die Dreijahresfrist wird durch einen zwischenzeitlichen Wechsel des Versicherers nicht berührt. Die versicherte Person ist verpflichtet, auf Verlangen des Versicherers einen Nachweis über die Inanspruchnahme zu führen.

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden zu 100 % ersetzt

(a) bei Ärzten bis zu den in Nr. 1 Abs. 2 und 3 genannten Höchstsätzen,

(b) bei Fachkräften für Soziotherapie nicht mehr als der Betrag, der für die Versorgung eines Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung

aufzuwenden wäre,

sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt und für Zuzahlungen vorzunehmen sind. Die Zuzahlung beträgt 8 € je Behandlungstag. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind von der Zuzahlung befreit.

5. Häusliche Krankenpflege

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für ärztlich verordnete häusliche Krankenpflege entsprechend den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses durch geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist oder wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird. Die häusliche Krankenpflege umfasst die im Einzelfall erforderliche Grund- und Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung. Ist die häusliche Krankenpflege zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung erforderlich, sind nur die Aufwendungen für Behandlungspflege erstattungsfähig. Die häusliche Krankenpflege umfasst auch die ambulante Palliativversorgung.

Erstattungsfähig sind darüber hinaus Aufwendungen für die erforderliche Grundpflege und für hauswirtschaftliche Versorgung wegen schwerer Krankheit oder wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung, soweit keine Pflegebedürftigkeit im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch vorliegt.

(2) Der Anspruch auf häusliche Krankenpflege nach Absatz 1 besteht nur, soweit eine im Haushalt lebende Person die versicherte Person nicht wie notwendig pflegen und versorgen kann. Leistungen werden nur erbracht, wenn und soweit der Versicherer eine vorherige schriftliche Zusage erteilt hat.

(3) Der Anspruch gemäß Absatz 1 auf Leistungen für Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung besteht bis zu 4 Wochen je Versicherungsfall, bei ambulanter Palliativversorgung auch darüber hinaus.

(4) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden zu 100 % ersetzt

(a) bei Ärzten bis zu den in Nr. 1 Abs. 2 und 3 genannten Höchstsätzen,

(b) bei Pflegefachkräften nicht mehr als der Betrag, der für die Versorgung eines Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung aufzuwenden wäre, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt und für Zuzahlungen vorzunehmen sind. Die Zuzahlung beträgt 8 € je Tag, begrenzt auf die für die ersten 28 Kalendertage je Kalenderjahr anfallenden Kosten,

sowie 10 € je Verordnung. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind von der Zuzahlung befreit.

6. Haushaltshilfe

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für Haushaltshilfe, wenn der versicherten Person die Weiterführung des Haushaltes nicht möglich ist wegen

- (a)** Krankenhausbehandlung,
 - (b)** Anschlussheilbehandlung und Rehabilitation,
 - (c)** medizinischer Vorsorgeleistungen,
 - (d)** medizinischer Vorsorge für Mütter und Väter,
 - (e)** medizinischer Rehabilitation für Mütter und Väter,
 - (f)** Schwangerschaft und Entbindung,
 - (g)** häuslicher Krankenpflege,
 - (h)** schwerer Krankheit und akuter Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt nach einer ambulanten Operation oder nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung.
- (2)** Der Anspruch nach Absatz 1 setzt voraus, dass keine im Haushalt lebende Person den Haushalt weiterführen kann. Der Anspruch nach Absatz 1 (a) bis (g) setzt zudem voraus, dass im Haushalt der versicherten Person ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Der Anspruch nach Absatz 1 (h) besteht längstens für die Dauer von 4 Wochen. Wenn im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist, verlängert sich dieser Anspruch auf längstens 26 Wochen.

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt und für eine Zuzahlung vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt, jedoch nicht mehr als der Betrag, der für einen Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung aufzuwenden wäre. Die Zuzahlung beträgt 8 € je Kalendertag. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind von der Zuzahlung befreit.

7. Arznei- und Verbandmittel

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die von einem Vertragsarzt verordnet worden sind und innerhalb eines Monats nach Ausstellung der Verordnung aus der Apotheke (auch Internet- und Versandapotheke) bezogen werden. Erstattungsfähig sind ferner nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nach den Arzneimittel-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses durch den behandelnden Vertragsarzt ausnahmsweise zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden können.

Stehen für das verordnete Arzneimittel mehrere wirkstoffgleiche Arzneimittel zur Verfügung, sind nur Aufwendungen für eines der 3 preisgünstigsten Arzneimittel erstattungsfähig, es sei denn, die Verordnung eines bestimmten Arzneimittels ist medizinisch notwendig oder keines der 3 preisgünstigsten Arzneimittel ist zeitgerecht lieferbar.

(2) Bei versicherten Personen, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie bei versicherten Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen sind auch verordnete, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel erstattungsfähig.

(3) Als Arzneimittel gelten nicht: Nahrungsmittel, Stärkungsmittel, Genussmittel, Mineralwässer, kosmetische Mittel, Mittel zur Hygiene und Körperpflege, Mittel zur Potenzsteigerung, zur Raucherentwöhnung, zur Gewichtsreduzierung oder gegen Haarausfall sowie sonstige Mittel, für die die gesetzliche Krankenversicherung keine Leistungen vorsieht.

Sondennahrung, Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysate und Elementardiäten gelten als Arzneimittel, wenn aufgrund einer medizinischen Indikation eine normale Nahrungsaufnahme nicht möglich ist. Die dafür entstehenden Aufwendungen sind in den Fällen erstattungsfähig, die in den Arzneimittel-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses als medizinisch notwendig festgelegt sind.

(4) Keine Leistungspflicht besteht für Arzneimittel, die wegen Unwirtschaftlichkeit oder, weil sie ihrer Zweckbestimmung nach üblicherweise bei geringfügigen Gesundheitsstörungen verordnet werden, durch Rechtsverordnung für die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen sind, sowie für nicht verordnungsfähige Arzneimittel im Sinne der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses.

(5) Aufwendungen für verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel sind nur bis zur Höhe des Apothekenverkaufspreises gemäß Arzneimittelpreisverordnung oder, im Falle von vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen festgesetzter Fest- bzw. Höchstbeträge, bis zu dem jeweiligen Betrag erstattungsfähig.

(6) Aufwendungen für nicht verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel sind nur bis zur Höhe des Apothekenverkaufspreises gemäß der am 31. 12. 2003

gültigen Arzneimittelpreisverordnung oder, im Falle von vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen festgesetzter Fest- bzw. Höchstbeträge, bis zu dem jeweiligen Betrag erstattungsfähig.

(7) Aufwendungen für in der Apotheke individuell hergestellte Arzneimittel (Rezepturen) sind nur bis zu den Preisen erstattungsfähig, die sich aus der sachgerechten Anwendung der Hilfstaxe für Apotheken ergeben würden.

(8) Aufwendungen für Verbandmittel, Harn- und Blutteststreifen, die innerhalb eines Monats nach Verordnung aus der Apotheke (auch Internet- und Versandapotheke) bezogen werden müssen, sind bis zur Höhe des Apothekeneinkaufspreises, der am Tag der Abgabe in der Großen Deutschen Spezialitäten-Taxe gelistet ist, zuzüglich des durchschnittlichen in der gesetzlichen Krankenversicherung üblichen Preisaufschlags erstattungsfähig.

(9) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt und für eine Zuzahlung vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt. Die Zuzahlung beträgt 6 € für jedes Arznei- und Verbandmittel, jedoch nicht mehr als die tatsächlichen Aufwendungen. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind von der Zuzahlung befreit.

8. Heilmittel

Erstattungsfähig sind Aufwendungen für die im Heilmittelverzeichnis des Basistarifs aufgeführten Leistungen. Diese müssen von einem Vertragsarzt verordnet und von einem für die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung zugelassenen Therapeuten erbracht werden. Die Behandlung muss innerhalb von 14 Tagen und bei Podologie innerhalb von 28 Tagen nach Ausstellung der Verordnung begonnen werden, es sei denn, der Arzt hat einen späteren Beginn auf der Verordnung vermerkt.

(2) Der Anspruch ist begrenzt auf die jeweilige Höchstmenge der nach dem Heilmittelkatalog der gesetzlichen Krankenversicherung indikationsbezogen verordnungsfähigen Heilmittel. Wird die entsprechend den Heilmittelrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bestimmte Gesamtverordnungsmenge des Regelfalles überschritten, sind weitere Verordnungen zu begründen und vor Fortsetzung der Therapie vom Versicherer zu genehmigen.

(3) Keine Leistungspflicht besteht für nicht verordnungsfähige Heilmittel entsprechend den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses und für durch Rechtsverordnung für die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossene Heilmittel von geringem oder umstrittenem therapeutischen Nutzen.

(4) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt und für eine Zuzahlung vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt. Die Zuzahlung beträgt 2 € je Heilmittel sowie 10 € je Verordnung. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind von der Zuzahlung befreit.

9. Hilfsmittel

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für die Versorgung mit im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenversicherung in der jeweils geltenden Fassung aufgelisteten Hilfsmitteln in Standardausführung einschließlich der Aufwendungen für Reparatur und Unterweisung im Gebrauch sowie für Gebrauch und Pflege. Die Wartung und Kontrolle von Hilfsmitteln sind nur erstattungsfähig, wenn sie zum Schutz des Versicherten vor unvermeidbaren Gesundheitsrisiken erforderlich oder nach dem Stand der Technik zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der technischen Sicherheit notwendig sind. Hilfsmittel müssen von einem Vertragsarzt verordnet und innerhalb eines Monats nach Ausstellung der Verordnung bei einem Leistungserbringer, der Vertragspartner eines Trägers der gesetzlichen Krankenversicherung ist, bezogen werden. Vor dem Bezug eines Hilfsmittels ist die Genehmigung des Versicherers einzuholen. Hilfsmittel können vom Versicherer auch leihweise überlassen werden.

Ist im Einzelfall eine über Satz 1 hinausgehende Hilfsmittelversorgung medizinisch notwendig, um den Erfolg einer Krankheitsbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen, sind die Aufwendungen erstattungsfähig, wenn und soweit der Versicherer eine vorherige schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

(2) Aufwendungen für Brillengläser sind erstattungsfähig bis zu den Festbeträgen der gesetzlichen Krankenversicherung, soweit die versicherte Person das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Nach Vollendung des 14. Lebensjahres besteht ein erneuter Anspruch auf Erstattung von Kosten für Brillengläser nur bei einer ärztlich festgestellten Änderung der Sehfähigkeit - bezogen auf ein Auge - um mindestens 0,5 Dioptrien.

(3) Bei versicherten Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind Aufwendungen für Brillengläser bis zu den Festbeträgen der gesetzlichen Krankenversicherung erstattungsfähig, wenn bei ihnen aufgrund ihrer Sehschwäche oder Blindheit, entsprechend der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Klassifikation des Schweregrades der Sehbeeinträchtigung, auf beiden Augen eine schwere Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 besteht. Wenn

Augenverletzungen oder Augenerkrankungen behandelt werden müssen, sind auch Aufwendungen für eine nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses indizierte therapeutische Sehhilfe erstattungsfähig.

(4) Ein Anspruch auf Kontaktlinsen besteht nur bei Vorliegen einer vom Gemeinsamen Bundesausschuss in den Hilfsmittel-Richtlinien festgelegten Indikation.

(5) Keine Leistungspflicht besteht für nicht verordnungsfähige Hilfsmittel im Sinne der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses und für durch Rechtsverordnung für die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossene Hilfsmittel von geringem therapeutischem Nutzen oder geringem Abgabepreis. Brillengestelle sowie Aufwendungen für Kontaktlinsenpflegemittel werden nicht ersetzt.

(6) Aufwendungen sind nur bis zur Höhe eines der 3 preisgünstigsten Hilfsmittel erstattungsfähig, die für die Versorgung eines Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung zur Verfügung stehen, oder, im Falle bestehender Festbeträge, bis zu dem jeweiligen Betrag. Abzüglich eines vertraglich vereinbarten Selbstbehaltes und einer Zuzahlung werden die erstattungsfähigen Aufwendungen zu 100 % ersetzt. Die Zuzahlung beträgt 8 € je Hilfsmittel. Bei zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln beträgt die Zuzahlung 10 € für den gesamten Monatsbedarf des jeweiligen Hilfsmittels, jedoch nicht mehr als die tatsächlichen Aufwendungen. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind von der Zuzahlung befreit.

Sofern das Hilfsmittel nicht leihweise überlassen wird, benennt der Versicherer mit der Genehmigung gemäß Absatz 1 Satz 4 einen Hilfsmittelanbieter, der den Hilfsmittelbezug in zumutbarer Weise gewährleistet, ohne dass die versicherte Person über die Zuzahlung und einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt hinausgehende Eigenanteile aufzubringen hat.

10. Ambulante medizinische Vorsorgeleistungen

(1) Erstattungsfähig sind auch Aufwendungen für ärztliche Behandlung und Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel, wenn diese medizinisch notwendig sind, um

(a) eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen,

(b) einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken,

(c) Krankheiten zu verhüten oder deren Verschlimmerung zu vermeiden oder

(d) Pflegebedürftigkeit zu vermeiden,

wenn und soweit der Versicherer eine vorherige schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

(2) Erstattungsfähig sind auch ambulante Vorsorgemaßnahmen in anerkannten Kurorten, wenn die Vorsorgeleistungen nach Absatz 1 nicht ausreichen und der Versicherer eine vorherige schriftliche Leistungszusage erteilt hat. Die übrigen im Zusammenhang mit dieser Leistung entstehenden Kosten sind nicht erstattungsfähig. Der Anspruch kann erst nach Ablauf von 3 Jahren erneut geltend gemacht werden, es sei denn, vorzeitige Leistungen sind aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Die Dreijahresfrist wird durch einen zwischenzeitlichen Wechsel des Versicherers nicht berührt. Die versicherte Person ist verpflichtet, auf Verlangen des Versicherers einen Nachweis über die Inanspruchnahme zu führen.

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt und für Zuzahlungen vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt.

11. Ambulante Rehabilitation

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für ambulante Rehabilitationsmaßnahmen in einer Rehabilitationseinrichtung, die einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen abgeschlossen hat, wenn eine Behandlung nach Nr. 1 nicht ausreicht, das medizinisch erforderliche Behandlungsziel zu erreichen. Voraussetzung ist, dass der Versicherer zuvor eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

(2) Abweichend von Ziffer 4 Abs. 2 AVB/BT 2009 bestimmt der Versicherer die Rehabilitationseinrichtung sowie Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung der Leistungen nach pflichtgemäßem Ermessen anhand der medizinischen Erfordernisse des Einzelfalls.

(3) Der Anspruch auf ambulante Rehabilitationsleistungen ist begrenzt auf höchstens 20 Behandlungstage und kann erst nach Ablauf von 4 Jahren erneut geltend gemacht werden, es sei denn, eine Verlängerung ist aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Die Vierjahresfrist wird durch einen zwischenzeitlichen Wechsel des Versicherers nicht berührt. Die versicherte Person ist verpflichtet, auf Verlangen des Versicherers einen Nachweis über die Inanspruchnahme zu führen.

(4) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt und für eine Zuzahlung vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt. Die Zuzahlung beträgt für versicherte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 10 € je Behandlungstag.

12. Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für

(a) ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreuung und Überwachung,

(b) ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger Anleitung und Überwachung,

(c) Reisekosten,

(d) Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten,

(e) solche Leistungen, die unter Berücksichtigung von Art oder Schwere der Behinderung erforderlich sind, um das Ziel der Rehabilitation zu erreichen oder zu sichern, die aber nicht zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder zu den Leistungen zur allgemeinen sozialen Eingliederung führen,

(f) wirksame und effiziente Patientenschulungsmaßnahmen für chronisch kranke versicherte Personen,

wenn zuletzt der Versicherer Leistungen für ärztliche Behandlung erbracht hat oder erbringt; ferner für

(g) aus medizinischen Gründen in unmittelbarem Anschluss an eine Krankenhausbehandlung oder stationäre Rehabilitation erforderliche sozialmedizinische Nachsorgemaßnahmen für chronisch kranke oder schwerstkranke Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wenn die Nachsorge wegen der Art, Schwere und Dauer der Erkrankung notwendig ist, um den stationären Aufenthalt zu verkürzen oder die anschließende ambulante ärztliche Behandlung zu sichern.

(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht ein Abzug für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt vorzunehmen ist, zu 100 % ersetzt, wenn und soweit der Versicherer zuvor eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

13. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für spezialisierte ambulante Palliativversorgung entsprechend den Richtlinien des Gemeinsamen

Bundesausschusses, die darauf abzielen, die Betreuung der versicherten Person in der vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Anspruchsberechtigt ist eine versicherte Person mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwendige Versorgung benötigt.

(2) Anspruch auf Erstattung der Leistungen für spezialisierte ambulante Palliativversorgung haben auch Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen.

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden zu 100 % ersetzt

(a) bei Ärzten bis zu den in Nr. 1 Abs. 2 und 3 genannten Vergütungssätzen,

(b) bei Fachkräften für spezialisierte ambulante Palliativversorgung, jedoch nicht mehr als der Betrag, der für die Versorgung eines Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung aufzuwenden wäre, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt vorzunehmen sind.

B. Maßnahmen nach Ziffer 1 Abs. 3a AVB / BT 2009

1. Schwangerschaft und Entbindung

(1) Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für

(a) gezielte Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft,

(b) Schwangerschafts-, Entbindungs- und Wöchnerinnenbetreuung durch Arzt und Hebamme sowie für ergänzende, medizinisch notwendige häusliche Pflege ohne hauswirtschaftliche Versorgung,

(c) Haushaltshilfe, wenn der versicherten Person die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist und keine im Haushalt lebende Person den Haushalt weiterführen kann,

(d) stationäre Entbindung in einem zugelassenen Krankenhaus oder einer anderen stationären Vertragseinrichtung, in der Geburtshilfe geleistet wird.

(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt.

2. Künstliche Herbeiführung einer Schwangerschaft

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für Insemination bzw. künstliche Befruchtung bei einer versicherten Person entsprechend den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses, wenn die jeweilige Maßnahme nach ärztlicher Feststellung die einzig erfolversprechende Möglichkeit zur Herbeiführung einer Schwangerschaft darstellt, vor Behandlungsbeginn nach Durchführung eines unabhängigen ärztlichen Beratungsverfahrens eine schriftliche Leistungszusage des Versicherers erteilt wurde und

(a) die Behandlung bei einer verheirateten versicherten Person und ihrem Ehepartner erfolgt,

(b) zum Zeitpunkt der Behandlung die Frau mindestens 25 Jahre alt ist und sie das 40. und der Mann das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,

(c) ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehepartner verwendet werden,

(d) eine hinreichende Erfolgsaussicht für die gewählte Behandlungsmethode besteht; eine hinreichende Aussicht besteht nicht mehr, wenn die Maßnahme dreimal ohne Erfolg durchgeführt worden ist.

(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt vorzunehmen sind, zu 50 % ersetzt.

3. Empfängnisverhütung

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für ärztliche Beratung und Untersuchung wegen Empfängnisregelung. Für versicherte weibliche Personen bis zum vollendeten 20. Lebensjahr sind auch die Aufwendungen für ärztlich verordnete, verschreibungspflichtige empfängnisverhütende Mittel einschließlich der Kosten für die ärztliche Verordnung erstattungsfähig.

(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt und für Zuzahlungen nach Abschnitt A. Nr. 7 Abs. 9 vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt.

4. Schwangerschaftsabbruch und Sterilisation

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für eine durch Krankheit erforderliche Sterilisation sowie für einen nicht rechtswidrigen Abbruch der Schwangerschaft durch einen Arzt einschließlich jeweils gesetzlich vorgeschriebener Begutachtungs- und Beratungsleistungen. Ein Anspruch auf Leistungen bei einem nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch besteht nur, wenn er in einer dem Schwangerschaftskonfliktgesetz genügenden Einrichtung vorgenommen wird.

(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt.

C. Zahnbehandlung und -ersatz, Kieferorthopädie

1. Zahnärztliche Behandlung

(1) Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für zahnärztliche und -technische Leistungen durch Vertragszahnärzte, die für die vertragszahnärztliche Versorgung im Ersatzkassenvertrag-Zahnärzte bzw. einem diesen ersetzenden Nachfolgevertrag, dem Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen und den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt sind. Sie umfassen insbesondere

(a) gezielte Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten,

(b) Erstellung eines Therapie- und Kostenplanes,

(c) Individualprophylaxe nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,

(d) konservierend-chirurgische Leistungen und Röntgenleistungen, die im Zusammenhang mit Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen oder einer kieferorthopädischen Behandlung erbracht werden.

Aufwendungen für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sind nur erstattungsfähig, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss diese in die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung einbezogen hat.

(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden bis zum 2,0-fachen Satz der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) ersetzt. Erbringt der Zahnarzt Leistungen, die in den in § 6 Abs. 2 GOZ genannten Abschnitten der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) aufgeführt sind, werden die Vergütungen für diese Leistungen bis zu den in Abschnitt A. Nr. 1 Abs. 2 genannten Höchstsätzen ersetzt.

(3) Werden die Gebührensätze gemäß Absatz 2 durch Verträge zwischen dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. im Einvernehmen mit den Trägern der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften einerseits und den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen oder der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

andererseits ganz oder teilweise abweichend geregelt, gelten die jeweils vertraglich vereinbarten Vergütungen.

(3) Wählt der Versicherte bei Zahnfüllungen eine über die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses hinausgehende Versorgung, hat er die über die vergleichbare preisgünstigste plastische Füllung hinausgehenden Mehrkosten selbst zu tragen. Wird eine intakte plastische Füllung ausgetauscht, entsteht kein Leistungsanspruch, auch nicht anteilig.

(4) Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für

(a) funktionsanalytische und funktionstherapeutische Maßnahmen,

(b) implantologische Leistungen, es sei denn, es liegt eine Ausnahmeindikation für besonders schwere Fälle vor, die der Gemeinsame Bundesausschuss festgelegt hat.

(6) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt.

(7) Leistungen für Schienentherapien und Aufbissbehelfe sowie für systematische Parodontalbehandlungen werden nur erbracht, wenn die versicherte Person dem Versicherer vor Behandlungsbeginn einen Therapie- und Kostenplan vorlegt. Der Versicherer prüft den Plan und gibt der versicherten Person über die zu erwartenden Leistungen Auskunft.

2. Zahnersatz einschließlich Kronen und Suprakonstruktionen

(1) Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für

(a) zahnärztliche Leistungen durch Vertragszahnärzte, die für die vertragszahnärztliche Versorgung im Ersatzkassenvertrag Zahnärzte bzw. einem diesen ersetzenden Nachfolgevertrag, dem Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen und den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt sind, und

(b) zahntechnische Leistungen, die in dem zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und dem Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen vereinbarten bundeseinheitlichen Verzeichnis enthalten sind, bei der Versorgung mit Zahnersatz einschließlich Kronen und Suprakonstruktionen, wenn eine zahnprothetische Versorgung notwendig ist und die geplante Versorgung einer Methode entspricht, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss bei dem vorliegenden Befund anerkannt ist. Erstattungsfähig sind nur Aufwendungen für Leistungen, die der vertragszahnärztlichen Regelversorgung entsprechen. Wählt die versicherte

Person einen über die Regelversorgung hinausgehenden gleichartigen oder davon abweichenden andersartigen Zahnersatz, hat sie die Mehrkosten selbst zu tragen.

(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen für zahnärztliche Leistungen werden bis zum 2,0-fachen Gebührensatz der GOZ ersetzt. Nr. 1 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen für zahntechnische Leistungen werden ersetzt auf der Grundlage der von den Landesverbänden der gesetzlichen Krankenkassen und den Innungsverbänden der Zahntechniker vereinbarten Höchstpreise für zahntechnische Leistungen. Werden die zahntechnischen Leistungen von Zahnärzten erbracht, vermindern sich die entsprechenden Preise um 5 %.

(4) Der Aufwendungsersatz beträgt 60 % der erstattungsfähigen Aufwendungen. Er erhöht sich auf 70 %, wenn der Gebisszustand der versicherten Person regelmäßige Zahnpflege erkennen lässt und sie nachweisen kann, dass sie während der letzten 5 Jahre vor Behandlungsbeginn

(a) sich vor Vollendung des 18. Lebensjahres zweimal in jedem Kalenderjahr

(b) sich nach Vollendung des 18. Lebensjahres einmal in jedem Kalenderjahr hat zahnärztlich untersuchen lassen. Bei ununterbrochener 10-jähriger Inanspruchnahme der jeweils vorgesehenen Untersuchungen erhöht sich der Aufwendungsersatz um weitere 5 % der erstattungsfähigen Aufwendungen. Bei einer Unterbrechung des Fünf- oder Zehnjahreszeitraums vermindert sich der Aufwendungsersatz wieder auf 60 %.

(5) Weist die versicherte Person nach, dass sie durch den ihr nach Absatz 4 verbleibenden Eigenanteil entsprechend § 55 Abs. 2 SGB V unzumutbar belastet würde, werden die erstattungsfähigen Aufwendungen zu 100 % ersetzt.

(6) Zur Vermeidung von Härten wird der versicherten Person bei entsprechendem Nachweis von dem nach Absatz 4 verbleibenden Eigenanteil ein weiterer Betrag nach Maßgabe von § 55 Abs. 3 SGB V ersetzt.

(7) Leistungen werden nur erbracht, wenn die versicherte Person dem Versicherer vor Behandlungsbeginn einen Therapie- und Kostenplan vorlegt, der die Regelversorgung und die tatsächlich geplante Versorgung nach Art, Umfang und Kosten beinhaltet. Der Versicherer prüft den Plan und gibt der versicherten Person über die zu erwartende Leistung schriftlich Auskunft.

3. Kieferorthopädische Behandlung

(1) Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für

(a) zahnärztliche Leistungen durch Vertragszahnärzte, die im Ersatzkassenvertrag-Zahnärzte bzw. einem diesen ersetzenden Nachfolgevertrag, dem Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen und den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt sind, und

(b) zahntechnische Leistungen, die in dem zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und dem Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen vereinbarten bundeseinheitlichen Verzeichnis enthalten sind, für eine kieferorthopädische Versorgung in den durch den Gemeinsamen Bundesausschuss medizinisch begründeten Indikationsgruppen, bei denen eine Kiefer- oder Zahnfehlstellung vorliegt, die das Kauen, Beißen, Sprechen oder Atmen erheblich beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen droht.

(2) Leistungen kann nur eine versicherte Person beanspruchen, die bei Behandlungsbeginn das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn die versicherte Person unter einer vom Gemeinsamen Bundesausschuss anerkannten schweren Kieferanomalie leidet, die kombinierte kieferchirurgische und kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen erfordert.

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen für zahnärztliche Leistungen werden bis zum 2,0-fachen Gebührensatz der GOZ ersetzt. Nr. 1 Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) Die erstattungsfähigen Aufwendungen für zahntechnische Leistungen werden ersetzt auf der Grundlage der von den Landesverbänden der gesetzlichen Krankenkassen und den Innungsverbänden der Zahntechniker vereinbarten Höchstpreise für zahntechnische Leistungen. Werden die zahntechnischen Leistungen von Zahnärzten erbracht, vermindern sich die entsprechenden Preise um 5 %.

(5) Der Aufwendungsersatz ist zunächst begrenzt auf 80 % der erstattungsfähigen Aufwendungen. Er erhöht sich auf 90 % der erstattungsfähigen Aufwendungen für das zweite und jedes weitere versicherte Kind, das sich gleichzeitig in kieferorthopädischer Behandlung befindet, bei Beginn der Behandlung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und mit seinem Erziehungsberechtigten in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Ist die Behandlung in dem durch den Therapie- und Kostenplan bestimmten medizinisch erforderlichen Umfang abgeschlossen, ersetzt der Versicherer die erstattungsfähigen Restkosten.

(6) Leistungen werden nur erbracht, wenn die versicherte Person dem Versicherer vor Behandlungsbeginn einen Therapie- und Kostenplan vorlegt, der insbesondere umfassende Angaben zum Befund und zur geplanten

Versorgung nach Art, Umfang und Kosten beinhaltet. Der Versicherer prüft den Plan und gibt der versicherten Person über die zu erwartende Leistung schriftlich Auskunft.

4. Selbstbehalt bei den Nummern 1 bis 3

Vom Erstattungsbetrag wird ein vertraglich vereinbarter Selbstbehalt abgezogen.

D. Stationäre Heilbehandlung

1. Krankenhausbehandlung

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für Allgemeine Krankenhausleistungen gemäß den Krankenhausbehandlungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses in Krankenhäusern, die

(a) nach den landesrechtlichen Vorschriften als Hochschulklinik anerkannt sind,

(b) in den Krankenhausplan eines Landes aufgenommen sind (Plankrankenhäuser) oder

(c) einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen abgeschlossen haben,

(zugelassene Krankenhäuser)

wenn die versicherte Person ein solches Krankenhaus aufgrund einer ärztlichen Einweisung aufsucht. Wählt die versicherte Person ohne zwingenden Grund ein anderes als das in der Einweisung genannte Krankenhaus, sind die Mehrkosten von der versicherten Person selbst zu tragen. Aufwendungen für Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus, die der Gemeinsame Bundesausschuss von der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen hat, werden nicht erstattet.

(2) Für stationäre Psychotherapie wird geleistet, wenn und soweit der Versicherer zuvor eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

(3) Die Leistungen umfassen auch die aus medizinischen Gründen notwendige Mitaufnahme einer Begleitperson der versicherten Person, wenn und soweit der Versicherer zuvor eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

(4) Erstattungsfähig sind außerdem die Aufwendungen für belegärztliche Leistungen in Krankenhäusern nach Absatz 1 bis zu den in Abschnitt A. Nr. 1

Abs. 2 und 3 genannten Höchstsätzen.

2. Stationäre medizinische Vorsorgeleistungen

(1) Reichen ambulante medizinische Vorsorgeleistungen nach Abschnitt A. Nr. 10 nicht aus, sind Aufwendungen für Behandlung, Unterkunft und Verpflegung in Vorsorgeeinrichtungen, die einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen abgeschlossen haben, erstattungsfähig, wenn und soweit der Versicherer zuvor eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

(2) Der Anspruch ist begrenzt auf höchstens 3 Wochen, es sei denn, eine Verlängerung ist aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Der Anspruch kann erst nach Ablauf von 4 Jahren erneut geltend gemacht werden, es sei denn, vorzeitige Leistungen sind aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Die Vierjahresfrist wird durch einen zwischenzeitlichen Wechsel des Versicherers nicht berührt. Die versicherte Person ist verpflichtet, auf Verlangen des Versicherers einen Nachweis über die Inanspruchnahme zu führen.

3. Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter

(1) Reichen ambulante medizinische Vorsorgeleistungen nach Abschnitt A. Nr. 10 nicht aus, sind für versicherte Mütter und Väter auch Aufwendungen zur medizinischen Vorsorge in Form einer Mutter- bzw. Vater-Kind-Maßnahme in einer Einrichtung des Müttergenesungswerks oder einer gleichartigen Einrichtung, die über einen Versorgungsvertrag mit einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung verfügt, erstattungsfähig.

(2) Abweichend von Ziffer 4 Abs. 4 AVB/BT 2009 bestimmt der Versicherer aufgrund einer vorherigen schriftlichen Leistungszusage die Einrichtung sowie Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung der Leistungen nach pflichtgemäßem Ermessen anhand der medizinischen Erfordernisse des Einzelfalls.

(3) Der Anspruch ist begrenzt auf höchstens 3 Wochen, es sei denn, eine Verlängerung ist aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Der Anspruch kann erst nach Ablauf von 4 Jahren erneut geltend gemacht werden, es sei denn, vorzeitige Leistungen sind aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Die Vierjahresfrist wird durch einen zwischenzeitlichen Wechsel des Versicherers nicht berührt. Die versicherte Person ist verpflichtet, auf Verlangen des Versicherers einen Nachweis über die Inanspruchnahme zu führen.

4. Anschlussheilbehandlung und Rehabilitation

- (1)** Reicht eine ambulante Rehabilitationsmaßnahme nach Abschnitt A. Nr. 11 nicht aus, sind Aufwendungen für Anschlussheilbehandlungs- und Rehabilitationsleistungen mit Unterkunft und Verpflegung in Einrichtungen, die einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen abgeschlossen haben, erstattungsfähig, wenn und soweit der Versicherer zuvor eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat.
- (2)** Anschlussheilbehandlungen müssen in der Regel spätestens 14 Tage nach einer stationären Krankenhausbehandlung beginnen.
- (3)** Der Anspruch ist begrenzt auf höchstens 3 Wochen, es sei denn, eine Verlängerung ist aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Der Anspruch kann erst nach Ablauf von 4 Jahren erneut geltend gemacht werden, es sei denn, vorzeitige Leistungen sind aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Die Vierjahresfrist wird durch einen zwischenzeitlichen Wechsel des Versicherers nicht berührt. Die versicherte Person ist verpflichtet, auf Verlangen des Versicherers einen Nachweis über die Inanspruchnahme zu führen.

5. Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter

- (1)** Erstattungsfähig sind Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für versicherte Mütter und Väter in Form einer Mutter- bzw. Vater-Kind-Maßnahme in einer Einrichtung des Müttergenesungswerks oder einer gleichartigen Einrichtung, die über einen Versorgungsvertrag mit einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung verfügt.
- (2)** Abweichend von Ziffer 4 Abs. 4 AVB/BT 2009 bestimmt der Versicherer aufgrund einer vorherigen schriftlichen Leistungszusage die Einrichtung sowie Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung der Leistungen nach pflichtgemäßem Ermessen anhand der medizinischen Erfordernisse des Einzelfalls.
- (3)** Der Anspruch ist begrenzt auf höchstens 3 Wochen, es sei denn eine Verlängerung ist aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Der Anspruch kann erst nach Ablauf von 4 Jahren erneut geltend gemacht werden, es sei denn, vorzeitige Leistungen sind aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Die Vierjahresfrist wird durch einen zwischenzeitlichen Wechsel des Versicherers nicht berührt. Die versicherte Person ist verpflichtet,

auf Verlangen des Versicherers einen Nachweis über die Inanspruchnahme zu führen.

6. Umfang des Aufwendungsersatzes nach Nr. 1 bis 5

Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für vereinbarte Selbstbehalte sowie für die folgenden Zuzahlungen und Begrenzungen vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt:

(a) Zuzahlungen

Die Zuzahlung beträgt für versicherte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 10 € je Kalendertag. Die Zuzahlungen bei Leistungen nach Abschnitt D. Nr. 1 sowie bei Anschlussheilbehandlungen nach Abschnitt D. Nr. 4, nicht jedoch bei Rehabilitationsmaßnahmen, sind begrenzt auf insgesamt 280 € je Kalenderjahr. Aufnahme- und Entlassungstag zählen als ein Tag.

(b) Begrenzungen

Die erstattungsfähigen Leistungen sind begrenzt auf den Betrag, der für die Behandlung eines Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung aufzuwenden wäre.

7. Stationäre Hospizleistung

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für stationäre oder teilstationäre Versorgung in einem von der gesetzlichen Krankenversicherung zugelassenen Hospiz, in dem palliativ-medizinische Behandlung erbracht wird, wenn die versicherte Person keiner Krankenhausbehandlung bedarf und eine ambulante Versorgung im Haushalt oder der Familie der versicherten Person nicht erbracht werden kann.

(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden bis zu der Höhe erstattet, die für die Versorgung eines Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung aufzuwenden wäre.

8. Stationäre Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürftigkeit

Erstattungsfähig sind Aufwendungen für stationäre Kurzzeitpflege, sofern Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach Tarifteil A. Nr. 5 Absatz 1 Tarif BT bei schwerer Krankheit oder wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung, nicht ausreichen, um ein Verbleiben in der Häuslichkeit zu ermöglichen.

Aufwendungen nach Satz 1 sind begrenzt auf 8 Wochen je Kalenderjahr bis zu einem Gesamtbetrag von 1.612 €. § 42 Sozialgesetzbuch Elftes Buch gilt entsprechend.

E. Fahrkosten

- (1)** Erstattungsfähig sind Aufwendungen für den Transport
 - (a)** zum nächsterreichbaren geeigneten Krankenhaus nach einem Unfall bzw. Notfall, auch wenn eine stationäre Behandlung nicht erforderlich ist,
 - (b)** zum nächsterreichbaren **geeigneten** Arzt oder Krankenhaus, wenn während der Fahrt eine fachliche Betreuung oder die besonderen Einrichtungen eines Krankenwagens benötigt werden,
 - (c)** bei Verlegung in ein anderes Krankenhaus, wenn diese aus zwingenden medizinischen Gründen erforderlich ist oder nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Versicherers bei Verlegung in ein wohnortnahes Krankenhaus,
 - (d)** für Fahrten zur ambulanten Krankenbehandlung in den nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegten Fällen, wenn der Versicherer zuvor eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat.
- (2)** Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt und für Zuzahlungen vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt, jedoch nicht mehr als der Betrag, der für die Versorgung eines Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung aufzuwenden wäre. Die Zuzahlung beträgt 10 € je Transport.

F. Krankentagegeld

- (1)** Anspruchsberechtigt sind versicherte Personen, die bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit
 - (a)** als Arbeitnehmer gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind,
 - (b)** Arbeitslosengeld beziehen,
 - (c)** Einkommen aus hauptberuflicher selbstständiger oder freiberuflicher Erwerbstätigkeit beziehen, soweit sie Krankentagegeld gewählt haben.
- (2)** Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person ihre berufliche Tätigkeit nach medizinischem Befund vorübergehend in keiner Weise ausüben kann, sie auch nicht ausübt und keiner anderweitigen Erwerbstätigkeit nachgeht.
- (3)** Für die Dauer einer Arbeitsunfähigkeit nach Ziffer 1 Abs. 4 AVB/BT 2009 wird ab dem 43. Tag ein Krankentagegeld in folgender Höhe gezahlt:

(a) bei Arbeitnehmern, Selbstständigen und freiberuflich Tätigen nicht mehr als 70 % des auf den Kalendertag umgerechneten Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das aus dem Arbeitsentgelt berechnete Krankentagegeld darf 90 % des Nettoeinkommens nicht übersteigen. Maßgebend ist das Nettoeinkommen der letzten 12 Monate vor Eintritt des Versicherungsfalls. Bei Selbstständigen und freiberuflich Tätigen gilt als Nettoeinkommen der Gewinn (§ 2 Abs. 2.1 Einkommensteuergesetz) aus der im Versicherungsantrag bzw. nachträglich als Berufswechsel angegebenen Tätigkeit. Bei Arbeitnehmern werden Zeiten wiederholter Arbeitsunfähigkeit, die der Arbeitgeber bei der Lohn- oder Gehaltsfortzahlung berechtigterweise zusammengerechnet hat, bei der Ermittlung des Leistungsbeginns ebenfalls zusammengefasst,

(b) bei Beziehern von Arbeitslosengeld nicht mehr als das bei Einstellung der Zahlungen durch die Bundesagentur für Arbeit bezogene kalendertägliche Arbeitslosengeld.

Bei versicherten Personen der Tarifstufe BTB wird, sofern ein tariflicher Anspruch besteht, das Krankentagegeld auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

Die versicherte Person hat die Höhe des Nettoeinkommens bei jedem Antrag auf Zahlung von Krankentagegeld nachzuweisen.

(4) Die versicherte Person hat im Fall der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit Anspruch auf Krankentagegeld für längstens 78 Wochen innerhalb von 3 Jahren, gerechnet vom Tage des Beginns der Arbeitsunfähigkeit an. Zeiten, in denen die Zahlung von Krankentagegeld entsprechend § 49 SGB V ruht, werden auf die Frist angerechnet. Tritt während der Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krankheit hinzu, wird die Leistungsdauer nicht verlängert. Nach Ablauf des Dreijahreszeitraums lebt der Anspruch auf Krankentagegeld wieder auf, wenn die versicherte Person bei Eintritt der erneuten Arbeitsunfähigkeit mit Anspruch auf Krankentagegeld versichert ist und in der Zwischenzeit mindestens 6 Monate nicht wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig war und entweder erwerbstätig war oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stand.

(5) Versicherte Personen nach Absatz 1 (a) haben ferner Anspruch auf Krankentagegeld, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und privat krankheitskostenvollversicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann und das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Anspruch besteht in jedem

Kalenderjahr für jedes Kind längstens für 10 Arbeitstage, jedoch für nicht mehr als insgesamt 25 Arbeitstage. Bei alleinerziehenden versicherten Personen besteht der Anspruch für jedes privat krankheitskostenvollversicherte Kind für längstens für 20 Arbeitstage, insgesamt für nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr. Die zeitliche Begrenzung der Krankentagegeldzahlung entfällt, wenn das Kind nach ärztlichem Zeugnis an einer Erkrankung leidet,

(a) die progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat,

(b) bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativmedizinische Behandlung notwendig oder von einem Elternteil erwünscht ist und

(c) die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt.

(6) Der Anspruch nach Absatz 5 entfällt, wenn gegen den Arbeitgeber ein Anspruch auf bezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung besteht. Arbeitnehmer haben einen Nachweis ihres Arbeitgebers über unbezahlte Freistellung vorzulegen.

(7) Der Anspruch auf Krankentagegeld endet

(a) mit dem Ende der Arbeitsunfähigkeit,

(b) mit dem Ende der Bezugsdauer nach Absatz 4,

(c) mit dem Ruhen der Leistungen nach Ziffer 8 Abs. 3 AVB/BT 2009,

(d) wenn die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld aus einem anderen Grund als Arbeitsunfähigkeit nicht oder nicht mehr gegeben sind,

(e) mit Beendigung der beruflichen Tätigkeit,

(f) mit Eintritt der Berufsunfähigkeit. Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person nach medizinischem Befund im bisher ausgeübten Beruf auf nicht absehbare Zeit mehr als 50 % erwerbsunfähig ist,

(g) mit dem Bezug von Alters-, Erwerbsminderungs-, Erwerbsunfähigkeits- oder Berufsunfähigkeitsrente und vergleichbarer beamtenrechtlicher Versorgungen, spätestens mit dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters der versicherten Person.

G. Mutterschaftsgeld

(1) Versicherte weibliche Personen haben Anspruch auf Mutterschaftsgeld, wenn

(a) sie bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankentagegeld haben oder

(b) ihnen wegen der Mutterschutzfristen kein Arbeitsentgelt gezahlt wird oder

(c) ihr Arbeitsverhältnis während der Schwangerschaft oder der Mutterschutzfrist nach der Entbindung nach Maßgabe von § 17 Abs. 2 Mutterschutzgesetz aufgelöst worden ist.

(2) Das Mutterschaftsgeld wird in Höhe von höchstens 13 € je Kalendertag, bei versicherten Personen der Tarifstufe BTB, sofern ein tariflicher Anspruch besteht, auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt, für die letzten 6 Wochen vor der Entbindung, den Entbindungstag und für die ersten 8 Wochen, bei Mehrlings- und Frühgeburten für die ersten 12 Wochen nach der Entbindung gezahlt. Die Auszahlung des Mutterschaftsgeldes erfolgt nach Vorlage eines Nachweises über die erfolgte Entbindung.

H. Auslandsbehandlung

(1) Soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes vorgesehen ist, ruht der Leistungsanspruch, solange die versicherte Person sich im Ausland aufhält.

(2) Bei vorübergehendem Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie in der Schweiz sind erstattungsfähig die Aufwendungen für medizinisch notwendige ambulante Heilbehandlung durch Leistungserbringer im Sinne von Ziffer 4 Abs. 2 AVB/BT 2009, die aufgrund einer EG-Richtlinie approbiert oder die im jeweiligen nationalen System der Krankenversicherung des Aufenthaltsstaates zur Versorgung zugelassen sind. Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden zu 80 % ersetzt, jedoch nicht mehr als die Vergütung, die bei Behandlung im Inland angefallen wäre.

(3) Für stationäre Heilbehandlungen in einem der in Absatz 2 Satz 1 genannten Staaten werden die erstattungsfähigen Aufwendungen ersetzt, wenn und soweit der Versicherer eine vorherige schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

(4) Aufwendungen für eine während eines vorübergehenden Aufenthaltes in einem anderen als einem der in Absatz 2 Satz 1 genannten Staaten medizinisch notwendige Heilbehandlung, die auch im Inland möglich wäre, sind nur erstattungsfähig, wenn der versicherten Person wegen einer Vorerkrankung oder wegen ihres Alters der Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung nicht möglich ist und dies dem Versicherer vor Beginn der Reise nachgewiesen worden ist. Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden zu 100 % ersetzt, jedoch nicht mehr als die Vergütung, die bei Behandlung im Inland angefallen wäre. Der Anspruch

besteht für längstens 6 Wochen im Kalenderjahr. Keine Erstattung erfolgt, wenn sich die versicherte Person zur Behandlung ins Ausland begibt.

(5) Kosten eines Rücktransportes aus dem Ausland sind nicht erstattungsfähig.

(6) Der Anspruch auf Krankentagegeld ruht während eines Auslandsaufenthaltes, es sei denn, dass die versicherte Person sich nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit mit Zustimmung des Versicherers im Ausland aufhält.

I. Digitale Gesundheitsanwendungen

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für digitale Gesundheitsanwendungen, die

(a) vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in das Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen nach § 139e SGB V aufgenommen wurden und

(b) nach Verordnung des behandelnden Vertragsarztes oder des behandelnden Psychotherapeuten gemäß Ziffer 4 Abs. 2 AVB/BT 2009 angewendet werden.

(2) Der Anspruch gemäß Absatz 1 umfasst ausschließlich die Aufwendungen für den Erwerb der Nutzungsrechte an der Software. Nicht umfasst sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung der digitalen Gesundheitsanwendungen, insbesondere für die Anschaffung und den Betrieb mobiler Endgeräte oder PCs einschließlich Internet-, Strom- und Batteriekosten.

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden, sofern nicht Abzüge für einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt und für eine Zuzahlung vorzunehmen sind, zu 100 % ersetzt, jedoch nicht mehr als der Betrag, der für einen Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung aufzuwenden wäre.

J. Zuzahlungen und Selbstbehalte

(1) Bei der Ermittlung des Erstattungsbetrages werden zunächst tariflich vorgesehene Zuzahlungen abgezogen. Auszahlungen erfolgen nach Überschreiten eines vereinbarten Selbstbehalts.

(2) Bei der Ermittlung eines Selbstbehalts werden die Aufwendungen dem Kalenderjahr zugerechnet, in dem der Leistungserbringer in Anspruch genommen, die Arznei-, Verband- und Hilfsmittel bezogen worden sind.

(3) Beginnt die Versicherung nicht am 1. Januar, wird ein Selbstbehalt für das erste Kalenderjahr um jeweils 1/12 für jeden nicht versicherten Monat gemindert. Endet die Versicherung während eines Kalenderjahres, mindert sich ein Selbstbehalt nicht.

(4) In der Tarifstufe BTB entfallen tarifliche Zuzahlungen, soweit diese bei der Bemessung der Beihilfe Berücksichtigung finden.

(5) Der Versicherer erfasst kalenderjährlich die bei den Versicherungsleistungen in Abzug gebrachten Zuzahlungen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die Summe der Abzüge die für ihn geltende Belastungsgrenze gemäß § 62 SGB V übersteigt, leistet der Versicherer entsprechende Nachzahlungen.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

Bedingungsteil AVB / NLT 2013 für den Notlagentarif

Die AVB umfassen Bedingungsteil AVB / NLT 2013 des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (Stand: Januar 2017)

Tarifbedingungen für den Notlagentarif (NLT)

A. Versicherungsfähigkeit

B. Allgemeine Versicherungsbedingungen 2013 für den Notlagentarif (AVB / NLT 2013) Ziffern 1 – 18

Der Versicherungsschutz

- 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
- 2 Beginn des Versicherungsschutzes
- 3 Wartezeiten
- 4 Umfang der Leistungspflicht
- 5 Einschränkung der Leistungspflicht
- 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen
- 7 Ende des Versicherungsschutzes im Notlagentarif

Pflichten des Versicherungsnehmers

- 8 Prämienzahlung
- 8a Prämienberechnung und -begrenzung
- 8b Prämienanpassung
- 9 Obliegenheiten und Pflichten
- 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
- 11 Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen gegen Dritte
- 12 Aufrechnung

Ende der Versicherung

- 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
- 14 Kündigung durch den Versicherer
- 15 Sonstige Beendigungsgründe

Sonstige Bestimmungen

- 16 Willenserklärungen und Anzeigen
- 17 Gerichtsstand
- 18 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

A. Versicherungsfähigkeit

(1) Der Notlagentarif wird von den Unternehmen der Privaten Krankenversicherung aufgrund gesetzlicher Verpflichtung und in einheitlicher Form als

- Tarfstufe NLTN sowie als
- Tarfstufe NLTB mit einer Erstattung der Behandlungskosten zu 20, 30 oder 50 %

unterhalten.

(2) Versicherungsfähig in Tarfstufe NLTN sind Personen, wenn ihre der Pflicht nach § 193 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) genügende Versicherung nach den gesetzlichen Vorschriften des § 193 Abs. 6 VVG ruht.

(3) Versicherungsfähig in Tarfstufe NLTB sind Personen, die beihilfeberechtigt sind oder vergleichbare Ansprüche haben, sowie ihre bei der Beihilfe berücksichtigungsfähigen Angehörigen, wenn ihre der Pflicht nach § 193 Abs. 3 VVG genügende Versicherung nach den gesetzlichen Vorschriften des § 193 Abs. 6 VVG ruht.

(4) Versicherungsfähig in den Tarifstufen NLTN und NLTB sind zudem Versicherte, deren Leistungen aus dem Vertrag am 1. August 2013 gemäß § 193 Abs. 6 VVG in der bis dahin geltenden Fassung ruhend gestellt sind.

B. Allgemeine Versicherungsbedingungen 2013 für den Notlagentarif (AVB/NLT 2013) Ziffern 1 – 18

Der Versicherungsschutz

1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherer leistet im Rahmen der nachfolgenden Regelungen ausschließlich für Aufwendungen, die zur Heilbehandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind, und für sonstige Leistungen des Notlagentarifs.

Die Erstattungspflicht des Versicherers beschränkt sich nach Grund und Höhe auf ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungen.

(2) Versicherungsfall für die Leistungen nach Absatz 1 ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen einer akuten Erkrankung oder eines Schmerzzustands; bei versicherten Kindern und Jugendlichen die medizinisch notwendige Heilbehandlung wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung. Der Versicherungsfall endet bei Kindern und Jugendlichen, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht; bei anderen versicherten Personen endet der Versicherungsfall, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit wegen der akuten Erkrankung bzw. des Schmerzzustands nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine akute Krankheit ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall. Als Versicherungsfall gelten auch

(a) Untersuchung und medizinisch notwendige Behandlung wegen Schwangerschaft und Mutterschaft und ein nicht rechtswidriger Schwangerschaftsabbruch nach Maßgabe des § 218a Abs. 2 und 3 Strafgesetzbuch durch einen Arzt einschließlich jeweils gesetzlich vorgeschriebener Begutachtungs- und Beratungsleistungen;

(b) für Kinder und Jugendliche Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach gesetzlich eingeführten Programmen sowie Schutzimpfungen, die die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut gemäß § 20 Abs. 2 Infektionsschutzgesetz empfiehlt;

(c) teilstationäre und stationäre Versorgung in einem Hospiz;

(d) die spezialisierte ambulante Palliativversorgung;

(e) die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen chronischer Erkrankung, deren Nichtbehandlung nach medizinischem Befund in einem absehbaren Zeitraum zu einer erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustands und damit zu einer akuten Erkrankung führt.

(3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, späteren schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Bedingungsteil AVB / NLT 2013, Tarif NLT) sowie den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere § 153 Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).

(4) Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

(5) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Heilbehandlung in der Bundesrepublik Deutschland. Unter den im Tarif genannten Voraussetzungen können auch Leistungserbringer in einem anderen Mitgliedstaat der

Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Anspruch genommen werden.

(6) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so setzt sich das Versicherungsverhältnis mit der Maßgabe fort, dass der Versicherer höchstens zu denjenigen Leistungen verpflichtet bleibt, die er bei einem Aufenthalt im Inland zu erbringen hätte.

(7) Ein Wechsel aus dem Notlagentarif in einen anderen Tarif ist ausgeschlossen.

2 Beginn des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherungsschutz in diesem Tarif beginnt mit dem Ruhen des Vertrages. Tritt der Versicherungsfall vor diesem Zeitpunkt ein, bestimmt sich die Leistungspflicht ab diesem Zeitpunkt nach diesen Bedingungen. Für nicht teilbare Kostenpositionen von Heilbehandlungen, die vor dem Beginn des Versicherungsschutzes nach Satz 1 begonnen haben und danach fortgesetzt werden, bestimmt sich die Leistungspflicht gemäß den Bedingungen des Notlagentarifs zeitanteilig. Dies gilt auch, wenn der Versicherer für die Heilbehandlung vor dem Zeitpunkt der Versicherung im Notlagentarif eine Leistungszusage erteilt hat.

(2) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ab Vollendung der Geburt in dem Tarif, in dem der Elternteil versichert war, bevor er als im Notlagentarif versichert gilt, ohne Risikozuschläge und ohne Wartezeiten, wenn die Anmeldung zur Versicherung spätestens 2 Monate nach dem Tage der Geburt rückwirkend erfolgt.

(3) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im Zeitpunkt der Adoption noch minderjährig ist. Mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko ist die Vereinbarung eines Risikozuschlages bis zur einfachen Prämienhöhe zulässig.

3 Wartezeiten

Im Notlagentarif bestehen keine Wartezeiten.

4 Umfang der Leistungspflicht

- (1)** Art, Höhe, Umfang und Dauer der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif.
- (2)** Der versicherten Person steht die Wahl unter den Ärzten und Zahnärzten frei, die zur vertragsärztlichen bzw. -zahnärztlichen Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung zugelassen sind (Vertragsärzte bzw. Vertragszahnärzte).
- (3)** Arznei-, Verband- und Hilfsmittel müssen von den in Absatz 2 genannten Leistungserbringern vor deren Bezug verordnet, Arzneimittel außerdem aus der Apotheke bezogen werden.
- (4)** Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung, einschließlich der Behandlung wegen Schwangerschaft und Mutterschaft, hat die versicherte Person Anspruch auf Behandlung in zugelassenen Krankenhäusern nach Maßgabe der Abschnitte B und D des Tarifs NLT.
- (5)** Für medizinisch notwendige stationäre Heilbehandlung sowie bei stationärer Behandlung wegen Schwangerschaft und Mutterschaft in Krankenanstalten, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen oder Rekonvaleszenten aufnehmen, im Übrigen aber die Voraussetzungen von Absatz 4 erfüllen, werden die tariflichen Leistungen nur dann gewährt, wenn der Versicherer diese vor Beginn der Behandlung schriftlich zugesagt hat.
- (6)** Der Versicherer leistet im vertraglichem Umfang nur für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt sind.
- (7)** Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraussichtlich 2.000 € überschreiten werden, kann der Versicherungsnehmer in Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. Der Versicherer erteilt die Auskunft spätestens nach 4 Wochen; ist die Durchführung der Heilbehandlung dringend, wird die Auskunft unverzüglich, spätestens nach 2 Wochen, erteilt. Der Versicherer geht dabei auf einen vorgelegten Kostenvoranschlag und andere Unterlagen ein. Die Frist beginnt mit Eingang des Auskunftsverlangens beim Versicherer. Ist die Auskunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum Beweis des Gegenteils durch den Versicherer vermutet, dass die beabsichtigte medizinische Heilbehandlung notwendig ist.
- (8)** Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die der Versicherer bei der Prüfung der Leistungspflicht über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die

versicherte Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen Kosten.

5 Einschränkung der Leistungspflicht

(1) Keine Leistungspflicht besteht

(a) für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von Unfällen und für Todesfälle, die durch Kriegsereignisse verursacht oder als Wehrdienstbeschädigung anerkannt sind;

(b) für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Krankheiten, die sich die versicherte Person bei einem von ihr begangenen Verbrechen oder vorsätzlichen Vergehen oder durch eine medizinisch nicht indizierte Maßnahme (**z. B. Sterilisation, ästhetische Operationen, Tätowierungen, Piercings**) zugezogen hat, sowie für Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren;

(c) für Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und in Krankenanstalten, deren Rechnungen der Versicherer aus wichtigem Grunde von der Erstattung ausgeschlossen hat, wenn der Versicherungsfall nach der Benachrichtigung des Versicherungsnehmers über den Leistungsausschluss eintritt. Sofern im Zeitpunkt der Benachrichtigung ein Versicherungsfall schwebt, besteht keine Leistungspflicht für die nach Ablauf von 3 Monaten seit der Benachrichtigung entstandenen Aufwendungen;

(d) für Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner i. S. v. § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sachkosten werden tarifgemäß erstattet;

(e) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung;

(f) für ambulante Psychotherapie;

(g) für Heilmittel, soweit der Tarif nichts anderes vorsieht;

(h) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Rehabilitationsträger;

- (i) für Kosten des Rücktransports aus dem Ausland.
 - (2) Besteht auch Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung, aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder der gesetzlichen Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge oder Unfallfürsorge, so ist der Versicherer nur für die Aufwendungen leistungspflichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistungen notwendig bleiben.
 - (3) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen Anspruch gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.
-

6 Auszahlung der Versicherungsleistungen

- (1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die folgenden Nachweise, die Eigentum des Versicherers werden, erbracht sind:
 - (a) Es sind Rechnungsoriginale oder ggf. deren beglaubigte Zweitschriften mit einer Bestätigung eines anderen Kostenträgers über die erbrachten Leistungen einzureichen.
 - (b) Die Belege der Leistungserbringer müssen Namen und Geburtsdatum der behandelten Person, die Krankheitsbezeichnung, die einzelnen ärztlichen oder zahnärztlichen Leistungen mit Bezeichnung und Nummer gemäß der angewandten Gebührenordnung, die gesondert berechnungsfähigen Entschädigungen und Auslagen sowie die jeweiligen Behandlungsdaten, die Vertragsarztnummer und das Institutionskennzeichen des Krankenhauses enthalten.
 - (c) Arzneimittelverordnungen sollen zusammen mit der dazugehörigen Rechnung des Leistungserbringers eingereicht werden, es sei denn, dass der Leistungserbringer die Krankheitsbezeichnung auf der Verordnung vermerkt hat. Der Preis für die bezogenen Arzneimittel muss durch Stempelaufdruck der Apotheke mit Datumsangabe quittiert sein; außerdem müssen die Pharmazentralnummer und das Apothekenkennzeichen aufgedruckt werden. Rechnungen über Hilfsmittel sind zusammen mit den Verordnungen der Leistungserbringer einzureichen, Hilfsmittelrechnungen müssen die Hilfsmittelnummern des Hilfsmittelverzeichnisses der gesetzlichen Krankenversicherung ausweisen. Die Verordnungen müssen den Namen der behandelten Person enthalten.
 - (d) Die nach (a) bis (c) geforderten Nachweise sollen spätestens bis zum 31.03. des auf die Rechnungsstellung folgenden Jahres eingereicht werden.

- (2) Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der Leistungen des Versicherers aus § 14 VVG.
- (3) Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person zu leisten, wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Textform als Empfangsberechtigte für deren Versicherungsleistungen benannt hat. Liegt keine Benennung nach Satz 1 vor, kann nur der Versicherungsnehmer die Leistung verlangen.
- (4) Die in ausländischer Währung entstandenen Krankheitskosten werden zum Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet.
- (5) Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen und für Übersetzungen können von den Leistungen abgezogen werden.
- (6) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden.
-

7 Ende des Versicherungsschutzes im Notlagentarif

- (1) Der Versicherungsschutz im Notlagentarif endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses.
- (1) Sind alle rückständigen Prämienanteile einschließlich der Säumniszuschläge und Beitreibungskosten gezahlt, wird der Vertrag ab dem ersten Tag des übernächsten Monats in dem Tarif fortgesetzt, in dem die versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert war. Wird der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder Zwölften Sozialgesetzbuches, wird der Vertrag ab dem Eintritt der Hilfebedürftigkeit in dem Tarif fortgesetzt, in dem die versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert war; der Eintritt der Hilfebedürftigkeit ist durch Bescheinigung des zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nachzuweisen. In den Fällen der Sätze 1 und 2 ist die versicherte Person so zu stellen, wie sie vor der Versicherung im Notlagentarif stand, abgesehen von den während der Ruhenszeit verbrauchten Anteilen der Alterungsrückstellung. Während der Ruhenszeit durchgeführte Prämienanpassungen, Anpassungen des Selbstbehaltes sowie des Risikozuschlages und Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten ab diesem Zeitpunkt auch für die versicherte Person.

Pflichten des Versicherungsnehmers

8 Prämienzahlung

- (1) Die Prämie ist eine Monatsprämie und wird vom Versicherungsbeginn an berechnet. Die Prämie ist am Ersten eines jeden Monats fällig.
- (2) Die Pflicht zum Ausgleich der im Zeitpunkt der Umstellung bestehenden Prämienrückstände aus der ursprünglichen, die Pflicht zur Versicherung gemäß § 193 Abs. 3 VVG erfüllende Krankenversicherung zuzüglich der Säumniszuschläge und Beitreibungskosten bleibt von der Prämienzahlungspflicht im Notlagentarif unberührt und besteht auch nach Beendigung des Versicherungsschutzes im Notlagentarif fort.
- (3) Die Prämien sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu entrichten.
- (4) Der Versicherungsnehmer hat für jeden angefangenen Monat eines Prämienrückstandes gemäß § 193 Abs. 6 S. 2 VVG einen Säumniszuschlag in Höhe von 1 % des Prämienrückstandes zu entrichten.

8a Prämienberechnung und -begrenzung

- (1) Die Berechnung der Prämien erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes und ist in den technischen Berechnungsgrundlagen des Versicherers festgelegt. Für die für den Versicherten zu zahlenden Prämien wird im Notlagentarif die Alterungsrückstellung gemäß § 153 Abs. 2 S. 6 VAG in der Weise angerechnet, dass bis zu 25 % der monatlichen Prämie durch Entnahme aus der Alterungsrückstellung geleistet werden.
- (2) Für die Dauer der Versicherung im Notlagentarif entfallen Risikozuschläge, Leistungsausschlüsse und Selbstbehalte.
- (3) Die zu zahlende Prämie ist für die versicherte Person begrenzt auf die Höhe des Höchstbeitrages der gesetzlichen Krankenversicherung. Dieser Höchstbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation des allgemeinen Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung und der jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze; der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der vom Bundesministerium für Gesundheit gemäß § 242a Abs. 2 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch jeweils bekannt gegebenen Höhe wird hinzugerechnet.
Für Personen mit Anspruch auf Beihilfe oder mit vergleichbaren Ansprüchen sowie deren berücksichtigungsfähige Angehörige tritt an die Stelle des

Höchstbeitrages der gesetzlichen Krankenversicherung ein Höchstbeitrag, der dem prozentualen Anteil des die Beihilfe ergänzenden Leistungsanspruchs für ambulante Heilbehandlung entspricht.

(4) Solange eine Versicherung nach dem Notlagentarif besteht, kann der Versicherer verlangen, dass Zusatzversicherungen ruhen.

8b Prämienanpassung

(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen des Versicherers, *z. B. wegen steigender Heilbehandlungskosten, einer häufigeren Inanspruchnahme medizinischer Leistungen oder aufgrund steigender Lebenserwartung*, ändern. Dementsprechend werden zumindest jährlich die erforderlichen mit den in den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten verglichen. Ergibt diese Gegenüberstellung eine Abweichung von mehr als 5 %, werden alle Prämien überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung eines Treuhänders angepasst. Von einer solchen Prämienanpassung wird abgesehen, wenn die Veränderung der Versicherungsleistungen als vorübergehend anzusehen ist.

(2) Sind die zu zahlenden Prämien infolge der Höchstbeitragsgarantie gegenüber den nach den technischen Berechnungsgrundlagen notwendigen Prämien gekürzt, so können diese Beiträge abweichend von Absatz 1 bei einer Veränderung des Höchstbeitrags angeglichen werden.

(3) Prämienanpassungen gemäß Absatz 1 werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Benachrichtigung des Versicherungsnehmers folgt; Prämienangleichungen gemäß Absatz 2 werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des geänderten Höchstbeitrages wirksam.

9 Obliegenheiten und Pflichten

(1) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte versicherte Person (vgl. Ziffer 6 Abs. 3) haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist. Die geforderten Auskünfte sind auch einem Beauftragten des Versicherers zu erteilen.

(2) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.

(3) Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens zu sorgen; sie hat insbesondere die Weisungen des Arztes gewissenhaft zu befolgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Genesung hinderlich sind.

(4) Die versicherte Person ist vor Behandlungsbeginn verpflichtet, gegenüber den in Ziffer 4 Abs. 2 und 4 genannten Leistungserbringern unter Vorlage des vom Versicherer ausgehändigten Nachweises auf ihren Versicherungsschutz im Notlagentarif hinzuweisen.

Händigt der Versicherer der bei ihm versicherten Person statt des Nachweises eine elektronische Gesundheitskarte aus, ist deren Vorlage beim Leistungserbringer für die versicherte Person zwingend.

Ein vom Versicherer ausgegebener Ausweis über den Versicherungsschutz (Card für Privatversicherte) darf mit Beginn der Versicherung im Notlagentarif nicht mehr verwendet werden; er ist dem Versicherer unverzüglich zurückzugeben.

(5) Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in Ziffer 9 Abs. 1 bis 3 genannten Obliegenheiten verletzt wird.

(2) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich.

11 Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen gegen Dritte

(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG, die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie Sach- und Dienstleistung) geleistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutreten.

(2) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen (ihren) Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht

unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer, soweit erforderlich, mitzuwirken.

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vorsätzlich die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer aufgrund des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

12 Aufrechnung

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Gegen eine Forderung aus der Prämienzahlungspflicht kann jedoch ein Mitglied eines Versicherungsvereins nicht aufrechnen.

Ende der Versicherung

13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer

(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden Versicherungsjahres mit einer Frist von 3 Monaten kündigen. Der Lauf des Versicherungsjahres bemisst sich nach den Bestimmungen des Ursprungstarifs.

(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden.

(3) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig, so kann der Versicherungsnehmer binnen 3 Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht das Versicherungsverhältnis rückwirkend zum Eintritt der Versicherungspflicht kündigen. Die Kündigung ist unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer den Eintritt der Versicherungspflicht nicht innerhalb von 2 Monaten nachweist, nachdem der Versicherer ihn hierzu in Textform

aufgefordert hat, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Versäumung dieser Frist nicht zu vertreten. Macht der Versicherungsnehmer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, steht dem Versicherer die Prämie nur bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht zu. Später kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis zum Ende des Monats kündigen, in dem er den Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. Dem Versicherer steht die Prämie in diesem Fall bis zum Ende des Versicherungsvertrages zu. Der Versicherungspflicht steht gleich der gesetzliche Anspruch auf Familienversicherung oder der nicht nur vorübergehende Anspruch auf Heilfürsorge aus einem beamtenrechtlichen oder ähnlichen Dienstverhältnis.

(4) Erhöht der Versicherer die Prämien aufgrund der Prämienanpassungsklausel oder vermindert er seine Leistungen gemäß Ziffer 18 Abs. 1, so kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei einer Prämienhöhung kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis auch bis und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen.

(5) Die Kündigung nach den Absätzen 1, 2 und 4 setzt voraus, dass für die versicherte Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, der den Anforderungen an die Pflicht zur Versicherung genügt. Die Kündigung wird nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb von 2 Monaten nach der Kündigungserklärung nachweist, dass die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist; liegt der Zeitpunkt, zu dem die Kündigung ausgesprochen wurde, mehr als 2 Monate nach der Kündigungserklärung, muss der Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt erbracht werden.

(6) Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für einzelne versicherte Personen, haben die versicherten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis in dem Tarif, in dem die versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert war, fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb von 2 Monaten nach der Kündigung abzugeben. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die betroffenen versicherten Personen von der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt haben.

(7) Die Kündigung erstreckt sich auch auf den Tarif, in dem die versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert war.

(8) Bei Kündigung des Versicherungsverhältnisses und gleichzeitigem Abschluss eines neuen, der Pflicht zur Versicherung genügenden Vertrages kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherer die kalkulierte

Alterungsrückstellung der versicherten Person in Höhe des nach dem 1. Januar 2009 aufgebauten Übertragungswertes nach Maßgabe von § 146 Abs. 1 Nr. 5 VAG auf den neuen Versicherer überträgt.

(9) Bestehen bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses Beitragsrückstände, ist der Versicherer berechtigt, den Übertragungswert bis zum Ausgleich des Rückstandes zurückzubehalten.

14 Kündigung durch den Versicherer

(1) Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht bleiben für den Fall unberührt, dass dem Versicherer unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen, insbesondere der Verpflichtung gemäß § 193 Abs. 3 Satz 1 VVG, die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

(2) Das Kündigungsrecht nach § 38 VVG bleibt unberührt, wenn der Versicherte nicht mehr der Pflicht zur Versicherung nach § 193 Abs. 3 Satz 1 VVG unterliegt.

(3) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden.

15 Sonstige Beendigungsgründe

(1) Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Die versicherten Personen haben jedoch das Recht, das Versicherungsverhältnis, in dem die versicherte Person vor Eintritt des Ruhens versichert war, unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb von 2 Monaten nach dem Tode des Versicherungsnehmers abzugeben.

(2) Beim Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versicherungsverhältnis.

(3) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Staat als die in Ziffer 1 Abs. 6 genannten, endet insoweit das Versicherungsverhältnis.

Sonstige Bestimmungen

16 Willenserklärungen und Anzeigen

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Textform.

17 Gerichtsstand

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden.

(3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.

18 Änderungen der Allgemeinen - Versicherungsbedingungen

(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Verhältnisse des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbedingungen des Notlagentarifs und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der

anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird 2 Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.

(3) Die im Notlagentarif erstattungsfähigen Gebührensätze können durch Verträge gemäß § 75 Abs. 3b Fünftes Buch Sozialgesetzbuch zwischen dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. einheitlich mit Wirkung für die Unternehmen der Privaten Krankenversicherung und im Einvernehmen mit den Trägern der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften einerseits und den Kassenärztlichen bzw. Kassenzahnärztlichen Vereinigungen oder den Kassenärztlichen bzw. Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigungen andererseits ganz oder teilweise abweichend geregelt werden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Tarifbedingungen für den Notlagentarif (NLT)

Die Tarifbedingungen gelten im Zusammenhang mit den AVB / NLT 2013

Leistungsrahmen

- A. Ambulante Heilbehandlung
- B. Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- C. Zahnärztliche Behandlung und kieferorthopädische Behandlung für Kinder und Jugendliche
- D. Stationäre Heilbehandlung
- E. Fahrkosten
- F. Auslandsbehandlung
- G. Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen für Kinder und Jugendliche
- H. Stationäre Hospizleistung
- I. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

Leistungsrahmen

Im Notlagentarif leistet der Versicherer im Rahmen der nachfolgenden Regelungen für Aufwendungen, die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft medizinisch notwendig und erforderlich sind. Für Kinder und Jugendliche leistet der Versicherer im Rahmen der nachfolgenden Regelungen für Aufwendungen, die medizinisch notwendig und erforderlich sind. Die Erstattungspflicht des Versicherers beschränkt sich nach Grund und Höhe auf ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungen. Der Tarif umfasst die Tarifstufe N und für Beihilfeberechtigte die Tarifstufe B. Die Höhe der Versicherungsleistungen hängt davon ab, welcher Tarifstufe und welcher Leistungsstufe innerhalb der Tarifstufe die versicherte Person angehört. Bei Tarifstufe N beträgt die Höhe der Versicherungsleistungen 100 % der Leistungszusage nach den Abschnitten A bis I. Bei Tarifstufe B hängt die Höhe der Versicherungsleistungen von der Leistungsstufe (20 %, 30 % und 50 %) ab, der die versicherte Person zugeordnet ist.

A. Ambulante Heilbehandlung

1. Ärztliche Behandlung

(1) Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für ärztliche Leistungen durch Vertragsärzte, die für die vertragsärztliche Versorgung im Bundesmantelvertrag – Ärzte / Ersatzkassen bzw. einem diesen ersetzenden Nachfolgevertrag, dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab oder den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt sind.

(2) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden bis zu den im Folgenden genannten Höchstsätzen zu 100 % ersetzt:

(a) 1,16-facher Satz der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) für Leistungen nach Abschnitt M sowie für die Leistung nach Ziffer 437 des Gebührenverzeichnisses der GOÄ,

(b) 1,38-facher Satz GOÄ für Leistungen nach den Abschnitten A, E und O des Gebührenverzeichnisses der GOÄ,

(c) 1,8-facher Satz GOÄ für alle übrigen Leistungen des Gebührenverzeichnisses der GOÄ.

(3) Soweit die Vergütungen für die ärztliche Behandlung gemäß Absatz 1 durch Verträge gemäß § 75 Abs. 3b SGB V zwischen dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. einheitlich mit Wirkung für die Unternehmen der Privaten Krankenversicherung und im Einvernehmen mit den Trägern der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften einerseits und den Kassenärztlichen Vereinigungen oder der Kassenärztlichen Bundesvereinigung andererseits ganz oder teilweise abweichend geregelt sind, gelten die jeweils vertraglich vereinbarten Vergütungen.

2. Arznei- und Verbandmittel

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für Verbandmittel und verschreibungspflichtige Arzneimittel, die von einem Vertragsarzt verordnet und innerhalb von 10 Tagen nach Ausstellung der Verordnung aus der Apotheke bezogen wurden. Erstattungsfähig sind ferner verordnete, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nach der Arzneimittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses durch den behandelnden Vertragsarzt ausnahmsweise zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden können. Stehen für das verordnete, verschreibungspflichtige Arzneimittel mehrere wirkstoffgleiche Arzneimittel zur Verfügung, sind nur Aufwendungen für eines der 3 preisgünstigsten Arzneimittel erstattungsfähig, es sei denn, die Verordnung eines bestimmten Arzneimittels ist medizinisch notwendig oder keines der 3 preisgünstigsten Arzneimittel ist rechtzeitig lieferbar.

(2) Als Arzneimittel gelten nicht: Nahrungsmittel, Stärkungsmittel, Genussmittel, Mineralwässer, kosmetische Mittel, Mittel zur Hygiene und Körperpflege, Mittel zur Potenzsteigerung, zur Raucherentwöhnung, zur Gewichtsreduzierung oder gegen Haarausfall sowie sonstige Mittel, für die die gesetzliche Krankenversicherung keine Leistungen vorsieht.

Sondennahrung, Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysate und Elementardiäten gelten als Arzneimittel, wenn aufgrund einer medizinischen Indikation eine normale Nahrungsaufnahme nicht möglich ist. Die dafür entstehenden Aufwendungen sind in den Fällen erstattungsfähig, die in den Arzneimittel-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses als medizinisch notwendig festgelegt sind.

(3) Keine Leistungspflicht besteht für Arzneimittel, die wegen Unwirtschaftlichkeit oder, weil sie ihrer Zweckbestimmung nach üblicherweise bei geringfügigen Gesundheitsstörungen verordnet werden, durch Rechtsverordnung für die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen sind, sowie für nicht verordnungsfähige und von Verordnungseinschränkungen betroffene Arzneimittel im Sinne der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses.

(4) Aufwendungen für verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel sind nur bis zur Höhe des Apothekenverkaufspreises gemäß Arzneimittelpreisverordnung oder, im Falle von vom GKV-Spitzenverband festgesetzter Fest- bzw. Höchstbeträge, bis zu dem jeweiligen Betrag erstattungsfähig.

(5) Aufwendungen für nicht verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel sind nur bis zur Höhe des Apothekenverkaufspreises gemäß der am 31. 12. 2003 gültigen Arzneimittelpreisverordnung oder, im Falle von vom GKV-Spitzenverband festgesetzter Fest- bzw. Höchstbeträge, bis zu dem jeweiligen Betrag erstattungsfähig.

(6) Aufwendungen für in der Apotheke individuell hergestellte, verschreibungspflichtige Arzneimittel (Rezepturen) sind nur bis zu den Preisen erstattungsfähig, die sich aus der sachgerechten Anwendung der Hilfstaxe für Apotheken ergeben würden.

(7) Aufwendungen für Harn- und Blutzuckerteststreifen für an Diabetes erkrankte Versicherte, die mit Insulin behandelt werden und die von einem Vertragsarzt verordnet und innerhalb eines Monats nach Verordnung aus der Apotheke bezogen wurden, sind bis zur Höhe des Apothekeneinkaufspreises, der am Tag der Abgabe in der Großen Deutschen Spezialitäten-Taxe gelistet ist, zuzüglich des durchschnittlichen in der gesetzlichen Krankenversicherung üblichen Preisaufschlages erstattungsfähig. Für Harn- und Blutzuckerteststreifen für Versicherte mit Diabetes mellitus Typ 2, die nicht

mit Insulin behandelt werden, gelten die Verordnungseinschränkungen gemäß der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses.

3. Heilmittel für Kinder und Jugendliche

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für medizinisch notwendige Heilmittel zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen wegen Krankheit oder Unfallfolgen, deren Nichtbehandlung nach medizinischem Befund ihre körperliche oder geistige Entwicklung in nicht geringfügigem Maße gefährden würde, wenn die Behandlung bereits vor der Versicherung im Notlagentarif begonnen wurde und ein maßgeblicher Teil der Behandlung bereits erfolgt ist. Die Heilmittel müssen von einem Vertragsarzt verordnet und von einem für die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung zugelassenen Therapeuten erbracht werden.

(2) Der Anspruch ist begrenzt auf die jeweiligen Höchstmenge der nach dem Heilmittelkatalog der gesetzlichen Krankenversicherung indikationsbezogen verordnungsfähigen Heilmittel. Wird die entsprechend den Heilmittelrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bestimmte Gesamtverordnungsmenge des Regelfalles überschritten, sind weitere Verordnungen zu begründen und ist vor Fortsetzung der Therapie eine Kostenzusage des Versicherers einzuholen. Die Behandlung muss innerhalb von 14 Tagen nach Ausstellung der Verordnung begonnen werden, es sei denn, der Arzt hat einen späteren Beginn auf der Verordnung vermerkt.

(3) Keine Leistungspflicht besteht für nicht verordnungsfähige Heilmittel entsprechend den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses und für durch Rechtsverordnung für die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossene Heilmittel von geringem oder umstrittenem therapeutischen Nutzen.

(4) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden ersetzt auf der Grundlage der Preisvereinbarungen zwischen den gesetzlichen Krankenkassen, ihren Landesverbänden oder Arbeitsgemeinschaften mit Leistungserbringern oder Verbänden oder sonstigen Zusammenschlüssen der Leistungserbringer. Der Aufwendungsersatz beträgt 80 % der erstattungsfähigen Aufwendungen.

4. Hilfsmittel

Erstattungsfähig sind Aufwendungen für vertragsärztlich verordnete Hilfsmittel in Standardausführung, sofern für diese Hilfsmittel oder die Aufwendungen ihrer Reparatur innerhalb von 10 Tagen nach Verordnung eine Zusage des Versicherers beantragt worden ist. Vor dem Bezug eines

Hilfsmittels ist die Zusage des Versicherers einzuholen. Der Versicherer hat das Recht, den Versicherungsnehmer auf den Bezug bei einem seiner Kooperationspartner zu verweisen oder Hilfsmittel ggf. auch leihweise zu überlassen.

5. Ambulante Anschlussheilbehandlung

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für im Anschluss an eine aus Gründen eines medizinischen Notfalles medizinisch notwendige akute Krankenhausbehandlung erforderliche ambulante Anschlussheilbehandlung einschließlich Heilmitteln, wenn sie wegen der Art, Schwere und Dauer der Erkrankung notwendig ist, um den stationären Aufenthalt zu verkürzen oder zu ermöglichen, dass die anschließende ambulante ärztliche Behandlung ausreicht.

(2) Der Anspruch auf ambulante Anschlussheilbehandlung ist ausgeschlossen, soweit ein anderer Kostenträger einstandspflichtig ist.

(3) Die Anschlussheilbehandlung muss in Einrichtungen erfolgen, die einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen gemeinsam abgeschlossen haben. Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden bis zu der Höhe ersetzt, die für die Versorgung einer in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Person aufzuwenden wäre, wenn und soweit der Versicherer zuvor eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

(4) Der Anspruch auf ambulante Anschlussheilbehandlung ist begrenzt auf das medizinisch zwingend gebotene Maß und auf eine Behandlungsdauer von 3 Wochen, es sei denn, der Versicherer hat die Kostenübernahme für einen längeren Zeitraum schriftlich zugesagt.

B. Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft

1. Schwangerschaft und Mutterschaft

Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für

(a) gezielte Vorsorgeuntersuchungen nach gesetzlich eingeführten Programmen bei Schwangerschaft,

(b) Schwangerschafts-, Entbindungs- und Wöchnerinnenbetreuung durch Arzt und Hebamme sowie für ergänzende, medizinisch notwendige häusliche Pflege ohne hauswirtschaftliche Versorgung,

(c) Entbindung in einem zugelassenen Krankenhaus oder einer anderen stationären Vertragseinrichtung, in der Geburtshilfe geleistet wird.

Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für ärztliche Leistungen durch Vertragsärzte bis zur Höhe nach A. Nr. 1 Abs. 3 Notlagentarif (NLT). Abs. 4 gilt entsprechend. Für Leistungen durch Hebammen werden die erstattungsfähigen Aufwendungen bis zu der Höhe ersetzt, die für die Versorgung einer in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten aufzuwenden wäre.

2. Schwangerschaftsabbruch

Erstattungsfähig sind Aufwendungen für einen nicht rechtswidrigen Abbruch der Schwangerschaft nach Maßgabe des § 218a Abs. 2 bis 3 des Strafgesetzbuches (medizinische und kriminologische Indikation) durch einen Arzt einschließlich jeweils gesetzlich vorgeschriebener Begutachtungs- und Beratungsleistungen.

C. Zahnärztliche Behandlung und kieferorthopädische Behandlung für Kinder und Jugendliche

1. Zahnärztliche Behandlung

(1) Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für schmerzstillende Zahnbehandlung und die damit in Verbindung stehenden notwendigen Zahnfüllungen in einfacher Ausführung durch Vertragszahnärzte, die für die vertragszahnärztliche Versorgung zugelassen sind, soweit die Aufwendungen im Ersatzkassenvertrag-Zahnärzte bzw. einem diesen ersetzenden Nachfolgevertrag, dem Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen oder den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt sind.

(2) Keine Leistungspflicht besteht für die Versorgung mit Zahnersatz (auch Einzelkronen, Implantate), Einlagefüllungen (Inlays), mehrschichtige Kompositfüllungen, funktionsanalytische und -therapeutische Leistungen sowie für kieferorthopädische Behandlung.

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden bis zum 2,0-fachen Satz der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) ersetzt. Erbringt der Zahnarzt Leistungen, die in den in § 6 Abs. 2 GOZ genannten Abschnitten der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) aufgeführt sind, werden die Vergütungen für diese Leistungen bis zu den in Abschnitt A. Nr. 1 Abs. 2 und 3 genannten Höchstsätzen ersetzt.

(4) Werden die Gebührensätze gemäß Absatz 3 durch Verträge gemäß § 75 Abs. 3b SGB V zwischen dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. einheitlich mit Wirkung für die Unternehmen der Privaten

Krankenversicherung und im Einvernehmen mit den Trägern der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften einerseits und den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen oder der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung andererseits ganz oder teilweise abweichend geregelt, gelten die jeweils vertraglich vereinbarten Vergütungen.

2. Kieferorthopädische Behandlung für Kinder und Jugendliche

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für eine medizinisch notwendige kieferorthopädische Behandlung, wenn diese unaufschiebbar ist, die Behandlung fortlaufend erfolgt und sofern ein maßgeblicher Teil der Behandlung bereits vor der Versicherung im Notlagentarif erfolgt ist.

(2) Erstattungsfähig sind die Aufwendungen nach Absatz 1 für

(a) zahnärztliche Leistungen durch Vertragszahnärzte, die im Ersatzkassenvertrag-Zahnärzte bzw. einem diesen ersetzenden Nachfolgevertrag, dem Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen und den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt sind, und

(b) zahntechnische Leistungen, die in dem zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und dem Verband Deutsche Zahntechniker-Innungen vereinbarten bundeseinheitlichen Verzeichnis enthalten sind, für eine kieferorthopädische Versorgung in den durch den Gemeinsamen Bundesausschuss medizinisch begründeten Indikationsgruppen (KIG), bei denen eine Kiefer- oder Zahnfehlstellung vorliegt, die das Kauen, Beißen, Sprechen oder Atmen erheblich beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen droht.

(3) Keine Leistungspflicht besteht für Behandlungen, die vor Umstellung in den Notlagentarif begonnen wurden, wenn diese zum Zeitpunkt des Behandlungsbeginnes nach dem Schema zur Einstufung des kieferorthopädischen Behandlungsbedarfes (KIG) nicht erstattungsfähig gewesen wären.

(4) Leistungen kann nur eine versicherte Person beanspruchen, die bei Behandlungsbeginn das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

(5) Die erstattungsfähigen Aufwendungen für zahnärztliche Leistungen werden bis zum 2,0-fachen Gebührensatz der GOZ ersetzt. Nr. 1 Abs. 4 gilt entsprechend.

(6) Die erstattungsfähigen Aufwendungen für zahntechnische Leistungen werden ersetzt auf der Grundlage der von den Landesverbänden der gesetzlichen Krankenkassen und den Innungsverbänden der Zahntechniker vereinbarten Höchstpreisen für zahntechnische Leistungen. Werden die

zahntechnischen Leistungen von Zahnärzten erbracht, vermindern sich die Höchstpreise nach Satz 1 um 5 %.

(7) Der Aufwendungsersatz beträgt 80 % für erstattungsfähige Aufwendungen gemäß Absatz 5 und 6.

(8) Leistungen werden nur erbracht, wenn die versicherte Person dem Versicherer vor Fortsetzung der Behandlung im Notlagentarif einen Therapie- und Kostenplan vorlegt, der insbesondere umfassende Angaben zum Befund und zur geplanten Versorgung nach Art, Umfang und Kosten beinhaltet. Der Versicherer prüft den Plan und gibt der versicherten Person über die zu erwartende Leistung schriftlich Auskunft.

D. Stationäre Heilbehandlung

1. Krankenhausbehandlung

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für Allgemeine Krankenhausleistungen im nächstgelegenen, für die Behandlung geeigneten Krankenhaus gemäß der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus, das

- (a) nach den landesrechtlichen Vorschriften als Hochschulklinik anerkannt ist,
- (b) in den Krankenhausplan eines Landes aufgenommen ist (Plankrankenhaus) oder
- (c) einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen abgeschlossen hat.

Wählt die versicherte Person ohne zwingenden Grund ein anderes zugelassenes Krankenhaus als das nächstgelegene, für die Behandlung geeignete Krankenhaus, sind die Mehrkosten von der versicherten Person selbst zu tragen.

(2) Erstattungsfähig sind außerdem die Aufwendungen für belegärztliche Leistungen in Krankenhäusern nach Absatz 1 bis zu den in Abschnitt A. Nr. 1 Abs. 2 und 3 genannten Höchstsätzen.

2. Stationäre Anschlussheilbehandlung

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für im Anschluss an eine aus Gründen eines medizinischen Notfalles medizinisch notwendige akute Krankenhausbehandlung erforderliche stationäre Anschlussheilbehandlung, wenn sie wegen der Art, Schwere und Dauer der Erkrankung notwendig ist. Die ambulante Anschlussheilbehandlung hat stets Vorrang vor der

stationären Anschlussheilbehandlung, sofern der Gesundheitszustand des Versicherten die ambulante Anschlussheilbehandlung zulässt.

(2) Der Anspruch auf stationäre Anschlussheilbehandlung ist ausgeschlossen, soweit ein anderer Kostenträger einstandspflichtig ist.

(3) Die Anschlussheilbehandlung muss in Einrichtungen erfolgen, die einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen gemeinsam abgeschlossen haben. Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden bis zu der Höhe ersetzt, die für die Versorgung einer in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Person aufzuwenden wäre, wenn und soweit der Versicherer zuvor eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

(4) Der Anspruch auf stationäre Anschlussheilbehandlung ist begrenzt auf das medizinisch zwingend gebotene Maß und auf eine Behandlungsdauer von 3 Wochen, es sei denn, der Versicherer hat die Kostenübernahme für einen längeren Zeitraum schriftlich zugesagt.

E. Fahrkosten

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für den Transport zum nächstgelegenen Arzt oder Krankenhaus, wenn während der Fahrt eine fachliche Betreuung oder die besonderen Einrichtungen eines Krankenwagens benötigt werden.

(2) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für Fahrten zur ambulanten Krankenbehandlung in den nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegten Fällen, wenn der Versicherer zuvor eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

F. Auslandsbehandlung

(1) Bei vorübergehendem Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes sind erstattungsfähig die Aufwendungen durch Leistungserbringer im Sinne von Ziffer 4 Abs. 2 AVB / NLT 2013, die aufgrund einer EG-Richtlinie approbiert oder die im jeweiligen nationalen System der Krankenversicherung des Aufenthaltsstaates zur Versorgung zugelassen sind.

(2) Für stationäre Heilbehandlungen in einem der in Absatz 1 Satz 1 genannten Staaten werden die erstattungsfähigen Aufwendungen ersetzt, wenn und soweit der Versicherer eine schriftliche Leistungszusage erteilt hat.

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden ersetzt, jedoch nicht mehr als die Vergütung, die bei Behandlung im Inland angefallen wäre.

G. Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen für Kinder und Jugendliche

Erstattungsfähig sind für Kinder und Jugendliche die Aufwendungen für ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach gesetzlich eingeführten Programmen und für Schutzimpfungen, die die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut gemäß § 20 Abs. 2 des Infektionsschutzgesetzes empfiehlt.

H. Stationäre Hospizleistung

Erstattungsfähig sind Aufwendungen für stationäre oder teilstationäre Versorgung in einem von der gesetzlichen Krankenversicherung zugelassenen Hospiz, in dem palliativmedizinische Behandlung erbracht wird, wenn die versicherte Person keiner Krankenhausbehandlung bedarf und eine ambulante Versorgung im Haushalt oder der Familie der versicherten Person nicht erbracht werden kann. Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden bis zu der Höhe erstattet, die für die Versorgung eines Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung aufzuwenden wäre.

I. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

(1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für spezialisierte ambulante Palliativversorgung entsprechend den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses, die darauf abzielen, die Betreuung der versicherten Person in der vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Anspruchsberechtigt ist eine versicherte Person mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwendige Versorgung benötigt.

(2) Anspruch auf Erstattung der Leistungen für spezialisierte ambulante Palliativversorgung haben auch Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen.

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden zu 100 % ersetzt,

(a) bei Leistungen von Ärzten bis zu den in A. Nr. 1 Abs. 2 und 3 genannten Vergütungssätzen,

(b) bei Leistungen von Fachkräften für spezialisierte ambulante Palliativversorgung, jedoch nicht mehr als der Betrag, der für die Versorgung eines Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung aufzuwenden wäre.

Annahmerichtlinien der Proximus Krankenversicherung AG

- Auszug

Die Annahmerichtlinien enthalten die Bedingungen und Richtlinien für die Aufnahme in der Krankenversicherung der Proximus Krankenversicherung AG.

Im Folgenden sind die wesentlichen Aussagen als Grundlage für die Risikoprüfung zusammengefasst.

1. Allgemeines	Diese Übersicht enthält beispielhaft Diagnosen, Diagnoseschlüssel, Rezidivfristen, Texte für Erschwerungen, Risikozuschläge, besondere Vermerke zur Beurteilung eines Risikos und Bearbeitungshinweise.
2. Rezidivfristen	Ein Rezidiv (von lat. <i>recidere</i> , „zurückfallen“) ist das Wiederauftreten („Rückfall“) einer Krankheit, einer psychischen Störung oder ihrer Symptome nach einer Behandlung, die zeitweilig erfolgreich war, oder nach spontaner Genesung. Eine Rezidivfrist entspricht daher der Wahrscheinlichkeit, dass in der angegebenen Zeit ein Krankheitsrückfall auftritt.
Auswahl von 0 – 5	Ist als Rezidivfrist eine „0“ angegeben, ist die Wahrscheinlichkeit 0. Eine Erschwerung ist nicht notwendig. Sind die Ziffern von 1 bis 5 angegeben, so geben die einzelnen Ziffern die Anzahl der erforderlichen behandlungs- und beschwerdefreien Jahre an, die seit dem Ende der letzten Behandlung / dem letzten Auftreten von Beschwerden bis zum Versicherungs- bzw. Umwandlungsbeginn verstrichen sein müssen, bevor eine Annahme ohne Erschwerungen erfolgen kann. Ist dieser Zeitraum kleiner als die angegebene Rezidivfrist, muss eine Erschwerung vereinbart werden. Von der Rezidivfrist wird die Zeit abgezogen, die seit der letzten Behandlung bzw. seit dem letzten Auftreten von - Beschwerden bis zum Versicherungsbeginn bzw. Umwandlungsbeginn verstrichen sind.

	N = Neuaufnahme substitutive Krankenversicherung, NZ = Neuaufnahme Zusatzversicherung, U = Tarifumwandlung
Ermittlung der Dauer	Vor Abzug muss dabei die behandlungs- und beschwerdefreie Zeit auf volle Jahre ab- oder aufgerundet werden. Bis zu 6 Monaten wird abgerundet, ab 7 Monaten wird aufgerundet. Die sich durch die Subtraktion ergebende Differenz stellt die zu vereinbarende Erschwerungsdauer dar. 1 $\frac{1}{4}$ Jahr behandlungs- und beschwerdefrei = 1 Jahr Abzug; 1 $\frac{3}{4}$ Jahr behandlungs- und beschwerdefrei = 2 Jahre Abzug. Da das Versicherungsjahr mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, muss bei einem Versicherungs-/Umwandlungsbeginn, der zwischen dem 1.7. und 1.12. eines Jahres liegt, die ermittelte Erschwerungsdauer jeweils um ein Jahr verlängert werden.
Sonderzeichen	Eine in Klammern stehende Zahl besagt, dass - unabhängig von der behandlungs- und beschwerdefreien Zeit - eine Erschwerung ab Versicherungsbeginn bzw. Umwandlungsbeginn notwendig ist. Steht anstelle einer Ziffer der Buchstabe D, so ist eine Erschwerung stets für die Dauer des Versicherungsvertrages zu vereinbaren. Ist ein Diagnose-Schlüssel mit dem Buchstaben A verbunden, so ist der Antrag abzulehnen. In einigen Fällen wird die Rücksprache mit dem Gesellschaftsarzt (R mit GA) empfohlen.
3. Erschwerungen	Erschwerungen sind möglich in Form von versicherungsmedizinischen Zuschlägen (Risiko-Zuschläge = RiZ) oder Leistungsausschlüssen (LA). Ein LA kann später nicht mehr in einen RiZ umgewandelt werden - oder umgekehrt. Ausgangspunkt zur Vereinbarung von Erschwerungen ist immer der Gesundheitszustand bei Antragstellung.
Risikozuschläge (RiZ)	Risikozuschläge (RiZ) dürfen erst nach wenigstens 4 behandlungs- und beschwerdefreien Monaten vereinbart werden. In verschiedenen Fällen sind 2 Prozentsätze

angegeben, und zwar einer für den Zustand vor, der andere für den Zustand nach Operation – getrennt mit / .

Leistungs- Leistungsausschlüsse sind nicht in der substitutiven
ausschlüsse Krankenversicherung zu vereinbaren. Es sei denn, ein
(**LA**) anderer Kostenträger kommt für die Behandlungskosten
auf (*z. B. die Berufsgenossenschaft bei Arbeitsunfällen*).
Bei Zusatzversicherungen dürfen nicht mehr als 4
Leistungsausschlüsse vereinbart werden. Ansonsten ist der
Antrag abzulehnen.
Erforderlich sind **LA**, wenn

- der als Voraussetzung für die Vereinbarung von RiZ erforderliche behandlungs- und beschwerdefreie Zeitraum von 4 Monaten noch nicht verstrichen ist oder
- sie nach Rücksprache mit dem Gesellschaftsarzt festgelegt werden.

Ablehnungen Ein Antrag muss abgelehnt werden, wenn

- (**A**)
- mehr als 4 Leistungsausschlüsse erforderlich sind,
 - schon durch weniger als 4 Leistungsausschlüsse der Versicherungsschutz zu stark ausgehöhlt würde,
 - sich das erhöhte Risiko durch Erschwerungen nicht erfassen lässt.

Das Vorgenannte gilt analog auch für „Zurückstellungen“, die im juristischen Sinne auch Ablehnungen von Anträgen sind. Sie sollen dem Zweck dienen, nach Ablauf einer im Einzelfall festgelegten Frist einen neuen Antrag aufzunehmen und prüfen zu können.

RiZ und **LA** können in Kombination für eine zu versichernde Person festgelegt werden, wenn es sich um unterschiedlich risikoerhebliche Krankheiten handelt (*z. B. RiZ für Galle, LA für Herzkreislauf oder LA für Gelenke und RiZ für Knochenbruch*). Für ein und dieselbe Krankheit dürfen nicht gemeinsam *RiZ* und *LA* vereinbart werden.

Wenn mehrere Risikozuschläge für verschiedene risikoerhebliche Erkrankungen ermittelt werden, wird nur ein absoluter Zuschlag für alle Erkrankungen erhoben. Die

Höhe richtet sich nach der schwerwiegendsten Erkrankung. Die anderen risikoerheblichen Erkrankungen werden bei der Formulierung des RiZ mit aufgeführt, unabhängig von einer Kausalität zwischen den Erkrankungen. Bei beantragtem Wegfall müssen alle Erkrankungen ausgeheilt sein.

Z. B. Kniegelenksentzündung 4 Jahre / 90 % **RiZ**

Tarifüberblick

Tabellarische Übersichten der zu ersetzenden Leistungshöhen und Summenbegrenzungen sämtlicher Tarife

Krankenergänzungsversicherung für GKV-Versicherte

Vereinbarungen

Krankheitskostenvollversicherung für PKV-Versicherte

Im Bereich der Krankheitskostenvollversicherung sind folgende Tarife enthalten:

Ambulant (A)

Stationär (S)

Zahn (Z)

Kompakt (KPT)

Beamten (BA / BZ und BS)

Private Pflegepflichtversicherung (PVN / PVB)

Beitragsentlastungsvereinbarung (BEV)

Basistarif (BT)

Notlagentarif (NLT)

Im Bereich Krankentagegeld sind folgende Tarife enthalten:

Krankentagegeld für Arbeitnehmer (KT 43)

Krankentagegeld für Selbstständige (KT 8, KT 15, KT 22)

Im Bereich der Krankenergänzungsversicherung sind folgende Tarife enthalten:

Ambulant (AEV)

Stationär (SEV)

Zahn (ZEV)

Krankenhaustagegeld (KHT)

Gesetzlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung (GEPV)

Pflegeergänzungstagegeld (PET)

Anwartschaftsvereinbarung (AWV)

Auslandsreisekrankenversicherung (AKV)

Tabellarische Übersichten der zu ersetzenden Leistungshöhen und Summenbegrenzungen sämtlicher Tarife

Krankenergänzungsversicherung für GKV-Versicherte			
Tarif / Leistung	AEV	SEV	ZEV
Ärztliche Behandlung	100 % bis Höchstsatz GOÄ nach Vorleistung der GKV		
Vorsorgeuntersuchungen	100 % bis Höchstsatz GOÄ nach Vorleistung der GKV		
Heilpraktiker, Osteopathie	80 %, bis max. 1.000 € / Kalenderjahr und Höchstsatz Gebüh		
Sehhilfen (Brillengläser und -fassungen oder Kontaktlinsen)	100 % des Rechnungsbetrages, max. 200 €, immer bei Veränderung der Sehschärfe von 0,5 Dioptrien auf einem Auge, sonst alle 2 Jahre		
Sehschärfenkorrektur (Lasik)	100 %, bis 1.000 € nach Ablauf von 4 Kalenderjahren seit Tarifbeginn, im Anschluss 5 Jahre kein Anspruch auf Sehhilfen		
Ein- oder Zweibettzimmer im Krankenhaus		100 %	
Privatärztliche Behandlung im Krankenhaus		100 % bis Höchstsatz GOÄ	

Krankenergänzungsversicherung für GKV-Versicherte

Tarif / Leistung	AEV	SEV	ZEV
Ersatzkrankenhaustagegeld		50 € bzw. 25 € / Tag	
Zahnbehandlung (inkl. Kronen und Inlays)			100 % bis Höchstsatz GOZ nach Vorleistung der GKV
Zahnersatz			85 % bis Höchstsatz GOZ nach Vorleistung der GKV
Kieferorthopädie			100 % bis Höchstsatz GOZ nach Vorleistung der GKV
Professionelle Zahnreinigung			100 % bis Höchstsatz GOZ, 2x im Kalenderjahr nach Vorleistung der GKV, max. je 50 €

Vereinbarungen

Tarif / Leistung	KT	KHT	GEPV	PET	AKV I und AKV II	BEV	AWV
Übernahme jeglicher Kosten für medizinisch - notwendige Versorgung bei Akuterkrankungen und Unfällen im Ausland, inkl. Rücktransport					100 %		
Geldbetrag je Kalendertag eines medizinisch - notwendigen Krankenhausaufenthaltes		nach vereinbarter Tarifstufe 5 - 55 €					
Geldbetrag je Kalendertag einer ärztlich attestierten Arbeitsunfähigkeit, wahlweise ab dem 8., 15., 22. oder 43. Tag	Nach vereinbarter Tarifstufe 5- 260 €						
Geldbetrag je Kalendertag der Pflegebedürftigkeit			Abhängig von den - Pflegegraden zusätzlich Pflegegrad 1: 10 % Pflegegrad 2: 20 % Pflegegrad 3: 40 % Pflegegrad 4: 70 % Pflegegrad 5: 100 % der vereinbarten Leistung	Abhängig von den Pflegegraden 10 -100 € nach vereinbarter - Tarifstufe - entsprechend dem Grad: Pflegegrad 1: 10 % Pflegegrad 2: 30 % Pflegegrad 3: 60 % Pflegegrad 4: 90 % Pflegegrad 5: 100 %			

Vereinbarungen							
Tarif / Leistung	KT	KHT	GEPV	PET	AKV I und AKV II	BEV	AWV
Geldbetrag, um den der Gesamtbeitrag für Vollversicherungstarife ab dem 65. Lebensjahr monatlich reduziert wird						50 € bis max. zu zahlender Beitrag	
Vollversicherung zu einem späteren Zeitpunkt ohne erneute Gesundheitsprüfung (AWV - Klein) bzw. ohne erneute Gesundheitsprüfung und auf der Grundlage des Lebensalters bei Abschluss der AWV (AWV - Groß)							Optionsrecht, kein Anspruch auf Versicherungsleistungen

Krankheitskostenvollversicherung für PKV-Versicherte								
Tarif / Leistung	A0-A2	S1	S2	S3	Z1	Z2	Z3	KPT
Selbstbehalt	A0 - 0 € A1 - 500 € / Kinder 250 € A2 - 1.000 € / Kinder 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 % für ambulante Behandlung, max. 500 €/Kinder 600 €
Ärztliche Behandlung	100 % bis Höchstsatz GOÄ							80 % bis Höchstsatz GOÄ
Vorsorgeuntersuchungen	100 % bis Höchstsatz GOÄ							80 % bis Höchstsatz GOÄ
Psychotherapie	100 % bis Höchstsatz GOÄ, max. 50 Sitzungen / Kalenderjahr, Leistungszusage notwendig	nach vorheriger Zusage 100 %	nach vorheriger Zusage 100 %	nach vorheriger Zusage 100 %				80 % ambulant, 10 Sitzungen/Kalenderjahr, 80 % stationär, nach vorheriger Leistungszusage

Krankheitskostenvollversicherung für PKV-Versicherte								
Tarif / Leistung	A0-A2	S1	S2	S3	Z1	Z2	Z3	KPT
Heilpraktiker, Osteopathie	100 %, bis Höchstsatz GebüH							80 %, bis 500 € Kalenderjahr und Höchstsatz GebüH
Arzneimittel	100 %							80 %
Sehhilfen (Brillengläser und -fassungen oder Kontaktlinsen)	100 % des Rechnungs- betrages, max. 200 €, immer bei Veränderung der Sehschärfe von 0,5 Dioptrien auf einem Auge, sonst alle 2 Jahre							80 % des Rechnungsbetrages, max. 1 Kalenderjahr, immer bei Veränderung der Sehschärfe um 0,5 Dioptrien auf einem Auge, sonst alle 2 Jahre
Sehschärferkorrektur (Lasik)	100 %, bis 1.000 € nach Ablauf von 4 Kalenderjahren seit Tarifbeginn, im Anschluss 5 Jahre kein Anspruch auf - Sehhilfen							
Hilfsmittel gemäß Ziffer 4 Abs. 3.3 AVB-MB / KK (ohne Sehhilfen)	100 %							80 %
Heilmittel gemäß Ziffer 4 Abs. 3.2 AVB-MB / KK	100 %							80 %
Mehrbettzimmer im Krankenhaus		100 %	100 %	100 %				100 %
Zweibettzimmer im Krankenhaus		100 %	100 %					
Einbettzimmer im Krankenhaus		100 %						
Privatärztliche Behandlung im Krankenhaus		100 % bis Höchstsatz GOÄ	100 % bis Höchstsatz GOÄ	100 % bis Höchstsatz GOÄ				
Kur- und Sanatoriumsaufenthalte		nach vorheriger Zusage Kurtagegeld 40 €/Tag	nach vorheriger Zusage Kurtagegeld 40 €/Tag	nach vorheriger Zusage Kurtagegeld 40 €/Tag				nach vorheriger Zusage Kurtagegeld 40 €/Tag
3 ambulante oder stationäre Entziehungsmaßnahmen	nach vorheriger Zusage 100 %	nach vorheriger Zusage 100 %	nach vorheriger Zusage 100 %	nach vorheriger Zusage 100 %				nach vorheriger Zusage 100 %, bei stationärer Entziehung im Mehrbettzimmer

Krankheitskostenvollversicherung für PKV-Versicherte								
Tarif / Leistung	A0-A2	S1	S2	S3	Z1	Z2	Z3	KPT
Ersatzkrankenhaustagegeld		50 € bzw. 25 € / Tag	50 € bzw. 25 € / Tag	25 € / Tag				
Zahnbehandlung (inkl. Kronen und Inlays)					100 % bis Höchstsatz GOZ	100 % bis Höchstsatz GOZ	100 % bis Höchstsatz GOZ	100 % bis Höch
Zahnersatz					85 % bis Höchstsatz GOZ	75 % bis Höchstsatz GOZ	50 % bis Höchstsatz GOZ	50 % bis Höchs
Kieferorthopädie					85 % bis Höchstsatz GOZ	75 % bis Höchstsatz GOZ	50 % bis Höchstsatz GOZ	80 % bis Höchs
Professionelle Zahnreinigung					100 % bis Höchstsatz GOZ, 2x im - Kalenderjahr	100 % bis Höchstsatz GOZ, 2x im - Kalenderjahr	100 % bis Höchstsatz GOZ, 2x im - Kalenderjahr	100 % bis Höch 2x im Kalenderj
Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit (ohne Vorsorgeuntersuchungen) in einem Kalenderjahr	3 Monatsbeiträge	3 Monatsbeiträge	3 Monatsbeiträge	3 Monatsbeiträge	3 Monatsbeiträge	3 Monatsbeiträge	3 Monatsbeiträge	3 Monatsbeiträge

Hinweise:

Die Versicherungsperiode beträgt ein Versicherungsjahr.

Die Beiträge in den Tariftabellen sind monatlich ausgewiesen.

Die reduzierten Selbstbeteiligungen für Kinder gelten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.

Die Beiträge weisen ausschließlich den Tarifbeitrag aus. Der gesetzlich vorgeschriebene Beitragszuschlag in Höhe von 10 % ist **nicht** enthalten! Der gesetzliche Beitragszuschlag gilt für alle Tarife der substitutiven Krankenversicherung und wird gemäß § 149 VAG für Personen ab dem 21. Lebensjahr und dem Ende des Kalenderjahres, in dem Versicherungsnehmer sein 60. Lebensjahr vollendet, erhoben. Risikozuschläge sind hiervon ausgenommen.

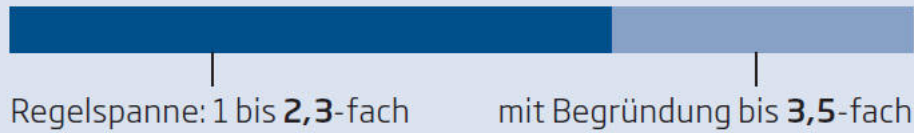
Im Basistarif der Proximus Krankenversicherung AG ist er bereits enthalten (Höchstbeitrag wird erhoben).

Nachlässe (aus dem Tarifbeitrag):

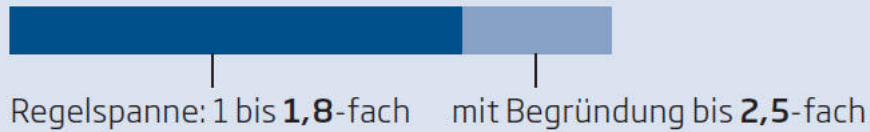
- bei vierteljährlicher Zahlungsweise: 2 %
- bei halbjährlicher Zahlungsweise: 3 %
- bei jährlicher Zahlungsweise: 5 %

Gebührenrahmen für Ärzte und Zahnärzte (GOÄ/GOZ)

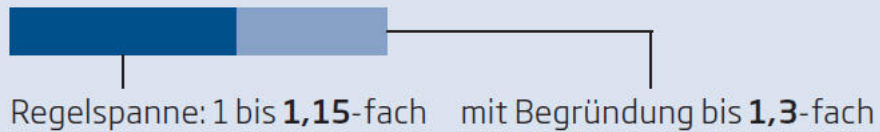
I Persönliche ärztliche Leistungen



II Medizinisch-technische Leistungen

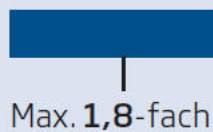


III Laboratoriumsleistungen

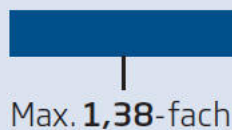


Besondere GOÄ-/GOZ-Sätze für den Basistarif

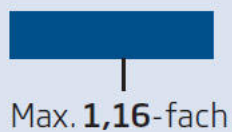
I Persönliche ärztliche Leistungen



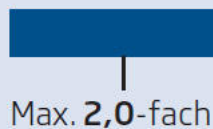
II Medizinisch-technische Leistungen



III Laboratoriumsleistungen



IV Gebührenordnung für Zahnärzte



Tarife der Krankheitskostenvollversicherung enthalten:

Ambulant (A)			
Eintrittsalter ²	Leistungen ¹ : 100 % der erstattungsfähigen Aufwendungen Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)		
	Tarif A0 Ohne Selbstbeteiligung	Tarif A1 jährliche Selbstbeteiligung Erwachsene 500 €/ Kinder 250 €	Tarif A2 jährliche Selbstbeteiligung Erwachsene 1.000 €/ Kinder 500 €
0 – 14	111,12	45,90	29,95
15	116,03	43,51	31,68
16	116,03	43,51	31,68
17	116,03	43,51	31,68
18	116,03	43,51	31,68
19	116,03	43,51	31,68
20	253,40	160,53	100,65
21	253,40	160,53	100,65
22	253,40	160,53	100,65
23	253,40	160,53	100,65
24	253,40	160,53	100,65
25	277,40	185,49	119,34
26	277,40	185,49	119,34
27	277,40	185,49	119,34
28	277,40	185,49	119,34
29	277,40	185,49	119,34
30	299,80	198,45	135,88
31	299,80	198,45	135,88
32	299,80	198,45	135,88
33	299,80	198,45	135,88
34	299,80	198,45	135,88
35	313,74	233,33	154,38
36	313,74	233,33	154,38
37	313,74	233,33	154,38

38	313,74	233,33	154,38
39	313,74	233,33	154,38
40	374,03	254,45	177,93
41	374,03	254,45	177,93
42	374,03	254,45	177,93
43	374,03	254,45	177,93
44	374,03	254,45	177,93
45	400,64	282,29	206,80
46	400,64	282,29	206,80
47	400,64	282,29	206,80
48	400,64	282,29	206,80
49	400,64	282,29	206,80
50	451,33	314,13	259,04
51	451,33	314,13	259,04
52	451,33	314,13	259,04
53	451,33	314,13	259,04
54	451,33	314,13	259,04
55	482,93	346,93	292,12
56	482,93	346,93	292,12
57	482,93	346,93	292,12
58	482,93	346,93	292,12
59	482,93	346,93	292,12
60	513,75	378,77	324,46
61	513,75	378,77	324,46
62	513,75	378,77	324,46
63	513,75	378,77	324,46
64	513,75	378,77	324,46
65	536,78	402,36	350,37
66	536,78	402,36	350,37
67	536,78	402,36	350,37
68	536,78	402,36	350,37

69	536,78	402,36	350,37
70	564,51	431,00	383,08

1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.

2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.

Stationär (S)

Leistungen ¹: 100 % der erstattungsfähigen Aufwendungen
 Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)

Eintrittsalter ²	Tarif S1 Ein- oder Zweibettzimmer mit privatärztlicher Behandlung	Tarif S2 Zweibettzimmer mit privatärztlicher Behandlung	Tarif S3 Mehrbettzimmer mit privatärztlicher Behandlung
0 – 14	42,57	32,39	20,46
15	54,78	37,23	30,78
16	54,78	37,23	30,78
17	54,78	37,23	30,78
18	54,78	37,23	30,78
19	54,78	37,23	30,78
20	111,39	91,90	76,66
21	111,39	91,90	76,66
22	111,39	91,90	76,66
23	111,39	91,90	76,66
24	111,39	91,90	76,66
25	121,76	100,94	80,82
26	121,76	100,94	80,82
27	121,76	100,94	80,82
28	121,76	100,94	80,82
29	121,76	100,94	80,82
30	130,68	110,82	88,38
31	130,68	110,82	88,38
32	130,68	110,82	88,38
33	130,68	110,82	88,38
34	130,68	110,82	88,38
35	151,94	119,48	95,75
36	151,94	119,48	95,75
37	151,94	119,48	95,75
38	151,94	119,48	95,75

39	151,94	119,48	95,75
40	168,32	149,47	113,01
41	168,32	149,47	113,01
42	168,32	149,47	113,01
43	168,32	149,47	113,01
44	168,32	149,47	113,01
45	191,09	170,59	129,34
46	191,09	170,59	129,34
47	191,09	170,59	129,34
48	191,09	170,59	129,34
49	191,09	170,59	129,34
50	230,19	195,92	149,23
51	230,19	195,92	149,23
52	230,19	195,92	149,23
53	230,19	195,92	149,23
54	230,19	195,92	149,23
55	264,41	223,47	177,84
56	264,41	223,47	177,84
57	264,41	223,47	177,84
58	264,41	223,47	177,84
59	264,41	223,47	177,84
60	301,98	272,11	205,23
61	301,98	272,11	205,23
62	301,98	272,11	205,23
63	301,98	272,11	205,23
64	301,98	272,11	205,23
65	336,64	298,27	233,02
66	336,64	298,27	233,02
67	336,64	298,27	233,02
68	336,64	298,27	233,02
69	336,64	298,27	233,02

70	375,03	330,32	264,45
-----------	--------	--------	--------

1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.

2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.

Zahn (Z)

Leistungen ¹: Erstattungsfähige Aufwendungen

Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)

Eintrittsalter ²	Tarif Z1	Tarif Z2	Tarif Z3
	100 % Zahnbehandlung (inkl. Kronen und Inlays) 85 % Zahnersatz 85 % Kieferorthopädie	100 % Zahnbehandlung (inkl. Kronen und Inlays) 75 % Zahnersatz 75 % Kieferorthopädie	100 % Zahnbehandlung (inkl. Kronen und Inlays) 50 % Zahnersatz 50 % Kieferorthopädie
0 – 14	62,24	59,07	47,12
15	54,38	51,49	36,96
16	54,38	51,49	36,96
17	54,38	51,49	36,96
18	54,38	51,49	36,96
19	54,38	51,49	36,96
20	80,71	56,29	35,31
21	80,71	56,29	35,31
22	80,71	56,29	35,31
23	80,71	56,29	35,31
24	80,71	56,29	35,31
25	84,42	65,76	39,25
26	84,42	65,76	39,25
27	84,42	65,76	39,25
28	84,42	65,76	39,25
29	84,42	65,76	39,25
30	86,60	68,20	39,61
31	86,60	68,20	39,61
32	86,60	68,20	39,61
33	86,60	68,20	39,61
34	86,60	68,20	39,61

35	88,45	68,63	44,88
36	88,45	68,63	44,88
37	88,45	68,63	44,88
38	88,45	68,63	44,88
39	88,45	68,63	44,88
40	90,84	73,86	43,36
41	90,84	73,86	43,36
42	90,84	73,86	43,36
43	90,84	73,86	43,36
44	90,84	73,86	43,36
45	93,53	73,90	45,70
46	93,53	73,90	45,70
47	93,53	73,90	45,70
48	93,53	73,90	45,70
49	93,53	73,90	45,70
50	96,52	73,91	45,84
51	96,52	73,91	45,84
52	96,52	73,91	45,84
53	96,52	73,91	45,84
54	96,52	73,91	45,84
55	99,31	78,91	48,84
56	99,31	78,91	48,84
57	99,31	78,91	48,84
58	99,31	78,91	48,84
59	99,31	78,91	48,84
60	101,42	78,91	48,84
61	101,42	78,91	48,84
62	101,42	78,91	48,84
63	101,42	78,91	48,84
64	101,42	78,91	48,84
65	101,42	78,91	48,84

66	101,42	78,91	48,84
67	101,42	78,91	48,84
68	101,42	78,91	48,84
69	101,42	78,91	48,84
70	101,42	78,91	48,84

1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.

2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.

Kompakt (KPT)

Leistungen ¹: Erstattungsfähige Aufwendungen

Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)

Tarif KPT

- ambulante Heilbehandlung: 80 %, max. 1.200 € / Kinder 600 € Selbstbehalt
- 100 % Zahnbehandlung (inkl. Kronen und Inlays)
- 50 % Zahnersatz
- 80 % Kieferorthopädie
- 100 % Mehrbettzimmer ohne privatärztliche Behandlung

Eintrittsalter ²

0 – 14	71,31
15	99,13
16	99,13
17	99,13
18	99,13
19	99,13
20	163,17
21	163,17
22	163,17
23	163,17
24	163,17
25	169,49
26	169,49
27	169,49
28	169,49
29	169,49
30	175,70
31	175,70
32	175,70
33	175,70
34	175,70

35	191,66
36	191,66
37	191,66
38	191,66
39	191,66
40	217,38
41	217,38
42	217,38
43	217,38
44	217,38
45	249,84
46	249,84
47	249,84
48	249,84
49	249,84
50	285,51
51	285,51
52	285,51
53	285,51
54	285,51
55	321,29
56	321,29
57	321,29
58	321,29
59	321,29
60	356,22
61	356,22
62	356,22
63	356,22
64	356,22
65	385,64

66	385,64
67	385,64
68	385,64
69	385,64
70	419,70

1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.

2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.

Ambulant und Zahn für Beamte (BA / BZ)

	Bundesbeihilfesätze		
		Beihilfe durch den Dienstherren	Absicherung Proximus
	Beihilfeberechtigter	50 %	50 %
	Beihilfeberechtigter mit 2 oder mehr beihilfeberechtigten Kindern	70 %	30 %
	Beihilfeberechtigter Ehegatte	70 %	30 %
	Jedes beihilfeberechtigte Kind	80 %	20 %
	Pensionäre / Versorgungsempfänger	70 %	30 %
	Leistungen ^{1:} Kostenerstattung für ambulante und zahnärztliche Heilbehandlung in Prozentsätzen entsprechend der vereinbarten Tarifstufe (z. B. aus Tarif 30 BA / BZ werden 30 % erstattet) Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)		
Eintrittsalter ²	Tarif 20 BA / BZ	Tarif 30 BA / BZ	Tarif 50 BA / BZ
0 – 14	17,12	29,07	62,24
15	36,96	51,49	54,38
16	36,96	51,49	54,38
17	36,96	51,49	54,38
18	36,96	51,49	54,38
19	36,96	51,49	54,38
20	35,31	56,29	80,71
21	35,31	56,29	80,71
22	35,31	56,29	80,71
23	35,31	56,29	80,71
24	35,31	56,29	80,71
25	39,25	65,76	84,42
26	39,25	65,76	84,42
27	39,25	65,76	84,42

28	39,25	65,76	84,42
29	39,25	65,76	84,42
30	39,61	68,20	86,60
31	39,61	68,20	86,60
32	39,61	68,20	86,60
33	39,61	68,20	86,60
34	39,61	68,20	86,60
35	44,88	68,63	88,45
36	44,88	68,63	88,45
37	44,88	68,63	88,45
38	44,88	68,63	88,45
39	44,88	68,63	88,45
40	43,36	73,86	90,84
41	43,36	73,86	90,84
42	43,36	73,86	90,84
43	43,36	73,86	90,84
44	43,36	73,86	90,84
45	45,70	73,90	93,53
46	45,70	73,90	93,53
47	45,70	73,90	93,53
48	45,70	73,90	93,53
49	45,70	73,90	93,53
50	45,84	73,91	96,52
51	45,84	73,91	96,52
52	45,84	73,91	96,52
53	45,84	73,91	96,52
54	45,84	73,91	96,52
55	48,84	78,91	99,31
56	48,84	78,91	99,31
57	48,84	78,91	99,31
58	48,84	78,91	99,31
59	48,84	78,91	99,31
60	48,84	78,91	101,42
61	48,84	78,91	101,42

62	48,84	78,91	101,42
63	48,84	78,91	101,42
64	48,84	78,91	101,42
65	48,84	78,91	101,42
66	48,84	78,91	101,42
67	48,84	78,91	101,42
68	48,84	78,91	101,42
69	48,84	78,91	101,42
70	48,84	78,91	101,42

1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.

2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.

Stationär für Beamte (BS)

	Bundesbeihilfesätze		
		Beihilfe durch den Dienstherrn	Absicherung Proximus
	Beihilfeberechtigter	50 %	50 %
	Beihilfeberechtigter mit 2 oder mehr beihilfeberechtigten Kindern	70 %	30 %
	Beihilfeberechtigter Ehegatte	70 %	30 %
	Jedes beihilfeberechtigte Kind	80 %	20 %
	Pensionäre / Versorgungsempfänger	70 %	30 %
	Leistungen ¹: Kostenerstattung für Zweibettzimmer und privatärztliche Behandlung in Prozentsätzen entsprechend der vereinbarten Tarifstufe (z. B. aus Tarif 30 BS werden 30 % erstattet) Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)		
Eintrittsalter ²	Tarif 20 BS	Tarif 30 BS	Tarif 50 BS
0 – 14	7,09	11,35	20,86
15	9,91	15,76	23,48
16	9,91	15,76	23,48
17	9,91	15,76	23,48
18	9,91	15,76	23,48
19	9,91	15,76	23,48
20	22,07	32,95	50,95
21	22,07	32,95	50,95
22	22,07	32,95	50,95
23	22,07	32,95	50,95
24	22,07	32,95	50,95
25	24,06	36,13	61,48
26	24,06	36,13	61,48
27	24,06	36,13	61,48

28	24,06	36,13	61,48
29	24,06	36,13	61,48
30	25,51	38,43	65,51
31	25,51	38,43	65,51
32	25,51	38,43	65,51
33	25,51	38,43	65,51
34	25,51	38,43	65,51
35	27,35	41,37	75,61
36	27,35	41,37	75,61
37	27,35	41,37	75,61
38	27,35	41,37	75,61
39	27,35	41,37	75,61
40	32,76	50,20	82,29
41	32,76	50,20	82,29
42	32,76	50,20	82,29
43	32,76	50,20	82,29
44	32,76	50,20	82,29
45	35,70	54,90	90,49
46	35,70	54,90	90,49
47	35,70	54,90	90,49
48	35,70	54,90	90,49
49	35,70	54,90	90,49
50	43,17	60,41	105,09
51	43,17	60,41	105,09
52	43,17	60,41	105,09
53	43,17	60,41	105,09
54	43,17	60,41	105,09
55	47,14	71,74	121,12
56	47,14	71,74	121,12
57	47,14	71,74	121,12
58	47,14	71,74	121,12
59	47,14	71,74	121,12
60	54,67	83,96	133,68
61	54,67	83,96	133,68

62	54,67	83,96	133,68
63	54,67	83,96	133,68
64	54,67	83,96	133,68
65	58,98	90,69	145,79
66	58,98	90,69	145,79
67	58,98	90,69	145,79
68	58,98	90,69	145,79
69	58,98	90,69	145,79
70	64,27	99,13	160,48

1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.

2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.

Pflegepflichtversicherung (PVN)

Leistungen: Gesetzlich festgelegte Leistungen gemäß SGB XI
 Monatliche Beiträge¹ in € (Stand: 2022)

Eintrittsalter ² Tarif PVN

0 – 19 13,81

20 14,17

21 14,54

22 14,93

23 15,33

24 15,76

25 16,20

26 16,65

27 17,13

28 17,63

29 18,16

30 18,70

31 19,27

32 19,87

33 20,50

34 21,15

35 21,84

36 22,56

37 23,32

38 24,12

39 24,96

40 25,84

41 26,77

42 27,75

43 28,78

44 29,86

45 31,00

46	32,20
47	33,47
48	34,81
49	36,23
50	37,73
51	39,32
52	41,01
53	42,80
54	44,70
55	46,73
56	48,88
57	51,18
58	53,65
59	56,29
60	59,13
61	62,18
62	65,47
63	69,02
64	72,86
65	77,03
66	81,55
67	86,45
68	91,78
69	97,56
70	103,83

Pflegepflichtversicherung für Beamte (PVB)

Eintrittsalter ²	Leistungen: Gesetzlich festgelegte Leistungen gemäß SGB XI Monatliche Beiträge ¹ in € (Stand: 2022)
	Tarif PVB
0 – 19	8,67
20	8,80

21	8,93
22	9,07
23	9,21
24	9,36
25	9,51
26	9,66
27	9,83
28	10,00
29	10,18
30	10,36
31	10,56
32	10,76
33	10,98
34	11,20
35	11,44
36	11,69
37	11,95
38	12,22
39	12,51
40	12,82
41	13,14
42	13,48
43	13,83
44	14,21
45	14,61
46	15,03
47	15,48
48	15,95
49	16,45
50	16,99
51	17,55

52	18,15
53	18,80
54	19,48
55	20,20
56	20,98
57	21,81
58	22,69
59	22,64
60	24,65
61	25,74
62	26,92
63	28,19
64	29,57
65	31,06
66	32,68
67	34,44
68	36,35
69	38,44
70	40,71

1 – Versicherte Personen, die am 01.01.1995 in der privaten Krankenversicherung mindestens mit einem Anspruch auf Kostenersatz für allgemeine Krankenhausleistungen versichert sind, zahlen höchstens den Höchstbeitrag der sozialen Pflegeversicherung; unter denselben Voraussetzungen beträgt die Beitragsbegrenzung für Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Pflegebedürftigkeit Anspruch auf Beihilfe haben, maximal 40 v. H. des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung.

– Höchstbeitragsgarantie auch für Neuzugang bei mindestens fünfjähriger Vorversicherungszeit (s. Ziffer 8 Abs. 5 MB/PPV 2022).

– Ehegatten oder Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, die am 01.01.1995 in der privaten Krankenversicherung mindestens mit einem Anspruch auf Kostenersatz für allgemeine Krankenhausleistungen versichert sind, zahlen bei entsprechendem Nachweis insgesamt höchstens 150 v. H. des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung, wenn und solange ein Ehepartner oder Lebenspartner kein Gesamteinkommen hat, das regelmäßig im Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV überschreitet; unter denselben Voraussetzungen beträgt die Beitragsbegrenzung für Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Pflegebedürftigkeit Anspruch auf Beihilfe haben, maximal 75 v. H. des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung.

– Nicht erwerbstätige Kinder einer versicherten Person sind unter den Voraussetzungen des Ziffer 8 Abs. 2 und 3 MB/PPV 2022 beitragsfrei.

2 Sobald eine versicherte Person das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag des nächsthöheren Alters zu zahlen. Für bisher beitragsfrei versicherte

Kinder ist das bei Beendigung der Beitragsfreiheit gegebene Alter maßgebend.

Beitragsentlastungsvereinbarung (BEV)¹

Leistungen: nach Vollendung des 65. Lebensjahres
Monatliche Beiträge je 50 € Beitragssenkung (Stand: 2022)

Eintrittsalter ² Tarif BEV

0 – 14

15

16

17

18

19

20 8,41

21 8,71

22 9,07

23 9,49

24 9,97

25 10,45

26 10,99

27 11,53

28 12,01

29 12,49

30 12,97

31 13,45

32 13,93

33 14,35

34 14,83

35 15,37

36 15,85

37 16,45

38 17,05

39 17,65

40 18,31

41	19,03
42	19,75
43	20,47
44	21,31
45	22,15
46	23,05
47	23,95
48	24,97
49	26,05
50	27,19
51	28,39
52	29,71
53	31,09
54	32,53
55	34,09
56	35,77
57	37,57
58	39,49
59	41,59
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	

1 Eine Beitragsentlastungsvereinbarung kann mit jeden Tarif der Krankheitskostenvollversicherung vereinbart werden.

2 Versicherte Personen können die Beitragsentlastungsvereinbarung ab dem Eintrittsalter 20 und spätestens bis zur Vollendung des 59. Lebensjahres treffen.

Basistarif (BT)

Eintrittsalter ²	Leistungen: Erstattungsfähige Aufwendungen siehe Tarifbedingungen Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)
	Tarif BT
0 – 14	Die Beiträge können nur über die Antragsabteilung der Proximus Krankenversicherung AG berechnet werden. Sie entsprechen maximal dem Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung.
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	

40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	

Notlagentarif (NLT)

Eintrittsalter	Leistungen: Erstattungsfähige Aufwendungen siehe Tarifbedingungen			
	Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)			
	Tarif NLTN	Tarif NLTB		
		20	30	50
0 – 14	95,13 €	20,52 €	30,78 €	51,30 €
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				

39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					

Tarife des Krankentagegeldes enthalten:

Krankentagegeld für Arbeitnehmer (KT)

Leistungen: Versicherbar ist das durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten 12 Monate (Höchstsatz: 260 € pro Tag), bei GKV-Versicherten die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Nettoeinkommen der letzten 12 Monate und dem Krankengeld der gesetzlichen Krankenversicherung (*z. B. 25 € pro Tag*). Wertbeständiger Versicherungsschutz durch Leistungsanpassung. Das Tagegeld kann ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten alle 3 Jahre entsprechend der allgemeinen Einkommensentwicklung angepasst werden.

Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)

Tarif KT 43

Beiträge für je 5 € Krankentagegeld

Leistungsbeginn ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit

(Höchstaufnahmearter vollendetes 60. Lebensjahr)

Eintrittsalter

0 – 14

15

16

17

18

19

20

2,41

21

2,41

22

2,41

23

2,41

24

2,41

25

2,69

26

2,69

27

2,69

28

2,69

29

2,69

30

3,00

31

3,00

32

3,00

33	3,00
34	3,00
35	3,38
36	3,38
37	3,38
38	3,38
39	3,38
40	4,37
41	4,37
42	4,37
43	4,37
44	4,37
45	5,40
46	5,40
47	5,40
48	5,40
49	5,40
50	6,81
51	6,81
52	6,81
53	6,81
54	6,81
55	8,45
56	8,45
57	8,45
58	8,45
59	8,45
60	8,45
61	
62	
63	
64	

65	
66	
67	
68	
69	
70	

Krankentagegeld für Selbstständige (KT)

Leistungen: Versicherbar ist das durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten 12 Monate (Höchstsat 260 € pro Tag). Wertbeständiger Versicherungsschutz durch Leistungsanpassung. Das Tagegeld kann ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten alle 3 Jahre entsprechend der allgemeinen Einkommensentwicklung angepasst werden.
Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)

Beiträge für je 5 € Krankentagegeld. Leistungsbeginn ab ... Tag der Arbeitsunfähigkeit (Höchstaufnahmealter vollendetes 60. Lebensjahr)

Eintrittsalter	Tarif KT 8	Tarif KT 15	Tarif KT 22
0 – 14			
15			
16			
17			
18			
19			
20	15,87	8,78	6,83
21	16,07	8,91	6,96
22	16,32	9,07	7,13
23	16,60	9,25	7,30
24	16,74	9,34	7,39
25	16,81	9,39	7,44
26	16,84	9,41	7,46
27	16,84	9,41	7,46
28	16,88	9,43	7,48
29	16,91	9,45	7,49
30	16,98	9,50	7,55

31	17,08	9,56	7,59
32	17,23	9,66	7,71
33	17,42	9,78	7,83
34	17,64	9,92	7,97
35	19,90	10,09	8,14
36	20,18	10,27	8,32
37	20,49	10,47	8,52
38	20,82	10,68	8,73
39	21,16	10,90	8,94
40	21,51	14,13	12,18
41	21,87	14,36	12,41
42	22,23	14,59	12,64
43	22,57	14,81	12,86
44	22,91	15,03	13,08
45	23,22	15,23	13,28
46	23,53	15,43	13,48
47	23,81	15,61	13,66
48	24,07	15,78	13,83
49	24,31	15,93	13,98
50	27,51	18,06	16,11
51	27,70	18,18	16,23
52	27,85	18,28	16,33
53	27,97	18,36	16,41
54	28,08	18,43	16,48
55	30,16	20,48	18,53
56	30,21	20,51	18,56
57	30,25	20,54	18,59
58	30,27	20,55	18,60
59	30,27	20,55	18,60
60	30,27	20,55	18,60
61			

62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			

Tarife der Krankenergänzungsversicherung enthalten:

Ambulant (AEV)	
	Leistungen ¹: 100 % der erstattungsfähigen Aufwendungen nach Vorleistung der GKV Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)
Eintrittsalter ²	Tarif AEV ● Heilbehandlung ● Heilpraktiker / Osteopathie bis 80 % des Rechnungsbetrages ● Sehhilfen bis 200 €
0 – 14	2,17
15	3,13
16	3,13
17	3,13
18	3,13
19	3,13
20	9,31
21	9,31
22	9,31
23	9,31
24	9,31
25	10,61
26	10,61
27	10,61
28	10,61
29	10,61
30	11,96
31	11,96
32	11,96
33	11,96
34	11,96
35	13,14
36	13,14

37	13,14
38	13,14
39	13,14
40	14,34
41	14,34
42	14,34
43	14,34
44	14,34
45	15,60
46	15,60
47	15,60
48	15,60
49	15,60
50	16,75
51	16,75
52	16,75
53	16,75
54	16,75
55	17,68
56	17,68
57	17,68
58	17,68
59	17,68
60	18,41
61	18,41
62	18,41
63	18,41
64	18,41
65	19,78
66	19,78
67	19,78
68	19,78
69	19,78
70	21,78

1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.

2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.

Stationär (SEV)

Leistungen ¹: 100 % der erstattungsfähigen Aufwendungen nach Vorleistung der GKV. Leistet die GKV nicht, werden ausschließlich die tariflichen Wahlleistungen erstattet.

Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)

Eintrittsalter
²

Tarif SEV

- Ein- oder Zweibettzimmer, privatärztliche Behandlung

0 – 14

4,82

15

10,79

16

10,79

17

10,79

18

10,79

19

10,79

20

36,85

21

36,85

22

36,85

23

36,85

24

36,85

25

40,82

26

40,82

27

40,82

28

40,82

29

40,82

30

43,75

31

43,75

32

43,75

33

43,75

34

43,75

35

47,67

36

47,67

37

47,67

38	47,67
39	47,67
40	56,01
41	56,01
42	56,01
43	56,01
44	56,01
45	62,74
46	62,74
47	62,74
48	62,74
49	62,74
50	73,59
51	73,59
52	73,59
53	73,59
54	73,59
55	84,52
56	84,52
57	84,52
58	84,52
59	84,52
60	99,56
61	99,56
62	99,56
63	99,56
64	99,56
65	108,94
66	108,94
67	108,94
68	108,94

69	108,94
70	120,91

1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen. Erbringt die GKV keine Leistung, werden die erstattungsfähigen Aufwendungen nach Abzug der allgemeinen Krankenhausleistungen erstattet.

2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.

Zahn (ZEV)

Leistungen ¹: 100 % der erstattungsfähigen Aufwendungen nach Vorleistung der GKV

Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)

Tarif ZEV

- Zahnbehandlung (inkl. Kronen und Inlays)
- Zahnersatz bis zu 85 % des Rechnungsbetrages
- Professionelle Zahnreinigung bis max. 50 €
- Kieferorthopädie

Eintrittsalter ²

0 – 14 16,63

15 20,18

16 20,18

17 20,18

18 20,18

19 20,18

20 23,16

21 23,16

22 23,16

23 23,16

24 23,16

25 25,69

26 25,69

27 25,69

28 25,69

29 25,69

30 27,93

31 27,93

32 27,93

33 27,93

34 27,93

35 29,80

36 29,80

37	29,80
38	29,80
39	29,80
40	31,56
41	31,56
42	31,56
43	31,56
44	31,56
45	33,37
46	33,37
47	33,37
48	33,37
49	33,37
50	35,15
51	35,15
52	35,15
53	35,15
54	35,15
55	36,69
56	36,69
57	36,69
58	36,69
59	36,69
60	37,86
61	37,86
62	37,86
63	37,86
64	37,86
65	38,43
66	38,43
67	38,43
68	38,43
69	38,43
70	38,43

1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.

2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.

Krankenhaustagegeld (KHT)

Leistungen: nach vereinbarter Höhe je Kalendertag
 Monatliche Beiträge je 5 € Tagessatz (max. 55 €) (Stand: 2022)

Eintrittsalter ² Tarif KHT

0 – 14	0,59
15	0,93
16	0,93
17	0,93
18	0,93
19	0,93
20	1,63
21	1,63
22	1,63
23	1,63
24	1,63
25	1,76
26	1,76
27	1,76
28	1,76
29	1,76
30	2,35
31	2,35
32	2,35
33	2,35
34	2,35
35	2,52
36	2,52
37	2,52
38	2,52
39	2,52
40	3,26
41	3,26
42	3,26

43	3,26
44	3,26
45	4,04
46	4,04
47	4,04
48	4,04
49	4,04
50	4,35
51	4,35
52	4,35
53	4,35
54	4,35
55	5,70
56	5,70
57	5,70
58	5,70
59	5,70
60	6,15
61	6,15
62	6,15
63	6,15
64	6,15
65	7,56
66	7,56
67	7,56
68	7,56
69	7,56
70	8,10

2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.

Gesetzlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung (GEPV)

Leistungen: %-Satz des vereinbarten Tagessatzes

- Pflegegrad 1: 10 %
- Pflegegrad 2: 20 %
- Pflegegrad 3: 40 %
- Pflegegrad 4: 70 %
- Pflegegrad 5: 100 % (Stand: 2022)

Tarif GEPV

Eintrittsalter	Monatlicher Beitrag inkl. 5 € Zulage	monatliche Leistung in € bei Pflegegrad 5
0 – 14		
15		
16		
17		
18	15,00	1.500,-
19	15,00	1.470,-
20	15,00	1.410,-
21	15,00	1.380,-
22	15,00	1.350,-
23	15,00	1.300,-
24	15,00	1.250,-
25	15,00	1.200,-
26	15,00	1.160,-
27	15,00	1.110,-
28	15,00	1.080,-
29	15,00	1.050,-
30	15,00	1.010,-
31	15,00	960,-
32	15,00	930,-
33	15,00	900,-
34	15,00	870,-
35	15,00	840,-
36	15,18	810,-
37	15,18	780,-
38	15,18	750,-
	15,18	720,-

39		
40	16,66	690,-
41	16,66	660,-
42	16,66	630,-
43	16,66	610,-
44	16,66	600,-
45	19,43	600,-
46	19,43	600,-
47	19,43	600,-
48	19,43	600,-
49	19,43	600,-
50	23,50	600,-
51	23,50	600,-
52	23,50	600,-
53	23,50	600,-
54	23,50	600,-
55	29,13	600,-
56	29,13	600,-
57	29,13	600,-
58	29,13	600,-
59	29,13	600,-
60	36,78	600,-
61	36,78	600,-
62	36,78	600,-
63	36,78	600,-
64	36,78	600,-
65	47,12	600,-
66	47,12	600,-
67	47,12	600,-
68	47,12	600,-
69	47,12	600,-
70	60,55	600,-

Pflegeergänzungstagegeld (PET)

Eintrittsalter	Leistungen: %-Satz des vereinbarten Tagessatzes (maximal 100 €) • Pflegegrad 1: 10 % • Pflegegrad 2: 30 % • Pflegegrad 3: 60 %
-----------------------	---

- Pflegegrad 4: 90 %
- Pflegegrad 5: 100 %

Monatliche Beiträge je 10 € Tagessatz (Stand: 2022)

Tarif PET

0 – 14	0,85
15	0,85
16	0,85
17	0,85
18	0,85
19	0,85
20	2,74
21	2,74
22	2,74
23	2,74
24	2,74
25	4,12
26	4,12
27	4,12
28	4,12
29	4,12
30	5,27
31	5,27
32	5,27
33	5,27
34	5,27
35	6,35
36	6,35
37	6,35
38	6,35
39	6,35
40	7,23
41	7,23
42	7,23
43	7,23
44	7,23
45	9,20
46	9,20
47	9,20

48	9,20
49	9,20
50	11,80
51	11,80
52	11,80
53	11,80
54	11,80
55	15,31
56	15,31
57	15,31
58	15,31
59	15,31
60	20,19
61	20,19
62	20,19
63	20,19
64	20,19
65	27,24
66	27,24
67	27,24
68	27,24
69	27,24
70	38,14

Anwartschaftsvereinbarung (AWV)

Eintrittsalter	Leistungen: Der Versicherte erhält das Recht, eine private Krankenversicherung mit bestimmten Bedingungen zu einem späteren Zeitpunkt neu abzuschließen oder wieder aufleben zu lassen. Für die Dauer der Anwartschaft besteht kein Anspruch auf Versicherungsleistungen aus der Grundversicherung. Monatliche Beiträge in € (Stand: 2022)	
	Tarif AWV – Groß Hier werden weiterhin Alterungsrückstellungen aufgebaut. Nach Aufleben der Grundversicherung ist unter Zugrundelegung des ursprünglichen Eintrittsalters der volle Beitrag zu zahlen und eine erneute Gesundheitsprüfung entfällt.	Tarif AWV – Klein Hier werden keine Alterungsrückstellungen aufgebaut. Nach Aufleben der Grundversicherung wird der Beitrag nach dem dann aktuellen Eintrittsalter berechnet und es ist keine erneute Gesundheitsprüfung notwendig.
	0 – 14	je 30 % des jeweiligen Tarifbeitrages
		je 5 % des jeweiligen Tarifbeitrages

15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		

46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

Auslandsreisekrankenversicherung (AKV)

Eintrittsalter	Leistungen: Erstattungsfähig sind die Kosten für medizinisch notwendige Heilbehandlungen akut im Ausland eingetretener Krankheiten und Unfälle: • 100 % für ärztliche Behandlung inkl. Arznei-, Verband- und Heilmitteln • 100 % für stationäre Behandlung inkl. Unterkunft und Verpflegung
-----------------------	---

- 100 % für den notwendigen Transport in das nächstliegende Krankenhaus oder zum nächsterreichbaren Notarzt
- 100 % für schmerzstillende Zahnbehandlung in einfacher Ausfertigung (nicht für Zahnersatz oder Zahnkronen)
- Krankenrücktransport an den Heimatort bei medizinischer Notwendigkeit, auch für eine mitversichernde Begleitperson
- Übernahme der Bestattungskosten im Ausland oder der Überführungskosten

Kein Versicherungsschutz besteht für Behandlungen, die vor Reiseantritt geplant waren oder deren Notwendigkeit für den Versicherten feststand.

Beitrag in € pro Person (Stand: 2022)

	Tarif AKV I Auslandsaufenthalte bis zu 2 Monate pro Reise 1	Tarif AKV II Auslandsaufenthalte bis zu 2 Monate pro Reise 1
0 – 14	0,50 je Tag	9,00 je Jahr
15	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
16	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
17	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
18	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
19	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
20	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
21	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
22	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
23	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
24	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
25	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
26	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
27	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
28	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
29	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
30	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
31	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
32	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
33	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
34	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
35	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
36	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
37	1,00 je Tag	18,00 je Jahr

38	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
39	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
40	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
41	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
42	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
43	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
44	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
45	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
46	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
47	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
48	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
49	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
50	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
51	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
52	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
53	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
54	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
55	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
56	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
57	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
58	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
59	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
60	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
61	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
62	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
63	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
64	1,00 je Tag	18,00 je Jahr
65	2,00 je Tag	71,00 je Jahr
66	2,00 je Tag	71,00 je Jahr
67	2,00 je Tag	71,00 je Jahr
68	2,00 je Tag	71,00 je Jahr
69	2,00 je Tag	71,00 je Jahr
70	2,00 je Tag	71,00 je Jahr

1 Für längerfristige Auslandsaufenthalte (z. B. *Studium*) bitte beim Versicherer anfragen

Antrag auf Krankenversicherung - Auszug



Vermittler/Vermittler-Nr.

Versicherungsschein-Nr.

Antragseingang

Antragsnummer

Zutreffendes bitte ankreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder **Nichtbeantwortung** gelten als **Verneinung**.Antragsteller/
Versicherungs-
nehmerAnrede ☐ Herr ☐ Frau

Besondere Anredetitel

Name

Geburtsname

Vorname

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

Geburtsort

Postleitzahl, Wohnort

Branche

Berufliche Tätigkeit (*genaue Bezeichnung*)☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ öffentlicher Dienst

Telefon (privat)

Telefon (geschäftlich)

Telefon (mobil)

E-Mail

Vermittlerklausel, Kontaktdaten, Kommunikation:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter der Proximus Krankenversicherung AG und der mich betreuende Vermittler meine freiwilligen Kontaktdaten aus diesem Antrag für die Brief-, Telefon-, Fax-, E-Mail- und SMS-Kommunikation im Rahmen der regelmäßigen Kundenbetreuung nutzen dürfen. Erfasst sind neben allen meinen Versicherungsvertrag betreffenden Kontakten auch solche, die auf die inhaltliche Änderung, insbesondere Verlängerung, Ausweitung oder Ergänzung des bestehenden Vertragsverhältnisses sowie auf den Neuabschluss weiterer Verträge bei der Proximus Krankenversicherung AG gerichtet sind. Die Einwilligung nach diesem Absatz kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag auch in Teilen streichen oder jederzeit widerrufen.

Besondere
Vereinbarungen
bzw.
Bemerkungen

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Besondere Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Gesellschaft.

Angaben zu den
versicherten
Personen

Name, Vorname

m

w

Geburtsdatum

Berufstätigkeit

Berufliche Stellung

1

☐☐

2

☐☐Leistungs-
umfang/
Prämien-
berechnung

Versicherungsbeginn: ____ . ____ . 20 ____

Person 1

Person 2

Tarif

Prämie

Anwartschaft

Tarif

Prämie

Anwartschaft

Krankheitskostenvoll

Ambulant

Stationär

Zahn

Kompakt

Basistarif

Beamte

Ambulant / Zahn

Stationär

Zwischenbeitrag

+ 10 % Beitragszuschlag

Pflege

Pflegepflichtversicherung

Gesetzl. Pflege-Ergänzung (____ € / Tag)

Pflegetagegeld (____ € / Tag)

Tagegelder

Krankentagegeld (____ € / Tag)

Krankenhaustagegeld (____ € / Tag)

Krankenergänzung

Ambulant

Stationär

Zahn

Weitere

Beitragsentlastungsvereinbarung						
Gesamtrisikozuschlag						
Gesamtpremie gemäß Zahlungsweise						
Auslandsrankenversicherung						
Summe der Tagesprämie						

**Sonstige
Angaben und
Fragen**

Bestand, besteht oder ist (bzw. war) beantragt privater* Krankenschutz?

Person	Versicherer, Versicherungs- Nr.	von - bis	Krankheits- kosten- versicherung	mit allgemeinen Krankenhaus- leistungen	Kranken- tagegeld- Anspruch	Krankenhaus- tagegeld- Anspruch	wenn ja, Höhe
1 ☐ nein ☐ ja			☐ nein ☐ ja	☐ nein ☐ ja	☐ nein ☐ ja	☐ nein ☐ ja	
2 ☐ nein ☐ ja			☐ nein ☐ ja	☐ nein ☐ ja	☐ nein ☐ ja	☐ nein ☐ ja	

Bestand, besteht oder ist (bzw. war) beantragt gesetzlicher Krankenversicherungsschutz?

Person	gesetzliche Krankenkasse, Ort, Mitglieds-Nr.	von - bis	freiwillig versichert	Krankengeld- Anspruch	wenn ja, Höhe
1 ☐ nein ☐ ja			☐ nein ☐ ja	☐ nein ☐ ja	
2 ☐ nein ☐ ja			☐ nein ☐ ja	☐ nein ☐ ja	

Bestand, besteht oder ist (bzw. war) beantragt eine soziale Pflegeversicherung oder eine private Pflegepflichtversicherung?
(s. a. Nachweispflicht beim Wechsel der privaten Pflegepflichtversicherung zur Proximus Krankenversicherung AG)

Person	Versicherer, Versicherungs-Nr./gesetzliche Krankenkasse, Ort, Mitglieds-Nr.	von - bis	Nachweis beigelegt?
1 ☐ nein ☐ ja			☐ nein ☐ ja
2 ☐ nein ☐ ja			☐ nein ☐ ja

Wird ein regelmäßiges monatliches Gesamteinkommen (Summe der Einkünfte i. S. d. Einkommensteuerrechts, Erläuterung s. Seite 6 des Antrages) bezogen, das ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV bzw. bei geringfügiger Beschäftigung überschreitet?

Person 1 ☐ nein ☐ ja

Person 2 ☐ nein ☐ ja

Bestand, besteht oder ist (bzw. war) beantragt eine sonstige private Pflegeversicherung?

Person	Versicherer, Versicherungs-Nr.	von - bis	Tarif	ggf. Tagegeld-Höhe
1 ☐ nein ☐ ja				
2 ☐ nein ☐ ja				

*Die Aufgabe einer bestehenden privaten Krankenversicherung zum Zwecke des Abschlusses einer neuen Versicherung bei einem anderen privaten Krankenversicherungsunternehmen ist im Allgemeinen unerwünscht und für den Versicherungsnehmer unzumutbar.

Besteht Beihilfeanspruch?

Besteht Anspruch auf freie Heilfürsorge?

Person	amb. %	stat. %	Beihilfevorschriften? Bund? Welches Land?	berücksichtigungsfähige Kinder (Anzahl)	
1 ☐ nein ☐ ja					☐ nein ☐ ja, an wen? _____
2 ☐ nein ☐ ja					☐ nein ☐ ja, an wen? _____

**Einzel-
versicherung**

Zusätzliche Angaben bei Beantragung von Krankentagegeldversicherungen

Person 1 ☐ Arbeitnehmer ☐ Selbstständiger ☐ Freiberufler Person 2 ☐ Arbeitnehmer ☐ Selbstständiger ☐ Freiberufler

Person	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst der letzten 12 Monate als Arbeitnehmer?	Art des selbstständigen Gewerbes / der freiberuflichen Tätigkeit? Seit wann?	Eintragung ins Handels- register / Gewerbeanmeldung? Seit wann?	Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen in den letzten 12 Monaten aus dieser Tätigkeit?
1				
2				

**Einzel-
versicherung**

Für Arbeitnehmer und geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH:
Für welchen Zeitraum besteht Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall?

Person 1 _____ Tage / _____ Wochen

Person 2 _____ Tage / _____ Wochen

Wartezeiten

Ich beantrage, auf die Wartezeiten die angegebene ununterbrochene Dauer der Vorversicherung bei der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. des Anspruches auf freie Heilfürsorge anzurechnen, soweit die bedingungsgemäßen Voraussetzungen erfüllt sind.

Person 1 ☐ nein ☐ ja

Nachweis ☐ beigelegt ☐ wird nachgereicht

Person 2 ☐ nein ☐ ja

Nachweis ☐ beigelegt ☐ wird nachgereicht

Ich beantrage, die bei folgendem privaten Krankenversicherungsunternehmen:

nachweislich ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf die Wartezeit anzurechnen, soweit die bedingungsgemäßen Voraussetzungen erfüllt sind.

Person 1 ☐ nein ☐ ja

Person 2 ☐ nein ☐ ja

Nachweis ☐ beigefügt ☐ wird nachgereicht

Nachweis ☐ beigefügt ☐ wird nachgereicht

Ich beantrage den laut jeweiliger AVB frist- und bedingungsgemäßen Wartezeiterlass aufgrund ärztlicher Untersuchung unter den genannten Voraussetzungen.

Person 1 ☐ nein ☐ ja

Person 2 ☐ nein ☐ ja

Fragen zur Gesundheit

Einige dringende Bitten und Hinweise an den Antragsteller (s. auch „Verantwortlichkeit für den Antragsinhalt“ und „Vorversicherung“): Alle Fragen sind ausführlich zu beantworten. Geben Sie auch Beschwerden, Krankheiten und Unfallfolgen an, die Sie als unwesentlich ansehen. Striche gelten nicht als Antwort. **Reicht der Platz nicht:** Antworten Sie auf einem Beiblatt unter Angabe der Personenziffer und weisen Sie in der Beitrittserklärung / im Antrag auf dieses Blatt hin. Falls Sie dem Vermittler gegenüber gewisse Angaben nicht machen möchten, ist es erforderlich, dies **innerhalb von 3 Tagen schriftlich nachzuholen**; bitte weisen Sie dann in der Beitrittserklärung / im Antrag auf diese beabsichtigte gesonderte Mitteilung hin.

Werden die gestellten Fragen, soweit sie für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig beantwortet, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, Sie haben die Verletzung der Anzeigepflicht nicht zu vertreten. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit können wir von dem Vertrag zurücktreten. Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, durch die Verletzung der Anzeigepflicht ist uns kein Nachteil entstanden. Unser Rücktritts- und Kündigungsrecht ist – außer bei Vorsatz – ausgeschlossen, sofern wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Die anderen Bedingungen werden auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Es sei denn, Sie haben die Verletzung der Anzeigepflicht zu vertreten.

Für bereits versicherte Personen brauchen Gesundheitsstörungen und Behandlungen in den letzten 5 Jahren, die durch anlässlich eines bestehenden Versicherungsvertrages eingereichte Rechnungen oder ärztliche Bescheinigungen lückenlos bekannt sind, nicht angegeben zu werden.

		Person 1 nein ja ▼ ▼	Person 2 nein ja ▼ ▼
1	Hat in den letzten 5 Jahren ein Krankenhaus-, Heilstätten-, Kur- oder Sanatoriumsaufenthalt stattgefunden?	☐ ☐	☐ ☐
2	Haben in den letzten 5 Jahren Operationen (auch ambulant) stattgefunden?	☐ ☐	☐ ☐
3	Wurde in den letzten 5 Jahren eine Psychotherapie oder Suchtbehandlung durchgeführt?	☐ ☐	☐ ☐
4	Bestanden in den letzten 3 Jahren oder bestehen gegenwärtig Krankheiten, Beschwerden, Unfallfolgen, sonstige Gesundheitsstörungen oder haben Untersuchungen/Behandlungen stattgefunden?	☐ ☐	☐ ☐
5	Werden Arzneimittel (z. B. Tabletten, Salben) angewendet? Wenn ja, welche und aufgrund welcher Diagnose?	☐ ☐	☐ ☐
6	Ist eine ambulante/stationäre Behandlung oder Untersuchung angeraten oder beabsichtigt?	☐ ☐	☐ ☐
7	Wurde jemals eine HIV-Infektion festgestellt (z. B. durch einen AIDS-Test)?	☐ ☐	☐ ☐
8	Besteht eine Fehlsichtigkeit von 8 Dioptrien oder mehr?	☐ ☐	☐ ☐
9	Besteht ein körperlicher/organischer Fehler, ein chronisches Leiden, eine Wehrdienstbeschädigung, eine Minderung der Erwerbsfähigkeit/Grad der Behinderung? Wenn ja, bitte Bescheid beifügen.	☐ ☐	☐ ☐
10	Größe und Gewicht cm/kg		
Fragen 11-13 nur beantworten, wenn Tarife mit zahnärztlichen Leistungen beantragt werden			
11	Hat in den letzten 3 Jahren ein Zahnarztbesuch stattgefunden?	☐ ☐	☐ ☐
12	Findet zurzeit eine Zahnbehandlung, die Anfertigung oder Erneuerung von Zahnersatz, eine Parodontosebehandlung oder eine Kiefer-(Zahn-)Regulierung statt, oder sind solche Maßnahmen beabsichtigt oder angeraten worden?	☐ ☐	☐ ☐
13	Fehlen Zähne, die noch nicht ersetzt sind (außer Milch- und Weisheitszähnen sowie Zähnen, bei denen die Lücken durch benachbarte Zähne geschlossen wurden)?	☐ ☐	☐ ☐
Wenn ja, Anzahl			

Nähere Angaben zu den Gesundheitsfragen 1-9 und 12, wenn mit „ja“ beantwortet

Person	zu Frage	Art der Krankheit, Arzneimittel, Verletzung, Beschwerden, Untersuchung (was wurde festgestellt?), Höhe der Dioptrienwerte? Frage 12: Welche Maßnahmen?	Behandlungen / Beschwerden von - bis	Name, Anschrift der Ärzte, Krankenhäuser, wer kann Auskunft geben?	Seit wann behandlungs- / beschwerdefrei?

Sofern Angaben zu Behandlungen / Beschwerden gemacht worden sind, bitte nachstehend Name und Anschrift des Hausarztes oder des Arztes, der am besten über die gesundheitlichen Verhältnisse orientiert ist, angeben:

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Proximus Versicherung AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Proximus Versicherung AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zahlungsempfänger: Proximus Krankenversicherung AG
Gläubiger-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Name, Vorname: Antragsteller

Name, Vorname: Kontoinhaber
(falls vom Antragsteller abweichend)

Anschrift: Kontoinhaber

BIC

IBAN

Name des Kreditinstitutes

Datum/Unterschrift: Antragsteller

Datum/Unterschrift: Kontoinhaber

Hinweis

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die Proximus Krankenversicherung AG über den Einzug unterrichten.

**Schluss-
erklärungen****Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben in diesem Antrag auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit.**

- ☐ Mit meiner Unterschrift gebe ich die auf diesen Seiten abgedruckte Erklärung zur Schweigepflicht-entbindung ab. Dies gilt auch für mich (uns) als zu versichernde Person(en).
- ☐ Die auf diesen Seiten abgedruckte Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht möchte ich nicht abgeben. Ich wünsche, dass mich der Versicherer informiert, von welchen Personen und Einrichtungen eine Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich die genannten Personen oder Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht schriftlich entbinde.

Die Entscheidung für diese Alternative kann

1. die Angebotserstellung / den Abschluss des von mir beantragten Versicherungsvertrages zumindest verzögern, wenn sich aufgrund der verbleibenden Informationsquellen eine Risikoprüfung nicht durchführen lässt.
2. zur Verzögerung der Leistungsprüfung, zur Leistungskürzung oder gar zur Leistungshaftungsfreiheit des Versicherers führen, wenn sich aufgrund der verbleibenden Informationsquellen die Leistungspflicht nicht oder nur teilweise begründen lässt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir schriftlich und telefonisch Informationen über die Leistungsangebote der Proximus Krankenversicherung AG gegeben werden. Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen.

☐ ja ☐ nein**Mit meiner Unterschrift gebe ich auch die auf diesen Seiten abgedruckten Erklärungen (unter anderem Erklärung zum Widerrufsrecht und zum Datenschutz) ab.**

Datum/Unterschrift Antragsteller

(bei Minderjährigen Mitunterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Datum/Unterschrift Vermittler

Vom Vermittler auszufüllen:

Wurden zu den Fragen in diesem Antrag / in dieser Beitrittserklärung Ihnen gegenüber auch Angaben gemacht, die nicht in diesem Vordruck festgehalten worden sind?

☐ nein ☐ ja

Wenn ja, welche?

Agentur-Nr.

**Empfangs-
bestätigung**

Ich habe die diesem Vertrag zugrunde liegenden Produkt- und Kundeninformationen, das Merkblatt zur Datenverarbeitung, die Versicherungsbedingungen und die Klauseln erhalten. Eine Durchschrift ist mir nach Unterzeichnung ausgehändigt worden. Von den Hinweisen habe ich Kenntnis genommen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nähere Hinweise können Sie den „Versicherungsinformationen“ entnehmen. Eine Belehrung über das Widerrufsrecht sowie die Rechtsfolgen des Widerrufs erhalten Sie mit dem Versicherungsschein.

**Anwendbares
Recht**

Es gilt deutsches Recht.

**Belehrung über
vorvertragliche
Anzeigepflicht
nach § 19
Versicherungs-
vertragsgesetz**

Bitte beachten Sie, dass Sie gemäß § 19 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) verpflichtet sind, dem Versicherer bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes von Bedeutung sind und nach denen in Textform gefragt wird, nach bestem Wissen sorgfältig, wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Bitte beantworten Sie unsere Fragen unbedingt zutreffend und vollständig, da wir sonst von dem Vertrag zurücktreten oder den Vertrag vorzeitig kündigen können und Sie dann Ihren Versicherungsschutz gefährden.

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Die Rechtsfolgen bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht habe ich gelesen.

Vertragssprache	Vertragssprache ist Deutsch. Alle erforderlichen Informationen werden ebenfalls in Deutsch erteilt.
------------------------	---

Aufsichts- behörde	Etwaige Beschwerden können an die Proximus Krankenversicherung AG, an den Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 0602 22, 10052 Berlin oder an die zuständige Aufsichtsbehörde – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn – gerichtet werden.
-------------------------------	--

Schweigepflichtenbindung

1. Risikobeurteilung bei Vertragsschluss

Wir überprüfen Ihre vor Vertragsschluss gemachten Angaben über Ihren Gesundheitszustand, soweit dies für das zu versichernde Risiko erforderlich ist und Ihre Angaben dazu Anlass bieten.

Zum Zweck der Risikobeurteilung befreie ich von ihrer Schweigepflicht Ärzte, Pflegepersonen, Bedienstete von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversicherung gesetzlichen Krankenkassen sowie von Berufsgenossenschaften und Behörden, soweit ich dort in den letzten 10 Jahren vor Antragserteilung untersucht, beraten oder behandelt worden bin bzw. versichert war oder eine Anfrage / einen Antrag auf Versicherung gestellt habe. Ergeben sich nach Vertragsschluss für den Versicherer konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragsstellung unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und somit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gilt die vorstehende Schweigepflichtenbindung entsprechend – und zwar bis zu 10 Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt auch über meinen Tod hinaus

Die Angehörigen des Versicherers selbst entbinde ich von ihrer Schweigepflicht, sofern die erhobenen Gesundheitsdaten im erforderlichen Umfang zur Risikoprüfung an ihn beratende externe bzw. medizinische Gutachter, eine Versicherungsgesellschaft der Proximus Krankenversicherung AG oder auch Rückversicherer übermittelt werden.

Sie werden vor einer Erhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichtet und darauf hingewiesen, dass Sie der Erhebung widersprechen können.

2. Prüfung der Leistungspflicht

Zur Bewertung der Leistungspflicht kann es erforderlich sein, dass wir die Angaben prüfen, die Sie zur Begründung von Ansprüchen machen oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Befundberichte, Atteste, Gutachten) oder Mitteilungen beispielsweise eines Krankenhauses oder Arztes ergeben. Diese Überprüfung unter Einbeziehung von Gesundheitsdaten erfolgt nur, soweit hierzu ein Anlass besteht (z. B. Fragen zur Diagnose oder zum Behandlungsverlauf). Zum Zweck der Prüfung der Leistungspflicht befreie ich von ihrer Schweigepflicht Ärzte, Pflegepersonen, Bedienstete von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen sowie von Berufsgenossenschaften und Behörden, die in den vorgelegten Unterlagen genannt sind oder die an der Heilbehandlung beteiligt waren. Die Angehörigen des Versicherers selbst entbinde ich von ihrer Schweigepflicht, sofern die erhobenen Gesundheitsdaten im erforderlichen Umfang zur Leistungsprüfung an ihn beratende externe bzw. medizinische Gutachter, eine Versicherungsgesellschaft der Proximus Krankenversicherung AG oder auch Rückversicherer übermittelt werden. Sie werden vor einer Erhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichtet und darauf hingewiesen, dass Sie der Erhebung widersprechen können. Diese Erklärung zur Prüfung der Leistungspflicht gilt auch über meinen Tod hinaus.

Erklärungen für mitversichernde Personen

Den vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichernden Kinder sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden Personen ab, die die Bedeutung dieser Erklärungen nicht selbst beurteilen können.

Einwilligungs- klausel nach dem Bundesdaten- schutzgesetz und zur Bonitäts- prüfung

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und an den Verband der Private Krankenversicherung e. V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom zustande kommenden Vertrag sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitigen beantragten Versicherungsverträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der Proximus Krankenversicherung AG meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an die für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient.

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.

Ich bin damit einverstanden, von dem für mich zuständigen Vermittler zu Versicherungsprodukten auch telefonisch beraten zu werden. Ich willige ferner jederzeit widerrufbar ein, dass der Versicherer zur Beurteilung meiner Zahlungsunfähigkeit Auskünfte aus dem Handelsregister, dem Schuldnerverzeichnis und aus dem Verzeichnis über private Insolvenzen selbst oder über eine Auskunft einholt. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen mit weiteren gesetzlich vorgesehenen Verbraucherinformationen – auf Wunsch auch sofort – überlassen wird. Sie können der Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch Ihren Versicherer zum Zwecke der Werbung jederzeit schriftlich widersprechen.

Daten- verarbeitung

Mit der Datenverarbeitung durch den Versicherer bin ich einverstanden.

Nachweispflicht beim Wechsel der privaten Pflegepflicht- versicherung

Ich reiche innerhalb von 90 Tagen – gerechnet vom Datum der Antragsstellung an – einen Nachweis ein, aus dem hervorgeht, ob und für welchen Zeitraum die Pflegepflichtversicherung beim Vorversicherer mit Bestandskonditionen geführt wurde bzw. ob und für welchen Zeitraum eine Pflegepflichtversicherung oder private Krankenversicherung mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen bestanden hat. Reiche ich den Nachweis zum Ablauf dieses Termins nicht ein, wird der Antrag ohne Anrechnung der Vorversicherung poliziert.

Gesamt- einkommen

Darunter fallen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständiger und nichtselbstständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung sowie sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 EStG; bei Renten wird der Zahlbetrag berücksichtigt; aus Kindererziehungs-

zeiten resultierende Rentenleistungen bleiben unberücksichtigt.

**Einzel-
versicherung**

Vertragsgrundlagen

Für den beantragten Krankenversicherungsvertrag gelten die jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Eine Durchschrift des Antrages erhalte ich sofort nach Unterzeichnung.

**Zustande-
kommen des
Vertrages**

Der Versicherungsvertrag kommt erst zustande, wenn der Vorstand schriftlich die Annahme des Antrages erklärt hat oder der Versicherungsschein ausgehändigt oder angeboten wird. Die Zahlung des Erst- (Mehr-) Beitrages an den Vermittler gilt nicht als Annahme des Antrages. Wird der Antrag auf Umwandlung nicht angenommen, bleibt der bisherige Versicherungsvertrag unverändert bestehen.

**Fälligkeit der
Erstprämie**

Die erste Prämie wird nicht vor Versicherungsbeginn fällig.

Vertragsdauer

Verträge nach Krankheitskosten-, Krankenhaustagegeld-, Pflegeergänzungstarifen und Serviceprodukten werden für die Dauer von 2 Versicherungsjahren abgeschlossen. Sie verlängern sich jeweils um ein Jahr, sofern sie nicht bedingungsgemäß gekündigt bzw. beendet werden.

Umwandlung

AVB

Bei Umwandlung eines Krankenversicherungsvertrages gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (einschließlich Umwandlungsregelungen) der beantragten Tarife von dem im Nachtrag zum Versicherungsschein genannten Umwandlungstermin an.

Widerrufsrecht

Kommt eine beantragte Umwandlung nicht zustande, weil von dem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch gemacht wird, besteht der Vertrag mit bisherigem Inhalt fort.

Anrechnung der Laufzeit

Die Laufzeit der bisherigen Versicherung wird bei Umwandlung auf die Fristen der neuen Versicherung angerechnet.

Versicherungsjahr

Bei Umwandlung von Krankentagegeldversicherungen ändert sich das Versicherungsjahr nicht, bei allen anderen Versicherungen ist das Versicherungsjahr mit dem Kalenderjahr identisch.

Zuschläge für erhöhtes Risiko, Ausschlüsse

Waren vor einer Umwandlung der Versicherung Zuschläge für erhöhtes Risiko zu zahlen, werden sie zu den gleichen Prozentsätzen auch von den neuen Tarifbeiträgen erhoben, wenn nicht eine andere Vereinbarung getroffen wird. Etwaige Leistungsausschlüsse bleiben bestehen.

**Hinweise für den
Übertritt aus der
gesetzlichen
Kranken-
versicherung**

Haben Sie neben der Krankheitskostenversicherung eine Krankentagegeldversicherung beantragt, so lassen Sie bitte von der Krankenkasse außer Beginn und Ende der Mitgliedschaft auch einen bisherigen Krankengeldanspruch bestätigen.

Falls Sie Bedenken haben, ob wir Ihnen Versicherungsschutz bieten können, empfiehlt sich es sich, bis zur Annahme Ihres Antrages die bisherige Versicherung vorläufig fortzusetzen.

Vertragsspiegel Krankenversicherung



Antragsteller/ Versicherungs- nehmer	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Ehepartner/ eingetragener Lebenspartner/ Partner in häuslicher Gemeinschaft	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Kinder	Name	Vorname	Geburtsdatum	Beruf	A = angestellt S = selbstständig B = öffentlicher Dienst
Anschrift					

Versicherungs- nachweis	Versicherungsnummer			
	Beginn		Prämie	
	Ablauf		Prämienkonto	
	Zahlungsweise			

Versicherte Personen	Tarif	VN	Ehepartner	Kind 1	Kind 2
	Krankheitskostenvollversicherung				
	Ambulant				
	Stationär				
	Zahn				
	Kompakt				
	Basistarif/Standardtarif				
	Notlagentarif				
	Beamte				
	Ambulant/Zahn				
	Stationär				
	Pflege				
	Pflegepflichtversicherung				
	Gesetzl. Pflege-Ergänzung				
	Pflegetagegeld				
	Tagegelder				
	Krankentagegeld				
	Krankenhaustagegeld				

Tarif	VN	Ehepartner	Kind 1	Kind 2
Krankenergänzung				
Ambulant				
Stationär				
Zahn				
Weitere				
Beitragsentlastungsvereinbarung				
Auslandsreisekrankenversicherung				
Anwartschaft				

Leistungsfälle	Behandlungsdatum	Beschreibung	Besondere Hinweise	Leistungsbetrag

Tarif**Krankenergänzung**

Ambulant

Stationär

Zahn

Weitere

Beitragsentlastungsvereinbarung

Auslandsreisekrankenversicherung

Anwartschaft

VN

Ehepartner

Kind 1

Kind 2

Leistungsfälle

Behandlungsdatum

Beschreibung

Besondere Hinweise

Leistungsbetrag

REISE

BEDINGUNGEN

Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung 2021 (AT-Reise 2021)

Besondere Versicherungsbedingungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021)

Besondere Versicherungsbedingungen für die Reiseabbruchversicherung (VB-Reiseabbruch 2021)

Besondere Versicherungsbedingungen für die Reisegepäckversicherung (VB-Reisegepäck 2021)

TARIFE & MATERIALIEN

Auszug aus dem Tarif Reiseversicherung

Antrag auf Reiserücktritt-, Reiseabbruch- und Reisegepäckversicherung

Präambel

Wir sind die Proximus Versicherung AG mit Sitz in München. Sie sind unser Vertragspartner, der sogenannte Versicherungsnehmer, wenn Sie den Versicherungsvertrag mit uns abschließen. Wenn Sie sich selbst versichert haben, sind Sie gleichzeitig auch die versicherte Person. Sie können auch andere Personen versichert haben. Diese bezeichnen wir in den Bedingungen ebenfalls mit „Sie“.

Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen für die - Reiseversicherung 2021 (AT-Reise 2021)

Die nachstehenden Regelungen gelten für alle Reiseversicherungen des entsprechenden Vertragszeitraumes.

Der jeweils abgeschlossene Versicherungsschutz ist in den jeweiligen Besonderen Versicherungsbestimmungen geregelt.

- 1 Wer sind die versicherten Personen?
- 2 Welche Reisen sind versichert?
- 3 Wo haben Sie Versicherungsschutz?
- 4 Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie eine Prämie nicht rechtzeitig bezahlen?
- 5 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?
- 6 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsvertrag?
- 7 Welche Kündigungsmöglichkeiten haben Sie und wir?
- 8 In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?
- 9 Was ist im Schadenfall zu beachten?
- 10 Was sind die Folgen einer Mehrfachversicherung?
- 11 Welche Rechte haben Sie bei Meinungsverschiedenheiten?
- 12 Wie müssen Erklärungen an uns gerichtet werden?

1 Wer sind die versicherten Personen?

Der Versicherungsschutz besteht für versicherte Personen oder Risikopersonen (siehe Ziffer 3 der Besonderen Versicherungsbedingungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021).

Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein namentlich genannten Personen. Versicherbar sind Einzelpersonen, Familien und Paare mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.

Als Familie gelten ein Erwachsener oder 2 Erwachsene (Ehepartner / Lebensgefährten) und bis zu 5 unterhaltsberechtigzte Kinder. Dabei kann es sich um eigene Kinder, Pflege-, Stief- oder Adoptivkinder handeln. Kinder sind im Familientarif bis zum Ende der Ausbildung bzw. des Studiums mitversichert, längstens jedoch bis zum Ende des Versicherungsjahres, in dem das Kind 25 Jahre alt wird. Paare (Ehepartner / Lebensgefährten) bezeichnen wir ebenfalls als Familie. Es muss kein gemeinsamer Wohnsitz vorliegen.

Versicherte Personen sind auch dann versichert, wenn sie allein reisen.

2 Welche Reisen sind versichert?

Eine Reise nach diesen Bedingungen ist eine Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz der versicherten Person. Der ständige Wohnsitz muss in der Bundesrepublik Deutschland liegen. Die Reise muss mindestens eine Übernachtung umfassen.

Der Versicherungsschutz besteht für die aktuell gebuchte und versicherte Reise. Bei Jahresverträgen gelten alle Reisen innerhalb des Versicherungsjahres als versicherte Reisen.

3 Wo haben Sie Versicherungsschutz?

Sie haben weltweit Versicherungsschutz.

4 Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie eine Prämie nicht rechtzeitig bezahlen?

4.1 Prämie und Versicherungsteuer

4.1.1 Prämienzahlung

Die Prämien sind je nach Vereinbarung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalprämie zu zahlen.

4.1.2 Versicherungsteuer

Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungsteuer. Diese haben Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu bezahlen.

4.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

4.2.1 Die im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.

4.2.2 Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst zu diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolgen der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht haben.

4.2.3 Zahlen Sie die Prämie nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

4.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie

4.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

4.3.2 Verzug und Zahlungsfrist

Wenn Sie eine Folgeprämie nicht rechtzeitig bezahlen, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 14 Tage betragen.

Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn sie folgende Informationen enthält:

- Die ausstehenden Prämien, die Zinsen und die Kosten müssen im Einzelnen beziffert sein und
- die Rechtsfolgen, welche nach Ziffer 4.3.3 mit der Fristüberschreitung verbunden sind, müssen angegeben sein.

4.3.3 Verlust des Versicherungsschutzes und Kündigung

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist den angemahnten Betrag nicht bezahlt haben,

- besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,

- können wir den Vertrag kündigen, ohne eine Frist einzuhalten. Wenn Sie nach unserer Kündigung innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag bezahlen, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und Ihrer Zahlung besteht kein Versicherungsschutz.

4.4 Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Wenn wir den Einzug der Prämie von einem Konto vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie dem Einzug nicht widersprechen.

Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn die fällige Prämie ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann und Sie nach einer Aufforderung in Textform unverzüglich zahlen. Wenn Sie es zu vertreten haben, dass die fällige Prämie nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig eine andere Zahlungsweise zu verlangen. Sie müssen allerdings erst dann zahlen, wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefordert haben.

4.5 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir nur Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem Zeitraum des Versicherungsschutzes entspricht.

5 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

5.1 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz für die Reiserücktrittsversicherung?

Der Versicherungsschutz für die gebuchte Reise beginnt am Tag nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags. Er beginnt jedoch frühestens, sobald Sie die Prämie gezahlt haben.

Schließen Sie den Vertrag für eine bereits gebuchte Reise ab, ist diese nur versichert, wenn zwischen Abschluss des Vertrags und dem Antritt der Reise mehr als 30 Tage liegen.

Liegen zwischen dem Abschluss des Vertrags und dem Antritt der Reise weniger als 30 Tage, dann ist diese Reise versichert, wenn Sie den Vertrag spätestens 3 Tage nach Buchung der Reise abschließen.

Bei Jahresverträgen beginnt der Versicherungsschutz mit dem Zeitpunkt der Reisebuchung, wenn der Zeitpunkt der Buchung und der Reisezeitraum in der Vertragslaufzeit liegen.

Er endet mit dem Reiseantritt oder mit dem Eintritt des Versicherungsfalles. Der Versicherungsschutz für mitversicherte Kinder endet zum Ende des Versicherungsjahres, in dem das Kind 25 Jahre alt wird.

5.2 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz für die Reiseabbruchversicherung und die Reisegepäckversicherung?

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt Ihrer Reise. Er beginnt jedoch frühestens, sobald Sie die Prämie gezahlt haben. Er endet mit dem Reiseende, spätestens aber mit dem vereinbarten Ende des Vertrags. Der Versicherungsschutz verlängert sich, wenn die Reise verlängert werden muss. Dies gilt nur, wenn die versicherte Person die Reiseverlängerung nicht zu vertreten hat.

6 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsvertrag?

Sie können den Vertrag jederzeit abschließen. Er gilt für die im Vertrag angegebene Dauer. Wenn sich die Reisedaten ändern, müssen Sie uns dies unverzüglich mitteilen, spätestens jedoch 30 Tage vor Reiseantritt. Ändern sich die Reisedaten innerhalb dieser Frist, dann müssen Sie uns dies spätestens 3 Tage nach der Änderung oder Umbuchung, aber vor Reiseantritt mitteilen. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres Jahr, wenn dem Vertragspartner nicht spätestens einen Monat vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

7 Welche Kündigungsmöglichkeiten haben Sie und wir?

Sie und wir dürfen den Jahresvertrag zum Ablauf kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. Sie und wir dürfen spätestens einen Monat nach Leistung oder Ende des Rechtsstreits nach Abschluss eines Schadenfalls kündigen. Wir müssen dabei eine Frist von einem Monat einhalten. Kündigen Sie, dann können Sie bestimmen, wann die Kündigung wirksam wird, keinesfalls jedoch vor dem Ende der laufenden Reise. Spätestens aber zum Ende des laufenden Versicherungsjahres.

Der Vertrag endet, wenn Sie sterben. Die versicherten Personen können den Vertrag fortsetzen. Diese müssen die Sterbeurkunde innerhalb von 2 Monaten, nachdem Sie verstorben sind, abgeben.

8 In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?

Wir leisten nicht

8.1 für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind;

8.2 bei Gefahren des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse. Dies gilt auch für solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand ergeben. Und zwar aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen oder aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen aufgrund der genannten Gefahren. Des Weiteren bei terroristischen oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen;

8.3 wenn die versicherte Person oder die Risikoperson den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch die versicherte Person oder die Risikoperson können wir die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis kürzen;

8.4 wenn für die versicherte Person oder die Risikoperson der Versicherungsfall bei Abschluss der Versicherung voraussehbar war. Wenn uns die versicherte Person oder die Risikoperson vor Vertragsabschluss über die besondere Risikosituation informiert hat, leisten wir weiterhin, wenn wir dem Vertragsabschluss zugestimmt haben;

8.5 bei Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses bekannt und in den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss behandelt worden sind. Kontrolluntersuchungen gelten nicht als Behandlungen;

8.6 bei Gefahren der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung.

9 Was ist im Schadenfall zu beachten?

9.1 Wann müssen Sie einen Schaden anzeigen?

Jeder Schadenfall ist unverzüglich anzuzeigen.

9.2 Wann zahlen wir eine Entschädigung?

Wir zahlen innerhalb von 2 Wochen, wenn unsere Leistungspflicht dem Grunde und der Höhe nach festgestellt ist. Dazu müssen Sie uns die notwendigen Nachweise vorlegen. Von unserer Leistung ziehen wir den vereinbarten Selbstbehalt ab. Wir leisten an Sie oder an den Überbringer der ordnungsgemäßen Nachweise, wenn keine Zweifel an der Legitimation bestehen.

Einen Monat nach Anzeige des Schadens können Sie als Abschlagszahlung den Betrag verlangen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

9.3 Welche allgemeinen Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalles?

Sie haben die Pflicht korrekte Angaben zu machen. Dazu gehört insbesondere die Pflicht, angeforderte Belege vorzulegen und die behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden, soweit die Kenntnis der Daten für die Beurteilung der Leistungspflicht erforderlich ist. Weitere Pflichten können sich aus den Besonderen Versicherungsbedingungen ergeben.

9.4 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen (Verletzung von Obliegenheiten)?

Verletzen Sie eine vertragliche Pflicht (Obliegenheit), können wir die Leistung nach der Regelung des § 28 Absatz 2 bis 4 Versicherungsvertragsgesetz kürzen.

9.5 Welche Ansprüche gegen Dritte gehen auf uns über?

Für Ansprüche versicherungsrechtlicher Art findet § 86 Versicherungsvertragsgesetz Anwendung. Ansprüche nicht versicherungsrechtlicher Art müssen Sie bis zur Höhe der geleisteten Zahlung schriftlich an uns abtreten.

Falls Sie von schadenersatzpflichtigen Dritten Ersatz der Ihnen entstandenen Kosten erhalten haben, dürfen wir den Ersatz auf unsere Leistungen anrechnen.

10 Was sind die Folgen einer Mehrfachversicherung?

Die Rechtsfolgen aus einer Mehrfachversicherung ergeben sich aus § 77 und § 78 Versicherungsvertragsgesetz.

11 Welche Rechte haben Sie bei Meinungsverschiedenheiten?

Besteht Unzufriedenheit mit einer unserer Entscheidungen oder hat eine Verhandlung mit uns nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

Der Versicherungsombudsmann

Sind Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Dieser ist derzeit wie folgt erreichbar:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080632

10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Sie kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Haben Sie diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> wenden. Die Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Versicherungsaufsicht

Sind Sie unzufrieden mit der Betreuung durch uns oder bestehen Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung, können Sie sich auch an die zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Internet: www.bafin.de

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

Rechtsweg

Es besteht die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für Klagen gegen uns ist München oder Ihr Wohnsitz in Deutschland.

12 Wie müssen Erklärungen an uns gerichtet werden?

Willenserklärungen und Anzeigen müssen Sie in Textform formulieren.

Besondere Versicherungsbedingungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021)

- 1 Was ist versichert?
- 2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor?
- 3 Wer sind Ihre Risikopersonen?
- 4 In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?
- 5 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?
- 6 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen (Verletzung von Obliegenheiten)?
- 7 Was müssen Sie bei einem vereinbarten Selbstbehalt beachten?
- 8 Was müssen Sie bei der Ermittlung der Versicherungssumme berücksichtigen? Welche Folgen hat es, wenn Sie eine zu niedrige Versicherungssumme wählen?
- 9 Erläuterungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021)

1 Was ist versichert?

1.1 Bei Nichtantritt der Reise erstatten wir Ihnen bis zur Höhe der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme die vertraglich geschuldeten

- Stornokosten aus dem versicherten Reisearrangement;
- Reisevermittlungskosten, sofern diese bereits bei Reisebuchung vereinbart wurden und Sie die Kosten in der versicherten Summe (Reisepreis) berücksichtigt haben.

1.2 Bei verspätetem Antritt der Reise aufgrund eines versicherten Ereignisses oder infolge der Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels oder Zubringerfluges erstatten wir Ihnen bis zur Höhe der bei Nichtantritt der Reise vertraglich geschuldeten Stornokosten

- die Mehrkosten der Hinreise;
- die Kosten für nicht genutzte Reiseleistungen.

Öffentliche Verkehrsmittel sind alle Land- und Wasserfahrzeuge, die für die öffentliche Personenbeförderung zugelassen sind.

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

2.1 Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person selbst oder eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen wird:

2.1.1 Tod;

2.1.2 schwere Unfallverletzung;

2.1.3 unerwartete schwere Erkrankung (siehe Erläuterungen für die Reiserücktrittsversicherung);

2.1.4 Impfunverträglichkeit;

2.1.5 Schwangerschaft und Schwangerschaftskomplikationen;

2.1.6 Schaden am Eigentum der versicherten Person durch Feuer, Explosion, Leitungswasser, Blitzschlag, Elementarereignisse oder vorsätzliche Straftat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich ist oder sofern die Anwesenheit der versicherten Person zur Aufklärung erforderlich ist;

2.1.7 Verlust des Arbeitsplatzes der versicherten Person oder einer mitreisenden Risikoperson aufgrund einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber;

2.1.8 unerwartete Aufnahme eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses durch die versicherte Person oder eine mitreisende Risikoperson, sofern diese Person bei der Reisebuchung arbeitslos gemeldet war;

2.1.9 Bruch von Prothesen;

2.1.10 Lockerung von implantierten Gelenken;

2.1.11 unerwartetem Ausfall eines implantierten Herzschrittmachers;

2.1.12 Termin zur Spende oder zum Empfang von Organen und Geweben im Rahmen des Transplantationsgesetzes;

2.1.13 Wechsel des Arbeitsplatzes, sofern die Reise vor Kenntnis des Wechsels gebucht wurde und die Reisezeit in die Probezeit oder in die ersten 6 Monaten der neuen Beschäftigung fällt;

2.1.14 konjunkturbedingte Kurzarbeit, sofern diese mindestens 3 Monate in Folge andauert, das regelmäßige monatliche Bruttoeinkommen um mindestens 35 % reduziert ist und die Anmeldung der Kurzarbeit durch den Arbeitgeber erst erfolgte, nachdem die Reise gebucht war;

2.1.15 Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, sofern Sie selbstständig sind, die Reise vor Stellung des Antrags auf Eröffnung des Verfahrens gebucht haben und das Insolvenzverfahren durch das zuständige Gericht vor Antritt der Reise eröffnet wurde;

2.1.16 Adoption eines minderjährigen Kindes;

2.1.17 unerwarteter Beginn des Bundesfreiwilligendienstes (BFD), des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ), des freiwilligen ökologischen Jahres (FÖJ), sofern Sie den Termin nicht verschieben können und keine andere Stelle die Stornokosten trägt;

2.1.18 Wiederholung einer nicht bestanden Prüfung an einer Schule, Berufsschule, Universität, Fachschule, Berufsakademie, Dualen Hochschule, College, sofern die Reise vor dem Termin der Wiederholungsprüfung gebucht wurde, die Wiederholungsprüfung unerwartet in der Reisezeit oder innerhalb von 14 Tagen nach dem planmäßigen Reiseende stattfindet;

2.1.19 Einreichung der Scheidungsklage unmittelbar vor Reiseantritt beim zuständigen Gericht im Falle einer gemeinsamen Reise des betroffenen Ehepaars. Dies gilt auch bei entsprechender Antragstellung auch für eine einvernehmliche Trennung;

2.1.20 unerwartete gerichtliche Ladung, sofern das zuständige Gericht die Reise nicht als Verschiebungsgrund anerkennt und die Teilnahme am Gerichtstermin nicht zu Ihren berufstypischen Tätigkeiten gehört;

2.1.21 Leistungsfälle bei zur Reise angemeldeten und mitreisenden Hunden oder Katzen; versichert sind unerwartet schwere Erkrankungen, schwere Unfälle, Tod und Impfunverträglichkeit; nicht versichert ist ein Impfversagen oder ein zu geringer Aufbau eines für das Reiseland vorgeschriebenen Antikörperwertes;

2.1.22 dauerhafte Verlegung des Hauptwohnsitzes um mindestens 150 Kilometer aufgrund Versetzung durch den Arbeitgeber;

2.1.23 Tätigkeit als Ersthelfer während des ursprünglich geplanten Reisezeitraums, da sich ein Unfall oder Notfall (auch Naturkatastrophe) ereignet hat;

2.1.24 Verweigerung des Touristenvisums durch die Behörden des Ziel- oder Transitlandes;

2.1.25 Unbewohnbarkeit der Unterkunft am Reiseziel;

2.1.26 Zwangsevakuierung am Zielort durch die Regierungsbehörden innerhalb von 24 Stunden vor dem Abreisedatum;

2.1.27 Diebstahl des Fahrzeugs, welches für die Fahrt zum Ausgangspunkt der Reise oder das während der Reise das Hauptbeförderungsmittel genutzt werden sollte;

2.1.28 Fahrzeugpanne während der Fahrt zum Ausgangspunkt der Reise.

3 Wer sind Ihre Risikopersonen?

Als Risikopersonen bezeichnen wir:

3.1 Personen untereinander, die gemeinsam eine Reise gebucht haben. Dies gilt nur, wenn

- maximal 6 Personen die Reise gemeinsam gebucht haben;
- bei Produkten für Familien maximal 7 Personen die Reise gemeinsam gebucht haben;
- maximal 2 Familien die Reise gemeinsam gebucht haben;
- bei Produkten für Familien maximal 2 weitere minderjährige Kinder mitreisen.

3.2 die Angehörigen einer versicherten Person. Dazu zählen

- Ehepartner oder Lebensgefährten einer eheähnlichen Gemeinschaft;
- Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder;
- Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern;
- Großeltern, Schwiegereltern;
- Geschwister;
- Enkel;
- Schwiegerkinder, Schwäger;
- Tanten, Onkel;
- Neffen, Nichten.

3.3 die Angehörigen des namentlich genannten Lebensgefährten einer versicherten Person. Dazu zählen die in 3.2 VB-Reiserücktritt 2021 genannten Personen.

3.4 diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige entsprechend der vorstehenden Aufzählung einer versicherten Person betreuen.

4 In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?

Kein Versicherungsschutz besteht

4.1 für Risiken, die in Ziffer 8 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) genannt werden;

4.2 für Ereignisse, mit denen Sie zur Zeit der Buchung rechnen mussten;

4.3 sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische Reaktion auf einen Terrorakt, innere Unruhen, Kriegereignisse, ein Flugunglück oder eine Naturkatastrophe oder aufgrund der Befürchtung von Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegereignissen oder Naturkatastrophen aufgetreten ist;

4.4 bei Schub einer chronischen Erkrankung;

4.5 für Vermittlungsentgelte, die dem Reisevermittler aufgrund der Stornierung der Reise geschuldet werden, wie z. B. **Bearbeitungsgebühren für eine Reisestornierung**.

5 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?

Neben den allgemeinen Pflichten in Ziffer 9.3 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) sind Sie verpflichtet,

5.1 die Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktrittsgrundes zu stornieren, um die Stornokosten möglichst gering zu halten;

5.2 den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen mit der Stornokosten-Rechnung an uns einzureichen; bei Stornierung eines Objekts eine Bestätigung des Vermieters über die Nichtweitervermietbarkeit des Objekts vorzulegen;

5.3 eine schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung, Impfunverträglichkeit oder Schwangerschaft durch ein ärztliches Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nachzuweisen, psychische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie;

5.4 bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise (z. B. **Polizeiprotokoll**) einzureichen;

5.5 bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben mit Angabe des Kündigungsgrundes, bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses den Aufhebungsbescheid des Arbeitsamtes und eine Kopie des neuen Arbeitsvertrages als Nachweis für das neue Arbeitsverhältnis vorzulegen;

5.6 bei Tod ist eine Sterbeurkunde vorzulegen;

5.7 auf unser Verlangen einen Nachweis für das versicherte Ereignis vorzulegen;

5.8 eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einzureichen oder der Einholung einer Bestätigung des Arbeitgebers darüber zuzustimmen;

5.9 der Einholung eines fachärztlichen Attestes durch uns über die Art und Schwere der Krankheit sowie die Unzumutbarkeit zur planmäßigen Durchführung der Reise zuzustimmen und dem Arzt die notwendige Untersuchung zu gestatten.

6 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen (Verletzung von Obliegenheiten)?

Die Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten ergeben sich aus dem Allgemeinen Teil der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) Ziffer 9.4.

7 Was müssen Sie bei einem vereinbarten Selbstbehalt beachten?

Wenn Sie einen Selbstbehalt mit uns vereinbart haben, tragen Sie einen Teil des Schadens selbst.

Ihr Eigenanteil beträgt 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25 € je versicherte Person.

8 Was müssen Sie bei der Ermittlung der Versicherungssumme berücksichtigen? Welche Folgen hat es, wenn Sie eine zu niedrige Versicherungssumme wählen?

8.1 Die Versicherungssumme je versichertes Reisearrangement muss dem vollen vereinbarten Reisepreis einschließlich bei Buchung anfallender Vermittlungsentgelte (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (**z. B. für Zusatzprogramme**) sind mitversichert, wenn Sie sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigen.

8.2 Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), haften wir nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert abzüglich Selbstbehalt.

9 Erläuterungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021)

Versicherungsschutz besteht unter anderem, wenn die planmäßige Durchführung der Reise aufgrund einer unerwarteten schweren Erkrankung nicht zumutbar ist.

Wir möchten, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb erläutern wir den Fachbegriff „unerwartete schwere Erkrankung“ und geben Ihnen Beispiele. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele nicht abschließend sind.

„Unerwartete schwere Erkrankung“

Versichert ist eine Erkrankung, die „unerwartet“ und „schwer“ ist. Zunächst definieren wir das Kriterium „unerwartet“ und geben danach Beispiele für „schwere“ Erkrankungen.

Fall 1: Jedes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung gilt als unerwartet.

Fall 2: Versichert ist ebenfalls das erneute Auftreten einer Erkrankung, wenn in den letzten 2 Wochen vor Versicherungsabschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung der Reise für diese Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist.

Fall 3: Sofern in den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung der Reise für eine bestehende Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist, ist ebenfalls die unerwartete Verschlechterung dieser Erkrankung versichert.

Nicht als Behandlung zählen regelmäßig durchgeführte medizinische Untersuchungen, um den Gesundheitszustand festzustellen. Diese Untersuchungen werden nicht aufgrund eines konkreten Anlasses durchgeführt und dienen nicht der Behandlung der Erkrankung.

Beispiele für schwere Erkrankungen, die zu einer Unzumutbarkeit der Reise führen können (nicht abschließend):

- Der behandelnde Arzt hat eine Reiseuntauglichkeit attestiert.
- Die ärztlich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung ist so stark, dass der Versicherte aufgrund von Symptomen und Beschwerden der Erkrankung die geplante Hauptreiseleistung nicht wahrnehmen kann.

- Wegen einer ärztlich attestierten Erkrankung einer Risikoperson ist die Anwesenheit der versicherten Person erforderlich.

Beispiele für eine „unerwartete schwere Erkrankung“ in der Reiserücktrittsversicherung (nicht abschließend):

Fall 1: Die versicherte Person schließt für eine gebuchte Reise eine Versicherung ab. Kurz vor Reiseantritt erleidet sie erstmals einen Herzinfarkt.

Fall 2: Bei der Mutter der versicherten Person wird nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung eine Lungenentzündung diagnostiziert. Aufgrund der Erkrankung ist die Mutter auf Betreuung durch die versicherte Person angewiesen.

Fall 3: Bei Versicherungsabschluss besteht eine Allergie bei der versicherten Person. In den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss oder Reisebuchung ist für die Allergie keine Behandlung durchgeführt worden. Vor Reiseantritt kommt es zu einer starken allergischen Reaktion. Diese wurde vom Arzt attestiert. Wegen der Heftigkeit der allergischen Reaktion ist die versicherte Person nicht reisetauglich und kann daher die gebuchte Reise nicht antreten.

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert.

Beispiel, bei dem keine „unerwartete schwere Erkrankung“ vorliegt (nicht abschließend):

Die versicherte Person leidet unter einer Erkrankung, bei der Schübe ein charakteristisches Merkmal des Verlaufs sind (z. B. Multiple Sklerose, Morbus Crohn). In den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss oder Reisebuchung wurde eine Behandlung für die bestehende Erkrankung durchgeführt. Daher ist diese Erkrankung nicht versichert.

Besondere Versicherungsbedingungen für die Reiseabbruchversicherung (VB-Reiseabbruch 2021)

- 1 Was ist versichert?
- 2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor?
- 3 Wer sind Ihre Risikopersonen?
- 4 In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?
- 5 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?
- 6 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen (Verletzung von Obliegenheiten)?
- 7 Was müssen Sie bei einem vereinbarten Selbstbehalt beachten?
- 8 Was müssen Sie bei der Ermittlung der Versicherungssumme berücksichtigen? Welche Folgen hat es, wenn Sie eine zu niedrige Versicherungssumme wählen?
- 9 Erläuterungen für die Reiseabbruchversicherung (VB-Reiseabbruch 2021)

1 Was ist versichert?

Wir leisten Entschädigung bei

- 1.1** nicht planmäßiger Beendigung der Reise aus versichertem Grund für die Kosten der Rückreise entsprechend der ursprünglich gebuchten Art und Qualität, sofern die Rückreise mitgebucht und mitversichert worden ist;
- 1.2** nicht genutzten Reiseleistungen bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme den anteiligen Reisepreis für nicht genutzte Reiseleistungen abzüglich der Rückreisekosten, sofern die Reise wegen eines versicherten Ereignisses vorzeitig abgebrochen wird;
- 1.3** verlängertem Aufenthalt für die je Versicherungsfall nachgewiesenen zusätzlichen Kosten der Unterkunft für Sie / die versicherten Person / Risikoperson nach Art und Klasse der gebuchten und versicherten Leistung, wenn für die versicherte Person die planmäßige Beendigung der Reise nicht zumutbar ist, weil
 - 1.3.1** eine mitreisende Risikoperson wegen schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung nicht transportfähig ist und über den

gebuchten Rückreisetermin hinaus in stationärer Behandlung bleiben muss;

1.3.2 Feuer, Naturkatastrophen, Elementarereignisse am Urlaubsort es unmöglich machen, planmäßig die Rückreise anzutreten;

1.3.3 eine mitreisende Person am Urlaubsort verstorben ist und dadurch der Aufenthalt zwingend notwendig verlängert werden muss;

1.4 Unterbrechung der Reise und möglicher Nachreise aus versichertem Grund für

1.4.1 Kosten für gebuchte und versicherte Reiseleistungen, die aufgrund der Unterbrechung nicht genutzt werden konnten;

1.4.2 notwendige Beförderungskosten vom Ort der Reiseunterbrechung, um bei einer Kreuzfahrt oder Rundreise wieder zur Gruppe zu gelangen, jeweils bis zur Höhe der Kosten, die bei einem vorzeitigen Reiseabbruch angefallen wären.

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

2.1 Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person selbst oder eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem der Ereignisse, die in Ziffer 2.1 der Besonderen Versicherungsbedingungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021) genannt werden, betroffen sind.

3 Wer sind Ihre Risikopersonen?

Risikopersonen sind neben der versicherten Person auch diejenigen Personen, die in Ziffer 3 der Besonderen Versicherungsbedingungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021) aufgeführt sind.

4 In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?

Kein Versicherungsschutz besteht

4.1 für Risiken, die in Ziffer 8 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) genannt werden;

4.2 für Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu rechnen war;

4.3 sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische Reaktion auf einen Terrorakt, innere Unruhen, Kriegereignisse, ein Flugunglück oder

eine Naturkatastrophe oder aufgrund der Befürchtung von Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegsereignissen oder Naturkatastrophen aufgetreten ist;

4.4 bei Schub einer chronischen Erkrankung.

5 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?

Neben den allgemeinen Pflichten in Ziffer 9.3 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) sind Sie verpflichtet,

5.1 die Rückreisekosten möglichst gering zu halten;

5.2 den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen sowie Rechnungen an uns einzureichen;

5.3 eine schwere Unfallverletzung, eine unerwartete schwere Erkrankung durch ein ärztliches Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nachzuweisen, eine psychiatrische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie;

5.4 bei Tod ist eine Sterbeurkunde vorzulegen;

5.5 bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise (z. B. Polizeiprotokoll) einzureichen;

5.6 bei Transportunfähigkeit infolge einer schweren Unfallverletzung oder einer unerwarteten schweren Erkrankung uns das Recht einzuräumen, dies durch ein fachärztliches Gutachten überprüfen zu lassen.

6 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen (Verletzung von Obliegenheiten)?

Die Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten ergeben sich aus dem Allgemeinen Teil der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) Ziffer 9.4.

7 Was müssen Sie bei einem vereinbarten Selbstbehalt beachten?

Wenn Sie einen Selbstbehalt mit uns vereinbart haben, tragen Sie einen Teil des Schadens selbst.

Ihr Eigenanteil beträgt 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25 € je versicherte Person.

8 Was müssen Sie bei der Ermittlung der Versicherungssumme berücksichtigen? Welche Folgen hat es, wenn Sie eine zu niedrige Versicherungssumme wählen?

8.1 Die Versicherungssumme je versichertem Reisearrangement muss dem vollen vereinbarten Reisepreis einschließlich bei Buchung anfallender Vermittlungsentgelte (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (**z. B. für Zusatzprogramme**) sind mitversichert, wenn Sie sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigen.

8.2 Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), haften wir nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert abzüglich Selbstbehalt.

9 Erläuterungen für die Reiseabbruchversicherung (VB-Reiseabbruch 2021)

Versicherungsschutz besteht unter anderem, wenn die planmäßige Durchführung der Reise aufgrund einer unerwarteten schweren Erkrankung nicht zumutbar ist.

Wir möchten, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb erläutern wir den Fachbegriff „unerwartete schwere Erkrankung“ und geben Ihnen Beispiele. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele nicht abschließend sind.

„Unerwartete schwere Erkrankung“

Versichert ist die unerwartete schwere Erkrankung. Die Erkrankung muss „unerwartet“ und „schwer“ sein. Zunächst definieren wir das Kriterium „unerwartet“ und geben danach Beispiele für „schwere“ Erkrankungen.

Fall 1: Jedes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung gilt als unerwartet.

Fall 2: Versichert ist ebenfalls das erneute Auftreten einer Erkrankung wenn in den letzten 2 Wochen vor Versicherungsabschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung der Reise für diese Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist.

Fall 3: Sofern in den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung der Reise für eine bestehende Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist, ist ebenfalls die unerwartete Verschlechterung dieser Erkrankung versichert.

Nicht als Behandlung zählen regelmäßig durchgeführte medizinische Untersuchungen, um den Gesundheitszustand festzustellen. Diese

Untersuchungen werden nicht aufgrund eines konkreten Anlasses durchgeführt und dienen nicht der Behandlung der Erkrankung.

Beispiele für schwere Erkrankungen, die zu einer Unzumutbarkeit der Reise führen können (nicht abschließend):

- der behandelnde Arzt hat eine Reiseuntauglichkeit attestiert,
- die ärztlich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung ist so stark, dass der Versicherte aufgrund von Symptomen und Beschwerden der Erkrankung die geplante Hauptreiseleistung nicht wahrnehmen kann,
- wegen einer ärztlich attestierten Erkrankung einer Risikoperson ist die Anwesenheit der versicherten Person erforderlich.

Beispiele für eine „unerwartete schwere Erkrankung“ in der Reiseabbruchversicherung (nicht abschließend):

Fall 1: Die versicherte Person schließt für eine gebuchte Reise eine Versicherung ab. Während der Reise erleidet sie erstmals einen Herzinfarkt.

Fall 2: Bei der Mutter der versicherten Person wird nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung eine Lungenentzündung während der Reise der versicherten Person diagnostiziert. Aufgrund der Erkrankung ist die Mutter auf Betreuung durch die versicherte Person angewiesen.

Fall 3: Bei Versicherungsabschluss besteht eine Allergie bei der versicherten Person. In den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss oder Reisebuchung ist für die Allergie keine Behandlung durchgeführt worden. Während der Reise kommt es zu einer starken allergischen Reaktion. Diese wurde vom Arzt attestiert. Wegen der Heftigkeit der allergischen Reaktion kann die versicherte Person die geplante Hauptreiseleistung nicht wahrnehmen und bricht die Reise vorzeitig ab.

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert.

Beispiel, bei dem keine „unerwartete schwere Erkrankung“ vorliegt (nicht abschließend):

Die versicherte Person leidet unter einer Erkrankung, bei der Schübe ein charakteristisches Merkmal des Verlaufs sind (z. B. **Multiple Sklerose, Morbus Crohn**). In den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss oder Reisebuchung wurde eine Behandlung für die bestehende Erkrankung durchgeführt. Daher ist diese Erkrankung nicht versichert.

Besondere Versicherungsbedingungen für die Reisegepäckversicherung (VB-Reisegepäck 2021)

- 1 Welche Sachen sind versichert?
- 2 Gegen welche Gefahren besteht Versicherungsschutz?
- 3 In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?
- 4 Welche Schäden werden nur begrenzt ersetzt?
- 5 Welcher Versicherungsschutz besteht in Kraft- und Wassersportfahrzeugen?
- 6 Was ist der Versicherungswert und was ist die Versicherungssumme?
- 7 Wie wird entschädigt?
- 8 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?
- 9 Welche Einschränkungen der Entschädigung sind zu beachten?

1 Welche Sachen sind versichert?

1.1 Wir versichern Ihr gesamtes Reisegepäck. Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Reisebedarfs, die während einer Reise mitgeführt, am Körper oder in der Kleidung getragen oder durch ein übliches Transportmittel befördert werden.

1.2 Als Reisegepäck gelten auch Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise erworben werden. Gegenstände, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt werden, sind nicht versichert.

Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsitzes der Versicherten aufbewahrt werden (z. B. in **Zweitwohnungen, Booten, Campingwagen**), gelten nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu Fahrten, Gängen oder Reisen mitgenommen werden.

1.3 falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte, jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden; Außenbordmotoren sind stets ausgeschlossen.

1.4 Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, jeweils mit Zubehör, sind - unbeschadet der Entschädigungsgrenze in Ziffer 4.1 - nur versichert, solange sie

1.4.1 bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder

1.4.2 in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden oder

1.4.3 einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben sind oder

1.4.4 sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes, eines Passagierschiffes oder in einer bewachten Garderobe befinden. Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, solange sie außerdem in einem verschlossenen Behältnis untergebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst bietet.

Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, jeweils mit Zubehör, sind auch dann versichert, wenn sie in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht einsehbaren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen oder einer Gepäckaufbewahrung übergeben werden.

1.5 Nicht versichert sind:

Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumente aller Art, Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert, Sehhilfen, Prothesen jeder Art sowie Land-, Luft-, und Wasserfahrzeuge, jeweils mit Zubehör, einschließlich Fahrrädern, Hängegleitern und Segelsurfgeräten (Falt- und Schlauchboote siehe aber Ziffer 1.3).

Ausweispapiere sind jedoch versichert.

2 Gegen welche Gefahren besteht Versicherungsschutz?

Sie haben Versicherungsschutz,

2.1 wenn versicherte Sachen abhandenkommen, zerstört oder beschädigt werden, während sich das Reisegepäck im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebs, Gepäckträgers oder einer Gepäckaufbewahrung befindet;

2.2 während der übrigen Reisezeit für die in Ziffer 2.1 genannten Schäden durch

2.2.1 Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung);

2.2.2 Verlieren – hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- oder Hängen lassen – bis zur Entschädigungsgrenze in Ziffer 4.2;

2.2.3 Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten;

2.2.4 bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, einschließlich Regen und Schnee;

2.2.5 Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;

2.2.6 höhere Gewalt;

2.3 wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert wird (den Bestimmungsort nicht am selben Tag wie der Versicherte erreicht).

Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwendungen für Ersatzkäufe bis zu 10 % der vereinbarten Versicherungssumme, maximal mit 400 € je Versicherungsfall.

3 In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?

Kein Versicherungsschutz besteht

3.1 für Risiken, die in Ziffer 8 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) genannt werden;

3.2 für Schäden, die verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß;

3.3 für Schäden während des Zeltens oder Campings innerhalb des hierfür benutzten Geländes.

4 Welche Schäden werden nur begrenzt ersetzt?

4.1 Wir ersetzen Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegenständen aus Edelmetall sowie an Foto-, Filmapparaten und tragbaren Videosystemen jeweils mit Zubehör (Ziffer 1.4) je Versicherungsfall bis zu insgesamt maximal 50 % der vereinbarten Versicherungssumme. Regelungen der Ziffer 5.4 bleiben hiervon unberührt.

4.2 Schäden

- durch Verlieren (Ziffer 2.2.2) oder
 - an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Reise erworben wurden, ersetzen wir bis zu jeweils 10 % der vereinbarten Versicherungssumme, maximal 400 € je Versicherungsfall.
-

5 Welcher Versicherungsschutz besteht in Kraft- und Wassersportfahrzeugen?

5.1 Es besteht Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruchdiebstahl aus unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern nur,

soweit sich das Reisegepäck in einem fest umschlossenen und durch Verschluss gesicherten Innen- oder Kofferraum befindet.

5.2 Wir haften im Rahmen der Versicherungssumme in voller Höhe nur, wenn nachweislich

5.2.1 der Schaden tagsüber eingetreten ist. Als Tageszeit gilt allgemein die Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr;

5.2.2 das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlossenen Garage abgestellt war (Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur allgemeinen Benutzung offenstehen, gelten dabei nicht als abgeschlossene Garage) oder

5.2.3 der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von nicht länger als 2 Stunden eingetreten ist.

5.2.4 Können Sie keinen der unter 5.2.1 bis 5.2.3 genannten Voraussetzungen nachweisen, so ist die Entschädigung auf 10 % der vereinbarten Versicherungssumme, maximal 400 € je Versicherungsfall begrenzt.

5.3 Es besteht Versicherungsschutz im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- und Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, solange sich die Sachen in einem fest umschlossenen und durch Sicherheitsschloss gesicherten Innenraum (Kajüte, Backskiste o. Ä.) des Wassersportfahrzeuges befinden.

Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit eines Versicherten oder einer von ihm beauftragten Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch z.B. die Bewachung eines zur allgemeinen Benutzung offenstehenden Platzes o. Ä.

5.4 Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, jeweils mit Zubehör, sind in unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern und in unbeaufsichtigten Wasserfahrzeugen nicht versichert.

5.5 Verletzen Sie oder eine mitversicherte Person eine der vorstehenden Obliegenheiten, dann sind wir berechtigt, die Leistungen in Höhe der Schwere des Verschuldens nach § 28 Versicherungsvertragsgesetz zu kürzen.

6 Was ist der Versicherungswert und was ist die Versicherungssumme?

6.1 Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte an Ihrem ständigen Wohnort

anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert).

6.2 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert des gesamten versicherten Reisegepäckes gemäß Ziffer 1 entsprechen. Auf der Reise erworbene Geschenke und Reiseandenken bleiben unberücksichtigt.

7 Wie wird entschädigt?

7.1 Wir ersetzen im Versicherungsfall

7.1.1 für zerstörte oder abhandengekommene Sachen ihren Versicherungswert zur Zeit des Schadeneintritts;

7.1.2 für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Reparaturkosten und ggf. eine bleibende Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert;

7.1.3 für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Materialwert;

7.1.4 für die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, Kraftfahrzeug-Papieren und sonstigen Ausweispapieren die amtlichen Gebühren.

7.2 Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt.

7.3 Ist die Versicherungssumme gemäß Ziffer 6.2. bei Eintritt des Versicherungsfalls niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), so haften wir nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert.

8 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?

8.1 Sie haben

8.1.1 uns jeden Schadenfall unverzüglich anzuzeigen;

8.1.2 Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbesondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. **Bahn, Post, Reederei, Fluggesellschaft, Gastwirt**) form- und fristgerecht geltend zu machen oder auf andere Weise sicherzustellen und unsere Weisungen zu beachten;

8.1.3 alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein kann. Sie haben alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach Grund und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaffung Ihnen billigerweise

zugemutet werden kann, und auf Verlangen ein Verzeichnis über alle bei Eintritt des Schadens gemäß Ziffer 1 versicherten Sachen vorzulegen.

8.2 Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens (einschließlich Schäden durch nicht fristgerechte Auslieferung gem. Ziffer 2.3) oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, müssen diesen unverzüglich gemeldet werden. Hierüber ist uns von Ihnen eine Bescheinigung einzureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das Beförderungsunternehmen unverzüglich nach der Entdeckung aufzufordern, den Schaden zu besichtigen und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen Reklamationsfristen zu berücksichtigen.

8.3 Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. **Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung**) sind außerdem unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust geratenen Sachen anzuzeigen. Sie haben sich dies polizeilich bescheinigen zu lassen. Bei Schäden durch Verlieren (Ziffer 2.2.2) haben Sie Nachforschungen beim Fundbüro anzustellen.

8.4 Weitere Pflichten im Schadenfall ergeben sich aus Ziffer 9.3 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021).

9 Welche Einschränkungen der Entschädigung sind zu beachten?

9.1 Wenn Sie oder die mitversicherte Person einen Schaden vorsätzlich herbeiführen, so sind wir von der Entschädigungspflicht befreit.

9.2 Führen Sie oder die mitversicherte Person den Schaden grob fahrlässig herbei, so sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

9.3 Versuchen Sie oder die mitversicherte Person uns arglistig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, so sind wir von der Entschädigungspflicht befreit.

9.4 Weitere Vorschriften des Versicherungsvertragsgesetzes bleiben unberührt.

Auszug aus dem Tarif Reiseversicherung

0. Allgemein

Berechnungsgrundlage für die Prämienberechnung ist der jeweilige Reisepreis pro Person, bei Versicherungen für Paare oder Familien der Gesamtreisepreis. Für Jahresverträge werden die Prämien nach dem teuersten Reisepreis innerhalb des Versicherungsjahres pro Person, bei Versicherungen für Paare oder Familien nach dem teuersten Gesamtreisepreis je Reise berechnet.

0.1 Dauernachlass

Ein Dauernachlass wird nicht gewährt.

0.2 Nachlässe für Jahresverträge

Ratenzahlung ist nur für Jahresverträge zulässig.

- bei jährlicher Zahlungsweise 5 %
- bei halbjährlicher Zahlungsweise 3 %
- bei vierteljährlicher Zahlungsweise 2 %
- bei monatlicher Zahlungsweise 0 %

Monatliche Zahlungsweise ist nur bei Vereinbarung eines SEPA-Lastschriftmandates möglich.

0.3 Versicherungsteuer

Die Prämien des Tarifes werden ohne die gesetzlich vorgeschriebene Versicherungsteuer ausgewiesen.

Die Versicherungsteuer beträgt zurzeit 19 %

1. Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021)

Reiseabbruchversicherung (VB-Reiseabbruch 2021)

Der Abschluss einer Reiseabbruchversicherung ist nur in Verbindung mit einer Reiserücktrittsversicherung möglich.

1.1 Einzelreisen

für Einzelpersonen (Berechnungsgrundlage = Reisepreis je Person)

Tarif	Prämie je Person und Reise
-------	----------------------------

Einzelperson				
Reisepreis bis ... €	Mit Selbstbehalt		Ohne Selbstbehalt	
	Reiserücktritt	Reiserücktritt inkl. - Reiseabbruch	Reiserücktritt	Reiserücktritt inkl. - Reiseabbruch
500 €	23,00 €	25,00 €	29,00 €	32,00 €
1.000 €	35,00 €	38,00 €	40,00 €	43,00 €
1.500 €	50,00 €	56,00 €	58,00 €	65,00 €
2.000 €	62,00 €	70,00 €	72,00 €	81,00 €
2.500 €	80,00 €	90,00 €	92,00 €	103,00 €
3.000 €	104,00 €	116,00 €	118,00 €	131,00 €
4.000 €	135,00 €	151,00 €	156,00 €	175,00 €
5.000 €	176,00 €	196,00 €	205,00 €	227,00 €
7.500 €	275,00 €	300,00 €	318,00 €	348,00 €
10.000 €	335,00 €	373,00 €	392,00 €	427,00 €
Höhere Werte auf Anfrage				

Für Paare und Familien (Berechnungsgrundlage = gesamter Reisepreis) wird ein Zuschlag von 15 % auf die Prämie für Einzelpersonen erhoben.

1.2 Jahresverträge

Für Jahresverträge wird ein Zuschlag von 20 % auf die Prämie für die Einzelversicherung erhoben.

1.3 Berechnungsbeispiel

	Prämie Single – Reiserücktrittsversicherung Reisepreis 500 €	Prämie Paare/Familien – Reiserücktrittsversicherung Reisepreis 500 €
Einzelversicherung	Einmalprämie 23,00 €	Einmalprämie 23,00 € + 15 % = 26,45 €
Jahresvertrag	Jahresprämie 23,00 € + 20 % = 27,60 €	Jahresprämie 23,00 € + 15 % + 20 % = 31,74 €

2. Reisegepäckversicherung (VB-Reisegepäck 2021)

Berechnungsgrundlage ist der Wert des gesamten Reisegepäckes.

2.1 Einzelreisen

Wert des Reisegepäckes	Prämie je Reise
1.500 €	50,00 €
3.000 €	75,00 €
4.500 €	95,00 €
Höhere Werte auf Anfrage	

2.2 Jahresverträge

Für Jahresverträge wird ein Zuschlag von 20 % auf die Prämie für die Einmalversicherung erhoben.

Antrag auf Reiserücktritt-, Reiseabbruch- und Reisegepäckversicherung



Vermittler/Vermittler-Nr.

Versicherungsschein-Nr.

Antragseingang

Antragsnummer

Zutreffendes bitte ankreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder **Nichtbeantwortung** gelten als **Verneinung**.

Antragsteller/
Versicherungs-
nehmer

Anrede ☐ Herr ☐ Frau

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Berufliche Tätigkeit (genaue Bezeichnung)

☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ öffentlicher Dienst

Telefon (privat)

Telefon (geschäftlich)

Besondere Anredetitel

Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Geburtsort

Branche

Telefon (mobil)

E-Mail

Vermittlerklausel, Kontaktdaten, Kommunikation:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter der Proximus Versicherung AG und der mich betreuende Vermittler meine Kontaktdaten aus diesem Antrag für die Kommunikation im Rahmen der regelmäßigen Kundenbetreuung nutzen dürfen. Erfasst sind neben allen meinen Versicherungsvertrag betreffenden Kontakten auch solche, die auf die inhaltliche Änderung, insbesondere Verlängerung, Ausweitung oder Ergänzung des bestehenden Vertragsverhältnisses sowie auf den Neuabschluss weiterer Verträge bei der Proximus Versicherung AG gerichtet sind. Die Einwilligung nach diesem Absatz kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag auch in Teilen streichen oder jederzeit widerrufen.

Besondere
Vereinbarungen
bzw.
Bemerkungen

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Besondere Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Gesellschaft.

Zu versichernde
Personen

Vorname, Name

m

w

Geburtsdatum

1

☐

☐

2

☐

☐

3

☐

☐

4

☐

☐

5

☐

☐

6

☐

☐

7

☐

☐

8

☐

☐

Versicherungs-
summen

Reisepreis für

Reiserücktritts-/Reiseabbruchversicherung

€

Versicherungssumme für Reisegepäck

€

Reisedaten

Ich beantrage

☐ eine EinmalversicherungBuchungsdatum Anreisedatum Abreisedatum Vertragsbeginn Vertragsende ☐ einen JahresvertragVertragsbeginn Vertragsende

Der Beginn des Versicherungsschutzes richtet sich nach Ziffer 5 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021).

**Beantragter
Versicherungs-
schutz für**☐ Reiserücktrittsversicherung

Selbstbehalt

☐ mit SB ☐ ohne SB

Prämie

☐ Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung☐ mit SB ☐ ohne SB☐ Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung☐ mit SB ☐ ohne SB

Gesamtnettoprämie

Versicherungsteuer

Gesamtbruttoprämie einschl. gesetzl. Versicherungsteuer

**SEPA-Last-
schriftmandat**

Ich ermächtige die Proximus Versicherung AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Proximus Versicherung AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zahlungsempfänger: Proximus Versicherung AG

Gläubiger-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Name, Vorname: Antragsteller

Name, Vorname: Kontoinhaber
(falls vom Antragsteller abweichend)

Anschrift: Kontoinhaber

BIC

IBAN

Name des Kreditinstitutes

Datum/Unterschrift: Antragsteller

Datum/Unterschrift: Kontoinhaber

Hinweis

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die Proximus Versicherung AG über den Einzug unterrichten.

Widerrufsrecht

Sie können Ihren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nähere Hinweise können Sie den „Versicherungsinformationen“ entnehmen. Eine Belehrung über das Widerrufsrecht sowie die Rechtsfolgen des Widerrufs erhalten Sie mit dem Versicherungsschein.

**Daten-
verarbeitung**

Mit der Datenverarbeitung durch den Versicherer bin ich einverstanden.

**Empfangs-
bestätigung**

Ich habe die diesem Vertrag zugrunde liegenden Produkt- und Kundeninformationen, das Merkblatt zur Datenverarbeitung, die Versicherungsbedingungen und die Klauseln erhalten. Eine Durchschrift ist mir nach Unterzeichnung ausgehändigt worden. Von den Hinweisen habe ich Kenntnis genommen.

**Belehrung über
vorvertragliche
Anzeigepflicht
nach § 19
Versicherungs-
vertragsgesetz**

Bitte beachten Sie, dass Sie gemäß § 19 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) verpflichtet sind, dem Versicherer bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes von Bedeutung sind und nach denen in Textform gefragt wird, nach bestem Wissen sorgfältig, wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Bitte beantworten Sie unsere Fragen unbedingt zutreffend und vollständig, da wir sonst von dem Vertrag zurücktreten oder den Vertrag vorzeitig kündigen können und Sie dann Ihren Versicherungsschutz gefährden.

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Die Rechtsfolgen bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht habe ich gelesen.

Datum/Unterschrift Antragsteller

(bei Minderjährigen Mitunterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Datum/Unterschrift Vermittler

FINANZANLAGEN

Bedingungen

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Bond Invest, PROXIMUS Global Invest, PROXIMUS Balance Invest, PROXIMUS Strategic Invest, PROXIMUS Ethic Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Bond Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Bond Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Global Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Global Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Balance Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Balance Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Strategic Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Strategic Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Ethic Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Ethic Invest (Stand: 01.04.2022)

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Cash Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Cash Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Cash Invest (Stand: 01.04.2022)

Bedingungen

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Real Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Real Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Real Invest (Stand: 01.04.2022)

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Euro Indexx 49 Invest (Stand: 01.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Euro Indexx 49 Invest (Stand: 01.04.2022)

Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Euro Indexx 49 Invest (Stand: 01.04.2022)

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Bond Invest, PROXIMUS Global Invest, PROXIMUS Balance Invest, PROXIMUS Strategic Invest, PROXIMUS Ethic Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für die von der Gesellschaft verwalteten Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie, die nur in Verbindung mit den für das jeweilige OGAW-Sondervermögen aufgestellten „Besonderen Anlagebedingungen“ (BABen) gelten.

§ 1 Grundlagen

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft und unterliegt den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).
2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form eines OGAW-Sondervermögens an. Über die sich hieraus ergebenden Rechte der Anleger werden Sammelurkunden (Anteilscheine) ausgestellt. Der Geschäftszweck des OGAW-Sondervermögens ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen.
3. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Anleger richtet sich nach diesen Allgemeinen Anlagebedingungen (AABen), den Besonderen Anlagebedingungen (BABen) des jeweiligen OGAW-Sondervermögens und dem KAGB.

§ 2 Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft bestellt ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die Verwahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger.
 2. Der Verwahrstelle obliegen die nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den AABen und BABen vorgeschriebenen Aufgaben und Pflichten.
 3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des § 73 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) auslagern. Näheres hierzu enthält der Verkaufsprospekt.
 4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem OGAW-Sondervermögen oder gegenüber den Anlegern für das Abhandenkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 72 Absatz 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten nach § 73 Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts aufgrund von Verträgen oder unerlaubten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber dem OGAW-Sondervermögen oder den Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 3 Satz 1 unberührt.
-

§ 3 Fondsverwaltung

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstände im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse der Anleger.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen.

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen; sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe der §§ 193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum OGAW-Sondervermögen gehören. § 197 KAGB bleibt unberührt.

§ 4 Anlagegrundsätze

Das OGAW-Sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die Gesellschaft soll für das OGAW-Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in den BABen, welche Vermögensgegenstände für das OGAW-Sondervermögen erworben werden dürfen.

§ 5 Wertpapiere

Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Wertpapiere nur erwerben, wenn

- a)** sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,
- b)** sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) zugelassen ist (die Liste der zugelassenen Börsen und der anderen organisierten Märkte gemäß § 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB wird auf der Internetseite der Bundesanstalt veröffentlicht),
- c)** ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel oder ihre Zulassung an einem

organisierten Markt oder ihre Einbeziehung in diesen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder die Einbeziehung in diesen Markt außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist und die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

e) sie Aktien sind, die dem OGAW-Sondervermögen bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum OGAW-Sondervermögen gehören, erworben werden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten Kriterien erfüllen,

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genannten Kriterien erfüllen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. Erwerbbar sind auch Bezugsrechte, die aus Wertpapieren herrühren, welche ihrerseits nach diesem § 5 erwerbbar sind.

§ 6 Geldmarktinstrumente

1. Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das OGAW-Sondervermögen eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben, deren Verzinsung nach den Ausgabebedingungen während ihrer gesamten Laufzeit regelmäßig, mindestens aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst wird oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher Wertpapiere entspricht (Geldmarktinstrumente), erwerben.

Geldmarktinstrumente dürfen für das OGAW-Sondervermögen nur erworben werden, wenn sie

- a)** an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,
- b)** ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist (die Liste der zugelassenen Börsen und der anderen organisierten Märkte gemäß § 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB wird auf der Internetseite der Bundesanstalt veröffentlicht),
- c)** von der Europäischen Union, dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden,
- d)** von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Märkten gehandelt werden,
- e)** von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der Europäischen Union festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert werden, oder
- f)** von anderen Emittenten begeben werden und diese den Anforderungen des § 194 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB entsprechen.

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur erworben werden, wenn sie die jeweiligen Voraussetzungen des § 194 Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen.

§ 7 Bankguthaben

Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens 12 Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu führenden Guthaben können bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unterhalten werden; die Guthaben können auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, gehalten werden. Sofern in den BABen nichts anderes bestimmt ist, können die Bankguthaben auch auf Fremdwährung lauten.

§ 8 Investmentanteile

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Anteile an Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) erwerben. Anteile an anderen inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital sowie Anteile an offenen EU-AIF und ausländischen offenen AIF können erworben werden, sofern sie die Anforderungen des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllen.
 2. Anteile an inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, an EU-OGAW, an offenen EU-AIF und an ausländischen offenen AIF, darf die Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den Anlagebedingungen oder der Satzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital, des EU-Investmentvermögens, der EU-Verwaltungsgesellschaft, des ausländischen AIF oder der ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft insgesamt höchstens 10 % des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an anderen inländischen Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen AIF angelegt werden dürfen.
-

§ 9 Derivate

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des OGAW-Sondervermögens Derivate gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente gemäß § 197 Absatz 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie darf - der Art und dem Umfang der eingesetzten Derivate und

Finanzinstrumente mit derivativer Komponente entsprechend - zur Ermittlung der Auslastung der nach § 197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente entweder den einfachen oder den qualifizierten-Ansatz im Sinne der gemäß § 197 Absatz 3 KAGB erlassenen Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (DerivateV) nutzen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur Grundformen von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder Kombinationen aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente sowie gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswerten im OGAW-Sondervermögen einsetzen. Komplexe Derivate mit gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswerten dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil eingesetzt werden. Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des OGAW-Sondervermögens für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Sondervermögens übersteigen.

Grundformen von Derivaten sind:

- a)** Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von Investmentanteilen nach § 196 KAGB;
- b)** Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von Investmentanteilen nach § 196 KAGB und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:
 - a. eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und
 - b. der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von der positiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat;
- c)** Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;
- d)** Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe b) unter Buchstaben (aa) und (bb) beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions);
- e)** Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basiswert beziehen (Single Name Credit Default Swaps).

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie - vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems - in jegliche Finanzinstrumente mit derivativer Komponente oder Derivate investieren, die von einem gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswert abgeleitet sind.

Hierbei darf der dem OGAW-Sondervermögen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko („Risikobetrag“) zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Alternativ darf der Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens übersteigen.

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen Geschäften von den in den AABen und BABen oder in dem Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen und -grenzen abweichen.

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen, wenn und soweit sie dies im Interesse der Anleger für geboten hält.

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente darf die Gesellschaft jederzeit zwischen dem einfachen und dem qualifizierten Ansatz gemäß § 6 Satz 3 der DerivateV wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmigung durch die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu machen.

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente wird die Gesellschaft die DerivateV beachten.

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB anlegen.

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, in der DerivateV und in den Anlagebedingungen festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu

beachten.

2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der in Pension genommenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen bis zu 5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden; in diesen Werten dürfen jedoch bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens angelegt werden, wenn dies in den BABen vorgesehen ist und der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der in Satz 1 genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im OGAW enthaltenen Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden.

3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente, die vom Bund, einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat oder von einer internationalen Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, ausgegeben oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 35 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen.

4. In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des Emittenten vorrangig für die fällig werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesellschaft mehr als 5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Schuldverschreibungen desselben Emittenten nach Satz 1 an, so darf der Gesamtwert dieser Schuldverschreibungen 80 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigen.

5. Die Grenze in Absatz 3 darf für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten nach Maßgabe von § 206 Absatz 2 KAGB überschritten werden, sofern die BABen dies unter Angabe der betreffenden Emittenten vorsehen. In diesen Fällen müssen die für Rechnung des OGAW-Sondervermögens gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus mindestens 6 verschiedenen Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30 % des OGAW-Sondervermögens in einer Emission gehalten werden dürfen.

6. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Bankguthaben nach Maßgabe des § 195 KAGB bei demselben Kreditinstitut anlegen.

7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination aus

a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten,

b) Einlagen bei dieser Einrichtung und

c) Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte

20 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. Satz 1 gilt für die in Absatz 3 und 4 genannten Emittenten und Garantiegeber mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sicherzustellen hat, dass eine Kombination der in Satz 1 genannten Vermögensgegenstände und Anrechnungsbeträge 35 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben in beiden Fällen unberührt.

8. Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in Absatz 2 genannten Grenzen von 40 % nicht berücksichtigt. Die in den Absätzen 2 bis 4 und Absätzen 6 bis 7 genannten Grenzen dürfen abweichend von der Regelung in Absatz 7 nicht kumuliert werden.

9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Investmentvermögen nach Maßgabe des § 196 Absatz 1 KAGB nur bis zu 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen. In Anteilen an Investmentvermögen nach Maßgabe des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB darf die Gesellschaft insgesamt nur bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens nicht mehr als 25 % der ausgegebenen Anteile eines anderen offenen inländischen, EU- oder ausländischen Investmentvermögens, das nach dem Grundsatz der Risikomischung in Vermögensgegenstände im Sinne der §§ 192 bis 198 KAGB angelegt ist, erwerben.

§ 12 Verschmelzung

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191 KAGB

a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten dieses OGAW-Sondervermögens auf ein anderes bestehendes oder ein neues, dadurch gegründetes OGAW-Sondervermögen oder einen EU-OGAW oder eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital übertragen;

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eines anderen offenen Publikumsinvestmentvermögens in dieses OGAW-Sondervermögen aufnehmen.

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt. Die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus den §§ 182 bis 191 KAGB.

3. Das OGAW-Sondervermögen darf nur mit einem Publikumsinvestmentvermögen verschmolzen werden, das kein OGAW ist, wenn das übernehmende oder neugegründete Investmentvermögen weiterhin ein OGAW ist. Verschmelzungen eines EU-OGAW auf das OGAW-Sondervermögen können darüber hinaus gemäß den Vorgaben des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen.

§ 13 Wertpapier-Darlehen

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens einem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes Entgelt nach Übertragung ausreichender Sicherheiten gemäß § 200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit kündbares Wertpapier-Darlehen gewähren. Der Kurswert der zu übertragenden Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurswert der für Rechnung des OGAW-Sondervermögens demselben Wertpapier-Darlehensnehmer einschließlich konzernangehöriger Unternehmen im Sinne des § 290 HGB bereits als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpapiere 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigen.

2. Werden die Sicherheiten für die übertragenen Wertpapiere vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, müssen die Guthaben auf Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese Guthaben in der Währung des Guthabens in folgende Vermögensgegenstände anzulegen:

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualität aufweisen und die vom Bund, einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat ausgegeben worden sind,

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend dem von der Bundesanstalt auf Grundlage von § 4 Absatz 2 KAGB erlassenen Richtlinien oder

c) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäftes mit einem Kreditinstitut, das die jederzeitige Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens gewährleistet.

Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem OGAW-Sondervermögen zu.

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersammelbank organisierten Systems zur Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, welches von den Anforderungen der § 200 Absatz 1 Satz 3 KAGB abweicht, wenn von dem jederzeitigen Kündigungsrecht nach Absatz 1 nicht abgewichen wird.

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und Investmentanteile gewähren, sofern diese Vermögensgegenstände für das OGAW-Sondervermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß.

§ 14 Pensionsgeschäfte

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens jederzeit kündbare Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340b Absatz 2 Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge abschließen.

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegenstand haben, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden dürfen.

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von 12 Monaten haben.

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die Gesellschaft Pensionsgeschäfte auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und Investmentanteile abschließen, sofern diese Vermögensgegenstände für das OGAW-Sondervermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß.

§ 15 Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens aufnehmen, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

§ 16 Anteile

1. Die Anteile am OGAW-Sondervermögen lauten auf den Inhaber und werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische Anteilscheine begeben.
 2. Verbriefte Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde verbrieft; die Ausgabe von Einzelurkunden ist ausgeschlossen. Mit dem Erwerb eines Anteils am OGAW-Sondervermögen erwirbt der Anleger einen Miteigentumsanteil an der Sammelurkunde. Dieser ist übertragbar, soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist.
 3. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind in den BABen festgelegt.
-

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Beschränkung und Aussetzung der Rücknahme

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.
2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die BABen können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben und gehalten werden dürfen.
3. Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme der Anteile verlangen. Die BABen können Rückgabefristen vorsehen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des OGAW-Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle.

4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rücknahme der Anteile gem. § 98 Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen.
 5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch eine Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien über die Aussetzung gemäß Absatz 4 und die Wiederaufnahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten.
-

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise

1. Soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist, werden zur Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile die Verkehrswerte der zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert) ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt (Anteilwert). Werden gemäß § 16 Absatz 3 unterschiedliche Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß der §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen zuzüglich eines in den BABen ggf. festzusetzenden Ausgabeaufschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nr. 8 KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen abzüglich eines ggf. in den BABen festzusetzenden Rücknahmeabschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nr. 8 KAGB.

3. Der Abrechnungstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag, soweit in den BABen nichts anderes bestimmt ist.

4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt. Soweit in den BABen nichts weiteres bestimmt ist, können die Gesellschaft und die Verwahrstelle an gesetzlichen Feiertagen, die Börsentage sind, sowie am 24.

und 31. Dezember jedes Jahres von einer Ermittlung des Wertes absehen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

§ 19 Kosten

In den BABen werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergütungen, die dem OGAW-Sondervermögen belastet werden können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den BABen darüber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.

§ 20 Rechnungslegung

1. Spätestens 4 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des OGAW-Sondervermögens macht die Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß § 101 Absatz 1, 2 und 4 KAGB bekannt.
 2. Spätestens 2 Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemäß § 103 KAGB bekannt.
 3. Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Sondervermögens während des Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen oder das OGAW-Sondervermögen während des Geschäftsjahres auf ein anderes OGAW-Sondervermögen, eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder einen EU-OGAW verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Übertragungstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.
 4. Wird das OGAW-Sondervermögen abgewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.
 5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht.
-

§ 21 Kündigung und Abwicklung des OGAW-Sondervermögens

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens mit einer Frist von mindestens 6 Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrichten.
 2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das OGAW-Sondervermögen zu verwalten. In diesem Falle geht das OGAW-Sondervermögen bzw. das Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen auf die Verwahrstelle über, die es abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung hat die Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die Abwicklung erforderlich sind. Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen übertragen.
 3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 99 KAGB erlischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht nach § 20 Absatz 1 entspricht.
-

§ 22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft kann das OGAW-Sondervermögen auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.
 2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht sowie in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. Die Übertragung wird frühestens 3 Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam.
 3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das OGAW-Sondervermögen wechseln. Der Wechsel bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt.
-

§ 23 Änderungen der Anlagebedingungen

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern.

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.
 3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von anlegerbenachteiligenden Kostenänderungen im Sinne des § 162 Absatz 2 Nr. 11 KAGB oder anlegerbenachteiligenden Änderungen in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von Änderungen der Anlagegrundsätze des OGAW-Sondervermögens im Sinne des § 163 Absatz 3 KAGB, sind den Anlegern zeitgleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehenen Änderungen der Anlagebedingungen und ihre Hintergründe in einer verständlichen Art und Weise mittels eines dauerhaften Datenträgers zu übermitteln. Im Falle von Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze sind die Anleger zusätzlich über ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB zu informieren.
 4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf von 4 Wochen nach der entsprechenden Bekanntmachung.
-

§ 24 Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Bond Invest (Stand: 01.04.2022)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PROXIMUS Bond Invest

WKN / ISIN: MI261105 / DE0026112005

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4,
80333 München

1. Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Daneben investiert der Fonds in Bankschuldverschreibungen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren. Investitionen erfolgen in auf Euro lautenden Wertpapieren oder bis zu 20 % der Anlage in gegenüber dem Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

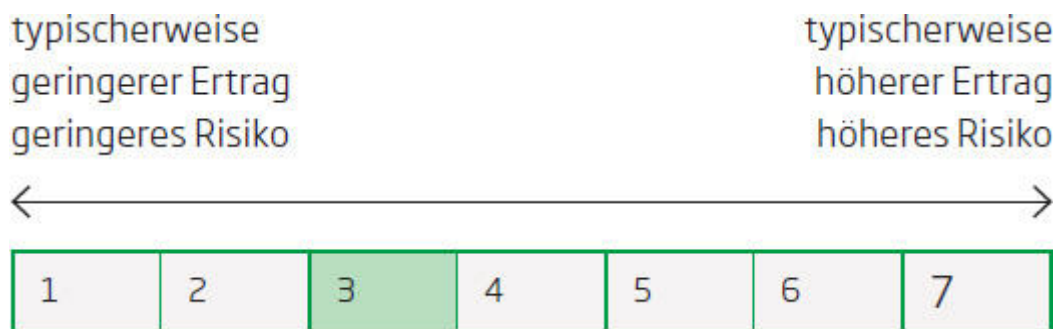
Derzeit investiert der Fonds zu ca. 90 % in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann die Rücknahme jedoch aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 4 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

2. Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator gibt die Volatilität des Fondsanteilpreises in Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis historischer Daten an. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung, und die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Fonds ist in die Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis als Rentenfonds für Unternehmensanleihen mäßig schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen relativ niedrig sind.

Insbesondere folgende Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger angelegte Kapital auswirken. Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

- Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.
- Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder Bankguthaben an. Deren Emittenten

können insolvent werden, wodurch diese Anlagen ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren würden.

Zudem kann sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt des Erwerbs eines Wertpapiers besteht, ändern. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen des Wertpapiers zum Zeitpunkt des Erwerbs, so können die Kurse der Wertpapiere fallen.

- Durch menschliches oder technisches Versagen, innerhalb und außerhalb der Gesellschaft, aber auch durch andere Ereignisse (**wie z.B. Naturkatastrophen oder Rechtsrisiken**) können dem Fonds Verluste zugefügt werden.
- Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen, insbesondere im Ausland, kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Verkaufsprospekt.

3. Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen wird und somit Ihre Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Beträge geringer ausfallen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	0,86 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in den letzten 12 Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern und enthalten nicht die Transaktionskosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren.	

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine
---	-------

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Kapitel „Kosten“.

4. Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Der PROXIMUS Bond Invest wurde im Jahr 2000 aufgelegt. Die historischen Wertentwicklungsergebnisse wurden in Euro berechnet.

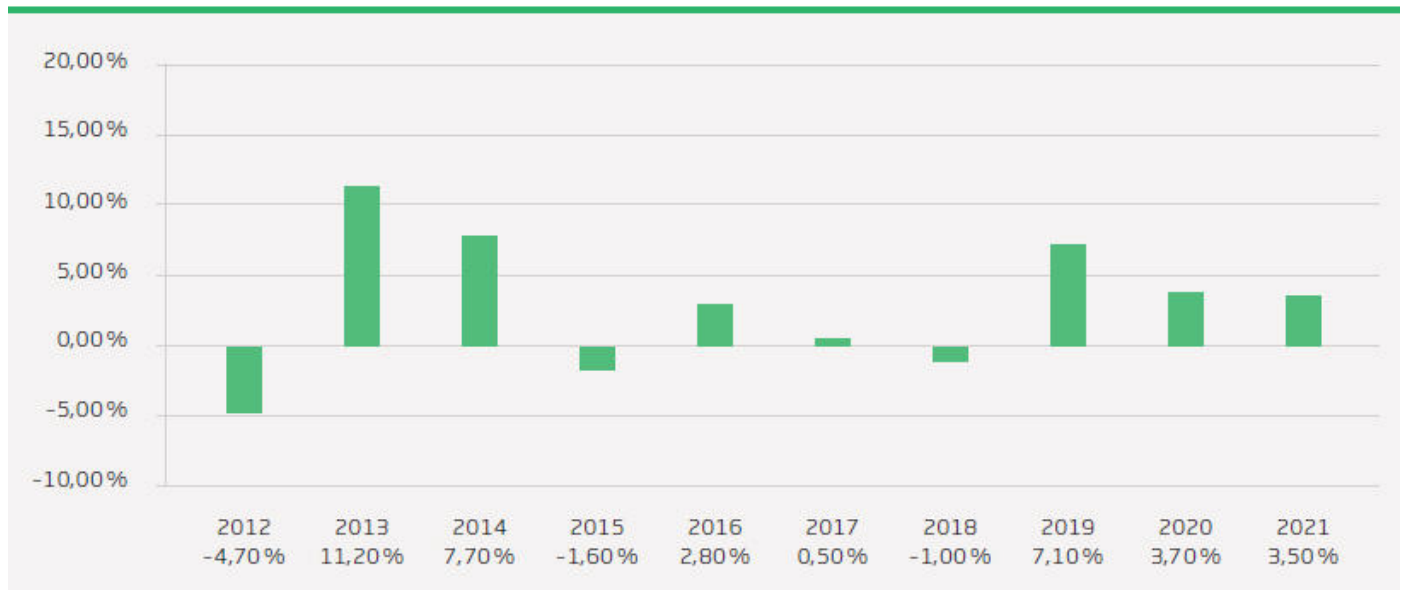
5. Praktische Informationen

- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Fonds erhalten Sie bei der Verwahrstelle.
- Verwahrstelle: Süddeutsche Handelsbank AG, Proximus-Allee 7-9, 80333 München
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München
- Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen und in den neuesten Jahres- und Halbjahresberichten, welche bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder bei den Vertriebsstellen kostenlos angefordert werden können.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet veröffentlicht. Hierzu zählen die Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft auch in Papierform zur Verfügung gestellt.
- Der Fonds unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

- Der Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Proximus Invest GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
- Sonstige Informationen für den Anleger werden im elektronischen Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung bekannt gemacht.
- Die Proximus Invest GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.04.2022.

*Grafik zur Wertentwicklung PROXIMUS Bond Invest



Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Bond Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft verwaltete Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

PROXIMUS Bond Invest,

die nur in Verbindung mit den von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AABen) für richtlinienkonforme Sondervermögen gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände

In das OGAW-Sondervermögen können

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen,
 2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen,
 3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen,
 4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen,
 5. Derivate gemäß § 9 der AABen,
 6. sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen aufgenommen werden.
-

§ 2 Anlagegrenzen

1. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Bis zu 20 % des OGAW-Sondervermögens dürfen in gegenüber dem Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung angelegt werden. Der Erwerb von Aktien, auch aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten, ist nicht zulässig. Die in Pension genommenen

Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

2. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in allen Geldmarktinstrumenten nach § 6 oder Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 der AABen gehalten werden. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

3. Bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in allen zulässigen Investmentanteilen nach Maßgabe des § 8 der AABen gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen.

ANTEILKLASSEN

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiedene Anteilklassen gemäß § 16 Absatz 3 der AABen werden nicht gebildet.

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 4 Anteile

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen.

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. Die Rücknahme erfolgt zum Anteilwert.

§ 6 Kosten (Vergütungen und Aufwendungen)

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 1,75 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf anteilige Vorschüsse zu erheben.

2. Die Gesellschaft erhält aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von bis zu 0,5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens. Die Pauschalgebühr deckt folgende Kosten ab, die dem OGAW-Sondervermögen nicht separat belastet werden:

a) Vergütung der Verwahrstelle;

b) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

d) Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens;

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und die Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

g) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte;

h) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten.

3. Die Gesellschaft zahlt an die Vertriebsstellen eine jährliche Vertriebsprovision in Höhe von bis zu 1,00 % des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, errechnet aus den Monatsendwerten. Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung nach Absatz 1 abgedeckt und wird dem OGAW-Sondervermögen nicht gesondert belastet.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- a)** die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. CollateralManagement) sowie
- b)** Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR = „Verordnung über die europäische Marktinfrastuktur“), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.
- 5.** Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 als Vergütungen bzw. Kostenpauschale sowie nach dem nachstehenden Absatz 8 Buchstabe f) als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 1,60 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens betragen.
- 6.** Die Verwaltungsvergütung, die Pauschalgebühr, die Verwahrstellenvergütung und die Kosten nach Absatz 8 Buchstabe f) werden auf der Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes errechnet und können täglich dem OGAW-Sondervermögen entnommen werden, und zwar auf der Basis 1/365 der vorgenannten Sätze, bezogen auf den jeweiligen Wert des OGAW-Sondervermögens.
- 7.** Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.
- 8.** Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sondervermögens:
- a)** Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;
- b)** Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;
- c)** Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen erhoben werden;
- d)** Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen;
- e)** die im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten

Aufwendungen anfallenden Steuern einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern;

f) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt jährlich bis zu einer Höhe von 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens.

9. Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 50 % der Erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

10. Weiterhin erhält die Gesellschaft in den Fällen, in denen für das OGAW-Sondervermögen gerichtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche im Rahmen von Einzel- bzw. Kapitalsammelklagen oder Steuererstattungsansprüchen oder vergleichbaren Verfahren durchgesetzt werden, eine Vergütung in Höhe von bis zu 10 % der für das OGAW-Sondervermögen, nach Abzug und Ausgleich der aus diesen Verfahren für das OGAW-Sondervermögen entstandenen Kosten gemäß Absatz 8 b), vereinnahmten Beträge.

11. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen und Aktien im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 7 Ausschüttung

- 1.** Für das OGAW-Sondervermögen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.
 - 2.** Ausschüttbare Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden.
 - 3.** Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig, zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden.
 - 4.** Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von 4 Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres.
-

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September.

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Global Invest (Stand: 01.04.2022)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PROXIMUS Global Invest

WKN / ISIN: WI2311 / DE0023111977

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4,
80333 München

1. Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch eine positive Entwicklung der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich auf breit diversifizierter Basis in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Fünftel in Aktien deutscher Unternehmen, zwei Fünfteln in Aktien ausländischer Unternehmen, die auf Euro lauten, und zwei Fünfteln in Aktien ausländischer Unternehmen, die nicht auf Euro lauten.

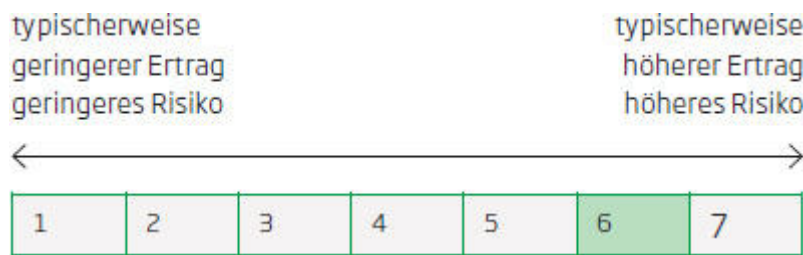
Die Erträge eines Geschäftsjahres werden thesauriert.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann die Rücknahme

jedoch aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 7 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

2. Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator gibt die Volatilität des Fondsanteilpreises in Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis historischer Daten an. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung, und die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis als weltweit anlegender Aktienfonds stark schwanken kann und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen hoch sind.

Insbesondere folgende weitere Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger angelegte Kapital auswirken. Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

- Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.
- Durch menschliches oder technisches Versagen, innerhalb und außerhalb der Gesellschaft, aber auch durch andere Ereignisse (**wie z. B. Naturkatastrophen oder Rechtsrisiken**) können dem Fonds Verluste zugefügt werden.

- Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen, insbesondere im Ausland, kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Verkaufsprospekt.

3. Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	4,25 %
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen wird und somit Ihre Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Beträge geringer ausfallen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	2,01 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in den letzten 12 Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern und enthalten nicht die Transaktionskosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren.	
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Kapitel „Kosten“.

4. Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten

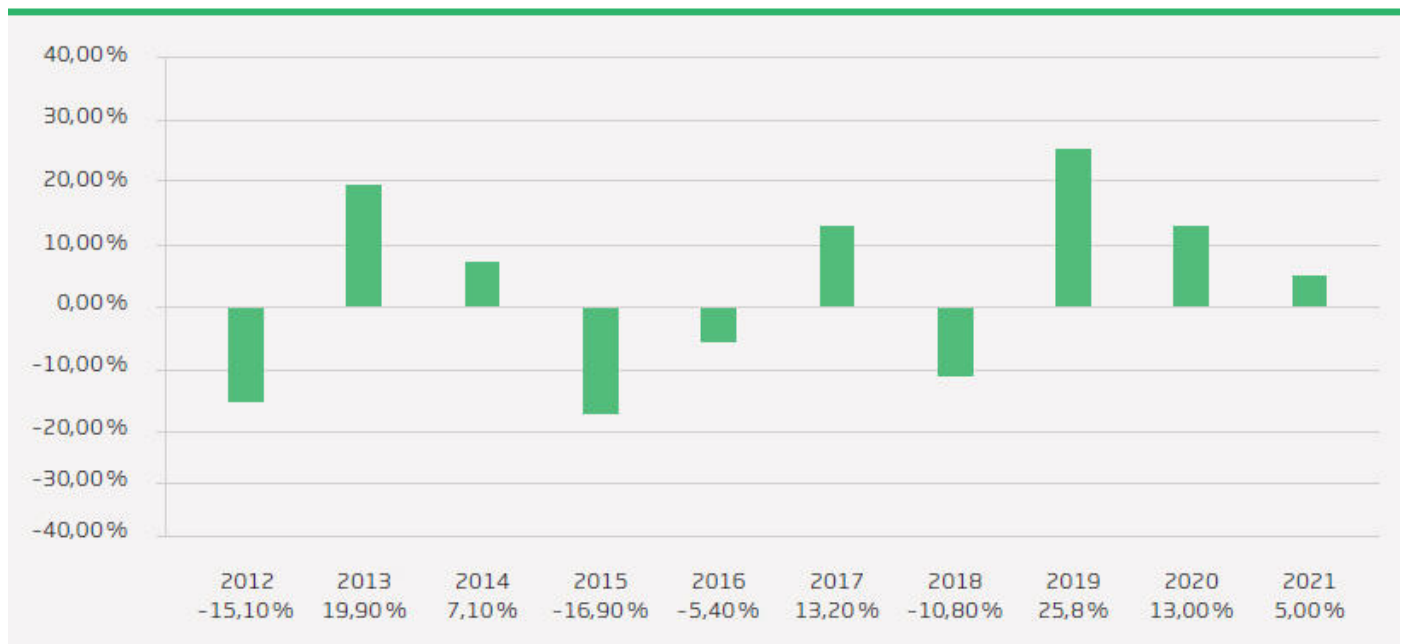
und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Der PROXIMUS Global Invest wurde im Jahr 2000 aufgelegt. Die historischen Wertentwicklungsergebnisse wurden in Euro berechnet.

5. Praktische Informationen

- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Fonds erhalten Sie bei der Verwahrstelle.
- Verwahrstelle: Süddeutsche Handelsbank AG, Proximus-Allee 7 - 9, 80333 München
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München
- Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen und in den neuesten Jahres- und Halbjahresberichten, welche bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder bei den Vertriebsstellen kostenlos angefordert werden können.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet veröffentlicht. Hierzu zählen die Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft auch in Papierform zur Verfügung gestellt.
- Der Fonds unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
- Der Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Proximus Invest GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
- Sonstige Informationen für den Anleger werden im elektronischen Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung bekannt gemacht.
- Die Proximus Invest GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.04.2022.

*Grafik zur Wertentwicklung PROXIMUS Global Invest



Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Global Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft verwaltete Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

PROXIMUS Global Invest,

die nur in Verbindung mit den von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AABen) für richtlinienkonforme Sondervermögen gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände

In das OGAW-Sondervermögen können Wertpapiere gemäß § 5 der AABen,

1. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen,
 2. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen,
 3. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen,
 4. Derivate gemäß § 9 der AABen,
 5. sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen aufgenommen werden.
-

§ 2 Anlagegrenzen

1. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die in Pension genommenen

Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

2. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in allen Geldmarktinstrumenten nach § 6 oder Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 der AABen gehalten werden. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

3. Bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in allen zulässigen Investmentanteilen nach Maßgabe des § 8 der AABen gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen.

ANTEILKLASSEN

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiedene Anteilklassen gemäß § 16 Absatz 3 der AABen werden nicht gebildet.

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 4 Anteile

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,25 % des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen.

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. Die Rücknahme erfolgt zum Anteilwert.

§ 6 Kosten (Vergütungen und Aufwendungen)

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 2,00 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf anteilige Vorschüsse zu erheben.

2. Die Gesellschaft erhält aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von bis zu 0,30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens. Die Pauschalgebühr deckt folgende Kosten ab, die dem OGAW-Sondervermögen nicht separat belastet werden:

a) Vergütung der Verwahrstelle;

b) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

d) Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens;

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und die Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

g) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte;

h) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten.

3. Die Gesellschaft zahlt an die Vertriebsstellen eine jährliche Vertriebsprovision in Höhe von bis zu 1,00 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, errechnet aus den Monatsendwerten. Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung nach Absatz 1 abgedeckt und wird dem OGAW-Sondervermögen nicht gesondert belastet.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- a)** die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. CollateralManagement) sowie
- b)** Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR = „Verordnung über die europäische Marktinfrastuktur“), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.
- 5.** Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 als Vergütungen bzw. Kostenpauschale sowie nach dem nachstehenden Absatz 8 Buchstabe f) als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2,60 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens betragen.
- 6.** Die Verwaltungsvergütung, die Pauschalgebühr, die Verwahrstellenvergütung und die Kosten nach Absatz 8 Buchstabe f) werden auf der Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes errechnet und können täglich dem OGAW-Sondervermögen entnommen werden, und zwar auf der Basis 1/365 der vorgenannten Sätze, bezogen auf den jeweiligen Wert des OGAW-Sondervermögens.
- 7.** Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.
- 8.** Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sondervermögens:
- a)** Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;
- b)** Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;
- c)** Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen erhoben werden;
- d)** Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen;
- e)** die im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten

Aufwendungen anfallenden Steuern einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern;

f) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt jährlich bis zu einer Höhe von 0,20 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens.

9. Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 50 % der Erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

10. Weiterhin erhält die Gesellschaft in den Fällen, in denen für das OGAW-Sondervermögen gerichtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche im Rahmen von Einzel- bzw. Kapitalsammelklagen oder Steuererstattungsansprüchen oder vergleichbaren Verfahren durchgesetzt werden, eine Vergütung in Höhe von bis zu 10 % der für das OGAW-Sondervermögen, nach Abzug und Ausgleich der aus diesen Verfahren für das OGAW-Sondervermögen entstandenen Kosten gemäß Absatz 8 b), vereinnahmten Beträge.

11. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen und Aktien im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 7 Thesaurierung

Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - sowie die Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen wieder an.

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September.

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Balance Invest (Stand: 01.04.2022)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PROXIMUS Balance Invest

WKN / ISIN: MI1104 / DE0011041980

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4,
80333 München

1. Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie Aktien. Mindestens 23 % müssen in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten, mindestens 21,5 % müssen in Aktien deutscher Emittenten sowie mindestens 23 % in Aktien von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapieren, die

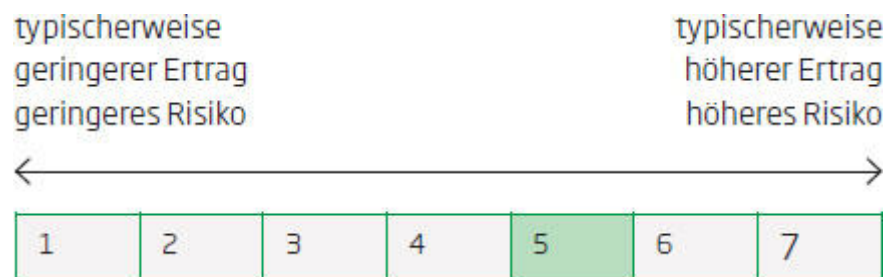
auf Euro lauten oder währungsgesichert sind. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann die Rücknahme jedoch aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

2. Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator gibt die Volatilität des Fondsanteilpreises in Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis historischer Daten an. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung, und die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Fonds ist in die Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis als Mischfonds mit höherem Verlustprofil stärker schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen höher sind.

Insbesondere folgende weitere Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger angelegte Kapital auswirken. Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

- Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.

- Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder Bankguthaben an. Deren Emittenten können insolvent werden, wodurch diese Anlagen ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren würden.
Zudem kann sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt des Erwerbs eines Wertpapiers besteht, ändern. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen des Wertpapiers zum Zeitpunkt des Erwerbs, so können die Kurse der Wertpapiere fallen.
- Durch menschliches oder technisches Versagen, innerhalb und außerhalb der Gesellschaft, aber auch durch andere Ereignisse (**wie z. B. Naturkatastrophen oder Rechtsrisiken**) können dem Fonds Verluste zugefügt werden.
- Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen, insbesondere im Ausland, kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Verkaufsprospekt.

3. Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	3,40 %
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen wird und somit Ihre Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Beträge geringer ausfallen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1,25 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in den letzten 12 Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können sich von Jahr zu Jahr	

verändern und enthalten nicht die Transaktionskosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine
---	-------

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Kapitel „Kosten“.

4. Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Der PROXIMUS Balance Invest wurde im Jahr 2000 aufgelegt. Die historischen Wertentwicklungsergebnisse wurden in Euro berechnet.

5. Praktische Informationen

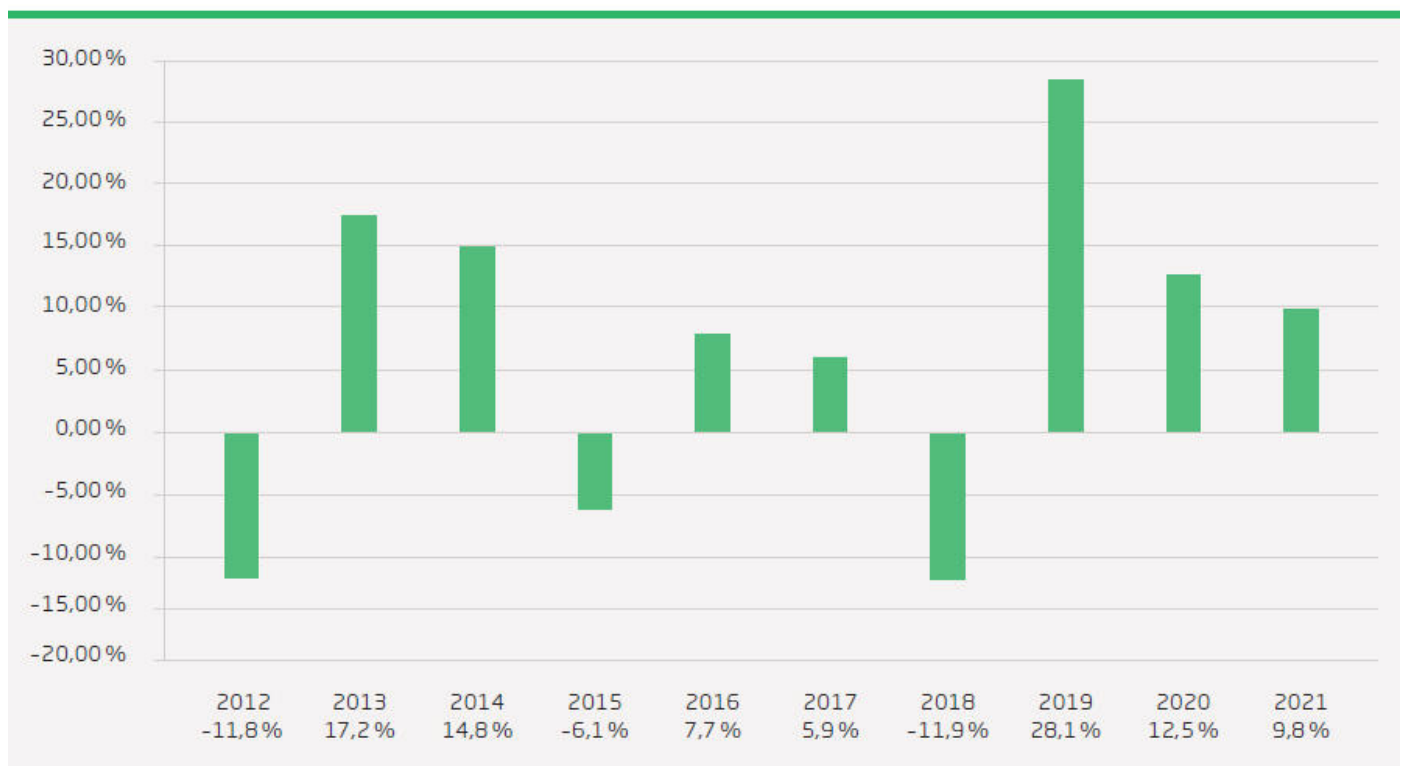
- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Fonds erhalten Sie bei der Verwahrstelle.
- Verwahrstelle: Süddeutsche Handelsbank AG, Proximus-Allee 7 - 9, 80333 München
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München
- Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen und in den neuesten Jahres- und Halbjahresberichten, welche bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder bei den Vertriebsstellen kostenlos angefordert werden können.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet veröffentlicht. Hierzu zählen die Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft auch in Papierform zur Verfügung gestellt.
- Der Fonds unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds

besteuert werden.

- Der Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Proximus Invest GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
- Sonstige Informationen für den Anleger werden im elektronischen Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung bekannt gemacht.
- Die Proximus Invest GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.04.2022.

*Grafik zur Wertentwicklung PROXIMUS Balance Invest



Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Balance Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft verwaltete OGAW-Sondervermögen

PROXIMUS Balance Invest,

die nur in Verbindung mit den von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AABen) für richtlinienkonforme Sondervermögen gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände

In das OGAW-Sondervermögen können

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen,
 2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen,
 3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen,
 4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen,
 5. Derivate gemäß § 9 der AABen,
 6. sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen
- aufgenommen werden.
-

§ 2 Anlagegrenzen

1. Mindestens 23 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten, mindestens 21,5 % müssen in Aktien deutscher Emittenten sowie mindestens 23 % in Aktien von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in

diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

2. Bis zu 15 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in allen Geldmarktinstrumenten nach § 6 oder Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 der AABen gehalten werden. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

3. Bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in allen zulässigen Investmentanteilen nach Maßgabe des § 8 der AABen gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen.

ANTEILKLASSEN

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiedene Anteilklassen gemäß § 16 Absatz 3 der AABen werden nicht gebildet.

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 4 Anteile

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,40 % des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen.

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. Die Rücknahme erfolgt zum Anteilwert.

§ 6 Kosten (Vergütungen und Aufwendungen)

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 1,20 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf anteilige Vorschüsse zu erheben.

2. Die Gesellschaft erhält aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von bis zu 0,26 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens. Die Pauschalgebühr deckt folgende Kosten ab, die dem OGAW-Sondervermögen nicht separat belastet werden:

a) Vergütung der Verwahrstelle;

b) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

d) Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens;

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und die Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

g) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte;

h) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten.

3. Die Gesellschaft zahlt an die Vertriebsstellen eine jährliche Vertriebsprovision in Höhe von bis zu 1,00 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, errechnet aus den Monatsendwerten. Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung nach Absatz 1 abgedeckt und wird dem OGAW-Sondervermögen nicht gesondert belastet.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- a)** die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. CollateralManagement) sowie
- b)** Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR = „Verordnung über die europäische Marktinfrastuktur“), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.
- 5.** Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 als Vergütungen bzw. Kostenpauschale sowie nach dem nachstehenden Absatz 8 Buchstabe f) als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2,86 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens betragen.
- 6.** Die Verwaltungsvergütung, die Pauschalgebühr, die Verwahrstellenvergütung und die Kosten nach Absatz 8 Buchstabe f) werden auf der Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes errechnet und können täglich dem OGAW-Sondervermögen entnommen werden, und zwar auf der Basis 1/365 der vorgenannten Sätze, bezogen auf den jeweiligen Wert des OGAW-Sondervermögens.
- 7.** Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.
- 8.** Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sondervermögens:
- a)** Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;
- b)** Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;
- c)** Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen erhoben werden;
- d)** Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen;
- e)** die im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten

Aufwendungen anfallenden Steuern einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern;

f) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt jährlich bis zu einer Höhe von 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens.

9. Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 50 % der Erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

10. Weiterhin erhält die Gesellschaft in den Fällen, in denen für das OGAW-Sondervermögen gerichtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche im Rahmen von Einzel- bzw. Kapitalsammelklagen oder Steuererstattungsansprüchen oder vergleichbaren Verfahren durchgesetzt werden, eine Vergütung in Höhe von bis zu 10 % der für das OGAW-Sondervermögen, nach Abzug und Ausgleich der aus diesen Verfahren für das OGAW-Sondervermögen entstandenen Kosten gemäß Absatz 8 b), vereinnahmten Beträge.

11. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen und Aktien im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungsgesellschaft, oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 7 Ausschüttung

1. Für das OGAW-Sondervermögen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.
 2. Ausschüttbare Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden.
 3. Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig, zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden.
 4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von 4 Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres.
-

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September.

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Strategic Invest (Stand: 01.04.2022)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PROXIMUS Strategic Invest

WKN / ISIN: MI23062009 / DE0023062009

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4,
80333 München

1. Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds variabel in Anteile von Aktien- und Rentenfonds. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

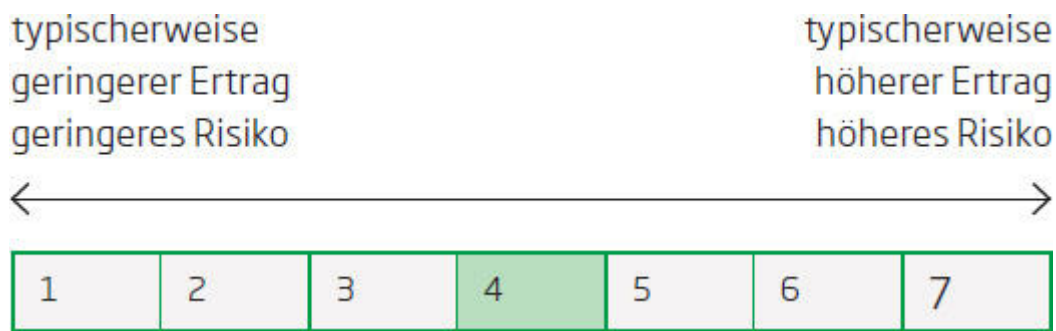
Derzeit investiert der Fonds zu ca. 45 % in Rentenfonds, die überwiegend international anlegen. Die verbleibenden rund 55 % des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ebenfalls international ausgerichtet sind.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich thesauriert.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann die Rücknahme jedoch aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 4 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

2. Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator gibt die Volatilität des Fondsanteilpreises in Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis historischer Daten an. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung, und die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Fonds ist in die Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis als weltweit angelegter Dachfonds mäßig schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen moderat sind.

Folgende weitere Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger angelegte Kapital auswirken. Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

- Die Zielfonds setzen Derivatgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Die Zielfonds als auch der Fonds selbst schließen Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.
- Die Zielfonds legen einen wesentlichen Teil ihres Vermögens in Schuldverschreibungen oder Bankguthaben an. Deren Emittenten können insolvent werden, wodurch diese Anlagen ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren würden.

- Durch menschliches oder technisches Versagen, innerhalb und außerhalb der Gesellschaft, aber auch durch andere Ereignisse (**wie z. B. Naturkatastrophen oder Rechtsrisiken**) können dem Fonds Verluste zugefügt werden.
- Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen, insbesondere im Ausland, kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Verkaufsprospekt.

3. Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen wird und somit Ihre Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Beträge geringer ausfallen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	2,25 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in den letzten 12 Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern und enthalten nicht die Transaktionskosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren.	
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Kapitel „Kosten“.

4. Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Der PROXIMUS Strategic Invest wurde im Jahr 2000 aufgelegt. Die historischen Wertentwicklungsergebnisse wurden in Euro berechnet.

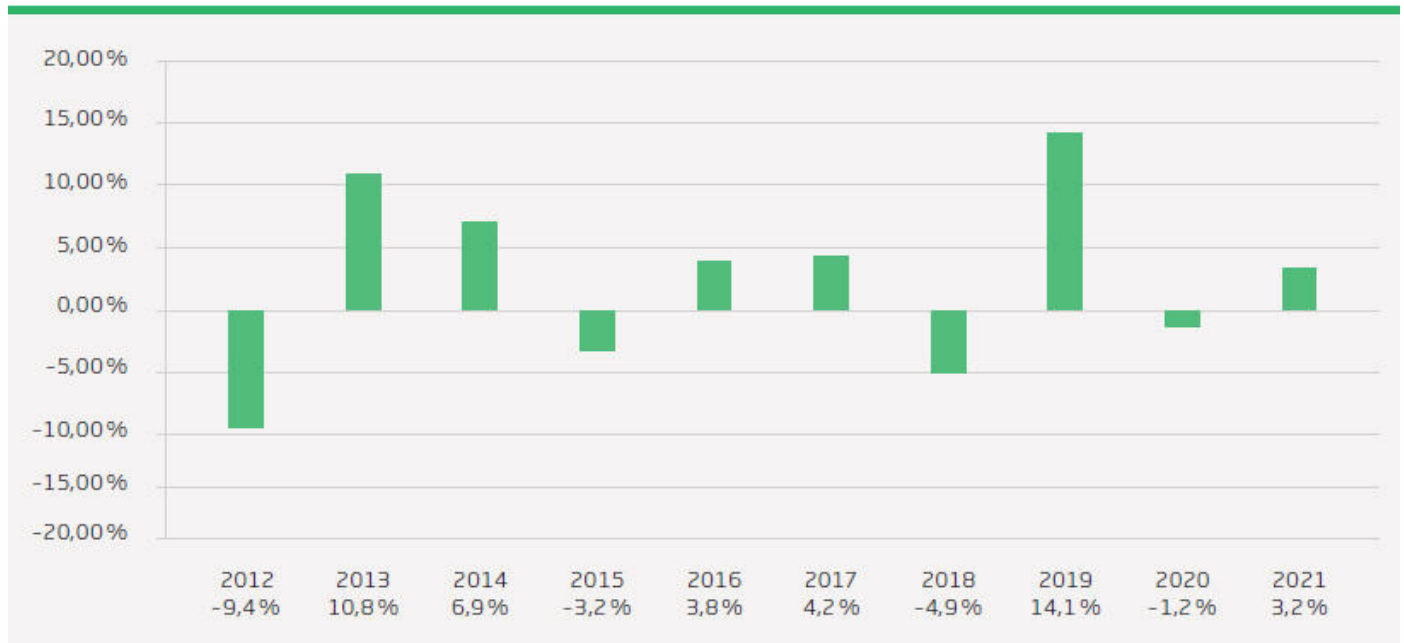
5. Praktische Informationen

- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Fonds erhalten Sie bei der Verwahrstelle.
- Verwahrstelle: Süddeutsche Handelsbank AG, Proximus-Allee 7-9, 80333 München
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München
- Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen und in den neuesten Jahres- und Halbjahresberichten, welche bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder bei den Vertriebsstellen kostenlos angefordert werden können.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet veröffentlicht. Hierzu zählen die Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft auch in Papierform zur Verfügung gestellt.
- Der Fonds unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
- Der Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Proximus Invest GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
- Sonstige Informationen für den Anleger werden im elektronischen Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung bekannt gemacht.

- Die Proximus Invest GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.04.2022.

*Grafik zur Wertentwicklung PROXIMUS Strategic Invest



Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Strategic Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft verwaltete OGAW-Sondervermögen

PROXIMUS Strategic Invest,

die nur in Verbindung mit den von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AABen) für richtlinienkonforme Sondervermögen gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 11 Vermögensgegenstände

In das OGAW-Sondervermögen können

1. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen,
2. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen,
3. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen,
4. Derivate gemäß § 9 der AABen

aufgenommen werden.

Vermögensgegenstände gemäß §§ 5 und 10 der AABen dürfen nicht erworben werden.

§ 2 Anlagegrenzen

1. Mindestens 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Anteilen an mindestens 5 in- und ausländischen OGAW-Zielfonds investiert, welche aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, und/oder auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere erwerben. Die in

Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen.

2. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des § 6 oder Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 der AABen angelegt werden. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

3. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktfondsanteilen nach Maßgabe des § 8 der AABen angelegt werden. Die in Pension genommenen Geldmarktfondsanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen.

ANTEILKLASSEN

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiedene Anteilklassen gemäß § 16 Absatz 3 der AABen werden nicht gebildet.

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 4 Anteile

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen.

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. Die Rücknahme erfolgt zum Anteilwert.

§ 6 Kosten (Vergütungen und Aufwendungen)

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 2,40 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf anteilige Vorschüsse zu erheben.

2. Die Gesellschaft erhält aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von bis zu 0,26 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens. Die Pauschalgebühr deckt folgende Kosten ab, die dem OGAW-Sondervermögen nicht separat belastet werden:

a) Vergütung der Verwahrstelle;

b) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

d) Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens;

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und die Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

g) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte;

h) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten.

3. Die Gesellschaft zahlt an die Vertriebsstellen eine jährliche Vertriebsprovision in Höhe von bis zu 1,00 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, errechnet aus den Monatsendwerten. Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung nach Absatz 1 abgedeckt und wird dem OGAW-Sondervermögen nicht gesondert belastet.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- a)** die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. CollateralManagement) sowie
- b)** Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR = „Verordnung über die europäische Marktinfrastuktur“), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.
- 5.** Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 als Vergütungen bzw. Kostenpauschale sowie nach dem nachstehenden Absatz 8 Buchstabe f) als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2,86 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens betragen.
- 6.** Die Verwaltungsvergütung, die Pauschalgebühr, die Verwahrstellenvergütung und die Kosten nach Absatz 8 Buchstabe f) werden auf der Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes errechnet und können täglich dem OGAW-Sondervermögen entnommen werden, und zwar auf der Basis 1/365 der vorgenannten Sätze, bezogen auf den jeweiligen Wert des OGAW-Sondervermögens.
- 7.** Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.
- 8.** Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sondervermögens:
- a)** Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;
- b)** Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;
- c)** Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen erhoben werden;
- d)** Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen;
- e)** die im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten

Aufwendungen anfallenden Steuern einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern;

f) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt jährlich bis zu einer Höhe von 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens.

9. Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 50 % der Erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

10. Weiterhin erhält die Gesellschaft in den Fällen, in denen für das OGAW-Sondervermögen gerichtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche im Rahmen von Einzel- bzw. Kapitalsammelklagen oder Steuererstattungsansprüchen oder vergleichbaren Verfahren durchgesetzt werden, eine Vergütung in Höhe von bis zu 10 % der für das OGAW-Sondervermögen, nach Abzug und Ausgleich der aus diesen Verfahren für das OGAW-Sondervermögen entstandenen Kosten gemäß Absatz 8 b), vereinnahmten Beträge.

11. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen und Aktien im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 7 Thesaurierung

Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - sowie die Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen wieder an.

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September.

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Ethic Invest (Stand: 01.04.2022)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PROXIMUS Ethic Invest

WKN / ISIN: MW1606 / DE0016062007

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4,
80333 München

1. Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch eine positive Entwicklung der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich auf breit diversifizierter Basis in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Der Fonds integriert die ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance), also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, in den Anlageprozess. Deshalb erfolgt die Investition in Wertpapiere nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (**z. B. Klimaschutz**), soziale Verantwortung (**z. B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit**) und Unternehmensführung (**z. B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption**) bewertet. Die Kriterien orientieren sich an den

Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die 10 Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unternehmen sollen z. B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Fünftel in Aktien deutscher Unternehmen, zwei Fünfteln in Aktien ausländischer Unternehmen, die auf Euro lauten, und zwei Fünfteln in Aktien ausländischer Unternehmen, die nicht auf Euro lauten.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden thesauriert.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann die Rücknahme jedoch aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 6 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

2. Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator gibt die Volatilität des Fondsanteilpreises in Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis historischer Daten an. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung, und die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Fonds ist in die Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis als weltweit anlegender Aktienfonds stark schwanken kann und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen hoch sind.

Insbesondere folgende weitere Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger angelegte Kapital auswirken. Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

- Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.
- Durch menschliches oder technisches Versagen, innerhalb und außerhalb der Gesellschaft, aber auch durch andere Ereignisse (**wie z. B. Naturkatastrophen oder Rechtsrisiken**) können dem Fonds Verluste zugefügt werden.
- Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen, insbesondere im Ausland, kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Verkaufsprospekt.

3. Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	3,80 %
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen wird und somit Ihre Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Beträge geringer ausfallen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1,65 %

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in den letzten 12 Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern und enthalten nicht die Transaktionskosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine
---	-------

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Kapitel „Kosten“.

4. Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Der PROXIMUS Ethic Invest wurde im Jahr 2010 aufgelegt. Die historischen Wertentwicklungsergebnisse wurden in Euro berechnet.

5. Praktische Informationen

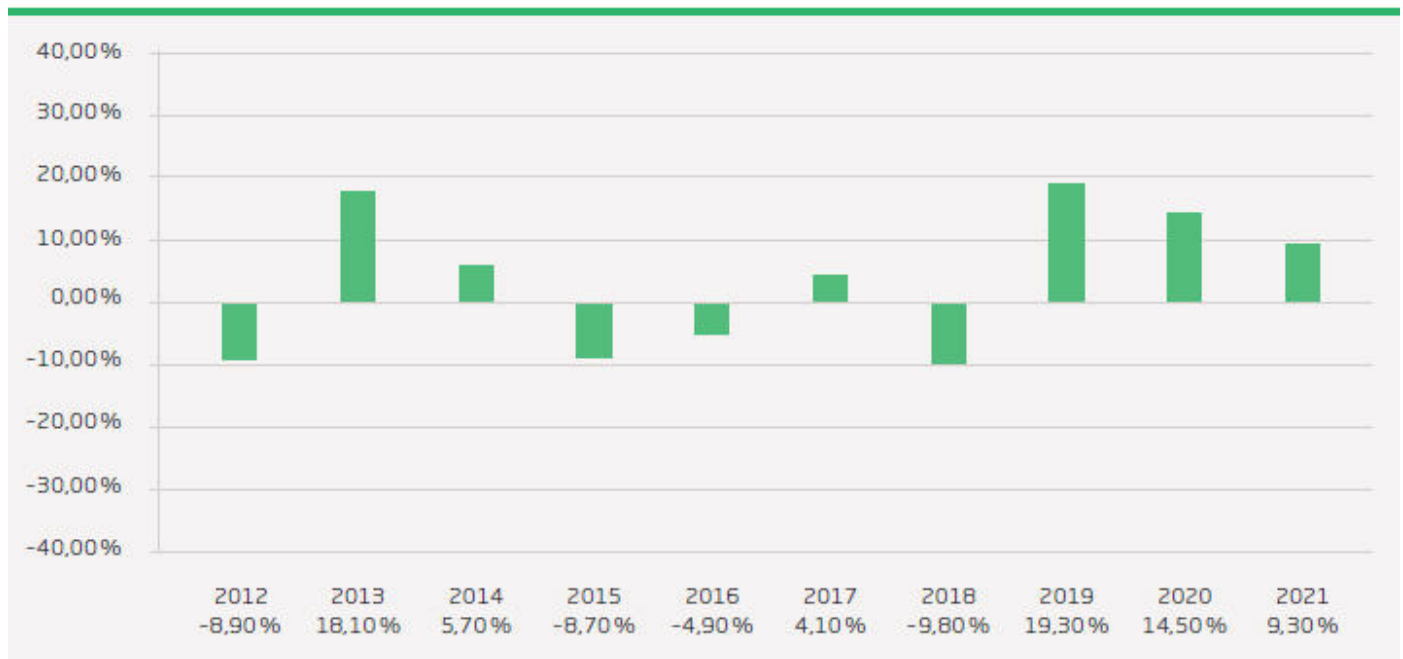
- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Fonds erhalten Sie bei der Verwahrstelle.
- Verwahrstelle: Süddeutsche Handelsbank AG, Proximus-Allee 7 - 9, 80333 München
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München
- Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen und in den neuesten Jahres- und Halbjahresberichten, welche bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder bei den Vertriebsstellen kostenlos angefordert werden können.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet veröffentlicht. Hierzu zählen die Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung

zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft auch in Papierform zur Verfügung gestellt.

- Der Fonds unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
- Der Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Proximus Invest GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
- Sonstige Informationen für den Anleger werden im elektronischen Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung bekannt gemacht.
- Die Proximus Invest GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.04.2022.

*Grafik zur Wertentwicklung PROXIMUS Ethic Invest



Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Ethic Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft verwaltete Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

PROXIMUS Ethic Invest,

die nur in Verbindung mit den von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AABen) für richtlinienkonforme Sondervermögen gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände

In das OGAW-Sondervermögen können

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen,
 2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen,
 3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen,
 4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen,
 5. Derivate gemäß § 9 der AABen,
 6. sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen aufgenommen werden.
-

§ 2 Anlagegrenzen

1. Mindestens 61 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die in Pension genommenen

Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

Der Fonds integriert die ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance), also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, in den Anlageprozess. Deshalb erfolgt die Investition in Wertpapiere nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (*z. B. Klimaschutz*), soziale Verantwortung (*z. B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit*) und Unternehmensführung (*z. B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption*) bewertet. Die Kriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die 10 Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unternehmen sollen z. B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

2. Bis zu 39 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in allen Geldmarktinstrumenten nach § 6 oder Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 der AABen gehalten werden. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

3. Bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in allen zulässigen Investmentanteilen nach Maßgabe des § 8 der AABen gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen.

ANTEILKLASSEN

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiedene Anteilklassen gemäß § 16 Absatz 3 der AABen werden nicht gebildet.

ANTEILSCHEINE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 4 Anteile

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis

- 1.** Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,80 % des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen.
 - 2.** Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. Die Rücknahme erfolgt zum Anteilwert.
-

§ 6 Kosten (Vergütungen und Aufwendungen)

- 1.** Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 2,30 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf anteilige Vorschüsse zu erheben.
- 2.** Die Gesellschaft erhält aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von bis zu 0,30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens. Die Pauschalgebühr deckt folgende Kosten ab, die dem OGAW-Sondervermögen nicht separat belastet werden:
 - a)** Vergütung der Verwahrstelle;
 - b)** bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;
 - c)** Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;
 - d)** Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;
 - e)** Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens;
 - f)** Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und die Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

- g)** Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte;
- h)** Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten;
- 3.** Die Gesellschaft zahlt an die Vertriebsstellen eine jährliche Vertriebsprovision in Höhe von bis zu 1,00 % des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, errechnet aus den Monatsendwerten. Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung nach Absatz 1 abgedeckt und wird dem OGAW-Sondervermögen nicht gesondert belastet.
- 4.** Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 % des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für
 - a)** die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. CollateralManagement) sowie
 - b)** Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR = „Verordnung über die europäische Marktinfrastruktur“), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.
- 5.** Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 als Vergütungen bzw. Kostenpauschale sowie nach dem nachstehenden Absatz 8 Buchstabe f) als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2,60 % des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens betragen.
- 6.** Die Verwaltungsvergütung, die Pauschalgebühr, die Verwahrstellenvergütung und die Kosten nach Absatz 8 Buchstabe f) werden auf der Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes errechnet und können täglich dem OGAW-Sondervermögen entnommen werden, und zwar auf der Basis 1/365 der vorgenannten Sätze, bezogen auf den jeweiligen Wert des OGAW-Sondervermögens.
- 7.** Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.
- 8.** Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sondervermögens:
 - a)** Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit

Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

b) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;

c) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen erhoben werden;

d) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen;

e) die im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallenden Steuern einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern;

f) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt jährlich bis zu einer Höhe von 0,20 % des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens.

9. Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 50 % der Erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

10. Weiterhin erhält die Gesellschaft in den Fällen, in denen für das OGAW-Sondervermögen gerichtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche im Rahmen von Einzel- bzw. Kapitalsammelklagen oder Steuererstattungsansprüchen oder vergleichbaren Verfahren durchgesetzt werden, eine Vergütung in Höhe von bis zu 10 % der für das OGAW-Sondervermögen, nach Abzug und Ausgleich der aus diesen Verfahren für das OGAW-Sondervermögen entstandenen Kosten gemäß Absatz 8 b), vereinnahmten Beträge.

11. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen und Aktien im Sinne des § 196 KAGB berechnet

worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 7 Thesaurierung

Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - sowie die Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen wieder an.

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September.

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Cash Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für die von der Gesellschaft verwalteten Sondervermögen, gemäß der OGAW-Richtlinie, die als VNAV-Geldmarktfonds gemäß der EU-Verordnung 2017/1131 ausgestaltet sind und die nur in Verbindung mit den für das jeweilige OGAW-Sondervermögen aufgestellten „Besonderen Anlagebedingungen“ (BABen) gelten.

§ 1 Grundlagen

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft und unterliegt den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).
2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach der EU-Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds (EU-Verordnung) zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form eines OGAW-Sondervermögens an. Über die sich hieraus ergebenden Rechte der Anleger werden Sammelurkunden (Anteilscheine) ausgestellt. Der Geschäftszweck des OGAW-Sondervermögens ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen. Das OGAW-Sondervermögen ist als Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds - VNAV: Variable Net Asset Value) eingerichtet.
3. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Anleger richtet sich nach diesen Allgemeinen Anlagebedingungen (AABen), den Besonderen Anlagebedingungen (BABen) des jeweiligen OGAW-Sondervermögens und dem KAGB.

§ 2 Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft bestellt ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die Verwahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger.
2. Der Verwahrstelle obliegen die nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den AABen und BABen vorgeschriebenen Aufgaben und Pflichten.
3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des § 73 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) auslagern. Näheres hierzu enthält der Verkaufsprospekt.
4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem OGAW-Sondervermögen oder gegenüber den Anlegern für das Abhandenkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 72 Absatz 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten nach § 73 Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts aufgrund von Verträgen oder unerlaubten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber dem OGAW-Sondervermögen oder den Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 3 Satz 1 unberührt.

§ 3 Fondsverwaltung

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstände im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse der Anleger.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der

Verwaltung der Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen.

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen; sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe der Art. 10, 11 und 16 der EU-Verordnung verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum OGAW-Sondervermögen gehören. Art. 13 der EU-Verordnung bleibt unberührt. Die Gesellschaft darf weder direkt noch indirekt, etwa über Derivate oder Indizes, in Aktien oder Rohstoffe investieren, Wertpapiere verleihen oder leihen und ansonsten keine anderen Geschäfte tätigen, die die Vermögenswerte des OGAW-Sondervermögens belasten würden.

§ 4 Anlagegrundsätze

Das OGAW-Sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die Gesellschaft soll für das OGAW-Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in den BABen, welche Vermögensgegenstände für das OGAW-Sondervermögen erworben werden dürfen.

§ 5 Wertpapiere

Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB Wertpapiere nur erwerben, wenn

- a)** sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,
- b)** sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (im Folgenden Bundesanstalt) zugelassen ist (die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt veröffentlicht),

- c)** ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder ihre Einbeziehung in diesen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,
- d)** ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder die Einbeziehung in diesen außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist und die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,
- e)** sie Aktien sind, die dem OGAW-Sondervermögen bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,
- f)** sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum OGAW-Sondervermögen gehören, erworben werden,
- g)** sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten Kriterien erfüllen,
- h)** sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genannten Kriterien erfüllen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. Erwerbbar sind auch Bezugsrechte, die aus Wertpapieren herrühren, welche ihrerseits nach § 5 erwerbbar sind.

§ 6 Geldmarktinstrumente

1. Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, erwerben, sofern diese bei der Emission die rechtliche Fälligkeit von nicht mehr als 387 Tagen oder zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das OGAW-Sondervermögen eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben (Geldmarktinstrumente).

Geldmarktinstrumente dürfen für das OGAW-Sondervermögen nur erworben werden, wenn sie

- a)** an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,
- b)** ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist (die Liste der zugelassenen Börsen und der anderen organisierten Märkte gemäß § 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB wird auf der Internetseite der Bundesanstalt veröffentlicht),
- c)** von der Europäischen Union, dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden,
- d)** von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Märkten gehandelt werden,
- e)** von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der Europäischen Union festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert werden, oder
- f)** von anderen Emittenten begeben werden und diese den Anforderungen des § 194 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB entsprechen.

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur erworben werden, wenn sie selbst und ihr Emittent im Rahmen der internen Analyse der Kreditqualität eine positive Bewertung erhalten hat. Dies gilt nicht für Geldmarktinstrumente, die von der Europäischen Union, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens

über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität emittiert oder garantiert wurden.

§ 7 Verbriefungen und ABCPs

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens in Verbriefungen und besicherte Geldmarktpapiere (Asset Backed Commercial Paper – ABCPs) investieren, wenn diese ausreichend liquide sind, im Rahmen der internen Analyse der Kreditqualität eine positive Bewertung erhalten haben und einer der folgenden Kategorien angehören:

a) Verbriefung der Stufe 2B im Sinne von Art. 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission,

b) ein ABCP, das von einem ABCP-Programm mit folgenden Eigenschaften emittiert wurde:

a. es wird vollständig von einem regulierten Kreditinstitut unterstützt, das alle Liquiditäts- und Kreditrisiken und sämtliche erheblichen Verwässerungsrisiken sowie die laufenden Transaktionen und die laufenden programmweiten Kosten in Verbindung mit dem ABCP abdeckt, wenn dies erforderlich ist, um die vollständige Zahlung aller Beträge im Rahmen des ABCP an Anleger zu garantieren;

b. es handelt sich nicht um eine Wiederverbriefung und die der Verbriefung zugrundeliegenden Engagements auf der Ebene der ABCP-Transaktionen umfassen keine Verbriefungspositionen;

c. es handelt sich nicht um eine Verbriefung, bei der der Risikotransfer durch Kreditderivate oder Garantien erreicht wird und die verbrieften Forderungen bei dem ordnierenden Kreditinstitut verbleiben („synthetische Verbriefungen“);

c) eine einfache, transparente und standardisierte Verbriefung (STS Verbriefung), welche die Kriterien und Bedingungen der Art. 20 bis 22 der Verordnung der (EU) 2017/2402 erfüllt oder ein STS-ABCP, welches der Anforderungen der Artikel 24 bis 26 dieser Verordnung entspricht.

2. Weitere Voraussetzungen für Anlagen in Verbriefungen und ABCPs regeln die BABen.

§ 8 Bewertung der Kreditqualität

- 1.** Die Gesellschaft wendet ein sorgfältiges internes Verfahren an, um die Kreditqualität von Geldmarktinstrumenten, Verbriefungen und ABCPs unter Berücksichtigung des Emittenten und der Merkmale des jeweiligen Instruments zu bestimmen. Sie stellt sicher, dass die zur Bewertung der Kreditqualität genutzten Informationen von ausreichender Qualität und aktuell sind und aus zuverlässigen Quellen stammen.
 - 2.** Das interne Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität entspricht folgenden allgemeinen Grundsätzen:
 - a)** es sieht wirksame Verfahren vor, um aussagekräftige Informationen zum Emittenten und zu den Merkmalen des Instruments zu erhalten und auf aktuellem Stand zu halten;
 - b)** es stellt durch angemessene Maßnahmen sicher, dass die verfügbaren maßgeblichen Informationen eingehend analysiert werden und allen relevanten Faktoren, die die Bonität des Emittenten und die Kreditqualität des Instruments beeinflussen, Rechnung getragen wird;
 - c)** es wird fortlaufend überwacht und alle Bewertungen der Kreditqualität werden mindestens einmal jährlich überprüft;
 - d)** es sorgt für eine Neubewertung der Kreditqualität, wenn eine wesentliche Veränderung des externen Ratings von Geldmarktinstrumenten, Verbriefungen und ABCPs Auswirkungen auf die bestehende Bewertung des jeweiligen Instruments haben kann, ohne dass ein automatischer und übermäßiger Rückgriff auf externe Ratings gemäß Art. 5a der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 erfolgt;
 - e)** es stützt sich auf sorgfältige, systematische und durchgängige Bewertungsmethoden, die anhand historischer Erfahrungswerte und empirischer Nachweise, einschließlich Rückvergleichen, validiert werden. Die Bewertungsmethoden werden mindestens einmal jährlich im Hinblick darauf überprüft, ob sie dem aktuellen Portfolio und den äußeren Rahmenbedingungen noch angemessen sind. Etwaige Fehler in den Methoden oder deren Anwendung werden umgehend behoben.
 - f)** Bei Änderung der verwendeten Methoden, Modelle oder grundlegenden Annahmen für das interne Verfahren werden alle davon betroffenen internen Bewertungen der Kreditqualität so schnell wie möglich überprüft.
-

§ 9 Bankguthaben

Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens 12 Monaten haben.

Die auf Sperrkonten zu führenden Guthaben können bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unterhalten werden; die Guthaben können auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, gehalten werden. Sofern in den BABen nichts anderes bestimmt ist, können die Bankguthaben auch auf Fremdwährung lauten.

§ 10 Anteile anderer Geldmarktfonds

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Anteile an anderen Geldmarktfonds erwerben, die gemäß der EU-Verordnung zugelassen sind (Anteile andere Geldmarktfonds), wenn alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind:

- a)** Nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung des Geldmarktfonds, in den investiert werden soll, dürfen insgesamt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer Geldmarktfonds angelegt werden.
 - b)** Der Geldmarktfonds, in den investiert werden soll, hält keine Anteile am OGAW-Sondervermögen.
-

§ 11 Derivate

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des OGAW-Sondervermögens Finanzderivate unter den folgenden Voraussetzungen einsetzen:

- a)** Bei den Basiswerten des Derivats handelt es sich um Zinssätze, Wechselkurse, Währungen oder die vorgenannten Basiswerte nachbildende Indizes,
- b)** das Derivat dient einzig und allein der Absicherung der mit anderen Anlagen des OGAW-Sondervermögens verbundenen Zinssatz- oder Wechselkursrisiken,
- c)** das Derivat wird außerbörslich gehandelt oder es ist alternativ
 - a. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen,

b.ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist.

Die Gesellschaft darf nur in außerbörslich gehandelte Derivate investieren, die einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit zum relevanten Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können. Die Gegenparteien des außerbörslichen Derivategeschäfts müssen regulierte und beaufsichtigte Institute einer von der Bundesanstalt zugelassenen Kategorie sein.

Sie darf – der Art und dem Umfang der eingesetzten Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente entsprechend – zur Ermittlung der Auslastung der nach § 197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente entweder den einfachen oder den qualifizierten Ansatz im Sinne der gemäß § 197 Absatz 3 KAGB erlassenen Rechtsverordnung über Risikomanagement und Risikomessung in Sondervermögen (DerivateV) nutzen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur die folgenden Grundformen von Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder Kombinationen aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente sowie gemäß Art. 13 a) der EU-Verordnung zulässigen Basiswerten im OGAW-Sondervermögen einsetzen. Komplexe Derivate mit gemäß Art. 13 a) der EU-Verordnung zulässigen Basiswerten dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil eingesetzt werden. Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des OGAW-Sondervermögens für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Sondervermögens übersteigen.

Grundformen von Derivaten sind:

- a)** Terminkontrakte auf die Basiswerte nach Art. 13 a) der EU-Verordnung;
- b)** Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach Art. 13 a) der EU-Verordnung und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:
 - a. eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und
 - b. der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von der positiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des

Basiswerts ab und wird null, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe b) unter Buchstaben (aa) und (bb) beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions);

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basiswert beziehen (Single Name Credit Default Swaps).

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie - vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems - in jegliche Finanzinstrumente mit derivativer Komponente oder Derivate investieren, die von einem gemäß Art. 13 a) der EU-Verordnung zulässigen Basiswert abgeleitet sind.

Hierbei darf der dem OGAW-Sondervermögen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko („Risikobetrag“) zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Alternativ darf der Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens übersteigen.

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen Geschäften von den in den AABen und BABen oder in dem Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen und -grenzen abweichen.

5. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente darf die Gesellschaft jederzeit zwischen dem einfachen und dem qualifizierten Ansatz gemäß § 6 Satz 3 der DerivateV wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmigung durch die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu machen.

6. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente wird die Gesellschaft die DerivateV beachten.

§ 12 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die in der EU-Verordnung, in der DerivateV und in den Anlagebedingungen festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu beachten.

2. Geldmarktinstrumente, Verbriefungen und ABCPs einschließlich der in Pension genommenen Vermögenswerte desselben Emittenten dürfen bis zu 5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden; in diesen Werten dürfen jedoch bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens angelegt werden, wenn dies in den BABen vorgesehen ist und der Gesamtwert der Geldmarktinstrumente, Verbriefungen und ABCPs dieser Emittenten 40 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. Die Gesellschaft legt bis zu 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Verbriefungen und ABCPs an, wobei bis zu 15 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Verbriefungen und ABCPs investiert werden dürfen, die nicht die Kriterien für STS-Verbriefungen und STS-ABCPs im Sinne von § 6 Abs. 1 c) erfüllen.

3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, die von demselben Kreditinstitut begeben wurden, das seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt, bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen. Voraussetzung ist, dass die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, mit denen während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibung die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend gedeckt werden und die bei einer etwaigen Zahlungsunfähigkeit des Emittenten vorrangig für die fällig werdenden Rückzahlungen des Kapitals und die Zahlung der aufgelaufenen Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesellschaft mehr als 5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Schuldverschreibungen desselben Emittenten nach Satz 1 an, so darf der Gesamtwert dieser Schuldverschreibungen 40 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigen.

4. In Schuldverschreibungen, die von demselben Kreditinstitut begeben wurden, darf die Gesellschaft jeweils bis zu 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen, sofern es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne des Artikels 10 Abs. 1 Buchstabe f) oder des Artikels 11 Abs. 1 Buchstabe c) der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 handelt und die Voraussetzungen nach Absatz 3 Satz 2 erfüllt ist. Legt die Gesellschaft mehr als 5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Schuldverschreibungen desselben Emittenten nach Satz 1 an, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen einschließlich etwaiger Anlagen in Vermögenswerten nach Absatz 3 Satz 2 unter Beachtung der dort festgelegten Obergrenzen 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigen.

- 5.** Die Grenze in Absatz 2 darf für Geldmarktinstrumente desselben Emittenten nach Maßgabe von Artikel 17 Abs. 7 der EU-Verordnung überschritten werden, sofern die BABen dies unter Angabe der betreffenden Emittenten ausdrücklich vorsehen. In diesen Fällen müssen die für Rechnung des OGAW-Sondervermögens gehaltenen Geldmarktinstrumente aus mindestens 6 verschiedenen Emissionen des betreffenden Emittenten stammen, wobei nicht mehr als 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in einer Emission gehalten werden dürfen.
- 6.** Die Gesellschaft darf nur bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen.
- 7.** In Anteile anderer Geldmarktfonds darf die Gesellschaft nur bis zu 17,5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen, wobei nicht mehr als 5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Anteile eines einzigen Geldmarktfonds investiert werden dürfen.
- 8.** Der Anrechnungsbetrag für das Kontrahentenrisiko aufgrund der mit einer Gegenpartei eingegangenen Geschäfte mit OTC-Derivaten darf zusammengekommen nicht mehr als 5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens ausmachen.
- 9.** Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination aus
- a)** Geldmarktinstrumenten, Verbriefungen und ABCPs, die von ein und derselben Einrichtung begeben werden,
 - b)** Einlagen bei dieser Einrichtung und
 - c)** Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte
- 15 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt.
- 10.** Gesellschaften, die zur Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses nach der Richtlinie 2013/32/EU verpflichtet sind oder nach den anerkannten internationalen Vorschriften der Rechnungslegung in die Unternehmensgruppe einbezogen werden, gelten bei der Berechnung der Anlageobergrenzen nach Absätzen 2 und 6 bis 8 als ein einziger Emittent.
- 11.** Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens nicht mehr als 10 % der Geldmarktinstrumente, Verbriefungen und ABCPs eines einzigen Emittenten halten. Dies gilt nicht für Instrumente, die von den in Art. 18 Abs. 2 der EU-Verordnung genannten Einrichtungen emittiert oder garantiert werden.

§ 13 Verschmelzung

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191 KAGB

a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten dieses OGAW-Sondervermögens auf ein anderes bestehendes oder ein neues, dadurch gegründetes OGAW-Sondervermögen oder einen EU-OGAW oder eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital übertragen;

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eines anderen offenen Publikumsinvestmentvermögens in dieses OGAW-Sondervermögen aufnehmen.

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt. Die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus den §§ 182 bis 191 KAGB.

3. Das OGAW-Sondervermögen darf nur mit einem Publikumsinvestmentvermögen verschmolzen werden, das kein OGAW ist, wenn das übernehmende oder neugegründete Investmentvermögen weiterhin ein OGAW ist. Verschmelzungen eines EU-OGAW auf das OGAW-Sondervermögen können darüber hinaus gemäß den Vorgaben des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen.

§ 14 Pensionsgeschäfte

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens unter Einhaltung einer Frist von höchstens 2 Arbeitstagen jederzeit kündbare Pensionsgeschäfte abschließen, wenn alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Das Pensionsgeschäft wird vorübergehend, über einen Zeitraum von nicht mehr als 7 Arbeitstagen, nur für Zwecke des Liquiditätsmanagements abgeschlossen,

b) die im Rahmen des Pensionsgeschäfts erzielten Mittelzuflüsse gehen nicht über 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens hinaus und werden ausschließlich als Einlagen im Sinne des § 195 KAGB hinterlegt oder in Vermögenswerte im Sinne des Art. 15 Abs. 6 der EU-Verordnung investiert,

c) die Gegenpartei, die Empfänger der vom Geldmarktfonds im Rahmen des Pensionsgeschäfts übertragenen Vermögenswerte ist, darf diese Vermögenswerte ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft weder veräußern, investieren, verpfänden oder anderweitig übertragen.

§ 15 Umgekehrte Pensionsgeschäfte

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens unter Einhaltung einer Frist von höchstens 2 Arbeitstagen jederzeit kündbare umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen, wenn alle nachfolgend genannten Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die Vermögenswerte, die die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens im Rahmen des umgekehrten Pensionsgeschäfts entgegennimmt, sind Geldmarktinstrumente im Sinne des § 5,

b) die Vermögenswerte, die die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens im Rahmen des umgekehrten Pensionsgeschäfts entgegennimmt, werden weder veräußert noch reinvestiert, verpfändet oder in anderer Weise übertragen,

c) der Marktwert der im Rahmen des umgekehrten Pensionsgeschäfts entgegengenommenen Vermögenswerte ist jederzeit mindestens gleich dem Wert der ausgezahlten Barmittel.

Die Gesellschaft muss dafür sorgen, dass sie jederzeit die gesamten Barmittel entweder auf zeitanteiliger Basis oder auf Basis der Bewertung zu Marktpreisen abrufen kann.

2. Abweichend von Abs. 1 a) kann die Gesellschaft auf Rechnung des OGAW-Sondervermögens im Rahmen eines umgekehrten Pensionsgeschäfts übertragbare Wertpapiere und andere Geldmarktinstrumente als die in § 5 genannten entgegennehmen, sofern die Kreditqualität dieser Vermögenswerte von der Gesellschaft nach den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren positiv beurteilt wird und sie eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

a) Sie werden von der Europäischen Union, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität oder dem Europäischen Stabilitätsmechanismus emittiert oder garantiert,

b) sie werden von einer zentralstaatlichen Körperschaft oder der Zentralbank eines Drittlands emittiert oder garantiert. Die im Rahmen eines umgekehrten Pensionsgeschäfts nach diesem Absatz entgegengenommenen Vermögenswerte müssen im Sinne des Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/990 der Kommission vom 10.04.2018 liquide sein und die Anforderungen nach § 10 Abs. 5 erfüllen.

3. Verbriefungen und ABCPs dürfen im Rahmen eines umgekehrten Pensionsgeschäfts für Rechnung des OGAW-Sondervermögens nicht von der Gesellschaft entgegengenommen werden.
 4. Die Vermögenswerte, die die Gesellschaft im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften für Rechnung des OGAW-Sondervermögens einnimmt, müssen ausreichend diversifiziert sein und von einer Einrichtung ausgegeben werden, die von der Gegenpartei des umgekehrten Pensionsgeschäfts unabhängig ist und voraussichtlich keine hohe Korrelation mit der Leistung der Gegenpartei aufweist. Die von demselben Emittenten ausgegebenen Vermögenswerte dürfen höchstens 15 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens ausmachen, es sei denn, es handelt sich um Vermögenswerte im Sinne des § 10 Abs. 5.
 5. Die Barmittel, die die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens bei umgekehrten Pensionsgeschäften derselben Gegenpartei liefert, dürfen zusammengekommen 15 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigen.
-

§ 16 Anteile

1. Die Anteile am OGAW-Sondervermögen lauten auf den Inhaber und werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische Anteilscheine begeben.
 2. Verbriefte Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde verbrieft; die Ausgabe von Einzelurkunden ist ausgeschlossen. Mit dem Erwerb eines Anteils am OGAW-Sondervermögen erwirbt der Anleger einen Miteigentumsanteil an der Sammelurkunde. Dieser ist übertragbar, soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist.
 3. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind in den BABen festgelegt.
-

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Beschränkung und Aussetzung der Rücknahme

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die BABen können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben und gehalten werden dürfen.
 3. Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des OGAW-Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle.
 4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rücknahme der Anteile gem. § 98 Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen.
 5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch eine Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien über die Aussetzung gemäß Absatz 4 und die Wiederaufnahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten.
-

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise

1. Soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist, werden zur Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile die Verkehrswerte der zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert) ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt (Anteilwert). Werden gemäß § 16 Absatz 3 unterschiedliche Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß Art. 29 Abs. 1 bis 4 der EU-Verordnung sowie der §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen zuzüglich eines in den BABen ggf. festzusetzenden Ausgabeaufschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nr. 8 KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen abzüglich eines ggf. in den BABen festzusetzenden Rücknahmeabschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nr. 8 KAGB.

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag, soweit in den BABen nichts anderes bestimmt ist.

4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt. Soweit in den BABen nichts weiteres bestimmt ist, können die Gesellschaft und die Verwahrstelle an gesetzlichen Feiertagen, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jedes Jahres von einer Ermittlung des Wertes absehen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

§ 19 Kosten

In den BABen werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergütungen, die dem OGAW-Sondervermögen belastet werden können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den BABen darüber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.

§ 20 Rechnungslegung

1. Spätestens 4 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des OGAW-Sondervermögens macht die Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß § 101 Absatz 1, 2 und 4 KAGB bekannt.

1. Spätestens 2 Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemäß § 103 KAGB bekannt.

2. Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Sondervermögens während des Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen oder das OGAW-Sondervermögen während des Geschäftsjahres auf ein anderes OGAW-Sondervermögen, eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder einen EU-OGAW verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.

3. Wird das OGAW-Sondervermögen abgewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.

4. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

§ 21 Kündigung und Abwicklung des OGAW-Sondervermögens

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens mit einer Frist von mindestens 6 Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrichten.

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das OGAW-Sondervermögen zu verwalten. In diesem Falle geht das OGAW-Sondervermögen bzw. das Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen auf die Verwahrstelle über, die es abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung hat die Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die Abwicklung erforderlich sind. Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen übertragen.

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 99 KAGB erlischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht nach § 20 Absatz 1 entspricht.

§ 22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft kann das OGAW-Sondervermögen auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.

2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht sowie in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. Die

Übertragung wird frühestens 3 Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam.

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das OGAW-Sondervermögen wechseln. Der Wechsel bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt.

§ 23 Änderungen der Anlagebedingungen

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern.

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von anlegerbenachteiligenden Kostenänderungen im Sinne des § 162 Absatz 2 Nr. 11 KAGB oder anlegerbenachteiligenden Änderungen in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von Änderungen der Anlagegrundsätze des OGAW-Sondervermögens im Sinne des § 163 Absatz 3 KAGB, sind den Anlegern zeitgleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehenen Änderungen der Anlagebedingungen und ihre Hintergründe in einer verständlichen Art und Weise mittels eines dauerhaften Datenträgers zu übermitteln. Im Falle von Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze sind die Anleger zusätzlich über ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB zu informieren.

4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf von 4 Wochen nach der entsprechenden Bekanntmachung.

§ 24 Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Cash Invest (Stand: 01.04.2022)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PROXIMUS Cash Invest

WKN / ISIN: MW28042007 / DE0028042007

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4,
80333 München

1. Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erhaltung des Wertes des investierten Geldes und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 2 Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (EURIBOR) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Zu Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden thesauriert.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann die Rücknahme jedoch aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist für Anleger mit sehr kurzfristigem (weniger als ein Jahr) oder längerem Anlagehorizont geeignet.

2. Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator gibt die Volatilität des Fondsanteilpreises in Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis historischer Daten an. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung, und die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Fonds ist in die Kategorie 1 eingestuft, weil sein Anteilpreis als Geldmarktfonds sehr gering schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen relativ gering sind.

Insbesondere folgende Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger angelegte Kapital auswirken. Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

- Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch diese Anlagen ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren würden.
- Durch menschliches oder technisches Versagen, innerhalb und außerhalb der Gesellschaft, aber auch durch andere Ereignisse (**wie z. B. Naturkatastrophen oder Rechtsrisiken**) können dem Fonds Verluste zugefügt werden.
- Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen, insbesondere im Ausland, kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Verkaufsprospekt.

3. Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen wird und somit Ihre Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Beträge geringer ausfallen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	0,25 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in den letzten 12 Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern und enthalten nicht die Transaktionskosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren.	
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	25 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzindex (EURIBOR)

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Kapitel „Kosten“.

4. Wertentwicklung in der Vergangenheit*

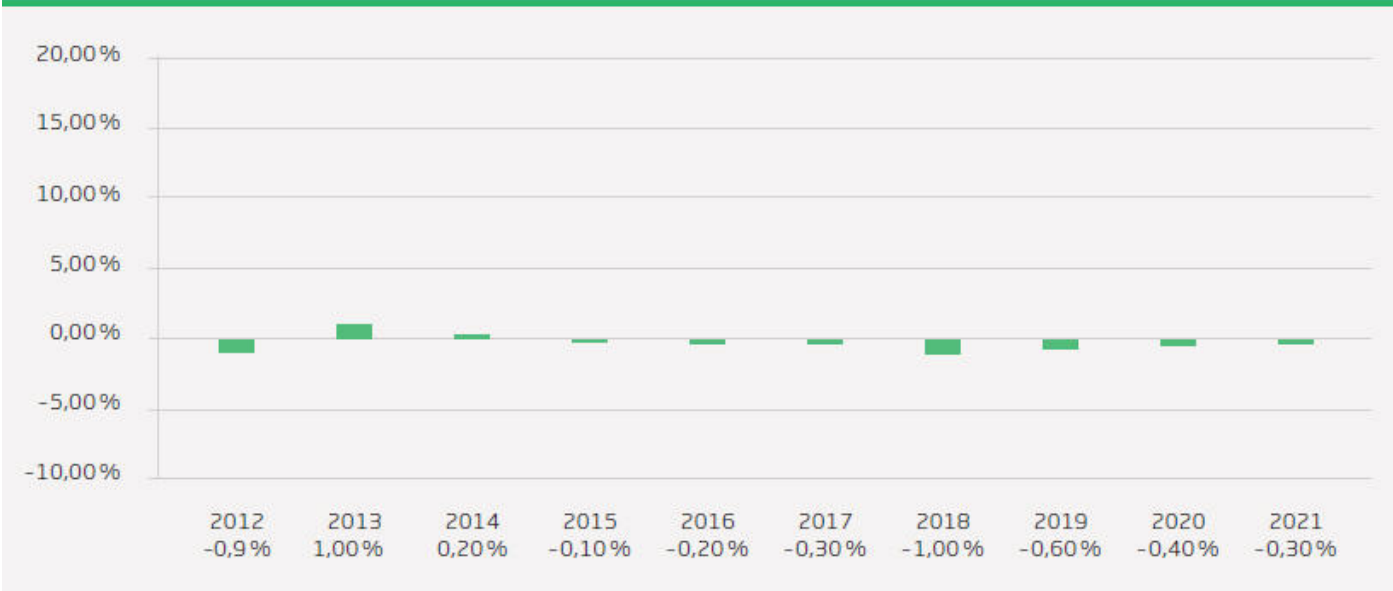
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Der PROXIMUS Cash Invest wurde im Jahr 2000 aufgelegt. Die historischen Wertentwicklungsergebnisse wurden in Euro berechnet.

5. Praktische Informationen

- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Fonds erhalten Sie bei der Verwahrstelle.
- Verwahrstelle: Süddeutsche Handelsbank AG, Proximus-Allee 7-9, 80333 München
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München
- Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen und in den neuesten Jahres- und Halbjahresberichten, welche bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder bei den Vertriebsstellen kostenlos angefordert werden können.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet veröffentlicht. Hierzu zählen die Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft auch in Papierform zur Verfügung gestellt.
- Der Fonds unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
- Der Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Proximus Invest GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
- Sonstige Informationen für den Anleger werden im elektronischen Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung bekannt gemacht.
- Die Proximus Invest GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.04.2022.

*Grafik zur Wertentwicklung PROXIMUS Cash Invest



Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Cash Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft verwaltete Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

PROXIMUS Cash Invest,

die nur in Verbindung mit den für dieses Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen - Anlagebedingungen“ (AABen) gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände

In das OGAW-Sondervermögen können

1. Geldmarktinstrumente gemäß § 5 der AABen, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind, abweichend von § 5 Abs. 1 der AABen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 2 Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt,

2. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen,

2. Investmentanteile anderer Geldmarktfonds gemäß § 8 der AABen,

4. Derivate gem. § 9 der AABen, sofern diese im Einklang mit dem Anlageziel des OGAW-Sondervermögens stehen, Währungsderivate nur zu Absicherungszwecken aufgenommen werden.

Vermögensgegenstände, deren Wertentwicklung unmittelbar oder mittelbar von der Wertentwicklung von Aktien und Rohstoffen abgeleitet ist, dürfen nicht aufgenommen werden.

§ 2 Anlagegrenzen

- 1.** Bei der Beurteilung, ob ein Geldmarktinstrument eine hohe Qualität aufweist, sind insbesondere die Kreditqualität, das Liquiditätsprofil sowie bei komplexen Produkten das operationelle Risiko und Kontrahentenrisiko zu berücksichtigen. Ein Geldmarktinstrument ist in Bezug auf die Kreditqualität dann nicht von „hoher Qualität“, wenn es nicht von jeder anerkannten Ratingagentur, die das Geldmarktinstrument bewertet hat, mindestens eines der 2 höchsten verfügbaren Kurzfrist-Ratings erhalten hat oder, sofern kein externes Rating vorliegt, nicht eine gleichwertige Qualitätseinstufung im Rahmen des internen Ratingprozesses durch die Gesellschaft erfolgt ist. Bei Rating-Agenturen, die ihr höchstes Kurzfrist-Rating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie und damit als das höchste verfügbare Kurzfrist-Rating zu betrachten. Daneben kann das Sondervermögen auch in Geldmarktinstrumenten angelegt werden, die von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder einer Zentralbank eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank begeben oder garantiert werden, wenn diese mindestens das Rating „investment grade“ einer anerkannten Ratingagentur erhalten haben oder, sofern kein externes Rating vorliegt, eine gleichwertige Qualitätseinstufung im Rahmen des internen Ratingprozesses durch die Gesellschaft erfolgt ist.
- 2.** Die Gesellschaft darf bis zu 100 % des Wertes des Sondervermögens in allen zulässigen Geldmarktinstrumenten anlegen. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.
- 3.** Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens erworben werden und der Gesamtwert der Geldmarktinstrumente dieser Emittenten darf 40 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen.
- 4.** Bis zu 100 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der AABen gehalten werden.
- 5.** Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in allen zulässigen Investmentanteilen angelegt werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen.

6. Die Fondswährung des Sondervermögens lautet auf Euro. Der Erwerb von Vermögensgegenständen in einer anderen als der Fondswährung ist nur zulässig, wenn das Währungsrisiko abgesichert ist.

7. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer sämtlicher Vermögensgegenstände des Sondervermögens beträgt nicht mehr als 6 Monate.

8. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher Vermögensgegenstände des Sondervermögens beträgt nicht mehr als 12 Monate. Für die Berechnung der Restlaufzeit eines Vermögensgegenstandes ist grundsätzlich auf den Zeitraum bis zur rechtlichen Endfälligkeit des Instruments abzustellen. Bei einem Finanzinstrument mit eingebetteter Verkaufsoption kann für die Berechnung der Restlaufzeit allerdings ausnahmsweise auf den Ausübungszeitpunkt der Verkaufsoption anstelle auf den Zeitpunkt der Endfälligkeit des Finanzinstrumentes abgestellt werden, wenn die folgenden Voraussetzungen jederzeit erfüllt sind:

- a) die Verkaufsoption kann von der Gesellschaft am Ausübungstag frei ausgeübt werden;
- b) der Ausübungspreis der Verkaufsoption befindet sich nahe dem zum Ausübungstag erwarteten Wert des Finanzinstruments und
- c) aufgrund der Anlagestrategie des Sondervermögens besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Verkaufsoption am Ausübungstag ausgeübt wird.

ANTEILKLASSEN

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiedene Anteilklassen gemäß § 16 Absatz 3 der AABen werden nicht gebildet.

ANTEILSCHEINE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 4 Anteile

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis

Ein Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeabschlag wird nicht berechnet.

§ 6 Kosten (Vergütungen und Aufwendungen)

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 1,00 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf anteilige Vorschüsse zu erheben.

2. Die Gesellschaft erhält aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von bis zu 0,5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens. Die Pauschalgebühr deckt folgende Kosten ab, die dem OGAW-Sondervermögen nicht separat belastet werden:

- a)** Vergütung der Verwahrstelle;
- b)** bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;
- c)** Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;
- d)** Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;
- e)** Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens;
- f)** Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und die Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;
- g)** Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte;
- h)** Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten.

3. Die Gesellschaft zahlt an die Vertriebsstellen eine jährliche Vertriebsprovision in Höhe von bis zu 1,00 % des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, errechnet aus den Monatsendwerten. Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung nach Absatz 1

abgedeckt und wird dem OGAW-Sondervermögen nicht gesondert belastet.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 % des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

a) die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. CollateralManagement) sowie

b) Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR = „Verordnung über die europäische Marktinfrastuktur“), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

5. Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 als Vergütungen bzw. Kostenpauschale sowie nach dem nachstehenden Absatz 8 Buchstabe f) als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 1,60 % des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens betragen.

6. Die Verwaltungsvergütung, die Pauschalgebühr, die Verwahrstellenvergütung und die Kosten nach Absatz 8 Buchstabe f) werden auf der Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes errechnet und können täglich dem OGAW-Sondervermögen entnommen werden, und zwar auf der Basis 1/365 der vorgenannten Sätze, bezogen auf den jeweiligen Wert des OGAW-Sondervermögens.

7. Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.

8. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sondervermögens:

a) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

b) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;

- c)** Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen erhoben werden;
 - d)** Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen;
 - e)** die im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallenden Steuern einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern;
 - f)** Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt jährlich bis zu einer Höhe von 0,10 % des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens.
- 9.** Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 50 % der Erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.
- 10.** Weiterhin erhält die Gesellschaft in den Fällen, in denen für das OGAW-Sondervermögen gerichtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche im Rahmen von Einzel- bzw. Kapitalsammelklagen oder Steuererstattungsansprüchen oder vergleichbaren Verfahren durchgesetzt werden, eine Vergütung in Höhe von bis zu 10 % der für das OGAW-Sondervermögen, nach Abzug und Ausgleich der aus diesen Verfahren für das OGAW-Sondervermögen entstandenen Kosten gemäß Absatz 8 b), vereinnahmten Beträge.
- 11.** Darüber hinaus erhält die Gesellschaft unter Umständen eine erfolgsabhängige Vergütung.
- a)** Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sondervermögens ferner eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 % (Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt (Outperformance über den Vergleichsindex), höchstens jedoch bis zu 2,5 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Performance des Vergleichsindex (negative Benchmark-Abweichung), so

erhält die Gesellschaft keine erfolgsabhängige Vergütung. Entsprechend der Berechnung bei positiver Benchmark-Abweichung wird auf Basis des vereinbarten Höchstbetrages der negative Betrag pro Anteilwert errechnet und auf die nächste Abrechnungsperiode vorgetragen. Für die nachfolgende Abrechnungsperiode erhält die Gesellschaft nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch aus der Differenz beider Beträge. Ein verbleibender negativer Betrag pro Anteilwert wird wieder in die neue Abrechnungsperiode vorgetragen. Ergibt sich am Ende der nächsten Abrechnungsperiode erneut eine negative Benchmark-Abweichung, so wird der vorhandene negative Vortrag um den aus dieser negativen Benchmark-Abweichung errechneten Betrag erhöht. Bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs werden negative Vorträge der vorangegangenen 5 Abrechnungsperioden berücksichtigt.

b) Die für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung relevante Abrechnungsperiode beginnt am 1. Juli eines jeden Kalenderjahres und endet am 30. Juni des darauffolgenden Kalenderjahres.

c) Als Vergleichsindex wird der EURIBOR festgelegt.

d) Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergleich der Entwicklung des Vergleichsindex mit der Anteilwertentwicklung, die nach der BVI-Methode berechnet wird, in der Abrechnungsperiode ermittelt. Die dem Sondervermögen belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden. Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen zurückgestellt. Liegt die Anteilwertentwicklung während der Abrechnungsperiode unter der des Vergleichsindex, so wird eine in der jeweiligen Abrechnungsperiode bisher zurückgestellte, erfolgsabhängige Vergütung entsprechend dem täglichen Vergleich wieder aufgelöst. Die am Ende der Abrechnungsperiode bestehende, zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann entnommen werden. Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen angemessenen anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt.

e) Die erfolgsabhängige Vergütung kann auch dann entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende des Abrechnungszeitraumes den Anteilwert zu Beginn des Abrechnungszeitraumes unterschreitet (absolut negative Anteilwertentwicklung).

12. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen und Aktien im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 7 Thesaurierung

Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - sowie die Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen wieder an.

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September.

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Real Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für die von der Gesellschaft verwalteten Immobilien-Sondervermögen, die nur in Verbindung mit den für das jeweilige Immobilien-Sondervermögen aufgestellten „Besonderen Anlagebedingungen“ (BABen) gelten.

§ 1 Grundlagen

1. Die Gesellschaft ist eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft und unterliegt den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).
2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form eines Immobilien-Sondervermögens an. Über die sich hieraus ergebenden Rechte der Anleger werden Sammelurkunden (Anteilscheine) ausgestellt.
3. Die Vermögensgegenstände des Immobilien-Sondervermögens stehen im Eigentum der Gesellschaft.
4. Grundstücke, Erbbaurechte sowie Rechte in der Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts sowie Nießbrauchrechte an Grundstücken werden in den Anlagebedingungen des jeweiligen Immobilien-Sondervermögens unter dem Begriff Immobilien zusammengefasst.
5. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Anleger richtet sich nach diesen AABen, den BABen und dem KAGB.

§ 2 Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft bestellt für das Immobilien-Sondervermögen eine Einrichtung im Sinne des § 80 Absatz 2 KAGB als Verwahrstelle; die

Verwahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger.

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen Verwahrstellenvertrag, dem KAGB und den Anlagebedingungen des Immobilien-Sondervermögens.

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des § 82 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) auslagern. Näheres hierzu enthält der Verkaufsprospekt.

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Immobilien-Sondervermögen oder gegenüber den Anlegern für das Abhandenkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 81 Absatz 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten nach § 82 Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts aufgrund von Verträgen oder unerlaubten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber dem Immobilien-Sondervermögen oder den Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 3 Satz 1 unberührt.

§ 3 Bewerter

1. Die Gesellschaft bestellt für die Bewertung von Immobilien mindestens 2 externe Bewerter.

2. Jeder externe Bewerter muss den Anforderungen des § 216 i. V. m. § 249 Absatz 1 Nummer 1 KAGB genügen. Hinsichtlich seines Bestellungszeitraumes und seiner finanziellen Unabhängigkeit sind die §§ 250 Absatz 2, 231 Absatz 2 Satz 2 KAGB zu beachten.

3. Den externen Bewertern obliegen die ihnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen übertragenen Aufgaben nach Maßgabe einer von der Gesellschaft zu erlassenden internen Bewertungsrichtlinie. Insbesondere haben die externen Bewerter die zum Immobilien-Sondervermögen gehörenden bzw. im Eigentum einer Immobilien-Gesellschaft stehenden

Immobilien einmal vierteljährlich zeitnah zu bewerten, sofern in den BABen nichts anderes bestimmt ist.

4. Ferner hat mindestens ein externer Bewerter nach Bestellung eines Erbbaurechts innerhalb von 2 Monaten den Wert des Grundstücks neu festzustellen.

5. Eine Immobilie darf für das Immobilien-Sondervermögen oder für eine Immobilien-Gesellschaft, an der das Immobilien-Sondervermögen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, nur erworben werden, wenn sie zuvor von mindestens einem externen Bewerter im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, der nicht zugleich die regelmäßige Bewertung gemäß §§ 249 und 251 Absatz 1 KAGB durchführt, bewertet wurde.

6. Eine Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft darf für das Immobilien-Sondervermögen unmittelbar oder mittelbar nur erworben werden, wenn die im Jahresabschluss oder in der Vermögensaufstellung der Immobilien-Gesellschaft ausgewiesenen Immobilien von mindestens einem externen Bewerter im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, der nicht zugleich die regelmäßige Bewertung gemäß §§ 249 und 251 Absatz 1 KAGB durchführt, bewertet wurden.

§ 4 Fondsverwaltung

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstände im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse der Anleger.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen. Sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen.

3. Über die Veräußerung von Immobilien oder von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften entscheidet die Gesellschaft im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung (§ 26 KAGB). Veräußerungen nach Aussetzung der Anteilrücknahme gemäß § 12 Absatz 8 bleiben hiervon unberührt.

4. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder

einem Garantievertrag eingehen; sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe der §§ 193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum Immobilien-Sondervermögen gehören. § 197 KAGB bleibt unberührt. Abweichend von Satz 1 darf die Gesellschaft oder ein Dritter in ihrem Auftrag einer Immobilien-Gesellschaft für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens ein Darlehen gewähren, wenn sie an dieser für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Dieses Darlehen darf 50 % der Verkehrswerte der im Eigentum der Immobilien-Gesellschaft stehenden Immobilien nicht überschreiten.

§ 5 Anlagegrundsätze

1. Das Immobilien-Sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die Gesellschaft bestimmt in den BABen,

a) welche Immobilien für das Immobilien-Sondervermögen erworben werden dürfen;

b) ob und in welchem Umfang für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften erworben werden dürfen;

c) ob und unter welchen Bedingungen Immobilien des Immobilien-Sondervermögens mit einem Erbbaurecht belastet werden dürfen;

d) ob und in welchem Umfang für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens zur Absicherung von Vermögensgegenständen in Derivate im Sinne des § 197 KAGB investiert werden darf. Beim Einsatz von Derivaten wird die Gesellschaft die gemäß § 197 Absatz 3 KAGB erlassene Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (DerivateV) beachten.

2. Die zum Erwerb vorgesehenen Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften müssen einen dauernden Ertrag erwarten lassen.

§ 6 Liquidität, Anlage- und Emittentengrenzen

1. Die Gesellschaft hat bei der Aufnahme von Vermögensgegenständen in das Immobilien-Sondervermögen, bei deren Verwaltung und bei der Veräußerung die im KAGB und die in den Anlagebedingungen festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu beachten.

2. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, dürfen im Rahmen der Höchstliquidität im gesetzlich zulässigen Rahmen (§ 253 KAGB) folgende Mittel gehalten werden:

a) Bankguthaben gemäß § 195 KAGB; 54

b) Geldmarktinstrumente gemäß §§ 194 und 198 Nummer 2 KAGB;

c) Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB, die zur Sicherung der in Artikel 18.1 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank genannten Kreditgeschäfte von der Europäischen Zentralbank oder der Deutschen Bundesbank zugelassen sind oder deren Zulassung nach den Emissionsbedingungen beantragt wird, sofern die Zulassung innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt;

d) Investmentanteile nach Maßgabe des § 196 KAGB oder Anteile an Spezial-Sondervermögen nach Maßgabe des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB, die nach den Anlagebedingungen ausschließlich in Vermögensgegenstände nach Buchstaben a), b) und c) anlegen dürfen;

e) Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB, die an einem organisierten Markt im Sinne von § 2 Absatz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes zum Handel zugelassen oder festverzinsliche Wertpapiere sind, soweit diese einen Betrag von 5 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens nicht überschreiten;

f) Aktien von REIT-Aktiengesellschaften oder vergleichbare Anteile ausländischer juristischer Personen, die an einem der in § 193 Absatz 1 Nummer 1 und 2 KAGB bezeichneten Märkte zugelassen oder in diesen einbezogen sind, soweit der Wert dieser Aktien oder Anteile einen Betrag von 5 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens nicht überschreitet und die in Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG genannten Kriterien erfüllt sind, und zusätzlich

g) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die weder als Immobilien-Gesellschaften noch als Investmentanteile gelten, werden nicht erworben.

3. Der Teil des Immobilien-Sondervermögens, der in Bankguthaben gehalten werden darf, wird in den BABen festgelegt. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen.

4. Im Einzelfall dürfen Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB und Geldmarktinstrumente einschließlich der in Pension genommenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten über den Wertanteil von 5 % hinaus bis zu 10 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens erworben werden; dabei darf der Gesamtwert der

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens nicht übersteigen.

5. Bei ein und derselben Einrichtung dürfen nur bis zu 20 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens in einer Kombination angelegt werden

- von durch diese Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten,
- von Einlagen bei dieser Einrichtung,
- von Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte.

Für die in Absatz 6 genannten Emittenten und Garantiegeber gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass eine Kombination der genannten Vermögensgegenstände und Anrechnungsbeträge 35 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens nicht übersteigen darf. Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberührt.

6. Die Gesellschaft darf in solche Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, die vom Bund, einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer internationalen Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, ausgegeben oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 35 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens anlegen. In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des Emittenten vorrangig für die fällig werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.

7. Die Gesellschaft darf in Anteilen an Investmentvermögen nach Maßgabe des Absatzes 2 Buchstabe d) anlegen, wenn im Hinblick auf solche Anteile folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- a)** Der OGAW, der AIF oder der Verwalter des AIF, an dem die Anteile erworben werden, unterliegt in seinem Sitzstaat der Aufsicht über Vermögen zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage. Der Geschäftszweck des jeweiligen Investmentvermögens ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögenverwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt.
 - b)** Die Anleger können grundsätzlich jederzeit das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile ausüben.
 - c)** Das jeweilige Investmentvermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt.
 - d)** Die Vermögensanlage der jeweiligen Investmentvermögen erfolgt zu mindestens 90 % in die folgenden Vermögensgegenstände:
 - a. Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB,
 - b. Geldmarktinstrumente,
 - c. Bankguthaben.
 - e)** Die Höhe der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft muss unter 10 % des Kapitals des jeweiligen Unternehmens liegen; dies gilt nicht für Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften.
 - f)** Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur bis zur Höhe von 10 % des Wertes des jeweiligen Investmentvermögens aufgenommen werden.
 - 8.** Die Grenze in Absatz 6 Satz 1 darf für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten nach Maßgabe von § 208 KAGB überschritten werden, sofern die BABen dies unter Angabe der Emittenten vorsehen. In diesen Fällen müssen die für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus mindestens 6 verschiedenen Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens in einer Emission gehalten werden dürfen.
 - 9.** Die Gesellschaft hat einen Betrag, der mindestens 5 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens entspricht, täglich für die Rücknahme von Anteilen verfügbar zu halten.
-

§ 7 Wertpapier-Darlehen

- 1.** Sofern die BABen nichts anderes vorsehen, darf die Gesellschaft für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens einem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes Entgelt nach Übertragung

ausreichender Sicherheiten gemäß § 200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit kündbares Wertpapier-Darlehen gewähren. Der Kurswert der zu übertragenden Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurswert der für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens demselben Wertpapier-Darlehensnehmer einschließlich konzernangehöriger Unternehmen im Sinne des § 290 HGB bereits als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpapiere 10 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens nicht übersteigen.

2. Wird die Sicherheit für die übertragenen Wertpapiere vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, muss das Guthaben auf Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese Guthaben in der Währung des Guthabens in folgende Vermögensgegenstände anzulegen:

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualität aufweisen und die vom Bund, von einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat ausgegeben worden sind,

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (im Folgenden Bundesanstalt) auf Grundlage von § 4 Absatz 2 KAGB erlassenen Richtlinien oder

c) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäftes mit einem Kreditinstitut, das die jederzeitige Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens gewährleistet.

Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem Immobilien-Sondervermögen zu.

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersammelbank organisierten Systems zur Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, welches von den Anforderungen des § 200 Abs. 1 Satz 3 KAGB abweicht, wenn von dem jederzeitigen Kündigungsrecht nach Absatz 1 nicht abgewichen wird.

§ 8 Wertpapier-Pensionsgeschäfte

1. Sofern die BABen nichts anderes vorsehen, darf die Gesellschaft für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens jederzeit kündbare Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340 b Absatz 2 Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge abschließen.

2. Die Wertpapier-Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegenstand haben, die nach den Anlagebedingungen für das Immobilien-Sondervermögen erworben werden dürfen.
 3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von 12 Monaten haben.
-

§ 9 Kreditaufnahme und Belastung von Immobilien

1. Soweit die BABen keinen niedrigeren Prozentsatz vorsehen, darf die Gesellschaft für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Immobilien-Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen und halten, wenn die Grenze nach § 260 Absatz 3 Nummer 3 KAGB nicht überschritten wird. Darüber hinaus darf die Gesellschaft für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens aufnehmen. Hierbei sind Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsgeber im Rahmen eines Pensionsgeschäftes erhalten hat, anzurechnen. Eine Kreditaufnahme darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.
 2. Die Gesellschaft darf zum Immobilien-Sondervermögen gehörende Vermögensgegenstände nach § 231 Absatz 1 KAGB belasten sowie Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf Vermögensgegenstände nach § 231 Absatz 1 KAGB beziehen, abtreten und belasten (Belastungen), wenn dies mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und die Verwahrstelle den Belastungen zustimmt, weil sie die dafür vorgesehenen Bedingungen für marktüblich erachtet. Sie darf auch mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen nach § 231 Absatz 1 KAGB im Zusammenhang stehende Belastungen übernehmen. Soweit die BABen keinen niedrigeren Prozentsatz vorsehen, dürfen die jeweiligen Belastungen insgesamt 30 % des Verkehrswertes aller im Immobilien-Sondervermögen befindlichen Immobilien nicht überschreiten. Erbbauzinsen bleiben unberücksichtigt.
-

§ 10 Verschmelzung

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191 KAGB
 - a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten dieses Immobilien-Sondervermögens auf ein anderes bestehendes oder ein neues, dadurch gegründetes inländisches Immobilien-Sondervermögen übertragen;

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eines anderen inländischen Immobilien-Sondervermögens in dieses Immobilien-Sondervermögen aufnehmen.

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt.

3. Bei einer Verschmelzung hat die Gesellschaft nach der Wahl des Anlegers entweder

a) die Anteile des Anlegers kostenlos in Anteile an einem anderen Immobilien-Sondervermögen, das mit den bisherigen Anlagegrundsätzen vereinbar ist, umzutauschen oder

b) seine Anteile ohne weitere Kosten zurückzunehmen.

4. Die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus den §§ 182 bis 191 KAGB.

§ 11 Anteile

1. Die Anteile am Immobilien-Sondervermögen lauten auf den Inhaber und werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische Anteilscheine begeben.

2. Verbriefte Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde verbrieft; die Ausgabe von Einzelurkunden ist ausgeschlossen. Mit dem Erwerb eines Anteils am Immobilien-Sondervermögen erwirbt der Anleger einen Miteigentumsanteil an der Sammelurkunde. Dieser ist übertragbar, soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist.

3. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind in den BABen festgelegt.

§ 12 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Beschränkung und Aussetzung der Rücknahme

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und entsprechenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die BABen können vorsehen, dass

Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben werden dürfen.

3. Anteilrückgaben sind erst nach Ablauf einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten und unter Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber der depotführenden Stelle möglich. Der Anleger hat seine depotführende Stelle für mindestens 24 durchgehende Monate unmittelbar vor dem verlangten Rücknahmetermin einen Anteilbestand nachzuweisen, der mindestens seinem Rücknahmeverlangen entspricht. Die Anteile, auf die sich die Erklärung bezieht, sind bis zur tatsächlichen Rückgabe von der depotführenden Stelle zu sperren.

4. Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle.

5. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rücknahme der Anteile gem. § 98 Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen.

6. Insbesondere bleibt der Gesellschaft vorbehalten, die Rücknahme der Anteile aus Liquiditätsgründen zum Schutze der Anleger befristet zu verweigern und auszusetzen (§ 257 KAGB), wenn die Bankguthaben und die Erlöse aus Verkäufen der gehaltenen Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Wertpapiere zur Zahlung des Rücknahmepreises und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung nicht ausreichen oder nicht sogleich zur Verfügung stehen. Zur Beschaffung der für die Rücknahme der Anteile notwendigen Mittel hat die Gesellschaft Vermögensgegenstände des Immobilien-Sondervermögens zu angemessenen Bedingungen zu veräußern. Reichen die liquiden Mittel gemäß § 253 Absatz 1 KAGB 12 Monate nach der Aussetzung der Rücknahme gemäß Satz 1 nicht aus, so hat die Gesellschaft die Rücknahme weiterhin zu verweigern und durch Veräußerung von Vermögensgegenständen des Immobilien-Sondervermögens weitere liquide Mittel zu beschaffen. Der Veräußerungserlös kann abweichend von § 260 Absatz 1 Satz 1 KAGB den dort genannten Wert um bis zu 10 % unterschreiten. Reichen die liquiden Mittel gemäß § 253 Absatz 1 KAGB auch 24 Monate nach der Aussetzung der Rücknahme gemäß Satz 1 nicht aus, hat die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile weiterhin zu verweigern und durch Veräußerung von Vermögensgegenständen des Immobilien-Sondervermögens weitere liquide Mittel zu beschaffen. Der Veräußerungserlös kann abweichend von § 260

Absatz 1 Satz 1 KAGB den dort genannten Wert um bis zu 20 % unterschreiten. 36 Monate nach der Aussetzung der Rücknahme gemäß Satz 1 kann jeder Anleger verlangen, dass ihm gegen Rückgabe des Anteils sein Anteil am Immobilien-Sondervermögen aus diesem ausgezahlt wird. Reichen auch 36 Monate nach der Aussetzung der Rücknahme die Bankguthaben und die liquiden Mittel nicht aus, so erlischt das Recht der Gesellschaft, das Immobilien-Sondervermögen zu verwalten; dies gilt auch, wenn die Gesellschaft zum dritten Mal binnen 5 Jahren die Rücknahme von Anteilen aussetzt. Ein erneuter Fristlauf nach den Sätzen 1 bis 7 kommt nicht in Betracht, wenn die Gesellschaft die Anteilrücknahme binnen 3 Monaten erneut aussetzt.

7. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien über die Aussetzung gemäß Absatz 5 und die Wiederaufnahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten.

8. Die Anleger können durch Mehrheitsbeschluss gemäß § 259 Absatz 2 KAGB in die Veräußerung bestimmter Immobilien einwilligen, auch wenn diese Veräußerung nicht zu angemessenen Bedingungen erfolgt. Die Einwilligung ist unwiderruflich; sie verpflichtet die Gesellschaft nicht zur Veräußerung. Die Abstimmung soll ohne Versammlung der Anleger durchgeführt werden, wenn nicht außergewöhnliche Umstände eine Versammlung zum Zweck der Information der Anleger erforderlich machen. An der Abstimmung nimmt jeder Anleger nach Maßgabe des rechnerischen Anteils seiner Beteiligung am Fondsvermögen teil. Die Anleger entscheiden mit der einfachen Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. Ein Beschluss der Anleger ist nur wirksam, wenn mindestens 30 % der Stimmrechte bei der Beschlussfassung vertreten waren. Die Aufforderung zur Abstimmung oder die Einberufung der Anlegerversammlung sowie der Beschluss der Anleger sind im Bundesanzeiger und darüber hinaus in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt zu machen. Eine einberufene Anlegerversammlung bleibt von der Wiederaufnahme der Anteilrücknahme unberührt.

§ 13 Ausgabe- und Rücknahmepreise

- 1.** Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile werden die Verkehrswerte der zum Immobilien-Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen (Nettoinventarwert) ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt (Anteilwert). Werden gemäß § 11 Absatz 3 unterschiedliche Anteilklassen für das Immobilien-Sondervermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß den Grundsätzen für die Kurs- und Preisfeststellung, die im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV) genannt sind.
 - 2.** Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Anteilwert zur Abgeltung der Ausgabekosten ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet werden. Außer dem Ausgabeaufschlag werden von der Gesellschaft weitere Beträge von den Zahlungen des Anteilerwerbers zur Deckung von Kosten nur dann verwendet, wenn dies die BABen vorsehen.
 - 3.** Der Rücknahmepreis ist der vorbehaltlich eines Rücknahmeabschlages nach Absatz 1 ermittelte Anteilwert. Soweit in den BABen ein Rücknahmeabschlag vorgesehen ist, zahlt die Verwahrstelle den Anteilwert abzüglich des Rücknahmeabschlages an den Anleger und den Rücknahmeabschlag an die Gesellschaft aus. Die Einzelheiten sind in den BABen festgelegt.
 - 4.** Der Abrechnungstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteilabrufs bzw. Rücknahmeauftrages folgende Wertermittlungstag. Abrechnungstichtag für Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Ablauf der Haltefrist und der Kündigungsfrist folgende Wertermittlungstag.
 - 5.** Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt. Soweit in den BABen nichts weiteres bestimmt ist, können die Gesellschaft und die Verwahrstelle an gesetzlichen Feiertagen, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres von einer Ermittlung des Wertes absehen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.
-

§ 14 Kosten

In den BABen werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergütungen, die dem Immobilien-Sondervermögen belastet werden können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den BABen darüber hinaus anzugeben, nach welcher

Methode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.

§ 15 Rechnungslegung

1. Spätestens 6 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des Immobilien-Sondervermögens macht die Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß §§ 101, 247 KAGB bekannt.
 2. Spätestens 2 Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemäß § 103 KAGB bekannt.
 3. Wird das Recht zur Verwaltung des Immobilien-Sondervermögens während des Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen oder das Immobilien-Sondervermögen während des Geschäftsjahres auf ein anderes inländisches Immobilien-Sondervermögen verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Übertragungstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.
 4. Wird das Immobilien-Sondervermögen abgewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.
 5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.
-

§ 16 Kündigung und Abwicklung des Immobilien-Sondervermögens

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Immobilien-Sondervermögens mit einer Frist von mindestens 6 Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrichten. Nach Erklärung der Kündigung und bis zu ihrem Wirksamwerden dürfen keine Anteile mehr ausgegeben oder zurückgenommen werden. Die Gesellschaft ist nach Erklärung der Kündigung und bis zu ihrem Wirksamwerden berechtigt und verpflichtet, sämtliche Immobilien des Immobilien-Sondervermögens in Abstimmung mit der Verwahrstelle zu angemessenen Bedingungen oder mit Einwilligung der Anleger gemäß § 12

Absatz 8 zu veräußern. Sofern die Veräußerungserlöse nicht zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigt werden und soweit nicht Gewährleistungszusagen aus den Veräußerungsgeschäften oder zu erwartende Auseinandersetzungskosten den Einbehalt im Immobilien-Sondervermögen erforderlich machen, ist den Anlegern in Abstimmung mit der Verwahrstelle halbjährlich ein Abschlag ausbezahlen.

2. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Verwaltung des Immobilien-Sondervermögens auf Verlangen der Bundesanstalt zu kündigen, wenn das Immobilien-Sondervermögen nach Ablauf von 4 Jahren seit seiner Bildung ein Volumen von 150 Millionen € unterschreitet.

3. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das Immobilien-Sondervermögen zu verwalten. In diesem Falle geht das Immobilien-Sondervermögen bzw. das Verfügungsrecht über das Immobilien-Sondervermögen auf die Verwahrstelle über, die es abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung hat die Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die Abwicklung erforderlich sind.

4. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 99 KAGB erlischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht nach § 15 Absatz 1 entspricht.

§ 17 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft kann das Immobilien-Sondervermögen auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.

2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht sowie in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. Die Übertragung wird frühestens 3 Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam.

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das Immobilien-Sondervermögen wechseln. Der Wechsel bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt.

§ 18 Änderungen der Anlagebedingungen

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern, wenn diese nach der Änderung mit den bisherigen Anlagegrundsätzen vereinbar sind. Sind die Änderungen der Anlagebedingungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar, kann die Gesellschaft diese ändern, wenn sie die Anteile des Anlegers kostenlos in Anteile an einem Immobilien-Sondervermögen umtauscht, das mit den bisherigen Anlagegrundsätzen vereinbar ist und das von ihr oder von einem Unternehmen, das demselben Konzern im Sinne des § 290 des Handelsgesetzbuchs angehört, verwaltet wird.
2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.
3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von anlegerbenachteiligenden Kostenänderungen im Sinne des § 162 Absatz 2 Nr. 11 KAGB oder anlegerbenachteiligenden Änderungen in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von Änderungen der Anlagegrundsätze des Immobilien-Sondervermögens im Sinne des § 163 Absatz 3 KAGB, sind den Anlegern zeitgleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehenen Änderungen der Anlagebedingungen und ihre Hintergründe in einer verständlichen Art und Weise mittels eines dauerhaften Datenträgers zu übermitteln. Im Falle von Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze sind die Anleger zusätzlich über ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB zu informieren.
4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf von 4 Wochen nach der entsprechenden Bekanntmachung.

§ 19 Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Real Invest (Stand: 01.04.2022)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PROXIMUS Real Invest

WKN / ISIN: MW0102 / DE0001022011

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4,
80333 München

1. Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in einem europäischen Staat. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen erwerben.

Bis zu 30 % des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Derzeit investiert der Fonds zu ca. drei Fünftel in gewerblich genutzten Gebäuden, die sich zu ca. einem Drittel in Deutschland und zu ca. zwei Dritteln im europäischen Ausland befinden. Dabei wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt.

Die Erträge des Fonds werden ganz oder teilweise ausgeschüttet. Die Nebenkosten bei Kauf oder Verkauf von Immobilien trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter Nr. 3 aufgeführten Kosten und mindern die Rendite.

Die Anleger können Anteile erst nach Ablauf einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten und unter Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber der depotführenden Stelle zurückgeben.

Die Gesellschaft kann die Rücknahme jedoch aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 4 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

2. Risiko- und Ertragsprofil

Mit der Anlage in den Fonds können neben der Chance auf Wertsteigerungen und Ausschüttungen auch Verlustrisiken verbunden sein.

- Immobilienrisiken: Die Mieterträge des Fonds können infolge von Leerständen oder zahlungsunfähigen Mietern sinken. Objektstandorte können an Attraktivität verlieren, sodass dort nur noch geringere Mieten erzielbar sind. Der Wert der Immobilien kann wegen geringerer Mieteinnahmen oder Marktänderungen sinken. Die Immobilien selbst können durch elementare Ereignisse beschädigt werden. Ihr Wert kann auch z. B. wegen unvorhergesehener Altlasten oder Baumängel sinken. Die Instandhaltung kann teurer werden als geplant. Mögliche Änderungen im Steuerrecht können den Ertrag aus der Immobilie beeinflussen. Insbesondere bei im Ausland belegenen Immobilien können sich politische Risiken ergeben und Risiken der abweichenden Rechts- und Steuersystematik sind zu berücksichtigen.
- Projektentwicklungen: Bei Bauprojekten kann sich die Fertigstellung verzögern oder teurer werden als angenommen. Das fertiggestellte Gebäude kann ggf. nicht sofort vermietet werden oder der erzielbare Mietpreis ist geringer als bei Baubeginn angenommen.
- Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften: Wenn der Fonds Immobilien direkt über eine Immobilien-Gesellschaft erwirbt, können sich insbesondere im Ausland Risiken aus Änderungen im Gesellschafts- und Steuerrecht ergeben.

- Fremdfinanzierte Vermögensgegenstände: Wenn Vermögensgegenstände des Fonds mit einem Kredit finanziert werden, wirken sich ihre Wertschwankungen stärker auf den Preis der Fondsanteile aus (sog. Hebeleffekt). Das gilt für Wertsteigerungen und -minderungen.
- Liquiditätsrisiken: Immobilien können – anders als z. B. Aktien – mitunter nicht jederzeit kurzfristig veräußert werden. Wenn sehr viele Anleger gleichzeitig Anteile des Fonds zurückgeben möchten, kann es im Ausnahmefall zu Aussetzungen der Anteiltrücknahme kommen, weil die Kapitalverwaltungsgesellschaft zunächst Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften verkaufen muss, um ausreichende Liquidität aufzubauen. Anleger können in diesem Fall – ggf. längere Zeit – nicht über ihr investiertes Kapital verfügen. Es kann zur Abwicklung des Fonds und zur Veräußerung sämtlicher Vermögenswerte kommen. Ggf. erhält ein Anleger erst nach vollständiger Abwicklung den auf seine Anteile entfallenden Abwicklungserlös.
- Währungsrisiken und Geschäfte mit Derivaten: Sofern für den Fonds Vermögensgegenstände erworben werden, die auf eine andere Währung als Euro lauten, besteht ein Währungsrisiko. Bei Geschäften mit Derivaten ist neben dem Risiko einer Veränderung der Kurse der Derivate auch ein Ausfall eines Geschäftspartners möglich.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Verkaufsprospekt.

3. Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen wird und somit Ihre Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Beträge geringer ausfallen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	

Laufende Kosten	0,92 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in den letzten 12 Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern und enthalten weder Kosten und Gebühren für An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten) noch Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften.	
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
Gebühren bei An- und Verkauf sowie Baumaßnahmen von Immobilien	0,08 % bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr des Fonds

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Kapitel „Kosten“.

4. Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Der PROXIMUS Real Invest wurde im Jahr 2014 aufgelegt. Die historischen Wertentwicklungsergebnisse wurden in EUR berechnet.

5. Praktische Informationen

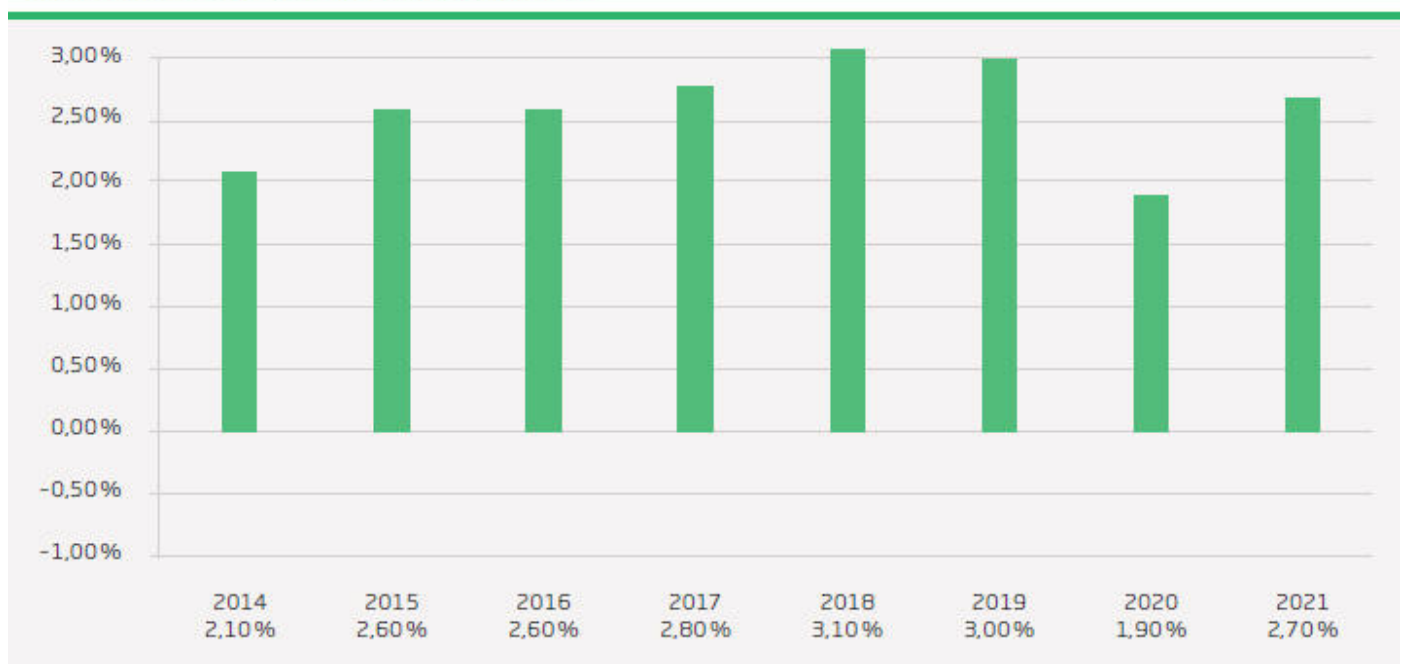
- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Fonds erhalten Sie bei der Verwahrstelle.
- Verwahrstelle: Süddeutsche Handelsbank AG, Proximus-Allee 7 - 9, 80333 München
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München
- Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen und in den neuesten Jahres- und Halbjahresberichten, welche bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder bei den Vertriebsstellen kostenlos angefordert werden können.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet veröffentlicht. Hierzu zählen die Beschreibung der

Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft auch in Papierform zur Verfügung gestellt.

- Der Fonds unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
- Der Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die PROXIMUS Immobilien Investment GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
- Sonstige Informationen für den Anleger werden im elektronischen Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung bekannt gemacht.
- Die Proximus Invest GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.04.2022.

* Grafik zur Wertentwicklung PROXIMUS Real Invest



Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Real Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft verwaltete Immobilien-Sondervermögen

PROXIMUS Real Invest,

die nur in Verbindung mit den für dieses Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AABen) gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Immobilien

- 1.** Die Gesellschaft darf für das Immobilien-Sondervermögen folgende Immobilien im gesetzlich zulässigen Rahmen (§ 231 Absatz 1 KAGB) erwerben:
 - a)** Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke;
 - b)** Grundstücke im Zustand der Bebauung bis zu 20 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens;
 - c)** unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung nach Maßgabe des Buchstaben a) bestimmt und geeignet sind, bis zu 20 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens;
 - d)** Erbbaurechte unter den Voraussetzungen der Buchstaben a) bis c);
 - e)** andere Grundstücke und andere Erbbaurechte sowie Rechte in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts bis zu 15 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens;
 - f)** Nießbrauchrechte an Grundstücken nach Maßgabe des Buchstaben a), die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, bis zu 10 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens.

2. Die Gesellschaft darf Vermögensgegenstände im Sinne von Absatz 1 außerhalb eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erwerben, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen des § 233 Absatz 1 KAGB erfüllt sind. In einem Anhang, der Bestandteil dieser BABen ist, sind der betreffende Staat und der Anteil am Wert des Immobilien-Sondervermögens, der in diesem Staat höchstens angelegt werden darf, anzugeben.
 3. Die Gesellschaft investiert überwiegend in Immobilien im Sinne von Absatz 1, die in europäischen Staaten belegen sind. Der Wert der in europäischen Staaten belegenen Immobilien, die direkt oder über Beteiligungen an Immobilien Gesellschaften gehalten werden, darf 51 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens nicht unterschreiten.
 4. Bis zu insgesamt 44 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens dürfen in Immobilien außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angelegt werden.
 5. Bei der Berechnung des Wertes des Immobilien-Sondervermögens für die gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen gemäß Absatz 1 Buchstaben b), c) e) und f) sowie Absatz 2 bis 4 sind die aufgenommenen Darlehen nicht abzuziehen.
 6. Die Gesellschaft investiert fortlaufend mindestens 51 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften.
 7. Die Immobilien sollen unter Berücksichtigung einer größtmöglichen Risikostreuung sowohl nach Art der Nutzung wie nach ihrer örtlichen Belegenheit und ihrer Größe ausgewählt werden. Der Erwerb von Fabriken ist ausgeschlossen.
-

§ 2 Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

1. Die Gesellschaft darf im gesetzlich zulässigen Rahmen (§§ 234 bis 242 KAGB) Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften erwerben, deren Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung auf Tätigkeiten beschränkt ist, welche die Gesellschaft für das Immobilien-Sondervermögen ausüben darf. Die Immobilien-Gesellschaft darf nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Vermögensgegenstände im Sinne von § 1, mit Ausnahme von Nießbrauchrechten nach Maßgabe von § 1 Absatz 1 Buchstabe f), sowie die zur Bewirtschaftung der Vermögensgegenstände erforderlichen Gegenstände oder Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften erwerben. Die Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften sind bei den Anlagebeschränkungen nach § 1 und

bei der Berechnung der dabei geltenden gesetzlichen Grenzen zu berücksichtigen.

2. Soweit einer Immobilien-Gesellschaft ein Darlehen gemäß § 4 Absatz 4 Satz 3 der AABen gewährt wird, hat die Gesellschaft sicherzustellen, dass

- a)** die Darlehensbedingungen marktgerecht sind,
 - b)** das Darlehen ausreichend besichert ist,
 - c)** bei einer Veräußerung der Beteiligung die Rückzahlung des Darlehens innerhalb von 6 Monaten nach Veräußerung vereinbart ist,
 - d)** die Summe der für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens einer Immobilien-Gesellschaft insgesamt gewährten Darlehen 50 % des Wertes der von der Immobilien-Gesellschaft gehaltenen Immobilien nicht übersteigt,
 - e)** die Summe der für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens den Immobilien-Gesellschaften insgesamt gewährten Darlehen 25 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens nicht übersteigt. Bei der Berechnung der Grenze sind die aufgenommenen Darlehen nicht abzuziehen.
-

§ 3 Belastung mit einem Erbbaurecht

1. Die Gesellschaft darf Grundstücke des Immobilien-Sondervermögens im Sinne des § 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und e) mit Erbbaurechten belasten, sofern der Wert des Grundstücks, an dem ein Erbbaurecht bestellt werden soll, zusammen mit dem Wert der Grundstücke, an denen bereits Erbbaurechte bestellt wurden, 10 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens nicht übersteigt. Bei der Berechnung des Wertes des Immobilien-Sondervermögens sind die aufgenommenen Darlehen nicht abzuziehen.

2. Diese Belastungen dürfen nur erfolgen, wenn unvorhersehbare Umstände die ursprünglich vorgesehene Nutzung des Grundstückes verhindern oder wenn dadurch wirtschaftliche Nachteile für das Immobilien-Sondervermögen vermieden werden, oder wenn dadurch eine wirtschaftlich sinnvolle Verwertung ermöglicht wird.

§ 4 Höchstliquidität

1. Bis zu 49 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens dürfen in Anlagen gemäß § 6 Absatz 2 der AABen gehalten werden (Höchstliquidität). Bei der Berechnung dieser Grenze sind folgende gebundene Mittel abzuziehen:

- die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigten Mittel;
- die für die nächste Ausschüttung vorgesehenen Mittel;
- die zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstückskaufverträgen, aus Darlehensverträgen, die für die bevorstehenden Anlagen in bestimmten Immobilien und für bestimmte Baumaßnahmen erforderlich werden, sowie aus Bauverträgen erforderlichen Mittel, sofern die Verbindlichkeiten in den folgenden 2 Jahren fällig werden.

Beim Abzug der gebundenen Mittel von der Höchstliquidität sind die in § 1 Absatz 6 genannten Anlagebeschränkungen zu beachten.

2. Die Vermögensgegenstände des Immobilien-Sondervermögens gemäß Absatz 1 können auch auf Fremdwährung lauten.

3. Die Gesellschaft darf abweichend von § 6 Absatz 2 Buchstabe d) der AABen Investmentanteile nur unter der weiteren Voraussetzung erwerben, dass das Immobilien-Sondervermögen von einer konzernzugehörigen Gesellschaft verwaltet wird.

§ 5 Währungsrisiko

Die für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens gehaltenen Vermögensgegenstände dürfen nur insoweit einem Währungsrisiko unterliegen, als der Wert der einem solchen Risiko unterliegenden Vermögensgegenstände 30 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens nicht übersteigt.

§ 6 Wertpapiere öffentlicher Emittenten

Die Gesellschaft darf in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens anlegen.

§ 7 Derivate mit Absicherungszweck

1. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Verwaltung des Immobilien-Sondervermögens Derivate einsetzen. Sie darf – der Art und dem Umfang der eingesetzten Derivate entsprechend – zur Ermittlung der Auslastung der nach § 197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktrisikogrenze für den Einsatz von

Derivaten entweder den einfachen oder den qualifizierten Ansatz im Sinne der DerivateV nutzen. Nähere Erläuterungen enthält der Verkaufsprospekt.

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie nur Grundformen von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder Kombinationen aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente sowie aus Vermögensgegenständen, die von Vermögensgegenständen, die gemäß § 6 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der AABen und von Immobilien, die gemäß § 1 Absatz 1 erworben werden dürfen, sowie auf Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen im Immobilien-Sondervermögen einsetzen. Komplexe Derivate auf die vorgenannten Vermögensgegenstände werden nicht eingesetzt. Total Return Swaps dürfen nicht abgeschlossen werden.

Grundformen von Derivaten sind:

a) Terminkontrakte auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der AABen sowie auf Immobilien gemäß § 1 Absatz 1, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen;

b) Optionen oder Optionsscheine auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der AABen sowie auf Immobilien gemäß § 1 Absatz 1, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:

a. eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und

b. der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von der positiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions);

e) Credit Default Swaps auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der AABen sowie auf Immobilien gemäß § 1 Absatz 1, sofern sie ausschließlich und nachvollziehbar der Absicherung des Kreditrisikos von genau zuordenbaren Vermögensgegenständen des Immobilien-Sondervermögens dienen. Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des Immobilien-Sondervermögens für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Immobilien-Sondervermögens übersteigen.

3. Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf Investmentanteile gemäß § 6 Absatz 2 Buchstabe d) der AABen dürfen nicht abgeschlossen werden.

4. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie - vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems - in jegliche Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente oder Kombinationen aus diesen Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente investieren, die von Vermögensgegenständen, die gemäß § 6 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der AABen und von Immobilien, die gemäß § 1 Absatz 1 erworben werden dürfen, oder von Zinssätzen, Wechselkursen oder Währungen, abgeleitet sind. Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus. Total Return Swaps dürfen nicht abgeschlossen werden. Dabei darf der dem Immobilien-Sondervermögen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko (Risikobetrag) zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Alternativ darf der Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20 % des Wertes des Immobilien-Sondervermögens übersteigen.

5. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen Geschäften von den in den Anlagebedingungen oder in dem Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen und -grenzen abweichen.

6. Die Gesellschaft wird Derivate nur zum Zwecke der Absicherung einsetzen.

7. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze beim Einsatz von Derivaten darf die Gesellschaft nach § 6 der DerivateV jederzeit zwischen dem einfachen und dem qualifizierten Ansatz wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmigung durch die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu machen.

§ 8 Wertpapier-Darlehen und Wertpapier-Pensionsgeschäfte

Die §§ 7 und 8 der AABen sind bei den Anlagegrundsätzen und Anlagegrenzen zu berücksichtigen.

ANTEILKLASSEN

§ 9 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiedene Anteilklassen gemäß § 11 Absatz 3 der AABen werden nicht gebildet.

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 10 Ausgabe- und Rücknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen.
 2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. Die Rücknahme erfolgt zum Anteilwert.
-

§ 11 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Anleger können grundsätzlich täglich das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile ausüben, vorbehaltlich der Einhaltung etwaiger Mindesthalte- und Rückgabefristen sowie Rücknahmeaussetzungen gemäß § 12 der AABen.

§ 12 Kosten (Vergütungen und Aufwendungen)

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Immobilien-Sondervermögen eine jährliche Vergütung von bis zu 1,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Immobilien-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf anteilige Vorschüsse zu erheben.
2. Werden für das Immobilien-Sondervermögen Immobilien erworben, umgebaut oder veräußert, kann die Gesellschaft jeweils eine einmalige Vergütung bis zur Höhe von 1,00 % des Kaufpreises bzw. der Baukosten beanspruchen. Bei von der Gesellschaft für das Immobilien-Sondervermögen durchgeführten Projektentwicklungen kann eine Vergütung von bis zu 3,00 % der Baukosten erhoben werden.
3. Die Gesellschaft erhält aus dem Immobilien-Sondervermögen eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von bis zu 0,20 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Immobilien-Sondervermögens. Die Pauschalgebühr deckt folgende Kosten ab, die dem Immobilien-Sondervermögen nicht separat belastet werden:
 - a) Vergütung der Verwahrstelle;

- b)** Bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;
- c)** Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;
- d)** Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;
- e)** Kosten für die Prüfung des Immobilien-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des Immobilien-Sondervermögens;
- f)** Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und die Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;
- g)** Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Immobilien-Sondervermögens durch Dritte;
- h)** Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten;
- i)** Kosten zur Steuerung von Immobiliengesellschaften.

4. Die Gesellschaft zahlt an die Vertriebsstellen eine jährliche Vertriebsprovision in Höhe von bis zu 1,00 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Immobilien-Sondervermögen, errechnet aus den Monatsendwerten. Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung nach Absatz 1 abgedeckt und wird dem Immobilien-Sondervermögen nicht gesondert belastet.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Immobilien-Sondervermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- a)** die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. CollateralManagement) sowie
- b)** Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR = „Verordnung über die europäische Marktinfrastuktur“), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

6. Der Betrag, der jährlich aus dem Immobilien-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1, 3 und 5 als Vergütung entnommen wird, kann insgesamt bis zu 1,80 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des

Immobilien-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird, betragen.

7. Die Regelungen unter den Absätzen 2, 3 b) und 9 b) gelten entsprechend für die von der Gesellschaft für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bzw. die Immobilien dieser Gesellschaften. Für die Berechnung der Vergütung der Gesellschaft gemäß Absatz 2 gilt Folgendes: Im Falle des Erwerbs, der Veräußerung, des Umbaus, des Neubaus oder der Projektentwicklung einer Immobilie durch eine Immobilien-Gesellschaft ist der Kauf- bzw. Verkaufspreis bzw. sind die Bau- und Baunebenkosten der Immobilie anzusetzen. Im Falle des Erwerbs oder der Veräußerung einer Immobilien-Gesellschaft ist der Verkehrswert der in der Gesellschaft enthaltenen Immobilien anzusetzen. Wenn nur eine Beteiligung an der Immobilien-Gesellschaft gehalten, erworben oder veräußert wird, ist der anteilige Verkehrswert bzw. sind die Bau- und Baunebenkosten entsprechend dem Anteil der für das Immobilien-Sondervermögen gehaltenen, erworbenen oder veräußerten Beteiligungsquote anzusetzen. Für die Berechnung des Aufwendungsersatzes gemäß den Absätzen 3 b) und 9 b) ist auf die Höhe der Beteiligung des Immobilien-Sondervermögens an der Immobilien-Gesellschaft abzustellen. Abweichend hiervon gehen Aufwendungen, die bei der Immobilien-Gesellschaft aufgrund von besonderen Anforderungen des KAGB entstehen, nicht anteilig, sondern in vollem Umfang zu Lasten des oder der Immobilien-Sondervermögen, für deren Rechnung eine Beteiligung an der Gesellschaft gehalten wird und die diesen Anforderungen unterliegen.

8. Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem Immobilien-Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.

9. Neben den vorgenannten Vergütungen und Kosten gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Immobilien-Sondervermögens:

a) Fremdkapital- und Bewirtschaftungskosten, die bei der Verwaltung von Immobilien entstehen (Verwaltungs-, Vermietungs-, Instandhaltungs-, Betriebs- und Rechtsverfolgungskosten);

b) Kosten der externen Bewerter;

c) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

- d)** Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Immobilien-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;
- e)** Gebühren und Kosten, die von Staatlichen Stellen in Bezug auf das Immobilien-Sondervermögen erhoben werden;
- f)** Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Immobilien-Sondervermögen;
- g)** die im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallenden Steuern einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern;
- h)** Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt jährlich bis zu einer Höhe von 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Immobilien-Sondervermögens;
- i)** Grunderwerbssteuer und sonstige Kosten, die im Falle des Übergangs von Immobilien des Immobilien-Sondervermögens gemäß § 100 Absatz 1 Nr. 1 KAGB auf die Verwahrstelle anfallen (**z. B. Gerichts- und Notarkosten**).

10. Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 50 % der Erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

11. Weiterhin erhält die Gesellschaft in den Fällen, in denen für das Immobilien-Sondervermögen gerichtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche im Rahmen von Einzel- bzw. Kapitalsammelklagen oder Steuererstattungsansprüchen oder vergleichbaren Verfahren durchgesetzt werden, eine Vergütung in Höhe von bis zu 10 % der für das Immobilien-Sondervermögen, nach Abzug und Ausgleich der aus diesen Verfahren für das Immobilien-Sondervermögen entstandenen Kosten gemäß Absatz 9 d), vereinnahmten Beträge.

12. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenzulegen, die dem Immobilien-Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem Immobilien-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im Immobilien-Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 13 Ausschüttung

- 1.** Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Erträge aus den Immobilien und dem sonstigen Vermögen – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus.
- 2.** Von den nach Absatz 1 ermittelten Erträgen müssen Beträge, die für künftige Instandsetzungen erforderlich sind, einbehalten werden. Beträge, die zum Ausgleich von Wertminderungen der Immobilien erforderlich sind, können einbehalten werden. Es müssen jedoch unter dem Vorbehalt des Einbehalts gemäß Satz 1 mindestens 50 % der ordentlichen Erträge des Immobilien-Sondervermögens gemäß Absatz 1 ausgeschüttet werden.
- 3.** Veräußerungsgewinne – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – und Eigengeldverzinsung für Bauvorhaben, soweit sie sich in den Grenzen der ersparten marktüblichen Bauzinsen hält, können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.
- 4.** Ausschüttbare Erträge gemäß den Absätzen 1 bis 3 können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 10 % des jeweiligen Wertes des Immobilien-Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden.

5. Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage im Immobilien-Sondervermögen bestimmt werden. Es müssen jedoch mindestens 50 % der ordentlichen Erträge des Immobilien-Sondervermögens gemäß Absatz 1 ausgeschüttet werden, soweit Absatz 2 Satz 1 dem nicht entgegensteht.

6. Die Ausschüttung erfolgt jährlich unmittelbar nach Bekanntmachung des Jahresberichts.

§ 14 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Immobilien-Sondervermögens beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September.

Allgemeine Anlagebedingungen PROXIMUS Euro - Indexx 49 Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für die von der Gesellschaft verwalteten OGAW-Sondervermögen, die nur in Verbindung mit den für das jeweilige Wertpapierindex-Sondervermögen aufgestellten „Besonderen Anlagebedingungen“ (BABen) gelten.

§ 1 Grundlagen

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft und unterliegt den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).
2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form eines OGAW-Sondervermögens an. Über die sich hieraus ergebenden Rechte der Anleger werden Sammelurkunden (Anteilscheine) ausgestellt. Der Geschäftszweck des OGAW-Sondervermögens ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen.
3. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Anleger richtet sich nach diesen Allgemeinen Anlagebedingungen (AABen), den Besonderen Anlagebedingungen (BABen) des jeweiligen OGAW-Sondervermögens und dem KAGB.

§ 2 Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft bestellt ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die Verwahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im

Interesse der Anleger.

2. Der Verwahrstelle obliegen die nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den AABen und BABen vorgeschriebenen Aufgaben und Pflichten.

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des § 73 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) auslagern. Näheres hierzu enthält der Verkaufsprospekt.

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem OGAW-Sondervermögen oder gegenüber den Anlegern für das Abhandenkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 72 Absatz 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten nach § 73 Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts aufgrund von Verträgen oder unerlaubten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber dem OGAW-Sondervermögen oder den Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 3 Satz 1 unberührt.

§ 3 Fondsverwaltung

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstände im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse der Anleger.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen.

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen; sie darf keine Vermögensgegenstände nach

Maßgabe der §§ 193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum OGAW-Sondervermögen gehören. § 197 KAGB bleibt unberührt.

§ 4 Anlagegrundsätze

1. Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die darauf gerichtet sind, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung einen bestimmten, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) anerkannten Wertpapierindex nachzubilden. Der Wertpapierindex ist insbesondere anzuerkennen, wenn

- a)** die Zusammensetzung des Wertpapierindex hinreichend diversifiziert ist,
- b)** der Wertpapierindex eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht,
- c)** der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird. Der Wertpapierindex stellt eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt dar, wenn er die in § 209 Absatz 1 Satz 3 KAGB genannten Kriterien erfüllt. Der Wertpapierindex wird in angemessener Weise veröffentlicht, wenn er die in § 209 Absatz 1 Satz 4 KAGB genannten Kriterien erfüllt.

2. Die Gesellschaft bestimmt in den Vertragsbestimmungen, welche Vermögensgegenstände für das OGAW-Sondervermögen erworben werden dürfen.

3. Für das OGAW-Sondervermögen dürfen ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen wurden (Indexwertpapiere), Wertpapiere, die auf diese Indexpapiere oder den Wertpapierindex begeben werden sowie Derivate auf die in § 197 Absatz 1 KAGB genannten Vermögensgegenstände, in denen das OGAW-Sondervermögen nach den Vertragsbedingungen anlegen darf, erworben werden. Bei der Nachbildung des Wertpapierindex ist im Sinne einer direkten Duplizierung des Wertpapierindex den Anlagen in Indexwertpapieren der Vorrang gegenüber Anlagen in anderen in Satz 1 genannten zur Indexnachbildung dienenden Vermögenswerten einzuräumen. Eine Nachbildung des Wertpapierindex durch Wertpapiere oder Derivate, die den Wertpapierindex mittelbar nachbilden, ist nur zum Zweck der Einhaltung der Grenzen des § 11 Absatz 6 geboten.

4. Um den Wertpapierindex nachzubilden, darf der Anteil der im OGAW-Sondervermögen befindlichen Vermögensgegenstände im Sinne des Absatz 3

Satz 1 einen Duplizierungsgrad von 95 % nicht unterschreiten. Derivate sind mit ihrem Anrechnungsbetrag für das Marktrisiko nach dem einfachen Ansatz gemäß der DerivateV auf den Duplizierungsgrad anzurechnen.

5. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der Wertpapiere und Derivate gemäß § 197 Absatz 1 KAGB im OGAW-Sondervermögen aus, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Wertpapierindex übereinstimmt. Der Duplizierungsgrad ist definiert als die Differenz zwischen 100 und der durch 2 geteilten, auf alle Wertpapiere und anzurechnenden Werte auf Derivate gemäß § 197 Absatz 1 KAGB im OGAW-Sondervermögen und auf alle Wertpapiere im Index aufsummierten Betragsdifferenzen zwischen dem Gewicht der Wertpapiere im Index und dem anzurechnenden Gewicht der Wertpapiere in der Summe der anzurechnenden Werte des OGAW-Sondervermögens.

$$DG = 100 \% - \frac{\sum_{i=1}^n |w_i^I - w_i^F|}{2}$$

DG = Duplizierungsgrad in %

N = Anzahl der Wertpapiergattungen im OGAW-Sondervermögen und Index (obere Summationsgrenze)

I = Index

F = OGAW-Sondervermögen

w_i^I = Gewicht des Wertpapiers i im Index I in %

w_i^F = anzurechnendes Gewicht der Wertpapiere i im Wertpapier-Teil des OGAW-Sondervermögens in %

Σ = Summenzeichen

i = Summationsindex; steht für die einzelnen Wertpapiergattungen von i = 1 (untere Summationsgrenze) bis i = n (obere Summationsgrenze)

§ 5 Wertpapiere

Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Wertpapiere nur erwerben, wenn

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist (die Liste der zugelassenen Börsen und der anderen organisierten Märkte gemäß § 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB wird auf der Internetseite der Bundesanstalt veröffentlicht),

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder ihre Einbeziehung in diesen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder die Einbeziehung in diesen Markt außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist und die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

e) sie Aktien sind, die dem OGAW-Sondervermögen bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum OGAW-Sondervermögen gehören, erworben werden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten Kriterien erfüllen,

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genannten Kriterien erfüllen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. Erwerbbar sind auch Bezugsrechte, die aus Wertpapieren herrühren, welche ihrerseits nach diesem § 5 erwerbbar sind.

§ 6 Geldmarktinstrumente

1. Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das OGAW-Sondervermögen eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben, deren Verzinsung nach den Ausgabebedingungen während ihrer gesamten Laufzeit regelmäßig, mindestens aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst wird oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher Wertpapiere entspricht (Geldmarktinstrumente), erwerben.

Geldmarktinstrumente dürfen für das OGAW-Sondervermögen nur erworben werden, wenn sie

- a)** an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,
- b)** ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist (die Liste der zugelassenen Börsen und der anderen organisierten Märkte gemäß § 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB wird auf der Internetseite der Bundesanstalt veröffentlicht),
- c)** von der Europäischen Union, dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden,
- d)** von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Märkten gehandelt werden,
- e)** von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der Europäischen Union festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut,

das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert werden, oder

f) von anderen Emittenten begeben werden und diese den Anforderungen des § 194 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB entsprechen.

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur erworben werden, wenn sie die jeweiligen Voraussetzungen des § 194 Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen.

§ 7 Bankguthaben

Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens 12 Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu führenden Guthaben können bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unterhalten werden; die Guthaben können auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, gehalten werden. Sofern in den BABen nichts anderes bestimmt ist, können die Bankguthaben auch auf Fremdwährung lauten.

§ 8 Investmentanteile

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Anteile an Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) erwerben. Anteile an anderen inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital sowie Anteile an offenen EU-AIF und ausländischen offenen AIF können erworben werden, sofern sie die Anforderungen des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllen.

2. Anteile an inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, an EU-OGAW, an offenen EU-AIF und an ausländischen offenen AIF, darf die Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den Anlagebedingungen oder der Satzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital, des EU-Investmentvermögens, der EU-Verwaltungsgesellschaft, des ausländischen AIF oder der ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft insgesamt höchstens 10 % des Wertes ihres

Vermögens in Anteilen an anderen inländischen Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen AIF angelegt werden dürfen.

§ 9 Derivate

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des OGAW-Sondervermögens Derivate gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente gemäß § 197 Absatz 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie darf – der Art und dem Umfang der eingesetzten Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente entsprechend – zur Ermittlung der Auslastung der nach § 197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente entweder den einfachen oder den qualifizierten Ansatz im Sinne der gemäß § 197 Absatz 3 KAGB erlassenen Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (DerivateV) nutzen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur Grundformen von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder Kombinationen aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente sowie gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswerten im OGAW-Sondervermögen einsetzen. Komplexe Derivate mit gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswerten dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil eingesetzt werden. Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des OGAW-Sondervermögens für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Sondervermögens übersteigen.

Grundformen von Derivaten sind:

- a)** Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von Investmentanteilen nach § 196 KAGB;
- b)** Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von Investmentanteilen nach § 196 KAGB und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:

a. eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und

b. der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von der positiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe b) unter Buchstaben (aa) und (bb) beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions);

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basiswert beziehen (Single Name Credit Default Swaps).

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie - vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems - in jegliche Finanzinstrumente mit derivativer Komponente oder Derivate investieren, die von einem gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswert abgeleitet sind.

Hierbei darf der dem OGAW-Sondervermögen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko („Risikobetrag“) zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Alternativ darf der Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens übersteigen.

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen Geschäften von den in den AABen und BABen oder im Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen und -grenzen abweichen.

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente zum Zwecke der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen, wenn und soweit sie dies im Interesse der Anleger für geboten hält. Es dürfen für das OGAW-Sondervermögen keine Geschäfte in Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente zu Absicherungszwecken getätigt werden.

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente darf die Gesellschaft jederzeit zwischen dem einfachen und dem qualifizierten Ansatz gemäß § 6 Satz 3 der DerivateV wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmigung durch die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch

unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu machen.

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente wird die Gesellschaft die DerivateV beachten.

8. Soweit Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente auf „Sonstige Anlageinstrumente“ gemäß § 198 KAGB erworben werden, dürfen dies nur Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente mit Basiswerten im Sinne des § 198 Satz 1 Nr. 3 KAGB sein.

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in „Sonstige Anlageinstrumente“ gemäß § 198 KAGB anlegen.

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen

11. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, in der DerivateV und in den Anlagebedingungen festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu beachten.

2. Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Wertpapieren eines Emittenten anlegen.

3. Die in Absatz 2 bestimmte Grenze darf für Wertpapiere eines Emittenten auf bis zu 35 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens angehoben werden. Eine Anlage bis zu der Grenze nach Satz 1 ist nur bei einem einzigen Emittenten zulässig.

4. Bei Vermögensgegenständen, die sich auf den zugrunde liegenden Index beziehen, ist der Kurswert der Indexwertpapiere anteilig auf die jeweiligen Emittentengrenzen anzurechnen. Entsprechendes gilt für Vermögensgegenstände, die sich auf ein einzelnes Indexwertpapier oder einen Korb von Indexwertpapieren beziehen. Derivate gemäß § 197 Absatz 1 KAGB sind entsprechend den §§ 23, 24 DerivateV auf die Emittentengrenzen anzurechnen.

5. Die Gesellschaft darf bis zu 5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten i. S. der §§ 6 und 7 anlegen, soweit in den Besonderen Anlagebedingungen nicht etwas anderes bestimmt wird.

6. Soweit in den Besonderen Anlagebedingungen nicht etwas anderes bestimmt wird, muss das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 95 % in Vermögenswerten gemäß § 4 Absatz 3 Satz 1 auf den Wertpapierindex investiert sein.

§ 12 Verschmelzung

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191 KAGB

a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten dieses OGAW-Sondervermögens auf ein anderes bestehendes oder ein neues, dadurch gegründetes OGAW-Sondervermögen oder einen EU-OGAW oder eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital übertragen;

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eines anderen offenen Publikumsinvestmentvermögens in dieses OGAW-Sondervermögen aufnehmen.

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt. Die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus den §§ 182 bis 191 KAGB.

3. Das OGAW-Sondervermögen darf nur mit einem Publikumsinvestmentvermögen verschmolzen werden, das kein OGAW ist, wenn das übernehmende oder neugegründete Investmentvermögen weiterhin ein OGAW ist. Verschmelzungen eines EU-OGAW auf das OGAW-Sondervermögen können darüber hinaus gemäß den Vorgaben des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen.

§ 13 Wertpapier-Darlehen

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens einem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes Entgelt nach Übertragung ausreichender Sicherheiten gemäß § 200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit kündbares Wertpapier-Darlehen gewähren. Der Kurswert der zu übertragenden Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurswert der für Rechnung des OGAW-Sondervermögens demselben Wertpapier-Darlehensnehmer einschließlich konzernangehöriger Unternehmen im Sinne des § 290 HGB bereits als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpapiere 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigen.

2. Werden die Sicherheiten für die übertragenen Wertpapiere vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, müssen die Guthaben auf Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese

Guthaben in der Währung des Guthabens in folgende Vermögensgegenstände anzulegen:

- a)** in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualität aufweisen und die vom Bund, einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat ausgegeben worden sind,
- b)** in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend dem von der Bundesanstalt auf Grundlage von § 4 Absatz 2 KAGB erlassenen Richtlinien oder
- c)** im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäftes mit einem Kreditinstitut, das die jederzeitige Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens gewährleistet.

Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem OGAW-Sondervermögen zu.

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersammelbank organisierten Systems zur Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, welches von den Anforderungen der § 200 Absatz 1 Satz 3 KAGB abweicht, wenn von dem jederzeitigen Kündigungsrecht nach Absatz 1 nicht abgewichen wird.

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und Investmentanteile gewähren, sofern diese Vermögensgegenstände für das OGAW-Sondervermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß.

§ 14 Pensionsgeschäfte

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens jederzeit kündbare Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340b Absatz 2 Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge abschließen.

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegenstand haben, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden dürfen.

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von 12 Monaten haben.

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die Gesellschaft Pensionsgeschäfte auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und Investmentanteile abschließen, sofern diese Vermögensgegenstände für das OGAW-Sondervermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß.

§ 15 Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens aufnehmen, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

§ 16 Anteile

1. Die Anteile am OGAW-Sondervermögen lauten auf den Inhaber und werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische Anteilscheine begeben.
 2. Verbriefte Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde verbrieft; die Ausgabe von Einzelurkunden ist ausgeschlossen. Mit dem Erwerb eines Anteils am OGAW-Sondervermögen erwirbt der Anleger einen Miteigentumsanteil an der Sammelurkunde. Dieser ist übertragbar, soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist.
 3. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind in den BABen festgelegt.
-

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Beschränkung und Aussetzung der Rücknahme

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.
2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die BABen können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben und gehalten werden dürfen.

3. Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme der Anteile verlangen. Die BABen können Rückgabefristen vorsehen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des OGAW-Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle.

4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rücknahme der Anteile gem. § 98 Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen.

5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch eine Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien über die Aussetzung gemäß Absatz 4 und die Wiederaufnahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten.

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise

1. Soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist, werden zur Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile die Verkehrswerte der zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert) ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt (Anteilwert). Werden gemäß § 16 Absatz 3 unterschiedliche Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß der §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen zuzüglich eines in den BABen ggf. festzusetzenden Ausgabeaufschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nr. 8 KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen abzüglich eines ggf. in den BABen festzusetzenden Rücknahmeabschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nr. 8 KAGB.

3. Der Abrechnungstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags

folgende Wertermittlungstag, soweit in den BABen nichts anderes bestimmt ist.

4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt. Soweit in den BABen nichts Weiteres bestimmt ist, können die Gesellschaft und die Verwahrstelle an gesetzlichen Feiertagen, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jedes Jahres von einer Ermittlung des Wertes absehen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

§ 19 Kosten

In den BABen werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergütungen, die dem OGAW-Sondervermögen belastet werden können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den BABen darüber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.

§ 20 Rechnungslegung

1. Spätestens 4 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des OGAW-Sondervermögens macht die Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß § 101 Absatz 1, 2 und 4 KAGB bekannt.

2. Spätestens 2 Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemäß § 103 KAGB bekannt.

3. Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Sondervermögens während des Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen oder das OGAW-Sondervermögen während des Geschäftsjahres auf ein anderes OGAW-Sondervermögen, eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder einen EU-OGAW verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Übertragungstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.

4. Wird das OGAW-Sondervermögen abgewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.

5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen

Anlegerinformationen anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

§ 21 Kündigung und Abwicklung des OGAW-Sondervermögens

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens mit einer Frist von mindestens 6 Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrichten.

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das OGAW-Sondervermögen zu verwalten. In diesem Falle geht das OGAW-Sondervermögen bzw. das Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen auf die Verwahrstelle über, die es abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung hat die Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die Abwicklung erforderlich sind. Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen übertragen.

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 99 KAGB erlischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht nach § 20 Absatz 1 entspricht.

§ 22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft kann das OGAW-Sondervermögen auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.

2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht sowie in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. Die Übertragung wird frühestens 3 Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam.

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das OGAW-Sondervermögen wechseln. Der Wechsel bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt.

§ 23 Änderungen der Anlagebedingungen

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern.
2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.
3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von anlegerbenachteiligenden Kostenänderungen im Sinne des § 162 Absatz 2 Nr. 11 KAGB oder anlegerbenachteiligenden Änderungen in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von Änderungen der Anlagegrundsätze des OGAW-Sondervermögens im Sinne des § 163 Absatz 3 KAGB, sind den Anlegern zeitgleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehenen Änderungen der Anlagebedingungen und ihre Hintergründe in einer verständlichen Art und Weise mittels eines dauerhaften Datenträgers zu übermitteln. Im Falle von Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze sind die Anleger zusätzlich über ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB zu informieren.
4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf von 4 Wochen nach der entsprechenden Bekanntmachung.

§ 24 Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

Wesentliche Anlegerinformationen PROXIMUS Euro - Indexx 49 Invest (Stand: 01.04.2022)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PROXIMUS Euro Indexx 49 Invest

WKN / ISIN: MW11092003 / DE0011092003

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4,
80333 München

1. Ziele und Anlagepolitik

Der PROXIMUS Euro Indexx 49 Invest ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index. Der Fonds bildet den EURO INDEXX 49 nach.

Der EURO INDEXX 49 umfasst Aktien der 49 größten Unternehmen mit Sitz in der Eurozone.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden.

Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt zu finden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden thesauriert.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann die Rücknahme

jedoch aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 6 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

2. Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator gibt die Volatilität des Fondsanteilpreises in Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis historischer Daten an. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung, und die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis als im Geltungsbereich des EURO anlegender Aktienfonds stark schwanken kann und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen hoch sind.

Insbesondere folgende weitere Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger angelegte Kapital auswirken. Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

- Durch menschliches oder technisches Versagen, innerhalb und außerhalb der Gesellschaft, aber auch durch andere Ereignisse (**wie z. B. Naturkatastrophen oder Rechtsrisiken**) können dem Fonds Verluste zugefügt werden.
- Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen, insbesondere im Ausland, kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Verkaufsprospekt.

3. Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen wird und somit Ihre Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Beträge geringer ausfallen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	0,20 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in den letzten 12 Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern und enthalten nicht die Transaktionskosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren.	
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Kapitel „Kosten“.

4. Wertentwicklung in der Vergangenheit*

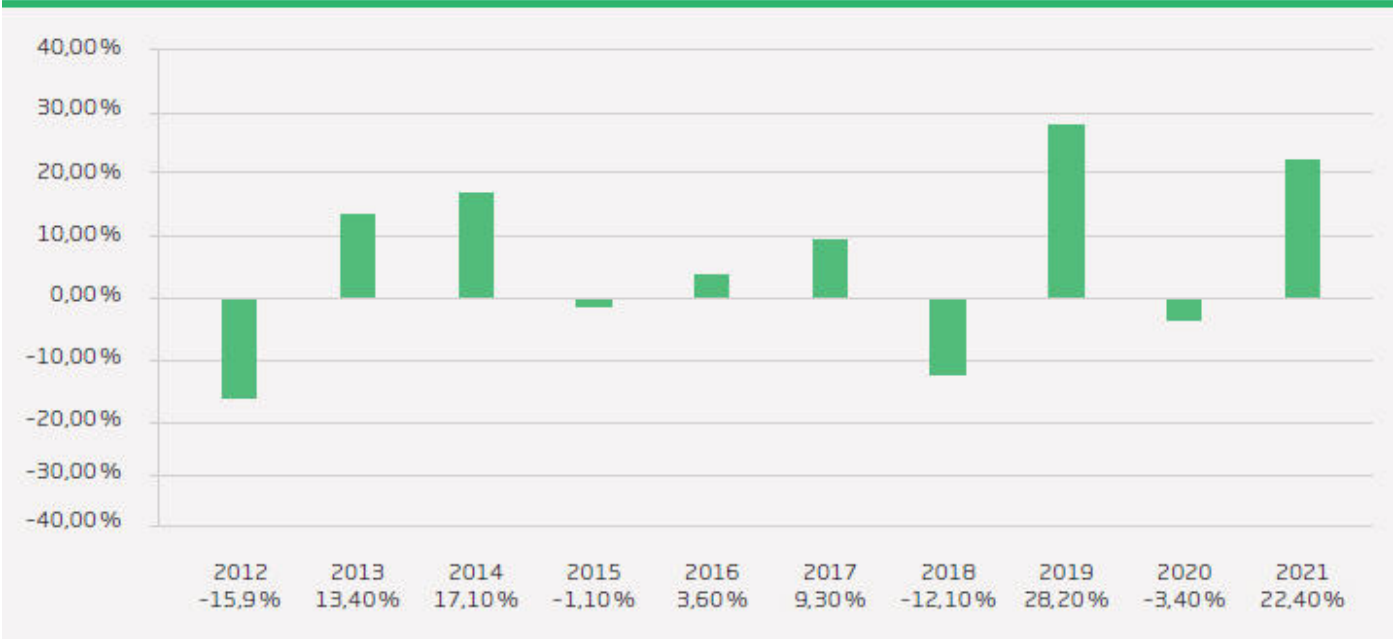
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Der PROXIMUS Euro Indexx 49 Invest wurde im Jahr 2000 aufgelegt. Die historischen Wertentwicklungsergebnisse wurden in Euro berechnet.

5. Praktische Informationen

- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Fonds erhalten Sie bei der Verwahrstelle.
- Verwahrstelle: Süddeutsche Handelsbank AG, Proximus-Allee 7 - 9, 80333 München
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München
- Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen und in den neuesten Jahres- und Halbjahresberichten, welche bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder bei den Vertriebsstellen kostenlos angefordert werden können.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet veröffentlicht. Hierzu zählen die Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft auch in Papierform zur Verfügung gestellt.
- Der Fonds unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
- Der Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Proximus Invest GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
- Sonstige Informationen für den Anleger werden im elektronischen Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung bekannt gemacht.
- Die Proximus Invest GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.04.2022.

* Grafik zur Wertentwicklung PROXIMUS Euro Indexx 49 Invest



Besondere Anlagebedingungen PROXIMUS Euro - Indexx 49 Invest (Stand: 01.04.2022)

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Proximus Invest GmbH, Proximus-Allee 4, 80333 München (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft verwaltete Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

PROXIMUS Euro Indexx 49 Invest,

die nur in Verbindung mit den für dieses Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AABen) gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände

In das OGAW-Sondervermögen können

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen,
 2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen,
 3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen,
 4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen,
 5. Derivate gemäß § 9 der AABen,
 6. sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen
- aufgenommen werden.

Die Auswahl der für das OGAW-Sondervermögen zu erwerbenden Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den EURO INDEXX 49 nachzubilden.

Gemäß § 11 i. V. m. § 4 Absatz 3 AAB dupliziert das OGAW-Sondervermögen den Wertpapierindex direkt (physisch replizierend).

Abweichend von § 14 AAB dürfen Pensionsgeschäfte für das OGAW-Sondervermögen nicht abgeschlossen werden.

§ 2 Anlagegrenzen

1. § 11 AAB ist bei den Anlagegrenzen zu berücksichtigen. Nach § 209 KAGB können die in § 206 KAGB festgelegten Emittenten- und Anlagegrenzen überschritten werden, wenn dies zur Nachbildung des EURO INDEXX 49 notwendig ist.
2. Bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Anteilen an Investmentvermögen nach § 4 Absatz 3 und § 8 AAB angelegt werden, die ihrerseits in Vermögensgegenstände gemäß § 1 investieren.
3. Vorbehaltlich der in § 1 Absatz 2 und 3 sowie vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen 1 und 2 festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.
4. Um den zugrunde liegenden Index nachzubilden, darf der Anteil der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände einen Duplizierungsgrad von 95 % nicht unterschreiten. Terminkontrakte sind mit ihrem Anrechnungsbetrag für das Marktrisiko nach dem einfachen Ansatz gemäß der Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem KAGB (DerivateV) auf den Duplizierungsgrad anzurechnen. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der oben genannten Wertpapiere, Zertifikate, Terminkontrakte, Optionsscheine und Investmentanteile im Fonds aus, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem zugrunde liegenden Index übereinstimmt.

ANTEILKLASSEN

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiedene Anteilklassen gemäß § 16 Absatz 3 der AABen werden nicht gebildet.

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 4 Anteile

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis

Es werden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge erhoben.

§ 6 Kosten (Vergütungen und Aufwendungen)

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 0,20 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf anteilige Vorschüsse zu erheben.

2. Die Gesellschaft erhält aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von bis zu 0,25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens. Die Pauschalgebühr deckt folgende Kosten ab, die dem OGAW-Sondervermögen nicht separat belastet werden:

- a)** Vergütung der Verwahrstelle;
- b)** bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;
- c)** Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;
- d)** Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;
- e)** Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens;
- f)** Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und die Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des

deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

g) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte;

h) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten.

3. Die Gesellschaft zahlt an die Vertriebsstellen eine jährliche Vertriebsprovision in Höhe von bis zu 1,00 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, errechnet aus den Monatsendwerten. Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung nach Absatz 1 abgedeckt und wird dem OGAW-Sondervermögen nicht gesondert belastet.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

a) die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. CollateralManagement) sowie

b) Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR = „Verordnung über die europäische Marktinфраstruktur“), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

5. Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 als Vergütungen bzw. Kostenpauschale sowie nach dem nachstehenden Absatz 8 Buchstabe f) als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2,60 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens betragen.

6. Die Verwaltungsvergütung, die Pauschalgebühr, die Verwahrstellenvergütung und die Kosten nach Absatz 8 Buchstabe f) werden auf der Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes errechnet und können täglich dem OGAW-Sondervermögen entnommen werden, und zwar auf der Basis 1/365 der vorgenannten Sätze, bezogen auf den jeweiligen Wert des OGAW-Sondervermögens.

7. Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.

8. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sondervermögens:

a) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

b) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;

c) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen erhoben werden;

d) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen;

e) die im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallenden Steuern einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern;

f) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt jährlich bis zu einer Höhe von 0,20 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens.

9. Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 50 % der Erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

10. Weiterhin erhält die Gesellschaft in den Fällen, in denen für das OGAW-Sondervermögen gerichtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche im Rahmen von Einzel- bzw. Kapitalsammelklagen oder Steuererstattungsansprüchen oder vergleichbaren Verfahren durchgesetzt werden, eine Vergütung in Höhe von bis zu 10 % der für das OGAW-Sondervermögen, nach Abzug und Ausgleich der aus diesen Verfahren für das OGAW-Sondervermögen entstandenen Kosten gemäß Absatz 8 b), vereinnahmten Beträge.

11. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen und Aktien im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 7 Thesaurierung

Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - sowie die Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen wieder an.

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September.